



Historia de la Ley N° 20.931

Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Mensaje	3
1.2. Oficio a la Corte Suprema	15
1.3. Oficio de la Corte Suprema	16
1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	27
1.5. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	29
1.6. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	31
1.7. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	91
1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	93
1.9. Informe de Comisión de Constitución	97
1.10. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	175
1.11. Informe de Comisión de Hacienda	177
1.12. Discusión en Sala	187
1.13. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	261
1.14. Oficio de la Corte Suprema	269
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	276
2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución	276
2.2. Discusión en Sala	345
2.3. Boletín de Indicaciones	384
2.4. Boletín de Indicaciones	401
2.5. Segundo Informe de Comisión de Constitución	421
2.6. Oficio a la Corte Suprema	581
2.7. Informe de Comisión de Hacienda	583
2.8. Oficio de la Corte Suprema	606
2.9. Oficio a la Corte Suprema	614
2.10. Discusión en Sala	616
2.11. Discusión en Sala	648
2.12. Discusión en Sala	679
2.13. Discusión en Sala	735
2.14. Discusión en Sala	752
2.15. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	817
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	831
3.1. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	831
3.2. Discusión en Sala	854
3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	970
4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado	972
4.1. Informe Comisión Mixta	972
4.2. Discusión en Sala	1017
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	1039
4.4. Discusión en Sala	1040
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	1068
5. Trámite Tribunal Constitucional	1069
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	1069
5.2. Oficio al Tribunal Constitucional	1082
5.3. Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen	1096
6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	1140
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	1140
7. Publicación de Ley en Diario Oficial	1153

7.1. Ley Nº 20.931	1153
--------------------------	------

Mensaje

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 23 de enero, 2015. Mensaje en Sesión 122. Legislatura 362.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACION Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

Santiago, 23 de enero de 2015.-

MENSAJE N° 1167-362/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

I. ANTECEDENTES

El aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho fenómeno, recabados desde la instalación de la Reforma Procesal Penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento.

Es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y la desigualdad económica, entre otros. También es sabido que un pequeño grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación social.

El control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en la que se involucre el Estado en su conjunto.

El fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. Sin duda, hemos reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático.

La Reforma Procesal Penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho, así Chile es mirado hoy en día como un ejemplo. Lo anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial, junto con la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

En esta línea tenemos que proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos. Existe en Chile una sensación de inseguridad, de acuerdo a los últimos estudios; por ello, debemos hacernos cargo de dicha situación. Creemos que llegó el momento de aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor connotación y que afectan más directamente a nuestra población que son los delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones.

Los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal.

Mensaje

De acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra, presentaron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%).

Ahora bien, de conformidad a lo expresado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, denominado “Seguridad para todos”, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cifras de agosto del año 2014, en nuestro país se constataron altos niveles de delitos contra la propiedad cometidos en zonas residenciales, espacios públicos y zonas comerciales. Según los registros policiales, durante el año 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social, de los cuales, un 83% correspondió a ilícitos contra la propiedad y sólo un 17% a delitos contra la integridad física de las personas. De acuerdo a los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25% en comparación con el año 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto, con un 38%; seguido por el robo en lugar habitado, con un 14%; y, los robos de accesorios de vehículos, con un 12%. Los mayores crecimientos los experimentaron los robos de vehículos (158%), los robos por sorpresa (76%) y los robos de objetos desde vehículos (54%).

Una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación. En el año 2013, se registró un total de 330,3 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Considerando la distribución de los delitos de mayor connotación social, esta categoría representa el 9,7%.

En consecuencia, existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.

El Gobierno tiene plena conciencia de este problema y, que este, se debe enfrentar en el marco de una política pública integral, que aborde todos los factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática.

En razón de ello, este Gobierno se ha propuesto trabajar y reforzar los ejes que a continuación se señalan y que constituyen el marco contextual en el que se inserta el presente proyecto de ley, en pos de una política criminal acorde con un Estado democrático.

1. Dotación Policial

Propongo combatir la criminalidad desde todos sus frentes, presentando iniciativas de ley que la enfrentan directamente, en el contexto de un plan de seguridad integral que se inició el año pasado, con el aumento de la dotación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Incorporamos para el periodo 2015-2018, seis mil efectivos y a la Policía de Investigaciones de Chile, mil quinientos funcionarios.

2. Modificaciones a la ley de Control de Armas

En esa línea, además, se ha aprobado recientemente una ley que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, aumentando las penas a los delitos que ella contempla, estableciendo mayor control y sanciones por el porte y uso de armas.

3. Fortalecimiento del Ministerio Público

La indicación sustitutiva al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, también se enmarca en este contexto. Con ella se busca, entre otras cosas, focalizar la labor de los fiscales en las actuaciones ante los tribunales y a que conduzcan las investigaciones, liberándolos de labores que pueden ser asumidas por los abogados asistentes y personal administrativo. Así, se incrementará la dotación en 122 Fiscales (sumándolos a los actuales 666) y 203 profesionales; dentro de ellos, una importante cantidad de abogados asistentes. Ello, sin duda, redundará en que la actuación de las fiscalías sea más eficiente y más cercana, dándose prioridad y recursos, a la persecución criminal de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Dicho proyecto, contempla recursos para el mejoramiento de la atención de víctimas, para la tramitación de causas menos complejas (que son, por lo general, las de mayor ocurrencia e impacto en la población, como los

Mensaje

hurto) y la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos, que permitirán buscar y obtener información relevante para la persecución criminal que hoy, por falta de personal idóneo, no es posible analizar.

De la misma manera, se fortalecerá dicha institución dotándola de herramientas en la persecución de los delitos complejos, cuyo conocimiento quedará entregado a la Fiscalía de Alta Complejidad que perseguirá delitos tan relevantes como el narcotráfico y el terrorismo, por ello, paralelamente se está tramitando en el Congreso la reforma constitucional que la crea.

4. Ley Antiterrorista

Asimismo, es necesario abordar otro aspecto relevante en el ámbito mundial sobre la criminalidad, respecto del cual nuestro país debe protegerse: los actos terroristas. He presentado una modificación integral a dicha ley, que se encuentra en tramitación.

5. Infraestructura penitenciaria y personal

A partir de la acción más efectiva de las policías, los fiscales y el Poder Judicial derivará una mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo cual, paralelamente, implementaremos nuevas plazas en el sistema penitenciario. Por ello, incorporamos un artículo transitorio que permitirá a la administración cumplir con este propósito.

De la misma manera, resulta indispensable contar con un servicio de Gendarmería de Chile, con capacidades suficientes para que se cumplan las penas efectivas. Asimismo, se invertirá una importante cantidad de recursos para mejorar las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios.

6. Institucionalidad para la reinserción

La mirada del Gobierno en esta materia es integral, ello se refleja en los proyectos de ley que han sido presentados y aquellos que se tramitarán durante el presente año. Sin embargo, no basta con medidas más rigurosas sino que también se requiere legislar con miras a la reinserción en la sociedad.

Así, dando cumplimiento a lo propuesto en nuestro Programa, en el año 2015 ingresaré al Parlamento un proyecto de ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados. De esta manera, aquellos que tengan la voluntad de salir del circuito delictual tendrán la posibilidad de hacerlo. El sistema abordará tanto el trabajo intramuros, como el del egreso con acompañamiento de los internos libertos; todo ello, con el propósito de que el Estado, en su conjunto, les permita salir del circuito de la delincuencia.

Para ello, la coordinación con las instituciones del Estado y su colaboración es fundamental. Es indispensable la creación de Centros de Rehabilitación en las comunas y la participación de los Ministerios de Salud, Trabajo, Desarrollo Social, todos ellos fundamentales en el esfuerzo rehabilitador.

7. Tribunales de Tratamiento de Drogas

De la misma manera, se impulsará una importante reforma y reforzamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La evidencia muestra que la mejor manera de disminuir los índices de reincidencia en sujetos infractores de ley que presentan consumo problemático de drogas, es mediante el abordaje del problema que subyace a su conducta antisocial. Así, es preciso favorecer que dichos consumidores puedan optar a ingresar a tratamientos especializados que favorezcan su rehabilitación.

8. Defensa de las Víctimas

También existe en la ciudadanía la sensación de indefensión por no encontrar en el sistema el apoyo y acompañamiento necesario para quien es objeto del delito. A la inversa, muchas víctimas perciben que el sistema lo que hace, finalmente, es proteger al que comete el delito, produciéndose una inequidad entre el que actúa ilegalmente y quien es la víctima; por ejemplo, al imputado, el Estado le provee, gratuitamente, atención jurídica de alta especialidad, en circunstancias que la víctima debe procurársela con sus medios.

Por ello, tal como lo comprometimos nuestro Programa de Gobierno, impulsaremos la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Víctimas, y lidere de Red de

Mensaje

Atención a Víctimas.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos de este proyecto apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución y los Tratados Internacionales, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, a saber:

i) Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de modo que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito que se trate;

ii) Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social;

iii) Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos penas algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y, tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas;

iv) Establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM;

v) Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución;

vi) Además, se libera a Carabineros de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, de modo que puedan liberar recursos para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras.

vii) Asimismo, trancar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos, se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, a una vez cada cinco años;

viii) Evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la llamada “cuenta corriente” que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio;

ix) Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitados, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena;

x) Posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema, otorgando condiciones dignas a los internos que permitan el real aprovechamiento de las oportunidades de resocialización que se les ofrezcan; y

Mensaje

xi) Regular el Banco Unificado de Datos que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos. En este mismo sentido se introduce un perfeccionamiento en la ley N° 19.970, para incorporar al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Por tanto, esta reforma no apunta a reducir garantías procesales sino a modificar los resultados actuales del sistema penal, de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley contiene diversas modificaciones, la que sintetizan a continuación.

1. Modificaciones a los delitos contra la propiedad

Los delitos contra la propiedad por apropiación, tal como se ha mencionado anteriormente, se encuentran entre aquellos calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales como de aquellos de mayor connotación social, debido al impacto que causan en sus víctimas, que en su mayoría no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde existe la sensación que el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida.

En consecuencia, se establecen en nuestro Código Penal medidas efectivas de prevención general, que se describen a continuación.

a. Regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación

Tal como lo demostró la tramitación de la denominada “Ley Emilia” (ley N° 20.770), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador al crear las diferentes figuras delictivas, dado el efecto que producen las actuales reglas de determinación de la pena que se pretenden sustituir.

Por ello, se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de éstas.

En efecto, a través de este sistema específico, las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal de pena establecido por la ley sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera de ese marco.

Con ello, se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que esta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente.

A la vez, se limita el efecto, como atenuante muy calificada, de la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, sólo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley (y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala).

b. Mayor sanción de la reincidencia en los delitos de hurto y robo

En los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo, en los términos del artículo 12 N° 15 y 16 del Código Penal, esto es, haber sido condenado anteriormente el imputado por delitos de igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie, el proyecto propugna regular esa circunstancia permitiendo que el juez determine la pena, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer.

c. “Ley Emilia” para condenados por robos en lugar habitado, con violencia o intimidación.

Mensaje

Se establece la suspensión de la aplicación de las penas sustitutivas que pudieren corresponder para quienes ejecuten estos delitos, cuando tienen pena de crimen, por el término de un año.

d. Elevación de penas para robos y receptaciones cuantiosas

Se consigna que cuando lo robado o receptado exceda las 400 UTM siempre se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, salvo que constituya un delito de robo con violencia o intimidación más grave.

Esta norma pretende atacar a la criminalidad organizada, pues este tipo de delitos, generalmente es ejecutado por bandas, respecto de las cuales es complejo -procesalmente- acreditar los elementos subjetivos de las agrupaciones, asociaciones, grupos o pandillas, imponiéndose penas que no se condicen con la gravedad del delito.

2. Modificaciones al Código Procesal Penal

a. Aumento de las capacidades de investigación del sistema penal

De igual manera, el proyecto pretende entregar ciertas facultades a operadores del sistema de persecución penal para investigar de mejor manera los delitos.

Así, se aumentan las facultades de la policía para realizar diligencias de investigación, tales como tomar declaraciones de testigos, ingresar a lugares cerrados y registrar a los detenidos. Asimismo, se disminuyen los trámites administrativos entregados a Carabineros.

Por otra parte, se impide que ciertas evidencias puedan desaparecer y se establece que deben sancionarse los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención.

Además, se impide que pudiere verse frustrada la comparecencia de los imputados a la presencia judicial por no adoptarse medidas cautelares efectivas.

b. Limitación del principio de oportunidad

Con esta modificación se pretende que no se terminen por aplicación del principio de oportunidad, limitando las posibilidades de evasión y reducción de penas de los delincuentes habituales, dejando a salvo su aplicación para los primerizos.

c. Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se propone restringir la suspensión condicional a casos en que el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado, como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos de 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen.

3. Modificaciones a la ley N° 18.216 y otros cuerpos legales

Las modificaciones a la ley N° 18.216, incorporadas por la ley N° 20.603, de 2012, han provocado algunos efectos inesperados e indeseados, al ampliar de manera indiscriminada las posibilidades de eludir la sanción en casos de delitos con penas bajas, instalando una sensación de impunidad en relación con los simples delitos.

Por lo anterior, se propone impedir que quienes han cometido ciertos delitos contra la propiedad más recurrentes o que afectan a la población más necesitada puedan acceder con facilidad a beneficios penitenciarios o judiciales, sumando el total de las penas impuestas para determinar si corresponde o no su sustitución.

En segundo lugar, se permite acceder a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, en los casos de hurto y robo, sólo a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En este sentido, se incorpora al

Mensaje

robo por sorpresa, al robo con fuerza en lugar no habitado, al robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y al robo con fuerza de cajeros automáticos en la disposición, de esta última ley, que establece la toma de muestras biológicas como obligatorias en ciertos delitos. Así, también se modifica la ley N° 19.970, obligando a que se tomen las huellas biológicas necesarias para la obtención de la huella genética tratándose de delitos contra la propiedad por apropiación especialmente relevantes.

4. Modificación del D.L. N° 321, de 1925

A través del presente proyecto de ley se plantea la modificación del decreto ley N° 321, de 1925, norma matriz del beneficio de libertad condicional, estableciendo que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo por sorpresa y robo de cajeros automáticos, sólo podrán acceder al beneficio de la libertad condicional cuando cumplan dos tercios de la pena.

En este sentido, debe recordar que bajo nuestra legislación los condenados por delitos especialmente relevantes y graves, tales como parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de menores de 14 años, manejo en estado de ebriedad causando la muerte, sólo pueden optar a este beneficio cuando cumplan dos tercios de la condena, por lo que parece razonable incluir entre estos a los delitos de robo antes mencionados.

5. Modificación a la ley N° 19.970

Se modifica su artículo 17, para incorporar los delitos contra la propiedad entre aquellos que obligan a registrar el ADN de los condenados.

6. Modificación a otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas

Se modifica la ley N° 18.290, Ley del Tránsito, para eliminar el trámite de la constancia policial en casos de accidentes sin lesionados; y, se limita la primera notificación, la que debe practicarse por Carabineros en procedimientos seguidos ante los Juzgados de Policía Local, sólo en casos calificados.

De este modo se liberan cuantiosas horas de labor policial, para poder destinarlas a la prevención e investigación eficaz del delito

7. Consagración legal del Banco Unificado de Datos

El Banco Unificado de Datos ha podido establecerse mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias.

8. Régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios

A efectos de cumplir con los estándares aceptados de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a los internos y, atendiendo las importantes dificultades que la construcción de nuevos centros de reclusión supone, se propone la ampliación de los existentes mediante un mecanismo específico, supervisado por las Comisiones de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO 1°.-Agrégense los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos, al Código Penal:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del presente Título y en el artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Sin embargo, tratándose de condenados reincidentes, en los términos de las circunstancias agravantes

Mensaje

establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la pena conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos. Tratándose de condenados reincidentes de crímenes, se deberá excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado.

3ª. Sólo en los casos que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

4ª. En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero, que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de esta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente.

Art. 449 bis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, caso en el que se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.”.

ARTÍCULO 2°.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1)Reemplázase la letra d) del artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito;”.

2)Agrégase en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte (.) que pasa a ser punto y seguido (.), las siguientes oraciones:

“Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.”.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 129:

a) Agregáse a su inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida.”.

b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar e incautar la evidencia que encuentre”.

4) Agregáse, en el inciso primero del artículo 132, a continuación de la palabra “detenido”, la segunda vez que aparece, una coma (,) seguida de la frase “ sin perjuicio de lo cual el juez de garantía informará de ello al Fiscal Regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

5) Intercálase el siguiente inciso final al artículo 140:

Mensaje

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.”.

6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

7) Agrégase en el inciso primero del artículo 206, la siguiente frase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,):

“o que se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren. Para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización deberá acompañarse su registro audiovisual.”.

8) Modifícase el artículo 237, inciso tercero, en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción “y” por un punto y coma (;).

b)Sustitúyese, en la letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: “, y”.

c)Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

“d) Si el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

ARTÍCULO 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.216, de 1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables, en los casos de condenados por delitos de hurto y robo contemplados en los párrafos 1 a 4 bis, inclusive, y 456 bis A, del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establece la presente ley y su reglamento.”.

3) Suprímese, en el artículo 8° letra b), la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite”.

4) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco y se cumplen además las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

ARTÍCULO 4°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del D.L. N° 321, de 1925, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma (,); y

Mensaje

2) Intercálase, después de la coma (,) que sigue al vocablo “quater”, la frase siguiente: “436, 440 y 443 bis,”.

ARTÍCULO 5°.- Reemplázase la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, de 2004, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476, y 480 del Código Penal;”.

ARTÍCULO 6°.- Modifícase el D.F.L. N° 1, de 2009, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de Tránsito:

a) Agrégense los siguientes N° 20 y 21 al artículo 167:

"20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168.

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

b) Reemplázase el artículo 168 por el siguiente:

"Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual será Carabineros de Chile quien formulará la respectiva denuncia ante el Juez de Policía Local competente y siempre que alguno de los interesados lo solicite y, en todo caso, sin proceder al retiro de la licencia, permiso u otro documento para conducir.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá denunciar el siniestro mediante declaración jurada simple prestada ante la respectiva compañía aseguradora.”.

c) Agrégese en el artículo 171 después del vocablo "estupefacientes" un punto y coma (;) seguido de la frase: "del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168”.

ARTÍCULO 7°.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8 de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

“En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un Carabinero.”.

ARTÍCULO 8°.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial podrán intercambiar, de conformidad al artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

ARTÍCULO TRANSITORIO.-Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, el Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

Mensaje

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra, no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería.

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Dios guarde a V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

Mensaje



Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
Reg. 035 JJ / 26.01.2015
I.P. N° 18

Informe Financiero
Proyecto de Ley que Facilita la Aplicación Efectiva de las Penas Establecidas para los Delitos de Robo, Hurto y Receptación y Mejora la Persecución Penal en Dichos Delitos

Mensaje N° 1167-362

El proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal asociado al banco de datos que se establece en el artículo 8°, y corresponde a:

Miles de \$	
Servicios informáticos: mesa de ayuda, DBA y housing	324.954
Mantenición de licencias de software y hardware	102.238
Total	427.192

El año de entrada en vigencia del proyecto de ley, este mayor gasto se financiará con cargo a la Partida 23 Ministerio Público y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos.


DIRECTOR
SERGIO GRANADOS AGUILAR
Director de Presupuestos

Visación Subdirección de Presupuestos:



Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública:



Página 1 de 1

Oficio a la Corte Suprema

1.2. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 28 de enero, 2015. Oficio

VALPARAÍSO, 28 de enero de 2015

Oficio N°11.710

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07.

Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio de la Corte Suprema

1.3. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 05 de marzo, 2015. Oficio en Sesión 126. Legislatura 362.

Oficio N° 23-2015

INFORME PROYECTO DE LEY 6-2015 Antecedente: Boletín N° 9885-07

Santiago, 5 de marzo de 2015

Por Oficio N° 11.710, recibido el 30 de enero de 2015, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín 9885-07).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día de 3 del presente mes, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Hugo Dolmestch Urrea, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Goüet, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Lamberto Cisternas Rocha y Ricardo Blanco Herrera, señoras Gloria Ana Chevesich Ruiz y Andrea Muñoz Sánchez y señor Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAISO

"Santiago, cuatro de marzo de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 11.710, recibido el 30 de enero de 2015, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín 9885-07);

Segundo: Que según lo consignado en el Mensaje, los fundamentos inspiradores del proyecto y las bases político-criminales inductoras de las reformas que se postulan, se apoyan en el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho fenómeno.

"Es sabido -reza el Mensaje- que la criminalidad es el resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y la desigualdad económica; entre otros. También es sabido que un pequeño grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación social."

"El control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en las que se involucre el Estado en su conjunto".

"El fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. Sin duda, hemos reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático."

Oficio de la Corte Suprema

Después de poner de manifiesto que la Reforma Procesal Penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho y Chile es mirado como un ejemplo en estas materias, el Mensaje señala que "... tenemos que proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos. Existe en Chile una sensación de inseguridad, de acuerdo a los últimos estudios; por ello, debemos hacernos cargo de dicha situación. Creemos que ha llegado el momento de aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor connotación y que afectan más directamente a nuestra población que son los delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones."

"Los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal."

Sobre la base de los informes del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que arroja una serie de estadísticas referidas a los "altos niveles de delitos contra la propiedad cometidos en zonas residenciales, espacios públicos y zonas comerciales", el texto precisa que una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación, por lo que "existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad."

"El Gobierno tiene plena conciencia de este problema y, que este se debe enfrentar en el marco de una política pública integral, que aborde todos los factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática."

"En razón de ello, este Gobierno se ha propuesto trabajar y reforzar los ejes que a continuación se señalan y que constituyen el marco contextual en el que se inserta el presente proyecto de ley, en pos de una política criminal acorde con un Estado democrático:

Tercero: Que, además de las modificaciones -en el fondo aumentos indirectos- de las penas privativas de libertad asignadas a ciertos delitos contra la propiedad en la legislación vigente, el proyecto aborda los siguientes otros temas:

a)Modificaciones al Código Procesal Penal.

b)Aumento de la dotación policial.

c)Modificaciones a la ley de Control de Armas (ley recientemente promulgada).

d)Fortalecimiento del Ministerio Público.

e)Ley Antiterrorista (modificación integral que se halla en tramitación).

f)Infraestructura penitenciaria y personal.

g)Institucionalidad para la reinserción (se ingresará durante el año 2015 una ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados.)

h)Tribunales de tratamiento de drogas (se impulsará una importante reforma destinada al reforzamiento de esos tribunales).

i)Defensa de las Víctimas (se impulsa la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Apoyo a las Víctimas y lidere la Red de Atención a las Víctimas).

j)Modificaciones a la Ley 18.216 y al Decreto Ley sobre Libertad Condicional;

Cuarto: Que de la relación precedente se desprende que en realidad los únicos tópicos que podrían requerir una opinión de esta Corte Suprema, dentro de los márgenes del artículo 77 de la Constitución Política de la República, son los relativos a:

a)la reforma que se propone en materia de ciertos ilícitos contra la propiedad, en cuanto a los mecanismos de

Oficio de la Corte Suprema

determinación judicial de las penas, ya que son los tribunales los encargados de aplicar las disposiciones sustantivas correspondientes, de acuerdo a las atribuciones que les entregan la Constitución Política y las leyes.

b) las modificaciones al Código Procesal Penal.

c) las modificaciones a la Ley 18.216;

Quinto: Que en cuanto a los objetivos generales declarados del proyecto, en las materias que a esta Corte incumben, la iniciativa expresa: "Los objetivos de este proyecto apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal, que sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución y Tratados Internacionales, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado."

A su turno, los objetivos específicos del proyecto son:

1. Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de modo que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito de que se trate.

2. Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la Ley Nro. 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social.

3. Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos penas algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la Ley 18.216 y tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas.

4. Establecer un delito especial en tono a la criminalidad organizada vinculada a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.

5. Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e ingresar a lugares cerrados cuando existieren signos evidentes de que allí se estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que sean videograbadas, de modo que no se ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución.

6. Trancar (s.i.c.) la llamada "puerta giratoria" en esta clase de delitos, para lo cual se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, una vez cada cinco años.

7. Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitado, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena.

"Esta reforma no apunta -se expresa en el Mensaje- a reducir garantías procesales sino a modificar los resultados actuales del sistema penal, de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos."

Tratándose de las modificaciones relativas a los delitos contra la propiedad por apropiación, calificados como

Oficio de la Corte Suprema

aquellos de mayor connotación social, debido al impacto que causan en sus víctimas, "se establecen en nuestro Código Penal medidas efectivas de prevención general...".

Invocando la "Ley Emilia" (Nro. 20.770) y a fin de obtener certeza -que se afirma no existe- de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por la ley en las figuras delictivas, "se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de éstas." De acuerdo a la propuesta, las circunstancias modificatorias se aplicarán dentro del marco legal de pena establecido por la ley sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera de ese marco. "Con ello se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que esta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente."

"A la vez, se limita el efecto, como atenuante muy calificada, de la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, sólo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala."

Tratándose de reincidentes en los delitos de hurto y robo, conforme a los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal, el proyecto apunta a la imposición de mayores penas a estos infractores, permitiendo que el juez determine la pena, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer;

Sexto: Que en cuanto a las modificaciones al Código Penal en lo concerniente a las atribuciones de los tribunales, se agregan los artículos 449 y 449 bis nuevos:

"Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del presente Título y en el artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1a. Dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2a. Sin embargo, tratándose de condenados reincidentes, en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la pena conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos. Tratándose de condenados reincidentes de crímenes, se deberá excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado.

3ª. Sólo en los casos que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

4a. En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero, que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de esta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente."

"Art. 449 bis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2º anterior, caso en el que se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.";

Séptimo: Que respecto a las modificaciones al Código Procesal Penal en lo concerniente a las atribuciones de los tribunales, la iniciativa prevé:

Oficio de la Corte Suprema

Agréganse en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, las siguientes oraciones:

"Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asignare una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código."

Intercálase el siguiente inciso final al artículo 140:

"El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores."

Modifícase el artículo 237, inciso tercero, en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma y la conjunción "y" por un punto y coma.

b)Sustitúyese, en la letra c), el punto aparte por la siguiente expresión: ", y'

Agrégase, la siguiente letra d), nueva: d) Si el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.";

Octavo: Que en cuanto a las modificaciones a la Ley N° 18.216, se contempla:

Intercálase el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

"Artículo 2° bis. Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables, en los casos de condenados por delitos de hurto y robo contemplados en los párrafos 1 a 4 bis, inclusive, y 456 bis A, del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establece la presente ley y su reglamento."

La modificación prevista como N° 4 del artículo 449 nuevo del Código Penal, corresponde en realidad a esta ley especial;

Noveno: Que acerca de la reforma proyectada al Código Penal, como cuestión previa y sin desconocer obviamente las facultades del Poder Ejecutivo en el ámbito político criminal, resulta cuestionable, desde un punto de vista sistemático que, existiendo una Comisión de Especialistas, designada para redactar un proyecto de nuevo Código y que se halla en plena labor, se utilice el sistema de las leyes sectoriales para reformar anticipadamente ciertos capítulos de ese cuerpo legal, materia que, por razones de armonía y coherencia de las bases ideológicas de una reforma integral que busca poner a tono nuestro anciano Código con las necesidades actuales de la sociedad chilena, debería -al igual que todas las demás incluidas en ese cuerpo de leyes- ser estudiada y objeto de propuestas por ese grupo de expertos, designado para ese fin.

De los antecedentes y objetivos del proyecto se desprende que parte de la premisa -evidenciada como mito por la historia del Derecho Punitivo- de que se perfecciona la prevención general de los delitos y se atenúa la llamada "inseguridad ciudadana" mediante el incremento de la severidad de las penas y, en general, a través de una respuesta penal (que incluye al Derecho Penal Adjetivo) "más dura."

En 1764, Beccaría (Tratado de los Delitos y las Penas) -a quien Calamandrei describe como un hombre que por sí solo, armado únicamente de su pequeño libro, abatió los patíbulo y arrancó las puertas de las prisiones para hacer que penetrara en ellas un rayo de humana piedad- y cuyo clamor resuena con renovada actualidad, expresó las siguientes ideas, que conviene recordar cuando se habla de perfeccionar la legislación punitiva.

Oficio de la Corte Suprema

"Es mejor evitar los delitos que castigarlos. He aquí el fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir los hombres al punto mayor de felicidad o al menor de infelicidad posible."

"El más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación, porque la naturaleza del gobierno se relaciona estrechamente con ella."

"No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil, debe estar acompañada de una legislación suave."

"Falsas ideas de utilidad motivan la dictación de leyes que llámanse no preventivas sino medrosas de los delitos, que nacen de la tumultuaria impresión de algunos hechos particulares, no de la meditación considerada de inconvenientes y provechos de un decreto universal."

Beccaría se remite a Montesquieu, quien había tematizado la conexión entre prevención y moderación legislativa, con las siguientes palabras:

"En Estados adecuadamente regidos un buen legislador estará menos preocupado de la punición que del impedimento de los delitos; él se ocupará más de mejorar las costumbres que de imponer penas."

Doscientos cincuenta años después de la aparición de la obra de Beccaría, un destacado tratadista nacional ha dicho: "En la prevención de los delitos, pese a la creencia general, la ley penal tiene sólo un papel y más bien modesto; más importante es la familia, la escuela primaria, la confesión religiosa o convicción filosófica que profese al ciudadano y las condiciones económico-sociales imperantes en la sociedad. El aspecto represivo, simbolizado en el Código Penal, es sólo uno -y no el más importante- de los que deben conjugarse para alcanzar y mantener la paz social." (Alfredo Etcheberry, intervención en la ceremonia de su Investidura como Doctor Honoris Causa por la U. de Talca, 18 de noviembre de 2008).

Si bien los delitos contra la propiedad son estadísticamente los que mayormente preocupan a la ciudadanía, esto no significa que sean los ilícitos de mayor gravedad, que atenten de manera socialmente insoportable contra los bienes jurídicos de más alto rango, tutelados por la Constitución Política (art. 19 Nro. 1) y el Código Penal. No cabe duda que estos objetos de amparo penal ineludible son la vida humana, la salud individual y la integridad corporal, lo que se ve reflejado en la magnitud de la respuesta penal del Estado. (Ley Nro. 20.779, que aumentó las penas del homicidio simple y calificado)

En cuanto a la propuesta de que para determinar la pena de los delitos de hurto, robo con violencia o intimidación en las personas, robo con fuerza en las cosas, abigeato y receptación, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del Código citado y el tribunal determinará la pena dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley, el propósito de la iniciativa es que el culpable no reciba una sanción inferior al mínimo señalado por la ley en el tipo respectivo, merced al juego de las circunstancias atenuantes. En efecto, se dice en el Mensaje, que con este sistema "se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que esta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente."

Esta norma resulta objetable, por varias razones:

En primer lugar, contraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que el autor de un delito mucho más grave, como p. ej. un homicidio, podrá obtener una rebaja de la pena legalmente establecida, merced al juego de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. En cambio, el autor de un simple hurto -p. ej. del artículo 446 nro 2, presidio menor en su grado medio y multa- no podría recibir un castigo menor a ese grado del presidio, aunque tenga a su favor más de una minorante y no le perjudique agravante alguna.

La propuesta implica el cercenamiento de las atribuciones concedidas a los jueces penales por los artículos 65 y siguientes del estatuto punitivo, sobre todo, en cuanto permiten graduar la magnitud de la sanción aplicable, tomando en cuenta, amén de otros factores, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en particular, las que autorizan a rebajar la pena prevista en la ley desde el mínimo de ella.

La determinación legal de la pena es un proceso en que interviene el Poder Legislativo, mediante formulaciones de la política criminal del Estado, fijando las consecuencias jurídicas del delito precisando legalmente la sanción que

Oficio de la Corte Suprema

se impondrá a quien ha intervenido en la realización de un hecho punible, como autor, cómplice o encubridor. La individualización judicial en la pena, en cambio, consiste en "la fijación por el juez de las consecuencias jurídicas de un delito, según la clase, gravedad y forma de ejecución de aquellos, escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente, y constituye, junto a la apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurídico-penal a los hechos probados, la tercera función autónoma del juez penal y representa la cúspide de su actividad resolutoria." (Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, pp. 489-490)

Es útil recordar -por la importancia del tema- ya que la propuesta conduce a menoscabar las facultades de los magistrados en el proceso de individualización judicial de la pena, que el Código Penal francés de 1791, instauró un sistema de estricta y férrea legalidad, hasta el punto de que las penas se encontraban determinadas ex lege, sin que fuese posible graduarlas por parte de los jueces. El delito, pues, tenía señalada una pena que era aplicada silogísticamente, una vez comprobadas las premisas. Dicho criterio fue corregido por el Código napoleónico de 1810, que admitió ya la existencia de penas variables entre un máximo y un mínimo fijos, pudiendo así los jueces llevar a término una función de graduación de la pena. Poco a poco, según lo ha expuesto Del Rosal, y como fruto de las necesidades sociales, se va imponiendo la adaptación e individualización de los preceptos, y consiguientemente de la pena, al caso concreto; en una palabra, el arbitrio de los tribunales vinculados a la ley con lo que, sin quebranto de la seguridad jurídica, se llegaba a una medición más justa y equitativa de la pena, en atención a la individualidad del delincuente e, incluso, del hecho por él verificado. (J. del Rosal, Derecho Penal (Lecciones), T. II, p. 249)

Nacen entonces las "circunstancias", en virtud de una concepción real y más justa de la pena, ofreciéndose así la posibilidad de adaptar el esquema abstracto del precepto, tanto al supuesto concreto como a la personalidad del delincuente. Dicha posición fue postulada en base a un espíritu realista y de justicia, de clara orientación político-criminal, dirigido a captar la singular persona del delincuente. (Del Rosal, cit. p. 250)

En consecuencia, las denominadas circunstancias nacieron como apoyo del juicio de individualización de la pena y para cumplir un objetivo de gran alcance, ya que ponen de manifiesto su concepción gradual en referencia al delito y a la personalidad del delincuente, afirmando, a su vez, la individualidad y personalismo que debe presidir la responsabilidad criminal, expresión de un proceso de subjetivación del Derecho penal evolucionado, (Del Rosal, cit., p. 250)

Por tanto, la exclusión de la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal a los delitos ya mencionados -todos contra la propiedad-, introduce un impedimento serio al ejercicio de una función autónoma del juez penal y pone en entredicho la cúspide de su actividad resolutoria, cual es la individualización judicial de la pena.

Tratándose de los condenados reincidentes en los delitos de que se trata, la propuesta señala que el juez determinará la pena conforme a la norma anteriormente comentada, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley tratándose de simples delitos. En el caso de crímenes, se deberá excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado. A este respecto, se dan por reproducidas las observaciones precedentes, ya que la reincidencia deja de ser -en estos casos- una circunstancia agravante genérica, que pueda eventualmente compensarse con alguna atenuante y pasa a ser un factor influyente -a priori- de modo imperativo en la determinación judicial de la pena, que constituye un ámbito soberano en que los jueces ejercen sus atribuciones.

Dentro de las modificaciones al Código Penal se incluye la disposición a cuyo tenor, "Sólo en los casos que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables."

Como el texto no es muy claro, debe recurrirse al Mensaje, según el cual, se trata de limitar, como atenuante muy calificada, la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según el caso. Se limita la rebaja de la pena hasta la mitad superior del grado inferior de ella.

En todo caso, cabe recordar que una atenuante muy calificada sólo puede conducir, de acuerdo al artículo 68 bis

Oficio de la Corte Suprema

del Código Penal, a la rebaja de la pena en un grado al mínimo legalmente establecido, de modo que el objetivo de la modificación no se ve muy práctico, salvo en cuanto a asegurar que la disminución de la pena se mantenga dentro de los límites del marco superior del grado inferior al mínimo, lo que implica restringir nuevamente las atribuciones judiciales.

Se incorpora, como modificación del Código Penal, el precepto que ordena mantener en suspenso por un año la pena sustitutiva otorgada a los condenados por alguno de los delitos ya referidos, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad que le había sido impuesta. De acuerdo al texto del Mensaje, se invoca la "Ley Emilia" "para condenados por robo en lugar habitado, con violencia o intimidación."

Sin perjuicio de advertir una discordancia entre el texto del Mensaje, que limita la aplicación de este nuevo precepto a los condenados por robo y la norma concreta, que se refiere a todos los delitos detallados en el inciso primero del nuevo artículo 449, parece que esta modificación debería postularse a la Ley 18.216, que reglamenta las penas sustitutivas.

El artículo 449 bis propuesto, impone la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, caso en el cual se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.

Por de pronto, debe advertirse que el "párrafo segundo anterior" no contempla ningún crimen, sino que trata de las penas aplicables a los condenados reincidentes.

El "criterio monetarista" utilizado para la determinación legal de la pena ha sido muy criticado, tanto en la doctrina nacional como foránea. El Código Penal español lo suprimió en la reforma de 1983.

Cabe señalar, de partida, que en el tipo de robo -con fuerza o violento y en el de receptación, la ley vigente no toma en cuenta el valor económico de la cosa objeto del delito para fijar la pena y ahora se propone imponer la de cinco años y un día a diez años -que es la sanción asignada al robo con fuerza en las cosas previsto en el artículo 440 del Código Penal y corresponde al mínimo de la sanción asignada al robo violento previsto en el inciso primero del artículo 436 del mismo Código- cuando el monto de lo robado excede del valor antes indicado. No resulta coherente tomar en cuenta este monto para determinar la pena, cuando el tipo base no considera este factor para la penalización. Se estima que en este evento, debería modificarse el tipo respectivo de robo y de receptación, introduciendo una escala de sanciones que involucre el valor económico de lo sustraído o receptado, como sucede en el hurto. Sin perjuicio de lo expresado, parece inconsistente que si es un principio informador de nuestro Código que el valor de lo apropiado no influye en la magnitud de la pena legal en los delitos de robo y receptación ahora se introduzca una modificación que precisamente toma en cuenta ese particular elemento pecuniario para fijar la pena en un determinado grado, que es inamovible, desde que no pueden operar las circunstancias modificatorias generales.

En el Proyecto de Código Penal de 2014, se propone un precepto de acuerdo con el cual si el valor de la cosa quitada excediere de 500 Unidades de Fomento o si su pérdida irrogare grave perjuicio a su dueño o a su legítimo tenedor, el tribunal estimará la concurrencia de una agravante muy calificada. Si el valor de la cosa no excediere de 5 Unidades de Fomento, la pena será de multa o reclusión.

Ahora bien, si se busca introducir una regla de penalidad basada en el elevado monto de lo sustraído, parece equitativo consagrar una norma que, como lo hace el Anteproyecto de 2005, otorga al juez la facultad para que, "tratándose de la apropiación de cosas de ínfimo valor", pueda prescindir de la pena privativa de libertad e imponer en su lugar sólo la de multa, dando así acogida a los principios cardinales de mínima intervención, lesividad y proporcionalidad, que llevan a no contemplar una respuesta penal drástica en supuestos de escasa o insignificante ofensividad de la conducta típica;

Décimo: Que acerca de las modificaciones al Código Procesal Penal:

1. Intercálase el siguiente inciso final al artículo 140 (requisitos para ordenar la prisión preventiva):

"El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de

Oficio de la Corte Suprema

reiteradas detenciones anteriores."

Como se trata de una mera facultad otorgada al juez, no merece mayor objeción.

2.Sustitúyese en la letra c) del artículo 237 (suspensión condicional del procedimiento que puede decretar el juez) el punto aparte por la expresión "y", agrégandose la siguiente letra d), nueva:

"Si el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado."

Esta disposición propuesta merece las siguientes observaciones:

a)Es el juez quien se pronuncia acerca de la suspensión, otorgándola o denegándola, por lo que la modificación de que se trata, concierne directamente a las atribuciones de los tribunales.

b)Uno de los requisitos para decretar la suspensión es que el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.

c)Ahora se quiere introducir una nueva limitación, consistente en que el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro del término que se indica.

d)Entre los objetivos del proyecto figura el de "trancar la puerta giratoria, para cuyo logro se estima adecuado limitar la concesión de salidas alternativas a una vez cada cinco años.

e)Quedarían entonces como impedimentos, el tener el imputado vigente una suspensión condicional y el "haber acordado" tal suspensión o un acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.

f)En el Mensaje se caracteriza esta modificación "como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos." Los operadores son, obviamente los magistrados.

g)Es conveniente tener en consideración que la suspensión condicional del procedimiento permite resolver en forma alternativa aquellos casos que, en general, consisten en la imputación de delitos que no representen un atentado grave o relevante para el interés público respecto de sujetos sin condenas previas. Su fundamento político-criminal consiste en evitar oportunamente los efectos criminógenos del procedimiento penal y la prisión preventiva respecto de imputados por delitos menores y con bajo o inexistente compromiso delictual previo. (Horvitz-López, Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, p. 553)

h) Los únicos requisitos vinculados a la "conducta anterior" del imputado establecidos por el legislador del Código Procesal Penal son la ausencia de condenas anteriores por crimen o simple delito y que no esté sujeto al cumplimiento de condiciones por una suspensión anteriormente concedida. Ahora pretende añadir la exigencia de que el imputado no haya acordado, esto es, consentido, una suspensión o un acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores. En otros términos, a la ausencia de los otros impedimentos, se agrega la ausencia de acuerdo anterior para alguna de esas medidas. El sólo hecho de haber "acordado" -resuelto o determinado- esto es, prestado consentimiento para una suspensión o acuerdo reparatorio anteriores, representa un impedimento, aunque la medida alternativa anterior no esté vigente, ya que en este último caso, opera la causal negativa de la letra c) del artículo 237.

i)En la historia fidedigna del artículo 237, revisten especial trascendencia ciertos párrafos del Mensaje del Código, que es oportuno reproducir:

"... uno de los mayores obstáculos al éxito de la justicia criminal lo constituye el manejo de volúmenes muy grandes de casos, que exceden con mucho las posibilidades de respuesta de los órganos del sistema con sus siempre limitados recursos."

"Por otro lado, los avances de las disciplinas penales muestran que las respuestas tradicionales del sistema, como las penas privativas de libertad, en el caso chileno, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que sus eventuales beneficios o porque la rigidez en su aplicación proscribía soluciones alternativas más productivas y más satisfactorias para los involucrados en el caso, en especial las víctimas o los civilmente afectados por el delito."

Oficio de la Corte Suprema

"... se propone avanzar hacia la creación de un sistema de justicia criminal que otorgue diversas posibilidades de solución a los conflictos de que conoce, abriéndose, todavía con limitaciones, a la posibilidad de soluciones alternativas distintas de las tradicionales en aquellos casos en que los diversos actores del sistema, como jueces, fiscales y demás intervinientes estén de acuerdo en su conveniencia y oportunidad." (Emilio Pfeffer Urquiaga, Código Procesal Penal, Anotado y Concordado, Editorial Jurídica, p. 249)

En consecuencia, esta propuesta ha de ser desestimada, por cuanto introduce un elemento que, por limitar en demasía los atributos de los jueces penales a base de un hecho carente de gravedad, en que sólo hay una manifestación de voluntad ("acordar"), se aleja notoriamente de las intenciones del legislador originario, en orden a posibilitar un "Derecho Penal de alternativas";

Undécimo: Que en cuanto a las modificaciones a la Ley Nro. 18.216:

a) En el caso de los condenados por los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del Código Penal, la pena sustitutiva otorgada deberá mantenerse en suspenso durante un año, tiempo durante el cual el sujeto deberá cumplir efectivamente la pena privativa de libertad que le había sido impuesta.

De acuerdo con este precepto, la pena prevista en la Ley Nro. 18.216 no es sustitutiva en plenitud o íntegramente, sino tan sólo en forma parcial, lo que contraría la ratio de la Ley Nro. 18.216, cuyo artículo 1° prescribe que "La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga..." "Sustitutivo" significa "que puede remplazar a algo en el uso" y "remplazar" es "sustituir algo por otra cosa, poner en su lugar otra que haga sus veces".

La agregación de este requisito nuevo -cumplimiento efectivo de un año de la condena a prisión- resulta incompatible con la naturaleza y fines de las penas sustitutivas, que precisamente están orientadas a evitar los males conocidos y consecuencias insatisfactorias de las sanciones privativas de libertad de corta duración, no idóneas para obtener los fines de rehabilitación del penado.

Además de lo señalado, la exigencia que se pretende añadir, implica un trato diferente y discriminatorio -más riguroso- para los responsables de que se trata, en comparación con otros condenados, que no necesitarán cumplir con ella. En definitiva, habría una infracción a la garantía de igualdad ante la ley.

b) Se limita la aplicación de las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33, en los casos de condenados por delitos de hurto y robo contemplados en los párrafos 1 a 4 bis, inclusive, y 456 bis A, del Título IX del Código Penal, sólo a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la Ley Nro. 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establece la ley y su reglamento.

c) Comprende los delitos de hurto, robo violento, extorsión, robo con fuerza en las cosas, abigeato y receptación.

d) Se introduce un requisito adicional para la obtención de las penas sustitutivas, además del cumplimiento de las exigencias generales establecidas para ello, sólo para los condenados por ciertos delitos, lo que importa una discriminación carente de fundamento con respecto a los demás responsables de otros delitos, incluso de mucha mayor gravedad.

De acuerdo al artículo 2° de la Ley Nro. 19.970, el sistema nacional de registros de ADN no podrá constituir, bajo ningún supuesto, fuente de discriminación; en el evento que, por cualquier motivo, no se haya podido obtener la huella genética del condenado por alguno de los delitos mencionados, quedará -según el proyecto- al margen de las penas sustitutivas, establecidas en términos generales en la legislación nacional, salvo las excepciones establecidas por la ley a propósito de cada una de esas instituciones, lo que implica, obviamente, una discriminación.

e) Como señala el profesor Cury (Q.E.P.D.), las penas de encierro son las que los ordenamientos penales emplean con más frecuencia y se encuentran sometidas, desde hace largo tiempo, a severos reparos. "El descrédito de las penas cortas ha sido completo y la lucha por hallarles sustitutos o paliativos encuentra una expresión progresiva en la legislaciones positivas del presente." (Derecho Penal, Parte General, 7a Edición, p. 719). Novoa desarrolla varias razones por las cuales desde fines del siglo pasado se formulan serios reparos a esta clase de penas y se propone su sustitución por otras penas que no tengan estos inconvenientes. (Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General, 3ª Edición, p. 322)

Oficio de la Corte Suprema

f) En consecuencia, procede objetar el precepto de que se trata, por introducir un impedimento adicional a los establecidos en la Ley Nro. 18.216, que puede obstar al otorgamiento de una pena sustitutiva, destinada precisamente a evitar los males propios de las penas cortas privativas de libertad y facilitar la resocialización del infractor.

g) Sin perjuicio de lo expresado, no es coherente la alusión que hace este nuevo artículo 2° bis de la Ley Nro. 18.216 a los delitos de hurto y receptación, puesto que no están expresamente incluidos en el artículo 17 de la Ley Nro. 19.970, que establece el sistema de la huella genética. Por ende, ¿cómo podría negarse la pena sustitutiva a una persona que no tiene la obligación legal de tomarse la muestra biológica que correspondiere, conforme a la ley citada?.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar desfavorablemente el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos. Ofíciase.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Valdés, Carreño y Silva, señoras Egnem y Sandoval, señores Fuentes y Blanco y señora Chevesich, en cuyo parecer no corresponde informar por considerar que la normativa propuesta en el proyecto no se encuentra comprendida en el ámbito del artículo 77 de la Constitución Política de la República, toda vez que no dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales, en los términos que contempla el inciso segundo de la citada disposición constitucional.

El Ministro señor Cisternas no comparte la expresión "desfavorablemente" consignada en el epílogo, pues, en su concepto, corresponde informar en los términos y con las observaciones consignadas en el informe que antecede, sin la calificación a la que se ha hecho mención y de la que quien previene no participa.

PL-6-2015".

Saluda atentamente a V.S.

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 30 de junio, 2015. Oficio en Sesión 42. Legislatura 363.

FORMULA INDICACION AL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCION Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS (Boletín N° 9885-07).

Santiago, 30 de junio de 2015.-

Nº 595-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 3º

-Para agregar el siguiente número 5), nuevo:

“5)Agrégase, en el artículo 33, el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1º y 2º, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5º de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Dios guarde a V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

JAVIERA BLANCO SUÁREZ

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Ministra de Justicia

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.5. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 30 de junio, 2015. Oficio en Sesión 42. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS (Boletín N° 9885-07).

SANTIAGO, 30 de junio de 2015

N° 559-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 2º

1) Para intercalar el siguiente número 2), nuevo, adecuándose la numeración correlativa de los siguientes:

“2) Agrégase el siguiente inciso final nuevo en el artículo 85:

“Lo dispuesto en los incisos precedentes procederá también cuando los funcionarios policiales tengan antecedentes fundados que le permitan inferir que una determinada persona tiene órdenes de detención pendiente.”.

ARTÍCULO 9º, NUEVO

2) Para agregar el siguiente artículo 9:

“Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, tales como, edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de transporte público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales.

Durante el mismo procedimiento de control de identidad, las policías podrán proceder conforme lo regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo en lo relativo al plazo establecido en el inciso cuarto, que no podrá ser superior a cuatro horas.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

JAVIERA BLANCO SUÁREZ

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Ministra de Justicia

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1.6. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 02 de julio, 2015. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 43. Legislatura 363.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

BOLETIN N° 9885-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, calificada con urgencia "discusión inmediata".

Cabe hacer presente que los comités parlamentarios, con fecha 10 de marzo de 2015, acordaron remitir en primer lugar este proyecto para su tramitación e informe a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y luego a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Asimismo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Orgánica del Congreso Nacional N° 18.918, la Excm. Corte Suprema remitió el oficio N° 23, de 5 de marzo de 2015, dando su opinión, en el marco de su competencia, acerca del mensaje en estudio.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Javiera Blanco, Ministra de Justicia, don José Antonio Gómez Urrutia, ex Ministro de Justicia; señor Ignacio Suárez, Subsecretario de Justicia; don Antonio Frey Valdés, Subsecretario de Prevención del Delito; señores Rodrigo Gonzalez López y Rodrigo Medina Jara, asesores legislativos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; señor Gonzalo Rodriguez y las señoras María de Los Angeles Fernandez y Paulina Vodanovic, asesores legislativos del Ministerio de Justicia; don Sabas Chahuan Sarrás, Fiscal Nacional del Ministerio Público; señor Carlos Mora Jano, Defensor Nacional (S) y los abogados de esa entidad señores Francisco Geisse y César Ramos; don Gustavo Gonzalez Jure, General Director de Carabineros; don Marcos Vasquez Meza, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile; doña Diana Maquilón, abogada Seguimiento Legislativo y señores Sebastián Cabezas y Julio Cortes, abogados, en representación del Instituto de Derechos Humanos; señora Catalina Mertz Kaiser, Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, y la señora Ulda Figueroa Ossa, abogado, el señor. Claudio Soto Coronado, periodista y don Carlos Sánchez Rossi. Director de la Fundación Litigación Estructural de América del Sur (LEASUR),

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.**1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.**

Las ideas centrales del proyecto se orientan a los siguientes objetivos:

Facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Tales ideas, las que el proyecto concreta por medio de ocho artículos permanentes y uno transitorio, son propias de ley al tenor de lo establecido en los artículos 63 N°s 1, 2) 3) y 14) en relación con el artículo 65 inciso cuarto de la Constitución Política de la República.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

El artículo 8º del texto aprobado tiene rango de ley orgánica constitucional por cuanto otorga nuevas atribuciones al Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política de la República.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

El proyecto no contiene normas con rango de ley de quórum calificado.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

El artículo 8º permanente y el artículo transitorio del texto aprobado son de competencia de la Comisión de Hacienda.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR MAYORÍA DE VOTOS.

Votaron a favor los diputados señores Daniel Farcas, Jaime Pilowsky, Gabriel Silber, Leonardo Soto, Arturo Squella y Matías Walker y la diputadas señora Marcela Sabat. En contra el diputado señor Giorgio Jackson.

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

.- Artículos rechazados.

1.- Del Ejecutivo, para agregar el artículo 9º, nuevo, del tenor que sigue:

“Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, tales como, edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de transporte público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales.

Durante el mismo procedimiento de control de identidad, las policías podrán proceder conforme lo regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo en lo relativo al plazo establecido en el inciso cuarto, que no podrá ser superior a cuatro horas.”.

2.- Del diputado Farcas, para agregar el artículo 9º, nuevo, del tenor que sigue:

“Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán además controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, tales como, edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de transporte público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales.

Durante el mismo procedimiento de control de identidad, las policías podrán proceder conforme lo regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo en lo relativo al plazo establecido en el inciso cuarto, que no podrá ser superior a cuatro horas.”.

3.- Del diputado Jackson para incorporar un Artículo 2º transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Las disposiciones establecidas en los artículos 1, 3 y 4 de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1º de enero del año 2017”.

Indicaciones rechazadas.

Respecto del artículo 1º del proyecto, que modifica el Código Penal:

1.- De los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella para agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 433, N° 1 del Código Penal

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, será castigado con presidio mayor en su grado medio a máximo a quienes con motivo u ocasión de un robo con violencia o intimidación frustrado, cometiere, además, homicidio,

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

violación o lesiones comprendidas en los artículos 395,396 y 397, N° 1°".

2.- Del diputado Jackson para eliminarlo.

3.- Del diputado Jackson para eliminar en su encabezado la frase: "y 449 bis".

4.- Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, en su regla 1ª para agregar a continuación del punto aparte lo siguiente: "Con todo si concurriesen dos o más circunstancias atenuantes el tribunal podrá rebajar la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo señalado por la ley".

5.- Del diputado Jackson para eliminar la regla 2ª del artículo 449.

6.- Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, para sustituir su regla 2ª, en el sentido siguiente: "2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado".

7.- Del diputado Jackson para eliminar la regla 3ª del artículo 449.

8.- Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, para eliminar su regla 4ª.

9.- Del diputado Jackson para reemplazar la regla 4ª del Artículo 449 propuesto por el siguiente: "En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concorra la circunstancia agravante del artículo 12 n° 16, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena."

10.- De los diputados Walker, Farcas, Fuenzalida y Nogueira para reemplazar la regla 4ª del artículo 449 propuesto por la siguiente: "4ª En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concorra la circunstancia agravante del artículo 12 n° 16, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena."

Acerca del artículo 2° del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal:

1.- Del diputado Ceroni, para eliminarlo.

2.- De los diputados Cariola y Jackson para reemplazar el número 1 por el siguiente: "1) Reemplazase la letra d) del artículo 83 por la siguiente: d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en el sitio del suceso en caso de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, resguardando que sus actuaciones no irroguen perjuicio a la eventual investigación del ministerio público".

3.- De los diputados Walker, Cariola y Soto, para modificar el inciso primero del artículo 85, agregando después del punto y coma (;) que viene a continuación de la oración "de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito, o falta", la frase "de que tuviere órdenes de detención pendientes;".

6.- Se designa DIPUTADO INFORMANTE al señor MATÍAS WALKER PRIETO

II.- EL MENSAJE.

ANTECEDENTES.

Señala en su iniciativa S.E. la Presidenta de la República, a modo de antecedente, que el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho fenómeno, recabados desde la instalación de la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Reforma Procesal Penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento.

Añade que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y la desigualdad económica, entre otros. También un pequeño grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación social.

El control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en la que se involucre el Estado en su conjunto.

Afirma que el fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. Enfatiza que se han reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático.

La reforma procesal penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un estado de derecho, así Chile es mirado hoy en día como un ejemplo. Lo anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial, junto con la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

En esta línea se debe proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos. Así, existe en Chile una sensación de inseguridad, de acuerdo a los últimos estudios; por ello, por lo que hay que hacerse cargo de dicha realidad. Es la oportunidad entonces de aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor connotación y que afectan más directamente a nuestra población que son los delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones.

Relata la iniciativa en sus fundamentos que los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal.

De acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra destaca que tuvieron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%).

Ahora bien, de conformidad con lo expresado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, denominado “Seguridad para todos”, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cifras de agosto del año 2014, en nuestro país se constataron altos niveles de delitos contra la propiedad cometidos en zonas residenciales, espacios públicos y zonas comerciales. Según los registros policiales, durante el año 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social, de los cuales, un 83% correspondió a ilícitos contra la propiedad y sólo un 17% a delitos contra la integridad física de las personas. De acuerdo a los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25% en comparación con el año 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto, con un 38%; seguido por el robo en lugar habitado, con un 14%; y, los robos de accesorios de vehículos, con un 12%. Los mayores crecimientos los experimentaron los robos de vehículos (158%), los robos por sorpresa (76%) y los robos de objetos desde vehículos (54%).

La acción delictual en contra de la propiedad por apropiación se encuentran calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales como aquello de mayor connotación social, con ocasión a la repercusión que causan en sus víctimas, que, en su mayoría, no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde existe la sensación que el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida.

Una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación. En el año 2013, se registró un total de 330,3 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Considerando la distribución de los delitos de mayor connotación social, esta categoría representa el 9,7%.

En consecuencia, existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.

El Gobierno tiene plena conciencia de este problema y que se debe enfrentar en el marco de una política pública integral, que aborde todos los factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática.

En razón de ello, este mensaje se inserta dentro de una serie de ejes determinados por acciones legislativas que el Gobierno se ha propuesto abordar y trabajar, en el marco de una política criminal acorde con un estado democrático, y que a continuación se describen someramente:

1.- Dotación Policial.

Proposición de combatir la criminalidad desde todos sus frentes, mediante iniciativas de ley que la enfrentan directamente, en el contexto de un plan de seguridad integral que se inició el 2014, con el aumento de la dotación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Se incorporan para el periodo 2015-2018, seis mil efectivos y a la Policía de Investigaciones de Chile, mil quinientos funcionarios.

2.- Modificaciones a la ley de Control de Armas.

Se ha aprobado la ley N° 20.813 que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, aumentando las penas a los delitos que ella contempla, estableciendo mayor control y sanciones por el porte y uso de armas.

3.- Fortalecimiento del Ministerio Público.

Expresa que la indicación sustitutiva al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, también se enmarca en este contexto. Con ella se busca, entre otras cosas, focalizar la labor de los fiscales en las actuaciones ante los tribunales y a que conduzcan las investigaciones, liberándolos de labores que pueden ser asumidas por los abogados asistentes y personal administrativo. Así, se incrementará la dotación en 122 fiscales (sumándolos a los actuales 666) y 203 profesionales; dentro de ellos, una importante cantidad de abogados asistentes. Ello, sin duda, redundará en que la actuación de las fiscalías sea más eficiente y más cercana, dándose prioridad y recursos, a la persecución criminal de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Dicho proyecto, contempla recursos para el mejoramiento de la atención de víctimas, para la tramitación de causas menos complejas (que son, por lo general, las de mayor ocurrencia e impacto en la población, como los hurtos) y la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos, que permitirán buscar y obtener información relevante para la persecución criminal que hoy, por falta de personal idóneo, no es posible analizar.

De la misma manera, se fortalecerá dicha institución dotándola de herramientas en la persecución de los delitos complejos, cuyo conocimiento quedará entregado a la Fiscalía de Alta Complejidad que perseguirá delitos tan relevantes como el narcotráfico y el terrorismo, por ello, paralelamente se está tramitando en el Congreso la reforma constitucional que la crea.

4.- Ley Antiterrorista.

Asimismo, es necesario abordar otro aspecto relevante en el ámbito mundial sobre la criminalidad, respecto del cual nuestro país debe protegerse: los actos terroristas. Al efecto el Gobierno ha presentado una modificación integral a dicha ley, que se encuentra en actual tramitación.

5. Infraestructura penitenciaria y personal.

A partir de la acción más efectiva de las policías, los fiscales y el Poder Judicial derivará una mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo cual, paralelamente, se implementan nuevas plazas en el sistema penitenciario. Por ello, se ha incorporado un artículo transitorio que permitirá a la administración cumplir con este propósito.

De la misma manera, resulta indispensable contar con un servicio de Gendarmería de Chile, con capacidades suficientes para que se cumplan las penas efectivas. Asimismo, se invertirá una importante cantidad de recursos para mejorar las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

6. Institucionalidad para la reinserción.

Se consigna en el mensaje que la mirada del Gobierno en esta materia es integral, ello se refleja en los proyectos de ley que han sido presentados y aquellos que se tramitarán durante el año 2015. Sin embargo, no basta con medidas más rigurosas sino que también se requiere legislar con miras a la reinserción en la sociedad.

Así, se sostiene que en el año 2015 ingresará al Parlamento un proyecto de ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados. De esta manera, aquellos que tengan la voluntad de salir del circuito delictual tendrán la posibilidad de hacerlo. El sistema abordará tanto el trabajo intramuros, como el del egreso con acompañamiento de los internos libertos; todo ello, con el propósito de que el Estado, en su conjunto, les permita salir del circuito de la delincuencia. Para ello, la coordinación con las instituciones del Estado y su colaboración es fundamental. Es indispensable la creación de Centros de Rehabilitación en las comunas y la participación de los ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, fundamentales en el esfuerzo rehabilitador.

7.- Tribunales de Tratamiento de Drogas.

Se impulsará una importante reforma y reforzamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La evidencia muestra que la mejor manera de disminuir los índices de reincidencia en sujetos infractores de ley que presentan consumo problemático de drogas, es mediante el abordaje del problema que subyace a su conducta antisocial. Así, es preciso favorecer que dichos consumidores puedan optar a ingresar a tratamientos especializados que favorezcan su rehabilitación.

8.- Defensa de las Víctimas.

También existe en la ciudadanía la sensación de indefensión por no encontrar en el sistema el apoyo y acompañamiento necesario para quien es objeto de la acción delictual. A la inversa, muchas víctimas perciben que el sistema lo que finalmente hace es proteger al que comete el delito, produciéndose una inequidad entre el que actúa ilegalmente y quien es la víctima: Por ejemplo, el Estado al imputado le provee gratuitamente atención jurídica de alta especialidad, en circunstancias que la víctima debe procurársela con sus medios.

Por ello, se impulsará la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Víctimas, y lidere de Red de Atención a Víctimas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Sostiene el mensaje que apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución y los Tratados Internacionales, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, que se concretan en los siguientes:

- i.- Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de forma tal que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito que se trate.
- ii.- Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social.
- iii.- Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos sanciones algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y, tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas.
- iv.- Establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

v.- Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución.

vi.- Se libera a Carabineros de Chile de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así pueden disponer de recursos para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exige a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras.

vii.- Obstaculizar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos: se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, a una vez cada cinco años.

viii.- Evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la llamada “cuenta corriente” que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio.

ix.- Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitados, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena.

x.- Posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema, otorgando condiciones dignas a los internos que permitan el real aprovechamiento de las oportunidades de resocialización que se les ofrezcan, y

xi.- Regular el Banco Unificado de Datos que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos. En ese mismo sentido, se introduce un perfeccionamiento en la ley N° 19.970, para incorporar al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Por tanto, esta reforma no apunta a reducir garantías procesales sino a modificar los resultados actuales del sistema penal, de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL.

Mediante ocho artículos permanentes y uno transitorio se introducen diversos cambios en nuestra legislación de la forma que a continuación se expone:

I.- Modificaciones a los delitos contra la propiedad.

Se establecen en nuestro Código Penal medidas efectivas de prevención general, que se describen a continuación.

a.- Regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación.

Tal como lo demostró la tramitación de la denominada “Ley Emilia” (ley N° 20.770), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador al crear las diferentes figuras delictivas, dado el efecto que producen las actuales reglas de determinación de la pena que se pretenden sustituir.

Por ello, se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de éstas.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

En efecto, a través de este sistema específico las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal de pena establecido por la ley sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera de ese marco.

Con ello, se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que ésta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente.

A la vez, se limita el efecto, como atenuante muy calificada, de la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, sólo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley, y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala.

b.- Mayor sanción de la reincidencia en los delitos de hurto y robo.

En los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo, en los términos del artículo 12 N° 15 y 16 del Código Penal, esto es, haber sido condenado anteriormente el imputado por delitos de igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie, el proyecto propugna regular esa circunstancia permitiendo que el juez determine la pena, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer.

c. “Ley Emilia” para condenados por robos en lugar habitado, con violencia o intimidación.

Se establece la suspensión de la aplicación de las penas sustitutivas que pudieren corresponder para quienes ejecuten estos delitos, cuando tienen pena de crimen, por el término de un año.

d.- Elevación de penas para robos y receptaciones cuantiosas.

Se consigna que cuando lo robado o receptado exceda las 400 UTM siempre se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, salvo que constituya un delito de robo con violencia o intimidación más grave.

Esta norma pretende atacar a la criminalidad organizada, pues este tipo de delitos, generalmente es ejecutado por bandas, respecto de las cuales es complejo -procesalmente- acreditar los elementos subjetivos de las agrupaciones, asociaciones, grupos o pandillas, imponiéndose penas que no se condicen con la gravedad del delito.

2. Modificaciones al Código Procesal Penal.

a.- Aumento de las capacidades de investigación del sistema penal.

De idéntica forma, el proyecto pretende entregar ciertas facultades a operadores del sistema de persecución penal para investigar de mejor manera los delitos.

Así, se aumentan las facultades de la policía para realizar diligencias de investigación, tales como tomar declaraciones de testigos, ingresar a lugares cerrados y registrar a los detenidos. Asimismo, se disminuyen los trámites administrativos entregados a Carabineros.

Por otra parte, se impide que ciertas evidencias puedan desaparecer y se establece que deben sancionarse a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención.

Además, se impide que pudiere verse frustrada la comparecencia de los imputados a la presencia judicial por no adoptarse medidas cautelares efectivas.

b.- Limitación del principio de oportunidad.

Con esta modificación se pretende que no se terminen por aplicación del principio de oportunidad, limitando las posibilidades de evasión y reducción de penas de los delincuentes habituales, dejando a salvo su aplicación para los primerizos.

c. Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se propone restringir la suspensión condicional a casos en que el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado, como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos del año 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen.

3.Modificaciones a la ley N° 18.216 y otros cuerpos legales.

Las modificaciones a la ley N° 18.216, incorporadas por la ley N° 20.603, de 2012, han provocado algunos efectos inesperados e indeseados, al ampliar de manera indiscriminada las posibilidades de eludir la sanción en casos de delitos con penas bajas, instalando una sensación de impunidad en relación con los simples delitos.

Por lo anterior, se propone impedir que quienes han cometido ciertos delitos contra la propiedad más recurrentes o que afectan a la población más necesitada puedan acceder con facilidad a beneficios penitenciarios o judiciales, sumando el total de las penas impuestas para determinar si corresponde o no su sustitución.

En segundo lugar, se permite acceder a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, en los casos de hurto y robo, sólo a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En este sentido, se incorpora al robo por sorpresa, al robo con fuerza en lugar no habitado, al robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y al robo con fuerza de cajeros automáticos en la disposición, de esta última ley, que establece la toma de muestras biológicas como obligatorias en ciertos delitos. Así, también se modifica la ley N° 19.970, obligando a que se tomen las huellas biológicas necesarias para la obtención de la huella genética tratándose de delitos contra la propiedad por apropiación especialmente relevantes.

4.- Modificación al decreto ley N° 321, de 1925.

A través del presente proyecto de ley se plantea la modificación del decreto ley N° 321, de 1925, norma matriz del beneficio de libertad condicional, estableciendo que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo por sorpresa y robo de cajeros automáticos, sólo podrán acceder al beneficio de la libertad condicional cuando cumplan dos tercios de la pena.

En este sentido, se debe recordar que bajo nuestra legislación los condenados por delitos especialmente relevantes y graves, tales como parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de menores de 14 años, manejo en estado de ebriedad causando la muerte, sólo pueden optar a este beneficio cuando cumplan dos tercios de la condena, por lo que parece razonable incluir entre estos a los delitos de robo antes mencionados.

5. Modificación a la ley N° 19.970.

Se modifica su artículo 17, para incorporar los delitos contra la propiedad entre aquellos que obligan a registrar el ADN de los condenados.

6.- Modificación a otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas.

Se modifica la ley N° 18.290, Ley del Tránsito, para eliminar el trámite de la constancia policial en casos de accidentes sin lesionados y, se limita la primera notificación, la que debe practicarse por Carabineros en procedimientos seguidos ante los juzgados de policía local, sólo en casos calificados.

De este modo se liberan cuantiosas horas de labor policial, para poder destinarlas a la prevención e investigación eficaz del delito.

7.- Consagración legal del Banco Unificado de Datos.

El Banco Unificado de Datos ha podido establecerse mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

8.- Régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios.

A efectos de cumplir con los estándares aceptados de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a los internos y, atendiendo las importantes dificultades que la construcción de nuevos centros de reclusión supone, se propone la ampliación de los existentes mediante un mecanismo específico, supervisado por las Comisiones de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso.

III.- RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

Consta de ocho artículos permanentes y uno transitorio.

A través de sus ocho artículos permanentes, en síntesis, se facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos contra la propiedad y mejora su persecución penal en dichos delitos, poniendo especial atención en los primerizos y reincidentes; se asigna pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM; se mejora la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros de Chile tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; entre otras diligencias y se libera a la referida policía de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados; se regula el Banco Unificado de Datos que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos, y se incorpora al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Mediante su disposición transitoria se posibilita la pronta construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema.

IV.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.

La iniciativa en estudio modifica los siguientes textos legales, conforme a las ideas matrices ya descritas:

i.- El Código Penal.

ii.- El Código Procesal Penal.

iii.- Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

iv.- Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.

v.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local.

V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN GENERAL.

En el marco del debate de la discusión general, la Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un trabajo, referido a la evolución estadística de los delitos en contra de la propiedad en Chile.

En concreto, se informa sobre la evolución estadística de los delitos en contra de la propiedad en Chile entre los años 2006 y 2014, comparándolos con otro tipo de delitos.

Efectivamente, el hurto y el robo en sus diversas especies, constituyen la categoría delictual de mayor significación (44% del total en 2014).

En 2014 se produjo un aumento de 5,6% de este tipo de delitos, destacando el aumento del robo por sorpresa y del robo con violencia, con alzas de 15,5% y 13,5%, respectivamente. Lo relevante de la situación es que los demás delitos de mayor connotación social, disminuyeron un -7,7%.

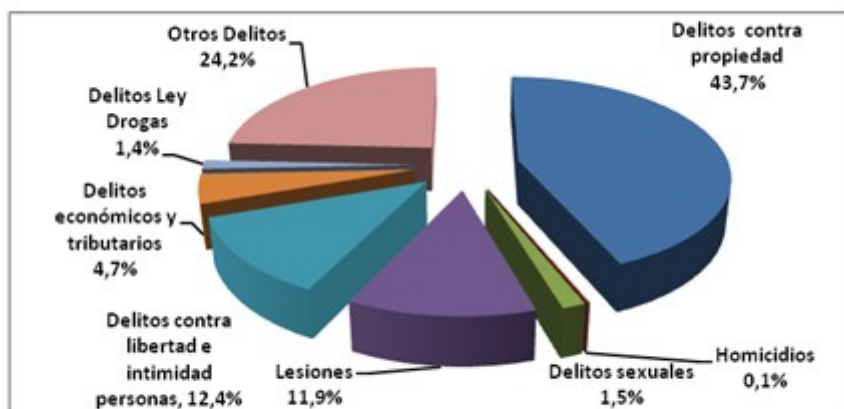
Lo anterior es congruente con los resultados de la encuesta de victimización de Fundación Paz Ciudadana-Adimark. En 2014, este estudio, que sólo mide la victimización por robo e intento de robo, arrojó como resultado un aumento de 11,6% en la tasa de victimización, con alzas de un 38,9%, en 2013 a un 43,5%, en 2014.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Sobre la evolución de las estadísticas de los delitos en contra de la propiedad en Chile, entre los años 2006 y 2014, comparándolos con otro tipo de delitos, se contrastan las bases de datos de los Delitos de Mayor Connotación Social, llevados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (DMCS), así como los resultados del Índice de Victimización Paz Ciudadana-Adimark. Lo anterior, debido a que ambos instrumentos han actualizado sus datos a Diciembre del año 2014.

Respecto de la distribución del delito, el Gráfico 1 muestra que la categoría delictual de mayor significación corresponde a los delitos en contra de la propiedad (hurto y robo en sus diversas formas), los cuales representan casi el 44% del total. Le siguen los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (12,4%) y el delito de lesiones (11,9%).

Gráfico 1. Distribución delictual según categoría delictual, 2014.

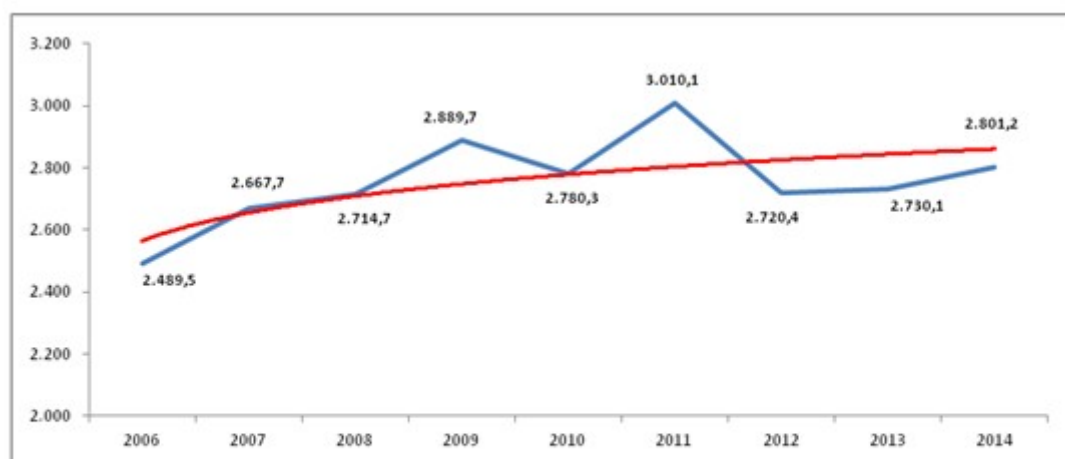


Elaboración BCN, en base a Ministerio Público.

Como se observa en el Gráfico 2, pese a la disminución de las cifras de los delitos de mayor connotación social (DMCS) en 2012 y 2013, el año pasado volvieron a registrar un alza, cifrada en un 2,6%.

Tal como se indica en el gráfico 1, los DMCS consideran solo 7 categorías delictuales.

Gráfico 2. Evolución DMCS, 2006-2014.



Elaboración BCN, en base a Ministerio del Interior. Subsecretaría de Prevención del Delito.

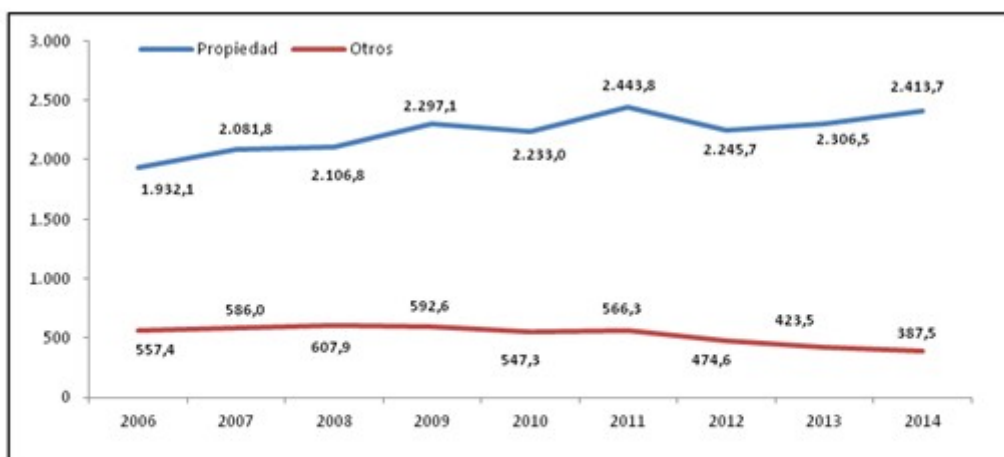
Sin embargo, el incremento registrado en 2014 no es parejo en todos los delitos, a razón del aumento que tuvieron

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

los delitos en contra de la propiedad, tipología delictual mayoritaria dentro de los 7 delitos incorporados a la base de datos de DMCS.

De este modo, mientras los delitos en contra de la propiedad considerados en dicha base, aumentaron un 5,6%, los demás delitos de mayor connotación social disminuyen un -7,7% (véase Gráficos 3).

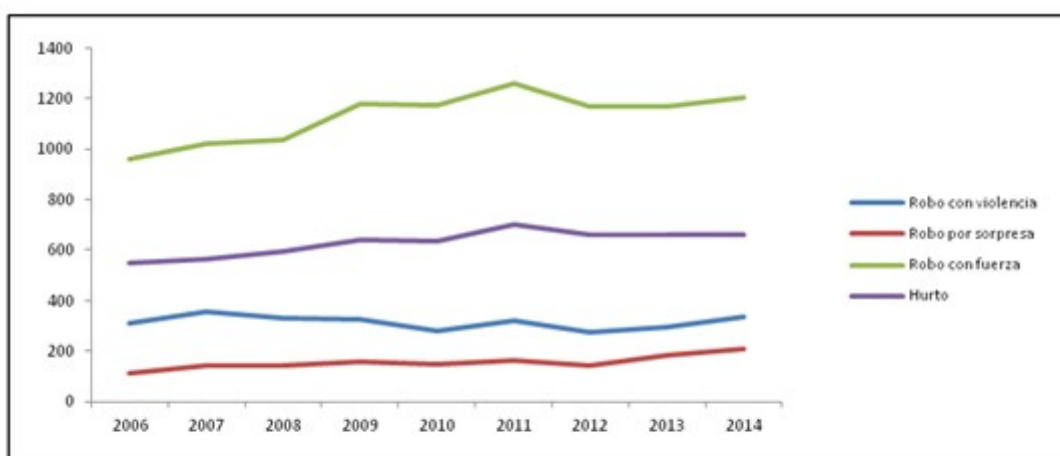
Gráfico 3. Evolución DMCS, según categoría delictual, 2006-2014.



Elaboración BCN, en base a Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito.

El Gráfico 4 detalla la evolución para cada uno de los delitos contra la propiedad incorporados en esta base de datos. Resalta el aumento del robo por sorpresa y del robo con violencia en 2014, con alzas de 15,5% y 13,5%, respectivamente.

Gráfico 4. Evolución delitos contra la propiedad, según tipo de delito, 2006-2014.

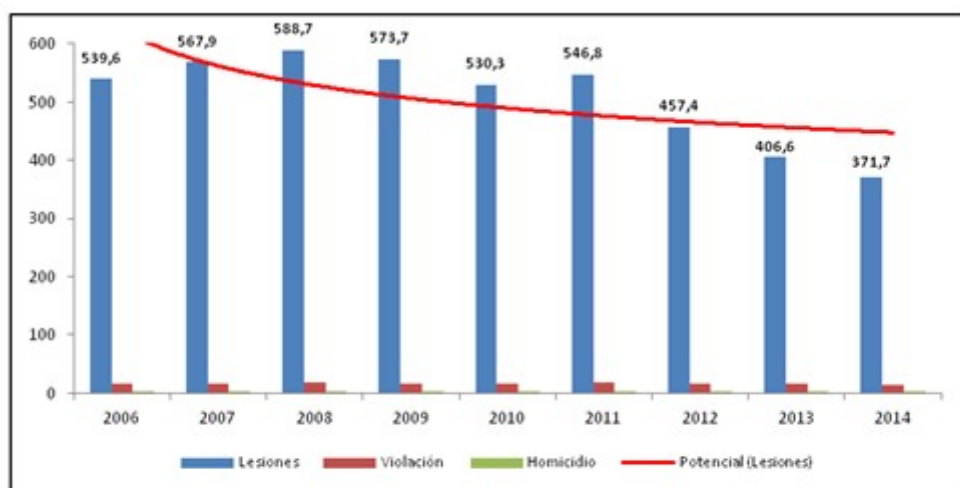


Elaboración BCN, en base a Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito.

Finalmente, el Gráfico 5 muestra la evolución de delitos específicos sobre las personas (delito de lesiones, violación y homicidio), destacando especialmente la sostenida disminución de las lesiones desde 2011 hasta la fecha.

Gráfico 5. Evolución delitos contra las personas, según tipo de delito, 2006-2014 [1].

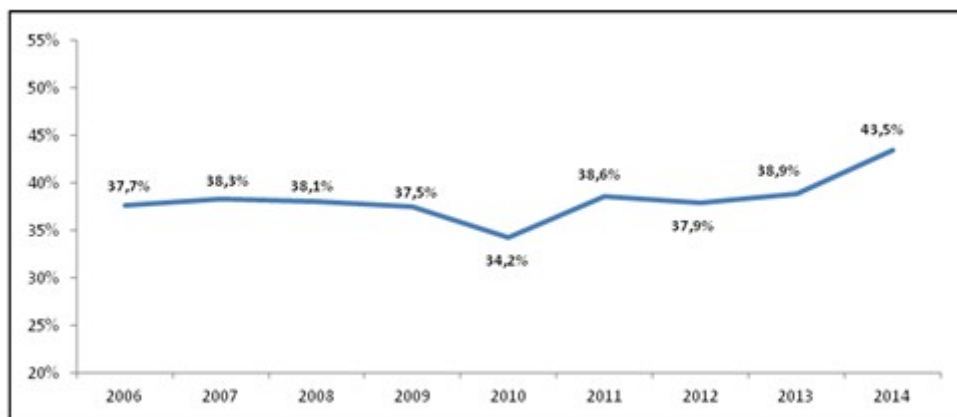
Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana



Elaboración BCN, en base a Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los resultados de la encuesta de victimización de Fundación Paz Ciudadana-Adimark, corroboran lo señalado respecto al aumento de los delitos en contra de la propiedad. Este instrumento mide solamente la victimización por robo e intento de robo, registrando como resultado en 2014 un aumento de 11,6%, al pasar de una tasa de victimización de 38,9% en 2013, a 43,5%, en 2014 (véase anexo 2 y Gráfico 6).

Gráfico 6. Tasa de victimización, delito de robo o intento de robo, 2008- 2014.



Elaboración BCN, en base a Índice Paz Ciudadana – Adimark.

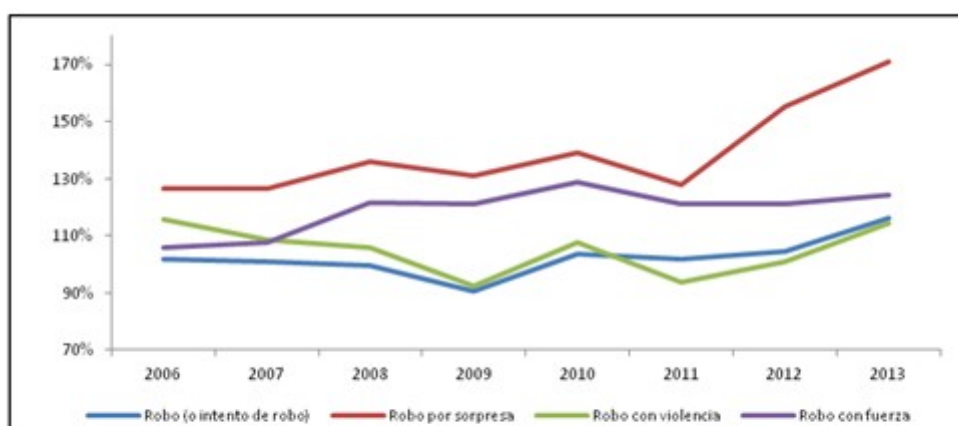
¿Incongruencia de estas cifras?

No existe una contradicción entre ambos instrumentos ya que, debido a que el Índice de Victimización Paz Ciudadana-Adimark mide el delito de robo, los resultados de los delitos de DMCS deben ser aislados, según el tipo de delito.

De este modo, el aumento en delitos de robo en 2014 es tan notorio como en el caso de Paz Ciudadana. El Gráfico 7 muestra la coincidencia de dichas cifras, al menos para el caso del robo con violencia o intimidación y el robo por sorpresa.

Gráfico 7. Tasa de victimización, delito de robo o intento de robo, 2008- 2014.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana



Elaboración BCN, en base a Índice Paz Ciudadana – Adimark y Subsecretaría de Prevención del Delito.

Anexo 1. Categorías delictuales incorporadas a los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)

Robo con violencia o intimidación	Hurto
Robo por sorpresa	Lesiones
Robo con fuerza	Homicidio
Robo de vehículo	Violación
Robo de accesorios de vehículo	

Fuente: Ministerio del Interior. Subsecretaría de Prevención del Delito.

Anexo 2. Principales características de la encuesta de victimización Paz Ciudadana – Adimark

Instrumento	Período de Aplicación	Muestra	Representación	Tipo de Contacto	Error muestral	Variables Medidas
Índice Paz Ciudadana	Semestral / Anual	7.002 personas.	Nacional, regional y comunal para 41 comunas del país.	Entrevista telefónica.	+/- 1,17%.	Victimización por robo o Intento de robo.

Fuente: Elaboración propia, en base a ficha técnica de encuesta referida.

Durante el estudio y debate en general de la iniciativa se recibió la opinión de las siguientes personas:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Don José Antonio Gómez, ministro de Justicia expresó que la decisión del Gobierno de presentar este proyecto de ley se produjo después de la realización del programa “Seguridad para todos”, que entre sus características prioriza su vinculación con los municipios.

Señaló que la percepción ciudadana en materia delictual en Chile es un tema que complica transversalmente a las personas y a las autoridades. En este sentido destacó la encuesta de la fundación Paz Ciudadana que recoge datos respecto a la victimización (considerando los delitos de mayor connotación social) y a la seguridad pública.

Si se analizan los resultados de victimización, desde el 2000 a 2014, el porcentaje de victimización aumentó desde un 30,8% hasta un 43,5%. Sin duda, explicó, dentro de los delitos de mayor connotación, el que tiene más acción y que se traduce en una mayor sensación de inseguridad es el robo. De esta situación se puede concluir que todo el proceso trabajado no ha tenido efectos positivos, frente a los cual las posibilidades son tres: no hacer nada, profundizar el trabajo realizado o atacar el núcleo del problema (delitos de robo y hurto). Esta última fue la decisión que adoptó el Gobierno, no en virtud de que el bien jurídico protegido sea más importante que otros, sino que por la mayor frecuencia de los ilícitos.

A continuación se refirió a todo el proceso en que se está trabajando, en el cual se inserta el proyecto de ley en análisis, denominado “Modelo del plan de seguridad integral”. Las diversas áreas de trabajo de este plan son las siguientes:

1) Aumento de dotación de Carabineros y PDI ley de control de armas.

La aprobación de los respectivos proyectos de ley significa una inversión fiscal de 25.860 millones de pesos en 4 años que se traducirá en 6000 nuevos Carabineros y 1.200 efectivos más para la PDI.

Además se aprobó una modificación a la ley de Control de de armas, que apuntó al aumento y acumulación de penas y restringir la venta de estos elementos.

2) Fortalecimiento del Ministerio Público.

Se ha aprobado la inversión de 42.607 millones de pesos, que significará el aumento de la dotación de funcionarios del Ministerio Público en 577 y 80 funcionarios más para ejercer como fiscales de la fiscalía de alta complejidad.

Se tiene claridad, además, respecto a la necesidad de mayores controles de gestión, por cuanto, por ejemplo el 60% de las causas derivadas de los delitos de robo y hurto son archivadas, circunstancia que aumenta la sensación de indefensión de las víctimas.

3) Defensores de víctimas. Plan piloto: Atención a víctimas de las Regiones Metropolitana, VI, VII Y XII.

Se ha desarrollado un plan piloto con las Corporaciones de Asistencia Judicial de manera que se cree una línea de defensa de las víctimas, que hoy no existe por cuanto la Defensoría Penal se creó para la representación y defensa de los imputados.

Este plan piloto supone la inversión de 5.835 millones de pesos y la destinación de 202 personas entre profesionales y técnicos.

Este nuevo sistema significará que habrá un ente que insistirá frente al Ministerio Público en la investigación de hechos, que, de acuerdo a sus políticas de persecución criminal no lo ameritan. Sin embargo, destacó, hay patrones de conducta y delitos específicos según las circunstancias y lugar de comisión, que podrían hacer que se realice una persecución distinta.

4) Proyecto de ley.

En este punto, detalló que uno de los antecedentes directos del proyecto es el hecho que el número de personas que comete delitos de robo, hurto etc. es un número de personas limitado, es decir, se repiten los mismos autores. Como el sistema, por una parte, les facilita tener penas de menos de 1 año – según estudios más del 60% de las personas que se encuentran en recintos penales cumplen penas menores a un año- y, por otra parte, las condiciones de aplicación de la pena -atenuantes, agravantes y el reconocimiento de responsabilidad- pueden llevar a la rebaja de la pena en uno o más grados e incluso, a que el acusado quede en libertad.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Aclaró, en relación con las críticas efectuadas por la Corte Suprema a esta iniciativa legal, que los jueces no pierden su calidad de tales por la “limitación” que se les establecería. En efecto, los jueces, están obligados a aplicar la ley, es decir los parámetros son fijados por el legislador.

El proyecto propone, de manera similar a lo que se hizo con la ley N° 20.770, conocida como “Ley Emilia”, al reincidente de un crimen o simple delito – robo, hurto, etc- que el juez no podrá aplicarle el tramo inferior de la pena, lo que no obsta a que se aplicarán las atenuantes y agravantes del caso.

Bajo esa lógica, el proyecto establece modificaciones a los delitos contra la propiedad en los términos que a continuación se señalan.

Para robos y hurtos se castiga duramente a las bandas criminales agravando las penas para los robos de gran escala e impacto social y se impide bajar la pena establecida por ley, aunque se presenten atenuantes.

Para los reincidentes se determina un mayor tiempo efectivamente privados de libertad y se restringe a los delincuentes habituales las penas sustitutivas, los beneficios intra penitenciarios y la libertad condicional.

Finalmente los primerizos, en caso de robos violentos contra las personas y en hogares (crímenes), estarán al menos un año privados de libertad y después podrán acceder a medidas alternativas, mientras que en casos de robos no violentos y hurtos tendrán una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad.

Reconoció que el tratamiento especial para los primerizos ha sido uno de los aspectos más criticados del proyecto, pero, destacó paralelamente se está focalizando la reinserción y la no contaminación carcelaria.

A continuación se refirió a las modificaciones que se realizan al Código Procesal Penal, que en términos generales, apuntan a otorgar a las policías de mayores de capacidad investigativa.

Explicó que hay casos en que la policía investiga pero no judicialmente, es decir, no aporta prueba. Por ello se han establecido criterios para permitir que Carabineros interroguen a los testigos, registren vestimentas o vehículos, e ingresen a recintos bajo circunstancias de manera que las policías tengan mayor pro actividad, garantizándose la correcta aplicación de las diligencias a través de medios tecnológicos como la grabación audiovisual.

Además se libera a Carabineros de funciones importantes como por ejemplo permitir que las denuncias de choques por accidentes de tránsito, se realice directamente en la compañías de Seguro.

5) Aumento de recursos a Gendarmería de Chile.

La aplicación de las nuevas normas que propone el proyecto de ley suponen que existirán aproximadamente 7000 internos más cumpliendo penas

Para dar respuesta a estos requerimientos el proyecto contempla un artículo transitorio que establece un plan a tres años en las regiones de Valparaíso, el Bío-Bío y Metropolitana, a través de la ampliación de los penales existentes en esas zonas, con lo que se pretende aumentar 10.000 nuevas plazas la capacidad vigente.

Adicionalmente se ha planificado el incremento de 4.500 nuevos gendarmes en 3 años.

6) Fortalecimiento del Servicio Médico Legal y verificación de identidad por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación

El Servicio Médico Legal tendrá un incremento de 5.080 millones con el objeto de ser invertidos para activar el ingreso de evidencias forenses y potenciar el poblamiento de perfiles genéticos de muestras biológicas de posibles víctimas desaparecidas y/o de sus de objetos personales así como de muestras biológicas de sus familiares.

Esta labor se realizará por medio de implementar dos áreas de Laboratorio: la primera, durante el año 2015, un área de análisis de evidencia forense, y la segunda, año 2016, laboratorio para la identificación humana. Además, se requieren recursos para el arriendo de equipos en cada uno de los puntos donde se cuenta con toma de muestras para condenados (medio abierto).

Por su parte el Servicio de Registro Civil e Identificación GENCHI: 450 millones de inversión para disminuir riesgo

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

de suplantación de identidad en cárceles de Chile y mayor control en traslados a tribunales.

7) Sistema de reinserción social y Tribunales de tratamiento de drogas.

Ambas materias serán objeto de proyectos de ley.

Respecto de la reinserción social, se pretende establecer un sistema que coordine y haga eficaz el sistema de cumplimiento alternativo que hoy alcanza a 19 fórmulas distintas, eso lleva a que los controles fuera del sistema penitenciario sean pocos. Se necesita contar con un sistema de reinserción que permita contar con recursos humanos y tecnológicos de Gendarmería, y por lo tanto se descarta la privatización.

La inversión total que significará la implementación de este “Modelo del plan de seguridad integral”, se expuso en el siguiente cuadro:

RESUMEN			
DETALLE	INVERSIÓN M\$	RECURSOS PERMANENTES M\$	DOTACIÓN
Aumento de dotación de carabineros y PDI		125.860.000	7.200
Fortalecimiento Ministerio Público	17.342.150	25.265.242	657
Plan de Atención a Víctimas RM	1.221.077	4.614.432	309
Ley de Control de Armas	-	-	-
Fortalecimiento GENCHI (Infraestructura, dotación, seguridad y programas de reinserción)	227.005.860	69.543.476	4.500
Reforzamiento SML	2.931.068	2.149.197	39
Reforzamiento verificación de identidad - SRCel	450.000	-	-
Tribunales de Tratamiento de Drogas	4.790.600	331.000	92
Total	253.740.755	227.763.347	12.797
Nota: Dólar a 628 pesos fecha 21/01/2015 Fuente: Ministerio de Justicia			
	US M\$ 404.045 Por una sola vez	US M\$ 362.680 Permanentes	21

Consultado por las modificaciones que el proyecto efectúa al artículo 85 del Código Procesal Penal, respondió que se había concluido junto a Carabineros la conveniencia de explicitar legalmente las facultades legales que se les reconoce. Hizo presente que hubo una situación en que Carabineros ingresó a un lugar, con autorización judicial, para incautar elementos de un determinado delito y se encontraron con otro tipo de prueba, la cual fue declarada ilegal por el tribunal.

En relación con la posibilidad de establecer juzgados vecinales, si bien reconoció su eficacia, manifestó que es una iniciativa requiere muchos recursos.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de incorporar en este proyecto de ley a los tribunales de ejecución de pena, señaló que se ha analizado con la Corte Suprema la posibilidad que esta función sea cumplida por los juzgados de garantía.

Don Ignacio Suárez. Subsecretario de Justicia manifestó que este proyecto de ley se enmarca en una agenda integral, que parte con prevención y continúa, en la iniciativa legal con medidas para asegurar que se apliquen las penas reales que se asigna a los delitos y, finalmente concluye con la rehabilitación y reinserción social de los “penados”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Don Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito expresó que para ponderar el diagnóstico general en el que se basa este proyecto debe tenerse presente que en Chile hay dos encuestas de victimización:

- Una que mide los delitos consumados, la del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que registra una baja del 35%, de 43,5% a 24, 8%, y
- La elaborada por la Fundación Paz Ciudadana que mide delitos consumados e intentos de delitos, y ese indicador que venía a la baja hasta el año 2010, con un 33%, en los últimos años ha reflejado un importante aumento hasta alcanzar un 43,5%.

En relación con los denominados “delitos anónimos” (se desconoce su autor) sólo se denuncian la mitad y de esa información se puede concluir que sólo 1 de cada 10 es condenado, en circunstancias que en otros países la relación es de 2 a 10. Los delitos que tienen más eficacia en su persecución los delitos, porque se dan al interior de supermercados que cuentan con sus propios dispositivos de seguridad.

Respecto a las estadísticas policiales, hay un aumento general de las denuncias de los delitos de un 23%, pero en casos como el robo con fuerza llega a un 40% y de 103% en el caso del robo por sorpresa.

Acerca del delito de robo con fuerza respecto del cual no hay imputado conocido y no hay violencia el delito que más se comete es el robo en lugar habitado, que además es el delito que más temor genera en las personas y que lleva a más posibilidades de re victimización.

Sobre las víctimas, en los delitos de robo, las personas más expuestas son los hombres jóvenes y en el robo por sorpresa son las mujeres.

Al concluir destacó que no se puede tener un sistema carcelario desligado del sistema de aplicación de penas alternativas ni de la libertad condicional. Es necesario establecer un sistema de seguimiento de manera profesionalizada.

Don Sabas Chahuán, Fiscal Nacional del Ministerio Público destacó que la idea de legislar mediante este proyecto de ley tiene elementos muy valiosos porque apunta a vicios del sistema que la práctica ha demostrado que se vienen cometiendo.

Con respecto a la opinión de la Corte Suprema de este proyecto de ley, estimó que cae de lleno en las facultades privativas del legislador la determinación de la imposición de penas así como su ejecución.

Sin embargo señaló que el proyecto puede tener algunos efectos adversos.

Por ejemplo, la pena que arriesgaran los sujetos puede ser de cumplimiento efectivo, lo que podría llevar a que estén menos llanos a un procedimiento abreviado, porque van a preferir apostar al juicio oral confiando en que no se presenten las víctimas y/o los testigos. En el mismo sentido disminuirán los procedimientos simplificados con el consecuente incremento de juicios orales.

Por otra parte, puede ser, no como política del poder judicial, que se entienda que si hay cercenamiento de facultades que los tribunales siempre han tenido, y en consecuencia se eleven los estándares para condenar.

También, indicó, podría producirse una restricción de la aplicación del principio de oportunidad, al limitar el proyecto a que no se haya utilizado en los cinco años anteriores, lo que en la práctica significa que el legislador está definiendo una nueva hipótesis de interés público, prevalente a la persecución penal.

Respecto a los artículos del Código Penal que se proponen modificar, 449 y 449 bis, no deberían influir negativamente en las facultades de los tribunales, por cuanto se trata de derecho sustantivo.

Se refirió a continuación a las normas de carácter procesal, y valoró la eficacia de entregar a las policías la facultad de las policías de entrar e incautar evidencia aun cuando se puede perfeccionar la redacción de la norma. De igual forma manifestó su acuerdo respecto al tratamiento de la detención judicial, medida muy útil porque siempre hay demora y audiencias sin realizar porque imputado no se presenta.

Don Carlos Mora, Defensor Nacional (S) Público señaló que el proyecto determina que el cumplimiento efectivo de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

la pena privativa de libertad debe ser la herramienta penal disuasiva preferente. Sin embargo, esta mirada resulta ampliamente problemática, en tanto las condiciones de cumplimiento de dicha pena se caractericen por un alto hacinamiento carcelario y contagio criminógeno, y se encuentre desprovista de una ley de ejecución que garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales correspondientes.

Desde esa perspectiva, es necesario distinguir entre varios posibles casos de personas condenadas por delitos contra la propiedad, según la gravedad del hecho cometido y el carácter de reincidente que pueda tener el condenado.

1) El condenado como autor por crimen contra la propiedad, reincidente.

Según la ley actualmente vigente, sólo los atentados contra la propiedad cometidos con violencia o intimidación o con fuerza en las cosas en lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, tienen en abstracto una pena de crimen.

Sólo si el marco penal abstracto de crimen se rebaja a la pena concreta de simple delito, es eventualmente posible afirmar la imposición de una pena sustitutiva. Sin embargo, en el caso del reincidente, tal posibilidad se encuentra restringida por lo siguiente:

a) La existencia de una circunstancia agravante de reincidencia (art. 12 N° 15 o 16) dificulta la posibilidad de rebajar bajo el umbral mínimo la pena concreta, en tanto, esa agravante deberá ser compensada por una atenuante, y restar dos más para justificar una rebaja, o una “muy calificada”.

b) Aun cuando se impusiera la rebaja de un grado de penalidad, la existencia de condenas anteriores por crímenes o simples delitos impide la imposición de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva (art. 15 bis inc. 2° ley N° 18.216), única aplicable como sustituto del presidio mayor en su grado máximo.

En consecuencia, para el reincidente autor de un robo con violencia o intimidación, o un robo con fuerza en lugar habitado, la propuesta es mera expresión de un derecho penal simbólico.

2) El condenado como autor por crimen contra la propiedad, que carece de condenas anteriores por crimen o simple delito

Al igual que en el caso anterior, los hechos punibles que desde el punto de vista penológico tienen un marco penal de crimen, no son susceptibles de una pena sustitutiva.

Según el derecho vigente, las posibilidades de atenuación resultan incrementadas, pues la inexistencia de condenas anteriores excluye la concurrencia de una eventual agravante, justifica la consideración de la atenuante irreproachable conducta anterior, y por lo tanto, su calificación, o la concurrencia de otra atenuante, permitiría la imposición de una pena de simple delito sustituible según la Ley N° 18.216.

Por ello, es respecto de esta situación que la propuesta y su finalidad de “facilitar la aplicación efectiva de la pena” se expresa alterando sustancialmente la regulación vigente por los siguientes motivos:

a) La regla 1ª del propuesto artículo 449 obliga a la individualización judicial de la pena dentro del marco abstracto fijado por ley. Esto constituye una grave infracción al principio de igualdad contemplado en la Constitución Política de la República (artículo 19 n° 2) porque el legislador estaría estableciendo una regla especial de carácter menos beneficioso para el ofensor para aquellos casos en que lo vulnerado es el bien jurídico propiedad.

b) Si excepcionalmente se justifica una rebaja de penalidad por la regla 3ª propuesta frente a una aceptación de los hechos efectuada por el imputado, ella se limita a la mitad superior del grado inferior al mínimo (en el caso 4 años y 1 día). Esta modificación no es estratégicamente atractiva para el imputado, en razón del necesario cumplimiento de un año de pena efectiva.

c) Si se aplica la regla anterior y se sustituye la pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva -única aplicable a penas superiores a 4 años-, su cumplimiento queda en suspenso durante un año, tiempo en el que el condenado deberá cumplir la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

El proyecto de ley pretende la ejecución de penas cortas de libertad, con el riesgo de contagio criminógeno que ellas importan, respecto de aquellos condenados que son idóneos para un trabajo de reinserción social en libertad, y que no tienen antecedentes penales por crimen o simple delito. Respecto de esta población de personas condenadas, el proyecto pretende el endurecimiento de penas, incrementando el riesgo de “confirmar una incipiente carrera delictiva”, en vez de excluir el peligro de reiteración.

3) El condenado como autor por simple delito contra la propiedad, reincidente

En este grupo se encuentran aquellos condenados por hurto, robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado y en bien nacional de uso público, robo con fuerza de cajeros automáticos, robo por sorpresa, receptación y las correspondientes formas de abigeato. Al respecto, se aplica, según el proyecto, la prohibición de rebaja bajo el marco (materia en la que se remitió a lo señalado) y el aumento obligatorio de un grado sobre el umbral superior del mismo.

Los efectos de la circunstancia de reincidencia, además de incurrir en un trato intensamente desigual respecto de otros condenados, incurre en extrema desproporción si se trata de penas cuyo único grado o máximo, sea el presidio menor en su grado máximo, esto es, robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bien nacional de uso público (y su figura calificada cuando recayere en un vehículo motorizado o interrumpa servicios), robo por sorpresa, robo con fuerza de cajeros automáticos, hurto de cosa cuyo valor excede 40 UTM, receptación, y las figuras de abigeato correspondientes.

En este caso la existencia de una condena anterior por crimen o simple delito excluye la aplicación de la remisión condicional, de la libertad vigilada y de la libertad vigilada intensiva. Sólo respecto de una eventual imposición de presidio menor en su grado mínimo a medio existe la posibilidad de imponer una reclusión parcial, en los casos en que el tribunal la estime como suficientemente disuasiva, considerando los antecedentes que la justificaren.

4) Condenados como autor por simple delito contra la propiedad, sin antecedentes por crimen o simple delito

En este grupo de casos, el proyecto incurre, vía prohibición de rebaja en grado por concurrencia de atenuantes, en los mismos problemas señalados previamente. Pero, curiosamente, el efecto del reconocimiento de los hechos exige menos para producir un efecto de rebaja al grado inferior al mínimo del marco, pues no exige ser muy calificado, ni tampoco la concurrencia de otra circunstancia atenuante.

A continuación se refirió a las modificaciones que se efectúan al Código Procesal Penal.

a) Modificaciones al principio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento:

El proyecto pretende excluir de la aplicación de principio de oportunidad a quienes hubiesen sido condenados anteriormente, hubiesen sido beneficiados con su aplicación anteriormente, o hubiesen acordado una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho. En relación a la suspensión condicional, ella se excluye también en este último caso. De esta manera, la reforma producirá un incremento del ingreso total de causas judicializadas a ser atendidas por el sistema de justicia.

b) Modificaciones a las facultades de los funcionarios policiales sin autorización previa:

Se establece en el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal, como medidas autónomas de la policía, identificar testigos y tomar su declaración voluntaria, extendiendo su oportunidad a “cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito”. La hipótesis original contemplaba estas medidas autónomas sólo en los casos de flagrancia y resguardo del sitio del suceso.

La propuesta es criticable por cuanto el presupuesto legal es vago y con una amplitud sin precedentes en la regulación de las facultades investigativas de los funcionarios policiales, lo que resulta grave por cuanto la Carta Fundamental determina que es el Ministerio Público quien ejerce la dirección de la investigación, y por lo tanto, una autorización amplia a una actuación de la policía sin orden previa es manifiestamente inconstitucional.

Además, la dirección de la investigación por parte del Ministerio Público, tiene una dimensión garantista, en cuanto constituye expresión del procedimiento racional y justo que el legislador ha configurado en la regulación del sistema de persecución penal.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

c) Modificación a la regulación de la “detención judicial” en el artículo 127 del Código Procesal Penal.

Se propone introducir criterios legales que permitan entender que existe demora o dificultad de comparecencia, del mismo modo que existen criterios que permiten entender que concurre la especial necesidad de cautela de la prisión preventiva.

Una reforma como esta introduce el riesgo de generar órdenes de detención (con la recarga al sistema que ello importa) en casos que resultan ser innecesarias. En este sentido, resultan especialmente criticables las hipótesis de pena en abstracto asignada por ley (pues ella por sí sola no justifica una inferencia de falta de comparecencia), reconocimiento de los hechos (que expresa por el contrario, una actitud colaborativa), y el reconocimiento como responsable como resultado de una prueba científica (que sólo incrementa la prueba de cargo, pero nada afirma sobre la falta de comparecencia) o de la diligencia de reconocimiento (que hasta la fecha, carece de regulación legal).

d) Modificación a la “detención en caso de flagrancia” en el artículo 129 del Código Procesal Penal

La propuesta establece que en el mismo acto de la detención se puede proceder al registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, desvirtuando en consecuencia la hipótesis original del artículo 89 CPP, en el que sólo se faculta a los funcionarios policiales a realizar dichas revisiones en caso que estimaren que se ocultaba algo significativo para la investigación. Adicionalmente, la regulación propuesta confunde pues no deja en claro la intensidad y los resguardos que se deben tomar, en la realización de tales registros.

Finalmente, la propuesta modifica la detención flagrante en los casos de persecución, cuya regulación vigente permite ingresar a lugares cerrados, para el solo efecto de detener. La propuesta amplía esta medida, incorporando la posibilidad de registrar el lugar e incautar evidencia, sin orden previa, lo que evidentemente resulta desproporcionado, por infracción a los subprincipios de necesidad (no establece resguardos menos gravosos, como solicitar autorización del titular o del juez en subsidio) y proporcionalidad en sentido estricto (pues se pueden afectar los derechos de un tercero no vinculado al hecho punible).

e) Modificación a la prisión preventiva en el artículo 140 del Código Procesal Penal.

El proyecto pretende introducir como criterio indiciario de peligro de fuga la existencia de una o más órdenes de detención judicial pendientes, o la existencia de reiteradas detenciones anteriores. La regulación es criticable, pues son muchas las razones que pueden dar lugar a una orden de detención, las que por cierto pueden haber sido erróneas, infundadas, dictadas frente a incomparecencias justificadas, dispuestas en casos que terminaron sin sentencia condenatoria, etc.

f) Modificación a la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado sin autorización u orden judicial, del artículo 206 del Código Procesal Penal.

El proyecto pretende ampliar su aplicación a casos en que se esté procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren.

Sin perjuicio de estimar que la necesidad de registro audiovisual introducido en esta propuesta, es una necesidad extensible a la realización de las restantes medidas intrusivas, la propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de este registro es criticable, pues no se vincula a la comisión de un delito flagrante, que es la única razón legítima para una intromisión de estas características. Desde esta perspectiva, se estima como no equivalente la comisión de un delito, con la destrucción de medios probatorios: respecto del primero, se autoriza la intervención en flagrancia y respecto de lo segundo, se requiere autorización judicial.

Don Cesar Ramos, abogado de la Defensoría Penal Pública indicó que la ley N° 20.603, modificatoria de la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, tuvo por finalidad principal intensificar el control de dichas penas, estableciendo mayores casos de exclusión general y especial, sin desconocer una orientación a la reinserción social de los condenados y promoviendo asimismo un uso racional de la cárcel.

El sistema de penas sustitutivas se encuentra aún en su etapa de implementación, sin que todas sus instituciones se encuentren vigentes. Sin embargo, y sin que sus resultados hayan podido ser evaluados, ha surgido en el

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

ámbito legislativo una tendencia a la progresiva reducción de su ámbito de aplicación, excluyendo numerosos delitos de la sustitución de penas y suspendiendo en muchos otros su ejecución, para dar paso a la privación de libertad durante un año, tendencia que se expresa en diversos proyectos, algunos ya convertidas en ley como por ejemplo la ley N° 20.770, conocida como “Ley Emilia”.

Respecto de este proyecto, la propuesta de sumar el total de las penas impuestas para la determinación de la sustitución, infringe el principio de proporcionalidad y culpabilidad por el hecho. Pues la decisión de sustituir la pena privativa de libertad, se ajusta necesariamente a la gravedad de la pena concreta según la infracción penal cometida, y es respecto de ella, que el tribunal debe considerar los factores preventivo-especiales que justifican la sustitución. En cambio, el proyecto, intensifica el reproche penal expresado en la pena privativa de libertad, distorsionando la gravedad de la sanción sólo a efectos de excluir artificialmente la pena sustitutiva.

Por otro lado, la norma que vincula la imposición de penas sustitutivas a los condenados respecto de los cuales se ha obtenido la huella genética (artículo 2 bis), es inaplicable en la práctica si no se modifica el procedimiento cuyo resultado es la imposición de una pena sustitutiva, que es una decisión contenida en la misma sentencia que impone el registro de la huella genética. Parece en cambio más correcto establecer el incumplimiento de la obligación de registro, como un caso de incumplimiento de las condiciones asociadas a la pena sustitutiva, que permita la aplicación de las reglas generales contenidas en los artículos 25 y siguientes de la ley N° 18.216.

Finalmente, el proyecto introduce una regla que tiene un resultado atenuatorio. La ley vigente establece la pena de libertad vigilada intensiva como la pena sustitutiva más gravosa, pues además de las condiciones a las que se somete el condenado como resultado de la intervención individual, se establece el monitoreo telemático como forma de control de ciertas condiciones específicas de esta pena. Desde este punto de vista, si una de esas condiciones es permanecer en un lugar por un mínimo de ocho horas diarias, se entiende que la libertad vigilada intensiva es la suma de la libertad vigilada simple y la reclusión parcial, constituyéndose así como la pena sustitutiva más intensa.

Por su parte, el efecto del artículo 15 bis letra b), amplía el ámbito de la aplicación de la libertad vigilada intensiva a penas de presidio menor en su grado medio, si se trata de ciertos delitos sexuales y otros cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Esa es una regla más gravosa. Curiosamente, el proyecto deroga esta ampliación de la pena sustitutiva más intensa, y con ello, atenúa la reacción penal en estos casos, pues se restringe exclusivamente a penas sustitutivas menos gravosas.

Don Gustavo Gonzalez Jure, General Director de Carabineros de Chile precisó que este proyecto de ley realiza modificaciones a distintos cuerpos legales, a saber: el Código Penal, el - Código Procesal Penal, ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, D.L. 321, sobre libertad condicional, ley N° 19.970, que crea registro de ADN, ley N° 18.290, de Tránsito y ley N° 18.287, sobre procedimiento de juzgados de policía local.

Aclaró que no todas las normas del proyecto son atingentes a Carabineros de Chile.

A continuación, se refirió al contenido del mensaje.

El artículo 1° introduce modificaciones en el Código Penal, a través de la incorporación de nuevos artículo 449 y 449 bis que agregan nuevas reglas para la determinación de la pena y que, por lo tanto, están destinadas fundamentalmente a los tribunales.

En el nuevo artículo 449 se determina una regla especial para la determinación de la pena, estableciéndose un límite de grado que pasa a ser inamovible, es decir, no se aplican reglas generales contempladas en los artículos 65 a 69 del Código Penal.

En segundo lugar se determina una mayor sanción de la reincidencia en los delitos contra la propiedad (robo con intimidación o con fuerza, hurto, receptación y abigeato)

En tercer lugar, en materia procesal penal se ponen límites tanto al Ministerio Público como al juez para efecto de establecer la pena concreta al condenado.

Finalmente el proyecto limita los beneficios contenidos en la ley N° 18.216, en el sentido de no permitir sino que bajos ciertos supuestos el incumplimiento de una pena efectiva. Si se trata de una pena de crimen se suspende el

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

beneficio hasta un año de cumplimiento efectivo.

Por su parte el nuevo artículo 449 bis, establece una regla especial para los delitos de robo y receptación de montos superiores a 400 UTM, es decir entre 17 y 18 millones de pesos, con el objeto de atacar la criminalidad organizada, casos en los cuales no se va aplicar el grado mínimo de la pena.

El artículo 2°, efectúa modificaciones al Código Procesal Penal, que tienen injerencia en la función operativa de Carabineros.

Respecto del artículo 83, se sustituye su letra d) que regula la identificación de testigos. Explicó que este artículo se refiere a las facultades autónomas que tienen las policías para realizar determinadas actuaciones sin necesidad de contar con la autorización del fiscal correspondiente, por lo tanto no requieren de autorización expresa. El artículo contiene la facultad de prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en caso de delitos flagrantes resguardar el sitio del suceso, identificar a los testigos que voluntariamente accedan a que se le tome algún grado de declaración, recibir las denuncias del público y efectuar otras actuaciones que contengan otros artículos del código u otras leyes.

Precisó que de acuerdo al texto vigente del artículo 83 letra d) se permite tomar declaración a los testigos frente a un delito flagrante y tratándose de los casos en que el funcionario está participando en el sitio del suceso. La nueva norma permite ampliar el espectro en el cual se puede tomar declaración a los testigos, recalcó, siempre voluntaria, a cada caso en que en el ejercicio de sus funciones las policías tomen conocimiento de un hecho que revista carácter de delito. Se amplía la flagrancia a por ejemplo la situación en que una persona denuncie un hecho y tenga testigos.

La opinión de Carabineros de Chile es que esta norma es correcta e importante para el cumplimiento de sus funciones.

A continuación se refirió al artículo 127 del Código Procesal Penal, que regula la detención judicial, es decir, ordenada por el tribunal, a petición del Ministerio Público

Por lo tanto, lo que atañe a Carabineros es el comienzo del artículo que se modifica, en cuanto el artículo 127 actual señala que: “Salvo en los casos contemplados en el artículo 124 -procedimiento especial para el caso de faltas-, el tribunal, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada.

Informó que esta es una facultad que los tribunales utilizan generalmente con el auxilio de la fuerza pública cuando el imputado, los testigos o peritos no comparecen a una audiencia.

La modificación propuesta para el artículo 127, explicó, contiene cuatro enmiendas.

En primer lugar, según el texto que se agrega al artículo que “podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición”. Dicho artículo 89 se refiere al registro de vestimentas, equipaje o vehículos, por lo tanto se hace extensiva una facultad que ya tiene la policía para aquellas personas que se encuentran detenidas a aquellas personas que tienen una orden de detención, facultad en la que coincide plenamente porque permite resguardar la seguridad del propio imputado, de civiles terceros que lo acompañan y del policía aprehensor.

Hizo presente que en modificaciones anteriores al Código Procesal Penal se permitió el registro de vestimentas equipajes o vehículos al individuo que está sometido a un control de identidad y éste debe hacerse en un cuartel. Además el año 2008 se legisló para permitir el citado registro respecto de aquellas personas que tienen un procedimiento especial de conducción al cuartel para que quede citado a la presencia del fiscal (no es detención).

En el mismo artículo se efectúan tres modificaciones más, que a diferencia de la anterior tienen como destinatario de aplicación el tribunal porque se trata de facultades especiales para el juez en los siguientes casos:

- Delito tenga asignado pena de crimen : “El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asignare una pena privativa de libertad de crimen.”

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

- Reconocimiento del hecho por imputado ante fiscal o policía.
- Identificación o reconocimiento como presunto responsable.

"....Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código."

Don Marcos Vasquez, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile explicó que este mensaje no sustituye el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal, boletín 8810-07, el primer trámite constitucional en el Senado. Esto hace necesario aclarar la posible colisión de normas que se produciría entre ambas iniciativas, esto es: empadronamiento de testigos; detención del imputado que reconoce ante el fiscal su participación en un delito a que la ley asigna una pena de crimen o simple delito o cuando el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituye un delito a que la ley asigna igual pena; examen de vestimentas, equipaje o vehículos del detenido, en cualquier hipótesis; incautación de los objetos, documentos o instrumentos que se hallen en poder del detenido, y entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial u orden previa.

A continuación, se refirió al contenido del proyecto de ley en estudio, pero, aclaró, sólo respecto de aquellos aspectos que se estima inciden directa o indirectamente en la labor policial.

1) Empadronamiento y toma de declaración de testigos.

Se propone reemplazar la letra d) del artículo 83 del Código Procesal Penal, con el objeto de consagrar, como una actuación autónoma de la policía, que ésta pueda identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito.

Destacó que al emitir opinión respecto del referido boletín 8810-07, se manifestó la modificación es muy útil, puesto que la actual redacción de la letra d) del artículo 83 del Código Procesal Penal, lleva a sostener que la policía sólo está facultada para identificar de manera autónoma a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de detención por delito flagrante o cuando se constituye en el sitio del suceso, por lo que fuera de estas hipótesis se requiere de una orden expresa del fiscal para proceder a citar a los testigos para que presten declaración directamente ante ella (Instructivo General N° 19, de fecha 08 de noviembre de 2000, respecto de las funciones de la policía previstas en los artículos 83 y 90 del Código Procesal Penal). En consecuencia, parece pertinente apoyar, en términos generales, la nueva redacción que se sugiere

Sin embargo, señaló que debiera precisarse el alcance de la frase "identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente ", limitando el período de tiempo a que alude la norma a 12 o 24 horas, puesto que el primero es el lapso de tiempo a que se extiende la flagrancia, en las hipótesis contempladas en las letras d) y e) del artículo 130 del Código Procesal Penal, y el segundo es el plazo de que dispone la policía para hacer llegar el parte o informe policial a la Fiscalía, en conformidad al artículo 176 del mismo cuerpo normativo. Lo anterior, con el objeto de evitar al máximo la duplicidad de funciones que podría producirse cuando una de las policías toma conocimiento de los hechos, ya sea por denuncia o por delito flagrante, informa inmediatamente al Ministerio Público (Artículo 84 CPP) y el ente persecutor decide encomendar las diligencias a la otra institución policial.

2) Regulación de la confesión y otras causales para ordenar la detención del imputado, sin previa citación.

Se propone modificar el artículo 127 del Código Procesal Penal, con el objeto de permitir que el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, despache una orden de detención, sin previa citación, respecto del imputado que, de manera libre y espontánea, reconoce ante el fiscal o la policía, en presencia de su abogado defensor, su participación en los hechos investigados, o bien, cuando su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica "o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código". Asimismo, el juez podrá ordenar la detención del imputado, sin previa citación, cuando el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituye un delito a

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

que la ley asigna una pena privativa de libertad de crimen.

La propuesta original pretendía incorporar en el Código Procesal Penal una norma que permitiera a las policías, sin orden judicial previa, detener a quien confiesa un delito, siempre que se cuente con la respectiva instrucción del fiscal y dicha confesión se haya obtenido con estándares adecuados (lectura de derechos, grabación audiovisual, etc.). Sin embargo, los profesores Juan Domingo Acosta y Raúl Tavorari Oliveros presentaron un informe que establece que esta propuesta sería inconstitucional, ya que el artículo 19, N° 7, letra e), de la Carta Fundamental prescribe que la detención sin orden judicial sólo procede en situaciones de flagrancia.

La actual modificación propuesta pretende zanjar las dudas de constitucionalidad planteadas, puesto que en los casos mencionados la detención se produciría previa orden judicial. Esta modificación legal sigue el criterio de "causa probable" que impera en otras legislaciones, que significa que no se puede practicar una detención, un registro personal o real (ropa, carteras, bolsos, monederos, equipajes, vehículos, casa, departamento, habitación del hotel, lugar de negocios, documentos, etc.), sin que haya una orden judicial fundada en un motivo concreto y razonable de la comisión de un delito. Este término proviene de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que señala lo siguiente: "El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales, sino solamente sobre una causa probable que esté corroborado mediante juramento o una afirmación y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas".

No obstante lo anterior, manifestó la necesidad de precisar los siguientes aspectos:

a) Respecto de la confesión que se presta ante la policía, es preciso recordar que ésta se encuentra facultada para tomarle declaración al imputado, por delegación del fiscal, en conformidad al artículo 91 del Código Procesal Penal, pero esta norma no exige como requisito de validez la presencia del abogado defensor cuando el imputado, apercibido de sus derechos y con pleno respeto de sus garantías constitucionales y legales, se allana a prestar declaración, sin la asesoría del letrado.

b) También podrá despacharse una orden de detención en contra del imputado, sin previa citación, cuando su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, como podría ser un examen de ADN, lo que nos parece relevante destacar. Sin perjuicio de lo anterior, creemos que también debiera incorporarse la hipótesis del imputado cuya participación en el delito pueda sospecharse a partir de medios fotográficos, visuales o audiovisuales.

c) Otro caso en que procedería la detención del imputado, sin previa citación, es cuando su identificación o reconocimiento como presunto responsable del delito "se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código". Sin embargo, el Código Procesal Penal no contempla normas que fijen estándares mínimos para la realización de la diligencia de reconocimiento del imputado, a diferencia del Código de Procedimiento Penal, lo que ha traído complicaciones a la hora de determinar la legitimidad del proceso que lleva a víctimas y testigos a reconocer mediante fotografías o de manera presencial al imputado.

Cabe hacer presente que el proyecto de ley signado con el boletín 8810-07, fija normas claras y precisas que deben seguirse para asegurar la validez del reconocimiento del imputado, otorgando certeza jurídica a la diligencia realizada bajo dichos parámetros. Sin embargo, mientras no se apruebe dicha enmienda, la nueva redacción que se propone para el inciso primero del artículo 127 del Código Procesal Penal carecería de sentido.

d) Finalmente, la propuesta en análisis contempla la posibilidad de que en los casos en que el tribunal, a solicitud Ministerio Público, ordena la detención del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada, como son las hipótesis que se han comentado, la policía pueda registrar las vestimentas, equipaje o vehículo del detenido "en la forma indicada en el artículo 89 del Código Procesal Penal", esto es, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación.

Esta enmienda sería innecesaria, atendida la actual redacción del artículo 89 del Código Procesal Penal, que permite dicho examen en cualquier caso de detención, sin perjuicio de lo que se señalará a continuación respecto del tenor literal de dicho artículo.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

3) Examen de vestimentas, equipaje o vehículos del detenido.

Para estos efectos se propone agregar una oración final al inciso segundo del artículo 129 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención en caso de flagrancia.

La frase que se pretende agregar es redundante, puesto que, como ya ha señalado, el artículo 89 del Código Procesal Penal permite dicho examen en cualquier caso de detención y no solamente cuando ella se produce por delito flagrante.

Sin embargo, el examen de las vestimentas que llevare el detenido, del equipaje que portare o del vehículo que condujere, debiera permitirse en todos los casos, por razones de seguridad, y no solamente "cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación". Este aspecto fue recogido en el proyecto de ley que perfecciona el sistema de justicia penal, Boletín 8810-07, que propone modificar el citado artículo para permitir el examen de las vestimentas por razones de seguridad.

4) Incautación de objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado.

Este objetivo sólo se traduce en proponer una modificación al inciso quinto del artículo 129 del Código Procesal Penal, para permitir que en los casos en que la policía se encuentre en actual persecución del individuo a quien debiere detener, no sólo pueda ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, para el efecto de practicar la respectiva detención, sino que también pueda registrar dicho lugar e incautar la evidencia que allí se encuentre.

Sin embargo, explicó, el verdadero problema se encuentra dado por la redacción del artículo 215 del Código Procesal Penal, que dispone que si durante la práctica de la diligencia de registro se descubrieren objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, la policía no podrá proceder a su incautación en forma inmediata, sino que requiere de una orden judicial previa que la autorice. La demora en obtener dicha autorización judicial puede provocar que determinados medios de comprobación del delito o de la participación de personas determinadas en él se malogren, razón por la cual y siguiendo el criterio de "causa probable", dicha situación debiera ser considerada como un antecedente razonable que permita proceder a la incautación en forma inmediata, sin perjuicio del derecho del imputado o de terceros ajenos al procedimiento de recurrir al juez de garantía, en conformidad a las reglas generales.

5) Eliminar que la no comparecencia del fiscal o del abogado asistente del fiscal a la audiencia de control de la detención traiga como consecuencia la liberación del detenido.

En el proyecto de ley conocido como "Reforma a la Reforma" (Boletín 8810-07), se presentó una indicación para modificar el inciso primero del artículo 132 del Código Procesal Penal, con el objeto de que, una vez constatada la ausencia del fiscal o del abogado asistente del fiscal en la audiencia de control de la detención, se comunique tal hecho al Fiscal Regional para los efectos de que determine la eventual responsabilidad disciplinaria de sus funcionarios, sin perjuicio de lo cual se faculta al juez de garantía, previo a la liberación del detenido, para suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio, que no podrá exceder de dos horas, con el objeto de permitir la concurrencia del fiscal o de su abogado asistente, evitando de esta forma que la mera ausencia de los representantes del Ministerio Público implique, automáticamente, la liberación del detenido, como acontece hasta ahora.

Manifestó que era conveniente reponer la norma recién explicada.

6) Perfeccionamiento de la norma sobre entrada y registro sin autorización judicial previa.

El proyecto de ley propone modificar el artículo 206 del Código Procesal Penal para permitir que, además de los casos que contempla dicha norma, se pueda entrar en un lugar cerrado y registrarlo, sin el consentimiento expreso de su propietario o encargado ni autorización u orden previa, cuando existan "signos evidentes" que indicaren que en el recinto se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren. Sin embargo, para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización, deberá acompañarse un registro audiovisual.

Esta es una modificación largamente anhelada y propuesta por esta policía desde los albores de la Reforma

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Procesal Penal, debido a la interpretación que se ha dado al artículo en cuestión.

En este sentido, cabe manifestar que en el primer trámite constitucional del proyecto que dio origen a la Ley N° 20.253, la Cámara de Diputados rechazó el inciso primero del artículo 3° del proyecto del Ejecutivo, que señalaba textualmente lo siguiente: "Sin perjuicio de las reglas contenidas en el Código Procesal Penal, las policías podrán, sin contar con autorización judicial o del fiscal, en su caso, ingresar en lugares cerrados y registrarlos, cuando existan antecedentes suficientes de que en dicho lugar se estaría cometiendo un delito, con la finalidad de impedir su ocurrencia o consumación, o para asegurar la integridad física o psíquica de sus moradores".

Las dificultades que esta norma estaba ocasionando a la policía fueron detectadas oportunamente por la PDI, razón por la cual, mediante Oficio (R) N° 947, de fecha 14 de junio de 2001, se hizo presente al Fiscal Nacional de la época que la detención en la vía pública por delito flagrante, no faculta a la policía para proceder al allanamiento del domicilio del imputado, a menos que se cuente con la autorización de las personas indicadas precedentemente o del juez de garantía en subsidio, sin perjuicio de lo que establece el artículo 206 del Código Procesal Penal.

Asimismo, mediante Oficio (R) N° 63, de fecha 21 de febrero de 2002 la PDI concordó en la necesidad de modificar el artículo 206 del Código Procesal Penal, para precaver los casos en que un delincuente flagrante huye y se refugia en casa de sus familiares o copartícipes del delito, en cuyo caso resulta dudosa la existencia de un delito flagrante de violación de morada, como lo sostuvo en su oportunidad la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, al tratarse este tema durante la tramitación parlamentaria de la Ley N° 19.789.

En definitiva y teniendo en consideración la propuesta contenida en el actual proyecto de ley, que sin duda constituye un avance, se propone la siguiente redacción para el artículo que se comenta:

"Artículo 206. Entrada y registro en lugares cerrados sin autorización u orden. La policía podrá entrar en un lugar cerrado y registrarlo, sin el consentimiento expreso de su propietario o encargado ni autorización u orden previa, cuando las personas que se encontraren en el interior reclamaren auxilio o cuando existan indicios que permitan suponer razonablemente que en el recinto se está cometiendo un delito o que se está procediendo a la destrucción de aquellos objetos, documentos e instrumentos a que hace referencia el inciso primero del artículo 187".

Hizo presente que se elimina la frase que señala "de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren", por considerar que esta última está contenida en el inciso primero del artículo 187 del Código Procesal Penal.

Finalmente, si se tiene en consideración que la norma opera en situaciones excepcionales, en las que no es posible prever la comisión de un delito o la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, puesto que en caso contrario habría sido necesario obtener previamente la respectiva autorización judicial, parece un contrasentido exigir, para la validez de la diligencia, un registro audiovisual de todo lo obrado.

Finalmente, cabe destacar que el artículo 8° del proyecto de ley señala que el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial podrán intercambiar, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones

Banco Unificado de Datos

Asimismo, establece que corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperabilidad de los bancos antes referidos.

Sobre el particular, debe distinguirse claramente entre lo que se conoce como "Centro Estratégico de Análisis del Delito" (CEAD), que funciona al alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que fue inaugurado el 19 de abril de 2011 con el objetivo de reunir, intercambiar, analizar y hacer disponible la información que manejan las distintas instituciones que componen el sistema de justicia criminal, y la creación de un Banco Unificado de Datos (BUD), integrado por información que poseen las

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

policías respecto de los delitos, los delincuentes y sus circunstancias específicas.

Este último aspecto no resulta totalmente novedoso, puesto que el artículo 3 ° de la ley N° 20.253 estableció lo siguiente:

"Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán mantener un banco de datos unificado y actualizado de personas respecto de las cuales exista orden de detención pendiente. Dicho registro o banco de datos será de uso exclusivo de las policías para efecto de lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y sus datos sólo serán comunicados al Ministerio Público y a los tribunales, en el marco de una investigación o proceso judicial.

Los datos contenidos en el registro o banco estarán exentos de la obligación a que se refiere el artículo 22 de la Ley N° 19.628, Y podrán contener como antecedentes fotografías, huellas dactilares o características físicas de las personas cuya detención se encuentra pendiente.

Una vez ejecutada la detención de las personas, sus datos serán inmediatamente eliminados del registro. Lo mismo ocurrirá respecto de personas con órdenes de detención pendientes por delitos cuya acción penal haya sido declarada prescrita.

Toda persona podrá solicitar a las policías certificado de dicho registro, el cual contendrá todos los antecedentes que constaren respecto al solicitante.

Un reglamento del ministerio del cual dependan las policías regulará la administración y funcionamiento de este banco de datos.

A fin de evitar problemas de interpretación, sugirió la derogación artículo transcrito.

Dña Catalina Metz, Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana expresó que el gasto en seguridad pública es el 6% del presupuesto de la Nación. Existe primero la estrategia nacional de seguridad pública que lanzó el Ministerio del Interior y Seguridad en agosto de 2014 y este proyecto de ley se inserta como un elemento de la estrategia que estableció en enero de 2015 el ministerio de Justicia.

A continuación expresó que este proyecto de ley contiene modificaciones legales que pueden ser útiles en la tarea de mejorar la seguridad pública, sin embargo, explicó, su exposición se refiere a modificaciones al Código Penal que podrían generar problemas en su aplicación.

Recordó en seguida que aproximadamente el 80% de los delitos de mayor connotación social son contra la propiedad (denuncias y victimización) desde otra perspectiva el 40% de los delitos se produce en la vía pública, 20% en establecimientos comerciales y 25% en hogares.

Cabe destacar, indicó, que el 60% de las detenciones por delitos de mayor connotación social son por hurto (460 cada 100 mil habitantes = 78 mil). De estos, 75% son hurto en supermercado o centro comercial. Es decir, cada año, detenemos a 58 mil personas por hurto en establecimientos comerciales.

Precisó que el Código Penal contempla normas como el artículo 351 que aumenta las penas en dos grados al cometer el mismo sujeto más de un delito de la misma especie; el artículo 74 que señala que al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Por lo tanto, existe una legislación que permite aumentar las sanciones para los delincuentes reiterantes.

Señaló en seguida que el aumentar el uso de la cárcel podría reducir delitos solo si incapacita a personas que de lo contrario cometerían delitos (disuasión específica); disuade a los que potencialmente cometerían delitos (disuasión general) y disminuye reincidencia post condena

Incluso si llegarán a cumplirse los objetivos mencionados, cabe preguntarse si sigue siendo la mejor alternativa, atendido su alto costo

Explicó que los estudios rigurosos más reciente que se han realizado en otros países (Nieuwebeerta et al 2009; Wermink et al., 2010) concluyen que el efecto de la incapacitación sobre la cantidad de delitos que comete una cohorte de encarcelados es marginal.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

En Chile hay poca información sobre los perfiles de riesgo de quiénes están en las cárceles como para estimar delitos evitables. Por ello, Paz Ciudadana realizó un estudio de la tasa de reincidencia en que usó como cohorte los egresados el año 2007 con un seguimiento de tres años.

Tabla N°2: Reincidencia judicial, por causa de egreso

Causa de egreso de la cárcel	No reincidentes		Reincidentes		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Cumplimiento de Pena	4.803	42.0%	6.640	58.0%	11.44	100
Cumplimiento por Ley	1.561	62.5%	937	37.5%	2.498	100
Libertad Condicional	513	76.6%	157	23.4%	670	100
Otra Razón	1.092	62.6%	652	37.4%	1.744	100
Sin Información	405	72.8%	151	27.2%	556	100
Total	8.374	49.5%	8.537	50.5%	16.91	100

Fuente: Fundación Paz Ciudadana, Universidad Adolfo Ibáñez. La Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno, 2012; p. 36

Se puede concluir que:

- En el caso de las personas a quienes se les aplica penas de reclusión, que corresponden al 70% del total de las sanciones, se produce reincidencia en un 51%.
- El 30% restante, a quienes se les aplica penas alternativas, se presenta reincidencia en 28%.

Agregó que, por ejemplo, los condenados que egresan por cumplimiento de pena reinciden en un 58% y en cambio, quienes egresan por libertad condicional reinciden sólo en un 23,4%.

Por otra parte, recalcó que los rangos de penas que se están aplicando serían demasiado bajos. Sin embargo si se analiza el único estudio empírico de penas que existe en Chile, realizado por Paz Ciudadana, en el último (año 2006) se constata que efectivamente el sistema de atenuantes y agravantes implica una pena final más baja que el rango establecido en la ley. Pero se observa en dicho estudio que solo se aplicó una pena más baja en los robos violentos a un 37% y esa tasa sube en la medida que el delito es no violento, llegando a un 93% en el hurto simple. Por otra parte si se analizan las penas promedio, es de 3 años para los robos con fuerza y 6 años para los robos con violencia.

Concluyó entonces que las decisiones que tome el sistema consideran en el agravamiento de la pena la violencia asociada al delito y que quienes egresan sin beneficios tienen mayores tasas de reincidencia que quienes salen con libertad condicional (58% versus 23%).

Otro tema que abordó fue la hipótesis de disuasión como consecuencia del aumento de penas. Informó que existen estudios que demuestran que en determinados contextos y para delitos específicos, las penas pueden disuadir (Kennedy, 2009). Pero con las tasas de archivo de casos con imputado conocido, y una tramitación caso a caso, es poco probable que tenga efecto.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cuadro N°3
Tipos de término judicial, robo con violencia, año 2013

ROBO CON VIOLENCIA 2013	TOTAL	SIN ACD		CON ACD
		Imp. Conocido	Imp. Desconocido	Imp. Conocido
SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA	12%	2%	0%	10%
SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA	2%	0%	0%	1%
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	1%	0%	0%	1%
SOBRESEIMIENTO TEMPORAL	0%	0%	0%	0%
SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	0%	0%	0%	0%
ACUERDO REPARATORIO	0%	0%	0%	0%
FACULTAD PARA NO INVESTIGAR	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA JUDICIAL	16%	3%	0,1%	13%
ARCHIVO PROVISIONAL	77%	2%	75%	0%
DECISION DE NO PERSEVERAR	5%	1%	1%	3%
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	0%	0%	0%	0%
INCOMPETENCIA	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA NO JUDICIAL	81%	3%	76%	3%
ANULACION ADMINISTRATIVA	0%	0%	0%	0%
AGRUPACION A OTRO CASO	2%	1%	2%	0%
OTRAS CAUSALES DE TERMINO	0%	0%	0%	0%
OTRAS CAUSALES DE SUSPENSION	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL OTROS TERMINOS	3%	1%	2%	0,3%
TOTAL TERMINOS	100%	6%	77%	16%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Público

ROBO POR SORPRESA 2013	TOTAL	SIN ACD		CON ACD
		Imp. Conocido	Imp. Desconocido	Imp. Conocido
SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA	8%	0,4%	0%	7%
SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA	0%	0%	0%	0%
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	0%	0%	0%	0%
SOBRESEIMIENTO TEMPORAL	0%	0%	0%	0%
SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	3%	0%	0%	3%
ACUERDO REPARATORIO	0%	0%	0%	0%
FACULTAD PARA NO INVESTIGAR	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA JUDICIAL	13%	1%	0,1%	12%
ARCHIVO PROVISIONAL	85%	1%	83%	0%
DECISION DE NO PERSEVERAR	1%	0%	0%	1%
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	0%	0%	0%	0%
INCOMPETENCIA	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA NO JUDICIAL	86%	1%	84%	1%
ANULACION ADMINISTRATIVA	0%	0%	0%	0%
AGRUPACION A OTRO CASO	1%	0%	1%	0%
OTRAS CAUSALES DE TERMINO	0%	0%	0%	0%
OTRAS CAUSALES DE SUSPENSION	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL OTROS TERMINOS	1%	0%	1%	0,2%
TOTAL TERMINOS	100%	2%	84%	13%

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN 2013	TOTAL	SIN ACD		CON ACD
		Imp. Conocido	Imp. Desconoci do	Imp. Conocido
SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA	6%	1%	0%	5%
SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA	0%	0%	0%	0%
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	0%	0%	0%	0%
SOBRESEIMIENTO TEMPORAL	0%	0%	0%	0%
SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	1%	0%	0%	0%
ACUERDO REPARATORIO	0%	0%	0%	0%
FACULTAD PARA NO INVESTIGAR	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA JUDICIAL	7%	1%	0,1%	6%
ARCHIVO PROVISIONAL	90%	3%	87%	0%
DECISION DE NO PERSEVERAR	1%	0%	0%	1%
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	0%	0%	0%	0%
INCOMPETENCIA	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL SALIDA NO JUDICIAL	91%	3%	87,1%	1%
ANULACION ADMINISTRATIVA	0%	0%	0%	0%
AGRUPACION A OTRO CASO	2%	0%	1%	0%
OTRAS CAUSALES DE TERMINO	0%	0%	0%	0%
OTRAS CAUSALES DE SUSPENSION	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL OTROS TERMINOS	2%	0%	1,3%	0%
TOTAL TERMINOS	100%	5%	88%	7%

Un ejemplo concreto para fundamentar el hecho que el aumento de penas no necesariamente hace disminuir su comisión, lo constituye el caso de los robos de cajeros automáticos en el que no se produjo efecto disuasivo con la mayor penalidad asignada.

En cuanto a reincidencia futura, explicó que estudios empíricos rigurosos demuestran que la cárcel aumenta la reincidencia en comparación con penas que se cumplen en libertad. (Nagin et al, 2009; Wermink, Apel, Nieuwbeerta y Blokland, 2012); Nieuwbeerta et al 2009; Wermink et al., 2010).

Finalmente, un cálculo simple y considerando la escala más baja hipotética, una vez aprobadas las modificaciones propuestas en el proyecto, si existen 5000 personas más cumpliendo pena efectiva, con un costo de \$320.000 mensual por persona, el costo en régimen significará un costo anual de M\$ 19.000, que corresponde a la mitad de la glosa 02 de Gendarmería de Chile Existe.

Informó como contraejemplo que la Fundación ha llevado 10 años con un “piloto” de Programa de Reinserción Social de Reclusos que ha demostrado reducir la reincidencia de condenados de alto riesgo delictivo en 32% (Pantoja y Guzmán, 2011). Tiene un costo anual de \$1.641 millones para una capacidad de 2 mil condenados, es decir, poco más de 820 mil pesos por usuario al año.

Don Julio Cortez, abogado del área jurídico judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó que la orientación política criminal del proyecto que ha realizado esa entidad, en concordancia con el informe anual del año 2012 que estableció que el desarrollo de los derechos humanos ha conducido a un cambio de paradigma de un modelo de seguridad concebido que pareciera contradictorio con los derechos humanos. Explicó que, por una parte, se quiere obtener eficacia en la persecución penal, después se considera que en todo proceso deben existir límites en cuanto a las garantías mínimas de las personas.

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, la seguridad debe ser considerada en forma

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

democrática, propia de un Estado social y democrático de derecho. Esto supone superar el modelo previo que ha sido entendido por el INDH como “populismo penal” que se basa en que lo único que se puede exigir al derecho penal es mayor eficacia en el sentido de mayor encarcelamiento de personas.

Reconoció que si bien el aumento de la población penal ha tenido alguna contención en los últimos años en relación con el crecimiento sostenido de años anteriores, es un contrasentido que el mensaje en comento se refiera al objetivo de “trancar la puerta giratoria”. Al respecto indicó que según información del poder judicial el 90% de las solicitudes de prisión preventiva se acogen por lo que no existiría tal “puerta giratoria”, sin perjuicio que ciertos aspectos de derecho penal sustantivo y procesal merecen ser perfeccionados.

En ese sentido resulta curioso que, existiendo proyectos de ley en tramitación que tienen por finalidad modificar de manera integral las normas procesales penales, haya una iniciativa legal que trata delitos específicos con el único fundamentos que esos son los que crean más preocupación en la sociedad. Remarcó que el concepto de delitos de mayor connotación social no es una creación de la ciencia penal ni de la criminología sino que más bien se relaciona con la cobertura que dan los medios de prensa a ciertos hechos delictuales que no siempre se condice con los datos objetivos.

De esta forma, por ejemplo, se piensa que la inhabilitación del delincuente a través de su encarcelamiento disminuye la criminalidad, no obstante todos los estudios empíricos de criminología demuestran que por el contrario, sólo logran una verdadera profesionalización de la actividad criminal.

Es necesario, por lo tanto, analizar toda reforma en materia penal desde el punto de los efectos reales que producirá y, en ese sentido, este proyecto de ley incrementará en forma notoria la población privada de libertad. Por eso, si bien la reinserción de los condenados no es materia de esta iniciativa legal, está dentro de los ejes de la política criminal en el cual se inserta el proyecto. Sin embargo, de todo el presupuesto anual que se asigna por ley de presupuesto a Gendarmería de Chile, sólo el 3,48% se destina a actividades de reinserción.

Recordó el estudio realizado, a petición del INDH, por la Fundación Paz Ciudadana en 44 establecimientos carcelarios en distintos puntos del país, en el cual se constató claramente que hay un alto número de personas encarceladas que no tienen ninguna actividad durante su reclusión tales como talleres o actividades deportivas. Destacó que este aspecto es complejo desde el punto de vista de los derechos humanos porque la Convención Interamericana explícitamente en su artículo 5.6 señala que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reinserción social, por lo tanto la privación del derecho de libertad de alguien se justificaría en primer lugar pasando el test de razonabilidad, proporcionalidad y justicia, no solo en cuanto al debido proceso sino que además para la política criminal en general. La situación chilena, por ende, hace que el Estado chileno esté incumpliendo sus obligaciones internacionales.

En la misma línea de crítica al proyecto, llama la atención que se estaría generando un régimen mucho más duro para delitos que no afectan a los bienes jurídicos más importantes ni esenciales. Por lo tanto, el efecto puede ser contraproducente, porque, por ejemplo, en el caso de un homicida o un violador, se podrían aplicar atenuantes que les permitan cumplir sus sanciones en libertad, a través de penas alternativas mientras que los autores de delitos contra la propiedad no podrían ejercer ese derecho.

Finalmente, recordó que con las modificaciones legales propuestas, aun cuando el condenado sea beneficiado con medidas alternativas, deberá cumplir un año efectivo de presidio. Explicó que esa norma atenta contra la esencia de lo que es una pena sustitutiva y generará problemas en el mediano y corto plazo. El mismo mensaje del Código Procesal Penal señala, criticando al sistema procesal anterior, que “el sistema procesal penal chileno con su recurso casi exclusivo a la privación de libertad, suele segregar a los inculcados de sus grupos de pertenencia, lo cual, tratándose de jóvenes, se traduce en un ingreso a formas permanentes de marginalidad que, luego, inducen a esos mismos sujeto a nuevas y más graves formas de criminalidad”.

Don Sebastián Cabezas, abogado del área jurídico judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refirió a la indicación presentada al proyecto para incorporar un nuevo artículo 85 bis al Código Procesal Penal, que regule el control preventivo de identidad y explicó que el INDH con anterioridad al año 2013 emitió un informe en relación a un proyecto de ley que hacía una propuesta similar.

En esa oportunidad, se analizó la propuesta legal a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y, en base al sentido que tiene el derecho a la libertad personal, tanto la Constitución Política como el Tribunal

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Constitucional han interpretado que este derecho debe entenderse en sentido amplio. Es decir, la Constitución permite restricciones de libertad, por ejemplo, en el contexto de una pena de prisión, pero también entiende que cualquier limitación al derecho de la libertad ambulatoria afectaría la garantía constitucional.

Lo que propone la indicación en comento es establecer entre las facultades de las policías en su función preventiva la posibilidad de efectuar controles de identidad para cotejar la existencia de órdenes de detenciones pendientes. Para analizar esta propuesta debe tenerse a la vista tanto el derecho a la libertad personal en los términos que lo establece la Constitución como en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, la libertad personal admite restricciones pero la Corte Interamericana, en una abundante jurisprudencia, ha determinado que se permite esa limitación siempre y cuando la ley lo establezca en sentido estricto y con procedimientos específicos; es decir existe un criterio material y un criterio formal. A ello, se agrega un tercer requisito que es la necesidad de la restricción y, explicó, es en este aspecto donde la indicación presentaría problemas.

De acuerdo al criterio de la Corte, si se va a restringir la libertad ambulatoria, debe determinarse un procedimiento, lo que se cumple en el artículo 85 vigente del Código Procesal Penal que regula el control de identidad, al establecer ciertos supuestos que hacen procedente la realización de la diligencia. En la indicación propuesta, en cambio, esos requisitos o presupuestos no existen.

A continuación indicó que también la Corte Interamericana y el Tribunal constitucional han sido enfáticos en establecer que con una indicación como la propuesta también se podría vulnerar el derecho a la intimidad o a la vida privada, derecho tan importante que sólo se puede restringir en situaciones específicas.

En un dictamen reciente, el Tribunal constitucional declaró que una causal que hace procedente la restricción del derecho a la intimidad o a la vida privada es en el contexto de investigaciones criminales. En conclusión la exigencia de razonabilidad y justificación que exige el Tribunal constitucional están presentes en el artículo 85 vigente pero no en la indicación propuesta.

Don Carlos Sánchez, Director de Litigación Estructural Para América del Sur (LEASUR) relató que LEASUR es una organización no gubernamental, dedicada a la crítica, examen y promoción de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, y a la generación de mecanismos racionales y justos de persecución penal.

El trabajo que desarrolla esta ONG consiste principalmente en los litigios estratégicos en derechos humanos, es decir, la puesta en práctica de acciones judiciales, administrativos o políticos que:

- a) Garanticen la protección de las víctimas directas de las situaciones de vulneración de derechos.
- b) Satisfagan aspiraciones de transformación en los ámbitos social, cultural, político y legal.

Desde ese punto de vista indicó que el diagnóstico de LEASUR de la situación penitenciaria chilena y latinoamericana es negativo: urge la racionalización de los criterios de persecución penal y la creación de una institucionalidad que regule la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad.

A continuación se refirió concretamente al contenido del proyecto de ley en los siguientes términos:

1.- Es un proyecto inconsistente con los fines que declara:

- a) La modificación a las reglas de determinación de la pena.

El proyecto critica la “incerteza” sobre el sistema de penas a imponer, y modifica completamente el sistema de determinación de la pena. El propósito declarado explícitamente en el proyecto consiste en que los delitos contra la propiedad reciban castigos con la pena establecida en el tipo penal específico, y no otra. La consecución del propósito, según el proyecto, se establece a través de generar penas obligatorias (truth in sentencing, en el sistema norteamericano) y privar a los jueces de considerar las atenuantes y agravantes, consagradas de manera general en el código penal para todo tipo de delitos.

La discrecionalidad judicial de nuestro sistema penal es un correctivo sistemático de la intensidad de las penas previstas en la ley y la supuesta certeza que busca generar el proyecto solo se orienta a la agravación de las penas. Entonces, el proyecto no da certeza, solo agrava las penas. Así, el proyecto mantiene la posibilidad de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

aumentar en uno o dos grados la penalidad en el caso de delitos reiterados (art. 351 CPP), no prevé regla especial para el concurso real (74 CP) o ideal (75 CP), o establece cual será el rol de las reglas del artículo 447 CP (hurto de dependiente), del artículo 453 CP o del artículo 450 CP (que castiga como consumado a los delitos contra la propiedad antes de que termine de realizarse su fase ejecutiva).

Una regulación que realmente determine con certeza la pena que cabe aplicar según el tipo penal resulta deseable cuando se trate de una reforma sistemática de todo el código penal. Requiere además, una reforma de las penalidades del sistema de delitos y no debe ir dirigido solo respecto de los delitos que criminológicamente comete exclusivamente el sector más marginado de la sociedad.

b) La hipertrofia de la reincidencia como criterio de incriminación.

No obstante el rol de la reincidencia en el derecho comparado, expresa un derecho penal de autor, que hace caso omiso a las características sociales de la criminalidad, y se limita a replicar un tratamiento de exclusión y marginación. El reincidente constituye un sujeto que, pese a haber mantenido contacto con el sistema penal, no ha recibido asistencia o capacitación por los órganos correspondientes, ha seguido delinquiriendo probablemente por necesidad y permanece excluido del sistema social.

c) Inconsistencias con el supuesto objetivo del proyecto.

En el mensaje se señala que el proyecto busca proteger a "los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público", porque son aquellos quienes no "tienen medios para proveerse de seguridad privada".

Llama la atención que, bajo este discurso, aparezcan sin mayor justificación:

- Modificación del D.L 321 (libertad condicional) limita este beneficio al condenado por robo de cajeros automáticos. Robo en el que la víctima es una institución financiera, con guardias privados y elevados sistemas de seguridad.
- La incorporación del artículo 449 bis que agrava las penas cuando la cuantía de lo robado o receptado sea superior a 400 utm (1 UTM a mayo de 2015, equivale a \$43.499; 400 UTM=\$17.399.600).

Por una parte, atenta contra el principio de legalidad: si quiere incriminarse más intensamente el crimen organizado debiesen establecerse mecanismos específicos para atacarlo. Tal como está descrito el tipo penal, este no distingue, ni se refiere a delitos reiterados, a la existencia de una organización, o siquiera un conjunto de sujetos. De hecho el título en el proyecto "es receptación y robos cuantiosos".

d) El proyecto altera las coordenadas básicas del nuevo sistema procesal penal.

El proyecto altera el juego de incentivos del proceso penal vigente, y restringe las facultades de jueces e intervinientes (principio de oportunidad, menos juicios abreviados, más juicios orales, efectos en los estándares de los jueces, menos colaboración, etc.) a la vez que aumenta las facultades de la policía.

Por otra parte, las reformas ponen en cuestión la presunción de inocencia, y establecen un sistema marcadamente policial. El caso patente es la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, en donde se justifica la necesidad de una medida cautelar, de manera abstracta y exclusivamente sobre la base de la severidad de una imputación.

Otro tanto puede decirse de las modificaciones del artículo 140 del Código Procesal Penal, y la indicación que pretende introducir el artículo 85 bis del mismo cuerpo legal. Ambas alteran las competencias del juez, entregándole excesivo poder a las policías.

2.- Es un proyecto inadecuado políticamente

a) Promueve un uso indiscriminado e irracional de la cárcel.

Este es un proyecto que tendrá un impacto dramático en la encarcelación de personas sin ninguna base empírica seria. No existen informes presupuestarios que establezcan el número adicional de privados de libertad, los costos que conlleva la ejecución de cada castigo ni la inversión en reinserción social que requiere cada condenado. No

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

existe tampoco evidencia que avale y respalde que la cárcel efectivamente genere un efecto disuasivo en la población criminal chilena. Es más, el único informe al respecto, elaborado por la fundación Paz Ciudadana, establece que las penas no privativas de libertad logran menores niveles de reincidencia, controlando por sesgos de selección.

b) Aplica excesivo rigor al primerizo.

Ya he quedado demostrado que las penas cortas, dentro de nuestro sistema son inadecuadas. La cárcel criminaliza al privado de libertad, pero también afecta a su grupo social, la ecología de los barrios en que se encuentra emplazada, provoca gastos fiscales elevados, y no promueve ninguna resocialización. Las cárceles -y más en la situación de las cárceles chilenas- son un problema, no una solución.

c) La cárcel chilena, como modelo de castigo está en crisis.

¿Cuál es el problema de usar indiscriminadamente la cárcel? Los privados de libertad provienen de los sectores de la población más marginados (los delitos de connotación social, son delitos cometidos particularmente por los sectores más precarizados), y la cárcel extrema esa marginación creando un ethos diferenciado, que los excluye más de la sociedad.

Los privados de libertad no son reconocidos como ciudadanos, no se les considera ningún derecho. El estado no cumple con su rol de garante. Son considerados enemigos internos, al punto que no existe legislación penitenciaria especializada (el estatuto penitenciario es primariamente reglamentario) y no existen políticas públicas orientadas en este sentido, ni se invierten recursos para ello.

3.- Una política criminal seria

Como organización, nos parece más inteligente introducir políticas serias y de largo plazo e invertir los recursos que se han invertido en el actual proyecto en una agenda legislativa consistente y de largo aliento. Al menos se requiere establecer una fuerte inversión en educación en barrios peligrosos problemáticos e invertir en el mejoramiento de los programas de penas alternativas existentes. Desde la perspectiva de la justicia y los valores de un estado democrático, debe promoverse la creación de una institucionalidad penitenciaria, inversión en capacitación de sus distintos actores, establecimiento de una justicia y legislación especializada, y profundización y mejoramiento de penas distintas a la cárcel.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades de gobierno y de más invitados, la mayoría de las y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia,

Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

B.- DISCUSIÓN PARTICULAR.

Durante el debate artículo por artículo, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

ARTICULO 1º

Este artículo agrega los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos, al Código Penal:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del presente Título y en el artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

2ª. Sin embargo, tratándose de condenados reincidentes, en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la pena conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos. Tratándose de condenados reincidentes de crímenes, se deberá excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado.

3ª. Sólo en los casos que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

4ª. En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero, que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de esta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente”.

Artículo 449 bis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, caso en el que se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.”.

La diputada Cariola hizo presente reserva de constitucionalidad del nuevo artículo 449 del Código Penal, en su regla 3ª, por cuanto atentaría contra el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política que establece el derecho a la no autoincriminación.

El ARTÍCULO 1° fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Jackson para eliminar el artículo 1º del proyecto de ley.

El autor de la indicación manifestó que se consideraba discriminatorio que se estableciera una fórmula más gravosa respecto de determinados delitos en relación a otros que buscan proteger bienes jurídicos más importantes que la propiedad y el patrimonio [2].

El abogado Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo del Ministerio de Justicia señaló que esta indicación debía rechazarse porque constituía el centro del proyecto de ley, en cuanto a endurecer las sanciones para los reincidentes y el establecimiento de reglas para los jueces que los obliguen a aplicar las penas efectivas asignadas para los delitos y no bajar del rango legal restablecido.

2) Del diputado Jackson para eliminar en el encabezado del Artículo 1º del Proyecto de ley la frase: “y 449 bis”.

3) Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, en su regla 1ª para agregar a continuación del punto aparte lo siguiente:

“Con todo si concurriesen dos o más circunstancias atenuantes el tribunal podrá rebajar la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo señalado por la ley”.

El abogado Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo del Ministerio de Justicia explicó que, como el resto del articulado del proyecto, el objetivo central de la norma es establecer un marco legal del cual el juez no pueda bajar al momento de aplicar la pena, circunstancia que se alteraría de aprobarse la citada indicación.

4) Del diputado Jackson para eliminar la regla 2ª del artículo 449.

5) Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, para sustituir su regla 2ª artículo 1°•

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

en el sentido siguiente:

"2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado".

El abogado Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo del Ministerio de Justicia precisó que lo que se pretende con esta modificación es tener una regla distinta para agravación de penas en los casos de los crímenes -que tienen tramos de 5 años y un día a 10 años, 10 años y un día a 15 años y un día a 20 años- a la de los simples delitos, en los que las penas van de 61 días a cinco años.

Aclaró que en el caso de los crímenes, el proyecto de ley propone lo mismo que la indicación plantea para los simples delitos y crímenes.

En cambio en el caso de los delitos, el Ejecutivo plantea que la pena de los reincidentes comience en un grado superior, es decir, si el delito tiene una pena que va de 61 días a 540 días y la persona es reincidente, que la pena comience en 541 días.

El proyecto propone, en cambio, para el caso de los crímenes suprimir el grado inferior de la pena si ésta es compuesta, por ejemplo, presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día a diez años) a presidio mayor en su grado medio (diez años y un día a quince años), es decir, excluir el grado mínimo y no partir en el grado máximo. Explicó que en el caso de crímenes, atendido los volúmenes de las penas, se consideró que era conveniente hacer esa distinción.

Por lo expuesto se recomienda rechazar la indicación.

6) Del diputado Jackson para eliminar la regla 3ª del artículo 449.

El abogado Gonzalo Rodríguez señaló que la regla 3ª del artículo 449 propuesto establece una regla excepcional de rebaja de pena solo para el caso de admisión de responsabilidad en el caso de procedimientos abreviados o simplificados, e incluso para personas que reconocen su responsabilidad en el juicio oral. Explicó que esta regla se plantea atendido a que este proyecto de ley funciona sobre la base que el juez está sujeto a la regla legal de determinación de pena, de igual forma debe relacionarse con las normas del Código Procesal Penal, de manera que resulta razonable que quienes reconozcan responsabilidad sean beneficiadas. Aclaró que de no incorporarse una norma de este tipo y, derogándose las normas de determinación de pena, la admisión de responsabilidad no tendría ningún efecto.

7) Del diputado Ceroni al nuevo artículo 449 propuesto para el Código Penal, para eliminar su regla 4ª.

El abogado Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo del Ministerio de Justicia manifestó que el Ministerio de Justicia estaba llano a aceptar esta indicación que expresa parte del debate que se ha producido en la Comisión frente a la regla que se pretende eliminar.

8) Del diputado Jackson para reemplazar la regla 4ª del artículo 449 propuesto en el Artículo 1º del Proyecto de ley por el siguiente:

"En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concurra la circunstancia agravante del artículo 12 n° 16, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena."

El diputado Jackson explicó que el objetivo de esta indicación es liberar a los "primerizos" de una pena mínima de un año de cumplimiento efectivo, evitando las consecuencias carcelarias y de contagio criminógeno.

9) De los diputados Walker, Farcas, Fuenzalida y Nogueira para reemplazar la regla 4ª del artículo 449 propuesto por la siguiente:

"4ª En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concurra la circunstancia agravante del artículo 12 n° 16, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

quedará en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena."

El abogado Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo del Ministerio de Justicia precisó que el primer requisito para poder acceder a una pena sustitutiva en libertad es que la persona no haya sido condenada antes por crimen o simple delito y en este caso se trataría de un reincidente.

Puesta en votación la indicación 1) fue rechazada por nueve votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 2) fue rechazada por nueve votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 3) fue rechazada por seis votos en contra, dos a favor y cuatro abstenciones.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Fuenzalida, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y el diputado señor Ceroni. Se abstuvieron los diputados señores Farcas, Jackson, Silber y Soto.

Puesta en votación la indicación 4) fue rechazada por nueve votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 5) fue rechazada por seis votos en contra, uno a favor y cinco abstenciones.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Fuenzalida, Soto y Squella. A favor, el diputado señor Ceroni. Se abstuvieron la diputada señora Cariola y los diputados señores Farcas, Jackson, Silber y Walker.

Puesta en votación la indicación 6) fue rechazada por nueve votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 7) fue rechazada por seis votos en contra, 3 a favor y una abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Fuenzalida, Soto, Squella y Walker. A favor la diputada señora Cariola y los señores Ceroni y Jackson. Se abstuvo el diputado señor Silber.

Puesta en votación la indicación 8) fue rechazada por nueve votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 9) fue rechazada por ocho votos en contra, tres a favor y una abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Jackson, Silber y Squella. A favor, la diputada señora Cariola y los diputados señores Soto y Walker. Se abstuvo el diputado señor Ceroni.

A continuación, la Comisión acordó separar la votación del ARTÍCULO 1° en los siguientes términos:

En primer lugar fueron sometidos a votación los nuevos artículos propuestos para el Código Penal, 449 reglas 1ª, 2ª y 3ª y 449 bis.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Puestos en votación fueron aprobados por nueve votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat y señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. En contra la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

A continuación, puesta en votación la regla 4ª del nuevo artículo 449 del Código Penal, fue rechazada por seis votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Farcas, Fuenzalida y Squella. En contra la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni, Jackson, Soto y Walker. Se abstuvo el diputado señor Silber.

ARTÍCULO 2º.-

Este artículo introduce las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Reemplaza la letra d) del artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito;”.

El número 1 fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Ceroni, para eliminarlo.

2) De los diputados Cariola y Jackson para reemplazar el número 1 por el siguiente:

“1) Reemplazase la letra d) del artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en el sitio del suceso en caso de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, resguardando que sus actuaciones no irroguen perjuicio a la eventual investigación del ministerio público”

Puesta en votación la indicación 1) fue rechazada por cinco votos en contra, un voto a favor y cinco abstenciones.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Coloma, Fuenzalida y Walker. A favor el diputado señor Ceroni. Se abstuvieron la diputada señora Cariola y los diputados señores Farcas, Jackson, Silber y Soto.

Puesta en votación la indicación 2) fue rechazada por ocho votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los señores Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto y Walker. A favor la diputada señora Cariola y los diputados señores Ceroni y Jackson.

Puesto en votación el ARTÍCULO 2º, número 1, fue aprobado por 10 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber, Soto, Squella y Walker. En contra el diputado señor Jackson.

Luego, se procedió a analizar dos indicaciones relacionadas con el artículo 85 vigente del Código Procesal Penal cuyo texto es el que sigue:

“Artículo 85.- Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen,

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.

Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. En dicha unidad se le darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios distintos de los ya mencionados, dejándola en libertad en caso de obtenerse dicho resultado, previo cotejo de la existencia de órdenes de detención que pudieren afectarle. Si no resultare posible acreditar su identidad, se le tomarán huellas digitales, las que sólo podrán ser usadas para fines de identificación y, cumplido dicho propósito, serán destruidas.

El conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes no deberá extenderse por un plazo superior a ocho horas, transcurridas las cuales la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta en libertad, salvo que existan indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente.

Si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación indicada en el inciso anterior, se procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el N° 5 del artículo 496 del Código Penal. El agente policial deberá informar, de inmediato, de la detención al fiscal, quien podrá dejarla sin efecto u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado.

Los procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona en conformidad a los incisos precedentes, Deberán realizarse en la forma más expedita posible, y el abuso en su ejercicio podrá ser constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal”.

Este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) De los diputados Walker, Cariola, y Soto para modificar el inciso primero del artículo 85, agregando después del punto y coma (;) que viene a continuación de la oración "de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito, o falta", la frase "de que tuviere órdenes de detención pendientes;"

El diputado Walker explicó que lo que hace la indicación es ampliar las hipótesis contenidas en el texto vigente del artículo 85 del Código Procesal Penal a que la persona respecto de la cual se solicita la identificación en casos fundados, tuviere órdenes de detención pendiente.

Hizo presente que, tal como lo señaló la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública deberían mantenerse los requisitos que establece el artículo 85, y en eso radica la diferencia con la propuesta de un nuevo artículo 85 bis.

El diputado Fuenzalida manifestó que el problema de esta indicación es que al exigirse antecedentes fundados, cómo se podrán verificar esos antecedentes en el caso que una persona tenga órdenes de detención pendientes. En la práctica, a propósito de la flagrancia que trata el artículo 85, lo que ocurre es que cuando se comete un delito Carabineros realiza controles de identidad perimetrales y a eso se refiere la norma cuando menciona “persona de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta”. En el caso de orden de detención pendiente no hay flagrancia.

La diputada Cariola manifestó que la aprobación de un nuevo artículo 85 bis en los términos señalados en la indicación que se explica más adelante, podría tener efectos discriminatorios. Sin embargo, coincide con la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

necesidad de controlar las órdenes de detención pendiente y consideró que el artículo 85 ya contiene los elementos suficientes para que Carabineros pueda actuar en esta nueva hipótesis que incorpora la indicación en comento.

2) De los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Nogueira, Sabat, Silber y Squella para incorporar al Código Procesal Penal el siguiente artículo nuevo.

"Artículo 85 bis.- Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol preventivo, las policías a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.

El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo por parte de las policías estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan."

El diputado Fuenzalida explicó que junto a los otros autores de la indicación, lo que se pretende es entregarle a las policías la posibilidad de controlar la identidad de las personas con el efecto de cotejar órdenes de detención pendientes y, en consecuencia, se amplía lo establecido en el artículo 85 vigente que exige que existan antecedentes fundados, lo que significa, prácticamente, que la persona debe estar cometiendo un delito, recién haberlo cometido o estar encapuchado, para poder controlar su identidad.

La idea de entregar esta nueva facultad se explica en el contexto del rol preventivo de las policías en razón de las miles de órdenes de detención pendiente que existen en nuestro país. Destacó que el abuso de esta facultad se sanciona penal y administrativamente.

La diputada Nogueira explicó que lo que se persigue en un control de identidad eficiente porque al mantenerse las restricciones del artículo 85 pierde todo el sentido el hecho que las policías puedan requerir la identidad, destacó, por cualquier medio que haga creíble que la persona manifiesta su identidad. El problema se presenta en la necesidad de probar fundamentos para requerir la identificación, como lo exige el artículo 85 y además, hay que tener presente que a la fecha hay 66.000 órdenes de detención pendientes que no han podido ser pesquisadas. Destacó que Carabineros ha solicitado incluso contar con la facultad de revisar las vestimentas de las personas sujetas a control de identidad.

Agregó que entre las ordenes pendientes cabe destacar que se incluyen las medidas cautelares en violencia intrafamiliar, cuyo incumplimiento es muy graves para las mujeres agredidas.

El diputado Soto manifestó que este nuevo artículo permitiría que Carabineros actuara indiscriminadamente, en el sentido de sin requisitos que discriminen porque se entrega la decisión final a la opinión que cada funcionario policial tenga al momento del control de identidad, no se establecen criterios objetivos ni patrones a seguir, a diferencia del actual artículo 85.

Agregó que la aprobación del artículo 85 bis derogaría tácitamente el actual artículo 85 vigente, por cuanto este último exigiría una serie de requisitos que quedarían sin efecto de aprobarse el nuevo artículo.

Concluyó que una manera seria de determinar con las órdenes de detención pendientes en nuestro país no es reponiendo la detención por sospecha porque al hacer controles masivos se vulnerarán los derechos de todas aquellas personas que no tengan órdenes pendientes. Manifestó que la manera más efectiva de tratar esta materia es a través de la creación de brigadas especializadas de las policías para tratar solo las órdenes judiciales no tramitadas.

Don José Antonio Gómez, Ministro de Justicia, explicó que intervenir el artículo 85 del Código Procesal Penal es uno de los temas más complejos que pueden abordarse en este proyecto de ley, porque debe recordarse el intenso

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

debate que existió en su momento a propósito de las facultades que tuvieron los Carabineros de Chile para detener a las personas por andar disfrazados o existir sospechas a su respecto. Esto se explica porque en ese momento era un período de post dictadura y eso generaba preocupación por los eventuales abusos que se podían cometer.

Pero desde la práctica y, entendiendo lo que se pretende con las indicaciones (el actual artículo 85 y para crear un nuevo artículo 85 bis), manifestó que no es cierto que la policía no tenga facultades. No solo las tiene sino que las ejerce cuando lo estima conveniente. Por ejemplo, a través de redadas donde se detienen 200- 300 personas sin necesidad de indicios, simplemente al pedir en un lugar las cédulas de identidad y cotejar si alguna de ellas tienen antecedentes para que estas personas sean detenidas.

Por otra parte cuando se considera que la solución de la delincuencia pasa porque exista la identificación o control policial, eso es un error. Recalcó que del número total de chilenos, la gran mayoría no son delincuentes y no tienen órdenes de detención y por ello no es lógico establecer que a cualquier ciudadano se le pida la cédula de identidad para cotejar si tiene órdenes de detención o no.

Peor aún, si se quiere cotejar una orden de detención, declaró que es imposible que en zonas rurales aisladas la policía tenga los medios tecnológicos para llegar a determinar la existencia de una orden, para lo cual se requeriría una tecnología que no existe.

Recordó que en sesión anterior, el General Director de Carabineros declaró que le preocupaba la modificación al Código Procesal que permitirá que las policías ingresen a las casas sin orden judicial para recuperar pruebas, porque la norma exige un registro audiovisual y la institución no cuenta con los recursos para cumplir con ese requisito.

Recalcó que el objetivo del Ejecutivo con esta reforma es legal es focalizar respecto de quienes realmente cometen delitos.

Aprobar una modificación que permita a las policías pedir identificación de cualquier persona para el solo efecto de chequear si tiene órdenes de detención, sin contar con los medios técnicos que hagan eficaz esa facultad, atentaría contra el derecho de las personas de circular libremente por el país.

Ante una pregunta del diputado Walker (Presidente), aclaró que su criterio era no innovar en la materia y por tanto no estaba de acuerdo con la propuesta de modificación al actual artículo 85 ni a un nuevo artículo 85 bis.

Respecto de la indicación de los diputados Walker, Cariola, y Soto para modificar el inciso primero del artículo 85, agregando después del punto y coma (;) que viene a continuación de la oración "de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito, o falta", la frase "de que tuviere órdenes de detención pendientes", explicó que el artículo 85 prescribe:

"Artículo 85.- Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que..."

La indicación pretende incorporar una nueva hipótesis en la que las policías podrán ejercer esta facultad, pero el texto vigente exige que existan "indicios", en este caso, de órdenes de detención pendiente, lo que, como ya se explicó, es de difícil aplicación. Además el mismo artículo 85 establece en su parte final que en caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación y una vez en la unidad se procederá al cotejo de órdenes pendientes, es decir una vez detenida.

Puesta en votación la indicación 1) de los diputados Walker, Cariola, y Soto para modificar el inciso primero del artículo 85 del código Procesal Penal, fue rechazada por seis votos en contra, cinco votos a favor y dos abstenciones.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Coloma, Fuenzalida, Pilowsky y Squella. A favor la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson, Soto y Walker. Se abstuvieron los diputados Farcas y Silber.

Puesta en votación la indicación 2) de los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Nogueira, Sabat, Silber y Squella para incorporar al Código Procesal Penal un nuevo artículo 85 bis (Control de identidad preventivo), fue aprobada

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

por siete votos a favor, seis votos en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. En contra la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson, Pilowsky, Soto y Walker.

Luego, se continúa con el número 2), que pasa a ser 3) del artículo 2º, que es del tenor que sigue

2) Agrégase en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte (.) que pasa a ser punto y seguido (.), las siguientes oraciones:

“Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asignare una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.”.

El número 2) fue objeto de la siguiente indicación de los diputados Cariola y Jackson para eliminar el párrafo siguiente:

“Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.”

Doña Javiera Blanco, Ministra de Justicia manifestó que es pertinente mantener el texto del proyecto de ley en el tema del examen de vestimentas y considera pertinente acoger la indicación porque efectivamente el reconocimiento de imputado no está regulado por el Código Procesal Penal y en ese cuerpo legal se regulará en su oportunidad.

En cuanto a la verificación por pruebas científicas como el ADN siempre se tiene la posibilidad de proceder a la detención judicial del artículo 127 y en el caso de confesión, si ésta existe no es necesario proceder a una detención de esta naturaleza porque ya hay un principio de conducta de colaboración que queda evidenciado.

Puesto en votación la indicación de los diputados Cariola y Jackson, fue aprobada por cinco votos a favor, cuatro votos en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Ceroni, Farcas, Jackson, Silber y Walker. En contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Pilowsky y Squella.

Puesto en votación el número 2) del artículo 3º, fue aprobado por la unanimidad de los diputados señoras Nogueira, Sabat y señores Ceroni, Farcas, Jackson, Pilowsky, Silber, Squella y Walker.

[Luego, se debate el número 3), que pasa a ser 4), del artículo 2º

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 129:

a) Agregáse a su inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida.”.

b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar e incautar la evidencia

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

que encuentre”.

El número 3) fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Ceroni, para eliminar el número 3.

2) De los diputados Walker, Farcas, Fuenzalida y Nogueira para agregar en el artículo 2°, número 3, en su letra a) a continuación de la palabra "detenida" la siguiente frase:

“, en los términos descritos en el inciso 2° del artículo 89”.

3) De los diputados Cariola y Jackson para intercalar en la letra a) del número 3), entre la palabra “detenida” y el punto final la expresión:

“dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89.”.

Doña Javiera Blanco, Ministra de Justicia explicó que la opinión del Ejecutivo era que correspondía hacer la referencia al artículo 89 completo, y por tanto parecía conveniente acoger la indicación 3).

4) De los diputados Cariola y Jackson para eliminar la letra b) del número 3).

5) Del diputado Jackson para incorporar después del punto final del Artículo 2°, número N° 3) letra b) la siguiente frase:

“, después de haber dado aviso al Ministerio Público de que realizará tal gestión.”

6) Del diputado Jackson para incorporar después del punto final del Artículo 2°, número N° 3) letra b) la siguiente frase:

“, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 89”

Puesta en votación la indicación 2) esta fue rechazada por cuatro votos en contra, dos votos a favor y cuatro abstenciones.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Silber y Squella. A favor, los diputados Pilowsky y Walker. Se abstuvieron la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson y Farcas.

Puesta en votación la indicación 3), esta fue rechazada por seis votos en contra, tres votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Farcas, Pilowsky, Silber y Squella. A favor, los diputados Ceroni, Jackson y Walker.

Puesto en votación el número 3 letra a), fue aprobada por siete votos a favor, tres votos en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. En contra, la diputada Cariola y los diputados Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 4), fue rechazado por siete votos en contra, tres votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. A favor, la diputada Cariola y los diputados Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 5) fue rechazada por siete votos en contra, tres votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. A favor, la diputada Cariola y los diputados Ceroni y Jackson.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Puesta en votación la indicación 6) fue rechazada por seis votos en contra, cuatro votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber y Squella. A favor, la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson y Walker.

La indicación 1) se declaró incompatible con el texto aprobado.

Puesto en votación el número 3 letra b), fue aprobado por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.

Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. En contra el diputado Jackson. Se abstuvo el diputado Coloma.

Luego, se debate el número 4), que pasa a ser 5) del artículo 2º.

4) Agregáse, en el inciso primero del artículo 132, a continuación de la palabra “detenido”, la segunda vez que aparece, una coma (,) seguida de la frase “ sin perjuicio de lo cual el juez de garantía informará de ello al Fiscal Regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

Este número fue objeto de una indicación del diputado Squella para eliminar en el artículo 132 del Código Procesal Penal, en su inciso primero la frase “La ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido”

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por cinco en votos en contra, tres a favor y dos abstenciones.

Votaron en contra la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson, Soto y Walker. A favor, las diputadas Nogueira y Sabat y el diputado Squella. Se abstuvieron los diputados Coloma y Pilowsky.

Puesto en votación el número 4) del artículo 2º, fue aprobado por unanimidad de las diputadas Cariola, Nogueira y Sabat y los diputados Ceroni, Farcas, Jackson, Pilowsky, Silber, Squella y Walker.

Acto seguido, se discute el número 5), que pasa a ser 6), del artículo 2º.

5) Intercálase el siguiente inciso final al artículo 140:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.”.

El número 5) fue objeto de la siguiente indicación de los diputados Cariola y Jackson para reemplazar el Artículo 2º número 5) por el siguiente:

“5) Intercálanse los siguiente incisos séptimo, octavo nuevos al artículo 140:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido contra el sujeto, para su concurrencia ante el tribunal o el ministerio público, en calidad de imputado.”

Puesta en votación la indicación fue aprobada por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.

Votaron a favor la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Farcas, Jackson, Pilowsky, Silber y Walker. En contra la diputada Nogueira y el diputado Squella. Se abstuvo la diputada Sabat.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Por la misma votación se entiende rechazado el número 5).

Luego, se discute el número 6), que pasó a ser 7) del artículo 2º.

6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

Este número fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Jackson para eliminarlo

2) Del diputado Jackson para reemplazarlo por el siguiente:

“Intercalase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Si el imputado hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado, se dejará constancia de ello en la decisión prevista en el inciso siguiente.”

Puesta en votación la indicación 1) fue rechazada por nueve votos en contra, un voto a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra las diputadas Cariola, Nogueira, Sabat y los diputados Ceroni, Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. A favor el diputado Jackson.

Puesta en votación la indicación 2) fue rechazada por siete votos en contra, dos votos a favor y una abstención.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados, Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. A favor la diputada Cariola y el diputado Jackson. Se abstuvo el diputado Ceroni.

Puesto en votación el número 6) fue aprobado por nueve votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas Cariola, Nogueira y Sabat y los diputados, Ceroni Farcas, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. En contra el diputado Jackson.

Acto seguido, se discute el número 7), que pasa a ser 8), del artículo 2º.

7) Agrégase en el inciso primero del artículo 206, la siguiente frase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,):

“o que se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren. Para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización deberá acompañarse su registro audiovisual. ”.

Este número fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) De los diputados Ceroni y Jackson para eliminarlo.

2) De los diputados Fuenzalida, Farcas y Nogueira para reemplazar el numeral 7 del artículo 2º, por uno del

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

siguiente tenor:

"7) Agregase en el inciso primero del artículo 206, la siguiente frase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto y coma (;):

"o que se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito o los que de él provienen; o en casos en que apoyados por medios tecnológicos, se tenga certeza que el objeto hurtado o robado se encuentre en dicho lugar registrado. Para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización deberá acompañarse su registro audiovisual o fotográfico."

3) De los diputados Walker, Farcas, Fuenzalida y Nogueira, para reemplazar el número 7° del artículo 2° por el siguiente:

"Asimismo, en los casos de delitos flagrantes, podrá entrar cuando se esté procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren. Para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización deberá acompañarse su registro audiovisual."

4) De los diputados Fuenzalida, Nogueira, Pilowsky, Silber, Walker, para añadir, en su inciso primero a continuación de la expresión "su registro audiovisual" la expresión "o levantar un registro con acta de ingreso en conformidad al artículo 216"

5) De los diputados Cariola y Jackson para intercalar en el número 7, entre la palabra "audiovisual" y el punto aparte (.) la expresión "y haberse dado cumplimiento a la obligación de información establecida en el artículo 84."

6) De la diputada Nogueira y los diputados Farcas, Pilowsky y Walker para reemplazar la frase "del hecho investigado" por de un hecho constitutivo de delito o los que de él provienen".

Puesta en votación la indicación 1), fue rechazada por seis votos en contra, dos votos a favor y dos abstenciones.

Votaron en contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Farcas, Pilowsky, Silber y Walker. A favor los diputados Ceroni y Jackson. Se abstuvieron la diputada Cariola y el diputado Squella.

Puesta en votación la indicación 2), fue rechazada por seis votos en contra, dos votos a favor y una abstención.

Votaron en contra las diputadas Cariola y los diputados Ceroni, Jackson, Pilowsky, Silber y Walker. A favor la diputada Nogueira y el diputado Farcas. Se abstuvo el diputado Squella.

Puesto en votación el número 7) conjuntamente con la indicación 6, fue aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Votaron a favor las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Ceroni, Farcas, Jackson, Pilowsky, Silber y Walker. Se abstuvo el diputado Squella.

Las indicaciones 3), 4) y 5) son incompatibles con el texto aprobado.

Se continúa con el 8), que pasa a ser 9), del artículo 2º.

8) Modifícase el artículo 237, inciso tercero, en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción "y" por un punto y coma (;).

b)Sustitúyese, en la letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: ", y".

c)Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

"d) Si el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

Este número fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Jackson para eliminarlo.

2) Del diputado Jackson para eliminar, en el Artículo 2° del proyecto de ley, en su número 8) y la letra c), las palabras “o un acuerdo reparatorio”.

Puesta en votación la indicación 1) fue rechazada por seis votos en contra, tres votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Squella y Walker. A favor la diputada Cariola y los diputados Ceroni y Jackson.

Puesta en votación la indicación 2) fue rechazada por cuatro votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Votaron a favor la diputada Cariola, Ceroni, Jackson y Walker. En contra los diputados Fuenzalida y Pilowsky. Se abstuvieron los diputados Coloma, Farcas y Squella.

Puesto en votación el número 8) fue aprobado por siete votos a favor, dos votos en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados Ceroni, Coloma, Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Squella y Walker. En contra la diputada Cariola y el diputado Jackson.

Indicación al artículo 277 de Código Procesal Penal, de los diputados Fuenzalida y Squella para sustituir su inciso segundo, por el siguiente:

“El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia en su caso del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral conforme a las reglas generales”.

Puesta en votación la indicación fue rechazada por cuatro votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor los diputados Ceroni, Coloma, Fuenzalida y Squella. En contra Jackson, Pilowsky y Walker. Se abstuvieron Farcas y Silber.

ARTÍCULO 3°.-

Este artículo introduce las siguientes modificaciones al artículo 1° de la Ley N° 18.216, del año 1983, que establece penas que indica, como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase el siguiente inciso final: “Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

Este numeral fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Jackson para eliminarlo

2) De los diputados Fuenzalida y Squella para modificar el artículo 1° de la Ley N° 18.216, reemplazando la expresión “y 391” por “391 y 440”.

Puesta en votación, la indicación 1) fue rechazada por siete votos en contra, dos votos a favor y una abstención.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Votaron en contra los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. A favor la diputada Cariola y el Diputado Jackson y se abstuvo el diputado Ceroni.

Puesta en votación, la indicación 2) fue rechazada por cinco votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención.

Votaron a favor los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. A favor Ceroni, Jackson, Pilowsky y Walker. La diputada Cariola se abstuvo el Diputado y se abstuvo el diputado

El 2) del artículo 3º tuvo el siguiente tratamiento:

2) Intercálase el siguiente artículo 2º bis, nuevo:

“Artículo 2º bis.- Las penas del artículo 1º y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables, en los casos de condenados por delitos de hurto y robo contemplados en los párrafos 1 a 4 bis, inclusive, y 456 bis A, del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establece la presente ley y su reglamento.”.

Este número fue objeto de una indicación de los diputados Pilowsky y Walker para intercalar el siguiente artículo 2 bis nuevo:

“Artículo 2 bis: Las penas del artículo 1º y el régimen del artículo 33 solo serán aplicables a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a lo previsto en la ley 19.970, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establece la presente ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá la ordenar la diligencia señalada, en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado no compareciere para tales efectos, sin causa justificada, el tribunal podrá ordenar revocar la pena sustitutiva, pudiendo ordenar se cumpla la pena efectiva”

Puesta en votación la indicación fue aprobada por nueve votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Coloma, Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. Votó en contra el diputado Jackson.

Por la misma votación se entiende rechazado el número 2) del artículo 3º.

El 3) del artículo 3º tuvo el siguiente tratamiento:

3) Suprímese, en el artículo 8º, letra b), la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite”.

Este numeral fue objeto de indicaciones de los diputados Ceroni y Jackson para eliminarlo

Puesta en votación el número 3) fue aprobado por siete votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Silber, Squella y Walker. En contra los diputados Ceroni y Jackson. Se abstuvieron la diputada Cariola y el diputado Soto.

Las indicaciones se declaran incompatibles con lo aprobado

Luego, el 4) del artículo 3º tuvo el siguiente tratamiento:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

4) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco y se cumplen además las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

Este número fue objeto de las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Jackson para eliminarlo.

2) Del diputado Ceroni para eliminarlo

Puestas en votación las indicaciones fueron aprobadas por ocho votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Votaron a favor la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Farcas, Jackson, Pilowsky, Silber, Soto y Walker. Se abstuvieron los diputados Coloma, Fuenzalida y Squella.

Por la misma votación se entiende rechazado el número 4°.

ARTÍCULO 4°

Mediante esta norma se modifica el inciso tercero del artículo 3° del D.L. N° 321, de 1925, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma (,); y

2) Intercálase, después de la coma (,) que sigue al vocablo “quater”, la frase siguiente: “436, 440 y 443 bis,”.

Puesto en votación el artículo 4° fue aprobado por siete votos a favor, ningún voto en contra y una abstención.

Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Coloma, Farcas, Soto, Squella y Walker. Se abstuvo el diputado Jackson.

ARTÍCULO 5°

Por este artículo se reemplaza la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, de 2004, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476, y 480 del Código Penal;”.

Puesto en votación el artículo 5° fue aprobado por siete votos a favor, uno contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Coloma, Farcas, Soto, Squella y Walker. En contra Jackson.

ARTÍCULO 6°

Esta disposición modifica el D.F.L. N° 1, de 2009, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

a) Agrégense los siguientes N° 20 y 21 al artículo 167:

"20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176."

b) Reemplázase el artículo 168 por el siguiente:

"Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual será Carabineros de Chile quien formulará la respectiva denuncia ante el Juez de Policía Local competente y siempre que alguno de los interesados lo solicite y, en todo caso, sin proceder al retiro de la licencia, permiso u otro documento para conducir.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá denunciar el siniestro mediante declaración jurada simple prestada ante la respectiva compañía aseguradora."

c) Agrégese en el artículo 171 después del vocablo "estupefacientes" un punto y coma (;) seguido de la frase: "del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168".

El artículo fue objeto de una indicación del diputado Walker para sustituir la letra b) por la siguiente:

"b) Reemplázase el artículo 168 por el siguiente:

Artículo 168:

En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que solo resultaren daños materiales caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite."

Puesto en votación el artículo 6° conjuntamente con la indicación, fue aprobado por la unanimidad de las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Coloma, Farcas, Jackson, .Soto, Squella y Walker.

ARTÍCULO 7°

Este artículo reemplaza en el inciso tercero del artículo 8 de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión "y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero." por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

"En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un Carabinero."

Puesto en votación el artículo 7° fue aprobado por ocho votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Coloma, Farcas, Jackson, Pilowsky, Squella y Walker. En contra el diputado Soto.

ARTÍCULO 8°

Este artículo prescribe que "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial podrán intercambiar, de conformidad al artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Este artículo fue objeto de una indicación de las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Coloma, Walker, Pilowsky y Soto para sustituir la palabra “podrán” por “deberán”.

Puesto en votación el artículo 8° conjuntamente con la indicación fue aprobado por unanimidad.

Votaron a favor las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Coloma, Jackson, Pilowsky, Soto, Squella y Walker.

El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar como NUEVO ARTÍCULO 9° el siguiente:

“Artículo 9°.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, tales como, edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de transporte público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales.

Durante el mismo procedimiento de control de identidad, las policías podrán proceder conforme lo regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo en lo relativo al plazo establecido en el inciso cuarto, que no podrá ser superior a cuatro horas.”.

Se hizo presente en el debate que este nuevo artículo sería innecesario e incompatible con el nuevo artículo 85 bis del Código Procesal Penal previamente aprobado, ya que uno constituiría norma general y el otro restringiría la aplicación de la facultad policial a ciertos casos enunciados en la norma.

Puesta en votación la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra, dos votos a favor y cuatro abstenciones.

Votaron en contra la diputada Cariola y los diputados Farcas, Jackson y Soto. A favor los diputados Pilowsky y Walker. Se abstuvieron la diputada Nogueira y los diputados Coloma, Fuenzalida y Squella.

El diputado Farcas presentó una indicación para incorporar como NUEVO ARTÍCULO 9° el siguiente:

“Artículo 9°.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán, además, controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, tales como, edificios públicos; establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; depósitos o instalaciones de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de transporte público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales.

Durante el mismo procedimiento de control de identidad, las policías podrán proceder conforme lo regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo en lo relativo al plazo establecido en el inciso cuarto, que no podrá ser superior a cuatro horas.”.

Puesta en votación la indicación resultó rechazada por tres votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Votaron a favor los diputados Farcas, Pilowsky y Walker. En contra la diputada Cariola y los diputados Jackson y Soto. Se abstuvieron los diputados Coloma, Fuenzalida y Squella.

ARTÍCULO TRANSITORIO.-

Este artículo transitorio expresa que “Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, el Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra, no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería.

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Este artículo fue objeto de una indicación de la diputada Cariola y de los diputados Chávez, Farcas, Jackson, Pilowsky, Soto y Walker para eliminar en su inciso primero la expresión “y/o construcción”.

Puesta en votación el artículo transitorio conjuntamente con la indicación, fue aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor las diputadas Cariola y Nogueira y los diputados Farcas, Jackson, Pilowsky, Chávez, Soto y Walker. Se abstuvieron los diputados Coloma y Squella.

El diputado Jackson presentó una indicación para incorporar un nuevo artículo segundo transitorio del siguiente tenor:

“Las disposiciones establecidas en los artículos 1, 3 y 4 de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1° de enero del año 2017”.

Puesta en votación la indicación fue rechazada por seis votos en contra, dos votos a favor y ninguna abstención.

Votaron en contra la diputada Nogueira y los diputados Coloma, Farcas, Pilowsky, Squella y Walker. A favor la diputada Cariola y el diputado Jackson.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Reapertura del debate

Los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella presentaron una indicación al artículo 1° para modificar el artículo 433, N° 1 del Código Penal en el siguiente sentido.

1.- Reemplazar la palabra "medio" por la palabra "máximo".

2.- Agregar el siguiente inciso segundo:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, será castigado con presidio mayor en su grado medio a máximo a quienes con motivo u ocasión de un robo con violencia o intimidación frustrado, cometiere, además, homicidio, violación o lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, N° 1°".

Puesta en votación la reapertura del debate para tratar esta indicación, fue aprobada por unanimidad de los diputados Coloma Farcas, Pilowsky, Soto, Squella y Walker.

La Comisión acordó dividir la votación de los números contenidos en esta indicación.

Puesta en votación el número 1 de la indicación fue aprobado por cinco votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados Coloma Farcas, Pilowsky, Squella y Walker. En contra el diputado Soto.

Puesta en votación el número 2 de la indicación, fue rechazado por unanimidad de los diputados votaron en contra los diputados Coloma Farcas, Pilowsky, Soto Squella y Walker.

Luego, el Ejecutivo presentó una indicación al artículo 2° para agregar el siguiente inciso final nuevo en el artículo 85 del Código Procesal Penal:

"Lo dispuesto en los incisos precedentes procederá también cuando los funcionarios policiales tengan antecedentes fundados que le permitan inferir que una determinada persona tiene órdenes de detención pendiente.".

Puesta en votación la reapertura del debate para el tratamiento de esta indicación, fue rechazada por cinco votos a favor y cinco en contra.

Votaron a favor la diputada Cariola y los diputados Farcas, Jackson, Chávez y Walker. En contra las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Coloma, Fuenzalida y Squella.

Posteriormente, el Ejecutivo presentó una indicación al artículo 3° para agregar el siguiente número 5), nuevo:

"5) Agrégase, en el artículo 33, el siguiente inciso final, nuevo:

"Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

aquellos señalados como imprescriptibles.".".

Puesta en votación la reapertura del debate para tratar esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de la diputada Cariola y los diputados Coloma Farcas, Jackson, Pilowsky, Squella y Walker.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por cinco votos a favor, dos votos en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor la diputada Cariola y los diputados Farcas, Jackson, Pilowsky y Walker. En contra los diputados Coloma y Squella.

El diputado Squella hizo presente reserva de constitucionalidad sobre el nuevo artículo 33 aprobado, por afectar el principio de igualdad ante la ley.

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"ARTÍCULO 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1.- Reemplazase en el N° 1 de su artículo 433 la palabra "medio" por el término "máximo".

2.- Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

"Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del presente Título y en el artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Sin embargo, tratándose de condenados reincidentes, en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la pena conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos. Tratándose de condenados reincidentes de crímenes, se deberá excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado.

3ª. Sólo en los casos que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

Art. 449 bis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, caso en el que se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.".

ARTÍCULO 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Reemplázase la letra d) de su artículo 83 por la siguiente:

"d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito;".

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

2) Incorpórase el siguiente artículo 85 bis:

“Art. 85 bis. Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol preventivo, las policías, a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.

El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo por parte de las policías estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan.”.

3) Agrégase en el inciso primero de su artículo 127, después del punto y aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones:

“Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asignare una pena privativa de libertad de crimen.”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones a su artículo 129:

a) Agregáse a su inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida.”.

b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar e incautar la evidencia que encuentre”.

5) Agregáse, en el inciso primero del artículo 132, a continuación de la palabra “detenido”, la segunda vez que aparece, una coma (,) seguida de la frase “ sin perjuicio de lo cual el juez de garantía informará de ello al Fiscal Regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

6) Intercálanse los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos, a su artículo 140:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes. Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido contra el sujeto, para su concurrencia ante el tribunal o el ministerio público, en calidad de imputado.”

7) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en su artículo 170, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

8) Agrégase en el inciso primero de su artículo 206, la siguiente frase a continuación del punto aparte (.), que pasa

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

a ser coma (,):

“o que se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o los que de él provinieren. Para la validez de esta diligencia y las que se practiquen durante su realización deberá acompañarse su registro audiovisual.”.

9) Modifícase el inciso tercero de su artículo 237, en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese, en su letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción “y” por un punto y coma (;).

b)Sustitúyese, en su letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: “, y”.

c)Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

“d) Si el imputado no hubiere acordado anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

ARTÍCULO 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, de 1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1.- Agrégase el siguiente inciso final en su artículo 1°:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443 y 443 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establece esta ley y su reglamento.”.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos el tribunal podrá ordenar revocar la pena sustitutiva, pudiendo ordenar se cumpla la pena efectiva.

3) Suprímese, en su artículo 8° letra b), la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite”.

4) Agréganse en su artículo 33 los siguientes incisos decimo, undécimo y duodécimo, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

ARTÍCULO 4°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, de la forma siguiente:

- 1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma (,); y
- 2) Intercálase, después de la coma (,) que sigue al vocablo “quáter”, la frase siguiente: “436, 440 y 443 bis,”.

ARTÍCULO 5°.- Reemplázase la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476, y 480 del Código Penal;”.

ARTÍCULO 6°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

a) Agréganse los siguientes números 20 y 21 a su artículo 167:

"20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168.

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

b) Reemplázase su artículo 168 por el siguiente:

"Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite.”.

c) Agrégase en su artículo 171 después del vocablo "estupefacientes" un punto y coma (;) seguido de la frase: "del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168”.

ARTÍCULO 7°.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

“En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un Carabinero.”.

ARTÍCULO 8°.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

interoperatividad de los bancos antes referidos.

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados."."

Sala de la Comisión, a 2 de julio de 2015.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 1, 8, 15, 20, y 22 de abril, 6 de mayo, 3 y 10 de junio y 1 de julio de 2015, con la asistencia de las diputadas señoras Karol Cariola, Claudia Nogueira y Marcela Sabat y diputados señores Guillermo Ceroni, Jose Antonio Coloma, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Giorgio Jackson, Jaime Pilowsky, Leonardo Soto, Gabriel Silber, Arturo Squella y Matías Walker (Presidente).

Hubo los siguientes reemplazos: La diputada Camila Vallejo por la diputada Karol Cariola; la diputada Loreto Carvajal por el diputado señor Daniel Farcas y el diputado Marcelo Chávez por el diputado Gabriel Silber.

ALVARO HALABI DIUANA
Abogado Secretario
Comisión de Seguridad Ciudadana

[1] Tal como ha sido señalado la base de datos llevada por el Ministerio del Interior solamente considera siete delitos.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

[2] Se inserta en ANEXO Declaración pública: "A propósito de la Agenda Corta Anti Delincuencia"

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.7. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 12 de agosto, 2015. Oficio en Sesión 59. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACION Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS (Boletín N° 9885-07).

Santiago, 12 de agosto de 2015.-

Nº 779-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1º

1)Para sustituir el número 1) por el siguiente:

“1)Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2º. Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1º.

3º Con presidio mayor en su grado medio a máximo, cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por más de un día, o se cometieren lesiones de las que trata el N° 2º del artículo 397.”.”.

2)Para sustituir el número 2) por el siguiente:

“2)Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso 1º y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Art 449 bis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, en cuyo caso se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.”.”.

3)Para incorporar el siguiente número 3), nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente número 39, nuevo, al artículo 496:

“39. El que injustificada-mente se opusiere, impidiere o dificultare el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.”.

Dios guarde a V.E.

JORGE BURGOS VARELA

Vicepresidente de la República

MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO

Ministro del Interior

y Seguridad Pública (S)

JAVIERA BLANCO SUÁREZ

Ministra de Justicia

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 17 de agosto, 2015. Oficio en Sesión 60. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACION Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS (Boletín N° 9885-07).

SANTIAGO, 17 de agosto de 2015.-

Nº 786-363/

A.S.E EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 2°

1) Para modificar el numeral 1) en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el punto y coma(;)que sigue a las expresiones “caracteres de delito” por un punto seguido (.).

b) Agrégase a continuación del punto seguido (.), la siguiente frase: “En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta inmediata al Ministerio Público. Si esto no fuere posible deberá dar cuenta inmediatamente después de practicada dicha diligencia.”.

2) Para reemplazar el numeral 2) por el siguiente:

“2)Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios”, por la oración “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, del siguiente tenor:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d)Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios”, por la oración “sin necesidad de nuevo indicio”.

3)Para intercalar un número 6), nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás numerales, del siguiente tenor:

“6)Intercálase en el inciso cuarto del artículo 134 la expresión “3,” entre las expresiones “N°s” y el guarismo “5”.”.

4) Para modificar el actual número 6), que ha pasado a ser número 7), en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso séptimo, nuevo, la oración “Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.”.

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

b) Reemplázase el inciso octavo, nuevo, por el siguiente:

“Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante el tribunal, en calidad de imputado.”

5) Para intercalar un número 8), nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás numerales, del siguiente tenor:

“8) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, después de la coma (,) que sigue a la frase “Código Penal”, y antes de la oración “y los de la ley N° 20.000”, la frase siguiente:

“en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar, en los artículos 17, 17 bis, 17 ter y 17 quáter del Decreto Ley N° 2460, de 1979,”.”.

6) Para reemplazar en el actual número 7), que ha pasado a ser número 9), la expresión “cinco” por “tres”.

7) Para modificar el número 8), que ha pasado a ser número 10), en la siguiente forma:

a) Intercálase entre la expresión “o que” y la oración “se está procediendo a la destrucción”, la frase “exista algún indicio de que”.

b) Reemplázase la frase que va a continuación de “o los que de él provinieren.” y que se extiende hasta el punto final (.), por la siguiente:

“En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, desde la constatación del indicio hasta el término de dicha diligencia, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente.”.

8) Para reemplazar el actual número 9), que ha pasado a ser número 11), por el siguiente:

“11) Intercálase un inciso segundo, nuevo, al artículo 395 del siguiente tenor:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° y 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

9) Para incorporar un número 12), nuevo, del siguiente tenor:

“12) Intercálase un inciso cuarto, nuevo, al artículo 407 del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° o 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

ARTÍCULO 3°, NUEVO

10) Para intercalar el siguiente artículo 3°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

“ARTÍCULO 3°. -Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio”, por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese, en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un Carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

ARTÍCULO 4°, NUEVO

11) Para intercalar el siguiente artículo 4°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

“ARTÍCULO 4°. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1° a continuación de la expresión “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2°, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

AL ARTÍCULO 6°, QUE HA PASADO A SER ARTÍCULO 8°

12) Para eliminar el actual artículo 6°, que ha pasado a ser artículo 8°, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos.

ARTÍCULO 10, NUEVO

13) Para agregar un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales. En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación.

Durante este mismo procedimiento, las policías deberán actuar conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo respecto al registro de vestimentas, equipaje o vehículo, el que solo podrá realizarse con el objeto de precaver que el controlado porte consigo algún arma, dispositivo o

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

elemento que ponga en peligro la seguridad de la policía o el orden público. El plazo establecido en el inciso sexto del artículo 85 del Código Procesal Penal no podrá extenderse más allá de cuatro horas.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieran origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.801.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

JAVIERA BLANCO SUÁREZ

Ministra de Justicia

Informe de Comisión de Constitución

1.9. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 03 de septiembre, 2015. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 66. Legislatura 363.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

BOLETÍN N° 9.885-07-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, el que ya fuera informado por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “discusión inmediata” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de seis días para afinar su tramitación, término que vence el día 9 de septiembre próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 3 de septiembre, recién pasado.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración de la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, del Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey; del Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, de la Fiscal Nacional del Ministerio Público(S), señora Solange Huerta; del Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke; del General Director de Carabineros(S), General Inspector señor Carlos Carrasco; del asesor jurídico de dicha institución, Coronel Jaime Elgueta; del Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre; de la Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, señora Catalina Mertz; de la Directora del Área de Justicia de dicha institución, señora Ana María Morales; del El Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), señor Héctor Espinosa; de la asesora jurídica de esa repartición, doña Rosana Pajarito; del Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señor Manuel Núñez; de la Asociación Nacional de Magistrados, representada por el Juez de Garantía de Santiago, don Rodrigo Carvajal; de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, representada por su Presidente, el señor Joe González; de la jefa de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia, señora Francisca Werth; de los asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Nelly Salvo y señor Juan Francisco Silva y del asesor del Ministerio de Justicia, don Gonzalo Rodríguez.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

La Comisión de Seguridad Ciudadana calificó como norma orgánica constitucional el artículo 8º del texto aprobado por ella (pasó a ser artículo 11), en cuanto otorga nuevas atribuciones al Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política de la República.

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento comparte este criterio.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

Informe de Comisión de Constitución

Cabe hacer presente que la Comisión de Seguridad Ciudadana estimó que los artículos 8º (pasó a ser artículo 11) y transitorio (pasó a ser 1º transitorio) del texto aprobado por ella son de competencia de la Comisión de Hacienda, criterio que vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento comparte.

5) Comunicación a la Corte Suprema de las disposiciones que han sido incorporadas en este trámite al proyecto o han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las conocidas por dicha Corte.

La Cámara de Diputados, a través de oficio N° 11.710, de 28 de enero de 2015, consultó su opinión a la Corte Suprema, acerca del proyecto de ley en informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Ella respondió, mediante oficio N° 23-2015, de 5 de marzo de 2015.

Vuestra Comisión, mediante oficio N° 297-2015, de 8 de septiembre del presente año, comunicó a la Corte Suprema las modificaciones introducidas por ella, al texto que le fuera consultado anteriormente, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas.

6) Se designó Diputado Informante al señor Chahin, don Fuad.

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- Fundamentos del proyecto.

Señala el mensaje, a modo de antecedente, que el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho fenómeno, recabados desde la instalación de la Reforma Procesal Penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento.

Añade que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y la desigualdad económica, entre otros. También un pequeño grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación social.

El control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en la que se involucre el Estado en su conjunto.

Afirma que el fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. Enfatiza que se han reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático.

La reforma procesal penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un estado de derecho, así Chile es mirado hoy en día como un ejemplo. Lo anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial, junto con la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

En esta línea se debe proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos. Así, existe en Chile una sensación de inseguridad, de acuerdo a los últimos estudios; por ello, por lo que hay que hacerse cargo de dicha realidad. Es la oportunidad entonces de aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor connotación y que afectan más directamente a nuestra población que son los delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones.

Menciona la iniciativa en sus fundamentos que los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal.

Informe de Comisión de Constitución

De acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra destaca que tuvieron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%).

Ahora bien, de conformidad con lo expresado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, denominado “Seguridad para todos”, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cifras de agosto del año 2014, en nuestro país se constataron altos niveles de delitos contra la propiedad cometidos en zonas residenciales, espacios públicos y zonas comerciales. Según los registros policiales, durante el año 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social, de los cuales, un 83% correspondió a ilícitos contra la propiedad y sólo un 17% a delitos contra la integridad física de las personas. De acuerdo a los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25% en comparación con el año 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto, con un 38%; seguido por el robo en lugar habitado, con un 14%; y, los robos de accesorios de vehículos, con un 12%. Los mayores crecimientos los experimentaron los robos de vehículos (158%), los robos por sorpresa (76%) y los robos de objetos desde vehículos (54%).

La acción delictual en contra de la propiedad por apropiación se encuentran calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales como aquello de mayor connotación social, con ocasión a la repercusión que causan en sus víctimas, que, en su mayoría, no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde existe la sensación que el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida.

Una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación. En el año 2013, se registró un total de 330,3 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Considerando la distribución de los delitos de mayor connotación social, esta categoría representa el 9,7%.

En consecuencia, existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.

El Gobierno tiene plena conciencia de este problema y que se debe enfrentar en el marco de una política pública integral, que aborde todos los factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática.

En razón de ello, este mensaje se inserta dentro de una serie de ejes determinados por acciones legislativas que el Gobierno se ha propuesto abordar y trabajar, en el marco de una política criminal acorde con un estado democrático, y que a continuación se describen someramente:

a) Dotación Policial.

Proposición de combatir la criminalidad desde todos sus frentes, mediante iniciativas de ley que la enfrentan directamente, en el contexto de un plan de seguridad integral que se inició el 2014, con el aumento de la dotación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Se incorporan para el periodo 2015-2018, seis mil efectivos y a la Policía de Investigaciones de Chile, mil quinientos funcionarios.

b) Modificaciones a la ley de Control de Armas.

Se ha aprobado la ley N° 20.813 que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, aumentando las penas a los delitos que ella contempla, estableciendo mayor control y sanciones por el porte y uso de armas.

c) Fortalecimiento del Ministerio Público.

Expresa que la indicación sustitutiva al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, también se enmarca en este contexto. Con ella se busca, entre otras cosas, focalizar la labor de los fiscales en las actuaciones ante los tribunales y a que conduzcan las investigaciones, liberándolos de labores que pueden ser asumidas por los abogados asistentes y personal administrativo. Así, se incrementará la dotación en 122 fiscales (sumándolos a los actuales 666) y 203 profesionales; dentro de ellos, una importante cantidad de abogados asistentes. Ello, sin duda,

Informe de Comisión de Constitución

redundará en que la actuación de las fiscalías sea más eficiente y más cercana, dándose prioridad y recursos, a la persecución criminal de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Dicho proyecto, contempla recursos para el mejoramiento de la atención de víctimas, para la tramitación de causas menos complejas (que son, por lo general, las de mayor ocurrencia e impacto en la población, como los hurtos) y la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos, que permitirán buscar y obtener información relevante para la persecución criminal que hoy, por falta de personal idóneo, no es posible analizar.

De la misma manera, se fortalecerá dicha institución dotándola de herramientas en la persecución de los delitos complejos, cuyo conocimiento quedará entregado a la Fiscalía de Alta Complejidad que perseguirá delitos tan relevantes como el narcotráfico y el terrorismo, por ello, paralelamente se está tramitando en el Congreso la reforma constitucional que la crea.

d) Ley Antiterrorista.

Asimismo, es necesario abordar otro aspecto relevante en el ámbito mundial sobre la criminalidad, respecto del cual nuestro país debe protegerse: los actos terroristas. Al efecto el Gobierno ha presentado una modificación integral a dicha ley, que se encuentra en actual tramitación.

e) Infraestructura penitenciaria y personal.

A partir de la acción más efectiva de las policías, los fiscales y el Poder Judicial derivará una mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo cual, paralelamente, se implementan nuevas plazas en el sistema penitenciario. Por ello, se ha incorporado un artículo transitorio que permitirá a la administración cumplir con este propósito.

De la misma manera, resulta indispensable contar con un servicio de Gendarmería de Chile, con capacidades suficientes para que se cumplan las penas efectivas. Asimismo, se invertirá una importante cantidad de recursos para mejorar las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios.

f) Institucionalidad para la reinserción.

Se consigna en el mensaje que la mirada del Gobierno en esta materia es integral, ello se refleja en los proyectos de ley que han sido presentados y aquellos que se tramitarán durante el año 2015. Sin embargo, no basta con medidas más rigurosas sino que también se requiere legislar con miras a la reinserción en la sociedad.

Así, se sostiene que en el año 2015 ingresará al Parlamento un proyecto de ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados. De esta manera, aquellos que tengan la voluntad de salir del circuito delictual tendrán la posibilidad de hacerlo. El sistema abordará tanto el trabajo intramuros, como el del egreso con acompañamiento de los internos libertos; todo ello, con el propósito de que el Estado, en su conjunto, les permita salir del circuito de la delincuencia. Para ello, la coordinación con las instituciones del Estado y su colaboración es fundamental. Es indispensable la creación de Centros de Rehabilitación en las comunas y la participación de los ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, fundamentales en el esfuerzo rehabilitador.

g) Tribunales de Tratamiento de Drogas.

Se impulsará una importante reforma y reforzamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La evidencia muestra que la mejor manera de disminuir los índices de reincidencia en sujetos infractores de ley que presentan consumo problemático de drogas, es mediante el abordaje del problema que subyace a su conducta antisocial. Así, es preciso favorecer que dichos consumidores puedan optar a ingresar a tratamientos especializados que favorezcan su rehabilitación.

h) Defensa de las Víctimas.

También existe en la ciudadanía la sensación de indefensión por no encontrar en el sistema el apoyo y acompañamiento necesario para quien es objeto de la acción delictual. A la inversa, muchas víctimas perciben que el sistema lo que finalmente hace es proteger al que comete el delito, produciéndose una inequidad entre el que actúa ilegalmente y quien es la víctima: Por ejemplo, el Estado al imputado le provee gratuitamente atención jurídica de alta especialidad, en circunstancias que la víctima debe procurársela con sus medios.

Informe de Comisión de Constitución

Por ello, se impulsará la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Víctimas, y lidere de Red de Atención a Víctimas.

2.- Objetivos del mensaje.

Sostiene el mensaje que apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución y los Tratados Internacionales, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, que se concretan en los siguientes:

a) Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de forma tal que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito que se trate.

b) Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social.

c) Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos sanciones algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y, tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas.

d) Establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.

e) Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución.

f) Se libera a Carabineros de Chile de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así pueden disponer de recursos para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras.

g) Obstaculizar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos: se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, a una vez cada cinco años.

h) Evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la llamada “cuenta corriente” que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio.

i) Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitados, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena.

j) Posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema, otorgando condiciones dignas a los internos que permitan el real aprovechamiento de las oportunidades de resocialización que se les ofrezcan, y

Informe de Comisión de Constitución

k) Regular el Banco Unificado de Datos que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos. En ese mismo sentido, se introduce un perfeccionamiento en la ley N° 19.970, para incorporar al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Por tanto, esta reforma no apunta a reducir garantías procesales sino a modificar los resultados actuales del sistema penal, de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos.

3.- Contenido del mensaje.

Mediante ocho artículos permanentes y uno transitorio se introducen diversos cambios en nuestra legislación de la forma que a continuación se expone:

A.- Modificaciones a los delitos contra la propiedad.

Se establecen en nuestro Código Penal medidas efectivas de prevención general, que se describen a continuación.

a) Regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación.

Tal como lo demostró la tramitación de la denominada “Ley Emilia” (ley N° 20.770), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador al crear las diferentes figuras delictivas, dado el efecto que producen las actuales reglas de determinación de la pena que se pretenden sustituir.

Por ello, se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de éstas.

En efecto, a través de este sistema específico las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal de pena establecido por la ley sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera de ese marco.

Con ello, se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que ésta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente.

A la vez, se limita el efecto, como atenuante muy calificada, de la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, sólo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley, y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala.

b) Mayor sanción de la reincidencia en los delitos de hurto y robo.

En los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo, en los términos del artículo 12 N° 15 y 16 del Código Penal, esto es, haber sido condenado anteriormente el imputado por delitos de igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie, el proyecto propugna regular esa circunstancia permitiendo que el juez determine la pena, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer.

c) “Ley Emilia” para condenados por robos en lugar habitado, con violencia o intimidación.

Se establece la suspensión de la aplicación de las penas sustitutivas que pudieren corresponder para quienes ejecuten estos delitos, cuando tienen pena de crimen, por el término de un año.

d) Elevación de penas para robos y receptaciones cuantiosas.

Se consigna que cuando lo robado o receptado exceda las 400 UTM siempre se aplicará la pena de presidio mayor

Informe de Comisión de Constitución

en su grado mínimo, salvo que constituya un delito de robo con violencia o intimidación más grave.

Esta norma pretende atacar a la criminalidad organizada, pues este tipo de delitos, generalmente es ejecutado por bandas, respecto de las cuales es complejo -procesalmente- acreditar los elementos subjetivos de las agrupaciones, asociaciones, grupos o pandillas, imponiéndose penas que no se condicen con la gravedad del delito.

B.- Modificaciones al Código Procesal Penal.

a) Aumento de las capacidades de investigación del sistema penal.

De idéntica forma, el proyecto pretende entregar ciertas facultades a operadores del sistema de persecución penal para investigar de mejor manera los delitos.

Así, se aumentan las facultades de la policía para realizar diligencias de investigación, tales como tomar declaraciones de testigos, ingresar a lugares cerrados y registrar a los detenidos. Asimismo, se disminuyen los trámites administrativos entregados a Carabineros.

Por otra parte, se impide que ciertas evidencias puedan desaparecer y se establece que deben sancionarse a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención.

Además, se impide que pudiere verse frustrada la comparecencia de los imputados a la presencia judicial por no adoptarse medidas cautelares efectivas.

b) Limitación del principio de oportunidad.

Con esta modificación se pretende que no se terminen por aplicación del principio de oportunidad, limitando las posibilidades de evasión y reducción de penas de los delincuentes habituales, dejando a salvo su aplicación para los primerizos.

c) Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento.

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se propone restringir la suspensión condicional a casos en que el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado, como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos del año 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen.

C.- Modificaciones a la ley N° 18.216 y otros cuerpos legales.

Las modificaciones a la ley N° 18.216, incorporadas por la ley N° 20.603, de 2012, han provocado algunos efectos inesperados e indeseados, al ampliar de manera indiscriminada las posibilidades de eludir la sanción en casos de delitos con penas bajas, instalando una sensación de impunidad en relación con los simples delitos.

Por lo anterior, se propone impedir que quienes han cometido ciertos delitos contra la propiedad más recurrentes o que afectan a la población más necesitada puedan acceder con facilidad a beneficios penitenciarios o judiciales, sumando el total de las penas impuestas para determinar si corresponde o no su sustitución.

En segundo lugar, se permite acceder a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, en los casos de hurto y robo, sólo a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En este sentido, se incorpora al robo por sorpresa, al robo con fuerza en lugar no habitado, al robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y al robo con fuerza de cajeros automáticos en la disposición, de esta última ley, que establece la toma de muestras biológicas como obligatorias en ciertos delitos. Así, también se modifica la ley N° 19.970, obligando a que se tomen las huellas biológicas necesarias para la obtención de la huella genética tratándose de delitos contra la propiedad por apropiación especialmente relevantes.

Informe de Comisión de Constitución

D.- Modificación al decreto ley N° 321, de 1925.

A través del presente proyecto de ley se plantea la modificación del decreto ley N° 321, de 1925, norma matriz del beneficio de libertad condicional, estableciendo que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo por sorpresa y robo de cajeros automáticos, sólo podrán acceder al beneficio de la libertad condicional cuando cumplan dos tercios de la pena.

En este sentido, se debe recordar que bajo nuestra legislación los condenados por delitos especialmente relevantes y graves, tales como parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de menores de 14 años, manejo en estado de ebriedad causando la muerte, sólo pueden optar a este beneficio cuando cumplan dos tercios de la condena, por lo que parece razonable incluir entre estos a los delitos de robo antes mencionados.

E.- Modificación a la ley N° 19.970.

Se modifica su artículo 17, para incorporar los delitos contra la propiedad entre aquellos que obligan a registrar el ADN de los condenados.

F.- Modificación a otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas.

Se modifica la ley N° 18.290, Ley del Tránsito, para eliminar el trámite de la constancia policial en casos de accidentes sin lesionados y, se limita la primera notificación, la que debe practicarse por Carabineros en procedimientos seguidos ante los juzgados de policía local, sólo en casos calificados.

De este modo se liberan cuantiosas horas de labor policial, para poder destinarlas a la prevención e investigación eficaz del delito.

G.- Consagración legal del Banco Unificado de Datos.

El Banco Unificado de Datos ha podido establecerse mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias.

H.- Régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios.

A efectos de cumplir con los estándares aceptados de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a los internos y, atendiendo las importantes dificultades que la construcción de nuevos centros de reclusión supone, se propone la ampliación de los existentes mediante un mecanismo específico, supervisado por las Comisiones de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso.

II. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.

1.- Debate previo.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, señaló que este proyecto se enmarca dentro de la agenda conjunta de justicia y seguridad, por lo que en esta ocasión corresponde exponer los contenidos de dicha agenda conjunta y de ese modo contextualizar el proyecto de ley, para remarcar que si bien es una iniciativa central no constituye la única ni es suficiente por sí sola para resolver el problema de la seguridad ciudadana. En este sentido, destacó que se está abordando este fenómeno tanto desde el punto de vista de la prevención, la investigación y persecución, el juzgamiento y la condena y reinserción.

En el ámbito de prevención, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey, expuso los principales aspectos del Plan Seguridad para Todos, que contempla los énfasis y prioridades fundamentales de la agenda en materia de seguridad. En este contexto, destacó en primer lugar la Gobernanza Local de Seguridad (Plan Comunal de Seguridad Pública), que recoge la necesidad de tener políticas públicas adaptadas para cada territorio, para hacer de las particularidades de cada uno de ellos, prioridades y metodologías específicas, con programas adaptados a cada territorio, que aludan a los respectivos actores locales y establezcan instrumentos e indicadores de gestión en materia de prevención y seguridad pública.

Un segundo aspecto a destacar es la relación público-privado en materia de seguridad, en donde informó que

Informe de Comisión de Constitución

existe una serie de proyectos que deben ser reactivados, por ejemplo, aquellos que apuntan a una mejor regulación del mercado privado de seguridad, regulaciones que contemplan normas para eventos masivos y otras.

Asimismo, indicó que el aspecto de reinserción es también fundamental, tanto en lo que dice relación con la ejecución de penas, como en el cumplimiento alternativo de éstas, inserción de jóvenes, etc. También destacó el trabajo de apoyo a víctimas, tema que también se vincula al aspecto de reinserción social desde la perspectiva de ellas.

En el tema de las policías, informó que se ha trabajado en el aumento y distribución de la fuerza policial (Carabineros y PDI), destacó también el Plan Cuadrante 2.0 que busca racionalizar y focalizar los recursos y un acercamiento sistemático a la comunidad, siguiendo el nuevo modelo de integración carabineros-comunidad. En lo referido al Ministerio Público, señaló que se prevé aumentar el número de fiscales y mejorar la gestión de su trabajo. Y por último, informó que se ha avanzado también en lo relativo a control y regulación de armas y explosivos.

La señora Blanco, doña Javiera, reiteró que el sistema de seguridad ciudadana debe entenderse como un continuo o como un flujo, en donde hay distintas esferas o ámbitos, tal y como se expone en el siguiente cuadro:



Enfatizó que es necesario trabajar de manera sistemática en cada uno de estos ámbitos para poder revertir los indicadores de criminalidad y poder cortar este flujo, desde la fase de prevención social y asumiendo que no hay un factor unívoco que origine la delincuencia, sino que existe una multiplicidad de factores de riesgo. Explicó que es necesario atender a este conjunto de factores y también trabajar en las condiciones de disuasión, como por ejemplo la presencia policial en los territorios. Es por ello que el ámbito de prevención, que busca inhibir que se cometa el delito, debe atender tanto a los aspectos situacionales como sociales. Una vez cometido el delito, la pregunta que surge es cómo perseguirlo de forma efectiva, pero también buscando el efecto rehabilitador, dando las herramientas para revertir el daño infringido y avanzar en la rehabilitación.

Dentro de la prevención, aludió al programa 24 horas, que nace de un modelo sueco, y cuyo objetivo general es contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas transgresoras en niños y adolescentes. Explicó que se busca generar un flujo de información temprana para que el sistema pueda responder a los casos de jóvenes vulnerados o infractores. El programa permite además que exista coordinación entre los distintos actores: municipales, Ministerio de Justicia e Interior. Informó que el Gobierno ha comprometido

Informe de Comisión de Constitución

la ampliación de este programa a un total de 36 comunas y se está trabajando mancomunadamente para este efecto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, SENAME, Carabineros de Chile, SENDA y demás actores involucrados.

También aludió a los Tribunales de tratamiento de drogas, proyecto que se ingresara en algunos meses a tramitación. Explicó que es un programa para responder a la delincuencia generada principalmente por la adicción, incorporando un tratamiento especializado para sujetos infractores de ley que tengan consumo problemático de drogas y/o alcohol, ofreciendo una suspensión condicional del procedimiento, a condición de someterse a un tratamiento de drogas. De esta forma, se logra el objetivo tras este programa, que no es otro que el de disminuir la reincidencia delictiva.

En cuanto a investigación y persecución, informó que están trabajando la agenda corta con tres objetivos principales: (i) generar empadronamiento de testigos no solo en hipótesis de situación de flagrancia; (ii) ampliar las hipótesis de entrada y registro de lugares cerrados, para evitar la destrucción de evidencia (actualmente solo es posible en caso de auxilio de la víctima y ante signos evidentes de destrucción de la droga) y (iii) mejorar las reglas de control de identidad.

También en el ámbito de persecución se incluyen las órdenes de detención como fundamento para justificar la prisión preventiva y otras medidas cautelares; y limitar el principio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento, con el objeto de fortalecer la persecución penal. Asimismo, existe un proyecto tramitándose en el Senado que aborda la regulación de entrevistas video grabadas para casos de abusos sexuales de menores y evitar la re victimización de los mismos. Destacó también la aprobación del fortalecimiento del Ministerio Público, creando las Unidades de Análisis Criminal (UAC), que permitirán superar el análisis aislado de casos y avanzar a que sea en base a información acumulada y la determinación de patrones, perfiles similares, etc.

En materia de juzgamiento, informó que las normas de agenda corta apuntan a mejorar las reglas de determinación de pena, (i) limitando la facultad judicial en la determinación de la pena concreta; (ii) aumentando la sanción penal a los reincidentes; (iii) estableciendo mayor penalidad para robos sobre 400 UTM y (iv) incluyendo ciertos delitos de mayor connotación social dentro de aquellos que facultan la obtención de huella genética.

También aludió a las reglas de mejoramiento sobre penas sustitutivas y beneficios, área en la que se prevé: (i) establecer que para sustituir penas en una misma sentencia con más de una condena, debiendo sumarse todas ellas y no como sucede ahora que se dan las penas sustitutivas por separado; (ii) limitar la aplicación de reclusión parcial a solo una vez, evitando la reiteración abusiva; y (iii) incorporar nuevos delitos que deben cumplir 2/3 de la pena para obtener libertad condicional (robos violentos y en lugar habitado).

En lo relativo a condena y reinserción, señaló que están trabajando un proyecto que permitirá especializar en Gendarmería las funciones de custodia y reinserción, proponiéndose la creación del servicio de reinserción social, para revertir la actual situación en donde la mayor parte de los esfuerzos se concentra en labores de custodia. Esta política permitirá profesionalizar el rol de reinserción.

Además, se refirió a la propuesta general de reforma al sistema penal adolescente, en donde existe un proyecto en curso, que busca segmentar y dejar todo lo proteccional del SENAME en manos del Ministerio de Desarrollo Social y mantener en el Ministerio de Justicia los aspectos infraccionales, a través de la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

En cuanto a fortalecimiento institucional, señaló que existen varios proyectos destinados a mejorar los servicios del sector justicia, como el Servicio Médico Legal y el banco de ADN; al fortalecimiento de Gendarmería de Chile en cuanto a construcción y ampliación de nuevas plazas penitenciarias y en lo relativo al aumento de personal.

Por último, la Ministra informó de las iniciativas de fortalecimiento del Poder Judicial (proyecto de ley sobre tramitación electrónica de causas y dilación de audiencias y creación de tribunales) y de aquellas destinadas al aumento de dotación de Carabineros, PDI y Gendarmería; como asimismo el fortalecimiento del Ministerio Público con la aprobación de las Unidades de Análisis Criminal (UAC) y la Fiscalía de Alta Complejidad.

Finalizando, reiteró que es este conjunto de medidas la forma seria de abordar un fenómeno tan complejo como la delincuencia.

La diputada señora Turres, doña Marisol, planteó consultas en tres áreas: (i) respecto de los jóvenes, señaló que el

Informe de Comisión de Constitución

punto débil es el SENAME, por lo que consultó por los tiempos previstos para las reformas institucionales que lo afectan; (ii) respecto de los abogados para víctimas, existía un proyecto para modernizar las Corporaciones de Asistencia Judicial y crear el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, por lo que preguntó si se trataría de este mismo proyecto; y (iii) por último, se refirió a la urgencia de apoyar a Carabineros, puntualizando que los múltiples proyectos de aumento de planta han generado situaciones de precariedad en las Comisarías, respecto de su equipamiento, etc., por lo que añadió que no basta con aumentar el personal sino que se requiere también dotarlos de las herramientas necesarias.

El diputado Monckeberg, don Cristián, hizo alusión a las palabras finales de la Ministra que indicaron la necesidad de políticas públicas integrales y sistemáticas, señalando que no obstante esta declaración, este Gobierno no incluyó estos temas dentro de sus prioridades. En este contexto, duda de un verdadero compromiso con una política pública de seguridad ciudadana. Señaló que muchas de las ideas tras los programas expuestos ya han sido tramitadas anteriormente en el Congreso, y sin embargo, no fueron retomados por este Gobierno. Consideró que estas dudas son particularmente preocupantes dado el aumento de delitos y de percepción de inseguridad.

El diputado señor Walker, por su parte, coincidió en que el Congreso ha hecho un esfuerzo sistemático por abordar estas materias. Aclaró que las cifras de victimización han disminuido en los últimos diez años, no obstante es real que existe una fuerte preocupación y una sensación de temor en la ciudadanía que es necesario abordar. Explicó que este proyecto fue discutido en profundidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y esta es una ocasión adicional para perfeccionarlo. Informó que la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a múltiples instituciones y a raíz de algunas intervenciones se mejoraron aspectos, como por ejemplo al eliminar la regla de pena efectiva de cárcel para primerizos, entre otras. No obstante, señaló que no hubo consenso respecto del control de identidad y su ampliación.

El diputado señor Farcas celebró el trabajo del Gobierno en este proyecto de ley y enfatizó que apunta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Coincidió con los comentarios que requirieron de mayor apoyo a Carabineros y PDI, y sobre el proyecto en cuestión manifestó que es necesario aclarar que pone fin a la denominada puerta giratoria. Por último, en alusión al control de identidad se manifestó a favor de dar facultades a las policías para lograr avanzar en las múltiples detenciones pendientes.

El diputado señor Chahin señaló que la agenda es muy contundente, por lo que duda que sea posible implementarla a cabalidad. Compartió la preocupación en torno al funcionamiento del SENAME, problema que no se resuelve con la denominada “agenda corta” y que apunta a una solución más definitiva de la delincuencia. A su juicio, es urgente abordar la protección de jóvenes vulnerables, ya que es ahí donde se inicia el camino delictivo. Asimismo, planteó la preocupación por un seguimiento efectivo de las penas alternativas y recordó la propuesta de un tribunal encargado de hacer seguimiento a las condenas. En su opinión, es necesario dar otra mirada a la “puerta giratoria” y no analizar porque “salen” los infractores, sino porque vuelven a entrar, ya que eso denota fallas graves en la reinserción. Es por ello que llamó a priorizar también las medidas más de fondo en el área de seguridad.

El diputado señor Ceroni indicó que es un consenso transversal la necesidad de combatir la delincuencia, pero se preguntó si no hay suficientes elementos para combatirla con las herramientas que actualmente existen, en la medida que se apliquen con efectividad. A su juicio, la solución no debe ir en la línea de aumentar las penas, sino de aplicar efectivamente las normas que hoy existen y acentuar la presentación de denuncias. En su experiencia, es necesario fortalecer la presencia de las policías en los barrios y mejorar la aplicación eficiente de las normas penales que actualmente existen. Además, recordó que está pendiente el nuevo Código Penal, por lo que se corre el riesgo de generar normas inconsistentes con el futuro Código en lo que a penas se refiere.

El diputado señor Trisotti agradeció la presentación de un plan integral de lo que el Gobierno espera realizar en materia de seguridad ciudadana. Señaló que la Comisión ha abordado estas materias en múltiples oportunidades, y compartió la preocupación de desarrollar un trabajo de frente a la comunidad, pero de forma realista. Coincidió con la Ministra en que esto no se soluciona con un solo proyecto, por lo que consultó si existe un cronograma para la presentación de los diversos proyectos de ley. Puntualmente, solicitó detalles respecto del número de cárceles, ya que el hacinamiento actual en los establecimientos penitenciarios es muy preocupante. Por último, manifestó sus aprehensiones respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública, consultando qué sucede cuando las autoridades locales no toman este desafío con la suficiente fuerza.

El diputado señor Squella señaló que a su juicio el proyecto está bien enfocado, pero si no se aprueba la cuarta

Informe de Comisión de Constitución

regla del artículo 449 del Código Penal sobre pena efectiva para ciertos delitos, a su juicio sería un fracaso, ya que es el punto central del proyecto y es lo que la ciudadanía espera. Adicionalmente, solicitó se aclare la disponibilidad de recursos para la construcción de cárceles, ya que el Gobierno no ha sido claro en este punto.

El diputado señor Andrade compartió la necesidad de desarrollar una política de Estado en torno a la seguridad, pero ello exige sustraerse a las presiones contingentes o de la coyuntura. No obstante, la reacción en estos temas suele responder a la contingencia. En este contexto, agradeció la presentación del principio ordenador que informa esta agenda corta. Asimismo, llamó a considerar los datos prácticos y las estadísticas reales en estos temas y recordó el alto porcentaje de presos que existe en el país. Sobre el proyecto, planteó su preocupación respecto de los siguientes temas: (i) la situación de los primerizos; (ii) la situación de los mayores de 80 años; y (iii) la regulación del control de identidad.

El diputado señor Saffirio planteó que hay medidas de protección respecto de predios en donde Carabineros ejerce violencia mucho más allá de la permitida por la ley en los controles de identidad. Es por eso que le preocupan las normas que buscan fortalecer estas herramientas, porque pueden dar pie a abusos. Indicó además, que aumentar las dotaciones policiales y su equipamiento no es suficiente para resolver el problema de la delincuencia.

La Fiscal Nacional del Ministerio Público(S), señora Solange Huerta, señaló que públicamente han manifestado su opinión favorable a legislar, en tanto esta es una iniciativa para definir un nuevo marco penal para los delitos contra la propiedad, fin que a la Fiscalía le parece loable.

Sin embargo, señaló que les preocupa el posible “efecto mariposa” de esta legislación, es decir, las consecuencias que esta normativa tendrá para el resto del ordenamiento jurídico. A mayor abundamiento, explicó que existen múltiples sistemas de cumplimiento de penas, luego de la dictación de la ley N°18.216, sobre responsabilidad juvenil y la llamada Ley Emilia. Estas nuevas formas de cumplimiento de penas alteran el sistema general, en tanto no se aplican a todos los delitos. En este sentido, señaló que un fin loable puede generar efectos contraproducentes.

Respecto del régimen de cumplimiento de pena para adultos vs. aquel que rige para adolescentes, indicó que esta modificación podría generar una enorme brecha entre ambos. El actual sistema ya beneficia a los adolescentes, pero luego de estas modificaciones las diferencias serán aún mayores y eso podría generar el efecto indeseado de aumentar la penalidad juvenil.

Para graficar esta situación, aludió a la sentencia de la denominada “Banda de las Chinas”, banda adolescente que cometía robos con intimidación y que finalmente derivó en sentencias de no más de un año. Añadió que este caso implicó un arduo trabajo de la fiscalía, de las policías y de las víctimas.

Agregó que se recurrió de nulidad frente a la Corte Suprema en este caso, pero la Corte confirmó la sentencia.

En este contexto, señaló que si el propósito es evitar la impunidad y dar mayor sensación de seguridad, este proyecto no tendría ninguna incidencia en casos como el señalado anteriormente, porque dichos casos tendrán las mismas penas.

Es por ello, que fue de la opinión de que este tema se debería abordar en forma sistemática, no solo para los adultos y no solo para los delitos contra la propiedad, ya que es un debate que debe darse también para los delitos cometidos por adolescentes, delito sexuales, etc.

El diputado señor Walker señaló que en la Comisión de Seguridad Ciudadana el Fiscal Nacional entregó una visión positiva del proyecto sin advertir estos problemas, pero producto de una preocupación similar a la señalada por la Fiscal, la Comisión rechazó la regla de determinación de pena siguiendo el modelo de la “ley Emilia” para los primerizos, acogiendo la opinión de múltiples instituciones. La Comisión de Seguridad Ciudadana rechazó esa regla precisamente por la preocupación de los primerizos adolescentes, casos en los cuales es particularmente necesario insistir en la reinserción. Además, consultó por la posibilidad de darle al Ministerio Público la facultad de apelar de la resolución que excluye la prueba en el juicio oral, ya que hay fiscales que han señalado que sería útil, pero que podría dilatar los juicios.

El diputado señor Ceroni, señaló que entiende y concuerda con la preocupación por lograr un sistema coherente de penas, pero a su juicio dicha armonización se lograría a través de la dictación de un nuevo Código Penal. En este sentido, solicito que aclare si su opinión es la de rechazar o aprobar este proyecto de ley.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Chahin coincidió en que existe una legislación poco armónica en cuanto a determinación de la pena. Respecto del proyecto, consultó por la opinión de la Fiscalía acerca de las reglas que permiten registros sin autorización previa y si estas normas podrían generar inconveniencias al Ministerio Público. Señaló además, que producto de esta iniciativa más causas podrían llegar a juicio oral, dadas las modificaciones a las salidas alternativas y otras reglas, y esto podría hacernos retroceder respecto de las medidas adoptadas para fortalecer el Ministerio Público, quien se vería nuevamente recargado de juicios.

El diputado señor Coloma, por su parte, consultó por la apreciación de las penas asociadas a estos delitos cometidos por menores de edad, si las considera suficientemente disuasivas o si generan incentivos para que los adultos “encomienden” a menores la ejecución de ciertos delitos.

El diputado señor Squella consultó por dos temas: (i) la posible apelación del Ministerio Público a la resolución que declara impertinente la prueba; y (ii) su apreciación por la disposición legal que obliga al juez de garantía a dejar libre al sujeto si en la primera audiencia no comparece el fiscal o su ayudante.

El diputado señor Farcas puntualizó que aunque poco armónico, este proyecto mejora la legislación que actualmente rige. Adicionalmente, consultó por la regla de “la tercera es la vencida” y por el tratamiento actual que rige a los antecedentes audiovisuales.

La señora Huerta, doña Solange, reiteró que en general valoran el proyecto, pero insistió en que la preocupación frente a los delitos contra la propiedad no se satisface en este proyecto en tanto no aborda los casos de los adolescentes y eso puede generar la situación indeseable de aumentar la brecha de penas entre adultos y adolescentes. Respecto de la finalidad de reinserción, coincidió en que es razonable optar por cumplimiento alternativos en los casos de primerizos, tanto para adultos como para adolescentes, pero no así en casos de delincuencia reiterada. En este contexto, el proyecto puede generar el efecto indeseado de potenciar la carrera delictual de adolescentes. De ahí la importancia de abordar sistemáticamente estos delitos, aun cuando no se modifique todo el Código Penal.

Respecto de la posibilidad de apelación por el Ministerio Público, señaló que ella existe en casos de violación de garantías y dicha regla no atrasa los procesos, más aun considerando la preferencia que tienen estas causas, por lo que no cree que se desbordaría el sistema. Pero sí podría generarse una discusión constitucional si esta norma permitiera solo la apelación por parte del Ministerio Público. A su juicio, es esta la discusión de fondo en este debate. Añadió que en la práctica, muchas exclusiones por vulneración de garantías se emiten vía resoluciones de impertinencia, pero el Ministerio Público igualmente las apela y es criterio de la Corte determinar si las admite o no.

En cuanto a las facultades de las policías, la postura del Ministerio Público es que efectivamente estas facultades disminuyen las posibilidades de dirección de la investigación penal. Lo ejemplificó con un eventual caso de homicidio, en que el Ministerio Público puede verse apoyado por la Brigada de Homicidio o por OS9. Con estas facultades, serán los Carabineros quienes finalmente decidirán en qué casos actuarán, excluyendo la participación especializada de la PDI. En este sentido, señaló que podría obstaculizar algunas investigaciones ya en curso.

Respecto a restricciones de salidas alternativas y fortalecimiento del Ministerio Público, enfatizó que es necesario considerar estos aspectos o de lo contrario, el Ministerio Público volverá a estar recargado. Explicó que el principio base del sistema es seleccionar casos en pos de la eficacia y eficiencia, es ahí donde surgen las salidas alternativas. Si se desecha este principio, el Ministerio Público requerirá modificaciones adicionales.

Por último, sobre la primera audiencia, señaló que el debate es respecto al tiempo razonable para privar a un sujeto de libertad antes de ponerlo a disposición del juez. En el caso chileno, se estimó que el plazo razonable es un máximo de 24 horas. Enfatizó que los principios que deben regir son los de proporcionalidad y en casos en que no llegue el fiscal, podría llamarse al fiscal regional o determinarse que en casos excepcionalmente graves pueda omitirse la regla de dejar libre al sujeto si en la primera audiencia no comparece el fiscal o su ayudante.

El Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, puntualizó que comparten la preocupación por la situación penal de adolescentes y recordó que parte de los proyectos del Gobierno dicen relación con la adecuación de las penas: No obstante, señaló que la instancia de ese debate es en torno al nuevo Código Penal y el nuevo sistema de Reinserción Juvenil. Este proyecto, puntualizó, busca atacar los delitos que concentran la preocupación de la ciudadanía.

Informe de Comisión de Constitución

El Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke, señaló que la opinión de la Defensoría en esta ocasión se concentra en el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana. En este sentido, señaló que el aumento de penalidad en el artículo 433 puede presentar problemas de proporcionalidad. Asimismo, criticó la introducción del control preventivo de identidad por una eventual vulneración de garantías. Por otra parte, coincidió con el rechazo de la cuarta regla de determinación de pena.

En términos generales, destacó el propósito del proyecto, pero recordó que este propósito debe abordarse también desde la perspectiva de la prevención y reinserción. Si bien compartió la necesidad de corregir las falencias del sistema de persecución penal, indicó que las cifras, desde 2012 a la fecha, no arrojan un aumento de la delincuencia, y en cuanto a victimización las cifras de 2005 a la fecha tampoco son concluyentes si se separan las tentativas de los delitos. En definitiva, las cifras objetivas no son negativas, sino que son las cifras de percepción de inseguridad las preocupantes. Pero estas últimas se deben a múltiples factores, y por lo tanto, deberían abordarse también desde múltiples perspectivas. En este contexto, responder a la criminalidad principalmente con la privación de libertad es problemático, más aun en las actuales condiciones carcelarias de nuestro país.

Respecto de las penas sustitutivas de la ley N°18.216, señaló que es necesario evaluarlas y determinar qué impactos tienen en la reinserción, ya que pareciera que la privación de libertad no aborda la reincidencia y la resocialización. Esto pone en duda el cumplimiento de los objetivos del proyecto a través de la privación de libertad.

Adicionalmente, destacó que existen ciertas desproporciones que pueden confundir a la ciudadanía, además de afectar garantías constitucionales. En esta misma línea, criticó algunas reglas que afectan las salidas alternativas y el aumento en el régimen de determinación de penas. Explicó que estas reglas afectan la virtud del sistema de discriminar las posibles salidas y penas para cada caso y se corre el riesgo de rigidizar el sistema. Respecto de observaciones más específicas de cada una de las normas, informó que dejarán una minuta con el detalle de sus apreciaciones.

El diputado señor Chahin consultó la opinión de la Defensoría respecto del control de identidad preventivo. Asimismo, consultó si bajo estas reglas que endurecen la penalidad en caso de reincidencia, se reducirían los incentivos para optar a salidas alternativas al juicio oral.

El diputado señor Soto puntualizó que se ha señalado que el control de identidad preventivo existe en otras legislaciones, por lo que consultó por el derecho comparado en este punto.

El señor Mahnke coincidió en que los imputados tendrán menores incentivos para optar por juicios abreviados, lo que probablemente incidirá en más juicios orales. Añadió que la defensoría también se verá recargada si se deriva en un mayor número de imputados en prisión preventiva.

Respecto del control de identidad preventivo, señaló que actualmente existen supuestos bastante amplios para llevarlo a cabo, los que no se limitan a casos de flagrancia. En este sentido, extenderlo aún más vulnera garantías y no aporta a la paz social y a la menor violencia social. Es más, puede ser incluso contraproducente. Adicionalmente, señaló que sería un foco de discriminación, ya que al no existir control hay mayores posibilidades de que se generen abusos. En cuanto a derecho comparado, indicó que se contempla el control de identidad, pero en toda legislación se exige algún nivel de indicios que justifiquen dicho control. En España se exige un indicio que basta con la impresión del policía de que existe un peligro inmediato, y es la norma más amplia, no existe una norma sin indicios o antecedentes que justifiquen el control.

El General Director de Carabineros(S), General Inspector señor Carlos Carrasco, señaló que valoran todo proyecto que fortalezca el rol preventivo policial, destacando especialmente la liberación de las cargas burocráticas que imponía la legislación de tránsito y de policía local. Respecto al control de identidad, manifestó que para Carabineros es una herramienta preventiva tremendamente útil y que no se trata de la antigua detención por sospecha, sino que les permite desarrollar de mejor manera la función de su institución y que en ese mismo sentido se estableció en la legislación de eventos masivos, sin haberse registrado excesos.

El asesor jurídico de Carabineros, Coronel Jaime Elgueta, añadió que coincide en que este proyecto ayudará a corregir las falencias del proceso de persecución penal, desde la denuncia, recogimiento de pruebas, actividad de las partes en el proceso, sentencia y cómo hacerlas cumplir. En este sentido, indicó que los Carabineros, como auxiliares del Ministerio Público, creen que el proyecto está en la orientación correcta.

Informe de Comisión de Constitución

Respecto de lo que atañe a dicha institución, el proyecto otorga algunas facultades que parecen lógicas, como la de examinar o registrar vestimenta y vehículos de los detenidos, precisamente para poder recolectar las pruebas que permitan una persecución penal más eficiente. Respecto del artículo 83, la actual norma es muy restrictiva y se propone ampliarla para permitir que Carabineros actúe y levante declaración de testigos, lo que también permitirá una colaboración más eficaz en la investigación.

En cuanto al control de identidad, el actual artículo solo alcanza un limitado número de casos. En esta propuesta, se busca reforzar un rol fundamental de Carabineros, vinculado con la prevención. Precisó que el actual control de identidad no permite realizar labor de prevención. Añadió que no se trata de establecer una herramienta arbitraria, ya que igualmente deben existir elementos objetivos que permitan inferir si existen órdenes de detención pendiente. Si además pudieran establecerse mayores guías objetivas, este artículo podría mejorarse.

El diputado señor Chahin precisó que solo el 2% de la población comete delitos. Si uno se concentra en ese 2%, resulta necesario enfocarse en el sistema de protección y en las condiciones de la población carcelaria. Sin embargo, el foco continúa en aumentar la población de condenados. Respecto del artículo 83, señaló que las órdenes actualmente se entregan vía telefónica por lo que no entiende que exista demora en este aspecto y planteó sus dudas respecto a la justificación de una regla para omitir la orden del Ministerio Público. Por último, consultó si existe algún mecanismo de accountability o de control de gestión externo en Carabineros.

El diputado señor Ceroni señaló que existe consenso en el deseo de combatir la delincuencia, pero consultó si este objetivo no puede lograrse a través de las herramientas que actualmente existen, mejorando tal vez el índice de denuncias.

El diputado señor Farcas se declaró partidario de reforzar el control de identidad, aclarando que no se trata de reponer la detención por sospecha sino de poder abordar las detenciones pendientes. En ese sentido, indicó que lo fundamental será cómo se implementaría esta herramienta.

El diputado señor Soto puntualizó que bajo la norma vigente se realizan un muy importante número de controles de identidad, por lo que no cree que actualmente existan demasiadas restricciones. Consultó además si existe alguna herramienta adicional para abordar las detenciones pendientes.

El General Carrasco señaló que para la aprobación del presupuesto anual de Carabineros, se estimó necesaria la realización de una auditoria para determinar la rentabilidad social de dicho presupuesto. Dicho informe determinó que las inversiones en Carabineros de Chile son satisfactorias en cuanto a su rendimiento estimado. También existe un convenio con la PUC, para evaluar el desempeño profesional de Carabineros, informe que fue debidamente expuesto con las medidas de mejoría constante de los protocolos de trabajo de Carabineros.

Respecto del artículo 83, indicó que actualmente existen dificultades, ya que no obstante las llamadas telefónicas, se reciben con bastante tardanza las medidas con instrucciones particulares, especialmente tratándose de casos menores, que hoy suelen terminar archivados. En cuanto a órdenes judiciales pendientes, actualmente existen dos unidades piloto para atender a esta necesidad.

El Coronel Elgueta acotó que en esta búsqueda de coordinación, existe un convenio con el poder judicial para poder ingresar en las denominadas “zonas rojas” y poder hacer viable la actividad judicial en dichas áreas.

Existe también otro convenio macro por concretarse con la Corporación Judicial para poder cumplir las órdenes judiciales efectivamente vigentes.

La señora Huerta, doña Solange, indicó que existen instrucciones generales de la Fiscalía para casos de delitos no flagrantes y éstas no siempre se cumplen, por lo que con las facultades que ya existen se pueden solucionar estos inconvenientes. Con la modificación propuesta, en cambio, la policía preventiva sería la que concentraría las labores de investigación, con los consiguientes peligros que ello conlleva.

El Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre, destacó los ejes centrales del mensaje, entre los cuales mencionó el fortalecimiento de las policías, Ministerio Público, de la institucionalidad de la prevención, entre otros, indicando que las normas que afectan a los Procedimientos ante Policía Local no se encuentran en el marco de las ideas matrices del proyecto.

Precisó que dentro de las modificaciones que se proponen se encuentran aquellas que persiguen liberar a

Informe de Comisión de Constitución

Carabineros de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados y eximir a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras. No obstante, los medios establecidos para lograr estos objetivos le merecen ciertos reparos, incluso constitucionales.

A su juicio, las normas que atañen a Policía Local (artículos 6 y 7 del proyecto) merecen ciertos reparos constitucionales. Dando lectura a estas normas, hizo las siguientes observaciones:

a) Respecto a los nuevos N° 20 y 21 del artículo 167 ley tránsito que establecen nuevas presunciones de responsabilidad en los accidentes de tránsito: indicó que no se comprende el sentido de esta enmienda, toda vez que el artículo 168 del mismo cuerpo normativo establece que en todo accidente del tránsito en que se produzcan daños el o los participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato a la autoridad policial más próxima, presumiéndose la culpabilidad del o de los que no lo hicieren y abandonaren el lugar del accidente. Asimismo, el inciso segundo de dicha norma señala que se presumirá la responsabilidad del conductor que no cumpla lo establecido en el artículo 176 y abandonare el lugar del accidente. A su vez, el artículo 176 prescribe que en todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones o muerte, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el Tribunal correspondiente.

En consecuencia, señaló que la modificación propuesta no tiene sentido y es redundante, salvo que prospere la modificación al artículo 168 de la Ley de Tránsito, que también sugiere el proyecto, según se explicará a continuación.

b) Modificación al artículo 168 de la ley tránsito que establece la obligación de Carabineros de Chile de formular denuncias y recibir constancias por accidentes de tránsito: a este respecto, señaló que les parece más adecuada la redacción actual, ya que la nueva redacción establece la obligación de dar cuenta de un accidente de tránsito en plural, esto es, referida a los participantes, lo cual nos refiere a daños en colisión, pero no a daños en choque o a volcamientos, entre otros tipos de accidente de tránsito en que hay un solo involucrado. Añadió que la nueva redacción no distingue tampoco por el resultado, esto es, si a consecuencia del accidente de tránsito se producen daños materiales o lesiones o muerte de una o más personas, pero hace obligatoria la denuncia solamente en estas dos últimas hipótesis. En caso que sólo resulten daños materiales, Carabineros de Chile formulará la respectiva denuncia siempre y cuando alguno de los interesados lo solicite. Esto último, en principio, no les parece reprochable, siguiendo los principios de la justicia restaurativa, puesto que si las partes logran entre ellas una solución amigable del conflicto que se ha generado, no parece razonable que el Estado las sustituya con el objeto de iniciar un procedimiento judicial que concluya con una sanción para uno o ambos de los conductores. Sin embargo, con la misma lógica que se ha expresado, manifestó que debiera reemplazarse, en el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la frase "Producida la conciliación, la causa proseguirá su curso en lo contravencional." En todo caso, destacó que el artículo 177 de la Ley de Tránsito contiene actualmente una norma similar a la que se pretende instaurar como inciso primero del artículo 168, por lo que nuevamente la propuesta del Ejecutivo sería redundante.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la enmienda, en lo referente a la facultad de los participantes en un accidente de tránsito de efectuar la denuncia respectiva ante la autoridad policial más inmediata, cuando sólo se producen daños materiales, es contradictoria con la reciente modificación de la Ley de Tránsito por la ley N° 20.770, que elevó a la categoría de delito (falta o simple delito) el huir del lugar del accidente, ya sea que se produzcan daños materiales o lesiones o muerte de una o más personas, tal como se demuestra por la ubicación del artículo 195 en el título relativo a los delitos, cuasidelitos y conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

Agregó que les parece inconveniente consagrar que en los casos de accidentes de tránsito Carabineros no pueda proceder al retiro de la licencia, permiso provisorio u otro documento para conducir que se haya otorgado a los participantes, en abierta contradicción con lo que prescriben los artículos 175 y 178 de la Ley de Tránsito.

Finalmente, respecto de la supresión de la función de Carabineros de Chile de recibir las constancias por accidentes de tránsito, para efectos del seguro, contenida en el inciso segundo de la norma que se comenta, indicó que les parece acertado trasladar este trámite a las propias compañías aseguradoras, liberando de esta forma a Carabineros de funciones que no son estrictamente policiales y que no dicen relación con el inicio de un

Informe de Comisión de Constitución

procedimiento contravencional ante los Juzgados de Policía Local.

c) Modificación del artículo 171 en el sentido de establecer la presunción de responsabilidad del peatón que no dé cuenta del accidente de tránsito a la autoridad policial más próxima: estimó que esta enmienda también es innecesaria, ya sea si se considera la actual redacción del artículo 168 o la que se propone para dicho artículo, puesto que en ambas situaciones los peatones estarían obligados a denunciar el accidente de tránsito que los afectare, presumiéndose su responsabilidad si no lo hicieren, salvo en la situación muy particular que ellos no sufrieren lesiones, como podría suceder en la situación del que cruza sorpresivamente la calle y provoca con ello un accidente de tránsito que no los afectare, situación que por lo demás está contemplada en el artículo 162.

d) Eliminación de notificaciones, en los procedimientos seguidos ante los Juzgados de Policía Local, por personal de Carabineros de Chile: en este punto, enfatizó que es esta la materia que tiene especial preocupación para el gremio, por las graves consecuencias que puede provocar en nuestro sistema jurisdiccional local a lo largo del país, y por supuestos vicios de constitucionalidad de la misma, al excluir a Carabineros de una función esencial según nuestra Carta Fundamental, cual es dar eficacia al Derecho.

En este sentido, señaló que el artículo 101 de la CPR, dispone que Carabineros de Chile, junto a la PDI, forman parte de la fuerza pública, y tiene por objetivo esencial a) dar eficacia al Derecho y b) garantizar el orden público y la seguridad pública interior. A su vez, el artículo 1° de la Ley N° 18.961 LOC de Carabineros de Chile, hace alusión al objetivo de Carabineros de Chile de dar eficacia al derecho.

Explicó que es Policía Local la sede de jurisdicción donde se desarrolla inicialmente la eficacia del derecho, siendo dichos juzgados donde el derecho realmente se acerca a la gente. Es por ello que no se explica por qué se pretende excluir en este nivel la función constitucional de Carabineros de Chile, puntualizando que dichas funciones no son administrativas.

En la misma línea, manifestó la preocupación frente a los efectos que esta enmienda, de ser aprobada, causaría en el funcionamiento de los Juzgados de Policía Local con jornada parcial, que constituyen la gran mayoría de esa clase de tribunales en el país. Explicó que muchos de esos tribunales funcionan en localidades en que Correos de Chile no tiene oficinas o, teniéndolas, éstas sólo funcionan para los efectos de que las personas vayan a retirar la correspondencia a sus dependencias, pero no entregan las cartas por tratarse de sectores rurales o no tener los medios para ello, con lo cual la regla general de las notificaciones por carta certificada, contenida en el artículo 18 de la ley N° 18.287, es simplemente letra muerta, ante lo cual la única forma de practicar las notificaciones es por intermedio de Carabineros de Chile, ya que, a mayor abundamiento, las municipalidades respectivas carecen de los recursos económicos y humanos para llevar a cabo tal cometido.

En definitiva, estimó que la actual norma es suficiente, no requiere modificación, y que en todo caso de insistir en generar una revisión de la misma, se debiera restarla de la dinámica y premura que tiene este proyecto, para darle el tiempo de maduración necesaria. Adicionalmente, destacó la importancia de los Juzgados de Policía Local desde la perspectiva criminológica, por cuanto muchas de los procedimientos de las materias que conoce -entre ellos Ley de Alcoholes, Ley de Control de Armas, Ley de Seguridad Privada, Conducción sin Licencia, etc.- son efectivos en el combate de ilícitos más graves, por lo que el efecto disuasivo de Carabineros en ello es de gran importancia.

En consecuencia, en opinión del Instituto de aprobarse la enmienda, ni Carabineros de Chile ni la Policía de Investigaciones de Chile podrían cumplir las órdenes de notificación emanadas de los Juzgados de Policía Local, con lo cual se produciría un grave entorpecimiento en la administración de justicia por parte de dichos tribunales.

El diputado señor Saffirio solicitó profundizar en torno a los argumentos que permitirían sostener la inconstitucionalidad de liberar a Carabineros de estas gestiones.

Por su parte, el diputado señor Chahin, destacó las observaciones que buscan mantener la coherencia del ordenamiento jurídico. Respecto de jurisdicciones muy pequeñas, o de lugares complejos en términos de seguridad, podría examinarse la posibilidad de una norma excepcional para establecer la obligación de los Municipios para realizar estas gestiones y contar con personal ad hoc para estas funciones. Explicó que si bien la actual norma establece que la notificación por Carabineros es excepcional, en la práctica se recarga a esta institución con este tipo de gestiones.

El diputado señor Squella señaló que no estima que exista inconstitucionalidad en esta materia, ya que la norma

Informe de Comisión de Constitución

apunta a mejorar la persecución penal que también es función esencial de Carabineros. Si bien coincidió en que la norma actual encarga notificaciones a Carabineros en forma excepcional, en la práctica no es así. La reforma en el proyecto busca asegurar que efectivamente estas notificaciones con fuerza pública sean excepcionales.

El diputado señor Soto, informó que se revisará si la Corte Suprema se refirió a esta materia, y de lo contrario se le solicitará un pronunciamiento específico sobre esta situación.

La diputada señora Turre, doña Marisol, coincidió en que es legítimo excluir a Carabineros de funciones administrativas, pero hizo el alcance de que en zonas aisladas no hay receptores ni funcionarios disponibles para hacer estas gestiones. En este sentido, es importante asegurar que no se afecte el efectivo acceso a la justicia.

El diputado señor Andrade consultó porqué sería necesario que Carabineros intervenga en una notificación, en circunstancias que es necesario concentrar el personal de las policías en sus funciones propias de control de criminalidad.

El diputado señor Walker explicó que en el seno de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo que inspiró esta modificación fue descongestionar de labores administrativas a Carabineros, liberándolos de denuncias en materias de seguros y notificaciones, con el propósito de priorizar las labores de persecución criminal. Ello no obsta a la necesidad de sistematizar estas modificaciones con el resto del ordenamiento, pero en caso de que solo existan daños materiales es posible prescindir de la intervención de Carabineros.

El señor Aguirre señaló que estas modificaciones merecen mayor discusión y debate, por lo que es de opinión de excluirlas de la agenda que busca una rápida tramitación. De todas formas, insistió que los Municipios no siempre cuentan con los recursos necesarios para asumir estas labores, más aun habida cuenta de la amplia jurisdicción de los Juzgados de Policía Local, que abarca desde alcoholes, control de armas, infracciones al tránsito, etc. La presencia de Carabineros en el rol jurisdiccional de policía local tiene un importante efecto disuasivo y que prescindir de sus funciones podría afectar seriamente la eficacia del derecho y del control delictivo en situaciones larvales. En cuanto a la aludida inconstitucionalidad, explicó que si las decisiones de los Juzgados de Policía Local no se pueden cumplir, existirá una situación de ineficacia del derecho.

La Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, señora Catalina Mertz, indicó que los antecedentes empíricos muestran una duplicación de los gastos destinados a seguridad pública y que se han elaborado múltiples estrategias y programas destinados a abordar el problema de seguridad.

Explicó que actualmente, frente a imputados procesados los resultados se correlacionan con el perfil de riesgo de los condenados en términos del tipo de pena, largo de pena impuesta, y tiempo cumplido. Añadió que la tramitación caso a caso y el archivo de entre 70 y 85% de las causas por no tener imputado implican que el efecto de disuasión general es bajo. Además, señaló que la reclusión genera mayor reincidencia en comparación con penas alternativas y que el costo alcanza los \$19,2 mil millones en régimen, habiendo pilotos con eficacia probada y que siguen con coberturas marginales después de 10 años.

Señalo que aumentar el uso de la cárcel podría reducir delitos si y solo si incapacita a personas que de lo contrario cometerían delitos (disuasión específica), disuade a los que potencialmente cometerían delitos (disuasión general) y/o disminuye reincidencia post condena.

Mencionó que hoy los datos demuestran que quien va a la cárcel, reincide más y que quienes egresan sin beneficios tienen mayores tasas de reincidencia que quienes salen con libertad condicional. Si bien hay estudios que demuestran que en determinados contextos y para delitos específicos, las penas pueden disuadir, con las tasas de archivo de casos con imputado conocido y una tramitación caso a caso –como sucede en el caso chileno– es poco probable que tenga efecto.

Respecto al proyecto y su articulado, la Directora del Área de Justicia de la Fundación Paz Ciudadana, señora Ana María Morales, señaló que las modificaciones al Código Penal reducen los candidatos a las penas sustitutivas y endurecen las penas aplicables a estos delitos contra la propiedad, lo que implica apostar por la disuasión general que, según se explicó, puede generar el efecto de mayor reincidencia y mayor victimización (efecto boomerang). A su juicio, este tipo de modificaciones debe efectuarse en un contexto más amplio de revisión del sistema de imposición de penas, lo que refuerza la necesidad de contar con un nuevo Código Penal.

En cuanto a las modificaciones del Código Procesal Penal destacó las reformas a los artículos 83, 127, 129, 132,

Informe de Comisión de Constitución

140 y 206 que entregan herramientas a las policías y fiscalía para una más efectiva persecución penal y su adecuado juzgamiento.

Respecto a las modificaciones al principio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento, señaló que son cuestionables, ya que se trata de salidas que no operan mayormente en delitos contra la propiedad. Explicó que el principio de oportunidad actualmente se utiliza mayoritariamente en caso de lesiones, faltas y amenazas, y en menor medida en delitos contra la propiedad. Además, indicó que podría repercutir seriamente en la eficiencia y eficacia de la institución. Igualmente, en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, señaló que es utilizada mayormente tratándose de lesiones, delitos contra la libertad e intimidad y delitos de la Ley de Tránsito, y puede repercutir seriamente en la eficiencia y eficacia de la institución.

En cuanto al control preventivo de identidad (artículo 85 bis), señaló que la regulación propuesta tiene varios problemas. En primer lugar, no corresponde establecer herramientas de prevención en el CPP, que debe concentrarse en los procesos de persecución penal. Además, estimó que la redacción es problemática ya que solo entrega atribuciones respecto de órdenes pendientes, no entregando mayores herramientas de prevención. Señaló, que este tipo de funciones debe ser regulada para resguardar el orden público, pero bajo siguiendo criterios de razonabilidad y necesidad en el que se funde su práctica.

La señora Mertz, doña Catalina, añadió que sería positivo contar con estadísticas públicas, para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar, sobre el uso de esta atribución, mecanismos de queja que genera y contar con controles administrativos que complementen las herramientas internas.

La señora Morales, doña Ana María, indicó que proponen entregar a una norma especial (artículo aparte o una ley especial de seguridad ciudadana), la facultad practicar un control de identidad para los fines de prevención del delito y control orden público por parte de las policías, facultando para el cotejo de órdenes de detención y registro de vestimentas, vehículos y equipajes, sometido a la ponderación de criterios de razonabilidad y necesidad, y que a su vez establezca una rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respecto de modificaciones a penas sustitutivas a la privación de libertad, señaló que resultan criticables en la medida que aún no hay evaluación sobre el funcionamiento de esta reforma y busca reducir los candidatos naturales para su imposición, lo que puede generar en definitiva mayor reincidencia. Añadió que especialmente compleja resulta la modificación al artículo 33 en la medida que restringe su aplicación en los casos de robos, no sólo para los casos de penas mixta, si no de la ley en general, sin siquiera distinguir si se trata de primerizos o reincidentes.

Finalizando, sobre las modificaciones a la libertad condicional, estimó que existe una desproporcionalidad al hacer aplicable las limitaciones que rigen para delitos especialmente graves, como ciertos delitos contra la vida o ciertos delitos sexuales contra menores de edad, entre otros. Más aún cuando los datos empíricos muestran que la libertad condicional es efectiva.

La diputada señora Turres, doña Marisol, reflexionó acerca de los datos señalados relativos a la menor reincidencia para condenados que tuvieron beneficios, planteando que debe distinguirse si dicha menor reincidencia se debe al menor tiempo en reclusión o a las circunstancias atenuantes que permitieron dichos beneficios en primer lugar. En este sentido, llamó a mayor análisis de estas conclusiones.

El diputado señor Walker agradeció la presentación de Paz Ciudadana y recalcó que fruto de estas observaciones se rechazó la regla cuarta que establecía una norma similar a la “ley Emilia” respecto de delitos contra la propiedad. Explicó que este proyecto busca atacar la sensación de inseguridad e impunidad que existe en la ciudadanía. En este contexto, llamó a pronunciarse respecto a la propuesta del Ejecutivo en cuanto al control preventivo de identidad.

El diputado señor Squella se pronunció en términos similares a la diputada Turres en el sentido de cuestionar la conclusión de que la cárcel produce mayor reincidencia. Adicionalmente, consultó respecto a estudios que analicen el rol preventivo de la pena, particularmente de la función preventiva general de ella. Por último, preguntó por iniciativas de la Fundación que apunten a propuestas para efectivamente combatir la delincuencia.

El diputado señor Chahin celebró la eliminación de la regla cuarta de la determinación de la pena (similar a la “ley Emilia”). Coincidió también en la necesidad de excluir del CPP las normas sobre control preventivo, pero

Informe de Comisión de Constitución

puntualizando que debe establecer condiciones objetivas. En cuanto a las normas propuestas de determinación de la pena, señaló que bajo este proyecto los incentivos para colaborar y optar por salidas alternativas serán menores, generándose mayor número de juicios orales con la consiguiente recarga del sistema procesal penal. Esto implicará que las iniciativas para fortalecer las plantas de las policías y del Ministerio Público serán insuficientes, generando importantes efectos sistémicos. Por último, destacó que lo que se requiere es un mejor sistema de reinserción y esta iniciativa va en contra de esa idea.

El diputado señor Farcas, coincidió en que es importante atender a la reinserción, pero defendió el control preventivo de identidad, en tanto estimó que es una herramienta necesaria para fortalecer el rol preventivo de Carabineros.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó por la opinión del Ejecutivo respecto de estos debates. En cuanto al control de identidad, señaló que es una norma que ha sido modificada múltiples veces, lo que denota cierta insuficiencia de la misma. En este sentido, consultó si comparte la apreciación de que la nueva norma derogaría el actual artículo 85 del CPP.

El diputado señor Andrade llamó a considerar en este debate las actuales condiciones carcelarias, destacando la sobrepoblación de reclusos y lo complejo que puede ser aumentar el número de condenados privados de libertad.

El diputado señor Soto llamó la atención respecto del alto número de denuncias sin imputado conocido. Sobre esta materia, consultó sobre el derecho comparado y el nivel que existe en otros países. Sobre el control preventivo de identidad, insistió en que el artículo 85 bis implica derogar tácitamente el actual artículo 85 CPP.

La señora Mertz, doña Catalina, señaló que existen muy pocos estudios sobre reincidencia, pero siendo descriptivos, es posible señalar que aquellos que reciben penas alternativas reinciden menos, y son estas personas quienes bajo este proyecto recibirán penas privativas de libertad. Por otra parte, la experiencia internacional indica que el sistema de penas alternativas tiene mejores tasas de resultado que las penas de cárcel. Preciso que estos datos no entregan conclusiones de causalidad, pero sí describen una realidad. En términos del rol preventivo de la pena, los estudios muestran que existiendo certeza se puede dar, pero en este proyecto no se mejora la certeza de la aplicación de la pena, sino que se aumenta su magnitud. Respecto de propuestas específicas de la Fundación, señaló que se ofrecen a hacer llegar sus recomendaciones, que han sido entregadas a todos los Gobiernos.

Explicó que los resultados del sistema chileno en los delitos contra la propiedad no son satisfactorios, considerando que se trata de un ámbito criminal relativamente acotado en cuanto a lugares en donde se cometen, lugares de reventa, etc., por lo que se requiere pasar de la mirada caso a caso a una mirada más sistémica.

La señora Morales, doña Ana María, mencionó que respecto de la propuesta del Ejecutivo relativa a control de identidad, se asemeja más a la mirada de la Fundación, en tanto creaba un artículo nuevo en el marco de esta ley para regular esto. No obstante, hacía falta incorporar mecanismos de accountability respecto de los organismos que ejecutan estos controles y explicitar las facultades de registro de vehículo, equipaje y vestimentas. También podría mejorarse la descripción de lugares en donde desarrollar esta facultad. Pero indicó que es una redacción, que aunque perfectible, es preferible al artículo 85 bis.

En cuanto a la presión al sistema penal, coincidió en que reducir las salidas alternativas puede efectivamente impactarlo. Pero adicionalmente, puede afectarse muy fuertemente el sistema penitenciario, que ya está presionado considerablemente. Es por ello que insistió en la necesidad de generar una institucionalidad encargada de la reinserción. Apoyó también la idea de un juez de ejecución de pena.

El Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), señor Héctor Espinosa, expresó que el sistema procesal penal ya está suficientemente maduro y cada actor tiene claro su rol, siendo el Ministerio Público quien dirige la investigación criminal y la PDI la encargada de llevarla a cabo. Enfatizó que si bien la PDI realiza ciertas funciones preventivas, su rol principal es la investigación propiamente tal.

Sobre el proyecto, se refirió al artículo 83 que trata las actuaciones de la Policía sin orden previa. Explicó que luego de analizar esta norma, concluyeron que no les parece necesario desde el punto de vista investigativo, ya que la PDI realiza sus diligencias en contacto directo y fluido con el fiscal. Además, esta norma tendría la desventaja de limitar la facultad del Ministerio Público de dirigir la investigación con la policía que le parezca más conveniente y adicionalmente, podrían producirse obstáculos y réplicas en la investigación criminal.

Informe de Comisión de Constitución

Respecto del artículo 85 relativo a control de identidad, indicó que la actual norma es suficiente, ya que les permite realizar incluso controles masivos, por lo que estimó que no se requieren mayores facultades, que pueden generar el riesgo de eventuales abusos.

La asesora Jurídica de la PDI, señora Rosana Pajarito, complementó lo anterior señalando que respecto del artículo 83, anteriores proyectos ya habían sido rechazados por presentar problemas de inconstitucionalidad, ya que interfiere en la dirección de la investigación que le compete a los fiscales. Reiteró que podrían producirse duplicidad de funciones entre las policías, por lo que sugirió precisar el alcance de la frase “identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente”, limitando el período de tiempo a 12 horas (artículo 130 letras d) y e) o 24 horas (artículo 176). Adicionalmente, indicó que existen Instrucciones Generales del Ministerio Público respecto a las actuaciones autónomas de las policías (Oficio 170 del año 2000).

Respecto del control de identidad preventivo (artículo 85 bis), señaló que la actual norma identifica claramente las hipótesis que permiten la procedencia del control, siendo situaciones suficientemente amplias y que abarcan una función preventiva e investigativa. A su juicio, agregar un control de identidad preventivo podría generar confusiones. Es por ello que sugirieron modificar el actual artículo 85, para evitar problemas de interpretación, a fin de incorporar otras hipótesis en que podría realizarse el control de identidad, vinculadas a “casos fundados”, tales como la existencia de indicios o antecedentes que permitan inferir que una o más personas registran órdenes de detención pendientes, o en casos de grandes aglomeraciones, espectáculos públicos, atentados terroristas, etc., lo que descartaría el capricho o la subjetividad, que fue la razón de la eliminación de la detención por sospecha.

En relación con la detención judicial (artículo 127), señaló que la Comisión de Seguridad Ciudadana eliminó el párrafo segundo del proyecto original, que regulaba el reconocimiento por parte del imputado en los hechos. A su juicio, debería reponerse dicho párrafo, ya que si se suprime se elimina la hipótesis de que el imputado confiese, y no obstante ello, deberá ser puesto en libertad. También deja fuera imputados cuya participación se sospeche por pruebas científicas, pruebas audiovisuales, etc. Respecto del reconocimiento fotográfico o rueda de personas, explicó que bastaba eliminar la referencia “en los términos de este Código”, en tanto el Código no regula esta situación.

Asimismo, consideró redundante establecer el registro de vestimentas, equipajes y vehículos en caso de flagrancia (modificación al artículo 129), ya que reitera una facultad que actualmente se regula en el artículo 89. No obstante, señaló que sería aconsejable modificar esta última norma, agregando la detención por “motivos de seguridad” y no solamente “cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”. Además, indicó que debe mantenerse la coherencia con lo dispuesto en los artículos 85 y 134, relativos a casos de menor gravedad, en que no se exigen otras condiciones para el examen (control de identidad y faltas y simples delitos que no admiten detención).

Respecto de la detención por flagrancia (inciso quinto del artículo 129), se incluye una modificación que permite, en el mismo acto, registrar el lugar e incautar la evidencia que encuentre. Sobre este punto, indicó que debe armonizarse con el artículo 215 CPP, que no permite incautar en forma inmediata los objetos, documentos o instrumentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto, a pesar de haber ingresado al domicilio en virtud de una orden judicial. Sugirió acoger la propuesta contenida en el Boletín N°8810-07, que proponía reemplazar en el artículo 215 del CPP la frase “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal” por “podrán proceder a su incautación debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará”.

Sobre la comparecencia judicial regulada en el artículo 132 CPP, se sugiere que se reponga la propuesta del Boletín N°8810-07, que modificaba el inciso 1° de dicho artículo, con el objeto de que, sin perjuicio de dar cuenta al Fiscal Regional, el juez de garantía pudiera suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio, no superior a dos horas, a fin de permitir la concurrencia del fiscal o de su abogado asistente, evitando de esta forma que la mera ausencia de los representantes del Ministerio Público implique, automáticamente, la liberación del detenido, como acontece hasta ahora.

Se refirió también a la modificación de los requisitos de la prisión preventiva (artículo 140), que permite considerar que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes y llama a tener en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores. Al respecto, señaló que la consideran una herramienta útil para decretar la prisión preventiva de aquellas personas que hacen del

Informe de Comisión de Constitución

delito su profesión habitual, ya que si el imputado fuera dejado en libertad, es posible presumir que eludirá la acción de la justicia. Preciso además, que es una norma que no obliga al juez de garantía, pero le entrega un nuevo criterio para decidir.

Apoyó también las modificaciones a los artículos 170 y 237 (principio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento), ya que estimó que contribuyen a evitar el fenómeno de la “puerta giratoria”.

Destacó también la necesidad de perfeccionar la norma de entrada y registro sin autorización judicial previa (artículo 206), explicando que actualmente se produce el contrasentido de que aún en casos en que pueden existir indicios o sospechas de que en el interior del recinto se está perpetrando el delito, la policía no pueda ingresar al lugar y tenga que esperar un período de tiempo, que puede ser fundamental para evitar la consumación del ilícito, mientras se obtiene la respectiva autorización judicial. Ellos proponen que la redacción señale que se autoriza la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización u orden cuando las personas que se encontraren en el interior reclamaren auxilio o cuando existan indicios que permitan suponer razonablemente que en el recinto se está cometiendo un delito o que se está procediendo a la destrucción de aquellos objetos, documentos e instrumentos a que hace referencia el inciso primero del artículo 187.

En seguida, se refirió a la propuesta del proyecto de ley de consagrar a nivel legal el Banco Unificado de Datos (BUD), el cual ya fue aprobado por la PDI mediante Resolución Exenta N° 43, del 20 de febrero de 2015, y se encuentra actualmente en etapa de implementación. Explicó que esta materia ya fue abordada por la ley N° 20.253, en su artículo 3°, que dejó entregado a un reglamento la administración y funcionamiento de ese banco de datos, por lo que se sugiere armonizar el proyecto de ley con la norma citada, puesto que podrían existir problemas de interpretación.

Por último, sobre el procedimiento ante Juzgados de Policía Local, se propone, a fin de evitar problemas de interpretación, que se señale expresamente que en ningún caso podrá encomendarse a la Policía de Investigaciones de Chile la práctica de tales notificaciones.

El Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señor Manuel Núñez, señaló que algunas normas del proyecto les merecen ciertos reparos. Explicó que el INDH, entregó dos documentos, uno sobre las ideas generales relativas a este proyecto y otro específico sobre la detención preventiva. Sobre el primer punto, señaló que les preocupa el énfasis que pone en los delitos contra la propiedad, en circunstancias que existen otros delitos que merecen atención, además de estos últimos. Añadió que les inquieta, también, que el Ejecutivo haga suyo el concepto de “puerta giratoria”, siendo un concepto altamente controvertido.

Agregó que les preocupa también el potencial aumento de la población carcelaria, y en este punto, complementó señalando sus reparos ante la norma transitoria que busca acelerar la construcción de cárceles, relevando al Estado de los requisitos generales medioambientales aplicables a estos proyectos, ya que implicaría otorgarle un beneficio indebido y, además, innecesario ya que la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, prevé un régimen especial de evaluación de proyectos urgentes (artículo 15 de dicho cuerpo normativo).

Adicionalmente, compartió las prevenciones de la Corte Suprema respecto al régimen especial de determinación de pena establecidos en los artículos 449 y 449 bis del Código Penal, ya que en un derecho penal moderno corresponde a los jueces determinar la pena para cada caso concreto, más allá de estas reglas especiales que limitan la función judicial. Asimismo, compartió las prevenciones de la Defensoría en cuanto a las modificaciones establecidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal.

Sobre el control preventivo de identidad introducido por este proyecto en el artículo 85 bis, señaló que coincide con la apreciación de la PDI en términos de la suficiencia del actual artículo 85, siendo innecesario establecer un control preventivo adicional. Agregó que el INDH ya expresó sus preocupaciones con una iniciativa similar presentada durante el Gobierno anterior. Explicó que dado que la regla del 85 bis tiene menos presupuestos que el artículo 85 actualmente vigente, la norma propuesta generaría la no aplicación del artículo 85, que establece hipótesis concretas de aplicación. Señaló que las cuentas públicas de Carabineros de Chile informan de un elevado número de controles de identidad (en los últimos tres años el promedio fue de 2.122.554 controles de identidad anuales), por lo que no entiende por qué sería insuficiente la norma vigente. Por último, les preocupa la evolución que ha tenido el artículo 85 que surgió luego de la derogación de la denominada “detención por sospecha” del Código de Procedimiento Penal. Luego se incorporó en el Código Procesal Penal y posteriormente ha sido modificado a través de la ley N° 19.942, luego por la ley N° 20.253, etc., modificaciones que han ido ampliando esta

Informe de Comisión de Constitución

norma cada vez más.

Sobre el artículo 140, que modifica las condiciones para ordenar la prisión preventiva, señaló que el INDH ya expresó su preocupación por la redacción actual del artículo 140, ya que basta para entender que el imputado constituye un peligro para la sociedad la existencia de condenas anteriores, aunque éstas se encuentren cumplidas. La legislación actual no distingue si la prisión preventiva se justifica por la existencia de órdenes pendientes y/o cumplidas. A su juicio esta norma constituye un retroceso respecto de lo que antiguamente regulaba el Código de Procedimiento Penal que exigía que dichas órdenes estuvieran pendientes de cumplimiento.

También les preocupa la posible interpretación de que la sola existencia de detenciones anteriores, otorgue facultades al juez respecto de la prisión preventiva. En este punto, recordó los criterios que entregó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Norín Catrimán y otros vs. Chile” [1], en donde señaló que la justificación de la prisión preventiva no puede residir en fines preventivos generales o especiales, que es precisamente la finalidad que tienen estas propuestas de modificación.

Por último, se refirió a las modificaciones a la ley N°18.216, advirtiendo que la ley fruto del proyecto en análisis entraría en vigor inmediatamente publicado en el Diario Oficial, y advirtió que ya sucedió con leyes anteriores que modificaron dicha ley que generaron un efecto pernicioso en los tribunales, en tanto los defensores solicitaron que la norma –al ser más favorable- se aplicará inmediatamente a las personas que estaban cumpliendo condena y las Cortes de Apelaciones tuvieron respuestas disímiles a estos recursos de amparo. En este caso, el proyecto hace más restrictiva la procedencia de los beneficios establecidos en la ley N°18.216, y dado que esta ley no se limita a aspectos administrativos de cumplimiento de la pena, sino que contiene elementos sustantivos de la pena –que resultan ser más gravosos-, surge la imposibilidad de aplicación retroactiva.

El Juez de Garantía de Santiago, señor Rodrigo Carvajal, en representación de la Asociación Nacional de Magistrados, se refirió al proyecto en términos generales, señalando que lo que refleja el debate en torno al mismo es que existen dos posturas antagónicas de plantear las relaciones entre individuo y Estado.

Por un lado, existe una visión recelosa del Estado que ve la entrega de facultades como una situación de riesgo, postulando un control criminal eminentemente formalizado y que plantean una corresponsabilidad de los delitos contra la propiedad entre el individuo y el Estado, que no ha podido otorgar las condiciones sociales adecuadas. Para esta postura, las soluciones frente al problema de la delincuencia son solo a largo plazo. Para la otra postura, también existe una disociación entre el individuo y el Estado ya que se asume una postura de derecho penal del enemigo.

A su juicio, ambas posturas resultan inadecuadas, ya que desde una perspectiva constitucional debe enfrentarse la delincuencia de forma efectiva, pero no a cualquier precio. Enfatizó que la justicia penal no es solo meramente correctiva, también hay efectos distributivos, indicando que el efecto de la pena no recae solamente sobre el imputado, sino sobre todo su entorno.

En su opinión, un proyecto como este debiese distinguir modalidades ejecutivas de estos delitos, por ejemplo, separando casos de hurto de otros eventos de criminalidad seria. Explicó que el denominado “robo hormiga” actualmente colapsa al Ministerio Público, que muchas veces debe llevar a cabo juicios desatendiendo casos más graves. Continuar recargando al Ministerio Público, aun cuando se refuercen sus plantas, no necesariamente es la solución a este problema.

Sobre los aspectos procesales, señaló que las facultades de las Policías deben ser complementadas con incentivos que fortalezcan el aspecto social de este rol, de modo tal que sea atractivo formar parte de estas fuerzas policiales, por lo que llamó a reforzar, por ejemplo, las capacitaciones. Respecto de las modificaciones al Código Procesal, advirtió que la actual desconfianza no es principalmente normativa, sino respecto de las agencias y operadores que aplican las normas, lo que explica la crítica a algunas de estas nuevas facultades.

El diputado señor Chahin consultó a qué se refiere la PDI con “motivos de seguridad”, al momento de analizar las facultades para el examen de vestimentas y vehículos. Asimismo, consultó al Magistrado Carvajal respecto de las modificaciones al principio de oportunidad y salidas alternativas, lo que podría generar una presión sistémica al sistema penal y producir el elemento no deseado de más juicios orales, en circunstancias de que el Ministerio Público no siempre tiene los elementos para ir a juicio.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Walker coincidió con el Magistrado Carvajal en la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas ciudadanas, el cumplimiento efectivo de las penas que dictan los jueces y el respeto de las debidas garantías de los imputados.

El diputado señor Andrade señaló que de acuerdo al informe del INDH, el control preventivo sería incluso una regresión respecto de la detención por sospecha, por lo que solicitó mayores antecedentes respecto de esta apreciación. Coincidió también en que efectivamente existe la tendencia en nuestra sociedad de creer que los problemas se resuelven principalmente a través de nuevas normas legales y eso no es siempre así. Durante su intervención, consultó además al Director de la PDI si las normas de este proyecto sirven para abordar el problema de calidad de la prueba y solicitó mayores antecedentes respecto del denominado derecho penal del enemigo.

El diputado señor Squella consultó al Consejero del INDH por la indicación que buscó introducir el criterio de edad del imputado (mayores de 80) para efectos de la aplicación de la ley N° 18.216.

El diputado señor Soto consultó por el derecho comparado relativo a normas de control de identidad, ya que se ha dicho que existe una norma similar al control preventivo de identidad en muchos países, sin embargo, según su análisis casi todas las normas aludidas incluyen criterios objetivos y controles a esta facultad.

El señor Espinosa señaló que respecto de la flagrancia, las normas del proyecto podrían facilitar la actuación de la PDI, en tanto podrían incautar pruebas obtenidas a raíz de investigaciones de otros delitos. A su juicio, el rol de las policías es crucial para lograr la aplicación de penas efectivas, ya que la investigación es determinante para conseguir una condena. Es por eso que celebra el otorgamiento de mayores facultades de investigación, pero estas facultades no deben ser autónomas, sino que se requieren controles.

La señora Pajarito, doña Rosana, explicó que los registros por “motivos de seguridad”, aluden a aquellos casos en que el registro pueda verse justificado por razones de seguridad del propio policía.

El señor Carvajal señaló que si el sistema procesal penal se ve sobrepasado de casos, efectivamente puede producirse un colapso. Es por ello que la selección de casos es crucial, enfatizando que se requieren soluciones diferenciadas, no pudiendo ser la privación de libertad la única respuesta. Explicó que para el éxito de los juicios, se requiere una víctima interesada, por lo que ir a ultranza hacia la pena privativa de libertad sin considerar estos aspectos es complejo. Explicó que el derecho penal del enemigo, surgido en Alemania en la época de entreguerras y consiste en que ve al individuo como un enemigo que debe ser neutralizado.

El señor Núñez advirtió que efectivamente existen otros países con leyes de seguridad que incluyen regulaciones preventivas. Sin embargo, todas estas normativas contienen –con mayor o menor precisión– ciertas hipótesis de hecho que condicionan el ejercicio de dichas facultades. De esta forma, España expresamente excluye la aplicación discriminatoria de estas herramientas. En similar sentido, los tribunales alemanes han establecido ciertos criterios de control. En el caso chileno, esto se agrava por la ausencia de controles interiores y exteriores (por parte del Ministerio del Interior) a las actividades de Carabineros, según ha constatado el Informe del INDH. Explicó que la regla del artículo 85 bis, efectivamente es más amplia que la antigua detención por sospecha, y dado que consideran que el artículo 85 es suficiente, la introducción de la figura del artículo 85 bis no cumpliría con el requisito de una limitación de derechos basada en “las necesidades de una sociedad democrática”, según los estándares de DD.HH.

Por último, respecto a las normas que introducen el criterio de edad en la ley N°18.216, indicó que las penas deben adecuarse a estas y otras condiciones objetivas. Respecto de las exclusiones de los beneficios de penas alternativas para ciertos delitos, señaló que el derecho internacional no regula exclusiones como estas. El derecho internacional de los DD.HH exige que no exista impunidad tratándose de estos delitos, pero no existe una prohibición expresa para acceder a beneficios en el cumplimiento de las penas.

El Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señor Joe González, señaló que este proyecto es de sumo interés para ellos, para poder dar un matiz humano a esta iniciativa que debería enfatizar en la reinserción y rehabilitación de los delincuentes.

En la actualidad, el aumento de la población carcelaria es crítico.

Añadió que, según un informe de 2009 Gendarmería no debería tener funciones de seguridad y de rehabilitación. A su juicio, ese diagnóstico es errado, ya que Gendarmería es la institución adecuada para estas labores, pero para

Informe de Comisión de Constitución

ello se requiere superar el abandono de la política penitenciaria.

Respecto del proyecto, dio lectura a declaraciones de la Presidenta y del Ministro de Justicia al momento de su presentación, criticando el discurso que enfatiza únicamente el castigo efectivo. A su juicio es necesario sostener una verdadera política penitenciaria. Señaló que en el país aún no se comprende el verdadero paradigma de la delincuencia y se establecen solo medidas de encarcelamiento, dejando de lado el sistema penitenciario. Es por ello que solicitó una verdadera reforma penitenciaria, que aborde la reincidencia y la seguridad al interior de los recintos.

Adicionalmente, manifestó sus dudas respecto de la posibilidad de establecer nuevos recintos penitenciarios, dado el estado de la economía actual. A continuación, entregó cifras en torno al sistema penitenciario, destacando que actualmente el 50% de las sentencias establecen penas privativas de libertad y el 90% de las solicitudes de prisión preventiva se acogen. No obstante, solo el 3,48% del presupuesto se destina a reinserción. En su opinión es fundamental revertir esta situación e invertir en educación y reinserción.

Añadió que se requiere establecer una Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, pues no es posible continuar con la debilidad institucional de Gendarmería. Explicó que se requiere una restructuración urgente de las tres plantas de Gendarmería, ya que actualmente no solo deben soportar las agresiones de los reclusos, sino que además están en una situación de total precariedad respecto de sus plantas, lo que los deja en una muy delicada situación funcionaria.

El diputado señor Squella señaló que comprende la preocupación por la situación de los recintos penitenciarios, pero defendió el involucramiento de privados en los centros de trabajo. Sobre la privación de libertad, llamó a precisar qué delitos se estima que no deberían pasar por la cárcel, ya que existe la legítima preocupación de la ciudadanía y de las víctimas por lograr penas efectivas.

El diputado señor Andrade sostuvo que todos los delitos graves deberían sancionarse con cárcel, pero el cuestionamiento es en qué cárcel y qué le ofrecemos como sociedad a aquellos que deben purgar esos delitos. En este sentido, no cree que la pregunta sea qué delitos merecen cárcel, sino cómo organizar los recintos penitenciarios para que no suceda lo que sucede hoy en que la reincidencia alcanza el 60%.

El diputado señor Ceroni destacó la labor fundamental que realiza Gendarmería, por lo que es muy importante mejorar sus condiciones de trabajo, pero en este tema el Ejecutivo tiene la iniciativa. Por otro lado, el nivel de delincuencia actual también impone presiones y en este sentido, consultó por su apreciación de esta iniciativa.

El diputado señor Chahin aclaró que este proyecto no pretende solucionar el problema de la delincuencia, sino mejorar la persecución policial. No obstante, coincidió en que es también urgente abordar la política penitenciaria y enfrentar la otra “puerta giratoria” que es la reincidencia y elaborar una agenda de mayor largo plazo.

El diputado señor Saffirio llamó la atención sobre las altas cifras de quienes actualmente están privados de libertad, en circunstancias que existen 60 mil órdenes de detención pendiente. En este sentido, señaló que si las normas en el proyecto generan que solo un 5% de dichas órdenes pendientes se traduzcan en penas privativas de libertad, habría 3 mil presos más. Si a eso se suman las normas que restringen la suspensión condicional del procedimiento, podemos generar un caos en el sistema.

El Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, señaló que los temas gremiales de Gendarmería están siendo atendidos dentro del contexto de contracción económica por la que atraviesa el país. Además, informó que esta agenda corta también se ha analizado desde esta perspectiva y aclaró que el aumento de reclusos no debería ser explosivo, ya que deben realizarse los juicios, y eso entrega cierto tiempo para ir resolviendo todos estos aspectos. Adicionalmente, destacó el efecto de prevención que se busca generar con estas normas. Por último, mencionó la creación del Sistema de Reinserción Social que acompañará este proyecto.

El diputado señor Squella añadió que el artículo transitorio también aborda la construcción de nuevos recintos penitenciarios.

El diputado señor Soto consultó por los plazos de presentación del proyecto sobre el Sistema de Reinserción Social. Además, consultó sobre programas de ampliación de los recintos penitenciarios, ya que el proyecto también restringe los beneficios de cumplimiento de pena.

Informe de Comisión de Constitución

El señor González señaló que a pesar de ser una agenda corta, se debería atacar el principio de la delincuencia y la reincidencia, y en este sentido, expresó su decepción frente a este proyecto. Enfatizó que actualmente es imposible lograr la rehabilitación dadas las circunstancias de los recintos penitenciarios. Explicó que el ocio genera violencia, que hay muy poco trabajo y aunque existen talleres estos son muy limitados. En su opinión, este proyecto tiene el riesgo de sobrecargar a Gendarmería en un sistema que ya está en situación crítica.

2.- Acuerdos adoptados.

Cabe hacer presente que la Sala de la Corporación acordó, en su sesión 126ª, de 10 de marzo de 2015, se le remitiera a esta Comisión el proyecto en informe, una vez despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, a fin de que se pronunciara acerca del texto del proyecto aprobado por ella. En ese sentido, vuestra Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

Artículo 1°

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para incorporar un numeral 1) nuevo, pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

"1) Intercálese en el Título VI, Libro Segundo del Código Penal, a continuación del artículo 268 quinquies, el siguiente párrafo 1 ter:

1 ter. Atentados contra los miembros de las Policías.

Artículo 268 sexies.- El que matare a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile que se encontrase en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Cuando las conductas señaladas en el inciso anterior, fuesen cometidas por sujetos ocultando su identidad o por sujetos que actuaren en grupo, en despoblado, o mediando recompensa, se aplicará el máximo de la pena asignada.

Artículo 268 septies.- El que hiera, golpee o maltrate de obra a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones, será castigado:

1°. Con la pena de presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

2°. Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

3°. Con presidio menor en grado medio a máximo, si le causare lesiones menos graves.

4°. Con presidio menor en su grado mínimo, o multa de dos a diez unidades tributarias mensuales si le ocasionare lesiones leves o no le produce lesión alguna.

Artículo 268 octies.- Las penas establecidas en los artículos 395 y 396, serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un miembro de las policías o de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 268 nonies.- El que amenazare en los términos de los artículos 296 y 297 a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile, con conocimiento de su calidad de tal, sufrirá el máximo de la pena en ellos señalada.

Artículo 268 decies.- El que a sabiendas del carácter de policía o de gendarme de la víctima, y en razón de ello, le causare la muerte o le infringiere lesiones, se le aplicará el mínimo de las penas señaladas en los artículos 268 sexies, 268 septies y 268 octies, cuando el ofendido no se encontrase en ejercicio de sus funciones."."

El diputado señor Andrade señaló que el Ejecutivo iba a presentar una modificación al Código de Justicia Militar y en este sentido llamó a reflexionar sobre el monopolio del uso de la fuerza por parte de las policías y poder regular también eventuales abusos de dichas facultades.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Farcas también se refirió al monopolio del uso de la fuerza por parte de la Policía, en el sentido de recoger una agravante cuando se les ataca, por lo que se manifestó de acuerdo con esta indicación.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, precisó que en ningún caso se trata de establecer una discriminación en favor de los policías y recordó que el propio Código Penal recoge atentados contra la autoridad para proteger a quienes están más expuestos en función de su cargo. Explicó que el Ejecutivo ha propuesto incorporar estos cambios en el Código de Justicia Militar e informó además que están trabajando en un nuevo Código Penal para armonizar el conjunto de penas, donde será posible recoger las lesiones que puedan cometer las policías. Adicionalmente, el Ejecutivo está patrocinando una moción del diputado Gutiérrez para tipificar el delito de tortura.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que desde hace muchos años se habla de un nuevo Código Penal, por lo que no cree que sea argumento suficiente para evitar ciertos debates. Preciso que la indicación agrega figuras nuevas a las que actualmente existen en el Código de Justicia Militar (ataques a policías que no están en servicio) y que sería conveniente añadir. Recordó además que ya se ha intentado en otras ocasiones regular esto en el Código Penal y sacarlo del ámbito de la Justicia Militar.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que de aprobarse esta norma, podría quedar vigente junto a la figura del maltrato de obra a Carabineros y eso podría generar problemas de aplicación.

El diputado señor Andrade consultó si estas normas se aplicarían a Gendarmería, que también exponen su integridad física.

El diputado señor Chahin propuso dejar pendiente esta votación hasta que se analice la indicación del Ejecutivo sobre Justicia Militar.

La señora Blanco, doña Javiera, aclaró que el nuevo Código Penal será presentado durante este semestre. Respecto a la inclusión de Gendarmería, señaló que les parece muy pertinente incluirlos en los delitos contra la autoridad en el Código Penal. En cuanto a las dudas planteadas por la diputada Turres, señaló que la indicación regula precisamente el maltrato de obra y lo extiende también a la PDI.

El diputado señor Pérez, don Leopoldo, señaló que la nueva indicación no es idéntica a las normas ya aprobadas en el Código de Justicia Militar, ya que incluye a agentes que no se encuentran en servicio, por lo que consultó si habría voluntad para incorporarlo también en las disposiciones del Código de Justicia Militar.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Nelly Salvo, señaló que es precisamente el ejercicio del cargo lo que determina la mayor gravedad de la penalidad, por lo que el Ejecutivo no concuerda con la extensión de esta indicación.

El diputado señor Pérez, don Leopoldo, en cambio, consideró que aun cuando no estén en ejercicio del cargo, estos agentes son policías de forma permanente por lo que correspondería protegerlos en todo momento, ya que no es un trabajo con una jornada regular de ocho horas diarias.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 6 votos a favor y 6 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad, Soto, don Leonardo y Walker, don Matías.

N°1

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433.- El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

Informe de Comisión de Constitución

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1°.

3° Con presidio mayor en su grado medio a máximo, cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por más de un día, o se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.”.

El diputado señor Chahin explicó que la indicación distingue el robo con homicidio o violación, del aquel que se comete con lesiones, lo que tiene pleno sentido.

El diputado señor Ceroni señaló que es una indicación muy similar a una presentada por él, salvo en lo que dice relación con la violación.

El asesor de la Bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldunate señaló que las reglas de determinación de pena tienen distorsiones en nuestro sistema (artículo 450 del Código Penal que castiga como consumados estos delitos desde que se encuentren en grado de tentativa) y esta regla añade una nueva norma especial que podría continuar complejizando el sistema.

El diputado señor Farcas llamó a regular el tratamiento de los delitos frustrados, hipótesis que es abordada en la indicación que ha presentado.

El diputado señor Squella estuvo de acuerdo con esta indicación, y si bien existe una distorsión en la pena aplicable al homicidio simple y aquella correspondiente al robo con violación, aclaró que dicha distorsión ya existe actualmente en el sistema. Es por eso que es necesario abordar el Código Penal en forma sistemática, pero no por ello vamos a esperar a dicho proyecto sin legislar ni avanzar en estos temas.

El diputado señor Andrade consultó si la intención del Ejecutivo es considerar más grave al robo con violación que al homicidio simple.

La señora Blanco, doña Javiera, explicó que el símil debe hacerse con otros tipos penales pluriofensivos.

El diputado señor Coloma señaló que la solución podría ser aumentar la pena correspondiente al delito de homicidio simple, para poder así armonizar las penas impuestas en este proyecto.

El diputado señor Soto aclaró que los delitos frustrados estarían regulados por el artículo 450, en donde se aclara que se entienden consumados desde su sola tentativa. En cuanto a la armonía de las penas, llamó a mantenerse dentro de las ideas matrices de este proyecto, que se enmarca en los delitos contra la propiedad.

El diputado señor Chahin coincidió en que aún existe una desproporción, que se agrava con las normas de determinación de la pena. Por ello, propuso realizar las siguientes correcciones en esta indicación del Ejecutivo que propone un nuevo artículo 433 del Código Penal:

a) Reemplazar en el N° 2 del nuevo artículo 433 las expresiones “presidio perpetuo calificado” por “presidio mayor en su grado máximo” y agregar a continuación de la expresión “N°1” la frase “o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por más de un día.”.

b) Eliminar en el N° 3 del nuevo artículo 433 las frases “o máximo,” y “las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por más de un día, o”.

El Ejecutivo se mostró de acuerdo con esta corrección.

El diputado señor Gutiérrez coincidió en que sería necesario ajustar estas penas para lograr la debida armonía, y en esta línea coincidió con la propuesta del diputado Chahin y no con la propuesta de aumentar aún más la pena del homicidio simple.

El diputado señor Walker, precisó que existe un proyecto actualmente en el Senado que no hace la distinción de la retención por 24 horas cuando se regula el denominado secuestro express. Es por eso, que propuso señalar

Informe de Comisión de Constitución

"retención por el tiempo mayor al necesario para cometer el delito".

En ese sentido, la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para para sustituir en el nuevo artículo 433 la expresión "o por más de un día" por la siguiente "por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito".

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, conjuntamente con la primera propuesta formulada por el diputado señor Chahin (letra a)) se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Sometida a votación la segunda propuesta del diputado señor Chahin (letra b)), se aprobaron por 9 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián, Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometida a votación la indicación de la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Monckeberg, don Cristián, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para incorporar un numeral 2) nuevo, pasando el actual a ser 3) y así sucesivamente:

"2) Incorporase un artículo 441 del siguiente tenor:

"Artículo 441.- Las conductas sancionadas en el artículo anterior serán castigadas con la pena de presidio mayor en su grado medio, si al momento de la perpetración de delito se encontrasen moradores al interior del inmueble o en sus dependencias, o cuando el delincuente inutilizase alarmas, cámaras, o cualquier otro medio de vigilancia o protección.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, se entenderá comprendido dentro del concepto de medio de protección a los animales destinados para el resguardo del inmueble o sus dependencias.".

El asesor de la Bancada de Renovación Nacional, señor Pablo Celedón, explicó que la indicación busca aumentar la pena cuando el robo a lugar habitado se realice con moradores al interior del inmueble. Adicionalmente, se busca aumentar el costo de estos delitos, en el sentido de proveerse de medios de protección, ya que estos serán también un elemento a considerar en la punibilidad. Añadió que esto se ha discutido en otras ocasiones, siendo rechazado en Sala por razones que escaparon de esta disposición.

El diputado señor Walker explicó que el robo con fuerza en las cosas distingue entre lugar habitado o destinado a la habitación, lo que tiene sentido, pero consultó si el aumento de pena sería armónico con el resto de las reglas del robo.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que la indicación no distingue si existe amenaza o intimidación a los moradores, lo cual puede complicar la interpretación que distingue robo con intimidación vs. robo con fuerza en las cosas.

El diputado señor Andrade señaló que la destrucción de los medios de protección es parte integrante del tipo, en tanto se configura un robo y no un hurto. Coincidió también en que es necesario distinguir si existe intimidación o no. También planteó su incomodidad respecto al término "dependencias", ya que robos en estacionamientos, por

Informe de Comisión de Constitución

ejemplo, quedarían dentro de este tipo penal.

El diputado señor Chahin señaló que es necesario evitar la tentación de aumentar penas indiscriminadamente y generar nuevos tipos. En este caso, podría darse la inconsecuencia de que el robo en lugar habitado tendrá la misma pena que quienes cometiendo un robo provoca además lesiones que causan incapacidad. Eso genera distorsiones en los incentivos y desproporciones en las penas.

El diputado señor Gutiérrez también consideró excesiva la construcción de este nuevo tipo penal.

El diputado señor Squella señaló que efectivamente analizaron este tipo en otro proyecto de ley, y personalmente llegó a la conclusión que el mejor camino para sancionar los delitos contra la propiedad es atender sus versiones más graves, que a su juicio se da cuando existe robo en las casas. Para hacer más dura la sanción, en su momento se propuso incluir este tipo dentro de la figura de exclusión de cumplir penas en libertad (actualmente solo se excluye en caso de reincidencia), por lo que fue de la opinión de excluir de la aplicación de la ley 18.216 cuando exista condena por el tipo del artículo 440.

El señor Aldunate, aclaró que el actual artículo 440 menciona las hipótesis para llevar a cabo el delito (escalamiento, uso de llaves falsas u otros instrumentos, seducción de los moradores), y efectivamente no se considera el daño a los animales, pero consideró problemático el aumento de penas previsto en el tipo planteado.

La asesora del Ministerio de Justicia, señora Nelly Salvo, señaló que este tipo penal presenta varios problemas desde el punto de vista técnico, ya que sube la pena cuando hay moradores en circunstancias de que el tipo parte de esa base. Adicionalmente, agrega un medio comisivo y aumenta la pena en función de esto, confundiendo conceptualmente robo del hurto. Y por último, podría generarse un concurso que eventualmente termine en una pena menor.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Farcas, don Daniel y Walker, don Matías.

N°2

Se acordó debatir y votar los artículos 449 y 449 bis del Código Penal, propuestos en este numeral, en forma separada.

Artículo 449 (N°2) del artículo 1°)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar el artículo 449, propuesto en este numeral 2), por el siguiente:

“Artículo 449.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso 1° y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta o la mitad inferior, si consta de un solo grado.”.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para agregar al artículo 449 el siguiente inciso final:

“En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concurra la circunstancia agravante del artículo 12 N° 6, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedara en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena”.

El diputado señor Soto señaló que la indicación excluye ciertos delitos de las reglas especiales de determinación de la pena.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, explicó que se buscó fijar con mayor exactitud la pena para el delito determinado. Además, se estableció una segunda regla para las reincidencias de simples delitos y crímenes. La regla 3 se eliminó porque se consideró que se trataba de normas procedimentales, por lo que se le incluyó más adelante.

La asesora de dicha secretaría de Estado, señora Nelly Salvo, aclaró que se excluye la extorsión, el hurto de hallazgo en su primera hipótesis y el robo de crines, pelos y otras partes de animales.

El diputado señor Ceroni consultó si esto implica suavizar las normas de determinación de pena tal y como se despacharon en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

La señora Blanco, doña Javiera, aclaró que respecto de los delitos contra la propiedad se mantiene la regla, pero se excluyen estos tres tipos que no son de alta connotación social.

El diputado señor Squella señaló que este artículo es el corazón de este proyecto y ha sufrido múltiples modificaciones. En este sentido, lamentó la eliminación de la original regla N° 4, que buscaba penas efectivas por un año. Es por eso que han presentado una indicación para reponer dicha regla, en su redacción original por el propio Ejecutivo.

El asesor de la Bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldunate, señaló que la regla del artículo 450 ya establece un desnivel para estos delitos. Además, se aprobó un aumento de penalidad, y adicionalmente surgen las reglas de determinación de la pena. A su juicio, esta manera de afrontar estos delitos coincide con la creación de un derecho procesal del enemigo.

El diputado señor Chahin coincidió en que aquí reside la idea matriz del proyecto, en tanto se busca que las penas previstas para estos delitos efectivamente se cumplan. Pero precisó que el objeto es atacar el caso de reincidentes y no de los primerizos. Añadió además que todos los expertos coinciden en las ventajas de los cumplimiento alternativos de la pena, por lo que respaldó la decisión de la Comisión de rechazar la regla cuarta que aplicaba una "Ley Emilia" a primerizos.

El diputado señor Ceroni consultó si el Ejecutivo considera que las atenuantes y agravantes deben correr de manera especial para los delitos contra la propiedad, lo cual puede generar resultados contraproducentes.

El diputado señor Walker respaldó la eliminación de la cuarta regla y recordó que la propia Fundación Paz Ciudadana insistió en no aplicar penas efectivas a los primerizos para no generar efectos de contagio criminológico. Coincidió en que este es el corazón del proyecto y consideró que efectivamente se requieren reglas especiales para los reincidentes de estos delitos que son los más ocurrentes en nuestra sociedad. Coincidió además que la anterior regla cuarta habría generado un colapso en el sistema penitenciario.

El diputado señor Squella señaló que el debate ha girado en torno a cómo se sancionan los delitos contra la propiedad y se ha insinuado que será en forma más fuerte que los delitos en contra de las personas. La disociación resulta sorprendente, pues los delitos en todo el ordenamiento jurídico responden a atentados en diversas esferas de la persona y, en este caso, se privilegia la propiedad frente a la vida o la integridad. Agregó que el Gobierno en su indicación no repone el corazón del proyecto, esto es la regla 4, la que se cayó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es importante que los condenados, sin perjuicio de ser primerizos, pasasen un período cierto en la cárcel.

Añadió que de las 370.000 denuncias por delitos de robo, solo el 7% llegó a una condena, todo lo demás,

Informe de Comisión de Constitución

eventualmente cuando en el futuro sean condenados no serán tenido en cuenta la situación previa. Se ha planteado la contaminación a los primerizos, pero hace cuestión que sus primeras condenas fuesen el primer acercamiento al mundo delictual o al sistema general. A su juicio, y para la mayoría de los chilenos, cabe hacer aplicable la regla para estos casos al igual que para un caso de cuasidelito con lesiones gravísimas, ni siquiera con resultado de muerte. Así, no se puede hacer ni más ni menos que para la ley Emilia.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que se ha planteado en diversas comisiones de la Cámara, por ejemplo, en lo relativo a la responsabilidad penal adolescente, cuándo una persona condenada debía cumplir la pena en un sistema cerrado. Para algunos, parece absurdo que el sujeto sea condenado, pero cumpla en libertad y para otros, también lo es si se priva de libertad al que hurta un celular, pero la cuestión es cuántos celulares tendría que hurtar para que sea condenado, generándose una eterna discusión. El robo implica violencia contra las personas, generando una sensación de miedo e inseguridad, ya sea porque los violentaron en la calle o en su casa, siendo los delitos de mayor frecuencia.

En el mundo delictual, la única sensación de sanción es cuando cumplen con cárcel efectiva.

El diputado señor Andrade señaló que la disputa no es entre delitos contra la propiedad y delitos contra las personas, sino entre la propiedad y la vida. Es bueno precisarlo, porque si no queda una sensación falaz, la propiedad es importante, pero se le da un carácter sacrosanto.

Le parece razonable precisarlo, pues si no ocurre una distorsión de la discusión.

Añadió que hay un nuevo concepto, cual es el de asumir que hay una mayor preocupación por los delitos que generan más susto en la gente. Entiende el punto, pero si la doctrina jurídico penal tiene que abocarse al miedo de la gente, se distorsiona la dogmática.

Muchas veces se ha argumentado que no hay que hacerle tato caso a la calle, para desestimar las reformas estructurales. En ese sentido, habría que aplicar el mismo criterio, para ser coherente en todo y en esto también.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que la cuestión a debatir es lo que dice relación con los delitos más frecuentes y que ellos son la razón que tiene a la gente atemorizada.

El diputado señor Ceroni señaló que reponer la regla 4, estableciendo que la pena se cumpla efectivamente, sería un error, dado que se trata de personas que pueden cumplir penas alternativas. Lo que se está generando es el envío de personas en la cárcel y no rehabilitarlas. Se propiciaría más la delincuencia, pues al ingresar, aprenderían a delinquir más.

El diputado señor Pérez, don Leopoldo, discrepó de lo planteado por el diputado Andrade, pues el tema de seguridad ciudadana es sensible, son las encuestas oficiales del Gobierno las que están dando cuenta de la situación. No es una cuestión comparable con la reformas gubernamentales, y se quiera o no, las personas afectadas por los delitos contra la propiedad tienen temor.

El diputado señor Squella señaló que faltaban argumentos y se veía confusión en el tema, pero acá se está hablando de penas de crimen, no de penas bajas, y que además se le ha agregado la agravante de abuso de la posición. En esos casos únicamente se dispondrá que antes de aplicar la ley N°18.216, el condenado deba cumplir un año de pena efectiva. Lo anterior, pues en las denuncias sobre la materia, sólo el 7% termina siendo condenado. No puede salir gratis robar, no puede salir gratis que el sujeto viva de la apropiación de las cosas de los demás a través de la fuerza.

El diputado señor Walker funda su voto en contra de la indicación de la diputada Turres, por los mismos argumentos de la fundación Paz Ciudadana, que hace propios. Fueron ellos los que insistieron en la impertinencia de esta regla cuarta, que lamentablemente fue ingresada por el Ejecutivo. Afortunadamente la nueva ministra de Justicia sugirió su rechazo, pues aprobarla aumentaba la contaminación criminológica.

Añadió que el juez tendrá la misma libertad para evaluar, según las circunstancias del caso, si el sujeto es acreedor de la ley N°18216. La cuestión es que el juez pueda apreciar cuál es la situación para el imputado. Lamentablemente no hay jueces de ejecución de pena, cuestión que planteó en su oportunidad la ex senadora Alvear, que serviría para hacer un mejor control de este tema.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Andrade respaldó el rechazo de la indicación, por la argumentación planteada por la Fundación Paz Ciudadana, pero otras organizaciones también lo plantearon, incluso los funcionarios de Gendarmería.

Agregó que ha quedado establecido que las personas que cumplen penas alternativas se rehabilitan, pero un altísimo porcentaje de quienes cumplen en sistema cerrado, reinciden. Paradójicamente, la indicación tiene como efecto práctico que a los primerizos, a los que el magistrado obligadamente debe mandarlos un año a prisión, se le estaría ingresando a la red delictual, con lo que la legislación aplicable estaría fomentando el delito. Esa es la información que arrojan los datos, se vieron los videos de la cárcel, ese es el modelo que se ofrece, se estimulará la formación de "caneros" desde la legislación.

Agregó que, incluso, en la aplicación de la ley Emilia ya se encontró la manera de evitarla, sumando los tiempos de las medidas cautelares, por lo que tal legislación no logra su cometido.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que hace un año se votó la ley Emilia, donde una figura de cuasidelito, cual es la de causar un daño sin la intención, tiene una pena efectiva en que la persona paga parte de su condena privado de libertad. Acá, de lo que se trata no es de hurtos cualesquiera, sino de robo con violencia en las personas, sancionados con penas de crimen. A nadie le gusta que no haya rehabilitación, pero se prefiere que los sujetos estén al menos un año sin hacer daño a las familias chilenas.

El diputado señor Chahin señaló que la ley Emilia no se refiere a un cuasidelito, sino a un delito, cual es la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, no es una mera falta a la ley del tránsito. Pero acá diversas instituciones manifestaron el problema que generaría en el ya colapsado sistema penitenciario la aprobación de esta regla. A los reincidentes, que cumplan sus condenas, pero a los primerizos conviene que se les permita cumplimiento alternativos.

Añadió que le parecía sorprendente que en la Comisión de Economía se discutiera el delito de colusión, el que afecta a miles de personas, pero la UDI se opusiera a que en dicho caso tuviera cumplimiento efectivo de la pena, junto con sumarle una serie de atenuantes en favor de los delincuentes de cuello y corbata. Acá se debe tener un mínimo de coherencia.

El diputado señor Farcas señaló que tenía una contradicción, pues entendía la necesidad de enviar una señal efectiva contra la delincuencia, pero le hacía fuerza el argumento de la contaminación criminológica. En tal sentido, aprovechó de consultar al Ejecutivo sobre el tema de la gradualidad de las penas y si acaso el proyecto y la regla 4, al cambiar la penalidad, afectan el tema.

Mencionó que la ley Emilia alteraba la cultura social en el tema. Si se ve cuantos hoy conducen bajo la influencia del alcohol, la cifra ha disminuido, y ello ha sido un éxito.

Recordó sus visitas a centros del Sename, los cuales son centros de reclusión y no un lugar de paseo. Si se promete reinserción, hay que tener presente que algunos habría que insertarlos, pues nunca han estado insertos en la sociedad. A esas personas hay que apoyarlas, hay que darles alternativas, destinando los recursos que sean necesarios.

El diputado señor Coloma aclaró que la conducción en estado de ebriedad es un delito pero sin pena aflictiva y la ley Emilia lo convirtió en una cuestión de cumplimiento efectivo.

Añadió que el propio título del proyecto da cuenta de su objetivo, cual es mejorar la efectividad en la persecución y cumplimiento en los delitos de robo, hurto, etc.

Agregó que de lo que acá se está hablando es del robo con violencia e intimidación a las personas, con una agravante que es la fuerza que inhiba la defensa. No es de hurto ni una cuestión callejera, no se trata exclusivamente del miedo de la gente. En el fondo hay un problema gravísimo en materia de seguridad, en que el delito de que se trata no es una decisión no premeditada del delincuente, por ello, la cuestión es que exista un mínimo de pena que cumpla. Estimó que debía mirarse en el contexto del que se habla. Este tipo de delitos es el que genera mayor temor social y se debe tomar una decisión de fondo, si la señal será potente o se hacen los tontos. Este es un proyecto del Ejecutivo, la regla se perdió estrechamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Mencionó que acá, la indicación sólo replica lo que el Ejecutivo planteó hace dos meses. La cuestión es definirse,

Informe de Comisión de Constitución

saber de qué lugar argumenta cada cual. La gente está aburrida de que a los sujetos se les detenga y al día siguiente salgan libres.

El diputado señor Pérez lamentó que un mensaje bien intencionado de la Presidenta de la República no sea apoyado por sus propios parlamentarios. La Presidenta no se equivocó al firmar el proyecto, ya que le dio cierta tranquilidad a la ciudadanía. Si la teoría hoy es empatar, y los de cuello y corbata se coluden, entonces que tengan que ir a la cárcel.

Manifestó que si la decisión depende del costo de mandar a la cárcel a un primerizo, primero hay que definir qué es un primerizo. Esta es una ley que la ciudadanía está esperando, es una cuestión para apaciguar a la comunidad, tanto a los que votan por la Alianza o la Nueva Mayoría.

El diputado señor Ceroni señaló que los argumentos planteados, a raíz de la propuesta de la regla 4, estarían sugiriendo que se estaría en contra del proyecto, ya que este pretende endurecer las penas en relación a los robos, hurtos y receptación. Sin embargo, el proyecto acepta que se alteren las reglas habituales en cuanto a atenuantes, a fin de tener una postura distinta en su normal juego, lo que produce que las penas resulten más altas que los delitos en contra las personas. Las modificaciones dan cuenta de la actitud de combatir la delincuencia.

Sin embargo, lo que se tiene que tener claro es que se debe instar por la reinserción, junto con darle seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, cumplir encerrado no generará tal situación de seguridad.

El diputado señor Soto señaló que se ha tratado de legislar en base a la evidencia, y ella indica que dos tercios de los que cumplen encerrados reinciden. En cambio, respecto de quienes cumplen en medios alternativos, baja a un tercio la posibilidad de reincidencia. No se puede dar un tratamiento igual al reincidente que al primerizo. Por ello, rechazaría la indicación, pues va contra de la referida evidencia.

Aprovechó de consultar sobre el nuevo servicio de reinserción social, pues es fundamental cortar las carreras delictivas.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, señaló que no creía que alguien pudiera estimar que a través de un proyecto se quiera aumentar la criminalidad. Como cualquier otra política pública, se toma evidencia de lo que ha resultado en otros lugares, y ello se ha hecho en este proyecto y sus ajustes. Estos responden a estos desafíos, y la cuestión es ser más eficiente contra los reincidentes. Los primerizos explican una canasta menor de los delitos en el país, ya que la mayoría son reincidentes. Por ello se agravan las penas y se da más certeza en el caso de estos últimos.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, que propone un nuevo artículo 449, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo, Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Sometida a votación la indicación de la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma; Squella y Trisotti, se rechazó por 5 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías.

Artículo 449 bis (N°2) del artículo 1°)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar el artículo 449 bis, propuesto en este numeral 2), por el siguiente:

“Artículo 449 bis.- Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, en cuyo caso se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.”.

Informe de Comisión de Constitución

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Walker, don Matías, formularon indicación para reemplazar el artículo 449 bis, contenido en este numeral 2) por el siguiente:

“Artículo 449 bis.- Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica.”.

La señora Blanco, don Javiera, señaló que la indicación persigue generar un agravamiento de la pena en caso que el objeto supere 400UTM, salvo que la otra pena sea más gravosa.

Sin embargo, la indicación de los diputados Andrade y Saffirio complementaría la del Ejecutivo, pues se trataría de organizaciones bastante sofisticadas, y la respuesta penal debiese ser más dura. Así, lo que cabría es referirse únicamente a las receptaciones y no al robo, pues el robo no alude al monto, como si ocurre en el hurto o la receptación.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrade, Chahin; Monckeberg, don Cristián; Saffirio y Walker, se aprobó por 9 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo, por 9 votos en contra y 3 abstenciones. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Saffirio, don René, formularon indicación para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 3), nuevo:

3) Agrégase el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

“Artículo 456 bis B.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario.”.

El asesor de la Bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldunate, señaló que la indicación propone una suerte de elemento negativo del tipo.

La diputada señora Turres, doña Marisol, manifestó que era atinada la indicación y recordó las formas de blanqueo de metales.

El diputado señor Soto señaló que esta norma mejoraba lo relativo a fiscalización.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Chahin indicó que una norma similar existe a propósito del abigeato, pero con dos facultades adicionales.

La señora Blanco, doña Javiera, coincidió en que esto es un símil con la figura del abigeato.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para incorporar al artículo 1° el siguiente número 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente número 3, nuevo, al artículo 496:

“3. El que injustificadamente se opusiere, impidiera o dificultare el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

El diputado señor Soto, don Leonardo, propuso sustituir la indicación del Ejecutivo con una de redacción más restrictiva, para lo cual formuló la siguiente:

“4) Agrégase el siguiente número 3, nuevo, al artículo 496:

“3. El que injustificadamente se opusiere o impidiera el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales respecto del comercio ilegal en la vía pública.”.

El diputado señor Soto señaló que esta es una falta nueva, y solicitó aclarar el sentido de la misma pues la redacción es muy escueta y vaga, no se define cuáles son las facultades fiscalizadoras a las que alude.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que el ámbito es la situación vigente, no se otorga una nueva facultad de fiscalización, sino que otorga mayor eficacia a las operaciones. Hoy, para cursar una multa la persona no se identifica y no se puede hacer nada. Cuando se incurra en el supuesto, procederá la sanción.

El diputado señor Squella consultó qué ocurre hoy cuando cualquier otro inspector fiscaliza y no ocurre la identificación.

El Subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, señaló que la propuesta es relevar la función del inspector municipal y señalar una falta específica al respecto. Quedaría comprendido así como supuesto a proteger también lo referido a los demás inspectores.

El diputado señor Squella señaló que la interpretación debe ser restrictiva, por lo tanto, podría plantearse cuestión sobre la vigencia de la sanción en caso de los demás servicios.

El diputado señor Farcas señaló que presentó una indicación en la materia, en el sentido de contemplar una agravante cuando existe una falta grave. En el caso de la fiscalización municipal, los inspectores no cuentan con los instrumentos para hacer cumplir la ley lo que hace inviable cumplir su labor. Así, esta es una indicación que ayuda a la realización de las labores municipales.

El señor Suárez señaló que los ámbitos son distintos y no se construye un argumento a contrario, al referirse a los demás posibles contravenciones a la actuación de los demás inspectores, pues aquí la cuestión es la falta a la obediencia debida a la autoridad.

El diputado señor Squella señaló que la cuestión es qué ocurre cuando un fiscalizador, por ejemplo del SAG, en un acto de fiscalización, el fiscalizado se resiste. Si no hay una sanción, quizás ahora sea el momento para resolver.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que tomando en consideración, esto alude al comercio ambulante. Recordó que el Servicio de Salud tiene facultades para fiscalizar el comercio establecido, pero no para la venta de comida callejera. Por eso, no tiene muy claro el punto, por lo que habría que darle una vuelta al asunto, quizás agregar otros fiscalizadores.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que este es un mensaje acotado al tema de seguridad ciudadana. La

Informe de Comisión de Constitución

cuestión no es proteger la fiscalización en genérico, sino acotado al tema de seguridad ciudadana.

El diputado señor Silber señaló que hay órganos con mayor musculatura en fiscalización, y se constata que en temas municipales hay una minusvalía hacia los inspectores municipales.

El diputado señor Chahin señaló que en las leyes particulares de los demás órganos fiscalizadores, hay sanciones e incluso más graves que éstas, por lo que sólo aludiría al tema municipal. Además, el artículo 496, N° 5 alude a la identificación, por lo que sería sólo para el tema de no ingreso a inmuebles privados. Finalmente, jamás les daría a los inspectores municipales un estatuto privilegiado.

El diputado señor Andrade señaló que lo planteado por el diputado Chahin era sumamente pertinente. Si la cuestión está vinculada a temas de seguridad ciudadana, que se diga, pues los fiscalizadores municipales ven comercio callejero, tránsito, ley del "mono" y muchas otras cosas. Su estatuto es algo bastante confuso, pues no está en las plantas funcionarias. Es una cuestión que estará a la discreción del jefe del servicio. La designación del fiscalizador ya es difusa y, muchas veces, sus funciones no tienen nada que ver con seguridad ciudadana.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que ante la inquietud, y siendo la redacción amplia, cabría señalar expresamente que se refiere a la facultad para cursar partes por comercio ilegal.

El diputado señor Walker expresó que esta indicación surge a sugerencia de la alcaldesa de Santiago. Hay un conjunto de hechos que, sin ser constitutivos de delitos, están en la zona gris. Cuando la indicación habla de "injustificadamente", además referido a sanciones de multa, la cuestión es cómo acoger algunos de los planteamientos de los alcaldes, sin caer en el vacío.

El diputado señor Silber señaló que estima que la norma es amplia en el tema de LOC de Municipalidades. Así, si se quiere que los funcionarios municipales tengan calidad de ministros de fe, habría que decirlo expresamente. Recordó que la Alcaldesa de Santiago, refiriéndose a la muerte de punkies en una discoteque, que dicho local había sido clausurado en dos ocasiones, pero seguía funcionando, por lo que restringir el tema al comercio ambulante, le parecía una miopía.

El diputado señor Squella señaló que acá no se está creando una atribución, sino que creando una falta. Lo que sí, es que se habla de un delito igual, y se deben tener presente las exigencias para la determinación del tipo. La frase "dificultare injustificadamente" parece una carta en blanco, en que se entrega un tremendo poder a los inspectores municipales. Una solución a la que se podría llegar es sacar la expresión "dificultare".

La diputada señora Turres señaló que en las comunas más chicas todo el mundo se conoce, y problemas personales terminan originando problemas judiciales e incluso políticos. Así, dar la facultad le parece inconveniente, por lo que prefiere que esto sólo quedase a cargo de las policías.

El diputado señor Ceroni señaló que esto se está complicando demasiado, esta norma jamás debió estar en este proyecto. Si la cuestión era combatir la inseguridad ciudadana, esto hoy ya está resuelto, ya que se puede hacer lo propio mediante denuncia ante el juzgado de Policía Local pertinente.

El diputado señor Gutiérrez consultó si el Ministerio Público se ha pronunciado sobre la materia, pues esta falta recargará los procedimientos monitorios.

El diputado señor Soto señaló que las facultades fiscalizadoras municipales exceden al proyecto de ley. Por ello, ingresó la indicación antes referida.

Sometida a votación la indicación propuesta por el diputado señor Soto, se rechazó por falta de quórum, con una votación de 6 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Gutiérrez, don Hugo y Saffirio, don René. Se abstuvieron la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Ceroni, don Guillermo y Monckeberg, don Cristián.

Por la misma votación se dio por rechazada, por falta de quórum, la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Farcas, don Daniel, formuló indicación para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículo 496 bis, nuevo:

“Artículo 496 bis.- Ante una falta flagrante, el que se niegue a exhibir su cédula de identidad a solicitud de los inspectores municipales debidamente identificados; faltare a la obediencia debida a éstos, dejando de cumplir las órdenes particulares que dieren; les ocultare su verdadero nombre y apellido, o se negare a manifestarlos, diere domicilio falso o impida o dificulte de cualquier otro modo el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, sufrirá la pena de multa a beneficio municipal, de cinco a diez Unidades Tributarias Mensuales. El reincidente dentro de los doce meses siguientes a la aplicación de dicha multa, será sancionado con el doble de la multa impuesta, y si reincidiere dos o más veces en el periodo señalado, con el triple de la multa con que hubiere sido sancionado la primera vez. En caso de ser el administrador o dueño del establecimiento fiscalizado quien ejecute las conductas señaladas, la reincidencia se castigará, además, con la clausura del establecimiento comercial por 3 a 10 días hábiles.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por un voto a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Votó por la afirmativa el señor Farcas, don Daniel. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Artículo 2°

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián formularon indicación para agregar el siguiente numeral 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

“1) Incorpórase un artículo 78 ter del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Plazo para resolver solicitudes. Las solicitudes de los intervinientes, cualquiera sea su naturaleza, podrán presentarse en cualquier momento de la investigación al fiscal a cargo, y deberán ser resueltas dentro del plazo de 10 días.

Tratándose de aquellas solicitudes a las que se refiere el artículo 183, el plazo será de 5 días, y en caso de rechazo del fiscal a cargo, se podrá solicitar su reconsideración al fiscal regional respectivo, quien resolverá dentro del plazo de 3 días de recibidos los antecedentes.”.

La diputada señora Turres, doña Marisol formuló indicación para agregar el siguiente numeral 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

“1) Incorpórase un artículo 78 ter del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Plazo para resolver solicitudes. Las solicitudes de los intervinientes, cualquiera sea su naturaleza, podrán presentarse en cualquier momento al fiscal a cargo y deberán ser resueltas dentro del plazo de diez días.”.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que se presentan solicitudes y no hay respuesta, por lo que el plazo resulta conveniente. Las solicitudes en general son simples, peticiones de copias, celebrar una reunión, y la cuestión es que haya un mayor equilibrio en el proceso.

El diputado señor Soto consultó qué sanción se aplicaría en caso de incumplimiento del plazo.

El diputado señor Walker señaló que habría que precisar una sanción. Se entiende el interés en fortalecer el Ministerio Público, y ya se promulgó un proyecto sobre la materia recientemente, pero estas medidas sirven para asegurar la información hacia los intervinientes en el proceso.

La diputada señora Turres, doña Marisol, manifestó que el artículo 183 se refiere a proposición de diligencias y es el fiscal quien resuelve. Esta indicación no señala ningún plazo, por eso es conveniente disponer uno, pero en el inciso segundo del 183 ya se establece que procede el recurso jerárquico. Así, esta indicación podría agregar algo

Informe de Comisión de Constitución

en materia de sanciones.

El diputado señor Chahin expresó que comprendía el espíritu de la indicación. Es sabido que, en tanto no haya plazo que obligue a la fiscalía a responder, ésta ni siquiera responde. Sin embargo, le parece que la indicación tiene tres problemas: el primero, si acaso está en las ideas matrices del proyecto; segundo, que los plazos no son de días hábiles y cinco días es un plazo breve. Finalmente, que ocurre con las sanciones administrativas propias del Ministerio Público, lo que habilitaría a una investigación administrativa.

Agregó que no es partidario de contemplar una nueva sanción, pero dejaría para más adelante la discusión sobre el tema.

Finalmente, recordó que esto tiene que ver con todos los intervinientes, y la principal cuestión es hacia los imputados. El Ministerio Público olvida el principio de objetividad hacia los imputados y esto ayuda a corregir tal situación.

El diputado señor Soto señaló que algunos han planteado que esta es una ley miscelánea. Consideró que las leyes misceláneas están prohibidas, y esta indicación si bien tiene sentido en una reforma al proceso penal, es una relación distante. Sugirió tener presente esta situación, sin perjuicio que el Ministerio Público jamás fue confrontado con una indicación de este tipo.

El diputado señor Saffirio señaló que se podía resolver el tema cambiando en parte la redacción.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consideró que esto mejoraba la situación de las partes en el proceso penal. Recordó que el inciso segundo del artículo 183 ya dispone la figura de recurrir ante el superior jerárquico.

El diputado señor Andrade señaló que tiene dos observaciones. No ha tenido la suerte de estar en la tramitación del nuevo procedimiento penal, pero le parece razonable que se dispusiere la obligación de responder, sobre todo en el caso de los imputados. La norma es de sentido común.

Lo segundo, es respecto si se trata de una ley miscelánea, para los efectos de la admisibilidad.

El diputado señor Soto señaló que el tema de lo misceláneo era sólo a modo de contexto.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que había cuestiones que convendría que las comentara el propio Ministerio Público. Con todo, a modo general, le preocupaba que con algunas modificaciones propuestas se esté rigidizando un procedimiento que surgió como desformalizado y flexible. Si hoy se tiene el problema de no dar respuesta, es de gestión, y la cuestión es lograr que la gestión se fortalezca, y que haya coordinación entre los actores. Mucha formalización podría hacer volver al proceso inquisitivo anterior, porque aún con el establecimiento de plazos no se logrará. Además, podría llegar a ocurrir el argumento que no se puede avanzar en las investigaciones porque se están contestando consultas.

El diputado señor Chahin señaló que la frase "de cualquier naturaleza" podría plantear cuestiones de derogación.

El diputado señor Andrade recordó la promulgación de la ley que fortalece el Ministerio Público, lo que dará mejor posibilidad de acoger estas consultas. Los plazos siempre son en beneficio del más débil, ya sea con la administración, empleador o cualquier otro. Así, hay un gran proyecto sobre silencio positivo en la administración. Si el silencio positivo operara realmente, la administración tendría otra actuación.

El diputado señor Chahin señaló que le parecía bien el espíritu, pero la redacción propuesta podría generar problemas.

El diputado señor Walker señaló que la indicación va en línea de fortalecer el Ministerio Público, pero debe entenderse que la misma es sin perjuicio de los plazos especiales dispuestos en el Código.

El diputado señor Gutiérrez señaló que la indicación va en la línea correcta, pues las víctimas lo que quieren es que se responda a sus peticiones, y con esto se conseguirá. En general, los querellantes hacen más peticiones que los imputados, por lo que no ve mayor problema práctico.

Después de un breve debate se acordó trasladar este debate a la discusión de las enmiendas que se proponen

Informe de Comisión de Constitución

respecto del artículo 183 del Código Procesal Penal y dar por rechazadas, por la unanimidad de los diputados presentes, las indicaciones antes referidas. Votaron en ese sentido la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

N°1

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para modificar este numeral en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el punto y coma (;) que sigue a las expresiones “caracteres de delito” por un punto seguido (.).

b) Agrégase a continuación del punto seguido (.), la siguiente frase: “En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta inmediata al Ministerio Público. Si esto no fuere posible deberá dar cuenta inmediatamente después de practicada dicha diligencia.”.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que la cuestión es poder tomar declaración voluntaria a testigos.

El diputado señor Chahin expresó que las policías deben seguir las instrucciones del Ministerio Público, pero es plausible acoger estas excepciones, dando siempre aviso para que el fiscal resuelva.

El diputado señor Andrade señaló que entendía que la indicación mejoraba lo aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero tenía dudas en caso que "esto no fuere posible", cómo no sería posible dar cuenta, si acaso por razones materiales.

La señora Blanco, doña Javiera, manifestó que se refería a cuestiones materiales, por ejemplo, no poder comunicarse telefónicamente.

El diputado señor Andrade mencionó que acoger esto podría cuestionar la calidad de la prueba.

El diputado señor Gutiérrez señaló que se podría generar un problema con la prueba, pues la policía podría decir que no fue posible comunicarse y el fiscal, a su vez, señalar que siempre tuvo el teléfono abierto, generando así un problema de competencia entre los agentes.

El diputado señor Squella expresó que lejos de viciar la prueba, es al revés, pues la habilita, desde el momento que la ley faculta al funcionario policial a tomar declaraciones voluntarias de testigos en caso de delitos flagrantes, son varias las circunstancias que acotan el tipo.

El diputado señor Walker señaló que esta indicación -la cual valoraba- debía entenderse complementada con lo aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Si mal no recordaba, insistió mucho en esto el Fiscal Nacional, sobre la necesidad de tener esta facultad, a pesar que la Fiscal Nacional subrogante señaló lo contrario en esta Comisión, pues permite identificar a los testigos en caso de delitos flagrantes. Esta inquietud surgió del debate, y la redacción era lógica, en cuanto a dar cuenta al Ministerio Público.

El diputado señor Farcas manifestó que esto era un aporte y que en la Comisión de Seguridad Ciudadana el Fiscal Nacional valoró también el punto. Con todo, hizo cuestión sobre lo planteado en materia de calidad de la prueba que podría surgir en este tema.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó qué pasa hoy, con el artículo vigente tal cual está, pues se está creando un literal que lo restringe, ya que al menos tiene que comunicarse con el fiscal y hoy no tiene esa necesidad.

El diputado señor Soto señaló que en caso de flagrancia la policía puede actuar, pero hoy, sin esa situación, si las personas acuden a prestar declaraciones voluntarias, las policías no pueden tomarlas, pues el caso ya está radicado en el Ministerio Público. Por ello, parece necesario hacer esta modificación y por ello la prevención de comunicación previa a la fiscalía.

Informe de Comisión de Constitución

Añadió que se ha planteado cuestión del tiempo entre el inicio de la investigación y el momento de asignación de la causa a un fiscal concreto. Recordó que la Fiscal Nacional subrogante hizo cuestión, pues se afectaba la posibilidad del Ministerio Público de determinar qué policía se haría cargo de la investigación.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Nelly Salvo, señaló que el Código vigente permite en dos hipótesis la toma de declaración, en momento de flagrancia y el resguardo del sitio del suceso. Lo que se agrega, ahora, es la dación de cuenta al Ministerio Público.

El diputado señor Chahin, don Fuad sugirió en la letra b) de la indicación suprimir la palabra “inmediata” la primera vez que aparece y reemplazar la frase “deberá dar cuenta”, la segunda vez que figura, por las palabras “lo hará”.

Sometida a votación la indicación, con las enmiendas propuestas, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar un numeral 2), nuevo, del siguiente tenor:

“2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios”, por la oración “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios”, por la oración “sin necesidad de nuevo indicio”.

El diputado señor Soto señaló que esta indicación amplía las hipótesis de control de identidad.

El diputado señor Squella advirtió que esta indicación reemplaza el numeral, por lo que implicaría rechazar el artículo 85 bis. En este sentido, se corrigió la indicación, señalando que la misma agrega un numeral nuevo al proyecto, modificando el artículo 85 CPP.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Carmona, don Lautaro; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti y Walker, don Matías.

N°2 (se suprimió)

Sometido a votación este numeral se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Las diputadas Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Silber, don Gabriel; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo,

Informe de Comisión de Constitución

formularon indicación para incorporar el siguiente N°2, nuevo:

2) Incorpórase el siguiente artículo 85 bis:

“Artículo 85 bis. Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol de policía preventiva, las policías, a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.

Queda totalmente prohibido a las policías, en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo, toda discriminación arbitraria conforme al artículo 2° de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Además, todo abuso de las policías, estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo y Soto, don Leonardo, formularon indicación para agregar el siguiente N°3, nuevo:

3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

“Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N°20.609.”.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Carmona, don Lautaro; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti y Walker, don Matías.

N°3 (pasó a ser N°4)

El diputado señor Chahin formuló indicación para agregar al párrafo que se añade al inciso primero del artículo 127, propuesto en este numeral, la siguiente oración final:

“Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

N°4 (pasó a ser N°5)

El diputado señor Chahin formuló indicación para agregar en la letra a) de este numeral, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente oración: “dando cumplimiento a lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

Informe de Comisión de Constitución

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

El diputado señor Chahin formuló indicación para reemplazar la letra b) de este numeral, por la siguiente:

“b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautar los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.”.

Sometida a votación se aprobó por 9 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías. Se abstuvo el diputado señor Gutiérrez, don Hugo.

N°5 (pasó a ser N°6)

El diputado señor Chahin, don Fuad, presentó indicación para reemplazar el numeral 5) por el siguiente:

“6) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase: “No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, a fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriese ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Para agregar un inciso segundo, nuevo, pasando el inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente, del siguiente tenor: “En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.”.

La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para agregar un numeral 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Elimínase en el inciso primero del artículo 132 la frase final: “La ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido.”.”.

Sometida a votación la indicación del diputado Chahin, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Por la misma votación se dio por rechazada la indicación de la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, Squella y Trisotti.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián formularon indicación para incorporar un numeral 7) nuevo, del siguiente tenor:

“7) Sustitúyase en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes 17.798 y 20.000 que tengan pena de crimen, y del homicidio de miembros de las Policías en ejercicio de sus funciones”.”.

Por acuerdo unánime de los diputados presentes, se acordó complementar la indicación antes mencionada, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Constitución

“7) Sustitúyase en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.

Votaron por la afirmativa de esta redacción la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Silber, don Gabriel; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar un número 7), nuevo, del siguiente tenor:

“7) Intercálase en el inciso cuarto (*debiese decir tercero) del artículo 134 la expresión “3,” entre las expresiones “N°s” y el guarismo “5”..”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Silber, don Gabriel; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

N°6 (pasó a ser N°8)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para modificar este numeral en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso séptimo, nuevo, la oración “Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.”.

b) Reemplázase el inciso octavo, nuevo, por el siguiente:

“Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante el tribunal, en calidad de imputado.”

Sometidas a votación las enmiendas se aprobaron por 7 votos a favor y 4 en contra, sustituyendo, en la segunda de ellas, el artículo “el” que antecede a la expresión “tribunal” por la palabra “un”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Silber, don Gabriel; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para intercalar un número 9), nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás numerales, del siguiente tenor:

“9) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, después de la coma (,) que sigue a la frase “Código Penal”, y antes de la oración “y los de la ley N°20.000”, la frase siguiente: “en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar, en los artículos 17, 17 bis, 17 ter y 17 quáter del Decreto Ley N° 2460, de 1979,”.”.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para agregar el siguiente numeral 7), nuevo:

“9) Reemplazase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes 17.798 y 20.000 que tengan pena de crimen, y del homicidio de miembros de las Policías en ejercicio de sus funciones”.”.

Por acuerdo unánime de los diputados presentes, se acordó complementar la indicación antes mencionada, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Constitución

“9) Reemplazase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.

Votaron por la afirmativa de esta redacción los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Por la misma votación se dio por rechazada la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián formularon indicación para agregar el siguiente numeral 10), nuevo:

“10) Reemplazase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N° 20.000” por “en las leyes 17.798 y 20.000 que tengan pena de crimen, y del homicidio de miembros de las Policías en ejercicio de sus funciones”.”.

Por acuerdo unánime de los diputados presentes, se acordó complementar la indicación antes mencionada, en el siguiente sentido:

“10) Reemplazase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N° 20.000” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

Votaron por la afirmativa de esta redacción la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para incorporar el siguiente numeral 11), nuevo:

“11) Agrégase en el inciso segundo del artículo 167, a continuación del punto aparte (.), la expresión:

“Asimismo, tratándose de esta clase delitos, la decisión de archivo provisional deberá ser siempre fundamentada por el Ministerio Público; y en ella se señalarán detalladamente las diligencias de investigación practicadas.”.”.

El diputado señor Soto señaló que esta norma rigidiza el archivo provisional, aumentando los requisitos para proceder al mismo.

La señora Blanco, doña Javiera, indicó que actualmente los archivos provisionales son numerosos, por lo que le preocupa el tiempo que deberían dedicar los fiscales a detallar las diligencias y fundamentar esta decisión, ya que esto podría afectar las investigaciones pendientes, o de lo contrario, puede transformarse en una respuesta tipo. Adicionalmente, señaló que esta es una facultad privativa del Ministerio Público. A su juicio, estas facultades deben estar sujetas a accountability pero se corre el riesgo de afectar el funcionamiento de las investigaciones.

El diputado señor Ceroni coincidió en que esta disposición no es conveniente, dadas las facultades del Ministerio Público y las herramientas que tiene la víctima para reclamar de esta decisión. En su opinión, solo recargará al Ministerio Público.

La diputada señora Turres, doña Marisol, en cambio, consideró que esta norma apunta a uno de los principales problemas de las víctimas, ya que actualmente estas solo reciben una comunicación tipo que les informa que su causa se archivará, por lo que es importante que esta víctima al menos sepa que diligencias se realizaron respecto

Informe de Comisión de Constitución

de su denuncia. Advirtió que esto no quita que el Ministerio Público priorice sus investigaciones, pero esta norma ataca la sensación de indefensión y mejora el acceso a información por parte de las víctimas, muchas de las cuales ni siquiera tienen acceso a un abogado.

El diputado señor Soto compartió la importancia de resolver esta situación, pero precisó que esta norma probablemente no solucionará este problema, sino que solo recargará al Ministerio Público.

La señora Blanco, doña Javiera, compartió la necesidad de mejorar la defensa, pero esta indicación genera una carga en casos en donde no hay antecedente alguno. De todas formas, destacó que la ley de fortalecimiento del Ministerio Público aborda mejorar la atención a víctimas.

Consultada por la diputada Turres sobre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), la Ministra informó que esta no toma causas penales bajo el nuevo sistema.

El diputado señor Trisotti consultó por la asistencia legal que se entrega fuera de la CAJ y la diputada Turres consultó sobre el eventual proyecto de un nuevo sistema de defensa jurídica.

El diputado señor Soto solicitó que se informe por escrito sobre el avance en estos temas.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 4 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvo el diputado señor Farcas, don Daniel.

N°7 (pasó a ser N°11)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para para reemplazar en este numeral la expresión “cinco” por “tres”.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que a la luz de lo expuesto por los invitados en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el Ejecutivo estimó que cinco años era un plazo excesivo, por lo que se propone poder mantener esta disposición pero estableciendo un plazo de tres años.

El diputado señor Squella señaló que esta norma es efectivamente una disposición fundamental para combatir la reincidencia, por lo que en su opinión debería mantenerse el plazo en cinco años.

El diputado señor Chahin, en cambio, defendió la propuesta de reducir la norma a tres años pues mantiene la coherencia con las demás disposiciones del Código, por ejemplo, respecto a suspensión condicional del procedimiento.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para agregar el siguiente numeral 12), nuevo:

“12) Modifícase el inciso segundo del artículo 183, en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación de la expresión “solicitud” la frase “o no se pronunciare”.

b) Incorpórese a continuación de la expresión “reclamar” la frase “dentro del plazo de diez días contados desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Turres, doña Marisol, explicó que esta indicación busca regular aquella situación cuando el fiscal no se pronuncia sobre una diligencia, de modo tal que esta hipótesis también permita reclamar ante el Ministerio Público.

El diputado Chahin señaló que se discutió este tema a raíz del artículo 78 ter, el que resultó con una redacción demasiado amplia, ya que cualquier solicitud quedó sujeta a plazo, lo cual podría generar problemas. Por eso se reabrió el debate y se trasladó la discusión a este artículo. A su juicio, en éste la propuesta quedaría mejor ubicada y podría además añadirse un plazo de 5 o 10 días para dar respuesta.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

N°8 (pasó a ser N°13)

De S.E. la Presidenta de la República para modificar este numeral, en la siguiente forma:

a) Intercálase entre la expresión "o que" y la oración "se está procediendo a la destrucción", la frase "exista algún indicio de que".

b) Reemplázase la frase que va a continuación de "o los que de él provinieren." y que se extiende hasta el punto final (.), por la siguiente:

"En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, desde la constatación del indicio hasta el término de dicha diligencia, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente."

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que esto apunta a las situaciones en que se advierte que existe destrucción de evidencia, por lo que se propone poder hacer la diligencia de entrada y registro aun sin autorización ni orden judicial, pero con el resguardo de contar con un registro grabado.

El diputado señor Squella coincidió con la letra a) de la indicación, pero estimó que la letra b) aumenta los requisitos de esta prueba y en ese sentido disiente de ese aspecto de la indicación.

El asesor del Ministerio de Justicia, don Gonzalo Rodríguez, explicó que esta regla pretende otorgar una facultad que han solicitado las Policías reiteradamente, pero dado que es una intervención intensa incluyeron la necesidad del registro audiovisual, para poder así validar la prueba y evitar arbitrariedades.

No obstante, el diputado señor Squella consideró difícil cumplir con el requisito al que se alude con la frase "desde la constatación del indicio".

El diputado señor Soto coincidió en que podría evitarse el "desde" y "hasta", pero defendió la vinculación de la diligencia al indicio que la justifica.

El diputado señor Chahin señaló que la grabación debería ir desde el momento previo al ingreso y hasta finalizar la diligencia.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, eliminando en la letra b) la frase entre comas (,) "desde la constatación del indicio hasta el término de dicha diligencia". Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Squella, don Arturo, formularon indicación para agregar el

Informe de Comisión de Constitución

siguiente numeral 14) nuevo:

"14) Suprímese en el artículo 215 la frase "previa orden judicial.".

El diputado señor Squella señaló que en el debate realizado en sesiones pasadas se abordó el levantamiento de evidencia en caso de encontrarse nuevos elementos relativos a un delito en una persecución por flagrancia. Este artículo regula aquella situación en que se encuentra evidencia relativa a un delito en el contexto de una diligencia de registro, exigiendo para estos casos contar con orden judicial previa para poder incautar este material. A su juicio, debería eliminarse este requisito, ya que no hay razón para hacer la diferencia respecto de elementos encontrados en una diligencia o en una actuación ante flagrancia.

Por el contrario, el diputado señor Chahin estimó que este artículo regula una situación diferente, ya que existe una orden por un delito determinado, es decir, ya existe un vínculo con el juez que permitiría solicitar autorización al mismo para incautar evidencia.

El diputado señor Squella estimó que si bien existe un vínculo, el juez no está presente en dichas diligencias, lo cual puede obstaculizar la comunicación y eventualmente permitir la destrucción de la evidencia.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías.

N°9

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para suprimirlo.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para incorporar un numeral 14), nuevo, del siguiente tenor:

"14) Reemplázase en el inciso quinto del artículo 247, la expresión "citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa.", por "pondrá este hecho en conocimiento del Fiscal Regional respectivo, quien dispondrá que se deduzca la acusación dentro de los diez días siguientes a la recepción de los antecedentes. Transcurrido este nuevo plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa.".

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que este artículo regula el plazo para el cierre de la investigación, y esta propuesta otorga un nuevo plazo a la fiscalía, señalando que deberá informarse al Fiscal Regional y eventualmente este podrá ampliar el plazo a 10 días más. El objetivo es evitar que se dicte sobreseimiento por el solo hecho de no haber contado los fiscales con el suficiente tiempo.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que efectivamente esto implica aumentar el plazo para presentar la acusación de 10 a 20 días, lo cual es cuestionable. A su juicio, no deben suplirse las eventuales deficiencias administrativas con una extensión de plazo, que además podría implicar la extensión de una eventual prisión preventiva.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 7 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo;

Informe de Comisión de Constitución

Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías.

La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para agregar el siguiente numeral 14), nuevo:

“14) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 277 por el siguiente:

“El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia en su caso del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral conforme a las reglas generales”.”.

El diputado señor Squella señaló que en algún momento esto fue también un proyecto de ley y recoge una antigua pretensión de los fiscales. Explicó que el argumento en contra de esta propuesta era que podía dilatar demasiado el proceso, no obstante, la fiscal Huerta señaló que esto no implicaría una demora de más allá de dos semanas, por lo que no se justifica que los fiscales no puedan apelar cuando la prueba es declarada impertinente. Agregó que además, muchas veces se argumenta impertinencia de la prueba como estrategia para evitar la apelación por parte de los fiscales. Por último, agregó que esto refuerza el principio de doble instancia.

El diputado señor Walker indicó que votó en contra de esta indicación en la Comisión de Seguridad Ciudadana dado el argumento de dilación, pero ante la explicación de la fiscal Huerta de que estas causas gozaban de preferencia, estimo posible revisar esta norma. Sin embargo, precisó que la defensa también debería tener este derecho.

El diputado señor Chahin coincidió que la igualdad de armas es garantía fundamental del debido proceso, por lo que es fundamental que ambas partes tengan esta herramienta y dar esta facultad a la defensa podría efectivamente transformarla en una herramienta dilatoria. Agregó que la moción con este contenido ya fue rechazada en la Sala.

El diputado señor Squella informó que efectivamente se rechazó en la Sala por estimar que podría dilatar el proceso, pero eso es precisamente lo que se despejó en la discusión de este proyecto y añadió que se trataba de una moción transversal. Por último, indicó que estaría de acuerdo en otorgar esta facultad a la defensa.

La señora Blanco, doña Javiera, informó que la apelación en el proceso penal es un recurso excepcionalísimo, por lo que ampliar esta hipótesis podría generar una herramienta dilatoria y prolongaría los juicios.

El diputado señor Squella estimó que este recurso redundará en una mejor prueba para en definitiva lograr una mejor justicia penal.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo. Se abstuvo el señor Walker, don Matías.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente numeral 14) nuevo:

“14) Intercálase un inciso segundo, nuevo, al artículo 395 del siguiente tenor:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° y 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

Informe de Comisión de Constitución

El asesor del Ministerio de Justicia, don Gonzalo Rodríguez, explicó que esta regla en un principio estaba contenida en el 449 bis del Código Penal, pero se estimó que debía incluirse en las normas procesales. La regla propuesta busca incentivar el reconocimiento de responsabilidad penal.

El diputado señor Chahin señaló que los invitados que expusieron coincidieron en que el incentivo de rebaja de medio grado era insuficiente, y a su juicio es importante considerar esta regla para no recargar el sistema penal.

El diputado señor Coloma coincidió en que debe regularse esta situación, pero le preocupa esta facultad respecto de casos de reincidencia.

El diputado señor Chahin aclaró que esta norma no altera la pena correspondiente al delito, sino que permite acceder a un procedimiento simplificado.

La señora Blanco, doña Javiera, añadió que considerando el aumento de penas aprobado en el artículo 449 del Código Penal, en la práctica esta regla se aplicará a los hurtos. Adicionalmente, indicó que en caso de reincidencia se aplica la segunda regla de este artículo, la cual asegura una pena aflictiva.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente numeral 15), nuevo:

“15) Intercálase un inciso cuarto, nuevo, al artículo 407 del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° o 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

Se estimó que rigen los mismos argumentos que aquellos señalados a propósito de la indicación que modifica el artículo 395 del Código Penal, por lo que se procedió directamente a su votación.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar el siguiente artículo 3°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

“Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio”, por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese, en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

Informe de Comisión de Constitución

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un Carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

La señora Blanco, doña Javiera, explicó que mediante esta indicación se agrava la figura penal del delito de lesiones a Carabineros, ampliando el rango de pena para las lesiones más graves y eliminando la multa para las lesiones leves.

El diputado señor Walker recordó que el Ejecutivo ya había anunciado esta modificación, al momento de discutir la primera indicación que buscaba introducir nuevos delitos penales con este propósito, y tal como se dijo en esa ocasión resulta más adecuado introducir estos cambios en el Código de Justicia Militar.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Nelly Salvo, explicó que este artículo regula las lesiones, salvo las menos graves, pero no aborda las lesiones hacia el personal de Gendarmería, por lo que corresponde presentar una indicación con este propósito.

Consultada por el diputado Soto respecto de la eliminación de la multa en las lesiones leves, explicó que responde a una señal para destacar la gravedad de las lesiones infringidas a las fuerzas policiales, pero que no se aumenta el máximo de pena.

En cuanto al alcance de la norma propuesta en el numeral 2) de la indicación señaló que se refiere a la penalidad de la castración y la mutilación, específicamente para mejorar la interpretación de la penalidad aplicable a estos ilícitos.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar el siguiente artículo 4°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

“Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1° a continuación de la expresión “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2°, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

Informe de Comisión de Constitución

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396".

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo y Walker, don Matías, formularon indicación para intercalar el siguiente artículo 5°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

"Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N°20.214:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase "presidio mayor en su grado medio" por "presidio mayor en su grado medio a máximo".

b) Suprímese en el número 2, la frase "presidio menor en su grado máximo a".

c) Elimínase en el número 4 la oración ", o multa de seis a once unidades tributarias mensuales".

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

"Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396".

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Se deja constancia en este informe que las modificaciones que introduce este nuevo artículo 5°, deben referirse al decreto ley N°2.859 y a no a su ley modificatoria N°20.214. En ese sentido, su redacción es la siguiente:

"Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°2.859:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase "presidio mayor en su grado medio" por "presidio mayor en su grado medio a máximo".

b) Suprímese en el número 2, la frase "presidio menor en su grado máximo a".

c) Elimínase en el número 4 la oración ", o multa de seis a once unidades tributarias mensuales".

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 3° (pasó a ser artículo 6°)

La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para agregar el siguiente numeral 1) nuevo:

1) Sustitúyese en el artículo 1° la expresión “y 391” por “391 y 440”.

El diputado señor Squella señaló que esta modificación busca incorporar al catálogo de exclusión de penas sustitutivas de libertad el delito de robo de lugar habitado o destinado a la habitación (artículo 440 Código Penal). A este respecto, indicó que al analizar estos delitos contra la propiedad se advierte que existe una afectación a la persona, y atendiendo también a lo dispuesto por la legislación comparada, consideran que el delito más grave es precisamente cuando se ingresa a los hogares de las personas, y es este delito el que está generando temor en la población. Añadió que el delincuente probablemente no va a dejar de delinquir por esta modificación, pero se inclinará la balanza en términos de seguridad, ya que al no aplicarse penas sustitutivas es probable existe un mayor costo de estos delitos para el delincuente. Finalizó señalando que este delito ya está excluido pero solo en caso de reincidencia y que en otros países -incluyendo Cuba y algunos estados de EEUU- recibe una pena tan alta como la de presidio perpetuo.

La señora Blanco, doña Javiera, manifestó que a juicio del Ejecutivo los delitos que han recibido un aumento de pena tienen una gravedad mayor y aquellos que se ven excluidos de las penas sustitutivas deben ser aquellos delitos más graves, independiente de que el robo en lugar habitado sea un delito preocupante. Explicó que en el caso del robo de lugar habitado, en caso de reincidencia estará excluido de las penas sustitutivas y añadió que en caso de aplicarse la ley N° 18.216, esta prevé controles personalizados y permanentes (colocación de monitoreos telemáticos, tales como las tobilleras electrónicas) para los perfiles más graves.

El diputado señor Andrade expresó que una forma de enfrentar el delito es la reclusión, pero existen también otros datos a tener cuenta, por ejemplo, aquellas cifras que muestran que los niveles de reincidencia se vinculan a personas que han cumplido penas en prisión, mientras que aquellos que cumplen penas alternativas tienen menor nivel de reincidencia.

El diputado señor Saffirio indicó que a la luz de las circunstancias actuales, este delito ya no implica solo un atentado contra la propiedad, sino que causa un perjuicio de extensa naturaleza que afecta a las personas que habitan en el lugar donde entra un delincuente utilizando los medios del artículo 440 del Código Penal. Llamó a ponerse en el lugar de aquellas familias que se han visto afectadas por el ingreso de delincuentes en su propio hogar y manifestó su apoyo a esta indicación.

El diputado Squella reiteró que esta indicación apunta a fortalecer el rol preventivo de esta norma, es decir, que dado el aumento del costo de estos delitos, se reduzca la ocurrencia de los mismos. Es por eso que si bien existen datos del contagio criminógeno, también llamó a considerar los datos del rol preventivo general y especial de las penas, y además señaló que el efecto de contagio debe interpretarse como una señal para mejorar la labor del Estado y no para evitar reformas. Adicionalmente, señaló que hay delitos excluidos de las penas sustitutivas vinculados a la ley 20.000 que a su juicio son menos graves que estos delitos.

El diputado señor Pérez, don Leopoldo, coincidió con los señalado por el diputado Squella y Saffirio, y añadió que lamenta que exista una visión que otorga una connotación menor a estos delitos, en circunstancias que la ciudadanía hoy día exige poner estas materias en el centro de nuestra legislación, apuntando específicamente a la

Informe de Comisión de Constitución

protección de la víctima y la sensación de inseguridad de la población.

El diputado señor Walker señaló que este delito tiene una pena altísima y efectivamente coincidió en que este delito lesiona bienes jurídicos más allá de la propiedad. El problema, a su juicio, es que este tipo penal engloba dos situaciones distintas: robo en habitación con moradores y robo en habitación sin moradores, en circunstancias de que el daño en uno y otro caso es muy distinto. Es por ello que llamó a hacer esta distinción en la futura reforma del Código Penal.

El diputado señor Ceroni indicó que efectivamente este es un delito muy grave, que preocupa a la ciudadanía y que tiene asignada una penalidad bastante alta. Respecto de la aplicación de penas alternativas, consultó cuán efectivo ha resultado la aplicación de medidas de vigilancia en términos de reincidencia.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que si se ingresa a la morada y se ejerce violencia se incurre en otro tipo penal, por lo que de aprobarse esta indicación existirá la incongruencia de que el ingreso sin violencia sería más grave. Además, informó que el nuevo Código Penal resuelve esta situación mediante la fijación de rangos de penas, pero modificaciones de este tipo pueden generar incongruencias. Informó también que las medidas de vigilancia han tenido éxito, pero advirtió que aún es temprano para una evaluación de las mismas.

El diputado señor Andrade destacó lo señalado por la Ministra y enfatizó que la solución a este problema no se encontrará mediante esta vía. Llamó a evitar los prejuicios en esta discusión y a no referirse ni apuntar a meras "sensaciones", en vez de buscar medidas efectivas.

El diputado señor Squella señaló que la persecución penal depende en parte de lo gravoso de los delitos e insistió en que es importante el efecto preventivo para que los delincuentes descarten estos delitos. Respecto de la incongruencia señalada por la Ministra, indicó que a su juicio ambos delitos (también el artículo 436 Código Penal) deben estar excluidas de las penas sustitutivas.

Por acuerdo unánime de los diputados presentes, se acordó complementar la indicación antes mencionada, añadiendo después de "Policías" la frase "y Gendarmería". Sometida a votación la indicación se aprobó por 10 votos a favor y 2 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Soto, don Leonardo.

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para incorporar un numeral 2) del siguiente tenor:

"2) Intercálase en el inciso segundo del artículo 1°, después de la palabra "consumados", la expresión "de homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, de aquellos".

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Artículo 4° (pasó a ser artículo 7°)

La diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para incorporar un numeral 3) del siguiente tenor:

"3) Intercálase después de "Código Penal," la expresión "homicidio de miembros de las policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones".

Por acuerdo unánime de los diputados presentes, se acordó complementar la indicación antes mencionada, añadiendo después de "Policías" la frase "y Gendarmería". Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, agregando a continuación de la expresión "policías" la frase "y Gendarmería de Chile". Votaron por la afirmativa las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Trisotti, don

Informe de Comisión de Constitución

Renzo y Walker, don Matías.

Artículo 6° (pasó a ser artículo 9°)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para suprimirlo.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad pública, señor Juan Francisco Silva, señaló que existía una inconsistencia con lo dispuesto en la denominada Ley Emilia, ya que esta establece una sanción a quien no da aviso, aun cuando solo existan daños materiales. Para evitar esta contradicción se propone esta eliminación.

El diputado señor Walker señaló que sería conveniente distinguir los avisos en casos de conducción en estado de ebriedad, de aquellos que solo responden a trámites requeridos por las compañías de seguros, ya que sería conveniente relevar a Carabineros de estos últimos, en tanto es una función meramente administrativa.

El señor Silva reiteró que de acuerdo a la Ley Emilia la única forma de cumplir la obligación es la denuncia ante Carabineros.

El diputado señor Soto señaló que es preferible rechazar esta indicación, en atención a los argumentos expuestos por el diputado Walker, con la salvedad de que el Ejecutivo corregirá la inconsistencia señalada durante la tramitación en el Senado.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la negativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías.

Artículo 7° (pasó a ser artículo 10)

Los diputados señores Farcas, don Daniel y Silber, don Gabriel, formularon indicación para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7°.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

“Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para agregar a continuación de la oración incorporada por este artículo, la siguiente frase:

“Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

El diputado señor Soto recordó que reconocer y regular esta situación excepcionalísima fue solicitado por el Instituto de Jueces de Policía Local y que parece razonable atender a estas circunstancias.

El diputado señor Andrade fue de la opinión que los Juzgados están en condiciones de realizar esta notificación y además consideró que se trata de una actuación formal que debería ser realizada por un funcionario judicial.

Sometidas a votación ambas indicaciones se rechazaron por 2 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y el diputado señor Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías. Se abstuvo la diputada señora Nogueira, doña Claudia.

Informe de Comisión de Constitución

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente artículo 12, nuevo:

“Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales. En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación.

Durante este mismo procedimiento, las policías deberán actuar conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo respecto al registro de vestimentas, equipaje o vehículo, el que solo podrá realizarse con el objeto de precaver que el controlado porte consigo algún arma, dispositivo o elemento que ponga en peligro la seguridad de la policía o el orden público. El plazo establecido en el inciso sexto del artículo 85 del Código Procesal Penal no podrá extenderse más allá de cuatro horas.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieran origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.502.”.

Las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Sabat, doña Marcela y los diputados señores Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Pérez, don Leopoldo; Silber, don Gabriel y Squella, don Arturo, formularon indicación a la proposición del Ejecutivo, para agregar en el inciso primero, los siguientes cambios:

a) reemplazar la expresión “las inmediaciones” por “zonas residenciales”; y

b) agregar después de “discriminación” la palabra “arbitraria”

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías, formularon indicación para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 12, nuevo, propuesto en la indicación del Ejecutivo:

“La facultad dispuesta en el inciso anterior, podrá ser ejercida sólo si previamente el personal policial exhibe su placa y se identifica.”.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Carmona, don Lautaro; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Saffirio, don René y Walker, don Matías, formularon indicación para incorporar un artículo 12, nuevo:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden público y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

Informe de Comisión de Constitución

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por un plazo superior a cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieran origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.801.”.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que el Ejecutivo apoya esta indicación en el contexto que busca diferenciar las funciones de persecución penal propiamente tal, de las funciones preventivas. Tratándose de estas últimas, tiene sentido que se regulen fuera del Código Procesal Penal, entregando una facultad amplia a las policías para controlar la identidad, pero incorporando elementos de control como la identificación de la placa, la presentación de reclamos, la entrega de información respecto a la cantidad de reclamos y cantidad de controles, etc. Este cúmulo de controles genera el contrapeso suficiente a esta facultad preventiva disuasiva, que por no tratarse de facultades de persecución debe regularse fuera del Código Procesal Penal.

El diputado señor Coloma planteó la posibilidad de agregar el resguardo del orden público "y de la seguridad", para permitir que en cualquier momento se pueda realizar este control preventivo. Los autores estuvieron de acuerdo con esta enmienda.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, manifestó sus dudas respecto a la publicación de reclamos, dado que para fiscalizar esta facultad deberían publicarse las eventuales sanciones que se generen y no los meros reclamos. Señaló que está de acuerdo con establecer medidas de transparencia, pero a su juicio debe ser respecto de las conductas que deriven efectivamente en sanciones.

La señora Blanco, doña Javiera, señaló que este registro busca generar un indicador más, tal y como se registran también las denuncias ante Carabineros.

El diputado señor Coloma justificó su voto agradeciendo la acogida de la propuesta de la Comisión de Seguridad Ciudadana que entrega facultades para que las policías realicen controles preventivos.

El diputado señor Saffirio fundamentó su voto dado que esta indicación logra el equilibrio entre la facultad de control y el resguardo de las garantías ciudadanas.

El diputado señor Soto señaló que esta indicación mejora el contenido aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana en tanto incorpora los controles que se prevén en la mayoría de los países democráticos.

Informe de Comisión de Constitución

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrade, Carmona, Ceroni; Farcas, Saffirio y Walker, que incorpora un artículo 12, nuevo, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, reemplazando en el inciso primero la expresión "público" por la frase "y seguridad pública". Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Carmona, don Lautaro; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti y Walker, don Matías.

Se dieron por rechazadas, con la misma votación, todas las otras indicaciones.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías, formularon indicación para incorporar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

"Artículo segundo transitorio.- El artículo 10 tendrá una vigencia de tres años, contados desde la publicación de la presente ley, al término de la cual se evaluarán los efectos de su aplicación."

El diputado señor Saffirio explicó que el artículo 10° aprobado implica una serie de restricciones a la libertad personal en cualquier lugar del país, es por ello que como contrapartida resulta razonable establecer un mecanismo de control, no solo a través de registros de reclamos, sino un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política de quien recibirá estos reclamos. De ahí la evaluación luego de un plazo de 3 años de este mecanismo. Añadió que este mecanismo no es excepcional y se prevé en una infinidad de normas. Puntualizó además, que no se trata de una falta de credibilidad de la labor de Carabineros, sino de asegurar el debido equilibrio entre restricciones de libertades y mecanismos de control.

El diputado señor Walker coincidió con esta indicación, ya que el control aprobado es muy amplio, por lo que resulta importante exigir también resultados y eficiencia, para asegurar que la norma está efectivamente cumpliendo su objetivo.

El diputado señor Coloma señaló que no coincide con establecer una "letra chica" a tan solo horas de aprobado el control de identidad, más aún cuando en la sesión de ayer no se dijo nada de introducir una norma como esta. Es por ello que enfatizó que no está de acuerdo con establecer esta "fecha de caducidad".

El diputado señor Andrade puntualizó que esta indicación no tiene que ver con una revisión de la actuación de Carabineros, sino que dado que la lucha contra la delincuencia es tarea del Estado, resulta razonable establecer un mecanismo de evaluación del Estado en su conjunto, para determinar la efectividad de este mecanismo.

El diputado señor Ceroni coincidió en que este es un mecanismo excepcional, por lo que no puede ser indefinido y debe estar sujeto a evaluación, para determinar su eficiencia y su compatibilidad con el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que no entiende porqué la evaluación debe ir de la mano de una norma derogatoria. Señaló que si la evaluación es positiva, luego de 3 años tendrá que renovarse, lo que parece absurdo. En definitiva, si bien está de acuerdo con evaluar, no le parece correcto establecer una norma derogatoria.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, manifestó su rechazo a esta "fecha de vencimiento" a una norma que fue unánimemente aprobada en la sesión de ayer. Insistió que este control quiso confundirse, de forma errada, con la detención por sospecha y hoy se busca debilitar mediante esta indicación.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que el control aprobado se basta por sí solo en cuanto a su fiscalización, control y medidas de transparencia, por lo que no coincide con la necesidad de establecer esta evaluación luego de tres años. Indicó además que esto no se mencionó en el debate de ayer.

El diputado señor Cornejo indicó que el Ministerio del Interior debe evaluar de forma permanente el funcionamiento de las instituciones policiales, por lo que en su opinión debe ser el Ministro del Interior el encargado de fiscalizar y evaluar estos mecanismos, y en caso de que no cumpla con su labor, existen las herramientas para hacer valer su responsabilidad política. A su juicio, esta indicación traslada la responsabilidad del Ministro a la Cámara de

Informe de Comisión de Constitución

Diputados, si bien comparte el loable propósito de evaluar esta norma.

El diputado señor Saffirio aclaró que no es la Cámara de Diputados quien se reserva la facultad de fiscalización, y en este sentido explicó que el insumo de evaluación será precisamente el registro y la evaluación que lleve a cabo el poder Ejecutivo del momento, y en caso de que se evalúe favorablemente, será el mismo Ejecutivo quien tendrá que enviar la correspondiente proroga.

El diputado señor Andrade propuso que se corrija estableciendo que el Ministerio del Interior informe luego de tres años al Congreso de la evaluación formal de este mecanismo.

El diputado señor Coloma señaló que siguiendo esta lógica correspondería introducir en cada ley que otorga facultades, evaluaciones y derogaciones. Insistió en que una norma como esta no es más que una "letra chica" que invalida la fuerza de la norma aprobada y atenta contra su real espíritu.

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey estimó que es fundamental evaluar toda política pública y facultad, más aun considerando que se han realizado múltiples reformas en este ámbito en el último tiempo. Sobre establecer un deber de informar le pareció que no es contradictorio con la norma y estimó que fortalece el compromiso de equilibrar seguridad y vigencia de derechos individuales.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 7 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Pérez, don Leopoldo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Walker, don Matías, formularon indicación para agregar un artículo segundo transitorio del siguiente tenor:

"Artículo segundo transitorio.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, acerca de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 10."

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías. Votaron en contra las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Pérez, don Leopoldo y Trisotti, don Renzo.

III.- MODIFICACIONES O ENMIENDAS PROPUESTAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se introducen las siguientes modificaciones o enmiendas:

Artículo 1°

N°1)

Lo reemplazó por el siguiente:

"1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

"Artículo 433.- El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

Informe de Comisión de Constitución

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

3° Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397."."

N°2)

Lo reemplazó por el siguiente:

"2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

"Artículo 449.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso 1° y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis.- Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica."."

Le agregó el siguiente numeral 3), nuevo:

"3) Agrégase el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

"Artículo 456 bis B.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario."."

Artículo 2°

N°1

Informe de Comisión de Constitución

Lo modificó en el siguiente sentido:

- a) Sustituyó el punto y coma (;) que sigue a las expresiones “caracteres de delito” por un punto seguido (.).
- b) Agregó a continuación del punto seguido (.), la siguiente frase: “En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia.”.

Le agregó el siguiente numeral 2), nuevo:

“2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios”, por la oración “exista algún indicio”.
- b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.
- c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

- d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios”, por la oración “sin necesidad de nuevo indicio”.

N°2

Lo suprimió.

Le agregó el siguiente numeral 3), nuevo:

“3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

“Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N°20.609.”.

N°3 (pasó a ser N°4)

Le agregó al párrafo que se añade al inciso primero del artículo 127 del Código Procesal Penal, la siguiente oración final:

“Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

N°4 (pasó a ser N°5)

Se introdujeron las siguientes enmiendas:

- a) En la signada con la letra a), que agrega una oración final al inciso segundo del artículo 129 del Código Procesal Penal, se añadió, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente oración: “dando cumplimiento a lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

Informe de Comisión de Constitución

b) La signada con la letra b) se reemplazó por la siguiente:

“b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautar los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.”.

N°5 (pasó a ser N°6)

Lo reemplazó por el siguiente:

“6) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase: “No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, a fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriese ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Para agregar un inciso segundo, nuevo, pasando el inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente, del siguiente tenor: “En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.”.

Le agregó el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) Sustitúyase en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.”.

N°6 (pasó a ser N°8)

Lo modificó en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso séptimo, nuevo, la oración “Además, tendrá en consideración la existencia de reiteradas detenciones anteriores.”.

b) Reemplázase el inciso octavo, nuevo, por el siguiente:

“Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

Le agregó los siguientes numerales 9) y 10), nuevos:

“9) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.”.

“10) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N° 20.000” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

N°7 (pasó a ser N°11)

Informe de Comisión de Constitución

Se reemplazó la expresión “cinco” por “tres”.

Le agregó el siguiente numeral 12), nuevo:

“12) Modifícase el inciso segundo del artículo 183, en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación de la expresión “solicitud” la frase “o no se pronunciare”.

b) Incorpórese a continuación de la expresión “reclamar” la frase “dentro del plazo de diez días contados desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.”.

N°8 (pasó a ser N°13)

Lo modificó en la siguiente forma:

a) Intercálase entre la expresión “o que” y la oración “se está procediendo a la destrucción”, la frase “exista algún indicio de que”.

b) Reemplázase la frase que va a continuación de “o los que de él provinieren.” y que se extiende hasta el punto final (.), por la siguiente:

“En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente.”.

N°9

Se suprimió.

Le agregó los siguientes numerales 14) y 15), nuevos:

“14) Intercálase un inciso segundo, nuevo, al artículo 395 del siguiente tenor:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° y 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

“15) Intercálase un inciso cuarto, nuevo, al artículo 407 del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1° o 2° del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.”.

Le intercaló los siguientes artículos 3°, 4° y 5°, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los demás artículos:

“Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio”, por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

Informe de Comisión de Constitución

b) Suprímese, en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un Carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

“Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1° a continuación de la expresión “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2°, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso 1° del artículo 396, y

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

“Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°2.859:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396, y

Informe de Comisión de Constitución

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.”.

Artículo 3° (pasó a ser artículo 6°)

Se le agregaron los siguientes numerales 1) y 2), nuevos, pasando los números 1, 2, 3 y 4 a ser 3, 4, 5 y 6, respectivamente:

1) Sustitúyese en el artículo 1° la expresión “y 391” por “391 y 440”.

“2) Intercálase en el inciso segundo del artículo 1°, después de la palabra “consumados”, la expresión “de homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, de aquellos”.”.

Artículo 4° (pasó a ser artículo 7°)

Se le agregó el siguiente numeral 3, nuevo:

“3) Intercálase después de “Código Penal,”, la expresión “homicidio de miembros de las policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.”.

Se agregó el siguiente artículo 12, nuevo:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por un plazo superior a cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieran origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de

Informe de Comisión de Constitución

conformidad a lo dispuesto en la ley 20.502.”.

Disposiciones transitorias

Se agregó el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo transitorio.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, acerca de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12.”.

IV.- INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Se rechazaron las siguientes indicaciones:

1.- De la diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, para incorporar al artículo 1° un numeral 1) nuevo, pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

“1) Intercálase en el Título VI, Libro Segundo del Código Penal, a continuación del artículo 268 quinquies, el siguiente párrafo 1 ter:

1 ter. Atentados contra los miembros de las Policías.

Artículo 268 sexies.- El que matare a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile que se encontrase en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Cuando las conductas señaladas en el inciso anterior, fuesen cometidas por sujetos ocultando su identidad o por sujetos que actuaren en grupo, en despoblado, o mediando recompensa, se aplicará el máximo de la pena asignada.

Artículo 268 septies.- El que hiera, golpee o maltrate de obra a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones, será castigado:

1°. Con la pena de presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

2°. Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

3°. Con presidio menor en grado medio a máximo, si le causare lesiones menos graves.

4°. Con presidio menor en su grado mínimo, o multa de dos a diez unidades tributarias mensuales si le ocasionare lesiones leves o no le produce lesión alguna.

Artículo 268 octies.- Las penas establecidas en los artículos 395 y 396, serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un miembro de las policías o de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 268 nonies.- El que amenazare en los términos de los artículos 296 y 297 a un policía o a un miembro de Gendarmería de Chile, con conocimiento de su calidad de tal, sufrirá el máximo de la pena en ellos señalada.

Artículo 268 decies.- El que a sabiendas del carácter de policía o de gendarme de la víctima, y en razón de ello, le causare la muerte o le infringiere lesiones, se le aplicará el mínimo de las penas señaladas en los artículos 268 sexies, 268 septies y 268 octies, cuando el ofendido no se encontrase en ejercicio de sus funciones.”.

2.- De la diputada señorita Sabat, doña Marcela y de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, para incorporar en el artículo 1° un numeral 2) nuevo, pasando el actual a ser 3) y así sucesivamente:

Informe de Comisión de Constitución

“2) Incorporase un artículo 441 del siguiente tenor:

“Artículo 441.- Las conductas sancionadas en el artículo anterior serán castigadas con la pena de presidio mayor en su grado medio, si al momento de la perpetración de delito se encontrasen moradores al interior del inmueble o en sus dependencias, o cuando el delincuente inutilizase alarmas, cámaras, o cualquier otro medio de vigilancia o protección.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, se entenderá comprendido dentro del concepto de medio de protección a los animales destinados para el resguardo del inmueble o sus dependencias.”.

3.- De la diputada señora Turres, doña Marisol y de los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, para agregar al artículo 449 del Código Penal, propuesto en el N°2) del artículo 1°, el siguiente inciso final:

“En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concurra la circunstancia agravante del artículo 12 N° 6, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedara en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena”.

4.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el artículo 449 bis, propuesto en el numeral 2) del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 449 bis.- Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando la cuantía de lo robado o receptado exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que el hecho constituya uno de los crímenes señalados en el párrafo 2° anterior, en cuyo caso se impondrá la pena prevista para cada delito, con exclusión de su grado mínimo.”.

5.- De S.E. la Presidenta de la República para incorporar en el artículo 1°, el siguiente número 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente número 3, nuevo, al artículo 496:

“3. El que injustificadamente se opusiere, impidiera o dificultare el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

6.- Del diputado señor Soto, don Leonardo, para incorporar en el artículo 1°, el siguiente número 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente número 3, nuevo, al artículo 496:

“3. El que injustificadamente se opusiere o impidiera el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales respecto del comercio ilegal en la vía pública.”.

7.- Del diputado señor Farcas, don Daniel, formuló para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículo 496 bis, nuevo:

“Artículo 496 bis.- Ante una falta flagrante, el que se niegue a exhibir su cédula de identidad a solicitud de los inspectores municipales debidamente identificados; faltare a la obediencia debida a éstos, dejando de cumplir las órdenes particulares que dieren; les ocultare su verdadero nombre y apellido, o se negare a manifestarlos, diere domicilio falso o impida o dificulte de cualquier otro modo el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, sufrirá la pena de multa a beneficio municipal, de cinco a diez Unidades Tributarias Mensuales. El reincidente dentro de los doce meses siguientes a la aplicación de dicha multa, será sancionado con el doble de la multa impuesta, y si reincidiera dos o más veces en el periodo señalado, con el triple de la multa con que hubiere sido sancionado la primera vez. En caso de ser el administrador o dueño del establecimiento fiscalizado quien ejecutare las conductas señaladas, la reincidencia se castigará, además, con la clausura del establecimiento comercial por 3 a 10 días hábiles.”.

8.- De la diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián para agregar en el artículo 2° el siguiente numeral 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

Informe de Comisión de Constitución

“1) Incorpórase un artículo 78 ter del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Plazo para resolver solicitudes. Las solicitudes de los intervinientes, cualquiera sea su naturaleza, podrán presentarse en cualquier momento de la investigación al fiscal a cargo, y deberán ser resueltas dentro del plazo de 10 días.

Tratándose de aquellas solicitudes a las que se refiere el artículo 183, el plazo será de 5 días, y en caso de rechazo del fiscal a cargo, se podrá solicitar su reconsideración al fiscal regional respectivo, quien resolverá dentro del plazo de 3 días de recibidos los antecedentes.”.

9.- De la diputada señora Turres, doña Marisol, para agregar al artículo 2° el siguiente numeral 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

“1) Incorpórase un artículo 78 ter del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Plazo para resolver solicitudes. Las solicitudes de los intervinientes, cualquiera sea su naturaleza, podrán presentarse en cualquier momento al fiscal a cargo y deberán ser resueltas dentro del plazo de diez días.”.

10.- De las diputadas Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Silber, don Gabriel; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, para incorporar al artículo 2° el siguiente N°2, nuevo:

2) Incorpórase el siguiente artículo 85 bis:

“Artículo 85 bis. Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol de policía preventiva, las policías, a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.

Queda totalmente prohibido a las policías, en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo, toda discriminación arbitraria conforme al artículo 2° de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Además, todo abuso de las policías, estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

11.- De la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo para agregar en el artículo 2° un numeral 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Elimínase en el inciso primero del artículo 132 la frase final: “La ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido.”.

12.- De S.E. la Presidenta de la República para intercalar en el artículo 2° un número 8), nuevo, del siguiente tenor:

“8) Intercálase en el inciso cuarto (*debiese decir tercero) del artículo 134 la expresión “3,” entre las expresiones “N°s” y el guarismo “5”.

13.- De S.E. la Presidenta de la República para intercalar un número 9), nuevo, del siguiente tenor:

“9) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, después de la coma (,) que sigue a la frase “Código Penal”, y antes de la oración “y los de la ley N°20.000”, la frase siguiente: “en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar, en los artículos 17, 17 bis, 17 ter y 17 quáter del Decreto Ley N° 2460, de 1979,”.

14.- De la diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, para incorporar al artículo 2° el siguiente numeral 11), nuevo:

Informe de Comisión de Constitución

"11) Agrégase en el inciso segundo del artículo 167, a continuación del punto aparte (.), la expresión:

"Asimismo, tratándose de esta clase delitos, la decisión de archivo provisional deberá ser siempre fundamentada por el Ministerio Público; y en ella se señalarán detalladamente las diligencias de investigación practicadas."."

15.- De los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Squella, don Arturo, para agregar al artículo 2° el siguiente numeral 14), nuevo:

"14) Suprímese en el artículo 215 la frase "previa orden judicial."."

16.- De la diputada señorita Sabat, doña Marcela y los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Monckeberg, don Cristián, para incorporar al artículo 2° un numeral 14), nuevo, del siguiente tenor:

"14) Reemplázase en el inciso quinto del artículo 247, la expresión "citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa.", por "pondrá este hecho en conocimiento del Fiscal Regional respectivo, quien dispondrá que se deduzca la acusación dentro de los diez días siguientes a la recepción de los antecedentes. Transcurrido este nuevo plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa."."

17.- De la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, para agregar al artículo 2° el siguiente numeral 14, nuevo:

"14) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 277 por el siguiente:

"El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia en su caso del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral conforme a las reglas generales"."

18.- De S.E. la Presidenta de la República para suprimir el artículo 6°.

19.- De los diputados señores Farcas, don Daniel y Silber, don Gabriel, para sustituir el artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7°.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión "y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero." por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

"Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente."."

20.- Del diputado señor Chahin, para agregar a continuación de la oración incorporada por el artículo 7°, la siguiente frase:

"Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente."."

21.- De S.E. la Presidenta de la República para agregar el siguiente artículo 10, nuevo:

"Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales. En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación."

Informe de Comisión de Constitución

Durante este mismo procedimiento, las policías deberán actuar conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y siguientes del artículo 85 del Código Procesal Penal, salvo respecto al registro de vestimentas, equipaje o vehículo, el que solo podrá realizarse con el objeto de precaver que el controlado porte consigo algún arma, dispositivo o elemento que ponga en peligro la seguridad de la policía o el orden público. El plazo establecido en el inciso sexto del artículo 85 del Código Procesal Penal no podrá extenderse más allá de cuatro horas.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieron origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.801.”.

22.- De las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Sabat, doña Marcela y los diputados señores Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Pérez, don Leopoldo; Silber, don Gabriel y Squella, don Arturo, para agregar en el inciso primero del artículo 12, propuesto en la indicación del Ejecutivo, que figura en el N°21 de este acápite, los siguientes cambios:

- a) Reemplazar la expresión “las inmediaciones” por “zonas residenciales”; y
- b) Agregar después de “discriminación” la palabra “arbitraria”

23.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Walker, don Matías, para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 12, nuevo, propuesto en la indicación del Ejecutivo, que figura en el N°21 de este acápite:

“La facultad dispuesta en el inciso anterior, podrá ser ejercida sólo si previamente el personal policial exhibe su placa y se identifica.”.

V.- TEXTO DEL PROYECTO CON LAS ENMIENDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN.

De aprobarse las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, su texto quedaría de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

- 1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

Informe de Comisión de Constitución

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

3° Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso 1° y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del presente Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1º. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2º. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad a lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Art. 449 bis.- Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica.”.

3) Agrégase el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

“Art. 456 bis B.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario.”.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Reemplázase la letra d) de su artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Constitución

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios”, por la oración “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios”, por la oración “sin necesidad de nuevo indicio”.

3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

“Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N°20.609.”.

4) Agrégase en el inciso primero de su artículo 127, después del punto y aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones:

“Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motivare la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asignare una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones a su artículo 129:

a) Agregáse a su inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, dando cumplimiento a lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Reemplázase en su inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautar los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

6) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase: “No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, a fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriese ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Para agregar un inciso segundo, nuevo, pasando el inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente, del siguiente tenor: “En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

7) Sustitúyese en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y

Informe de Comisión de Constitución

lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.

8) Intercálanse los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos, a su artículo 140:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes.

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

9) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.”.

10) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N°20.000” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso, de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

11) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en su artículo 170, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los tres años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

12) Modifícase el inciso segundo del artículo 183, en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación de la expresión “solicitud” la frase “o no se pronunciare”.

b) Incorpórase a continuación de la expresión “reclamar” la frase “dentro del plazo de diez días contados desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.

13) Agrégase en el inciso primero de su artículo 206, la siguiente frase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,):

“o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos, documentos o instrumentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o los que de él provinieren. En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente.”.

14) Intercálase un inciso segundo, nuevo, al artículo 395 del siguiente tenor:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1ª y 2ª del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

15) Intercálase un inciso cuarto, nuevo, al artículo 407 del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1ª o 2ª del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

Informe de Comisión de Constitución

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis, en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio”, por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.
- b) Suprímese, en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.
- c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un Carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

- 1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.
- 2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso 1° del artículo 396, y
- 3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

- a) Intercálase en el numeral 1° a continuación de la expresión “grado medio”, la expresión “a máximo”.
- b) Elimínase en el numeral 2°, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.
- c) Elimínase en el numeral 4° la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

- 1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.
- 2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso 1° del artículo 396, y
- 3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N°2.859, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase en su número 1, la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.
- b) Suprímese en el número 2, la frase “presidio menor en su grado máximo a”.
- c) Elimínase en el número 4 la oración “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un

Informe de Comisión de Constitución

miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1. Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.
2. Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396, y
3. Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, de 1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Modifícase el artículo 1° en el siguiente sentido:

a) En el inciso segundo:

i) Sustitúyese la expresión “y 391” por “391 y 440”.

ii) Intercálase después de la palabra “consumados”, la expresión “de homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, de aquellos”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443 y 443 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970 y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establece esta ley y su reglamento.”.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos el tribunal podrá ordenar revocar la pena sustitutiva, pudiendo ordenar se cumpla la pena efectiva.

3) Suprímese, en su artículo 8° letra b), la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite”.

4) Agréganse en su artículo 33 los siguientes incisos décimo, decimoprimer, decimosegundo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N°

Informe de Comisión de Constitución

18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma (,); y

2) Intercálase, después de la coma (,) que sigue al vocablo “quáter”, la frase siguiente: “436, 440 y 443 bis,”.

3) Intercálase después de “Código Penal,”, la expresión “homicidio de miembros de las policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Reemplázase la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476, y 480 del Código Penal;”.

Artículo 9°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

a) Agréganse los siguientes números 20 y 21 a su artículo 167:

"20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168.

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

b) Reemplázase su artículo 168 por el siguiente:

"Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite.”.

c) Agrégase en su artículo 171 después del vocablo "estupefacientes" un punto y coma (;) seguido de la frase: "del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168”.

Artículo 10.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido (.) y la siguiente oración:

“En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un Carabinero.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Informe de Comisión de Constitución

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por un plazo superior a cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad a las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar bimensualmente en su página web, estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá también ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, las policías deberán dar cuenta, a lo menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública acerca de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieran origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.502.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

Informe de Comisión de Constitución

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados."."

Artículo segundo transitorio.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, acerca de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12."

Tratado y acordado en sesiones de fecha 8, 15 y 22 de julio, 5, 11, 18 y 19 de agosto y 2 y 3 de septiembre de 2015, con la asistencia de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo (Presidente); Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Walker, don Matías.

Asistieron, además, los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo; Poblete, don Roberto; Rincón, don Ricardo y Silber, don Gabriel.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 2015.



JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Abogado Secretario de la Comisión

[1] Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.10. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 07 de septiembre, 2015. Oficio en Sesión 66. Legislatura 363.

FORMULA INDICACION AL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACION Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS (Boletín N° 9885-07).

Santiago, 7 de septiembre de 2015.-

Nº 914-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

ARTÍCULO 3° TRANSITORIO, NUEVO

- Para agregar un artículo 3° transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 3° TRANSITORIO.- El mayor gasto que irrogue el artículo 8° de la presente ley en su primer año presupuestario de aplicación se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

ALEJANDRO MICCO AGUAYO

Ministro de Hacienda (S)

JAVIERA BLANCO SUAREZ

Ministra de Justicia

Oficio Indicaciones del Ejecutivo



Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
Reg. 035 JJ / 26.01.2015
I.F. N° 18

Informe Financiero
Proyecto de Ley que Facilita la Aplicación Efectiva de las Penas Establecidas para los Delitos de Robo, Hurto y Receptación y Mejora la Persecución Penal en Dichos Delitos

Mensaje N° 1167-362

El proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal asociado al banco de datos que se establece en el artículo 8°, y corresponde a:

	Miles de \$
Servicios informáticos: mesa de ayuda, DBA y housing	324.954
Mantenición de licencias de software y hardware	102.238
Total	427.192

El año de entrada en vigencia del proyecto de ley, este mayor gasto se financiará con cargo a la Partida 23 Ministerio Público y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos.


SERGIO GRANADOS AGUILAR
Director de Presupuestos

Visación Subdirección de Presupuestos:



Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública:



Página 1 de 1

Informe de Comisión de Hacienda

1.11. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 08 de septiembre, 2015. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 67. Legislatura 363.

BOLETÍN N° 9885-07

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS**1.- Origen y urgencia**

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados en mensaje, con urgencia calificada de Discusión inmediata. Fue informada previamente por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación y Justicia.

2.- Artículos que las Comisiones Técnicas dispusieron que fueran conocidas por ésta.

Las Comisiones Técnicas determinaron que son de competencia de la Comisión de Hacienda el artículo 8º permanente (que pasó a ser artículo 11 en el texto propuesto por Constitución) y el artículo transitorio (que pasó a ser primero transitorio en el texto propuesto por Constitución).

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

No hay.

4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas

Indicación de los señores Auth y Melero, al artículo transitorio (que ha pasado a ser primero transitorio) para agregar en su numeral 2) a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración:

“Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.”.

Indicación de los señores Lorenzini, Jaramillo y Schilling al artículo segundo transitorio (agregado por la Comisión de Constitución) para agregar a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase.

“En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

Indicación del Ejecutivo, para agregar el siguiente artículo 3º transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El mayor gasto que irrogue el artículo 8º de la presente ley en su primer año presupuestario de aplicación se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Ninguna.

6.- Se designó Diputado Informante al señor Javier Macaya.

Informe de Comisión de Hacienda

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

MINISTERIO DE JUSTICIA

- Sra. Javiera Blanco, Ministra de Justicia.
- Sr. Claudio Navea, Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto.

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

- Sr. Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito
- Sr. Marcos Venegas, Asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

DIPRES

- Sr. Luis Riquelme, analista sector Poderes y Justicia.

Disposiciones de competencia de la Comisión

Las Comisiones Técnicas determinaron que son de competencia de la Comisión de Hacienda el artículo 8º permanente (que pasó a ser artículo 11 en el texto propuesto por Constitución) y el artículo transitorio (que pasó a ser primero transitorio en el texto propuesto por Constitución).

El propósito de la iniciativa consiste en facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

El mensaje explica que el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio.

Añade que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y que el control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática en la que se involucre el Estado en su conjunto.

Afirma que el fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción.

Sostienen que la reforma procesal penal ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un estado de derecho. Lo anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial, junto con la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

En esta línea, estima que se debe proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos.

Advierte que los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal.

Informa que, de acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra destaca que tuvieron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%).

Expresa que de conformidad con lo expresado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, en cifras de agosto del año 2014, en nuestro país se constataron altos niveles de delitos contra la propiedad. Según los registros policiales, durante el año 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social, de los cuales, un 83% correspondió a ilícitos contra la propiedad y sólo un 17% a delitos contra la integridad física de las personas. Los delitos contra la propiedad han aumentado un 25% en comparación con el año 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto, con un 38%; seguido por el robo en lugar

Informe de Comisión de Hacienda

habitado, con un 14%; y, los robos de accesorios de vehículos, con un 12%. Los mayores crecimientos los experimentaron los robos de vehículos (158%), los robos por sorpresa (76%) y los robos de objetos desde vehículos (54%).

Afirma que una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación. En el año 2013, se registró un total de 330,3 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Considerando la distribución de los delitos de mayor connotación social, esta categoría representa el 9,7%.

En consecuencia, sostiene que existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.

En razón de ello, señala que este mensaje se inserta dentro de una serie de ejes determinados por acciones legislativas que el Gobierno se ha propuesto abordar y trabajar, en el marco de una política criminal acorde con un estado democrático, y que contempla: dotación Policial; Modificaciones a la ley de Control de Armas; Fortalecimiento del Ministerio Público; Ley Antiterrorista; infraestructura penitenciaria y personal; institucionalidad para la reinserción; Tribunales de Tratamiento de Drogas, y defensa de las víctimas, indicando en cada caso las medidas que se han adoptado o que están en vías de serlo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Sostiene el mensaje que el proyecto apunta a ofrecer propuestas de reforma legal que, sin alterar las bases fundamentales del sistema procesal penal, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, que se concretan en los siguientes aspectos:

- i.- Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de forma tal que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito que se trate.
- ii.- Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social.
- iii.- Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos sanciones algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y, tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas.
- iv.- Establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.
- v.- Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales; e ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se estuviese procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución.
- vi.- Se libera a Carabineros de Chile de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas en las leyes de los Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así pueden disponer de recursos para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias

Informe de Comisión de Hacienda

aseguradoras.

vii.- Obstaculizar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos: se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, a una vez cada cinco años.

viii.- Evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la llamada “cuenta corriente” que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio.

ix.- Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitados, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena.

x.- Posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema, otorgando condiciones dignas a los internos que permitan el real aprovechamiento de las oportunidades de resocialización que se les ofrezcan, y

xi.- Regular el Banco Unificado de Datos que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos. En ese mismo sentido, se introduce un perfeccionamiento en la ley N° 19.970, para incorporar al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Recalca que el proyecto persigue sentar las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos.

Reseña de la normas de competencia de la Comisión, esto es artículos 8° (11); transitorio (primero) y tercero transitorio agregado por indicación del Ejecutivo.

Creación de un banco de datos personales de imputados y condenados

El artículo 8° (que en el texto propuesto por Constitución ha pasado a ser 11) dispone que el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar (de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, esto es respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas que esa ley establece, para lo cual no necesitará el consentimiento del titular) los datos personales de imputados y condenados:

Lo anterior con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción.

Se precisa que el funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

El Ministerio Público administrará el banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana

El artículo transitorio (que pasa a ser primero en el texto propuesto por la comisión de Constitución) dispone que hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

Informe de Comisión de Hacienda

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

Se establece que en todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Se precisa que con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Indicación del Ejecutivo, para agregar un artículo tercero transitorio, nuevo:

Este nuevo artículo dispone que el mayor gasto que irroque el artículo 8° de la presente ley (que crea la base de datos) en su primer año presupuestario de aplicación se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 18 de 26 de enero de 2015, de la Dirección de Presupuestos, señala lo siguiente:

Que el proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal asociado al banco de datos que se establece en el artículo 8°, y que corresponde a:

Miles de \$	
Servicios informáticos: mesa de ayuda, DBA y housing	324.954
Mantenimiento de licencias de software y hardware	102.238
Total	427.192

Dispone que el año de entrada en vigencia del proyecto de ley, este mayor gasto se financiará con cargo a la Partida 23 Ministerio Público y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos.

Debate de las normas sometidas a la consideración de la Comisión.-

La señora Javiera Blanco (Ministra de Justicia) hace presente que éste proyecto se enmarca en una agenda de seguridad ciudadana que considera factores de riesgo, prevención del delito y reacción frente a la comisión de un delito. Indica que el presente proyecto se refiere a este último punto y contempla los siguientes objetivos:

1.- En caso de flagrancia se amplía la facultad de la policía de sólo detener al registro de pruebas.

2.- En materias penales, principalmente por delitos contra la propiedad, hay una agravación aparejada a la certeza penal.

Informe de Comisión de Hacienda

3.- En materia de controles de identidad se procedió a perfeccionar el artículo 85 del Código Procesal Penal permitiendo la detención cuando hay orden de detención pendiente y facultando a la policía para requerir la identificación de las personas por diferentes medios, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Como contrapeso, se establece un reclamo estandarizado, la publicación de los reclamos como del número de controles de identidad, segregados por edad y sexo, por ejemplo.

4.- Se contempla la restricción a la libertad condicional y a las penas sustitutivas para algunas figuras penales.

5.- Se establece una base única de datos, de las personas imputadas y condenadas que será administrada por el Ministerio Público.

Precisa que tienen relevancia financiera el artículo 8 que establece la base única de datos y el artículo transitorio que se refiere a ampliación de recientes penitenciarios más la indicación presentada sobre imputación de gastos.

El señor Antonio Frey (Subsecretario de Prevención del Delito) afirma que el año 2011 se registró un peak de delitos, habiendo luego una baja constante, acompañado de un aumento de los robos especialmente violentos, aumento que viene a la baja. Respecto al control de identidad reitera lo dicho por la Sra. Ministra de Justicia y, en cuanto al banco unificado de datos, precisa que éste tuvo una creación administrativa hoy en fase final. Agrega que esto implicó negociaciones con las entidades que aportarán los datos, dándoseles una forma legal a un instrumento ya financiado en fase final, tanto en lo operativo como en lo analítico. Indica que esta base permite el cruce de datos de personas amparado en el artículo 20 de la Ley sobre Protección de Datos e implica la obligación de nutrir e inyectar información gestionada eficientemente y homologada en una misma plataforma.

Posteriormente pasa a explicar cómo se fue avanzando en el proceso de licitación de ésta base de datos que se adjudicó en noviembre de 2013 a la empresa Eversis S.A., suscribiéndose el Convenio Interinstitucional el 23 de diciembre de 2014. Finalmente precisa que esta base de datos será administrada por el Ministerio Público.

El señor Marcos Venegas (Asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito) explica que para la creación de la base única de datos se adquirió hardware y software de otras empresas, se cargó la información proporcionada por las instituciones respectivas y se procedió a homologar la información que abarca aproximadamente 70.000.000 millones de datos. Asevera que el sistema soporta a 500 usuarios simultáneamente y que tiene estándares de nivel superior al de las bases de datos originarias.

El señor Lorenzini anuncia que presentará una indicación sobre el artículo segundo transitorio incorporado por la Comisión de Constitución, considerando que debe incorporarse esta norma a la competencia de la Comisión, en cuanto al ejercicio de las facultades del artículo 12.

El señor Luis Riquelme (Analista sector Poderes y Justicia de la Dirección de Presupuesto) advierte que hay dos artículos con implicancias financieras en este proyecto. Se trata del artículo 8 que contempla la creación de la base única de datos, con un costo aproximado de \$427.000.000, y el artículo transitorio relacionado con inversiones carcelarias ya incluidas en el presupuesto vigente.

El señor Jaramillo manifiesta su preocupación por el impacto de este proyecto en el aumento de la población penal como respecto al aumento de la carga de trabajo de jueces y fiscales, razón por la cual consulta si se ha contemplado esta situación.

El señor Melero pregunta sobre el valor probatorio de las filmaciones de cámaras en caso de delito flagrante. También expresa su preocupación por los menores requisitos ambientales que contempla el numeral 2) del artículo transitorio (primero).

El señor Lorenzini manifiesta que en el día de ayer se presentó una indicación que incorpora un artículo tercero transitorio sobre imputación de gastos y señala que no le cuadran los recursos a emplear.

El señor Silva solicita que se efectúe una presentación de la base única de datos (BUD) cuando esté listo; pregunta qué se ganará con la utilización del BUD; consulta cuál es el plazo esperado en el proceso de construcción de recintos carcelarios en desarrollo; pregunta qué opinó la Corte Suprema sobre este proyecto; desea saber cuáles son las metas del Gobierno en materia de mayor seguridad y menos delincuencia. Finalmente solicita que el Ejecutivo rinda cuenta de los resultados de este proyecto más adelante.

Informe de Comisión de Hacienda

El señor Ortiz manifiesta su preocupación por la alta reincidencia, estimando que este proyecto establece normas que la reducirán, al considerarla una agravante. Le parece muy positivo el hecho de que el proyecto de ley crea una relación directa entre los organismos que participan del BUD y le parece bien ampliar los complejos penitenciarios.

El señor De Mussy, solicita que se explique el cronograma de proyectos de ley complementarios al presente o bien, que se haga llegar.

El señor Rincón opina que el proyecto no aborda los temas de fondo. Recuerda que en Gobierno pasado, se procedió a utilizar el sistema del indulto para disminuir el hacinamiento carcelario. Manifiesta su preocupación por el hecho de que en la cárcel de Rancagua los módulos de reinserción estén vacíos y no se otorgue ninguna facilidad para su funcionamiento. Considera que el encarcelamiento no es la solución más adecuada para la delincuencia y se alegra por el hecho de que no se haya aumentado las penas a los primerizos. Hace un llamado a comenzar a trabajar en la reinserción social, en serio.

El señor Macaya comparte el diagnóstico de que la delincuencia es multicausal y valora la agenda corta. Así mismo manifiesta su preocupación por lo dispuesto en el numeral 2) del artículo transitorio (primero).

El señor Auth (Presidente de la Comisión) manifiesta su parecer favorable a los principales aspectos de este proyecto de ley aunque desearía una visión en conjunto del problema. En lo que se refiere a la construcción de recintos carcelarios estima que debería existir una norma sobre saturación, haciendo presente la situación de la comuna de Colina a este respecto.

La señora Javiera Blanco (Ministra de Justicia) hace presente iniciativas a favor de la seguridad pública, como los casos Programa Visa Nueva, aumento de la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Agrega que se está fortaleciendo la institucionalidad de la judicatura del crimen con la incorporación de 77 nuevos magistrados. Hace presente que tener a una persona en encierro es oneroso y estima que tiene sentido lo manifestado por el señor Rincón en relación al efecto negativo de las penas efectivas de cárcel para los delincuentes primerizos. Añade que se está trabajando en un sistema de entrevistas video grabadas en el caso de menores víctimas de delito; también se está regulando en forma especial el maltrato contra personas vulnerables, y considera que este proyecto de ley otorga mayor certeza penal entre otros aspectos positivos y agrega que también habría que tener presente la división del Servicio Nacional de Menores en su parte infraccional.

El señor Claudio Navea (Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto) explica que el estudio de impacto ambiental se reduce a 90 días, porque la norma del numeral dos del artículo transitorio se refiere sólo a la ampliación de las cárceles.

El señor Melero estima que la ampliación puede ser tan extensa que tenga el efecto de un notable aumento de la población penal.

El señor Claudio Navea (Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto) hace presente que en la comuna de Til Til no se ha podido iniciar una nueva construcción por la falta de disponibilidad de agua potable y procede a entregar un listado de las ampliaciones que se contemplan, que significarán un aumento de 5.552 plazas.

La señora Javiera Blanco (Ministra de Justicia) acota que las cárceles que se están ampliando son no concesionadas. En cuanto a las cárceles concesionadas, afirma que se contempla un aumento de 800 plazas y se espera llegar a 2.888 plazas.

Frente a consulta del señor Jaramillo explica que se ha incrementado la planta del Ministerio público en 577 fiscales; precisa que no es practicable el control de identidad por razones de discriminación y que el Código Procesal Penal admite el uso de otras pruebas, entre las cuales se estima se encuentran las cámaras de seguridad.

Explica que en los recursos para financiar el BUD serán entregados al Ministerio público y hace presente que si bien el Gobierno del Presidente Piñera avanzó en materia de medio audiovisuales, no se avanzó en los estándares de la administración de los mismos, lo cual requiere una adecuada tecnología, mantención e indicadores de gestión.

El señor Silva solicita al ejecutivo que se haga llegar la información entregada, en particular una planilla cárcel por cárcel, con sus respectivas vacantes, ocupación y proyección de uso.

Informe de Comisión de Hacienda

El señor Rincón pregunta al Sr. Subsecretario sobre los estándares de las cámaras de seguridad y si el Gobierno tiene pensado adquirir software de datos para dichas cámaras, de forma tal que se reduzcan los tiempos que se emplean al utilizar dichas cámaras en la persecución de un delito.

Pregunta a la Ministra si se puede intervenir, en el marco de las concesiones vigentes, de tal forma que se permita el acceso de las empresas que quieren utilizar los módulos de reinserción.

El señor Schilling pregunta qué resultados en materia disminución de delitos se espera tener con el BUD.

El señor Antonio Frey (Subsecretario de Prevención del Delito) responde que el artículo tercero de la Ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y de Seguridad pública, en letra a) establece la obligación de crear una política nacional con metas que permiten medir el rendimiento de esa política, añade que ellos han tenido una meta asociada a la victimización, por cuanto se trata de proteger a las personas y se espera reducir en un 10% los robos violentos y en la misma cifra el robo en lugar habitado. Considera importante el rol de los Consejos Comunales de Seguridad Pública, que permitirán respuestas diferenciadas según las realidades. Así mismo se refiere al programa 24 Horas para la reinserción social que ha alcanzado un 70% de pronosis favorable.

VOTACIÓN

Votación de las normas sometidas a la competencia de la Comisión, las cuales son del siguiente tenor:

“Artículo 8° (11).- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.”.

“Artículo transitorio (primero).- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1) No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3) Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Informe de Comisión de Hacienda

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

Indicaciones parlamentarias

1) Indicación de los señores Auth y Melero, al artículo transitorio (que ha pasado a ser primero transitorio) para agregar en su numeral 2) a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración:

“Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.”.

2) Indicación de los señores Lorenzini; Jaramillo y Schilling al artículo segundo transitorio (agregado por la Comisión de Constitución) para agregar a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase.

“En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

Indicación del Ejecutivo

Para agregar el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El mayor gasto que irroque el artículo 8° (11) de la presente ley en su primer año presupuestario de aplicación se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Acuerdos de la Comisión

a) Acuerda incorporar a su competencia el artículo segundo transitorio incorporado por la Comisión de Constitución, habida cuenta que se refiere a materias que debe conocer la Comisión de Hacienda.

b) Acuerda votar en un solo acto las disposiciones de competencia de la Comisión, estas son el artículo 8° (11); el artículo transitorio (primero); y el artículo segundo transitorio, en conjunto con las indicaciones parlamentarias (1 y 2), más la indicación del Ejecutivo, más arriba transcritas.

Sometidos a votación el artículo 8° (11); el artículo transitorio (primero); y el artículo segundo transitorio, en conjunto con las indicaciones parlamentarias (1 y 2), más la indicación del Ejecutivo, son aprobadas por el voto unánime de los señores Diputados Pepe Auth (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; Ricardo Rincón; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.

Diputado informante el señor Javier Macaya.

Tratado y acordado en sesión de fecha 8 de septiembre de 2015, con la asistencia de los Diputados señores Pepe Auth (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; Ricardo Rincón; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 8 de septiembre de 2015.

Informe de Comisión de Hacienda



PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE
Abogado Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

1.12. Discusión en Sala

Fecha 09 de septiembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 67. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PERSECUCIÓN Y APLICACIÓN DE PENAS POR DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9885-07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son los señores Matías Walker, Fuad Chahin y Javier Macaya, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 122ª de la legislatura 362ª, en 28 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 43ª de la presente legislatura, en 7 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 66ª de la presente legislatura, en 8 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Honorables colegas, como la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, deberá ausentarse de la Sala durante la discusión de este proyecto, conocido como ley corta de seguridad pública, solicito la venia de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Hago presente a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los jefes de los Comités, se limitará el uso de la palabra hasta cinco minutos por diputada o diputado.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, señor Matías Walker .

El señor WALKER (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley de la referencia, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Cabe hacer presente que los Comités Parlamentarios, con fecha 10 de marzo de 2015, acordaron remitir en primer lugar este proyecto, para su tramitación e informe, a la comisión en cuyo nombre informo, y luego, con idéntico propósito, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto se orientan a los siguientes objetivos: Facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Tales ideas, que el proyecto concreta por medio de ocho artículos permanentes y uno transitorio, son propias de ley simple, al tenor de lo establecido en los artículos 63, Nos 1), 2), 3) y 14), en relación con el artículo 65, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.

Discusión en Sala

Sin embargo, cabe precisar que el artículo 8º del texto aprobado por la comisión tiene rango de ley orgánica constitucional, según lo que establece el artículo 84 de la Constitución Política, por cuanto otorga nuevas atribuciones al Ministerio Público, y que la iniciativa no contiene normas de quorum calificado.

Finalmente, debo dejar constancia de que el mencionado artículo 8º permanente y el artículo transitorio del texto deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tratar materias propias de su competencia.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Daniel Farcas , Jaime Pilowsky , Gabriel Silber , Leonardo Soto , Arturo Squella y Matías Walker , y la diputadas señora Marcela Sabat . Votó en contra el diputado señor Giorgio Jackson .

Mediante los ocho artículos permanentes y el artículo transitorio que contiene la iniciativa, se introducen las siguientes modificaciones a nuestra legislación:

1. Delitos contra la propiedad.

En el Código Penal se establecen las siguientes medidas efectivas de prevención general:

a.- Regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación.

Tal como demostró la tramitación de la denominada “ley Emilia” (N° 20.770), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena que se impone efectivamente al responsable de un delito sea la que estableció el legislador al tipificar las diferentes figuras delictivas, dado el efecto que producen las reglas de determinación de la pena que se pretenden sustituir mediante la iniciativa en informe.

Por ello, se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de estas.

En efecto, a través del sistema propuesto, las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco establecido por la ley, sin que habiliten para subir o bajar la pena más allá de ese marco.

Con ello se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que esta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente.

A la vez, se limita el efecto como atenuante muy calificada de la circunstancia de que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral, o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, solo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley, y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala de penas.

b.- Mayor sanción de la reincidencia en los delitos de hurto y robo.

En los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo, en los términos del artículo 12, N°s 15 y 16, del Código Penal, esto es haber sido condenado el imputado por delitos de igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie, el proyecto propicia regular esa circunstancia, permitiendo que el juez determine la pena dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos, o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer.

c.- Pena efectiva para condenados por robos en lugar habitado, con violencia o intimidación. Se establece la suspensión de la aplicación de las penas sustitutivas que pudieren corresponder para quienes ejecuten esos delitos, cuando tienen pena de crimen, por el término de un año.

d.- Elevación de penas para robos y receptaciones cuantiosas.

Se consigna que cuando lo robado o receptado exceda las 400 unidades tributarias mensuales, siempre se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, salvo que constituya un delito de robo con violencia o intimidación

Discusión en Sala

más grave.

Esta norma pretende atacar a la criminalidad organizada, pues ese tipo de delitos generalmente es ejecutado por bandas, respecto de las cuales es complejo procesalmente acreditar los elementos subjetivos de las agrupaciones, asociaciones, grupos o pandillas, imponiéndose penas que no se condicen con la gravedad del delito.

2. Modificaciones al Código Procesal Penal.

a.- Aumento de las capacidades de investigación del sistema penal.

De idéntica forma, el proyecto pretende entregar ciertas facultades a operadores del sistema de persecución penal para investigar de mejor manera los delitos.

Así, se aumentan las facultades de la policía para realizar diligencias de investigación, tales como tomar declaraciones de testigos, ingresar a lugares cerrados y registrar a los detenidos. Asimismo, se disminuyen los trámites administrativos entregados a Carabineros.

Por otra parte, se impide que ciertas evidencias puedan desaparecer y se establece que debe sancionarse a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención.

Además, se impide que pudiere verse frustrada la comparecencia de los imputados a la presencia judicial por no adoptarse medidas cautelares efectivas.

b.- Limitación del principio de oportunidad.

Con esta modificación se pretende que no se terminen limitando, por aplicación del principio de oportunidad, las posibilidades de evasión y reducción de penas de los delincuentes habituales, dejando a salvo su aplicación para los primerizos.

c.- Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento.

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se propone restringir la suspensión condicional a casos en que el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado, como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El informe de 2003 de la Comisión de Expertos sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen.

3. Modificaciones a la ley N° 18.216 y a otros cuerpos legales.

Las modificaciones a la ley N° 18.216, incorporadas por la ley N° 20.603, de 2012, han provocado algunos efectos inesperados e indeseados al ampliar de manera indiscriminada las posibilidades de eludir la sanción en casos de delitos con penas bajas, instalando una sensación de impunidad en relación con los simples delitos.

Por lo anterior, se propone impedir que quienes han cometido ciertos delitos contra la propiedad más recurrentes o que afectan a la población más necesitada, puedan acceder con facilidad a beneficios penitenciarios o judiciales, sumando el total de las penas impuestas para determinar si corresponde o no su sustitución.

En segundo lugar, se permite acceder a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216 en los casos de hurto y robo, solo a los condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética, de acuerdo con las previsiones de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En este sentido, se incorpora al robo por sorpresa, al robo con fuerza en lugar no habitado, al robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y al robo con fuerza de cajeros automáticos en la disposición de esta última ley, que establece la toma de muestras biológicas como obligatorias en ciertos delitos.

También se modifica la ley N° 19.970, obligando a que se tomen las huellas biológicas necesarias para la obtención de la huella genética, tratándose de delitos contra la propiedad por apropiación, especialmente relevantes.

Discusión en Sala

4. Modificación al decreto ley N° 321, de 1925.

A través del presente proyecto de ley, se plantea la modificación del decreto ley N° 321, de 1925, norma matriz del beneficio de libertad condicional, estableciendo que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo por sorpresa y robo de cajeros automáticos, solo podrán acceder al beneficio de la libertad condicional cuando cumplan dos tercios de la pena.

En este sentido, se debe recordar que bajo nuestra legislación los condenados por delitos especialmente relevantes y graves, tales como parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de menores de 14 años, manejo en estado de ebriedad causando la muerte, solo pueden optar a este beneficio cuando cumplan dos tercios de la condena, por lo que parece razonable incluir entre estos a los delitos de robo antes mencionados.

5. Modificación a la ley N° 19.970.

Se modifica su artículo 17, para incorporar los delitos contra la propiedad entre los que obligan a registrar el ADN de los condenados.

6. Modificación de otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas.

Se modifica la ley N° 18.290, Ley del Tránsito, para eliminar el trámite de la constancia policial en casos de accidentes sin lesionados y se limita la primera notificación, la que debe practicarse por Carabineros en procedimientos seguidos ante los juzgados de policía local, solo en casos calificados.

De este modo, se liberan cuantiosas horas de labor policial, para poder destinarlas a la prevención e investigación eficaz del delito.

7. Consagración legal del Banco Unificado de Datos.

El Banco Unificado de Datos ha podido establecerse mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias.

8. Régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios.

A efectos de cumplir con los estándares aceptados de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a los internos, y atendiendo las importantes dificultades que la construcción de nuevos centros de reclusión supone, se propone la ampliación de los existentes mediante un mecanismo específico, supervigilado por las comisiones de Hacienda de cada una de las cámaras del Congreso.

Principales modificaciones.

Durante la tramitación del proyecto y debido a indicaciones presentadas por los señores diputados y por el Ejecutivo, se realizó una serie de modificaciones, entre las que destacan las siguientes:

1. Se incorporó en la Comisión de Seguridad Ciudadana un nuevo artículo 85 bis al Código Procesal Penal, que establece el control de identidad preventivo, con el objeto de que las policías, a través de su personal en servicio, puedan solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes, mediante la concurrencia de determinados requisitos.

Como sabe el señor Presidente y como lo va a informar el colega informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en lo relativo al control preventivo de identidad, esto se modificó posteriormente en la Comisión de Constitución, dejando el control preventivo fuera del ámbito del Código Procesal Penal y sin facultades de allanamiento, de registro de vestimentas y de vehículos, es decir, sin facultades invasivas.

2. Las penas sustitutivas de la ley N° 18.216 y el régimen de libertad vigilada intensivo solo serán aplicables a los condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo con lo previsto en la ley N° 19.970.

Discusión en Sala

3. Se eliminó la propuesta del Ejecutivo que sustituía el artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que rezaba que la libertad vigilada intensiva podrá decretarse si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco.

4. Se hizo obligatorio el intercambio de información que deben hacerse entre sí el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial respecto de los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de que sirvan de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción.

Esto todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Cabe hacer presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, correspondió a esta comisión analizar el texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y formular las modificaciones o enmiendas que estimara pertinentes. En ese sentido, el detalle de las mismas es el siguiente:

1. Artículo 1o.

Mediante esta disposición se modifican diversos artículos del Código Penal.

a) Artículo 433.

En cuanto al robo con violencia en las personas, se conservó el aumento de la pena basal propuesta por la Comisión de Seguridad Ciudadana en el número 1 de este artículo, pero se eliminó de tal pena agravada las diversas hipótesis de lesiones que actualmente contempla.

A tales hipótesis de lesiones, vuestra comisión les otorgó un nuevo tratamiento penal, asimilándolas a las situaciones en que el delito se comete bajo hipótesis de secuestro, penalizando tales supuestos con presidio mayor en grado medio a máximo.

b) Artículos 449 y 449 bis.

Respecto de estos nuevos artículos, relativos a reglas especiales de determinación de penas en delitos contra la propiedad, vuestra comisión resolvió que ellas no se aplicarán a los delitos de hurto de hallazgo (artículo 448, inciso primero), ni al de abigeato especial (artículo 448 quinquies, relativo al que se apropie del pelaje de animales ajenos).

Asimismo, en cuanto a la redacción propuesta a la regla 3ª, esta comisión la acogió, pero como reformas a los artículos 395 y 407 del Código Procesal Penal.

Respecto del artículo 449 bis, se acotó su procedencia solo a los delitos de receptación y, a su vez, se habilita para

Discusión en Sala

los casos en que ese delito sea cometido mediante personas jurídicas, estableciendo como sanción la cancelación de la personalidad jurídica de ellas.

Asimismo, se agregó un nuevo artículo 456 bis, que dispone un conjunto de obligaciones documentales de registro a empresas, para que justifiquen la procedencia de los bienes que comercian.

2.- Artículo 2o.

Mediante este artículo se introduce un conjunto de enmiendas al Código Procesal Penal.

a) En el N° 1), que habilitaba a las policías para realizar ciertas diligencias iniciales de la investigación, esta comisión dispuso que ellas deban informarlas antes de su realización al Ministerio Público.

b) En el N° 2), que modifica el control de identidad del artículo 85, vuestra comisión disminuyó los requisitos de procedencia.

Al respecto, cabe señalar que esta comisión rechazó la propuesta original de un artículo 85 bis, sobre control de identidad, a cambio de regular integralmente un procedimiento general, ajeno a procedimientos de investigación criminal, el que se contempla en el artículo 12 nuevo del proyecto de ley.

c) En el N°3), correspondiente al artículo 86, la comisión prohibió que el ejercicio del control de identidad se basara en alguna de las hipótesis de discriminación dispuestas en " ley Zamudio ", N° 20.609, cuestión que reiteró en la reforma al artículo 86.

d) En el N°4), referido al artículo 127, la comisión creó una hipótesis para la procedencia de la detención judicial, de manera de garantizar la comparecencia del imputado a audiencia.

e) En el N° 5), relativo al artículo 129, la modificación propuesta consiste en que las policías pudieran registrar el lugar de detención e incautar las evidencias que encuentren para el momento de detención por flagrancia. La comisión adicionó la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público.

f) En el N° 6), referido al artículo 132, se habilita al juez para suspender la audiencia de control de detención por hasta dos horas, en caso de que esta no pueda realizarse por ausencia del Ministerio Público.

g) En el N° 7), relativo al artículo 132 bis, se aumentan las hipótesis de delitos en virtud de los cuales puede apelarse de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tales nuevas hipótesis son por delitos a la ley de control de armas y delitos de homicidios o lesiones graves o gravísimas a integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y de Gendarmería.

h) En el N° 8), referente al artículo 140, se eliminó como justificación del peligro de fuga la existencia de detenciones previas y se acotó que las órdenes de detención pendientes solo aluden a la comparecencia ante el tribunal y no ante el Ministerio Público.

i) En el N° 9), correspondiente al artículo 149, se amplían las hipótesis delictivas en virtud de las cuales, habiéndose apelado una resolución que no acogió la cautelar de prisión preventiva, el imputado queda en prisión en tanto la corte no se pronuncie del recurso.

j) En el N° 10), referente al artículo 150, se aumentan las hipótesis delictivas en que a un imputado en prisión preventiva no se le permiten las salidas diurnas

k) En el N° 11), relativo al artículo 170, ante la nueva hipótesis de improcedencia del principio de oportunidad, se disminuyó de cinco a tres años el tiempo que el Ministerio Público debe revisar para que defina si hace uso de dicho principio.

l) En el N° 12), correspondiente al artículo 183, se crea un plazo para que los fiscales se pronuncien a la solicitud de diligencias, especificando el momento en que se puede impugnar tal pronunciamiento o su ausencia ante el superior jerárquico.

m) Se eliminó la modificación propuesta al artículo 237, relativa a las hipótesis y plazos a considerar para la

Discusión en Sala

suspensión condicional del procedimiento.

n) En los números 14) y 15), se adecúan en los artículos 395 y 407 a la primitiva redacción del artículo 449, denominada regla tercera del Código Penal, propuesta por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

3.- Artículos 3°, 4° y 5°, nuevos. Vuestra comisión agregó estos artículos, los que modifican el Código de Justicia Militar (artículo 3°), la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones (artículo 4°) y la Ley Orgánica de Gendarmería (artículo 5°), aumentando la penalidad ante la comisión de delitos de homicidio o lesiones graves en contra de integrantes de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile.

4.- Artículo 6°. En este artículo, que modifica la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la comisión adicionó como excepción a la procedencia de los beneficios que ella contempla, a aquellos condenados por delitos de homicidio o lesiones graves en contra de integrantes de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y Gendarmería, como asimismo, aquellos condenados por robo con fuerza en las cosas.

5.- Artículo 7°. Esta disposición modifica el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para los condenados. A su respecto, vuestra comisión agregó que aquellos condenados por delitos de homicidio o lesiones graves cometidos contra integrantes de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, solo podrán optar a tal beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena.

6.- Respecto de los artículos 8°, 9°, 10 y 11, esta comisión no realizó modificaciones.

7.- Artículo 12, nuevo. Esta nueva disposición contempla un procedimiento reglado de control de identidad a favor de las policías, para el adecuado cumplimiento de sus funciones de resguardo del orden y seguridad pública.

Tal procedimiento no requerirá encontrarse inserto en el desarrollo de investigaciones de carácter criminal, y, por ello, es una norma permanente de esta ley y no una modificación al Código Procesal Penal.

En tal sentido, los derechos de las personas que consideren que este procedimiento les fue aplicado de modo arbitrario se garantizarán mediante un procedimiento de reclamación, cuyas estadísticas deberán ser publicitadas por las policías a la ciudadanía, en general, y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en particular.

8.- En las disposiciones transitorias se agregó un artículo segundo, el que dispone que, a propósito del nuevo procedimiento general de control de identidad creado en el artículo 12 antes referido, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá informar a ambas ramas del Congreso Nacional -cada seis meses acerca de la aplicación de tal herramienta.

Eso es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

La Mesa, debido a la complejidad del proyecto, decidió entregar por escrito la minuta de votación a cada uno de los jefes de Comités.

El plazo para solicitar nuevas votaciones separadas o renovar indicaciones vence a las 13.00 horas.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MACAYA (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con urgencia calificada de "discusión inmediata", y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

Como lo han señalado los diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto tiene como objetivo principal facilitar la aplicación efectiva de las

Discusión en Sala

penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución penal respecto de dichos delitos, para lo cual se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

En términos generales, mediante el proyecto de ley se facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos contra la propiedad y mejora la persecución penal en dichos delitos, poniendo especial atención en los primerizos y reincidentes; se asigna pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 unidades tributarias mensuales (UTM); se mejora la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros de Chile tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos, entre otras diligencias, y se libera a la referida policía de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados; se regula el Banco Unificado de Datos, que permite una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos, y se incorpora al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

La comisión técnica estableció que es de competencia de la Comisión de Hacienda el artículo 8° permanente, que pasó a ser el artículo 11, que establece la consagración legal del Banco Unificado de Datos, mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias, como, asimismo, su disposición transitoria, que pasó a ser primera transitoria, que posibilita la pronta construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema.

Por su parte, la Comisión de Hacienda también consideró como norma de su competencia el artículo segundo transitorio, nuevo, incorporado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, habida cuenta que se refiere a materias que debe conocer la Comisión de Hacienda. Mediante dicha norma se establece el deber que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, acerca de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12.

A su vez, el Ejecutivo presentó una indicación en la Comisión de Hacienda, mediante la cual incorpora un artículo tercero transitorio, nuevo, que dispone que el mayor gasto que represente el artículo 8° en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos considerados en la partida del Ministerio Público, y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida 50, Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.

Durante el debate se presentaron dos indicaciones parlamentarias:

1.- Indicación de los señores Auth y Melero , al artículo transitorio, que ha pasado a ser primero transitorio, para agregar en su número 2), a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: "Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50 por ciento, esta disposición no podrá aplicarse."

2.- Indicación de los señores Lorenzini , Jaramillo y Schilling al artículo segundo transitorio -agregado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento-, para agregar a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: "En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras."

En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que irroga un mayor gasto fiscal asociado al banco de datos que se establece en el artículo 8°, y que corresponde a un total 427.192.000 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Servicios informáticos: mesa de ayuda, DBA y housing: 324.954.000 pesos. Mantención de licencias de software y hardware: 102.238.000 pesos.

Total: 427.192.000 pesos.

Sometidas a votación las normas de competencia de la comisión, esto es el artículo 8° actual artículo 11-, el artículo transitorio -el primero transitorio, actualmente-, y el artículo segundo transitorio, con las indicaciones parlamentarias 1 y 2, más la indicación del Ejecutivo, fueron aprobadas por el voto unánime de los diputados presentes. Por lo tanto, solicito su aprobación en la misma forma a la Sala.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado René Saffirio.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, todos tenemos la certeza de que la seguridad ciudadana es uno de los factores que está afectando con mayor intensidad la convivencia en nuestro país.

La modificación de un conjunto de disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal busca llevar mayor tranquilidad a las familias chilenas, estableciendo un incremento de penas y un conjunto de normas.

Me voy a referir de manera somera a los cinco aspectos más relevantes del proyecto.

En primer lugar, se busca aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, cuya lógica es restringir el efecto de la aplicación de atenuantes, a través de la fijación de los marcos penales para los delitos de robo, hurto y receptación.

En segundo lugar, se busca aumentar las penas para los reincidentes de esos mismos delitos. En tercer lugar, se busca el cumplimiento efectivo de las penas para los condenados por robo, hurto y receptación, particularmente para los reincidentes, por dos medios: impedir que puedan acceder a penas alternativas para cumplir sus condenas, y restringir la libertad condicional, exigiendo que para los condenados por esos delitos se aplicará la exigencia de los dos tercios de la pena cumplida para acceder a ese beneficio.

En cuarto lugar, se permite una mayor eficacia del sistema de persecución, a través de la eliminación de tareas de orden administrativo que hoy están entregadas a Carabineros de Chile, de tal forma de que esta institución se aboque a la función que le es propia, es decir, la labor persecutoria y de orden público.

En quinto lugar, se crea el Banco Unificado de Datos, alojándolo en el Ministerio Público. Finalmente, se establece una norma que permitirá a las policías realizar el denominado control preventivo de identidad. Respecto de este punto, que es el más controvertido, me referiré con detenimiento en el tiempo que me resta.

El proyecto de ley original del gobierno no cumplía con las exigencias necesarias para establecer el justo equilibrio entre la preservación de las garantías constitucionales y las nuevas facultades otorgadas a las policías.

Al respecto, tuvimos un interesante y transversal debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que nos permitió mejorar sustancialmente el proyecto de ley.

Citaré algunos ejemplos. La policía podrá requerir la identificación de cualquier ciudadano, por cualquier medio. En ese sentido, solo a título enunciativo, no taxativo, se mencionan las cédulas de identidad, los pasaportes y las licencias de conducir. Esto significa que, en el futuro, si se incorpora tecnología digital, esta también será útil para acreditar la identidad, aun cuando la persona cuya identificación sea requerida por parte del policía no tenga en su poder su cédula de identidad o cualquiera de los otros documentos mencionados. En ese caso, a través de medios tecnológicos, se podrá acceder a la base de datos que pudiere disponer Carabineros de Chile.

Se deberá respetar -así se acordó y así viene en el proyecto de ley propuesto a la Sala la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Otro elemento -es fundamental dejarlo claramente señalado, por haber sido materia de debate constitucionales que ningún ciudadano está obligado a identificarse frente a un policía que no lleva identificación. ¡La primera responsabilidad del policía es identificarse!

Quienes tenemos más edad sabemos que antes del golpe de Estado de 1973 ningún policía uniformado podía salir a la calle sin su identificación. ¡Queremos que se restablezca esa obligación! No puede ser que bajo el uso de esta facultad, se oculte la placa identificatoria del carabinero bajo un chaleco antibalas, impidiendo a cualquier persona -incluidos, eventualmente, manifestantes identificarlo.

Discusión en Sala

Se ha elaborado un conjunto de procedimientos que obligan tanto a las policías como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a llevar un registro de los reclamos de las personas que sientan que sus derechos han sido vulnerados. Además, al final se establece la obligación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de informar cada seis meses al Senado y a la Cámara de Diputados de los reclamos que se presenten y de la forma como funcione este mecanismo.

De esta manera, transversalmente se ha logrado un acuerdo que permite compatibilizar las garantías ciudadanas con el control preventivo de identidad.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson.

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, uno de los problemas de la seguridad en Chile dice relación con los cuentos del tío. Un choque, un secuestro, la posibilidad de ganar un premio, son formas de estafar a las personas. Pero de todos los cuentos del tío, el mayor es el que estamos escuchando hoy: el cuento que dice que basta meter más gente a la cárcel, hacer más duras las penas y reponer la detención por sospecha para que se acabe la delincuencia.

En esta discusión se han planteado varios mitos.

Primer mito: la delincuencia se soluciona endureciendo las penas y metiendo más gente a la cárcel ¡Falso! Como solución, algunas autoridades frecuentemente nos dicen que hay que aumentar y aumentar las penas, en lo que los expertos llaman la inflación penal; pero la delincuencia sigue ahí. Basta recordar el eslogan del ex-Presidente Sebastián Piñera : “Delincuentes: se les acabó la fiesta”. ¿Tuvo resultado ese eslogan?

Más allá de esa concepción reduccionista del fenómeno de la delincuencia, uno de los problemas es que más que cárceles en las que la gente logre iniciar su proceso de reinserción en la sociedad, lo que tenemos son verdaderas escuelas del delito, debido al hacinamiento que se registra en cada una de ellas. Así, le estamos haciendo la vida imposible al delincuente que, sin redes de apoyo, quiere rehabilitarse. En su lugar, le entregamos todas las herramientas a un primerizo para que reciba en la cárcel un verdadero posgrado en delito. Por eso, las estadísticas muestran que quienes cumplen pena efectiva tienen mayor reincidencia que quienes obtienen beneficios carcelarios o penas alternativas.

Segundo mito: una solución es la detención por sospecha 2.0, lo que llaman control de identidad.

Es completamente falso decir que viviremos más seguros jugando a la pesca milagrosa con los ciudadanos, revisando cédulas de identidad para ver si aparece alguien que tenga una orden de detención pendiente. También es falso señalar que hoy Carabineros no tiene facultades para hacer controles de identidad preventivos; las tiene cuando existan indicios, tal como está establecido en los artículos 85 del Código Procesal Penal y 21 de la ley N° 19.327.

Por eso, no necesitamos perder tiempo ni volver a la detención por sospecha. Carabineros de Chile realiza dos millones de controles de identidad cada año, por lo que es poco serio pensar que haciendo exactamente lo mismo que hoy, podremos vivir más seguros.

Estas evidencias no son nuevas: las manifestaron los invitados a la Comisión de Seguridad Ciudadana y hoy todos las conocemos. Entonces, ¿qué buscan algunos con estos cuentos del tío? Buscan aprovecharse de un drama que no tienen ningún interés en resolver. Para muchos, la delincuencia no es más que un criadero de votos. Por eso, proponen las mismas medidas que han fracasado una y otra vez.

Al respecto, cito las palabras del escritor chileno Óscar Contardo , quien, en su columna “Progresistas de retén, liberales de internado”, publicada el domingo pasado, señala: “más que una buena investigación para solucionar delitos o un trabajo legislativo serio y concienzudo sobre la prevención, lo que importa es el corto plazo: legislar para los matinales de televisión, dar una fachada de compromiso atizando la paranoia.”

Discusión en Sala

Hoy, algunos de los que se muestran como paladines de la justicia tienen prontuarios y aun así están sentados acá. Claramente no tienen un compromiso con el cumplimiento de las leyes y con la justicia; de lo contrario, no habrían postulado o ya habrían renunciado a sus cargos.

A cambio del cuento del tío, proponemos medidas de fondo, viables, copias de las cuales dejaremos en sus escritorios y que ya están en nuestro sitio web. Ellas son educación gratuita y de calidad, condiciones de trabajo dignas para todos, reducir las brechas de desigualdad existentes en nuestro país; reingeniería de las sanciones penales, cárceles con espacios altamente diferenciados, donde los primerizos tengan espacios para verdadera rehabilitación a cargo de un servicio nacional de reinserción social.

Tenemos que hacer más eficiente y exento de agobio el trabajo de tres instituciones claves: Carabineros de Chile, Fiscalía y los tribunales de justicia, y debemos contar con una institucionalidad que apoye, respalde y acompañe a las eventuales víctimas, para disminuir los riesgos a su seguridad.

Las medidas de fondo que proponemos cuestan dinero, tiempo, pero, sobre todo, coraje y voluntad política, pues requieren mirar en el largo plazo para construir paz social, y no dar la sensación de paz social, pero metiendo la mugre bajo la alfombra.

Claramente esta situación genera rabia cuando estamos hablando de las libertades civiles de las personas, cuando hablamos de cómo funcionará el sistema penal, que es el sistema de mayor represión del Estado.

Entonces, si queremos empezar a hablar en serio, los invito a responder las siguientes preguntas: ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar en salvar una vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a vulnerar los derechos de otros en nombre de la protección de la propiedad privada?

¿Vamos a trabajar en serio en materia de seguridad o vamos a seguir con populismo penal, búsqueda de rating y cuentos del tío?

Anuncio mi voto en contra a varias disposiciones del proyecto de ley porque no contribuyen a la solución del problema, sino solo a generar una sensación de seguridad, cuando lo que estamos comprando es un problema a largo plazo, una bomba de tiempo. No se apunta a una solución a la desigualdad que existe en nuestro país, sino simplemente, tal como lo dijo Óscar Contardo , a legislar para los matinales.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, ayer un ex-Presidente de la República, don Sebastián Piñera , puso de moda parafrasear a políticos y pensadores relevantes para dar a conocer su pensamiento.

Tengo una gran coincidencia con el señor Piñera , porque, por mi falta de creatividad y de imaginación, también voy a parafrasear a alguien al inicio de mi intervención: Un fantasma recorre el Parlamento: el fantasma del totalitarismo.

Aquí muchos reivindican y hacen gárgaras con su supuesta adhesión al liberalismo, pero confunden algunas cosas. Una cuestión es tener hábitos y una vida libertina y otra distinta es ser liberal en el pensamiento, en la acción política y en las convicciones filosóficas.

Este proyecto significa la victoria de las concepciones “securitarias” que, desde 1990 en adelante, a falta de dictadura, se han tratado de imponer como solución a los problemas sociales. Saludo su victoria, por su persistencia. Por supuesto, no ha sido poca ayuda tener la propiedad de los medios de comunicación, que utilizan como plataforma para aterrorizar a la ciudadanía.

Voy a apoyar este proyecto, porque me he dado cuenta, en las conversaciones que sostengo con los ciudadanos de

Discusión en Sala

a pie, de que esa campaña ha logrado hacer mella en ellos, pues esperan una reacción del Estado frente al pánico que se ha sembrado a través de los medios de comunicación.

Respecto de la eficacia del aumento de penas como un disuasivo frente al delito, hay una solución más fácil: que frente a todos los delitos opere la pena de muerte. ¡Veamos si desaparecen los delitos! Ahí comprobaremos si el aumento de penas es eficaz para disuadir a quienes son invitados a delinquir por los azares de la vida, el infortunio que les tocó sufrir o lo que les haya ocurrido a lo largo de su vida.

Apoyé el proyecto en la Comisión de Hacienda, pero pedí que se nos explicara cuál es la expectativa del gobierno. Pregunto a todos los que han promovido con entusiasmo el apoyo a estas medidas "securitarias" si están de acuerdo con que la reducción de delitos descrita en este proyecto será efectivamente de 10 por ciento. Les vamos a pedir rendición de cuentas a cada uno de los que presentaron indicaciones para perfeccionar represivamente este proyecto. Quiero decir a las chilenas y chilenos, a los pocos que nos ven a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, que no olviden que con este proyecto, supuestamente, habrá 10 por ciento menos de delitos.

Aquí se arguyen cosas insostenibles. Por ejemplo, en relación con el control de identidad, ¿qué nos han dicho para que lo aceptemos? Que el policía se tiene que identificar. Cuando un carabinero le pregunte a alguien quién es y esa persona le muestre su carné, el policía llamará a una central y preguntará por esa persona. Y desde ese lugar le contestarán y le dirán quién es tal persona, y que se lo pueden llevar o lo puedan dejar ir. Sin embargo, cuando el policía me muestre su placa y me diga su nombre, ¿a quién voy a llamar para saber si efectivamente es un funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones? ¿En qué parte del proyecto de ley se menciona el teléfono al cual puedo llamar para confirmar esa información?

¿Me lo pueden explicar?

Se destaca como un gran logro que ahora los policías no van a notificar y que, por lo tanto, habrá un aumento de policías en la labor preventiva del delito. ¡No hagamos bromas!

Pregunto por ciertos recursos asignados del presupuesto nacional: Cuadro Verde, caballos y perritos; Orfeón de Carabineros -¿acaso por donde pasa el orfeón desaparecen los delitos?-, Guardia de Palacio, la cual, llegado el momento, no estuvo presente, como ocurrió el 11 de septiembre de 1973, que pronto recordaremos.

En beneficio del tiempo, dejo hasta aquí mi intervención.

Para terminar, debido a que apoyo al gobierno, anuncio que aprobaré este proyecto, pero con cero convicción.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, seguramente vamos a aprobar esta agenda corta contra la delincuencia, para enfrentar un problema de larga data en su profundidad y en sus efectos.

Qué duda cabe de que el tema principal que afecta a los chilenos es la convicción de absoluta impunidad en que permanecen quienes cometen delitos; la dificultad que existe para apresarlos, encausarlos y formalizarlos, y el grado de indefensión que siente la sociedad frente a una delincuencia que cada día es más violenta, más activa y más sofisticada.

Qué duda cabe de que el problema de la delincuencia es multicausal. No podemos pretender que, a través de un proyecto de agenda corta, vayamos a solucionar integralmente un problema que tiene raíces sociales, que tiene relación con la falta de rehabilitación, con la desintegración de la familia, con la penetración del narcotráfico en las poblaciones y con un sinnúmero de otros factores que no se abordan integralmente. Pero también qué duda cabe de que esta agenda corta es urgente y necesaria. Ojalá todos la aprobemos con la convicción de que es el mejor

Discusión en Sala

camino para enfrentar el cada día más creciente problema de la delincuencia.

Este proyecto de ley tiene elementos que, sin duda, van a contribuir a bajar el nivel de impunidad que hoy existe en la sociedad, van a fortalecer la acción de nuestras policías y gendarmes y van a castigar con más fuerza a quienes reinciden en el delito.

La seguridad de las personas y la mantención del orden público constituyen un aspecto central en un país democrático que se rige por las normas del Estado de derecho y cuyo objetivo es alcanzar altos grados de paz social. Este último requisito es fundamental para que una sociedad pueda desarrollarse integralmente. Sin paz social, los derechos de los ciudadanos se ven seriamente limitados. Y la delincuencia hoy los está limitando: el derecho al libre desplazamiento, el derecho de un estudiante a poder estudiar de noche y volver con seguridad a su casa, el derecho de un comerciante a ejercer su actividad sin el riesgo de que le roben, etcétera. Cuando la delincuencia crece y amenaza, los derechos se ven conculcados. Por consiguiente, uno de los componentes más importantes de la paz social es, precisamente, que todas las personas y sus familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad y seguridad.

Enfrentar y disminuir la delincuencia no es un favor que el Estado hace a la ciudadanía; es un deber irrenunciable que lo obliga a adoptar todas las medidas que sean necesarias dentro del marco del Estado de derecho.

Enfrentamos esta agenda corta con 225 días de retraso. Ha costado convencer a las autoridades de gobierno sobre la importancia que tiene este tema. Hemos tenido que vencer los resquemores de la izquierda, que muchas veces rechaza la mayor acción policial por una visión que no tiene asidero alguno, dada la necesidad de fortalecer dicha labor de las policías.

Por consiguiente, disminuir la delincuencia en los términos que la ciudadanía espera de las autoridades sigue siendo, a pesar de esta agenda corta, una deuda pendiente. La experiencia demuestra que para cumplir con éxito ese objetivo se deben abordar las políticas de Estado que ahora empiezan a enfrentarse con este proyecto.

Dicho lo anterior, ahora quiero referirme de forma especial al artículo primero transitorio, relativo a la ampliación de los establecimientos penitenciarios. Su número 2) expresa:

“2) Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.”.

Represento a comunas que tienen cárceles por todos los lados. En la comuna de Colina se ubican el CCP Colina 1 y el CCP Colina 2, y en Tiltil están el penal de Punta Peuco y el Centro Metropolitano Norte, para detención de adolescentes. Seguir generando un daño mayor a las comunas, sin que exista un estudio de impacto ambiental o la mitigación necesaria, me parece de gran injusticia.

Por eso, con el diputado Pepe Auth presentamos una indicación -fue aprobada en la comisión, e invito a la Sala a que la respalde-, que señala: “Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.”. De este modo, quedará sin efecto el silencio administrativo de tres meses que plantea el proyecto de ley y se obliga a que las ampliaciones superiores a 50 por ciento de la cantidad de internos sigan el procedimiento normal, para así cautelar y proteger a las comunas cuando se desarrollen proyectos de ampliación que perturben la vida de la comunidad más allá de lo que legítimamente corresponde.

He dicho.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .

Discusión en Sala

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, debido a la importancia del proyecto y a la profundidad de los comentarios de los señores parlamentarios, solicito que nuevamente pida el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario del Prevención del Delito. Sería muy conveniente que esa autoridad estuviera presente para que pudiera resolver cualquier consulta de los señores diputados.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Nuevamente recabaré la unanimidad para autorizar su ingreso.

¿Habría acuerdo unánime para autorizar el ingreso a la Sala del señor Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, este es un proyecto muy controvertido que nos causa muchas dudas a varios parlamentarios que lo aprobamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Por supuesto, lo aprobamos porque la ciudadanía se siente atemorizada por la delincuencia. Existe un reclamo de la ciudadanía en cuanto a solucionar el problema de la delincuencia. Desde ese punto de vista, hemos aprobado este proyecto para hacer más gravoso y aumentar las penas en todos los casos que tengan relación con la comisión de delitos contra la propiedad.

El tiempo dirá si realmente este proyecto contribuyó a disminuir la delincuencia, lo que parece dudoso. La ciudadanía quiere y espera estas medidas, aunque tengamos dudas sobre su eficiencia. Por eso, aprobamos la iniciativa en la comisión.

No me cabe duda de que la aplicación de mayores sanciones es necesaria para responder a este requerimiento de la ciudadanía. Pero hay muchos temas que causan duda, como la excepcionalidad para el juego de las atenuantes y agravantes para este tipo de delitos. Este juego es una excepción a lo que normalmente establece el Código Penal, y hará mucho más rígida la aplicación del juego de atenuantes y agravantes para estos delitos. Finalmente, veremos que, para muchos de estos delitos, la sanción será mayor que para aquellos que se cometen en contra de las personas, incluso el homicidio.

Felizmente, hemos acordado suavizar el control de identidad, con el fin de proteger los derechos de las personas. Este control solo implica la solicitud de la identificación de la persona y, en caso de que se niegue, pueda ser llevada a la comisaría correspondiente, por un tiempo que no exceda las cuatro horas, para poder realizar esa identificación. Además, hemos establecido que el personal de Carabineros de Chile tiene que estar claramente identificado para poder desarrollar este procedimiento y así evitar abusos.

Se ha morigerado la indicación original presentada por algunos parlamentarios, para lograr un equilibrio entre el control de identidad y la protección de los derechos individuales.

Cuando discutimos sobre el control de la delincuencia y aprobamos este tipo de proyectos, pareciera que olvidáramos que la única forma de combatirla en profundidad es por medio de otras medidas, porque la sociedad es la responsable. Hay una razón mucho más profunda que el simple aumento de las penas, que tiene relación con la educación y con las reales oportunidades que se le ofrece a la gente para que tenga trabajo y pueda surgir. La delincuencia implica un rechazo al tipo de sociedad que tenemos y una indignación por la falta de oportunidades.

Por supuesto, el combate contra la delincuencia también debe considerar todo el sistema carcelario, a objeto de lograr la rehabilitación de quienes son detenidos y condenados. En definitiva, la solución a este problema es responsabilidad de toda la sociedad.

Discusión en Sala

Pero frente al requerimiento de la ciudadanía -se puede ver y palpar en el día a día-, hemos aprobado este proyecto que hace más drásticas las penas para los delitos contra la propiedad. El tiempo nos confirmará si estas normas serán efectivas o no. Creo que tenemos que encarar la delincuencia no solo con este tipo de proyectos, sino con medidas mucho más profundas, relacionadas con lo que he expresado, que involucra la responsabilidad de todos: dar oportunidades a todos los que están resentidos con una sociedad que hasta ahora se las ha negado.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida.

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, después de quince años de aplicación de la reforma procesal penal, tenemos que hacernos cargo de que importamos un sistema germano-anglosajón, aprobado por el Congreso Nacional, que no necesariamente iba a funcionar de igual manera en Chile, como lo hemos podido comprobar durante estos años, porque se han generado muchos espacios de impunidad.

Todas las agendas legislativas de los distintos gobiernos han buscado limitar los espacios de impunidad; pero la gente, las víctimas y los fiscales se dan cuenta de que ese objetivo no se ha logrado. De alguna manera, los jueces y fiscales se "pasan la pelota", pero finalmente quienes pagan el costo son las víctimas que, día a día, padecen la delincuencia, que ha crecido durante los últimos quince años, al igual que la sensación de inseguridad.

No es casual que, en la última encuesta Adimark, conocida hace unos días, el 92 por ciento de los chilenos crea que el gobierno lo ha hecho pésimo en materia de delincuencia. Es una cifra histórica, porque nunca, en todas las encuestas en que se ha formulado esa pregunta, la desaprobación había alcanzado o superado el 90 por ciento en materia de combate contra la delincuencia.

En un principio, este proyecto contenía muy buenas ideas. Me hubiera gustado que el gobierno hubiera defendido con más fuerza la aplicación de un año de privación de libertad efectiva y no aplicar las penas sustitutivas cuando la persona era primeriza. Entiendo la lógica del gobierno, porque en Chile no existen los primerizos. Cuando una persona llega al tribunal por un delito de mayor connotación social, ya ha sido detenida en innumerables oportunidades. Pero como tiene irreproachable conducta anterior y a veces coopera con la justicia, con las atenuantes que se aplican, al final siempre queda en libertad.

Por eso se entendía que era bueno que cumplieran un año efectivo de privación de libertad, porque no eran primerizos. Sin embargo, no tuvimos los votos y el gobierno tampoco prestó el apoyo suficiente a una iniciativa que él mismo había propuesto y que sus diputados no respaldaron.

Quiero rescatar que los fiscales tienen limitaciones a la hora de sugerir salidas alternativas, aplicar el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. Hoy, los fiscales, por cumplir metas, son capaces de conceder a diestro y siniestro salidas alternativas. Antes, efectivamente, se aplicaban condenas y, de esa forma, se eliminaba la atenuante de la irreproachable conducta anterior.

También destaco que se libere a Carabineros de Chile de una serie de gestiones administrativas, como efectuar notificaciones y dejar constancias en accidentes de tránsito. Además, se lo faculta para identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, así como registrar lugares e incautar la evidencia que encuentre, sin todos los límites burocráticos que hoy impone el sistema.

Celebro, además, la consagración del BUD (Banco unificado de datos), iniciativa gestionada durante el gobierno anterior y recogida por el actual, a fin de -lo señala su título unificar datos entre los distintos actores que funcionan en el sistema.

Por último -ello me parece de toda justicia-, no procederán los beneficios intrapenitenciarios contemplados en el proyecto respecto de condenados por robos violentos en lugar habitado, robos con intimidación, etcétera. Respecto de esos delitos, que producen la mayor cantidad de víctimas en Chile, no puede ser que la gente que los comete no cumpla las penas correspondientes. Generalmente, al otorgárseles beneficios intrapenitenciarios, los

Discusión en Sala

victimarios cumplen menos del 50 por ciento de la pena asignada.

Respecto del control de detención, materia no incluida en la agenda corta antidelincuencia, pero que fue introducida en la misma a través de una iniciativa parlamentaria, celebro que el gobierno, finalmente, se allanara a darle la razón a lo que algunos parlamentarios habíamos planteado, esto es, la necesidad de contar con un control de identidad preventivo, el que hoy no existe.

Me sorprende, no sé si por ignorancia o de algunos diputados, que se siga hablando de detención por sospecha, en circunstancias de que el control de identidad preventivo no tiene nada que ver con la primera. No sé si se hace para confundir a los ciudadanos. Gracias a Dios, ellos no se han confundido y en todas las encuestas han apoyado esta iniciativa. Tal vez sea por ignorancia, por no entender que una detención es totalmente distinta de un control. En el caso de la primera, se detiene a una persona y, en ese proceso, se lleva al detenido a una comisaría. En cambio el control se hace in situ y se pide la identificación a la persona requerida.

(Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.)

El artículo 85 del Código Procesal Penal apunta a la lógica de la investigación. Por eso los fiscales pueden exigir, en casos fundados, el control de identidad. Lo que estamos introduciendo ahora no tiene nada que ver con el ámbito de la investigación. Se trata de una materia que a los fiscales no les importa. Me refiero al control preventivo abierto, sin requisitos, característica esencial de tal procedimiento. Así lo entendió el gobierno y por eso apoyó la iniciativa.

La sociedad democrática otorga derechos y libertades a los ciudadanos, pero también deberes. Para cuidar nuestra libertad y nuestros derechos, debemos cooperar con quien, efectivamente, está mandatado a proteger tanto nuestra vida como nuestra propiedad. Me refiero al Estado y a los funcionarios que lo representan, particularmente los carabineros, quienes deben contar con facultades con las que nos sintamos identificados y, de ese modo, todos colaboremos para tener una sociedad más segura.

He dicho.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Solicito que se elimine de la versión taquigráfica la parte en la que el diputado Fuenzalida señala que los parlamentarios hemos actuado de mala fe.

Asimismo, solicito que el debate de un tema tan delicado como es el combate contra la delincuencia se lleve a cabo como corresponde.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida.

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, por su intermedio señalo al diputado Jaramillo que no dije “los diputados”, sino “algunos diputados”. Hay que escuchar bien. Hay quienes siguen hablando de detención por sospecha. Me refiero justamente a diputados que han participado en debates en comisiones. Ese concepto no tiene absolutamente ninguna similitud, ni legal...

Discusión en Sala

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¡Orden en la Sala! No vamos a generar debate al respecto.

Solicito que se retire de la versión taquigráfica la mención relacionada con los parlamentarios.

Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y también integré la Comisión de Constitución, instancia que, con ayuda del Ejecutivo, perfeccionó el proyecto, el cual fue enviado por su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet .

Tiene razón el diputado Fuenzalida cuando dice que sería bueno leer el proyecto si uno no ha participado en la discusión del mismo. Y lo primero que hay que aclarar al respecto es que este no aumenta penas. Su objetivo es hacer efectivas las previstas en el Código Penal, especialmente las vinculadas con los delitos que afectan más comúnmente a los chilenos, respecto de los cuales, lamentablemente, hay mayor sensación de impunidad.

Sé que algunos columnistas de día domingo, probablemente escribiendo desde un café de la comuna Providencia, han criticado el proyecto. Pero ellos no van a las poblaciones. Cuando lo hagan, conozcan la realidad y se reúnan con las juntas de vecinos, sabrán que todas las semanas piden reuniones con Carabineros.

La semana pasada estuve en la población La Antena, de La Serena; en Punta Mira y en Tierras Blancas, en Coquimbo, y en la población Ariztía , en la comuna de Ovalle. Puedo afirmar que las familias más vulnerables son las que nos piden que se hagan efectivas las penas señaladas en el Código Penal.

Respecto de los delitos que más afectan a los chilenos, que son el robo, el hurto y la receptación, de diez causas que se investigan, nueve se archivan. Solo 10 por ciento de estas terminan en condena. Por eso, entre otras cosas, acabamos de fortalecer al Ministerio Público.

El proyecto persigue restringir el efecto de la aplicación de atenuantes y aumentar las penas para los reincidentes, de modo que cumplan penas efectivas; es decir, que los condenados por robo, hurto y receptación que tengan calidad de reincidentes cumplan efectivamente las penas, otorgando mayor certeza respecto de aquellas que se aplicarán a ese tipo de delitos. La idea es restringir la libertad condicional o, dicho de otro modo, que los condenados por los delitos individualizados en el proyecto no puedan optar a ese beneficio sino una vez cumplidos dos tercios de la pena. En el fondo, se busca impedir que los reincidentes por robo accedan a penas alternativas.

Por otro lado, con el objeto de dar revestimiento legal al banco unificado de datos, se obliga a las policías y al Ministerio Público a compartir información. El diputado Fuenzalida tiene razón al decir que fue una idea que nació en el gobierno anterior; pero lo importante es que el gobierno de la Presidenta Bachelet la está implementando. Para ello dispondrá de los recursos necesarios para llevarla a cabo e incorporará tecnología para obtener la huella genética y determinar el ADN.

El diputado Saffirio explicó que el proyecto introduce un verdadero control preventivo de identidad, que nada tiene que ver con la detención por sospecha. A diferencia de la indicación presentada por algunos diputados de oposición en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tal procedimiento no está incorporado en el Código Procesal Penal. Se trata de una mera facultad preventiva, donde las personas se van a poder identificar de cualquier manera, y habrá lugar a instancias de reclamación en caso de que se considere que aquel control preventivo de identidad es discriminatorio.

También se entregan determinadas facultades a Carabineros. Al respecto, es curioso lo que sucede. Los diputados forman parte de una de las instituciones en que menos confían los chilenos y que menor prestigio exhibe en todas las encuestas de opinión pública. Por el contrario, Carabineros de Chile es una de las instituciones en las que más confían nuestros compatriotas. Sin embargo, hay algunos diputados que desconfían de Carabineros, lo cual parece ser una contradicción.

Respecto de las cárceles, el proyecto va a aumentar la población penal. Por eso se le está dando una facultad extraordinaria al Ministerio de Justicia. No vamos a disminuir la población penal en 10.000 internos a través de una

Discusión en Sala

ley de conmutación de penas y restando facultades a los seremis de justicia, como ocurrió en el gobierno del Presidente Piñera. Por el contrario, la población penal aumentará. Por eso -repito daremos esa facultad extraordinaria a ese ministerio.

En consecuencia, vamos a apoyar con mucha convicción este proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet .

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, da la casualidad de que también soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, no sé quiénes son los de mala o los de buena fe.

En dos oportunidades debí examinar este proyecto de ley. Efectivamente es necesario hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en esta materia. Sin embargo, no le voy a dedicar mucho tiempo, porque cualquier persona que esté viendo por televisión este debate coincidirá en que estamos pasando por uno de los peores momentos en materia de delincuencia y de violencia.

Si bien durante el primer trimestre del próximo año tendremos los datos oficiales, el incremento en el nivel de denuncias en los delitos de mayor connotación social confirma, efectivamente, que estamos pasando por un muy mal momento.

Existe una categoría de delitos que, a juicio de la mayoría de los chilenos -antecedente respaldado en las cifras que tenemos-, está quedando prácticamente impune. Se trata precisamente de los que pretende abordar el proyecto, lo cual celebro desde ya. Estamos hablando de los robos, de los hurtos y de los delitos que, a mi parecer, han sido mal llamados “contra la propiedad”, porque lamentablemente esa categoría confunde a algunos, ya que ideologiza, enreda y hace pensar que uno está defendiendo la propiedad o los intereses de las personas, lo cual, de cierta manera, es evidente. No obstante, lo que nos interesa y le da relevancia jurídica al proyecto es el cómo se afecta a las personas.

De 361.000 robos registrados en 2014, apenas 7 por ciento terminó en condena. En otras palabras, 336.000 terminaron impunes, muchos de los cuales deben haber sido cometidos por personas denominadas “primerizas”.

De 176.000 hurtos, 154.000 terminaron impunes. En apenas 12 por ciento de los casos, es decir, en 21.000, sus autores recibieron condenas. Por ello, muchas personas hacen de este tipo de delitos su conducta habitual hasta que las pillan. Una vez que ello ocurre, se les aplica la ley que permite cumplir las penas en libertad, momento en el que recién se van a empezar a preocupar de su situación, tal como expresaba un grupo de delincuentes no hace mucho tiempo en el programa Contacto, de Canal 13.

Este proyecto está bien enfocado. Celebro que el gobierno se haya abierto a un sinnúmero de proyectos de ley presentados sobre la materia. Es más, mociones de diputados y senadores de la Alianza terminaron siendo recogidas por el proyecto.

Lamentablemente, en lo que respecta a la delincuencia -lo decía el diputado Fuenzalida -, tuvimos que llegar a tocar fondo, pues ya se hablaba de cómo se está percibiendo el trabajo del gobierno en esta materia. Sin embargo, efectivamente el Ministerio de Justicia aprovechó de saludar a la ministra, al subsecretario de Justicia y al subsecretario de Prevención del Delito, que nos acompañan enfocó bien el proyecto, porque uno de los principales problemas que tenemos en materia de delincuencia, aparte de la victimización e, incluso, de los índices de revictimización, tiene que ver con la sensación de temor. Si bien muchos tienden a bajarle el perfil a la materia, creo que sí es muy relevante, porque es lo que hace que las personas vayan generando conductas distintas.

Frente a la pregunta “qué hace usted para prevenir la delincuencia”, incorporada en la encuesta del INE, mayoritariamente la gente contesta “no salir de la casa”. Esa es la medida que están implementando las familias chilenas para combatir la delincuencia. ¡Simplemente no salir de su casa! Y la mala noticia es que muchos de los

Discusión en Sala

delitos se cometen en esos mismos lugares.

Por lo tanto, sin duda, lo que hay que tratar de hacer a través de las políticas públicas particularmente las que tenemos hoy en esta agenda corta es atacar la reincidencia y buscar una pena efectiva, es decir, que las personas condenadas cumplan la pena que se les asignó en el tribunal que estudió la causa. ¡Eso debe ocurrir! Lamentablemente, ello no sucede. Redondeando las cifras, de 100.000 condenados, 50.000 cumplen sus condenas en libertad. ¡Eso no puede ser!

Si bien se decía que este proyecto no incrementa las penas, aunque creo que en virtud de un solo artículo circunstancialmente son aumentadas, en términos generales lo que hace es buscar la pena efectiva. Se generan otros elementos positivos: el control de identidad, ya comentado; pena efectiva en caso de robo en lugar habitado -por fin alguien que roba en nuestra casa va a tener que cumplir la condena de manera efectiva y no en libertad-; menos burocracia para Carabineros y mayor sanción a quienes atenten contra ellos o contra funcionarios de Gendarmería.

Seguramente, una de las únicas indicaciones que vamos a presentar tiene que ver con la reposición de algo que venía en el proyecto original y que, a mi juicio, apuntaba a lo que es el corazón del mismo: aplicar pena efectiva para el delito de robo con violencia e intimidación. Reitero, eso venía en el proyecto original, pero fue retirado o no repuesto una vez que se cayó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ello, presentaremos una indicación sobre el particular para que los colegas se pronuncien sobre si quieren que se aplique pena efectiva de al menos un año de presidio contra el autor de este tipo de delitos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.

El señor AUTH.-

Señor Presidente, todos sabemos que el problema en debate es grave, pero de país. Por eso llama tanto la atención escuchar al diputado señor Fuenzalida solazándose de las cifras de rechazo de la gestión del gobierno en esta materia. Sin embargo, olvida que en agosto de 2013 -al final del gobierno que prometió el fin de la delincuencia, del que él mismo fue funcionario en esta materia el 88 por ciento rechazaba la gestión de ese gobierno en materia de seguridad.

Por lo tanto, consensuemos en que es un problema del país y que debe ser encarado en serio, no con esa voluntad sacerdotal de trasladar la mala fe a los otros y la buena fe a lo propio, conducta tan antidemocrática que abunda y que algunos convierten casi en un hábito.

Es cierto que el problema de la delincuencia tiene una dimensión fáctica, es decir, relacionada con el hecho y las cifras; pero también tiene otra que se relaciona con la percepción, tal como lo ha dicho el diputado Jackson . Si es así, entonces es importante que se perciba que el gobierno y el Congreso deciden encarar el problema.

Como decía el diputado señor Jackson , no existe una correlación aritmética entre la magnitud de la pena y la comisión de los delitos; quizás por eso estamos proponiendo aumentar las penas para los delitos económicos y para los delitos políticos, proponiendo cárcel para el que viola la ley electoral y pérdida del escaño para quien transgrede las leyes de financiamiento público. ¡Hay que ser coherentes!

Es cierto que la propuesta no es la única solución. Es evidente el hecho de que este proyecto no sube las penas, pero sí permite hacerlas efectivas, como bien me decía el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, diputado señor Leonardo Soto . En tal sentido, es positivo que una persona sepa y pueda prever con exactitud cuál es la pena que arriesga si comete tal o cual delito.

Por otra parte, creo más relevante que lo anterior la diferenciación entre la reincidencia y la comisión primera de un delito. Hay que romper el vínculo entre quienes delinquen por primera vez y quienes reinciden. Es claro que la cárcel no ayuda a romper ese circuito, por lo que, evidentemente, esperamos modificaciones relevantes en materia carcelaria.

Discusión en Sala

Desde ese punto de vista, es una muy buena noticia el hecho de que pronto ingresará a tramitación en el Congreso Nacional el proyecto que separa las funciones del Sename en materia de atención de niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados, de las relacionadas con aplicación de sanciones y la reinserción social de los adolescentes que han cometido delitos.

También es importante que se permita la acreditación de las pruebas que recabe la policía para presentarlas en la fiscalía y, sobre todo, la acción de persecución contra los receptadores, es decir, contra aquellos que convierten el fruto del delito en dinero. De esa manera se romperá con ese círculo.

Votaré a favor el acuerdo unánime a que llegó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en términos de establecer el derecho de la policía a controlar la identidad. Me parece un buen punto de acuerdo entre la necesidad de conocer la identidad de las personas, y la prevención del riesgo de discriminación que ese hecho conlleva necesariamente.

Finalmente, no comparto la idea de eliminar el orfeón, los perros y los caballos de Carabineros, porque son un medio de integración civil de la institución. ¿Cuántos de mis colegas han festejado aniversarios comunales, fiestas de juntas de vecinos o aniversario de ciudades, acompañados por el orfeón de Carabineros?

No es mi intención militarizar a la policía. No comparto que las cosas se planteen como si hubiera que destinar a todos los policías solo a controlar personas, en vez de tener policías integradas a la sociedad civil.

Considero que hay que caminar más en esa dirección. Para ello debe modificarse la organización interna de las policías. Quiero mencionar un ejemplo que demuestra la necesidad de tal modificación. Cuando se produce la integración de un comisario o de un capitán de una comisaría o de un retén con la ciudadanía, al año siguiente, y pese a lo mucho que costó dicha integración, ese comisario o capitán es trasladado a otro lugar.

Hay que terminar con ese tipo de situaciones, porque es imprescindible la integración de Carabineros con la sociedad civil.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar.

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto a lo menos controversial, ya que, si bien responde a una demanda de mayor seguridad por parte de la ciudadanía, lo hace desde una perspectiva punitiva, exacerbando el castigo ante determinados delitos comunes.

Sin embargo, el castigo para quienes no cumplen con las normas que su propia sociedad les impone no es nada nuevo. Por el contrario, sus orígenes se pierden en el comienzo de las sociedades humanas.

La fórmula del castigo, como el confinamiento a cárceles modernas, es producto del nacimiento de lo que se ha denominado "biopolítica", una microfísica del poder, en términos de Michel Foucault. De acuerdo con esa fórmula, se castiga seriamente a quienes no viven de acuerdo con las normas hegemónicamente establecidas.

En nuestro país, uno de los principales accesos a la realidad es la televisión. Esta plataforma dedica gran porcentaje del tiempo a transmitir hechos de violencia, casos de narcotráfico, asesinatos y otros delitos, lo que, desde una perspectiva conductista, favorece la inseguridad de la ciudadanía y propicia la construcción de una institucionalidad proclive a la vigilancia y al control social, a través de propagandas silenciosas.

Como señala el destacado periodista español Ignacio Ramonet, siguiendo esa lógica, la sensación de seguridad va aparejada con la necesidad de mayor presencia policiaca. Es decir, la sensación de seguridad se basa en la permanente vigilancia.

Debido a lo extenso del proyecto en discusión, me referiré a dos de sus aspectos: la desproporcionalidad y el

Discusión en Sala

control de identidad.

En primer lugar, la desproporcionalidad guarda relación con las modificaciones propuestas al Código Penal, que dan cuenta del carácter alienante de nuestra sociedad, ya que es mucho más grave la comisión de crímenes contra la propiedad que los crímenes contra la vida de un ser humano. En otras palabras, la vida humana es un mero accesorio del capital. Esto en nada es una visión ideológica. De hecho, el robo con violencia, cuyo resultado sea la muerte o la violación de la víctima, tendrá una pena de presidio mayor en su grado máximo. Esto significa que el homicidio es equivalente al robo con lesiones, lo que es una inconsistencia si reconocemos que la vida es el bien jurídico por antonomasia.

En segundo lugar, junto con la desproporcionalidad, se contempla el control de identidad como uno de los ejes de la iniciativa legal, el cual ha sido catalogado como una detención por sospecha encubierta. Sin embargo, gracias a la indicación presentada, resguardamos el derecho a que nadie sea detenido a causa de una discriminación arbitraria.

Señor Presidente, ¿cuál es la importancia de esto? Muy simple. No debemos olvidar que somos un país mestizo, pero que históricamente ha sido administrado por una elite de inmigrantes europeos, en detrimento de la población originaria.

Lamentablemente, las secuelas del colonialismo se hacen presentes a diario en nuestro país, que ha devenido en una sociedad profundamente segregada, que estigmatiza a todos aquellos que no cumplen con un arquetipo definido por la clase dominante.

Ante aquello, ¿asegurará la “ley Zamudio” que el control de identidad sea hecho a base de criterios fundamentados y no quede al arbitrio de prejuicios y estereotipos sociales?

Sin duda, el proyecto que hoy discutimos es una demanda sentida de la ciudadanía y no debemos hacer caso omiso de ella. Sin embargo, no podemos aceptar que se desvirtúe el espíritu que la concibió, ni que sea utilizada por la autoridad de turno para limitar los derechos de los ciudadanos de nuestro país. De lo contrario, en ningún caso se abrirán las grandes alamedas para que transite el hombre libre, como soñó el Presidente Allende. Más bien se impondrá la vigilancia y el control en nuestras calles, lo que nos hará recordar episodios que queremos olvidar.

Intentar disminuir el crimen mediante la punición es una errada interpretación de la realidad, que no corrige los orígenes del mismo: una mala estructuración de nuestra sociedad, sustentada en un modelo económico y social basado en la injusticia y la explotación, características propias del sistema imperante.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat.

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señora Presidenta, me habría encantado hablar de todas las medidas que necesitamos adoptar como país para solucionar el gran drama que vivimos, esto es, los niveles de inseguridad históricos, transversales, que nunca antes habíamos visto. Más del 90 por ciento de los chilenos cree que este gobierno lo ha hecho pésimo en materia de delincuencia y de seguridad ciudadana. Lo digo por el tiempo que ha demorado en abordar este tema. Hemos esperado más de siete meses, empujando para que otorgara urgencia a este proyecto de agenda corta antidelinuencia.

También me habría encantado hablar de todas las medidas y herramientas que entregamos a Carabineros para combatir la delincuencia.

Sin duda, necesitamos una política de reinserción laboral y leyes mucho más fuertes que las que se proponen mediante proyectos como este. Por ejemplo, se requiere que el gobierno genere más contratos de trabajo para personas que quieran salir del círculo de la delincuencia.

Discusión en Sala

Necesitamos una política mucho más integral en materia de prevención y, por cierto, de mejoramiento del sistema carcelario.

Insisto en que me habría encantado hablar de todo eso y de mucho más. Sin embargo, después de escuchar al señor Jackson -lamento muchísimo que en este momento no esté presente en la Sala-, no puedo dejar de rectificar lo que expresó. Lamento que una vez más haya hablado para la galería y para las redes sociales. Y lamento que hable con ignorancia y con populismo. En verdad, lo que hace es confundir a la ciudadanía y ejercer su cargo con muchísima irresponsabilidad.

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedir al diputado Jackson que deje de ser irresponsable y de desinformar a la ciudadanía. Lo señalo porque respecto del control de identidad preventivo manifestó, en forma taxativa, que era en realidad detención por sospecha.

En la actualidad, hay más de 66.000 órdenes de detención pendientes. ¿A qué le tiene miedo el señor Jackson si no existe respecto de él una orden de detención pendiente? ¿Qué temor a identificarse puede tener una persona que no registra una orden de detención pendiente? ¿Qué vulnera más las libertades de las personas: la inseguridad que genera que los delincuentes anden sueltos por las calles o que se pida la identificación a algunos ciudadanos que simplemente están caminando y que no hacen ningún daño? En ese caso, quiero preguntar al diputado Jackson, por su intermedio, señora Presidenta, dónde está la violación de la libertad individual.

El aspecto más positivo del proyecto es que propone otorgar a Carabineros herramientas con las que hoy, lamentablemente, no cuenta, razón por la que se ha visto superado por la delincuencia.

Por eso, anuncio, con mucha convicción, que votaré a favor la iniciativa, al igual como lo hará mi bancada, porque creemos que el establecimiento del control de identidad preventivo es una herramienta muy positiva. En ese sentido, si el señor Jackson no fue capaz de informarse sobre cuál es la diferencia entre la detención por sospecha y el control de identidad, le sugiero que escuche a cualquiera de los diputados que también votarán a favor el proyecto y que vivieron en carne propia la detención por sospecha, razón por la cual entienden perfectamente la diferencia entre ambos procedimientos.

¿Cómo se hará cargo el señor Jackson de su postura frente a sus electores de la comuna de Santiago, que son los más vulnerables ante las situaciones que genera la inseguridad que sufrimos? ¿Cómo se hará cargo ante el 70 por ciento de la ciudadanía que hoy está a favor de este proyecto? No lo sé. Parece que de lo único que se ha hecho cargo hoy es de su populismo.

Por mi parte, hoy me hago cargo, en forma responsable, de más del 70 por ciento del país que se siente inseguro en sus hogares.

Por ello, anuncio que, junto con mi bancada, Renovación Nacional, votaremos a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar.

La señora RUBILAR (doña Karla).-

Señora Presidenta, soy muy respetuosa de la Sala y, en general, no hago uso de la palabra sobre materias que son tratadas por comisiones técnicas de las que no soy integrante. Sin embargo, en esta oportunidad he querido intervenir porque me es imposible no hacerlo frente a un proyecto que propone el establecimiento del denominado control de identidad preventivo.

Cuando nos vemos enfrentados a proyectos de este tipo, uno dice: "¡Por Dios, qué falta hace el profesor Juan Bustos sentado en este hemiciclo!", diputado socialista a quien aprendí a conocer desde su condición de parlamentario, pero en especial en su calidad de abogado y de catedrático de derecho penal en universidades chilenas, americanas y europeas, quien llegó a ser el primer chileno, si no el único, citado en libros de derecho penal alemanes. Sabemos que ese socialista, el profesor Juan Bustos, a quien tuvimos el honor de conocer, estaría

Discusión en Sala

en contra del mecanismo contenido en la iniciativa que hoy se pretende aprobar: el llamado “control de identidad preventivo”.

Para entender el contexto del proyecto que hoy votaremos, y en relación con el término “preventivo” -lo digo con énfasis y con pausa-, debí recurrir a algunos libros del profesor Bustos, en este caso al texto “Lecciones de Derecho Penal. Parte General”, impreso en España. Quizás, los autores de muchas de las indicaciones presentadas y los diputados del propio Partido Socialista que están apoyando la iniciativa no leyeron ese libro, porque no está en Chile.

Al revisar sus primeras páginas nos encontramos con la definición de “control social”, es decir, la forma como la sociedad responde a las transgresiones de que es objeto. Cualquier medio que garantice el orden social cabe en ese concepto -sistema educativo, sistema sanitario-, y el derecho penal es uno ellos. No hay crimen, no hay delito, sin una ley cierta, estricta, previa, escrita. Ese es uno de los principios fundamentales que informan el derecho penal, que busca establecer los límites a la facultad punitiva del Estado.

Cada vez vemos mayores demandas sociales de intervención penal por parte de la ciudadanía, con lo cual muchas veces se deja de lado el carácter de ultima ratio que debe primar en la intervención sancionadora del derecho.

En la actualidad, las percepciones de seguridad ciudadana han llevado a la ciudadanía a requerir políticas de tolerancia cero. ¿Y cuál es la solución que ofrecemos para ese problema? Un control de identidad preventivo, que claramente vulnera derechos garantizados en la Constitución Política; vulnera desde las libertades esenciales hasta la presunción de inocencia.

La iniciativa dispone: “Procederá también la solicitud cuando funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir -reitero: inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.”. Es decir, ante el fracaso de la persecución y de la aplicación y cumplimiento de las órdenes de detención, en nuestro país se procederá por corazonadas, por azar. Es decir, se deberá ocupar el azar porque no existe la capacidad de encontrar a personas que se sabe quiénes son, dónde viven, qué hacen, cómo se visten, etcétera. ¿Se podrá encontrar a los delincuentes que no se sabe quiénes son? ¡Por favor! Hablemos las cosas como son.

No digo que el proyecto de ley en discusión sea totalmente malo, pues tiene aspectos positivos que voy a aprobar, pero en verdad hemos perdido el norte. ¿Debemos combatir la delincuencia? Por supuesto que sí, pero con políticas que den certeza a los ciudadanos de que no serán vulnerados sus derechos. Las personas que salgan a la calle sin su carné de identidad o su pasaporte -documento que la inmensa mayoría no tiene, y que, menos aún, adquirirá debido a su precio ¿deberán ir a parar a una cárcel? ¿Sera eso un motivo para que se les conduzca a una unidad policial? ¿Es esa la función que queremos que cumpla la escasa dotación policial que hoy tenemos en el país? Carabineros debe controlar el comercio ambulante, requisar puestos de jugo en el centro de Santiago y encargarse de las constancias para los efectos de los seguros. ¿De qué estamos hablando? ¿No será mejor partir por liberar a Carabineros de ese tipo de obligaciones, de modo que pueda cumplir con la función para la que fue creada la institución: la prevención del delito?

Con esta iniciativa vamos a sacar a los carabineros de la calle hasta por cuatro horas cada vez que una persona no tenga su documento de identificación, pues deberán subirla a un furgón y conducirla a una unidad policial. Con ese procedimiento -reitero los sacaremos de la calle hasta por cuatro horas. ¿Es eso lo que queremos que haga Carabineros cuando a alguien sometido a un control de identidad preventivo se le haya quedado el carné de identidad en la casa o haya perdido la mochila en la que lo guardaba?

Este tipo de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la delincuencia. Con este proyecto estamos engañando a la ciudadanía. Esa es la verdad.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la medida que se propone es que hay muchas detenciones que son declaradas ilegales, en circunstancias de que las estadísticas señalan que son declaradas en esa condición poco más del 1 por ciento de estas. Por tanto, pido a mis colegas que no ocupen ese argumento, porque es completamente falso.

La Alianza por Chile -se lo señalo a los diputados de ese sector, por su intermedio, señora Presidenta envió una nota de protesta por lo que le pasó al diputado Felipe Kast en Cuba. Imagino que el gobierno de ese país señalará que lo que se hizo fue un control de identidad preventivo al diputado Kast.

Discusión en Sala

En esta materia hay que tener una sola línea. No estamos aquí para hacernos populares, por mucho que este tipo de medidas tenga un ochenta y tantos por ciento de adhesión ciudadana, sino para hacer buenas leyes y establecer requisitos que ayuden a combatir la delincuencia, lo cual no ha ocurrido en el caso de este proyecto.

La forma en que fue presentada esta iniciativa demuestra que el abogado penalista señor Miguel Soto Piñeiro tenía razón cuando planteó que la justicia está siendo una moledora de carne de gente pobre. Debido a ello, anuncio que haremos reserva de constitucionalidad respecto del control de identidad preventivo, y, si es aprobada esa disposición, recurriremos al Tribunal Constitucional.

He dicho.

-Aplausos.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti.

El señor TRISOTTI.-

Señora Presidenta, quizás está de más plantear el momento crítico que estamos viviendo como país en materia de seguridad ciudadana, en el que todas las cifras objetivas nos son adversas, en el que hemos escuchado al ministro del Interior y Seguridad Pública hacer un mea culpa como Estado y en el que algunos diputados de la Nueva Mayoría en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento han planteado que en esta materia el gobierno ha fracasado.

El proyecto busca facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejorar la persecución penal en dichos delitos, sobre la base de que el hurto, el robo en lugar habitado, el robo de accesorios y el robo de vehículos se han incrementado en el último tiempo. Lo señalo como representante de la Región de Tarapacá, una de las regiones con mayor tasa de victimización, lo que ha motivado a sus habitantes a cambiar sus hábitos, su comportamiento. Esta situación requiere un mea culpa por parte del gobierno, porque lo ha hecho mal, muy mal.

No se puede culpar al empedrado, es decir, a la oposición o a la prensa. Aquí, lo principal es asumir el problema y desde allí generar un cambio. ¡Y por Dios que tenemos ese problema en la Región de Tarapacá!

Según estadísticas nacionales e internacionales, los delitos contra la propiedad por apropiación son los de mayor connotación social por la repercusión que causan en las víctimas, que en su mayoría no cuentan con los medios para proveerse de seguridad privada, a través de alarmas o cercos eléctricos, sino que son ciudadanos comunes y corrientes que, en su mayoría, deben desplazarse en transporte público o caminar hacia sus trabajos, y que viven en sectores donde existe la sensación de que el poder lo ejercen quienes hacen del delito una forma de vida.

El proyecto no solo incluye normas de derecho penal sustantivo, sino que también aborda algunas reglamentaciones procesales.

En síntesis, los objetivos del proyecto son, en primer lugar, modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad, como el robo, el hurto y la receptación, de modo tal que los responsables de esos delitos reciban las penas previstas por la ley.

En segundo término, imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado, que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de forma de aumentar la posibilidad de control de la persona una vez que egrese del sistema penitenciario, ofreciendo reales oportunidades para su reinserción social.

En tercer lugar, aplicar a los reincidentes en esta clase de delitos sanciones algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de la libertad, tratándose de robos con violencia en lugar habitado.

En cuarto lugar, establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada, en torno a la

Discusión en Sala

comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando la pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y de receptación por cuantías superiores a 400 UTM.

En quinto lugar, perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social.

En sexto lugar, liberar a Carabineros de Chile de las funciones de notificación.

En séptimo lugar, obstaculizar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos, limitando la aplicación de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento.

En octavo lugar, evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la denominada “cuenta corriente”, que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio.

En noveno lugar, limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos en lugar habitado y de robos con fuerza en cajeros automáticos.

En décimo lugar, posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites necesarios para ello, con el fin de aumentar la capacidad del sistema.

En undécimo lugar, regular el banco unificado de datos.

Finalmente, se establece una facultad que incluso nos solicitó Carabineros de Chile para mejorar la labor preventiva. Me refiero al control de identidad. Se incorporan una serie de resguardos para ejercer de mejor manera la labor de control. Recordemos que más de 66.000 personas tienen órdenes de detención pendiente.

Estas medidas no solucionan el problema en su totalidad, pero el proyecto va en la línea correcta. A ello debemos sumar otros esfuerzos realizados por el Parlamento, por ejemplo, el aumento de la dotación de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, y la creación de nuevos tribunales, como el de la comuna de Alto Hospicio.

Sin duda, se requiere también de mayores esfuerzos para mejorar la labor de reinserción social que desarrollan Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, además de la necesidad de crear una oficina de protección a las víctimas.

Reitero, el proyecto va en la línea correcta de incrementar la seguridad de miles de víctimas que hoy existen en nuestro país. Por eso, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.

El señor ARRIAGADA.-

Señora Presidenta, ¿alguien en la Sala podría dudar que los parlamentarios de oposición no están comprometidos con un país que garantice la seguridad a sus habitantes?

¿Alguien podría dudar que los integrantes del gobierno de la Nueva Mayoría no tenemos un compromiso con la seguridad de las personas?

¿Podríamos los actores políticos reconocer que el Estado ha fracasado en materia de prevención?

El artículo 50 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en 2005, señala que los tribunales pueden derivar a centros de rehabilitación a las personas que cometan delitos vinculados al consumo de drogas.

Discusión en Sala

Desde ese año a la fecha no se ha construido ningún centro de rehabilitación, y de los 14.000 jóvenes menores de 18 años que están en los distintos programas del Sename, un porcentaje significativo deserta y reincide en delitos de distinta connotación.

¿Alguien podría desconocer, después del dramático caso de los 81 presos quemados, que como Estado no tenemos una política carcelaria adecuada?

¿Alguien podría decir que nuestras policías, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo que realizan, son eficientes en el control del tráfico de drogas, en impedir la internación de drogas a nuestro territorio y en su distribución en las poblaciones?

¿Alguien podría discrepar del hecho de que hemos fracasado en un conjunto de políticas públicas y en la aplicación de la reforma procesal penal? ¿O discrepar del hecho de que 60.000 personas con orden de detención pendiente transitan libremente por las calles porque no tenemos mecanismos policiales y un sistema judicial eficientes? No, señora Presidenta.

Es evidente que este proyecto está basado en la desconfianza, en la cultura de la sospecha y también en la cultura del oportunismo. Reitero, en la cultura del oportunismo, porque hay que responder a la sensación ambiental y a los noticiarios que nos despiertan todas las mañanas con la ocurrencia de nuevos hechos policiales.

El proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas para determinados delitos solo sirve para paliar los efectos de la delincuencia, pero sin atacar sus causas profundas. Ningún país -cito como ejemplo a Brasil puede demostrar que el aumento de las penas y las acciones para hacerlas efectivas disminuyan la delincuencia. Hay que conocer la subcultura de la delincuencia y de la pobreza que rodea a Santiago para entender la situación que estamos viviendo. Los jóvenes están solos durante largas horas en las poblaciones. Sus padres, por diversas razones, están ausentes. Por eso, no es sorprendente que menores de nueve, diez u once años cometan delitos.

Reitero, con este proyecto solo estamos paliando los efectos, pero sin reconocer las causas profundas del problema, que requieren una respuesta de Estado.

No podemos seguir dándonos el gusto de utilizar el problema de la seguridad ciudadana como botín o trofeo del gobierno o de la oposición. Se requiere estatura para alcanzar un gran acuerdo de Estado con el objeto de enfrentar el problema de la delincuencia en forma integral, generando más empleo y capacitación para los jóvenes, lo que les permitirá desarrollar sus proyectos de vida y entregar protección a sus familias.

No podemos esperar que jóvenes de 12 o 14 años, de poblaciones como La Legua o San Gregorio, o de comunas como La Pintana, que permanecen todo el día solos, pues sus padres retornan a las 11 de la noche a su casa, no corran el riesgo de verse involucrados en acciones delictuales que Chile rechaza.

Es urgente un gran acuerdo de Estado para enfrentar el problema en toda su dimensión. Las reformas al sistema carcelario, al Sename y a la justicia son urgentes para trabajar seriamente en pro de la seguridad de los ciudadanos de nuestro país.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.

El señor SOTO.-

Señora Presidenta, el proyecto de ley que debatimos esta mañana persigue básicamente dos objetivos: primero, establecer sanciones penales efectivas más severas, más altas, aplicadas por los tribunales, a los delitos de robo, hurto y receptación, para, de esa forma, aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal.

También permite mejorar los resultados de nuestro sistema de persecución penal, a través de la liberación de tareas administrativas y aumento de facultades autónomas a Carabineros de Chile, así como la creación de un banco unificado de datos. Se trata de una propuesta de solución concreta, efectiva y rigurosa de este Parlamento a

Discusión en Sala

la demanda ciudadana por más tranquilidad y seguridad, y consiste en mejoras específicas al Código Penal, al Código Procesal Penal y leyes especiales, que entregan nuevas y mejores herramientas a la policía, al Ministerio Público y a nuestro sistema judicial, para que puedan mejorar los resultados que exhiben en la actualidad en la persecución de los delitos de robo, hurto y receptación.

Con todo, en caso alguno puede decirse que la labor se agota en esta agenda corta, pues la tarea estará incompleta mientras no se concreten la creación del sistema nacional de reinserción social, el cual controlará directamente el cumplimiento de las condenas, y promoverá la rehabilitación y reinserción social, y la puesta en marcha del servicio nacional de apoyo a víctimas de los delitos.

Entrando plenamente en el contenido del proyecto, me permitiré destacar, en primer lugar, las modificaciones a las reglas de determinación de la pena en los delitos de que trata el proyecto, las cuales apuntan a que las penas existentes, que ya son altas, se apliquen de manera efectiva a quienes resulten condenados, limitando las salidas que permitan eludir la sanción penal efectiva y mitigando la sensación de impunidad que se ha ido instalando al interior de la sociedad.

Así, se introduce un nuevo artículo 449 al Código Penal, que limita el efecto de la aplicación de atenuantes en delitos contra la propiedad, de manera que los jueces, al dictar sentencia, no podrán aplicar una pena inferior al mínimo que establece la ley.

Asimismo, para el caso de delincuentes reincidentes se aumenta la severidad de las penas aplicables, disponiendo que el juez debe aplicar la pena inmediatamente superior a la prevista por la ley. Si el techo de la pena, por ejemplo, es de tres años, deberá aplicar la pena de tres años y un día a cinco años. En el caso de crímenes, no se podrá aplicar el límite inferior de la pena.

Finalmente, me referiré a las normas de este proyecto de ley que establecen un control de identidad, aprobadas sin límites en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que me corresponde presidir, fueron objeto de la debida regulación, perfeccionándolas al establecer verdaderos controles al control.

El proyecto faculta a las policías para requerir y controlar, única y exclusivamente, la identidad de cualquier persona bajo estrictísimas medidas, que, por un lado, resguardan los derechos del ciudadano, y por otro, impiden cualquier discriminación en la aplicación de esta nueva facultad policial.

Por lo mismo, elevamos a la categoría de esencial el hecho de que el funcionario policial que realice este procedimiento también se identifique a través de la exhibición de su placa. Además, el ciudadano deberá exhibir su documento de identidad y el procedimiento se deberá realizar en el mismo lugar en que se encuentre. Está prohibido su traslado o conducción a otro lugar.

El único objetivo de este procedimiento será controlar el documento de identificación, la cédula de identidad, para cotejar si la persona tiene órdenes de detención o medidas cautelares.

Esta medida fue diseñada como de bajo impacto, no intrusiva. Por lo tanto, el funcionario policial no podrá, bajo ningún concepto, registrar superficialmente la vestimenta del ciudadano ni revisar sus bolsillos, bolsas, cartera, mochila o el equipaje de su vehículo.

Asimismo, se señala que esta facultad no puede ser ejercida con criterio de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, orientación sexual y otros definidos en la "ley Zamudio".

Finalmente, se establece un procedimiento de control y rendición de cuentas a las policías-accountability-, que permitirá que los ciudadanos formulen reclamos y puedan tener pleno acceso y control democrático a la forma en que las policías aplicarán este procedimiento de control preventivo de identidad.

Para concluir, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. Esta apunta en la dirección correcta en la difícil labor de equilibrar un actuar más decisivo del Estado en el control punitivo de las conductas que generan una legítima sensación de temor y desamparo en millones de hogares, con los deberes de resguardo y protección a las libertades fundamentales que el mismo Estado reconoce y debe asegurar a las ciudadanas y los ciudadanos.

Discusión en Sala

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, es de consenso general la existencia de un alto índice delictual. Considerando eso, me parece totalmente pertinente la presente iniciativa. Sin embargo, no sacamos nada con adoptar modificaciones y aumentar penas si, en la práctica, no se aplican con efectividad y con mayor criterio por parte de los jueces.

Por otro lado, es necesario fortalecer la presencia de las policías en los barrios y mejorar la aplicación eficiente de las normas penales existentes, y no atarlas de manos, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Por otro lado, todavía echo de menos la reforma al Código Penal. En lo que a esta materia se refiere, no sacamos nada con elevar las penas si no generamos normas consistentes con el futuro código. El actual ordenamiento jurídico penal ya beneficia a los adolescentes, y con la aprobación de estas modificaciones las diferencias serán aun mayores respecto de delitos cometidos por adultos. Esto provocará un aumento en la utilización de jóvenes para delinquir.

¡Colegas, no cerremos los ojos a la realidad, pues la mayoría de los delitos contra la propiedad son cometidos por jóvenes!

Por lo tanto, exijo un pronunciamiento en cuanto a rebajar la edad para hacer imputables a los jóvenes y sobre el cumplimiento efectivo de la pena, o por lo menos de dos tercios de esta antes de conceder la libertad provisional y comenzar el proceso de reinserción.

No podemos tapar el sol con un dedo. Insisto en que hoy lo que preocupa a la ciudadanía es que el 80 por ciento de los delitos contra la propiedad son efectivamente cometidos por jóvenes.

Por ello, soy de opinión de que este tema debería ser abordado en forma sistemática, no solo en relación con los adultos y los delitos contra la propiedad, pues también debería considerar a los delincuentes juveniles. En esta materia insisto en la urgente necesidad de reformar el Código Penal.

Otro tema muy importante se refiere a la primera audiencia de control de detención y al tiempo razonable para privar a un sujeto de libertad antes de ponerlo a disposición del juez. Se estimó que el plazo razonable era de un máximo de 24 horas, pero a mi juicio debe regir el principio de proporcionalidad.

Por otro lado, en casos en que no llegue el fiscal de turno podría llamarse al fiscal regional o determinarse que en casos excepcionalmente graves pueda omitirse la regla de dejar libre al sujeto si en la primera audiencia no comparece el fiscal o su ayudante. De ese modo frenaríamos la famosa "puerta giratoria" y evitaríamos la excesiva prudencia procesal respecto de la tutela de garantías que, finalmente, lo único que hace es dejar impune la gran mayoría de los delitos.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señora Presidenta, en primer lugar, señalo que no voy a repetir lo que hemos escuchado hoy en forma reiterada, pero sí deseo referirme a algo que aquí se ha dicho, que no me place y de lo cual no debieran ser partícipes los colegas que me escuchan.

En una de las intervenciones escuché que después de quince años recién tomamos cartas en el asunto, que las

Discusión en Sala

autoridades se han “tirado la pelota” unas a otras y que este gobierno lo ha hecho pésimo. ¿Qué podemos decir del gobierno anterior, cuyo principal eslogan era: “Delincuentes, se les acabó la fiesta”? Como ese gobierno no pudo cumplir el objetivo que se trazó, deberíamos decir: “Delincuentes, hoy nos dejaron el legado de esa fiesta”.

El diputado que dijo esto también trató mal a sus colegas. Por eso, solicité al Presidente que se retirara esa frase.

El proyecto apunta en el sentido señalado, al entregar las herramientas necesarias a policías y fiscales. Es lo que teníamos, aunque en forma mínima; pero a partir de la aprobación de esta iniciativa se entregará en forma un poco más sustantiva, ya que permitirá que se apliquen las penas efectivas que establece nuestra legislación para sancionar esos delitos, y que se diferencie adecuadamente entre primerizos y reincidentes, a fin de distinguir entre aquellos a quienes nuestra sociedad les puede dar una nueva oportunidad y los optaron definitivamente por el camino delictual.

La iniciativa ayuda en la tarea de prevenir y castigar el delito, pero no basta, pues el problema delictual por el que atraviesa nuestro país es también de educación, de falta de oportunidades para tantas y tantos jóvenes de sectores vulnerables, susceptibles de incurrir en conductas reñidas con el orden social. Es un problema que todavía no hemos podido solucionar, aunque lo venimos intentando desde el término de la dictadura.

Dar solución al problema delictual, para mí, al igual que para muchos colegas, es un objetivo muy importante, porque queremos mejorar los diferentes aspectos de la vida en comunidad.

Sería largo enumerar y volver a comentar lo que ya hemos escuchado en tantas intervenciones, pero no podemos dejar de señalar que con el proyecto en comento estamos entregando al Ejecutivo, con mucha fuerza, la posibilidad de reforzar la represión del delito.

La respuesta de las autoridades, entre las cuales nos encontramos los parlamentarios, debe ser más rápida y eficaz para entregar las herramientas necesarias a los organismos persecutores y a los encargados de juzgar los delitos. Sin embargo, es ahí donde el proyecto tiene algunas debilidades o, mejor dicho, le falta fuerza: en las herramientas necesarias para detener y sancionar a los responsables y evitar que estos salgan tan rápidamente de la acción de la justicia y vuelvan a delinquir, que es lo que provoca la sensación de inseguridad ciudadana que vivimos.

Este es uno de los proyectos emblemáticos de nuestro gobierno. Fue tratado por tres comisiones, con realismo y mucha dedicación, y no es cierto que haya habido falta de respeto a la justicia y menos al Parlamento.

Me incluyo entre aquellos que piensan que los parlamentarios tenemos deberes que cumplir en esta materia, por lo que considero que la aprobación de esta iniciativa no está en discusión, pero sí la forma de provocar el acuerdo entre nosotros.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.

El señor BROWNE.-

Señora Presidenta, valoro que estemos discutiendo este proyecto de agenda corta, que busca reducir los índices de delincuencia en nuestro país, para lo cual establece avances que pueden ser útiles en el combate a ese flagelo. No obstante, preferiría que, en vez de una agenda corta, estuviéramos debatiendo una agenda más larga y más profunda.

Por otra parte, considero que si bien el debate debe hacerse a partir de la sensación de victimización que existe en nuestra sociedad, no creo que sea positivo entender que es una sensación puntual, de hoy, porque lo cierto es que lleva mucho tiempo con nosotros. Me parece que ello demuestra que como país, como Estado hemos fracasado en otorgar a nuestros ciudadanos la seguridad que les corresponde por derecho.

No puedo dejar de comentar el famoso control preventivo de identidad. Si vemos que se organiza una agrupación

Discusión en Sala

como Juntos contra la Delincuencia, y el primer punto que pone sobre la mesa, como gran solución para combatir el crimen en nuestro país, es el control de identidad, debemos concluir que estamos equivocando completamente el camino.

Nuevamente empezamos a caer en el error de generar grandes expectativas con las medidas que estamos debatiendo en esta Corporación, ya que las consecuencias efectivas que producirán serán prácticamente insignificantes; no provocarán resultados reales. En unos meses más vamos a darnos cuenta de que estamos exactamente donde mismo y con una decepción, una frustración tremenda instalada en nuestros ciudadanos.

Lo que más llama mi atención es que se diga que con estas medidas lograremos encontrar a 60.000 prófugos de la justicia. Si para encontrarlos hay que detener al azar, aleatoriamente, a 17 millones de chilenos, estaremos ante lo más parecido a buscar una aguja en un pajar. Además, es un reconocimiento de nuestro fracaso como Estado, lo que es muy grave, pues les estaremos diciendo a los chilenos: "Señores, no somos capaces de encontrar, a través de la inteligencia policial, a aquellas personas respecto de las cuales sabemos que delinquieron, quiénes son, dónde se mueven, quiénes son sus familiares, dónde viven."

Por lo tanto, chilenos, les anunciamos que nunca seremos capaces de encontrar a aquellas personas que delinquen, aunque sabemos quiénes son, lo cual me parece gravísimo y demuestra que no estamos apuntando hacia donde realmente debemos, que es a entregar a nuestras policías herramientas de búsqueda y de inteligencia que les permitan hacerse cargo de este problema.

Algunos se preguntan cuál es el problema con estas detenciones si los controles vehiculares, por ejemplo, son permanentes. Lo cierto es que todos sabemos que un control vehicular tiene condiciones y finalidades muy diferentes. No se busca a alguien que está prófugo de la justicia, sino que se intenta verificar que ese vehículo tiene revisión técnica al día, cuenta con permiso de circulación y que quien lo conduce posee licencia de conducir al día. Porque no todos los vehículos pueden circular y no todos los chilenos pueden conducir vehículos. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial.

Lo que más me preocupa es un argumento que he escuchado más de una vez: el que nada hace, nada teme. ¿Hasta dónde podemos llegar con ese argumento? El argumento de que el que nada hace, nada teme, nos permite revisar a cualquier persona e, incluso, una vivienda. Total, ¿qué importa, si el que nada hace, nada teme. Creo que es sumamente grave usarlo como argumento.

Me preocupa que una vez aprobada esta futura ley de agenda corta nos preguntemos cuál será el avance que realmente tendremos como sociedad. ¿Habrá un cambio estructural y sustancial en el combate a la delincuencia? Pienso que no, porque seguiremos siendo reactivos, seguiremos preocupados de los efectos y no de lo que realmente debiera importar al Congreso Nacional, que es tener una mirada de largo plazo en relación con las causas de la delincuencia y los efectos que producen en nuestra sociedad las medidas que adoptamos.

¿Cómo podemos hablar de rehabilitación o de reinserción si en nuestro país un delincuente no tiene ninguna posibilidad de volver a trabajar, ya que lo primero que se le pide es un certificado de antecedentes? Si no cambiamos esa cultura, será muy difícil que terminemos con la espiral de delincuencia. ¿Cuándo nos vamos a preocupar de la verdadera educación, de las oportunidades reales, de revisar la realidad de nuestras cárceles, que son el verdadero karma que hoy sufrimos como sociedad en cuanto a derechos humanos?

Si no tenemos una mirada integral de nuestra sociedad; si solo aplicamos medidas reactivas -que obviamente son necesarias-, pero no nos enfocamos también en las causas, en prevenir, en entregar oportunidades, en unos años más estaremos nuevamente sentados en el Congreso Nacional debatiendo otro proyecto para aumentar las penas, establecer más medidas de control, y nos daremos cuenta de que todo lo que hicimos no tuvo ningún efecto real en la tarea de combatir la delincuencia en Chile.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, hace algunos días con el diputado Sergio Aguiló tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Justicia del Perú, quien nos informó acerca de la problemática de seguridad que vive su país.

Nos dijo que había una gran demanda de la ciudadanía peruana por contar con mayor seguridad. También se declaró sorprendido porque, no obstante haber hecho todo lo que ellos estimaban era lo más conveniente, como aumentar las penas, en el curso de algunos años las personas privadas de libertad habían aumentado de 40.000 a 60.000, lo cual genera alta tensión en las cárceles del Perú.

Sostuvo que, en definitiva, se dieron cuenta de que esa medida no solucionaba nada y que solo había servido para aumentar la población penal.

Estoy hablando de un país que tiene 30 millones de habitantes y cuya población penal es de 60.000 personas. Nosotros tenemos una población penal que supera las 100.000 personas; es decir, nuestra tasa de encarcelamiento es una de las más altas del mundo.

Entonces, cuando alguien sostiene que hemos fallado en la lucha contra la delincuencia, que se ha frustrado la persecución penal, no se considera que nuestra tasa de encarcelamientos es una de las más altas del mundo.

Creo que es bueno que cada cierto tiempo miremos lo que está ocurriendo en el resto del planeta.

En el Perú se escandalizan porque tienen 60.000 personas privadas de libertad, y es un país que tiene 30 millones de habitantes. En Chile la población es de 17 millones de habitantes y tenemos a más de 100.000 personas privadas de libertad. Es decir, algo estamos haciendo mal en el diagnóstico.

Se dice que tenemos “puerta giratoria”; pero a la Cámara de Diputados vinieron representantes de Gendarmería y del Ministerio Público y nos dijeron que sobre el 90 por ciento de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público fueron concedidas por los tribunales. Entonces, es válido preguntarse qué más podemos hacer si ya tenemos una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, las prisiones preventivas son concedidas en más del 90 por ciento de los casos y existe control preventivo de identidad. Según estadísticas de Carabineros, en Chile más de 2.200.000 personas son sometidas a control preventivo de identidad cada año, en un país –insisto de 17 millones de habitantes.

¿Qué estamos haciendo tan mal, entonces? Encarcelamos más gente, hay más personas presas sin sentencia, hacemos el mayor número de controles preventivos. Y eso que el artículo 85 del Código Procesal Penal exige que haya indicios para realizar el control de identidad. Una vez que entren en vigencia estas normas, no se exigirán esos indicios, por lo que Carabineros se podrá acercar a una persona y pedirle que se identifique; hoy solo puede hacerlo cuando hay indicios de que cometió un delito o de que se apresta a cometerlo.

¿Cómo será cuando no exista más esa exigencia? ¿Cuántas personas serán sometidas a control preventivo de identidad? Si con las actuales exigencias son más de 2 millones de personas, ¿sin ellas serán 3 millones o 4 millones?

Estamos de acuerdo con el proyecto, al menos con la idea de legislar, por lo que lo votaremos a favor en general, ya que reconocemos que el delito provoca daños y que las víctimas en su mayoría corresponden a personas de las clases populares, de sectores urbanos y que mayoritariamente son mujeres.

Votaremos a favor todo lo que diga relación con facilitar el trabajo del Ministerio Público y el aumento de las penas para los delitos que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, porque son derechos esenciales que hay que resguardar. Pero eso no significa que vulneraremos el derecho a la presunción de inocencia o que limitaremos las libertades públicas, como la libertad de desplazamiento, ni vamos a flexibilizar el derecho a la intimidad del hogar o a relativizar la exigencia de prueba suficiente.

En definitiva, creemos que hay que apoyar este proyecto, pero contiene una serie de normas que se deben rechazar.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, por fin llegó el día en que podremos votar la agenda corta antidelincuencia, que de corta ha tenido bastante poco, al menos en su tramitación.

Quiero partir por aclarar algunos datos que entregó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra: las personas privadas de libertad en Chile no son 100.000, sino alrededor de 47.000, ya que más de la mitad de los condenados cumple sus penas en libertad.

Estamos tramitando este proyecto en un contexto complejo: la escolta presidencial fue asaltada y el apoyo al gobierno está en torno al 6 por ciento en materia de lucha contra la delincuencia.

Por eso, celebramos la aprobación de la indicación que presentamos respecto del control preventivo de identidad. A algunos que están en contra quiero recordarles que logramos la aprobación de esa disposición por unanimidad. Espero que ahora no se pretenda borrar con el codo lo que se escribió con la mano.

Aunque nosotros presentamos el proyecto sobre control preventivo de identidad, no es un triunfo nuestro, sino de la ciudadanía. Por fin empezamos a devolver atribuciones a Carabineros y a generar condiciones que permitan a la ciudadanía vivir con un poco más de paz y seguridad.

Algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que se ha repetido mucho el dicho "quien nada hace, nada teme.". Si es efectivo que se han realizado más de 2 millones de controles de identidad, pero que solo 2.000 de ellos, o sea, el 0,1 por ciento, han sido declarados detenciones ilegales, no veo por qué tenerle miedo a ese instrumento.

Carabineros, aunque a algunos les duela, es una de las instituciones más queridas y respetadas por la ciudadanía, porque hace su pega.

Entonces, por fin vamos a empezar a devolver atribuciones a Carabineros, atribuciones que la ciudadanía añora, como demuestra la aprobación de más de 85 por ciento a este proyecto, según señalan las últimas encuestas.

Pero también estamos otorgando nuevas facultades a Carabineros, y no me refiero solo al control preventivo. En efecto, en el futuro, cuando se cometa un delito al interior de una vivienda, por ejemplo, la policía podrá registrar, incautar bienes, guardar documentos. Antes eso no se permitía; ahora sí se podrá hacer.

También es importante destacar que hemos logrado, en defensa de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, elevar las penas a quienes ataquen a sus funcionarios. Será más caro para el delincuente enfrentarse a Carabineros, Investigaciones o Gendarmería, pues subimos en forma significativa las penas que se le podrán aplicar.

Por otra parte, hemos logrado, después de los más de siete meses que ha tomado la tramitación de esta iniciativa, disminuir la posibilidad de que muchos delincuentes, sobre todo reincidentes, puedan optar a penas sustitutivas. Además, hemos conseguido que, respecto de los delitos más violentos, los delincuentes, aunque sean primerizos, no puedan optar a penas sustitutivas.

Queremos dar una señal clara en esta lucha antidelincuencia, que hasta ahora el gobierno va perdiendo.

Finalmente, quiero señalar que hemos presentado una indicación, que denominamos "ley Emilia antidelincuencia", que establece que quien cometa un robo con violencia en un hogar, o con alguna de las agravantes establecidas en el artículo 12 del Código Penal, no podrá optar a beneficios sino hasta después de un año. No puede ser posible que estas personas queden libres por el solo hecho de que no exista una sentencia, pues en su inmensa mayoría han sido objeto de una gran cantidad de detenciones previas en causas en las que no se logró arribar a una sentencia condenatoria.

Por lo expuesto, festejaremos la aprobación de este proyecto de ley, en el que hemos aportado no solo con el control preventivo y con elevar las penas a quienes ataquen a personal de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería, sino con este primer paso que se da, en al menos un año y medio, para enfrentar en forma decidida

Discusión en Sala

a la delincuencia.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin.

El señor CHAHIN.-

Señora Presidenta, este es uno de los temas más sensibles y que más preocupa a la ciudadanía, razón por la cual tenemos que enfrentarlo con seriedad. Aquí no hay espacio para la demagogia penal; para quienes sostienen que se deben elevar las penas y llenar las cárceles de ciudadanos; para quienes nos dijeron que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, que iban a poner tranca a la "puerta giratoria".

¿Qué hicieron cuando estaban en el gobierno? Lo digo con mucha claridad, porque es bueno hacer memoria: Modificaron la ley N° 18.216 para que salieran miles de presos de las cárceles; elaboraron una ley de indulto general para que salieran miles de presos de las cárceles. No obstante, hoy responsabilizan a este gobierno de lo que ocurre en materia de seguridad ciudadana.

Por otra parte, los románticos creen que solo debemos preocuparnos de los problemas de fondo, de largo plazo, los que, por cierto, deben ser objeto de nuestra atención preferente para generar las condiciones para prevenir socialmente el delito y para la adecuada rehabilitación de los delincuentes.

Estamos totalmente de acuerdo con que ese es el desafío a largo plazo. Sin embargo, ¿qué hacemos mientras las penas que establecimos como legisladores no se aplican en las sentencias judiciales porque se genera una cadena de atenuantes que terminan con fallos que establecen penas de cárcel, pero que en la mayoría de los casos se cumplen en libertad? ¿Qué hacemos si se genera un conjunto de obstáculos en materia de persecución penal, que permite que 60.000 personas que tienen órdenes de aprehensión circulen libremente por las calles sin que puedan ser detenidas? ¿Qué hacemos a favor de las personas que viven atemorizadas en su casa debido a que no tenemos la capacidad para desarticular adecuadamente las bandas delictuales? ¿Seguimos pensando solo en el largo plazo o somos capaces de actuar para mejorar la eficacia de la persecución penal respecto de este tipo de delitos?

¿Qué han hecho el gobierno, al que tanto se critica, y el Congreso Nacional? En primer lugar, aprobar una iniciativa de ley que fortalece el Ministerio Público, ya que si no tenemos una ley que fortalezca la capacidad de investigar y de perseguir penalmente a los delincuentes, las normas sustantivas terminan sin aplicación.

¿Qué hace el proyecto de ley en estudio? Ataca el corazón del delito, el 85 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país, a saber: robo, hurto y receptación.

¿Sube las penas? No, pero establece al juez un marco para aplicar en concreto la pena y para asegurar que se apliquen las penas que figuran en el código respectivo, salvo en algunos casos en que me parece de toda lógica aumentar las penas. No podemos estar en contra de aumentar las penas en el delito de robo con homicidio, de robo con violación, de robo con lesiones graves gravísimas, de castración, de mutilación grave de miembros.

Además, el proyecto mejora la capacidad de las policías para que puedan actuar, pero con un adecuado control que resguarde las garantías de las personas.

¿Quién podría sentirse agredido porque le piden el carné de identidad? ¿Algunos de nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos si nos piden la licencia de conducir cuando viajamos en nuestros vehículos?

Lo que hicimos fue evitar que ese control de identidad preventivo implique registro de vestimenta si no hay indicio de la comisión de un delito, ya que, de lo contrario, podría haber una vulneración de garantía. Lo que hicimos es que esto se aplique sin discriminar por la condición social o sexual, por el origen de la persona o por el lugar en se encuentre, porque todos debemos ser tratados como iguales. Lo que también hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue establecer que esa facultad debe ser evaluada cada seis meses y que se deben publicar los reclamos, para lo cual generamos un procedimiento que debe seguir quien se sienta vulnerado en sus derechos. Es decir, establecimos un justo equilibrio entre el otorgamiento de más poder y eficacia

Discusión en Sala

para las policías, y las garantías de las personas.

Esta es la agenda corta, muy útil, pero que aborda solo una parte del problema. En efecto, también debemos preocuparnos de tener un adecuado sistema de reinserción social para que quienes pasen por el sistema penitenciario tengan un acompañamiento pospenitenciario para que se reinserten o se inserten en la sociedad y no tengan que volver a delinquir.

Asimismo, debemos dividir el Sename, para que los niños que hoy son vulnerados en sus derechos no pasen después a ser menores infractores -como ocurre generalmente-, para que los niños víctimas de abusos, de abandono no terminen iniciando tempranamente una carrera delictual. Por esa razón es fundamental preocuparnos de lo que establezca este gobierno en la agenda larga.

En relación con lo que planteaba el colega Juan Antonio Coloma respecto de la "ley Emilia", quiero decir que esto ataca a los reincidentes; pero si queremos dar el mismo trato a los primerizos, vamos a generar una contaminación criminológica, ya que esos niños terminarán como profesionales del delito, en circunstancias de que nuestra responsabilidad es rescatarlos para que no vuelvan a delinquir.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE.-

Señora Presidenta, la delincuencia es un problema grave en cualquier sociedad, ya que provoca inestabilidad política y afecta a la democracia, sobre todo cuando se opera bajo el simplismo de que la mano dura es suficiente, sin considerar la afectación de derechos. Además, se agrega una subjetividad generalizada, alentada desde una política de comunicación y prensa que se encarga de agravar las sensaciones ciudadanas. Esto no es casual, es parte de una operación mayor destinada a crear una sensación de ingobernabilidad. Por esa razón es un problema político grave.

Esta situación no se enfrenta con agendas cortas, salvo que sean parte de un entramado institucional más amplio, que espero de mi gobierno.

Desgraciadamente, esta agenda tiene un enfoque en el agravamiento de las penas vinculadas a delitos contra la propiedad y una sobreprotección de los actores policiales. Solo eso básicamente.

A mi juicio, el delito debe enfrentarse desde lo operativo y desde la inteligencia. No es un tema de más normas legales, sino de operación policial y judicial. La solución del problema está en mejorar la acción policial en la prevención, en la pesquisa; también en mejorar en otros aspectos, como en la investigación, en el tratamiento judicial y en el valor de las pruebas. Para eso no se necesitan más leyes; solo eficacia e inteligencia. Existen los recursos para eso, solo se requiere competencia.

Quiero dar un ejemplo. Ayer o anteayer apareció en La Tercera una noticia interesante respecto de la forma en que han bajado los delitos vinculados con cajeros automáticos. No fue necesaria una ley corta para ello. Bajó porque operó la inteligencia y la competencia de los órganos policiales e, incluso, del mundo empresarial.

En consecuencia, no seremos parte de aumentar la sensación de inseguridad. Aprobaremos la iniciativa con escasa convicción, pero vamos a respaldar al gobierno; no le haremos el juego a la derecha en esta materia.

Entregaré algunos datos que vale la pena tener presente. En Chile ya se hacen más de 1.800.000 controles de identidad, hay 66.000 órdenes de aprehensión pendientes, poco menos de 50.000 condenados en prisión, tenemos el mayor porcentaje de detenidos en prisión en relación con la población del país, con quien nos queramos comparar; más del 70 por ciento de ellos reinciden al salir en libertad, porque la cárcel aumenta el problema.

Además, un número importante de personas cumplen penas alternativas, que les permiten seguir en libertad. La inmensa mayoría no reincide; se trata aproximadamente de 50.000 personas, pero más del 70 por ciento no

Discusión en Sala

reincide. Esos son los datos.

La agenda corta, ¿está o no en línea con esos datos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Sin embargo, apoyaremos al gobierno con escasa convicción.

Mejoramos sustantivamente el proyecto que venía desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, el cual contenía una afectación intolerable de derechos sustantivos. Por eso se equilibró el derecho al control preventivo con el derecho a la libertad personal; se incorporó la “ley Zamudio”, la rendición de cuentas, el reclamo institucional, la identificación del policía, el informe semestral a las comisiones correspondientes.

Al respecto, agradezco la sensatez de la derecha, que nos acompañó para que el informe sobre esta materia se rindiera semestralmente ante las comisiones correspondientes del Senado y de la Cámara de Diputados, ya que habíamos propuesto que revisáramos esto a los tres años. Ese informe será muy interesante. Veamos qué pasa y cómo operará este control de identidad preventivo.

Insisto, gracias a la oposición por ese gesto.

No tengo certeza del éxito de esta medida, pero veremos qué pasa. Será Carabineros el organismo que deberá demostrarnos si es o no es eficaz. Ahí estará el peso de la prueba.

Asimismo, Carabineros deberá demostrarnos, a pesar de esta fiebre “seguritaria” que existe en el país, que la matriz del control de identidad no vinculará la seguridad ciudadana con la antigua doctrina de seguridad nacional, y que no reemplazará al enemigo interno por el ciudadano de mal aspecto o por el joven de barrio precario.

Finalmente, Carabineros deberá demostrarnos si esta agenda es eficaz. Ahí estará el peso de la prueba. De ellos dependerá mantener el prestigio de la prueba que todos los chilenos le reconocemos.

Por último, deseo formular solo una observación general.

Es necesario que esta agenda corta sea compartida con un conjunto de otras iniciativas, y esperamos que el gobierno tome nota de esto. No es la primera agenda corta que hemos aprobado, y los resultados están a la vista. En el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, más del 80 por ciento de la gente rechazaba al gobierno en materia de seguridad. En nuestro gobierno, el 90 por ciento de la gente manifiesta la misma aprensión. Claramente, el problema no se resuelve con agendas cortas; sin embargo, respaldaremos al gobierno.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, escuché al diputado Schilling preguntar cómo se llama a Carabineros. Le respondo al colega, que fue jefe de la ANI, que el número telefónico de esa policía es el 133, para que lo anote y pueda llamar cuando necesite sus servicios.

Aquí no estamos discutiendo cuándo hubo más delincuencia: en los gobiernos de los presidentes Piñera, Aylwin, Lagos o Bachelet. Lo que queremos todos los parlamentarios es que disminuya la delincuencia, para lo que tenemos que proponer un sistema que impida seguir avanzado a esta lacra.

Me parece increíble que ahora discrepemos unos con otros, en circunstancias de que el Congreso Nacional, en un afán de democratización de las Fuerzas Armadas, de las de Orden y Seguridad y de todo, quitó todas las facultades a Carabineros para dárselas a los delincuentes, por lo que dicha institución policial quedó sin herramientas para ejercer sus labores.

Me pregunto, si hay un millón de personas a quienes se controla y hay cien mil delincuentes en el país, ¿esos cien mil delincuentes tienen preferencia sobre los 17 millones de personas que quieren una agenda para acabar con la delincuencia? ¿O alguno de ustedes pretende que un delincuente votará por ustedes en las elecciones para

Discusión en Sala

agradecerles que lo han dejado delinquir durante todo este tiempo con toda impunidad? No, señor, porque va a estar preso, por lo que no podrá votar.

Debemos preocuparnos de la gente de bien, de la que está en sus casas, de la que está atemorizada; de la gente de la Región de La Araucanía, que ha sido víctima de una violencia extrema, mientras Carabineros debe mirar de lejos esos hechos. Debemos poner el énfasis en mejorar esas situaciones.

Un diputado dijo que robaron pertenencias a la escolta de la Presidenta de la República; pero parece que eso no es para tanto, porque cuando a ella le preguntaron si ha aumentado la delincuencia, contestó: “Pero por qué se preocupan, si a mi hija le robaron el celular la semana pasada a la bajada del Metro”. Es decir, está asumida la delincuencia.

Otros parlamentarios han señalado que la gente deberá portar permanentemente su cédula de identidad ante la eventualidad de que Carabineros se la pida, lo que, según ellos, atentaría contra la libertad de las personas. Agregan que si alguien no tiene el carné, la policía lo va a detener en una comisaría por cuatro o cinco horas; pero, curiosamente, a nadie se le olvida el celular, pero a algunos sí se les olvida el carné de identidad. En consecuencia, les recomiendo que pongan el carné de identidad al lado del celular para que no se les olvide.

Estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, veamos qué dirá Carabineros. ¡Cómo le vamos a quitar las facultades a quienes están llamados a mantener el orden!

Hay muchas personas que alegan contra la violencia de Carabineros. Les propongo que hagamos la siguiente prueba: no saquen a Carabineros a las calles cuando se realicen marchas y protestas, para ver qué ocurre cuando esos “santos personajes” actúan libremente, o que retiren a Carabineros de alguna ciudad. Por supuesto que disminuirá la delincuencia por la falta de Carabineros, porque una mafia de diez o veinte personas controlará el pueblo, lo que mantendrá a todos los demás calladitos.

Por eso soy un fanático de entregar a Carabineros la responsabilidad de mantener el orden del país.

También considero que debe existir coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, porque ninguna de esas instituciones puede actuar sola.

Debemos generar un debate amplio en contra de la delincuencia.

En consecuencia, esta discusión debe centrarse en cómo sacar adelante esta agenda para dar una lucha frontal contra la delincuencia.

Aquí no se trata de determinar si el delincuente tiene más o menos ventajas. La verdad es que el maleante se las sabe por libro, como lo demuestran actualmente los “portonazos” o la “puerta giratoria”. Hagan o digan lo que quieran, pero los delincuentes se sienten protegidos y tienen más facultades que los propios Carabineros. En los tribunales hay defensores y personas que están esperando a los delincuentes para sacarlos libres, mientras que a funcionarios de Carabineros los echan para afuera, los dejan solos y más encima tienen que vender sus bienes para poder defenderse en los juicios a lo que son sometidos por haber cumplido con lo que les mandata la ley, que es resguardar el orden.

Por eso, Renovación Nacional apoyará todos los esfuerzos que se hagan para combatir la delincuencia.

El diputado Andrade ha dicho muy jocosamente que “la derecha nos haya acompañado”, porque tal vez halle gracioso el actuar de la delincuencia; pero fueron ustedes los que derogaron todas las facultades de Carabineros hace algún tiempo, algunas de las cuales quieren reponer hoy.

En consecuencia, me alegro mucho de estar presente hoy en la Cámara de Diputados y votar favorablemente el proyecto de ley en discusión.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, hemos discutido durante varias semanas y con mucha pasión un tema que nos convoca, porque la seguridad ciudadana, qué duda cabe, ocupa uno de los lugares más importantes en la preocupación de la ciudadanía.

Hemos sido testigos de un debate que ha enriquecido el proyecto y que ha mejorado la propuesta de nuestro gobierno, que iba en el sentido correcto desde el primer día, cual es mejorar distintas normas legales, lo que dice relación con la seguridad de las personas, con eliminar o atenuar la “puerta giratoria”, y, fundamentalmente, con dotar a las policías de instrumentos, facultades y atribuciones para luchar contra la delincuencia.

También se incorporaron importantes elementos relacionados con el aumento de la capacidad de investigación penal y se modificó del decreto ley N° 321, de 1925, sobre libertad condicional, para establecer que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo con sorpresa y robo a cajeros automáticos, solo puedan acceder al beneficio de libertad condicional cuando cumplan dos tercios de la pena.

Además, se incorporó una serie de elementos que aumentan las penas por robo y hurto, y se estableció, a mi juicio, un acertado y muy pertinente control de identidad preventivo.

Las policías solicitaron de distintas maneras un instrumento destinado a generar las condiciones para que las 66.000 personas ya condenadas por esos delitos cumplan esas penas.

En ese sentido, destaco la importancia de contar con un instrumento que, como dijo el diputado Andrade, se aprobó por unanimidad, gracias a un gesto noble de todas las personas que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

También quiero decir con mucha fuerza que otros acuerdos transversales como ese se constituyeron en elementos muy presentes en la discusión de la iniciativa. Muchos de los acuerdos que alcanzamos en ese debate se concretaron en el proyecto que estamos analizando, el que considero mejor que el que existía al inicio de la discusión.

Estamos enviando una señal muy fuerte en el sentido de que la “puerta giratoria” no operará como en el pasado, los jueces de garantía no podrán establecer medidas que, de una u otra manera, hacían inviable que las personas, a pesar de haber cometido delitos y de haber sido imputados por ellos, continuaran en prisión preventiva. También, respecto de los beneficios carcelarios por buena conducta y otros, se envían señales para que las penas se cumplan en su totalidad.

Por otro lado, es cierto que estamos en deuda en relación con un elemento esencial: la rehabilitación o reinserción social. Al respecto, el gobierno se comprometió a entregar elementos adicionales para un conjunto de materias relacionadas con la inserción social. Para muchas de esas personas será la primera vez que van a tener esa posibilidad. Recordemos que a nivel mundial no existe ninguna experiencia que no recoja la necesaria y obligatoria responsabilidad del Estado en materia de rehabilitación de las personas que han cometido delito.

Respecto de este punto, el rol del Estado es clave para entregar un espacio de trabajo, de educación y, en los casos en que lo amerite, de rehabilitación frente al consumo de drogas o a cualquier otro problema que imposibilite a las personas reinserirse en la sociedad.

Felicito a todos quienes hemos participado en esta discusión, porque creo que estamos frente a un buen proyecto.

Sin perjuicio de elevar las penas y de realizar controles preventivos de identidad, queda pendiente un elemento central: la reinserción de las personas que han cometido un delito.

Todo el mundo sabe que la reincidencia es muy alta. Por eso, tal como se ha señalado en la Sala, de no contar con instrumentos que apoyen y permitan una adecuada reinserción, no vamos a tener éxito y, con ello, condenaremos a esas personas y a sus familias a continuar en el círculo del delito, cosa que no solo las perjudica directamente a ellas, sino a la sociedad toda.

Discusión en Sala

Por eso, con mucho agrado y convicción, votaré a favor el proyecto, y espero que en un futuro próximo lo podamos complementar.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, por mi experiencia en el Congreso Nacional, nunca ha sido bueno legislar en medio de una coyuntura, porque eso nos obliga a hacerlo de una determinada forma. En esa circunstancia, existe la tentación de legislar de acuerdo a lo que señalan las encuestas, lo cual no nos deja ver con claridad lo que efectivamente debemos realizar.

Tuve la oportunidad de asistir a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en la que compartí con familiares de presos -muchos de ellos primerizos que, en su mayoría, se encuentran cumpliendo sus condenas en cárceles concesionadas. Una de las peticiones de sus familiares fue que tuvieran la posibilidad de estudiar. Actualmente, el Estado paga alrededor de 500.000 pesos por cada reo que cumple condena en una cárcel concesionada, pero de ese dinero no se destina nada para educación.

La ministra de Justicia nos relató lo que estaba ocurriendo, a fin de modificar la situación, porque los cambios conductuales que queremos que tengan lugar al interior de las cárceles no se producen porque no existen las condiciones para ello, pero también porque no asumimos nuestra responsabilidad de fiscalizar los recursos que entrega el Estado.

¿Cómo es posible que se entreguen 500.000 pesos por reo a las cárceles concesionadas cuando ni siquiera tenemos la posibilidad de fiscalizar si existen procesos de reconversión y educación al interior de ellas? ¡Hay cursos completos de tercero y cuarto año básico que se realizan en una tarde!

A esta situación debemos sumar lo que ocurre en el Sename, servicio que hoy se encuentra en paro. Como se recordará, en su momento se creó generó una comisión investigadora en relación con su funcionamiento y estuvo a punto de presentarse una acusación constitucional.

Las cifras indican que ocho de cada diez hijos de personas que se encuentran presas son delincuentes y que el 80 por ciento de ellos vuelve a delinquir. Esa es la realidad que debemos considerar cuando discutimos este proyecto de ley.

El proyecto no tiene que ver con una política pública, pues lo único que hacemos es aumentar las penas con esta futura ley no lograremos modificar la situación actual.

Lamento que el Ejecutivo no entregue su visión respecto de la prevención ni tampoco de lo que ocurre al interior del Sename o de las cárceles en materia de educación y de reinserción.

El diputado Mirosevic me comentó que la Policía de Investigaciones señaló en una comisión que no necesitaba la detención ni el control de identidad, porque en los casos respectivos tiene las herramientas para proceder. Si la propia policía nos dice que no es necesario, ¿por qué lo incluimos en el proyecto de ley? Esa es una complicación que tengo como diputada. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por las encuestas? ¿Queremos dar una señal al país de que estamos haciendo algo? ¡Esa es la pregunta y la reflexión que extraño en el proyecto de ley!

Con respecto a las penas y a las detenciones, creo que cuando es justo, corresponde; pero si no vemos sistémicamente el problema, no tenemos nada que hacer.

Para variar, estamos legislando a base de las encuestas y de las complicaciones que está viviendo el país, pero, lamentablemente, no veo a un Ejecutivo proactivo que esté analizando sistémicamente el problema.

He dicho.

Discusión en Sala

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando.

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señora Presidenta, el proyecto aumenta la capacidad de disuasión de nuestro sistema penal, para lo cual restringe el efecto de la aplicación de atenuantes, que hoy son el motor de la “puerta giratoria”. También aumenta las penas para la reincidencia, de tal manera de ir controlando la impunidad a la que ya estamos acostumbrados.

Además, se busca que los condenados por robo, hurto y receptación cumplan penas efectivas, restringiendo la posibilidad de que obtengan libertad condicional e impidiendo que los reincidentes por robo puedan acceder a penas alternativas.

Sin duda, también serán muy útiles el banco unificado de datos y las tareas de inteligencia del Ministerio Público y de las policías.

Por otro lado, se disminuyen las tareas administrativas de Carabineros para aumentar el tiempo efectivo en el trabajo antidelinquencia.

En cuanto al control preventivo de seguridad pública, uno de los aspectos más debatidos en la Sala, tengo sentimientos encontrados. En principio, nadie debería tener temor de ser controlado, tal como lo han señalado varios diputados de oposición; pero todos, alguna vez, hemos sido testigos de abusos e incluso de maltrato contra personas cuyo único pecado es ser pobres y que se les note.

No sé si son más los delincuentes o los pobres honrados que deambulan por el país. Tiendo a pensar que son muchos más los pobres, y no sé qué es mejor: si someter a estos a la indignidad de juzgarlos por su apariencia, o capturar a algunos que tengan órdenes de detención pendientes.

En suma, el proyecto de ley es bueno, por lo cual creo que se aprobará. Por eso, llamo a no centrarnos en ese punto controversial. Al respecto, además de la obligación de informar por parte de las policías -aspecto al cual aludió el diputado Osvaldo Andrade -, la sociedad entera debe asumir una actitud de vigilancia para que no se emplee de mala forma ese instrumento, que, dicho sea de paso, en caso de ser necesario, debe ser evaluado.

No obstante esa salvedad, la bancada del Partido Radical Socialdemócrata apoyará el proyecto de ley.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco .

La señora BLANCO, doña Javiera (ministra de Justicia).-

Señor Presidente, agradezco el esfuerzo realizado por todas las comisiones en relación con la tramitación de este proyecto de ley.

No cabe ninguna duda de que los temas de seguridad ciudadana tienen una gran relevancia dentro de la sociedad, por lo que queremos avanzar en ellos de manera seria y responsable, tal como lo hemos dicho en cada una de las instancias en las que se tramitó el proyecto.

Hoy la evidencia nos dice que los programas y las estrategias exitosos son aquellos que permiten avanzar desde las dimensiones de la prevención, el control y la rehabilitación.

Como gobierno, estamos haciendo esfuerzos en cada una de esas áreas, porque lo que nos interesa no es solo identificar y aclarar los delitos que se cometen, sino también lograr una respuesta disuasiva para que aquellas personas que hoy se involucran en la comisión de un delito no vuelvan a cometerlo. Eso dice relación con las alternativas que damos para rehabilitar.

Discusión en Sala

En relación con la persecución eficaz, hay un avance con las modificaciones que estamos introduciendo al Código Procesal Penal, las que nos permitirán mejores y mayores pruebas para acreditar la responsabilidad de infractores que hoy, muchas veces por falta de pruebas, quedan en libertad.

Queremos avanzar en objetivar las sanciones penales. En la actualidad, independientemente de la pena que tenga un delito, es posible ir fuera de ese rango, pero muchas veces esas señales no son entendidas por la ciudadanía. Hoy estamos acotando esos rangos penales para efectos de los delitos contra la propiedad.

Por otro lado, estamos entregando señales a la autoridad de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, en el sentido de agravar ciertas figuras como el maltrato y las lesiones de distinta naturaleza que se cometen en su contra.

Asimismo, estamos entregando facultades preventivas a las policías. No se trata de las facultades propias de la persecución penal, razón por la cual hemos agregado un artículo 12, que se refiere al control de identidad preventivo. Dicho sea de paso, esa facultad existe en la mayor parte de las legislaciones del mundo, pero no en el marco del proceso penal, razón por la cual lo hemos sacado de ahí. Me parece que estamos ante una facultad policial muy bien lograda por los contrapesos que se han incorporado al mismo artículo.

Respecto de los controles de identidad establecidos en el artículo 85 del Código Procesal Penal, hemos agregado la hipótesis de órdenes de detención pendiente, cuando existan antecedentes que nos lleven a establecerlo. La incorporamos como una de las posibilidades de proceder al control de identidad establecidas en el Código Procesal Penal.

Estas son herramientas que se suman a una serie de otros esfuerzos. En cualquier país -no solo en Chile-, pretender que una sola medida nos permita avanzar en los temas de seguridad ciudadana no es efectivo. Ningún país ha combatido efectivamente el delito con una sola medida.

Debemos tener certeza respecto de lo que se sabe que ha funcionado en todos los países. Por eso, estamos trabajando en materias como la especialización del Sename y de Gendarmería en temas infraccionarios, el trabajo con jóvenes desde las primeras etapas, cuando sufren maltrato, abandono y consumo abusivo de drogas. En suma, queremos revertir trayectorias, no solo delictivas, sino disruptivas en general.

En materia de persecución penal, el proyecto de ley otorga mayores herramientas a los fiscales y a las policías. Como gobierno nos interesa dar cuenta de esas mejoras.

En el futuro queremos disminuir, por ejemplo, el número de imputados desconocidos, así como el número de archivos provisionales en el marco de muchas causas con imputados desconocidos, donde la mayor parte dice relación con los delitos contra la propiedad.

Asimismo, se busca focalizar la persecución penal, pues según las estadísticas, el 80 por ciento de los delitos es cometido por el 20 por ciento de los infractores. Cuando ese antecedente salta a la vista, se concluye que debemos focalizar esa persecución con herramientas como las que tenemos actualmente, pero siempre considerando que la última etapa es la rehabilitación, que permitirá revertir dichas trayectorias.

El gran logro del proyecto es que nos concentramos en la población más refractaria, es decir, en los reincidentes, situación que nos ha llevado a no insistir en el artículo que implicaba cárcel efectiva para los primerizos.

La evidencia nos dice que los reincidentes son la población que explica la mayor parte de los delitos. Por lo tanto, en ella nos tenemos que concentrar. El proyecto ha tomado esa evidencia a la vista, lo que significa un tremendo paso.

Como Ejecutivo -agradezco al Poder Legislativo en todas sus instancias nos hemos hecho cargo de esa demanda y hoy estamos entregando una señal potente en materia de seguridad ciudadana. Ante todo, quiero destacar que no se trata de una señal populista, sino de una señal efectiva y eficiente en el uso de los recursos y de las herramientas legales, porque están en el marco del imperio del derecho, en el marco de lo que todo Estado de derecho debe tener.

En ese sentido, lo que esperamos y vamos a monitorear es que efectivamente estas normas se traduzcan en una persecución más eficiente y en un impacto en materia de mayores niveles de seguridad en nuestro país.

Discusión en Sala

Muchas gracias.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Muchas gracias, señora ministra.

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el problema de la seguridad pública está desbordado. Vemos día a día en los noticiarios que existe una ola de delitos en aumento y que ha generado una preocupante sensación de inseguridad y la consecuente impotencia de los ciudadanos de querer tomar justicia por sus propias manos.

Respecto a esta problemática, el Estado ha fallado en su conjunto, debido a que no hemos sido capaces de aprobar leyes que establezcan políticas públicas permanentes, modernas y eficaces en contra de la delincuencia, sino que estamos cada vez legislando sobre la casuística y no abordando este complejo problema desde todas sus aristas.

Es importante que en esta materia les hablemos con honestidad a los ciudadanos. El antiguo sistema de enjuiciamiento criminal ciertamente estaba colapsado y obsoleto. Era impensado mantener un sistema donde quien investigaba, acusaba y fallaba era el juez, atentando directamente contra la noción más elemental del debido proceso.

Por ello, como contrapartida al sistema anterior, durante los gobiernos de los Presidentes Frei Ruiz-Tagle y Lagos se gestó y se puso en marcha la reforma procesal penal, creando un nuevo sistema de enjuiciamiento que se basa en los principios de oralidad, inmediatez, independencia de la investigación, etcétera, estableciendo cambios orgánicos sustanciales, con la creación del Ministerio Público, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal.

Señor Presidente, quiero ser muy claro en lo que voy a decir. El actual sistema de enjuiciamiento criminal debemos entenderlo como el medio para el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado en contra de los imputados, donde las garantías procesales están diseñadas en favor de los imputados y acusados.

En el actual sistema procesal penal las víctimas no tienen ninguna injerencia. Esto hay que dejarlo claro para que nos abstengamos de hablar de garantías y derechos a favor de las víctimas en los procesos penales. Eso no existe.

Por lo anterior, más que hablar de aumento de penas o cambios estructurales, debemos seguir los modelos y la doctrina que ha tenido mayores resultados a nivel mundial al combatir el flagelo de la delincuencia.

Tal como sostienen los penalistas y criminólogos alemanes Roxin y Jakobs, hay que adelantar las barreras penales. La acción persecutoria estatal debe actuar antes de que se lesionen bienes jurídicos de relevancia en nuestra sociedad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esta doctrina ya se aplica en nuestro derecho, por ejemplo, en la tipificación del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, entre otros.

Es así como siguiendo esta línea jurídica, en abril de este año presentamos junto con otros diputados el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para fortalecer el accionar de Carabineros de Chile por la vía de las sanciones aplicables a quienes atenten en contra de sus funcionarios (boletín N°9987-07), que esperamos pueda discutirse lo antes posible en el Congreso Nacional.

Si bien comparto muchas de las adecuaciones normativas que propone este proyecto, como aumentar a cinco años el plazo para que un imputado pueda optar a una suspensión condicional del procedimiento, quisiera que con el mismo buen criterio y entusiasmo el gobierno apoyara el proyecto de ley sobre control preventivo de identidad en contra de encapuchados, el cual es una manifestación clara de la aplicación de la doctrina de Jakobs del adelantamiento de las barreras de punibilidad ante hechos per se peligrosos.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor FLORES.-

Señor Presidente, la delincuencia en Chile ha venido aumentando en cifras, pero también en tecnología, en violencia y en brutalidad. Pero más importante aún, dentro de esta grave situación, es la sensación de inseguridad de las familias y el temor con que día a día estas viven su vida.

Podrá haber muchas dificultades de diversa naturaleza, y tal vez todas resulten importantes para sentirse pleno y feliz. La felicidad es un concepto escurridizo y utópico; sin embargo, es nuestro deber humano el ir en su búsqueda.

En este contexto, creo que nos pueden hacer falta muchas cosas, servicios o condiciones para sentirnos más tranquilos y conformes con la vida y la época en que nos ha tocado vivir. Sin embargo, muchas de ellas pueden ser prescindibles, postergables o incluso renunciables, y podemos seguir intentando buscar la tranquilidad para, tal vez, seguir persiguiendo y lograr a través de ella, un poco más de felicidad.

No obstante, independientemente de que creo que podemos postergar o incluso renunciar a muchos de nuestros sueños y a muchas de las condiciones que creaban un nivel, un estilo, una forma de vida que nosotros pensábamos que nos llevaría a alcanzar la felicidad, considero que los componentes de la triada salud-empleo-buena convivencia social (dentro de la cual está incluida la seguridad ciudadana) se han transformado en factores indispensables, insustituibles para sentir que podemos vivir en comunidad, en familia, para que podamos ir al trabajo con tranquilidad, o que nuestros niños vayan al colegio con tranquilidad. Lo mismo cuando los adultos mayores van a cobrar su pensión o a la reunión de su grupo, en fin.

Sin el empleo que nos permite la sustentación; sin la salud que nos brinda la digna autovalencia y más certeza para enfrentar el día a día, y sin la libertad y la tranquilidad robada por los delincuentes que hoy atemorizan a nuestras familias, la verdad es que el escenario se hace invivible. Sin salud, empleo y seguridad, la vida en comunidad se convierte en una dura, incómoda y difícil tarea que solo logra la rabia y el reclamo ciudadano.

Ya no hay comprensión. Hoy la comunidad reclama con rabia la indefensión, la falta de mecanismos de prevención, la lentitud y escasa efectividad de la respuesta policial, pero muy especialmente la lentitud, ineptitud e incapacidad con que los tribunales administran justicia, y, por cierto, la lentitud con la que nosotros, los legisladores, hemos hecho la pega en esta materia.

¿Qué hacemos, entonces, cuando hay comunas y barrios completos aterrorizados por bandas de delincuentes? Bandas conformadas principalmente por gente joven, por delincuentes juveniles o adultos jóvenes -tanto chilenos como extranjeros que se adueñaron de algunos de nuestros barrios y de algunas de nuestras ciudades ¿Qué hacer?

Este proyecto que estamos discutiendo obliga al juez a aplicar las penas con mayor dureza, da nuevas herramientas a la policía para que actúe con mayores facilidades, y se ha convertido en una seria advertencia para los delincuentes, que hoy le sacan la lengua a los tribunales y a la comunidad.

Seguro que este no es el mejor proyecto. Todavía faltan herramientas, faltan decisiones que tomar. Pero este es un avance, es un primer paso de lo que espero sea un camino para mejorar la operación policial y la efectividad de los tribunales.

Además, quiero entregar un mensaje a los colegas de la derecha que hoy han rasgado vestiduras y han puesto a este gobierno frente a la pared ¿No fue precisamente el Presidente Piñera quien, en medio de su mandato, reconoció que había perdido la guerra contra la delincuencia y que estaba sobrepasado? ¿No fue en ese gobierno que la “puerta giratoria” no solamente no se detuvo, sino que incluso giró más rápido? En definitiva, ¿no fue en ese gobierno en el que no se terminó la fiesta de los delincuentes?

Estamos ante un problema complejo. Este proyecto representa un gran paso, que espero no se detenga, para ir dando a la ciudadanía un poco más de tranquilidad. La gente no puede seguir viviendo en las condiciones actuales, en las que no puede visitar a familiares o amigos porque no se atreve a dejar la casa sola; en las que se han tenido que enjear; en las que se encuentra gastando dinero en comprar alarmas y todo tipo de artefactos que permitan disuadir a los delincuentes que transitan por la calle de una manera aparentemente impune. Mientras más jóvenes,

Discusión en Sala

más impunes se sienten y más violentos son sus actos. No podemos seguir viviendo en estas condiciones, en que el país no ha sido capaz de poner un freno a los actos delictuales.

Mano dura por un lado, y apretar a los policías y a los tribunales para que puedan hacer mejor la pega. Nosotros estaremos haciendo lo propio. Así lo espero.

He dicho.

El señor MELO.-

Señor Presidente, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia ofició al Presidente de la Comisión de Constitución del Senado con una información que resulta preocupante para la convivencia y la seguridad de la sociedad chilena.

En nuestro país existen más de 66.014 personas con órdenes de detención pendiente, algunas de las cuales tienen una data de hasta 14 años, y de ellas, a la fecha, nada se sabe.

Las razones que se esgrimen tanto desde los tribunales como de las policías son múltiples y de diversas características: desde “no encontrar a la persona en el domicilio”, hasta que “los antecedentes entregados a las policías son erróneos”.

Esta situación demuestra que, en la práctica, los delincuentes disponen y sacan provecho de un verdadero “vacío judicial” que les permite seguir actuando en nuestra sociedad a su antojo y sin ningún tipo de medida que permita pensar que, en el corto plazo, esos prófugos pagarán por sus delitos.

Sin embargo, frente a este fracaso del Estado en materia de persecución del delito y a la incapacidad de capturar a esos más de 66.000 delincuentes que hoy caminan libremente por las calles de nuestro país, se nos pretende instalar a todos y todas los habitantes de nuestro país como potenciales sospechosos. Tal cual como lo escuchó, señor Presidente: con el nuevo control de identidad que hoy revisa esta Sala, los 17 millones de chilenos y chilenas pasamos a ser “sospechosos” para las policías, en quienes recaerá la potestad de, incluso, privar de libertad hasta por cuatro horas a quienes no porten identificación alguna.

Permítaseme citar solo un ejemplo. Tan solo ayer, según leo en la página web de Chilevisión, Roberto Flores se dirigía a continuar sus estudios de cocina en su instituto, cuando una pareja de policías requirió su identidad. Luego de ello le solicitaron abrir su mochila para comprobar si traía algún arma consigo. El cuchillo para trozar pollos y el pelapapas motivaron su detención, por lo que fue trasladado hasta la 20ª. Comisaría de Puente Alto. Luego de treinta minutos fue dejado en libertad sin ninguna explicación, por lo que no alcanzó a llegar a su clase.

Señor Presidente, es justamente la imposibilidad de controlar la subjetividad de quien realice el control policial lo que nos lleva a dudar del buen uso de esta herramienta.

Si bien se establece una serie de medidas de control y respeto a las garantías constitucionales a la hora de utilizar este procedimiento, básicamente estadísticas e informes, al no ser remitidos a un órgano independiente y con facultades de fiscalizar y sancionar los abusos que, estoy seguro, se perpetrarán, estas devendrán en simple letra muerta.

Lo que sí ocurrirá -la experiencia vivida así lo demuestra serán controles selectivos, principalmente en poblaciones y comunas populares, y la recurrencia más bien a variables estéticas y a estereotipos que a verdaderas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de nuestros compatriotas.

Quedan así conculcados, una vez más, los derechos de las personas por el hecho de ser pobres, jóvenes o, tan solo, por ejercer su derecho a su propia identidad, quienes, como he dicho e insisto, carecen en esta ley en proyecto de un mecanismo de defensa efectivo, que vele por un buen uso de esta herramienta que pretendemos entregar a nuestras policías.

La sospecha, señor Presidente, al igual que el temor, son indicios de una sociedad que se basa en la desconfianza y que no es capaz de encontrar respuesta a las situaciones de inseguridad con los instrumentos propios de un Estado democrático.

Discusión en Sala

Por ello, además de pedir votación separada del artículo pertinente, anuncio mi voto en contra en esta parte del proyecto de ley.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con la salvedad del artículo 80, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar en general el artículo 8°, que requiere para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

A continuación procederemos a la votación particular.

Corresponde votar el número 1) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Melo Contreras, Daniel .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 2) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo

Discusión en Sala

Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Pacheco Rivas, Clemira ; Rubilar Barahona, Karla .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Rincón González, Ricardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se ha renovado la siguiente indicación: “Para agregar al artículo 449 el siguiente inciso final:

“En el caso que los condenados por los delitos del párrafo 2 del presente título, en los cuales concurra la circunstancia agravante del artículo 12 N° 6, y que merezcan pena de crimen, la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, debiendo cumplir el condenado, durante dicho plazo, de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta en la condena”.”.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 69 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez

Discusión en Sala

Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número3) del artículo 1°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe ;

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar el número 1) del artículo 2°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, pido agregar mi voto afirmativo.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señor diputado, se dejará constancia en el acta de su voto afirmativo.

Corresponde votar el nuevo número 2) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Rubilar Barahona, Karla ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fernández Allende, Maya ; Letelier Norambuena, Felipe ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del número 2) del artículo 2°.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores

Discusión en Sala

García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Fernández Allende, Maya ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pascal Allende, Denise ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 3) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb

Discusión en Sala

Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, pido que se agregue mi voto favorable.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia de su voto en el acta, honorable diputada.

Corresponde votar el número 3) del artículo 2°, que pasaría a ser número 4), con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Boric Font, Gabriel ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

-Se abstuvo la diputada señora Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 4) del artículo 2°, que pasaría a ser número 5), con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysseberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 5) del artículo 2°, que pasaría a ser número 6), en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Discusión en Sala

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turren Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 7) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards

Discusión en Sala

Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo, María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo, Vlado .

-Se abstuvo el diputado señor Girardi Lavín, Cristina .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 6) del artículo 2°, que pasaría a ser número 8), con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 39 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías .

Discusión en Sala

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 9) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

Discusión en Sala

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 10) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 7) del artículo 2°, que pasaría a ser número 11), con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 1 abstención.

Discusión en Sala

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 12) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy

Discusión en Sala

Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.

El señor RINCÓN.-

Solicito que recabe el parecer de la Sala para que las sesiones de comisiones comiencen por lo menos media hora después del término de la sesión de Sala, o bien a las 16.00 horas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición formulada por el diputado Rincón?

No hay acuerdo.

El señor RINCÓN.-

El segundo punto es pedirle que explique en detalle la votación del artículo 3°, de acuerdo con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, o 6°, según el informe de la Comisión de Constitución, que introduce modificaciones en la ley N° 18.216, de 1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Ese artículo tiene que ver con los primerizos y con el artículo 440 del Código Penal. La ministra de Justicia lo sabe muy bien.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 8) del artículo 2°, que pasaría a ser número 13), con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 5 abstenciones.

Discusión en Sala

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Andrade Lara, Osvaldo; Auth Stewart, Pepe; Boric Font, Gabriel; Campos Jara, Cristián; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Cornejo González, Aldo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pérez Arriagada, José; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Tarud Daccarett, Jorge; Torres Jeldes, Víctor; Tuma Zedan, Joaquín; Urizar Muñoz, Christian; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Arriagada Macaya, Claudio; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hoffmann Opazo, María José; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Morales Muñoz, Celso; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Urrutia, Paulina; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Sabat Fernández, Marcela; Sandoval Plaza, David; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Torres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro; Fernández Allende, Maya; Lemus Aracena, Luis; Melo Contreras, Daniel; Rubilar Barahona, Karla.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 8) del artículo 2°, que pasaría a ser número 13), en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Chávez Velásquez, Marcelo; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Farcas Guendelman, Daniel; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel;

Discusión en Sala

Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espejo Yaksic, Sergio ; Pilowsky Greene, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del número 9) del artículo 2°.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;

Discusión en Sala

Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago, Giorgio

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 14) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ;

Discusión en Sala

Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago, Giorgio .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número 15) del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar el nuevo artículo 3°, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Pacheco Rivas , Clemira .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 4º, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Turres Figueroa , Marisol .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, ¿puede consignar mi voto a favor?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta. Corresponde votar el nuevo artículo 5º, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger

Discusión en Sala

Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo, María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

-Se abstuvo la diputada señora Pacheco Rivas , Clemira .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 3º, que pasaría a ser artículo 6º, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, el problema que se generó es que no se puede hacer una división de las dos propuestas formuladas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Una de ellas, para agregar, después de la palabra “consumados”, la expresión “de homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, de aquellos”. La segunda, para sustituir en el artículo 1º de la misma norma la expresión “y 391” por “391 y 440”.

Lo que han pedido algunos señores diputados es votar este artículo. De ser rechazada la propuesta de la Comisión de Constitución, vamos a tener que votar el artículo tal cual lo propone la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo, María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Robles Pantoja, Alberto .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En consecuencia, corresponde votar el artículo 3°, que pasaría a ser 6º, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ;

Discusión en Sala

González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 4º, que pasaría a ser artículo 7º, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata,

Discusión en Sala

Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 5°, que pasaría a ser artículo 8°; el artículo 6°, que pasaría a ser 9°, y el artículo 7°, que pasaría a ser artículo 10, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Boric Font, Gabriel ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Jackson Drago, Giorgio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, ¿puede consignar mi voto a favor?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta. Corresponde votar el artículo 8º, que pasaría a ser artículo 11, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Para su aprobación se requiere del voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turren Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar el nuevo artículo 12, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Auth Stewart, Pepe; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; León Ramírez, Roberto; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Morales Muñoz, Celso; Morano Cornejo, Juan Enrique; Norambuena Farías, Iván; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Schilling Rodríguez, Marcelo; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urizar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio; Arriagada Macaya, Claudio; Boric Font, Gabriel; Browne Urrejola, Pedro; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Jackson Drago, Giorgio; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Núñez Arancibia, Daniel; Pacheco Rivas, Clemira; Rubilar Barahona, Karla; Teillier Del Valle, Guillermo; Vallejo Dowling, Camila.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fernández Allende, Maya; Girardi Lavín, Cristina; Lemus Aracena, Luis; Pascal Allende, Denise; Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo transitorio, que pasaría a ser artículo primero transitorio, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Discusión en Sala

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Cornejo González, Aldo ; Jackson Drago, Giorgio ; Silber Romo , Gabriel .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espejo Yaksic, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo segundo transitorio, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ;

Discusión en Sala

León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo, María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Núñez Arancibia, Daniel ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila .

El señor MELO.-

Señor Presidente, ¿puede consignar mi abstención?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta. Corresponde votar el nuevo artículo tercero transitorio, propuesto por la Comisión de Hacienda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo, María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ;

Discusión en Sala

Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa la diputada señora Núñez Urrutia, Paulina .

-Se abstuvo la diputada señora Sepúlveda Orbenes, Alejandra .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Despachado el proyecto.

1.13. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 09 de septiembre, 2015. Oficio en Sesión 52. Legislatura 363.

VALPARAÍSO, 9 de septiembre de 2015

Oficio N° 12.091

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

3°. Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 de este Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado en la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta, o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización, la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica.”.

3) Incorpórase el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

“Art. 456 bis B. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario.”.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Reemplázase la letra d) del artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

“Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N°20.609.”.

4) Agréganse, en el inciso primero del artículo 127, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asigna una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Reemplázase en el inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautarse de los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

6) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

7) Sustitúyese en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N°20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

8) Agregánse en el artículo 140 los siguientes incisos sexto y séptimo:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes.

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

9) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N°20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

10) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N°20.000” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

11) Intercálase en el artículo 170 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los tres años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

12) Modifícase el inciso segundo del artículo 183 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, a continuación del vocablo “solicitud”, la expresión “o no se pronunciare”.

b) Incorpórase, a continuación de la palabra “reclamar”, la frase “dentro del plazo de diez días contado desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.

13) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

14) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443 y 443 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Suprímese, en la letra b) del artículo 8°, la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superaren de dicho límite”.

4) Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N°s 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

- 1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.
- 2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436, 440 y 443 bis,”.
- 3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Reemplázase la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal;”.

Artículo 9°.- Modifícase la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, en el siguiente sentido:

a) En el artículo 167:

- i) Reemplázase en el número 18 la expresión “, y” por un punto y coma.
- ii) Reemplázase en el N° 19 el punto final por un punto y coma.
- iii) Agréganse los siguientes números 20 y 21:

“20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168, y

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

b) Reemplázase el artículo 168 por el siguiente:

“Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite.”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

c) Intercálase en el artículo 171, después del vocablo “estupefacientes”, la frase: “; del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168,”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese la siguiente oración: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Además, dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, a lo menos semestralmente las Policías deberán dar cuenta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que diere origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°20.502.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana de Santiago se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i) del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1a. No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2a. Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile. Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.

3a. Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad con este artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12. En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.

Artículo tercero.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo 11 del proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 106 diputados, en tanto que en particular lo fue con el voto afirmativo de 111 diputados, en ambos casos de un total de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio de la Corte Suprema

1.14. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 14 de septiembre, 2015. Oficio en Sesión 72. Legislatura 363.

No existe constancia del Oficio de consulta emitido a la Corte Suprema.

Oficio N° 102 -2015

INFORME PROYECTO DE LEY 35-2015

Antecedente: Boletín N° 9.885-07.

Santiago, 14 de septiembre de 2015.

Mediante oficio N° 297/SEC/2015, recibido el 8 de septiembre de 2015, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don Leonardo Soto Ferrada, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín N° 9.985-07).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 11 de septiembre en curso, presidida por el suscrito y con la asistencia de los ministros señores Patricio Valdés Aldunate, Carlos Künsemüller Loebelfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouët, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Carlos Cerda Fernández, Manuel Valderrama Rebolledo y los ministros suplentes señores Alfredo Pfiffer Richter y Julio Miranda Lillo, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

LEONARDO SOTO FERRADA

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

"Santiago, catorce de septiembre de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° 297/SEC/2015, recibido el 8 de septiembre de 2015, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don Leonardo Soto Ferrada, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín N° 9.985-07).

El presente proyecto de ley inició su tramitación vía Mensaje del Ejecutivo, el 23 de enero de 2015. En la versión original, fue informado por la Corte Suprema mediante oficio N° 23-2015 de 5 de Marzo de 2015. En el tiempo que media entre esta última fecha y el nuevo oficio de la Cámara de Diputados, la iniciativa sufrió múltiples cambios, adiciones y eliminaciones, por medio de indicaciones de diversos autores ante las comisiones de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Legislación, Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados y son las que dan pábulo a la nueva solicitud de informe dirigida a esta Corte;

Segundo: Que atendido el carácter del proyecto, cabe detenerse en la fundamentación que el mismo ofrece. Ésta es la que ha guiado la discusión en las comisiones y, en definitiva, es la que justifica a nivel político criminal la pertinencia de sus modificaciones. Según el Mensaje del Ejecutivo la iniciativa legal obedece al aumento "de la actividad criminal" y de la "sensación de inseguridad" que afecta a la ciudadanía (párrafos 1° y 6° del Mensaje).

Oficio de la Corte Suprema

Según el proyecto, las cifras entregadas por encuestas de victimización y estadísticas policiales darían cuenta que “los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal” (párrafo 7°), razón por la cual, habría que propender a su represión prioritaria. Tal “categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.” (párrafo 11);

Tercero: Que el proyecto consta de doce artículos y dos disposiciones transitorias. El primer artículo modifica el Código Penal; el segundo el Código Procesal Penal; el tercero el Código de Justicia Militar; el cuarto el Decreto Ley N° 2460 de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; el quinto al Decreto Ley N° 2.859, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; el sexto a Ley N° 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; el séptimo, el artículo tercero del D.L. N° 321 de 1925 del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados; el octavo, la Ley N° 19.970 de 2004, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; el noveno, el D.F.L. N° 1 de 2009 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley del Tránsito; el décimo, la Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de policía local; y el undécimo y duodécimo corresponden a disposiciones que no modifican ningún cuerpo legal y que, correlativamente, establecen una ampliación de las facultades de los funcionarios policiales y establecen legalmente el Banco Unificado de Datos. Por último, el proyecto comprende dos artículos transitorios que establecen un régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios y un deber especial de información respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para ambas Cámaras de parlamentarios;

Cuarto: Que examinados los antecedentes a la luz de lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se advierte que en buena parte las normas del proyecto tratan de materias eminentemente sustantivas, las que no serán abordadas en el presente informe.

Las reformas al Código Procesal Penal parecen de un impacto limitado y ofrecen pocos problemas interpretativos.

Sin embargo, problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación.

Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado, o su identificación como responsable del delito, como razón suficiente para decretarla. La detención, así como la prisión preventiva, no constituyen antejuicios. Ellas son medidas extraordinarias, cautelares de los fines internos del procedimiento. En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema que no puede pasarse por alto. En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta el mensaje en términos generales, funciona bien;

Quinto: Que, de igual modo, teniendo en consideración la función constitucional del Poder Judicial -destinada a conocer y resolver materias civiles y criminales-, no resultan plausibles las expectativas de apoyo a una función exclusiva del Ministerio Público, esto es, la investigación de delitos, en la forma que se contiene en el artículo 11 de la propuesta.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el registro que los sistemas de tramitación electrónica del Poder Judicial realizan de diversos datos, tiene por objeto resguardar el proceso y facilitar o agilizar la labor jurisdiccional. Por esta razón, es difícil justificar un tratamiento y cesión de datos para finalidades investigativas, salvo que se establezca legal y/o constitucionalmente una doble misión de los datos recolectados por el Poder Judicial en el

Oficio de la Corte Suprema

ejercicio de sus funciones. Ello, sin perjuicio de que a través de interconexiones electrónicas que ya se han implementado con otras instituciones, se facilite la ejecución de las sentencias o el despacho de órdenes y contraórdenes de detención, entre otros ejemplos.

Por otro lado, resulta discutible, bajo un principio acusatorio, el hecho de que los órganos acusadores cuenten con tales mecanismos de control de la población, sin que exista un correlato adecuado desde la perspectiva de la defensa o de los datos personales. En esta medida, la incorporación de esta reforma podría incidir, por una parte, en la creación de un derecho penal de autor, y por otra, en una desigualdad indeseable de armas entre acusadores y defensa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Oficiese.

Se deja constancia que los ministros señores Valdés y Valderrama y el suplente señor Pfeiffer, no comparten los párrafos tercero y cuarto del motivo cuarto.

Acordado con el voto en contra de la ministra señora Egnem, quien, teniendo en consideración que los conceptos y definiciones doctrinarias no resultan suficientes para abordar y proporcionar debida atención a la difícil realidad que en materia de seguridad ciudadana vive la población del país, propósito que es precisamente el que tiene en su base la iniciativa legislativa que se ha remitido para el conocimiento de esta Corte, estuvo por informar favorablemente el proyecto en lo procesal-penal en todas sus partes.

Se previene que el Presidente subrogante señor Juica y los ministros señores Künsemüller, Brito, Cerda y el suplente señor Miranda estuvieron por informar además:

1º) Que sin perjuicio de los comentarios que merece la parte regulativa del proyecto, parece adecuado hacer una consideración previa sobre los datos que fundamentan su justificación. Especialmente, en razón de que varias de las fuentes a que se refieren (estadísticas policiales, encuestas de victimización, etc.) parecen refutarlos. Por ejemplo, según el proyecto, “de acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra, presentaron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%)”. Sin embargo, las estadísticas policiales, por ejemplo de Carabineros de Chile, revelan otro escenario: comparativamente, entre enero y julio del año 2012 y enero y julio del año 2015, puede apreciarse un aumento en las denuncias de robos con intimidación de un 6,1 %, y un descenso en los robos por sorpresa en un 3,3%.

Lo que en el escenario global coadyuva a un descenso general en los delitos contra la propiedad y en los que se ejerce violencia superior al 2% [1].

TOTAL PAÍS	Enero-Julio 2014				Enero-Julio 2015				VARIACIÓN RELATIVA % AÑOS 2014-2015			
	TOTAL DE CASOS	DENUNCIAS		APREHENDIDOS	TOTAL DE CASOS	DENUNCIAS		APREHENDIDOS	TOTAL DE CASOS	DENUNCIAS		APREHENDIDOS
		SIN APREHENDIDOS	CON APREHENDIDOS			SIN APREHENDIDOS	CON APREHENDIDOS			SIN APREHENDIDOS	CON APREHENDIDOS	
DELITO DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL												
Robo con Violencia	11.794	10.117	1.617	2.674	11.933	10.307	1.626	2.689	1,7%	1,9%	0,6%	0,6%
Robo con Intimidación	23.702	21.925	1.777	3.021	25.151	23.359	1.792	3.028	6,1%	6,5%	0,8%	0,2%
Robo por Sorpresa	22.749	20.907	1.842	2.331	21.877	20.068	1.809	2.264	-3,8%	-4,0%	-1,8%	-2,9%
Lesiones	50.319	36.267	14.052	23.233	46.991	33.577	13.414	22.272	-6,6%	-7,4%	-4,5%	-4,1%
Homicidio	307	154	153	207	317	185	132	174	3,3%	20,1%	-13,7%	-15,9%
Violación	1.124	936	188	198	1.157	964	193	202	2,9%	3,0%	2,7%	2,0%
DELITO VIOLENTOS	109.935	90.306	19.629	31.664	107.426	88.460	18.966	30.629	-2,3%	-2,0%	-3,4%	-3,3%
Robo de Vehículo Motorizado	18.859	18.065	794	1.480	18.694	18.041	653	1.145	-0,9%	-0,1%	-17,8%	-22,6%
Robo de Accesorio de Vehículo	35.860	34.876	984	1.492	37.335	36.338	997	1.383	4,1%	4,2%	1,3%	-7,3%
Robo en Lugar Habitado	37.218	35.110	2.108	3.125	36.714	34.591	2.123	3.066	-1,4%	-1,5%	0,7%	-1,9%
Robo en Lugar No Habitado	25.247	22.816	2.431	3.996	26.483	23.750	2.733	4.460	4,9%	4,1%	12,4%	11,6%
Otros Robos con Fuerza	2.536	2.157	379	598	2.732	2.330	402	597	7,7%	8,0%	6,1%	-0,2%
Hurto	100.714	58.513	42.201	45.940	97.547	57.135	40.412	43.937	-3,1%	-2,4%	-4,2%	-4,4%
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD	220.434	171.537	48.897	56.631	219.505	172.185	47.320	54.588	-0,4%	0,4%	-3,2%	-3,6%
TOTAL	330.369	261.843	68.526	88.295	326.931	260.645	66.286	85.217	-1,0%	-0,5%	-3,3%	-3,5%

Nota 1: Variación = [(2015 - 2014) / 2014]*100

2º) Que el proyecto establece cuatro modificaciones especiales al Código Penal. La primera, al artículo 433, tiene por objetivo agravar el marco penal previsto para aquellos robos con violencia o intimidación, en los que con

Oficio de la Corte Suprema

ocasión o motivo de este delito, se cometieran además homicidio, violación, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1°, o las víctimas sean retenidas bajo rescate por un lapso mayor a aquel necesario para la comisión del delito. Adicionalmente, esta modificación establece una rebaja o morigeración del marco penal respecto de aquellos casos en que con motivo u ocasión del robo se comete alguna de las lesiones de las que trata el N° 2 del Artículo 397 del Código Penal.

Sin perjuicio de la opciones político criminales que expresan estas decisiones, y que podrían resultar criticables bajo el imperio del principio de proporcionalidad de las penas, cabe destacar que su verdadero impacto en el sistema sólo se puede vislumbrar si se considera que estas figuras no corresponden a soluciones concursales particulares en relación a estos delitos, sino a figuras típicas complejas que requieren, además de una relación funcional que las imbrique, dolo en cada uno de los tipos que la comprenden. De este modo, será siempre descartable su aplicación en los casos de robo doloso en el que se produce un homicidio imprudente, y altamente discutible en las hipótesis de robo doloso en el que se ejecuta un homicidio con dolo eventual [2];

3º) Que la segunda modificación al Código Penal es la que sin duda podría producir en la práctica judicial más impactos. En este sentido, la propuesta de nuevo artículo 449, como se informara en su oportunidad, modifica completamente el sistema de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad. Así, se establece una restricción decisiva en las facultades de determinación de la pena con que cuenta el juez para esta clase de delitos, quien ya no podrá bajar el grado del marco jurídico aplicable a la pena en presencia de atenuantes, aunque deberá agravarlo en presencia de las circunstancias establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.

Esta modificación, no obstante ser morigerada respecto de la primera propuesta del Ejecutivo [3], continúa siendo desproporcionada e ineficaz. En primer lugar, resulta desproporcionada, por cuanto establece un sistema de excepción respecto de esta clase de delitos, lo que involucrará que, en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual. De este modo, el culpable de hurto de un celular que exceda las 4 UTM, pero que no pase de 40 UTM (art. 446 N° 2 CP, que prevé la pena de presidio menor en su grado medio) será, en todo caso e independientemente de sus atenuantes, condenado a una pena de a lo menos a 541 días de privación de libertad; mientras que la pena del empleado público que acepte un beneficio económico de 3000 UTM para omitir un acto debido propio de su cargo (art. 248 bis. CP, que prevé la pena de reclusión menor en su grado medio) que cuente con dos atenuantes, podría fácilmente ser inferior a 60 días. A mayor abundamiento, en función de la propuesta, aquel que hurtó un celular en estos casos, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad en los términos del artículo 367 ter del Código Penal.

Además de desproporcionada desde la perspectiva interna, esta medida no considera el estado actual de las condenas privativas de libertad en Chile. En efecto, según muestran tanto las estadísticas internas del Poder Judicial, como el último informe dado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la mayor causa de privación de libertad en Chile es la condena por delitos contra la propiedad. Así, 58,5% de las personas consideradas en dicho estudio, fueron condenadas por delitos contra la propiedad [4]. De este modo, la reforma que se propone, podría implicar un impacto muy elevado en la población penitenciaria chilena, incluso -como se ha visto- para los casos de hurtos y delitos no violentos, con inesperados efectos en torno a la reincidencia, aumento del gasto fiscal, y desmedro en las condiciones carcelarias. Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta misma estadística establece que un 56,1% de las personas privadas de libertad lo son por delitos de robo, y un 2,4% por delitos de hurto. Esta cifra contrasta con la enorme preeminencia de denuncias de delitos de hurto y robos no violentos [5] respecto de los delitos contra la propiedad violentos, y será aquella que sufrirá mayor alteración con las reglas que se proponen. En definitiva, el principal cambio que probablemente implicará la reforma será la mayor encarcelación por hurtos y robos no violentos;

4º) Que por idénticas consideraciones pareciera desproporcionada la regla de determinación de la pena que establece para la receptación el nuevo artículo 456 bis A del Código Penal. En este sentido, la propuesta no considera las actuales reglas de agravantes que existen, la relativa baja gravedad de la infracción, y la existencia de reglas particulares respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la asociación ilícita. En este sentido, llama la atención el enorme contraste que existe entre estas disposiciones, y aquellas que existen en la ley N° 20.393, en donde se imponen enormes restricciones para que un tribunal disuelva una persona jurídica que financie organizaciones terroristas;

Oficio de la Corte Suprema

5º) Que también desproporcionada parece la regla del artículo 456 bis B, que establece deberes asimétricos respecto de los particulares que posean esta clase de negocios, y que podría concluir en una asignación excesiva de recursos policiales y de incautaciones fundadas en meras inobservancias administrativas, que no se encuentran refrendadas ni por la comisión de un delito, ni por la autorización de tribunal alguno;

6º) Que salvo las reformas establecidas en los artículos 83, 86, 132, 140 y 206 del Código Procesal Penal, las restantes variaciones propuestas a dicho ordenamiento dan cuenta de criterios marcadamente policiales y que limitan enormemente las facultades de control de juridicidad que los tribunales de justicia, especialmente el Juez de Garantía, están llamados a realizar. En esta medida, la reforma postula una desconfianza generalizada a la manera en que operan los tribunales de justicia. Desconfianza que no se justifica en los datos del sistema, y que por lo tanto, no implicarían mayores niveles de eficacia policial, sino tan sólo un desmedro importante en la tutela judicial efectiva de los derechos de libertad y seguridad individual de las personas. En este sentido, tal como ha demostrado recientemente el Presidente de la Corte Suprema en una reciente exposición, los tribunales suelen decretar la mayoría de las prisiones preventivas que les solicita el Ministerio Público o los querellantes, y suelen considerar legales la enorme mayoría de las detenciones que realizan las Policías. Así, si durante el año 2014 se celebraron un total de 311.960 audiencias de control de la detención, solamente en 2.413 (0,7%) audiencias se decretó la ilegalidad de las mismas. Dicho esto, cabe preguntarse ¿cuál será el impacto real de las medidas que relajan los criterios de control de detención, o examen de vestimenta? Evidentemente, un descenso en los estándares policiales para realizar los procedimientos;

7º) Que dentro de las medidas más discutibles que ofrece el proyecto dice relación con las modificaciones a la regulación relativa al control de identidad, especialmente en los artículos 2º y 12º del proyecto. En este sentido, la iniciativa se enmarca en una evolución legislativa que paulatinamente otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales [6]. Así, mientras el artículo 85 original, estipulaba que el control de identidad sólo podía realizarse “en casos fundados”, como cuando se sospechaba “la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito”, por un plazo máximo de 4 horas, el actual artículo 85 del Código Procesal Penal estipula una duración máxima del procedimiento de 8 horas y la posibilidad de realizar el control de identidad, además, sobre la base de la existencia de indicios de la comisión de faltas, o del hecho de que una persona se encapuche o disimule su identidad, incorporando además, la posibilidad de realizar cotejo de controles de detención, huellas, registro de vestimentas equipaje o vehículo;

8º) Que en este contexto, la reforma que se propone ampliar aún más el rango de los indicios mediante la introducción de dos incisos en el artículo 85, que autorizan el control de identidad, y el respectivo registro de vestimenta, equipaje y vehículo, “cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”. Esta regla, además de inusual - es difícil pensar qué clase de antecedente podría tener algún carabinero de la existencia de una orden de detención pendiente respecto de una persona determinada, además de la propia orden de detención que lo autorizaría, sin más, a restringir su libertad-, es difícilmente aceptable desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho. Ello, especialmente, en atención a la enorme discrecionalidad que esta norma implica, la considerable cantidad de tiempo de restricción que autoriza (8 horas), y a la laxa regulación de la flagrancia (que puede constituirse, simplemente, con el señalamiento de un testigo presencial, hasta doce horas después de la comisión del hecho);

9º) Que el cuadro regulativo del control de identidad que propone el proyecto no quedaría completo, sin embargo, sin la referencia a lo reseñado en el artículo 12 de esta propuesta, que es una disposición autónoma, que no modifica ningún cuerpo normativo, que en los hechos, establece una autorización general a las policías para controlar la identidad de las personas sin ulterior expresión de causa, en un procedimiento máximo de 4 horas. Las únicas diferencias de esta facultad, respecto de la propuesta en el artículo 85 del Código Procesal Penal, es que como correlato a no requerir como sustento ningún antecedente de ninguna clase (bastando la mera voluntad policial), no admite el registro de vestimentas, y establece medidas de publicidad y reclamo en torno a su funcionamiento. Esta facultad, además de sustentar una discutible técnica legislativa -¿por qué no incluirla derechamente en el Código Procesal Penal?- posee los mismos defectos que la reforma al artículo 85, pero agravados, e implica un desmedro importante en las facultades de control de las policías. En este sentido, cabría eliminar este control de identidad diferenciado, aunque manteniendo las importantes medidas de publicidad y reclamo que reglamenta;

Oficio de la Corte Suprema

10º) Que en cuanto se incorpora el registro de vestimentas a la detención por flagrancia (art. 129), la propuesta también merece importantes reparos. Ello, especialmente bajo el entendido de que ella no sólo se aplicaría a los casos en que la policía sorprenda ella misma infraganti a alguien cometiendo un delito, sino que también recibiría aplicación según la definición de “situación de flagrancia” que entrega el artículo 130 del Código Procesal Penal, cuando una víctima o testigo presencial simplemente señalen a una persona determinada como autor, dentro de las siguientes 12 horas a la supuesta perpetración del hecho. De este modo, la autorización general del registro de vestimentas a estos casos, podría implicar vulneraciones excesivas de la intimidad de las personas;

11º) Que en el mismo sentido que las normas de la propuesta que pretenden regular de modo especial los parámetros de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad por apropiación en el Código Penal, las modificaciones propuestas al artículo 170 del Código Procesal Penal, que establecen importantes restricciones al principio de oportunidad, castigarán con mucho más rigor los delitos que podríamos considerar “menores” (hurtos y robos no violentos). En este sentido, es dable advertir la alta probabilidad que su impacto se dejará notar con mucha fuerza en los delitos no violentos y el microtráfico, sin producir efectos significativos en los robos con violencia o intimidación. Ello podría ser especialmente pernicioso en algunos sectores de la población, y como han anticipado varios expertos, podría llevar a una profundización de la carrera criminal de delincuentes poco violentos, a una escalada de reincidencia [7], y a notorios y perjudiciales efectos en el gasto fiscal del país;

12º) Que a similares conclusiones lleva el análisis de las normas modificatorias de la Ley N° 18.216, y al Decreto Ley N° 321 de 1925, y a la Ley N° 19.970, que, en general, establecen agravaciones en el tratamiento de determinados delitos contra la propiedad, cuya necesidad es difícil de sostener y en esta medida parecen desproporcionada. En este sentido, cabe hacer referencia al hecho que las reformas contenidas en la regulación de la libertad condicional, podrían fungir como incentivos perversos, y por ende aumentar la reincidencia de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por esos delitos. Otro tanto puede decirse respecto de las reformas previstas para la Ley N° 18.216 que evidentemente son excesivamente rigurosas. Ello, al punto de que inclusive una reforma humanitaria, como la establecida en el número cuarto del artículo sexto del proyecto, que establece la posibilidad de disponer la interrupción de condena a mayores de 80 años, pierde gran parte de su importancia, y termina generando diferencias odiosas y potencialmente contrarias a la dignidad humana;

13º) Que sin perjuicio de lo perfectible de su redacción, las modificaciones propuestas a los artículos 132 bis, 149 y 150 del Código Penal, además de las reformas a las respectivas leyes orgánicas de las Policías, de Gendarmería y del Código de Justicia Militar y algunas relativas a la ley N° 18.216 y el Decreto Ley N° 321, se orientan a agravar el tratamiento de aquellos imputados que se vean perseguidos por su posible participación en delitos contra las fuerzas de orden y seguridad públicas. Estas medidas parecen desproporcionadas en términos del resguardo que se le otorga a la generalidad de la población, y parecen exageradas, habida consideración de la existencia de procedimientos adecuados y tipos penales calificados que ya los resguardan. En este sentido, la reforma no parece obedecer a consideraciones estadísticas, empíricas, ni mucho menos a consideraciones normativas o de oportunidad, por lo que, en esta medida implica un tratamiento ostensiblemente privilegiado respecto de las restantes clases de víctimas;

14º) Que sin perjuicio de lo razonable que resulta liberar a las policías de realizar labores administrativas, podría resultar contrario al espíritu de la ley, privar del deber de denunciar a Carabineros cierta clase de accidente en que sólo hay compromiso de la propiedad, o daños materiales, especialmente en el supuesto de que éstos hayan sido provocados por la ingesta de alcohol o drogas. En esta medida, la víctima de esta clase de cuasidelito perderá una importante herramienta procesal, con la modificación propuesta al artículo 171.

Se previene que el ministro señor Valderrama también estuvo por informar respecto a todas las modificaciones propuestas en el proyecto y, en particular, en lo sustantivo, estuvo por informarlo favorablemente.

PL-35-2015”.

Saluda atentamente a V.S.

Milton Juica Arancibia

Presidente subrogante

Jorge Sáez Martín

Oficio de la Corte Suprema

Secretario

[1] Departamento de Análisis Criminal. Carabineros de Chile. Reporte estadístico enero-julio 2014/2015 Nacional y regional. p.9. Disponible en:

http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf

[2] C.fr. Etcheberry Alfredo. Derecho penal Parte Especial. Tomo III. Santiago 1997. Pp. 338 y ss. ; Politoff Matus y Ramirez. Lecciones de derecho penal chileno parte especial. Pp. 369.

[3] Se eliminó la referencia la regla del número 4° de la primera propuesta que establecía que “En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva la ejecución de esta quedará en suspenso por un año tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente”.

[4] Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Universidad de Chile. Informe Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile. Santiago de Chile 2015. p.21

[5] Departamento de Análisis Criminal. Carabineros de Chile. Reporte estadístico enero-julio 2014/2015 Nacional y regional. p.9. Disponible en:

http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf

[6] Tres leyes ya se han promulgado en este sentido restringiendo las facultades de los tribunales: la ley 19789 publicada el 30 de enero de 2002; la ley 19942 publicada el 15 de abril de 2004; y la ley 20253 Publicada el 14 de marzo de 2008.

[7] Intervención de Ana María Morales representante de Paz Ciudadana. Informe de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento recaído en el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Boletín n° 9.885-07-1 pp. 29 passim.

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 23 de noviembre, 2015. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 76. Legislatura 363.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

BOLETÍN N° 9.885-07

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley indicado en la suma, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A una de las sesiones en que se trató esta iniciativa, asistió, además de los miembros de la Comisión, el Honorable Senador señor García, quien reemplazó al Honorable Senador señor Espina.

A dichas sesiones concurrieron, especialmente invitados, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro, señor Jorge Burgos, acompañado por el Subsecretario para la Prevención del Delito, señor Antonio Frey; los abogados señora Nelly Salvo y señores Mauricio Embry, Nicolás Gatica y José Pedro Silva; el Jefe de la División de Investigaciones, señor Jaime Rojas, y la Jefa de Prensa de la señalada Subsecretaría, señora María José Soler. Del mismo modo, participaron el Jefe de la División de Investigaciones de ese Ministerio, señor Jaime Rojas; la Jefa de Relaciones Institucionales, División de Investigaciones, señora Julia Pavez, y el Jefe de Departamento Jurídico de la División de Carabineros, señor Rodrigo Valencia.

Por el Ministerio de Justicia, participaron la Ministra, señora Javiera Blanco; la Jefa de Gabinete, señora Elvira Oyanguren; el Jefe de la División Jurídica, señor Ignacio Castillo; la Jefa de la División de Coordinación y Estudios, señora Francisca Werth; los asesores señores Gherman Welsch y Gonzalo Rodríguez; la jefa de Comunicaciones, señora Claudia Sánchez; el asesor de Comunicaciones, señor Rodolfo Carrasco, y el periodista, señor Rodolfo Carrasco.

En representación del Poder Judicial, asistió el Ministro de la Excma. Corte Suprema señor Milton Juica y la Directora de Estudios, señora Constanza Collarte.

Por el Ministerio Público, concurrieron la Fiscal Nacional (S), señora Solange Huerta; los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora Gisela Schoenmakers y señor Claudio Pizarro.

En representación de la Defensoría Penal Pública, participó el Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke; el Defensor Nacional (S), señor Carlos Mora; el Jefe Nacional del Departamento de Estudios (S), señor Rubén Romero, y el abogado, señor Francisco Geisse.

Por Carabineros de Chile, concurrió el General Director, señor Bruno Villalobos; el Jefe del Departamento Jurídico, señor Rodrigo Valencia; el Director de Justicia (J), General Juan Carlos Gutiérrez; el Auditor, General Juan Gutiérrez Silva; el Capitán (J), señor Carlos Alarcón Herrera, y el Edecán, Teniente Coronel señor Juan Nova.

En representación de la Policía de Investigaciones de Chile, participaron el Director General, Prefecto General señor Héctor Espinosa; la Jefa de la Dirección Jurídica, Prefecto Inspector (J) señora Rosana Pajarito; el Prefecto (J) señor Rodrigo Balart; la Comisario, señora Ruby Morales; la Subinspector de la Brigada del Congreso Nacional, señora Constanza Lagos; el Subdirector Operativo, Prefecto General Darío Ortega; la Subcomisario (J), señora Carmen Beals, y el ayudante, señor Gerardo Álvarez.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, asistieron el Jefe (S) de la Unidad Jurídica y Judicial, señor Luis Torres, y los abogados señora Patricia Rada y señor Yerko Ljubetic.

En nombre del Servicio Médico Legal, participaron el Director Nacional, doctor Patricio Bustos, y la Jefa del

Primer Informe de Comisión de Constitución

Departamento de Asesoría Jurídica, señora Amanda Contador. Igualmente, por la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal, concurrieron su Presidente, señor José Morales; el Director, señor Fernando Riveros, y los dirigentes nacionales, señores Viterba Ordóñez, Elena Pérez, Cremilda Huerta y Gonzalo Fuentes.

En representación de Gendarmería de Chile, asistieron el Director Nacional, señor Tulio Arce, y la asesora, señora Pilar Romero. Concurrieron, asimismo, los representantes de las asociaciones funcionarias que a continuación se mencionan: por la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, el Presidente, señor Juan Carlos Orellana; el Tesorero, señor Patricio Baquedano; el Presidente Regional de Antofagasta, señor Manuel Catalán, y los dirigentes regionales de Valparaíso, señores Mario Brito y Patricio Proboste y Juan Suárez. Por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, ANSOG, el Presidente Nacional, señor Joe González; los dirigentes de Valparaíso, señores Lesly Muñoz, Rodrigo Escárate, David Acuña y Aquiles Valenzuela, y el periodista, señor Cristian Vega. Por la Asociación de Oficiales Penitenciarios, ANOP, el Presidente Nacional, señor Alberto Figueroa; el Director, señor André Muñoz, y el Tesorero, señor Mario Palavecinos. Por la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIPTGEN, el Director Nacional, señor Juan Carlos Muñoz, y el dirigente de Valparaíso, señor Franco Villarroel.

En nombre de la Asociación Nacional de Magistrados, concurrieron el Vicepresidente, señor Alejandro Huberman; la Directora, señora Vania Boutaud, y el magistrado, señor Rodrigo Carvajal.

En representación del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, participaron su Presidente, señor Miguel Aguirre, y la periodista, señora Lorena Escobar.

Especialmente invitados, asistieron los académicos señores Juan Domingo Acosta y Jean Pierre Matus.

Estuvo presente, además, el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, señor Paul Laulié.

Concurrieron, igualmente, los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Tania Larraín y señores Felipe Ponce, Nicolás Torrealba y Giovanni Semería.

Por la Biblioteca del Congreso Nacional, asistió el abogado asesor, señor Juan Pablo Cavada.

Estuvieron presentes, además, los asesores del Honorable Senador señor De Urresti, señora Rocío Sánchez y señor Claudio Rodríguez; los asesores del Honorable Senador Espina, señores Andrés Longton, Andrés Aguilera y Pablo Urquiza; la jefa de gabinete del mismo señor Senador, señora Andrea Balladares, y su jefe de prensa, señor Andrés Aguilera; el asesor del Honorable Senador señor Araya, señor Robert Angelbeck; los asesores del Honorable Senador señor Larraín, señora Daniela Lazo y señor Héctor Mery; los asesores del Honorable Senador Harboe, señores Sebastián Lewis y Nicolás Freire; el asesor del Comité PPD, señor Sebastián Abarca, y el asesor del Comité PC, señor Alejandro Fuentes.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La iniciativa en estudio tiene como propósito mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como son los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes. Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones; la dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; la fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas y de la libertad condicional; el establecimiento de medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas; la creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, y el establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

- - -

Primer Informe de Comisión de Constitución

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo 11 de la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, requiriendo, en consecuencia, para su aprobación, del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, según lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

Se vinculan al proyecto en análisis las siguientes disposiciones legales:

- 1.- Código Penal: artículos 65 a 69, 141, 142, 150 A, 150 B, 296, 313, 315, 316, 348, 352, 395 a 397, 401, 403 bis, 432 a 448 sexies, 450 a 456 bis A; 474 a 476 y 480.
- 2.- Código Procesal Penal: artículos 79 a 92, 125 a 141, 149, 150, 170, 183, 388, 394, 395, 406 y 407.
- 3.- Código de Justicia Militar: artículos 416, 416 bis y 416 ter.
- 4.- Decreto ley N° 2460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile: artículos 17, 17 bis y 17 ter.
- 5.- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile: artículos 3º, 15 A, 15 B y 15 C.
- 6.- Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad: artículos 1º, 2º bis, 8º, 32 y 33.
- 7.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados: artículo 3º.
- 8.- Ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN: artículo 17.
- 9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito: artículos 167, 168 y 171.
- 10.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de Policía Local: artículo 8º.
- 11.- Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal: artículo 20.
- 12.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
- 13.- Decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, de 2004, que contiene el reglamento para contratos de obras públicas: artículo 10.
- 14.- Decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840.
- 15.- Decreto con fuerza de ley N° 206, del Ministerio de Obras Públicas, de 1960, sobre construcción y conservación de caminos.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El Mensaje

El Mensaje que dio origen a esta iniciativa señala que el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen

Primer Informe de Comisión de Constitución

necesario combatir los delitos de mayor connotación social sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recogiendo los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento para afrontar dicho fenómeno, recabados desde la instalación de la Reforma Procesal Penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento. Agrega que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención; el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y la desigualdad económica, entre otros. También es sabido que un pequeño grupo de personas reincidentes son responsables de la mayoría de los delitos de mayor connotación social.

Agrega que el control, persecución y sanción de la actividad criminal requiere de una acción sistemática y no de medidas parciales, en la que se involucre el Estado en su conjunto. El fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, surgiendo la dicotomía entre control y sanción, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los intervinientes. Señala que, sin duda, se han reforzado los derechos de todos los chilenos en un sistema plenamente democrático. La Reforma Procesal Penal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho y es así como Chile es mirado hoy en día como un ejemplo. Lo anterior, con respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial, junto con la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

Expresa que en esta línea se debe proteger con mayor precisión a quienes se ven afectados por los delitos. Existe en Chile una sensación de inseguridad de acuerdo a los últimos estudios; por lo que es menester hacerse cargo de dicha situación y aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor connotación y que afectan más directamente a nuestra población, que son los delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones.

Los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad por apropiación, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal. De acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013 y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y, dentro de esa cifra, presentaron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%). Ahora bien, de conformidad a lo expresado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, denominado “Seguridad para todos”, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cifras de agosto del año 2014, en nuestro país se constataron altos niveles de delitos contra la propiedad cometidos en zonas residenciales, espacios públicos y zonas comerciales. Según los registros policiales, durante el año 2013 se cometieron alrededor de 600 mil ilícitos de mayor connotación social, de los cuales un 83% correspondió a ilícitos contra la propiedad y sólo un 17% a delitos contra la integridad física de las personas. De acuerdo a los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25% en comparación con el año 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto, con un 38%; seguido por el robo en lugar habitado, con un 14%; y los robos de accesorios de vehículos, con un 12%. Los mayores crecimientos los experimentaron los robos de vehículos (158%), los robos por sorpresa (76%) y los robos de objetos desde vehículos (54%).

Una categoría delictual que incide fuertemente en la percepción de inseguridad corresponde a los robos con violencia o intimidación. En el año 2013, se registró un total de 330,3 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Considerando la distribución de los delitos de mayor connotación social, esta categoría representa el 9,7%. En consecuencia, existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos sea intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.

El Mensaje indica que el Gobierno tiene plena conciencia de este problema y de la necesidad de enfrentarlo en el marco de una política pública integral, que aborde todos los factores que inciden en él, de manera coordinada y sistemática. En razón de ello, el Gobierno se ha propuesto trabajar y reforzar los ejes que a continuación se señalan y que constituyen el marco contextual en el que se inserta el presente proyecto de ley, en pos de una política criminal acorde con un Estado democrático.

1. Dotación policial

Primer Informe de Comisión de Constitución

En esta materia, se propone combatir la criminalidad desde todos sus frentes, presentando iniciativas de ley que la enfrentan directamente, en el contexto de un plan de seguridad integral que se inició el año pasado con el aumento de la dotación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Se incorporaron para el período 2015-2018, seis mil efectivos, y a la Policía de Investigaciones de Chile, mil quinientos funcionarios.

2. Modificaciones a la ley de Control de Armas

En esta línea, se ha aprobado recientemente una ley que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, aumentando las penas a los delitos que ella contempla, estableciendo mayor control y sanciones por el porte y uso de armas.

3. Fortalecimiento del Ministerio Público

La indicación sustitutiva al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público también se enmarca en este contexto. Con ella se busca, entre otras cosas, focalizar la labor de los fiscales en las actuaciones ante los tribunales y a que conduzcan las investigaciones, liberándolos de labores que pueden ser asumidas por los abogados asistentes y personal administrativo. Así, se incrementará la dotación en 122 Fiscales (sumándolos a los actuales 666) y 203 profesionales; dentro de ellos, una importante cantidad de abogados asistentes. Ello, sin duda, redundará en que la actuación de las fiscalías sea más eficiente y más cercana, dándose prioridad y recursos, a la persecución criminal de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Dicho proyecto contempla recursos para el mejoramiento de la atención de víctimas, para la tramitación de causas menos complejas (que son, por lo general, las de mayor ocurrencia e impacto en la población, como los hurtos) y la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos, que permitirán buscar y obtener información relevante para la persecución criminal que hoy, por falta de personal idóneo, no es posible analizar.

De la misma manera, se fortalecerá dicha institución dotándola de herramientas en la persecución de los delitos complejos, cuyo conocimiento quedará entregado a la Fiscalía de Alta Complejidad que perseguirá delitos tan relevantes como el narcotráfico y el terrorismo. Por ello, paralelamente se está tramitando en el Congreso Nacional la reforma constitucional que la crea.

4. Ley Antiterrorista

Asimismo, es necesario abordar otro aspecto relevante en el ámbito mundial sobre la criminalidad, respecto del cual nuestro país debe protegerse: los actos terroristas. El Mensaje informa que se ha presentado una modificación integral a dicha ley, que se encuentra en tramitación.

5. Infraestructura penitenciaria y personal

A partir de la acción más efectiva de las policías, los fiscales y el Poder Judicial derivarán una mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo cual, paralelamente, se implementarán nuevas plazas en el sistema penitenciario. Por ello, se incorpora un artículo transitorio que permitirá a la Administración cumplir con este propósito. De la misma manera, resulta indispensable contar con un servicio de Gendarmería de Chile con capacidades suficientes para que se cumplan las penas efectivas. Asimismo, se invertirá una importante cantidad de recursos para mejorar las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios.

6. Institucionalidad para la reinserción

La mirada del Gobierno en esta materia es integral, lo que se refleja en los proyectos de ley que han sido presentados y aquellos que se tramitarán durante el presente año. Sin embargo, no basta con medidas más rigurosas, sino que también se requiere legislar con miras a la reinserción en la sociedad. Así, dando cumplimiento a lo propuesto en el Programa, en el año 2015 ingresará al Parlamento un proyecto de ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados. De esta manera, aquellos que tengan la voluntad de salir del circuito delictual tendrán la posibilidad de hacerlo. El sistema abordará tanto el trabajo intramuros como el del egreso con acompañamiento de los internos libertos; todo ello, con el propósito de que el Estado, en su conjunto, les permita salir del circuito de la delincuencia. Para ello, la coordinación con las instituciones del Estado y su colaboración es fundamental. Es indispensable la creación de Centros de Rehabilitación en las comunas y la participación de los Ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, todos ellos fundamentales en el esfuerzo rehabilitador.

Primer Informe de Comisión de Constitución

7. Tribunales de Tratamiento de Drogas

De la misma manera, se impulsará una importante reforma y reforzamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La evidencia muestra que la mejor manera de disminuir los índices de reincidencia en sujetos infractores de ley que presentan consumo problemático de drogas, es mediante el abordaje del problema que subyace a su conducta antisocial. Así, es preciso favorecer que dichos consumidores puedan optar a ingresar a tratamientos especializados que favorezcan su rehabilitación.

8. Defensa de las Víctimas

También existe en la ciudadanía la sensación de indefensión por no encontrar en el sistema el apoyo y acompañamiento necesario para quien es objeto del delito. A la inversa, muchas víctimas perciben que el sistema, lo que hace finalmente, es proteger al que comete el delito, produciéndose una inequidad entre el que actúa ilegalmente y quien es la víctima; por ejemplo, al imputado el Estado le provee gratuitamente atención jurídica de alta especialidad, en circunstancias que la víctima debe procurársela con sus medios. Por ello, tal como lo comprometiera el Programa de Gobierno, se impulsará la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas, que asumirá la dirección de los Centros de Atención de Víctimas y liderará de Red de Atención a las mismas.

Enseguida, el Mensaje aborda los objetivos del proyecto.

Al respecto, informa que el propósito consiste en ofrecer propuestas de reforma legal que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal penal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución y los tratados internacionales, intervengan en los factores que la investigación criminológica estima podrían vincular el funcionamiento de los sistemas penales con el aumento o la disminución de la actividad criminal en el espectro delictivo antes mencionado, a saber:

i) Modificar el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad (robos, hurtos y receptaciones), de modo que los responsables por dichos delitos reciban la pena prevista por la ley para el delito de que se trate;

ii) Imponer a los responsables de los delitos de robo con violencia y de robo con fuerza en lugar habitado que sean primerizos, una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo que se aumente la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, ofreciéndole reales oportunidades de reinserción social;

iii) Imponer a los reincidentes por esta clase de delitos penas algo más severas, que reduzcan las posibilidades de acceder a los beneficios de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y, tratándose de robos violentos y en lugar habitado, supongan un efectivo cumplimiento de las penas impuestas;

iv) Establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM;

v) Perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipajes de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueban la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales, e ingresar a lugares cerrados cuando existiesen signos evidentes de que allí se estuviere procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que ellas sean videograbadas, de modo que no se ponga en duda su autenticidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos en su ejecución;

vi) Además, se libera a Carabineros de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, hoy asignadas por las leyes de los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, de modo que puedan liberar recursos para la prevención y persecución de los delitos. Al mismo tiempo, se exime a los ciudadanos de la realización de constancias que pueden ser reemplazadas por declaraciones juradas prestadas ante las propias aseguradoras;

Primer Informe de Comisión de Constitución

vii) Asimismo, se pretende trancar la llamada “puerta giratoria” en esta clase de delitos, se limita la concesión de salidas alternativas como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, a una vez cada cinco años;

viii) Evitar que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, terminando con la llamada “cuenta corriente” que permitía la imposición de un sinnúmero de medidas de reclusión parcial, reduciendo a una vez el otorgamiento del beneficio;

ix) Limitar el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitado, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de dos tercios de su condena;

x) Posibilitar la rápida construcción de cárceles, reduciendo los actuales trámites, a efectos de aumentar la capacidad del sistema, otorgando condiciones dignas a los internos que permitan el real aprovechamiento de las oportunidades de resocialización que se les ofrezcan, y

xi) Regular el Banco Unificado de Datos que permitirá una mejor coordinación y eficacia en la labor de investigación y prevención de los delitos. En este mismo sentido, se introduce un perfeccionamiento en la ley N° 19.970, para incorporar al registro de ADN a los responsables por los delitos de mayor connotación social.

Por tanto, esta reforma no apunta a reducir garantías procesales, sino a modificar los resultados actuales del sistema penal, de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos de mayor connotación social y, especialmente, de robos y hurtos, sean objeto de condenas efectivas, se impongan éstas por el tiempo que la ley establece y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y reincidentes, para ofrecer a los primeros tratamientos en libertad y a los segundos, imponerles las penas y medidas de seguridad que corresponden al peligro de reiteración de nuevos delitos.

Enseguida, el Mensaje aborda el contenido de la iniciativa.

Ésta regula diversas materias, que se sintetizan a continuación.

1) Modificaciones a los delitos contra la propiedad.

Los delitos contra la propiedad por apropiación se encuentran entre aquellos calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales como de aquellos de mayor connotación social, debido al impacto que causan en sus víctimas, que en su mayoría no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde existe la sensación que el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida. En consecuencia, se establecen en nuestro Código Penal las medidas efectivas de prevención general, que se describen a continuación.

a) Regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación. Tal como lo demostró la tramitación de la denominada “Ley Emilia” (ley N° 20.770), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador al crear las diferentes figuras delictivas, dado el efecto que producen las actuales reglas de determinación de la pena que se pretende sustituir. Por ello, se propone establecer un sistema similar para regular la determinación de las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, otorgando certeza al proceso de determinación o aplicación de éstas.

En efecto, a través de este sistema específico, las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal de pena establecido por la ley sin que habiliten para subirla o bajarla fuera de ese marco. Con ello, se otorga una meridiana certeza a la población de que la pena legal tiene un reflejo en la pena concreta que recibirá el condenado y que esta no se ha visto alterada, como ocurre dramáticamente en algunos casos, impidiendo cumplir con una finalidad de prevención general eficiente. A la vez, se limita el efecto, como atenuante muy calificada, de la circunstancia que el imputado acepte los hechos o su responsabilidad en el juicio oral o en un procedimiento abreviado o simplificado, según sea el caso. De esta manera, sólo podrá rebajarse la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley (y no como ocurre actualmente, que puede rebajarse en toda la escala).

b) Mayor sanción de la reincidencia en los delitos de hurto y robo.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En los casos de reincidencia en estos, en los términos del artículo 12, Nos 15 y 16 del Código Penal, esto es, haber sido condenado anteriormente el imputado por delitos de igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie, el proyecto propugna regular esa circunstancia permitiendo que el juez determine la pena dentro del grado inmediatamente superior al señalado por la ley, tratándose de simples delitos, o en la mitad superior del grado o en el grado máximo de la pena correspondiente, si estuviere compuesta de dos o más grados, pudiendo agravar efectivamente la pena a imponer.

c) “Ley Emilia” para condenados por robos en lugar habitado, con violencia o intimidación.

Se establece la suspensión de la aplicación de las penas sustitutivas que pudieren corresponder para quienes ejecuten estos delitos, cuando tienen pena de crimen, por el término de un año.

d) Elevación de penas para robos y receptaciones cuantiosas.

Se consigna que cuando lo robado o receptado exceda las 400 UTM, siempre se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, salvo que constituya un delito de robo con violencia o intimidación más grave. Esta norma pretende atacar la criminalidad organizada, pues este tipo de delitos generalmente es ejecutado por bandas, siendo complejo procesalmente acreditar los elementos subjetivos de las agrupaciones, asociaciones, grupos o pandillas e imponiéndose penas que no se condicen con la gravedad del delito.

2) Modificaciones al Código Procesal Penal.

a) Aumento de las capacidades de investigación del sistema penal. De igual manera, el proyecto pretende entregar ciertas facultades a operadores del sistema de persecución penal para investigar de mejor manera los delitos. Así, se aumentan las facultades de la policía para realizar diligencias de investigación tales como tomar declaraciones de testigos, ingresar a lugares cerrados y registrar a los detenidos. Asimismo, se disminuyen los trámites administrativos entregados a Carabineros. Por otra parte, se impide que ciertas evidencias puedan desaparecer y se sanciona a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención. Además, se impide que pudiese verse frustrada la comparecencia de los imputados a la presencia judicial por no adoptarse medidas cautelares efectivas.

b) Limitación del principio de oportunidad.

Con esta modificación se pretende limitar las posibilidades de evasión y reducción de penas de los delincuentes habituales, dejando a salvo su aplicación para los primerizos.

c) Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento.

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se propone restringir la suspensión condicional a casos en que el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho denunciado. Es la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos de 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen.

3) Modificaciones a la ley N° 18.216 y otros cuerpos legales.

Las enmiendas a la ley N° 18.216, incorporadas por la ley N° 20.603, de 2012, han provocado algunos efectos inesperados e indeseados, al ampliar de manera indiscriminada las posibilidades de eludir la sanción en caso de ilícitos con penas bajas, instalando una sensación de impunidad en relación con los simples delitos. Por lo anterior, se propone impedir que quienes han cometido ciertos delitos contra la propiedad más recurrentes o que afectan a la población más necesitada puedan acceder con facilidad a beneficios penitenciarios o judiciales, sumando el total de las penas impuestas para determinar si corresponde o no su sustitución.

En segundo lugar, en los casos de hurto y robo se permite acceder a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216 sólo a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido obtener la huella genética de acuerdo a la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En este sentido, se incorpora el robo por sorpresa, el robo con fuerza en lugar no habitado, el robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y el robo con fuerza de cajeros automáticos bajo la órbita de esta última ley, que establece la toma de muestras biológicas obligatoria

Primer Informe de Comisión de Constitución

en ciertos delitos. Así también se modifica la ley N° 19.970, obligando a que se tomen las huellas biológicas necesarias para la obtención de la huella genética, tratándose de delitos contra la propiedad por apropiación especialmente relevantes.

4) Modificación del D.L. N° 321, de 1925.

A través del presente proyecto se plantea la modificación del citado decreto ley, norma matriz del beneficio de libertad condicional, estableciendo que quienes han sido condenados por robo con violencia simple, robo con fuerza en lugar habitado, robo por sorpresa y robo de cajeros automáticos, sólo podrán acceder a tal beneficio cuando cumplan dos tercios de la pena. En este sentido, cabe recordar que bajo nuestra legislación los condenados por delitos especialmente relevantes y graves tales como parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de menores de 14 años o manejo en estado de ebriedad causando la muerte, sólo pueden optar a este beneficio cuando cumplen dos tercios de la condena, por lo que parece razonable incluir entre éstos a los delitos de robo antes mencionados.

5) Modificación a la ley N° 19.970.

Se enmienda su artículo 17, para incorporar los delitos contra la propiedad entre aquellos que obligan a registrar el ADN de los condenados.

6) Modificación a otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas.

Se enmienda la ley N° 18.290, del Tránsito, para eliminar el trámite de la constancia policial en casos de accidentes sin lesionados, y se limita a la primera notificación, la que debe practicarse por Carabineros en procedimientos seguidos ante los Juzgados de Policía Local, sólo en casos calificados. De este modo, se liberan cuantiosas horas de labor policial, para poder destinarlas a la prevención e investigación eficaz del delito.

7) Consagración legal del Banco Unificado de Datos.

El Mensaje indica que el Banco Unificado de Datos ha podido establecerse mediante la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, en el ejercicio de sus competencias.

8) Finalmente, se contempla un régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios.

A efectos de cumplir con los estándares aceptados de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a los internos, y atendiendo las importantes dificultades que la construcción de nuevos centros de reclusión supone, se propone la ampliación de los centros existentes mediante un mecanismo específico, supervigilado por las Comisiones de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional.

III. INFORMES DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Cabe hacer presente que, al comenzar la tramitación de esta iniciativa, la Cámara de Diputados puso en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, en los términos de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Posteriormente, al finalizar el primer trámite constitucional, dicha Corporación recabó nuevamente la opinión del Máximo Tribunal, en consideración a que el texto original de la iniciativa había tenido diversas modificaciones. La respuesta, contenida en el oficio N° 102 -2015, de fecha 14 de septiembre de 2015, señala lo siguiente:

“Santiago, catorce de septiembre de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° 297/SEC/2015, recibido el 8 de septiembre de 2015, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don Leonardo Soto Ferrada, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín N° 9.985-07).

Primer Informe de Comisión de Constitución

El presente proyecto de ley inició su tramitación vía Mensaje del Ejecutivo, el 23 de enero de 2015. En la versión original, fue informado por la Corte Suprema mediante oficio N° 23-2015 de 5 de Marzo de 2015. En el tiempo que media entre esta última fecha y el nuevo oficio de la Cámara de Diputados, la iniciativa sufrió múltiples cambios, adiciones y eliminaciones, por medio de indicaciones de diversos autores ante las comisiones de Seguridad Ciudadana, Hacienda y Legislación, Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados y son las que dan pábulo a la nueva solicitud de informe dirigida a esta Corte;

Segundo: Que atendido el carácter del proyecto, cabe detenerse en la fundamentación que el mismo ofrece. Ésta es la que ha guiado la discusión en las comisiones y, en definitiva, es la que justifica a nivel político criminal la pertinencia de sus modificaciones. Según el Mensaje del Ejecutivo, la iniciativa legal obedece al aumento “de la actividad criminal” y de la “sensación de inseguridad” que afecta a la ciudadanía (párrafos 1° y 6° del Mensaje). Según el proyecto, las cifras entregadas por encuestas de victimización y estadísticas policiales darían cuenta que “los delitos de mayor ocurrencia y que afectan en mayor medida a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad, ubicados en los primeros cuatro párrafos del Título IX del Libro II del Código Penal” (párrafo 7°), razón por la cual, habría que propender a su represión prioritaria. Tal “categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad.”, (párrafo 11);

Tercero: Que el proyecto consta de doce artículos y dos disposiciones transitorias. El primer artículo modifica el Código Penal; el segundo el Código Procesal Penal; el tercero el Código de Justicia Militar; el cuarto el Decreto Ley N° 2460 de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; el quinto al Decreto Ley N° 2.859, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; el sexto a Ley N° 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; el séptimo, el artículo tercero del D.L. N° 321 de 1925 del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados; el octavo, la Ley N° 19.970 de 2004, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; el noveno, el D.F.L. N° 1 de 2009 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley del Tránsito; el décimo, la Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de policía local; y el undécimo y duodécimo corresponden a disposiciones que no modifican ningún cuerpo legal y que, correlativamente, establecen una ampliación de las facultades de los funcionarios policiales y establecen legalmente el Banco Unificado de Datos. Por último, el proyecto comprende dos artículos transitorios que establecen un régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios y un deber especial de información respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para ambas Cámaras de parlamentarios;

Cuarto: Que examinados los antecedentes a la luz de lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se advierte que en buena parte las normas del proyecto tratan de materias eminentemente sustantivas, las que no serán abordadas en el presente informe.

Las reformas al Código Procesal Penal parecen de un impacto limitado y ofrecen pocos problemas interpretativos.

Sin embargo, problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación.

Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado, o su identificación como responsable del delito, como razón suficiente para decretarla. La detención, así como la prisión preventiva, no constituyen antejuicios. Ellas son medidas extraordinarias, cautelares de los fines internos del procedimiento. En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema que no puede pasarse por alto. En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta

Primer Informe de Comisión de Constitución

el mensaje en términos generales, funciona bien;

Quinto: Que, de igual modo, teniendo en consideración la función constitucional del Poder Judicial -destinada a conocer y resolver materias civiles y criminales-, no resultan plausibles las expectativas de apoyo a una función exclusiva del Ministerio Público, esto es, la investigación de delitos, en la forma que se contiene en el artículo 11 de la propuesta.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el registro que los sistemas de tramitación electrónica del Poder Judicial realizan de diversos datos, tiene por objeto resguardar el proceso y facilitar o agilizar la labor jurisdiccional. Por esta razón, es difícil justificar un tratamiento y cesión de datos para finalidades investigativas, salvo que se establezca legal y/o constitucionalmente una doble misión de los datos recolectados por el Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones. Ello, sin perjuicio de que a través de interconexiones electrónicas que ya se han implementado con otras instituciones, se facilite la ejecución de las sentencias o el despacho de órdenes y contraórdenes de detención, entre otros ejemplos.

Por otro lado, resulta discutible, bajo un principio acusatorio, el hecho de que los órganos acusadores cuenten con tales mecanismos de control de la población, sin que exista un correlato adecuado desde la perspectiva de la defensa o de los datos personales. En esta medida, la incorporación de esta reforma podría incidir, por una parte, en la creación de un derecho penal de autor, y por otra, en una desigualdad indeseable de armas entre acusadores y defensa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Oficiese.

Se deja constancia que los ministros señores Valdés y Valderrama y el suplente señor Pfeiffer, no comparten los párrafos tercero y cuarto del motivo cuarto.

Acordado con el voto en contra de la ministra señora Egnem, quien, teniendo en consideración que los conceptos y definiciones doctrinarias no resultan suficientes para abordar y proporcionar debida atención a la difícil realidad que en materia de seguridad ciudadana vive la población del país, propósito que es precisamente el que tiene en su base la iniciativa legislativa que se ha remitido para el conocimiento de esta Corte, estuvo por informar favorablemente el proyecto en lo procesal-penal en todas sus partes.

Se previene que el Presidente subrogante señor Juica y los ministros señores Künsemüller, Brito, Cerda y el suplente señor Miranda estuvieron por informar además:

1º) Que sin perjuicio de los comentarios que merece la parte regulativa del proyecto, parece adecuado hacer una consideración previa sobre los datos que fundamentan su justificación. Especialmente, en razón de que varias de las fuentes a que se refieren (estadísticas policiales, encuestas de victimización, etc.) parecen refutarlos. Por ejemplo, según el proyecto, “de acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra, presentaron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%)”. Sin embargo, las estadísticas policiales, por ejemplo de Carabineros de Chile, revelan otro escenario: comparativamente, entre enero y julio del año 2012 y enero y julio del año 2015, puede apreciarse un aumento en las denuncias de robos con intimidación de un 6,1 %, y un descenso en los robos por sorpresa en un 3,3%.

Lo que en el escenario global coadyuva a un descenso general en los delitos contra la propiedad y en los que se ejerce violencia superior al 2% [1].

Primer Informe de Comisión de Constitución

ESTIMACIÓN A 5 AÑOS FORMACIÓN Y EGRESO DE 315 OFICIALES Y 4.185 SUBOFICIALES M\$ MONEDA 2015								
CONCEPTO	ÍTEM	2015 (Año 1)	2016 (Año 2)	2017 (Año 3)	2018 (Año 4)	2019 (Año 5)	2020 (Año 6)	TOTAL (M\$)
FORMACIÓN 315 OFICIALES	CANTIDAD	70	70	70	105			3.097.181
	MONTO(M\$)	235.892	665.594	860.593	862.166	472.936		
EGRESO 315 OFICIALES	CANTIDAD			70	70	70	105	6.331.298
	MONTO(M\$)			766.444	2.058.071	1.413.329	2.093.453	
FORMACIÓN 4185 SUBOFICIALES	CANTIDAD	300	971	971	971	972		15.875.344
	MONTO(M\$)	1.173.971	3.586.985	3.645.245	3.703.505	3.765.639		
EGRESO 4185 SUBOFICIALES	CANTIDAD		300	971	971	971	972	58.085.798
	MONTO(M\$)		4.100.913	13.319.295	13.443.407	13.546.719	13.675.465	
TOTAL (M\$)		1.409.863	8.353.492	18.591.578	20.067.149	19.198.622	15.768.918	83.389.622

2º) Que el proyecto establece cuatro modificaciones especiales al Código Penal. La primera, al artículo 433, tiene por objetivo agravar el marco penal previsto para aquellos robos con violencia o intimidación, en los que con ocasión o motivo de este delito, se cometieran además homicidio, violación, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1°, o las víctimas sean retenidas bajo rescate por un lapso mayor a aquel necesario para la comisión del delito. Adicionalmente, esta modificación establece una rebaja o morigeración del marco penal respecto de aquellos casos en que con motivo u ocasión del robo se comete alguna de las lesiones de las que trata el N° 2 del Artículo 397 del Código Penal.

Sin perjuicio de la opciones político criminales que expresan estas decisiones, y que podrían resultar criticables bajo el imperio del principio de proporcionalidad de las penas, cabe destacar que su verdadero impacto en el sistema sólo se puede vislumbrar si se considera que estas figuras no corresponden a soluciones concursales particulares en relación a estos delitos, sino a figuras típicas complejas que requieren, además de una relación funcional que las imbrique, dolo en cada uno de los tipos que la comprenden. De este modo, será siempre descartable su aplicación en los casos de robo doloso en el que se produce un homicidio imprudente, y altamente discutible en las hipótesis de robo doloso en el que se ejecuta un homicidio con dolo eventual [2];

3º) Que la segunda modificación al Código Penal es la que sin duda podría producir en la práctica judicial más impactos. En este sentido, la propuesta de nuevo artículo 449, como se informara en su oportunidad, modifica completamente el sistema de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad. Así, se establece una restricción decisiva en las facultades de determinación de la pena con que cuenta el juez para esta clase de delitos, quien ya no podrá bajar el grado del marco jurídico aplicable a la pena en presencia de atenuantes, aunque deberá agravarlo en presencia de las circunstancias establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.

Esta modificación, no obstante ser morigerada respecto de la primera propuesta del Ejecutivo [3], continúa siendo desproporcionada e ineficaz. En primer lugar, resulta desproporcionada, por cuanto establece un sistema de excepción respecto de esta clase de delitos, lo que involucrará que, en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual. De este modo, el culpable de hurto de un celular que exceda las 4 UTM, pero que no pase de 40 UTM (art. 446 N° 2 CP, que prevé la pena de presidio menor en su grado medio) será, en todo caso e independientemente de sus atenuantes, condenado a una pena de a lo menos a 541 días de privación de libertad; mientras que la pena del empleado público que acepte un beneficio económico de 3.000 UTM para omitir un acto debido propio de su cargo (art. 248 bis. CP, que prevé la pena de reclusión menor en su grado medio) que cuente con dos atenuantes, podría fácilmente ser inferior a 60 días. A mayor abundamiento, en función de la propuesta, aquel que hurtó un celular en estos casos, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad en los términos del artículo 367 ter del Código Penal.

Además de desproporcionada desde la perspectiva interna, esta medida no considera el estado actual de las condenas privativas de libertad en Chile. En efecto, según muestran tanto las estadísticas internas del Poder Judicial, como el último informe dado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la mayor causa de privación de libertad en Chile es la condena por delitos contra la propiedad. Así, 58,5% de las personas consideradas en dicho estudio, fueron condenadas por delitos contra la propiedad [4]. De este modo, la reforma que se propone, podría implicar un impacto muy elevado en la población penitenciaria chilena, incluso

Primer Informe de Comisión de Constitución

-como se ha visto- para los casos de hurtos y delitos no violentos, con inesperados efectos en torno a la reincidencia, aumento del gasto fiscal, y desmedro en las condiciones carcelarias. Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta misma estadística establece que un 56,1% de las personas privadas de libertad lo son por delitos de robo, y un 2,4% por delitos de hurto. Esta cifra contrasta con la enorme preeminencia de denuncias de delitos de hurto y robos no violentos [5] respecto de los delitos contra la propiedad violentos, y será aquella que sufrirá mayor alteración con las reglas que se proponen. En definitiva, el principal cambio que probablemente implicará la reforma será la mayor encarcelación por hurtos y robos no violentos;

4º) Que por idénticas consideraciones pareciera desproporcionada la regla de determinación de la pena que establece para la receptación el nuevo artículo 456 bis A del Código Penal. En este sentido, la propuesta no considera las actuales reglas de agravantes que existen, la relativa baja gravedad de la infracción, y la existencia de reglas particulares respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la asociación ilícita. En este sentido, llama la atención el enorme contraste que existe entre estas disposiciones, y aquellas que existen en la ley N° 20.393, en donde se imponen enormes restricciones para que un tribunal disuelva una persona jurídica que financie organizaciones terroristas;

5º) Que también desproporcionada parece la regla del artículo 456 bis B, que establece deberes asimétricos respecto de los particulares que posean esta clase de negocios, y que podría concluir en una asignación excesiva de recursos policiales y de incautaciones fundadas en meras inobservancias administrativas, que no se encuentran refrendadas ni por la comisión de un delito, ni por la autorización de tribunal alguno;

6º) Que salvo las reformas establecidas en los artículos 83, 86, 132, 140 y 206 del Código Procesal Penal, las restantes variaciones propuestas a dicho ordenamiento dan cuenta de criterios marcadamente policiales y que limitan enormemente las facultades de control de juridicidad que los tribunales de justicia, especialmente el Juez de Garantía, están llamados a realizar. En esta medida, la reforma postula una desconfianza generalizada a la manera en que operan los tribunales de justicia. Desconfianza que no se justifica en los datos del sistema, y que por lo tanto, no implicarían mayores niveles de eficacia policial, sino tan sólo un desmedro importante en la tutela judicial efectiva de los derechos de libertad y seguridad individual de las personas. En este sentido, tal como ha demostrado recientemente el Presidente de la Corte Suprema en una reciente exposición, los tribunales suelen decretar la mayoría de las prisiones preventivas que les solicita el Ministerio Público o los querellantes, y suelen considerar legales la enorme mayoría de las detenciones que realizan las Policías. Así, si durante el año 2014 se celebraron un total de 311.960 audiencias de control de la detención, solamente en 2.413 (0,7%) audiencias se decretó la ilegalidad de las mismas. Dicho esto, cabe preguntarse ¿cuál será el impacto real de las medidas que relajan los criterios de control de detención, o examen de vestimenta? Evidentemente, un descenso en los estándares policiales para realizar los procedimientos;

7º) Que dentro de las medidas más discutibles que ofrece el proyecto dice relación con las modificaciones a la regulación relativa al control de identidad, especialmente en los artículos 2º y 12 del proyecto. En este sentido, la iniciativa se enmarca en una evolución legislativa que paulatinamente otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales [6]. Así, mientras el artículo 85 original, estipulaba que el control de identidad sólo podía realizarse “en casos fundados”, como cuando se sospechaba “la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito”, por un plazo máximo de 4 horas, el actual artículo 85 del Código Procesal Penal estipula una duración máxima del procedimiento de 8 horas y la posibilidad de realizar el control de identidad, además, sobre la base de la existencia de indicios de la comisión de faltas, o del hecho de que una persona se encapuche o disimule su identidad, incorporando además, la posibilidad de realizar cotejo de controles de detención, huellas, registro de vestimentas equipaje o vehículo;

8º) Que en este contexto, la reforma que se propone ampliar aún más el rango de los indicios mediante la introducción de dos incisos en el artículo 85, que autorizan el control de identidad, y el respectivo registro de vestimenta, equipaje y vehículo, “cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”. Esta regla, además de inusual -es difícil pensar qué clase de antecedente podría tener algún carabinero de la existencia de una orden de detención pendiente respecto de una persona determinada, además de la propia orden de detención que lo autorizaría, sin más, a restringir su libertad-, es difícilmente aceptable desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho. Ello, especialmente, en atención a la enorme discrecionalidad que esta norma implica, la considerable cantidad de tiempo de restricción que autoriza (8 horas), y a la laxa regulación de la flagrancia (que

Primer Informe de Comisión de Constitución

puede constituirse, simplemente, con el señalamiento de un testigo presencial, hasta doce horas después de la comisión del hecho);

9º) Que el cuadro regulativo del control de identidad que propone el proyecto no quedaría completo, sin embargo, sin la referencia a lo reseñado en el artículo 12 de esta propuesta, que es una disposición autónoma, que no modifica ningún cuerpo normativo, que en los hechos, establece una autorización general a las policías para controlar la identidad de las personas sin ulterior expresión de causa, en un procedimiento máximo de 4 horas. Las únicas diferencias de esta facultad, respecto de la propuesta en el artículo 85 del Código Procesal Penal, es que como correlato a no requerir como sustento ningún antecedente de ninguna clase (bastando la mera voluntad policial), no admite el registro de vestimentas, y establece medidas de publicidad y reclamo en torno a su funcionamiento. Esta facultad, además de sustentar una discutible técnica legislativa –¿por qué no incluirla derechamente en el Código Procesal Penal?– posee los mismos defectos que la reforma al artículo 85, pero agravados, e implica un desmedro importante en las facultades de control de las policías. En este sentido, cabría eliminar este control de identidad diferenciado, aunque manteniendo las importantes medidas de publicidad y reclamo que reglamenta;

10º) Que en cuanto se incorpora el registro de vestimentas a la detención por flagrancia (art. 129), la propuesta también merece importantes reparos. Ello, especialmente bajo el entendido de que ella no sólo se aplicaría a los casos en que la policía sorprenda ella misma infraganti a alguien cometiendo un delito, sino que también recibiría aplicación según la definición de “situación de flagrancia” que entrega el artículo 130 del Código Procesal Penal, cuando una víctima o testigo presencial simplemente señalen a una persona determinada como autor, dentro de las siguientes 12 horas a la supuesta perpetración del hecho. De este modo, la autorización general del registro de vestimentas a estos casos, podría implicar vulneraciones excesivas de la intimidad de las personas;

11º) Que en el mismo sentido que las normas de la propuesta que pretenden regular de modo especial los parámetros de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad por apropiación en el Código Penal, las modificaciones propuestas al artículo 170 del Código Procesal Penal, que establecen importantes restricciones al principio de oportunidad, castigarán con mucho más rigor los delitos que podríamos considerar “menores” (hurtos y robos no violentos). En este sentido, es dable advertir la alta probabilidad que su impacto se dejará notar con mucha fuerza en los delitos no violentos y el microtráfico, sin producir efectos significativos en los robos con violencia o intimidación. Ello podría ser especialmente pernicioso en algunos sectores de la población, y como han anticipado varios expertos, podría llevar a una profundización de la carrera criminal de delincuentes poco violentos, a una escalada de reincidencia [7], y a notorios y perjudiciales efectos en el gasto fiscal del país;

12º) Que a similares conclusiones lleva el análisis de las normas modificatorias de la Ley N° 18.216, y al Decreto Ley N° 321 de 1925, y a la Ley N° 19.970, que, en general, establecen agravaciones en el tratamiento de determinados delitos contra la propiedad, cuya necesidad es difícil de sostener y en esta medida parecen desproporcionada. En este sentido, cabe hacer referencia al hecho que las reformas contenidas en la regulación de la libertad condicional, podrían fungir como incentivos perversos, y por ende aumentar la reincidencia de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por esos delitos. Otro tanto puede decirse respecto de las reformas previstas para la Ley N° 18.216 que evidentemente son excesivamente rigurosas. Ello, al punto de que inclusive una reforma humanitaria, como la establecida en el número cuarto del artículo sexto del proyecto, que establece la posibilidad de disponer la interrupción de condena a mayores de 80 años, pierde gran parte de su importancia, y termina generando diferencias odiosas y potencialmente contrarias a la dignidad humana;

13º) Que sin perjuicio de lo perfectible de su redacción, las modificaciones propuestas a los artículos 132 bis, 149 y 150 del Código Penal, además de las reformas a las respectivas leyes orgánicas de las Policías, de Gendarmería y del Código de Justicia Militar y algunas relativas a la ley N° 18.216 y al Decreto Ley N° 321, se orientan a agravar el tratamiento de aquellos imputados que se vean perseguidos por su posible participación en delitos contra las fuerzas de orden y seguridad públicas. Estas medidas parecen desproporcionadas en términos del resguardo que se le otorga a la generalidad de la población, y parecen exageradas, habida consideración de la existencia de procedimientos adecuados y tipos penales calificados que ya los resguardan. En este sentido, la reforma no parece obedecer a consideraciones estadísticas, empíricas, ni mucho menos a consideraciones normativas o de oportunidad, por lo que, en esta medida, implica un tratamiento ostensiblemente privilegiado respecto de las restantes clases de víctimas;

14º) Que sin perjuicio de lo razonable que resulta liberar a las policías de realizar labores administrativas, podría resultar contrario al espíritu de la ley, privar del deber de denunciar a Carabineros cierta clase de accidente en que

Primer Informe de Comisión de Constitución

sólo hay compromiso de la propiedad, o daños materiales, especialmente en el supuesto de que éstos hayan sido provocados por la ingesta de alcohol o drogas. En esta medida, la víctima de esta clase de cuasidelito perderá una importante herramienta procesal, con la modificación propuesta al artículo 171.

Se previene que el ministro señor Valderrama también estuvo por informar respecto a todas las modificaciones propuestas en el proyecto y, en particular, en lo sustantivo, estuvo por informarlo favorablemente.”.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, dio inicio a la discusión en general de la iniciativa en estudio, poniendo de manifiesto la conveniencia de escuchar la opinión de las autoridades del Poder Ejecutivo encargadas del asunto, como también la de representantes del Poder Judicial, de las demás instituciones vinculadas a las materias abordadas por el proyecto y de académicos penalistas.

Ofreció la palabra, en primer término, al Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos, quien en nombre del Gobierno, agradeció la disposición de la Comisión para iniciar el tratamiento de este proyecto de ley e inició su presentación manifestando que el proyecto surge de un trabajo conjunto entre esa Secretaría de Estado y la de Justicia, en el que se tuvo en consideración el contenido en diversas mociones parlamentarias, algunas en discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y otras enviadas por la Sala del Senado a esta Comisión.

Manifestó que los principales objetivos contenidos en el proyecto son aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, restringiendo el efecto de la aplicación de atenuantes y estableciendo una fijación más estricta de los marcos penales para los delitos de robo, hurto y receptación, disponiéndose que el juez sólo podrá establecer la sanción que corresponda dentro del límite fijado por el legislador. Indicó que el propósito de estas modificaciones es impedir que las penas sean rebajadas, entregándolas a una decisión judicial concreta que no se condice con la voluntad del legislador expresada en la ley.

Expresó que estas reglas especiales se consideran respecto de delitos que se estiman de mayor connotación social y de mayor ocurrencia cotidiana, por lo que tienen un alto impacto en la ciudadanía a la hora de ponderar su sensación subjetiva de inseguridad.

Señaló que estas modificaciones están en línea con la regulación de otras naciones similares, en las que se estima que es la voluntad ciudadana expresada en el Parlamento la que debe primar en la sanción de los actos contrarios al derecho.

Explicó que, en segundo lugar, el proyecto propone agravar las penas para los reincidentes en los mismos delitos antes señalados, pues se ha considerado que parte importante del fenómeno se concentra en un grupo específico de sujetos que reiteradamente comete los mismos ilícitos. Explicó que el mecanismo elegido para este propósito es aumentar en un grado la sanción y eliminar el grado inferior cuando se trata de penas compuestas por dos o más grados, o del mínimum de la sanción cuando se trata de una pena de un solo grado, cuando se trate de reincidentes en delitos que tengan asignada pena de crimen.

Señaló que la finalidad de la medida anteriormente explicada es controlar las carreras delictivas en sus etapas iniciales.

En tercer lugar, informó que se busca un cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, limitando la aplicación de las sanciones sustitutivas de la ley N° 18.216. Con este propósito, se elimina la posibilidad de que dos o más penas impuestas al mismo sujeto en la misma sentencia se consideren separadamente a efectos de determinar la procedencia de las medidas sustitutivas y, en cambio, se opta porque en ese caso las penas correspondientes se sumen. En esta misma línea, se limita la posibilidad de acceso a la reclusión parcial sólo a los condenados que tengan una única sentencia anterior.

En cuarto lugar, el proyecto establece reglas especiales para la procedencia de la libertad condicional, subiendo el requisito de pena efectivamente cumplida para estos delitos.

Señaló que también se consideran medidas para hacer más eficiente el sistema de persecución, entre las cuales se

Primer Informe de Comisión de Constitución

cuenta la eliminación de ciertas tareas administrativas que la ley vigente impone a Carabineros de Chile, permitiendo liberar recursos para el resguardo de la seguridad pública y la persecución de los delitos.

También se consideran modificaciones al Banco Unificado de Datos, destinadas a destrabar algunos problemas operativos que se han detectado en el manejo de las órdenes judiciales de detención pendientes. Para ello se concentrarán en la misma base los datos de imputados y condenados que hoy las instituciones policiales manejan de manera independiente.

En otro orden de materias, el proyecto también incorpora un aumento de penas para los delitos cometidos contra los miembros de las policías y de Gendarmería de Chile, cuando sean infligidos contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, con el fin de dar especial protección al ejercicio de la función de resguardo del orden público. Además, estos ilícitos pasan a integrar el catálogo de delitos más graves respecto de los cuales el imputado sólo podrá ser puesto en libertad cuando la resolución judicial que así lo establezca sea confirmada por la Corte de Apelaciones respectiva.

Finalmente, manifestó que el proyecto incorpora una herramienta de control de identidad preventivo. Explicó que esta nueva facultad no constituye una detención por sospecha, sino solo la posibilidad de que la policía solicite a los transeúntes que se identifiquen. Ante la negativa o imposibilidad de identificarse, la persona será conducida a la unidad policial más cercana para su identificación y todo el procedimiento no podrá tener una duración superior a cuatro horas.

Explicó que esta herramienta permitirá proveer de mayor seguridad a la ciudadanía y considera una regulación que asegura que será empleada con los mayores resguardos de los derechos y garantías de las personas que están sujetas a control. Con ese propósito, se introduce un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad policial desarrollada en este ámbito, introduciendo elementos que aseguran la publicidad y transparencia de estos procedimientos.

Destacó, enseguida, que también se contempla un perfeccionamiento del actual artículo 85 del Código Procesal Penal, que contiene la diligencia de control de identidad en el marco de la investigación criminal persecutoria hoy vigente. La modificación que al respecto se prevé es reemplazar la expresión "indicios" por "algún indicio", e incorporar como causal de fundamentación algún antecedente de que cuente el funcionario policial para cotejar órdenes de detención pendiente. Explicó que con ello se resolverán algunas dudas interpretativas que habían restado valor a la diligencia y a la evidencia obtenida con ella.

Connotó, enseguida, que en la prensa nacional se ha debatido mucho sobre el juicio que el proyecto le ha merecido al Máximo Tribunal del país. Al respecto, señaló que debe entenderse, en primer término, que las únicas objeciones debidamente enderezadas son las que sostuvo el pleno de la Corte Suprema y no aquellas contenidas en prevenciones o votos de minoría, que representan el sentir de sus autores pero no la opinión oficial de esa instancia.

Puntualizó, en último término, que el acuerdo de mayoría sólo considera observaciones a las modificaciones que se pretende hacer al artículo 127 del Código Procesal Penal, y a la regulación relativa al Banco Unificado de Datos. Señaló que el Gobierno ha elaborado argumentaciones suficientes que despejan toda duda al respecto y justifican la mantención de las normas observadas.

A continuación, se ofreció el uso de la palabra a la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, quien en nombre de la Secretaría de Estado a su cargo, agradeció la invitación a participar de esta sesión e inició su presentación expresando que, en la actualidad, los datos de ingreso de causas del Ministerio Público muestran que cerca de la mitad del total de ellas corresponde a delitos contra la propiedad y lesiones.

Señaló que el proyecto propone modificar la tipificación del robo calificado del artículo 433 del Código Penal y las reglas contenidas en el artículo 449 de ese cuerpo legal, sobre determinación de las penas para el caso de los delitos contra la propiedad por apropiación.

En relación con las modificaciones procedimentales propuestas, explicó que se consideran nuevas normas para asegurar el cumplimiento efectivo de ciertas gestiones de cargo de la Fiscalía, cuya inobservancia acarrea consecuencias graves. En esa condición está la nueva regla que establece un plazo de 10 días para que el fiscal resuelva la solicitud de diligencias presentadas por los intervinientes (artículo 183 del Código Procesal Penal), y la

Primer Informe de Comisión de Constitución

inclusión de un procedimiento para sancionar al fiscal cuya inasistencia frustra la audiencia de control de detención, liberando al imputado.

Agregó que también se contempla una ampliación de las diligencias investigativas que las policías pueden realizar sin orden previa, pues más allá de los casos de flagrancia, respecto de los cuales la ley específicamente permite que se interroge a los testigos y se consignen sus declaraciones, los funcionarios uniformados en general no están autorizados a actuar sin que el fiscal lo haya ordenado. Al respecto, el proyecto establece en forma expresa que la policía podrá hacer ese empadronamiento cada vez que tenga noticia de la comisión de un hecho que revista carácter de delito.

Informó que, en esta misma línea, se permite que los funcionarios uniformados que entran a un lugar cerrado sin autorización -cuando persiguen a un imputado sorprendido en flagrancia-, puedan válidamente recoger la evidencia que descubran en esa actividad. Explicó que, en la actualidad, en esos casos la ley sólo permite que la policía ingrese al recinto pero no que recoja la evidencia que encuentre en el lugar.

Comentó que también se consideran nuevos criterios indiciarios para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, en particular respecto del peligro de fuga. En particular, se propone establecer en la ley, como criterio para este efecto, la imputación de un delito que tenga pena de crimen. Expresó que uno de los reparos levantados por el pleno de la Excelentísima Corte Suprema se refiere a esta materia. Al respecto, explicó que, en este caso, se propone proceder de una manera similar a otras reformas legislativas previas, que han establecido elementos de estas características relativos a las otras causales de la prisión preventiva. Además, se trata de figuras que no son perentorias y que se limitan a fijar ciertas certezas interpretativas frente a opiniones jurisprudenciales divididas.

En otro orden de materias, señaló que el Mensaje contempla la posibilidad de registrar vestimenta, equipajes y vehículos cuando los funcionarios policiales detengan a una persona en cumplimiento de una orden judicial o por situación de flagrancia. Explicó que, en la actualidad, esta posibilidad sólo está disponible en caso de control de identidad y que la modificación hace también aplicable la regla actual del artículo 89 del Código Procesal Penal, que impone la obligación de que el referido registro lo realice siempre una persona del mismo sexo.

En relación a las modificaciones propuestas al control de identidad, explicó que se añade al repertorio de situaciones que permiten esta diligencia policial la existencia de elementos indiciarios de que el sujeto que es sometido al control mantiene una orden judicial de detención pendiente. Expresó que ello salva la situación de la policía que cuenta con fotografías o descripciones de las personas respecto de las cuales recaen estas órdenes.

Añadió que, tal como lo adelantara el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, también se incorpora un procedimiento preventivo de control de identidad para efectos generales, que no tiene que ver con la persecución penal. En esta materia, connotó que buena parte de la legislación comparada contiene normas de este tipo, para regular la facultad general de la policía para prevenir hechos delictuales.

Puntualizó que se han tomado todos los resguardos necesarios, estableciéndose que la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare y que podrá hacerse por cualquier medio de identificación expedido por autoridad pública. Señaló que esta diligencia se enmarca en la obligación general que tienen todos los ciudadanos de identificarse ante la autoridad facultada legalmente para requerirlo.

Manifestó que esta nueva atribución va acompañada de contrapesos institucionales destinados a salvaguardar los derechos de las personas involucradas. Al respecto, se considera la obligación del funcionario policial que requiere la identificación de exhibir su placa e identificarse, se incorpora una alusión expresa a la Ley Zamudio, se establece que todas las unidades policiales deberán contar con procedimientos estandarizados para presentar reclamos por esta causa y se obliga a las instituciones policiales a publicar cada dos meses en su página web las estadísticas de la cantidad de reclamos formulados y a informar cada seis meses la cantidad de controles de identidad efectuados en el semestre anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. Además, estas reparticiones deberán informar semestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre la frecuencia y los lugares en los que se efectuaron los controles de identidad.

En otro orden de materias, señaló que el proyecto también contiene modificaciones al principio de oportunidad. Sobre el punto, indicó que se busca hacer más restrictiva la norma que permite esta salida alternativa, bajando el requisito de la pena imputada de cinco años a tres. Además, este sistema, los acuerdos reparatorios y la salida de suspensión condicional del procedimiento, sólo podrán tener lugar si se trata de un imputado que no ha sido

Primer Informe de Comisión de Constitución

beneficiado anteriormente por otra medida de igual naturaleza dentro de los últimos tres años.

Explicó, además, que se modifican las normas que hacen procedente la aplicación del catálogo de penas sustitutivas en el sentido explicado anteriormente por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y se dispone que los condenados por los delitos de robo con violencia e intimidación y robo en lugar habitado y de cajeros automáticos, sólo podrán acceder a la pena sustitutiva si previamente registran su huella genética. Manifestó que el sistema de registro de ADN ha sido poblado con facilidad con muestras obtenidas de personas condenadas a penas efectivas, pero ha habido problemas serios para incorporar los datos de sentenciados a penas sustitutivas. Respecto de este mismo punto, explicó que se incorporan nuevos delitos al elenco de ilícitos que requieren el registro de los condenados, que son el robo por sorpresa, el robo en lugares no habitados y de cajeros automáticos.

En otro orden de materias, señaló que el proyecto establece que las personas que estén cumpliendo condenas de privación de libertad efectiva, que cuenten con informe favorable de Gendarmería y que tengan más de 80 años, podrán optar a la interrupción de su condena. Manifestó que la norma excluye a los condenados por delitos contra los derechos humanos.

Manifestó que, tal como lo explicara el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, el proyecto libera de funciones administrativas al personal de Carabineros de Chile. En concreto, se limita la posibilidad de que esos funcionarios puedan ser nombrados como ministros de fe ad-hoc a efectos de hacer las notificaciones en los procesos seguidos ante los juzgados de Policía Local, reservándola sólo para el caso de la notificación de la primera resolución del juicio.

Indicó que el proyecto también contempla reglas especiales para afrontar el aumento esperado del flujo de internos al sistema de reclusión carcelaria. Para ello, se prevé eximir de ciertos trámites administrativos la construcción de nuevos establecimientos y la ampliación de los existentes. Puntualizó que esta regla fue modificada en la Cámara de Diputados, la que limitó este régimen especial sólo a las ampliaciones de hasta un 50% de los establecimientos que ya están en funcionamiento en las Regiones V, VIII y Metropolitana. Señaló que esta medida excepcional se justifica por el aumento estimado de reclusos que este proyecto generará, en comparación con los nuevos establecimientos penitenciarios que están en etapa de proyecto.

A continuación, abordó las modificaciones de normas penales que se proponen. Informó que, en primer término, se enmienda el artículo 433 del Código Penal, relativo al robo calificado. Al respecto, se considera elevar el límite inferior de la pena al delito de robo con homicidio, pues los estudios empíricos demuestran que en estos y en otros casos los jueces tienden a aplicar el límite inferior de la sanción establecida en la ley, por lo que un aumento del tope superior no tiene efectos prácticos.

También se plantea una retipificación del delito de robo con lesiones, dividiéndolo en dos numerales, uno para las mutilaciones y otro para las lesiones graves.

Otra enmienda importante es la del artículo 449 del Código Penal, sobre reglas comunes aplicables a los delitos de robo, hurto y receptación, en materia de determinación de la pena. Explicó que esa norma tiene tres componentes: a) establecer rangos precisos de pena; b) indicar que en el caso de reincidentes se aumenta la pena en un grado y se elimina el grado inferior, si se trata de una compuesta, o el mínimum, si tiene un único grado. Lo anterior porque algunas interpretaciones consideran que aumentar un grado una pena es mover al nivel superior tanto el piso como el máximo de la sanción, en tanto que otras entienden que se aplica sólo lo último, y c) establecer una contraexcepción que se aplicará cuando el imputado acepta su participación en los hechos que constan en la carpeta investigativa, a efectos de hacer procedente el procedimiento abreviado o simplificado, según la gravedad del delito. En esta situación, se establece la posibilidad de bajar en un grado el tope inferior de la sanción.

Finalizando su intervención, hizo presente que el texto original del proyecto contenía una modificación al artículo 206 del Código Penal, relativo a la autorización para entrar y registrar un lugar cerrado sin autorización del dueño o de la autoridad judicial, cuando en ese recinto se está procediendo a la destrucción de la evidencia. Explicó que esta enmienda fue rechazada en la Sala de la Cámara Baja, pero que el Gobierno estima que es de máxima importancia, razón por la cual la repondrá en este trámite constitucional. Manifestó que este fenómeno es de común ocurrencia tratándose de los delitos de drogas y en los de receptación operados por asociaciones ilícitas que tienen desarmaduras clandestinas de vehículos robados.

Primer Informe de Comisión de Constitución

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Espina, quien felicitó a los señores Ministros antes mencionados, pues, a su juicio, esta es la mejor iniciativa que ha emprendido la actual Administración para dar una respuesta oportuna a un tema de la máxima importancia para la opinión pública como es la seguridad ciudadana. Señaló que las diferencias que se produzcan frente a los diversos aspectos del proyecto son legítimas y deben ser adecuadamente debatidas y zanjadas por votación y destacó que por sobre todo es necesario tramitar esta iniciativa con celeridad, porque urge que los Poderes Colegisladores proporcionen una respuesta a la ciudadanía sobre tan relevante tema.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya indicó que esta iniciativa trata asuntos de suyo complejos, que requieren que se conozca previamente la opinión de los entendidos y que también se ponderen los planteamientos formulados al respecto por la Excm. Corte Suprema, que ha levantado contundentes reparos.

Recordó que, en paralelo, la Comisión está discutiendo un proyecto de ley relativo al maltrato de menores fuera del ámbito de la ley de violencia intrafamiliar, en cuyo debate el profesor señor Jean Pierre Matus presentó una novedosa proposición para reformular por completo el atávico sistema de tipificación de los delitos de lesiones del Código Penal chileno, reformulándolos de forma tal que queden con una descripción típica y una pena asociada al valor que la sociedad actual otorga al bien jurídico integridad física. Indicó que muchas de las figuras que acá se discuten, como es el caso del robo con violencia calificado, tienen directa relación con esos delitos, razón por la cual ésta podría ser la oportunidad de incorporar la nueva formulación general de los delitos de lesiones.

Añadió que en el último tiempo se han establecido un sinnúmero de estatutos restringidos para la aplicación judicial de penas en relación a ciertos delitos específicos y que acá se propone un sistema similar. Al respecto, planteó que lo que parece estar en tela de juicio es el sistema general de aplicación de sanciones del Código Penal. Por lo anterior, estimó que en vez de volver a establecer un nuevo estatuto especial que complique aún más la compleja situación de desproporcionalidad que se observa en el ordenamiento penal chileno, podría ser más acertado revisar el sistema general de aplicación de penas.

En relación a lo anterior, manifestó que el tema debería estar comprendido en el proyecto de nuevo Código Penal, que el Ejecutivo ha anunciado en innumerables ocasiones, por lo que ésta también es una oportunidad para que el Gobierno sincere su postura al respecto, exponga cuál es el esquema general que espera plantear en aquella iniciativa y lo reproduzca en este proyecto.

El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública puntualizó que al Gobierno le interesa que esta iniciativa tenga una tramitación rápida en el Senado. Manifestó que lo anterior no obsta a que se produzcan legítimas diferencias sobre aspectos puntuales pero importantes de la misma y tampoco a que se lleve a cabo el necesario proceso de discusión que se requiera para resolverlas, pues ello también constituye una oportunidad para enriquecer su texto.

Añadió que los datos que sobre la seguridad pública ofrece la opinión pública no pueden ser peores, tanto en ésta como en las pasadas Administraciones, por lo que el despacho de estas modificaciones no puede retardarse. Puntualizó que la ciudadanía espera que no haya impunidad y que quienes son condenados judicialmente cumplan penas efectivas.

Indicó, luego, que la determinación judicial de las penas es un problema general y la sede lógica para discutir el tema es el proyecto de nuevo Código Penal, que el Gobierno presentará a la brevedad. Con todo, observó que la discusión parlamentaria de dicho Código probablemente tomará años, demora que no puede permitirse la iniciativa en discusión, por lo que es indispensable que en el intertanto se apruebe un sistema especial de penas para los delitos que ella aborda.

En la sesión siguiente, se recibió al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Milton Juica, quien en nombre del Máximo Tribunal, agradeció la invitación cursada por la Comisión para participar en la discusión de esta iniciativa.

Inició su presentación señalando que la Excm. Corte Suprema ya ha evacuado dos informes sobre esta materia, el primero de los cuales fue solicitado por la Cámara de Diputados cuando el proyecto recién ingresó a su primer trámite constitucional. Señaló que de esa primera opinión derivaron algunas de las modificaciones que fueron introducidas por la Cámara Baja y agregó que el segundo informe fue despachado una vez que esas enmiendas fueron aprobadas al concluir dicho primer trámite.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Manifestó que en el seno de la Corte Suprema se han presentado ciertas dudas sobre la competencia de esa instancia para despachar los informes requeridos. Explicó que un grupo de Ministros estima que la competencia del Pleno en esa materia abarca sólo las modificaciones que dicen relación con las leyes orgánicas que fijan la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia, en tanto que otros consideran que la Corte Suprema también tiene que referirse a los procedimientos judiciales consultados, pues ello tiene directa relación con la atribución de la función jurisdiccional. Señaló que la mayoría del Pleno comparte la segunda posición, añadiendo que, aun así, esa mayoría se divide, a su vez, en distintas opiniones a la hora de apreciar la conveniencia de tal o cual modificación procesal específica.

Expresó que, personalmente, él considera que todas las modificaciones de normas de procedimiento consultadas por el Congreso Nacional deben informarse, sobre todo tratándose de reglas relativas al procedimiento penal. Señaló que se requiere que el sistema procesal penal nacional mantenga su carácter acusatorio con clara defensa de las garantías procesales de los intervinientes. En ese contexto, observó que un grupo de Ministros observa con cierta preocupación que las sucesivas reformas emprendidas por el Parlamento han ido limitando, paulatinamente, las garantías que ese estatuto procesal otorga a los ciudadanos y que, en paralelo, se han conferido mayores atribuciones a los entes persecutores, desequilibrando de esta forma la posición de los intervinientes.

Indicó que por las razones antes señaladas, el primer informe de la Corte Suprema sobre el proyecto en estudio fue crítico, observando que el aumento de penas anunciado importaba una desproporción al considerar los castigos que impone el legislador a los delitos de que trata la iniciativa, en comparación con otras figuras que protegen la vida, la libertad sexual y la probidad funcionaria. Añadió que esa desproporcionalidad podría tornar ilusorios los derechos de los justiciables.

Señaló, enseguida, que también se trasluce una cierta desconfianza hacia el Poder Judicial cuando se alteran las normas para la fijación de penas en ciertos delitos. Al respecto, observó que es preocupante que se piense que los tribunales son la causa de la inseguridad que sufre nuestra sociedad, basándose en que las penas o las medidas cautelares impuestas a los imputados no son tan eficientes o efectivas como se quisiera.

Puntualizó que la Corte Suprema discrepa de la apreciación anterior, pues según los datos de que dispone, sólo entre el 2% al 6% del total de los casos criminales que conoce corresponde a delitos violentos contra la propiedad. Indicó que estos antecedentes provienen de la estadística levantada por Carabineros de Chile, cuyas técnicas cuantitativas parecen adecuadas y fiables.

Expresó que hay problemas importantes en la etapa previa de investigación que está a cargo de los fiscales y de la policía, que tiene lugar antes de que los casos se judicialicen. Explicó que muchos de esos problemas se traspasan posteriormente a la etapa jurisdiccional, precisando que en todo caso es responsabilidad de los órganos persecutores -y no de los tribunales- solucionar los inconvenientes de coordinación de la fase previa.

En ese sentido, manifestó que debe hacerse una segunda lectura para aquilatar la proporcionalidad de las modificaciones que se imponen a las atribuciones judiciales para dictar medidas cautelares o las nuevas facultades que se le asignan a la policía.

En otro orden de materias, sostuvo que el proyecto extiende de forma muy categórica la definición de flagrancia, lo que puede considerarse como una extralimitación a lo que autoriza la Constitución Política. Señaló que la Carta Fundamental establece que el requisito básico para que proceda la detención de un ciudadano es la existencia de un mandamiento judicial que así lo ordena y que sólo de forma excepcional permite aplicar la gravosa medida de la limitación de la libertad personal sin dicha resolución previa cuando la persona es sorprendida cometiendo un delito y para el solo efecto de ponerla a disposición del juez. En este contexto, indicó que la Corte Suprema observa con cierta reserva las modificaciones propuestas al artículo 127 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, connotó que el artículo 11 de la iniciativa establece la creación de un banco de datos de personas con órdenes de detención. Al respecto, recordó que la página web del Poder Judicial cuenta con toda la información pública respecto de los procesos judiciales, aclarando que los datos allí contenidos que se refieran a personas condenadas pueden ser compartidos sin problema. Preciso que, por el contrario, la diseminación de información relativa a imputados aún no condenados debe ser mucho más controlada, porque envuelve las garantías fundamentales de individuos que deben ser considerados como inocentes mientras una sentencia firme no establezca lo contrario.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En relación al procedimiento de detención que se autoriza en la nueva modalidad de control preventivo de identidad, manifestó que el Máximo Tribunal lo observa con preocupación, pues abre una posibilidad a que las garantías básicas de los transeúntes puedan ser vulneradas en base a la pura sospecha policial, sin que se haya cometido delito alguno, sin que existan indicios siquiera en tal sentido y sin que el afectado sea puesto a disposición del juez competente.

Sobre este mismo aspecto, destacó que parece muy contraproducente que este control de identidad preventivo se funde en la existencia de órdenes judiciales de detención pendientes. En efecto, agregó, evidentemente esta medida preventiva operará de forma selectiva y discrecional por parte de la policía; en cambio, cuando se trata de órdenes judiciales no existe tal margen de discrecionalidad, pues los funcionarios uniformados están obligados a ejecutar todas las resoluciones judiciales de captura emanadas de dicho Poder del Estado. En relación a esta materia, hizo notar que existe un problema real y serio de incumplimiento de órdenes judiciales que ordenan la detención de personas; sin embargo, concluyó que no sería adecuado intentar solucionarlo por la vía de una herramienta de tipo preventivo y de uso selectivo.

A continuación, se ofreció la palabra al Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey.

El señor Frey manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la opinión técnica de la Corte Suprema en relación al proyecto en estudio y que está dispuesto a subsanar las observaciones plausibles que se formulen.

Connotó que, mediante esta iniciativa, el Gobierno busca ciertos objetivos específicos de política criminal referidos a un grupo acotado de delitos que tienen alta connotación pública -en particular los robos calificados-, respecto de los cuales hay convergencia sobre la necesidad de que reciban sanciones ejemplares y que se fijen criterios más gravosos frente a los reincidentes.

En relación con el sistema de control de identidad preventivo, manifestó que es una discusión se ha dado en el contexto de nuestra historicidad y que, siendo así, su introducción no genera mayor complicación. Connotó que, además, se trata de un mecanismo que ya existe en otras latitudes.

Observó que la herramienta que se pretende incorporar es de carácter netamente preventivo y que no tiene por finalidad detener al controlado, salvo que del procedimiento se coteje la existencia de una orden de detención pendiente o se advierta que éste ha quebrantado una sanción o una medida cautelar personal. Explicó que estas características convierten dicha medida en una buena herramienta disuasiva.

Manifestó que el nuevo procedimiento representa una nueva facultad para la policía y contempla una serie de cortapisas y salvaguardas, que fueron previamente explicadas por la señora Ministra de Justicia.

En relación a las modificaciones relativas a la flagrancia, manifestó que, por un lado, se trata de una simplificación de la redacción actual, permitiendo la detención por esta causal cuando se configure la existencia de un único indicio de que se está dando alguno de los casos establecidos en la ley y, por otro, cuando el motivo de la detención se funda en una orden pendiente, pues esta vía se considera una manera apropiada para terminar con el relevante número de personas que circulan libremente pese a tener órdenes judiciales de detención dictadas en su contra.

Indicó, finalmente, que si bien los delitos contra la propiedad no constituyen la mayoría de los ilícitos, son los que tienen mayor connotación social, además de que alcanzan una importante cifra no consignada por las estadísticas y generan un notorio efecto en la sensación colectiva de inseguridad.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Harboe, quien observó que, entre otros propósitos, el proyecto en estudio contempla una limitación a la facultad de los jueces para determinar las penas, consistente en impedir que las sanciones efectivas que se fijen en las sentencias sean menores al mínimo establecido en la ley. Expresó que esta situación se debe a que el ordenamiento penal vigente permite que los jueces valoren las circunstancias atenuantes de forma tal que pueden bajar, en la sanción concreta que dispongan, hasta tres grados del mínimo de la pena establecida en la ley.

En esta materia, manifestó que no debe perderse de vista que la teoría constitucional establece que los ciudadanos eligen a sus representantes en los actos electorales habituales, los cuales son los mandatados para discutir y acordar la tipificación penal de las conductas que se estiman especialmente dañinas frente a los bienes que la sociedad considera valiosos, asignándoles las penas que corresponderán al autor por su participación en

Primer Informe de Comisión de Constitución

ellos. Expresó que este proceso supone una valoración ética y política que es de responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional.

En este contexto, concordó con la observación del Máximo Tribunal en cuanto a que el nuevo sistema de determinación de penas puede suponer un resultado desproporcionado en comparación con la sanción que se esperaría para otros delitos que no se consideran en esta oportunidad; sin embargo, precisó que la responsabilidad de justificar y solucionar tal observación en lo que se considere adecuado, corresponde al Parlamento.

Frente a situaciones excepcionales, le pareció útil que los jueces dispongan de herramientas para aplicar sanciones por debajo del rango mínimo establecido por el legislador. No obstante, consideró inadmisibles que esta práctica se transforme en la manera habitual de proceder de los tribunales, aun cuando ese proceder se funde en la aplicación de disposiciones legales vigentes. Consideró que ello genera una distorsión que, a su vez, provoca un constante cuestionamiento de parte de la ciudadanía, que reclama que la ley es demasiado blanda. Añadió que lo anterior termina en una suerte de espiral legislativa para subir las penas de figuras determinadas, ahondando aún más los problemas sistémicos que actualmente existen en cuanto a desproporcionalidad entre la valoración de los bienes jurídicos protegidos por el sistema penal y las sanciones que se imponen a las conductas que los lesionan.

Informó que una forma de terminar con este ciclo es establecer que las sanciones que fija la ley sean las que se aplicarán a los casos concretos. En este sentido, puntualizó que no puede ser que toda pena concreta igual o inferior a 3 años de presidio en la práctica no implique ningún castigo efectivo para quien es declarado culpable después de un procedimiento judicial. Tampoco, dijo, es comprensible que quien es condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio sólo arriesgue limitaciones mínimas a su libertad. Frente a lo anterior, expresó que la solución no es subir las penas, sino establecer parámetros para que la sanción que se imponga a las figuras que la ley considera delitos, tengan un grado plausible de efectividad punitiva.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, connotó que el Ministro señor Juica manifestó anteriormente que sólo entre el 2% y el 6% de las causas penales que conocen los tribunales se refieren a robos violentos, lo que da pie a preguntarse si las modificaciones que este proyecto propugna efectivamente apuntan al combate a la delincuencia como fenómeno global.

Expresó que, a su juicio, tienen mayor connotación pública los denominados “delitos de cuello y corbata”, respecto a los cuales el proyecto no contempla normas especiales pese a la alta conmoción que causan. Ejemplificó el aserto anterior recordando lo que pasó en los casos de la colusión de las farmacias y de las repactaciones unilaterales de créditos de consumo de una firma comercial, que generaron gran malestar, además de una pronunciada sensación de desprotección y abuso.

Manifestó que es discutible que la ciudadanía desconfíe de los tribunales a la hora de aplicarse la ley. Con todo, sostuvo que cuando una sociedad se organiza políticamente para que un grupo de representantes defina, en nombre de sus mandatarios, la gravedad de los delitos y las penas que corresponden, esa es la decisión que debe prevalecer. No obstante, observó también que el Parlamento emite una señal equívoca cuando permite la subsistencia de normas que permiten fijar penas efectivas muy por debajo de lo que establece la ley o cuando posibilita que quienes son condenados a penas iguales o inferiores a 5 años, en la práctica no pasen un día en la cárcel, a menos que sean delincuentes contumaces.

Señaló que el reproche que se hace a los autores primerizos se determina después de un largo proceso judicial, en que se respetan las respectivas garantías; por ello, quienes son considerados culpables en la sentencia de término merecen el castigo que el legislador ha dispuesto, con las atenuantes del caso, pero sin que ello implique que finalmente se aplique una medida que no tiene contenido punitivo alguno como es la sujeción a la vigilancia de la autoridad, que, en la práctica, se concreta en una mera firma periódica.

Puntualizó que en la denominada Ley Emilia se respetó el sistema judicial de determinación de penas, pero se estableció en la propia ley que cualquier sanción que se imponga al autor de la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas para terceros, necesariamente pasará por el cumplimiento de un año efectivo de privación de libertad, luego de lo cual procederán los beneficios que, según la ley, procedan.

Expresó que este criterio concierne no sólo a un tipo específico de delitos, tal como lo propone el proyecto en estudio, sino a todos los ilícitos contenidos en el ordenamiento penal nacional, por lo que el sistema acotado de determinación de penas que acá se postula debería incorporarse como regla general al Código Penal, pues esa es

Primer Informe de Comisión de Constitución

una forma de evitar desproporcionalidades punitivas concretas. Añadió que la ciudadanía no entiende ni comparte el sistema actual y requiere que sus representantes lo revisen globalmente y no sólo para un grupo de delitos determinados, que son de interés de algunos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe indicó que hay un punto específico a abordar, relacionado con las estadísticas relativas a los delitos que se utilizan para construir las proposiciones que fundamentan proyectos como éste o para diseñar políticas públicas. Observó que Carabineros de Chile es una de las instituciones que, dentro de nuestro sistema, realiza un trabajo habitual del cual emana información cuya veracidad no suscita dudas. Por ello, no parece procedente fundar una opinión general sobre la plausibilidad de las normas de la iniciativa sobre una base cuantitativa parcial. Recordó que, en efecto, otras instituciones –como la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público– también disponen de muchos datos que deberían ser considerados.

A continuación, el Ministro señor Juica formuló algunos comentarios en relación a las observaciones antes planteadas.

En primer término, afirmó que el Poder Judicial tiene palmariamente claro que es el Congreso Nacional el órgano soberanamente habilitado para generar las normas generales que deben ser aplicadas por los tribunales. Agregó que es igualmente nítido que la política de persecución criminal tampoco es un tema de competencia de los jueces. Expresó que, en cambio, el aporte que puede hacer aquel Poder del Estado es la experiencia que adquiere al aplicar cada día la ley a los casos concretos.

Indicó que esa experiencia contradice lo que se ha sostenido, pues los datos demuestran que los casos relativos a delitos violentos contra la propiedad que llegan a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema terminan siempre con penas graves, que casi nunca bajan de los 5 años y un día, rango respecto del cual la ley prevé que siempre procede el cumplimiento efectivo en un establecimiento penal, pues se trata de situaciones que comúnmente involucran a reincidentes. Manifestó que ésta también es la experiencia habitual de los delitos de que conocen los tribunales del juicio oral en lo penal, que juzgan los asuntos que el Ministerio Público decide presentar.

Señaló que el problema parece radicar en aquellos delitos contra la propiedad en que no hay un autor identificado en la denuncia. Indicó que esos casos no llegan a los tribunales, porque en general las fiscalías no son capaces de recopilar la información suficiente para fundar una acusación medianamente plausible contra el hechor. Por tanto, aseveró, no es posible afirmar que el problema radica en que los jueces aplican penas efectivas inferiores a las que determina el marco legal.

Observó también que la apreciación de atenuantes muy calificadas, que según la ley vigente dan lugar a la rebaja de las penas, no es materia de una decisión autónoma del juez de la causa, sino que es una consecuencia de la formulación realizada por el fiscal en su requerimiento o acusación, a efectos de lograr un cambio de procedimiento.

Puntualizó que, en la práctica actual, es muy difícil que el Ministerio Público pueda sustraer la tramitación de un caso relativo a un robo violento de las reglas del juicio oral en lo penal y menos lograr que un asunto de esa entidad pueda ser objeto de un procedimiento simplificado. Por tanto, no cabría esperar un mayor efecto en este sentido de las normas del proyecto que establecen requisitos adicionales para que ese cambio de procedimiento tenga lugar.

Expresó que, en los hechos, el delito que se configura de forma más habitual en los requerimientos que conoce el Poder Judicial es el de receptación, porque desde el cambio que tuvo el artículo 456 bis del Código Penal, a raíz de la ley N° 20.253, hay una suerte de presunción que establece que quien es sorprendido con especies robadas y que conoce o no pueda menos que conocer el origen ilícito de las mismas, es culpable del delito de receptación, que tiene asignada una pena mucho más baja que el delito previo de robo. Explicó que el problema de esta forma de redactar la ley es que el fiscal que enjuicia a un imputado por robo debe acreditar todos los hechos que configuran ese ilícito, pero, en cambio, le basta indicar que la persona sorprendida portando las especies no fue capaz de explicar satisfactoriamente dónde las consiguió para que se aprecie como receptación. Explicó que, por ello, comúnmente se opta por el camino más fácil que es no investigar el robo y limitarse a acusar por receptación, que tiene una pena más baja que el robo. Hizo notar que la situación anterior revela un problema de la ley y de la técnica investigativa de los fiscales y no de los jueces que conocen las causas.

En otro orden de asuntos, indicó que la buena opinión que el Poder Judicial tiene de los datos provenientes de

Primer Informe de Comisión de Constitución

Carabineros de Chile se funda también en los años de trabajo realizados con esa información. Puntualizó que los datos actuales de dicha entidad muestran una leve baja de las denuncias por delitos violentos, información que es consistente con los datos del Poder Judicial, el cual, en la práctica, conoce muy pocos de estos casos porque las fiscalías presentan pocas acusaciones.

Adujo que en el marco general de esta situación, los tribunales se sienten legítimamente afectados cuando se levanta por algunos el argumento de que los problemas de seguridad ciudadana son de responsabilidad de los jueces, quienes supuestamente aplicarían penas inferiores a las que establece la ley. Manifestó que la información apunta más bien a que muchas investigaciones por casos de delitos violentos se frustran, agregando que las causas de ello no obedecen a decisiones o circunstancias que estén en manos de los jueces.

Por otra parte, señaló que el efecto concreto de las normas que se proponen en este proyecto para la aplicación de las sanciones a los delitos contra la propiedad por apropiación, terminarán siendo, en la práctica, desproporcionadamente más altas que las que se impondrán a los ilícitos contra la propiedad cometidos mediante engaño o fraude, pese a que los segundos perjudican globalmente a la propiedad de muchos, de forma muy superior a la de los primeros. Expresó que respecto a este segundo grupo de ilícitos, la ley vigente permite -a diferencia de los delitos que trata este proyecto-, que las penas que se determinen en los estrados nunca importen privación efectiva de la libertad de los culpables, pero el proyecto no considera ninguna modificación al respecto.

A continuación, el señor Subsecretario de Prevención del Delito observó que las estadísticas que generan las instituciones que participan en la persecución penal muestran en forma clara lo que hacen dichas instituciones y no las características del fenómeno delictual respecto del cual realizan su quehacer institucional. Explicó que lo anterior ha llevado a la Subsecretaría que encabeza a generar marcos teóricos fundados en criterios objetivos de victimización, que se han puesto en práctica a través de numerosas encuestas implementadas año a año.

Señaló que los datos que arroja la encuesta de victimización muestran que la sensación de inseguridad en nuestra ciudadanía se funda en tres aspectos de similar relevancia: a) los delitos contra la propiedad consumados, que afectan a la cuarta parte de los hogares chilenos; b) los delitos frustrados, que generan un gran efecto en la sensación de inseguridad porque se percibe que no son punibles, y c) incivildades o actos ilícitos en espacios públicos, con escasas consecuencias penales pero con hondas repercusiones en la sensación de inseguridad directamente en el territorio, como las balaceras, el consumo de alcohol en la calle o la venta de droga al menudeo.

Explicó que estos tres aspectos dan lugar al marco general de inseguridad que vive la ciudadanía y constituyen una causa basal del fenómeno de deslegitimación de las instituciones que aqueja al Estado.

Expresó, luego, que Chile tiene una tradición importante en materia de buenas estadísticas, tanto en los registros administrativos que llevan las instituciones, como en las encuestas, las que revelan la necesidad de avanzar en esta materia y muestran una incidencia relevante de los delitos contra la propiedad en los muestreos de victimización.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe afirmó que no cabe duda en cuanto a que las estadísticas que manejan las instituciones involucradas en esta materia son confiables. Sin embargo, continuó, el punto es que a la hora de adoptarse una política pública destinada a resolver el tema, se debe observar el total de la información de que dispone el sistema, de manera de evitar la generación de incentivos negativos.

Ejemplificó lo anterior recordando que en el año 2003 se estableció como meta pública la de reducir la tasa de denuncias, partiendo de la base que ello supondría un incentivo especial para que las instituciones policiales se hicieran cargo de la situación delictual de sus territorios jurisdiccionales. Pero, a la postre, se descubrió que algunos de los logros que se obtuvieron estableciendo esa política pública pasaban más bien por ocultar algunas denuncias, más que por hacer frente al problema de fondo. Lo anterior demostró la necesidad de crear incentivos positivos, razón por la cual la tasa de denuncias dejó de ser un parámetro para evaluar la efectividad de una unidad policial.

Indicó que en el año 2014, del total de ingresos al Ministerio Público, 589.841 correspondieron a denuncias de delitos contra la propiedad. Expresó que cuando se hace una primera comparación entre esa cifra y la que arrojó en el mismo período la encuesta de victimización, hay una cifra negra de 600.000 delitos contra la propiedad que se declaran en la encuesta pero que no se denuncian a las autoridades encargadas de la investigación.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Prosiguió manifestando que del total de denuncias por delitos contra la propiedad que ingresaron al sistema, 118.631 tenían un imputado conocido porque provenían de situaciones en las que el autor fue sorprendido en flagrancia. Observó que en esos casos es esperable una alta tasa de condena porque están todas las pruebas necesarias para levantar un caso. Sin embargo, pese a lo anterior, en el 52% de dichas denuncias no se obtuvo ese resultado. Añadió que acá se percibe un primer problema, porque la falta de condena se explica por la incapacidad de transformar la evidencia policial en pruebas judiciales que cumplan los estándares probatorios establecidos.

Recordó que en las 471.210 denuncias restantes, en que no constaba desde un principio un imputado conocido, prácticamente no se obtuvo ninguna sentencia condenatoria, siendo éste el aspecto donde radica el fracaso más notorio del sistema. Expresó que en el cuadro anterior el Poder Judicial no tiene nada que ver. Más bien, el Ministerio Público, por una decisión de política interna, no sigue adelante ninguna investigación que desde un principio no cuente con toda la información necesaria para llevar a juicio el caso.

Señaló que la respuesta a la situación anterior no pasa por aumentar las penas establecidas en la ley y, por el contrario, un aumento legislativo de la sanción abstracta puede generar, como incentivo negativo, un entendible aumento del estándar judicial para condenar, lo que hará aún más difícil lograr un resultado útil en los pocos casos que llegan a tribunales.

Hizo presente que la situación actual impone que las correcciones legislativas que se deben introducir se refieran, básicamente, al proceso investigativo, para evitar la actual cadena de irresponsabilidad que termina en una situación general de impunidad.

A su vez, el Ministro señor Juica manifestó que el Poder Judicial no tiene una posición prescindente sobre esta materia, pues también está interesado en aportar a la solución del problema de inseguridad que aqueja a la ciudadanía. Explicó que, a su juicio, cualquier fórmula que se plantee debe considerar, a lo menos, tres elementos: un sistema fuerte de prevención de hechos delictivos, un método eficaz de investigación para el esclarecimiento de los ilícitos cometidos y un arreglo institucional que permita rehabilitar y reinserter apropiadamente a los infractores condenados, para evitar que reincidan.

Indicó que este último vértice es particularmente relevante, porque según la información estadística de Gendarmería, el 80% de los condenados que cumple su pena privado de libertad vuelve a delinquir, en comparación al 20% que reincide habiendo servido previamente una sanción alternativa. Observó que esto genera un primer dilema, porque el proyecto de ley considera medidas especiales para aumentar el cumplimiento efectivo y la estadística muestra que esto es una receta segura para aumentar la reincidencia, a menos que haya un cambio completo en el esfuerzo que actualmente se realiza en materia de rehabilitación y reinserción.

Respecto al tema de la prevención, señaló que la evidencia también demuestra que los delincuentes no son disuadidos por la mayor gravedad de la pena que potencialmente podrían enfrentar si son condenados. En cambio, sí tiene un efecto directo en este sentido la percepción que el delincuente pueda tener sobre la posibilidad de ser objeto de una investigación policial eficaz, que lo haga rendir cuenta ante un juez. Y en este aspecto, connotó que evidentemente hay algo que falla, porque el delincuente común, con razón, percibe que es muy poco probable que se vea enfrentado a una investigación efectiva.

Subrayó que las cifras sobre la ineficacia investigativa señaladas por el Honorable Senador señor Harboe son básicamente las mismas que mostraba el anterior sistema procesal penal de corte inquisitivo que funcionó en nuestro país durante todo el siglo XX. Recordó que, en esa época, los jueces del crimen sobreesaban por falta de antecedentes aproximadamente el 80% de las causas, lo que es muy similar a la situación actual de los archivos provisionales.

Recordó que en el sistema vigente, el ente que dirige la investigación y propone la sentencia al juez en su acusación es el Ministerio Público y, en general, la evidencia también demuestra que en el 80% de los casos en que la fiscalía acusa, obtiene una sentencia condenatoria, lo que es óptimo en comparación a cualquier legislación comparada.

Añadió que durante el transcurso de estos procesos, en el 90% de las ocasiones en que el Ministerio Público solicita una medida cautelar de prisión preventiva, obtiene una resolución judicial favorable.

Por otra parte, anotó que el significado esencial del cambio del sistema inquisitivo al acusatorio fue trasladar la

Primer Informe de Comisión de Constitución

responsabilidad institucional de la investigación criminal y la formulación de acusaciones penales, función que pasó de los tribunales al Ministerio Público, que fue creado en la propia Constitución para este fin.

Manifestó que en el procedimiento anterior no se preveía la posibilidad de que los jueces del crimen optaran en un caso determinado por no investigar; en cambio, el nuevo sistema otorga esa facultad, de forma privativa, al Ministerio Público. Similar situación ocurre con los mecanismos del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Todas estas son salidas alternativas al proceso judicial que no existían en el procedimiento anterior.

Recordó que también se extiende la posibilidad de que el órgano persecutor convenga con la defensa someter el caso a un procedimiento abreviado o simplificado, lo que implica un reconocimiento de la participación del imputado en los hechos, pero, como contrapartida, supone rebajas importantes de la pena posible, que operan por el ministerio de la ley. Explicó que lo anterior implica que parte importante de la decisión judicial respecto a la determinación concreta de la pena depende de una decisión privativa del Ministerio Público que no es revisable por los jueces.

Señaló que lo anterior releva al Poder Judicial de parte importante de la responsabilidad por la queja ciudadana relativa frente a la escasa entidad de las sanciones que se imponen en las sentencias, o al nivel de impunidad general que se percibe.

En otro orden de materias, observó que la regulación del control policial de identidad preventivo que prevé el artículo 12 del proyecto, expresamente prohíbe su uso motivado por razones discriminatorias, pero en el terreno es imposible desconocer que los aspectos externos o la apariencia de los transeúntes es un factor relevante para hacerlos candidatos a procedimientos policiales de este tipo. Por tanto, la posibilidad de que se produzca la situación prohibida en la disposición propuesta es relevante. Indicó que esto ya está en la ley, porque el artículo 85 del Código Procesal Penal permite a la policía hacer un control de identidad investigativo cuando el transeúnte deambula por la vía pública embozado de alguna forma. Añadió que basta con salir a la calle para percatarse que entre la juventud actual está de moda usar gorros o capuchas de polerones de manera habitual -aún en verano-, lo que los expone directamente a un control policial, aunque no exista ni el más mínimo indicio de que puedan aportar antecedentes para una investigación delictiva.

Además, advirtió que según pudo leer en uno de los informes evacuados sobre este proyecto en el trámite constitucional anterior, el Director General de la Policía de Investigaciones afirmó que la formulación de las herramientas que otorga el actual artículo 85 del Código Procesal Penal será suficiente para cumplir su labor y allegar a la investigación criminal antecedentes útiles. Observó que, entonces, el problema parecen tenerlo sólo los Carabineros, razón por la cual se hace necesario pesquisar la razón de esta diferencia institucional.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, consultó al señor Subsecretario de Prevención del Delito sobre el grado de avance que tendría un proyecto de ley relativo a un futuro servicio de atención a las víctimas independiente del Ministerio Público.

El mencionado señor Subsecretario manifestó que actualmente hay un programa que proporciona atención en 49 centros a lo largo del país. Explicó que éste atiende a alrededor de 65.000 personas en el sistema de derivación a otros servicios públicos y otorga prestaciones de reparación terapéutica para recuperar la vida normal a otras 5.000.

Indicó que, además, hay un programa especial, llamado 24 Horas, que brinda atención inmediata a las víctimas de los delitos más graves o que tienen más connotación social. Señaló que esta atención es muy valorada por sus usuarios y ha tenido mucho impacto tratándose de los delitos más complejos.

Explicó que en estos momentos está en sus trámites finales de elaboración un anteproyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Asistencia a Víctimas, que el Gobierno espera presentar al Congreso Nacional durante el próximo año.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Urresti, solicitó al señor Subsecretario enviar información detallada sobre la integración y el funcionamiento del referido programa. Expresó que este aspecto es muy relevante para disminuir la sensación de inseguridad de la población y combatir la victimización posterior, y que constituye, a la vez, una faceta que no se está considerando en esta iniciativa.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En la sesión siguiente, la Comisión recibió a la Fiscal Nacional (S), señora Solange Huerta, quien en nombre del Ministerio Público agradeció la invitación a participar en este debate.

Hizo presente que el Ministerio Público había remitido a la Comisión un oficio exponiendo la postura de la institución frente al proyecto en estudio, por lo que su exposición se basaría esencialmente en esos antecedentes.

En primer término, manifestó que el Ministerio Público no opina desde una perspectiva neutral, sino teniendo siempre en consideración el objetivo de hacer una persecución penal más eficiente. En ese entendido, señaló que, en general, las normas del proyecto se dirigen al objetivo antes indicado, por lo que solamente se referiría a aquellos aspectos que requieren, a juicio del ente expositor, enmiendas.

Expresó que en esa situación se encuentra la modificación que se propone al artículo 449 del Código Penal. Manifestó que apoyan la idea de considerar una restricción a las penas alternativas que pueden corresponder a los reincidentes. Indicó que, con todo, la proposición mantiene los problemas de compatibilidad entre la ley N° 18.216 y la que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, N° 20.084, y, además, la restricción que se incorpora no considera a los adolescentes. Hizo notar que en este grupo etario se concentran casos de multirreincidencia y formas comisivas muy violentas, pese a lo cual, en virtud de las normas especiales de determinación de penas para los adolescentes y la no existencia de reglas de acumulación en la ley N° 20.084, se terminan estableciendo sanciones concretas no superiores a 61 días, lo que no da lugar a internación de los menores condenados.

Puntualizó que la modificación que el proyecto propone ahondará la dualidad actual, pues se mantiene el laxo sistema general para quienes son juzgados por primera vez y se establece un régimen particularmente drástico para los adultos reincidentes de delitos contra la propiedad, pero se deja intacto el permisivo sistema especial de los adolescentes que están en la misma situación, que concentra casos graves de reincidencia y de comisión violenta. Esto, dijo, defraudará las expectativas de la ciudadanía sobre este proyecto, pues éste no está considerando la situación de los ofensores más graves.

En razón de lo anterior, indicó que la forma de enfrentar este punto es establecer un sistema único de determinación de sanciones, que se aplique tanto a los adultos como a los adolescentes imputables, y que contenga reglas de agravación aplicables a todos los casos de reincidencia y de comisión violenta.

Enseguida, en relación con las primeras diligencias investigativas sin órdenes del tribunal, informó que el Ministerio Público prefiere que la formulación del artículo 83 del Código Procesal Penal se mantenga igual a la vigente. Explicó que, en base a esa norma, la fiscalía nacional ha emitido instrucciones generales muy detalladas a las policías, relativas a las diligencias mínimas que se deben realizar ante diversas clases de delitos.

Observó que muchas de las cuestiones que se introducen acá como modificación legal apuntan a asuntos que ya están regulados en esas instrucciones desde hace cinco años y, además, tienen el inconveniente de que petrifican en la ley un criterio de estándar investigativo que hoy es correcto y útil, pero que en unos años más podría no ser apropiado. Llegado ese momento, añadió, va a ser necesario recurrir a una nueva reforma legal. Agregó que esto también podría afectar investigaciones en curso que están a cargo de una policía experta, además de desconocer lo avanzado por su institución en las mesas de trabajo sostenidas con ambas policías para levantar protocolos de actuación común.

En otro orden de materias, destacó que también merece un comentario especial la modificación que se introduce al artículo 132 bis del Código Procesal Penal, que regula el estatuto especial de apelación de la resolución de primera instancia sobre la prisión preventiva. En primer término, señaló que es positivo que se incluya en el catálogo de ilícitos respecto de los cuales procede este sistema especial a los de la ley de armas. Sin embargo, señaló que no es adecuado que tanto esa inclusión, como la de los de la ley de drogas, se refiera únicamente a los tipos penales que tienen pena de crimen, porque eso deja fuera del sistema al microtráfico y al porte ilegal simple de armas en la vía pública.

Por otra parte, observó que la modificación que se hace al artículo 170, sobre el principio de oportunidad, también requiere precisiones. Expresó que esa limitación tiene sentido respecto de personas imputadas por delitos y que tienen la calidad de reincidentes, pero no parece necesario que en la totalidad de los casos deba seguirse todo el proceso judicial cuando al imputado que reincide se le imputa una falta leve, como la de haber sido sorprendido fumando marihuana en la vía pública.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Además, señaló que en el sistema de responsabilidad de los adolescentes, muchas veces se cuenta con la posibilidad de la suspensión condicional, porque es una herramienta para incentivar que el menor infractor que es reincidente, se someta voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y de curación de la adicción a la droga a cambio de una suspensión, cuyo término exitoso se le impone como condición para que el proceso en su contra se mantenga suspendido.

En último término, expresó que la modificación que se introduce al sistema de registro de huella genética para los condenados a sanciones sustitutivas de la ley N° 18.216 es, en principio, acertada, pero no se entiende por qué se limita a un catálogo restringido de delitos, que por su gravedad hacen poco probable que proceda una de las sanciones de aquella ley. Afirmó que si se aplica a todas las condenas impuestas según dicho cuerpo legal, se permitirá que el registro de huella genética cumpla su propósito.

A continuación, se ofreció el uso de la palabra al General Director de Carabineros de Chile, General Bruno Villalobos.

El señor General Director de la referida institución agradeció la invitación a participar en esta discusión e inició su presentación señalando que valora los objetivos perseguidos el proyecto, que otorga, por una parte, nuevas y determinadas facultades a las policías y, por otra, libera a carabineros de funciones de carácter administrativo. Expresó que la mayoría de estas normas tiende a mejorar la eficacia y eficiencia de la función principal de Carabineros de Chile y manifestó que, además de compartir los objetivos de la iniciativa, la institución considera que, en general, estas modificaciones están bien encaminadas.

Con todo, señaló que haría algunas observaciones referidas a la labor de su institución.

En primer lugar, está la regla del control de identidad preventivo, que impone al funcionario que hace esa diligencia la obligación de identificarse. Observó que todos los funcionarios de Carabineros de Chile que realizan las labores habituales a que están abocados, portan uniforme y placa, por lo que no es necesario que se identifiquen adicionalmente. Añadió que las actuales normas sobre control de identidad contenidas en el artículo 85 del Código Procesal Penal y en la ley sobre violencia en los estadios, no les imponen esa obligación.

Observó, además, que el nuevo sistema de control preventivo de identidad impone un sistema especial para la recepción y procesamiento de reclamos. Indicó que esto tampoco no se justifica, pues en la actualidad hay muy pocas presentaciones de afectados por las diligencias de control hechas en virtud de la ley vigente y es esperable que si se establece esta instancia, todos quienes sean objeto de controles de identidad preventivos reclamen. Ello, agregó, obligaría a destinar un buen número de funcionarios a tramitar y resolver esas presentaciones, con lo que, a la larga, la fuerza operativa de la institución perdería más funcionarios que los que se recuperan por las normas del proyecto que los liberan de la realización de diligencias meramente administrativas.

Finalmente, explicó que otro punto destacable es que en este proyecto no se considera una sanción especial contra quien maltrate de obra a un carabinero en servicio sin causarle lesiones, pese a que, en la actualidad, está sancionada expresamente la violencia innecesaria sin lesiones cometida por carabineros en el ejercicio de sus funciones.

A continuación, se ofreció el uso de la palabra al Subdirector Operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto General señor Darío Ortega.

En nombre de su institución, el señor Ortega agradeció la invitación a exponer en esta iniciativa e inició su presentación señalando que la Policía de Investigaciones también concuerda con los propósitos generales de la iniciativa, aun cuando considera necesario hacer algunas observaciones a disposiciones específicas de la misma.

En primer término, se refirió a las nuevas reglas sobre empadronamiento y toma de declaración de testigos como actuación autónoma. Al respecto, observó que desde el inicio del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal se han presentado diversas iniciativas para modificar la regla actual. No obstante, todas ellas fueron consideradas en su momento como contrarias a la Constitución, porque incidían en la facultad del Ministerio Público de dirigir la investigación criminal. En virtud de las normas constitucionales, dijo, es esa institución la que decide con qué policía trabajar en cada caso, no existiendo, como acá se establece, un orden fijo en la ley a ese efecto, que podría ser una dificultad ante aquellos casos complejos donde deben prevalecer las especialidades de cada policía.

En relación al mismo tema, señaló que si se decide incorporar una modificación en este aspecto, es muy relevante

Primer Informe de Comisión de Constitución

que se especifique qué debe entenderse por "menor tiempo posible", a fin de permitir a la policía identificar a los testigos. Indicó que ello podría ser un lapso de 12 horas, para hacerlo compatible con la regulación vigente sobre la flagrancia, o de 24 horas, en consonancia con el plazo máximo que se autoriza para informar sobre el hecho a la fiscalía.

En segundo término, abordó la modificación propuesta al control de identidad. Al respecto, señaló que procedería perfeccionar la enmienda que se propone al artículo 85, para adecuarla a aquellas situaciones en que se hacen controles masivos de identidad, pues las expresiones gramaticales que se utilizan sólo parecen referirse a procedimientos individuales.

En relación al nuevo sistema de control de identidad preventivo, se remitió a lo que su institución sostuvo en el trámite constitucional anterior y añadió que se estima de escasa utilidad la regla que impone la obligación de informar bimensualmente sobre los procedimientos realizados, pues esos datos ya están disponibles por mandato de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Enseguida, observó que el proyecto contempla una nueva regulación para dar valor a la confesión del imputado en los cuarteles policiales, así como otras situaciones que permitirán la detención del imputado sin previa citación judicial. Recordó que, en la actualidad, la ley permite que el Ministerio Público encargue a la policía que interroge al imputado, sin que se exija, como se hace en la modificación propuesta, que esté presente el abogado defensor. Añadió que la ley actual también permite que el imputado, motu proprio, se acerque a la policía y preste libremente su declaración; en cambio, con la modificación que se propone no podrá prestar ese testimonio aunque lo solicite libremente, a menos que esté su abogado presente.

Observó que el proyecto también incluye una norma que permite al juez emitir una orden de detención directa cuando se trata de una investigación respecto de un sujeto al que se le imputa un hecho que tiene asignada una pena de crimen. Señaló que esto eleva el estándar, pues en un proyecto de ley alternativo que se tramita en el Senado se establece que el juez puede ordenar esta diligencia cuando se trata de crímenes o simples delitos.

En cuarto término, señaló que la iniciativa permite que la policía registre las vestimentas, equipajes y vehículos de la persona que el juez ordenó detener y llevar a su presencia. Manifestó su acuerdo con esta modificación, la que consideró adecuada.

En quinto lugar, manifestó que parece acertada la modificación propuesta al artículo 129 del Código Procesal Penal, que permite recoger válidamente la evidencia que guarece el sitio donde la policía ingresó sin autorización, cuando perseguía a la persona sorprendida en flagrancia para el solo efecto de detenerla.

Con todo, observó que esta regla tiene sentido cuando se trata de sitios en que habita el imputado, sus parientes o cercanos. Si se trata de lugares de terceros ajenos al caso y sin vínculos con el imputado, la autorización que da la ley parece dudosa, porque ese hallazgo no tiene relación con el hecho imputado a la persona detenida. Manifestó que en esa situación, el problema verdaderamente radica en la redacción actual del artículo 215 del Código Procesal, que permite que la policía recoja objetos no relacionados con la investigación respecto de la cual se emitió una autorización judicial previa para la entrada a un recinto privado sin autorización de su ocupante. Explicó que, en ese caso, la ley requiere que el juez dé una nueva orden para proceder a la incautación de la evidencia encontrada, siendo que el verdadero problema yace en el lapso que demora la emisión de esta orden, que es solicitada por el fiscal y no por la policía. En este lapso, dijo, se corre un riesgo real de que la evidencia desaparezca. Señaló que la solución es que el hallazgo de evidencia no vinculada al caso respecto del cual se dio la autorización judicial para la entrada y el registro se considere dentro de las hipótesis de causa probable, y, de esta forma, la policía pueda recogerla directa y válidamente, sin necesitar una segunda resolución judicial.

Finalizando su intervención, señaló que a su institución le preocupa la modificación que se propone al Banco Unificado de Datos, pues entrega a un reglamento el procedimiento para la eliminación del registro de las órdenes de detención ya practicadas, información que es muy relevante para la filiación policial de los imputados. Además, observó que durante el trámite constitucional anterior se facultó a cualquier persona para requerir un certificado de las órdenes de detención que la afectan, lo que evidentemente dificulta la posibilidad de darles cumplimiento, pues de este modo el afectado accede a un aviso oficial previo, que le facilitará eludir la acción policial.

A continuación, se ofreció el uso de la palabra al Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En nombre de la institución que encabeza, el señor Mahnke agradeció la invitación a exponer en este debate y señaló que la Defensoría Penal Pública juega un rol trascendente en la política de persecución penal.

Manifestó que el asunto abordado por el proyecto y el problema de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía parecieran tener una respuesta más acertada por medio de herramientas que intervengan en la etapa prejudicial.

Expresó que si se revisan las cifras oficiales sobre las causas que no se judicializan -típicamente porque no hay un imputado conocido-, la salida más usual es el archivo provisional. Por su parte, de las causas que sí se judicializan, la salida más común es, por lejos, la sentencia condenatoria. Explicó que el parámetro imputado conocido/desconocido es muy relevante, agregando que como dato estadístico, recién apareció en las estadísticas del Ministerio Público de año 2008.

Informó que cuando se trata de imputado conocido detenido en flagrancia, en el 90% de los casos la causa termina con una sentencia judicial; cuando se trata de imputado conocido que no fue sorprendido en flagrancia esa cifra baja al 57%, y cuando se trata de un imputado inicialmente desconocido, pero que durante el proceso investigativo es identificado, sólo en el 13% de los casos la causa termina con una sentencia judicial.

Explicó que, en general, la proporción de imputados desconocidos en la denuncia que posteriormente ingresan al sistema procesal penal abarca el 55% de todos los casos, en tanto que una proporción mucho mayor -64%-, se observa en los delitos contra la propiedad. Expresó que la situación investigativa de los robos es alarmante, agregando que el 90% de esos casos no tiene imputado conocido.

Recordó que la Defensoría representa al 90% de los imputados que ingresan al sistema judicial; por tanto, los datos que maneja tienen un sesgo, sobre todo porque les corresponde trabajar con personas que no tienen recursos suficientes para costearse una defensa por sí mismas.

Hecha la precisión anterior, manifestó que de las causas que ellos representan por delitos contra la propiedad, se emite un promedio de 50% de sentencias y, en cambio, en el resto de los delitos en que les corresponde actuar como defensores esa proporción llega a un 75% de fallos.

Expresó que si se consideran los resultados finales de esas sentencias, desagregadas por los delitos contra la propiedad que abarca este proyecto, se obtienen los siguientes datos: robo con homicidio: 78% de sentencias condenatorias; robo con intimidación 64%; robo en lugar habitado o destinado a la habitación: 68,6%; robo en lugar no habitado: 60%. Explicó que lo anterior demuestra un rendimiento judicial sobresaliente de parte del Ministerio Público.

Indicó que el problema está en los casos con imputado no conocido que no son ingresados al sistema judicial. Afirmó que este es un asunto ampliamente reconocido por el Ministerio Público y constituye el principal objetivo de su plan de fortalecimiento, recientemente aprobado por el Congreso Nacional.

Una vez establecido este marco general, pasó revista a algunas disposiciones específicas del proyecto. En primer lugar, se refirió al nuevo artículo 449 que se plantea incorporar al Código Penal, para efectos de determinar las penas. Señaló que quienes le precedieron en el uso de la palabra fueron claros al sostener que estas reglas agravan los problemas actuales de proporcionalidad de valoración de los distintos bienes protegidos en la legislación penal. Añadió que el ajuste que se propone en esta iniciativa parece apuntar a figuras típicas que no son las que mayor rechazo generan en la opinión pública, pues con las reglas generales que se aplican a delitos contra la vida o la libertad sexual se puede llegar, en concreto, a penas mucho menores que las que acá resultarán para las personas que reincidan en robos no violentos o hurtos.

Ejemplificó lo anterior indicando que un reincidente de penas de hurto de especies de más de 400 UTM arriesga, según las reglas especiales de este proyecto, penas que van de cinco a diez años. A su vez, el que reincida en el delito de robo en lugar habitado arriesga penas de siete a diez años. Explicó que estas sanciones son mayores a la pena que podría esperar, según la aplicación de las reglas generales, quien comete un homicidio o una violación.

Observó que hay que tener presente que no es necesario aumentar la sanción establecida en la ley para evitar la aplicación de las penas sustitutivas, pues éstas en general proceden sólo a favor de primerizos, independientemente de la pena concreta que se le aplique en la segunda oportunidad que pase por el sistema procesal penal.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Pero, además de la situación anterior, que –dijo– es un punto de suyo opinable, las modificaciones que se proponen para la determinación de la pena incorporan a nuestro ordenamiento un nuevo estatuto específico, que se suma a la pluralidad de mecanismos distintos que plantean la ley de responsabilidad de los adolescentes para estos mismos ilícitos, la Ley Emilia, la de control de armas y la de drogas, lo que no hace sino complejizar aún más el sistema. Indicó que ciertas situaciones excepcionales hacen plausible el establecimiento de reglas especiales, agregando que, sin embargo, se esperaría que esas reglas respondan a criterios comunes de forma tal que, ante situaciones análogas, opere una norma similar. Expresó que lo anterior simplificaría el trabajo de los operadores del sistema y permitiría la unificación jurisprudencial, pues es más posible que los tribunales superiores que se encuentren con problemas de interpretación de reglas que obedecen a un criterio común, adopten una solución más uniforme.

Afirmó que es evidente que hay un problema real en la criminalidad de los delitos contra la propiedad; sin embargo, opinó que el problema no radica en la forma como el sistema judicial procesa a los inculcados ni en la supuesta flexibilidad de los jueces. Indicó que, por el contrario, los datos de la Fundación Paz Ciudadana demuestran que el promedio de pena aplicada por los jueces para los robos con fuerza es de tres años y, en el caso de los robos con violencia, de seis.

Finalmente y en otro orden de materias, recordó que el Ministerio Público ha emitido una regulación muy exhaustiva acerca de las primeras diligencias que deben efectuar las policías sin orden del fiscal, cuando llegan al sitio del suceso. Sostuvo que las modificaciones que el proyecto plantea en este aspecto revelan un complejo problema de coordinación entre las policías y el Ministerio Público, que no parece que se pueda solucionar por el expediente de la intervención del legislador.

A continuación, se ofreció la palabra a los miembros de la Comisión.

En primer término, el Honorable Senador señor Larraín hizo notar que uno de los asuntos que más debate parlamentario ha generado en los últimos 20 años en el contexto del proceso penal, es el control de identidad. Explicó que algunos han señalado que como diligencia autónoma de la policía, importa un ámbito de interferencia en la investigación criminal, que, según la Carta Fundamental, le corresponde a la fiscalía. Pero por otro lado, la ciudadanía observa con cierta desazón que este mecanismo, que se estima disuasivo para la comisión de delitos, esté tan reglamentado. Observó que también está presente la reciente historia de la detención por sospecha, añadiendo que debe tenerse en consideración que hay 66.000 órdenes de detención emanadas de los tribunales que aún están pendientes; por tanto, el marco restrictivo actual parece ser contraproducente.

Expresó que la modificación que se plantea al artículo 85, que trata del procedimiento de control de identidad investigativo, es muy menor. Connotó que, por otra parte, se introduce en paralelo un nuevo sistema de control netamente preventivo, que considera una serie de controles internos y externos para evitar abusos, pese a que las tasas de reclamaciones contra los procedimientos vigentes es marginal y a que esas medidas de control no existen en los controles vehiculares, ámbito en el cual hay una eficacia razonable sin que tampoco se observen mayores reclamos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Espina planteó que para enfrentar este debate es necesario dirimir primero si el problema de delincuencia por el cual atraviesa nuestro país por estos días está creado por la prensa o se trata de un asunto real. Puntualizó que las estadísticas muestran lo segundo, pues los datos del propio Ministerio Público muestran que el 97% de los casos de robos terminan sin sentencia; que el Poder Judicial declara que 66.000 órdenes de detención no se han cumplido y que la Policía de Investigaciones advierte que entre 2007 y 2013 las villas y poblaciones donde se han efectuado operativos de drogas se han cuadruplicado.

En este contexto, preguntó a los representantes de las instituciones que integran el esfuerzo de persecución penal en el país, qué medidas de las que propone el proyecto priorizarían para revertir esta situación.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Araya, quien señaló que el vértice más importante del problema de la seguridad ciudadana que este proyecto debe atender es la investigación policial e indicó que el asunto se concentra en la utilidad de las modificaciones que se proponen al procedimiento de control de identidad. Sobre el particular, consultó si las enmiendas que se plantean al artículo 85 son adecuadas y si el nuevo mecanismo que introduce el artículo 12 del proyecto es conducente o si únicamente importará una sobrecarga de trabajo administrativo.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En relación con lo señalado por el Honorable Senador señor Larraín respecto del control de identidad vehicular, puntualizó que la ley prevé que sólo pueden conducir vehículos motorizados las personas que cuenten con autorización legal para hacerlo y, por tanto, el objetivo del control policial carretero es fiscalizar el cumplimiento de esas normas y no prevenir delitos.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Harboe. Manifestó que los datos oficiales del Ministerio Público demuestran que del total de denuncias presentadas por delitos contra la propiedad, sólo el 20% señalaba un imputado identificado. Observó que en el 80% restante de las denuncias, no se logró prácticamente ninguna sentencia condenatoria y en el primer 20% sólo cerca de la mitad concluyó con uno de esos fallos. Afirmó que ello implica que si se suman los casos que se iniciaron por denuncias con imputado desconocido a las denuncias con imputado conocido que no llegaron a ningún tipo de condena, se concluye que en los delitos contra la propiedad no hay ningún resultado práctico en el 90% de los casos.

Indicó que la situación anterior es el problema relevante en esta oportunidad, añadiendo que se plantean tres tesis para explicarlo: una que establece que el tema es la insuficiencia punitiva del derecho sustantivo vigente; otros dicen que aunque el derecho sustantivo es suficiente, las reglas prácticas de determinación de penas lo tornan insuficiente porque permiten que los jueces alteren sustancialmente la valoración retributiva de las conductas que señala la ley. Y finalmente, otros observan que el problema está en la etapa previa, pues, en la práctica, hay insuficiencias manifiestas en el proceso investigativo.

Expresó que la solución parece ir por el camino de incorporar normas que fortalezcan la coordinación entre el Ministerio Público y las policías. Indicó que, naturalmente, las relaciones entre estos dos actores generan fricciones, porque sus metas institucionales apuntan a fines que deberían ser complementarios.

Señaló que lo anterior no obsta a incorporar modificaciones a la legislación sustantiva penal, pues todo el mundo reconoce que la ponderación de los bienes jurídicos contenida en ella está completamente superada por la realidad. Además, también es necesario hacer los cambios procesales del caso para que la evidencia policial se pueda convertir en prueba judicial de cargo válida en el proceso, pues, de lo contrario, gran parte de los procedimientos de detención llevados a cabo por las fuerzas de orden terminan en nada.

Complementariamente, manifestó que hay que tener presentes las observaciones que ha levantado la Fiscalía Nacional respecto de la nueva regulación de las atribuciones que se le entregan a las policías, porque ellas podrían redundar incluso en un escenario de mayor descoordinación que el que hoy se vive.

Enseguida, hizo uso de la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, quien se declaró escéptico en cuanto a que las normas del proyecto en estudio puedan resolver el problema de inseguridad que afecta a la población. Lo anterior, porque la iniciativa mantiene la lógica de reglas que vinculan a instituciones determinadas y en forma aislada, lo que desconoce el aspecto sistémico del problema, que diversos expertos que han participado en otras sesiones de la Comisión han considerado como el punto crucial de cualquier solución que tenga pretensiones de éxito.

Añadió que a comienzos de la actual Administración, el Parlamento aprobó un aumento masivo de plazas en Carabineros y la Policía de Investigaciones, que contemplaba seis mil nuevos aspirantes para cada institución. Por otra parte, en el primer semestre de este año el Congreso Nacional también despachó un plan de reforzamiento del Ministerio Público. Recordó que, en su momento, todas esas iniciativas fueron anunciadas como la solución al problema de la inseguridad, llegaron a ser ley de la República y están en fase de implementación. Aun así, señaló, no se observa el cumplimiento de ese objetivo.

Por su parte, la señora Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público indicó que esa institución no está por limitar las atribuciones de las policías, sin perjuicio de entender que la mayor parte de las modificaciones planteadas por el proyecto en ese ámbito se refieren a temas que ya están profusamente regulados a través de instrucciones generales.

Añadió que hay que tener cuidado con establecer normas rígidas que prevean que la institución que llegue primero al sitio del suceso realizará todas las primeras diligencias. Sostuvo que eso prácticamente elimina la posibilidad de que el Ministerio Público pueda trabajar con la Policía de Investigaciones, ya que, en la generalidad de los casos, Carabineros llega primero a los sitios del suceso.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Señaló que la modificación que se plantea al artículo 85 del Código Procesal Penal es mínima y razonable. Por otra parte, el problema del nuevo sistema que propone el artículo 12 del proyecto, que se trataría de una atribución preventiva de las fuerzas de orden y seguridad y, por tanto, ajena e independiente a la labor del Ministerio Público, es cómo distinguir cuando un control de identidad concreto cae en la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal y cuándo en la del nuevo artículo 12. Observó que esta distinción no es baladí, porque en el primer caso hay posibilidad de registrar vestimentas y vehículos y no se requiere como elemento de validez de la diligencia que el funcionario se identifique.

En otro orden de materias, recordó que uno de los logros principales del plan de fortalecimiento del Ministerio Público fue la creación de las unidades de análisis criminal, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de la institución en los delitos de más connotación pública, como son los que trata este proyecto. Recordó que de la misma forma como el Ministerio Público exhibe muy buenos resultados en la resolución de delitos gravísimos, no sucede lo mismo con la delincuencia patrimonial. Allí, dijo, hay brechas reconocidas de impunidad y por eso se impulsó desde el Ministerio Público la creación de estos grupos especiales de inteligencia investigativa y análisis avanzado de datos, para dar con patrones que orienten una persecución penal focalizada en los nudos de esa actividad delictual. Indicó que esas unidades están recién en formación, por lo que hay que esperar un tiempo para que dicho esfuerzo público rinda sus frutos.

Finalmente, en respuesta a la pregunta del Honorable Senador señor Espina, informó que su institución priorizaría las modificaciones que apuntan a que en caso de delitos graves las sentencias impongan sanciones con cumplimiento efectivo y que ese mismo efecto se observe en el caso de delitos cometidos por adolescentes que sean multirreincidentes. Expresó que en esas dos situaciones, la ciudadanía observa con desazón cómo, después de arduos procesos judiciales, las sentencias condenatorias no imponen pena efectiva alguna, desmotivándose la participación de las víctimas en futuros procesos orales, con lo cual se malogra la justicia.

Por su parte, el señor General Director de Carabineros señaló que los datos demuestran que ha habido una leve alza de robos con violencia, con intimidación y con fuerza y que han disminuido discretamente los robos por sorpresa, los robos de vehículos, los robos en lugares habitados y los hurtos. Indicó que si se considera que estos delitos son de mayor connotación social, el dato agregado muestra una disminución global de un 1,7%.

En relación a la observación recaída sobre el control de identidad, manifestó que concuerda plenamente con lo indicado por la señora Fiscal Nacional (S), porque esta duplicidad de regulación podría generar una suerte de inhibición para utilizar el nuevo sistema y, en cambio, reconducir todos los procedimientos al estatuto del artículo 85.

Por otra parte, reiteró que el proyecto supone una disminución de la carga administrativa a causa de las modificaciones planteadas al sistema de notificación de los procedimientos seguidos ante los tribunales de policía local, pero añadió que, por otro lado, será necesario destinar más funcionarios para seguir las investigaciones administrativas que se requieran en virtud de lo que dispone el artículo 12 de la iniciativa, lo que en definitiva hace que el ahorro de personal presupuestado no se logre.

Observó que los controles de identidad que se hacen en las proximidades de los recintos deportivos están regulados por un sistema similar al que acá se propone. Sin embargo, no requieren ninguna de las exigencias que ahora se contemplan para los funcionarios policiales involucrados, pese a lo cual no se han observado reclamos ni problemas.

En otro orden de materias, señaló que gran parte de la sensación de inseguridad que se vive en nuestro país se debe a la labor de la prensa, pues si bien los datos muestran un aumento en la comisión de algunos delitos, también presentan bajas drásticas en otros.

Por su parte, el señor Subdirector Operativo de la Policía de Investigaciones indicó que esa institución también comparte las observaciones planteadas por la señora Fiscal Nacional (S) y considera apropiados los cambios que el proyecto propone, sin perjuicio de mantener algunas observaciones específicas relativas a detalles que pueden facilitar la recopilación de evidencia y su posterior valoración en los estrados judiciales.

Expresó que aunque los aumentos de dotaciones acordados en los últimos años han sido muy útiles a la hora de atender las necesidades institucionales, siempre hay nuevos problemas que resolver o requerimientos de la ciudadanía que satisfacer, por lo que, en definitiva, el número de personal con el que se cuenta será escaso.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Indicó que los ajustes que se proponen al artículo 85 del Código Procesal Penal parecen adecuados, pues ese estatuto ha dado hasta el momento réditos investigativos significativos, lo que justifica su permanencia y perfeccionamiento. En relación con el sistema anexo que se propone en el nuevo artículo 12, expresó que la institución no tiene las mismas expectativas de rendimiento.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Defensor Nacional. Señaló que los datos indican que, al año, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile hacen aproximadamente 2,5 millones de controles de identidad. Por su parte, un estudio realizado por la Universidad Diego Portales señala que en Chile hay 660.000 detenidos al año, en tanto que la Defensoría atiende en el mismo período aproximadamente 311.000 audiencias de control de detención. De este total de audiencias atendidas, sólo 0,7% termina en una resolución judicial que declara nula la detención.

Expresó que los datos anteriores muestran que las atribuciones relativas al control de identidad que hoy franquea la ley son profusamente utilizadas y que en su empleo no se advierten mayores problemas de ilegalidad.

Manifestó que parte de la percepción sobre la seguridad ciudadana está construida por los medios, pero también refleja un fenómeno real, no tanto en la cantidad, sino en la forma particularmente violenta como se perpetran algunos delitos. Por ello, agregó, se requiere adecuar el sistema de justicia a esas nuevas modalidades delictuales.

Finalmente, recordó que el propósito de la sanción penal establecida en la ley es retribuir al culpable, pero también evitar que vuelva delinquir. No obstante, los datos objetivos demuestran que las personas que sirven una pena efectiva ostentan posteriormente una tasa de reincidencia de un 51,3%, pero, en cambio, quienes lo hacen a través de la modalidad de pena sustitutiva reiteran su comportamiento ilícito sólo en el 27% de los casos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina subrayó que el señor Defensor Nacional entregó una cifra muy relevante de controles de identidad y de personas detenidas y pasadas posteriormente a disposición del juez para el control de detención, siendo muy importante que esos datos se contrasten con la información que sobre el particular mantienen las instituciones aludidas. Por lo anterior, solicitó oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Fiscalía Nacional y a ambas Policías para solicitárselas.

A su turno, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional un catastro de cifras relativas a estos temas.

En la sesión siguiente, la Comisión recibió al Director Nacional del Servicio Médico Legal, doctor Patricio Bustos, quien, en nombre de esa institución, agradeció la posibilidad de participar en la discusión de este proyecto.

Inició su presentación señalando que es necesario que se tenga en consideración la situación del Servicio Médico Legal en el proyecto de ley en discusión. Explicó que éste es un servicio público centralizado que se organiza como una red forense, con 40 sedes a lo largo del país. Indicó que atiende básicamente a dos tipos de usuarios: los tribunales de justicia y la ciudadanía y que las principales preocupaciones de su gestión son la mantención de la calidad de la información, que importa la consistencia de la prueba científica, y la oportunidad con la cual se despacha la información solicitada.

Indicó que el Servicio cuenta con una dotación aproximada de 1.077 funcionarios, parte de los cuales se desempeña a jornada completa y parte, en jornada parcial.

Señaló que aunque son comúnmente conocidos como “la morgue”, el grueso de las pericias que desarrollan son de laboratorio. Expresó que esos análisis básicamente se concentran en alcoholemias, constatación de lesiones, histología, psiquiatría de adultos y menores y genética forense. Explicó que este último tema es relevante para los procesos sobre paternidad y para los casos criminales con detenidos desaparecidos.

Expresó que la forma adecuada de contabilizar la labor de su institución es considerar las pericias y no las personas atendidas, porque muchas veces un mismo examinado es objeto de muchos procedimientos distintos.

Manifestó que la Reforma Procesal Penal significó un esfuerzo de varios actores públicos, entre los que el Servicio Médico Legal cumple un papel especial. Ese rol se inició con la implementación del instrumento único de cadena de custodia, que cuenta con el sello institucional y que permite aportar confiabilidad a la justicia respecto de la evidencia recogida en la investigación.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Explicó que las consideraciones anteriores muestran que el fortalecimiento de las capacidades de cualquiera de las instituciones que componen el sistema procesal penal redundará en un aumento de la carga de trabajo para las demás, por lo que es necesario proceder en forma conjunta cuando se pretende hacer modificaciones que, se espera, que tengan efectos conjuntos.

Recordó que la planta vigente del Servicio Médico Legal data del año 2005 y que sólo ha sufrido adaptaciones menores, pese a que desde esa época a la actualidad los requerimientos dirigidos por el sistema procesal penal han aumentado exponencialmente. Por ello, indicó que es necesario estudiar una nueva adecuación interna, que permita poner el Servicio a tono con las exigencias institucionales que debe satisfacer.

Desde una perspectiva más específica, señaló que urge modificar el sistema de turno para el levantamiento de fallecidos en regiones. Manifestó que frente a los variados problemas que este asunto generó para el Servicio en años anteriores, se estableció un sistema de turno de 24 horas para este propósito, pero no por medio de la contratación de nuevo personal, sino a través de la redestinación de personal que cumple labores habituales de asistentes de sala, lo que crea problemas de dotaciones incompletas en regiones con plantas reducidas.

Agregó que también es necesario implementar un sistema de turnos de atención de sexología forense en los centros referenciales. Explicó que, en la actualidad, estos centros se ubican en Iquique, Valparaíso, Santiago y Concepción y cuentan con laboratorios de genética que analizan las muestras recogidas a través de procedimientos estandarizados de cadena de custodia, higiene, seguridad y garantía de conservación, que están disponibles en todo el territorio nacional. Manifestó que en el único centro donde funciona un sistema de turnos continuo para la sexología forense es el de Santiago.

Expuso que, en tercer lugar, es necesario adquirir nuevo equipamiento técnico, regularizar la situación de funcionarios que se encuentran haciendo suplencias, ya que se trata de personas que cumplen funciones permanentes y están sometidos al régimen de honorarios, e implementar un sistema de asignaciones de antigüedad. Informó que el primer aspecto cobra relevancia de cara al requerimiento que se le hace al Servicio para detectar y analizar las nuevas drogas que han ingresado al mercado delictual.

A continuación, el Honorable Senador señor Araya manifestó que la importancia de la presencia del Servicio Médico Legal en esta discusión es que permite poner de relieve que los problemas que intenta enfrentar este proyecto deben entenderse en el contexto de un sistema de seguridad pública en el que participan diversos actores institucionales. Expresó que durante el desarrollo de la Reforma Procesal Penal, las policías han logrado aumentos notorios de dotación, que no se han equilibrado con un aumento de las capacidades del resto de los actores institucionales del sistema. Por tal razón, ese esfuerzo público no ha rendido todos los frutos esperados. En esta situación destaca particularmente el caso del Servicio Médico Legal, que no ha tenido ninguna reforma significativa desde el año 2005, lo que ha generado un aumento sostenido de la carga laboral que tienen que soportar los mismos funcionarios.

Recordó que hace poco, el Congreso Nacional aprobó un ambicioso plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que sin duda redundará en una sobrecarga importante de las pesquisas forenses que se les encarguen. Si el Servicio Médico Legal no es capaz de responder oportunamente, se generará un cuello de botella que malogrará el beneficio público que se intentó obtener con el aumento de dotación del órgano persecutor. Indicó que ello impone la necesidad de incorporar dicho aspecto en este proyecto o en uno paralelo que se presente.

Indicó que, además, la situación se agrava con el flujo de pericias requeridas por los juzgados de familia, judicatura que fue modificada el año 2009 sin considerar al Servicio Médico Legal.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín expresó que la situación que se plantea respecto del Servicio Médico Legal es relevante para el proyecto, pero no impone la necesidad de hacer adecuaciones específicas al articulado del mismo. Indicó que a la Comisión le corresponde hacer presente este asunto, pero no puede abocarse directamente a su solución, porque se trata de temas de la iniciativa exclusiva de la Primera Mandataria. Señaló que la implementación de esta ley muy posiblemente va a requerir de un refuerzo en ese sentido, anunciando que desde ya contará con el respaldo de esta Comisión.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina manifestó que la experiencia en terreno demuestra que el Servicio Médico Legal en provincias está sobrepasado por la excesiva cantidad de pericias que distintas judicaturas le demandan, lo que genera necesariamente un atraso en la tramitación de los correspondientes procesos. Al

Primer Informe de Comisión de Constitución

respecto, consultó al señor Director de la institución qué atraso promedio tienen en cada tipo de pericias que provee el Servicio, pues ésta es la medida de la falta de recursos antes anotados. En el mismo sentido, consultó a la representante de la Fiscalía Nacional cuánta impunidad se atribuye a la imposibilidad de contar a tiempo con las pericias médico forenses que afirman las acusaciones.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, consultó sobre la equidad territorial que debería haber en la prestación de los servicios que provee el Servicio Médico Legal y qué impacto generan en la labor habitual del Ministerio Público las falencias antes descritas.

El señor Director del Servicio Médico Legal abordó las consultas formuladas. En relación con la consulta del Honorable Senador señor Espina, señaló que la respuesta que se puede dar es en función del tipo de pericia de que se trate. Indicó que en las 40 sedes de la institución a lo largo de Chile hay capacidad instalada suficiente para hacer constatación de lesiones y autopsias. En áreas como la sexología y psiquiatría forense y en el caso de exámenes de laboratorio, hay una diferenciación geográfica que está muy determinada por el mercado laboral. Explicó que en el sector salud hay una política especial de captación y retención de especialistas, que el Servicio Médico Legal no es capaz de replicar por ciertas dificultades derivadas de las leyes que regulan la contratación de sus profesionales. Esta circunstancia, explicó, impide que se logren llenar las vacantes de psiquiatría forense en las regiones extremas del país. Añadió que en las tres primeras regiones de Chile no hay ningún psiquiatra infantil que trabaje en el sector público. Frente a esa situación, el Servicio Médico Legal se ve obligado a echar mano de recursos extraordinarios y de esa forma hay una asignación especial que permite tener a un psiquiatra que viaja en avión a las regiones del norte del país cada vez que es necesario. En razón de lo anterior, es preciso que se incluya una glosa especial para que se pueda financiar con recursos regulares esa iniciativa.

Por su parte, la señora Fiscal Nacional (S) expresó que desde el inicio de la Reforma Procesal Penal siempre hubo un déficit en el Servicio Médico Legal, que influye decididamente en el nuevo régimen procesal, porque éste implantó un nuevo estándar. Ejemplificó lo anterior manifestando que hay un perjuicio evidente en la persecución penal de delitos sexuales contra menores de edad por la demora de los peritajes correspondientes, pues en la actualidad una pericia psiquiátrica puede tardar hasta un año y medio, lo que implica un riesgo más que cierto de revictimización. Señaló que el Ministerio Público intenta paliar esta situación por la vía de contratar peritajes privados, pero la práctica demuestra que esas evidencias son menos apreciadas por los tribunales de justicia, porque se duda de su objetividad. Puntualizó que el Servicio Médico Legal tiene un prestigio y una trayectoria que es valorada por los jueces, por lo que en muchas situaciones el testimonio que brinda uno de sus peritos es la pieza de cargo fundamental de la causa. Sin embargo, su presentación implica someterse al atraso que las pericias de ese Servicio han tenido crónicamente. Expresó que esta situación muestra un incumplimiento manifiesto de la obligación del Estado de proteger a sus niños, niñas y adolescentes.

Manifestó que otro problema que presenta el Servicio Médico Legal es la forma como hace las autopsias. Explicó que es muy poco común que un funcionario de esa repartición se constituya en el sitio del suceso y levante la evidencia del entorno del cadáver. Por el contrario, añadió, la práctica habitual es hacer el examen al cuerpo que llega a las dependencias del Servicio, que ya viene desprovisto de ropa, con lo cual se pierde toda la evidencia que estas prendas podrían aportar.

Expresó que el Servicio Médico Legal está sobreexigido y que su personal tiene remuneraciones que no se condicen con la realidad económica del país, agregando que la solución de estas deficiencias constituye una deuda que debería abordarse prontamente, por las justas demandas de sus trabajadores y por las exigencias generales de buen desempeño que provienen del sistema procesal penal. Recalcó que la demanda de este Servicio obedece a un problema real que afecta a toda la ciudadanía y no se trata de un mero asunto gremial.

Con todo, observó que es muy difícil que se pueda abordar esta situación a través del proyecto en estudio, porque ello supone estudios y recursos que no se compatibilizan con la urgencia en su despacho. Hizo notar que la situación es similar a la que en su momento tuvo de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, cuya tramitación tardó cuatro años.

El Honorable Senador señor Espina indicó que la información anterior es preocupante. Expresó que frente al incierto valor que los tribunales otorgan a los peritajes privados, las víctimas de delitos sexuales graves no tienen otra alternativa que esperar el año y medio que el Servicio Médico Legal demora en evacuar su pericia, lo que implica un riesgo cierto de impunidad y una revictimización atroz. Lo anterior, sumado a la forma habitual de realizar las autopsias, hace necesario que el Gobierno emita un pronunciamiento sobre la materia y zanje las

Primer Informe de Comisión de Constitución

legítimas dudas que se han levantado en este aspecto, entendiendo que este no es un asunto que haya emergido en esta Administración, sino que se arrastra hace muchos años.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, señaló que lo anteriormente relatado es preocupante. Con todo, sostuvo que no debe perderse de vista que el proyecto que ahora se discute se refiere fundamentalmente a los delitos contra la propiedad, de modo que es en ese ámbito donde hay que indagar el efecto de las deficiencias que afectan al Servicio Médico Legal.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya observó que el proyecto que ahora se discute es parte de la agenda de modernización del sistema procesal penal, razón por la cual debe convenirse que esta es la instancia para requerir que también se avance en el fortalecimiento del Servicio Médico Legal, que es uno de los actores preteridos de dicho sistema.

A su vez, el Honorable Senador señor Harboe se refirió a ciertas situaciones donde la Policía informa en sus estadísticas que se trata de casos policialmente afinados, pero que en definitiva no generan sentencias condenatorias.

En cuanto al Servicio Médico Legal, expresó que los demás actores del sistema procesal penal perciben su precariedad no en el sentido de la calidad de sus prestaciones, sino porque estaría sobrepasada su capacidad instalada máxima, tanto en cantidad de personal como en equipos y herramientas.

Manifestó que, sin embargo, este proyecto no se refiere directamente a las prestaciones o precariedades del Servicio Médico Legal, pero se inscribe en un marco general de modernización del sistema de persecución penal, en el que debería haber un plan de fortalecimiento para dicha entidad, que es indispensable para el buen desempeño de la justicia.

Adujo que, en parte, esta situación se explica porque falta una mirada más holística del sistema de seguridad, que no ha considerado un objetivo colectivo a la hora de fortalecer de manera aislada a cada uno de los actores que lo conforman. Señaló que ese problema se ha advertido en las modificaciones que se hicieron a la institucionalidad de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público. En razón de lo anterior, propuso a la Comisión enviar un oficio a la señora Ministra de Justicia, solicitándole el estudio y envió al Congreso Nacional de un proyecto de ley que provea al fortalecimiento del Servicio Médico Legal, teniendo en vista el papel que a esa institución le corresponde en el sistema general de seguridad pública y en el subsistema de persecución del delito.

sostuvo, enseguida, que si el Parlamento aprueba el proyecto en estudio debe asumir no solo su significado directo, sino el impacto que implicará para el quehacer de las demás instituciones públicas vinculadas, como Gendarmería de Chile y el Servicio Médico Legal, y por ello es responsable de adoptar o instar a que se adopten las medidas adecuadas para que esos impactos no se transformen en problemas.

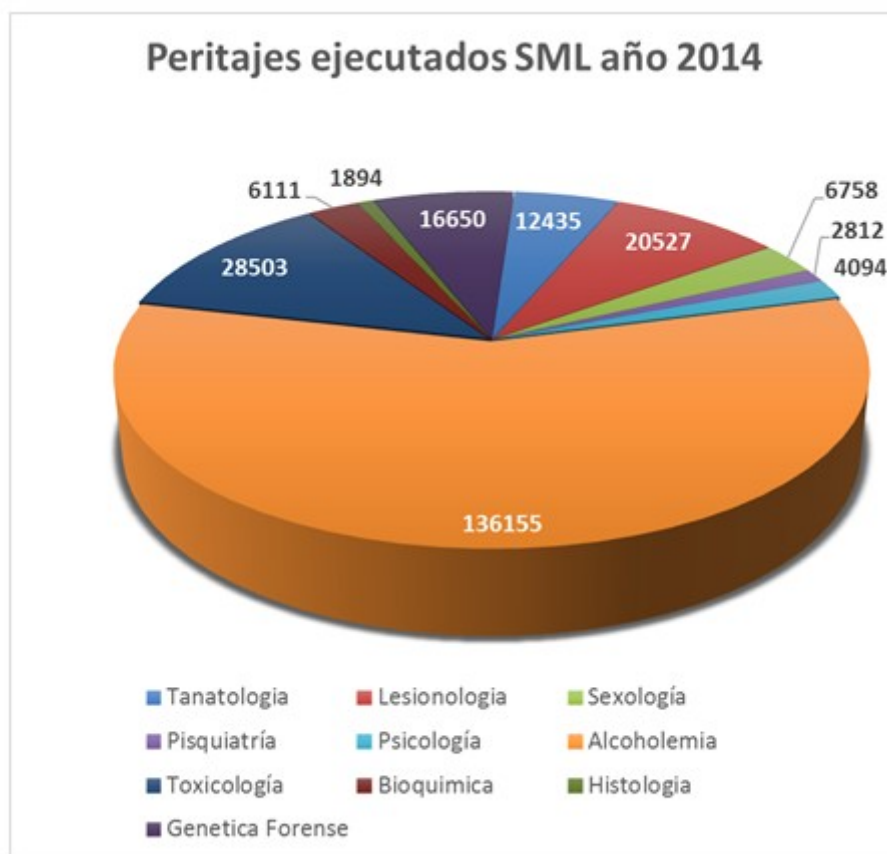
Hubo acuerdo de parte de la unanimidad de los miembros de la Comisión en cuanto al despacho de un oficio a la señora Ministra de Justicia, haciéndole presente el impacto que este proyecto tendrá en el desempeño del Servicio Médico Legal y las necesidades que lo afectan, que a menudo determinan que la colaboración que presta no siempre resulte suficiente ni oportuna, y de solicitarle que, en atención a que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2016, se sirva informar acerca de la manera en que el Ejecutivo está enfrentando las necesidades de este Servicio y estructurar un plan de contingencia destinado a dotarlo del financiamiento que requiere, acompañándolo a la tramitación del indicado proyecto de Ley de Presupuestos. Del mismo modo, se estimó conveniente requerirle información detallada sobre el promedio de demora de los peritajes que el Servicio Médico Legal realiza en materia de abusos sexuales, lesiones de gravedad y homicidios, así como de los levantamientos de huellas. Igualmente, en lo concerniente a los recursos, se acordó remitir un oficio conteniendo una petición similar a la explicada al señor Ministro de Hacienda.

A continuación, hizo uso nuevamente de la palabra el señor Director del Servicio Médico Legal, quien recordó que el Parlamento, por amplia mayoría, aprobó la nueva ley de filiación que hoy está vigente. Pero, dijo, en esa ocasión no se consideraron recursos especiales para la institución, agregando que la entrada en vigencia de ese nuevo estatuto implicó que en el período de un mes las pericias de filiación aumentarían en un 270%. Expresó que ese nivel se mantuvo posteriormente, aduciendo que cualquier servicio o institución no puede ser razonablemente capaz de afrontar un aumento tan repentino de la demanda de sus prestaciones.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Respecto de la relación de este proyecto con la situación del Servicio, explicó que los datos demuestran que la mayor parte de los casos de robos violentos en nuestro país son cometidos por personas que están bajo la influencia de las drogas o que están asociadas al tráfico de drogas. Indicó que el problema en este aspecto estriba en que no tienen una capacidad instalada suficiente para detectar las nuevas drogas que entran al mercado delictual. Añadió también que muchas pericias están relacionadas, por lo que no basta con la capacidad para levantar datos en un área, como la presencia del alcohol, para formarse una apreciación cabal del caso. Por el contrario, es necesario desarrollar también pericias en otros campos y es allí donde nuevamente surge el problema de las precariedades de la institución.

Expresó que la lámina que se consigna a continuación muestra la proporción de las distintas pericias que realiza la institución:



Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín consultó cómo ha variado la distribución que se observa en el gráfico anterior a lo largo de los años y cuál es el nivel de retraso actual.

El señor Director explicó que cuando se solicitan diligencias relativas a toxicología y se consulta respecto de una droga específica que es habitual en nuestro medio, el examen puede hacerse dentro del rango de semanas. Pero si la consulta consiste en detectar cualquier sustancia que tenga el carácter de droga ilícita y no se proporciona un criterio indiciario, la pesquisa es mucho más complicada y el resultado puede tardar meses.

Manifestó que en el área de sexología se cuenta con atención en turnos de 24 horas con ginecólogo solamente en la Región Metropolitana. Pero hay un lapso considerable de demora en psicología infantil. Explicó que la situación en provincia es más complicada y se trata de paliar los déficits funcionando en red con los actuales centros de referencia. Indicó que es necesario reforzar esa red y por eso el Servicio postula abrir nuevos centros de referencia en Antofagasta y Temuco.

En resumen, respondió que la demora de un peritaje depende del tipo de materia de que se trate y del lugar donde éste deba practicarse.

Primer Informe de Comisión de Constitución

A su turno, la señora Fiscal Nacional (S) manifestó que el proyecto que acá se discute centra su atención en la mejor regulación procesal y sustantiva de los delitos contra la propiedad. Explicó que, por su parte, el Ministerio Público está realizando todos los aprestos necesarios para poner en marcha las unidades de análisis criminal, que prestarán importantes servicios en el área investigativa en el caso de los delitos de mayor connotación social, entre los que están los contemplados en esta iniciativa. Expresó que la labor de estas nuevas unidades requerirá el levantamiento de muchas pericias de huella genética, labor en la que la participación del Servicio Médico Legal es esencial. Por otra parte, observó que el proyecto también contempla como requisito para optar a una de las sanciones sustitutivas de la ley N° 18.216 la incorporación de una muestra del condenado al registro de ADN de la ley N° 19.970, procedimiento que es coordinado por esa institución. Manifestó que las dos circunstancias anteriores ponen de relieve la necesidad que para el éxito de este proyecto tiene el fortalecimiento del Servicio Médico Legal.

El Honorable Senador señor Espina hizo notar que los peritajes que más afectan a la ciudadanía son los concernientes a los homicidios, abusos sexuales, constatación de lesiones de gravedad y huellas genéticas, por su relación con este proyecto. Aseguró que importa tener información oficial respecto de la demora promedio en el envío de los resultados de estas diligencias en todas las oficinas del Servicio a lo largo del país y por ello apoyó el envío del oficio ya acordado, de manera de contar con información oficial respecto de estas inquietudes.

A continuación, hizo uso de la palabra la señora Ministra de Justicia, quien manifestó que el primer asunto es identificar las pericias que están asociadas a los delitos de que trata este proyecto, que tienen una frecuencia distinta a los señalados anteriormente por el Honorable Senador señor Espina. Expresó que este punto es crucial, porque la iniciativa necesariamente generará una mayor afluencia de imputados a procesos judiciales y una mayor internación de condenados a recintos penales. Explicó que si ello tiene impacto en las pericias asociadas que debe practicar el Servicio Médico Legal, se harán las reasignaciones internas que correspondan y se considerará de forma especial el asunto en los futuros proyectos de ley de presupuestos.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, ofreció el uso de la palabra al señor Jose Luis Torres, Jefe (S) de la Unidad Jurídica del Instituto de Derechos Humanos.

El señor Torres valoró, en nombre de su institución, la invitación a participar en la discusión de este proyecto e inició su alocución señalando que la opinión oficial del Instituto fue presentada en el trámite constitucional anterior. Expresó que en el punto de partida de toda política criminal que emprenda el Estado debe haber un respeto insoslayable hacia los principios y estándares de los derechos humanos, los principales de los cuales son los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

En relación con el contenido preciso del proyecto, y, en particular, con las modificaciones que se plantean al Código Penal, expresó que el Instituto observa posibles problemas de proporcionalidad en la elección de un grupo acotado de delitos -básicamente consistentes en ilícitos contra la propiedad cometidos por apropiación o por medios materiales-, a efectos de aplicarle un estatuto especial de determinación de penas. Indicó que ello deja fuera otros ilícitos, también contra la propiedad pero cometidos por otros medios, que afectan a grandes colectivos de ciudadanos.

Señaló que otro problema que se detecta en las modificaciones propuestas al Código Punitivo se produce por el excesivo grado de agravación de las penas y por las normas procesales restrictivas que se consideran para quienes sean reincidentes. Explicó que en el derecho penal moderno se establece que el criterio básico es que el merecimiento de la sanción viene dado en función de la conducta perpetrada y sus circunstancias, y no de las características personales del autor que la ejecutó. La reincidencia, añadió, no se refiere al primer factor, sino al segundo, pues se refiere a un hecho pasado respecto del cual el sujeto ya recibió la sanción correspondiente.

Indicó que también preocupa la regla de exclusión de penas sustitutivas para estos casos, sobre todo porque en delitos más graves, como los cometidos contra la libertad sexual o la salud, se tiene acceso a esos beneficios. Señaló que las normas que contienen estas propuestas no han sido justificadas adecuadamente y que no se ha indicado tampoco que en su formulación se tuvo en cuenta el respecto de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

Manifestó que esto también impacta en la situación carcelaria nacional, que, en la actualidad, muestra índices de sobrepoblación que están más allá de lo aceptable. Agregó que la situación actual de los penales tampoco refleja ningún esfuerzo claro del Estado para lograr reinserción de los internos y que tampoco se verifica cómo las

Primer Informe de Comisión de Constitución

proposiciones de este proyecto contribuirán a ese objetivo fundamental de la sanción penal.

Respecto de las modificaciones que se plantean al Código Procesal Penal, expresó que el asunto debe analizarse desde la óptica original de esa reforma, que era el favorecimiento de salidas alternativas distintas al proceso, pues ellas descongestionan la sobrecarga de trabajo de los fiscales y los tribunales y, sobre todo, les permiten abocarse a los casos más graves. Explicó que la idea es que esas salidas se refuercen, por ejemplo, por la vía de mejorar el sistema de verificación de las condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y no como se hace en este proyecto, por el expediente de limitarlas.

En otro orden de materias, señaló que el Instituto coincide con la apreciación crítica que hace la Excm. Corte Suprema respecto a la enmienda que se propone al artículo 127, relativa a la procedencia directa de la detención por orden judicial. Manifestó que no se observa por qué tal gravosa medida debería proceder de forma tan directa, con el único antecedente de la imputación de un delito grave que hace el fiscal, sin que ello previamente se acredite en algún grado. Puntualizó que este asunto pugna también contra la presunción de inocencia.

Respecto a la nueva herramienta de control preventivo de identidad, sostuvo que la fórmula elegida afecta el derecho a la libertad e integridad personal, no respeta el principio de no discriminación y se opone al criterio básico de que las afectaciones a derechos fundamentales que autorice el ordenamiento deben ser impuestas de forma progresiva y proporcional.

Recordó que la detención por sospecha tiene una larga historia en nuestro país y que desde 1906, sucesivas modificaciones legislativas han limitado y regulado esta actuación policial. A la vez, indicó que desde la vuelta a la democracia el Estado chileno ha hecho un esfuerzo sostenido por adaptar sus prácticas y regulaciones a los estándares de derechos humanos. Recordó que en 1998 se dictó la ley N° 19.567, que derogó la detención por sospecha e incorporó el sistema de control de identidad en el contexto de la investigación criminal, dotándolo de una primera regulación restrictiva. Señaló que la Reforma Procesal Penal es parte de este esfuerzo.

Opinó que la regla sobre control preventivo de identidad que aquí se plantea es un paso atrás en este camino, pues no se consideran elementos o criterios que permitan orientar a los funcionarios que van a revisar su práctica, ya que cuando se trata de restricción de derechos la discrecionalidad debe ser reducida.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Espina, quien, refiriéndose a la presentación recién escuchada y al informe acompañado en el trámite constitucional anterior, notó que no hay una mención expresa de la situación de las víctimas y la afectación de sus derechos humanos a causa de la perpetración de los graves delitos que trata esta iniciativa. Observó que lo anterior es un verdadero sesgo institucional del Instituto representado por el señor Torres.

Expresó que la apreciación sobre los delitos cometidos por medios inmateriales es justa -aunque no tiene relación visible con los derechos humanos-, y que, por eso, esta Comisión recientemente despachó un proyecto de ley especial para sancionar la colusión, que contiene penas pecuniarias y corporales tanto o más duras que las que se consideran acá y el cual también se establece un sistema de suspensión del régimen de penas sustitutivas.

En relación con la objeción relativa al uso del criterio de reincidencia para agravar las penas, recordó que esta disposición ya existe como circunstancia general de agravación de la responsabilidad penal y es parte de la descripción típica contenida en el artículo 452 del Código Penal, por lo que se trata de un criterio asentado y permitido en nuestra legislación.

Indicó, enseguida, que no puede usarse como argumento para no castigar a las personas condenadas por delitos graves la situación de sobresaturación de las cárceles, porque esa circunstancia no es imputable a las víctimas, sino a las deficiencias estatales. Expresó que la solución en este caso es obvia y consiste en construir más cárceles y no, como se señaló anteriormente, en el hecho de no aplicar la sanción que corresponde a quien fue condenado por medio de un debido proceso que respetó todas las garantías.

Puntualizó también que las normas que se incorporan sobre detención judicial son restrictivas y están plenamente justificadas, porque se trata de situaciones graves o de circunstancias donde el imputado reconoce libremente su participación en actos delictivos ante los agentes de la persecución. Añadió que todo lo anterior se corona por el hecho de que la resolución final siempre queda en manos del juez.

Respecto al control de identidad preventivo, recordó que es una diligencia que ya se practica sin problemas en las

Primer Informe de Comisión de Constitución

inmediaciones de los recintos deportivos, antes y después de la celebración de encuentros de alta concurrencia, agregando que no ha habido reclamos mayores por este hecho. Señaló que otro tema es la utilidad de esta nueva herramienta, respecto de lo cual tiene un juicio crítico debido a las 66.000 órdenes judiciales de detención que en este momento están pendientes. Pero, afirmó, en ningún caso puede considerarse, como antes se dejó entrever, que se trataría de una vuelta a la detención por sospecha.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, compartió la observación antes señalada sobre el sesgo de este proyecto, que deja fuera a grupos relevantes de ilícito que afectan a toda la población pero que no son cometidos por medios materiales, que es la forma de proceder más común entre delinquentes de origen más humilde. Expresó que este sesgo ideológico es inaceptable y debe enmendarse para que este proyecto tenga la necesaria plausibilidad social.

El representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que para esa entidad, la protección y la seguridad de las víctimas es fundamental y que no se procede con un sesgo ideológico, sino sólo en el entendido de que se busca que el Estado cumpla a cabalidad sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Señaló que la seguridad ciudadana es una dimensión de la seguridad humana y que su admisibilidad en un estado de derecho supone el cumplimiento de estos compromisos, los que también consideran el interés de las víctimas.

En la sesión siguiente, la Comisión recibió a los Profesores señores Juan Domingo Acosta y Jean Pierre Matus.

En primer lugar, se ofreció la palabra al Profesor señor Acosta, quien agradeció la invitación a participar en la discusión del proyecto e inició su presentación señalando que la primera modificación al Código Penal consiste en una enmienda al robo calificado del artículo 433, en el que se reasignan penas. Indicó que, en general, está de acuerdo con lo que se propone, aun cuando merece una observación más detallada el reemplazo de la figura compleja tradicional del robo con secuestro por más de un día, que considera un parámetro objetivo, por la idea de "retención de las víctimas por un tiempo mayor al necesario para la comisión del delito", la cual introduce un ámbito de apreciación judicial y de discrecionalidad en la configuración objetiva de un tipo penal.

A continuación, hizo presente que se modifica el artículo 449 del Código, que considera esencialmente copiar las normas de determinación de pena que ya se incorporaron en la Ley Emilia. Manifestó que el problema de esta proposición es que no se contempla el tipo de extorsión del artículo 438, que tiene una forma comisiva muy similar a la del robo con intimidación. Agregó que tampoco hay una regulación clara de cómo se sopesan las distintas agravantes y atenuantes que se configuren para desplazarse en un sentido u otro dentro de los límites mínimos y máximos de la pena, ni respecto de la eximente incompleta que permite el artículo 73 del Código Penal como vía para reducir la pena por debajo del grado mínimo establecido en la ley. Sobre esto último, recordó que ese asunto se consideró en la Ley Emilia, en que se precisó que sólo tendría lugar la eximente incompleta de estado de necesidad exculpante.

Observó que la reforma que se propone al artículo 449 también considera una regla especial sobre la reincidencia, circunstancia agravante que opera en la práctica pero que está muy cuestionada dogmáticamente. Observó que esta situación es relevante, porque la regla especial en cuestión tiene un efecto superlativo en la pena; en efecto, sube un grado el máximo y elimina el mínimo o la mitad inferior.

Luego, se refirió a la nueva regla que se propone en el artículo 449 bis, que establece la aplicación de la pena máxima cuando se trata de receptaciones sobre cierto monto. Señaló que la agravación propuesta es razonable.

Seguidamente, abordó el nuevo artículo 456 bis B. Explicó que se trata de una regla esencialmente procedimental aplicable a quienes desarrollan ciertas actividades económicas específicas. Observó que aunque en principio podría criticarse la incorporación de una regla de este tipo en un Código sustantivo, la experiencia histórica chilena es imponer en esta sede esta clase de normas particularmente útiles para configurar el delito de receptación en ciertos ámbitos, que han sido de aplicación cotidiana por nuestros tribunales; por tanto, dijo, el problema antes señalado sólo es teórico.

Finalmente, observó que la modificación al Código Penal no incluye, debiendo hacerlo, una revisión completa al hurto falta, que es un delito muy común. Expresó que la norma actual adolece de muchos problemas y que no tiene sentido distinguir entre falta y delito por el puro expediente de la cuantía, sobre todo porque el hurto es un delito de mera acción y no de resultado, por lo que es imposible que haya un delito frustrado.

Primer Informe de Comisión de Constitución

En relación a las modificaciones que se proponen al Código Procesal Penal, indicó que aquellas relativas a la regulación de las diligencias policiales sin orden previa del fiscal ha sido objeto de muchos proyectos anteriores, de modo que parece haber cierto consenso parlamentario en que se debe avanzar en ese sentido.

Seguidamente, expresó que la especificación que se incorpora al artículo 85, sobre control de identidad, respecto a los indicios, supera alguna jurisdicción vacilante al respecto. Con todo, sostuvo que el resto de la modificación de ese artículo debe someterse a un mayor análisis, pues la mera existencia de una orden de detención pendiente no puede autorizar controles de identidad a diestra y siniestra. Sostuvo que debe haber algún antecedente, que debe ser calificado como objetivo, de que la persona controlada es la de la orden; por ejemplo, que se trata de un ciudadano de particulares características físicas. Como contrapartida, este aspecto tiene que observarse como excepción a la regla que se incorpora al artículo 86, pues en un extremo purismo podría considerarse que esas características físicas caen dentro de una categoría de discriminación, como sería el caso de que la orden de detención que da lugar al control especifique que se trata de una persona inválida. Planteó que para situaciones como esa, donde el indicio se refiere a una característica física objetiva, no debería configurarse la prohibición de discriminación.

En relación con las modificaciones que se plantean a los artículos 127 y 129, relativos a la detención judicial y a la que tiene lugar en caso de flagrancia, señaló que no presentan mayores objeciones.

Respecto a la modificación al 132, relativo al fracaso de la audiencia de control judicial de la detención por inasistencia del fiscal, planteó que cabe hacerle una corrección semántica, porque la norma no debe referirse a "su" abogado asistente, sino a quien detente la categoría objetiva de abogado asistente del fiscal, en abstracto.

En relación al artículo 132 bis, no planteó mayor objeción a la reforma que se propone. Respecto del artículo 140, sobre prisión preventiva, indicó que la única agregación que corresponde hacer es que la orden de detención pendiente habilitante para la prisión preventiva también es la que corresponde a una condena previa incumplida.

En cuando a la modificación al artículo 149, que regula el efecto suspensivo de ciertas apelaciones contra resoluciones judiciales que deniegan una prisión preventiva, señaló no estar de acuerdo porque ella no armoniza con la norma base. En relación al artículo 150, se mostró partidario de la enmienda consignada en el proyecto porque importa una mera regulación de un permiso administrativo especial que procede respecto de personas que están cumpliendo prisión preventiva por orden judicial.

Tocante a la modificación planteada al artículo 170, relativa al principio de oportunidad, explicó que se propone limitar la aplicación de éste cuando se trata de reincidentes o personas a las que anteriormente se les suspendió otro procedimiento o que en una oportunidad previa alcanzaron con otra contraparte un acuerdo reparatorio. Manifestó que esta regulación desnaturaliza el fundamento del principio de oportunidad, que es una institución que está disponible para la fiscalía cuando se trata de hechos que no comprometen gravemente el interés público, siempre y cuando la pena asignada no exceda de presidio menor en su grado mínimo. Opinó que en este caso se introducen consideraciones ajenas al hecho en sí, que son relativas más bien a la persona del delincuente y, lo que es más grave, se consideran situaciones como la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios, en los que cumplidas las condiciones impuestas o la obligación acordada, procede, en virtud de la ley, el sobreseimiento de la causa, lo que es del todo asimilable a una sentencia absolutoria.

Indicó que no se observa cómo el cumplimiento de una situación que da paso a considerar como inocente a la persona respecto de la cual se verificó, puede servir posteriormente para agravar la persecución penal contra ella por un nuevo hecho que no tiene conexión con el anterior. Añadió que si se incorpora una norma de este tipo y un tribunal llega a conocer un hecho cometido por varias personas respecto del cual se dan las condiciones objetivas para que proceda este principio, pero uno de los imputados alcanzó y cumplió anteriormente un acuerdo reparatorio, el fiscal de todas maneras tendrá que seguir con el proceso. Añadió que en el primer trámite se consideró una norma similar para no hacer procedente una suspensión condicional del procedimiento por circunstancia similares, la que, en definitiva, fue rechazada.

En relación con el artículo 183, consideró que es del todo atendible que se establezca que el Ministerio Público deba responder dentro de un plazo la solicitud de diligencias y que las niegue con algún fundamento que sea revisable, pues, de lo contrario, se mantiene la situación actual, en que la ley permite al interviniente solicitar diligencias pero no obliga al Ministerio Público a contestar de alguna forma la solicitud, por lo que el referido derecho de esa parte es letra muerta.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Finalmente, señaló que hay dos normas relativas a la admisión de responsabilidad en los procedimientos abreviados y simplificados que tienen por objeto permitir la rebaja de pena en un grado pese a la limitación contemplada en la modificación que se propone al Código Penal. Indicó que esta contraexcepción es correcta, porque ese reconocimiento de participación en los hechos imputados y la rebaja correlativa de pena son los elementos que hacen pertinentes estos procedimientos.

A continuación, se ofreció la palabra al profesor señor Jean Pierre Matus, quien agradeció la oportunidad de concurrir a este debate e inició su presentación señalando que tuvo oportunidad de participar en las etapas iniciales de redacción de este proyecto, al que antes de su ingreso al Parlamento, se le incorporaron cambios en los que no tuvo parte.

Hecha esa salvedad, manifestó que, como todo proyecto de ley, esta iniciativa debe analizarse a la luz de sus fundamentos, los que se centran en tres aspectos fundamentales:

a) La lenidad de los jueces y del sistema procesal penal en general en relación a cierta clase de delitos. Explicó que esto tiene varias expresiones. Por una parte, las condenas judiciales limitadas que resultan tras procesos injustificadamente dilatados. Por otro, la práctica oficial del órgano persecutor que facilita de forma automática la salida alternativa de suspensión condicional a un mismo imputado, que se funda en considerar que esa vía es un mecanismo interno de gestión de causas y no un sistema para filtrar los casos importantes. Explicó que ello genera, a su vez, una mecánica judicial casi automática de emisión de sobreseimientos, que no son absoluciones propiamente tales, porque no son el fruto del trabajo judicial de análisis de antecedentes recibidos en audiencia que forman la convicción del juez para decretar la inocencia del imputado, sino mera tramitación burocrática;

b) El hecho de que la ley vigente establece penas bajas para algunas hipótesis de delitos graves y, además, considera un sistema general que permite rebajar todas las penas a un nivel muy inferior al mínimo establecido en la ley, y

c) El problema del cumplimiento efectivo. Explicó que la mayor parte de las personas que está cumpliendo penas efectivas en Chile son multirreincidentes y sirven penas muy cortas, de menos de dos años. Además, no más del 25% de quienes son detenidos en calidad de imputados conocidos reciben una pena de privación de libertad efectiva.

Explicó que lo anterior produce la crisis actual del sistema penal chileno, porque la tardanza de la justicia impide que tenga lugar la prevención general y que se impongan castigos razonables, ya que las penas que se aplican en la actualidad sólo provocan daño al condenado, no siendo posible proporcionarle en tan corto plazo un tratamiento adecuado para su reinserción social.

Manifestó que los problemas prácticos en la aplicación judicial de los parámetros punitivos de la Ley Emilia revelan que no basta cambiar la ley para reformar las prácticas de los tribunales, lo que queda demostrado en forma patente en el informe de la Excm. Corte Suprema, que reclama con vehemencia la proposición de restricción de las atribuciones para determinar la pena, dejando con ello entrever su propia concepción de la labor judicial, que sería una suerte de facultad para hacer una justicia en el caso concreto que tienda a imponer la menor pena posible, porque se entiende que en esta clase de delitos la mayor parte de los imputados está en situación de privación social y son una especie de reflejo de las desigualdades en las que vivimos.

Sostuvo que lo anterior impone la necesidad de ser cuidadosos en los cambios que se quiera introducir, porque cualquier giro que permita una interpretación diversa del tenor literal y del propósito de esta legislación, será empleado por los tribunales para imponer su punto de vista sobre su función.

En virtud de lo anterior, justificó su posición contraria a incorporar en la regulación de la pena que acá se considera una referencia a la eximente incompleta del artículo 11, N° 1, que permite bajar la sanción por debajo de su piso legal, tal como lo establece el artículo 73 del Código Punitivo. Señaló que, en principio, esas disposiciones parecen plausibles, porque en las situaciones en las que no se configura completamente una exención de responsabilidad aparece como razonable que el juez pueda apreciar una circunstancia atenuante si lo que faltó para establecer la exención era muy poco. Pero el problema es que dichas reglas permiten que el juez, por sí mismo, determine en cada caso la importancia del hecho que no se acreditó para que proceda la exención, lo que a larga abre la puerta a que se inventen atenuantes en base a antecedentes que no permiten vislumbrar, ni por lejos, que podría configurarse en parte una eximente.

Primer Informe de Comisión de Constitución

A continuación, se refirió al articulado del proyecto.

En primer lugar, respecto de la enmienda que se propone al artículo 433 del Código Penal, coincidió con lo señalado por el Profesor señor Acosta, pues se trata de delitos particularmente graves en los que se justifica una pena alta. Indicó que también concuerda con el mencionado académico en lo relativo al problema de determinación que importa no fijar en la ley un plazo para que la retención de la persona robada agrave el delito. Al respecto, recordó que la legislación nacional considera que el lapso máximo para una detención son 8 horas; por tanto, ese criterio también podría utilizarse en este caso.

En relación al artículo 449, nuevo, del Código Penal, manifestó que contiene dos ideas. La primera es una versión corregida y mejorada del sistema estricto de determinación de la pena que partió con la Ley Emilia. Añadió que pese a esa restricción, la discrecionalidad judicial que se permite es amplia, porque un único grado en una pena de crimen, que en el nuevo sistema aún puede ser recorrido en su totalidad, abarca cinco años.

La segunda trata de una agravación por la reincidencia, que en vista de lo que establece para estos casos el derecho comparado, se trata de una regla moderada y apunta al problema general antes señalado en cuanto a que la mayor parte de las personas que cumplen penas efectivas en Chile son multirreincidentes y es a ellos a quienes la ley debe dirigirse con mayor intensidad, pues se trata de un pequeño grupo de personas que han hecho del delito una forma de vida, que cometen la mayor proporción del total de los ilícitos y que son, por tanto, quienes requieren un tratamiento de resocialización específico y largo. Notó que en Estados Unidos de Norteamérica la persona que es condenada por tercera vez recibe una sanción de 25 años, en tanto que en Alemania, el multirreincidente queda sujeto a una custodia de seguridad de por vida o hasta que el juez estime que ya no es peligrosa.

Indicó que el único problema que tiene este artículo es que establece dos reglas razonables que se aplicarán a un grupo injustificadamente pequeño de delitos. Recordó que cuando anteriormente se introdujeron reglas de este tipo por el legislador chileno, también se optó por un grupo reducido de delitos, pero referidos todos ellos a la vida y a la integridad física; por tanto, en ese caso el criterio era entendible. Pero ahora esa justificación se ha perdido porque no hay razón atendible que afirme que es mejor tener un sistema estricto de determinación de pena y tratamiento de reincidentes en delitos contra la propiedad y no en los que protegen la libertad sexual. Añadió que este problema funda plausiblemente el reclamo planteado por algunos en el sentido de que acá se infringiría el principio de igualdad ante la ley o, lo que es más grave, se trataría de una forma de penalizar la pobreza.

En razón de lo anterior, propuso colocar el contenido del artículo 449 en un nuevo artículo 69, suprimiéndose los actuales artículos 65 a 68 bis, pues de esa forma esto se aplicará a todo tipo de delitos.

Respecto a lo considerado en el artículo 449 bis, coincidió con lo señalado por quien le antecedió en el uso de la palabra. Sin embargo, precisó que la regla que agrava el hecho por la pertenencia a una agrupación está mal redactada, porque se remite a la difícil prueba de la asociación ilícita. Explicó que para solucionar el problema, basta que se indique que se trata de un delito cometido por tres o más personas, tal como lo señala el Tratado de Palermo.

Expresó que no se observan mayores problemas con la regla que se propone para regular el registro de especies usadas, propuesta en el artículo 449 bis. Añadió que concuerda con el Profesor Acosta respecto de la inconveniencia de mantener la figura del hurto falta y por ello, la mayor parte de los anteproyectos de nuevo Código Penal no lo consideran.

A continuación, se refirió a las modificaciones propuestas por el proyecto al Código Procesal Penal. En lo relativo a las propuestas de modificación de los artículos 83 y 85, sobre primeras diligencias y control de identidad, expresó que comparte la apreciación planteada por el Profesor Acosta.

A su vez, observó que la modificación que se propone al artículo 127 es una de las más importantes del proyecto y viene a solucionar un vacío. Indicó que en la mayor parte de los sistemas acusatorios modernos se considera la posibilidad de pedir al juez una orden de detención por una causa probable, como el reconocimiento del imputado, la existencia de una prueba científica que acredite su participación o la declaración de una pluralidad conteste de testigos. En ese contexto, le pareció extraño que se indique que la detención judicial sólo procederá cuando se impute una pena de crimen. Sin embargo, dijo que eso puede ser un detalle menor si se parte de la base que en ese caso también hay que acreditar una causa probable.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Respecto de la enmienda propuesta al artículo 129, que permite el registro del detenido y del lugar de detención, se remitió a lo señalado por el Profesor Acosta. Respecto de la ampliación del plazo para que el Ministerio Público comparezca en la audiencia de control de detención, establecida en el artículo 132, planteó que también coincide con la corrección gramatical precisada por el señalado académico.

En relación con la modificación propuesta al artículo 132 bis, manifestó que el problema verdadero que plantea la norma es hacer perdurar un conjunto específico de casos particulares que hacen procedente una regla especial. Señaló que el criterio que debería adoptarse es si se establece una norma que permita que una resolución judicial sea revisada en el breve plazo y en el intertanto se puedan adoptar las medidas que impidan que se frustren los objetivos del proceso. Expresó que lo anterior no es extraño en un sistema acusatorio como el nuestro ni afecta mayormente los derechos constitucionales involucrados, pero el asunto podría establecerse como regla general y no como una mera excepción. Indicó que la misma apreciación vale para la modificación planteada al artículo 149.

Respecto a la modificación del artículo 140, sobre la procedencia de la prisión preventiva, explicó que la propuesta es razonable, porque incluye en la ley un criterio que no es imperativo para el juez, pero que le sirve para fundar su apreciación sobre la peligrosidad del imputado.

Añadió que tampoco le merece mayor comentario o crítica la modificación que se propone al artículo 150.

En relación con la modificación al artículo 170, planteó que el Profesor Acosta hizo una detallada exposición de motivos para oponerse a la propuesta del proyecto. Puntualizó que él no sostiene ese juicio negativo, porque según su entender, el sistema acusatorio no juzga el hecho punible de manera aislada, sino vinculándolo con las circunstancias de la persona que lo perpetró. Recordó que la ley N° 18.216, recientemente modificada por el Parlamento, establece que la procedencia de las penas sustitutivas se determinará en buena parte en función del comportamiento previo y posterior al hecho punible que haya mostrado el condenado. Asimismo, recordó que muchas de las eximentes, atenuantes y agravantes que modulan la responsabilidad penal en nuestro país no tienen que ver con el hecho objetivo perpetrado, sino con las condiciones y circunstancias personales del delincuente.

Indicó que estos elementos justifican la modificación que se propone para limitar el uso del principio de oportunidad y también valdrían para reconsiderar las similares limitaciones que el proyecto planteaba respecto de la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, que fueron eliminadas en el trámite constitucional anterior. Recordó que el Ministerio Público usa estos mecanismos como herramientas internas de gestión para despachar causas, lo que no tiene necesariamente en vista lo que es mejor como política criminal general.

Respecto a la modificación del artículo 183, coincidió con lo manifestado anteriormente por el Profesor Acosta. Recordó que los tribunales tienen en la ley plazos perentorios para fallar las causas y no se vislumbra por qué el Ministerio Público no puede ser sometido al mismo régimen cuando se trata de solicitud de diligencias, que importa una análisis de mérito mucho más simple. Explicó que ello no supone que el Ministerio Público tenga que efectuar todas las diligencias que se le puedan ocurrir a las partes, pero los solicitantes a lo menos tienen derecho a que se les responda, aunque sea negativamente, dentro de un plazo.

En otro orden de materias, expresó que es razonable la rebaja de penas que se propone en los artículos 395 y 407 para los procedimientos abreviado y simplificado, pues en nuestro país rige un sistema legal de determinación de sanciones. Con todo, observó que si la Comisión opta por alterar la regla del artículo 449 y colocarla como norma general en el artículo 69, tal como anteriormente sugirió, es necesario hacer una adecuación en ambas modificaciones para que queden concordantes con aquel cambio.

Por su parte, indicó que las reglas contenidas en los artículos 3º, 4º y 5º del proyecto son más que razonables y no merecen mayores comentarios.

En relación con la modificación que se propone a la ley N° 18.216 en el artículo 6º de la iniciativa, señaló que se trata de una reforma que es urgente porque pone atajo a un verdadero fraude a la ley, consistente en apreciar de manera separada un mismo hecho sometido a un único proceso y fallado en la misma sentencia, para el solo efecto de hacer procedentes las penas sustitutivas.

Añadió que en ese mismo artículo se plantea una regla para cumplir con una obligación que se supone que ya está

Primer Informe de Comisión de Constitución

en la ley, como es la inclusión de la huella genética del condenado al registro de ADN. Observó que el punto objetable en este asunto radica en que, en el fondo, lo que se señala por ley es que se debe cumplir otra ley. Indicó que pese a lo extraño que, en principio, esto pudiera parecer, nuestra práctica judicial parece imponer al legislador la necesidad de recordarle a los jueces, de tanto en tanto, que deben hacer cumplir la ley.

Indicó que también es adecuado que se modifique la regla de procedencia de la reclusión parcial, que permite a los multirreincidentes que han sido condenados anteriormente a una infinidad de penas de corto tiempo, optar a este beneficio, que originalmente fue reservado sólo para primerizos o para quienes reincidan por primera vez. Expresó que lo mismo se predica respecto a la modificación propuesta a la pena mixta.

Sobre el punto, precisó que la idea de fondo de este asunto, que nuestra práctica judicial pierde de vista, es que la lógica del merecimiento de penas efectivas que establece la ley tiene por finalidad reponer la seguridad en la población afectada por un ilícito y ofrecer al condenado un tratamiento efectivo que lo resocialice. Indicó que cuando las circunstancias apreciadas por el legislador hacen necesario imponer una pena efectiva y los tribunales prefieren no hacerlo, en el fondo no se cumple con ninguno de los propósitos anteriores y el proceso judicial pasa a representar una pérdida de tiempo y un desperdicio de dinero de los contribuyentes.

Finalmente, puntualizó que tiene dudas respecto de la utilidad del sistema de control preventivo de identidad que plantea el artículo 12, pues, en el fondo, se superpone a las modificaciones contempladas en los artículos 83 y 85 del Código Procesal Penal. Señaló que será difícil distinguir en la práctica si se trata de un control de identidad preventivo o de uno investigativo, sobre todo porque su incorporación vislumbra una larga y compleja litigación constitucional.

A continuación, la Comisión escuchó al Presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre, quien, en nombre de esa institución, agradeció la invitación a participar en la discusión de este proyecto.

Señaló que la vinculación de la judicatura local con este proyecto de ley tiene dos vértices. En primer lugar, debe considerarse la competencia de esos tribunales en asuntos relativos a la ley de alcoholes, a la parte infraccional de la ley de control de armas, al control vehicular y a ciertas normas sobre violencia en los estadios. Expresó que todos estos asuntos tienen que ver con instancias embrionarias de configuración de hechos delictivos mayores.

Recordó que el proyecto modifica el artículo 167 de la ley N° 18.290, de Tránsito. Esta disposición trata de las presunciones de responsabilidad del conductor y el propósito de la modificación es que se presuma lesa circunstancia cuando no se da cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito o se abandona el lugar del accidente sin cumplir la obligación que señala el artículo 176. A su turno, el artículo 176 vigente, que el proyecto no modifica, prevé que todo conductor que participe en un accidente en que se produzcan lesiones o muerte deberá detener su marcha, prestar la ayuda que sea posible y dar aviso a la autoridad policial más inmediata. Por su parte, el artículo 177 vigente, que esta iniciativa tampoco modifica, indica que en los accidentes que resultaren sólo daños materiales y en que los conductores hayan dado cuenta voluntariamente del hecho a la unidad policial más cercana, se cursará la denuncia respectiva sólo si alguno de los interesados lo requiere.

Indicó que la modificación propuesta abarca también el artículo 168. La norma vigente prevé que el o los participantes en todo accidente de tránsito que produzca sólo daños, deberán dar cuenta a la unidad policial más cercana, presumiéndose la responsabilidad de los que no lo hicieron y abandonaren el sitio del accidente. La modificación considerada consiste en restringir esta obligación sólo a los accidentes en que se causen lesiones, permitiendo hacer una declaración jurada simple en los demás casos, cuando el interesado lo necesite para tramitar su seguro.

Explicó que el sistema vigente establece que el único efecto del aviso a carabineros que hacen los participantes de un accidente que sólo haya provocado daños, es instar a que se siga un proceso judicial para determinar la responsabilidad infraccional. Señaló que en lo anterior hay una regla de orden público comprometida, porque el artículo 11 de la ley N° 18.287, sobre procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, prevé una instancia de llamamiento a conciliación de las partes involucradas en la acción civil. Si esa instancia es exitosa, la disposición indica que la causa proseguirá su curso para determinar la responsabilidad infraccional que corresponda, pues se considera que hay un interés público comprometido en ello. La conclusión anterior es reforzada por lo que indica el artículo 195 vigente de la ley N° 18.290, que tampoco es modificado. Esa norma prevé una sanción por el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que sólo se produzcan daños, la

Primer Informe de Comisión de Constitución

que perdería sentido con la modificación explicada previamente.

En vista de lo anterior, estimó que la modificación que se plantea a los artículos 167 y 168 no han tomado todos los resguardos necesarios para hacerlas compatibles con otras normas vigentes relacionadas y rompen un esquema de procedimiento donde hay elementos de interés público comprometido.

En otro orden de materias, connotó que el proyecto considera una modificación para liberar a los funcionarios de carabineros de ciertas obligaciones, presuntamente administrativas o burocráticas, vinculadas con el procedimiento ante los juzgados de policía local, según lo establece el artículo 10 del proyecto.

Subrayó que estas modificaciones distan de ser asuntos formales y que afectan al principio de la eficacia del derecho. Recordó que la judicatura local cumple una función plenamente jurisdiccional y no meramente burocrática o administrativa -como deja entrever el Mensaje-y que las gestiones en las que incide la referida modificación son también propiamente jurisdiccionales. Explicó que el artículo 8º de la ley N° 18.287, objeto de la enmienda planteada por el artículo 10 del proyecto se refiere a las notificaciones en los procedimientos seguidos por esa judicatura. Señaló que el artículo 8º debe ser entendido en consonancia con lo que señala el artículo 18 de esa ley, que prevé como regla general que las notificaciones de los procedimientos ante policía local se realizan por carta certificada. Señaló que hay muchas comunas de Chile donde no opera una oficina de correos que tramite el envío de estas cartas y por ello se recurre a la regla del artículo 8º, que permite reemplazar esa diligencia por la intervención de un funcionario de carabineros, que para estos efectos tiene carácter de ministro de fe.

Consideró que si se limita esta posibilidad, surge de inmediato la pregunta de quién suplirá la labor de carabineros en esas comunas, que permite hacer operativo un procedimiento que se aplica a 50 materias distintas. Señaló que ello puede hacerse por medio de funcionarios municipales, pero eso traslada el problema a otro lugar, porque en la plantas edilicias no hay funcionarios disponibles para estas diligencias y, sobre todo, porque resta el efecto que genera el hecho de que la notificación se haga por un funcionario uniformado, que tiene efectos disuasivos en la comisión de futuros delitos graves, ya que como antes se indicó, muchas de las materias que conoce la judicatura local se refieren a regulaciones destinadas a prevenir delitos, como por ejemplo la ley de alcoholes, de violencia en los estadios y de control de armas. Recordó que el empleo de funcionarios de carabineros para realizar notificaciones no procede de forma automática, sino sólo mediante resolución fundada.

Manifestó que no hay datos que permitan apreciar la cantidad de recursos policiales que se emplean a causa del uso de esta herramienta, de forma de poder sopesar la cantidad de horas de funcionarios policiales que se recuperarían con la modificación que se propone para destinarlos al combate a la delincuencia y compararla con el detrimento a la eficacia jurisdiccional que sufrirían las comunas que no tienen oficinas de Correos de Chile habilitadas y requieren la participación de carabineros en sus procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto no considera recursos extra para la judicatura local que permitan paliar la falta de esta herramienta. Indicó que estos aspectos deben ser debidamente considerados por el Parlamento, lo que choca con el carácter urgente y de necesidad inmediata que cubre la tramitación de esta iniciativa.

En último término, expresó que debe considerarse que no procede cambiar lo que funciona, habida cuenta -en este caso particular- que al menos el 70% de los juzgados de Policía Local del país necesita de la colaboración directa de funcionarios de carabineros para prestar sus servicios a la ciudadanía.

A continuación, se ofreció el uso de la palabra al Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, señor Alejandro Huberman.

En nombre de esa asociación gremial, el señor Huberman agradeció la invitación a participar en la discusión de este proyecto e inició su alocución señalando que la delincuencia es un problema social que requiere un enfoque multidisciplinario y que la experiencia judicial demuestra que el mero expediente de aumentar por ley las sanciones que deben aplicarse, no es un recurso que por sí mismo pueda resolver dicho problema.

Manifestó que un aumento de penas hace prever un incremento proporcional de personas privadas de libertad, pues, en la actualidad, el 89% de los individuos que son sometidos a proceso terminan condenados y se ha instaurado como práctica habitual el uso intensivo de la prisión preventiva, medida cautelar que estuvo originalmente diseñada como recurso de última instancia.

Expresó que lo anterior también merece un juicio crítico por las condiciones que se viven en la actualidad en el

Primer Informe de Comisión de Constitución

sistema carcelario. Sostuvo que la privación de libertad también tiene incidencia directa en el círculo familiar del encarcelado, de manera que genera, a la larga, un círculo de criminalización al interior de ese núcleo, que es muy difícil de romper.

Indicó que tampoco hay políticas adecuadas de reinserción social para aquellos que egresan de los recintos penales, quienes, la mayoría de las veces, son abandonados a su suerte, regresando a sus círculos sociales y terminando por reincidir.

Hizo notar que este escenario se puede enfrentar, pero por medio de una reforma integral, que revise todo el Código Penal. En cambio, observó que este proyecto se limita a hacer modificaciones puntuales, que generarán graves desproporciones punitivas a la hora de comparar las sanciones que se aplicarán a los delitos que trata este proyecto y las condenas que se impondrán a otros delitos graves, como la violación y el homicidio.

Añadió que excluir de ciertos delitos la aplicación de las reglas de determinación de las penas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal implica, entre otras cosas, que dejan de tener efectos prácticos la confesión judicial y la colaboración con la investigación que puedan prestar los imputados, lo que desincentivará estos comportamientos, hará primar el derecho a guardar silencio y obligará al órgano persecutor a probar completamente la imputación, en un contexto general de escasez de prueba y poca colaboración de los pocos testigos de que se pueda disponer.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Magistrado señor Rodrigo Carvajal, integrante de la misma Asociación.

El señor Carvajal manifestó que el mérito del proyecto debe ser apreciado considerando los fundamentos de hecho planteados en el Mensaje y las proposiciones puntuales destinadas a enfrentar los problemas identificados.

Indicó que hay que partir de la base que los recursos de persecución penal son escasos y deben focalizarse en los casos más graves, agregando que el primer problema que en este aspecto se observa es que el proyecto parte señalando que se dirige contra la delincuencia especialmente perturbadora, pero a renglón seguido mezcla el tratamiento de ilícitos graves con otros que no tienen en ningún caso ese carácter, como sucede con la virtual petrificación del marco penal aplicable a los delitos de hurto. Sostuvo que proceder de esta forma es una manera indirecta de devaluar bienes jurídicos, porque se pone al mismo nivel el castigo de figuras que atentan contra los intereses más preciados de la sociedad, con otras que no tienen esas características.

Señaló que lo que acá debió haberse hecho y no se hizo, era distinguir la gravedad del tratamiento penal utilizando como criterio las peculiaridades comisivas. Al respecto, puntualizó que tampoco se distingue la situación de aquellos ilícitos que permiten alguna acción privada para evitarlos, como es el caso de los hurtos, respecto de los cuales tal acción de defensa no es posible o esperable, como la situación de intimidación.

Otro punto observable de la iniciativa, continuó explicando, es la limitación de la posibilidad que tienen los fiscales de escoger los casos que quieren llevar a los tribunales, retornándose de alguna forma a la vieja idea de que todo hecho que tenga relevancia penal debe ser sometido a un proceso jurisdiccional, porque esa es la única vía de solucionar el conflicto social ínsito en él. Manifestó que si el propósito público es que el Ministerio Público se concentre en la persecución de los delitos más graves, no se debe obstruir la facultad de discernir qué se quiere llevar a juicio y qué no.

Señaló que también se considera con cierta preocupación la ampliación de las facultades policiales de control fuera del contexto investigativo. Explicó que la disposición considera amplios márgenes de discrecionalidad y poco control judicial, lo cual hace prever un aumento de sanciones por uso abusivo de facultades y un incremento de la defahección social que genera el uso de estas herramientas.

En otro orden de materias, connotó que el proyecto establece como requisito para la procedencia de las sanciones sustitutivas de la ley N° 18.216, la incorporación de la huella genética al registro de ADN. Explicó que esta diligencia está establecida en la ley para las personas que han sido condenadas por una sentencia judicial; por tanto, lógicamente ella debe materializarse una vez que el fallo se ha emitido y no como requisito previo para fallar. Expresó que durante el proceso y hasta la emisión del fallo, las disposiciones legales y constitucionales vigentes mandan que el imputado sea tratado como inocente, pero exigir el cumplimiento previo del registro de la huella -que, como antes se señaló, sólo procede respecto de los condenados-, es tratar como culpable a una persona que aún no ha sido condenada.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Reconoció que acá hay problemas prácticos de aplicación de la norma, pero afirmó que ellos deben enfrentarse en un contexto administrativo posterior, ya que el requisito de incorporación de la huella genética es, finalmente, parte de la etapa de la ejecución de la sentencia. En ese entendido, indicó que la solución del problema podría venir por el uso o adecuación de las reglas sobre quebrantamiento de condena y no como requisito previo para el fallo.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Espina, quien señaló que no compartía del todo la visión de los magistrados que han expuesto en esta oportunidad. A su juicio, el problema de hacinamiento de las cárceles chilenas es efectivo, pero no puede ser una excusa para que quienes cometieron delitos graves no reciban una condena efectiva.

Manifestó que los datos demuestran que el nivel general de impunidad en cuanto a los delitos contra la propiedad en Chile es inusualmente alto e incluso en los procesos en los que hay imputados conocidos, con facilidad se burla la acción de la justicia. Precisó que así se desprende de la existencia de las 66.000 órdenes de detención emanadas de nuestros tribunales, en las cuales un juez ha dispuesto que la policía traiga a su presencia un imputado para proseguir un juicio contra él, pero la policía no ha querido o no ha podido cumplir la orden.

Indicó que, en el contexto anterior, no tienen mucho sentido las variaciones técnicas que se anuncien respecto de sofisticados índices de victimización, porque la realidad de los chilenos es otra y demuestra en que a todos nos afecta un problema grave de delincuencia, que ya se arrastra por décadas.

Expresó que -tal como lo ha señalado en otras oportunidades-, comparte la idea de eliminar el sistema general de determinación de penas que consideran los artículo 65 a 69 del Código Penal y establecer una regla pareja para todos los delitos, tal como anteriormente lo planteó el Profesor Matus.

En relación con la valoración que se plantea respecto de los delitos contra la propiedad, observó que descubrir que un extraño ha entrado en el domicilio propio, ha revisado y revuelto las pertenencias personales, ha sustraído algunas y destruido otras, es una situación extremadamente violenta, similar a la que vive el pequeño comerciante que ve destruida su fuente de trabajo a causa del robo que padece. Explicó que estas situaciones generan tanto daño como un delito en el que intervino intimidación y por eso merecen un sistema sancionatorio común más estricto.

Añadió que las modificaciones procesales propuestas por el proyecto son completamente razonables, pues no se observa por qué una persona que fue filmada cometiendo un delito no es considerada como flagrante para el solo efecto de ser puesta a disposición del juez, como tampoco hay razón válida que impida que las evidencias obtenidas en una detención puedan ser consideradas en un proceso judicial posterior.

En otro orden de materias, subrayó que la inversión en materias de rehabilitación y reinserción es completamente insuficiente y salvo el caso de programas excepcionalmente buenos, como la terapia multisistémica o el Plan 24 Horas, el resto de la oferta de tratamiento del Estado a los infractores, sobre todo a los menores, es de una calidad deplorable.

A continuación, se ofreció la palabra al señor Subsecretario de Prevención del Delito, quien expresó que el asunto en análisis debe ponerse en un contexto mayor, pues en la historia de las series estadísticas sobre la seguridad, asistimos a un máximo absoluto en el fenómeno de la inseguridad, el cual no se refiere al temor, sino que se expresa fundamentalmente en la desconfianza de las personas en su relación con los otros y con la autoridad. Explicó que esta circunstancia va de la mano con la victimización, que aunque disminuyó en la última medición, se ha incrementado sostenidamente desde que se empezaron a hacer los registros.

Recordó que el criminalista señor Sutherland ha explicado el fenómeno de la delincuencia como una situación de asociación diferenciada. En ese sentido, el delito tiene que ver con la relación del sujeto con sus pares, con la conducta que es admitida entre esos pares y con los comportamientos que, como contrapartida, suponen una expectativa de sanción entre ese grupo de referencia. En este contexto, la decisión de cometer o no un ilícito viene dada por la percepción de la posibilidad de que se va a ser perseguido efectivamente por ello y de que hay posibilidades que esa persecución termine en una sanción.

Afirmó que el esquema anterior se aplica tanto a “la delincuencia de cuello y corbata” como a los delitos contra la propiedad por sustracción.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Indicó que la policía criminal es una parte de la política pública de seguridad que está muy desvalorada últimamente, tal como lo demuestra la confianza ciega que la ciudadanía coloca en las penas privativas de libertad. Pero, dijo, ella requiere, en todo caso, ciertos elementos que suponen algún grado de coherencia con otras medidas, como los consejos comunales de seguridad, que abarcan estos temas de otra manera, permitiendo que se desarrolle una gestión a nivel local con los recursos necesarios.

Indicó que el Ejecutivo reconoce que los programas de reinserción social son insuficientes. Expresó que, en la actualidad, el 12% de los recursos de la Subsecretaría que encabeza se destina a dicho fin y que con el presupuesto vigente se atiende a 2.500 familias que provienen de un filtro inicial hecho a través de una herramienta de diagnóstico en la que participaron 18.000 núcleos familiares. Manifestó que el requisito primordial que se exige para calificar, es que el grupo familiar tenga un adulto responsable que permita hacer control parental.

Hizo presente que este programa de reinserción está dando buenos resultados porque permite que los involucrados cambien de actitud y pasen, de ser parte del problema, a ser parte de la solución. Ello implica, por ejemplo, que mamás de clase media reconozcan que su hijo tiene un problema delictual y requieran que un adulto se haga cargo de ellos. Señaló que este programa especial ha crecido hasta abarcar 31 comunas.

Finalizó su intervención señalando que hay que mirar con cierto sentido de alerta los datos, pues aunque hay una baja circunstancial de los índices de victimización, se mantiene un alza importante en la inseguridad.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, manifestó que compartía el criterio expresado por el señor Presidente del Instituto de Policial Local, ya que años atrás le correspondió ser juez de Policía Local en una localidad rural. Señaló que las observaciones realizadas por el mencionado representante gremial son muy conducentes y que deberían traducirse en indicaciones para su discusión en la próxima etapa de tramitación del proyecto.

Agradeció también la exposición de la Asociación de Magistrados, pues su visión corresponde a la primera línea de las políticas de persecución penal y el análisis realizado revela un interesante examen jurídico que debe tenerse en la debida cuenta. Manifestó que, sin embargo, muchas de estas observaciones se oponen al trámite acelerado que le ha querido imponer el Ejecutivo a este proyecto.

Indicó que, sin duda, la discusión sobre la aplicación de penas y la jerarquización entre los distintos ilícitos y los bienes jurídicos comprometidos debe darse en un contexto más amplio, de reforma completa al Código Penal. Añadió que la pena debe ser considerada como un marco de tratamiento para la reinserción, de modo que es importante avanzar en la estructuración de marcos generales que aseguren que las sanciones cumplan esa función.

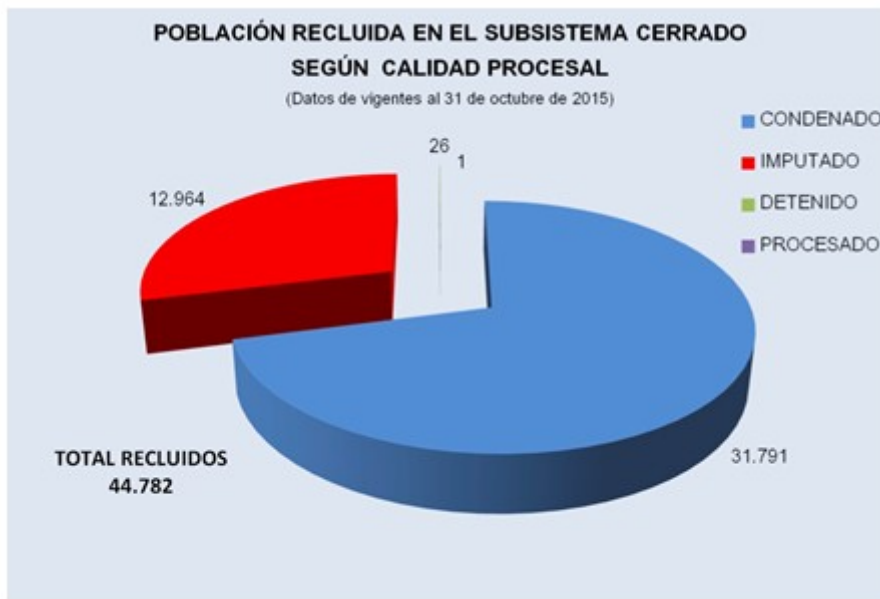
En la última de las sesiones que la Comisión dedicó al estudio en general de la iniciativa, se recibió al Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Tulio Arce Araya.

El señor Arce agradeció, a nombre de la institución que encabeza, la invitación a participar en la discusión del proyecto e inició su presentación manifestando que el primer efecto esperable del proyecto de ley en estudio es un aumento considerable del tiempo que los condenados permanecerán en calidad de internos en los recintos penitenciarios.

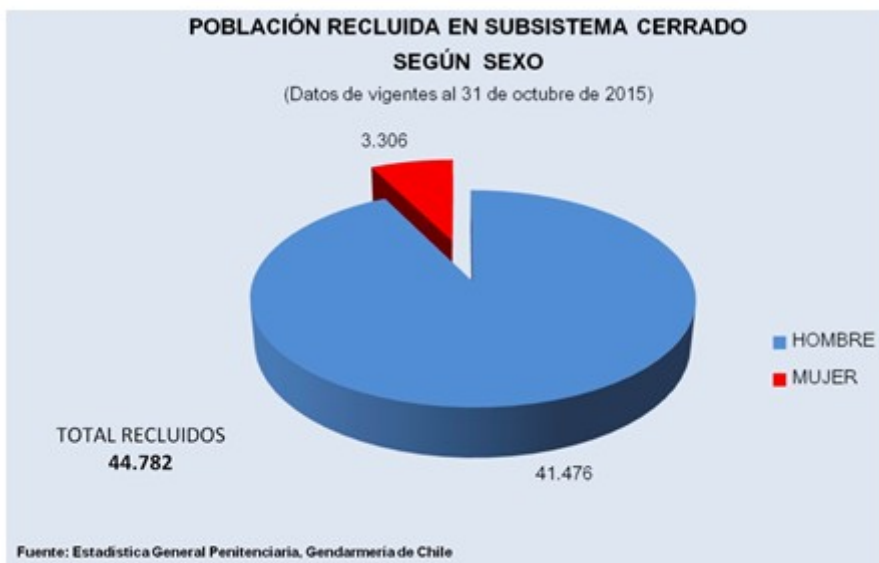
Ello, precisó, a causa de la modificación del sistema de penas en los delitos contra la propiedad, de la mejora que habrá en el sistema de persecución, de las reformas a las reglas sobre procedencia de las penas sustitutivas y del cambio en el estatuto de la prisión preventiva.

Señaló que, en estos momentos, hay 44.782 internos en nuestro territorio, que se distribuyen de la siguiente forma, atendida su calidad procesal:

Primer Informe de Comisión de Constitución



Explicó que esa cifra se distribuye por edad según la siguiente figura:



Continuó explicando que dicho total se desagrega territorialmente de la siguiente forma:

Primer Informe de Comisión de Constitución

POBLACIÓN RECLUIDA EN EL SUBSISTEMA CERRADO SEGÚN REGIÓN Y SEXO

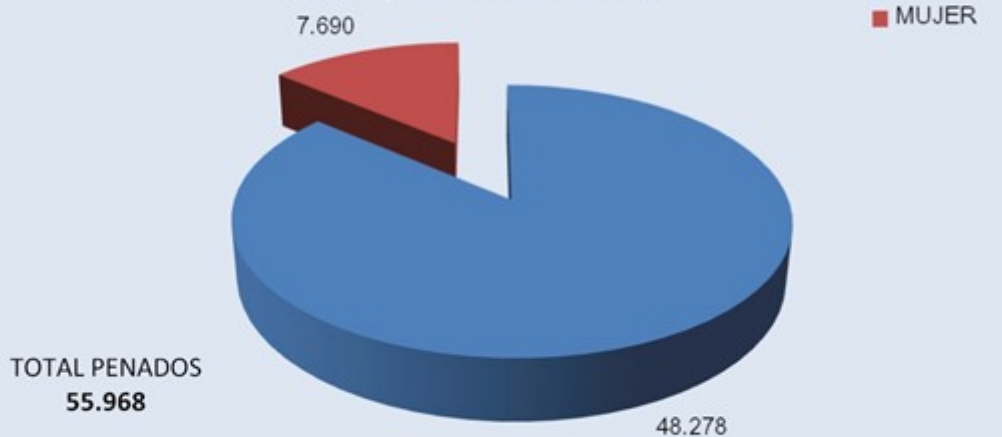
REGIÓN	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
DE ARICA Y PARINACOTA	1.789	233	2.022
DE TARAPACÁ	1.978	296	2.274
DE ANTOFAGASTA	2.125	219	2.344
DE ATACAMA	896	115	1.011
DE COQUIMBO	2.284	158	2.442
DE VALPARAÍSO	4.642	383	5.025
DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	2.421	177	2.598
DEL MAULE	2.183	144	2.327
DEL BIO-BÍO	3.414	211	3.625
DE LA ARAUCANÍA	1.631	78	1.709
DE LOS RÍOS	1.034	49	1.083
DE LOS LAGOS	1.741	59	1.800
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	186	7	193
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA	256	10	266
METROPOLITANA	14.896	1.167	16.063
TOTAL NACIONAL	41.476	3.306	44.782

Fuente: Estadística General Penitenciaria, Gendarmería de Chile

Hizo presente, enseguida, que Gendarmería de Chile también está a cargo del control del sistema abierto de penas sustitutivas, que, en la actualidad, cuenta con 55.968 personas cumpliendo sentencia, las que, según sexo, se distribuyen de la siguiente forma:

POBLACIÓN EN EL SUBSISTEMA ABIERTO, LEY N°18216 Y LEY N° 20603 SEGÚN SEXO

(Datos de vigentes al 31 de octubre de 2015)



Fuente: Estadística General Penitenciaria, Gendarmería de Chile

Esa cifra anterior se desagrega territorialmente en la forma que se observa en el siguiente cuadro:

Primer Informe de Comisión de Constitución

POBLACIÓN DEL SUBSISTEMA ABIERTO, LEY N°18.216 Y LEY N°20.603 POR REGIÓN (Datos de vigentes al 31 de octubre de 2015)									
REGIÓN	LEY N°18.216			LEY 20.603			TOTAL PENADOS		
	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
DE ARICA Y PARINACOTA	272	64	336	790	99	889	1.062	163	1.225
DE TARAPACA	348	74	422	1.224	190	1.414	1.572	264	1.836
DE ANTOFAGASTA	303	80	383	1.899	322	2.221	2.202	402	2.604
DE ATACAMA	403	80	483	661	102	763	1.064	182	1.246
DE COQUIMBO	433	61	494	1.831	258	2.089	2.264	319	2.583
DE VALPARAISO	1.713	296	2.009	3.073	535	3.608	4.786	831	5.617
DE O'HIGGINS	1.058	207	1.265	2.237	253	2.490	3.295	460	3.755
DEL MAULE	609	144	753	2.834	321	3.155	3.443	465	3.908
DEL BIO BIO	1.624	218	1.842	2.920	506	3.426	4.544	724	5.268
DE LA ARAUCANIA	1.063	94	1.157	1.839	194	2.033	2.902	288	3.190
DE LOS RIOS	288	30	318	978	94	1.072	1.266	124	1.390
DE LOS LAGOS	501	30	531	2.389	191	2.580	2.890	221	3.111
DE AISEN	162	14	176	355	33	388	517	47	564
DE MAGALLANES Y ANTARTICA	223	14	237	660	64	724	883	78	961
METROPOLITANA	5.338	1.364	6.702	10.250	1.758	12.008	15.588	3.122	18.710
TOTAL	14.338	2.770	17.108	33.940	4.920	38.860	48.278	7.690	55.968

Fuente: Estadística General Penitenciaria, Gendarmería de Chile

En otro orden de materias, manifestó que en el sistema cerrado, o de cumplimiento efectivo, el 55% de la población penal está condenada por delitos asociados a hurtos y robos, y el 45% restante, por las demás figuras delictivas.

Explicó que el previsible aumento de internos que ha mencionado, generará una presión extra a la situación actual de infraestructura de la institución. Sobre el particular, señaló que nuestro estándar es de tres metros cuadrados por interno y que, en la actualidad, hay 30.882 condenados a los que se les destinan 92.646 metros cuadrados. Indicó que las proyecciones iniciales muestran que la iniciativa en estudio generará un aumento del 7,9% de condenados (3.322 internos), lo que supondría la adquisición de 7.320 metros cuadrados para albergarlos. Indicó que el valor por metro cuadrado construido en un recinto penitenciario es de 60 UF; por tanto, desde el punto de vista de la infraestructura, el proyecto requeriría de recursos equivalentes a 439.200 UF.

Indicó que este aumento de internos también presiona el recurso humano con que cuenta la institución. Señaló que ese impacto no va a ser inmediato, sino en el mediano plazo, porque las condenas más largas suponen que habrá una baja en la tasa de egreso anual de los recintos penitenciarios.

Manifestó que ello importará un requerimiento adicional de profesionales, administrativos y técnicos, que son quienes llevan a cabo el tratamiento enfocado en la reinserción social de los internos. Lo anterior, prosiguió explicando, también tendrá un efecto en el personal uniformado de la institución. Recordó que Gendarmería hizo un estudio sobre dotación de personal antes de la presentación de este proyecto, el cual arrojó la existencia de un déficit de 4.000 funcionarios, que, en principio, se espera suplementar a lo largo de la puesta en vigencia de este proyecto, de forma proporcional al aumento de la población penal esperada.

Finalmente, entregó el siguiente cuadro, que presenta una estimación a 5 años de la formación y egreso de 315 oficiales y 4.185 suboficiales de esa institución:

Primer Informe de Comisión de Constitución

ESTIMACIÓN A 5 AÑOS FORMACIÓN Y EGRESO DE 315 OFICIALES Y 4.185 SUBOFICIALES M\$ MONEDA 2015								
CONCEPTO	ÍTEM	2015 (Año 1)	2016 (Año 2)	2017 (Año 3)	2018 (Año 4)	2019 (Año 5)	2020 (Año 6)	TOTAL (M\$)
FORMACIÓN 315 OFICIALES	CANTIDAD	70	70	70	105			3.097.181
	MONTO(M\$)	235.892	665.594	860.593	862.166	472.936		
EGRESO 315 OFICIALES	CANTIDAD			70	70	70	105	6.331.298
	MONTO(M\$)			766.444	2.058.071	1.413.329	2.093.453	
FORMACIÓN 4185 SUBOFICIALES	CANTIDAD	300	971	971	971	972		15.875.344
	MONTO(M\$)	1.173.971	3.586.985	3.645.245	3.703.505	3.765.639		
EGRESO 4185 SUBOFICIALES	CANTIDAD		300	971	971	971	972	58.085.798
	MONTO(M\$)		4.100.913	13.319.295	13.443.407	13.546.719	13.675.465	
TOTAL (M\$)		1.409.863	8.353.492	18.591.578	20.067.149	19.198.622	15.768.918	83.389.622

A continuación, la Comisión escuchó a los representantes de un conjunto de asociaciones gremiales que agrupan al personal de Gendarmería de Chile.

En primer término, usó de la palabra el señor Juan Carlos Orellana, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP.

El señor Orellana expresó que se nota, en la iniciativa en estudio, un afán por pesquisar y sancionar ciertos delitos, no obstante que no se advierte claramente un correlato en cuanto a evitar la reincidencia y tampoco se contempla un aumento de personal en Gendarmería de Chile para desarrollar labores de reinserción social.

Sostuvo que debido a la falta de personal, al interior de los establecimientos penales no existe la reinserción social, agregando que las cárceles concesionadas cumplen los estándares en materia de infraestructura, pero no logran con el objetivo de reinsertar socialmente a quienes están privados de libertad.

Indicó que los recintos penales han vuelto al hacinamiento histórico que los afectaba. Agregó que a ello debe sumarse la falta de personal de Gendarmería y el estancamiento que se ha producido en los ascensos de la planta de suboficiales y gendarmes. Consignó que existen, aproximadamente, 2.230 funcionarios en un grado inferior al que les corresponde según los años de servicio y sin considerar el año de Escuela; 433 funcionarios que están en el grado 14 debiendo formar parte del grado 12; 1.389 funcionarios en grado 16, debiendo estar en el 14, y 404 en grado 18, debiendo estar en el 16. Apuntó que, atendidas las circunstancias anteriormente referidas, se produce un ahorro fiscal anual que asciende a \$ 2.300.000.000.

Señaló que lo anterior provoca una falta de motivación y de compromiso por parte del personal de la institución, el cual hoy desarrolla sus funciones con la misma cantidad de personal, lo que pone de manifiesto que si aumenta la población penal, deberá incrementarse el número de gendarmes y los metros cuadrados de penales construidos.

Advirtió que la reinserción social no debería estar en manos de privados, añadiendo que en las cárceles concesionadas los talleres orientados a esta finalidad a menudo no se imparten o bien los internos no asisten, aun cuando el Estado igualmente debe hacer los correspondientes pagos. Son algunas de las dificultades que se perciben en esta área, agregó, en la cual quienes están más capacitados para realizar dicho tipo de función son los funcionarios de Gendarmería.

Puso de relieve, finalmente, la importancia de la reinserción, pues para contrarrestar en parte al menos la delincuencia, se requiere que el interno egrese capacitado y aleje, así, la posibilidad de reincidir.

Enseguida, usó de la palabra el señor Andrés Segovia, Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP.

Manifestó, en primer término, que como funcionarios y como ciudadanos, los integrantes de esa agrupación valoran la iniciativa en trámite. Connotó, sin embargo, que existen problemas sin atender, tales como que la cárcel concesionada Santiago 1 fue diseñada para 2.600 internos y en la actualidad cuenta con 4.000. Sostuvo que dicha congestión provoca graves problemas, aumentando, inevitablemente, la posibilidad de que ocurran riñas y haya internos heridos e incluso fallecidos. Subrayó que la solución no radica en concesionar cárceles, sino en construir nuevos recintos, en ampliar la planta de Gendarmería, en preparar al personal que trabaja al interior de los penales y en enfocar los esfuerzos en el objetivo de la reinserción. De este modo, concluyó, se podrá atender

Primer Informe de Comisión de Constitución

eficientemente a los nuevos usuarios del sistema.

A continuación, usó de la palabra el señor Joe González, Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, ANSOG. Hizo presente, en primer lugar, su preocupación en cuanto a que el Ministerio de Justicia y Gendarmería no se estarían haciendo cargo de las cifras reales que presenta el sistema carcelario chileno, el cual muestra un importante nivel de hacinamiento. Indicó que si bien el proyecto en estudio intenta responder a la sensación de inseguridad de la ciudadanía, el problema de fondo de la reincidencia continúa.

Señaló que la aplicación de esta iniciativa podría traer aparejado el ingreso de 7,9% de nuevos internos, lo que significaría ingresar 3.500 personas más. Al respecto, advirtió que no debe olvidarse que en el sistema penitenciario actual hay un 43% de hacinamiento y que en algunas cárceles esto se incrementa hasta en un 150 o un 200%. Agregó que bien al año egresan del sistema penal alrededor de 20.000 personas, el 60% de dicho número vuelve a delinquir.

Hizo presente que el proyecto no estaría abordando todo lo que requiere una “agenda corta”, la que debería ser integradora. Constató que el esfuerzo que se le encomienda a las policías traerá aparejados mayores números de controles de detención, de ingresos a los recintos penales, de imputados y de condenados. Recalcó que de ese escenario debe hacerse cargo Gendarmería, por lo que sus necesidades también deberían considerarse dentro de esta iniciativa.

Subrayó que el sistema penitenciario en Chile se estudia tomando en consideración más bien números y cifras y no tanto la realidad. Consignó que, por ejemplo, en el complejo penitenciario de Valparaíso existe únicamente un programa de intervención psicosocial focalizado, que en la actualidad alcanza a unos 168 internos aproximadamente. Agregó que, aun cuando se está en vías de ampliarlo, el resto de los internos seguirá entregado a su suerte, lo que representa un problema no solo para dicho penal, sino para la comunidad entera.

Aseveró que las cárceles no generan suficientes espacios ni oportunidades para la rehabilitación y que, en consecuencia, los círculos de la delincuencia no se pueden romper con las políticas actuales. Instó a abordar el problema con una política integral, asegurando que la iniciativa en estudio no parece suficiente puesto que se basa más en sensaciones de inseguridad y en campañas de los medios y no en lo que realmente ocurre al interior de las cárceles ni en la labor de los funcionarios que se allí se desempeñan. Reiteró, por ello, la necesidad de adoptar una política que sea verdaderamente integral.

Enseguida, se escuchó al señor Alberto Figueroa, Presidente Nacional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, ANOP. Manifestó que el 23 de enero del año en curso, la señora Presidenta de la República hizo un anuncio en virtud del cual se generarían 10.000 nuevas plazas para recluir internos y se incrementaría la planta de oficiales y sub oficiales de Gendarmería en un marco de 4.500 gendarmes. Constató que, sin embargo, dichos anuncios no se han reflejado en la Ley de Presupuestos para el año 2016, aun cuando otras instituciones coadyuvantes de la justicia, como la Policía y el Ministerio Público, contemplan incrementos.

Sostuvo que la iniciativa en estudio tiene algunos ejes centrales que dicen relación con limitar la discrecionalidad de la justicia; restringir la aplicación de las penas sustitutivas y los beneficios intrapenitenciarios y limitar la reincidencia. Señaló que, en consecuencia, de ella puede esperarse un mayor número de detenidos, lo que, por ende, causará un mayor número de control de detenciones y más medidas cautelares de prisión preventiva, lo que, a su vez, traerá aparejado un aumento de las personas privadas de libertad.

Advirtió que la institución de la cual es parte es un actor relevante dentro del sistema de seguridad pública, añadiendo que en el año 2006 se produjo una ampliación de la planta, en razón de la presión que en su momento ejercieron las distintas asociaciones de personal. Detalló que en el año 2010 se dictó la ley N° 20.426, que modernizó Gendarmería de Chile incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria, con lo cual aumentaron en 5.500 sus funcionarios. Preciso que en el año 2014 se solicitó una asignación de riesgo, que busca reconocer el trabajo que realizan los gendarmes al interior de los recintos carcelarios, lo que llevó a la dictación de la ley N° 20.796, que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile. Agregó que en 2015, debido a un problema respecto a los ascensos, los gremios impulsaron la dictación de la ley N° 20.849, que modifica el estatuto del personal perteneciente a las plantas I y II en materia de ascensos.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Valoró la iniciativa en trámite y solicitó que Gendarmería sea considerada dentro de las acciones que se adopten en pos de generar los cambios que se requieren. Instó, finalmente, a favorecer la carrera funcionaria de quienes integran la planta III de Gendarmería, que justamente cumplen la fundamental labor de intervenir y reinserir a las personas privadas de libertad.

Luego, usó de la palabra el señor Juan Carlos Muñoz, Director General de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIPTGEN.

El señor Muñoz agradeció la invitación de la Comisión y señaló que, a los temas ya reseñados, deseaba agregar otras realidades. Expuso que hoy Gendarmería cuenta con una planta de 960 oficiales, cuya proyección de carrera con treinta años de servicio indica que no llegarán al grado de coronel. Agregó que de los 14.500 funcionarios de la planta II de suboficiales, un gran número de ellos permanecerá quince años en dicho grado. Señaló, enseguida, que la Asociación que representa cuenta con 900 funcionarios en la planta y 4.000 a contrata, añadiendo que, de estos últimos, 1.300 tienen más de ocho años de servicio.

Hizo presente que la incorporación de 3.200 nuevos internos al sistema producirá una sobrecarga al soporte administrativo de Gendarmería, que no ha sido tomada en consideración. Indicó, asimismo, que el hecho de que lleguen 4.500 nuevos funcionarios a la institución también podría ocasionar un aumento de trabajo administrativo, a raíz del incremento de los permisos, los sumarios y las licencias.

Consignó que, por otra parte, no es fácil hablar de reinserción cuando Gendarmería cuenta con un programa de reinserción con 1.120 funcionarios a contrata, que no han desarrollado carrera y que ocupan un 17% del presupuesto total del servicio. Hizo presente que la ley N° 20.426, que moderniza Gendarmería de Chile incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria, no incorporó funcionarios a contrata. Agregó que la ley N° 20.849, que modifica el estatuto del personal perteneciente a las plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos, destrabó los ascensos y significó un total de \$ 3.200.000.000. Informó, además, que la propuesta de ampliación de planta que están apoyando supone un monto de \$ 8.000.000.000. Manifestó que se está al debe cuando se trata de recursos humanos y de desarrollo de la carrera funcionaria e hizo presente su preocupación respecto a que las demandas de la agrupación que representa no hayan sido consideradas en esta iniciativa.

Finalizó su intervención haciendo presente que 4.000 funcionarios a contrata en Gendarmería merecen un reconocimiento, el que se traduce en la posibilidad de hacer carrera.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Larraín, quien, sin perjuicio de valorar las presentaciones escuchadas, recordó que este proyecto no pretende solucionar de una vez todos los problemas que aquejan al aparato de control del delito en Chile, sino sólo aquellos que, en la actualidad, se muestran más deficitarios y que conforman el subsistema de persecución judicial. Expresó que, en todo caso, los demás eslabones de esta cadena también son muy importantes, agregando que por ello es necesario que el Ejecutivo acompañe este proyecto con otras iniciativas y medidas administrativas especiales para enfrentar todos los ángulos del problema. Sin duda, añadió, una de estas facetas es el necesario cambio de actitud que debe experimentar la sociedad para integrar laboralmente a quienes egresan de los recintos penitenciarios.

Manifestó que, en el caso de Gendarmería, el problema parece tener cuatro componentes fundamentales, que son la infraestructura carcelaria, el equipamiento, la dotación de personal y el nivel de remuneraciones. Dada la relevancia de estos aspectos, hizo notar que es muy importante saber qué planes tiene el Gobierno para enfrentarlos. En razón de lo anterior, propuso oficiar a la señora Ministra de Justicia para solicitarle un diagnóstico sobre esta situación, identificando los recursos financieros que se necesitan para atender adecuadamente los aspectos ya mencionados.

Hubo acuerdo unánime de parte de los restantes miembros de la Comisión para remitir el oficio solicitado.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya connotó que este proyecto sólo se concentra en un mejoramiento de la persecución penal respecto de una determinada clase de delitos y no se hace cargo de un problema de larga data, cual es la reinserción social de los penados. Expresó que este asunto se vincula con otra disyuntiva de índole institucional que atañe directamente a Gendarmería de Chile, como es la dilucidación de si las labores de reinserción pueden ser emprendidas directamente por su personal o si la misión institucional debe constreñirse a la seguridad y la vigilancia de los recintos penales, dejando que la reinserción, como función, sea asumida por otro

Primer Informe de Comisión de Constitución

organismo público que se cree al efecto.

Con todo, observó que como en este momento ambas labores son desarrolladas por Gendarmería de Chile, es muy importante para la Comisión saber cuál es la política de recursos humanos de Gendarmería. Ello, dijo, explicaría por qué hay problemas tan agobiantes de subdotación en los penales del norte de Chile, existiendo en el sur del país, como contrapartida, recintos con una proporción muy baja de internos por gendarme. Igualmente, puso de relieve la conveniencia de saber qué proporción de los funcionarios en ejercicio se destina a las labores operativas y cuántos a asuntos administrativos; cuántos funcionarios en promedio hacen uso a la vez del derecho al reposo por prescripción médica y por cuanto tiempo, y también el valor mensual de un interno en el sistema concesionado y en el público.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe manifestó que las exposiciones anteriores muestran claramente la falta de un plan de desarrollo armónico para esta institución. Añadió, enseguida, que compartía la apreciación del Honorable Senador señor Larraín en cuanto a que no es posible suponer que este proyecto superará, por sí mismo, todos los problemas de seguridad pública que en este momento existen. Manifestó que es evidente que también faltan iniciativas específicas en materia de prevención y de reinserción social, añadiendo que el hecho de no enfrentar estos temas indudablemente afecta la calidad de nuestra política de seguridad.

En relación con Gendarmería de Chile, afirmó que se trata de una repartición que presenta ciertas inconsistencias institucionales. En efecto, observó, por un lado se trata de funcionarios que portan armas y que están afiliados a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, pero, por otro, se trata de empleados públicos que se asocian gremialmente y hacen paros. Añadió que también cabría dilucidar la duplicidad institucional que se advierte entre las funciones de vigilancia y las de rehabilitación que le corresponden. Expresó que esta falta de decisión afecta la calidad de su funcionamiento en el largo plazo y también incide negativamente en el escenario de la política pública en el que está inserta.

Señaló, a continuación, que el desarrollo institucional pasa por un nuevo modelamiento de la planta de personal de Gendarmería, proceso en el que esa entidad no ha mostrado una competencia al nivel de lo que cabría esperar, a diferencia del trabajo hecho en el mismo sentido por Carabineros de Chile. Expresó que igualmente se advierte alguna falta de capacidad de prospección en cuanto al modelamiento de la cantidad de metros cuadrados que se necesitarán en el futuro y a la distribución de los mismos en los distintos tipos de recintos. Consideró necesario contar previamente con esas definiciones antes de predecir los efectos que puede tener esta iniciativa sobre Gendarmería e informó, finalmente, que estos temas han sido materia de un detenido análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, la cual emitió una completa propuesta de política pública al respecto.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Espina, quien señaló que Gendarmería de Chile representa una de las tantas deudas pendientes que el Estado de Chile tiene en relación a las políticas de seguridad, añadiendo que las deficiencias que éstas muestran explican en claros términos el deplorable estado de la seguridad pública en nuestro país.

Recordó que, en días recientes, la opinión pública conoció un nuevo arresto del menor conocido como "el Cisarro", por la comisión de un delito violento. Expresó que el historial de este joven delata un fracaso del Estado, pues tras una interminable lista de internaciones y tratamientos en centros de rehabilitación, hoy seguimos teniendo un multirreincidente que delinque para mantener su adicción a las drogas. Señaló que, sin embargo, éste y otros 18.000 jóvenes que egresan del Programa 24 Horas, no cuentan con un apoyo posterior ni un seguimiento por parte del Estado.

Por lo anterior, manifestó que sería muy relevante saber cuántos proyectos de reinserción están implementados en este momento entre los internos a cargo de Gendarmería, a cuántas plazas alcanzan esos programas y qué medidas de este proyecto se considerarían más urgentes para colaborar con esa finalidad.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, se sumó a las inquietudes planteadas por el Honorable Senador señor Araya y consultó cuántos Gendarmes están asignados a labores administrativas y cuántos tienen permisos especiales para desarrollar labores gremiales. Agregó que llama la atención la situación de los penales de Molina, Ranco y La Unión, los que, a diferencia de los establecimientos del norte del país, cuentan con una dotación completa de personal aunque sus poblaciones penales son muy reducidas. También advirtió que la opinión pública observa consternada cómo una gran cantidad de ilícitos que

Primer Informe de Comisión de Constitución

afectan a la ciudadanía se gestan y perpetran desde el interior de los penales. En ese mismo contexto, recordó que es preocupante la proliferación de teléfonos celulares que se produce al interior de los recintos carcelarios.

Añadió que el Gobierno debería encausar una política integral en materia de reinserción social, que considere la labor de instituciones que no han sido mencionadas anteriormente en este debate, pero que prestan un servicio inestimable en el ámbito de la rehabilitación y la reinserción, como es el caso de los cultos evangélicos que funcionan al interior de distintos recintos penales.

A continuación, se concedió el uso de la palabra al señor Director Nacional de Gendarmería, para hacerse cargo de las inquietudes planteadas.

En primer término, la mencionada autoridad reconoció que hay una suerte de desfase en la política de recursos humanos de la institución. Expresó que la mayor parte de los gendarmes provienen de la zona sur del país, por lo que es entendible que a menudo formulen solicitudes para ser trasladados a centros penitenciarios más cercanos a sus hogares. Añadió que, por otra parte, la remuneración de un gendarme no alcanza para pagar los gastos de mantención en la zona norte del país, que es la que tiene el costo de vida más alto de Chile. Añadió que a lo anterior se suma el hecho de que la institución no provee a sus funcionarios de viviendas fiscales. Son factores, resumió, que provocan que, en definitiva, los penales del norte no siempre puedan disponer de las dotaciones necesarias.

En relación a la situación de los penales señalados por el Honorable Senador señor De Urresti, indicó que se trata de centros pequeños que tienen poca población penal. Con todo, observó que independientemente de la cantidad de internos que haya, en todo penal hay ciertos puestos básicos que deben estar provistos todo el tiempo, por lo que hay una dotación mínima de funcionamiento que es independiente de la cantidad de personas privadas de libertad que se vigile. Añadió que al interior de las cárceles, se hace un esfuerzo relevante de segmentación de la población dependiendo de su compromiso delictual, razón por la cual la sola cantidad de internos no indica claramente la cantidad de trabajo que se requiere de parte de la dotación de funcionarios.

Respecto a las labores administrativas que en este momento son realizadas por funcionarios uniformados, manifestó que la actual dotación de planta de profesionales, técnicos y administrativos no uniformados es notoriamente insuficiente, por lo que la institución se ve forzada a asignar a esas tareas a funcionarios uniformados. Explicó que, en la actualidad, 96 oficiales y 2.140 suboficiales están destinados a ese tipo de trabajo, lo que representa cerca del 15% de la dotación total de los respectivos escalafones.

Puntualizó, finalmente, que los funcionarios de Gendarmería de Chile no son meramente carceleros, sino que también tienen una incidencia activa y directa en los procesos de tratamiento y rehabilitación de los internos, de modo que cualquier esfuerzo que en el futuro se haga en este sentido debe contar con la participación de dichos trabajadores públicos.

Complementando estas explicaciones, la señora Ministra de Justicia indicó que el problema de la seguridad ciudadana en nuestro país es, sin lugar a dudas, multifactorial, razón por la cual requiere ser enfrentado desde diversas áreas. Expresó que el proyecto en discusión representa una de ellas, precisando que en ningún caso este tema se resuelve completamente con las medidas que acá se proponen. Con todo, observó que con ellas se afrontan alguno de sus componentes más apremiantes.

En relación con la consulta sobre el costo estatal mensual que cada interno supone para los penales del país, informó que un recluso en una cárcel estatal le cuesta en promedio al mes al Estado la suma de \$ 599.990. Por su parte, un interno atendido en el sistema privado concesionado impone al erario un costo de \$ 630.000 mensual en promedio.

Explicó que el valor promedio en los penales concesionados varía según las multas que el Estado debe pagar cuando se sobrepasa cierto umbral de sobrepoblación y también se ve impactado por medidas como el indulto general que se aprobó en la Administración anterior. Aquel, precisó, generó que por un período corto bajara notoriamente la población de algunos penales concesionados, lo que implicó que el mismo costo fijo se distribuyera entre menos internos, causando, en un determinado momento, un alza considerable la suma a pagar por interno. Añadió que ese efecto ya pasó y que la mayor parte de las plazas liberadas por aquella iniciativa se volvió a ocupar al poco tiempo con nuevos condenados.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Indicó, enseguida, que el tema de la reinserción al interior de los penales constituye una deuda pendiente del Estado de Chile. Sobre este particular, rememoró que cuando se creó el sistema de concesiones carcelarias, se tuvo en consideración que los penales privados brindarían un mejor resultado en materia de reinserción, porque sus instalaciones serían mejores a las que tenía el Estado. Indicó que, en la actualidad, no hay ninguna cifra que permita sostener que el sistema concesionado tiene mejores resultados en esta área, por lo que el Estado tiene el legítimo derecho a reestudiar el cumplimiento de los contratos vigentes.

En último término, explicó que el esfuerzo de reinserción no está únicamente en manos de Gendarmería de Chile y que importa un esfuerzo público amplio y multisectorial. Éste, añadió, abarca una gran cantidad de instituciones públicas, porque las intervenciones y tratamientos para lograr ese resultado dependen del compromiso delictual y de las condiciones sociales y personales de cada recluso, por lo que los planes que se llevan a cabo necesariamente deben personalizarse.

La Comisión, en forma unánime, resolvió pedir a la señora Ministra de Justicia en el oficio ya indicado, que solicitara al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile se sirviera complementar la información que se le pidiera acerca de otras materias específicas vinculadas a la labor de la referida institución, como son los problemas que afectan al personal en materia habitacional; la dotación de funcionarios de cada uno de los recintos penales; el número de gendarmes que cumple funciones administrativas; la cantidad de licencias médicas que se recibe, especificando su tipo y duración; el valor que representa para el Estado la mantención de cada interno tanto en recintos fiscales como concesionados; la cantidad de internos de cada uno de los recintos penales del país y el número de ellos que se beneficia con programas de rehabilitación y reinserción social, especialmente tratándose de adolescentes.

Finalizado este análisis, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y sometió a votación en general el proyecto.

- Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti (Presidente), Espina, Harboe y Larraín.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, que vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

3°. Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

Primer Informe de Comisión de Constitución

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 de este Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado en la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta, o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización, la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica.”.

3) Incorpórase el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

“Art. 456 bis B. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Reemplázase la letra d) del artículo 83 por la siguiente:

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita

Primer Informe de Comisión de Constitución

inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

“Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N°20.609.”.

4) Agréganse, en el inciso primero del artículo 127, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asigna una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Reemplázase en el inciso quinto la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautarse de los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

6) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

7) Sustitúyese en el artículo 132 bis la expresión “y los de la ley N°20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

8) Agregánse en el artículo 140 los siguientes incisos sexto y séptimo:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

9) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 149 la expresión “y los de la ley N°20.000, que tengan pena de crimen” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

10) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N°20.000” por “en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

11) Intercálase en el artículo 170 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los tres años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

12) Modifícase el inciso segundo del artículo 183 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, a continuación del vocablo “solicitud”, la expresión “o no se pronunciare”.

b) Incorpórase, a continuación de la palabra “reclamar”, la frase “dentro del plazo de diez días contado desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.

13) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

14) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

Primer Informe de Comisión de Constitución

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y

Primer Informe de Comisión de Constitución

para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443 y 443 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Suprímese, en la letra b) del artículo 8°, la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superaren de dicho límite”.

4) Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N°s 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436, 440 y 443 bis,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Reemplázase la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal;”.

Artículo 9°.- Modifícase la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, en el siguiente sentido:

a) En el artículo 167:

Primer Informe de Comisión de Constitución

i) Reemplázase en el número 18 la expresión “, y” por un punto y coma.

ii) Reemplázase en el N° 19 el punto final por un punto y coma.

iii) Agréganse los siguientes números 20 y 21:

“20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168, y

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

b) Reemplázase el artículo 168 por el siguiente:

“Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite.”.

c) Intercálase en el artículo 171, después del vocablo “estupefacientes”, la frase: “; del participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168,”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese la siguiente oración: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código

Primer Informe de Comisión de Constitución

Procesal Penal.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Además, dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, a lo menos semestralmente las Policías deberán dar cuenta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que diere origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°20.502.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana de Santiago se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i) del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1a. No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2a. Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile. Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.

3a. Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad con este artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12. En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.

Artículo tercero.- El mayor gasto que irroque el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de

Primer Informe de Comisión de Constitución

aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 7, 13 y 20 de octubre y 10, 16 y 17 de noviembre de 2015, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton (Presidente), Alberto Espina Otero (José García Ruminot), Felipe Harboe Bascuñán y Hernán Larraín Fernández.

Sala de la Comisión, 23 de noviembre de 2015.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACILITA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS

Boletín N° 9.885-07

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: el propósito central consiste en mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como son los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes. Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones; la dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; la fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas y de la libertad condicional; el establecimiento de medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas; la creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, y el establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

II.- ACUERDOS: aprobado en general, unanimidad, 5 x 0.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 12 artículos permanentes y 3 transitorios.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo 11 de la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, requiriendo, en consecuencia, para su aprobación, del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, según lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

V.- URGENCIA: suma, a contar del día 17 de noviembre de 2015.

VI.- ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de S. E. la señora Presidenta de la República, presentado a la Cámara de Diputados.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: el artículo 11 del proyecto fue aprobado en general con el voto favorable de 106 señores Diputados, en tanto que en particular, lo fue con el voto afirmativo de 111 señores Diputados, en ambos casos de un total de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

IX.- INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de septiembre de 2015.

Primer Informe de Comisión de Constitución

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, discusión en general.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Código Penal: artículos 65 a 69, 141, 142, 150 A, 150 B, 296, 313, 315, 316, 348, 352, 395 a 397, 401, 403 bis, 432 a 448 sexies, 450 a 456 bis A; 474 a 476 y 480.

2.- Código Procesal Penal: artículos 79 a 92, 125 a 141, 149, 150, 170, 183, 388, 394, 395, 406 y 407.

3.- Código de Justicia Militar: artículos 416, 416 bis y 416 ter.

4.- Decreto ley N° 2460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile: artículos 17, 17 bis y 17 ter.

5.- Decreto ley N° 2.859, de 1979, establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile: artículos 3º, 15 A, 15 B y 15 C.

6.- Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad: artículos 1º, 2º bis, 8º, 32 y 33.

7.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados: artículo 3º.

8.- Ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN: artículo 17.

9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito: artículos 167, 168 y 171.

10.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de Policía Local: artículo 8º.

11.- Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal: artículo 20.

12.- Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación.

13.- Decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, de 2004, que contiene el reglamento para contratos de obras públicas: artículo 10.

14.- Decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840.

15.- Decreto con fuerza de ley N° 206, del Ministerio de Obras Públicas, de 1960, sobre construcción y conservación de caminos.

Valparaíso, 23 de noviembre de 2015.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria

[1] Departamento de Análisis Criminal. Carabineros de Chile. Reporte estadístico enero-julio 2014/2015 Nacional y regional. p.9. Disponible en:
http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf

[2] C.fr. Etcheberry Alfredo. Derecho penal Parte Especial. Tomo III. Santiago 1997. Pp. 338 y ss. ; Politoff Matus y Ramirez. Lecciones de derecho penal chileno parte especial. Pp. 369.

[3] Se eliminó la referencia la regla del número 4º de la primera propuesta que establecía que “En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva la ejecución de esta quedará en suspenso por un año tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente”.

[4] Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Universidad de Chile. Informe Condiciones de vida en los

Primer Informe de Comisión de Constitución

centros de privación de libertad en Chile. Santiago de Chile 2015. p.21

[5] Departamento de Análisis Criminal. Carabineros de Chile. Reporte estadístico enero-julio 2014/2015 Nacional y regional. p.9. Disponible en:

http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf

[6] Tres leyes ya se han promulgado en este sentido restringiendo las facultades de los tribunales: la ley 19789 publicada el 30 de enero de 2002; la ley 19942 publicada el 15 de abril de 2004; y la ley 20253 Publicada el 14 de marzo de 2008.

[7] Intervención de Ana María Morales representante de Paz Ciudadana. Informe de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento recaído en el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Boletín n° 9.885-07-1 pp. 29 *passim*.

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 24 de noviembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 76. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en general.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y que mejora la persecución penal de esos delitos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

El objetivo del proyecto es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como robos, hurtos y receptación.

Ello, a fin de aumentar la probabilidad de que sus responsables sean objeto de condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo que la ley establece y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín.

Cabe hacer presente que el artículo 11 tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 103 a 116 del primer informe de la Comisión.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Señores Senadores, respecto de este proyecto, que tiene que ver con seguridad ciudadana, hay dos solicitudes.

Primero, como la Ministra de Justicia se excusó por no poder estar presente en esta sesión -sé que algunos estiman muy importante contar con su presencia, dados sus conocimientos sobre la materia-, pido autorización para que ingresen a la Sala los Subsecretarios de Justicia y de Prevención del Delito.

El señor LETELIER.-

Sí.

Discusión en Sala

La señora ALLENDE.-

Conforme.

--Se autoriza.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Segundo, el Senador señor Moreira ha pedido que se abra la votación sobre esta iniciativa.

¿Habría acuerdo?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Muy bien.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Les ruego a las bancadas que informen a los Senadores que están en las Comisiones que funcionan en paralelo con la Sala que vengan a votar, porque esta iniciativa contiene normas de quórum especial.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, esta iniciativa, conocida como "Agenda Corta", se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

Tuvo su origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República, suscrito por los Ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda, presentado a la Cámara de Diputados en el mes de enero del presente año.

Allí fue informada por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, de Constitución y de Hacienda, y también se recabó en dos oportunidades la opinión de la Corte Suprema de Justicia.

Su propósito es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como robos, hurtos y receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que sus responsables sean objeto de condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo establecido por la ley y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para tales efectos, el proyecto introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, que se agrupan en 12 artículos permanentes y 3 transitorios, cuyo contenido reseñaré a continuación:

1) Se establece en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incorporar una regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación, de forma que, como ocurrió con la denominada "Ley Emilia", exista certeza en cuanto al proceso de determinación de las sanciones y al hecho de que las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal establecido por la ley, sin que habiliten para subir o bajar la pena fijada en él.

b) Sancionar con mayor rigor la reincidencia.

c) Elevar las penas tratándose de robos y receptaciones cuantiosas -esto es, cuando lo robado o receptado exceda las 400 unidades tributarias mensuales-, de modo de atacar la criminalidad organizada y superar las dificultades

Discusión en Sala

procesales que supone su persecución y adecuada sanción.

2) Se introducen una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, orientadas a aumentar las capacidades de investigación del sistema penal y las facultades de la policía para realizar diligencias en este ámbito.

Así, se introducen ajustes a las normas sobre actuación de la policía sin orden previa y al control de identidad y se prevén restricciones a la aplicación del principio de oportunidad y al régimen de suspensión condicional del procedimiento, aunque se mantiene un tratamiento diferenciado para los primerizos.

3) Se modifica la ley N° 18.216, sobre penas alternativas, de manera de regular con un criterio más restrictivo la aplicación de estas sanciones a los delitos ya mencionados.

4) Se enmienda el decreto ley N° 321, del año 1925, sobre el beneficio de la libertad condicional, a fin de disponer que quienes han sido condenados por los delitos ya señalados solo podrán acceder a este beneficio cuando cumplan los dos tercios de la pena (ocurre en este momento con delitos de alta gravedad como el homicidio calificado, el robo con homicidio, la violación con homicidio o el manejo en estado de ebriedad que cause la muerte).

5) Se modifican el Código de Justicia Militar y las leyes orgánicas de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, para sancionar con mayor rigor los delitos de homicidio o lesiones graves que se cometan contra integrantes de estas instituciones, y se impide que en estos casos se apliquen penas alternativas.

6) Se enmiendan otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas. Es el caso de la Ley de Tránsito y de la normativa que rige el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

7) Se consagra legalmente la existencia del Banco Unificado de Datos, basado en la labor coordinada de todas las instituciones involucradas en la persecución del delito.

8) Se regula integralmente un nuevo procedimiento general sobre control de identidad, destinado a facilitar el cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponden a los policías. Este mecanismo se consagra en una norma específica y en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, y viene acompañado de una norma transitoria, que obligará al Ministerio del Interior a informar al Parlamento sobre la aplicación de esta nueva herramienta.

9) Se incorpora, además, otra disposición transitoria, destinada a establecer un régimen especial para los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios, a efectos de superar los actuales problemas de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a sus internos.

Señora Presidenta , Honorable Sala, la Comisión de Constitución abordó el estudio en general de esta iniciativa y escuchó el parecer de representantes de diversas instituciones involucradas en la persecución penal. Para ello, a lo largo de 6 sesiones, tuvimos oportunidad de recibir a las siguientes personas:

-A los titulares del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.

-Al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Milton Juica .

-Al Ministerio Público.

-A la Defensoría Penal Pública.

-A las jefaturas máximas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

-Al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

-A la Asociación Nacional de Magistrados y al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.

-A los titulares del Servicio Médico Legal y de Gendarmería de Chile.

-A representantes de asociaciones gremiales que agrupan a trabajadores de estas dos últimas entidades.

Discusión en Sala

-A los profesores expertos en Derecho Penal don Juan Domingo Acosta y don Jean Pierre Matus .

Los invitados ya mencionados proporcionaron a la Comisión un conjunto muy sustancioso de elementos para este estudio, que nos permitieron hacer una primera evaluación del contenido de la iniciativa y una ponderación preliminar acerca de sus méritos y también de aquellos aspectos que suscitan algún nivel de desacuerdo y que serán objeto de un examen más específico durante la discusión en particular.

Por ello, concluidas estas audiencias, la Comisión resolvió votar la idea de legislar, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya , Espina , Harboe , Hernán Larraín y quien habla.

Su propósito fue permitir que esta Sala pueda pronunciarse prontamente en general sobre el proyecto, de manera de dar lugar a la fijación de un plazo para presentar las indicaciones que permitan introducirle todos los ajustes que resulten necesarios.

Es cuanto puedo informar.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señora Presidenta, hoy tenemos cifras preocupantes, particularmente en delitos contra la propiedad, no porque tengamos un aumento explosivo en los indicadores delictuales de estos, sino porque la capacidad de resolución de los delitos contra la propiedad sometidos a conocimiento del proceso penal es bastante bajo.

Lo digo, pues cuando uno observa las estadísticas ve que en los delitos de robo tenemos una triste cifra: nueve de cada diez delitos de robo no terminan en sentencia condenatoria; es decir, a contrario sensu, solo uno de cada diez delitos contra la propiedad con imputado desconocido que afecta a las familias chilenas termina en sentencia condenatoria. El resto, no.

¿Qué ocurre, entonces? Que el sistema procesal penal no está actuando adecuadamente para resolver uno de los principales problemas que sufren las familias chilenas: los atentados contra la propiedad, los robos, los hurtos.

Y esta agenda corta viene en parte a otorgar mayores herramientas a los fiscales y a las policías para hacer frente de manera más eficiente a la lucha contra este tipo de delitos.

Señora Presidenta, este proyecto que se somete a nuestra consideración establece ciertas normas de extrema relevancia.

En primer lugar, utiliza una fórmula que ya la Comisión de Constitución del Senado ha adoptado para ciertos delitos.

El Congreso Nacional, como representante de los ciudadanos, otorga una valoración ética a distintos bienes para combatir conductas antijurídicas. Es decir, nosotros le damos un valor al bien jurídico protegido (sea la libertad de las personas, sea su integridad física, sea la propiedad) y a quienes atenten contra él se les fija una sanción.

En el fondo, consideramos, después de valorar éticamente dichos bienes, que debe haber penas para cada tipo de delitos.

¿Pero qué ocurre? Que las penas que este Parlamento soberano consagra en las nuevas leyes no son las que los jueces aplican a los delincuentes.

¿Por qué? No es porque los jueces no tengan buena voluntad, ni porque transgredan la ley. Es porque nuestro Código Penal, en los artículos 65 a 69, les permite a ellos salirse de los marcos legales que el Congreso impone.

En consecuencia, si bien nosotros somos los legisladores, quienes aplican las sanciones en la práctica son los jueces! De hecho, la diferencia entre la pena teórica, la que nosotros establecemos en la ley, y la pena práctica, la que los magistrados aplican, muchas veces es bastante notoria.

Discusión en Sala

Observar esa realidad produce frustración ciudadana.

Por ejemplo, el Parlamento despachó una normativa en la que se fija una pena de 3 años y 1 día a 10 años a quien sea sorprendido con porte ilegal de armas de fuego, pero los jueces, en la práctica, no aplican esa sanción, pues el Código Penal los faculta para hacer un juego con las atenuantes y agravantes y bajar del rango impuesto en el marco legal.

¡Este proyecto termina con eso!

Lo hicimos ya en la Ley de Control de Armas que aprobamos en febrero pasado; lo hicimos en la denominada "Ley Emilia", donde también limitamos la facultad de los jueces. Aún más, en este último caso dispusimos que, aun cuando por aplicación de las atenuantes procediera una medida alternativa, esta se suspende por un año, para que por lo menos en ese lapso el infractor esté preso.

¡Ahora incorporamos la misma norma en esta iniciativa! Ello, debido a una realidad clara: los principales delitos que se cometen en nuestro país ison contra la propiedad!

En el año 2014, del total de ingresos al Ministerio Público, más de 589 mil denuncias correspondieron a delitos contra la propiedad con imputado desconocido. Esto significa que los ciudadanos denunciaron el delito de que fueron víctimas, pero, cuando llegó la policía, el delincuente ya se había ido.

De esos 589 mil y tantos casos, solo un porcentaje menor al 2 por ciento obtuvo sentencia condenatoria. Todo el resto, el 98 por ciento -para ser exacto, 99,3 por ciento-, quedó en absoluta impunidad.

El proyecto en debate busca terminar con ese tipo de situaciones.

En segundo lugar, se propone establecer un aumento de penas en determinado tipo de delitos y una restricción de libertades a los reincidentes.

Y digo "reincidentes" -y remarco ese concepto-, porque es común observar, en medios de comunicación e, incluso, en opiniones de algunos legisladores, que se confunden los términos "reincidencia" con "reiteración".

Es reincidente el delincuente que ha sido condenado en varias oportunidades y no el que ha sido detenido en reiteradas oportunidades.

Cuando alguien dice: "¿Por qué este delincuente, que ha sido capturado quince veces, no está condenado?", es porque probablemente el sistema no ha sido capaz de lograr una sentencia. Se lo ha detenido en quince oportunidades, pero algo está pasando en el sistema procesal que no consigue acompañar las pruebas suficientes para condenarlo.

En ese sentido, nosotros debemos facilitar a las policías y a los fiscales la capacidad de prueba, sin dejar de resguardar los derechos ciudadanos. No sacamos nada con decir que un caso está policialmente resuelto o que un delincuente ha sido detenido en reiteradas oportunidades, si al final del día no se acompañan las pruebas suficientes para lograr la sentencia condenatoria.

¿Qué objetivos perseguimos con este proyecto de ley? Aumentar la capacidad de investigación; mejorar la generación de pruebas, y subir el número de condenas para delincuentes reincidentes y habituales.

Mientras más sentencias condenatorias se dicten, mayor será el efecto disuasivo para evitar que nuevos actores ingresen a la carrera del delito.

Circunscribo la discusión a esta iniciativa, porque es de toda lógica pensar que lo relativo a la prevención social del delito, que resulta fundamental, no se aborda en esta propuesta, dado que ello es materia de una estrategia un poquito más integral.

Otro tema de debate es lo concerniente al control de identidad.

¿Corresponde que un policía le pregunte a un ciudadano su identidad y lo obligue a exhibir algún tipo de documentación?

Discusión en Sala

¿Atenta eso contra los derechos ciudadanos? A mi juicio, no.

La necesidad de identificarse no tiene por qué ser interpretada como una afectación del derecho legítimo a la libertad ambulatoria. El punto está en regular esa facultad de tal forma que se eviten situaciones de abusos, como las que ocurrieron en el pasado.

Creo que el proyecto, más allá de algunos perfeccionamientos que podemos introducir, en general avanza en la dirección correcta.

Yo no tengo problemas con esa medida. Es razonable que el día de mañana un carabinero le pida la identificación a alguien que va caminando por la calle.

¡Si eso es para evitar delitos, bienvenido sea!

La libertad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales se ven afectados cuando no se pueden ejercer, producto del temor de ser víctima de un delito o de la necesidad de encerrarse en las propias casas para evitar actos delictivos.

Los espacios públicos que el Congreso Nacional aprobó construir a través de la Ley de Presupuestos no pueden ser aprovechados por los ciudadanos si hay una sensación de inseguridad o si no se cuenta con los elementos necesarios para brindarles efectiva protección.

Señor Presidente, voy a respaldar la idea de legislar. No obstante, en la discusión en particular, tal como lo hemos conversado con los señores Ministros del Interior y de Justicia, presentaremos algunas indicaciones para perfeccionar el texto de la iniciativa.

Con todo, es tremendamente importante otorgar herramientas efectivas para combatir el delito.

Esta finalidad no es algo que preocupa a un sector o a otro; no tiene que ver con los derechos de uno versus los derechos del otro. Esto implica construir un sistema que equilibre los derechos ciudadanos de todos y cada uno de sus habitantes con el legítimo derecho a gozar de elementos de seguridad y paz social.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, según entiendo, este proyecto se origina en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas Cámaras.

En mi opinión, está bien avanzar en la capacidad de disuasión. Pero también se requiere abordar aspectos de rehabilitación, de reparación del daño causado y, obviamente, de prevención. No podemos dejar pasar estas otras dimensiones.

Comprendo que estamos en el debate general de la iniciativa y que esta se enfoca en los robos, los hurtos y las receptaciones. Sin embargo, por la vía de las indicaciones y aprovechando la presencia del Ejecutivo, podríamos avanzar en aquella línea.

Respecto de los reincidentes de los delitos señalados, evidentemente las medidas propuestas dan mayor certeza. Pero restringir las libertades condicionales e impedir que los reincidentes puedan acceder a penas alternativas, como aquí se ha señalado, me parece discutible.

¡Qué sacamos con tener a los delincuentes presos en las cárceles que hoy tenemos!

¡En tales condiciones, además de la privación de libertad, se ven afectados en sus derechos humanos!

¡Esas personas salen peor de como entran!

Discusión en Sala

Debemos asumir esa realidad y preocuparnos de generar una gradualidad.

Las penas alternativas -obviamente, conforme al Pacto de San José de Costa Rica, no se pueden aplicar sin la voluntad de la parte afectada- constituyen una fórmula real. Los presos están privados de libertad, pero pueden ejercer el resto de sus derechos: trabajar para el bien de sus familias, generar redes positivas para la reinserción.

A mi juicio, una agenda corta en seguridad ciudadana debiera considerar una mirada un poco más amplia y no quedarse solamente en la estrategia de asustar a los delincuentes. Eso a veces resulta incluso peor.

De hecho, me permito solicitar a la autoridad -por su intermedio, señor Presidente- que nos señale cuál es el plan de mejoramiento de los recintos penitenciarios, incluidas las oportunidades de trabajo para los reos.

En este ámbito, es fundamental también abordar lo relativo a la institucionalización de Gendarmería, institución que hoy vive en una zona gris: en su interior hay una enorme cantidad de gremios, sindicatos y asociaciones, pese a ser una fuerza uniformada, armada.

Dicha entidad está cumpliendo 85 años de vida institucional y tiene un rol importante que cumplir en esta materia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , creemos que esta iniciativa, denominada "agenda corta de seguridad pública", es extraordinariamente relevante para facilitar la aplicación efectiva de penas relacionadas con los delitos de robo, hurto y receptación, y también para mejorar la persecución penal de esos delitos, lo que implica modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Los datos avalan esta necesidad de focalizarse en tales delitos. De acuerdo a las estadísticas, durante el 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social. Se entiende por tales aquellos que afectan a víctimas que, en su gran mayoría, no cuentan con medios para proveerse seguridad privada. Me refiero a los ciudadanos comunes y corrientes, quienes se movilizan a pie y viven en sectores donde existe la sensación de que el poder de facto es ejercido por quienes hacen del delito una forma de vida.

De esos 600 mil delitos, un 83 por ciento correspondió a ilícitos contra la propiedad y solo un 17 por ciento, a delitos contra la integridad física de las personas. En esa cifra se expresa la realidad delictual con mayor claridad. Ahí radica la mayor cantidad de delitos que afecta a la gente común y corriente.

Además, se ha producido un incremento muy significativo en ese ámbito.

Según los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25 por ciento en comparación a los del 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto (38 por ciento), seguido por el robo en lugar habitado (14 por ciento) y el robo de accesorios de vehículos (12 por ciento).

Los mayores crecimientos los experimentan los robos de vehículos (158 por ciento), los robos por sorpresa (76 por ciento) y los robos de objetos desde el interior de vehículos (54 por ciento).

Ahora, lo más delicado es que los robos con violencia, en sus distintas formas, son los que menos resultados arrojan. En 2014, según información proporcionada en la Comisión de Constitución, menos del 10 por ciento tuvo algún tipo de solución y más del 90 por ciento fue archivado; es decir, en este último caso no hubo ningún antecedente que permitiera avanzar en la persecución del delito.

Por lo tanto, aquí se requiere una acción fuerte y efectiva orientada a reducir aquello que está afectando en forma significativa a la mayor cantidad de personas.

El proyecto, como decía, apunta a modificar normas de Derecho Penal sustantivo, pero también aborda algunas reglamentaciones procesales y mejora algunas potestades en el ámbito policial, no para establecer la existencia de un delito, sino para controlar la identidad de las personas, en el contexto del cumplimiento de sus funciones

Discusión en Sala

constitucionales.

En lo central, valoramos que se esté extendiendo el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad, de forma tal que los responsables por dichas acciones reciban la pena prevista para la ley por el delito de que se trate.

Se intenta impedir que, usando distintos mecanismos que contempla hoy el Código Penal -aún no lo hemos cambiado-, de alguna manera se eviten las penalidades correspondientes.

En seguida, en el caso de los responsables de los delitos de robo con violencia y robo con fuerza en lugar habitado que sean primerizos, se impone una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, de modo de aumentar la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, momento en el cual debe ofrecérsele oportunidades reales de reinserción social.

Esto último, como bien señaló el Senador señor Horvath, quizás no se aborda en plenitud o en profundidad en esta iniciativa. La cadena de seguridad empieza en la prevención; sigue con la investigación penal, con el juzgamiento y con la privación de libertad en la cárcel, y termina con la rehabilitación y la reinserción social. Se trata de etapas distintas de un proceso que no hemos abordado debidamente, en particular la última.

Si consideramos que, de las 20 mil personas que egresan cada año de los penales, 60 por ciento es reincidente, nos damos cuenta de que, si hiciéramos un trabajo efectivo de rehabilitación en los recintos penitenciarios, podríamos prevenir delitos que son cometidos por personas que, al no lograr reinserirse, vuelven a lo que hacían antes de estar presos.

Es efectivo que en este proyecto dicha materia no se aborda en profundidad, salvo en algunos aspectos, y debiéramos preocuparnos de ello. De ese modo, haríamos prevención donde es más necesaria: en la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad, o sea, durante el tiempo que cumplen sus penas.

Asimismo, a los reincidentes por esta clase de delitos -esto va en directa relación con lo recién dicho- se les imponen sanciones algo más severas, como la de reducir las posibilidades de acceder al cumplimiento de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad. En el caso de robos violentos y en lugar habitado, la idea es que realmente se cumplan las penas impuestas.

Además, se establece un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad. Cada día es más claro que los robos se cometen en asociación, por bandas organizadas. Se asigna pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.

También se perfecciona el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social. Así, se permite a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, el vehículo y el equipaje de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueben la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales, e ingresar a lugares cerrados cuando existan signos evidentes de que ahí se está procediendo a la destrucción de objetos a raíz de la comisión de un delito, de sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que sean videograbadas, de manera que no se ponga en duda su autenticidad y, al mismo tiempo, el respeto a las garantías de los ciudadanos.

Dichos cambios son absolutamente necesarios.

Los carabineros reclaman por las limitaciones que enfrentan a la hora de avanzar en la investigación de un delito. Por eso son muy importantes las medidas que les permitirán asegurar de mejor forma las declaraciones voluntarias de los testigos que se encuentran en el sitio del suceso y revisar vestimentas, vehículo y equipaje de los detenidos, como ya he mencionado.

Por otra parte, se incorpora lo relativo al control de identidad, que va a operar, reduciendo las exigencias que hoy establece la ley en esta materia, cuando haya algún indicio de la comisión de un delito. Con dicha facultad un carabinero, teniendo algunos elementos de juicio que lo hagan pensar en un riesgo de delito, va a poder solicitarle a una persona que se identifique.

Discusión en Sala

Si se pide la identificación por otros motivos, como cuando se controla a quienes conducen automóviles, con mayor razón debiera procederse a ello si existe algún indicio de comisión de delito. Incluso, esta facultad podría ser más amplia, cuestión que analizaremos cuando corresponda, en la discusión en particular.

También se busca liberar a Carabineros de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, tareas que están asignadas en las leyes sobre Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así podrán disponer de recursos para lo principal: prevención y persecución de los delitos.

Por otro lado, se pretende obstaculizar de algún modo la llamada "puerta giratoria" en esta clase de delitos. Para ello se limita a una vez cada cinco años la concesión de salidas alternativas, como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. O sea, si se repite con frecuencia la conducta delictiva, la persona no va a poder acceder a esos beneficios.

Asimismo, se evita que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, con lo cual se termina con la llamada "cuenta corriente".

También se limita el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitado, y de robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de los dos tercios de su condena. Así se hace más restrictivo el acceso a dicho beneficio.

Finalmente, se posibilita la rápida construcción de cárceles, reduciendo ciertos trámites burocráticos, y se regula el Banco Unificado de Datos, que es una esperanza que hasta la fecha no ha podido ser cumplida.

La verdad es que este conjunto de normas constituye un articulado razonable, que va a permitir avanzar en la persecución del delito en aquellas áreas donde este hoy más impacto tiene para la gente más vulnerable, en los sectores en que es más difícil lograr la oportuna y debida seguridad.

Por estas consideraciones, aprobaremos en general la iniciativa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero comenzar por resolver una polémica que se ha presentado en el último tiempo en cuanto a si en nuestro país existe una sensación de miedo, de inseguridad en el delito provocada por los medios de comunicación. He escuchado a distinguidos comentaristas señalar que esto es fruto de que los medios de comunicación difunden los delitos y, por lo tanto, generan un miedo que no se condice con el nivel de delitos existente en Chile.

Esa afirmación no tiene ningún sustento.

Y para estos efectos quiero entregar, simplemente, algunos datos oficiales acerca de qué ocurre en nuestro país respecto de los delitos de robo.

El año pasado, según información oficial del Ministerio Público, el 93 por ciento de los robos violentos que se investigaron y concluyeron terminó sin ningún resultado. Se trata de 336 mil 327 delitos.

Probablemente, esta cifra debe de ser de las más altas en materia de robos entre países de características como las de Chile. Y nadie puede sostener que esta sensación de temor es producto de que algunos medios de comunicación difunden materias vinculadas a la delincuencia. Y tampoco se puede afirmar que ello no se condice con las cifras reales, porque dice relación con los números reales. Se trata de datos oficiales, del boletín del Ministerio Público.

En segundo lugar, la Corte Suprema nos informa que en nuestro país hay 66 mil prófugos de la justicia. ¡Un Estadio Nacional y medio lleno! ¡Por delitos graves! Porque corresponden a órdenes de detención emanadas de jueces de garantía o de tribunales orales; no estamos hablando de juzgados de familia o de conductas de otro tipo.

Discusión en Sala

¿Alguien considera normal que en un país existan 66 mil prófugos de la justicia por robos, asaltos, tráfico de drogas, homicidios, lesiones graves?

Y hay una tercera cifra que resulta más alarmante. Y dejaré constancia de ella en esta sesión porque muchas veces se olvida.

Según información oficial entregada al Senado por la PDI, el año 2007 había 402 puntos de venta de tráfico de drogas en villas, sectores o poblaciones. Esa cifra aumentó a mil 660 el año 2013.

Entonces, los datos duros señalan que en particular en materia de robos y tráfico de drogas estamos perdiendo la batalla absolutamente.

Y ello no es solo un problema solo de este Gobierno, sino de las Administraciones de los últimos años.

Si reviso la encuesta Adimark, citada recientemente, y veo qué ocurrió en nuestro país entre 2000 y 2015, constato que la victimización aumentó desde un 30 por ciento (o sea, uno de cada tres chilenos había sido víctima de un robo en su casa en los seis meses previos a la aplicación del instrumento) a un 38,9 por ciento. Eso significa un incremento de 26 por ciento.

Entonces, lo peor que puede hacer un país es intentar esconder una realidad.

Un derecho ciudadano, humano básico es que las personas estén protegidas en su seguridad personal y en materia de seguridad ciudadana.

¿Cómo se hace?

Avanzando paralelamente en tres frentes. Pero en los tres estamos avanzando mal.

En primer lugar, en prevención.

Señalé en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos que hoy día en Chile había 18 mil jóvenes que cometen delitos, y que respecto de ellos no se hace prácticamente nada, y lo que se lleva adelante son programas absolutamente ineficientes.

Y tenemos una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que funciona pésimo. Esta es la verdad.

Entonces, si queremos combatir la delincuencia, debemos avanzar en la prevención.

El otro frente es la rehabilitación. En esta materia, los programas de reinserción social y de rehabilitación para el trabajo son mínimos: 800, 900 condenados, en circunstancias de que deberían estar en esos programas 20 mil a 25 mil.

Y después se encuentra el área relacionada con el proyecto en análisis, que no se refiere a prevención ni a rehabilitación, que son importantísimas. Hablo de la persecución penal.

¿Cuáles son, a mi juicio, los cambios sustantivos de esta iniciativa?

En primer lugar, en nuestro país hay una verdadera confusión en la ciudadanía respecto de lo siguiente: las penas que establecen los códigos no son las que en verdad se aplican. Y el cambio más relevante introducido por este Parlamento radica en que cuando la ley disponga una pena el juez no podrá salirse del rango de la pena.

Me explico.

El robo calificado, en que hay violación, homicidio, lesiones graves, tiene una penalidad que va de 15 años y un día a presidio perpetuo. Se trata de un delito deleznable, porque se mató a una persona, se violó a alguien, se le dejó con lesiones graves gravísimas. Pero, de acuerdo al sistema actual, los jueces pueden bajar hasta tres grados en virtud de las atenuantes.

Y la modificación que realizamos consiste en que el juez debe mantenerse en el mismo rango de la pena, o sea, no le es posible bajarse del rango que establece el legislador. Lo mismo ocurre en el caso de los robos con fuerza o

Discusión en Sala

intimidación en las personas.

¡Y ese ya es un cambio radical! Porque un delincuente de esa naturaleza, que comete robos con violencia o intimidación en las personas, sea en lugar público, en una casa habitación o en un local comercial, debe sufrir una dura sanción. Y eso pasa en cualquier país democrático sin ningún tipo de complejos.

Y lo digo con la misma fuerza con que señalo que hay que trabajar con los 18 mil niños que están hoy día abandonados y que, según el informe oficial del SENAME, entre enero y septiembre no tienen planes ni programas eficientes que les permitan reinserirse, como la terapia multisistémica, que se aplica en forma muy leve y sin la profundidad necesaria.

El segundo cambio sustancial del proyecto dice relación con los controles preventivos e investigativos de identidad.

Quiero aclarar este tema de fondo, desde mi modesta opinión.

En Chile contamos con un control investigativo. ¿Qué significa eso? Que la policía puede pedirle a una persona su carné de identidad o su identificación cuando tiene indicios de que ha cometido un delito. Esto significa que posee antecedentes, pruebas de que va a cometer, ha cometido o cometerá un delito. Pero yo he recorrido las calles y no he encontrado a nadie todavía en Chile con "cara de indicio". Y hay 66 mil delincuentes prófugos de la justicia. Y ese control investigativo existe.

¿Vamos a tener un control preventivo? Hay 66 mil prófugos de la justicia. Adoptando las medidas para que no se produzcan abusos, ¿tendremos un sistema mediante el cual la policía podrá pedir a una persona, en el lugar donde se encuentre, su identificación, facilitándole que lo haga?

Estoy convencido de que eso es fundamental para avanzar en la lucha contra la delincuencia.

¿Seríamos el único país que lo tendríamos? No. Existe en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en múltiples países. Y a ninguno de ellos se les considera Estados de Derecho no democráticos, en que se violen los derechos de los ciudadanos.

Las normas están puestas en el informe del proyecto de control y prevención que se presentó durante el Gobierno del Presidente Piñera y que, lamentablemente, se rechazó. Y me parece muy bien que hoy estemos tratando de dictar una norma similar a esa.

Pero si nosotros no avanzamos en forma decidida en esa materia, no lograremos algo que resulta razonable: que en nuestro país la delincuencia dura, los traficantes, quienes roban con violencia o intimidación en las personas queden detenidos.

Y si alguien dice que no queremos que ello ocurra respecto de los delitos de cuello y corbata, les recuerdo que los Senadores de Renovación Nacional junto a todos ustedes aprobamos un proyecto durísimo en esa materia, con penas que van desde los tres años y un día a diez años de cárcel, y en que se aplica la misma norma que hace imposible que el juez rebaje del mínimo de la pena.

Pido que no haya un doble estándar para esto. Porque en esos casos, que son delitos que por supuesto merecen el mayor reproche social por lo que significa el daño que se produce en la colusión, en que se engaña a millones de chilenos, se establece que sus autores no pueden acceder al beneficio de la pena alternativa si no han cumplido a lo menos un año de cárcel. Es lo mismo que sucede con la Ley Emilia o con la Ley de Control de Armas.

Y cómo no va a ser lógico que tratándose de un robo con violencia o intimidación en las personas, que habitualmente va acompañado de aberraciones sexuales cuando se comenten en las casas -pero nadie las denuncia-, el delincuente, por la vía de las penas alternativas, no pase un día en la cárcel.

Entonces, señor Presidente, siento que este proyecto significa un profundo avance.

Por supuesto, hay aspectos de la iniciativa que mejoraremos. No es tiempo de hablarlas.

Simplemente quiero contar lo ridículo que es que en nuestro país, si un delincuente aparece en un video y se le ve la cara, pero han pasado más de doce horas desde que apareció en ese video, no se puede detener. Porque el

Discusión en Sala

policía tiene que llamar al fiscal, si es que lo encuentra; y si lo hace, debe llamar al juez, si es que lo encuentra, porque ya no es delito flagrante.

Estamos llenos de normas que en las democracias modernas están absolutamente superadas.

Y una última consideración. No voy a entrar en los detalles, porque no estamos en la discusión en particular; en dicha instancia presentaremos con un conjunto de Senadores varias indicaciones, que espero discutamos con el mismo criterio de política de Estado con el que lo hemos hecho en esta materia. Quiero referirme también a la necesidad de aumentar fuertemente las sanciones para quienes atacan a los carabineros.

Hoy en nuestro país los carabineros no cuentan con la adecuada protección que tienen en cualquier democracia cuando son víctimas de agresiones. Estas, en la práctica, quedan en total impunidad.

En un país que quiere respetar el derecho humano básico de una sociedad, que es la seguridad y la libertad individual para poder desplazarse tranquilo junto a su familia, aquello no se respeta si no avanzamos en esta agenda, profundizándola sin complejos y contando con normas a la altura de cualquier democracia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Aprovecho de saludar a don Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito , y a don Ignacio Suárez, Subsecretario de Justicia , que ya están con nosotros.

Gracias por acompañarnos.

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, la batalla contra la delincuencia parece ser la madre de todas las batallas.

La delincuencia es un fenómeno mundial. La criminalidad está instalada en todos los países. Cabe solo recordar a México, con cifras superiores a los 7 mil asesinatos al año; a Brasil y a otras naciones de América Latina, que registran cifras altísimas.

La pregunta es por qué...

El señor PROKURICA .-

¡Y Venezuela!

El señor NAVARRO.-

Venezuela también, igual que Chile.

Si les hiciera caso al Senador Espina y a otros que han hablado, más valdría irse de este país, porque la delincuencia se ha tomado Chile.

Ningún país de América Latina está libre del delito.

Entonces, aquí concluimos que hay que seguir aplicando leyes para terminar con el delito. Pero cada normativa que elaboramos no logra eliminarlo, sino que, como ha dicho el Senador Espina, lo aumenta.

Por lo tanto, hay que entrar en una reflexión sobre cómo estamos legislando, y el resultado práctico es que los delitos suben.

Entonces, pregunto si la ley en proyecto o las que podríamos discutir efectivamente van a rebajar la ocurrencia de delitos.

¿El castigo y el aumento de las penas están siendo efectivos para disminuir el número de delitos?

Discusión en Sala

¿Las tareas de prevención están siendo suficientes para impedir la reincidencia, que como ha dicho el Senador Larraín, es mayor al 60 por ciento?

Es decir, hay clientes habituales de las cárceles chilenas.

Y quiero rescatar que el informe de la Corte Suprema -pido que los Senadores lo lean- establece algunos considerandos respecto de los cuales vale la pena reflexionar, en cuanto a lo que estamos haciendo. Hablo de lo que dicen los miembros de la Corte Suprema de Chile acerca de modificaciones que propone este proyecto de ley.

En el informe de la Comisión de Constitución se consigna la opinión del Máximo Tribunal. Así, en la página 21 se señala:

"Que la segunda modificación al Código Penal es la que sin duda podría producir en la práctica judicial más impactos. En este sentido, la propuesta de nuevo artículo 449 (...) modifica completamente el sistema de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad. Así, se establece una restricción decisiva en las facultades de determinación de la pena con que cuenta el juez para esta clase de delitos, quien ya no podrá bajar el grado del marco jurídico aplicable a la pena en presencia de atenuantes, aunque deberá agravarlo en presencia de las circunstancias establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.

"Esta modificación, no obstante ser morigerada respecto de la primera propuesta del Ejecutivo, continúa siendo desproporcionada e ineficaz. En primer lugar, resulta desproporcionada, por cuanto establece un sistema de excepción respecto de esta clase de delitos, lo que involucrará que, en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida".

Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente.

Estamos legislando acerca de la defensa de la propiedad. Y todo indica, como dice el informe de la Corte Suprema, que respecto de esta clase de delitos -repito- "en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual. (...) A mayor abundamiento, en función de la propuesta, aquel que hurtó un celular en estos casos, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviera servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad en los términos del artículo 367 ter del Código Penal."

Del mismo modo, en el informe de la Corte Suprema se consigna:

"Las reformas al Código Procesal Penal parecen de un impacto limitado y ofrecen pocos problemas interpretativos.

"Sin embargo, problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación.

"Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado, o su identificación como responsable del delito, como razón suficiente para decretarla. (...) En ese sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta el mensaje en términos generales, funciona bien".

Señor Presidente, hemos venido diciendo: fuerza, dureza, mano dura contra la delincuencia. Ese, qué duda cabe, es el clamor popular y es la tarea y el deber de los legisladores.

El proyecto contempla lo siguiente: incremento de las correspondientes sanciones; dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas;

Discusión en Sala

se libera a Carabineros de labores administrativas; se crea un Banco Unificado de Datos (ADN), por los robos, y se establece un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal.

Claramente, todo esto es necesario. Pero, como hemos venido diciendo -y esto es para los especialistas-: ¿Dónde están las estadísticas que señalan que mientras más aumentemos las penas más se reduce el delito? Eso no existe.

Por lo tanto, como hemos mencionado, hay que prevenir, hay que reinsertar. Se deben generar condiciones para la prevención -en cuanto a los primerizos, lo que en alguna medida se considera en el proyecto, pero de manera totalmente insuficiente- y la reinsertión.

Mientras siga siendo un buen negocio la cárcel -como después vamos a llenar los recintos, las cárceles concesionadas seguirán ganando mucho dinero- debemos prevenir, llevar a cabo tareas de reinsertión y de rehabilitación.

Y la única que ha tenido éxito en este aspecto es la Iglesia evangélica, que aborda esta labor de manera gratuita y de forma efectiva, con reinsertión.

Vamos a aprobar todas estas medidas. Pero no le digamos al país que con ellas bajarán los delitos. Porque toda la experiencia indica que cada vez que tomamos medidas los delitos aumentan.

Subieron los delitos en contra de cajeros automáticos -está señalado en el informe- y luego bajaron, pero porque los bancos adoptaron resguardos. Y cuando aprobamos el proyecto que abordaba la materia, yo señalé si alguien se preguntaba al momento de robar un cajero automático si le iban a aplicar cinco o diez años de pena. El asunto estaba más relacionado con la oportunidad para cometer el delito.

Por tanto, todas las medidas planteadas, necesarias para combatir el delito, deben ser fortalecidas en materia de rehabilitación y de reinsertión.

Creo que perdemos una oportunidad extraordinaria a ese respecto.

¿Cuántas de las cárceles concesionadas, como El Manzano II, están vacías?

¿Qué pasa con la infraestructura para dar trabajo en los recintos penales?

Nuestro país toma presos a los delincuentes, los tiene encarcelados por años, los alimenta y los cuida, pero los reclusos no trabajan, no producen nada.

¡No hay régimen de trabajo al interior de nuestras cárceles!

La pregunta es quién se rehabilita en el ocio improductivo, en el hacinamiento. ¡Nadie!

Entonces, llamo la atención en el sentido de que, si la ley en proyecto va a provocar efectos como los que señala la Corte Suprema o como los generados por otros cuerpos legales, no estamos avanzando en el camino de prevenir, sancionar y reducir el delito, sino más bien en el de hacer un gesto, lo que no permitirá cumplir el objetivo que todos perseguimos.

Para alejar todo tipo de dudas, señor Presidente: ¡Mano dura! ¡Fuerza contra los delincuentes!

Empero, si los delitos contra la propiedad serán castigados con penas mayores que las asignadas a los delitos contra la vida y no habrá un efecto inmediato, estamos ante un problema sobre el que hay que reflexionar.

Tal vez este proyecto sea la posibilidad para hacerlo. Hablemos más de rehabilitación y de reinsertión, pero no por ser compasivos con los delincuentes, sino por tener eficacia concreta en la lucha contra la delincuencia.

En tal sentido, voy a aprobar en general el proyecto, pero presentaré indicaciones para fortalecer la línea que en mi opinión, y en la de muchos, tiene la mejor perspectiva de éxito: mayor trabajo en la prevención, en la rehabilitación y en la reinsertión, especialmente tratándose de ese 23 por ciento al que la sociedad niega una segunda oportunidad y obliga a reincidir: los primerizos, los jóvenes que cometieron un error en su vida, a quienes

Discusión en Sala

condenamos a ser delincuentes para siempre.

He dicho.

iPatagonia sin represas!

iNueva Constitución, ahora!

iNo más AFP!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , no cabe duda de que todos los proyectos de ley tienen un entorno social. En algunos es más acuciante; en otros, más débil o no tan presente.

Esta es una de las iniciativas que se hallan influidas, y legítimamente, por un entorno social apremiante, preocupado, inquieto, que se evidencia no solo en la lógica de las encuestas, sino además en la vida de cualquier parlamentario que está en terreno.

Hoy día existe una doble sensación ciudadana que nos angustia a quienes tenemos roles públicos, pero particularmente a las víctimas del escenario en que la delincuencia va ganando la batalla, donde la impunidad es la regla común, en que las penas en general son muy bajas en comparación con el daño social que provoca el ilícito cometido.

No cabe duda de que este punto global no se enfrenta con una sola ley.

Obviamente, hay lógicas de prevención, de sanción, de rehabilitación, las que deben estar vinculadas entre sí.

Nadie pretende que el problema de la delincuencia se resuelva a partir de una forma distinta de enfrentar uno de los elementos que tienen que ver con su desarrollo, con la sensación de impunidad y con la necesidad de cumplimiento efectivo de la pena de prisión.

Pero no por eso uno va a disminuir la tremenda importancia que reviste este proyecto.

A mi juicio, esta iniciativa es muy relevante -y no debería denominarse "agenda corta", pues ello genera cierta limitación en el volumen de su importancia- y puede significar un punto de inflexión en una sociedad que reacciona frente a una delincuencia que hasta ahora no se detiene.

Tengo claro que esto abre muchos temas asociados: procesos investigativos, Fiscalía, funcionamiento de Carabineros. Pero me parece que este es el mínimo común denominador de una sociedad que aspira a enfrentar un problema viejo, renovado en sus efectos, con un sistema a lo menos más exigente, siempre perfectible, pero bastante más vigente.

Este proyecto, en lo medular, busca dos grandes líneas (así podría definirlo).

Primero, el aumento de la capacidad disuasiva del sistema penal. Esto tiene que ver con la restricción de las atenuantes y el aumento de las penas para la reincidencia.

Yo estoy seguro de que en esta Sala no hay nadie que no haya sido requerido decenas de veces, en distintas zonas de Chile, por vecinos desesperados ante el drama que provoca el reincidente contumaz, el delincuente que una y otra vez asuela y asalta y casi automáticamente queda en libertad, sin que haya medidas eficaces para impedir su tránsito de entrada y salida por las cárceles, que adicionalmente provoca un daño social muy significativo.

La segunda línea dice relación con el hecho de que los condenados por robo o hurto, y en especial los reincidentes, cumplan efectivamente la sanción impuesta; ello, por la vía de restringir la libertad condicional y determinar que la reincidencia por robo impida acceder a penas alternativas.

Discusión en Sala

Desde hace muchos años yo estoy convencido de que una reforma de esta índole es indispensable en el sistema penal chileno.

Considero que la circunstancia de no haber coincidido antes, por diversos problemas que ha vivido Chile en distintos momentos, le ha hecho muy mal a nuestra ciudadanía. Y estoy convencido de que lo que se plantea ahora debió haber existido hace mucho rato.

¿Qué cosas específicas valoro yo de este proyecto, que es bastante amplio?

Lo primero ya lo dije: las modificaciones al Código Penal. Ellas van al nervio del sistema.

En primer término, se restringe el efecto de la aplicación de atenuantes en delitos contra la propiedad. Con ello se busca que los jueces apliquen las penas establecidas en la ley, limitando su rebaja.

A mí no me cabe duda -y ello se podrá discutir en distintos lugares- de que hay un minuto en que las atenuantes, juzgadas permanentemente y sin valoración, al contrario de la reincidencia, van generando un coctel fatal, donde al final las penas se dirigen al umbral más bajo, en lugar de tener la amplitud que el legislador plantea teóricamente.

Aquí de alguna manera se pone un nuevo estándar para la determinación de las atenuantes, lo que es particularmente significativo en el caso de la reincidencia, en que se aumenta la pena aplicable.

Aquello me parece esencial.

Es cierto que hay cierta lógica en el caso del delincuente primerizo, quien requiere atención especial para el intento de rehabilitación. Pero, como contrapartida, la reincidencia permanente causa un daño social terrible, que lleva en sí mismo un efecto agregado. Y eso es lo que, a mi juicio, de buena manera plantea la modificación pertinente.

Se incrementan las penas para las receptaciones cuantiosas.

Ellas se aumentan todavía más si el ilícito lo comete una agrupación u organización. Así se ayuda a terminar con las mafias que se instalan en muchos lugares de nuestro país. Porque esto no tiene excepciones: ocurre masivamente, de forma muy dramática, en todas partes, con mayor o menor cobertura periodística.

En segundo término, me parece relevante la enmienda en materia de libertad condicional, en cuanto a que ella solo pueda solicitarse una vez cumplidos dos tercios de la pena.

Este es un tema que se ha instalado muchas veces en el debate público, particularmente tratándose de los condenados por delitos de robo (con fuerza, por sorpresa, con violencia), o de los condenados por homicidio en la persona de miembros de las Policías o de Gendarmería, en que la libertad condicional suele darse como si se tratara de un delito igual a otros. Creo que esos delitos no son iguales, considerando su impacto, su peligrosidad, sus efectos sociales.

Entonces, me parece que la enmienda en comento apunta en el sentido correcto.

En tercer lugar, se introducen modificaciones a la ley sobre penas sustitutivas y a otros cuerpos legales.

Al efecto, se dispone que las penas deben sumarse para, con el resultado, ver si se aplica la ley N° 18.216.

Hay un minuto en que la pena sustitutiva, que es una salida a la reclusión, puede tener efectos. Sin embargo, a la vez genera sensación de impunidad. Y si se da un conjunto de delitos, me parece superrazonable que en el caso de ellos se restrinja la aplicación de dicha ley.

En cuarto lugar, se enmienda el Código Procesal Penal para permitirles a las Policías identificar -lo hemos planteado muchas veces- a los testigos presenciales y consignar sus declaraciones, y para examinar vestimentas en casos de detención. Además, para posibilitar la persecución de la responsabilidad disciplinaria en el caso del fiscal o del abogado asistente que no concurra a la primera audiencia de detención.

Esos son estándares más exigentes, para unos y para otros. Y considero que ello va conformando un cuadro que

Discusión en Sala

nos permite enfrentar de manera más decidida el flagelo de la delincuencia.

El cambio a las normas de control de identidad me parece también esencial. Y sé que va a ocupar parte importante de la discusión particular.

Ahora, las modificaciones a la regulación del control de identidad constituyen un cambio mayor.

Me parece absolutamente indispensable que, si los funcionarios policiales cuentan con algún antecedente que les permite inferir que una persona tiene orden de detención pendiente, ello pueda dar paso al referido control.

Hoy día -lo han dicho varios Senadores- 65 mil personas circulan por las calles con orden de detención pendiente, pero sobre Carabineros pesa una suerte de inhabilidad para exigirles su identificación.

Eso constituye una falencia que debe enfrentarse y que no se puede soslayar.

Creo que tal enmienda, más la relativa a la detención en flagrancia, con una regulación más eficiente, pueden ser muy interesantes. Y no me cabe duda de que ello permitirá un trabajo más eficiente de la policía, que con razón en varias ocasiones ha planteado la necesidad de avanzar en tal lógica.

Me parece que tanto la restricción de la función administrativa de Carabineros a los efectos de la notificación de los procedimientos ante los juzgados de policía local, que se limita a la primera actuación del juicio, cuanto la modificación de las penas por delitos graves de lesiones a funcionarios de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería cuando estén en ejercicio de sus funciones son muy relevantes para fijar reglas del juego vinculadas con la forma como un país cuida sus instituciones.

Si existe disposición a exigir más, también hay que tener disposición a cuidar más.

Eso está dentro de la ley de la vida, de la ley del funcionamiento sano de las instituciones y de las personas, y apunta en un sentido correcto.

En resumen, más allá de que quizás el nombre del proyecto puede ser poco indicativo del efecto de sus normas, opino que aquí estamos dando un paso muy significativo para que la sensación real (porque no es aparente) de impunidad que tiene la ciudadanía de alguna manera empiece a revertirse.

En nuestro sistema penal la reincidencia es un elemento mucho más crucial que lo que plantea la normativa vigente.

Me parece significativo que las penas estén acordes con la angustia social que hoy día aqueja a Chile.

Por eso, vamos a votar a favor, sin perjuicio de nuestra disposición a mejorar la normativa en la discusión particular.

)------(

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Saludamos con mucho cariño a las representantes de PRODEMU de distintas comunas de Santiago, quienes fueron invitadas por el Senador señor Carlos Montes.

¡Muy bienvenidas a esta Corporación!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)------(

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, me voy a tomar de las últimas palabras del Senador que me antecedió, quien manifestó que tal vez el nombre de este proyecto no es el más adecuado: "Ley corta".

Yo aún espero la "Ley larga" en materia de antidelincuencia. Porque, desgraciadamente, de forma permanente estamos estableciendo normas que van a aspectos puntuales del combate al delito.

Yo soy un convencido de que mientras no tengamos una reforma profunda y un nuevo Código Penal no vamos a apuntar al problema de fondo.

El Ejecutivo tiene el borrador del Código Penal. Y ese es precisamente el cuerpo normativo que nos permite establecer criterios, identificar nuevos delitos, eliminar delitos absolutamente anacrónicos y llegar a la sistematicidad en la tipificación de los hechos punibles, pero también en la aplicación de las penas y en el juego de las atenuantes y las agravantes, que hoy día son lo que distorsiona enormemente la determinación de las sanciones que deben imponérseles a los delincuentes.

Eso es lo que no se entiende. O sea, muchas veces la ciudadanía no logra comprender que, si un delincuente reincidente exhibe irreproachable conducta anterior y ha reparado con celo el mal causado, tras calificarse alguna de estas atenuantes tiene hasta dos o tres grados menos que lo establecido en la ley y de este modo termina con penas absolutamente irrisorias.

Hemos conseguido, tanto en la legislatura de 2014 cuanto en la de este año, establecer ciertos tipos penales en los que se exceptúa tal aplicación. Y, principalmente, en la Ley Emilia, en la Ley de Control de Armas, en fin, hemos planteado situaciones que van modificando aquello.

En concreto, se trata de establecer un año efectivo de cárcel.

Por ejemplo, en el caso de la Ley Emilia, conducir en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones graves tiene ya un año de cárcel efectiva.

Ahí cambiamos el planteamiento de nuestro ordenamiento para ese tipo de delitos. Y lo mismo en materia de control de armas.

Entonces, generamos una distorsión con relación a determinados delitos, en los cuales aumentamos la pena, no modificamos la facultad de los jueces para moverse en el amplio rango de atenuantes y agravantes, y de esa manera vamos dando una señal equívoca.

Por eso no me gusta el tratamiento que se le ha dado a esta ley: como "Ley corta".

Vamos a atacar simplemente algunos efectos.

Ahora, permítanme decir, con mucho respeto, que aquí también legislamos para determinado tipo de delitos que salen en la prensa: para el del portonazo, para el de receptación, para el de robo con fuerza en las personas.

Pero yo echaría de menos que este Gobierno, nuestro Gobierno, tuviera la misma fuerza para impulsar la "Ley Eliodoro Matte", que es la ley anticorrupción, al objeto de sancionar efectivamente con cárcel a los delincuentes de cuello y corbata.

Esa ley debiera ser incorporada en esta "Ley corta", pero con una señal clara: para quienes roban en los portonazos, pero también para los delincuentes que se coluden para estafar y meterles la mano en el bolsillo a millones de chilenos con el papel higiénico, con el papel tissue y con otro tipo de situaciones.

O sea, que le demos a la sociedad una señal clara en cuanto a que el proyecto de ley pertinente -también se discutió en la Comisión de Constitución; es producto de una moción de varios Senadores, y lo aprobamos por unanimidad la semana pasada- tenga el mismo tratamiento en la "Ley corta".

¡Los delincuentes de cuello y corbata también en la "Ley corta"!

Porque no digamos que el señor Eliodoro Matte y toda esa camarilla de dirigentes y gerentes que había en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones son blancas palomas.

Discusión en Sala

Tampoco digamos que esos ejecutivos son menos delincuentes que quien practica un portonazo o que aquel que perpetra un robo con intimidación en una calle del centro de Santiago.

¡Por favor!

Demos, pues, un mensaje claro en el sentido de que los delincuentes son delincuentes y los vamos a perseguir como sociedad.

Pero no establezcamos esta diferenciación comunicacional y de tratamiento: mientras a un proyecto de ley se le pone "discusión inmediata", en el otro hemos tenido enormes inconvenientes.

Y los Senadores de la bancada del frente, quienes han sido impulsores en materia de la ley anticolusión, coincidirán en que hemos debido empujar el proyecto con nuestra fuerza.

Me gustaría que el Ministerio del Interior tuviera la misma fuerza para perseguir tanto al delincuente de cuello y corbata (al de los pollos, al del retail, al de los buses, al del papel higiénico, al de las farmacias) cuanto al que delinque a través del portonazo.

Ahí hay una cuestión conceptual y una cuestión de fondo.

Porque el proyecto de ley que estamos analizando en este momento, más allá de la discusión particular que haremos en materia de identificación de las atenuantes o de más facultades para los fiscales, debe llevar aparejados elementos de reinserción.

En la Comisión solicitamos formalmente oír al Director de Gendarmería, al Ministerio de Justicia.

Entendemos que, si no hay una inversión importante en materia de recursos para una mayor cantidad de plazas en las cárceles a fin de habilitarlas de mejor forma, vamos a llenarlas con personas privadas de libertad que tendrán ícero capacidad de rehabilitación!

Eso no es tener una política integral en materia de antidelincuencia.

Necesitamos programas efectivos.

El Gobierno está impulsando esta iniciativa para sancionar y dar una señal. Pero creo que las señales no son solo legislativas: además, deben ser efectivas y tener presupuesto.

Echo de menos -y lo haremos ver en el segundo informe- la necesidad de ampliar las cárceles; de reasignar la dotación de Gendarmería (hablábamos precisamente de esa situación); de democratizar los recintos penales.

Hoy día las cárceles están pobladas por gente de estrato humilde que ha sido condenada a largas penas y, nuevamente, la de cuello y corbata no pasa ni un día en prisión. Eso claramente dice relación -repito- con lo que en doctrina se denomina "democratizar" tales recintos. Los delincuentes que forman parte de directorios también debieran pasar una temporada de encierro. Y eso no se está viendo.

Si bien el debate pertinente no se ha hecho, aun cuando el punto quedó consignado, me gustaría que el Subsecretario de Justicia, si interviene, pudiera referirse a un reforzamiento en materia de recursos para el Instituto Médico Legal.

Estamos pensando en una base unificada de datos, en un avance en la persecución del delito de violación, de los ilícitos contra las personas, obviamente, y se necesita una mayor dotación y un mejor presupuesto para dicho organismo. Al menos ese fue uno de los compromisos contemplados en la Comisión, en el sentido de impulsar y apoyar fondos para lograr eficiencia. Resulta deseable, tratándose de muestras de ADN o de sangre, contar con la capacidad de entregar de manera oportuna los informes que validen una persecución.

Además, cabe destacar que Carabineros y la Policía de Investigaciones concurrieron en el mejoramiento de los procedimientos.

En virtud de una norma importante en relación con la Ley de Tránsito, no se requerirá dejar en Carabineros las constancias de accidentes sin lesionados, labor que quita una enorme cantidad de tiempo y distrae a mucho

Discusión en Sala

personal de una función operativa.

Mas también seamos claros. Hemos aumentado en más de seis mil plazas la dotación de la policía uniformada, pero no observamos un correlato directo de eficiencia en la gestión. A veces advierto mucho funcionario en trabajo administrativo.

Nos sorprendió que más de dos mil trescientos gendarmes realizaran una labor de esa índole y no estuvieran en el muro, en la línea directa con el tratamiento de los presos. Creo que ahí es preciso hacer una evaluación importante.

Esperamos que cuando el nuevo Fiscal Nacional asuma ahora en diciembre se haya formado un criterio, de acuerdo con la función y la nueva dotación y recursos entregados al Ministerio Público, para poder focalizar la investigación.

Hemos conversado acerca de que un elemento fundante del proyecto debiera decir relación con que la capacidad indagatoria no sea caso a caso, sino respecto de focos delictivos. Muchas veces se investigan distintos robos en causas separadas, cuando claramente obedecen a un solo patrón: es lo que se denomina "un solo foco delictivo".

Entonces, tiene que existir una contribución no solo proveniente de la iniciativa en debate, de la cual no se puede esperar que prácticamente acabe con la delincuencia. Se trata de una tarea permanente.

Valoro a los Senadores de las bancadas de enfrente, quienes...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene un minuto para concluir, Su Señoría .

El señor DE URRESTI.-

Valoro que la discusión de este tipo de legislación sea enfrentada con una vocación de Estado. Porque creo que indujeron a mucho error ciertos eslóganes en el sentido de que se acababa la fiesta de los delincuentes y de que la delincuencia se terminaba con una buena Administración. Repito que se trata de una tarea permanente.

Además, sabemos que el delito va cambiando. Tenemos una observación acerca de las modificaciones a la libertad condicional y de los efectos de ilícitos. Si bien no se ha llevado a cabo un análisis sistemático en la materia, el modus operandi de los delincuentes va mutando, ya que pasan del robo con intimidación, por ejemplo, al de cajeros automáticos. Es preciso considerar una fórmula que precisamente contemple la cuestión de manera gradual.

¡A reflexionar y esperar la ley larga en cuanto a la delincuencia!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señora Presidenta , debo confesar que esta no es mi área ni mi especialidad, pero sí, como Senador, un motivo de preocupación. Entre las prioridades que un parlamentario debe tener para interpretar cuáles son las inquietudes de los ciudadanos, iqué duda cabe de que la seguridad es uno de los aspectos que se hallan en un primerísimo lugar!

Debemos reconocer que hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia y las drogas. Desde hace varios años vengo observando de qué manera van creciendo los éxitos en la captura de traficantes y la requisición de estas sustancias. Recuerdo que hace diez años, participando en la Subcomisión de Presupuestos que precisamente estudiaba los recursos para las policías, se pedía aumentarlos al haberse obtenido muy buenos resultados por tal concepto. Entonces, pregunté por la valoración de la forma en que estábamos ganando la batalla: si era porque se incrementaban las capturas o porque los drogadictos eran más numerosos y mucho mayor la cadena o la red de narcotraficantes.

Y lo dije en esa oportunidad: mi impresión es que el narcotráfico se ha acrecentado mucho más que nuestra

Discusión en Sala

capacidad, como sociedad, de prevenir o de perseguir estos ilícitos.

Lo mismo nos está ocurriendo con la violencia y el robo.

Saludo al Subsecretario de Prevención del Delito y al Subsecretario de Justicia, representantes de los dos Ministerios -el del Interior y el de Justicia- que han trabajado arduamente en relación con el problema.

Estoy asombrado de verdad. Siempre pensamos que la "ley corta" iba a contener cuatro o cinco articulitos. El proyecto ingresó en enero recién pasado y durante casi un año se ha estado trabajando en más de trescientas disposiciones, con un nivel de detalle y una variedad de materias de verdad excepcional.

Felicito a ambas Carteras, porque han estado siguiendo una línea en que no esperábamos el resultado de considerar cada aspecto, y no solo elevarse las penalidades, sino también rayarse la cancha de los tribunales. Porque muchas veces decimos: "Se cometió tal delito y los delincuentes, sin existir una explicación, han quedado libres a pesar de haber sido detenidos infraganti". Solo se da un plazo para investigar.

Una de las conclusiones es que la ley es muy laxa y le deja muchas libertades al organismo jurisdiccional.

A mi juicio, la iniciativa en debate va "intencionando" el modo en que los tribunales deben aplicar la justa medida para evitar tal holgura.

Mas también existe, en la cadena del delito, la responsabilidad del denunciante, que a veces no reitera la denuncia; la de las fiscalías, que no necesariamente apuntan a investigar todas las causas -ya veíamos que una gran cantidad de ellas se archivan, porque no se abre la posibilidad ni siquiera de identificar al delincuente-, y la de las policías, las cuales, o por falta de pericia o de prueba, no pueden acreditar la comisión del delito por personas ni siquiera nominadas. Y los tribunales se ven en un aprieto cuando no se entregan los medios de verificación para poder condenar efectivamente a quienes delinquen.

Pero igualmente se plantea una responsabilidad muy importante en la evaluación de los resultados de la rehabilitación. A pesar de que registramos un "debe" en casi todas las áreas, existe uno muy notorio en esa materia, porque si examinamos lo que está ocurriendo en nuestras cárceles, observaremos hacinamiento y escasez de recursos humanos, especialmente en el caso de Gendarmería, cuyo personal es absolutamente insuficiente para atender la cantidad de establecimientos y de reos.

Normalmente, la labor de los gendarmes es admirable, porque, sin haber sido condenados, cumplen un encierro de la misma manera que los delincuentes. Entonces, también es preciso darles un tratamiento bastante más holgado en cuanto a relaciones laborales, remuneraciones, traslados y calidad de vida, así como contemplar el número de funcionarios que se requiere para cumplir la finalidad de la rehabilitación, batalla que asimismo tenemos perdida.

Había escuchado que el texto iba a sancionar -y me parece muy bien- a quienes lesionen, agredan o asesinen a policías uniformados. Me preocupé de revisarlo, porque juzgué lógica la medida. Pero pensé que la misma precaución es necesaria respecto de los gendarmes. Y veo que ello se ha contemplado.

Por lo tanto, se ha considerado un conjunto muy grande de materias, lo que de verdad apunta en la dirección correcta. Porque en nuestra sociedad enfrentamos un problema serio: se ha instalado la idea de la impunidad.

Ello no se refiere al caso de los de cuello y corbata. En efecto, lo que en el Congreso hemos realizado en los últimos días en materia de colusión es garantizar que quienes cometan ilícitos de esta índole, que son los más graves en contra de los consumidores, cumplan su pena efectiva en la cárcel.

Por eso es que creo que el reclamo del Senador que me antecedió en el uso de la palabra no se justifica mucho si esta misma Corporación ha aprobado normativas que en las Comisiones ya se están trabajando para endurecer las penas y terminar con la impunidad, especialmente en relación con los delitos de cuello y corbata.

Sin embargo, no se trata solo de estos ilícitos. Lo que la sociedad quiere es seguridad, protección y que realmente se sancione a los delincuentes, lo que solo se puede hacer con el conjunto de medidas incluidas en la iniciativa en discusión.

Espero que el proyecto, en segundo trámite y estudiado en general y en particular con un asombroso nivel de

Discusión en Sala

detalle, nos deje espacio para seguir trabajando y formular indicaciones, para perfeccionarlo y para de verdad satisfacer la demanda de la ciudadanía, que nos mira con indignación. Porque el Congreso Nacional, la autoridad policial, los jueces, los fiscales, el Gobierno, somos los responsables de la seguridad y no estamos proporcionando una solución precisamente por la falta de un conjunto de regulaciones corregidas, como las del texto.

No digo que con este último terminaremos con la delincuencia, pero sí que vamos a entregarles herramientas a las policías, a quienes tienen que abocarse a la labor de rehabilitación y a quienes cumplen la labor de perseguir a los delincuentes, para dar una batalla que ojalá podamos ganar.

Opino que no vamos a resolver la cuestión de la droga si no tomamos una decisión, como Congreso Nacional, en orden a cambiar la legislación que penaliza el microtráfico. Creo que ahí tenemos una tarea y una responsabilidad.

En los aspectos de que se trata, sin embargo, estimo que vamos en la dirección correcta. Por eso, reitero mi felicitación y mi adhesión a la iniciativa, que votaré a favor en general, y me preocuparé también de contribuir con algunas indicaciones que permitan garantizar que efectivamente vamos a disminuir la delincuencia y ganar la batalla, como tanto lo desea todo Chile.

Gracias.

)------(

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Saludamos con mucho cariño a las alumnas del Liceo Diego Portales, de Rancagua, que visitan nuestro Senado junto a su profesor. Son las finalistas del torneo Delibera, de la Región de O'Higgins.

Son muy bienvenidas.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)------(

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Puede intervenir el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señora Presidenta , estimados colegas, esta es una discusión en general, en la cual aprobamos la intención de avanzar en un conjunto de materias.

Ya varios de quienes han usado de la palabra se han adelantado a emitir juicios. Deseo partir con una mirada distinta. Lo que está en juego son los derechos humanos de ciudadanos víctimas del abuso de una fuerza superior, que violenta su derecho a vivir en un medio seguro y sano.

En nuestro país enfrentamos un problema dramático con el crimen organizado y la delincuencia -hay estimaciones en cuanto al número, a lo cual quisiera referirme después-, determinante de que, por la violencia, muchas familias se encierran en sus casas, andan en la vía pública en forma insegura y hasta tengan que recurrir a la privatización de medidas de protección.

Por mi parte, saludo a esta mal llamada "ley corta", que se comenzó a discutir ya varios meses atrás -el Ministro Peñailillo incluso todavía se hallaba en el ejercicio de sus funciones- y fue planteando la necesidad de subir los estándares para asegurar que un conjunto de delincuentes no volviera constantemente a la calle.

Se calcula que más de 20 mil personas deberían entrar a las cárceles con esta normativa. Espero que adquiramos conciencia de la proporción del esfuerzo que se requiere.

Se ha dicho que el Gobierno anterior, de buena fe, tomó decisiones que permitieron que numerosas personas, a través de un indulto, recuperaran la libertad. Muchos de los beneficiarios han seguido abusando de vacíos o de interpretaciones legales que la iniciativa apunta a corregir.

Discusión en Sala

Observo que se abordan varios temas. Pero me gustaría consultarles, entre otros, a los Senadores señores Espina y De Urresti, miembros de la Comisión, por qué el proyecto obvia materias y enfatiza otras.

No digo que no sea legítimo. Mas parto con la presunción de que aquello que está en juego es la defensa de los derechos humanos de los chilenos, quienes están siendo violentados, no por el Estado, sino por una fuerza excesiva que violenta el ejercicio de una vida segura.

Curiosamente, no se incluye como una agravante todo lo que dice relación con la droga y la pasta base, que están destruyendo la convivencia en cientos y cientos de villas, poblaciones y otros sectores.

Pido que el Subsecretario de Prevención del Delito pueda explicarnos por qué solo se contemplan los delitos contra la propiedad y no se toma en cuenta quizás lo más violento que se está viviendo en muchas poblaciones, que es lo relativo a la droga. Y no cualquiera de ellas: se trata de la pasta base.

Respecto a mi intención de votación, deseo escuchar por qué se obvia algo tan evidente y se pone énfasis en otras materias.

Por cierto, se puede plantear que la receptación resulta preocupante -y se necesita controlarla, pero se tiene que ver cómo-, que es algo que el Honorable señor Espina ha expuesto en múltiples ocasiones. Su Señoría ha destacado que es preciso atacarla también. Pero mi preocupación es la prioridad contemplada en el proyecto.

La droga no se toca -involucra quizás la mayor violencia que se manifiesta hoy en día, cotidiana, y destruye a miles de personas-, porque se pone el énfasis en la propiedad.

Y no tengo problemas -quiero decirlo- con que se limite la facultad de un juez de variar, a través de atenuantes, la pena efectiva; con que la sanción se mantenga dentro de los rangos que se consideran; con que los reincidentes sean fuertemente limitados. Comparto varios de los aspectos planteados aquí.

Cuando se trata del concepto de receptación, quisiera saber dónde vamos a poner el énfasis y dónde esperamos centrar el accionar en esta etapa: en los que venden o en los que compran.

Es una vieja discusión, desde luego.

Por mi parte, me preocuparía más de los primeros, no porque los compradores lo hagan bien, sino porque el vendedor sabe más que el que adquiere un objeto robado en un anticuario, en Franklin o en una feria persa.

Pero, nuevamente, mi inquietud es dónde queremos fijar la prioridad en esta normativa.

Yo creo que ella tiene que ver con los delitos violentos, con la reincidencia. ¡Hasta cuándo aceptamos leer en los diarios y escuchar en las noticias que se detiene otra vez a NN, que es buscado por robo, por robo con violencia, por asalto! Y uno se queda con la sensación de que ese NN a las dos semanas va a estar libre.

Entiendo que todo eso queremos controlarlo en esta iniciativa de ley. Y en buena hora.

Tengamos conciencia, sí, de cuánta gente va a entrar a la cárcel a causa de estas normas. Y, por cierto, tengamos conciencia de que eso no será suficiente. Como todos sabemos, se requiere rehabilitación y prevención.

Pero, porque soy partidario de una legislación que efectivamente cambie comportamientos, tengo una duda también sobre ciertas disposiciones que se plantean aquí, en particular aquellas que dicen relación con la facultad de determinados funcionarios públicos, de policías de hacer registro en un domicilio y levantar evidencia en ciertas condiciones, en caso de delitos no flagrantes.

A mi juicio, es muy importante establecer cuál es la sanción para quienes abusan de esta facultad. Lo echo de menos. No porque no quiera dar la facultad, sino porque me gustaría tener cierta garantía de que aquellos uniformados que, por desgracia, se hacen cómplices del crimen organizado, o de prácticas no deseables, serán igualmente sancionados.

Señora Presidenta, voy a apoyar esta iniciativa, ya que forma parte de los ejes de trabajo en la política criminal; constituye una muestra de preocupación de todos, incluido el Gobierno, por la seguridad pública; contempla

Discusión en Sala

ajustes legales que se enmarcan en las bases fundamentales de nuestro sistema procesal penal; entrega más y mejores herramientas a las policías en los ámbitos de su competencia, lo que es muy importante, y modifica normas con el objeto de aplicar penas efectivas en estos tipos penales.

Me gustaría que se ampliara y que incluyera el tema de la droga, ya que es un delito tanto o más grave, por sus consecuencias, que el robo con fuerza de las cosas, de la propiedad. Y me parece que, por lo menos por lo que he visto del texto -puedo estar equivocado-, esa materia no se incluye.

A mi modo de ver, es extraordinariamente importante la distinción entre primerizos y reincidentes. Se cambia el concepto de reincidencia. De esa manera, se cumple una demanda ciudadana que todos los sectores políticos queremos abordar.

Señora Presidenta, voy a votar a favor del proyecto, pidiendo que se estudie la posibilidad de ampliar su alcance por lo menos al tema de las drogas, aunque sea al microtráfico.

Porque siempre se dice: "Para qué vamos a tocar el microtráfico si es un problema de oportunidad. Centremos los esfuerzos en el gran crimen organizado". Yo soy enemigo de esa aproximación. Yo creo que el atacar a los traficantes, el meterlos presos a todos, y que se sepa que no van a recuperar la libertad, es la única forma de cambiar conductas en nuestra sociedad.

Porque el mayor flagelo que vive el mundo popular hoy en día, el que ataca en forma más profunda...

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene un minuto más, señor Senador.

El señor LETELIER .-

Señora Presidenta , termino expresando mi convicción de que una de las mayores violaciones de derechos humanos, uno de los delitos de mayor impacto social en nuestras poblaciones -no me refiero solo a aquellos delitos de más connotación social, que es el concepto que se usa- es el narcotráfico.

Por eso, creo que esto tenemos que elevarlo a tema de Estado.

Saludo este esfuerzo. Entiendo que, a pesar de lo que dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que no le gusta el costo de las cárceles, estas van a tener sentido si la gente que entra efectivamente se queda adentro y no la sueltan, como ocurre con ese grupo de 20 mil personas que constituye una población flotante que entra y sale. Tenemos que sacarlas de la calle de una vez y señalarles a las futuras generaciones que en esta sociedad vamos a subir los estándares.

Está bien tener garantías, pero también es necesario que exista sanción efectiva.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta, la verdad es que me quedo con el nombre del proyecto más que con el mote que tiene de "ley corta".

Es una iniciativa tremendamente importante, que viene a llenar un vacío y a mejorar de manera sustantiva lo que tenemos hoy día, sin perjuicio de que se requiere un Código Penal distinto, moderno, que incorpore delitos que no están, que elimine delitos antiguos, que establezca -en lo posible- una nueva proporcionalidad de las penas, en fin.

Como reza la suma del proyecto, este "facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos".

¿Y qué es lo que hace, en síntesis?

Discusión en Sala

-Aumenta la capacidad de disuasión del sistema penal, restringiendo el efecto de la aplicación de atenuantes a través de la fijación de los marcos penales para los delitos de robo, hurto y receptación.

-Incrementa las penas para los reincidentes en estos mismos delitos.

Entonces, no solo regula las atenuantes, sino que, además, incorpora penas nuevas y más severas.

-Establece un cumplimiento efectivo para los condenados por robo, hurto y receptación, especialmente para los reincidentes. ¿Cómo? Impidiendo que puedan acceder a penas alternativas para cumplir sus condenas y restringiendo la libertad condicional: los condenados por robo no podrán optar a este beneficio sino una vez cumplidos dos tercios de la pena.

-Dota de mayor eficacia al sistema de persecución, por la vía de eliminar las tareas administrativas entregadas a Carabineros, para permitir que se aboque a la labor persecutoria y preventiva al mismo tiempo, y de crear un Banco Unificado de Datos (BUD) operado por el Ministerio Público.

-Por último, introduce algo que ha sido tremendamente debatido y que esperamos perfeccionar en la discusión en particular: el control de identidad preventivo. Se establece un criterio, no sé si inteligente u oportuno, que consiste en darle la facultad a la policía, ante el indicio -¡el indicio, no indicios!- de un delito, de pedir a una persona identificarse.

Lo que yo he detectado -tal vez se va a aclarar en la discusión en particular- es que eso operaría de la forma siguiente: la persona requerida, si no está en condiciones de identificarse, va a ser detenida hasta por cuatro o cinco horas, para que pueda aclarar su situación. Lo que no me queda claro es qué ocurre con la persona que sí se identifica, que tiene un carné adecuado, etcétera. ¿Queda libre inmediatamente?

Lo pregunto porque tal vez se da por hecho pero acá no queda claro.

En segundo término, solo a modo de comentario, me interesa hacer ver la necesidad de que en esta materia quede un registro, una bitácora clarísima de aquellas detenciones en las cuales la persona no fue capaz de identificarse directamente y hubo que hacer un procedimiento.

Creo además que, en la práctica -hablo por experiencia muy próxima-, la identificación de las placas de Carabineros no siempre ocurre como debiera. Lo digo por gente que me merece la máxima confianza y que ha sido detenida básicamente por prejuicio, y los carabineros no han sido capaces de identificarse como corresponde. Como sea, estos casos los he puesto en conocimiento de la autoridad.

Dicho eso, acá hay un aumento de pena en el robo calificado y se contempla una serie de reglas, también importantes, que dicen relación con la investigación del procedimiento procesal:

- 1) Se fija un plazo de diez días para que el fiscal resuelva la solicitud de diligencia realizada por los intervinientes.
- 2) Se amplían las facultades de las policías respecto de sus actuaciones sin orden previa. Las policías podrán ahora identificar a los testigos y consignar sus declaraciones fuera de los casos de delito flagrante.
- 3) En situaciones de flagrancia, la policía podrá además recoger evidencia y objetos del delito en lugares cerrados cuando esté en persecución del delincuente.
- 4) Se faculta a las policías para ingresar -¡ojo!- a lugares cerrados cuando existan indicios de que en el interior se está destruyendo evidencia. Se pone el ejemplo de las desarmaduras, que es de común ocurrencia.
- 5) Se sanciona -esto también es interesante- a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención y se establece que debe oficiarse al fiscal regional respectivo en esta materia.

En fin, hay un sinnúmero de medidas importantes; en general, las respaldo todas.

Dos reflexiones.

Aquí se aumentan las penas, se impide que las atenuantes operen como operan en general. En el fondo, hay un endurecimiento de las sanciones, ante la necesidad de que los delincuentes cumplan penas de cárcel.

Discusión en Sala

Pues bien, mi conclusión es que en Chile parece que lo único que disuade de cometer delitos es la cárcel, más que las multas y la sanción social.

Así ocurrió con la Ley Emilia. Si no fuera por la cárcel efectiva, la gente seguiría conduciendo bajo los efectos del alcohol y dañando severamente a otras personas.

Se introdujo esa normativa y ha habido un cambio, una conciencia. ¿Por qué? Porque se sabe que al menos se va a estar un año preso. No hay vuelta. No importan el origen, la cuna, el apellido del infractor, ni los abogados que haya tenido.

Y ahora se piden penas de cárcel también para la colusión.

Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que las echaba de menos en ese caso. Creo que son proyectos distintos.

Como sea, hago una nota al margen en esta materia: sí, yo quiero penas de cárcel para los delitos de cuello y corbata, como ocurre en las sociedades modernas: Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera. No tengo problemas. Pero no podemos confundir esa necesidad con la que nos ocupa esta tarde, porque el propósito de esta agenda antidelinquencia, llamada "corta", es hacerse cargo de algo que ocurre en el día a día, al menos en mi Circunscripción.

Yo voy a Playa Ancha, a Achupallas, a San Antonio, a Cartagena y los ciudadanos me dicen que después de las diez de la noche están preocupados por sus hijos debido a la delincuencia. ¿Tiene que ver con la pasta base? Sí. Y yo quisiera tal vez que eso estuviera sancionado acá. Pero los ciudadanos con los que lidio a diario, gente que conozco, que trabaja cercana a mí, me dicen: "Me preocupo después de las ocho, de las nueve, de las diez de la noche. No puedo salir de mi casa".

En el Belloto Norte, personas de la tercera edad me cuentan que no pueden dejar su casa a las doce del día. Si quieren ir a la playa una tarde, alguien tiene que quedarse cuidando la casa, porque no se atreven a dejarla sola.

No digo que esta iniciativa de ley vaya a resolver todo, pero por lo menos se va a hacer cargo de un problema importante.

Y no hay que tener complejos cuando uno dice: "Quiero mano dura para la delincuencia". Yo no quiero que haya delincuencia, por supuesto. Quiero que las personas tengan oportunidades, que piensen que trabajar por un salario mínimo les sale más rentable que estar infringiendo la ley, a pesar de que por esta vía en una semana se puedan hacer dos mínimos, sin necesidad de trabajar ocho horas diarias.

Pero tengo que generar un sistema que me lleve a eso, lo cual no significa desatender este punto, porque sí le importa a la gente en el día a día. Yo puedo establecer la pena -voy a ponerlo en un sentido lírico- de cortarles las manos a los delincuentes de cuello y corbata, pero si no resuelvo el tema que ocurre en el día a día en mi Valparaíso, en Viña, en Concón, en las zonas más complicadas; si no paro hoy la delincuencia de una manera más efectiva y más dura, de nada les va a servir a los ciudadanos.

Para aquellos que trabajan todos los días, que tienen hijos, que se desplazan por la ciudad, créanme que este tema es real.

Y es un problema político también. De hecho, a ratos siento que, como en la discusión sobre la delincuencia la ciudadanía opina y vota, se compite por quién es el que propone la ley más dura, o quién es el que trata de poner el acento en uno y otro asunto.

Yo creo que estamos avanzando bien.

Ha habido legislaciones muy duras en esta materia. El Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente- me recordaba algunas de ellas, pero los que tienen que aplicar la ley no terminan aplicándola, por estimar que es extremadamente dura o por alguna otra razón.

Y eso es difícil explicárselo a los ciudadanos. Porque nos dicen: "Ponga penas duras". Bueno, si ponemos pena de muerte por entrar a robar una casa, los jueces no la van a aplicar, a menos que el tipo penal que definamos

Discusión en Sala

nosotros en la ley no deje otra opción, caso en el cual el sistema tampoco va a funcionar porque van a dejar libre al inculpado antes.

Entonces, este justo equilibrio, que es obvio, sobre todo para los que estudiaron Derecho, etcétera, comunicacionalmente hay que explicarlo con mucha fuerza y mucha claridad.

No me preocupa que las cárceles se llenen de gente que esté cumpliendo una pena. Sí quiero que esos recintos ayuden también a los que están adentro.

Yo concurreo cada cierto tiempo a un taller de literatura en la cárcel de Playa Ancha, y créanme que hay de todo: gente que tiene condenas de cuarenta o cincuenta años, que están presos por asesinato, y otros que cumplen penas menores. Y mi impresión es que la rehabilitación es tremendamente difícil, por no decir imposible.

En consecuencia, tenemos ese tema pendiente también, y eso nos permite ser bastante progresistas si nos hacemos cargo de aquellos seres humanos que la sociedad chilena ha llevado a esa vida.

Como dijo un connotado cantautor y poeta nacional, don Mauricio Redolés , al final del día todo preso es un preso político.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , creo que la intervención del Senador Lagos debiera orientar la discusión que estamos teniendo esta tarde respecto de lo que el Gobierno ha denominado "agenda corta".

Sin duda, lo que ha marcado el debate nacional este año -aparte de lo económico y de algunos problemas políticos- es el tema de la seguridad ciudadana.

Es lo más cercano a la vida diaria de las personas, y donde realmente uno puede decir si los chilenos y las chilenas tienen certezas, tranquilidad y seguridad cuando están en su barrio, en su casa o cuando están ejerciendo el libre derecho a circular, a moverse, a transitar, a trabajar, a estudiar.

En consecuencia, señora Presidenta, pienso que es preciso encarar el problema de la seguridad ciudadana en todas sus dimensiones.

Por un lado, está todo lo que dice relación a la prevención. Y ahí siempre los énfasis nosotros los ponemos en materia de educación, de formación, de familia, de fortalecimiento de valores, de práctica de deportes, de uso de los tiempos o de los espacios libres, de asociatividad, de empleo, de manera que en los barrios sean los ciudadanos los que ocupen los espacios y no quienes los utilizan como si fueran verdaderos cotos de caza, etcétera, etcétera.

Pero no basta la prevención, si bien creo que es lo más importante, lo más grueso, lo más difícil de hacer por parte de un país, porque ella requiere de políticas de Estado permanentes, de definiciones colectivas en términos de que va a haber consistencia en la implementación de políticas públicas, de la asociatividad con las personas, con las organizaciones sociales, con los municipios, con el sector privado, con el mundo de la cultura, con el mundo del deporte.

Sin duda, eso es lo más esencial.

Lógicamente, después está el tema del control policial -parte de eso tiene que ver con esta agenda- y de la administración adecuada y correcta de justicia, como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Pero tal vez lo más duro y complejo de todo sea la rehabilitación o reinserción en la comunidad de quienes han delinquido.

Discusión en Sala

Si no trabajamos en esos cuatro ámbitos, es imposible cortar este círculo vicioso. No se rompe nunca. Por las razones que aquí se explicaban: si no hacemos rehabilitación o reinserción, la persona sale y vuelve a delinquir, para caer nuevamente en un sistema que es perverso.

Esta "agenda corta" busca establecer normas que permitan combatir los delitos de mayor ocurrencia, que son los que se producen día a día y que afectan a toda la población, como decíamos acá. Tienen que ver con los robos, con el hurto, con la receptación. Entre los casos más connotados públicamente está el de deportistas profesionales que compran televisores que han sido robados, por lo que deben sufrir sanciones y someterse al castigo, a la pena por el delito de receptación, hayan actuado a sabiendas o no.

Pero no cabe duda de que aquí se está estableciendo una agenda que encara este tipo de problemas y que procura que los delitos de mayor connotación, que generan temor en la población, ya que la afectan a diario, tengan certezas penales.

Por lo que se ve, no se contemplan aumentos en las penas, pero sí se busca que estos delitos puedan ser combatidos de manera más eficaz y que el tribunal respectivo los sancione de una forma mucho más clara.

Yo, señora Presidenta, quiero referirme de manera más particular al control de identidad preventivo que se aborda en esta iniciativa.

Durante muchísimos años existió entre nosotros la famosa detención por sospecha que podían efectuar las policías, que se prestó para abusos en miles de detenciones arbitrarias.

Este tema lo discutimos a principios de los años noventa, cuando buscábamos una norma que evitara que la autoridad policial detuviera por sospecha a alguien por andar, de repente, con determinada vestimenta, sin ningún control y sin ningún argumento claro en contra del cual el afectado pudiera defenderse. Lisa y llanamente se detenía, lo cual generó, además, todo un historial respecto de lo que fue el uso y abuso de esta herramienta en tiempos de la dictadura y que normalmente afectaba a los jóvenes.

Retomar el debate acerca de lo que era el concepto, la idea de la detención por sospecha no era aceptado, ni a nosotros nos parecía razonable efectuarlo nuevamente, por las connotaciones que trae aparejadas.

Por eso ahora hablamos de control de identidad preventivo, que fue lo que aprobó la Cámara, con condiciones muy específicas. Y ello apunta a la eterna excusa o explicación que dan las policías cuando señalan: "Mire, nosotros no podemos detener porque no tenemos facultades".

El control preventivo permite controlar a cualquier persona, dondequiera que se encuentre. Se puede identificar a cualquier persona por medios idóneos, sea donde sea que esté, sin discriminar de manera arbitraria a nadie. Aquí es donde se hace referencia a la Ley Zamudio.

Y así como se controla a una persona, también se establece que el oficial de policía que lleve a cabo el control debe identificarse claramente.

Ahora, si la persona se niega a identificarse, se procede a su detención y a trasladarla a una comisaría dentro de un plazo en el cual existe la posibilidad de que entregue su identificación, señale su domicilio y se efectúen los procedimientos correspondientes.

Por lo tanto, tal como se halla planteado el control preventivo en esta agenda corta, permite cumplir, en mi opinión, dos objetivos.

Uno, que efectivamente Carabineros e Investigaciones tengan las herramientas, los instrumentos legales para detener a una persona cuando, realizando un control de identidad, les parezca que hay motivos para ello.

Y, por otro lado, se garantiza que la acción policial se lleve a cabo de acuerdo a las normas establecidas y con la garantía de que la persona controlada tendrá derecho a normas mínimas en todo lo que significa este procedimiento.

Se busca un equilibrio mayor entre la necesidad de dar seguridad a la población y mantener los derechos individuales de las personas, a través de instrumentos adecuados que permitan que las policías actúen y no

Discusión en Sala

caigan, como hoy, en la excusa de que muchas veces no detienen a alguien porque no poseen las herramientas necesarias.

Este es un debate largo, señora Presidenta. Nosotros sabemos que genera polémica. Y por eso me parece bien la forma como acá se ha planteado.

Para terminar, quisiera decir que la oportunidad de este debate tiene que llevarnos a respaldar políticas públicas consistentes en materia de seguridad ciudadana, independiente del gobierno que esté en el poder y del tiempo en que se apliquen.

Aquí varios Senadores han reconocido que, como sociedad, como conjunto, hemos fracasado. Y este no es solo un problema del gobierno de turno, ni siquiera del Estado: es un problema de toda la sociedad.

Y debemos tener conciencia de que solo actuando coordinados y de manera unitaria vamos a ser eficientes en el combate contra la delincuencia y en la garantía de seguridad que corresponde a nuestros compatriotas.

Vamos a votar a favor, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señora Presidenta, en primer lugar, ratifico lo planteado por el Senador Pizarro en cuanto a que el mayor problema que enfrenta hoy nuestra sociedad es, justamente, la delincuencia.

Aprovecho de saludar a los dos Subsecretarios que nos acompañan en la tramitación de este proyecto, lo cual considero muy importante. Lo más probable es que en esta materia haya unanimidad.

Y al Senador De Urresti quiero manifestarle que la semana recién pasada aprobamos, precisamente en forma unánime, una normativa anticorrupción que establece penas privativas de libertad.

Por lo tanto, creo que las señales que está dando el Senado son las que corresponden, tanto en la iniciativa que estamos analizando en el día de hoy como en aquella que discutimos hace poco.

Creo, señora Presidenta , que aquí hay un elemento muy importante que hay que valorar: el trabajo que debe realizar siempre Carabineros.

¿Qué ocurre? Sus efectivos hacen un esfuerzo para tomar detenidas a ciertas personas, pero estas salen y vuelven a salir y vuelven a salir. Al final, ¿qué sienten esos carabineros, que también son seres humanos? Que, en el fondo, su esfuerzo no sirve de nada y que los delincuentes se mofan de ellos cuando, a los pocos días, les dicen: "Miren, igual vamos a salir libres". Muchas veces hasta los amenazan cuando hay asuntos de narcotráfico de por medio u otras situaciones de ese tipo, con bandas con cancha libre para delinquir.

Por eso que este proyecto va en el sentido correcto. No sé si llamarlo "agenda corta", "agenda larga", pero es el instrumento que corresponde para poder avanzar en defensa de nuestra sociedad y de la gente que quiere vivir tranquila.

No es posible que los ciudadanos de muchos sectores del país, yo diría que actualmente de casi todos los sectores, de distinta condición social, vivan presos dentro de sus propias casas. Y eso, como sociedad, no lo podemos seguir permitiendo.

En segundo lugar, creo que hay que analizar fuertemente el tema, ya planteado, de la reinserción de quienes delinquen.

No existe reinserción social sin incentivos para que haya talleres y empresas trabajando coordinadamente con las cárceles, con el fin de que los presos que salgan de nuevo en libertad tengan la posibilidad de ganarse la vida y sentirse útiles.

Discusión en Sala

El problema es que esas personas no tienen muchas alternativas. Por eso, aquí debíamos trabajar fuertemente en dar un incentivo a las empresas, a los talleres, inclusive a los pequeños o medianos empresarios, para que trabajaran en coordinación con las cárceles y después pudieran constituirse en un campo laboral para quienes recuperaran su libertad el día de mañana.

Es más, debería analizarse incluso la posibilidad de otorgar subsidios. Para el Estado y para nuestra sociedad, sería uno de los subsidios más importantes. Significaría una garantía para las personas que fueran capaces de rehabilitarse, de pagar sus delitos, a fin de volver a ser lo que debieron haber sido siempre.

Nosotros, como sociedad, también tenemos responsabilidad, porque muchas veces no nos preocupamos, en las mismas escuelas, en las mismas casas, en las mismas familias, de enseñar lo que significa el respeto al otro. Es fundamental un cambio cultural en nuestra sociedad, el valor del respeto al otro, el valor de respetar también la propiedad del otro, porque, a la larga, es el respeto a sí mismo.

Es un tema del que no podemos dejar de preocuparnos.

Igualmente, hay problemas de droga al interior de las cárceles. Lo planteé en la Subcomisión Mixta de Presupuestos y también en la Sala, cuando se analizó la Partida del Ministerio de Justicia. Tiene que haber rehabilitación de drogas al interior de los recintos penitenciarios.

A los Subsecretarios que nos acompañan, les digo que debemos trabajar en ese ámbito.

En las cárceles concesionadas, por lo menos en la que tenemos en Rancagua, si bien existe un escáner para detectar el ingreso de droga, no funciona. Primero decían que era porque no había insumos; ahora, porque no hay personal capacitado.

Es una situación gravísima, pues justamente se está dando la señal de que se permite el ingreso de droga al sitio desde donde muchas veces se hace la repartición a los distintos lugares.

Y ahí están los microtraficantes; no, desgraciadamente, los grandes o medianos traficantes, que son aquellos contra los cuales hay que trabajar fuertemente.

De otro lado, tenemos que valorar en su debida magnitud la labor que realiza Carabineros. El incentivo a esta institución es fundamental. Los uniformados sienten que su trabajo es muy difícil.

Quiero ser franco. ¿Se le paga bien a un carabinero por las horas que trabaja? ¿Es mucho más probable que le paguen mejor en una oficina o en una empresa de seguridad?

Hagámonos estas preguntas.

A quienes más tenemos que apoyar son a nuestras policías, ahora y siempre.

¿Están recibiendo la remuneración adecuada? A menudo permanecen días enteros sin llegar a sus casas, arriesgando la vida. Y en muchas ocasiones están preocupados por sus familias porque también ellos viven en poblaciones y los persiguen los narcotraficantes y las personas que han detenido.

A mi juicio, este es un tema que debemos abordar fuertemente. Y valoro las indicaciones que se han hecho, para que ellos se sientan con poder para consultarles a las personas quiénes son.

Por eso, señora Presidenta, considero que este proyecto va en el camino correcto.

Hay ciertas materias que me gustaría consultar a los señores Subsecretarios. Otras fueron abordadas muy bien por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

Por ejemplo, se busca liberar a Carabineros de Chile de las funciones de notificación y de recepción de constancias por accidentes sin lesionados. Pero, ojo, esto no significa que no vayan a ir muchas personas a las comisarías, porque eso solamente será para quienes tengan asegurados sus vehículos, que son una ínfima minoría. Por lo tanto, si no hay acuerdo a propósito de un accidente, la mayoría llegará a los juzgados, para lo cual necesitará las denuncias y constancias ante Carabineros.

Discusión en Sala

Es importante señalar que aquello será solamente para quienes tengan seguro, a fin de que entren a operar las aseguradoras.

Por otra parte, resulta fundamental perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y el juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a los testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipaje de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueben la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales, e ingresar a lugares cerrados cuando existan signos evidentes de que allí se esté procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos.

Además, quiero pedirle al Gobierno que le ponga "suma" urgencia a un proyecto que hoy quedó suspendido: el de las llamadas al 133, porque Carabineros pierde mucho tiempo con las "pitanzas" que se hacen a ese número. Se derivan carros y personal, en circunstancias de que más del 70 por ciento de tales llamadas son inoficiosas o se efectúan para distraer a la entidad de su misión.

En ese sentido, pido que ojalá dicha iniciativa sea vista lo antes posible, pues también representa una manera de colaborar con Carabineros de Chile, con el fin de que pueda ejercer la misión que se le ha encomendado.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Dispone de un minuto adicional.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Gracias, señora Presidenta .

Por lo tanto, les solicito a ambos Subsecretarios que ojalá le pongan a ese proyecto urgencia "suma" o "discusión inmediata", porque va en el camino correcto de penalizar a quienes usan el 133 para cosas que no corresponden, atacando la labor que desarrolla nuestra policía uniformada.

Votaré a favor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , no voy a referirme a lo que acá varios colegas ya han manifestado. Quiero analizar este tema desde otra perspectiva, porque estoy convencido de que la delincuencia debe ser enfrentada con políticas integrales que tengan en cuenta las tareas de prevención psicosocial y policial, los programas dirigidos a niños y jóvenes vulnerables, la inclusión en materia educacional, la situación del empleo juvenil, la política de drogas, la rehabilitación social, la incorporación laboral de los reclusos, y hasta lo que estamos haciendo en materia de salud mental y la forma como estamos construyendo nuestras ciudades.

Sin duda, todos estos son factores que inciden en la realidad delictual del país. Pero este enfoque integral no se contradice con el endurecimiento de las penas y la restricción de la aplicación de medidas alternativas para su cumplimiento.

Normalmente, se muestran ambas visiones como opuestas, en circunstancias de que, a mi modo de ver, no hay colisión entre una política integral, comprensiva de todos los factores que inciden en el fenómeno delictual, con la persecución eficaz e implacable de los delincuentes, especialmente en los delitos de mayor connotación social.

Algo similar ocurre con el control de identidad, el que, aparentemente, se opondría a la protección de derechos individuales o a las garantías del nuevo proceso penal.

No estoy de acuerdo con ese punto de vista. En primer lugar, porque el control de identidad forma parte de las funciones de resguardo del orden y la seguridad públicas que corresponden a las policías, más que a los

Discusión en Sala

procedimientos de investigación criminal.

Enseguida, porque estoy seguro de que las instituciones policiales cuentan con capacidad profesional para hacer un uso racional y adecuado de esta facultad. Y, por otro lado, si se cometen abusos, hoy existe una ciudadanía más consciente de sus derechos y de sus mecanismos de control público que permitirán que esos casos puntuales sean efectivamente sancionados.

Nada de esto ocurría hace algunos años, cuando esta atribución era percibida con desconfianza por buena parte de la ciudadanía y se podía aplicar con criterios de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología, opinión política u orientación sexual.

Nuestro país ha cambiado. En muchos aspectos para bien, pero también ha retrocedido en algunas materias.

La seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los temas que mayor preocupación y ansiedad están generando en los chilenos, los que esperan una respuesta más completa y contundente de parte de los órganos del Estado, de las policías, de los fiscales, de los jueces, del Gobierno y de los municipios.

Me parece que el presente proyecto va en la dirección correcta. El Estado de Chile no se puede permitir un fracaso en esta materia y debe hacer uso de todas las herramientas que pone a su disposición el Derecho.

Aplicar penas severas y ejemplares no impide que, en su momento, se aplique también la compasión, cuando se pueda constatar la rehabilitación y las posibilidades efectivas de reinserción de los condenados.

En este sentido, pienso que debe revisarse, de una vez, el Código Penal, para ajustar la escala de penas que actualmente se aplica y, al mismo tiempo, establecer los tribunales de cumplimiento de condenas, que permitirán tener una instancia de evaluación objetiva de los méritos para aplicar medidas alternativas de cumplimiento.

Pero nada de esto tendrá sentido si no atacamos, con la misma fuerza, los delitos de cuello y corbata, sobre todo cuando son millones los afectados, no ya por el temor de ser objeto de un delito, sino como víctimas directas de las maniobras de estafa, colusión o negociación incompatible, que tan fuertemente dañan a consumidores, a cotizantes de AFP o a pequeños empresarios y accionistas.

En definitiva, nada de esto tendrá sentido si seguimos siendo una de las economías más desiguales del mundo y no perseveramos en el camino de reducir las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestro país.

Este proyecto se hace cargo de aumentar las penas.

En la discusión en particular haremos llegar nuestras indicaciones y observaciones, pero creo que es una buena iniciativa para que, de una vez por todas, combatamos de verdad a la delincuencia.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Solicito el acuerdo de la Sala, en primer lugar, para fijar como plazo para formular indicaciones a este proyecto el viernes 4 de diciembre, a las 12.

El señor ESPINA.-

¿Es el viernes de la semana regional?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Sí.

--Así se acuerda.

)-----(-

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic para un planteamiento de Reglamento.

Discusión en Sala

La señora GOIC.-

Señora Presidenta , deseo solicitar la autorización de la Sala para discutir en general y en particular a la vez la iniciativa que modifica el artículo 100 del Código Sanitario, en materia de incentivos en la venta de productos farmacéuticos.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

¿Les parece?

--Así se acuerda.

)-----()

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Continuando con el debate, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señora Presidenta , efectivamente, la agenda corta antidelincuencia se viene gestando desde hace bastante tiempo. De hecho, junto con el Senador Espina y un grupo de Senadores de Renovación Nacional (entre ellos, los colegas Prokurica y García) presentamos un proyecto de ley que buscaba atender lo que, sin lugar a dudas, es la mayor preocupación de nuestra sociedad.

Hoy han aumentado sustantivamente los índices de victimización. Y esto dice relación con una situación que nos parece compleja, y de la que entendemos que el Gobierno no se ha hecho cargo. Existe una desconexión entre las urgencias sociales y las del Ejecutivo.

Mientras el Gobierno intenta establecer como una prioridad los cambios constitucionales, nosotros creemos necesario enfrentar el tema de la seguridad ciudadana.

Hace un par de meses el Gobierno decidió restablecer la autoridad de las Policías; consignar efectivamente la agenda corta, que comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados. Lamento que los proyectos de ley que se iniciaron en el Senado no hayan sido contemplados.

En ese mismo sentido, quiero señalar que existen una serie de materias que debieran ser abordadas.

En primer lugar, aquellas que dicen relación con restablecer la autoridad de las Policías. No es posible que en nuestro país escupir a un carabinero o el maltrato de obra que no deje señales físicas queden prácticamente en la impunidad.

Por eso, junto con los Senadores que acabo de indicar presentamos una iniciativa para sancionar el maltrato de obra a carabineros. Tuvimos reuniones, en su oportunidad, con el General Director de la policía uniformada. Y pedimos también que el Gobierno le pusiera urgencia. Pero nunca ocurrió.

Del mismo modo, hemos insistido en la necesidad de restablecer la facultad de control preventivo, como un instrumento para que las Policías puedan hacer su labor.

Claramente, nos parecía una inconsistencia que hoy Carabineros pueda ejercer el control de identidad respecto del conductor de un vehículo motorizado, pero no de un transeúnte. Esto no significa restablecer la detención por sospecha en nuestro país, sino consagrar los mínimos instrumentos necesarios para que las Policías realicen su trabajo.

En ese mismo sentido, desde el Senado propusimos cuestiones que fueron recogidas, en parte, por el Ejecutivo: fijar normas que permitan efectivamente hacer una reforma a la reforma procesal penal, por ejemplo, y permitir la acumulación de causas.

Hoy, con la lógica del nuevo sistema procesal penal, no es factible -incluso respecto de ciertos delitos con el mismo mmodus operandi- realizar una acumulación de causas que permita determinar si la persona que cometió un

Discusión en Sala

delito, que está siendo investigada por su RUT, fue la que operó en otro. Ello, porque no existen posibilidades de acumular las causas.

Ese tema también lo hemos planteado con mucha fuerza. Y la acumulación de causas, para efectos de facilitar la investigación, es un hecho que debe ser puesto sobre la mesa.

También propusimos asuntos relacionados con el otorgamiento de beneficios, particularmente a las personas reincidentes.

Eso se ha planteado, y junto con el Senador Alberto Espina, que justamente ha liderado los temas de seguridad pública a través de una campaña ciudadana difundida en distintas comunas de nuestra Región, "Juntos contra la Delincuencia", asociada a un grupo importante de alcaldes y de parlamentarios de diferentes partidos, hemos vuelto a señalar la urgencia de fijar en la agenda pública los asuntos de seguridad ciudadana.

En ese mismo sentido, aprovechando que está el Subsecretario de Seguridad Pública en la Sala, quiero insistir en la necesidad de la existencia de mayores dotaciones de Carabineros e Investigaciones.

Ciertamente, acá se ha hablado de la incorporación de cerca de 10 mil nuevos efectivos, en lo que ha habido un esfuerzo importante del anterior Gobierno y del actual.

Sin embargo, en esos aumentos de dotaciones no se consideran, primero, la gran cantidad de licencias médicas y el número de personas que se van a retiro. Así, esos aumentos son números en un proyecto, más que posibilidades de concretar una mayor cantidad de efectivos.

La preparación de aquellos demora años. Y, por tanto, nos parece importante focalizarnos en la factibilidad de recontractar personal en retiro para hacer, por ejemplo, labores de tipo administrativo a fin de liberar a los carabineros, que hoy se encuentran realizando este tipo de labores en nuestros cuarteles o comisarías.

Lo mismo podemos observar en cuanto al personal de la PDI. Por eso nosotros hemos pedido mayor dotación para la Policía de Investigaciones. Y, también, la posibilidad de recontractar personal en retiro puede ser una buena alternativa.

Ahora, quiero poner sobre la mesa que acá es necesario abordar dos puntos relevantes.

El primero dice relación con una evaluación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. A más de 10 años de su entrada en vigencia creemos necesario hacer ajustes importantes. Y estos se refieren fundamentalmente a entender que, respecto de los menores infractores de ley que se encuentran en recintos cerrados o semicerrados es preciso generar una oferta de rehabilitación para que puedan tener alguna alternativa sobre el particular.

Y para qué hablar de las condiciones en que se encuentran hoy los menores infractores de ley en nuestros recintos, por ejemplo, en el Lihuén, en Limache, donde hay que hacer un esfuerzo mucho mayor desde el punto de vista de los programas y de la oferta de rehabilitación.

Hay que hacerse cargo de esos temas.

Claramente, la ocurrencia de delitos en los que están asociados menores de edad y también el consumo de alcohol y drogas es una tendencia que va en incremento.

Otro punto que nos parece relevante es la realización de la reforma a la reforma procesal penal. Países como Costa Rica, que iniciaron un proceso también garantista como el nuestro, finalmente se percataron de que había que avanzar en tal sentido. De hecho, en Costa Rica ya están en la reforma a la reforma procesal penal.

Ello, para efectos de buscar un efectivo contrapeso entre el derecho a un debido proceso del imputado y la defensa de las víctimas.

El punto es quién se hace cargo de esa defensa, lo que también forma parte de un proyecto de reforma constitucional que, junto con el Senador Espina logramos finalmente aprobar en el Parlamento.

Claramente, hoy las víctimas se encuentran en una completa indefensión. Mientras al victimario le asiste la

Discusión en Sala

posibilidad de tener una asistencia garantizada del Estado, la víctima se encuentra en la total indefensión.

Y eso pasa, fundamentalmente, por la ausencia de recursos para una Defensoría que se haga cargo de aquello.

En el mismo sentido, debemos acabar con la sensación de impunidad existente.

El Senador Alberto Espina se refería en sus primeras intervenciones a la gran cantidad de delitos que quedan prácticamente en la impunidad. Estamos hablando de los delitos contra la propiedad, donde cerca del 95 por ciento -iel 95 por ciento!- de las causas quedan en último término sin responsable. Este tema nos parece complejo.

Y para qué hablar de los delitos de bagatela, de aquellos que las propias fiscalías deciden archivar. Por ejemplo, se ha hecho una constante que los ciudadanos reciban las famosas notificaciones de la Fiscalía en las cuales se indica que, por falta de antecedentes, finalmente se archivó la causa.

Este tema es dramático.

En la actualidad, los vecinos están construyendo verdaderas cárceles con el objeto de protegerse de los delincuentes en sus viviendas. Y se debe enfrentar este problema.

Pienso que el Gobierno ha entendido que tiene que ponerle urgencia a estos proyectos. Esperamos que podamos darle prontitud a su despacho.

Yo señalo mi satisfacción respecto al tratamiento de esta iniciativa.

Y quiero felicitar -por su intermedio, señora Presidenta - al Ministerio del Interior y al Subsecretario, porque efectivamente su texto viene con una redacción mucho mejor, después de un trámite legislativo bastante riguroso en la Cámara de Diputados.

Tenemos, finalmente, una iniciativa que le puede cambiar la cara al combate contra la delincuencia, de lo cual hay que hacerse cargo.

En ese mismo sentido, esperamos que esta aprobación en general sea también un signo para que el Congreso aborde la inquietud ciudadana.

Ojalá que el Ejecutivo mantenga su urgencia legislativa a fin de sacar prontamente este proyecto de ley.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Señor Secretario .

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Terminada la votación.

--Por 34 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.

Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el señor Subsecretario de Prevención del Delito , porque hubo varias consultas.

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra a fin de poder contextualizar este proyecto.

Primero, creo que tenemos que mirar el conjunto de políticas públicas que se aplican respecto al tema de la delincuencia y la inseguridad.

Debo aclarar que la última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana mostró algo histórico en Chile, y debemos tomar conciencia de que, al parecer, todavía no lo entendemos bien.

Me refiero a que se registraron 4,6 puntos de baja en la victimización. Es la baja, en la serie histórica, más importante de los últimos 15 años. Pero, al mismo tiempo, también tenemos un aumento histórico en los niveles de inseguridad, y la serie nos indica que es el más alto en todo el proceso de medición, que alcanza casi a 15 años.

Por lo tanto, aquí tenemos un conjunto de materias por tratar, que tienen que ver con el delito, con la victimización real de las personas. Pero también con un conjunto de otras cosas que ocurren en el territorio, desde balaceras hasta la ocupación indebida de un espacio público, que afectan la calidad de vida de las personas y su percepción respecto del delito.

Además, esa encuesta muestra, por primera vez en dos oportunidades consecutivas, que ninguna institución -ninguna institución de la república!- se salva de las bajas en la aprobación ciudadana.

Se trata de un hito que hay que mirar con bastante cuidado y detención.

En tal contexto, solo para hablar de un conjunto de medidas, quiero mencionar las siguientes:

Primero, el proceso de modernización del Ministerio Público, que no solo busca aumentar el personal de dicha institución, sino también -lo sabe muy bien nuestro Subsecretario de Justicia, porque estuvo en la discusión- terminar con el tratamiento uno a uno de los delitos que, finalmente, no permite abordar el problema.

Es de poco éxito efectivo tratarlos uno a uno; es mejor tratar el conjunto de patrones criminales que obedecen a bandas.

Hoy estamos en presencia de bandas con alta adaptación a los cambios que, además, van siempre adelante de la autoridad, en el sentido de los modus operandi y la forma de tener éxito en la realidad.

Así, pasamos del robo de cajero automático al portonazo, y ahora estamos con otro tipo de delito que se da en las esquinas de los semáforos, etcétera.

Se van usando una serie de modalidades para ir innovando más rápido que la política pública.

En tal contexto, tenemos la modernización del Ministerio Público, que es una gran apuesta. Y contamos con un nuevo Fiscal que nos puede servir de palanca con el objeto de implementar esta gran modernización, tan necesaria en el contexto de lo señalado por muchos Senadores aquí: los sentimientos de impunidad, sobre todo en los delitos contra la propiedad.

Segundo, el Banco Unificado de Datos, que lleva 17 años.

Yo he participado en varias etapas de ese proceso, y ahora me encuentro en la parte final. No sé si me tocó ponerme el gorro al respecto, pero hemos logrado como Estado, al fin -y esto se va a dar a conocer en las próximas semanas-, disponer de un conjunto de informaciones (78 millones de registros) que podrán conversar entre sí para facilitar la toma de decisiones operativas.

Lo anterior quiere decir que ningún delincuente en el futuro se nos podrá ir de entre las manos, como dice la canción.

Y eso es muy importante de consignar.

Se trata de una gran reforma que, además, se institucionaliza en este proyecto.

En tercer lugar, se encuentran los Consejos Comunales de Seguridad Pública, que persiguen un gran objetivo: juntar a las instituciones públicas para que se coordinen mejor, a fin de que establezcan un plan que sea conocido

Discusión en Sala

por los vecinos y sobre el cual puedan pedir rendición de cuenta acerca de lo comprometido: tanto proyectos con financiamiento de la Subsecretaría y de otras instituciones como lo que hace cada institución en territorios determinados, en esquinas determinadas, en lugares determinados y en delitos determinados, conocidos por los ciudadanos.

Ello, porque nuestro gran problema es que no sabemos por qué está subiendo la delincuencia.

Quiero agregar que ha habido un gran esfuerzo de varios Gobiernos respecto al aumento tanto en Carabineros, y por primera vez -esto es muy relevante-, como en la Policía de Investigaciones, con un incremento de mil 200 personas, que están ingresando en buenas condiciones: con un aumento en las plantas, en la especialidad en estas, que permitirá justamente mejorar la investigación criminal, que es fundamental.

En lo relativo a la agenda corta, solo quiero decir que perseguimos cinco grandes objetivos.

-Combatir de manera mucho más drástica y eficaz los delitos contra la propiedad que aquí se consignan: hurto, robo y receptación.

-Mejorar la investigación criminal y la persecución y juzgamiento de los delitos.

-Reducir las funciones administrativas de Carabineros, en todo lo que permita mejorar, pero sin disminuirlas de manera cuantiosa, para priorizar las tareas relacionadas con el combate al delito.

-Dotar a las policías de una herramienta preventiva innovadora. Recordemos que no se ha hecho -ino se ha hecho!- legislación preventiva respecto a Carabineros en los últimos 25 años.

Y estamos redactando un artículo que permitirá justamente otorgar a la labor preventiva de las policías una facultad nueva: el control preventivo de identidad (no es detención), que por su aleatoriedad y sistematicidad en la aplicación en el territorio causará un efecto disuasivo preventivo (hay que aclararlo). Este no busca detener a las personas, sino justamente resguardar sus derechos, para lo cual hay fuertes cortapisas, y, además, hace una alusión específica a la Ley Antidiscriminación.

-Una mejora -lo acabo de señalar- en la coordinación y la toma de decisiones operativas a través de algo tan simple como compartir información por medio del Banco Unificado de Datos, proyecto en que numerosos Gobiernos han participado y que hoy estamos en posición de concluir.

Considero que esos son aspectos centrales que hay que señalar.

Nos falta mucho por hacer, evidentemente:

-Un Código Penal nuevo, que permita una solución a largo plazo.

-Un proceso -también el Subsecretario lo va a aclarar- de construcción de cárceles y de mejoramiento de las existentes, que diversos Gobiernos han abordado.

-Un servicio de reinserción social de verdad, que permita tomar medidas alternativas eficaces y efectivas.

-Un conjunto de otras iniciativas que se están llevando a la práctica.

Lo importante es entender que los Gobiernos van avanzando -de a poco, pero van avanzando- y que necesitamos consenso en esta materia. Y aquí, al parecer, estamos consiguiendo un tremendo acuerdo, lo cual es fundamental para seguir adelante.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra al señor Subsecretario de Justicia .

El señor SUÁREZ (Subsecretario de Justicia).-

Discusión en Sala

Señora Presidenta , quiero partir mi intervención destacando lo último que señaló mi colega el Subsecretario de Prevención del Delito, con relación al consenso.

Acá se ha suscitado un acuerdo unánime en orden a construir un Chile más seguro, un Chile más pacífico, un Chile donde realizar una vida con mayor felicidad. Queremos estar tranquilos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo.

Un aspecto importante -digo esto en respuesta a consultas que se han formulado- es que esta llamada "agenda corta" o "agenda de seguridad" se enmarca en una política más integral en la materia, que se inicia con la prevención del delito; luego pasa por el nivel sancionatorio o punitivo, y termina en la reinserción social del penado, principio fundamental para tener una seguridad real y plena.

En cuanto a la prevención, como lo mencionó el Subsecretario señor Frey , se contempla aumentar la dotación de las policías: 1.200 nuevos efectivos para la PDI y 6 mil para Carabineros.

También se plantea el fortalecimiento del Ministerio Público y una iniciativa muy relevante para garantizar la participación ciudadana: la creación de los consejos comunales de seguridad.

En lo concerniente al proyecto que nos ocupa, que aborda la parte sancionatoria, cabe relevar que ataca el corazón del delito, o sea, los que se cometen en contra de la propiedad.

¿Por qué se ataca solo ese tipo delictual? Porque representa el 85 por ciento de los delitos que se cometen actualmente en Chile.

En la iniciativa se propone una norma fundamental de disuasión, que tiene que ver con lo que se llama "la prevención general" y que es de sentido común: que se cumplan efectivamente las penas que correspondan.

Ese es el corazón del proyecto.

Cuando uno concurre a una comuna, en una acción de Gobierno en terreno, y señala este principio, que es de un tremendo sentido común, sucede algo esencial: se entrega a la comunidad certeza jurídica, que es el propósito del Derecho, al fin y al cabo.

Además, se dota de mayores herramientas de investigación a las policías. Sobre eso también se consultó.

También se abordó lo concerniente al control preventivo de identidad, que es un control de orden público, innovador, que solo exige a las personas mostrar su cédula o cualquier otro documento que las identifique. Ello genera una tremenda certeza y seguridad en todos quienes circulamos por el país.

Asimismo, se faculta para realizar las primeras diligencias policiales, como el empadronamiento de testigos y el registro de lugares, cuando se trate de delitos flagrantes.

Por otro lado, se propone algo muy importante: restringir los beneficios de penas sustitutivas para los reincidentes.

En otro ámbito, quiero hacer referencia a algo fundamental que señaló el Subsecretario de Prevención del Delito: la obligatoriedad de que en materias tan trascendentales como el combate contra el crimen todos los Poderes del Estado compartan información relevante.

En cuanto a la reinserción, cabe señalar que el mismo mensaje de este proyecto consigna dos temas esenciales.

El primero es la creación de un servicio o sistema de reinserción social, entendiendo que la reinserción es seguridad. Habitualmente, se mira dicho concepto desde el punto de vista de los derechos del penado. Pero también debiéramos pensar que cada peso bien invertido en reinserción es un peso que estamos gastando como Estado en la seguridad de todos nosotros.

Y el segundo se refiere a lo que se denomina "la justicia terapéutica", que dice relación con los TTD (tribunales de tratamiento de drogas y alcohol), herramienta fundamental para entender la seguridad como un todo.

En consecuencia, agradezco la tremenda votación que ha tenido este proyecto de ley del Ejecutivo. Me quedo, como decía mi colega, con los consensos alcanzados, y llamo a seguir trabajando en estas materias de seguridad.

Discusión en Sala

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

A usted, señor Subsecretario.

)------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Aprovecho de solicitar el acuerdo para que el proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones de los trabajadores del sector público pase, una vez que sea despachado por la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda para que esta lo pueda analizar, votar y despachar y así quede en condiciones de ser tratado por la Sala del Senado.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ahora, si por a, b o c motivos la Cámara de Diputados llegara a rechazar el proyecto, o el guarismo, probablemente tendríamos que citar a sesión para el jueves en la mañana.

Ojalá que aquello no ocurra, pero hay que estar preparados.

)------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.-

Señor Presidente , durante la Cuenta se declaró inadmisibile, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República , una moción de mi autoría mediante la cual se interpreta el artículo 92 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo relativo a la dotación de personal de apoyo para el concejo municipal y los concejales.

Por lo tanto, le pido oficiar al Ejecutivo para que le preste su patrocinio, atendido el tremendo problema que se observa hoy en el trabajo de los concejales de todo Chile.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

Pasamos a la tabla de Fácil Despacho. Y ojalá que realmente lo sea la iniciativa en la que hay que ocuparse, porque debemos analizar otra un poco más compleja, importante, y esperamos que se despache hoy.

Boletín de Indicaciones

2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 04 de diciembre, 2015. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN N° 9.885-07

INDICACIONES

04.12.15

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

ARTÍCULO 1°

o o o o o

1.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Reemplázase el N° 9° del artículo 11 por el siguiente:

“9° Si, a juicio del ministerio público, se ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos.”.

o o o o o

Numeral 1)

Artículo 433

Número 1°

2.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N°1.”.

Número 2°

3.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

“2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando con ocasión o motivo del robo se cometieren lesiones de las que trata el N°2 del artículo 397 o se le prive a la víctima de su libertad ambulatoria.”.

Número 3°

4.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimirlo.

Numeral 2)

Artículo 449

Encabezamiento

5.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 6.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la expresión “con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438,” lo siguiente:

Boletín de Indicaciones

“446, 447, 447 bis, 448”.

Regla 1ª

7.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 8.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: “Con todo, si concurrieren dos o más circunstancias atenuantes o aquella contemplada en el Artículo 11 N°1 de este Código, el tribunal podrá rebajar la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo señalado por la ley.”.

Regla 2ª

9.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 10.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del Artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado.”.

o o o o o

11.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente regla 3ª:

“3ª. Será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere sancionado.”.

o o o o o

o o o o o

12.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar los siguientes incisos finales:

“Respecto de los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero y 440 de éste Código, será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado, a menos que le hubiere sido reconocida en la sentencia condenatoria la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Con todo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de las multas, comiso e inhabilitaciones impuestas.”.

o o o o o

Artículo 449 bis

13.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 14.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Inciso segundo

15.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“El juez podrá aumentar la pena en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes.

Si el delito fuere cometido por medio o a través de una persona jurídica y en beneficio o interés de esta se impondrá además como consecuencia accesoria la disolución o cancelación de la persona jurídica.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

16.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 17.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Incorpórase el siguiente inciso quinto, nuevo, en el artículo 456 bis A:

“Si el valor de lo receptado excede de 400 UTM, se impondrá el grado máximo de la pena.”.”.

o o o o o

ARTÍCULO 2°

o o o o o

18.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Incorpórase el siguiente artículo:

“Artículo 78 ter.- Protección a la vida e integridad física de los testigos. Si en la etapa de investigación el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, como asimismo de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, todas o alguna de las siguientes medidas:

a) que no conste en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, pudiendo utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos;

b) que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y

c) que las diligencias que tuvieran lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía, y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de la medida prevista en la letra a) anterior, que hubiera sido resuelta por el Ministerio Público.”.”.

o o o o o

Numeral 1)

19.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

20.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Modifícase el artículo 83 en el siguiente sentido:

“a) Agrégase en el párrafo cuarto de la letra c), a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

“Asimismo y excepcionalmente, el personal policial podrá realizar las diligencias señaladas en la presente letra, cada vez que en el ejercicio de sus funciones tome conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a las que se refiere el artículo 87, debiendo dar cuenta al Fiscal que corresponda, inmediatamente después de realizada.”.

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

Boletín de Indicaciones

“d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante o cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;”.

21.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

“1) Reemplázase el inciso primero de la letra c) y la letra d) del artículo 83 por los siguientes:

“c) Resguardo del sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiese cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, sean estos sean abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán además el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos presten voluntariamente tratándose de delitos flagrante y aun cuando no existan detenidos. Fuera de los casos de flagrancia, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público.”.

Numeral 2)

o o o o o

22.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar en el inciso primero del artículo 85, entre los vocablos “ella” y “hubiere”, la expresión “tuviera una orden de detención vigente en su contra,”.

o o o o o

Letra a)

23.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

Letra b)

24.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 25.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra c)

26.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 27.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

28.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir el inciso segundo que propone.

29.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 30.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la palabra “antecedente” la locución “concreto y objetivo”.

Letra d)

31.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Numeral 3)

32.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimirlo.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

33.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

"...) Agrégase al artículo 87 el siguiente inciso segundo:

"El incumplimiento de las instrucciones generales impartidas en conformidad a este artículo por parte de las Policías, dará lugar a las responsabilidades administrativas que corresponda."."

o o o o o

o o o o o

34.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Elimínase en el inciso primero del artículo 89 la expresión "cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación"."

o o o o o

Numeral 4)

35.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

36.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

"4) Agréganse, en el inciso primero del artículo 127, después del punto aparte, las siguientes oraciones: "El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley le asigna una pena privativa de libertad de crimen o que la pena a imponer al imputado sea de cumplimiento efectivo. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento."."

37.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar en el texto que se propone agregar la primera oración, que señala: "Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89 en la forma indicada en dicha disposición."

38.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para intercalar en el texto que se propone agregar, a continuación de la locución "pena privativa de libertad de", la expresión "simple delito o".

39.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en el texto que se propone agregar la expresión " , en presencia de su defensor,".

40.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar la letra "a" por "o" antes de la expresión "través de medios visuales".

o o o o o

41.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente inciso final al artículo 127:

"La resolución que negare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público."

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Numeral 5)

Letra a)

42.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en la oración propuesta la frase “, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código”.

o o o o o

43.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar en el artículo 129, como inciso quinto, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

o o o o o

Letra b)

44.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 45.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirla.

46.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar en el texto que se propone la locución “, para practicar la respectiva detención.”.

o o o o o

47.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

“...) Agrégase al artículo 130, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito.”.”.

o o o o o

Numeral 6)

Letra a)

48.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis,”.

Numeral 7)

49.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“7) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención, será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el sólo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.”.

Numeral 8)

Boletín de Indicaciones

Inciso sexto propuesto

50.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“Se entenderá que existe peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detenciones judiciales pendientes.”.

Numeral 9)

51.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“9) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17798 y N° 20000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

Numeral 10)

52.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el siguiente:

“10) Elimínase el inciso sexto y sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulneraran los objetivos de la prisión preventiva.”.

o o o o o

53.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después del numeral 10) el siguiente, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

o o o o o

Numeral 11)

Inciso segundo propuesto

54.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado

Boletín de Indicaciones

anteriormente, del que hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio o bien, cuando se hubiese decretado a su respecto una suspensión condicional del procedimiento o aprobado un acuerdo reparatorio, dentro de los tres años anteriores a la ejecución del nuevo ilícito.”.

55.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar el vocablo “acordado” por “decretado”.

Numeral 12)

o o o o o

56.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar en el inciso primero del artículo 183, a continuación de la expresión “El Fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

o o o o o

Letra b)

57.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar la frase “desde la fecha de recepción de la solicitud” por “desde el vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior”.

o o o o o

58.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

“...) Incorpórase en el inciso final del artículo 191, entre la palabra “oral” y el punto final, la siguiente expresión: “, siendo requisito de validez de la audiencia la comparecencia del fiscal y el defensor designado”.”.

o o o o o

o o o o o

59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un nuevo numeral, del tenor que sigue:

“...) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión: “o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren. En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente.”.

o o o o o

o o o o o

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar el siguiente numeral:

“...) Reemplázase el artículo 215 por el siguiente:

“Artículo 215.- Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado. Si durante la práctica de la diligencia de registro se descubrieren objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación previa orden del fiscal, quien los conservará.

En todo caso, tratándose de las situaciones a las que hace referencia el artículo 206, sólo se podrá proceder a la incautación de objetos o documentos, previa orden judicial, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 9°.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

o o o o o

61.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

"...) Reemplázase en el artículo 215 la frase "podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal." por "podrán proceder a su incautación debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará."."

o o o o o

o o o o o

62.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar el siguiente numeral nuevo:

"...) Incorpórase el siguiente artículo 217 bis:

"Artículo 117 bis.- Toda persona natural o jurídica que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o al Ministerio Público, cuando les sean requeridos por éstos.

El requerimiento de información y antecedentes efectuado por las policías podrá realizarse en el marco de las primeras diligencias practicadas por aquellas y, en todo caso, necesitará instrucción previa del fiscal competente, la que se podrá otorgar por cualquier medio y de la manera más expedita posible.

La negativa injustificada a entregar dichas informaciones o antecedentes se castigará con la pena señalada para el delito establecido en el artículo 269 bis del Código Penal."."

o o o o o

o o o o o

63.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Incorpórase en el inciso primero del artículo 222 la expresión "o que personas se hubieran concertado para tener idéntica participación respecto de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798", entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

o o o o o

o o o o o

64.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Incorpórase en el inciso primero del artículo 226 la expresión "o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fuere cometido por personas concertadas" entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

o o o o o

o o o o o

65.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

Boletín de Indicaciones

"...) Incorpórase el siguiente artículo 226 bis:

"Artículo 266 bis.- Técnicas Especiales de Investigación. En la investigación de crímenes o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fuere cometido por personas concertadas, en la medida que fueran esenciales para su esclarecimiento y no existan otros mecanismos eficaces para tal fin, serán aplicables las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes, reguladas en los artículos 23 y 25 de la ley 20.000 o en los cuerpos legales que la sucedan."."

o o o o o

o o o o o

66.- Del Honorable Senador señor Harboe, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Modifícase el artículo 237, inciso tercero, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción "y" por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: ", y".

c) Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

"d) Si el imputado no hubiere acordado en otro proceso una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho investigado."."

o o o o o

o o o o o

67.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 238 de la siguiente manera:

a) En la letra g) sustitúyese la coma "," final y la letra "y" por punto y coma ";".

b) Agrégase la siguiente letra h), pasando la actual letra h) a ser letra i):

"h) La aceptación por parte del imputado de su responsabilidad en los hechos, así como de someterse a procedimiento simplificado o abreviado, según corresponda por las normas generales, en caso de revocación de esta salida alternativa. De aceptar el imputado esta condición y en efecto ser revocada la suspensión decretada, se le reconocerá por el tribunal la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N.º 9 del Código Penal, y"."

o o o o o

o o o o o

68.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso 3º por el siguiente:

"Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y, si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo, sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."."

Boletín de Indicaciones

b) Sustitúyese el inciso 5° por el siguiente:

"Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."."

o o o o o

o o o o o

69.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 259 la frase "salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307", por "salvo en los casos previstos en los incisos segundo y cuarto del artículo 307".".

o o o o o

o o o o o

70.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 307 de la siguiente manera:

a) En el inciso tercero, luego de la palabra "prohibición", sustitúyese el punto "." seguido por un punto aparte.

b) Incorpórase como cuarto inciso el siguiente:

"Si el peligro fuere de tal entidad que la omisión del señalamiento público del domicilio del testigo, su identidad o los antecedentes que conduzcan a ella sea insuficiente para asegurar el derecho a la vida e integridad personal del propio testigo u otra persona; la parte que lo presente podrá solicitar al tribunal, en forma previa a la comparecencia ante estrados del testigo, que esta información tampoco sea proporcionada a los demás intervinientes, debiendo portar antecedentes concretos que avalen el peligro invocado. Si el tribunal acoge esta solicitud decretará la prohibición de entrega de tal información a intervinientes y terceros."."

c) Incorpórese como quinto inciso:

"La infracción a las prohibiciones decretadas en virtud de lo establecido en los dos incisos precedentes será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá a su director una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales."."

o o o o o

o o o o o

71.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el inciso primero del artículo 308 de la siguiente manera:

a) Incorpórase entre la palabra "disponer" y la palabra "medida" la siguiente frase: ", previa solicitud del Ministerio Público,".

b) Reemplázase, luego de la palabra "solicitar", el punto seguido por una coma y agrégase la siguiente frase: "las que podrán consistir, entre otras, en autorización para deponer vía sistema de vídeo conferencia o separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual u otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público."."

Boletín de Indicaciones

o o o o o

o o o o o

72.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Incorpórese el siguiente artículo 308 bis:

"Artículo 308 bis.- Criterios orientadores. El tribunal, para efectos de resolver solicitudes fundadas en alguno de los dos artículos anteriores, considerará que el testigo se encuentra en peligro cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que existirán atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes. En particular, si existieren:

a) Denuncias verosímiles de hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona del testigo, su familia o sus bienes, con el objeto de volverlo reticente a participar en el proceso penal o de obtener su cooperación en el mismo;

b) En el pasado el acusado ha cometido hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona de un testigo, su familia o sus bienes, al ser investigado en casos de semejante gravedad, o

c) Facilidad de acceso por parte del acusado al entorno en que reside o se desempeña cotidianamente el testigo, sumado a la gravedad del delito y la relevancia del testimonio de aquél.

Para el sólo efecto de la aplicación de los mecanismos de protección establecidos en el artículo anterior, se podrá además considerar como fundamento suficiente, el estado y situación de vulnerabilidad psíquica del testigo, debidamente acreditada, y el efecto que la deposición en forma ordinaria del mismo podría tener en su salud."."

o o o o o

o o o o o

73.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 396:

"En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista a la audiencia de juicio, el tribunal en dicha audiencia recibirá la prueba testimonial y pericial del ministerio público conforme a lo previsto en el artículo 191 de éste Código."."

o o o o o

o o o o o

74.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, y 75.- del Honorable Senador señor Ossandón, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 406 la expresión "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo" por "diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo"."

o o o o o

ARTÍCULO 3°

76.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

Numeral 1)

Letra c)

Boletín de Indicaciones

77.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Sustitúyase el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) si le ocasionare lesiones leves o no le causare lesiones.”.”.

ARTÍCULO 4°

78.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5°

79.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

ARTÍCULO 6°

Numeral 2)

80.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 81.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Numeral 3)

82.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 83.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminarlo.

84.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que se indica:

“3) Modifícase, la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.); y

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

Numeral 4)

Inciso décimo propuesto

85.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 86.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el guarismo “80” por “70”.

Inciso undécimo propuesto

87.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir la frase “en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad;”.

ARTÍCULO 7°

Numeral 3)

88.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

ARTÍCULO 8°

Boletín de Indicaciones

89.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

90.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que se transcribe enseguida:

“Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otro acto o documento expedido por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.”.

Letra a)

91.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirla.

Letra c)

92.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarla.

ARTÍCULO 10

93.- Del Honorable Senador señor Araya, para suprimirlo.

94.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar a continuación de la oración incorporada la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

ARTÍCULO 12

95.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

96.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 97.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, en el ejercicio de su función de policía preventiva, podrán requerir la comprobación de la identidad de una persona, en los siguientes casos:

a) Cuando existieren, respecto de la persona requerida, indicios objetivos de preparación de futuros crímenes o simples delitos;

b) Cuando la persona se encontrare encapuchada o embozada, dificultando o disimulando su identidad, con el objeto de asegurar de ese modo su impunidad;

c) Cuando la persona se encontrare en un lugar de libre acceso público en los que sea posible presumir, en razón de indicios objetivos, la preparación de futuros crímenes o simples delitos, o un ataque inminente en contra de lugares que por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren especialmente expuestos a riesgos de atentado grave o en contra de las personas que en éstos se encuentren.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona requerida, las facilidades para acreditar su identidad.

Durante este procedimiento, los funcionarios policiales podrán realizar una palpación superficial en las vestimentas o equipaje del requerido, con el objeto de excluir riesgos en contra de su seguridad personal. Asimismo, en el caso de la letra a) y b) del inciso primero, podrán cotejar la existencia de órdenes de detención pendiente que pudieren afectar al requerido.

Boletín de Indicaciones

En caso de negativa de una persona a comprobar su identidad, o siendo imposible hacerlo, el funcionario conducirá al requerido a la unidad policial más cercana para fines de identificación, por medios distintos de los ya señalados, dejándola inmediatamente en libertad una vez conseguido ese propósito. Finalmente, si no resultare posible comprobar la identidad por tales medios, se le tomarán huellas dactilares, las que sólo podrán ser usadas para fines de identificación, y cumplido tal propósito, deberán ser destruidas.

El conjunto de procedimientos señalados en los incisos precedentes deberán realizarse en la forma más expedita posible. En ningún caso deberán extenderse por un plazo superior de cuatro horas, transcurridas las cuales la persona requerida deberá ser puesta en libertad.

El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.

Serán aplicables, durante la realización del procedimiento señalado en los incisos precedentes, los derechos establecidos en el artículo 86 del Código Procesal Penal.”.

98.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Control preventivo de identidad. En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberá respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades el caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso que la persona mantenga una o más órdenes de detención pendientes la policía procederá a su detención de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las instituciones policiales deberán informar periódicamente al Ministro del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que le sean requeridos por este último, con el objeto de conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y de sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y la captura de los prófugos de la justicia.”.

Inciso quinto

99.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo “arbitrario” por “abusivo”.

o o o o o

100.- Del Honorable Senador señor Harboe, para consultar a continuación del inciso quinto el siguiente, nuevo:

“Constituirá una falta administrativa para el funcionario policial, ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera arbitraria y/o ejecutando un trato denigrante con la persona objeto del control de identidad.”.

o o o o o

o o o o o

101.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 102.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso final:

Boletín de Indicaciones

“El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.”.

o o o o o

o o o o o

103.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Sin perjuicio de lo señalado en las demás normas legales, el juez, en las situaciones de hecho en que existan antecedentes fundados de que la persona no volverá a delinquir, podrá determinar una pena en el grado inferior, o determinar que ella no es un peligro para la sociedad.

Además toda persona privada de libertad, tendrá derecho a rehabilitación y reinserción, junto con todas las actividades de trabajo y capacitación laboral, siempre que ello sea voluntario.”.

o o o o o

o o o o o

104.- Del Honorable Senador señor Harboe, para agregar un artículo del tenor que se indica:

“Artículo...- Agrégase al artículo 3° de la ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le cupiere, el fiscal o el abogado asistente de fiscal, que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales orientadas al fin indicado en el inciso anterior, será sancionado con alguna de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 49 de esta ley.”.

o o o o o

Disposiciones transitorias

o o o o o

105.- Del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un nuevo artículo transitorio, del tenor que se señala:

“Artículo...- Dentro de los 90 días de publicada esta ley en el Diario Oficial, el Estado implementará planes y medidas de mitigación tendientes a promover la reducción de la criminalidad y la sensación de inseguridad, por medio de mecanismos preventivos que trascienden el sistema penal y que incidan en la disminución de los factores que favorecen la generación de transgresiones e inseguridad en las comunidades y las personas, ya sea, a través del acompañamiento social directo o bien a través de la formación de los ciudadanos, o a través de campañas comunicacionales que promuevan formas de trabajo colaborativo comunitario, el autocuidado y la prevención del delito.

Con todo, el acompañamiento social debe ser voluntario y debe propender a la superación de situaciones de vulneración de derechos y/o a la interrupción de conductas transgresoras, promoviendo cambios conductuales que se sustenten en el tiempo tanto en los individuos que transgreden las normas como en sus familias o en los entornos sociales más cercanos.”.

o o o o o

o o o o o

106.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo...- Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Estado a través de sus órganos competentes implementará un programa de reinserción laboral que integre y contemple un equipo profesional multidisciplinario que apoye en la reducción de reincidencia respecto de los que han cumplido su condena, con énfasis en los primerizos, mejorando las oportunidades de integración social mediante la capacitación laboral, la

Boletín de Indicaciones

ayuda psicológica y la nivelación educacional, haciendo partícipes de este proceso a las familias, las instituciones, empresas y comunidad en general.”.

o o o o o

o o o o o

107.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo artículo transitorio, del tenor que sigue:

“Artículo...- Dentro del año 2016, el Presidente de la Republica deberá ingresar a tramitación, uno o más proyectos de ley relativos a:

1) Infraestructura Penitenciaria y Personal especializado de Gendarmería de Chile y otros organismos y servicio públicos a efectos de desempeñarse en labores de rehabilitación y reinserción de los internos privados de libertad.

2) De institucionalidad para la Reinserción, incluyendo programas de acompañamiento luego del egreso de los internos, e intervenciones que incluya además el grupo familiar

3) Sobre Tribunales de tratamiento de Drogas.

4) Sobre sistema laboral y de capacitación de las personas privadas de libertad.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 28 de enero, 2016. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN N° 9.885-07

INDICACIONES PRESENTADAS HASTA EL 28 DE ENERO DE 2016

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

ARTÍCULO 1°

o o o o o

1.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Reemplázase el N° 9° del artículo 11 por el siguiente:

“9° Si, a juicio del ministerio público, se ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos.”.

o o o o o

Numeral 1)

Artículo 433

Número 1°

2.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N°1.”.

Número 2°

3.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

“2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando con ocasión o motivo del robo se cometieren lesiones de las que trata el N°2 del artículo 397 o se le prive a la víctima de su libertad ambulatoria.”.

Número 3°

4.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimirlo.

Numeral 2)

Artículo 449

Encabezamiento

4 A.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarlo por el siguiente:

“Art. 449.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, y en el artículo 456 bis A, cuya pena sea igual o superior a presidio menor en su grado máximo, no se considerará lo establecido en los

Boletín de Indicaciones

artículos 65 a 69 de este Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:".

5.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 6.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la expresión "con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438," lo siguiente: "446, 447, 447 bis, 448".

5 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar el guarismo "438" y la coma que le antecede.

Regla 1ª

7.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 8.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: "Con todo, si concurrieren dos o más circunstancias atenuantes o aquella contemplada en el Artículo 11 N°1 de este Código, el tribunal podrá rebajar la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo señalado por la ley."

Regla 2ª

9.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 10.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

"2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del Artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o la mitad inferior si consta de un solo grado."

o o o o o

11.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente regla 3ª:

"3ª. Será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere sancionado."

11 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para agregar las siguientes reglas 3ª y 4ª:

"3ª. Sólo en los casos en que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado, o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

4ª. En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de ésta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente."

o o o o o

12.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar los siguientes incisos finales:

"Respecto de los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero y 440 de éste Código, será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado, a menos que le hubiere sido reconocida en la sentencia condenatoria la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Con todo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de las multas,

Boletín de Indicaciones

comiso e inhabilitaciones impuestas.”.

o o o o o

Artículo 449 bis

13.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 14.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Inciso segundo

15.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“El juez podrá aumentar la pena en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes.

Si el delito fuere cometido por medio o a través de una persona jurídica y en beneficio o interés de esta se impondrá además como consecuencia accesoria la disolución o cancelación de la persona jurídica.”.

o o o o o

16.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 17.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Incorpórase el siguiente inciso quinto, nuevo, en el artículo 456 bis A:

“Si el valor de lo receptado excede de 400 UTM, se impondrá el grado máximo de la pena.”.

o o o

Numeral 3)

17 A.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar el artículo 456 bis B propuesto por el siguiente:

“Artículo 456 bis B.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, en caso de existir indicios fundados sobre el origen ilícito de estas especies, los funcionarios policiales, en horario en que el local en que se desarrolle la actividad esté abierto al público, podrán exigir las guías de libre tránsito, boletas, facturas o guías de despacho correspondientes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público. En caso de existir indicios fundados de que las especies tienen origen ilícito, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía, quien sólo accederá en caso de ser la incautación necesaria para el éxito de la investigación. Las especies deberán devolverse al comerciante dentro de un plazo de 30 días desde su incautación en caso de que el Fiscal no formalice la investigación, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando tanto los indicios en que se fundaron para efectuar la fiscalización, como la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.”.

o o o o o

ARTÍCULO 2°

Boletín de Indicaciones

o o o o o

18.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

"...) Incorpórase el siguiente artículo:

"Artículo 78 ter.- Protección a la vida e integridad física de los testigos. Si en la etapa de investigación el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, como asimismo de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, todas o alguna de las siguientes medidas:

a) que no conste en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, pudiendo utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos;

b) que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y

c) que las diligencias que tuvieran lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía, y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de la medida prevista en la letra a) anterior, que hubiera sido resuelta por el Ministerio Público."."

o o o o o

Numeral 1)

19.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

20.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

"1) Modifícase el artículo 83 en el siguiente sentido:

"a) Agrégase en el párrafo cuarto de la letra c), a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

"Asimismo y excepcionalmente, el personal policial podrá realizar las diligencias señaladas en la presente letra, cada vez que en el ejercicio de sus funciones tome conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a las que se refiere el artículo 87, debiendo dar cuenta al Fiscal que corresponda, inmediatamente después de realizada."."

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

"d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante o cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;"."

21.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

"1) Reemplázase el inciso primero de la letra c) y la letra d) del artículo 83 por los siguientes:

"c) Resguardo del sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiese cometido un

Boletín de Indicaciones

delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, sean estos sean abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán además el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos presten voluntariamente tratándose de delitos flagrante y aun cuando no existan detenidos. Fuera de los casos de flagrancia, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público.”.

Numeral 2)

o o o o o

22.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar en el inciso primero del artículo 85, entre los vocablos “ella” y “hubiere”, la expresión “tuviera una orden de detención vigente en su contra,”.

o o o o o

Letra a)

23.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

Letra b)

24.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 25.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra c)

26.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 27.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

28.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir el inciso segundo que propone.

29.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 30.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la palabra “antecedente” la locución “concreto y objetivo”.

Letra d)

31.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

31 A.- De la Honorable Senadora señora Pérez, para agregar la siguiente letra e), nueva:

“e) Intercálase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán auxiliarse de tecnologías móviles de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

Numeral 3)

32.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimirlo.

o o o o o

33.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

Boletín de Indicaciones

"...) Agrégase al artículo 87 el siguiente inciso segundo:

"El incumplimiento de las instrucciones generales impartidas en conformidad a este artículo por parte de las Policías, dará lugar a las responsabilidades administrativas que corresponda."."

o o o o o

34.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Elimínase en el inciso primero del artículo 89 la expresión "cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación"."

o o o o o

Numeral 4)

35.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

36.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

"4) Agréganse, en el inciso primero del artículo 127, después del punto aparte, las siguientes oraciones: "El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley le asigna una pena privativa de libertad de crimen o que la pena a imponer al imputado sea de cumplimiento efectivo. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento."."

37.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar en el texto que se propone agregar la primera oración, que señala: "Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89 en la forma indicada en dicha disposición."

38.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para intercalar en el texto que se propone agregar, a continuación de la locución "pena privativa de libertad de", la expresión "simple delito o".

39.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en el texto que se propone agregar la expresión ", en presencia de su defensor,".

40.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar la letra "a" por "o" antes de la expresión "través de medios visuales".

o o o o o

41.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente inciso final al artículo 127:

"La resolución que negare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público."

o o o o o

Numeral 5)

Letra a)

42.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en la oración propuesta la frase ", debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código".

Boletín de Indicaciones

o o o o o

43.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar en el artículo 129, como inciso quinto, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

o o o o o

Letra b)

44.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 45.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirla.

46.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar en el texto que se propone la locución “, para practicar la respectiva detención.”.

o o o o o

47.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

“...) Agrégase al artículo 130, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito.”.”.

o o o o o

Numeral 6)

Letra a)

48.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis,”.

Numeral 7)

49.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“7) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención, será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el sólo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.”.

Numeral 8)

Inciso sexto propuesto

50.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“Se entenderá que existe peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detenciones judiciales pendientes.”.

Boletín de Indicaciones

Inciso séptimo propuesto

50 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

Numeral 9)

51.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el que sigue:

“9) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17798 y N° 20000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

Numeral 10)

52.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el siguiente:

“10) Elimínase el inciso sexto y sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulneraran los objetivos de la prisión preventiva.”.

o o o o o

53.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después del numeral 10) el siguiente, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

o o o o o

Numeral 11)

53 A.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para eliminarlo.

Inciso segundo propuesto

54.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, del que hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio o bien, cuando se hubiese decretado a su respecto una suspensión condicional del procedimiento o aprobado un acuerdo reparatorio, dentro

Boletín de Indicaciones

de los tres años anteriores a la ejecución del nuevo ilícito.”.

55.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar el vocablo “acordado” por “decretado”.

Numeral 12)

o o o

108.- Del señor Vicepresidente de la República, para intercalar el siguiente numeral 12, nuevo, pasando el actual a ser 13 y así sucesivamente:

"12) Modifícase el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplázase el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,)

b) Agrégase, al final del inciso tercero, después de la coma(,) nueva, que va después del vocablo "secreto", la segunda vez que aparece, la oración que sigue: "el cual podrá ser ampliado por el mismo periodo por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

c) Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

"El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

o o o o o

56.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar en el inciso primero del artículo 183, a continuación de la expresión “El Fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

o o o o o

Letra b)

57.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar la frase “desde la fecha de recepción de la solicitud” por “desde el vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior”.

o o o o o

58.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

“...) Incorpórase en el inciso final del artículo 191, entre la palabra "oral" y el punto final, la siguiente expresión: ", siendo requisito de validez de la audiencia la comparecencia del fiscal y el defensor designado”.”.

o o o o o

59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un nuevo numeral, del tenor que sigue:

“...) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión: “o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren. En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente.”.

o o o o o

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar el siguiente numeral:

Boletín de Indicaciones

"...) Reemplázase el artículo 215 por el siguiente:

"Artículo 215.- Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado. Si durante la práctica de la diligencia de registro se descubrieren objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación previa orden del fiscal, quien los conservará.

En todo caso, tratándose de las situaciones a las que hace referencia el artículo 206, sólo se podrá proceder a la incautación de objetos o documentos, previa orden judicial, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 9°."."

o o o o o

61.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo, del tenor que sigue:

"...) Reemplázase en el artículo 215 la frase "podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal." por "podrán proceder a su incautación debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará."."

o o o o o

62.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar el siguiente numeral nuevo:

"...) Incorpórase el siguiente artículo 217 bis:

"Artículo 117 bis.- Toda persona natural o jurídica que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o al Ministerio Público, cuando les sean requeridos por éstos.

El requerimiento de información y antecedentes efectuado por las policías podrá realizarse en el marco de las primeras diligencias practicadas por aquellas y, en todo caso, necesitará instrucción previa del fiscal competente, la que se podrá otorgar por cualquier medio y de la manera más expedita posible.

La negativa injustificada a entregar dichas informaciones o antecedentes se castigará con la pena señalada para el delito establecido en el artículo 269 bis del Código Penal."."

o o o o o

63.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Incorpórase en el inciso primero del artículo 222 la expresión "o que personas se hubieran concertado para tener idéntica participación respecto de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798", entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

o o o o o

64.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Incorpórase en el inciso primero del artículo 226 la expresión "o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fuere cometido por personas concertadas" entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

o o o o o

65.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

Boletín de Indicaciones

"...) Incorpórase el siguiente artículo 226 bis:

"Artículo 266 bis.- Técnicas Especiales de Investigación. En la investigación de crímenes o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 Bis, 447 bis, 448 bis, 456 Bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fuere cometido por personas concertadas, en la medida que fueran esenciales para su esclarecimiento y no existan otros mecanismos eficaces para tal fin, serán aplicables las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes, reguladas en los artículos 23 y 25 de la ley 20.000 o en los cuerpos legales que la sucedan."."

o o o o o

66.- Del Honorable Senador señor Harboe, para introducir el siguiente numeral nuevo:

"...) Modifícase el artículo 237, inciso tercero, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción "y" por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: ", y".

c) Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

"d) Si el imputado no hubiere acordado en otro proceso una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho investigado."."

o o o o o

67.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 238 de la siguiente manera:

a) En la letra g) sustitúyese la coma "," final y la letra "y" por punto y coma ";".

b) Agrégase la siguiente letra h), pasando la actual letra h) a ser letra i):

"h) La aceptación por parte del imputado de su responsabilidad en los hechos, así como de someterse a procedimiento simplificado o abreviado, según corresponda por las normas generales, en caso de revocación de esta salida alternativa. De aceptar el imputado esta condición y en efecto ser revocada la suspensión decretada, se le reconocerá por el tribunal la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N.º 9 del Código Penal, y".

o o o o o

68.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso 3º por el siguiente:

"Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y, si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo, sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."

b) Sustitúyese el inciso 5º por el siguiente:

"Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin

Boletín de Indicaciones

de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."."

o o o o o

69.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 259 la frase "salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307", por "salvo en los casos previstos en los incisos segundo y cuarto del artículo 307"."

o o o o o

70.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 307 de la siguiente manera:

a) En el inciso tercero, luego de la palabra "prohibición", sustitúyese el punto "." seguido por un punto aparte.

b) Incorpórase como cuarto inciso el siguiente:

"Si el peligro fuere de tal entidad que la omisión del señalamiento público del domicilio del testigo, su identidad o los antecedentes que conduzcan a ella sea insuficiente para asegurar el derecho a la vida e integridad personal del propio testigo u otra persona; la parte que lo presente podrá solicitar al tribunal, en forma previa a la comparecencia ante estrados del testigo, que esta información tampoco sea proporcionada a los demás intervinientes, debiendo portar antecedentes concretos que avalen el peligro invocado. Si el tribunal acoge esta solicitud decretará la prohibición de entrega de tal información a intervinientes y terceros."."

c) Incorpórese como quinto inciso:

"La infracción a las prohibiciones decretadas en virtud de lo establecido en los dos incisos precedentes será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá a su director una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales."."

o o o o o

71.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Modifícase el inciso primero del artículo 308 de la siguiente manera:

a) Incorpórase entre la palabra "disponer" y la palabra "medida" la siguiente frase: ", previa solicitud del Ministerio Público,".

b) Reemplázase, luego de la palabra "solicitar", el punto seguido por una coma y agréga la siguiente frase: "las que podrán consistir, entre otras, en autorización para deponer vía sistema de vídeo conferencia o separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual u otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público."."

o o o o o

72.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente numeral:

"...) Incorpórese el siguiente artículo 308 bis:

"Artículo 308 bis.- Criterios orientadores. El tribunal, para efectos de resolver solicitudes fundadas en alguno de los dos artículos anteriores, considerará que el testigo se encuentra en peligro cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que existirán atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes. En particular, si existen:

Boletín de Indicaciones

- a) Denuncias verosímiles de hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona del testigo, su familia o sus bienes, con el objeto de volverlo reticente a participar en el proceso penal o de obtener su cooperación en el mismo;
- b) En el pasado el acusado ha cometido hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona de un testigo, su familia o sus bienes, al ser investigado en casos de semejante gravedad, o
- c) Facilidad de acceso por parte del acusado al entorno en que reside o se desempeña cotidianamente el testigo, sumado a la gravedad del delito y la relevancia del testimonio de aquél.

Para el sólo efecto de la aplicación de los mecanismos de protección establecidos en el artículo anterior, se podrá además considerar como fundamento suficiente, el estado y situación de vulnerabilidad psíquica del testigo, debidamente acreditada, y el efecto que la deposición en forma ordinaria del mismo podría tener en su salud.”.

o o o o o

73.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“...) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 396:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista a la audiencia de juicio, el tribunal en dicha audiencia recibirá la prueba testimonial y pericial del ministerio público conforme a lo previsto en el artículo 191 de éste Código.”.

o o o o o

74.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, y 75.- del Honorable Senador señor Ossandón, para introducir el siguiente numeral nuevo:

“...) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 406 la expresión “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo” por “diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo”.

o o o o o

ARTÍCULO 3°

76.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

Numeral 1)

Letra c)

77.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Sustitúyase el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) si le ocasionare lesiones leves o no le causare lesiones.”.

Letra d), nueva

77 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente letra d), nueva:

“d) Añádese en el numeral 4º, entre la palabra “leves” y el punto parte, la frase “o no tuviere lesiones”.

ARTÍCULO 4°

78.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

Boletín de Indicaciones

ARTÍCULO 5°

79.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

Numeral 1)

79 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente letra d), nueva:

“d) Añádese en el numeral 4, entre la palabra “leves” y el punto parte, la frase “o no tuviere lesiones”.”.

ARTÍCULO 6°

Numeral 2)

80.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 81.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Numeral 3)

82.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 83.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminarlo.

84.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que se indica:

“3) Modifícase, la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.); y

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

° ° °

84 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselbergue para incorporar un número 4), nuevo, del siguiente tenor, modificándose correlativamente la numeración del resto de las disposiciones del artículo:

“4) Reemplázase el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco y se cumplieren, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.”.

° °

Numeral 4)

Inciso décimo propuesto

85.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 86.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el guarismo “80” por “70”.

Inciso undécimo propuesto

86 A.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar la expresión “No procederán los beneficios contemplados en esta ley” por “No procederán los beneficios contemplados en este artículo”.

Boletín de Indicaciones

87.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir la frase “en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad;”.

Inciso duodécimo propuesto

87 A.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para suprimirlo.

87.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir la frase “en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad;”.

ARTÍCULO 7°

Numeral 3)

88.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

ARTÍCULO 8°

89.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

90.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que se transcribe enseguida:

“Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otro acto o documento expedido por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Letra a)

91.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirla.

Letra c)

92.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarla.

ARTÍCULO 10

93.- Del Honorable Senador señor Araya, para suprimirlo.

94.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar a continuación de la oración incorporada la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

ARTÍCULO 12

95.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

96.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 97.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, en el ejercicio de su función de policía preventiva, podrán requerir la comprobación de la identidad de una persona, en los siguientes casos:

a) Cuando existieren, respecto de la persona requerida, indicios objetivos de preparación de futuros crímenes o simples delitos;

Boletín de Indicaciones

b) Cuando la persona se encontrare encapuchada o embozada, dificultando o disimulando su identidad, con el objeto de asegurar de ese modo su impunidad;

c) Cuando la persona se encontrare en un lugar de libre acceso público en los que sea posible presumir, en razón de indicios objetivos, la preparación de futuros crímenes o simples delitos, o un ataque inminente en contra de lugares que por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren especialmente expuestos a riesgos de atentado grave o en contra de las personas que en éstos se encuentren.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona requerida, las facilidades para acreditar su identidad.

Durante este procedimiento, los funcionarios policiales podrán realizar una palpación superficial en las vestimentas o equipaje del requerido, con el objeto de excluir riesgos en contra de su seguridad personal. Asimismo, en el caso de la letra a) y b) del inciso primero, podrán cotejar la existencia de órdenes de detención pendiente que pudieren afectar al requerido.

En caso de negativa de una persona a comprobar su identidad, o siendo imposible hacerlo, el funcionario conducirá al requerido a la unidad policial más cercana para fines de identificación, por medios distintos de los ya señalados, dejándola inmediatamente en libertad una vez conseguido ese propósito. Finalmente, si no resultare posible comprobar la identidad por tales medios, se le tomarán huellas dactilares, las que sólo podrán ser usadas para fines de identificación, y cumplido tal propósito, deberán ser destruidas.

El conjunto de procedimientos señalados en los incisos precedentes deberán realizarse en la forma más expedita posible. En ningún caso deberán extenderse por un plazo superior de cuatro horas, transcurridas las cuales la persona requerida deberá ser puesta en libertad.

El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.

Serán aplicables, durante la realización del procedimiento señalado en los incisos precedentes, los derechos establecidos en el artículo 86 del Código Procesal Penal.”.

98.- De los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Control preventivo de identidad. En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberá respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades el caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso que la persona mantenga una o más órdenes de detención pendientes la policía procederá a su detención de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las instituciones policiales deberán informar periódicamente al Ministro del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que le sean requeridos por este último, con el objeto de conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y de sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y la captura de los prófugos de la justicia.”.

Boletín de Indicaciones

Inciso quinto

99.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo “arbitrario” por “abusivo”.

o o o o o

100.- Del Honorable Senador señor Harboe, para consultar a continuación del inciso quinto el siguiente, nuevo:

“Constituirá una falta administrativa para el funcionario policial, ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera arbitraria y/o ejecutando un trato denigrante con la persona objeto del control de identidad.”.

o o o o o

101.- De los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 102.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso final:

“El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.”.

o o o o o

103.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Sin perjuicio de lo señalado en las demás normas legales, el juez, en las situaciones de hecho en que existan antecedentes fundados de que la persona no volverá a delinquir, podrá determinar una pena en el grado inferior, o determinar que ella no es un peligro para la sociedad.

Además toda persona privada de libertad, tendrá derecho a rehabilitación y reinserción, junto con todas las actividades de trabajo y capacitación laboral, siempre que ello sea voluntario.”.

o o o o o

104.- Del Honorable Senador señor Harboe, para agregar un artículo del tenor que se indica:

“Artículo...- Agrégase al artículo 3° de la ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le cupiere, el fiscal o el abogado asistente de fiscal, que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales orientadas al fin indicado en el inciso anterior, será sancionado con alguna de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 49 de esta ley.”.

o o o o o

104 A.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

o o o

DISPOSICIONES PERMANENTES NUEVAS

109.- Del señor Vicepresidente de la República para agregar el siguiente artículo 13 nuevo:

“Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre

Boletín de Indicaciones

y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecho, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descrita en los incisos anteriores, será exhibida a petición del funcionario policial que la solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales, podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectúa la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.”.

110.- Del señor Vicepresidente de la República, para agregar el siguiente artículo 14 nuevo:

“Artículo 14.- Modifícase la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, al artículo 3°, el siguiente inciso 20, nuevo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal, que realizare actuaciones o incurriere en omisiones, injustificadamente erróneas o abusivas, será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los Fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional.”.

111.- Del señor Vicepresidente de la República para agregar el siguiente artículo 15, nuevo:

“Artículo 15.- Agrégase, en el Artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, entre el inciso sexto y el inciso final los siguientes incisos séptimo a undécimo, alterando la numeración correlativa de los incisos:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y

Boletín de Indicaciones

el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales, en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de: denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas deberán contener la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados y de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

112.- Del señor Vicepresidente de la República para agregar el siguiente artículo 16, nuevo:

“Artículo 16.- Derógase el artículo 29 del decreto ley N° 2460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio

113.- Del señor Vicepresidente de la República, para sustituir el artículo primero transitorio, por el que sigue:

“Artículo primero: Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 30 del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1° No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra, no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca, al efecto, el Ministerio de Obras Públicas.

2° Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3° Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

105.- Del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un nuevo artículo transitorio, del tenor que se señala:

“Artículo...- Dentro de los 90 días de publicada esta ley en el Diario Oficial, el Estado implementará planes y medidas de mitigación tendientes a promover la reducción de la criminalidad y la sensación de inseguridad, por medio de mecanismos preventivos que trascienden el sistema penal y que incidan en la disminución de los factores que favorecen la generación de transgresiones e inseguridad en las comunidades y las personas, ya sea, a través del acompañamiento social directo o bien a través de la formación de los ciudadanos, o a través de campañas comunicacionales que promuevan formas de trabajo colaborativo comunitario, el autocuidado y la prevención del delito.

Con todo, el acompañamiento social debe ser voluntario y debe propender a la superación de situaciones de vulneración de derechos y/o a la interrupción de conductas transgresoras, promoviendo cambios conductuales que se sustenten en el tiempo tanto en los individuos que transgreden las normas como en sus familias o en los entornos sociales más cercanos.”.

o o o o o

106.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo...- Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Estado a través de sus órganos competentes implementará un programa de reinserción laboral que integre y contemple un equipo profesional multidisciplinario que apoye en la reducción de reincidencia respecto de los que han cumplido su condena, con énfasis en los primerizos, mejorando las oportunidades de integración social mediante la capacitación laboral, la ayuda psicológica y la nivelación educacional, haciendo partícipes de este proceso a las familias, las instituciones, empresas y comunidad en general.”.

o o o o o

107.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo artículo transitorio, del tenor que sigue:

“Artículo...- Dentro del año 2016, el Presidente de la Republica deberá ingresar a tramitación, uno o más proyectos de ley relativos a:

1) Infraestructura Penitenciaria y Personal especializado de Gendarmería de Chile y otros organismos y servicio públicos a efectos de desempeñarse en labores de rehabilitación y reinserción de los internos privados de libertad.

2) De institucionalidad para la Reinserción, incluyendo programas de acompañamiento luego del egreso de los internos, e intervenciones que incluya además el grupo familiar

3) Sobre Tribunales de tratamiento de Drogas.

4) Sobre sistema laboral y de capacitación de las personas privadas de libertad.”.

o o o o o

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.5. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 29 de febrero, 2016. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 104. Legislatura 363.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

BOLETÍN N° 9.885-07.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley indicado en la suma, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República enviado a la Honorable Cámara de Diputados.

A una de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley, asistió el Honorable Senador señor Navarro. En otra estuvo presente la Honorable Diputada señora Nogueira.

Especialmente invitados, concurrieron, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, concurrieron el Ministro, señor Jorge Burgos; el Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy, quien también concurrió en calidad de Ministro Subrogante; el Subsecretario para la Prevención del Delito, señor Antonio Frey; los asesores del Ministerio, señora Nelly Salvo y señores José Pedro Silva y Rodrigo Medina; el asesor de la Subsecretaría para la Prevención del Delito, señor Nicolás Gatica, y el jefe de prensa, señor Felipe Contreras.

Por el Ministerio de Justicia, participaron la Ministra, señora Javiera Blanco; los abogados señores Gonzalo Rodríguez y Gherman Welsch; el Jefe de Departamento Personas Jurídicas, señor Carlos Aguilar; la Jefa de Gabinete de la señora Ministra, señora Elvira Oyanguren; el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, señor Roberto Vásquez, y la abogada señora Paulina Zenteno; el asesor del Departamento de Comunicaciones, señor Rodolfo Carrasco, y el periodista señor Camilo Campos.

En representación del Ministerio Público, asistieron el Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott; el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, señor Andrés Montes; los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora Gisela Schoenmakers y señor Claudio Pizarro, y el asesor de la Fiscalía Regional Centro Norte, señor Francisco Ledezma.

Por la Defensoría Penal Pública, concurrieron el Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke; el Jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero, y los abogados señores Francisco Geisse y Cristián Irrázaval.

Por Carabineros de Chile, asistió el General Director (S), señor Marcos Tello.

En representación de la Policía de Investigaciones, concurrieron la Prefecto Inspector, señora Rosana Pajarito; el Subprefecto señor Paulo Contreras; la Comisario señora Ruby Morales; las abogadas de la Jefatura Jurídica, Subcomisarios (J) Carmen Beals y Natalia García; la Subinspector señora Constanza Lagos; el Subcomisario señor Germán Álvarez, y el abogado señor Omar Castro.

Del mismo modo, especialmente invitados participaron los profesores señores Juan Domingo Acosta y Jean Pierre Matus.

En nombre de la Fundación Paz Ciudadana, concurrieron su Directora Ejecutiva, señora Catalina Mertz, y la Directora del área de Justicia, señora Ana María Morales.

Por la Ilustre Municipalidad de Santiago, asistieron la Alcaldesa, señora Carolina Tohá; la Directora Jurídica, señora Magdalena Atria; el Director de Seguridad Vecinal, señor Marcelo Muñoz; el asesor, señor Marcelo Mitev; el periodista, señor Patricio Cofré, y el fotógrafo, señor Luis Hidalgo.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos concurrió la abogada, señora Patricia Rada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por la Biblioteca del Congreso Nacional asistió el abogado asesor, señor Juan Pablo Cavada.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, participaron los asesores señoras Tania Larraín y María Fernanda Cuevas y señores Nicolás Torrealba, Luis Batallé, Felipe Ponce, Sergio Herrera y Hernán Campos. Por el Ministerio Secretaría General de Gobierno lo hizo el Jefe de la División de Relaciones Políticas, señor Gabriel de la Fuente.

Estuvieron presentes, asimismo, los asesores legislativos que a continuación se mencionan: del Honorable Senador señor Harboe, señor Sebastián Lewis; del Honorable Senador señor Araya, señor Robert Angelbeck; del Honorable Senador señor Espina, señores Mauricio Urjel, Andrés Longton y Pablo Urquizar; del Honorable Senador señor De Urresti, señora Rocío Sánchez y señores José Becerra y Francisco González; del Honorable Senador señor Larraín, señor Héctor Mery; de la Bancada PC, señora Laura Morenn, y del Comité PPD, señor Sebastián Abarca.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que la letra a) del número 16) del art 2° permanente es de quórum calificado, por cuanto incide en la materia que trata el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política.

Por su parte, las disposiciones que a continuación se señalan son de carácter orgánico constitucional por las razones que en cada caso se indican:

- El artículo 11, por incidir en las atribuciones de distintas entidades reguladas por leyes que tienen tango orgánico constitucional;
- El artículo 14 permanente, por incidir en las atribuciones del Ministerio Público, y
- El artículo 15 permanente, por incidir en las atribuciones del Poder Judicial, de Carabineros de Chile y del Ministerio Público.

En consecuencia, estas disposiciones deben aprobarse con los quórum exigidos para cada caso por el artículo 66 de la Carta Fundamental.

- - -

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: artículos 2°, números 13 y 14; 3°, número 2; 4°, número 2; 5°, número 2; 6°, número 1, y artículo 11, permanentes, y artículo 3° transitorio.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 2; 4; 5 A; 9; 10; 13; 14; 32; 34; 48; 52; 53 A; 61; 74; 75; 84; 89; 90; 91; 92; 108; 109; 110; 111; 112 y 113.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 3; 15; 16; 17; 17 A; 20, letra a); 20, letra b); 21, letra a); 21 letra b); 31 A; 33; 36; 41; 43; 46; 47; 49; 50; 51; 54; 56; 57; 58; 59; 63; 64; 65; 68; 70; 71; 72; 73; 77; 85; 86; 86 A; 94; 96; 97; 98; 99 y 100.

4.- Indicaciones rechazadas: 4 A; 5; 6; 8; 11; 11A; 12; 18; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 37; 38; 39; 40; 45; 50 A; 53; 55; 60; 66; 69; 76; 77 A; 78; 79; 79 A; 80; 81; 82; 83; 84 A; 87; 87 A; 102 y 103.

5.- Indicaciones retiradas: 1; 7; 19; 22; 24; 26; 42; 44; 62; 67; 88; 93; 95 y 101.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: 104; 104 A; 105; 106 y 107.

Cabe señalar que durante esta discusión en particular hubo tres plazos para presentar indicaciones, recibándose un total de 126. Todas ellas figuran en el presente informe, dándose cuenta, además, del debate que ellas motivaron y de los acuerdos adoptados a su respecto.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Del mismo modo, debe hacerse notar que la Comisión acordó introducir algunas modificaciones al proyecto en virtud de lo establecido por el inciso final artículo 121 Reglamento del Senado, contándose, en cada caso, con el voto favorable de la unanimidad de los señores Senadores presentes. De ello se dará cuenta en el curso de la discusión.

Igualmente, corresponde recordar que, a continuación, el proyecto debe ser también informado por la Comisión de Hacienda de la Corporación.

En último término, cabe informar que por haberse incorporado al proyecto un artículo 15 permanente, nuevo, que incide en las atribuciones de los tribunales, se ha requerido, una vez más, el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 77 de la Constitución Política de la República.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, dio inicio a la discusión en particular de la iniciativa en estudio, connotando y agradeciendo la concurrencia de las autoridades y representantes de las distintas instituciones vinculadas a la materia en estudio.

Ofreció la palabra, en primer término, al Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Mahmud Aleuy, quien, en nombre del Gobierno, agradeció la invitación a participar en la discusión en particular de esta iniciativa.

Iniició su presentación señalando que las diversas instituciones públicas vinculadas a las seguridad ciudadana han desarrollado por años acciones coordinadas encaminadas a reducir la comisión de delitos, lo que lentamente ha empezado a rendir frutos, tal como se observa en la disminución de los tiempos de respuesta interinstitucional ante un hecho delictivo y, en general, en la baja observada en la última encuesta sobre victimización.

Con todo, observó que aún no se han logrado resultados positivos ante tres delitos particularmente preocupantes para la ciudadanía como son los robos con intimidación, los robos de vehículos y los robos en lugar no habitado. Indicó que para afrontar esta situación se ha tomado una gran cantidad de medidas, entre las que se cuentan las proposiciones que acá se discuten, las que pueden agruparse en seis categorías:

- i) aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, restringiendo la aplicabilidad de atenuantes en los delitos de robo, hurto y receptación;
- ii) aumentar las penas para quienes reincidan en esos ilícitos;
- iii) superar los problemas interpretativos relativos a la improcedencia de las penas sustitutivas para delincuentes habituales o para quienes cometen varios delitos conjuntamente;
- iv) eliminar las tareas administrativas que deben realizar los carabineros, para concentrarlos en la labor antidelictual;
- v) aumentar las sanciones a los que atenten contra personal de la policía y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus atribuciones. Manifestó que este asunto obedece a que últimamente ha habido muchos enfrentamientos armados entre policías y delincuentes, observándose con preocupación que muchos de los agresores que emplean armas de fuego son menores de edad, y
- vi) incorporar una herramienta policial de control de identidad preventivo en el marco del resguardo de la seguridad y el orden público, con plenas garantías de no discriminación y de respeto a los derechos fundamentales.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, quien en nombre de la Secretaría de Estado a su cargo agradeció la invitación a participar en la discusión particular de esta iniciativa y señaló que buena parte de los delitos que aquí se tratan son cometidos por la mayor parte de la población penal que en estos momentos está reclusa.

Expresó que la iniciativa busca mejorar las herramientas de persecución, bajar las cifras actuales de archivos provisionales en caso de delitos contra la propiedad y restringir para ciertos delitos graves la aplicación de penas

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sustitutivas y de beneficios excarcelatorios.

Recordó que este proyecto ha tenido un tiempo de maduración adecuado, haciendo notar que se ha enriquecido en su paso por la Cámara de Diputados y que, sin duda, se perfeccionará aún más con la discusión que tenga lugar en esta instancia.

Enseguida, hizo uso de la palabra la alcaldesa de la I. Municipalidad de Santiago, señora Carolina Tohá, quien agradeció la invitación a participar en la discusión de este proyecto e inició su presentación explicando que su interés es que en esta instancia se discuta una modificación que previamente fuera rechazada en la Cámara de Diputados, referida a la labor de los inspectores municipales.

Puntualizó que el hecho de contar con una policía nacional y no con un sistema local fortalecido para hacer cumplir ciertas normas en ese ámbito, ocasiona un vacío importante en el sistema de seguridad, obliga a los carabineros a suplir estas carencias, lo que los distrae de otras ocupaciones y, en definitiva, hace que estos asuntos no estén adecuadamente fiscalizados.

Recordó que en diversas leyes se ha facultado a los municipios para dictar ordenanzas locales para regular asuntos de variada índole, por ejemplo, el uso del espacio público y la fiscalización del expendio y consumo de alcohol y tabaco. Expresó que todas estas normativas entregan facultades especiales de fiscalización a los inspectores municipales; sin embargo, en el ejercicio de esas facultades dichos funcionarios tienen limitaciones enormes, que muchas veces determinan que esas atribuciones sean impracticables.

Expresó que el problema más común en este ámbito es la imposibilidad jurídica en la que esos funcionarios se encuentran de solicitar la identificación de las personas que sorprenden infringiendo las ordenanzas municipales sobre uso del espacio público, por ejemplo, las relativas a arrojar basura en lugares no autorizados, emitir ruidos molestos o ejercer el comercio ambulante no autorizado en la vía pública. Explicó que cualquier acción de fiscalización en este ámbito parte por identificar al infractor, porque de otra manera no se le puede citar al juzgado de policía local para que se le imponga la multa respectiva y si el infractor se niega a identificarse, el inspector que constató la infracción no tiene ninguna forma para obligarlo.

Informó que la única forma de proceder en estos casos es que el inspector municipal sea auxiliado por un carabinero, lo que supone que haya personal uniformado disponible para estas tareas, situación que no es efectiva en la mayor parte de los casos, pues la prioridad de las policías es la prevención y represión de delitos de mayor connotación social.

Señaló que esta situación desemboca en que ámbitos importantes de la regulación del espacio público no se fiscalizan, ocasionando un escenario de descontrol propicio para la comisión de delitos de mayor gravedad en lugares de alta afluencia de público.

Explicó que la solución a este problema -que aportaría mucho a la seguridad ciudadana-, pasa por introducir las siguientes normas:

- Facultar de manera expresa a los inspectores municipales para que puedan requerir la identificación de las personas sorprendidas en la vía pública cometiendo una infracción regulada por las ordenanzas municipales. Subrayó que esto no constituye un control de identidad preventivo, pues este procedimiento tendría lugar sólo una vez que el controlado haya cometido una infracción. Recordó que la ley ya faculta al inspector municipal para multar a la persona sorprendida en la vía pública infringiendo estas normas, pero esa atribución es completamente inoperante si dicho funcionario no puede identificar al infractor.

- Establecer que la obstaculización de la labor de los inspectores municipales tendrá alguna consecuencia. Indicó que las normas existentes son vagas y su impacto es mínimo. En esta materia, expresó que la única norma que podría ser aplicable al caso es la falta del número 1 del artículo 495 del Código Penal, que sanciona con una unidad tributaria mensual al que contraviene a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que éste se altere. Indicó que esta sanción es insuficiente y adolece del mismo problema de la identificación del infractor ya anotada.

- Introducir, para el caso del comercio ilegal en la vía pública, una sanción de comiso. Explicó que la Contraloría General de la República ha señalado que el comiso es una sanción penal; por tanto, no procedería en relación a una infracción meramente administrativa como la que se contempla en las ordenanzas municipales. Manifestó que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

el comercio ilegal en la vía pública es cuantioso y que las personas que profitan de él sólo arriesgan una multa y no la pérdida de la mercadería. Por ello, dijo, en la práctica la multa viene a ser solo un costo menor asociado a la operación ilícita.

Señaló que la falta de estas normas genera una virtual degradación del espacio público y fomenta la comisión de delitos, pese a lo cual el Estado no hace nada.

Expresó que no se busca que los inspectores municipales puedan hacer por sí mismos controles de identidad obligatorios similares a los que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, añadiendo que en la práctica siempre será necesario contar con el auxilio de un carabinero. Pero, agregó, si se incluyen normas como las anteriores, quien sea sorprendido en la vía pública infringiendo las ordenanzas municipales y no se identifique tendrá una sanción efectiva.

Puntualizó, finalmente, que si por alguna razón no se quiere introducir las normas sugeridas, debería evaluarse seriamente la posibilidad de quitar las atribuciones de fiscalización que tienen los inspectores municipales y traspasarlas a los carabineros. Enfatizó que no se puede optar por mantenerlas y, a la vez, no proporcionar al personal municipal las herramientas necesarias para que estas funciones sean adecuadamente desempeñadas.

El señor Presidente de la Comisión agradeció a la señora Alcaldesa las propuestas realizadas y anunció que se tendrían en consideración durante esta discusión en particular.

A continuación, dio inicio a la discusión en particular del proyecto.

Seguidamente, se consigna el texto de las normas que conforman la iniciativa tal como fueran aprobadas en general por el Senado, las indicaciones presentadas a su respecto y los acuerdos adoptados por vuestra Comisión en cada caso.

Artículo 1°

Este precepto introduce un conjunto de enmiendas al Código Penal.

° ° °

La indicación número 1, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, incorpora un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...”) Reemplázase la circunstancia novena del artículo 11 por la siguiente:

“9ª. Si, a juicio del ministerio público, se ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos.”.”.

Cabe señalar que la circunstancia 9ª se refiere a la colaboración sustancial del culpable en el esclarecimiento de los hechos.

El Honorable Senador señor Espina explicó que lo que se busca con la proposición transcrita es evitar que esta circunstancia aminorante de responsabilidad penal se configure por el solo hecho de que el imputado preste declaración en el proceso. Señaló que se quiere precisar que la causal tendrá lugar sólo si lo aportado por dicho imputado coadyuva directamente al esclarecimiento de la verdad, razón por la cual se estima pertinente que la respectiva calificación la haga el Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Araya discrepó de la idea, pues estimó que la determinación de la responsabilidad penal del imputado es una tarea jurisdiccional, que, por mandato de la Constitución, sólo le corresponde al juez. Recordó que la discusión sobre las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal tiene lugar después de la decisión de condena, en la audiencia que establece el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal. Allí, dijo, se discute sobre la suficiencia de todas las intervenciones anteriores del imputado para revelar la verdad a la luz del proceso ya transcurrido y de la condena.

Observó que esta proposición es similar a la regla actual sobre cooperación eficaz contenida en el artículo 22 de la ley N° 20.000, por lo que podría repetir los mismos problemas de aplicación que esa norma ofrece, que hacen que, en la práctica, opere con mucha menor regularidad de lo que en un primer momento se tuvo en vista.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Añadió que también debe tenerse presente que la proposición no sólo afecta a los delitos tratados por este proyecto, sino a la totalidad de los ilícitos del Código Penal, incluso a los que son de acción penal privada, en cuya investigación y proceso el Ministerio Público no participa.

A su turno, el Profesor señor Acosta observó que la indicación presenta problemas de fondo, porque, en definitiva, deja en manos del Ministerio Público la configuración de esta aminorante de responsabilidad. Expresó que además del problema señalado por quien le antecedió en el uso de la palabra, puede tener lugar una situación aún más grave que consiste en que el juez considere que no se configura la causal pero la fiscalía insista en otorgarla. Explicó que, en ese caso, el tenor literal de la disposición parece apuntar a que el juez no podría negarse, lo que importa una inconstitucionalidad abierta al tenor de lo señalado en la oración final del inciso primero del artículo 83 de la Carta Fundamental.

En segundo término, expresó que la proposición tampoco hace la distinción entre la cooperación prestada por el imputado durante la investigación y la que tiene lugar en la audiencia judicial, que son asuntos distintos que requieren un tratamiento diferenciado.

Por otra parte, recordó que el modelo procesal penal chileno tiene importantes rasgos de justicia negociada, lo que la fórmula propuesta vendría a limitar, pues en virtud de ella en una etapa muy preliminar del proceso esta cuestión tendría que quedar zanjada.

El Profesor señor Matus manifestó que la proposición, tal como está redactada, si bien ofrece algunos inconvenientes, se hace cargo de una situación real en que se producen abusos por una aplicación incorrecta del derecho vigente en los estrados judiciales.

Coincidió en que la formulación de la indicación no hace algunas distinciones que deberían efectuarse, como la colaboración durante la investigación y en el juicio, señalando que ambas situaciones deben ser apreciadas por el juez.

Para salvar los inconvenientes antes mencionados, propuso sustituir la redacción de la indicación por el texto que a continuación se señala:

"9ª. Si se ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos durante su investigación o se ha reconocido voluntariamente ante el juez o tribunal correspondiente la responsabilidad por los hechos imputados.

Podrá estimarse que se ha colaborado sustancialmente con la investigación cuando así lo exprese el fiscal en la acusación o requerimiento correspondiente.

En ningún caso podrá considerarse colaboración sustancial el mero cumplimiento de las obligaciones que la ley procesal impone, ni la sola declaración del imputado en que no reconozca su responsabilidad en los hechos."

El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abott, agradeció, en nombre de la institución a su cargo, la invitación a participar en la discusión en particular de esta iniciativa y, en relación con la indicación planteada, manifestó que ella se hace cargo de un problema efectivo, aun cuando su formulación puede tener los vicios de inconstitucionalidad que ha sugerido el Profesor señor Acosta.

Informó que la práctica judicial ha torcido el propósito original de la norma, que era brindar una atenuante al imputado que efectivamente hubiese colaborado con el esclarecimiento de los hechos. En cambio, dijo, en la actualidad se reconoce esta aminorante a quien declara en el juicio, aunque su declaración no importe ningún reconocimiento de participación ni implique una colaboración sustancial para desentrañar lo efectivamente ocurrido.

Estuvo de acuerdo con una formulación alternativa a la redacción de la indicación, que, partiendo de la potestad judicial para apreciar la causal, requiera que ella importe que el imputado haya aportado información precisa, verídica y comprobable que contribuya sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo que debería tener lugar en la etapa de la investigación o durante el juicio oral.

El Defensor Nacional, señor Andrés Manhke, agradeció en nombre de la entidad que encabeza la invitación a participar en la discusión en particular de esta iniciativa. En relación con la indicación planteada, manifestó que el control judicial juega un rol central en el sistema de justicia criminal, sobre todo en la apreciación de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

responsabilidad que corresponde al imputado, lo que importa, entre otras cosas, la determinación de las atenuantes y agravantes que se configuren.

Señaló que la indicación en análisis ofrece los problemas antes señalados y, además, puede afectar la posición de la víctima o del querellante particular en caso de tener una teoría del caso distinta a la que sostenga la fiscalía. Ejemplificó lo anterior manifestando que desde una perspectiva transaccional, el fiscal puede estar por otorgar esta atenuante, perjudicando la posición de las otras partes del proceso. Señaló que por ello, es muy relevante que el juez pueda arbitrar estas diferencias, quedando a su cargo en último término la apreciación de la aminorante.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia expresó que la redacción de la indicación adolece del vicio de inconstitucionalidad que antes se ha indicado. Añadió que la proposición alternativa presentada por el Profesor señor Matus supera en parte aquel problema, pero tiene el inconveniente de establecer en forma abierta que la base de la causal es el reconocimiento de la participación del imputado, lo que puede leerse como una manera de forzar la autoincriminación, algo delicado desde el punto de vista de las garantías del debido proceso penal.

Añadió que el párrafo final de la redacción sustitutiva es de difícil interpretación, porque no aclara qué elemento extra debe aportar el imputado en su declaración para que opere a su favor la aminorante de responsabilidad penal en cuestión.

A su turno, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, señor Andrés Montes, señaló que esta atenuante es utilizada de forma habitual en los juicios orales y es la forma común por la cual los imputados obtienen rebaja de penas, que a veces exceden de los marcos establecidos en la ley. Expresó que basta que el acusado se sienta a declarar en el proceso, aunque no haya colaborado previamente con la investigación, no haya reconocido de ninguna forma su participación, no haya identificado a ninguno de los coimputados por el hecho ni haya aportado ningún dato útil para la causa.

Señaló que la ley parte de la base de que la atenuante se configura cuando el imputado aporta algo con su declaración. Por ello, como redacción alternativa para cumplir con el propósito de la indicación y sortear los problemas que presenta su redacción, sugirió precisar que procederá la circunstancia atenuante de marras sólo si el imputado ha presentado declaración aportando informaciones precisas, verídicas y comprobables que hayan contribuido sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo que deberá hacerse expresamente en la etapa de la investigación y en el juicio oral.

Manifestó que si no existe un incentivo para colaborar en una investigación penal, la posibilidad de esclarecer los hechos e identificar a los responsables es mínima para el sistema procesal oral.

- Considerados los razonamientos expuestos y finalizado al análisis de esta indicación, sus autores procedieron a retirarla.

o o o

Numeral 1)

Sustituye el artículo 433 del Código Penal. Su tenor es el siguiente:

1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

3°. Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.

A esta disposición se presentaron las indicaciones números 2 a 4, que son del siguiente tenor:

La número 2, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar el número 1° por el siguiente:

“1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.”.

La número 3, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para sustituir el número 2° por el que sigue:

“2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o se prive a la víctima de su libertad ambulatoria.”.

La número 4, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir el número 3°.

La Comisión discutió en conjunto las indicaciones 2, 3 y 4.

El Honorable Senador señor Espina indicó que el marco de la discusión de estas propuestas debe partir de la base que acá no se sanciona el robo con fuerza o intimidación simple, sino figuras agravadas particularmente graves, como el robo acompañado de homicidio, violación, secuestro o lesiones graves.

Manifestó que la Cámara de Diputados introdujo una distinción arbitraria entre los distintos tipos de lesiones, estableciendo una modificación relevante en la penalidad que no tiene relación con la gravedad de las mismas en comparación a otros ataques no letales, como es el caso de la violación.

Añadió que la indicación 3 también considera reemplazar la fórmula de agravación por retención de las víctimas por rescate o por más de un día y, a cambio, propone valerse de la idea de “privar de la libertad ambulatoria”, que es más omnicompreensiva y fácil de configurar.

Seguidamente, el Profesor señor Acosta planteó que la asignación de penas es un tema de suyo discutible, porque refleja la valoración de los bienes jurídicos que están en juego en la respectiva situación, lo que, en definitiva, es un asunto político.

Agregó que la idea básica de la Cámara de Diputados parece adecuada, porque la efectividad de las figuras agravadas depende de la elevación del piso de la pena, criterio que es el más apropiado para hacer la diferenciación entre las distintas figuras que acá se tratan.

Observó que si se quiere ampliar el abanico posible de penalidad para cada figura, se hace más atendible distinguir entre las distintas figuras calificadas. En ese entendido, sería más adecuada la asimilación que hace la indicación entre la violación y las lesiones graves gravísimas y no de la primera figura con el homicidio, tal como lo propone el texto aprobado en general.

Por otro lado, puntualizó que la tipificación del robo con secuestro es particularmente compleja, añadiendo que la solución propuesta por la indicación es más problemática que el texto despachado por la Cámara de Diputados. Al respecto, indicó que la solución más simple sería considerar un lapso mínimo para apreciar el secuestro.

El Profesor señor Matus manifestó que las indicaciones 2 y 4 podrían aprobarse tal como están formuladas porque agrupan figuras calificadas con un desvalor similar e introducen una correlación más adecuada con la actual penalización del delito de homicidio simple y calificado, que en la Ley Emilia sufrió una modificación. Explicó que aquella ley supuso un aumento de la sanción al homicida y al asesino, en un rango que absorbe la pena del robo calificado vigente.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En relación con la indicación 3, sostuvo que en los robos con intimidación o violencia está incorporada la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, por lo que no hay un desvalor extra cuando se sanciona esa conducta. Señaló que la mejor solución es establecer un límite temporal, que, atendidas las circunstancias actuales en las que se cometen los robos, podría limitarse a una hora. Indicó que cuando los robos se prolongan por más tiempo, es dable pensar que se cometerán otros ilícitos.

Consideró necesario contemplar también de manera especial el robo con secuestro en que se exige un rescate, pues la modificación que se espera hacer al Código Penal puede importar una diferencia de pena en caso de delitos complejos como el que acá se trata, que podría evitarse si desde ya se incorpora una norma especial.

Por su parte, el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, señor Claudio Pizarro, estuvo de acuerdo con las distinciones efectuadas por las indicaciones en discusión. Manifestó que el debate parece centrarse en la duración mínima de la privación de libertad ambulatoria que se requerirá para apreciar el robo con secuestro, respecto de lo cual concordó con la idea expresada por el Profesor señor Matus.

Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geisse, expresó que la formulación aprobada en general por el Senado para los delitos de robo calificado consideran una proporcionalidad más ajustada a los desvalores de las distintas figuras e introducen distinciones más consistentes que las propuestas en las indicaciones.

Observó que el texto que viene de la Cámara de Diputados no sólo eleva el piso de la penalidad de cada figura, sino que establece tramos más estrechos de sanción, lo que también limita la discrecionalidad judicial. En este contexto, expresó que es complejo que se agrupe en la misma figura el robo con homicidio y el robo con lesiones, pues en el segundo caso se obliga al juez a aplicar una pena gravísima que parece proporcional cuando la víctima muere, pero no cuando sólo pierde parte de un miembro menos importante, como sería la falange de un dedo.

Señaló que desde el punto de vista de la sanción, es razonable que se asimile el robo con homicidio al robo con violación, pues si se consideran aisladamente ambas figuras en nuestro ordenamiento, el homicidio tiene una pena similar a la de la violación. Por la misma razón, consideró que no tiene sentido asimilar el robo con homicidio al robo con mutilaciones menores.

Añadió que también es más apropiado considerar la configuración del robo con secuestro empleando la fórmula de la retención de las víctimas por un lapso mayor al necesario para cometer la apropiación. Planteó que todo robo importa una limitación de la libertad ambulatoria, por lo que no es posible que esa circunstancia se utilice para agravar la figura. Por tal razón, sostuvo que la indicación 3 debería rechazarse.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín expresó que es más adecuado aislar en la categoría más agravada a los delitos de robo con homicidio y con violación y agrupar en la siguiente al delito de robo con lesiones.

Añadió que la idea de privación de libertad como calificante es un poco vaga y puede prestarse para confusiones. Observó que el objetivo es más bien sancionar aquella privación de libertad que no es inherente al robo y, por ello, la redacción del número 2 despachado por la Cámara de Diputados parece más razonable. En conclusión, se mostró partidario de aprobar las indicaciones 2 y 4 y en el caso de la 3, acogerla con el texto de la Cámara de Diputados en la parte que califica el delito cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con la proposición del Honorable Senador señor Larraín.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya expresó que tratándose de las figuras calificadas que se proponen, hay que partir pesquizando cual es el bien jurídico tutelado y, a partir de ahí, construir una escala de penas. Manifestó que la posición de la Cámara de Origen es mejor, ya que las indicaciones en estudio incurrir en el error de hacer equivalente el robo con homicidio con aquel que se comete conjuntamente con mutilaciones menores, lo que en la práctica implica que tendría el mismo costo punitivo herir a la víctima que matarla y, en el segundo caso, se tendría la ventaja de eliminar al principal testigo.

Observó que es evidente que cabe asignar una pena efectiva mayor al caso en que el bien comprometido es la vida, añadiendo que, por ello, es imprescindible comparar los pisos de cada pena, cosa que la indicación confunde.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Revisadas estas consideraciones, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y puso en votación la indicación 2.

- Sometida a votación la indicación 2, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

A continuación, se puso en votación la indicación 3, con modificación consistente en sustituir la expresión final "o se prive a la víctima de su libertad ambulatoria" por "o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito".

- Sometida a votación la indicación 3, fue aprobada con la modificación antes señalada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

Seguidamente, se puso en votación la indicación 4.

- Sometida a votación la indicación 4, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya y de Urresti.

Numeral 2)

Este numeral agrega los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos, al Código Penal:

"Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis y en el artículo 456 bis A, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 de este Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. En el caso de un condenado por simple delito, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla anterior, dentro del grado inmediatamente superior al señalado en la ley. En el caso de un condenado por crimen, reincidente en los términos de las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez determinará la cuantía de la pena de conformidad con lo dispuesto en la regla 1ª, excluyendo el grado mínimo de la pena, si ésta es compuesta, o la mitad inferior, si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Tratándose del delito previsto en el artículo 456 bis A, se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero de la referida disposición, si el valor de lo receptado excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El juez podrá aumentar la pena en un grado si el delito fuere cometido por una agrupación u organización, la que se calificará en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Cuando la organización se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica."

En relación al nuevo artículo 449, se presentaron las siguientes indicaciones:

La número 4 A, del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar el encabezamiento de esta norma por el siguiente:

"Art. 449.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, y en el artículo 456 bis A, cuya pena sea igual o superior a presidio menor en su grado máximo, no se considerará lo establecido en los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

artículos 65 a 69 de este Código y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:".

Las números 5, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 6, del Honorable Senador señor Horvath, para agregar en el encabezamiento, después de la expresión "con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438,", lo siguiente: "446, 447, 447 bis, 448".

La número 5 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar, en el encabezamiento, el guarismo "438" y la coma que le antecede.

En relación a la regla 1ª, se presentaron las indicaciones 7, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 8, del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final:

"Con todo, si concurrieren dos o más circunstancias atenuantes o aquella contemplada en el artículo 11, número 1, de este Código, el tribunal podrá rebajar la pena hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo señalado por la ley.".

En cuanto a la regla 2ª, se presentaron las indicaciones 9, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 10, del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

"2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta, o la mitad inferior si consta de un solo grado.".

Luego, se presentó la indicación 11, del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente regla 3ª:

"3ª. Será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere sancionado.".

Enseguida, se presentó la indicación 11 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para agregar las siguientes reglas 3ª y 4ª:

"3ª. Sólo en los casos en que el imputado acepte los hechos y su participación en el juicio oral, los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundaren en un procedimiento abreviado, o admitiere su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento en un procedimiento simplificado, según sea el caso, la pena se rebajará hasta el tramo comprendido en la mitad superior del grado inferior al mínimo de los señalados por la ley. Esta rebaja se aplicará después de efectuados los aumentos que establece el número anterior y las restantes disposiciones legales que fueren aplicables.

4ª. En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de ésta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que había sido condenado originalmente.".

Además, se presentó la indicación 12, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para agregar los siguientes incisos finales:

"Respecto de los delitos previstos en los artículos 433, 436, inciso primero, y 440 de este Código, será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado, a menos que le hubiere sido reconocida en la sentencia condenatoria la circunstancia atenuante del número 9 del artículo 11 del Código Penal.

Con todo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de las multas, comiso e inhabilitaciones impuestas.".

En relación al nuevo artículo 449 bis, se presentaron las indicaciones 13 a 15, cuyo tenor es el que sigue:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las numeradas como 13, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 14, del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

La número 15, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“El juez podrá aumentar la pena en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes.

Si el delito fuere cometido por medio o a través de una persona jurídica y en beneficio o interés de ésta, se impondrá, además, como consecuencia accesoria, la disolución o cancelación de la persona jurídica.”.

En primer término, la Comisión discutió en forma conjunta las indicaciones 5, 5 A y 6.

A su respecto, el Honorable Senador señor Espina expresó que la idea es incorporar el nuevo sistema de determinación de penas que se acogió en la denominada Ley Emilia, que posteriormente se incluyó también en la modificación de la ley sobre control de armas y que igualmente se está considerando en el texto del proyecto de ley sobre colusión que el Senado despachó a la Cámara de Diputados.

Explicó que en materia de determinación de penas pueden plantearse diversos sistemas que han sido objetados por resultar desiguales, por lo que la equiparación definitiva debería venir en el futuro Código Penal. No obstante, señaló que, en el intertanto, la ciudadanía convive con un sistema general de determinación de sanciones que es disfuncional, pues permite que las penas impuestas por los jueces sean notoriamente distintas e inferiores a las establecidas por el Congreso Nacional que fue elegido por ella misma.

Sostuvo que hay ciertas figuras que en todo caso deberían quedar fuera del sistema excepcional de determinación de penas que se propone, como son el hurto de hallazgo o el robo de pelos, plumas y crines. Como contrapartida, opinó que debe incluirse el delito de extorsión, pues la intimidación que implica es del todo similar a la del robo con intimidación.

El Honorable Senador señor Araya connotó que este es el cuarto o quinto proyecto abordado por la Comisión en que se establecen normas especiales de determinación de penas, lo que es un síntoma claro de que sería mejor establecer de una vez por todas una sola y nueva regulación comprensiva para la determinación de las sanciones criminales, sin esperar el nuevo Código Penal.

Afirmó que el problema actual se funda en la visión asistemática que ha seguido el legislador en las últimas décadas, interviniendo algunos tipos penales aislados que han saltado a la palestra pública debido a circunstancias noticiosas puntuales, generando, en definitiva, una desconfiguración mayor en las penalidades asociadas a los distintos tipos de delitos, que se revelaría en toda su magnitud si se aplicaran directamente las penas dispuestas por el legislador.

Señaló que parte del problema se debe a la implementación de la ley N° 18.216, que estableció que parte importante de los tipos penales de mayor ocurrencia no recibirían penas efectivas. Ante ello, el legislador de la primera década de este siglo recurrió a la fórmula de excluir figuras específicas del régimen punitivo alternativo, como los delitos sexuales o contra menores. Y en la década actual, se ha adoptado el novísimo criterio de imponer un año de cárcel efectiva para otro catálogo de delitos, a los cuales, en principio, se aplicaban las penas alternativas.

Expresó que todo lo anterior se ha hecho sin tener en consideración los bienes jurídicos que la legislación penal está tutelando. Ejemplificó lo dicho con la situación del hurto, tras el cual hay un valor de menor relevancia social y, pese a ello, se pretende incorporarlo al régimen de la Ley Emilia a través de las indicaciones en estudio. Sostuvo que ello dista de ser proporcional y racional.

Planteó que otro elemento que complica más aun este cuadro es que los regímenes especiales de determinación de penas que se han aprobado en los últimos dos años introducen reglas que no son exactamente iguales, lo que genera problemas interpretativos porque el entendimiento que se tenga de un enunciado no es directamente aplicable a los demás.

Indicó que lo ideal es que el Ministerio de Justicia adopte por una vez un sistema general y único de aplicación de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

penas, aun cuando, al parecer, la decisión política sería esperar el futuro Código Penal. Hizo notar que esta discusión perfectamente puede tardar años, permitiendo que en el intertanto se multipliquen los sistemas de determinación de sanciones, complicando aún más el asunto y excluyendo el fin de prevención general que busca nuestro ordenamiento penal.

En relación con la indicación planteada, señaló que no hay ninguna justificación para que al delito de hurto se le asigne una pena efectiva de cárcel y no la tengan también las estafas masivas.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, observó que de aprobarse esta disposición, se introduciría a nuestro ordenamiento penal el cuarto o quinto sistema distinto de determinación de penas, dejando fuera tipos penales que afectan gravemente a bienes jurídicos de primer orden. Ello, añadió, provocará en definitiva diferencias relevantes a la hora de comparar la imposición de condenas judiciales concretas.

Observó que el encabezado de la disposición aprobada en general reserva el nuevo sistema de determinación de sanciones a casi todos los delitos contra la propiedad por apropiación, excluyendo algunas figuras de bagatela y excluyendo -de manera inexplicable- el delito de extorsión.

A ese respecto, connotó que la indicación 4 A incorpora cierta racionalidad a esta regla, porque contempla un límite inferior de pena para que ella tenga lugar, lo que la reservará a los delitos más graves. Indicó que similar efecto conllevaría la indicación 5.

Por su parte, el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional planteó que la restricción que se plantea a la determinación judicial de la pena es un asunto de política criminal.

En el marco anterior, sostuvo que al Ministerio Público le interesa que el criterio que al respecto se adopte sea lo más claro posible. Agregó que atentaría contra ese requerimiento la regla que propone la indicación 4 A, pues muchos de los delitos considerados en el texto aprobado en general tienen varios grados y uno o más de ellos quedarían comprendidos dentro del límite propuesto en dicha indicación, pero no el o los inferiores. Ello, dijo, generaría una duda interpretativa que podría complicar la aplicación práctica de la disposición.

Indicó que parece mejor la idea contenida en el texto aprobado en general, que establece una exclusión de delitos específicos y no de ilícitos que en general estén bajo un límite de penalidad. Comentó que esta misma línea se sigue en las indicaciones 5 A, 5 y 6, por lo que el ente persecutor se inclinaría por aprobar esas indicaciones y no la señalada anteriormente.

El Profesor señor Acosta planteó que la regla introducida por la Ley Emilia consistente en suspender por un año la aplicación de la pena sustitutiva de modo que el condenado pase siempre por la cárcel, fue una solución de compromiso que se alcanzó en su momento sopesando la situación anterior a esa ley. En efecto, añadió, en la etapa anterior a la dictación de dicho cuerpo legal prácticamente ningún condenado por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte cumplía pena efectiva, frente a lo cual se planteó originalmente que se le aplicara la totalidad de la condena en la cárcel.

Sostuvo que el arreglo a que se llegó en esa oportunidad resultó plausible para un caso específico, como es el homicidio culposo provocado por infracción a las normas que prohíben conducir en estado de ebriedad. Precisó que, sin embargo, en ningún caso ello puede generalizarse.

Expresó que, además, debería establecerse este mecanismo en su totalidad, o sea, incorporando también el sistema especial de determinación judicial de penas que impone al juez la necesidad de aplicar el límite inferior de la pena si sólo hay circunstancias atenuantes y el superior si sólo se configuran agravantes.

Observó que aunque se haga lo anterior, los resultados efectivos de esta medida pueden ser altamente contraproducentes, pues el esquema general de sanciones para las distintas figuras que integran el ordenamiento jurídico penal tiene un grado de incoherencia considerable, que no se advierte en la práctica justamente por las normas que permiten rebajar las sanciones cuando se aplican en concreto y por las penas sustitutivas. Manifestó que si estas dos vías se limitan o se excluyen, el resultado judicial va a ser el fiel reflejo de la ley.

En razón de lo anterior, manifestó que, en términos globales, está en contra del texto aprobado en general para esta norma. En efecto, añadió, no es posible introducir un sistema restrictivo de determinación judicial de penas para un conjunto amplio de delitos si primero no se hace una revisión general del cuadro sancionatorio de nuestro

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ordenamiento penal, de forma de alinear más coherentemente las afectaciones a los respectivos bienes jurídicos y las penas asociadas a las conductas que las provocan.

Con todo, connotó que el criterio anterior ya fue sancionado por la Sala, por lo que el mal menor sería aprobar las indicaciones que introducen una limitación a la aplicación del nuevo sistema especial de determinación de penas respecto de ciertos delitos específicos. Expresó que aplicando este criterio, es dable excluir la figura del artículo 446 del Código Penal, que no trata de un delito, sino de la escala gradual de sanciones del hurto simple. A la vez, indicó que debe incluirse la figura de la extorsión.

Por su parte, el Profesor señor Matus sostuvo que mientras no se incorpore en forma definitiva la tan anunciada regla general de determinación de penas que sujete la potestad judicial a la ley, se impone la necesidad de dictar una regla como la que contiene el texto aprobado en general.

Con todo, observó que se trata de un régimen excepcional, por lo cual no parece dable igualar los hurtos simples con los delitos violentos. Por ello, opinó que el mejor criterio es el que introduce la indicación 4 A, que limita la aplicación del sistema excepcional al grupo de delitos que tiene las penas más altas.

Añadió que, partiendo de esa base, habría que hacerse cargo de la observación planteada por el Ministerio Público, aun cuando la solución es relativamente simple pues bastaría con precisar que se trata de delitos "cuya pena mínima sea igual o superior" a la sanción que se establece como umbral. Explicó que con ello quedan excluidos todos los delitos de menor entidad.

El Honorable Senador señor Espina sostuvo que se ha asentado como criterio legislativo general del último tiempo que los jueces deben aplicar las sanciones dentro de los marcos que les impone el legislador. Manifestó que este mismo criterio se contempla como regla general en el futuro proyecto de Código Penal. Agregó que lo único que hace la norma en discusión es adelantar ese criterio ya aceptado para el grupo de delitos que más preocupación causan a la ciudadanía. Puntualizó que esta idea es del todo razonable y no supone que no procederán las penas sustitutivas que la ley consagre para cada caso. Por esa razón, se mostró contrario a introducir restricciones por pena o por tipo de delitos, salvo casos extremos de delitos de bagatela como el hurto de crines y plumas o el hurto de hallazgo. A contrario sensu, planteó que debe aprobarse la indicación que postula la incorporación del delito de extorsión al régimen especial de determinación de penas.

Luego, indicó que la redacción de la Ley Emilia es superior en este punto, porque establece un sistema más preciso de aplicación de sanciones en función de la configuración de las atenuantes y agravantes, lo que acá no se considera. En razón de ello, propuso emplear la misma redacción de aquella ley.

Seguidamente, la señora Ministra de Justicia manifestó que si se contempla como criterio la exclusión de los delitos con pena mínima igual o inferior al límite que plantea la indicación 4 A, quedarían fuera los robos con fuerza en lugar no habitado, que son una de las figuras que integran la idea matriz del proyecto y que deberían quedar dentro del sistema estricto de determinación judicial de penas.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe indicó que la situación práctica que explica la necesidad de aprobar este proyecto es la alta tasa de reincidencia que presentan los delitos contra la propiedad. Manifestó que, en parte, este fenómeno se explica porque incluso para los reincidentes las sanciones previsibles son muy bajas; por lo tanto, la reacción penal no es un disuasivo real para dejar de emprender una carrera delictual. Frente a ello, el proyecto busca aplicar sanciones efectivas y encerrar a los reincidentes, que, según los datos que se manejan, son los que cometen la mayor parte de los delitos.

Explicó que muchas veces la ciudadanía critica al Parlamento porque las penas aplicadas por los jueces a casos de connotación pública son bajas. Indicó que la solución a esa legítima crítica no es tanto aumentar las penas en la ley, sino establecer mecanismos para que las condenas judiciales estén dentro del marco que señala la ley. Expresó que estos mecanismos chocan con las reglas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal y su mantención importa, a la larga, que el Parlamento renuncie a su potestad de valorar los bienes jurídicos en juego e imponer las sanciones diferenciadas que correspondan.

Señaló que el nuevo Código Penal sólo debería considerar circunstancias excepcionalísimas que permitan al juez salirse del rango punitivo que establece la ley, de manera que ello no sea una regla general como hoy ocurre.

En ese contexto, manifestó que la norma de determinación restringida de penas aprobada en general es

Segundo Informe de Comisión de Constitución

perfectamente conducente, pues iguala el reproche judicial de una conducta concreta acreditada en un proceso judicial a aquel que hizo el legislador en su momento en abstracto, sopesando los valores en juego. Por tal razón, se mostró contrario a establecer limitaciones en atención a la magnitud de la pena o al tipo de delito de que se trate.

Puntualizó que un asunto muy distinto es limitar la procedencia de las penas sustitutivas -sobre todo tratándose de delitos de hurto-, por lo que ambas cosas deben tratarse de manera separada.

El Honorable Senador señor Larraín coincidió con la apreciación recién planteada. Puntualizó que lo óptimo es avanzar hacia un sistema único de determinación de penas para todos los delitos, que restrinja la sanción que aplique el juez al marco de la ley y que permita rebasarlo por arriba o por abajo sólo en casos excepcionales. Añadió que si ello no es posible, la segunda preferencia sería establecer este sistema estricto de determinación penal para los delitos de más ocurrencia y que más preocupan a la ciudadanía, como son los que aborda este proyecto.

Dicho lo anterior, precisó que se pueden estudiar ciertas exclusiones específicas para delitos de bagatela, como los hurtos de hallazgo y la sustracción de crines, pelos y plumas de animales vivos. Como contrapartida, señaló que corresponde incluir la extorsión porque se trata de un delito grave.

Indicó que el escenario anterior se supera si el Gobierno se decide a presentar a tramitación legislativa el nuevo Código Penal.

Por su parte, el señor Fiscal Nacional hizo presente su preocupación por la brecha de penalidad que puede generar la alternativa planteada por las indicaciones, lo que inadvertidamente daría pábulo a alentar la comisión de los delitos excluidos que terminarán con sanciones muy distintas, aunque se refieran al mismo bien jurídico. Recordó que detrás de los ilícitos contra la propiedad operan redes delictuales que actúan en forma muy racional, optando siempre por las modalidades delictivas menos riesgosas frente a la persecución penal.

El Profesor señor Matus manifestó que aunque en principio concuerda con las apreciaciones relativas al sistema de aplicación de penas que se han esbozado, debe recordar que el efecto práctico de esta ley será penar con penas muy superiores a cualquier hurto en comparación a cualquier estafa que se cometa por el mismo monto. Recordó que ambas figuras están en el mismo título del Código Penal y sancionan modalidades de vulneración del mismo bien jurídico. Añadió que la misma disparidad se percibirá entre el hurto y la malversación de caudales públicos. Puntualizó que ambas comparaciones importan dilemas éticos que el Congreso Nacional debe zanjar, para después atenerse a las consecuencias de su decisión.

Indicó que todos estos problemas se solucionan si de una vez se aprueba una ley general de aplicación judicial de penas, que precise que el juez debe compensar las atenuantes y las agravantes dentro del límite legal de cada pena y fijar su condena teniendo en consideración el daño causado por el hecho perpetrado. Añadió que una regla de ese tipo se enfrentará a menos incongruencias que las que teme el Profesor señor Acosta.

El Honorable Senador señor Harboe compartió la apreciación del Profesor señor Matus, pero observó que esa decisión está en manos del Gobierno, el que -en uso de sus potestades legislativas- ha sometido a consideración del Parlamento un régimen restringido de determinación de penas para un grupo discreto de delitos.

El Honorable Senador señor Larraín consideró que en este caso bien podría darse un paso más y hacer extensible el sistema especial de determinación de penas a todos los tipos contemplados en el título IX del libro segundo del Código Penal. Manifestó que ello, además de encontrarse dentro de las ideas matrices del proyecto, eliminaría el problema de tener criterios distintos frente a delitos que protegen un mismo bien jurídico.

El Honorable Senador señor Araya instó a tener el mayor cuidado ante proposiciones como las que se han planteado, porque pueden tener un impacto directo en la población penal que en este momento está encerrada. Recordó que, en la actualidad, la capacidad total de plazas de internos de los recintos penitenciarios está sobreutilizada. Hizo presente que el proyecto considera normas especiales para apurar la construcción de nuevos recintos penales a raíz del aumento específico que se planteaba originalmente. Añadió que, sin embargo, esas normas fueron severamente limitadas en la Cámara de Diputados, por lo que en estos momentos la iniciativa no está en condiciones de asegurar la cobertura penitenciaria que se necesita para absorber los aumentos de penalidad que se plantean y menos podría hacerlo si se incrementa la cantidad de ilícitos a que se aplicará el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

nuevo sistema de determinación de penas.

El Honorable Senador señor Espina observó que los ilícitos contra la propiedad que no corresponden a hurtos, robos y receptaciones son una proporción menor del total de delitos que se comete, por lo que aplicar estas reglas a todo el título IX no tendría el efecto al cual el Honorable Senador señor Araya teme.

Expresó que este sería un buen primer paso, que posteriormente podría abarcar los delitos contra las personas.

La señora Ministra de Justicia puntualizó que la Secretaría de Estado a su cargo nunca estuvo de acuerdo con establecer una pena efectiva de un año a todo evento para los delitos que acá se tratan. Explicó que es claro que las penas de encierro de corta duración tienen un impacto muy negativo en los niveles de reincidencia.

Expresó que el futuro proyecto de Código Penal considera una graduación mucho más sistemática de las penas que la actual, aunque reconoció que la ponderación de los distintos bienes jurídicos que están en juego siempre será un punto políticamente discutible.

Subrayó que el Ministerio que dirige considera inviable ampliar la fórmula contenida en la disposición aprobada en general a todos los delitos del ya aludido título IX, porque ello importa hacer estimaciones de flujo e impacto carcelario que no se han realizado y porque no tiene en cuenta que el título en cuestión tiene figuras delictuales diametralmente distintas. Como contrapartida, ofreció acelerar la presentación al Parlamento del proyecto de nuevo Código Penal.

Al respecto, el Honorable Senador señor Larraín declaró que, en consecuencia, cejaría en su propósito, dejando en claro, sin embargo, que la intención del sector político a que pertenece es avanzar en el sentido planteado.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y, en primer término, puso en votación la indicación 4 A con la adecuación propuesta por el Profesor señor Matus.

- Sometida a votación la indicación 4 A en la forma indicada, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín.

Seguidamente, se pusieron en votación las indicaciones 5 A, 5 y 6.

- La indicación 5 A fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- Por la misma unanimidad se rechazaron las indicaciones 5 y 6.

A continuación, la Comisión pasó a debatir en forma conjunta las indicaciones 7 y 8, referidas a la regla primera del artículo 449.

El Profesor señor Acosta recordó que durante la discusión en general sostuvo la necesidad de mantener para estos casos la limitación de responsabilidad que plantea el número 1º del artículo 11 del Código Penal, pero limitado a lo que exige el artículo 73, o sea, que se configure el mayor número de los presupuestos requeridos. Observó que esta idea está recogida, en alguna forma, en las indicaciones 7 y 8.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe hizo notar que esta modificación es concordante con la tesis planteada en la indicación 4 A, proposición que fue desechada. Por ello, planteó que esta modificación también debía rechazarse.

A su turno, el Profesor señor Matus connotó que ni el texto aprobado en general ni la modificación planteada por estas indicaciones excluyen la aplicación del artículo 73, que tendría el efecto de una atenuante más, que operaría dentro del marco penal. Por esa razón, fue partidario de mantener el texto aprobado en general.

Seguidamente, el señor Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte observó que la regla propuesta es vaga y que no establece un criterio de ponderación claro que indique al juez la forma de compensar las agravantes y atenuantes para fijar la pena dentro del grado respectivo. Recordó que este cálculo está contenido en el artículo 67 del Código Penal, regla que por expresa disposición del encabezado del artículo aprobado en general, no operaría

Segundo Informe de Comisión de Constitución

en este caso.

El Profesor señor Matus advirtió que la norma considerada no es tan abierta como el señor Fiscal Regional recién mencionado lo entiende. En efecto, dijo que la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes debe hacerse en atención a la mayor o menor extensión del mal causado, lo que impone una exigencia argumentativa en la sentencia muy similar al criterio de ponderación que ya se aprobó en la ley de control de armas y que se incorporó en el proyecto de ley sobre colusión.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina consideró que la idea contenida en la Ley Emilia a este respecto es mejor. Recordó que esa norma tiene la siguiente redacción:

"Artículo 196 bis.- Para determinar la pena en los casos previstos en los incisos tercero y cuarto del artículo 196, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal y, en su lugar, aplicará las siguientes reglas:

1.- Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal podrá recorrer toda la extensión de la pena señalada por la ley al aplicarla.

2.- Si, tratándose del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196, concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

3.- Si, tratándose del delito establecido en el inciso cuarto del artículo 196, concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su grado mínimo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, la impondrá en su grado máximo. Para determinar en tales casos el mínimo y el máximo de la pena, se dividirá por mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximo y la más baja el mínimo.

4.- Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras.

5.- El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley. Con todo, podrá imponerse la pena inferior en un grado si, tratándose de la eximente del número 11 del artículo 10 del Código Penal, concurriere la mayor parte de sus requisitos, pero el hecho no pudiese entenderse exento de pena."

El Profesor señor Acosta planteó que el criterio de restricción de la discrecionalidad judicial es un asunto que queda entregado a la decisión parlamentaria, añadiendo que tanto la vía tasada de la Ley Emilia como el sistema más abierto contemplado en la modificación a la ley sobre control de armas podrían emplearse en este caso.

A continuación, el abogado asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, destacó que la discusión de estas indicaciones permitirá definir las líneas fundamentales del procedimiento que se aplicará para determinar las penas correspondientes a un conjunto de delitos que representa más de la mitad de los ilícitos que se cometen en nuestro medio. Destacó, por tanto, la relevancia del asunto en análisis.

Puntualizó, enseguida, que muchas de las decisiones que se adopten en este proceso partirían de circunstancias fácticas que en alguna forma son discutibles, como es la afirmación de que, en la práctica, se configurarían en forma casi automática ciertas atenuantes, lo que no toma en consideración la evidencia forense ni la existencia de diversas normas específica del Código Penal que impiden la aplicación de algunas atenuantes.

Indicó que también se estaría afirmando que los condenados por delitos contra la propiedad no ingresan a los recintos penales y que cuando lo hacen, cumplen penas cortas. Observó que ninguna de esas afirmaciones sería contrastable con la evidencia, porque, en la actualidad, la mayor proporción de la población penal recluida cumple sentencia por su participación en estos delitos. Añadió que el único estudio sobre penalidades concretas aplicadas por los jueces -que fue elaborado por la Fundación Paz Ciudadana-, muestra que, en promedio, los condenados por delitos de robo con fuerza cumplen penas de 3 años y los que han sido declarados culpables de robos con violencia o intimidación sirven sentencias de 6 años.

En ese contexto, consideró que las indicaciones 7 y 8 serían una leve morigeración a la norma draconiana que introduce el texto aprobado en general, que hace equivalente la concurrencia de 10 atenuantes o de ninguna al

Segundo Informe de Comisión de Constitución

caso particular.

El Honorable Senador señor Harboe instó a evitar que se forme un clima adverso respecto del proyecto, lo cual no resulta apropiado habida cuenta de que su estructura básica deriva de un Mensaje preparado por el Ejecutivo con la participación de los actores más importantes de la reforma procesal penal. Además, recordó que la iniciativa ya fue aprobada en general y en particular por la Cámara de Diputados y también cuenta con la sanción general de la Sala del Senado.

Puntualizó que estas disposiciones están siendo analizadas a cabalidad, lo que se comprueba con la convocatoria realizada por el señor Presidente de la Comisión a las autoridades más importantes en materia de persecución criminal y a destacados abogados del foro. Hizo notar también que la intención del Senado es introducir normas más estrictas para los delitos de mayor connotación social, de manera de superar los problemas prácticos que puede ofrecer la aplicación de la ley, lo que en ningún caso habilita para incorporar reglas desproporcionadas o que infrinjan garantías fundamentales.

El Honorable Senador señor Espina secundó este parecer y recordó que la estadística del Ministerio Público revela que la abrumadora mayoría de los delitos contra la propiedad en que el imputado no es sorprendido por la policía cuando lo está cometiendo, termina sin proceso ni sentencia.

Seguidamente, intervino el Profesor señor Matus, quien connotó que el sistema rígido de determinación de penas nunca se consideró en el actual Código Penal ni en ninguna de las legislaciones comparadas a contar del siglo XIX. Expresó que si se adopta un esquema rígido, podrían compensarse agravantes particularmente calificadas con un sinnúmero de atenuantes formales, generándose resultados absolutamente contraproducentes, que se evitarían si se utiliza como criterio de cierre la apreciación prudencial de la extensión del daño causado por el delito.

Puntualizó que, indudablemente, un sistema de contabilización de atenuantes y agravantes estricto y cuasimatemático siempre va a ser preferido por la fiscalía y la defensoría, porque proporciona un escenario de previsibilidad de la decisión judicial mucho más compatible con una práctica de justicia negociada. No obstante, agregó que en casos graves este sistema puede conllevar decisiones judiciales que producirán desazón en la ciudadanía. En razón de lo anterior, planteó que el mejor criterio es la apreciación prudencial del juez dentro del marco legal de la pena. Por tal razón, opinó que es preferible el texto aprobado en general.

El Honorable Senador señor Espina acogió la argumentación anterior y retiró su proposición original.

El señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate sobre este punto.

- La indicación 7 fue retirada por sus autores.

- Por su parte, puesta en votación la indicación 8, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Acto seguido, la Comisión pasó a estudiar en forma conjunta las indicaciones 9 y 10.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el señor Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, quien puso de relieve que tanto estas indicaciones como la norma aprobada en general se refieren a las agravaciones contenidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal. Indicó que esta norma repite el problema práctico que ofrece la señalada circunstancia 15ª, relativa a la reincidencia genérica, pues su tenor literal requiere siempre que el culpable haya sido previamente condenado por un delito que merezca igual o mayor pena. Observó que esta norma no es aplicable a los casos de robo calificado, pues la sanción que dicha figura acarrea es lo suficientemente alta como para que la condena que se haya aplicado anteriormente sea menor. Por ello, prosiguió, puede darse el caso que el sentenciado previamente por un delito grave -como homicidio o violación-, no sea considerado reincidente cuando posteriormente perpetre un robo calificado, pues esta figura tiene una pena mayor que los delitos graves previos.

Connotó también que la citada circunstancia 15ª emplea el plural "delitos", por lo que se interpreta que su apreciación tiene lugar cuando anteriormente existe más de una condena contra el mismo imputado.

Observó que ambas situaciones hacen virtualmente imposible agravar la pena del delincuente reincidente que comete un delito de robo calificado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el abogado la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, connotó que la regla aprobada en general es más estricta con los reincidentes que cometen simples delitos que con aquellos que perpetran crímenes, lo que requeriría de una explicación. Observó que las indicaciones 9 y 10 igualan la situación en los dos casos, por lo que son más recomendables que el texto aprobado en general. Agregó que los reincidentes que son condenados a penas superiores a 3 años no acceden a penas sustitutivas, por lo que cualquier sanción que se les imponga deberá ser cumplida en la cárcel.

Por su parte, el Profesor señor Matus destacó que los supuestos defectos de la redacción de las casuales 15ª y 16ª del artículo 12 del Código Penal a que aludió el señor Fiscal, no serían tales, sino que corresponden a razones de política criminal que, aun cuando requerirían de una explicación mayor, se justifican. En razón de lo anterior, manifestó que el hecho de introducir variaciones a estas normas de aplicación general para los casos particulares que trata este proyecto puede generar asimetrías importantes. En consecuencia, se manifestó partidario de dejar el asunto tal como está.

Añadió que las indicaciones 9 y 10 proponen una fórmula más clara y de fácil aplicación que el texto aprobado en general, por lo que deberían preferirse. Explicó que ello calza también con el objetivo político criminal del proyecto de dar un tratamiento diferenciado al multirreincidente, que en nuestro medio concentra sobre sí la mayor parte de la comisión de delitos contra la propiedad.

El Profesor señor Acosta secundó estas apreciaciones.

El señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación las indicaciones 9 y 10.

- Sometidas a votación las indicaciones 9 y 10, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

En la sesión siguiente, al reanudarse el debate, la señora Ministra de Justicia expresó que el Ejecutivo había considerado la proposición formulada en orden a modificar la formulación de la regla sobre agravante por reincidencia genérica. Explicó que, sin embargo, esa propuesta va más allá de las ideas matrices de este proyecto y abre la discusión a circunstancias que exceden las que son particulares de los delitos que acá se tratan, en este caso los de robo, hurto y receptación.

Observó que ello implicaría también debatir sobre el reproche que la sociedad impone a quien hace del delito su ocupación, lo que impacta en otras disposiciones específicas del Código Punitivo, además de guardar directa relación con la aplicación de sus artículos 92 y 104.

En razón de lo anterior, sostuvo que este asunto debía discutirse en su mérito y no con ocasión de esta iniciativa, siendo la oportunidad más adecuada para ese propósito el proyecto que introducirá un nuevo Código Penal, que el Ejecutivo presentará próximamente a tramitación legislativa.

El Honorable Senador señor Espina discrepó de los argumentos de la señora Ministra de Justicia y manifestó que este punto, conjuntamente con la precisión sobre el concepto de cooperación sustancial en la investigación, debería ser reconsiderado por la Comisión al finalizar la discusión de este proyecto.

A continuación, la Comisión se abocó al tratamiento conjunto de las indicaciones 11, 11 A y 12, que agregan nuevas reglas de determinación de la pena para los delitos en estudio.

En primer término, hizo uso de la palabra el Profesor señor Acosta, quien expresó que no estaba de acuerdo con la idea de fijar un plazo de suspensión para hacer efectiva la pena sustitutiva que se determine. Recordó que esta idea proviene de la Ley Emilia, agregando que se introdujo como un punto medio frente a la postura inicial que se asumió durante la tramitación de esa iniciativa, que postulaba que todos los homicidios involuntarios provocados por personas que conducían en estado de ebriedad fueran penalizados con sanciones que se cumplieran en su totalidad en la cárcel. Explicó que, en ese caso, resultó admisible una solución de compromiso como la que finalmente se alcanzó, porque se trataba de una situación puntual que tenía una pena alternativa asociada. Preciso que, en cambio, ahora se trata de una regulación general aplicable a una gran cantidad de delitos, en que no se establece un catálogo de penas alternativas.

Hizo notar que una pena de cárcel de un año de duración no tiene ningún fundamento plausible de política criminal y, además, carece de sentido a la luz del principal objetivo del establecimiento de las penas sustitutivas, que es

Segundo Informe de Comisión de Constitución

evitar los encarcelamientos de corto tiempo, que impiden que se lleven a cabo tratamientos de rehabilitación efectivos y que importan un alto grado de contagio criminógeno.

A continuación, el Profesor señor Matus señaló que originalmente estuvo de acuerdo con estas indicaciones, sobre la base de que se aprobarían con las modificaciones por él planteadas a las propuestas consignadas al artículo 449. Observó que como eso no tuvo lugar, las indicaciones 11, 11 A y 12 vienen a plantear reglas inadecuadas, que no deberían introducirse.

Añadió que también comparte las observaciones hechas por quien le antecedió en el uso de la palabra sobre la crítica de índole político criminal que se formuló a las penas de corta duración. Indicó que en parte de la opinión pública se ha impuesto la idea de que el delito de homicidio involuntario causado por personas que conducen vehículos motorizados en estado de ebriedad tiene una pena única de un año de cárcel, lo que es una consecuencia insospechada e indeseada de lo que aprobó el Congreso Nacional cuando discutió la Ley Emilia.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, planteó que la regla cuarta que propone la indicación 11 A repite una disposición que fue discutida y rechazada durante el trámite constitucional anterior del proyecto. Expresó que, para ello, se tuvo en consideración que las penas de corta duración son particularmente desaconejadas para los primerizos, porque importan una forma segura de contagio criminógeno y porque impiden desarrollar programas de rehabilitación y reinserción con alguna posibilidad de éxito.

Manifestó que la Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez elaboraron el único estudio nacional sobre reincidencia de que se dispone, el cual muestra que el 51% de los condenados a penas privativas de libertad que se cumplen en la cárcel reincide, frente al 28% de quienes son condenados a penas sustitutivas.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina indicó que posiciones como las anteriormente expuestas parecerían apoyar la idea de que es mejor no tener penas de cárcel, porque ellas implican diversos problemas. Como contrapartida, añadió, la ciudadanía observa que una gran cantidad de los delitos contra la propiedad termina sin imputado conocido y sin proceso y que los pocos juicios que llegan a término, imponen penas bajas que no se cumplen en la cárcel.

Observó que la idea de suspender por un año la aplicación de la pena sustitutiva que corresponda ya existe en el ordenamiento jurídico vigente como ley y ha sido empleada como criterio en otros proyectos que ya han rebasado el trámite constitucional del Senado.

Agregó que el criterio contemplado por la indicación 11 A venía contenido en el proyecto original del Ejecutivo y fue desechado en el trámite constitucional anterior. Advirtió, asimismo, que no se pretende que todas las sentencias sigan esta modalidad, sino sólo aquellas relativas a ilícitos que tengan pena de crimen.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Araya, quien planteó que las indicaciones en estudio deben analizarse a la luz de varios aspectos. En primer lugar, cabe tener claro que el aumento de penas que se imponga a determinados delitos no tiene ningún impacto en las posibilidades reales de que los imputados por esos hechos sean llevados a tribunales y que, tras un proceso, reciban una sentencia condenatoria. Explicó que esos aspectos están regulados por las reglas procesales que se apliquen en cada caso, debiendo el legislador centrar su atención sobre aquellas.

Luego, recordó que anteriormente la Comisión acogió una serie de normas que agravan los ilícitos de que trata este proyecto, que impiden aplicar los grados inferiores de cada pena a los reincidentes. Ello, dijo, significa que es prácticamente imposible que un delincuente habitual o que cometa un robo calificado sea condenado a una sanción que haga procedente una pena sustitutiva, por lo que desde el principio y durante toda la condena, deberá cumplirla en la cárcel.

En tercer término, manifestó que iniciativas como la que se estudia ponen de manifiesto la necesidad de realizar un debate más profundo sobre el uso racional de la cárcel. Observó que las indicaciones en análisis no discurren sobre este tema y establecen sin más un conjunto muy desigual de delitos a los que se le aplicará una pena corta de cárcel efectiva.

Seguidamente, el señor Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte indicó que la práctica del encarcelamiento tiene efectos que han sido profusamente discutidos por instancias técnicas y académicas, tanto desde el punto de vista de los encierros de corto tiempo como de los de larga duración. Manifestó que no tiene sentido establecer

Segundo Informe de Comisión de Constitución

encierros cortos para delitos menores –como el hurto– cometidos por primerizos y buscar, en cambio, que las personas que cometen delitos graves o que hacen de la delincuencia su forma de vida, no accedan a penas sustitutivas. Observó que parte de eso ya se ha logrado con las indicaciones anteriormente despachadas por la Comisión.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia indicó que efectivamente la discusión sobre las penas de cárcel es profunda y tiene años en nuestro medio. Expresó que los estudios sobre caracterización de la población penal chilena han mostrado que hay muchos internos condenados por delitos de menor connotación o gravedad y que, correlativamente, también se aprecian numerosos casos de condenas por ilícitos graves que imponen sentencias que se cumplen en el medio libre. Sostuvo que lo anterior no implica, en ningún caso, que no se quiera tener penas de cárcel. Por el contrario, añadió, lo que el Gobierno desea es lograr un uso racional de la internación penitenciaria, que permita una utilización más intensiva de los planes y programas de rehabilitación.

Manifestó que tanto en Chile como en la experiencia comparada, las personas condenadas a penas cortas de cárcel muestran más propensión a la reincidencia.

Indicó que también preocupa a esa Secretaría de Estado la efectividad de las penas que se cumplen en libertad, aunque de ello no puede colegirse sin más que los condenados a tales sanciones no queden sujetos a ninguna restricción.

Puntualizó que, en todo caso, tanto para las penas de encierro como para las que se cumplen por una vía sustitutiva, el desafío de nuestra política criminal es implementar procesos de rehabilitación que sean más efectivos.

En relación con la materia planteada por las indicaciones en discusión, planteó que la idea original de establecer en ciertos casos penas efectivas de un año obedece a que, en principio, se buscaba generar ciertas certezas punitivas ante la evidencia de que las penas impuestas por los jueces son notoriamente distintas a las que están fijadas en la ley. Este asunto, precisó, es muy distinto a establecer mínimos asegurados de encierro. Expresó que, en parte, ese propósito original se ha cumplido con las reglas incorporadas anteriormente por la Comisión que establecen un sistema restrictivo para la aplicación de penas.

Una vez analizados los planteamientos de que se ha dado cuenta, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación las indicaciones 11, 11 A y 12.

- Sometida a votación la indicación 11, se obtuvo un empate de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina y Moreira. En contra, lo hicieron los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 182 del Reglamento del Senado, se procedió a repetir de inmediato la votación, obteniéndose el mismo resultado. Dado que la fecha de la votación estaba pendiente una urgencia de discusión inmediata para el despacho de la iniciativa que vencía antes de la sesión siguiente, la indicación se dio por rechazada.

- Enseguida, la votación de las indicaciones 11 A y 12 obtuvo el mismo empate, por lo que aplicando la disposición reglamentaria antes señalada, se dieron por rechazadas.

A continuación, la Comisión revisó las indicaciones 13 y 14, que suprimen el artículo 449 bis que se aprobara en general, que regula el delito de receptación de especies de un valor superior a 400 UTM.

Sobre el particular, se tuvo presente que estas indicaciones no discurren sobre la inconveniencia de imponer una pena agravada a la receptación cuantiosa, sino que más bien se relacionan con las indicaciones 16 y 17, que buscan incluir esa norma en el artículo 456 bis A del Código Penal, que en la actualidad tipifica la receptación.

- Por tal razón, sometidas a votación las indicaciones 13 y 14, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Moreira. Lo anterior, con la finalidad de viabilizar el estudio de las ya señaladas indicaciones 16 y 17.

Enseguida, la Comisión se abocó al análisis de la indicación 15, recaída en el inciso segundo del artículo 449 bis, que contempla una regla especial para sancionar las receptaciones cuantiosas cometidas por organizaciones criminales.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Esta indicación, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, reemplaza el texto aprobado en general para este inciso segundo por dos incisos nuevos, del siguiente tenor:

"El juez podrá aumentar la pena en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes.

Si el delito fuere cometido por medio o a través de una persona jurídica y en beneficio o interés de ésta, se impondrá, además, como consecuencia accesoria, la disolución o cancelación de la persona jurídica."

El Profesor señor Matus planteó que ni la norma aprobada en general ni la indicación 15 superan los complejos problemas que plantea la configuración de la asociación ilícita de los artículos 292 y siguientes del Código Penal.

Expresó que el segundo párrafo de la mencionada indicación ofrece el defecto adicional de repetir innecesariamente el inciso segundo del artículo 294 bis del referido Código, que ya prevé que en caso de que la asociación ilícita opere como persona jurídica, procederá como pena accesoria la disolución de ésta.

Observó que si se quiere hacer operativo el párrafo primero de la proposición, debería especificarse que la agrupación o reunión de delincuentes de que se trata no requerirá configurar el tipo de la asociación ilícita.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya expresó que la idea es facilitar la configuración de una agravante en caso de comisión de este ilícito en forma colectiva o valiéndose de varios, pues, en la actualidad, es virtualmente imposible que en esos casos se dé una asociación ilícita.

A su turno, el Profesor señor Acosta puntualizó que si se quiere establecer una agravación focalizada en la comisión de los delitos de este párrafo facilitada por la concurrencia de una agrupación sin requerir que se constituya la figura de la asociación ilícita, es necesario derogar el número 3º del artículo 456 bis, que justamente agrava por esa misma causa la responsabilidad de los partícipes del robo y hurto.

Observó que para el caso de los delitos cometidos en favor de una persona jurídica, debería explorarse la posibilidad de incorporar estos ilícitos como tipos base de la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Por su parte, el señor Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte connotó que la ley N° 20.393 establece un régimen de compleja aplicación y sólo prevé la disolución de la persona jurídica en caso de reincidencia en ilícitos que tengan pena de crimen, por lo que la incorporación de la receptación en los tipos base de ese cuerpo legal podría no tener mayor efecto.

Sobre el particular, el Profesor señor Acosta connotó que la indicación en estudio se refiere a receptaciones realizadas "en beneficio o interés" de una persona jurídica. Manifestó que, en ese caso, no se utiliza a la persona jurídica como un medio para cometer el delito -como ocurre en la asociación ilícita-, sino que aquella es el verdadero sujeto activo del mismo. Por ello, agregó, la única manera de responsabilizarla según nuestro ordenamiento es por medio de las reglas de la ya citada ley N° 20.393. Indicó que si ese punto se elimina, no se observaría mayor diferencia con el delito tradicional de asociación ilícita.

El Honorable Senador señor Espina sostuvo que se podrían superar los inconvenientes anotados eliminando la expresión "y en beneficio o interés de esta". Además, planteó que la agravación que se estudia podría aplicarse a todos los delitos contra la propiedad abordados por el proyecto y no solo a la receptación.

La Comisión acordó dejar pendiente la decisión sobre esta materia, de manera de considerar en una sesión futura una redacción sustitutiva, que recoja las inquietudes planteadas en esta oportunidad.

En una sesión posterior, se sometió a consideración de la Comisión la siguiente redacción sustitutiva de la indicación 15:

"- Reemplazar el artículo 449 bis nuevo propuesto, por el siguiente:

"Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho que el imputado haya obrado formando parte o valiéndose de una agrupación o reunión conformada por dos o más personas, cuando ello no configure la asociación ilícita de que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

trata el párrafo 10 del título VI del libro segundo de este Código.”.

- Introducir un número 3), nuevo, del siguiente tenor, alterándose correlativamente la numeración de los restantes:

“3) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.”.

- Incorporar el siguiente artículo..., nuevo, al proyecto:

“Artículo ...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “los artículos 250 y 251 bis” por “los artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase al artículo 15 un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos contemplados en el artículo 7º, se impondrá, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

En primer término, la Comisión discutió las modificaciones propuestas al Código Penal.

El Profesor señor Acosta planteó que la disposición signada como nuevo artículo 449 bis parece bien formulada a la luz de la discusión que tuvo lugar en la sesión anterior, especialmente en lo relativo a establecer una agravante para el caso de comisión plural de delitos contra la propiedad que no alcancen a configurar una asociación ilícita. Observó que, en ese contexto, la supresión de la circunstancia 3ª del artículo 456 bis es acertada, porque la nueva agravación que se plantea ya la contiene.

El Honorable Senador señor Espina indicó que la proposición está redactada como una agravante, la que, según el sistema general, opera en consonancia con las demás circunstancias modificatorias de responsabilidad que se configuren en el proceso, pudiendo ser compensada por otras que operen como atenuantes. En cambio, el texto aprobado en general, que es modificado por esta proposición, entiende que la actuación en grupo o banda será una calificante que en todos los casos elevará el marco de la pena.

Sobre el particular, el Profesor señor Acosta sostuvo que la calificación planteada por el Honorable Senador señor Espina está redactada en términos optativos para el juez y sólo se refiere al delito de receptación; en cambio, la proposición que ahora se discute es perentoria y opera no solo para el delito de receptación, sino también para todas las figuras de los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este título.

Seguidamente, intervino el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Burgos, quien planteó que al Gobierno le interesa incluir una norma especial que agrave la receptación, porque muchas veces aquellas personas detenidas portando las especies sustraídas que son imputadas por robo, terminan siendo condenadas por receptación por un problema de prueba, figura que tiene una pena baja.

A su turno, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), manifestó que la disposición propuesta soluciona varios problemas prácticos. En primer lugar, supera los inconvenientes que existen para aplicar la circunstancia 3ª del artículo 456 bis, pues los tribunales han interpretado que la palabra “malhechores” se refiere a personas que han hecho del delito su ocupación, es decir, que tienen varias condenas previas por delitos de la misma índole. En cambio, si se trata de primerizos no opera la agravación, aunque en la práctica el delito haya sido cometido con el auxilio de un grupo.

Por otro lado, planteó que es muy difícil configurar una asociación ilícita, porque se exige la acreditación de una estructura interna estable, que imponga cierta separación de funciones y que tenga un centro de decisión común. En razón de ello, no resulta fácil que ese tipo penal se dé, aunque el delito haya sido cometido con el auxilio de dos o más personas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, observó que habría acuerdo entre los miembros

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de la Comisión respecto al propósito de la formulación planteada, por lo que sometió a votación las propuestas presentadas en torno al Código Penal.

- Sometida a votación proposición sustitutiva de la indicación 15 en la parte que introduce modificaciones al Código Penal, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Luego, la Comisión discutió las modificaciones propuestas a la ley N° 20.393.

Al respecto, el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública planteó que la realidad de los receptadores comunes en Chile no es la operación por medio de una persona jurídica, por lo que convendría considerar mejor la modificación que se plantea a la señalada ley N° 20.393.

El señor Fiscal Nacional (S) expresó que la ampliación de la ley N° 20.393 a los casos de receptación parece adecuada, pues muchas veces en los procesos internos de empresas grandes que se dedican a rubros tales como la comercialización de partes y piezas automotrices o al tratamiento de chatarra, se generan espacios para que ejecutivos inescrupulosos blanqueen operaciones provenientes del mercado ilícito en el giro habitual y legítimo de la compañía.

Explicó que es muy útil que ese tipo de empresas tenga mecanismos internos para evitar que ello pase, que es justamente lo que la ley N° 20.393 prevé.

El Profesor señor Acosta explicó que la disposición aprobada en general por el Senado no hacía una distinción que es de suyo relevante, que es, por una parte, el caso de una empresa constituida específicamente para delinquir y, por otra, la situación de una sociedad con un giro lícito que es utilizada para realizar ciertas actividades delictuales. Indicó que el primer caso está plenamente resuelto por lo señalado por el inciso segundo del artículo 294 bis del Código Penal, que contempla la disolución como pena accesoria. Pero, agregó, la segunda situación es más compleja y requiere emplear el estatuto especial previsto por la ley N° 20.393.

Indicó que dicho cuerpo legal establece un sistema para responsabilizar a la propia empresa mediante un debido proceso, en caso de que sea utilizada para cometer ciertos delitos base y no se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar que ello ocurra dentro de su giro habitual.

Por su parte, el Profesor señor Matus indicó que el propósito general de este proyecto es detener la proliferación de delitos contra la propiedad, considerando que una forma efectiva para cumplir ese propósito es poner coto al mercado de bienes robados, que opera organizadamente como verdadero motor de esta actividad.

Observó que la regla de la Cámara de Diputados propone una solución, pero tiene una serie de problemas cuando se trata de personas jurídicas que no estando precisamente constituidas para delinquir, en ciertas circunstancias se prestan para blanquear objetos provenientes de operaciones ilícitas.

Respecto de la sanción propuesta, el Profesor señor Acosta planteó que el delito de receptación, tanto en su formulación básica como en los casos agravados, tiene siempre pena de simple delito. Por ello, si es incorporado a los ilícitos base de la ley N° 20.393 -como señala la proposición-, también deberían considerarse las sanciones que esa ley establece para delitos con ese rango de pena. Con todo, indicó que en ese caso no se prevé la disolución, por lo que habría que hacer una mención especial a esa sanción accesoria, la que en todo caso se aplicará cuando se cumplan las condiciones generales para ello.

Al respecto, el Profesor señor Matus recordó que hay algunos ilícitos base con pena de simple delito que tienen asignadas penas de crímenes, como es el caso de la sanción por lavado de activos. Recordó, además, que incluso en esa situación la pena de disolución no procede directamente, sino sólo cuando se trata de reiteración de condenas.

Desde una perspectiva más general, el Honorable Senador señor Espina expresó que esta disposición podría apartarse de los lineamientos centrales del proyecto, que se refieren al combate del robo y el hurto. Añadió que de forma algo inesperada se está discutiendo una modificación a la ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas por infracciones a la ley penal.

El señor Burgos, Ministro del Interior y Seguridad Pública, explicó que esta situación se debe a que el proyecto

Segundo Informe de Comisión de Constitución

aprobado en general contiene una disposición que sanciona el delito de receptación que se comete valiéndose de una persona jurídica. Observó que si en ese caso se configura el tipo de asociación ilícita, el problema estaría resuelto con la legislación vigente. Pero si se trata del aprovechamiento de una empresa constituida con fines lícitos o si esa entidad se aprovecha de una operación ilícita puntual, la formulación despachada en el trámite anterior presenta problemas. Añadió que si se persiste en perseguir esa figura, la única forma viable es modificar la ley N° 20.393, incorporando la receptación entre los tipos base.

Seguidamente, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), puntualizó que no hay forma de aplicar la sanción de disolución que establece el inciso segundo del artículo 294 bis del Código Penal a una persona jurídica que no fue creada con el único propósito de servir a una asociación ilícita como pantalla. Añadió que si se trata de una empresa lícita que realiza o se beneficia ocasionalmente de operaciones delictuales, la única manera de imponerle una sanción efectiva es acudiendo a la ley N° 20.393, que establece un mecanismo especial para hacer efectiva esa responsabilidad, resguardando el estricto cumplimiento de la garantía del debido proceso en favor del imputado, que, en este caso, es una empresa.

Recordó que detrás de gran parte de los robos violentos a camiones con mercadería o madera o de los denominados “portonazos” destinados a obtener autos de lujo, hay un encargo hecho al delincuente por una organización que comercia los bienes robados a través de canales lícitos de comercialización. Explicó que, en la actualidad, a las empresas lícitas que participan en esos canales de comercialización no les pasa nada, por lo que esta proposición sería una forma de cambiar tal escenario.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe manifestó que aunque no hay una evaluación acerca de la aplicación que ha tenido la ley N° 20.393, es evidente que buena parte del problema de la delincuencia patrimonial que se vive en Chile se debe a que existen verdaderas industrias de la reducción que la alimentan. Por ello, señaló que debía atacarse el origen del conflicto, lo que necesariamente pasa por modificar este estatuto penal especial. En relación con las penas, indicó que parece más adecuado emplear la proporcionalidad punitiva general de esa ley.

En relación con el problema de la pena aplicable, el Profesor señor Matus añadió que es muy importante considerar la posibilidad de disolución de la persona jurídica en caso de reincidencia, pues si se aplica únicamente el estatuto de penas de los simples delitos, que no contempla la terminación de la empresa infractora, es perfectamente posible que la multa que implica la comisión de esta clase de ilícitos sea adoptada como un costo interno de la operación, que puede ser menor cuando se le compara con los beneficios que pueden lograrse con una red comercial establecida de expendio de objetos robados.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que esta es una norma central en el proyecto en estudio, porque buena parte de la delincuencia patrimonial que se produce es alentada por los canales de comercialización que existen tras ella. Expresó que, en todo caso, cabría incorporar una norma de disolución cuando se trate de empresas que reiteradamente son sorprendidas receptando bienes robados. De lo contrario, sostuvo que habría un riesgo cierto de que la multa que se imponga termine siendo un costo menor de la respectiva operación, tal como hoy ocurre con la colusión.

A continuación, declaró cerrado el debate y puso en votación las proposiciones de modificación a la ley N° 20.393.

Puestas en votación estas proposiciones, fueron aprobadas con la modificación antes descrita por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- Con la votación recién consignada se dio por aprobada la indicación 15 con enmiendas, para los efectos de acoger las ya referidas modificaciones a la ley N° 20.393.

En la sesión siguiente, al revisarse la redacción de la última de estas enmiendas, que incorpora un inciso tercero, nuevo, al artículo 15 de la ley N° 20.393, el Profesor señor Matus planteó que es pertinente precisar que la pena accesoria de disolución de la persona jurídica podrá imponerse en caso de reincidencia y que no deberá decretarse siempre. Explicó que esa modificación es necesaria porque la ya referida ley N° 20.393 contempla la pena de disolución como una sanción accesoria facultativa para el juez en el caso de ilícitos base que tengan pena de crimen y la receptación -que la indicación incorpora como delito base-, tiene pena de simple delito, por lo que debería primar el criterio general.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En consecuencia, recomendó reemplazar, en la oración final del inciso que se agrega al señalado artículo 15, la expresión “se impondrá” por “se podrá imponer”.

- Analizada esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Cabe hacer presente que, en una sesión posterior, la señora Ministra de Justicia solicitó dejar constancia, para la historia del establecimiento de la ley, que la precisión acordada en sesiones anteriores a propósito del artículo 449 bis, debe entenderse en el sentido de que una agrupación u organización de delincuentes puede estar formada por dos o más personas.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, manifestó que ese entendimiento debería quedar directamente establecido en la ley, por lo que propuso especificar tanto en el artículo 449 bis del Código Penal como en el nuevo artículo 226 bis que se incorpora al Código Procesal Penal, que se tratará de una “agrupación u organización conformada por dos o más personas”.

- Los restantes miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Espina, García Huidobro y Harboe, coincidieron con esta proposición, razón por la cual ésta fue unánimemente aprobada. Este acuerdo se entiende como parte de la aprobación con modificaciones de la indicación 15.

° ° °

Luego, se presentaron las indicaciones números 16, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 17, del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral al artículo 1° del proyecto, del siguiente tenor:

“...) Incorpórase el siguiente inciso quinto, nuevo, en el artículo 456 bis A:

“Si el valor de lo receptado excediere de 400 UTM, se impondrá el grado máximo de la pena.”.

Por las razones reseñadas al conocerse las indicaciones 13 y 14, si bien en un principio -tal como ya se señalara- hubo intención de acoger estas indicaciones 16 y 17, posteriormente se optó por reabrir el debate en relación a ellas.

Lo anterior, acogiendo una sugerencia del Profesor señor Matus, quien señaló que la disposición que establecía en el artículo 456 bis A una pena residual para la receptación cuantiosa no tuvo en consideración que los incisos tercero y cuarto del mismo artículo ya contemplan figuras calificadas penadas con el máximo de la sanción que establece el inciso primero. Explicó que, por lo anterior, en esos casos no habría una pena agravada aunque se trate de una operación de más de 400 unidades tributarias. Para salvar el punto, propuso la siguiente formulación:

- Incorporar un número 4), nuevo, al artículo 1° del proyecto, del siguiente tenor:

“4) Añádese al artículo 456 bis A el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso.”.

Explicó que esta disposición busca establecer el grado máximo de la pena para las receptaciones comunes de más de 400 unidades tributarias mensuales, de que trata el inciso primero del artículo 456 bis A, y el máximo de la pena -o sea, la mitad superior del grado de presidio menor en su grado máximo- para los ilícitos de esta clase y por ese monto que estén en las figuras calificadas que contemplan los incisos tercero y cuarto del precepto.

- Puestas en votación las indicaciones 16 y 17, fueron aprobadas con las modificaciones antes señaladas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Numeral 3)

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Este numeral incorpora al Código Penal el siguiente artículo 456 bis B, nuevo:

"Art. 456 bis B. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, los funcionarios policiales podrán exigir las guías de libre tránsito, boleta, factura o guía de despacho correspondientes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, y al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario."

A este precepto se presentó la indicación 17 A, del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 456 bis B.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, arrendamiento o desarmadura de vehículos motorizados, la compraventa de joyas, metales preciosos u otros accesorios similares, deberán llevar un registro documental e información sobre la fecha de adquisición. Para estos efectos, en caso de existir indicios fundados sobre el origen ilícito de estas especies, los funcionarios policiales, en horario en que el local en que se desarrolle la actividad esté abierto al público, podrán exigir las guías de libre tránsito, boletas, facturas o guías de despacho correspondientes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público. En caso de existir indicios fundados de que las especies tienen origen ilícito, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía, quien sólo accederá en caso de ser la incautación necesaria para el éxito de la investigación. Las especies deberán devolverse al comerciante dentro de un plazo de 30 días desde su incautación en caso de que el Fiscal no formalice la investigación, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando tanto los indicios en que se fundaron para efectuar la fiscalización, como la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera."

Al analizar esta disposición y la indicación presentada, la Comisión tuvo en vista lo dispuesto en el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, ley orgánica de la Policía de Investigaciones, que establece el procedimiento de fiscalización del denominado libro de actas de procedencia. Se hizo presente que esa norma podría considerarse tácitamente derogada si persiste el texto aprobado en general o si se aprueba la indicación planteada.

El texto de la referida disposición es el siguiente:

"Artículo 29.- En las casas o agencias de empeño y en los establecimientos que se dediquen a la compraventa de artículos usados, será obligatorio llevar un Libro de Actas de Procedencia, en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, el número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecho, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe. Las características de este libro, que sólo podrá ser revisado por orden judicial o por funcionarios de Investigaciones, se ajustarán a las disposiciones del Reglamento. La infracción de esta disposición será penada con una multa de 20 sueldos vitales mensuales de la Región Metropolitana; la reincidencia, con una multa equivalente al doble, y la tercera infracción, con la clausura definitiva del establecimiento o negocio.

De estas infracciones conocerán los Jueces de Letras de Mayor Cuantía con jurisdicción en lo criminal."

Sobre el particular, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que, en la práctica, el ya citado artículo 29 se utiliza como herramienta de fiscalización del comercio vinculado a la compraventa de bienes usados, a los talleres de reparación y a las joyerías. Observó que tanto la norma aprobada en general como la indicación presentada hacen

Segundo Informe de Comisión de Constitución

más extensiva esta facultad de fiscalización, pues se puede aplicar a más sujetos y organizaciones e impartirse por las dos instituciones policiales.

Expresó que, en todo caso, ambas proposiciones presentan el problema de que el registro se limita a la consignación de la fecha de adquisición del objeto que se guarece en el establecimiento del fiscalizado, sin requerirse que se informe sobre la forma como fue adquirido ni del nombre del tradente, que son datos fundamentales para la persecución criminal.

Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, indicó que la disposición en estudio no formaba parte del Mensaje original, sino que fue incorporada al proyecto por una indicación parlamentaria posterior. Observó que ella contempla una regla de aplicación general para todo tipo de establecimientos y tiene por propósito desincentivar el comercio ilegal e informal.

Explicó que, con todo, esta regla contempla facultades de incautación que proceden con menos requisitos que las medidas cautelares reales contra el imputado. Preciso que la indicación añade algunos resguardos para hacer más plausible la medida, previendo métodos válidos para acreditar el dominio de las especies fiscalizadas, el horario en que se puede practicar la incautación, el plazo de duración de la misma, una regla de comunicación de la diligencia al fiscal de turno, un sistema de responsabilidad por la custodia y la obligación de registro fotográfico.

Sostuvo que aun así, faltarían algunos elementos importantes que precisar, como sería un procedimiento para formalizar reclamos, pues se imponen atribuciones tan amplias que hay posibilidades ciertas de que haya abusos incluso a causa de amenazas de incautación. Planteó que, en todo caso, la indicación 17 A propone una regulación mejor que la del texto aprobado en general.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe informó que esta regla busca ampliar la facultad que hoy establece el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, proponiendo un procedimiento para ello. Manifestó que siempre es mejor que estas actuaciones tengan pasos preestablecidos en la ley, sin perjuicio de cuidar de no introducir una sobrerregulación que haga impracticable esta herramienta, que hoy presta mucha utilidad práctica.

Expresó que, tal como lo observara el señor Fiscal Nacional (S), es muy importante requerir que se acredite el origen de las especies. Añadió que esto no debe limitarse a bienes usados, sino abarcar también objetos nuevos no identificados, como carne o madera. Observó que tampoco hay que limitar la procedencia de esta diligencia a los períodos de funcionamiento del comercio establecido, porque muchos de estos locales son clandestinos, no están abiertos al público o sólo abren sus puertas en la noche.

Señaló que es igualmente adecuado limitar el plazo de la incautación cuando no existe una formalización pendiente.

Seguidamente, el Profesor señor Acosta manifestó que el propósito general de la disposición en análisis es acertado. Sin embargo, observó que una norma de este tipo no es propia del Código Penal, puesto que regula una facultad privativa de las policías que puede tener lugar en el contexto de una investigación criminal o en el ejercicio de las atribuciones preventivas generales de esas instituciones.

La señora Ministra de Justicia coincidió con la observación anterior e indicó que es preferible evitar que se requiera la acreditación de indicios para que proceda esta facultad, como lo hace la indicación, pues ello no se exige en el actual artículo 29 de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones y puede generar los mismos problemas de ilicitud de la evidencia que hoy presenta el control investigativo de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal. Observó que la causal base de la incautación debería ser la no acreditación del origen de las especies, tal como ello opera hoy en la práctica.

Por su parte, el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública señaló que en este momento, dicha atribución es privativa de la Policía de Investigaciones, añadiendo que la posibilidad de ampliarla a Carabineros ameritaría un mayor análisis.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe expresó que es conveniente evitar que los procedimientos investigativos sean absorbidos por la policía preventiva, que es Carabineros de Chile. Opinó que, con todo, esta facultad tiene también un tinte preventivo, pues supone la fiscalización de una actividad lícita sin que haya una pesquisa criminal pendiente o indicios que la justifiquen. Sostuvo que la utilización generalizada de este registro en el comercio establecido tendrá un efecto disuasivo claro.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Espina opinó que el punto crucial en esta discusión consiste en dilucidar si la modificación que se propone facilita o complica la acción policial que hoy tiene lugar en virtud de lo dispuesto en el ya citado artículo 29. Observó que, en principio, la norma aprobada en general es muy abierta, en tanto que el texto de la indicación parece, como contrapartida, muy restrictivo.

Seguidamente, intervino el señor Defensor Nacional, quien indicó que habría consenso en que una incautación no debería proceder sólo por decisión propia de un funcionario policial. Observó que, a lo menos, deberían intervenir también el fiscal y el juez. Señaló, además, que el plazo de la diligencia debe predelimitarse, porque hay derechos garantizados que se restringen gravemente con esta medida.

Desde una perspectiva más general, indicó que la disposición amplía la aplicación de la norma vigente a prácticamente todo el comercio.

A su turno, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), señaló que una regla de este tipo contribuye decisivamente a aumentar la capacidad de ambas policías para fiscalizar aspectos vinculados con la comisión de delitos contra la propiedad, por lo que, en principio, es una buena idea. Recordó que Carabineros de Chile tiene una sección de encargo y búsqueda de vehículos robados, que, en la actualidad, recupera gran parte de los que se sustraen en nuestro país. Observó que esa repartición no tiene la facultad para requerir a una desarmadura de vehículos que identifique el origen de ciertas partes y piezas que parezcan provenir de un automóvil encargado por robo y, si quiere hacerlo, debe obtener a través del fiscal una orden judicial para proceder a la entrada y registro, lo que es lento y difícil.

Manifestó que la norma vigente se limita sólo a los lugares que venden artículos usados, añadiendo que lamentablemente también se ha detectado comercio establecido que expende al público productos nuevos robados.

A su vez, coincidió con la necesidad antes planteada de incluir regulaciones y limitaciones a esta facultad, para evitar abusos. Con todo, observó que no se debe llegar al extremo de requerir indicios fundados de que se está en presencia de especies de origen ilícito, porque técnicamente ello da lugar a una situación de receptación flagrante, que permitiría incluso detener a los involucrados.

Observó que un punto intermedio es hacer procedente la incautación si el fiscalizado no tiene ningún medio para acreditar el origen de su mercadería.

En relación con esta última observación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, expresó que se trata de un buen criterio para modificar la indicación propuesta. Añadió que es evidente que una regla de este tipo no debe ir en el Código Penal y que hay buenas razones para estimar que tampoco debe estar en el Código Procesal Penal, pues esta fiscalización puede darse en un contexto netamente preventivo, sin relación alguna con una investigación criminal en curso. Por ese motivo, consideró más apropiado integrar esta regla como norma propia de esta ley.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, coincidió en que es mejor establecer una norma general en esta ley que sea aplicable a ambas policías y, paralelamente, derogar el ya referido artículo 29.

El Honorable Senador señor Harboe secundó este último criterio y añadió que también es necesario establecer alguna medida de control e impedir que la incautación proceda a sola voluntad del funcionario policial que realiza la fiscalización.

El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública manifestó que todas estas ideas podrían volcarse en una proposición sustitutiva, cuya redacción comprometió para una próxima sesión.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, apoyó esta la idea y dejó pendiente la correspondiente decisión, de manera de dar tiempo al Ejecutivo para presentar una nueva fórmula que soluciones las inquietudes expresadas durante este debate.

Cabe hacer presente que al finalizar la discusión en particular de la iniciativa, se abrió un último plazo para presentar indicaciones, oportunidad en la cual el señor Vicepresidente de la República, don Jorge Burgos, presentó las indicaciones 109 y 112, para agregar al proyecto dos disposiciones nuevas, que versan sobre la materia en estudio.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación 109 propone el siguiente artículo 13:

“Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores, será exhibida a petición del funcionario policial que la solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.”.

A su vez, la indicación 112 propone incorporar el siguiente artículo 16:

“Artículo 16.- Derógase el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”.

Revisadas estas proposiciones, se constató que ellas recogen las inquietudes y sugerencias formuladas durante el debate y que, además, reflejan el criterio de insertarlas en el proyecto como artículos separados.

Adicionalmente, en relación a la indicación 16, a instancias del Honorable Senador señor Harboe, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó que se había optado por derogar el precepto que allí se indica porque, en este momento, no presta utilidad y está desactualizado, resultando mejor establecer una regla que sea de aplicación común para ambas ramas policiales, tal como se plantea en el artículo 13.

Por tales razones, hubo consenso en aprobar ambas indicaciones, dejándose constancia de lo recién expresado por la señora Salvo.

- En consecuencia, puestas en votación las indicaciones 109 y 112 fueron aprobadas unánimemente, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- A su vez, la indicación 17 A fue aprobada con modificaciones por la misma votación unánime.

° ° °

Seguidamente, antes de finalizar la discusión del artículo 1° del proyecto, que contiene modificaciones al Código Penal, la Comisión recordó la petición formulada por la señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Santiago, señora Tohá, en orden a incorporar algunas normas orientadas a dotar de mayores atribuciones a los inspectores municipales en relación al comercio callejero, tal como se ha consignado anteriormente.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Salvo, informó que el Gobierno había revisado las inquietudes planteadas por la mencionada señora Alcaldesa y que, con el ánimo de darles cabida en la iniciativa, había resuelto presentar las siguientes proposiciones aditivas a los artículos 1º y 2º del proyecto:

"1) Introducir al artículo 1º, un numeral nuevo del siguiente texto:

"...) Incorpórase al artículo 496 del Código Penal un número 3, nuevo, del siguiente tenor:

"3º. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales."

2) Incorporar al artículo 2º un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión "3," entre las expresiones "N°s" y el guarismo "5".".

Explicó que al comentarse el contenido de estas enmiendas con los restantes invitados a esta discusión en particular, se había producido acuerdo en torno a ellas, agregando que la Defensoría Penal Pública había considerado más adecuado limitar la nueva falta que se está proponiendo al comercio ilegal que se lleva a cabo en lugares públicos. Añadió que, como complemento, se prevé que esta figura dará lugar a la detención en caso de flagrancia, de manera que su incorporación tenga más peso.

El Honorable Senador señor Harboe recordó que uno de los puntos principales planteados por la Alcaldesa señora Tohá a la Comisión es que los inspectores municipales no están facultados para solicitar la identificación de las personas que son sorprendidas en la vía pública cometiendo infracciones a las ordenanzas municipales.

Observó que la disposición contemplada en el número 5 del artículo 496 del Código Penal sanciona a quien niegue su identidad al funcionario público que se la requiere, estando facultado para ello. Esto, dijo, presupone implícitamente que dicho empleado cuente con una habilitación legal previa para realizar este cometido. Sólo de este modo, precisó, será posible aplicar la correspondiente multa.

Manifestó que no se trata de crear un control de identidad preventivo ni menos investigativo, pues siempre se requerirá que la infracción se verifique de manera flagrante.

En relación a la atribución que se ha sugerido otorgar a los referidos funcionarios, la abogada señora Salvo explicó que se había optado por no conferirla, pues el hecho de requerir la identificación a las personas en la vía pública forma parte de lo que le corresponde a las policías, dadas las facultades generales y privativas respecto del orden público que les competen.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, sostuvo que, por su naturaleza, una atribución como la que se ha postulado constituye una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por tratarse de una nueva función para un órgano público.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe solicitó al Ejecutivo patrocinar la señalada norma. Indicó que se trata de un asunto que no tiene que ver con las atribuciones generales de la policía en materia de orden público y que sería un despropósito destinar a funcionarios de Carabineros de Chile para fiscalizar cuestiones como la poda de árboles que están en la vía pública realizada con infracción a las normas municipales. Observó que lo anterior constituiría una distracción importante de recursos policiales para labores que no son parte de la misión que les compete en cuanto a la seguridad ciudadana, problema que pretende afrontar este proyecto.

Recordó que buena parte de los municipios del país tienen departamentos de fiscalización, cuya misión principal es dar cumplimiento a las normas municipales que regulan los diversos aspectos de la convivencia vecinal.

Finalizado este análisis, el señor Presidente de la Comisión puso en votación la proposición aditiva al artículo 1º del proyecto.

- Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. Esta decisión se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con la votación favorable unánime ya consignada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, se puso en discusión la proposición aditiva al artículo 2°.

Al respecto, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, precisó que, en este caso, la idea es introducir dentro del acotado número de faltas que dan lugar a la detención en caso de flagrancia, la aprobada anteriormente por la Comisión.

Sobre el particular, el abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública, señor Irrarrázabal, indicó que esa institución considera innecesaria esta norma, pues según las reglas generales, la persona que es sorprendida cometiendo una falta sólo es citada al tribunal y no detenida automáticamente. Recordó también que la disposición vigente establece un procedimiento policial para facilitar la identificación del infractor para efectos de que sea citado al tribunal.

A su turno, el Fiscal Nacional (S), señor Montes, indicó que las dos disposiciones que se han propuesto se complementan mutuamente, pues la persona que obstaculiza la función de un inspector municipal que lo sorprende infringiendo una ordenanza municipal, se hace merecedora de una multa aplicada por un juez. Agregó que para aplicar esa sanción, el infractor es detenido justamente para ser conducido ante el juez, lo que es una garantía.

Indicó que la fórmula empleada no hace imperativo que el infractor sea detenido en todos los casos, quedando en manos de las fiscalías el establecimiento de los criterios para ello.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia se mostró de acuerdo con la enmienda planteada, pues la medida cautelar de la detención está detalladamente regulada en el Código Procesal Penal.

El Honorable Senador señor Larraín observó que, en este caso, la facultad de detención por falta flagrante la tiene la policía, por lo que, en la práctica, el encargado de desarrollar el procedimiento será uno de sus funcionarios, que tienen experiencia en el asunto.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación la proposición aditiva al artículo 2°.

- Puesta en votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. A igual que en el caso anterior, esta decisión se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con la votación favorable unánime ya consignada.

° ° °

Artículo 2°

Esta disposición introduce un conjunto de modificaciones al Código de Procedimiento Penal:

° ° °

A este precepto se presentó, en primer término, la indicación 18, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“...) Incorpórase el siguiente artículo 78 ter:

“Artículo 78 ter.- Protección a la vida e integridad física de los testigos. Si en la etapa de investigación el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, como asimismo de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Que no consten en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo ni cualquier otro dato que pudiese servir para su identificación, pudiendo utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos;

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y

c) Que las diligencias que tuvieran lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo o perito protegido, se realicen en un lugar distinto de aquel donde funciona la fiscalía, y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de la medida prevista en la letra a) anterior, que hubiere sido resuelta por el Ministerio Público.”.”.

En relación a esta indicación, el Honorable Senador señor Espina manifestó que el propósito básico de la misma es enfrentar uno de los problemas más comunes que afectan a las investigaciones criminales en nuestro medio, que no es otro que el amedrentamiento permanente que sufren testigos y peritos. Explicó que, a menudo, las personas no se atreven a entregar información a la fiscalía ni menos comparecer ante los tribunales, por temor a la venganza de verdaderas mafias que protegen a los delincuentes y que, en los hechos, terminan apoderándose de barrios completos. La indicación, en consecuencia, pretende dar solución a este problema.

El Honorable Senador señor Araya planteó que en esta materia cabe hacer dos consideraciones. En primer lugar, observó que la indicación pone sobre el tapete uno de los flancos más débiles del proceso penal chileno, cual es la deficiente protección que se da a los testigos. Manifestó que los recursos que se destinan al efecto son limitados. Además, no existen programas de protección integral para estas personas y tampoco se les brinda un acompañamiento institucional efectivo después de la declaración para que puedan retomar una vida normal. Puntualizó que ninguna de las reglas propuestas en la indicación se hace cargo de estos conflictos.

En segundo lugar, connotó que el texto de la indicación en análisis corresponde a una transcripción literal del artículo 15 de la Ley Antiterrorista, cuya aplicación en tribunales ha generado reproches a nuestro país por parte de órganos internacionales. Recordó, a este efecto, la sentencia recaída en el caso Norín Catrimán contra el Estado de Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2015.

Observó que esta propuesta atenta contra el debido proceso y presenta notorias diferencias con la norma sobre protección de testigos y peritos contenida en el artículo 26 de la ley N° 20.000, de drogas, que establece formas de acceder a la declaración del testigo para que la defensa pueda contraargumentar. Expresó que la complejidad de esta disposición radica en que con el puro testimonio del testigo secreto el tribunal podría autorizar medidas intrusivas o la privación cautelar de la libertad del imputado y, posteriormente, la fiscalía podría prescindir de ese testimonio en la etapa de juicio, con lo que, en definitiva, la defensa nunca tendría acceso a la declaración que justificó tan gravosas medidas limitativas de derechos fundamentales durante la fase investigativa. Añadió que el asunto puede ser aún más grave, pues también puede darse el caso que la causa nunca llegue a juicio.

Señaló que lo anterior no debe entenderse como una negativa a introducir herramientas para proteger a los testigos, pero ello debe hacerse de forma compatible con los derechos de la defensa y, sobre todo, teniendo en consideración que debe disponerse de los recursos materiales necesarios para implementar las medidas del caso.

El Honorable Senador señor Harboe observó que la indicación propuesta es genérica y aplicable a todo tipo de delitos, lo que, en principio, debería restringirse, ya que estas medidas se justifican sólo cuando hay mafias organizadas para amedrentar a los testigos. Suscribió la opinión de quien le antecedió en el uso de la palabra en cuanto a denunciar la falta de una política de Estado para proteger y acompañar a los testigos durante la investigación y el juicio, así como respecto a la inexistencia de un programa que les otorgue nuevas identidades y, en los casos más graves, los reubique. Puntualizó que sin estas herramientas, las demás modificaciones que se hagan para endurecer la persecución penal pueden terminar siendo un aspecto baladí del proyecto.

Indicó que en ciertos casos en que se ha generado un daño extendido, han operado en paralelo verdaderas mafias para amedrentar a familias completas que han presenciado balaceras o reducción de especies. Planteó que eso es particularmente relevante en el caso de los delitos abordados por esta iniciativa, pues detrás de los hechos directos, normalmente hay mercados organizados de reventa de artículos robados.

Señaló que es muy importante que, en este caso, el Ministerio Público revele cifras que permitan apreciar cuál es la magnitud del problema.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia manifestó que el Ejecutivo comparte la preocupación por la inadecuada

Segundo Informe de Comisión de Constitución

protección que se brinda a los testigos en los procesos complejos. Señaló que la solución supone un esfuerzo coordinado de parte de las instituciones públicas que sostienen la persecución penal y de los órganos auxiliares de la administración de justicia.

En relación con el contenido específico de la indicación, planteó que ella debería aplicarse sólo a los testigos y no a los peritos, porque no puede fundarse una imputación en antecedentes periciales que no se puedan controvertir por la defensa. Añadió que también debe estudiarse mejor la circunstancia de que estas medidas queden limitadas a la etapa investigativa y no abarquen también el juicio.

A su turno, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que el diseño original de la reforma procesal penal no tuvo en cuenta que, en nuestra cultura, las personas no prestan declaraciones inculpatorias con facilidad. Ello, agregó, implica que la comparecencia de cada testigo que acude al juicio oral es resultado de un proceso persuasivo previo, para convencerlo de que cumple con el deber cívico de aportar al tribunal la información que adquirió en forma directa sobre el hecho que se investiga. Manifestó que la colaboración de estos intervinientes es fundamental, tanto en la etapa de investigación como en la de juicio.

Relató, enseguida, que la pregunta típica que hacen las víctimas y los testigos después de prestar una declaración en la fiscalía, es si el imputado tendrá acceso a su nombre, dirección y lugar de trabajo. Señaló que ello se explica porque, en general, quienes declaran tienen miedo. Y, en ese contexto, connotó, se echa mucho de menos un sistema general de protección para los testigos.

Indicó que en este momento hay herramientas y arreglos institucionales aislados que permiten intervenir en los casos más extremos, trasladando temporalmente al testigo a otra localidad. Pero, agregó, no está resuelta la forma de apoyarlo para que inicie una nueva vida después del proceso.

Señaló que en este aspecto se observa una colisión de derechos, pues, por una parte, está la vida y la integridad física del testigo y de la víctima y, por otra, el derecho a defensa del imputado. Explicó que esta colisión está reconocida por la jurisprudencia internacional, la que ha permitido limitar el derecho a defensa en pos de la protección de los testigos vitales para los casos complejos, cumpliéndose ciertas condiciones.

En respuesta a la consulta del Honorable Senador señor Harboe, manifestó que no se cuenta con datos respecto a los testigos amedrentados que no declaran porque, en la práctica, se ha observado que el amedrentamiento opera de manera sutil, no impidiendo directamente que el testigo declare, sino haciendo que se desdiga, que cambie su declaración y que, en definitiva, aporte un testimonio incoherente que no sirve para sostener los cargos.

Indicó que la Fiscalía apoya la introducción de un estatuto general de protección a las víctimas y a los testigos desde la etapa de investigación, que a lo menos opere para los casos más graves.

Añadió que la Carta Fundamental y la ley orgánica constitucional de la institución establecen tres funciones esenciales para el Ministerio Público, que son investigar los hechos que revistan caracteres de delito, sostener la acción penal pública y proteger a las víctimas y a los testigos. Indicó que, en cumplimiento de la tercera de estas funciones, el Ministerio Público ha desplegado todas las herramientas a su alcance para proteger a los testigos en los casos más difíciles y en más de una ocasión ha optado por desistirse de la persecución penal cuando ello ha implicado un riesgo serio para la vida de las víctimas y de los testigos involucrados.

Respecto de la indicación en estudio, señaló que ella plantea normas que en la práctica se utilizan, además de un sistema de revisión por el juez de garantía similar al de otras medidas del mismo tipo contempladas por el Código Procesal Penal y por otras leyes especiales. Con todo, consideró necesario observar la compatibilidad de esta indicación con aquellas signadas con los números 69, 70, 71 y 72, referidas al mismo tema.

A su vez, el señor Geisse, abogado de la Defensoría Penal Pública, planteó que el estatuto de protección que se incorpore en definitiva tiene que regular la situación del testigo tanto durante la investigación como en el juicio posterior. En ese sentido, notó que las indicaciones 69 a 72 justamente recogen esta preocupación en lo concerniente al juicio oral, planteando -sin embargo- medidas que no son del todo compatibles con la modificación que acá se discute. Ejemplificó lo anterior observando que la indicación 72 señala criterios orientadores para configurar la existencia de un riesgo para los testigos.

Añadió que, en la práctica, si bien hay problemas con la protección de los testigos, ellos no se deben a deficiencias normativas, sino más bien a la falta de recursos y a dificultades de coordinación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Recordó que este asunto fue latamente debatido cuando se diseñó la reforma procesal penal, razón por la cual el Código Procesal Penal original contempló normas de protección. Es el caso del artículo 308, que establece una potestad cautelar especial a favor de los testigos durante el juicio; del artículo 182, que permite mantener en secreto ciertas diligencias de la fiscalía -entre las que se cuenta la declaración prestada por los testigos-, además de las reglas sobre protección de víctimas y testigos contenidas en la Constitución Política y en la ley orgánica constitucional antes reseñadas por el señor Fiscal Nacional (S).

En relación con el texto de la indicación 18, sostuvo que se trata de medidas excepcionales de protección que hoy se prevén sólo para los delitos terroristas y para los de la ley de drogas, pero que, en virtud de esta norma, se aplicarán a todo tipo de ilícitos. Sostuvo que los dos estatutos especiales antes nombrados tipifican ilícitos graves, que afectan a toda la ciudadanía o a parte importante de ella y que son ejecutados comúnmente por asociaciones que disponen de muchos recursos, lo que no corresponde a la realidad del común de los imputados de nuestro país.

Observó que el artículo 15 de la ley N° 18.314, que en parte acá se reproduce, permite a cualquiera de los intervinientes solicitar al juez de garantía la revisión de las medidas de protección cuando las circunstancias lo ameritan. En la proposición en estudio, destacó, se plantea una regla de ese tipo sólo respecto de la letra a).

Expresó que para la defensa, el fondo del problema radica en que con las herramientas que la indicación propone no se conocerá a la persona que declara ni se tendrá acceso al contenido de su testimonio durante la investigación, lo que afectará notoriamente las posibilidades de considerar una contraargumentación o una prueba de descargo exitosa. Ello, dijo, atenta contra la exigencia constitucional de un procedimiento justo y racional.

Puntualizó que el derecho a la defensa también puede verse afectado durante el período de investigación, pues impedir el acceso a las diligencias probatorias imposibilitará que la defensa pueda construir una teoría del caso alternativa.

Por su parte, el Profesor señor Acosta manifestó que el espíritu y los aspectos generales de la indicación son adecuados. Puntualizó que las medidas establecidas en las letras b) y c) no presentan mayores problemas para el ejercicio del derecho a la defensa. En cambio, la regla contenida en la letra a) puede implicar ciertas complejidades en esta área. Al respecto, observó que el primer entendimiento que debe adoptarse es que esta medida sólo dice relación con la identidad del testigo y no con su declaración, la que debería quedar sujeta a la obligación general del registro que prevén los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, respecto del cual también procede el mecanismo de secreto hasta por 40 días a que hizo mención el señor Defensor.

Con todo, explicó que puede producirse cierto conflicto entre el secreto de la identidad -que es una limitación que no tiene un plazo-, y el acceso al contenido de la declaración, porque en base a lo segundo podría inferirse lo primero. Por tal razón, opinó que habría que hacer una explicitación en la norma para evitar que ese fenómeno ocurra.

Indicó que también debe corregirse el inciso final de la disposición, de forma tal que el juez de garantía pueda revisar la procedencia de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) de la indicación. Al respecto, expresó que es mejor emplear la expresión "dispuesta" en vez de "resuelta", además de dejar constancia, para la historia de la ley, de que la voz "revisar" faculta al juez no solo para examinar los antecedentes que justificaron la medida, sino también para revocarla.

Seguidamente, intervino el Profesor señor Matus, quien manifestó que en los sistemas acusatorios normales que no han sufrido como el nuestro el conflicto que implica provenir de un modelo inquisitivo, la figura del juez de garantía evita todas las inquietudes que plantea la indicación en estudio, no siendo necesario introducir reglas como la que acá se debate porque, en general, todas las actuaciones de la fiscalía son controladas por el juez de garantía en el momento procesal que corresponde.

Añadió que en esos sistemas procesales modernos el derecho a defensa se ejerce en el juicio y el acusado no tiene acceso al proceso de imputación antes que se transforme en una acción judicial concreta dirigida contra él.

Manifestó también que el problema principal es proteger materialmente a los testigos, lo que no se resuelve con normas sino con recursos y con una institucionalidad apropiada.

En el contexto antes señalado, concordó con el Profesor señor Acosta respecto a la necesidad de una regla general

Segundo Informe de Comisión de Constitución

como la que plantea la indicación, con los perfeccionamientos que propuso.

El Director de Estudios de la Defensoría Penal Pública, señor Rubén Romero, observó que el modelo acusatorio adoptado en nuestro país es de tipo contradictorio público, en que la principal herramienta para condenar a una persona es el mérito de la información proporcionada por los testigos en los interrogatorios. Añadió que esa fase crucial del procedimiento está antecedida por el examen de acreditación, etapa en la cual se determina la fiabilidad del testigo. Manifestó que este examen es esencial, porque permite establecer si la persona que introducirá la información al proceso es digna de crédito.

Puntualizó que la actuación de los testigos provee al tribunal el reconocimiento de la persona del imputado y de los hechos, agregando que la única manera en que la defensa puede controlar ese reconocimiento es contando con herramientas para examinar la acreditación de quien reconoce al imputado.

Señaló que la Defensoría comparte la necesidad de dar una protección adecuada a los testigos, lo que, como antes se explicó, debe ser solventado con recursos y con los arreglos institucionales pertinentes y no a costa del derecho de defensa.

En relación con la indicación en análisis, apoyó la crítica antes formulada respecto a la amplitud de casos a los que se aplicaría este régimen excepcional, en que prácticamente cabrían todos los delitos del Código Penal.

Añadió que si se parte de un régimen general, debería considerarse la aplicación de las normas comunes, que prevén que ante circunstancias similares el Ministerio Público recabará la autorización del juez de garantía antes de adoptar cualquier medida que limite el derecho constitucional a defensa del imputado. Explicó que este punto es muy importante, porque la medida de control ex post que alternativamente proceda llegará en un estado de la situación en que el perjuicio ya se causó.

Finalmente, observó que la indicación es poco clara en cuanto a precisar cuál es la etapa de la investigación en la que podría hacerse uso de las prerrogativas excepcionales de protección de testigos, pues la regla final de la misma permite a los intervinientes solicitar al juez la revisión de la medida, lo que implícitamente reconoce que ellos saben de la existencia de una investigación en su contra. O sea, agregó, se trata del momento posterior a la formalización, que es la diligencia en la cual se comunica oficialmente al inculcado la imputación que pende sobre él.

El Honorable Senador señor Espina precisó que el propósito buscado por los autores de la indicación es suscitar un debate y llamar la atención sobre la necesidad de establecer un sistema coherente de protección de víctimas y testigos.

Expresó que la indicación presentada -si bien es perfectible- da pie a esa discusión y representa un punto de partida adecuado, que permitirá enriquecer y perfeccionar el texto propuesto. Añadió que parte importante de las deficiencias que todos los sectores reconocen en esta área proviene de la falta de recursos y de institucionalidad en la materia, correspondiendo la proporción principal de la responsabilidad al Gobierno.

Recordó que este es un problema práctico mayor e hizo presente que la posibilidad que ahora tiene el Parlamento de intervenir legislativamente en esta materia probablemente no se repetirá en los próximos años.

Manifestó que esta es la oportunidad de construir colectivamente una norma que proteja a los testigos del hostigamiento que habitualmente sufren en el caso de delitos cometidos por grupos o pandillas. Sostuvo que para ello es necesario concordar previamente un conjunto de criterios básicos, que posteriormente puedan ser desarrollados por los expertos. Para estos efectos, consideró necesario resolver los siguientes puntos: a) determinar si va a haber o no un sistema especial de protección de testigos; b) en caso de haberlo, precisar en qué consistirá; c) decidir qué delitos serán objeto de ese sistema, y d) definir la forma en que ese esquema se compatibilizará con el legítimo derecho a defensa del imputado.

Finalmente, recordó que acá se podría acudir a dos sistemas alternativos. En primer término, establecer un conjunto de reglas que provean del máximo sigilo a la identidad del testigo y limiten el acceso a su declaración, tal como intentan hacerlo -pero sin lograrlo en la práctica-, las normas nacionales de protección de testigos de las leyes de drogas y antiterrorista. En segundo lugar, consagrar un sistema como el norteamericano, en el que no se oculta la identidad del testigo y se da pleno acceso a la defensa, aplicándose al testigo férreas medidas de protección durante el juicio y reinstalándosele posteriormente, bajo otra identidad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín manifestó que la mejoría en los resultados de la persecución penal contra los delitos que más preocupan a la ciudadanía requiere que se proteja la principal fuente de información incriminatoria sobre las personas involucradas, que son los testigos.

Añadió que la preocupación de la Defensoría en este aspecto se centra en asegurar alguna fórmula que permita examinar la idoneidad del testigo y la de la información que proporciona, más que el dato preciso de su identidad. En este aspecto, sostuvo que un camino que podría seguirse es dejar en manos del juez de garantía la autorización previa para poder proceder con estas medidas, de forma tal que ese tercero imparcial pueda sopesar la verosimilitud de los antecedentes.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe indicó que el fondo del asunto radica en que en los sistemas acusatorios orales el elemento probatorio disponible más eficaz es la prueba de testigos, pero en la práctica forense de los delitos más graves, ese medio se ve entorpecido por las repetidas prácticas de amedrentamiento que se producen. Señaló que el estatuto de protección a los testigos que la indicación en estudio propone va justamente en la senda de fortalecer este relevante medio de prueba.

Planteó que la norma propuesta establece el secreto de la identidad del testigo durante la investigación pero no durante el juicio, por lo que se prevé que siempre la defensa podrá contraexaminar en el estrado el testimonio prestado. Observó, además, que el objeto de la reserva es la identificación del declarante y no el contenido de su declaración, la cual quedará en manos de la defensa por los medios habituales.

Añadió que es dable precisar que este estatuto excepcional no procederá en todos los casos, sino sólo cuando se configure un riesgo cierto de afectación de la vida o la integridad física del testigo y su entorno. También, prosiguió, debe ampliarse la posibilidad de recurrir ante el juez solicitando que revise la medida adoptada en ese sentido por el Ministerio Público, tal como lo han propuesto los académicos que anteriormente intervinieron en esta discusión.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, recordó que este tema no se tuvo en cuenta cuando se discutió en el Congreso Nacional la iniciativa sobre modernización del Ministerio Público, siendo esa la oportunidad precisa para haberlo debatido, porque se trata de un problema netamente institucional y de recursos.

Manifestó que la falta de un programa efectivo de protección de víctimas y testigos afecta las garantías de todas las partes en muchos procesos particulares y también la credibilidad del Ministerio Público. Puntualizó que la única posibilidad de superar este inconveniente supone que se cuente con los recursos necesarios.

Asimismo, instó a tener cuidado con las estigmatizaciones que pueden darse al calor de la discusión, porque se ha comprobado que no son solo los delincuentes imputados por robos y hurtos los que amedrentan a los testigos que los acusan, sino que también lo hacen personas de mayores recursos sociales y económicos, imputadas por ilícitos económicos o contra la probidad funcionaria.

Expresó que este asunto requiere de un estudio más detallado, que aborde tanto esta indicación como las signadas como números 69 a 72 y que considere también una propuesta de programa estatal sobre la materia. Señaló que el Ministerio de Justicia es el que está en mejores condiciones para ocuparse de este tema, por lo que solicitó a esa Secretaría de Estado coordinar un trabajo conjunto con los especialistas e instituciones que están participando en el debate, de manera de presentar próximamente una proposición sustitutiva.

Hubo coincidencia de parte de los restantes miembros presentes de la Comisión con este criterio.

En una sesión posterior, atendiendo el encargo formulado por la Comisión, los abogados representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentaron la siguiente propuesta sustitutiva de la indicación 18:

“Agréganse los siguientes incisos cuarto a décimo, nuevos, al artículo 190:

“En aquellos casos en que la comparecencia o declaración de los testigos pudiere verse obstaculizada o alterada por la existencia de un riesgo o peligro grave para su vida o integridad física, la de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o convivientes, y siempre que dicha comparecencia o declaración se estimare indispensable para el éxito de la investigación, el Ministerio Público podrá disponer, de oficio o a petición del defensor, del querellante o del propio testigo, cualquiera de las siguientes medidas:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

a) Que su domicilio sea fijado para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano respectivo hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y

b) Que las diligencias que tuvieran lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el testigo, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía, y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

El Ministerio Público podrá reservar en los registros de la investigación, el domicilio, estado civil, profesión u oficio de los testigos que comparezcan durante la investigación. Esta información será mantenida en un registro separado y reservado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las normas que regulan el juicio oral.

Además, el Ministerio Público, actuando de oficio o a petición del defensor, del querellante o del interesado, podrá adoptar cualquiera otra medida que fuere procedente para conferir al testigo, antes o después de su declaración, la debida protección.

Asimismo, podrá adoptarse la medida de eliminar de los registros de las diligencias que se practiquen los nombres, apellidos y número de cédula de identidad del testigo, pudiendo utilizarse una clave u otro mecanismo de verificación para estos efectos, cuando concurran las circunstancias señaladas en el inciso cuarto. La adopción de esta medida se ordenará previa autorización reservada del juez de garantía, sin previa audiencia con el resto de los intervinientes. Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización judicial sea indispensable para la seguridad del testigo, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro reservado correspondiente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182.

En los casos en que se hubiere dispuesto alguna de las medidas de protección previstas en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de la misma. En todo caso, la información referida al nombre y cédula de identidad del testigo se entregará al juez adoptando los resguardos debidos para no frustrar el objetivo buscado con la adopción de la medida.

En todo caso, las medidas señaladas en el inciso tercero del presente artículo cesarán al adoptar el fiscal cualquiera de las decisiones establecidas en el artículo 248 o por decretarse la suspensión condicional del procedimiento o aprobarse un acuerdo reparatorio respecto de todos los imputados en la causa. También cesarán dichas medidas si se decretare sobreseimiento definitivo total, sin que se hubiere cerrado previamente la investigación. En el caso de las medidas señaladas en las letras a) y b) se estará a lo dispuesto en el artículo 290.

Sin perjuicio de que se ordene la revelación a los intervinientes de la información relativa al testigo cuyos datos hubieren sido reservados, el Ministerio Público podrá reservar los datos relativos a su nombre, domicilio, número de cédula de identidad y todo otro dato personal que permitiese su identificación. En tal caso, el testigo y su declaración no podrán ser presentados, reproducidos ni invocados en ninguna etapa posterior al cierre de la investigación, salvo lo dispuesto en leyes especiales.”.

La proposición transcrita fue acompañada por otras referidas a los artículos 307 y 308 del mismo Código, que son las siguientes:

“- Propuesta respecto al artículo 307:

“Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase "que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil" por la frase "de reclusión mayor en su grado mínimo".”.

- Propuestas respecto al artículo 308:

“Reemplázase, luego de la palabra "solicitar", el punto seguido por una coma y agrégase la siguiente frase: "las que podrán consistir, entre otras, en autorización para deponer vía sistema de video conferencia o separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual u otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público.”.

Agrégase, como nuevo inciso final, el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

"Siempre se entenderá como un caso grave y calificado aquél en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obras o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.".

La señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informó que las propuestas recién transcritas habían sido elaboradas en conjunto con los asesores del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Señaló que la primera decisión adoptada en torno a la materia en estudio fue que la norma central que se dicte sobre este tema debe constituir una adecuación al artículo 190 del Código Procesal Penal, que trata de la presentación de testigos ante el Ministerio Público, y no un nuevo artículo 78 ter, como lo propone la indicación 18. Explicó que ello deriva de la natural tensión que existe entre la necesidad de asegurar el éxito de la investigación y el derecho a defensa, lo que aconseja limitar este estatuto de protección al período de la investigación.

Añadió que durante el juicio oral, la protección de los testigos queda en manos del tribunal que conduce el proceso, según lo establecen los artículos 307 y siguientes del ya citado Código.

Connotó que la disposición que puede resultar más compleja es la que se postula como nuevo inciso séptimo del artículo 190. Ella permite eliminar todos los registros que posibiliten la identificación del testigo y está en relación directa con lo que señala el nuevo inciso décimo, que postula que el Ministerio Público puede optar por no presentar esa prueba al juicio oral, caso en el cual la identificación del testigo y su declaración no estarán disponibles, a menos que procedan las salidas alternativas que señala el nuevo inciso noveno. Observó que esta regla puede generar conflictos y por ello se prevé que la medida procederá sólo si el juez de garantía lo autoriza previamente, concediéndose un derecho al resto de los intervinientes para solicitar que lo dispuesto previamente se revise.

Por su parte, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Burgos, manifestó que esta disposición permite al Ministerio Público optar por reservarse la identificación y declaración del testigo, sacrificando la plausibilidad de esta prueba, en cumplimiento de su mandato constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Araya, quien señaló que esta nueva formulación es, sin lugar a dudas, un avance significativo en relación con el texto original de la indicación. Con todo, observó que el nuevo inciso décimo permite reservar indefinidamente la identidad y la declaración del testigo prestada durante la fase investigativa. Observó que aunque ello tiene como contrapartida que el Ministerio Público no podrá presentar esa prueba en el juicio oral, mantiene un problema doble, pues por un lado ese testimonio puede haber servido de base para dictar una medida cautelar de prisión preventiva durante la etapa investigativa, situación que puede ser muy gravosa para el imputado y que nunca podrá contrastar y, sobre todo, porque a partir de esa prueba se puede lograr información para obtener otros medios de prueba de cargo. Explicó que si se tratara de una prueba ilícita, toda la información que haya provenido de ella no podría incorporarse al juicio oral en virtud de la "doctrina del fruto del árbol envenenado". Agregó que en este caso la situación es similar, pero el inciso décimo sólo prevé que la única información excluida será la relativa a la identificación del testigo y su testimonio.

A su turno, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, connotó que en base a la declaración del testigo protegido, el juez de garantía pudo haber ordenado una interceptación telefónica, añadiendo que en ese caso no habría forma de discutir la licitud de los antecedentes que justificaron esa medida.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Espina connotó que la norma propuesta no menciona al conviviente civil del testigo dentro del ámbito de personas protegidas. Además, observó que esta proposición insiste en proteger al testigo sólo en la etapa de la investigación, pero lo deja abandonado a su suerte durante el juicio, que es el momento en que el testimonio se presta realmente y surte efectos. Indicó que si el Ministerio Público opta por mantener la protección y el anonimato del deponente, no podrá usar ese testimonio en el proceso, según lo señala el nuevo inciso décimo propuesto, lo que le resta toda plausibilidad procesal a la formulación.

Seguidamente, intervino la señora Ministra de Justicia, quien, en respuesta a lo observado por el Honorable Senador señor Araya, manifestó que la información proveniente de pruebas practicadas a causa de los datos que entregue el testigo protegido podrá ser introducida al proceso válidamente. Manifestó que este arreglo es una muestra de la tensión existente entre el derecho al debido proceso y la defensa, por un lado, y la protección de la integridad del testigo, por otro, que debe ser ponderado por el legislador al usar su atribución constitucional

Segundo Informe de Comisión de Constitución

básica.

Expresó que el punto planteado por el mencionado señor Senador puede tener más validez si se observa el nuevo inciso noveno propuesto, pues parece no tener mucho sentido desproteger al testigo cuando el caso ha terminado antes del juicio por una salida alternativa.

A su turno, el Profesor señor Acosta opinó que la observación planteada por el Honorable Senador señor Araya confunde dos cosas, pues por una parte está el estatuto de protección del testigo y su declaración y, por otro, la situación de la prueba colateral que pueda haberse obtenido a partir de la primera. Indicó que la prueba colateral no puede considerarse prueba ilícita ni aún en el caso que la declaración del testigo protegido nunca esté disponible en el proceso oral, pero sí puede valorarse desde el punto de vista del análisis del fondo que hace el tribunal, pues indudablemente tiene menos peso la evidencia proveniente de una diligencia probatoria intrusiva cuya justificación inicial no puede revelarse.

A su vez, el señor Burgos, Ministro del Interior y Seguridad Pública, planteó que el nuevo inciso décimo faculta al Ministerio Público para optar, en todos los casos, entre la protección de la identidad del testigo y su testimonio, y la persecución penal. Manifestó que ello es un avance que supera la situación actual.

Por su parte, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), puntualizó que la falta de un sistema general de protección de testigos socava la legitimidad del sistema de persecución penal, pues si no están disponibles las herramientas que permitan asegurar la vida y la integridad física de los testigos aún a costa del ejercicio de la acción penal, no se puede esperar que tales intervinientes esenciales del proceso no se resistan a participar.

Añadió que la proposición fue construida por un grupo de expertos que tuvo en consideración, entre otras cosas, lo señalado en sesiones anteriores por el Honorable Senador señor Espina, quien expresó que en ningún caso podría cimentarse una sentencia condenatoria sobre la base de un testimonio que no pudo ser conocido por la defensa en el juicio oral. En razón de ello, dijo, se construyó la regla del nuevo inciso décimo.

Señaló que, en principio, comparte la interpretación hecha por el Profesor señor Acosta, pero la redacción propuesta puede dar pie a una interpretación restrictiva que excluya de plano la información proveniente de medios de prueba relacionados de algún modo. En ese sentido, prefirió considerar alguna precisión adicional.

Seguidamente, intervino el señor Defensor Nacional, quien coincidió con lo planteado por la señora Ministra de Justicia. Expresó que interesa mucho la efectividad y la legitimidad de la prueba de testigos en general, pues la regla que acá se propone se aplicará al enjuiciamiento de todos los ilícitos, lo que contrasta mucho con el sistema de protección procesal de los testigos vigente en nuestro país, que sólo opera para los delitos terroristas y los sancionados en la ley de drogas.

Manifestó que es necesario conciliar la eficacia de la persecución penal con un estatuto mínimo de garantías, que brinde legitimidad al sistema.

El Honorable Senador señor Espina planteó que en este ámbito hay dos caminos a seguir: optar por un sistema de testigos anónimos y limitar el acceso a sus deposiciones, lo que importa problemas serios a la hora de sustentar la legitimidad de una decisión basada en esos antecedentes, o, alternativamente, establecer un estándar absolutamente abierto al respecto, dando resguardo policial al testigo y a su familia durante el proceso y brindándole una nueva identidad y una reubicación al final del juicio, que imposibiliten cualquier tipo de persecución. Expresó que desde el punto de vista de la legitimidad, el segundo modelo es superlativamente mejor, porque permite el ejercicio del derecho a defensa sin trabas y asegura al testigo su protección. Pero, connotó, como contrapartida requiere de un compromiso financiero importante por parte del Estado.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que la solución para la protección de testigos debe provenir de una política pública y no de una mera modificación legal. En ese sentido, destacó que la Subsecretaría de Prevención del Delito ha desarrollado con buenos resultados programas de protección y asistencia de víctimas, añadiendo que cabe explorar la posibilidad de ampliarlos a la protección de testigos.

Por su parte, el señor Burgos, Ministro del Interior y Seguridad Pública, expresó que el programa recién mencionado efectivamente está bien evaluado y que puede estudiarse la posibilidad de ampliarlo según se ha postulado. Añadió que, en paralelo a esa línea, hay que avanzar también en la modificación legal que propugna el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

texto presentado, que no es la situación ideal pero importa una posición que fue concordada con los actores institucionales que participan de esta discusión y que indudablemente es un avance respecto de lo que existe en este momento.

La señora Ministra de Justicia relató que la situación de la protección de testigos en cuanto oferta de política pública fue analizada en la última sesión de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal. Expresó que en esa instancia se expusieron los déficits de cobertura que existen y se trazó un plan para obtener en el corto plazo un aumento de la oferta de plazas para los programas existentes, que ejecutan tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Araya compartió las observaciones antes señaladas, pero precisó que en esta oportunidad el deber de la Comisión es pronunciarse sobre la modificación legal propuesta. Al respecto, planteó que el aspecto que aún le provoca dudas es la situación de las pruebas obtenidas a partir de la declaración inicial del testigo protegido cuando el Ministerio Público decide no presentar ese testimonio en el proceso. Señaló que entiende que no se trata de un problema de prueba ilícita; no obstante, postuló que no se puede entregar el asunto simplemente a la decisión del juez del fondo en cada caso, pues la experiencia demuestra que los tribunales chilenos son mucho más exigentes en este aspecto de lo que acá se tiene en vista.

En respuesta a la inquietud anterior, el Profesor señor Acosta planteó que este asunto no se puede regular ex ante por una regla rígida, sino que, por el contrario, esto apunta a una materia que típicamente es objeto de la ponderación sobre el fondo del pleito que realizan los tribunales.

En otro orden de cosas, puntualizó que el sistema norteamericano de protección de testigos dista mucho de ser perfecto, pues sólo se utiliza para los casos más graves e impone al testigo y a su núcleo familiar más próximo costos personales y emocionales cercanos a lo intolerable.

Por su parte, el Profesor señor Matus planteó que la protección de los testigos debe emanar principalmente de una política pública y no de una ley de índole procesal. Sin embargo, observó que el instante para haber planteado el tema se dio al estudiarse el proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, oportunidad en que nada se dijo sobre este asunto.

Planteado el punto anterior, señaló que en atención a las consideraciones que se han expresado, la proposición presentada parece razonable. Con todo, instó a tener en cuenta el criterio que se está empleando. En primer término, observó que debe dilucidarse si el estatuto especial de protección procesal de los testigos se brindará sobre la base del peligro efectivo que éstos corren o teniendo en consideración la gravedad de los delitos imputados. Expresó que si se opta por el primer camino, la participación del juez es imprescindible y la fórmula que se propone es lo máximo que se puede permitir sin violentar el derecho de defensa. Pero si se opta por lo segundo, añadió, el punto que plantea el Honorable Senador señor Espina cobra pleno sentido y el texto presentado en esta oportunidad no satisface los requerimientos.

Recordó que las reglas de la ley N° 20.000 parten de la segunda perspectiva, añadiendo que si ello se tiene en mente para adoptar una modificación, la pregunta es a qué casos debe ampliarse ese estatuto. Señaló que la respuesta plausible parece apuntar a la situación de los ilícitos que tengan asociada una pena de crimen y a los delitos de asociación. Expresó que parte importante de la criminalidad contra la propiedad en nuestro país tiene ribetes del segundo caso.

En resumen, propuso sustituir la proposición por otra formulación que haga aplicable el régimen de protección de testigos contenido en la ley N° 20.000 a todos los ilícitos que tengan pena de crimen y a las asociaciones ilícitas.

El Honorable Senador señor Larraín secundó la idea del Profesor Matus.

La señora Ministra de Justicia presentó, como alternativa a la proposición anterior, la idea de introducir una modificación al inciso tercero del artículo 182, estableciendo una ampliación del plazo para la reserva del registro de la declaración del testigo.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, recordó que en la actualidad se encuentra en tramitación legislativa una modificación a la ley antiterrorista, que considera una enmienda comprensiva al sistema de testigos protegidos e informantes, basada en el riesgo que corren estos corren y no en la gravedad del ilícito cometido.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Señaló que si, en cambio, se opta por establecer en la ley una regla cerrada que distinga según el tipo de delito o sanción, inevitablemente van a quedar fuera tipos penales en los que habitualmente hay amedrentamiento, como son los robos en lugar no habitado.

Indicó que no hay forma de establecer una regla que abarque todos los casos empleando para ello una adaptación del estatuto establecido en leyes penales especiales, como la ley antiterrorista o la ley de drogas. Explicó que proceder de esa forma puede ser contraproducente, pues con ello se pierde justamente la singularidad de ese tipo de delitos, que justifica cierto estatuto especial de protección.

Informó que el grupo técnico, formado por mandato de la Comisión, había generado la propuesta anterior en base a una posición intermedia entre el sistema actual de protección común y los estatutos especiales antes mencionados.

Por su parte, el Profesor señor Acosta recordó que los sistemas nacionales de protección de testigos que están contenidos en legislaciones especiales han sido objeto de cuestionamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual no puede insistirse en transformar una norma de ese tipo en la regla general. Manifestó que la ampliación del plazo de restricción para que la defensa acceda a los registros de la investigación, que es la idea de fondo en la propuesta recién señalada por la señora Ministra de Justicia, también supone una limitación importante al derecho de defensa, que, considerado como regla de aplicación general, linda en lo inconstitucional.

El Profesor señor Matus contraargumentó la afirmación anterior, señalando que la referida Corte no ha prohibido estos estatutos especiales de protección, sino que sólo ha señalado que tienen que establecerse de forma excepcional y para hechos graves. Añadió que la Convención de Palermo, suscrita por nuestro país, obliga a tener medios reforzados de investigación para perseguir la delincuencia organizada, por lo que este sistema de protección también puede inscribirse en el cumplimiento de una obligación internacional para el Estado.

El Honorable Senador señor Espina sostuvo que el camino planteado por el Profesor señor Matus debe explorarse. Añadió que si se opta por seguir la proposición presentada por el Ejecutivo, indudablemente debería eliminarse el inciso noveno propuesto, pues no se observa ninguna razón para que la declaración e individualización del testigo protegido quede disponible si no se va a continuar con la persecución penal.

En relación con la situación planteada por el Honorable Senador señor Araya, manifestó que dejando en claro que no hay una exclusión ex ante de todo otro medio de prueba obtenido a raíz de la información prestada por el testigo protegido, no se observa mayor problema en someter el punto a la apreciación del juez del fondo, pues al final la única forma de condenar a una persona es que la sentencia dé por acreditado el delito.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín puntualizó que la única premisa válida para el control de este sistema de protección es que el testimonio protegido comprenda afirmaciones fidedignas, pues el justo temor que en este caso le asiste a la defensa es que el asunto constituya un conjunto de antecedentes falsos, introducidos al proceso por razones ajenas al caso, de manera que frente a una medida intrusiva ordenada con el mérito de esta declaración no haya forma de contraargumentar. Expresó que ese peligro se evita si interviene un tercero ajeno a la investigación, que analice desde una perspectiva neutral y externa el mérito de la información y su plausibilidad, quedando, en definitiva, la resolución en sus manos. Observó que ese es precisamente el rol del juez de garantía, consignado en el nuevo inciso séptimo que se ha planteado.

Añadió que también debe explorarse la posibilidad de que la protección de la individualización del testigo y su declaración también se aplique a la etapa del juicio, para lo cual el control podría quedar en manos del tribunal del juicio oral en lo penal.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que los criterios anteriores también debían explorarse, pues la regla actual del artículo 308, que permite conceder protección al testigo que declara en el juicio oral, siempre parte de la base de que la defensa tiene derecho a conocer su identificación.

El señor Defensor Nacional expresó que el trabajo de la comisión técnica había considerado una gran cantidad de posibilidades y que se había llegado a una proposición que si bien no refleja el parecer de todos sus integrantes, representa el mejor acuerdo posible y compatibiliza de la mejor forma los intereses que están en juego en el proceso penal. En este marco, señaló que la fórmula indudablemente no puede anticipar una respuesta coherente

Segundo Informe de Comisión de Constitución

para todas las posibles circunstancias, por lo que la intervención del juez de garantía es fundamental para que el sistema funcione. En segundo término, manifestó que el Honorable Senador señor Espina presenta un punto muy válido cuando observa que la protección de los testigos no es un problema puramente de reglas, sino que también tiene mucho que ver con políticas públicas y disponibilidad de recursos.

Seguidamente, la Comisión volvió a centrar su atención en la regla contenida en el nuevo inciso noveno propuesto. Ésta permite levantar la protección de la identidad del testigo y de su testimonio cuando procedan salidas alternativas que implican que el asunto no va a llegar a juicio. Se consideró que puede que la plausibilidad del caso haya cesado, pero no así la razón que dio lugar a la protección. Por tal motivo, se analizó una redacción alternativa para este inciso que resultaría más restrictiva. Su tenor es el siguiente:

"En todo caso, las medidas señaladas en el inciso tercero del presente artículo cesarán al adoptar el fiscal la decisión establecida en la letra b) el artículo 248. En el caso de las medidas señaladas en las letras a) y b) de este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 290."

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), sostuvo que esta última proposición asume un criterio que es compartido por todos los integrantes de la comisión técnica, puesto que es plausible establecer medidas especiales y muy rigurosas de protección procesal de la identificación del testigo y su declaración durante la fase investigativa, protección que cesa en la etapa de juicio.

Añadió que los tribunales internacionales de derechos humanos han establecido algunos supuestos excepcionales para que proceda una protección adicional a la identificación del testigo durante la etapa de juicio. Explicó que estos supuestos se agrupan en los siguientes seis criterios:

- 1.- Que exista un riesgo concreto y específico que afecte al testigo;
- 2.- Que la medida de protección sea proporcional al riesgo;
- 3.- Que exista siempre un control jurisdiccional;
- 4.- Que exista siempre la posibilidad de contraexaminar al testigo;
- 5.- Que el tribunal siempre conozca al testigo y esté al tanto de los antecedentes por los cuales se mantiene la reserva, y
- 6.- Que la sentencia condenatoria no se pueda basar únicamente en el relato del testigo reservado.

Sobre el particular, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, manifestó que esa jurisprudencia internacional se aplica sólo a la regulación procesal de la persecución del narcotráfico y del terrorismo y no a los delitos comunes. Recordó que en nuestra legislación ya existen normas de este tipo en los respectivos estatutos penales especiales, precisando que lo que acá se discute es otra cosa, que consiste en un mecanismo de protección procesal para los testigos que sea aplicable a todo tipo de delitos.

A su vez, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, recordó que existe, como norma vigente, el artículo 307 del Código Procesal Penal, cuyo inciso segundo específicamente previene que durante el juicio oral el tribunal puede autorizar al testigo para que no identifique su domicilio si teme que ello le puede acarrear algún peligro. A su vez, el inciso tercero de esa disposición impone una pena para el caso en que igualmente esa información se divulgue, sanción que se considera muy baja por lo que la proposición la eleva en forma significativa.

Añadió que la indicación 70, presentada por los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, propone otras modificaciones al artículo 307, que amplían el ámbito de protección que el tribunal del juicio oral en lo penal puede brindar al testigo que está en peligro, en la línea de lo señalado por el Fiscal Nacional (S). Por ello, propuso discutir en ese momento las medidas excepcionales de protección al testigo durante el juicio y concentrar este debate en el estatuto especial aplicable a la etapa investigativa.

Reconsiderados los argumentos entregados en relación a la regla en estudio, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación las proposiciones relativas a los artículos 190, 307 y 308 que se han examinado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En primer lugar, se votó la proposición relativa al artículo 190, con las siguientes modificaciones:

1.- Añadir en el nuevo inciso cuarto una mención especial a los convivientes civiles.

2.- Sustituir el nuevo inciso noveno por el siguiente:

"En todo caso, las medidas señaladas en el inciso séptimo del presente artículo cesarán al adoptar el fiscal la decisión establecida en la letra b) el artículo 248. En el caso de las medidas señaladas en las letras a) y b) de este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 290."

- Sometida a votación la proposición relativa al artículo 190, con las modificaciones anteriormente consignadas, fue aprobada por mayoría de 3 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Harboe. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Espina y Larraín.

Seguidamente, se puso en votación la proposición relativa al artículo 307.

- Sometida a votación la proposición relativa al artículo 307, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Finalmente, se puso en votación la modificación propuesta al artículo 308, con la enmienda consistente en reemplazar, en el nuevo inciso final considerado para este precepto, la expresión "Siempre se entenderá" por "Se entenderá que constituye".

- Sometida a votación la proposición relativa al artículo 308 con la modificación recién indicada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

En una sesión posterior, el señor Fiscal Nacional (S) solicitó a la Comisión reconsiderar la modificación incorporada al artículo 190, sobre protección de testigos. Indicó que aunque el propósito de la Comisión es loable, en la práctica las normas aprobadas pueden entorpecer gravemente la tramitación de procesos en los que el Ministerio Público ha asumido la defensa de testigos amenazados. Por tal razón, solicitó a la Comisión reabrir el debate sobre el punto y eliminar las modificaciones a aquel precepto.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, reiteró que la forma de proteger a las víctimas y testigos amedrentados es establecer un programa de protección eficiente, que considere recursos y especialistas que protejan o reubiquen a esos partícipes del proceso y a sus familias una vez que el juicio concluya. Indicó que establecer, en cambio, meras herramientas procesales que importen testigos anónimos no brinda protección real a los amedrentados e impone serias limitaciones al derecho de defensa.

A continuación, declaró cerrado el debate y puso en votación la proposición de suprimir las modificaciones introducidas al artículo 190 y las demás que estén directamente relacionadas.

- Sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. Como consecuencia, la indicación 18 quedó desechada por la misma votación.

° ° °

Numeral 1)

Este numeral incide en el artículo 83 del Código Procesal Penal, que regula las actuaciones que las policías podrán realizar sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. La enmienda aprobada en general reemplaza la letra d) del artículo por la siguiente:

"d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante y cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;"

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A este precepto se presentó la indicación 19, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

Enseguida, la indicación 20, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, lo reemplaza por el siguiente:

"1) Modifícase el artículo 83 en el siguiente sentido:

"a) Agrégase, en el párrafo cuarto de la letra c), a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

"Asimismo y excepcionalmente, el personal policial podrá realizar las diligencias señaladas en la presente letra, cada vez que en el ejercicio de sus funciones tome conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a las que se refiere el artículo 87, debiendo dar cuenta al Fiscal que corresponda, inmediatamente después de realizada."

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

"d) Identificar en el menor plazo posible a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de casos de delito flagrante o cada vez que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. En este último caso, antes de practicar la diligencia deberá dar cuenta al Ministerio Público. Si esto no fuere posible, lo hará inmediatamente después de practicada dicha diligencia;"."

Luego, la indicación 21, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, lo sustituye por el que sigue:

"1) Reemplázase el inciso primero de la letra c) y la letra d) del artículo 83 por los siguientes:

"c) Resguardo del sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiese cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, sean estos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán además el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo."

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos presten voluntariamente tratándose de delitos flagrantes y aun cuando no existan detenidos. Fuera de los casos de flagrancia, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público."

La Comisión analizó las indicaciones presentadas.

En relación a la indicación 20, del Ejecutivo, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó que en ella se plantea una pequeña modificación a la letra d) aprobada en general, que añade a la obligación policial de consignar las declaraciones de testigos en caso de flagrancia, la de hacerlo cuando tomen conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito. Preciso que la enmienda consiste en reemplazar la conjunción "y" por "o".

Añadió que la letra c) plantea la posibilidad de que personal policial no experto ingrese a sitios del suceso y recoja evidencia en casos diferentes de los actualmente consignados -referidos a localidades apartadas que no cuenten con policía experta-, pero limitados a los delitos y circunstancias que establezca el Fiscal Nacional mediante una instrucción general. Afirmó que la idea es que este sistema opere en relación a ilícitos de baja complejidad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina indicó que el objetivo de la indicación 21 es zanjar la antigua disputa que se da entre las fiscalías y las policías respecto a qué atribuciones tienen estas últimas cuando llegan a un sitio del suceso. Explicó que la primera idea es que la obligación de resguardo del sitio del suceso proceda no solo cuando se trata de un delito flagrante con un delincuente detenido, sino también cada vez que se encontraren

Segundo Informe de Comisión de Constitución

señales o evidencias de la comisión del ilícito.

Señaló que la práctica demuestra que las policías requieren mejorar su trabajo en el sitio del suceso, considerando que las pruebas más vitales son aquellas que se logran recoger en los instantes más cercanos a la comisión del delito. En razón de ello, la indicación utiliza la expresión “siempre”.

Agregó que se precisa también que el empadronamiento y la recepción de las declaraciones de los testigos tendrá lugar no solo cuando se trata de un delito flagrante, sino siempre y cada vez que dichos testimonios se ofrezcan voluntariamente.

Observó que, lamentablemente, esas declaraciones se toman solo cuando se cierra el sitio del suceso, lo que tiene lugar únicamente si se trata de un delito flagrante en que hay un delincuente detenido. Indicó que en todos los demás casos no se toman las declaraciones ni se empadrona a los testigos del lugar, aunque la víctima los sinderique como tales y pese a que se ofrezcan voluntariamente para ello.

Recordó que esta idea fue acogida en un proyecto anterior sobre revisión de la reforma procesal penal, impulsado por la Administración pasada y contenido en el Boletín N° 8.810-07.

Puntualizó que esta idea podría complementarse con la indicación del Ejecutivo, pues sería conveniente que todos estos asuntos queden regulados por instrucciones generales del Fiscal Nacional. Igualmente, debería disponerse, como lo hace la proposición alternativa, que todas estas diligencias serán obligatorias.

Por su parte, los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti consideraron adecuado discutir la modificación propuesta al artículo 83, razón por la cual optaron por retirar la indicación 19, de su autoría.

- En consecuencia, la indicación 19 quedó retirada.

Seguidamente, intervino el abogado asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, quien recordó que estas indicaciones abordan facultades autónomas de la policía, las que, en principio, no afectan a la defensa. Añadió que parece bien introducir un concepto más amplio de sitio del suceso para evitar los problemas operativos que se observan en la actualidad; pero en ese caso, señaló, sería pertinente incluir algún límite temporal. En efecto, dijo, puestas las cosas en un extremo, un lugar cerrado podría tener la condición de sitio del suceso y autorizarse esta actividad de pesquisa policial intensiva incluso años después que se haya tenido noticias de que allí ocurrió un delito.

Expresó que lo que parece excesivo en ambas indicaciones es la idea de que el supuesto básico de procedencia para la actividad investigativa de la policía es tomar conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, de hechos que puedan revestir características delictuales. Señaló que ello abarca prácticamente toda la actividad policial e implica la posibilidad cierta de que las policías investiguen autónomamente todo, suplantando en esa función constitucional a los fiscales.

Recordó que el señor Fiscal Nacional anterior observó este punto y sostuvo que buena parte de los asuntos que acá se tratan ya están detalladamente regulados en sendas instrucciones generales. También opinó que aunque la actuación autónoma de las policías sin orden ni noticia previa a los fiscales puede ser útil en el caso de delitos comunes de menor complejidad, puede significar un perjuicio mayor para otras investigaciones en curso asignadas a una policía distinta, referidas a delitos complejos que requieren proceder con sigilo, como es la de redes de narcotráfico o de pornografía infantil.

Indicó también que en la discusión realizada en la Cámara de Diputados, el señor Director General de la Policía de Investigaciones connotó que estas modificaciones no son necesarias, pues las normas vigentes ya consagran atribuciones suficientes para llevar a cabo la labor policial.

Manifestó que a la Defensoría Penal le interesa que el Ministerio Público tenga la coordinación y la dirección de la investigación, porque la ley orgánica constitucional de esa repartición le impone proceder en todos los casos bajo el principio de objetividad, lo que implica que no sólo debe recopilar los antecedentes que le permitan formular una acusación, sino también investigar las aristas del caso que justifiquen una posición de defensa o de atenuación de la responsabilidad.

A continuación, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Norte, señor Claudio Pizarro, sostuvo que hay un

Segundo Informe de Comisión de Constitución

problema práctico en el trabajo policial que se desarrolla en situaciones de flagrancia, en las que las policías hacen una interpretación muy restrictiva de sus propias atribuciones. Manifestó que, en consecuencia, parecería adecuado buscar un concepto un poco más amplio de sitio del suceso y una norma que permita al Fiscal Nacional dictar reglas generales para regular el tema.

Con todo, observó que el problema radica en la idea de autorizar la actividad autónoma de las policías cuando en el ejercicio de sus funciones conocen de la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito y que queda fuera de los supuestos de la flagrancia. Expresó que esa idea puede resultar demasiado amplia y colisionar con las atribuciones de dirección exclusiva de la investigación que las disposiciones constitucionales confieren al Ministerio Público.

Explicó que el supuesto anterior permitiría que una de las policías opere autónomamente en aquellos casos en que el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación con la otra institución policial, lo que puede dar pie a posibilidades ciertas de entorpecimiento, sobre todo tratándose de investigaciones más complejas.

Por su parte, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, indicó que la casuística mencionada en la indicación 21 ha sido superada en buena parte por el último manual de primeras diligencias emitido recientemente por el Ministerio Público, en uso de sus atribuciones legales para dictar instrucciones generales.

Manifestó que es muy importante incorporar la idea de que las policías deberán actuar cada vez que en el ejercicio de sus funciones tengan noticia de hechos que revistan características de delito, más allá de las situaciones de flagrancia y para evitar problemas de entorpecimiento de las investigaciones en curso. Observó que la indicación del Ejecutivo prevé que esos asuntos sean regulados por instrucciones generales, que especifiquen la manera de proceder según sea el tipo de delito de que se trate.

Señaló que para evitar cualquier otro problema, podría especificarse que la policía que actúa en cumplimiento de esta norma tendrá el deber de dar cuenta a la brevedad al fiscal de turno.

El abogado señor Pizarro informó que el Ministerio Público está consciente del problema abordado por estas indicaciones, aun cuando el hecho de dar cuenta inmediatamente después de realizada la diligencia no se impedirá que se produzca un perjuicio en aquellas investigaciones que en forma paralela se han encargado a una policía técnica.

Añadió que existe un problema serio con la identificación de los testigos y la recepción de sus declaraciones. Explicó que esta es una deficiencia grave de la labor policial en nuestro medio, pues muchas veces los partes consignan escuetamente que los testigos serán presentados en la fiscalía, sin aportar ningún dato extra y, sobre todo, sin entrevistarlos previamente aun cuando estén en las inmediaciones y la víctima los identifique. Observó que ello es propio de funcionarios que están meramente desarrollando un procedimiento y que quieren terminar rápido.

Sugirió incluir expresamente lo anterior en la letra d) contemplada en la indicación del Ejecutivo, reemplazando la frase "Fuera de los casos de flagrancia" por "y cuando reciban denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo.". Explicó que en esas situaciones siempre hay una persona que se hace responsable de la noticia de la comisión del delito, por lo que la actuación policial parte de un antecedente objetivo. Añadió que en estos casos generalmente no hay una investigación vigente, porque cuando el hecho se está denunciando comúnmente se trata de una circunstancia nueva.

En definitiva, propuso reemplazar el texto propuesto en la letra a) de la indicación 20, para agregar a la letra c) del artículo 83 la siguiente oración final:

"Asimismo y excepcionalmente, el personal policial podrá realizar las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87, debiendo dar cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizadas.".

El Honorable Senador señor Espina concordó con esta proposición, pero observó que es imperativo eliminar la expresión "y excepcionalmente" porque expresa que debe hacerse una interpretación restrictiva de lo que sigue y en este caso, en cambio, se quiere que la policía realice siempre el empadronamiento de los testigos y reciba sus

Segundo Informe de Comisión de Constitución

declaraciones cuando exista una denuncia.

Expresó que es importante también que esta facultad se ejerza siempre y en todos los casos en que la policía reciba una denuncia, para evitar cualquier interpretación que le permita desentenderse de esta obligación. Ello, teniendo también en cuenta que se prevé que las diligencias se harán según una instrucción general.

Añadió que igualmente cabe considerar lo planteado en la indicación 21, que propone una nueva definición para el sitio del suceso al inicio de la letra c) del artículo 83, de forma tal de superar la interpretación restrictiva sostenida por las policías.

El señor Pizarro, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, concordó con el alcance ya explicado y recordó que la Defensoría ha planteado acertadamente que esto debe tener algún límite temporal, sobre todo cuando se trata de sitios cerrados.

Analizados los antecedentes entregados y las opiniones formuladas, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y puso en votación la letra a) de la indicación 20, con la siguiente redacción:

"a) Introdúcense las siguientes modificaciones a la letra c):

i) Reemplázase el inciso primero de la letra c) por el siguiente:

"c) Resguardo del sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren estos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán además el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo."

ii) Agrégase, en el párrafo cuarto de la letra c), a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

"Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87, debiendo dar cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizada. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo."

- Sometida a votación la letra a) de la indicación 20 fue aprobada en la forma antes planteada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. Con la misma votación y en los mismos términos, se aprobó la misma letra de la indicación 21.

A continuación, la Comisión abordó la propuesta contenida en la letra d).

El Honorable Senador señor Espina manifestó que en este punto se entra de lleno al tema del empadronamiento de testigos y la recepción de las declaraciones que voluntariamente presten, cuando no se trate de delitos flagrantes o no haya detenidos. Manifestó que la policía no debe perder una oportunidad vital de recopilar información de primera mano cuando recibe la denuncia de un delito que está en situación de flagrancia y los testigos presenciales aún se encuentran en las inmediaciones.

Observó que ello puede servir también para exculpar a un futuro imputado, pues tales testimonios pueden señalar, por ejemplo, rasgos físicos de la persona que posteriormente la fiscalía sindicó como responsable.

El abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señor Francisco Ledezma, observó que este asunto está resuelto en las instrucciones generales vigentes. Indicó que en ellas se distingue la forma como debe proceder la policía en casos de flagrancia y también en los demás, cuando recibe una denuncia de un delito que no tiene esa condición, previendo para ambos casos la obligación de empadronar a los testigos y recibir las declaraciones que voluntariamente presten.

Con este propósito, propuso reemplazar la letra d) por la siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, tratándose de los casos que se aluden en las letras b) y c) precedentes y e) siguiente."

El Honorable Senador señor Espina expresó que la regla en estudio debe redactarse de tal forma que no produzca ninguna confusión a la policía ni de pábulos a interpretaciones restrictivas.

El Profesor señor Matus sugirió buscar una formulación más simple, que señale lo siguiente:

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo."

Añadió que también hay que considerar el caso en que el propio denunciante lleva sus testigos a la policía a declarar. Expresó que, en la actualidad, la práctica policial consiste en derivar a estas personas directamente a la fiscalía, lo que implica un trámite burocrático innecesario y genera el riesgo de perder información.

Sobre este último punto, el Profesor señor Acosta connotó que la recepción de la información recién planteada necesariamente supone que haya una denuncia previa, porque en ese caso se obra fuera de una situación de flagrancia.

Al respecto, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Oriente planteó que la situación antes señalada es poco habitual porque, en general, el denunciante que lleva testigos acude directamente a la fiscalía y en los pocos casos en que concurre primero a la policía, el funcionario a cargo contacta primero al fiscal para preguntarle cómo proceder.

Manifestó que el problema se plantea en otra situación, a saber, cuando se trata de un hecho delictivo que sucede en la calle y la víctima se acerca a un policía que va pasando. Explicó que, en tal caso, es imperativo que el funcionario policial reaccione rápido y consigne la identificación y las declaraciones de todas las personas que transitan en esos momentos por el lugar, sin esperar una instrucción previa del fiscal porque evidentemente allí hay un riesgo de pérdida de información.

Añadió que la situación planteada por el Profesor señor Matus es la que tiene más posibilidades de interferir con otra investigación en curso, por lo que parece más adecuado que para ese caso se siga operando como se hace hoy, esto es, que el funcionario policial que reciba en su despacho al denunciante y sus testigos pida un criterio previo al fiscal. Recordó que estas modificaciones no se refieren sólo a los delitos de robo y hurto, sino a todos los ilícitos, entre los que se cuentan el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El Honorable Senador señor Espina observó que, en general, los fiscales no están disponibles en sus despachos para recibir las declaraciones de los testigos que llevan las víctimas denunciantes. Expresó que comprendía la observación anterior; sin embargo, opinó que ella puede salvarse si esta situación -que es de bastante ocurrencia práctica-, se prevé para delitos de robo y hurto.

En respuesta, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Oriente expresó que la última versión de las instrucciones generales emanadas del Fiscal Nacional expresamente obliga a la policía a recibir las declaraciones que presten los testigos que llevan los denunciantes que han sido víctimas de delitos de robo o hurto, sin limitarlo al plazo de la flagrancia.

El Honorable Senador señor Espina opinó que, entonces, la fórmula es poner en la ley lo siguiente: "fuera de los casos de flagrancia, y en los delitos que se determinen de acuerdo con las instrucciones generales que al respecto se dicten según lo dispuesto en el artículo 87, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten los testigos sobre cualquier antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público."

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manifestó que, en ese caso, es mejor replicar la norma que ya se acogió en la oración final del párrafo anterior.

Por su parte, el Profesor señor Acosta puntualizó que habría que precisar que se trata de situaciones que están fuera de los casos de flagrancia y en que no ha habido denuncia. Sobre este último caso, se mostró contrario a que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

las policías reciban declaraciones cuando aún no hay un caso abierto, pues de obrar de esa forma se transformarían en investigadores autónomos.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que la redacción que propuso parte de la base de que hay una denuncia previa. Añadió que también se indica que será el Ministerio Público el que previamente determinará los supuestos de hecho de esta diligencia, a través de instrucciones generales. En tal sentido, planteó la siguiente nueva redacción para su proposición:

"Fuera de los casos de flagrancia, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con la instrucción general que dicte el fiscal nacional según lo dispuesto en el artículo 87."

A su turno, el Profesor señor Matus instó a disponer que esta diligencia procederá fuera de los casos anteriores y no solo en las situaciones de flagrancia, observación con la cual el Honorable Senador señor Espina coincidió.

A su turno, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Oriente precisó que si hay una investigación en curso, lo más prudente es que sea el fiscal a cargo quien conozca este testimonio. Pero además, para hacer frente a las situaciones de excesiva burocratización que antes se recordaron, es que en todos los casos la policía deberá empadronar al testigo que concurre a su despacho a prestar declaración, consignar toda la información necesaria para individualizarlo y comunicarse a la brevedad con el fiscal para arreglar una citación a declarar en la oficina de aquél.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, observó que la proposición anterior se puede entender como una salida que permitirá a la policía proceder sólo a la identificación de quien se presenta voluntariamente a declarar, lo que no soluciona los problemas de burocratización y de pérdida de la información que anteriormente se han destacado.

Por su parte, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señaló que si se está partiendo de la base que siempre debe haber una denuncia previa, es más adecuado emplear la expresión "fuera de los casos de flagrancia". Señaló que si se acoge ese criterio, la Secretaría de Estado a la que pertenece podría comprometer una redacción que recoja los postulados del Honorable Senador señor Espina.

El Honorable Senador señor Espina planteó que muchas veces quien se acerca a la policía con sus testigos no ha hecho una denuncia previamente, por lo que el criterio anterior tendría que revisarse en ese contexto.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, se mostró de acuerdo con estos planteamientos, sin perjuicio de señalar que se requería de una última redacción que recoja de mejor manera los criterios expuestos.

Al inicio de la sesión siguiente, se sometió a consideración de la Comisión una nueva versión para el nuevo texto de la letra d) del artículo 83, introducido por la letra b) de las indicaciones 20 y 21, según los criterios adoptados en la sesión anterior.

Su texto es el siguiente:

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando haya recibido una denuncia en los términos de la letra e) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con la instrucción general que dicte el fiscal nacional según lo dispuesto en el artículo 87."

- Sometida a votación la redacción recién consignada, que reemplaza la letra b) de las indicaciones 20 y 21, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Espina.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Numeral 2)

Este numeral modifica el artículo 85 del Código Procesal Penal, que contempla el control de identidad. Las enmiendas aprobadas en general a esta norma se agrupan en torno a los siguientes cuatro literales:

- a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.
- b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.
- c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

- d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

A esta disposición se presentaron las siguientes once indicaciones:

La número 22, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar, en el inciso primero del artículo 85, entre los vocablos “ella” y “hubiere”, la expresión “tuviera una orden de detención vigente en su contra,”.

La número 23, del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar la letra a).

Las números 24, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 25, del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la letra b).

Las números 26, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y 27, del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar la letra c).

Las números 29, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 30, del Honorable Senador señor Horvath, para agregar en la letra c), después de la palabra “antecedente” la locución “concreto y objetivo”.

La número 28, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir el inciso segundo que se propone a la letra c).

La número 31, del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la letra d).

Finalmente, la número 31 A, de la Honorable Senadora señora Pérez, para agregar la siguiente letra e), nueva:

“e) Intercálase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán auxiliarse de tecnologías móviles de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

Al iniciarse el estudio de estas indicaciones, los autores de la signada como número 22 la retiraron.

A continuación, se analizó la indicación 23.

- Sometida a votación la indicación 23, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Espina y Larraín.

Seguidamente, se consideraron las indicaciones 24 y 25.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La señora Ministra de Justicia explicó que el cambio propuesto por la letra b) del texto aprobado en general es sólo de ubicación, pues la referencia a las facilidades que debe proporcionar el funcionario que procede al control de identidad quedan contenidas en el nuevo inciso tercero que se propone en la letra siguiente.

- Enseguida, la indicación 24 fue retirada por sus autores.

- A su vez, la indicación 25 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

- Luego, la indicación 26 fue retirada por sus autores.

Seguidamente, se pusieron en discusión las indicaciones 27, 28, 29 y 30.

Al respecto, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, explicó que la introducción de la orden de detención pendiente en la diligencia de control de identidad genera confusión. En primer lugar, explicó que el mandato conferido por el juez a la policía en este caso es para detener a la persona y llevarla ante el estrado judicial; por tanto, lo que la policía debería hacer es justamente eso y no realizar controles de identidad. Expresó que una orden de detención no puede ser considerada un indicio.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con lo anteriormente expuesto, pues, a su juicio, las órdenes de detención deben ser cumplidas sin excepción por la policía y no cabe considerar que una resolución de este tipo es un mero indicio que sirve para proceder a efectuar una diligencia que es una facultad de las instituciones policiales y no una obligación que pesa sobre ellas.

Sobre el particular, la señora Ministra de Justicia explicó que para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84, una orden de detención no es un indicio que permita controlar la identidad de una persona. Explicó que el problema real es que la mayor parte de las veces, la policía no tiene la certeza absoluta de que una determinada persona corresponde a la que es sindicada en una orden de detención determinada. Señaló que, en ese caso, es necesario que se cuente con un antecedente para solicitar que un sospechoso se identifique, pues no parece correcto dar una atribución general a la policía para hacer control de identidad a quien que vaya pasando, sin otra razón que la de cotejar dicha identidad con las órdenes de detenciones pendientes.

Expresó que un antecedente de este tipo podría ser, por ejemplo, la foto de la persona respecto de la cual se dictó la orden judicial antes mencionada.

Subrayó que esto nada tiene que ver con el control preventivo que se postula en el artículo 12 del proyecto, pues se trata de una diligencia inscrita en un proceso penal y no constituye una medida destinada a disuadir la comisión de un delito.

El Profesor señor Matus señaló que la distinción entre los dos sistemas de control de identidad que hace la señora Ministra es muy precisa, agregando que ello, lamentablemente, no se tiene en cuenta a la hora de criticar estas medidas. Manifestó que hay que establecer alguna forma plausible para que las órdenes de detención se cumplan. Opinó que el requerir para ello la configuración de los indicios que señala el inciso primero del artículo 85 viene a mezclar indebidamente situaciones que son distintas.

Puntualizó que es muy plausible la idea de requerir antecedentes para proceder a la identificación de una persona que la policía estima que tiene una orden de detención pendiente, lo que no guarda ninguna relación con la medida preventiva que este proyecto plantea en el artículo 12.

Seguidamente, el señor Defensor Nacional explicó que cuando un juez le ordena a la policía detener a una persona para llevarla ante los estrados, en el fondo le está requiriendo que siga un proceso investigativo para ubicar a ese sujeto y detenerlo.

Por otra parte, observó que el proyecto considera una atribución completamente distinta, que es el control de identidad preventivo, que tal como su nombre lo señala, no tiene un propósito investigativo, sino que apunta a un asunto netamente disuasivo. El punto es que durante el ejercicio de esta facultad la policía puede detectar que el sujeto cuya identidad controla tiene una orden de detención pendiente, caso en el cual debe proceder a detenerlo de inmediato, tal como señala expresamente el inciso cuarto del ya citado artículo 12. Pero, agregó, en ningún caso la facultad contemplada por esta nueva disposición debe entenderse como una autorización para que la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

policía salga a buscar personas con órdenes de detención pendiente.

A su turno, el abogado de la Defensoría, señor Geisse, expresó que acá hay dos corrientes posibles de razonamiento. La primera, considerar que esta materia se encuadra dentro de las nuevas atribuciones que el proyecto dispone para las policías en el artículo 12 del proyecto, lo que tiene una serie de inconvenientes debido a que se trata de una atribución preventiva que se ejerce discrecionalmente y no de una vía para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, que por mandato de la Constitución son perentorias para la policía. La segunda alternativa es incluirla dentro de la facultad establecida en el artículo 85, lo que ofrece la dificultad de que desde ya flagra el problema que implica el requerimiento de indicios.

Indicó que si no subsiste el artículo 12 de la iniciativa, como diversas voces lo han manifestado, la única forma de regular este problema será hacer las modificaciones correspondientes al control de identidad investigativo, porque con la regulación actual no hay forma de considerar que una orden judicial es un indicio.

A su turno, el señor Fiscal Nacional (S) expresó que aunque el control de identidad investigativo del actual artículo 85 del Código Procesal Penal y el nuevo esquema de control preventivo que introduce el artículo 12 del proyecto son herramientas fundamentalmente distintas, convergen en algunos puntos, siendo uno de ellos el tema de las órdenes de detención pendientes. Señaló que el principal escollo práctico es que para detener a una persona que tiene orden de detención pendiente es necesario identificarla previamente, lo que se produce habitualmente por medio de un control de identidad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina connotó que entonces el problema se limita a establecer alguna forma de apreciar un indicio que faculte al policía para hacer el control de identidad necesario para cotejar la existencia de una orden de detención pendiente. Explicó que si no se configura ese indicio, el juez de la causa declarará ilegal la detención, por mucho que el involucrado haya tenido una orden de detención pendiente, ya que se concluirá que el policía que hizo la diligencia no tenía en primer lugar el derecho a requerir la indicación de la persona.

Manifestó que esto podría solucionarse de plano con la nueva regla que se propone en el referido artículo 12, pues en esa nueva atribución no se le exige a la policía ningún tipo de fundamentación de la decisión de controlar la identidad de un transeúnte determinado. Observó que si se sigue este esquema, parecería no tener ninguna plausibilidad introducir modificaciones en el artículo 85, salvo la puntualización de que los indicios que en general se requieren para esta diligencia pueden limitarse a uno.

El Profesor señor Matus observó que la disposición contemplada en el artículo 85 no es, en puridad, una diligencia investigativa, pues no supone una pesquisa previa por la policía, sino simplemente una autorización que se le otorga al personal uniformado cuando se enfrenta directamente a alguna circunstancia sospechosa, como por ejemplo sorprender a alguien escalando el muro exterior de una vivienda. En ese contexto, una orden de detención pendiente no es una circunstancia sospechosa, por lo que su ejecución debería quedar completamente abordada por el nuevo artículo 12 que se propone. En razón de lo anterior, sostuvo que no es necesario hacer nuevas modificaciones al artículo 85, salvo la precisión tantas veces hecha sobre la singularidad de los indicios.

El Honorable Senador señor Espina expresó que aunque concordaba con el análisis lógico del Profesor Matus, hay criterios de conveniencia práctica que llevan a establecer en el artículo 85 las modificaciones del caso para que la existencia de una orden de detención pendiente sea un antecedente para hacer el control de identidad señalado en este artículo, pues existe la probabilidad de que el artículo 12 del proyecto no pase este trámite constitucional.

A su turno, el Profesor señor Acosta concordó con el Gobierno en esta materia y sólo consideró pertinente la idea contenida en las indicaciones 29 y 30, en virtud de la cual que los antecedentes que se utilicen para ejecutar la orden de detención pendiente deben ser concretos y objetivos.

Al respecto, los Honorables Senadores señores Espina y Larraín manifestaron que el requerimiento de antecedentes para ejecutar una orden de detención pendiente son, por sí mismos, elementos objetivos y concretos, de modo que establecer el punto por especificación legislativa sólo generaría dudas interpretativas. En razón de ello, consideraron más adecuado dejar la norma tal como está y rechazar las indicaciones 27, 29 y 30.

Además, sostuvieron que el inciso segundo que se propone añadir contiene el elemento base para que el control de identidad proceda para poder identificar a una persona que tenga orden de detención pendiente, que es la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

existencia de antecedentes. Por tal razón, se mostraron contrarios a la idea contenida en la indicación 28, que justamente propone eliminar esta disposición.

- En definitiva, sometidas a votación las indicaciones 27, 28, 29 y 30, se obtuvo el siguiente resultado: por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti. Por la negativa lo hicieron los Honorables Senadores señores Espina y Larraín.

Considerando que la votación anterior implica un empate y que la urgencia pendiente para el despacho de este proyecto vencía en una fecha posterior a la próxima sesión, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 182 del Reglamento del Senado, la resolución del asunto quedó diferida para la primera hora de la sesión siguiente.

En consecuencia, al inicio de la sesión siguiente, volvieron a someterse a consideración de la Comisión las indicaciones 27 a 30.

En primer término, la señora Ministra de Justicia subrayó que el término "antecedente" utilizado por el nuevo inciso segundo que propone el texto aprobado en general, apunta naturalmente a exigir la presencia de un elemento objetivo y concreto para justificar el control de identidad de una persona determinada a causa de una orden judicial de detención, que permita inferir que dicha persona es la que señala aquella resolución del tribunal. En razón de lo anterior, sostuvo que requerir en forma expresa que tal antecedente sea concreto y objetivo abre pábulo para considerar otras opciones interpretativas, lo que añade complejidad a la operatividad práctica de esta diligencia, que debe ser desarrollada por agentes policiales en el terreno.

Por estas razones, instó a los miembros de la Comisión a rechazar las indicaciones 27 a 30.

Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión sometió a votación las indicaciones antes aludidas. En primer término, puso en votación las signadas como 27 y 28, que eliminan completamente el tercer literal aprobado en general y el nuevo segundo inciso propuesto en el referido literal, respectivamente.

- Sometidas a votación las indicaciones 27 y 28, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión puso en votación las indicaciones 29 y 30, que hacen la precisión a la anteriormente se refirió la señora Ministra de Justicia.

- Sometidas a votación las indicaciones 29 y 30, fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra la Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. A favor lo hicieron los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión sometió a consideración de la Comisión la indicación 31. Sobre el particular, recordó que esta proposición busca el mismo objetivo que la indicación 23, esto es, eliminar del texto aprobado en general el reemplazo del término "indicios" por "indicio".

- Sometida a votación la indicación 31, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

A continuación, la Comisión analizó la indicación 31 A. Esta proposición es de la Honorable Senadora señora Pérez y propone añadir al artículo 85 un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

"Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán auxiliarse de tecnologías móviles de identificación para concluir con el procedimiento de investigación de que se trata."

Al respecto, la señora Ministra de Justicia expresó que, en la actualidad, muchas patrullas de carabineros cuentan con un sistema biométrico móvil, agregando que en el futuro podrían considerarse nuevos aparatos para lograr la identificación en línea de un sospechoso, lo que evitaría tener que conducir a la unidad policial más cercana a quien no quiere o no puede identificarse. Añadió que es mejor utilizar la expresión "medios tecnológicos", porque semánticamente abarca más que la expresión "tecnologías móviles".

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el Profesor señor Matus manifestó que esta indicación parte de la base que el policía que porta el medio tecnológico puede aplicarlo a la fuerza a la persona controlada si ella se resiste, porque, a lo menos, todos los dispositivos que comparan huellas digitales requieren de un contacto físico.

Al respecto, el Honorable Senador señor Espina indicó que la tecnología existente en Servicio de Registro Civil e Identificación permite diseminar la información necesaria para acreditar la identidad de una persona sin necesidad de un procedimiento coactivo, como es el caso de las fotografías.

A su vez, el Honorable Senador señor Harboe indicó que la proposición apunta a una cuestión más simple, ya que hoy, según la regla vigente, la policía tiene la facultad de requerir la identificación de una persona que considere sospechosa y lo que hace la proposición simplemente es añadir un medio más para que la policía ejerza esa función.

Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, connotó que el énfasis de la indicación está puesto en que los medios tecnológicos posibilitan que la policía verifique la identidad de la persona controlada en el mismo lugar donde se efectúa la diligencia, sin conducirla a una unidad policial. Por esa razón, sostuvo que la proposición añade un elemento de garantía al control de identidad.

El señor Presidente de la Comisión coincidió con la apreciación anterior y propuso aprobar la indicación sustituyendo las expresiones "tecnologías móviles" por "medios tecnológicos" y "podrán auxiliarse" por "podrán utilizar".

- Sometida a votación la indicación 31 A, fue aprobada con las modificaciones antes señaladas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Numeral 3)

Agrega al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

"Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2° de la ley N° 20.609."

La indicación 32, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, propone suprimirlo.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Espina observó que la disposición aprobada en general carece de sentido, porque el único fundamento legalmente permitido para que la policía realice un control de identidad investigativo es la existencia de los indicios o antecedentes a que se refiere el artículo 85. Añadió que de aprobarse la norma que se propone, sería necesario incorporarla también a todo el resto del Código Procesal Penal, pues las atribuciones que éste contempla para la policía, el fiscal o las partes del proceso no podrían materializarse fundándose en las motivaciones contempladas en la ley N° 20.609, sobre antidiscriminación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe indicó que la regla aprobada en general parece olvidar que la ley N° 20.609 está vigente, de manera que no tiene sentido que otra ley -en este caso, el Código Procesal Penal- obligue a que ella se cumpla.

A su turno, el Honorable Senador señor Araya connotó que la disposición en análisis se refiere sólo al inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 20.609 y no al resto de esa ley, lo que puede ser interpretado como que las restantes normas de dicho cuerpo legal no se aplicarían en el caso de los controles de identidad. Además, observó que al no incorporarse esta regla a las regulaciones que el Código Procesal Penal dedica a otras actuaciones de la policía, podría entenderse, a contrario sensu, que en esos otros casos no rige la prohibición de discriminar.

Al respecto, la abogada señora Salvo informó que esta disposición fue añadida por algunos señores Diputados en el trámite constitucional anterior, por lo que no es parte orgánica del proyecto contenido en el Mensaje.

Finalmente, el señor Presidente de la Comisión observó que aunque la intención de los señores Diputados fue loable -pues intenta evitar actuaciones policiales irregulares-, la introducción de la disposición propuesta puede generar más problemas que los que intenta prevenir. Además, coincidiendo con la argumentación de los Honorables Senadores señores Harboe y Araya, opinó que la regla contenida en la ley vigente es suficiente.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- En consecuencia, sometida a votación la indicación 32, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Numerales nuevos

Enseguida, se presentó la indicación 33, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un nuevo numeral, que incide en el artículo 87, relativo a las instrucciones generales que el Ministerio Público dirige a la policía para efectuar las primeras diligencias así como las investigaciones de los hechos que revistan características de delito.

El texto de la indicación es el siguiente:

"...) Agrégase al artículo 87, el siguiente inciso segundo:

"El incumplimiento de las instrucciones generales impartidas en conformidad a este artículo por parte de las Policías, dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan."."

En primer término, el Honorable Senador señor Espina indicó que existe una discusión eterna entre la Policía y el Ministerio Público respecto de las atribuciones que la primera de estas instituciones tiene ante ciertas diligencias investigativas. Ella, añadió, motiva que no se cumplan las instrucciones generales de los fiscales, que se malogren las investigaciones y que los casos no avancen. Enfatizó que las referidas instrucciones son órdenes, por lo que su incumplimiento debe llevar aparejada una sanción.

A su turno, el Profesor señor Acosta planteó que si bien el problema que identifica la indicación es real, el texto propuesto no especifica cual sería la sanción que recaería sobre el policía que incumple esta instrucción general.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia planteó que este asunto debería establecerse dentro del marco del sistema de asignación institucional de responsabilidades al interior de cada policía, porque el ordenamiento jurídico nacional no permite un sistema de naturaleza cruzada. Expresó que la idea propuesta bien podría operativizarse estableciendo que el incumplimiento por parte de la policía de una instrucción del Ministerio Público constituirá una falta grave.

El Honorable Senador señor Araya compartió el propósito de la indicación, sin perjuicio de instar a ser más precisos en su formulación. Sobre el particular, puntualizó que debe tipificarse en forma más exacta la infracción administrativa que implica este incumplimiento, individualizarse con más exactitud qué funcionarios son los llamados a cumplir determinada instrucción -pues no tiene ningún sentido que una infracción específica escale hasta la jefatura nacional de una rama policial determinada-, y establecerse una causal de exención que libere de toda sanción al funcionario policial que se ve absolutamente imposibilitado de cumplir una instrucción ante una situación determinada.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Harboe planteó que el incumplimiento de las instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, que se observa en muchos grupos de instituciones uniformadas que se abocan a labores investigativas, redundan en problemas probatorios serios a la hora de llevar a los imputados ante la justicia. Señaló que este es el típico conflicto de insuficiencia de coordinación, que pone de manifiesto la necesidad de establecer reglas que fuercen y favorezcan la acción mancomunada del personal de las distintas instituciones intervinientes en el proceso penal.

A su turno, el Honorable Senador señor Larraín connotó que las normas que no tienen sanciones aparejadas a menudo se transforman en meras recomendaciones. Expresó que para evitar esta situación, cabría añadir a la formulación propuesta que la sanción por el incumplimiento de una instrucción la aplicará la autoridad competente de cada institución, a través de los correspondientes procedimientos internos ya establecidos.

Por su parte, el Profesor señor Matus connotó que el artículo 22 del Reglamento de Disciplina Interna de Carabineros de Chile prescribe que será considerado como falta contra el buen servicio el no cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, estimándose como agravante la circunstancia de que con ello se contribuya a la comisión de hechos delictuosos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En razón de lo anterior, observó que una forma de operativizar el propósito de la indicación es disponer que se considerará especialmente como falta al buen servicio el incumplimiento de las instrucciones dictadas por los fiscales a las policías, pues ello indicará de forma precisa el procedimiento a seguir y la sanción específica a aplicar.

Seguidamente, el abogado asesor de la Fiscalía Nacional, señor Pizarro, observó que la remisión al mencionado Reglamento de Disciplina Interna puede acarrear algunos problemas. En primer término, dijo, ello importaría establecer un tipo infraccional en una disposición de carácter administrativo, lo que podría implicar problemas con la exigencia de legalidad que establece la Carta Fundamental para estos casos. Además, impediría que posteriormente el regulador cambie la disposición.

Con todo, subrayó que la disposición actual no pasa de ser una declaración de principios, porque en la práctica no hay ninguna responsabilidad para el funcionario policial que no cumple las instrucciones generales o especiales emanadas del Ministerio Público, lo que redundaría en la redacción de partes policiales que contienen escasa información útil para realizar una persecución efectiva.

A su turno, el abogado asesor de la Defensoría Penal, señor Romero, explicó que desde la óptica de los derechos del imputado también es muy importante que la policía dé cumplimiento estricto a las instrucciones generales y particulares emanadas del Ministerio Público porque ellas establecen estándares de control de la acción policial y de protección del derecho a una investigación justa y racional. Recordó también que el artículo 136 del Código Procesal Penal establece un mecanismo para iniciar un procedimiento sancionatorio contra el policía que no informa al imputado detenido de sus derechos, diligencia que debería enmarcarse en la regulación de la actividad investigativa de las policías. Connotó que la disposición citada es respetuosa de las autonomías institucionales, porque impone al juez que controla la infracción el deber de comunicar el hecho a la jefatura institucional correspondiente de la respectiva policía para que ella imponga las responsabilidades disciplinarias que correspondan, las que pueden estar establecidas perfectamente en un reglamento.

Señaló que la percepción generalizada de los actores del sistema procesal penal es que la policía no cumple las instrucciones generales o específicas del Ministerio Público y que su actividad autónoma muestra un cierto grado de descontrol.

Seguidamente, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó que podría contemplarse una disposición aparte que establezca que el incumplimiento de las instrucciones particulares y generales del Ministerio Público por parte de las policías se asimilará a una infracción al deber de buen servicio, de la cual derivarán los procedimientos y las autoridades institucionales que impondrán las correspondientes sanciones al infractor.

El señor Presidente de la Comisión estimó acertada esta proposición y sugirió aprobarla como modificación de la indicación 33.

- En consecuencia, sometida a votación la indicación 33, fue aprobada con la enmienda antes señalada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Enseguida, la Comisión consideró la indicación 34, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, que introduce un numeral nuevo, que incide en el artículo 89, relativo al examen de vestimentas, equipaje o vehículos del detenido.

La disposición vigente establece que esa pesquisa procederá sólo cuando los funcionarios que realizan el procedimiento de detención perciben indicios que les permitan estimar que el detenido oculta evidencia.

La indicación presentada elimina, en el inciso primero del señalado artículo 89, la expresión “cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

El Honorable Senador señor Espina explicó que esta propuesta formaba parte de un proyecto previamente presentado por el Gobierno anterior, bajo el Boletín N° 8.810-07. Señaló que no tiene sentido imponer el requisito en cuestión cuando previamente se ha configurado la causal para proceder a la detención de una persona, asunto que está limitado constitucionalmente a la situación de flagrancia o a la orden emanada de un tribunal.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el asesor de la Fiscalía Nacional, señor Pizarro, expresó que la indicación salva un problema de coherencia normativa interna del Código Procesal Penal, pues en el texto vigente, específicamente en su artículo 134, se permite que la policía que sorprende a una persona cometiendo un ilícito respecto del cual no procede la detención sino sólo la citación, practique el registro de vestimenta y equipaje sin que sea necesaria la concurrencia de otro antecedente que lo justifique. Indicó que evidentemente la citación es una medida menos gravosa que la detención, por lo que aplicando la misma razón, allí tampoco debería exigirse un requisito extra para registrar la vestimenta, el equipaje o el vehículo del detenido.

A su vez, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, planteó que el criterio de coherencia interna antes planteado otorga mérito a la indicación.

- Por tales razones, sometida a votación la indicación 34, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Numeral 4)

Este numeral incide en el artículo 127 del Código Procesal Penal, que regula las causales por las cuales un juez con competencia penal puede dictar una orden de detención. El texto aprobado en general agrega al inciso primero del referido precepto, después del punto aparte, las siguientes oraciones:

“Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma indicada en dicha disposición. El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley asigna una pena privativa de libertad de crimen. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

A este precepto se presentaron las siguientes indicaciones:

La número 35, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para eliminarlo.

La número 36, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para sustituirlo por el que sigue:

“4) Agréganse, en el inciso primero del artículo 127, después del punto aparte, las siguientes oraciones:

“El juez podrá considerar como razón suficiente para entender que la comparecencia del imputado se verá demorada o dificultada, si el hecho que motiva la solicitud de orden de detención constituyere un hecho punible al que la ley le asigna una pena privativa de libertad de crimen o que la pena a imponer al imputado sea de cumplimiento efectivo. Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía de su participación en los hechos investigados, o bien, que su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica, a través de medios visuales o audiovisuales, o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento.”.

La número 37, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar en el texto que se propone agregar la primera oración, que señala: “Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89 en la forma indicada en dicha disposición.”.

La número 38, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para intercalar en el texto que se propone agregar, a continuación de la locución “pena privativa de libertad de”, la expresión “simple delito o”.

La número 39, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en el texto que se propone agregar, la expresión “, en presencia de su defensor,”.

La número 40, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

expresión “a” por “o” antes de la expresión “través de medios visuales”.

Además, se presentó la indicación 41, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar el siguiente inciso final al artículo 127:

“La resolución que negare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

En relación a esta norma y sus indicaciones, en primer lugar intervino el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrarrázabal, quien planteó que el texto aprobado en general puede tener consecuencias nefastas para el sistema procesal, porque altera la regla general que regula la forma como las personas son informadas de su obligación de comparecer ante el juez, que es la citación.

Explicó que la norma actual precisa que la detención procede en estos casos sólo cuando el citado no comparece sin causa justificada a la audiencia o existe un temor fundado de que ante el primer aviso intente sustraerse de la acción de la justicia. Señaló que no debe perderse de vista que la orden de detención afecta de manera grave la libertad ambulatoria de una persona que es inocente y respecto de quien no se configuran las causales que hacen procedente la prisión preventiva.

Observó que la proposición también incluye una serie de nuevas hipótesis de suyo problemáticas, como es el reconocimiento del imputado por parte de testigos o víctimas. A este respecto, recordó que la práctica forense nacional ha detectado un número considerable de casos en que esa diligencia se ha efectuado por los órganos policiales sin cumplir el protocolo interinstitucional acordado por el Ministerio Público y las instituciones policiales, apartándose de los parámetros mínimos de una investigación racional y justa.

Explicó que en esa misma condición está la circunstancia del reconocimiento de responsabilidad ante el fiscal o la policía. Señaló que en este caso habría una suerte de trastocación del sentido del reconocimiento de la participación propia en los hechos imputados, pues esa circunstancia constituye una atenuante de la responsabilidad penal y es el antecedente necesario para cambiar de procedimiento, lo cual incentiva la colaboración del imputado en el proceso. Expresó que ahora, en cambio, este reconocimiento jugará en contra del imputado, porque hará procedente una medida cautelar más gravosa, lo que, en la práctica, desincentivará la colaboración.

Observó que también es muy importante destacar que la referencia a los medios tecnológicos o a la prueba científica como causal para hacer procedente directamente la detención es muy cuestionable, porque no considera la necesaria apreciación judicial que dichos medios probatorios suponen en un contexto de sana crítica y, sobre todo, no imponen un límite temporal entre la obtención del supuesto registro científico y la captura del sospechoso. Ello, agregó, en la práctica permite que pasen varios años entre un hecho y otro y que el antecedente que justifica la diligencia nunca haya sido conocido por un juez.

Connotó que la indicación 36 permite también que la imputación de cualquier ilícito que merezca pena efectiva dé pie a la detención inmediata del imputado, lo que es particularmente grave cuando no hay flagrancia y se trata de la primera audiencia judicial, sobre todo teniendo en vista que en disposiciones posteriores del proyecto se contempla que las órdenes de detención pendiente son un antecedente muy justificado a la hora de imponer la prisión preventiva, lo que en definitiva extiende esta gravosa medida cautelar a delitos de bagatela.

Seguidamente, el abogado asesor de la Fiscalía Nacional, señor Pizarro, puntualizó que el análisis de todas estas proposiciones debe hacerse en el marco de lo dispuesto en el inciso primero de la disposición vigente, que establece que procederá la orden de detención en forma directa aun cuando el imputado no haya sido anteriormente citado, cuando se tema que de otra forma su comparecencia se dificultará o demorará.

Añadió que el texto aprobado en general y las indicaciones establecen casos particulares en los que el juez puede considerar que se configura ese fundado temor, siempre en un contexto prudencial y no obligatorio.

Observó también que la indicación 41 incorpora una herramienta novedosa, que facilita la persecución penal. Explicó que, en la actualidad, la fiscalía no puede solicitar que se revise la decisión del juez de garantía que no ordena la detención del imputado difícil de ubicar o que se sabe que se resistirá a la acción de la justicia. La indicación en cuestión, indicó, permitirá que en esos casos el Ministerio Público solicite ante la Corte de Apelaciones respectiva que reconsidere el asunto.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A continuación, el Profesor señor Acosta señaló que la norma aprobada en general está mal construida, porque a menudo en el procedimiento penal no pueden operar las presunciones y porque, en particular, en este caso no puede presumirse que la comparecencia se verá demorada en determinadas situaciones, aunque los hechos del caso específico permitan concluir lo contrario. Indicó que para superar esta circunstancia, debería establecerse una regla general que correspondería al inciso primero actual, además de una serie de casos particulares, en los que pueda dictarse derechamente una orden de detención sin recurrir al mecanismo de las presunciones.

Observó que los casos particulares que se plantean mezclan circunstancias que son diametralmente distintas y que no ameritan el mismo tratamiento. Expresó que el asunto debería simplificarse, estableciéndose como caso especial extra la imputación de delitos que merezcan pena de crimen.

Añadió que es contraproducente disponer que la confesión extrajudicial podrá considerarse como un antecedente para hacer procedente una orden de detención directa. Explicó que ello ofrece el problema de los apremios ilegítimos que pueden darse en el contexto de una confesión prestada en una dependencia policial. Además, añadió, impone un desincentivo claro para que la defensa del imputado negocie previamente con la fiscalía la entrega voluntaria de su representado a la justicia y la confesión de los hechos que se le atribuyen, pues para ese caso procedería la detención inmediata.

El Honorable Senador señor Araya señaló que tanto la disposición aprobada en general como las indicaciones que adicionan elementos extra a la presunción que se plantea están demás y sólo tergiversan y complican la operación regular del mecanismo para asegurar que los individuos citados comparezcan a las audiencias judiciales que les atañen. Explicó que basta con la regla actual, que establece que todas las personas llamadas a comparecer ante un tribunal deben ser citadas, correspondiendo despachar orden de arresto solamente cuando la persona no comparece o cuando se trata de situaciones en las que hay un elemento objetivo que permite estimar que ésta intentará burlar la acción de la justicia.

Añadió que la única proposición que contempla un elemento plausible es la indicación 41, pues el Ministerio Público debería tener la posibilidad de solicitar que se revise la negativa del juez de garantía de otorgar una orden de detención.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina indicó que la no comparecencia a los procesos penales es el factor más común de dilación. Añadió que las disposiciones contempladas en el texto aprobado en general y en las indicaciones parten de una base común, que es establecer circunstancias para que el juez -y no el fiscal-, aquilate la necesidad de dictar la orden de detención.

Por su parte, la señora Ministra del Justicia indicó que el criterio básico del texto aprobado en general radica en la gravedad de la pena asignada al ilícito que se imputa, que es un antecedente objetivo que permite considerar que el imputado no asistirá a la audiencia. Añadió que el artículo 140 del Código Procesal Penal establece casos específicos que facultan al juez para entender que se configuran los supuestos de procedencia para la prisión preventiva, que es una medida cautelar mucho más intrusiva que la orden de detención.

El Profesor señor Matus observó que en Alemania la policía tiene facultades amplias para hacer comparecer compulsivamente a los sospechosos ante el juez, sin que se presenten mayores problemas con la operación de este mecanismo. Añadió que en Chile también está asentado el cumplimiento irrestricto de los plazos máximos de detención que establece la ley, de manera que cada vez que un detenido pasa más de 24 horas sin ser llevado ante el juez, es dejado en libertad sin mayor discusión. Por ello, dijo, no existe un riesgo real tras una facultad más amplia para que se imponga la prisión como forma de asegurar que los imputados sean llevados a la justicia.

En la sesión siguiente, la Comisión reanudó el análisis del número 4 del artículo 2º del proyecto y de las indicaciones 35 a 41.

En primer término, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, propuso como formulación sustitutiva para la materia en estudio, la siguiente:

- Añadir al artículo 127, como incisos tercero y cuarto, los siguientes:

"Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen. Lo anterior, tendrá lugar especialmente respecto del imputado que hubiese reconocido ante el fiscal o la policía en presencia de un defensor su participación en los hechos investigados.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La resolución que negare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación."

Explicó que esta proposición toma en cuenta tres elementos. En primer lugar, que se podrá temer que el imputado se resistirá a comparecer cuando se le imputa un hecho que reviste carácter de crimen. En segundo término, se predica lo mismo para el caso en que el imputado reconoce su responsabilidad ante el fiscal o la policía, pero siempre y cuando ello tenga lugar en presencia del abogado del imputado. Y, finalmente, se permite a todas las partes apelar de la resolución del juez sobre la solicitud del fiscal para decretar la detención del imputado.

El Honorable Senador señor Araya manifestó que la proposición recién presentada recoge las principales observaciones expuestas en la sesión anterior, pero, a diferencia de lo que plantea la indicación 41, el inciso final que se sugiere establece una posibilidad amplia de apelación, que se confiere a ambas partes.

A su vez, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), planteó que no tiene sentido que el imputado pueda apelar de la resolución que ordena su arresto para que comparezca ante el tribunal, porque, en ese caso, lo que corresponde es que éste se apersona el día de la audiencia y plantee directamente su alegato. Expresó que persistir en la norma que se propone sólo dará pie a más dilaciones.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, señaló que debe tenerse en cuenta que la formulación planteada importa que bastará que el Ministerio Público impute un hecho que revista pena de crimen para que se obtenga en forma casi automática una orden de detención. Por tal razón, agregó, es muy importante que se pueda apelar contra la respectiva resolución, pues es posible que al imputado le asistan motivos personales atendibles para no comparecer ante el tribunal. Añadió que también debe tenerse en vista el principio de igualdad de armas, según el cual ambas partes del proceso deben contar con las mismas herramientas.

Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrazábal, planteó que es importante que la institución a que pertenece pueda apelar, porque, de lo contrario, ante una orden de detención infundada o arbitraria, el imputado sólo tendría el recurso de amparo, que es una vía excepcional que opera únicamente por causales de derecho estricto. Añadió que respecto de otras medidas cautelares personales, la norma vigente otorga el recurso de apelación, por lo que en este caso podría procederse de la misma forma.

A su turno, el Profesor señor Matus se manifestó contrario a la nueva proposición, explicando que ella establece un incentivo perverso consistente en que el Ministerio Público siempre impute ilícitos que tengan pena de crimen. Indicó que, además, no considera los tres elementos que los sistemas acusatorios modernos prevén para que una persona sea conducida coactivamente ante el juez, que son la existencia de una prueba científica, el reconocimiento del imputado hecho por los testigos o la víctima, y la confesión. Añadió que la orden de detención no es una medida cautelar propiamente tal, puesto que se acaba cuando el imputado está ante el juez.

Además, coincidió con la crítica efectuada anteriormente a la nueva formulación del recurso de apelación.

Por su parte, el Profesor señor Acosta reiteró que en estos casos es preferible limitarse al criterio de la gravedad de la pena imputada, lo que impone, además, la necesidad de justificar la solicitud. Añadió que por las razones que anteriormente explicó, en ningún caso debe incorporarse la idea de que la confesión extrajudicial activará una orden de detención.

A continuación, intervino el Honorable Senador señor Araya, quien sostuvo que la propuesta en estudio presenta criterios orientadores que no son obligatorios para el juez, agregando que en caso de que exista un riesgo para el imputado a raíz de su comparecencia, la práctica de los tribunales otorga herramientas a la defensa para presentar su caso y posponer la presencia del imputado en la audiencia.

Discrepó de la idea de establecer un recurso de apelación indiscriminado contra la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de detención del imputado, pues, a su juicio, ello se transformaría en un medio común para dilatar los procedimientos. Manifestó que, en este caso, el único que debería poder solicitar la revisión de la decisión del juez de garantía es el Ministerio Público. Salvo casos excepcionales, agregó, el imputado que quiera discutir la resolución que ordena llevarlo coactivamente a la presencia del tribunal debería apersonarse ante el juez y presentar su caso.

En este punto, la señora Ministra de Justicia estimó preferible simplificar la discusión y establecer un conjunto restringido de criterios indiciarios del riesgo de la comparecencia demorada. Señaló que aunque es plausible la observación expuesta por el Profesor Matus, la incorporación de los elementos a que él alude abriría

Segundo Informe de Comisión de Constitución

indebidamente la discusión judicial sobre el alcance y los requisitos de la prueba científica. Indicó que, además, la práctica ha demostrado que los reconocimientos adolecen de muchas deficiencias prácticas.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina recordó que hay dos elementos que al parecer se han perdido en esta discusión. El primero consiste en que los criterios propuestos en el texto aprobado en general, en las indicaciones y en la nueva formulación del Ejecutivo, son meramente indicativos para el juez, quien en ningún caso pierde la atribución privativa de aquilatar en cada situación la necesidad de ordenar la detención del imputado. En segundo término, explicó que la orden de detención no es una medida cautelar gravosa como la prisión preventiva, sino que tiene por única finalidad que el imputado sea llevado ante el juez.

Puntualizado lo anterior, consideró más apropiado establecer un conjunto amplio de indicios de comparecencia demorada -como lo hace la indicación 36-, y establecer una regla estricta de apelación, que sólo confiera dicho recurso al Ministerio Público en caso que se deniegue su solicitud, tal como lo sugiere la indicación 41.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Araya connotó que bastaría con la disposición vigente, que establece como criterio general que procederá directamente la orden de detención cada vez que haya temores fundados de que el imputado eludirá la acción de la justicia dilatando su comparecencia. Observó que sería un error establecer un catálogo tan amplio de criterios indiciarios de esa circunstancia, pues tras esa práctica hay puramente criterios formales de prejuzgamiento. Añadió que también coincide con la idea de que el recurso de apelación que establece la indicación 41 es el más adecuado, porque no se observa la razón por la cual la Defensoría podría ser agraviada por una resolución que tiene por único fin hacer comparecer al imputado ante el tribunal.

Atendidos los razonamientos expuestos, el señor Presidente de la Comisión observó que la nueva formulación presentada por el Ejecutivo no ha concitado el necesario consenso, por lo que sostuvo que procedería pronunciarse sobre la indicación 36.

- Sometida a votación la indicación 36, se obtuvo un empate. Votaron a favor de la proposición los Honorables Senadores señores Espina y Larraín. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti. Repetida la votación, se obtuvo igual resultado. En atención a que la urgencia hecha presente por el Ejecutivo para el despacho de la iniciativa vencía después de la próxima sesión en que la Comisión trataría el tema, la resolución de este punto quedó diferida para la próxima sesión.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, sometió a consideración la proposición del Ejecutivo enmendada por el criterio establecido en la indicación 41 respecto de la apelación.

En primer término, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), planteó que la idea de que sólo el Ministerio Público pueda apelar a la resolución del juez de garantía que deniega una orden de detención para forzar al imputado al comparecer al proceso, se justifica por sí misma y suscita amplio consenso entre los miembros de la Comisión, por lo advirtió que no habría impedimento para acoger la indicación 41.

En relación con la formulación presentada por el Ejecutivo, señaló que indudablemente ella contribuye a la labor del órgano persecutor al incorporar en la ley, como indicio de riesgo de no presentación, la circunstancia de imputarse un hecho que tenga asignada pena de crimen.

Puntualizó que el punto conflictivo estriba en un caso que a veces ocurre, en que una persona ha cometido un delito particularmente grave y se acerca motu proprio a una unidad policial para confesar, impulsada por el remordimiento. Indicó que esta situación se da muchas veces a raíz de crímenes entre familiares. Explicó que en este caso, si han pasado más de 12 horas desde el momento en que se cometió el delito, técnicamente no hay flagrancia y si el fiscal a cargo del caso solicita al juez una orden de detención, comúnmente no la logrará, pues aunque la comisión del ilícito esté probada, no se podrá acreditar una causa probable que justifique el temor a que el imputado no se presentará a la audiencia.

El Profesor señor Acosta observó que cabe hacer varias distinciones. En primer lugar, está la entidad del delito que el imputado confiesa ante la policía o el fiscal, pues puede tener cierta plausibilidad que esa sola confesión amerite una orden de detención cuando se trata de un crimen, mas no en cualquier caso. Y en segundo término, debe dilucidarse también el contexto en que se produce la confesión. En efecto, añadió, una posibilidad es que el imputado, motu proprio y con ese solo propósito, se acerque a la fiscalía o a la unidad policial. Eso, dijo, es una

Segundo Informe de Comisión de Constitución

cosa muy distinta a la situación que se produce cuando en el contexto de una presentación a la fiscalía o a la unidad policial por una causa diversa, una persona reconoce su responsabilidad en un hecho no considerado originalmente.

Señaló que en el primer caso, el asunto debería dilucidarse en base a la gravedad del delito confesado, en tanto que el segundo derechamente no debería incluirse entre los supuestos de la norma, porque de lo contrario no habrá ningún incentivo para que los imputados cooperen con la investigación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina connotó que la preocupación antes señalada tiene sentido en contextos donde las defensas particulares negocian con la fiscalía la colaboración en la investigación a cambio de rebajas en la imputación. Observó que lo anterior no se da en los delitos de robo y hurto, que son los focos de atención del proyecto en estudio, pues acá lo único que se busca es que si el imputado confiesa su participación, el fiscal pueda impetrar ese antecedente para solicitar al juez que despache una orden de detención.

El Honorable Senador señor Larraín compartió esta última observación, la que, según su parecer, quedaría recogida de mejor forma si se reemplaza la segunda oración del primer inciso de la nueva redacción del Ejecutivo por la siguiente: "Asimismo, podrá entenderse razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía de su participación en los hechos investigados."

El Honorable Senador señor Araya expresó que se está perdiendo de vista que la regla general del inciso primero del precepto en estudio no distingue entre crímenes y simples delitos. Además, observó que también se olvida que el Derecho Procesal Penal moderno desconfía, con razón, de las autoincriminaciones, por el riesgo cierto de que tras ellas se oculte algún tipo de coacción. Acá, puntualizó, se obraría en sentido contrario, facilitando la persecución penal en el caso de la confesión.

Señaló que bastaría con incorporar como criterio la gravedad de la pena imputada, porque ese elemento, por sí mismo, permite anticipar un riesgo de ocultamiento del imputado.

El señor Presidente de la Comisión observó que esta discusión está mostrando la misma disparidad de criterios que se tuvo a la hora de votar la indicación 36, por lo que consideró mejor dejar la resolución sobre la nueva formulación del Ejecutivo y las indicaciones 36 a 40 para una sesión posterior, de manera de dar espacio a un nuevo análisis.

Seguidamente, puso en votación la indicación 41.

- Sometida a votación la indicación 41, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

En la sesión posterior, la Comisión volvió al debate de la indicación 36, cuya votación anterior llegó a un empate.

La señora Ministra de Justicia recordó que en esa oportunidad, el Honorable Senador señor Espina le otorgó una especial importancia al hecho de que el imputado se apersona voluntariamente ante el fiscal o la policía y reconozca su participación, pues, a su juicio, ese antecedente es más que suficiente para que el juez ordene la detención de quien confiesa, para el solo efecto de asegurar su comparecencia en la audiencia próxima.

Añadió que el mismo señor Senador opinó que las condiciones actuales del sistema procesal dan suficiente garantía como para que ese reconocimiento valga como antecedente, sin la necesidad de que esté presente el abogado defensor.

Añadió que, por su parte, los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti no compartieron la visión anterior, aunque la proposición podría hacerse más plausible si se considerara la participación del abogado defensor en la diligencia.

Por su parte, el Profesor señor Acosta arguyó que lo único que hasta el momento se ha adoptado como criterio por la Comisión en esta materia es que la imputación de delitos que tengan establecida en la ley pena de crimen será considerada como un antecedente serio para que el juez aprecie la posibilidad de ocultamiento del imputado, a efectos de que se dicte de manera directa una orden de detención y de esa forma se asegure su comparecencia a la audiencia judicial. Expresó que el mismo criterio de gravedad de la pena abstracta podría utilizarse para el caso de la confesión, pues para estos efectos no es lo mismo comparecer a la oficina del fiscal o a la unidad policial y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

confesar un ilícito menor, que hacer la misma declaración respecto de un delito grave que tiene pena de crimen.

La señora Ministra de Justicia compartió la idea del Profesor Acosta, aun cuando advirtió que ella no está considerada en el texto y que el Honorable Senador señor Espina no se ha manifestado a favor de la misma.

A continuación, intervino el Honorable Senador señor Harboe, quien expresó que es preferible que el Ejecutivo prepare una proposición sustitutiva intermedia que considere los aspectos antes relevados.

Dado lo anterior, la Comisión estimó preferible dejar pendiente el pronunciamiento sobre la indicación 36, de manera de dar tiempo para encontrar una solución más adecuada para el asunto en estudio.

En una sesión posterior, se retomó la discusión de la indicación 36.

La abogada señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planteó que los puntos pendientes de la indicación dicen relación principalmente con los aspectos destacados por el Honorable Senador señor Espina, relativos a la confesión del imputado, a la presencia del defensor en esa diligencia y al requisito de que se trate de ilícitos que tengan pena de crimen. Señaló que esas ideas se han sintetizado en la siguiente redacción:

"Además, podrá decretarse la detención del imputado por hechos a que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen. Lo anterior tendrá lugar especialmente respecto del imputado que hubiere reconocido ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, su participación en los hechos investigados."

El Honorable Senador señor Espina explicó que una persona puede acercarse motu proprio a una unidad policial o a la fiscalía y confesar un delito atroz; pero si tiene un domicilio verificable, el juez no ordenará que se le detenga, sino sólo que se le cite a la audiencia judicial más próxima, lo que implica que esa persona podrá retirarse libremente sin mayores problemas.

Indicó que si se trata de un ilícito con pena de crimen, es más que razonable suponer que la persona podría no perseverar en la actitud de colaboración con la justicia que la llevó a declarar espontáneamente el crimen y que no comparecerá a la audiencia judicial.

Observó, además, que exigir la presencia del abogado defensor en esta diligencia es excesivo, porque en tal caso la confesión no tiene ningún efecto perjudicial en el proceso ni podría ser utilizada por sí misma como antecedente para dictar una medida cautelar, sino que únicamente servirá para que el juez pueda aquilatar la posibilidad de que el imputado intente sustraerse de la acción de la justicia. Agregó que establecer que la Defensoría tendrá la obligación de mantener defensores de turno a lo largo de todo el país para el evento que en cualquier hora del día o de la noche una persona pueda acercarse libremente a confesar un crimen, importa derechamente hacer inoperante la regla.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, planteó que la imputación de un crimen fue anteriormente adoptada como criterio por la Comisión para que el juez aquilate el riesgo de que el imputado no asista a la audiencia de formalización. Manifestó que la ley vigente mira con cierto recelo la confesión como medio probatorio y desde ya no le asigna ningún efecto cuando tiene lugar fuera del tribunal. Añadió que también hay muchos casos lamentables de reconocimientos erróneos de imputados que han debido someterse a prolongadas medidas cautelares personales o directamente de condenas a inocentes, por lo que es pertinente observar con mucho cuidado la inclusión de este elemento como justificación de una orden de detención, que es una medida cautelar.

Añadió que la presencia del defensor debería considerarse en todo caso como un requisito para que se configure este supuesto, agregando que si en definitiva la ley así lo requiere, la Defensoría Penal Pública deberá desplegar el esfuerzo institucional que se necesite para poder proveer de asistencia letrada en estas situaciones.

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), expresó que la fórmula sustitutiva que se ha presentado es un retroceso. Expresó que hoy, sin esta regla, el fiscal puede argumentar frente a un juez que existe un peligro de fuga por el hecho de que el imputado acaba de confesar su participación, sin que nadie requiera la presencia del abogado defensor. Señaló que el elemento basal que debería operar en estas situaciones es la gravedad de lo que se imputa o la circunstancia de que el imputado libremente confiesa y no el hecho de esté o no presente un abogado de su confianza. Expresó que no existen casos de sentencias erróneas motivadas por confesiones, pues ello implicaría de manera muy evidente la presencia de algún tipo de tortura o coacción ilegítima.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el Profesor señor Acosta indicó que el elemento que debería inclinar la balanza en este caso es la gravedad del hecho que el imputado confiesa espontáneamente. Por ello, aclaró, la presencia del abogado podría postergarse. Con todo, reiteró que siempre debe tratarse de la declaración voluntaria de una persona que se acerca a una unidad policial o a la oficina del fiscal con ese puro propósito y no aplicarse esta regla al caso de una mención inadvertida hecha en el curso de la comparecencia por una persona que ha sido citada por otras circunstancias.

A su vez, el Honorable Senador señor Araya recordó que el artículo 91 vigente establece que toda declaración que el imputado haga ante la policía tiene que realizarse en presencia de su abogado defensor, porque más allá de las sospechas acerca de posibles coacciones, se observa la necesidad de que un letrado le advierta sobre las consecuencias de la declaración. Recordó, además, que el artículo 93 dispone que el imputado tiene derecho en todo momento a guardar silencio, porque, como reza la letra g) de esa disposición, todo lo que diga, podrá ser usado en su contra.

Ponderados los argumentos expuestos, una vez más se optó por dejar pendiente la resolución de la indicación 36.

Más adelante, en una sesión posterior, la Comisión reanudó la discusión de la citada indicación.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, puso a disposición de la Comisión una nueva redacción sustitutiva para la regla en estudio, del siguiente tenor:

"Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen. Lo anterior tendrá lugar especialmente respecto del imputado que hubiere reconocido ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, su participación en los hechos investigados."

El Honorable Senador señor Espina señaló que la segunda parte de la proposición tiene sentido si se aplica, también, a los simples delitos. Además, expresó que no considera necesaria la presencia del abogado defensor, pues en esta discusión se olvida que dicha circunstancia se incorpora a la ley sólo para que el juez pueda vislumbrar una posibilidad de peligro de ocultamiento del imputado ante una futura citación judicial; sin embargo, aun cuando la confesión se dé, si el juez de garantía entiende que ese peligro no está presente, no habrá orden de detención, sino sólo citación.

A su turno, el Honorable Senador señor Larraín connotó que establecer dos reglas no tiene efecto práctico si en ambos casos se hace una referencia a los crímenes.

En razón de lo anterior, en conjunto con el Honorable Senador señor Espina propuso que la segunda oración de la proposición tenga el siguiente tenor:

"Lo anterior tendrá lugar especialmente respecto del imputado que hubiere reconocido ante el fiscal o la policía su participación en los hechos investigados, aun cuando tuvieren una pena de simple delito."

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), indicó que aunque la intención de los proponentes en este caso es encomiable, la distinción entre crímenes y simples delitos puede complicar las cosas. Manifestó que el principal avance que podría adoptarse, a la luz del estado de la discusión, es que la resolución que deniegue la solicitud de orden de detención sea apelable.

El Honorable Senador señor Espina opinó que debía hacerse un esfuerzo por simplificar la redacción de la proposición, pues el punto en discordia no es la entidad del delito imputado, sino que si el juez puede considerar, a la hora de apreciar la plausibilidad de la orden de detención, la confesión del imputado. Con ese propósito, propuso como redacción final la siguiente:

"El juez podrá considerar una razón suficiente para ordenar la detención el hecho que el imputado hubiese concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía y reconocido espontáneamente su participación en los hechos investigados."

Una vez revisada esta proposición, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y la puso en votación, como texto sustitutivo de la indicación 36.

- Sometida a votación la indicación 36 con la modificación antes señalada, fue aprobada por mayoría de 3 votos a

Segundo Informe de Comisión de Constitución

favor y 2 en contra. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

- Por la unanimidad de los mismos señores Senadores recién nombrados, las indicaciones 35 y 37 a 40 fueron rechazadas.

Numeral 5)

Este numeral modifica el artículo 129 del Código Procesal Penal, sobre detención en caso de flagrancia. Las enmiendas aprobadas en general son las siguientes:

a) Agregar en el inciso segundo, que regula la detención en caso de flagrancia que deben efectuar los agentes policiales, la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Reemplazar en el inciso quinto -que permite a la policía que persigue a la persona sorprendida en una situación de flagrancia, ingresar a un lugar cerrado para el solo efecto de detenerla-, la expresión “, para el solo efecto de practicar la respectiva detención” por “, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautarse de los objetos y documentos que encontrare, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

A este numeral se presentaron las siguientes indicaciones:

La número 42, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para suprimir en su letra a), en la oración propuesta, la frase “debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”, antecedida de una coma (,).

La número 43, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para intercalar en el artículo 129, como inciso quinto, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

Las números 44, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 45 del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la letra b).

Finalmente, la número 46, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para eliminar, en la letra b), en el texto que se propone, la locución “, para practicar la respectiva detención.”.

Iniciado el estudio de las indicaciones presentadas a esta disposición, los autores de la indicación 42 procedieron a retirarla.

Enseguida, puesta en debate la indicación 43, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), expresó que aunque el artículo 129 autoriza a la policía para detener directamente a quien ha quebrantado su condena, en la práctica los funcionarios no tienen forma de saber si la persona que tienen delante está en esa situación, porque ello no figura en el registro de órdenes de detención pendientes.

La señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, observó que técnicamente quien quebranta una condena comete el delito señalado en el artículo 90 del Código Penal, por lo que automáticamente se configura una situación de flagrancia si la persona es detectada en la vía pública por un policía. Añadió que en tal caso, procede la detención inmediata del prófugo según las reglas generales, sin necesidad de una orden del tribunal en ese sentido.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Araya consultó de qué manera se obra hoy cuando se produce un caso de quebrantamiento de una condena.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En respuesta a esta consulta, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), señaló que las disposiciones constitucionales que regulan la materia establecen que la ejecución de las resoluciones judiciales es un asunto que compete a los tribunales; por tanto, ellos son los que en esos casos despachan las órdenes de detención.

A su vez, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planteó que la situación recién reseñada corresponde a una detención judicial y no a un caso de flagrancia, por lo que no debería quedar regulada en el artículo 129.

El Honorable Senador señor Espina recordó que la disposición vigente ya establece, en el precepto relativo a la detención por flagrancia, que la policía deberá detener a quien quebrante una condena, una medida cautelar o una condición que motivó la suspensión del procedimiento. Por tanto, sostuvo que la discusión de si en ese caso hay flagrancia o no es meramente académica.

Explicó que la indicación sólo intenta solucionar un problema práctico, que consiste en que la policía no tiene forma de saber que la persona que tiene al frente quebrantó una condena, a menos que ello conste en un registro de órdenes de detención pendientes disponible en línea.

El señor Presidente de la Comisión opinó que la justificación anterior le da plausibilidad a la indicación, razón por la cual cerró el debate sobre ella y la sometió a votación.

- Puesta en votación la indicación 43, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

Luego, se examinaron las indicaciones 44 a 46, recaídas en el inciso quinto del artículo 129.

En primer término, refiriéndose a la enmienda aprobada en general al antes referido inciso quinto del artículo 129, el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrázabal, observó que no debe olvidarse que la incautación de objetos procede siempre con autorización judicial previa, pues se trata de una situación en la que claramente se vulneran derechos constitucionales.

Puntualizó que en esta materia también se advierte un problema de desproporción, pues una norma como la que se estudia posibilitará que la policía registre íntegramente el inmueble de una persona que cometió una ofensa menor y que se guarece allí. Añadió que una situación aún peor puede tener lugar si ese sospechoso ingresa a la vivienda de un tercero que no tiene ninguna relación con el hecho, pues en ese caso la policía también podría hacer un registro completo.

Expresó que es posible que en esas situaciones el funcionario que persigue al flagrante que se oculta en un lugar cerrado detecte en ese lugar evidencia que podría ser útil. En ese caso, indicó, la ley le otorga la posibilidad de cerrar el sitio del suceso y de solicitar telefónicamente al juez una autorización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º del Código.

El Honorable Senador señor Larraín indicó que la disposición propuesta se justifica, pues la razón principal para que una persona que es sorprendida cometiendo un delito y que huye de la policía, ingrese a un lugar cerrado, es justamente deshacerse de la evidencia que porta y que lo incrimina.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya manifestó que la Defensoría Penal plantea dudas muy plausibles en relación a la materia en estudio. Observó que es muy enojosa la situación que puede afectar al tercero que ocupa el inmueble donde entra una persona perseguida por la policía, pues sin tener nada que ver en el asunto podría ver su vivienda sometida a un registro completo.

La señora Ministra de Justicia sostuvo que las observaciones que se han planteado en este debate son plausibles, añadiendo que las posturas esbozadas podrían compatibilizarse en una posición intermedia, que permita a la policía que persigue al flagrante recoger sin orden previa la evidencia directamente relacionada con el delito cometido que pueda descubrir en el lugar cerrado donde el perseguido se oculta. Agregó que si encuentra antecedentes correspondientes a otros ilícitos, el policía tendrá que recabar una autorización judicial previa para hacer una pesquisa completa del lugar cerrado y recoger la evidencia que no se relacione con el ilícito original.

El Profesor señor Acosta se mostró de acuerdo con lo planteado por la señora Secretaria de Estado, argumentando que acoger la disposición original importaría facultar a la policía para hacer allanamientos a discreción. Connotó

Segundo Informe de Comisión de Constitución

que a esta solución se le debe agregar una mención al artículo 215, norma que regula la situación del hallazgo fortuito de evidencia no relacionada con la investigación principal, que puede tener lugar al cumplirse una orden judicial de registro.

Para concretar los planteamientos anteriores, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, propuso la siguiente redacción sustitutiva para la enmienda al inciso quinto en estudio:

“, para practicar la respectiva detención. En el mismo acto, la policía podrá registrar el lugar, levantar evidencia e incautarse de los objetos y documentos que encontrare, vinculados al o a los delitos flagrantes. Lo anterior, sin perjuicio de lo que establece el artículo 215.”.

El señor Presidente de la Comisión dio por cerrado el debate y sometió al pronunciamiento de la misma las indicaciones 44, 45 y 46.

- En primer término, los autores de la indicación 44 procedieron a retirarla.

- A continuación, se puso en votación la indicación 45, la que resultó rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

- Finalmente, se sometió a votación la indicación 46, la que en principio fue aprobada con la redacción sustitutiva antes propuesta por la señora Salvo, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

Seguidamente, a instancias de la señora Salvo, representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se reabrió el debate de la indicación 46. Sobre el particular, explicó que la formulación anteriormente adoptada parece referirse únicamente a la evidencia que puede recogerse cuando la policía entra a un lugar cerrado en persecución de un delincuente flagrante. Observó que ello no tiene en consideración que ese mismo caso puede darse también cuando se trata de una persona que debe ser aprehendida en cumplimiento de una orden judicial ya dictada, caso en el cual debería aplicarse la regla anteriormente considerada. Por el motivo anterior, propuso perfeccionar el texto de la modificación anteriormente redactada, la cual quedaría como sigue:

“Reemplazar el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el siguiente:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautarse de los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

Revisada esta nueva propuesta y la explicación ofrecida, hubo consenso para acogerla.

- En consecuencia, sometida a votación la indicación 46, fue aprobada con enmiendas con el texto recién propuesto, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

° ° °

Numeral nuevo

Enseguida, se presentó la indicación 47, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para incorporar un numeral nuevo al artículo 2° del proyecto, que incide en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Este precepto define la situación de flagrancia y la indicación añade un nuevo supuesto para estos efectos en la forma que sigue:

“...) Agrégase al artículo 130, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito.”.

En primer término, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó que el problema

Segundo Informe de Comisión de Constitución

que salta a la vista con la indicación recién transcrita es el tiempo que puede mediar entre la creación del registro audiovisual y la detención, que, en este caso procede sin orden judicial. Explicó que, extremando la situación, con la formulación propuesta es posible que pasen años entre un hecho y otro.

Sobre el particular, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), recordó que el inciso final del artículo 130 establece una definición de tiempo inmediato para los efectos de configurar una situación de flagrancia, que son 12 horas después de cometido el delito. Indicó que, en este caso, se podría adoptar la misma decisión.

El Profesor señor Matus expresó que la indicación plantea una situación que no es flagrancia propiamente tal, sino de causa probable fundada en una evidencia científica. Puntualizó que ese punto estaba mucho mejor tratado en la indicación 36, porque allí se requería la intervención del juez para dictar una orden de detención, idea que no fue acogida por la Comisión. Connotó que ahora se establece un caso similar, pero dejando la apreciación del mérito del registro a la pura opinión del policía.

A su turno, el Profesor señor Acosta indicó que la única manera de hacer plausible esta modificación es limitándola temporalmente al plazo indicado por el señor Fiscal Nacional (S), pues, de lo contrario, la situación de flagrancia se amplía a casos que van mucho más allá de lo que el Constituyente tuvo en mente a la hora de autorizar la detención de una persona por esta causa sin orden judicial previa.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina indicó que la proposición aborda un problema práctico, pues muchas veces la comisión de un delito queda registrada íntegramente por medio de cámaras de seguridad, aun cuando el mérito de ese registro no habilita para que la policía detenga a la persona que aparece en él.

Añadió que, comúnmente, la policía obtiene la grabación después de transcurridas las 12 horas desde la comisión del delito, por lo que limitarla a ese período restaría efectividad a la norma.

Sobre el particular, el señor Fiscal Nacional (S) sostuvo que si ha transcurrido un tiempo superior a lo establecido para la flagrancia, se tratará de una persona que ya no está en el sitio del suceso o en sus inmediaciones; por tanto, la policía debería primero hacer las averiguaciones necesarias para establecer la identidad y el paradero de quien aparece en el registro y luego pedir al juez, por medio del fiscal, una orden de detención. Pero, añadió, si aún no han transcurrido doce horas, el asunto puede ser tratado sin mayores problemas como si fuera un caso de flagrancia.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya expresó que la indicación se hace mucho más plausible si, como han explicado quienes han intervenido anteriormente, la nueva hipótesis queda subsumida en la regla que establece el inciso final del artículo en estudio, que prevé que los casos establecidos en las letras d) y e) operan sólo cuando ha transcurrido un tiempo intermedio no superior a 12 horas.

El señor Presidente de la Comisión consideró plausible la proposición y sometió a votación la indicación con esa enmienda.

- Sometida a votación la indicación 47, fue aprobada con las modificaciones ya explicadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

° ° °

Numeral 6)

Este numeral modifica el artículo 132, relativo a la comparecencia del detenido a la audiencia judicial de control.

El texto aprobado en general contempla las siguientes dos modificaciones:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: "No obstante lo anterior, tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido."

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

La única indicación presentada a este numeral, signada como 48, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, se refiere a la letra a), en la cual elimina la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis,”.

Cabe señalar que el citado artículo 132 bis establece un conjunto de figuras penales respecto de las cuales, excepcionalmente, se faculta al fiscal para apelar de la resolución que declara ilegal la detención.

En primer término, el señor Fiscal Nacional (S) explicó que el artículo 132 establece una sanción particularmente drástica para los casos en que el representante del Ministerio Público no puede llegar a la hora exacta a una audiencia de control de detención ya programada, agregando que lo que hace el texto aprobado en general y la indicación 48 es establecer un mecanismo alternativo, que faculta al juez para posponer la puesta en libertad del detenido hasta por dos horas, a fin de que pueda concurrir el fiscal o su abogado asistente, prescribiendo que siempre deberá darse aviso al fiscal regional para que operen los sistemas internos de asignación de responsabilidad administrativa.

El Honorable Senador señor Espina destacó que la propuesta contempla una opción para el juez y no un mecanismo automático de aplazamiento, por lo que no se observaría razón alguna para limitarla a determinados delitos.

En el mismo sentido, el Profesor señor Matus manifestó que el elenco de ilícitos del artículo 132 bis sólo tiene una relación tangencial con los delitos de robo y hurto, que son los que centran la atención de esta iniciativa. Por lo anterior, consideró que no habría una razón clara para hacer la limitación que se establece en la regla aprobada en general. Dado lo anterior, se mostró partidario de aprobar la indicación 48.

- Sometida a votación la indicación 48, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

Numeral 7)

Este número 7), Incide en el artículo 132 bis, que establece un elenco determinado de delitos respecto de los cuales se faculta excepcionalmente a la fiscalía para apelar cuando el juez de garantía ha decretado la ilegalidad de la detención en la audiencia de control celebrada al efecto.

El texto aprobado en general añade a ese grupo de ilícitos los tipos penales contenidos en la ley de control de armas que tengan pena de crimen y los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones graves contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones. Para estos efectos, sustituye, en el artículo 132 bis, la expresión “y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen” por “en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

La indicación 49, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, amplía el catálogo a todos los ilícitos con penas de crimen o simple delito de la ley de drogas y de control de armas y a todo tipo de lesiones cometidas contra uniformados. Su texto es el que sigue:

“7) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el sólo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Espina explicó que el propósito de la indicación consiste en otorgar esta herramienta para los delitos más graves, que son todos los de las leyes de control de armas y de drogas, y aumentar el radio de protección a los funcionarios uniformados, que exponen su integridad física y su salud cada vez que deben efectuar un procedimiento.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia manifestó que uno de los pilares básicos del sistema procesal penal actual es la limitación de la apelación, porque se estima que es la única forma de mantener vigentes los principios de inmediación y oralidad, que son centrales para la reforma.

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), observó que en la actualidad el número de declaraciones de ilegalidad de las detenciones es muy menor en comparación a la cantidad de audiencias de control donde tal infracción no se configura. Añadió que resulta muy interesante que este mecanismo excepcional de revisión se amplíe para los casos de simples delitos de la ley de drogas o de control de armas, pues hay ilícitos de común ocurrencia en esos dos cuerpos legales que habitualmente presentan problemas de configuración precisa. Es el caso del porte de artefactos incendiarios y del microtráfico, que tienen asignadas penas de simple delito. Explicó que estas declaraciones de ilegalidad pueden provocar, de forma refleja, problemas de admisibilidad de evidencia, por lo que es mejor que la Corte de Apelaciones respectiva unifique el criterio.

A su turno, el abogado asesor de la Defensoría Penal, señor Geisse, hizo tres órdenes de observaciones. En primer término, connotó que la regla propuesta sólo considera la posibilidad de que el Ministerio Público apele de la decisión que declara ilegal una detención en determinados casos, pero no permite que la Defensoría solicite que se revise la decisión que declaró legal el procedimiento policial. Manifestó que una de las principales características del sistema procesal reformado es que está constituido como un esquema adversarial, lo que supone la igualdad procesal de ambas partes, aspecto que no se respeta cuando se concede un recurso sólo a una de las ellas.

En segundo lugar, recordó que, en su informe, la Excm. Corte Suprema señaló que la regla especial que se propone para los casos de lesiones a los funcionarios uniformados supone una odiosa discriminación para el resto de la población, que, ante la misma circunstancia, no queda amparada por igual herramienta.

En último término, recordó que el inciso final del artículo 132 dispone, en forma específica, que la declaración de ilegalidad de una detención no produce cosa juzgada de ninguna especie a la hora de apreciar la exclusión de pruebas por infracción de garantías constitucionales, por lo que el temor del señor Fiscal Nacional (S) estaría configurado.

Una vez analizadas estas consideraciones, el señor Presidente de la Comisión dio por realizado el debate y puso en votación la indicación 49.

- Sometida a votación la indicación 49, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, por mayoría de 3 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Espina y Larraín. Se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

Numeral 8)

El número 8) del artículo 2° del proyecto incide en el artículo 140 del Código Procesal Penal, relativo a los requisitos para disponer la prisión preventiva. El texto aprobado en general agrega a este precepto los siguientes incisos sexto y séptimo:

“El tribunal podrá considerar especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registre una o más órdenes de detención judicial pendientes.

Para efectos del inciso anterior, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

La indicación 50, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, reemplaza el inciso sexto propuesto por el que sigue:

“Se entenderá que existe peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detenciones judiciales pendientes.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su vez, la indicación 50 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, elimina el inciso séptimo.

En primer término, intervino el Honorable Senador señor Larraín, quien planteó que la principal diferencia entre el texto aprobado en general y la indicación 50 es que el primero establece que las órdenes de detención pendientes son un antecedente más que el tribunal puede considerar a la hora de decretar la prisión preventiva, en tanto que la indicación señala que ese antecedente se entenderá como un peligro de fuga.

El Profesor señor Acosta manifestó que el texto vigente emplea en diversas hipótesis el giro gramatical "se entenderá" a la hora de configurar, frente a una circunstancia particular, alguna de las causales que dan lugar a la medida cautelar de prisión preventiva. Con todo, explicó que ello siempre ha sido interpretado como un elemento que está sujeto a la valoración del juez de la causa, aunque evidentemente el uso de la expresión "se entenderá" le da un carácter más perentorio.

Añadió que no es correcto construir presunciones legales en el ámbito del proceso penal y que es particularmente contraproducente hacerlo para el caso de la prisión preventiva, pues nuestra Constitución Política establece el carácter excepcional de esta medida y contempla un grupo discreto de circunstancias para que proceda.

En razón de lo anterior, postuló que la formulación del texto aprobado en general es más acorde con el razonamiento expuesto.

En otro orden de ideas, señaló que debería descartarse de plano la indicación 50 A, pues si se quiere considerar una orden de detención pendiente como elemento para configurar la causal de peligro de fuga, es obvio que ello debe limitarse a los casos en que la resolución impone coactivamente la presencia de la persona ante el tribunal en calidad de imputado y no en los demás casos, como, por ejemplo, cuando se trata de una orden para dicha persona que comparezca como testigo o como perito, ni menos cuando se trata de un apremio impuesto por la judicatura laboral o de familia.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina planteó que el artículo 140 establece una serie de supuestos en los que se entiende que se configuran las causales que establece la Carta Fundamental para que proceda la prisión preventiva, pese a lo cual los jueces siempre han entendido que se trata de antecedentes que están sujetos a su valoración de manera privativa.

Añadió que, en términos concretos, el caso que trata la indicación es precisamente el que más preocupa a la población. En efecto, dijo, cómo se le explica a las víctimas atemorizadas que un imputado queda en libertad durante el proceso, aunque haya contra él diversas órdenes de detención pendientes derivadas de otros delitos.

Connotó, además, que esta regla debe aplicarse sólo cuando se trata de órdenes de detención emitidas para hacer comparecer a la persona en calidad de imputado en un juicio penal y no a raíz de los demás apremios que pueden dictar los tribunales por otras causas.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Araya, quien manifestó que aunque comparte la idea central de la exposición anterior, la forma como está expresada la indicación evidentemente puede generar problemas interpretativos, pues al entender la ley que un caso específico configura el peligro de fuga, ello puede dar pie a interpretar que en las demás situaciones esto no se aprecia.

A su turno, el señor Fiscal Nacional (S) recordó que el inciso cuarto de la disposición vigente ya establece como causal para configurar el peligro para la sociedad el hecho de que sobre el imputado pese una medida cautelar. Precisó que la orden de detención es una medida cautelar, por lo que no observa mayor problema en incorporar la norma que se propone, porque sería la continuación lógica de la regla citada, que es parte del texto vigente.

Por su parte, el Profesor señor Matus connotó que estas proposiciones no tienen en cuenta que a todos los delitos de hurto y a la mayor parte de los tipos de robo se les aplican las normas de la ley N° 18.216, las que, en general, impiden que los condenados cumplan penas efectivas. Explicó que ese punto es muy relevante, porque el criterio orientador básico para decretar una medida de prisión preventiva es que el imputado arriesgue una sanción efectiva, de manera que si ello no ocurre es muy poco probable que esa cautelar se libere, por muchas órdenes de detención pendientes que el imputado tenga.

A continuación, intervino el Honorable Senador señor Larraín, quien recordó que anteriormente la Comisión acogió la incorporación de normas especiales para la determinación de la pena que corresponde a los imputados por

Segundo Informe de Comisión de Constitución

delitos de hurto, robo y receptación, por lo que parte de la objeción presentada por el Profesor señor Matus estaría superada.

Expresó también que el problema observado por el Honorable Senador señor Araya se resuelve si se dispone que las órdenes de detención se entenderán "especialmente" como elemento para establecer el peligro de fuga, lo que permite que también otras situaciones puedan configurar esta causal.

Finalmente, hizo notar que habría consenso en la Comisión respecto de que las únicas órdenes de detención que deben contarse en este caso son las que intentan conducir a la persona ante el juez en calidad de imputada y no los demás casos de apremios judiciales derivados de otras causas. Por tal razón, afirmó que correspondería rechazar la indicación 50 A.

El señor Presidente de la Comisión hizo presente que ya se habían expuesto razones suficientes como para tomar una decisión sobre punto en estudio, las que fueron apropiadamente sintetizadas en la propuesta del Honorable Senador señor Larraín. En razón de lo anterior, dio por cerrado el debate y puso en votación las indicaciones presentadas.

- Sometida a votación la indicación 50, fue aprobada con modificaciones para los efectos de acoger los criterios ya explicados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Larraín.

- Luego, por la misma unanimidad fue rechazada la indicación 50 A.

Numeral 9)

Este numeral incide en el artículo 149 del Código Procesal Penal, norma que contempla un régimen especial para la apelación de la medida cautelar de prisión preventiva para ciertos delitos.

La enmienda aprobada en general dispone, en el catálogo de delitos respecto de los cuales procede el régimen especial de apelación, que este recurso corresponde a los delitos que tienen asignada la pena de crimen en la ley N° 20.000 y también añade los crímenes de la ley de control de armas y los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones graves contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, reemplaza, en el inciso segundo del artículo 149, la expresión "y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen" por "en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones".

La indicación 51, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, lo sustituye por el que sigue:

"9) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

"Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de homicidio, castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados."."

El Honorable Senador señor Espina señaló que la indicación presentada persigue dos objetivos. Por una parte, establece el mismo catálogo de ilícitos que la Comisión aprobó anteriormente para permitir que el Ministerio Público apele de una resolución que declara ilegal una detención y por otra, termina con una práctica forense que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

limita buena parte del propósito original del inciso segundo del artículo 149.

Sobre este segundo punto, explicó que durante la anterior revisión del sistema procesal penal realizada por el Congreso Nacional, que se concretó en la ley N° 20.253, se incorporó el referido inciso segundo, que dispone que cuando el fiscal apela de una resolución que deniega una solicitud de prisión preventiva y se trata de delitos particularmente graves, el imputado no será liberado hasta que la Corte de Apelaciones confirme la decisión denegatoria. Señaló que el problema es que la redacción que se acogió para esa finalidad parece dar a entender que este efecto especial tiene lugar sólo cuando el imputado ha llegado en calidad de detenido a la audiencia donde se discute la solicitud de prisión preventiva, pero no si se trata de una persona que ya está bajo prisión preventiva y que solicita que se revise la medida impuesta. En este caso, añadió, procedería la regla general, esto es, que el imputado queda libre inmediatamente después que el juez de garantía así lo determine, aunque el hecho respecto del cual se le ha enjuiciado sea uno de los que componen el grupo de delitos especialmente graves que ya se ha indicado.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Irrazábal, se mostró contrario al texto aprobado en general y a la indicación planteada. Explicó que ello se debe a que existen serias dudas de constitucionalidad acerca de la disposición contenida en el inciso segundo vigente. Por otro lado, señaló que esta regla ha sido la causa de un considerable aumento de las prisiones preventivas decretadas, lo que en suma genera un efecto perverso, ya que una de las virtudes originales de la reforma fue asegurar que la población penal estaría compuesta mayoritariamente por personas condenadas por la justicia y no por quienes tienen procesos pendientes, a los que debe tenerse por inocentes hasta la sentencia de término. En esa misma línea, indicó que la norma haría aplicable en forma automática la prisión preventiva a ciertos delitos de baja lesividad de la ley de control de armas -como el porte no autorizado de municiones-, y de la ley de drogas, como el microtráfico de cantidades ínfimas de estupefacientes, apenas distinguibles de los casos de consumo privado.

Revisadas estas consideraciones, el señor Presidente de la Comisión observó que ya se habían expuesto adecuadamente los principales argumentos a favor y en contra de la disposición y la indicación presentada, por lo había elementos suficientes para formarse un juicio sobre el particular. En razón de lo anterior, declaró cerrado el debate.

- Puesta en votación la indicación 51, fue aprobada con modificaciones por mayoría de 3 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Espina y Larraín. Se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

Numeral 10)

Este numeral incide en el artículo 150 del Código Procesal Penal, referido a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. El texto aprobado en general modifica el inciso sexto de esta disposición, que regula el permiso especial de salida que se puede otorgar al prisionero en casos fundados, estableciendo un requisito especial de fundamentación cuando se trate de imputados por un conjunto de delitos que se estiman particularmente graves. Dicha modificación amplía el catálogo de ilícitos antes mencionados a los siguientes: los delitos con pena de crimen de las leyes Nos. 17.798 y 20.000 y los de homicidio, castración, mutilación y lesiones graves, cometidos contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, se sustituye, en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “con pena de crimen en la ley N° 20.000” por “en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan pena de crimen, y de los delitos de homicidio, castración, mutilación y lesiones, con excepción en este último caso de las lesiones leves y menos graves, contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”.

La indicación 52, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, sustituye este numeral 10 por el siguiente:

“10) En el artículo 150, elimínase el inciso sexto y sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure

Segundo Informe de Comisión de Constitución

convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.”.

Sobre el particular, el señor Fiscal Nacional (S) consignó que la indicación es más plausible que el texto aprobado en general, pues la estructura actual del sistema de permisos para las personas que están en prisión preventiva - que el texto aprobado en general no altera-, parece indicar que la obligación de fundamentar la resolución judicial que concede el beneficio sólo se aplica a los delitos graves del inciso sexto y no a todos los casos. La indicación, en cambio, pone las cosas en su lugar, porque establece que siempre se requerirá una resolución fundada y que el permiso otorgado quedará limitado al tiempo que sea estrictamente necesario.

A su turno, la señora Ministra de Justicia indicó que el artículo 36 del Código Procesal Penal establece una exigencia general de fundamentación de todas las resoluciones judiciales del proceso penal. Añadió que lo que hace el inciso sexto del artículo 150 es adicionar un requisito extra para los imputados por delitos más graves que están en prisión preventiva y que quieren obtener un permiso temporal de salida. En este esquema, dijo, el texto aprobado en general sólo amplía el catálogo de delitos respecto de los cuales se requiere este elemento extra.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, planteó que el permiso de salida del artículo 150 se aplica muy excepcionalmente y siempre en el contexto general de que todas las resoluciones judiciales deben fundamentarse. Añadió que puede no ser tan apropiado restringir esta herramienta, que también puede utilizarse como un premio ante el cumplimiento de determinados objetivos de reinserción o como forma de obtener la colaboración del imputado en el proceso. Observó que, en ese sentido, la indicación es más restrictiva, por lo que puede ser contraproducente a la luz de los fines antes señalados.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Harboe, quien planteó que, en principio, todas las resoluciones judiciales deben ser fundadas, sobre todo si conceden permisos a personas que están privadas de libertad. Salvado el punto anterior, anotó que la indicación también puede leerse como una ampliación de la regla vigente, pues el inciso quinto prevé que estos permisos pueden otorgarse por un solo día, a diferencia de la indicación, que permite concederlos "por el tiempo estrictamente necesario", que en los hechos puede ser más de un día.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya se mostró de acuerdo con la argumentación anterior y propuso aprobar la indicación 52.

- Analizadas estas consideraciones y sometida a votación la indicación 52, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Harboe.

° ° °

Numeral nuevo

Enseguida, Su Excelencia la señora Presidenta de la República presentó la indicación 53, que incide en el artículo 155, que regula las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. La señalada indicación añade al listado de esas medidas la obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.

Para estos efectos, propone agregar, después del numeral 10) del artículo 2° del proyecto, el siguiente, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

Sobre el particular, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señaló que esta herramienta ha resultado necesaria para la buena marcha de los juicios por usurpación, aun cuando no existe una disposición específica que permita dictarla durante el procedimiento. En consecuencia, explicó que la idea es plantearla como una medida cautelar que solamente valga durante el juicio, de manera de evitar problemas con la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sentencia que recaiga en aquellos pleitos civiles en que se discute la posesión o la propiedad del respectivo inmueble.

El Profesor señor Acosta se mostró de acuerdo con la idea propuesta, sin perjuicio de observar que debería redactarse en términos más amplios para que se aplique no solo a los procedimientos por usurpación de inmuebles, sino también respecto de todos los lugares de los que sea necesario alejar a una persona determinada a raíz de un proceso penal en su contra.

Seguidamente, intervino el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, quien planteó que el caso más acuciante que justificaría esta medida, que es la violencia extrafamiliar, ya está cubierto por la ley vigente. En cambio, agregó, la medida que se propone, con la amplitud que está expresada, perfectamente podría ser utilizada en los procesos vinculados a las reivindicaciones del pueblo mapuche, lo que podría generar muchos problemas. Observó también que como medida cautelar, esta nueva regla también procedería frente a meras imputaciones de usurpación, sin que se requiera que el ilícito esté completamente acreditado.

A su vez, el señor Fiscal Nacional (S) recordó que siempre existirá una ponderación jurisdiccional para decretar esta medida y que se exigirá al solicitante acreditar todos los requisitos legales y constitucionales para disponer un mecanismo de esta especie.

A su turno, el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrázabal, planteó que la formulación contenida en la indicación permite que esta medida sea aplicada incluso respecto del único inmueble del propio imputado, lo que a todas luces puede resultar excesivo. Añadió que de acogerse este criterio, sería menester precisar que la nueva medida cautelar sólo se limitará a los procesos por usurpación.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Harboe, quien sostuvo que en los casos de delitos contra menores o de índole sexual es muy importante separar al eventual agresor de la víctima desde las etapas más tempranas del procedimiento judicial. Por tal razón, se mostró contrario a limitar la indicación a los delitos de usurpación.

Considerados estos razonamientos, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación la indicación.

- Puesta en votación la indicación 53, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe.

° ° °

Numeral 11)

Este número 11 incide en el artículo 170, que regula el principio de oportunidad, el que consiste en la facultad del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o de abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no compromete gravemente el interés público. El texto aprobado en general intercala, en el ya citado precepto 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiese sido condenado anteriormente, hubiese sido beneficiado anteriormente con su ejercicio, o bien, hubiese acordado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, dentro de los tres años anteriores al nuevo hecho denunciado.”.

A esta disposición se presentaron las siguientes tres indicaciones:

La número 53 A, del Honorable Senador señor De Urresti, para eliminarlo.

La número 54, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para reemplazar el inciso segundo que se ha propuesto por el siguiente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido condenado anteriormente, del que hubiere sido beneficiado anteriormente con su ejercicio o bien, cuando se hubiere decretado a su respecto una suspensión condicional del procedimiento o aprobado un acuerdo reparatorio, dentro

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de los tres años anteriores a la ejecución del nuevo ilícito.”.

La número 55, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar el vocablo “acordado” por “decretado”.

Puestas en debate estas indicaciones, en primer término intervino la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien explicó que la idea del texto aprobado en general y de la indicación 54, del Ejecutivo, es restringir la procedencia del principio de oportunidad cuando se trata de imputados que habitualmente son puestos a disposición de los tribunales. Señaló que el propósito es seguir el criterio que anteriormente acordara la Comisión cuando aprobó las nuevas reglas sobre determinación de penas, en cuanto a establecer un régimen más estricto cuando se trata de reincidentes. Connotó también que la indicación 54 contiene la puntualización que propone la indicación 55.

Seguidamente, el Profesor señor Acosta opinó que ni el texto aprobado en general ni las indicaciones 54 y 55 son aproximaciones apropiadas a la institución del principio de oportunidad. Explicó que esa salida alternativa está diseñada para no sobrecargar el sistema con causas relativas a hechos de baja lesividad. Indicó que el criterio básico que la orienta deriva, precisamente, de las características del ilícito imputado y no de las circunstancias personales de quien está involucrado en su comisión. Puntualizó que invertir este criterio llevaría a despropósitos manifiestos, como por ejemplo, que frente a un mismo hecho penal de escasa trascendencia perpetrado por varias personas se aplique el principio de oportunidad a uno de los involucrados que no tenga antecedentes, pero se siga el caso respecto de otros que estén en distintas situaciones a la luz de los criterios que proponen estas modificaciones.

Agregó que lo más complejo de esta disposición es que pasa por alto que quien ha sido objeto de una suspensión condicional previa nunca fue declarado culpable de ningún delito y que, en virtud de las nuevas reglas que acá se proponen, se le estaría dando el trato de tal. Lo grave, destacó, es que quien cumplió un acuerdo reparatorio mereció en el proceso anterior la dictación de un sobreseimiento, que es un equivalente jurisdiccional a la sentencia de absolución y que también produce cosa juzgada.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, afirmó que tampoco puede perderse de vista que el resto del artículo 170 prevé un sistema de control jurisdiccional del ejercicio de esta atribución del Ministerio Público, que tiene en consideración la opinión de la víctima y del resto de los intervinientes del proceso.

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), recordó que el principio de oportunidad es una herramienta valiosa de gestión de la carga de trabajo del Ministerio Público, que permite concentrar el esfuerzo en los delitos de mayor connotación social y en aquellos en que hay más antecedentes que permitan augurar una sentencia de término que sea condenatoria.

Recordó que la ley vigente contiene una serie de restricciones a esta facultad, impidiendo su ejercicio en el caso de hechos que tengan penas superiores a presidio menor en su grado mínimo o cuando se trate de delitos funcionarios. Añadió que incluso respecto de las situaciones en que procede este mecanismo, la Fiscalía ha dictado instrucciones generales que limitan su uso; lo anterior cuidando siempre de dejar un margen para las situaciones en que no hay evidencia suficiente para sostener el caso ante los tribunales. Expresó que una limitación como la que se propone obligará al Ministerio Público a distraer su atención para atender casos de poca relevancia, en los que muchas veces no se cuenta con la evidencia necesaria, lo que puede causar el efecto aún más contraproducente de generar una seguidilla de absoluciones.

La señora Ministra de Justicia expresó que, en la actualidad, el ejercicio del principio de oportunidad está muy restringido y que el propósito del texto aprobado en general y de la indicación del Ejecutivo no consiste en restar la utilidad que este mecanismo tiene para evitar la saturación del sistema. Con todo, explicó que la idea es que el Ministerio Público haga un esfuerzo investigativo extra cuando se trata de autores prolíficos, evitando las desestimaciones muy tempranas de los casos.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina puntualizó que la aplicación de este mecanismo ha provocado la generalización de un tipo especial de delinquentes, que es aquel que se dedica a delitos contra la propiedad de escaso monto. Observó que este criterio produce, a la larga, delinquentes profesionales, que con facilidad pasan posteriormente a los ilícitos de mayor entidad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sobre el particular, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), manifestó que el informe estadístico institucional del año 2014 muestra que el principio de oportunidad sólo fue empleado en el 6% de los casos, añadiendo que la repartición a su cargo ha sido muy estricta al regular su uso, razón por la cual no está permitido cuando se trata de delitos relativos a la violencia intrafamiliar o a agresiones sexuales de menor magnitud. Además, añadió, se limita a una sola vez para los ilícitos de la ley de drogas que tienen penas iguales o inferiores a presidio menor en su grado mínimo.

Precisó que es muy importante no restringir por ley el uso de este mecanismo, porque la dinámica delictual es variable, de manera que es posible que en el futuro circunstancias distintas a las que acá se consideran hagan aconsejable limitar su utilización. En este sentido, consideró preferible entregar la regulación del asunto a las instrucciones internas.

Añadió que si se insiste en el criterio que acá se ha propuesto, se pueden generar casos extremos, como podría ser la situación que afecte a una persona que previamente estuvo involucrada en un accidente de tránsito con consumo de alcohol que no provocó lesionados, sino solo daños a la propiedad privada, respecto del cual se llegó a un acuerdo reparatorio satisfactorio para la víctima, y que posteriormente es imputada por un hurto falta, caso en el cual el Ministerio Público estaría obligado a seguir todo el juicio, aunque no tenga la evidencia necesaria para llegar a una condena.

Seguidamente, los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti expusieron que aunque comparten la preocupación planteada por el Honorable Senador señor Espina, en este caso les parece más adecuado reservar la regulación del ejercicio de la facultad de no perseverar a las instrucciones generales que pueda dictar la Fiscalía Nacional. Por lo anterior, fueron partidarios de no innovar en esta materia.

- En consecuencia, sometida a votación la indicación 53 A, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe.

- Con la misma votación unánime fueron rechazadas las indicaciones 54 y 55.

Sin embargo, en una sesión posterior, la señora Ministra de Justicia solicitó a la Comisión reconsiderar la decisión adoptada en relación con el numeral 11) en estudio, que resultó desechado al aprobarse la indicación 53 A, que planteaba su eliminación.

Expresó que es particularmente importante para el Gobierno impedir que los multiinfractores obtengan con facilidad una salida alternativa temprana del procedimiento, pues uno de los objetivos generales de esta iniciativa es que los reincidentes reciban castigos efectivos.

Por su parte, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señaló que en una sesión anterior los miembros de la Comisión expresaron que aunque no era aconsejable establecer en la ley una limitación rígida al uso de la herramienta del principio de oportunidad, era menester que el Ministerio Público regulara con más exhaustividad la utilización de esta atribución mediante instrucciones generales dictadas al efecto. Por esa razón, propuso reemplazar el inciso segundo del artículo 170 por el siguiente:

"El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público con el objeto de establecer un uso racional de la misma."

A su turno, el señor Presidente de la Comisión manifestó que la redacción anterior responde de mejor forma a las inquietudes planteadas en el debate. En razón de ello, recabó el acuerdo de los restantes miembros para reabrir la discusión sobre las tres indicaciones presentadas a este numeral. Igualmente, sugirió acoger la indicación 54 con enmiendas, para acoger el texto antes consignado.

Hubo acuerdo en torno a esta solicitud.

- En consecuencia, revisados los acuerdos adoptados precedentemente, la indicación 54 fue aprobada con la modificación antes anotada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- A su vez, las indicaciones 53 A y 55 fueron rechazadas por la unanimidad de los recién mencionados señores Senadores.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

° ° °

Indicación 108

Como se explicará más adelante al tratarse la indicación 104, al término de esta discusión en particular se abrió un plazo final para presentar indicaciones a la iniciativa en estudio. En esa oportunidad, el señor Vicepresidente de la República, don Jorge Burgos, presentó las indicaciones 108 y 110, que versan sobre el secreto de las actuaciones de investigación y a la sanción aplicable a la violación del mismo, la primera desde la perspectiva del Código Procesal Penal y la segunda, de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

La indicación 108 incide en el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo, como se ha dicho, al secreto de las actuaciones de la investigación. Su tenor es el que sigue:

“16) Modifícase el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplázase el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,), y agrégase lo siguiente: “el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

b) Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

La señora Ministra de Justicia explicó que esta indicación obedece a las sugerencias que han surgido durante la discusión del proyecto en esta materia, que consisten, básicamente, en establecer una ampliación del plazo fijado para mantener el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos y en sancionar un nuevo tipo penal referido justamente a la violación del secreto contemplado por esta disposición. Indicó que, como se verá más adelante, estas ideas se reflejan también en la indicación 110, que introduce enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Ante una consulta del Honorable Senador señor Harboe, informó que tanto la indicación 108 como la 110 habían sido concordadas con los representantes del Ministerio Público que han concurrido a este debate, quienes también participaron en la redacción de las mismas.

El Honorable Senador señor Espina expresó que apoyaría las enmiendas propuestas, sin perjuicio de solicitar que se dejara expresa constancia de que el Ministerio Público las había impulsado y había participado en su redacción.

- Puesta en votación la indicación 108, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Cabe explicitar que el desarrollo de este tema se consigna detalladamente al abordarse la indicación 104.

° ° °

Numeral 12)

Este numeral modifica el artículo 183, que establece la posibilidad de que los demás intervinientes del proceso penal soliciten al Ministerio Público la realización de diligencias específicas durante el período de investigación. El texto aprobado en general incorpora dos modificaciones al inciso segundo de la disposición, el cual regula la sanción en caso que el fiscal a cargo rechazare la solicitud. Son las siguientes:

a) Agregar, a continuación del vocablo “solicitud”, la expresión “o no se pronunciare”.

b) Incorporar, a continuación de la palabra “reclamar”, la frase “dentro del plazo de diez días contado desde el rechazo o desde la fecha de recepción de la solicitud, según sea el caso,”.

A esta disposición se presentaron las dos indicaciones que siguen:

La número 56, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para agregar en el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

inciso primero del artículo 183, a continuación de la expresión “El Fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

La número 57, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazar, en la letra b), la frase “desde la fecha de recepción de la solicitud” por “desde el vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior”.

Puestas en análisis estas proposiciones, en primer lugar intervino el Honorable Senador señor Araya, quien las consideró acertadas, porque se ocupan de solucionar un problema práctico fundamental para los intervinientes, cual es la negativa injustificada por parte del Ministerio Público para realizar ciertas diligencias investigativas necesarias para probar la teoría del caso propia.

La señora Ministra de Justicia manifestó que aunque en principio la modificación en estudio se inscribe dentro del principio de objetividad que rige el actuar del Ministerio Público, preocupa el hecho de que reforzar la facultad para que todos los intervinientes pidan diligencias investigativas pueda presionar al Ministerio Público a atender requerimientos injustificados que no puedan ser atendidos, con la posibilidad de que ello genere responsabilidades administrativas.

Al respecto, el señor Fiscal Nacional (S) manifestó que la disposición planteada no está tan lejana de las políticas internas que en la actualidad sigue el Ministerio Público para atender los requerimientos de los intervinientes. Con todo, observó que es necesario establecer que los plazos para pronunciarse se cuentan desde el momento en que el fiscal toma conocimiento de la solicitud de diligencias y no desde que ellas se formulan.

Por su parte, el Profesor señor Acosta expresó que la modificación presentada es muy conveniente, porque la norma actual no se ocupa de la situación que tiene lugar cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre una solicitud de diligencias. En cambio, las enmiendas propuestas establecen un plazo para que el fiscal decida, transcurrido el cual el solicitante al que se le deniega su solicitud o que derechamente no obtiene ninguna respuesta, puede apelar al superior jerárquico para obtener un pronunciamiento definitivo.

La señora Ministra de Justicia indicó que si la instancia persecutora está en condiciones de cumplir las obligaciones que impone el nuevo mecanismo, las modificaciones propuestas pueden ser acogidas en el entendido de que el Ministerio Público tendrá 10 días desde el momento en que se recibe la solicitud de diligencias para pronunciarse sobre las mismas y que el solicitante tendrá, a su vez, 10 días para reclamar. Estos plazos, agregó, se contarán a partir del momento en que se notifica la negativa del fiscal a realizar la diligencia o desde que vencen los 10 días que el órgano persecutor tiene para pronunciarse sin haberlo hecho.

Revisados estos planteamientos, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y propuso acoger las indicaciones 56 y 57 con las modificaciones necesarias para recoger el mecanismo antes detallado por la señora Ministra de Justicia.

- Sometidas a votación las indicaciones 56 y 57, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

En una sesión posterior, a instancias de la señora Ministra de Justicia la Comisión resolvió reabrir el debate sobre estas indicaciones.

La mencionada señora Secretaria de Estado expresó que los plazos de 10 días que se acordaron pueden ser excesivos, pues ante la falta de pronunciamiento del fiscal a cargo de la causa, la decisión definitiva sobre la solicitud de una diligencia probatoria podría dilatarse mucho. En razón de lo anterior, solicitó acortar a 5 días dichos lapsos, tanto para que el fiscal se pronuncie como para que el afectado reclame.

El Profesor señor Acosta estuvo de acuerdo con la reducción propuesta, instando a dejar constancia, para la historia de la ley, que los términos que corren para el interviniente se cuentan desde que éste es informado del rechazo de su solicitud de diligencia.

- La Comisión acogió la proposición planteada por la señora Ministra de Justicia, acordando dejar la constancia antes señalada. Con la misma unanimidad antes consignada aprobó con enmiendas las indicaciones 56 y 57.

° ° °

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Numerales nuevos

Las indicaciones que a continuación se transcriben proponen incorporar un conjunto de numerales nuevos al artículo 2° del proyecto. Enseguida, se dará cuenta de cada una de ellas, del debate que motivaron y de los acuerdos que se adoptaron en cada caso.

Dichas indicaciones son las siguientes:

Indicación 58

La indicación 58, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, incide en el artículo 191 del Código Procesal Penal, que regula la diligencia de prueba anticipada. La proposición consiste en agregar en el inciso tercero y final, que trata sobre la audiencia en la que se presta esta declaración, entre la palabra "oral" y el punto final, la siguiente expresión: ", siendo requisito de validez de la audiencia la comparecencia del fiscal y del defensor designado".

Al respecto, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), señaló que la indicación es un avance, pues aunque la diligencia de prueba anticipada procede de forma excepcional, en la práctica ella sólo tiene lugar si el imputado quiere. En efecto, dijo, la regulación actual establece que es condición de validez de la audiencia donde se presta la declaración anticipada su presencia, por lo que si esa declaración le puede perjudicar de algún modo simplemente no concurre, impidiendo de esa forma que tal testimonio pueda ser acompañado posteriormente al juicio oral.

Explicó que ese problema se salva si se establece que bastará con que esté presente el defensor en la audiencia para asegurar la defensa técnica del imputado, tal como hoy se exige para la audiencia de preparación del juicio oral.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Harboe, quien planteó que un problema práctico similar se produce cuando un perito determinante para la resolución de una causa no puede concurrir a una audiencia determinada porque está enfermo o imposibilitado por otra causa. Para solucionar esta situación, propuso el siguiente texto:

"En caso que no haya sido posible obtener la declaración en los términos del inciso anterior, y siempre y cuando la declaración o pericia sea considerada esencial por el tribunal para la teoría del caso de alguno de los intervinientes, podrá incorporarse la respectiva declaración mediante su lectura, siempre que ella se haya prestado previamente ante el Ministerio Público o la policía. En el caso de los peritos, podrá introducirse dicha pericia mediante la exposición de otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del perito fallecido o incapacitado citado para comparecer. En caso que no sea posible aplicar la regla anterior y siempre y cuando el tribunal considere que la respectiva declaración o pericia constituyen elementos esenciales para la teoría del caso de alguno de los intervinientes, la parte interesada podrá solicitar al tribunal que, de modo fundado, declare la suspensión de la audiencia del juicio oral, la que se tramitará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 283 de este Código."

Refiriéndose a la indicación en estudio, el Profesor señor Acosta manifestó que, en principio, podría ser plausible, siempre y cuando el imputado haya estado debidamente emplazado. Igualmente, recomendó precisar que en la audiencia puede estar presente el fiscal o el abogado asistente.

En relación con la proposición presentada por el Honorable Senador señor Harboe, observó que debía revisarse. Precisó que, en todo caso, debe considerarse como requisito el control jurisdiccional y establecerse siempre la posibilidad de que, atendidas las circunstancias, el perito imposibilitado pueda ser compelido a comparecer, pues aunque se trate de un funcionario de la misma especialidad e institución que el inasistente, en la práctica puede suceder que la experiencia directa del perito en la realización de la pericia sea insustituible.

El Honorable Senador señor Harboe destacó que un punto importante de su proposición es establecer en la ley la posibilidad de que un perito de una determinada especialidad, que pertenece a una institución y que por la razón que sea no pueda comparecer a la audiencia del juicio oral, sea válidamente reemplazado por otro perito de la misma especialidad y que sea funcionario de la misma institución, sobre todo cuando se trata de pericias estándar que operan sobre registros disponibles. Añadió que esta herramienta debe estar al alcance de ambas partes y que en casos calificados debería ser una causal suficiente para suspender una audiencia determinada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, intervino el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, quien, refiriéndose a la indicación 58, expresó que la diligencia de anticipación de la prueba no es comparable con la audiencia de preparación del juicio oral. Por el contrario, dijo, es un verdadero equivalente del juicio oral en que un testigo rinde declaración. Explicó que en el caso de cualquier declaración de un testigo en el juicio es imprescindible la presencia del imputado, porque él es quien mejor conoce la situación que lo involucra, por lo que puede aportar antecedentes esenciales para que la defensa técnica formule preguntas relevantes para la acreditación del testigo y pueda contrainterrogarlo de manera conducente. Puntualizó que el imputado es el titular de la defensa material en el caso, razón por la cual su presencia en una audiencia de este tipo no puede obviarse.

El señor Montes, Fiscal Nacional (S), indicó que la proposición no importa, en ningún momento, impedir que el imputado asista a la audiencia para la que fue válidamente emplazado a concurrir. Por el contrario -y partiendo de la base que esa persona fue debidamente notificada y sabe que se va a realizar esta diligencia-, la idea es que esta audiencia excepcional, que tiene lugar cuando el testigo o el perito no pueden asistir al juicio oral por causas justificadas, no se frustre únicamente porque el imputado decide no ir. Señaló que la defensa técnica en este caso se asegura si se establece, como requisito de validez de la actuación, la presencia del abogado del imputado.

Manifestó que para precisar lo anterior, podría añadirse al texto propuesto por la indicación lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en que se rinde la prueba anticipada."

El abogado de la Defensoría Penal, señor Irrazabal, expresó que la declaración de un perito o un testigo puede ser el punto crucial para abonar la decisión de condena de un imputado. Por tanto, la presencia de esa parte en la audiencia donde se presta la declaración resulta esencial. Manifestó que si el imputado se niega a asistir a dicha audiencia por una causa injustificada, la ley vigente faculta al fiscal para solicitar al juez una orden de arresto para asegurar su comparecencia. Incluso, agregó, ello podría ser estimado como una causal para dictar la prisión preventiva, pero en ningún caso el problema se soluciona por la simple vía de obviar la presencia del imputado en dicha diligencia, porque ello importa dejarlo sin derecho a defensa material.

A su turno, la señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manifestó que la indicación 58 es una buena idea, que queda mucho mejor precisada con la especificación del señor Fiscal Nacional (S).

A continuación, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación la referida indicación, complementada con la oración propuesta por el señor Fiscal Nacional (S).

- Sometida a votación la indicación 58, fue aprobada con la modificación antes señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Indicación 59

La indicación número 59, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, incide en el artículo 206, que regula la entrada y registro en lugares cerrados sin la autorización de su morador u orden judicial previa. La proposición añade al inciso primero de este precepto la siguiente circunstancia excepcional para que proceda la diligencia:

"o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren. En este último caso, para la validez de esta diligencia deberá procederse a su registro grabado, mediante el uso de medios audiovisuales, los que deberán acompañarse en la respectiva acta a la que hace referencia el inciso siguiente."

En primer término, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manifestó que esta disposición formaba parte del Mensaje original y que fue aprobada por las Comisiones de la Cámara de Diputados que estudiaron el asunto. Sin embargo, no logró el quórum de aprobación necesario en la Sala de dicha Corporación, razón por la cual el Ejecutivo deseaba insistir en su introducción.

El Honorable Senador señor Espina se mostró partidario de la proposición pues, a su juicio, la destrucción de evidencia debe ser considerada como delito flagrante. Con todo, señaló que no está de acuerdo con la segunda

Segundo Informe de Comisión de Constitución

oración de la propuesta, pues las unidades de Carabineros de Chile que operan en lugares apartados no tienen acceso continuo a los medios necesarios para hacer grabaciones de todo lo que hacen. Connotó, además, que se olvida también que los funcionarios policiales son ministros de fe.

El Profesor señor Acosta también se mostró partidario de eliminar la última oración de la proposición, pero por una razón diversa. Sostuvo que ese registro importa una vulneración grosera del derecho a la intimidad del hogar, pues una vez que se acompaña a la carpeta investigativa quedará disponible para todos los intervinientes. Añadió que también hay que tener presente que el inmueble allanado por esta causa puede ser de un tercero ajeno a la situación que involucra al imputado.

A su turno, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, indicó que la indicación no sopesa apropiadamente los bienes jurídicos que están en juego en este caso. Observó que no se exige que haya antecedentes efectivos que justifiquen el allanamiento, sino que basta que haya meros indicios. Tampoco, añadió, se requiere que se trate de la destrucción de objetos que sean evidencias, sino sólo que puedan servir eventualmente con ese carácter. Explicó que, como contrapartida a estos débiles fundamentos, lo que acá se permite es que la policía, motu proprio, sin injerencia del fiscal ni autorización judicial previa, conculque gravemente las garantías constitucionales de la propiedad y de la protección de la intimidad del hogar.

Indicó que en este desproporcionado contexto, la existencia de una grabación es un mecanismo idóneo para garantizar que no se llegue a extremos e, indudablemente, la situación institucional de Carabineros de Chile permite sostener que están dadas las condiciones para que los funcionarios encargados de esta diligencia cuenten con los medios tecnológicos necesarios.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia señaló que la exigencia de hacer un registro audiovisual de la diligencia no estaba considerada en el Mensaje y que fue incorporada en las Comisiones que estudiaron el proyecto en el primer trámite constitucional. Manifestó que el Profesor Acosta tiene un punto válido cuando afirma que, en todo caso, la grabación puede importar una intromisión extra en el derecho a la privacidad, pero agregó que está concebida como una medida para controlar posteriormente que el allanamiento tuvo lugar porque efectivamente se estaba destruyendo evidencia.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Harboe, quien indicó que la inviolabilidad del hogar debe asegurarse en todos los contextos y que sólo podría ceder frente a casos excepcionales. Expresó que la disposición establece una facultad amplia para que Carabineros, sin orden del fiscal ni autorización judicial previa, haga allanamientos. En ese contexto, sostuvo que es evidente que debe establecerse alguna forma de control. Con todo, opinó que registrar videográficamente la diligencia no es necesariamente la mejor fórmula, pues en otros proyectos de ley discutidos por la Comisión -como por ejemplo, la tramitación electrónica de los procesos civiles-, se descartó una proposición similar que establecía el registro fotográfico de las diligencias de notificación, por las mismas razones anteriormente señaladas por el Profesor Acosta.

El Profesor señor Matus señaló que este asunto debe observarse desde un contexto superior, porque una limitación a las formas legítimas de recolección de pruebas conduce a investigaciones sin antecedentes o, lo que es aún peor, a incentivar la confesión de los imputados como forma principal para introducir evidencia, lo que es un retroceso y abre la posibilidad de que se produzcan apremios.

Compartió la objeción formulada por el Profesor Acosta respecto de la inconveniencia de que la diligencia sea grabada, por las razones expresadas en su momento. Puntualizó que el sistema procesal penal nacional ya cuenta con una medida de control para este tipo de diligencias investigativas, que es la audiencia de preparación del juicio oral, en la que se discute, entre otras cosas, la exclusión de pruebas cuando ellas se obtuvieron con infracción de las garantías fundamentales.

A su vez, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Geisse, puntualizó que acá está en juego la garantía de la inviolabilidad del hogar versus el éxito de la investigación y que la indicación opta por lo segundo. Expresó que el registro de la diligencia es una forma de disuadir las intromisiones groseras a la garantía de la intimidad del domicilio y que la forma de conjurar el peligro expuesto por el Profesor Acosta es establecer un tipo penal especial para la divulgación indebida del material audiovisual que por esta causa se acompañe a la carpeta investigativa.

Por su parte, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que el funcionario público que entra sin cumplir los requisitos legales comete el delito de allanamiento ilegal establecido en el artículo 155 del Código Penal. Por tanto, afirmó, ya

Segundo Informe de Comisión de Constitución

existen normas previas que impedirían que una facultad como la que acá se plantea sea utilizada sin control.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y puso en votación la indicación sin su última oración.

- Sometida a votación la indicación 59, fue aprobada con la modificación antes señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina y Harboe.

Indicaciones 60 y 61

Las indicaciones números 60, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, y 61 de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, inciden en el artículo 215 del Código Procesal Penal, relativo a la recolección de objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado.

La indicación 60 propone reemplazar este artículo por el siguiente:

“Artículo 215.- Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado. Si durante la práctica de la diligencia de registro se descubrieren objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación previa orden del fiscal, quien los conservará.

En todo caso, tratándose de las situaciones a las que hace referencia el artículo 206, sólo se podrá proceder a la incautación de objetos o documentos, previa orden judicial, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9°.”.

La número 61 reemplaza la frase “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.” por “podrán proceder a su incautación debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

Puestas en discusión estas proposiciones, intervino, en primer término, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien manifestó que la indicación del Ejecutivo distingue dos situaciones. Por una parte, cuando la policía ingresa a un lugar cerrado a realizar un registro premunida de una orden judicial, la evidencia que descubra que no esté vinculada al caso que dio lugar a la resolución judicial podrá ser recogida válidamente previa orden del fiscal, sin necesidad de una nueva autorización del juez, como lo exige la norma vigente. En segundo lugar, cuando la policía ingresa sin una orden judicial, podrá recopilar la evidencia que encuentre requiriendo previamente al juez para que lo autorice.

El señor Fiscal Nacional (S) manifestó que la excepción que contiene la segunda parte de la indicación del Ejecutivo no se justifica, porque no se observa una razón válida para que la policía, que ya está autorizada por la ley para ingresar a un inmueble sin autorización de su morador o del juez cuando escucha gritos de auxilio desde el interior, no pueda recoger válidamente la evidencia que encuentre al interior del lugar, como por ejemplo, un kilo de cocaína que está encima de la mesa del comedor.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina puntualizó que, en los hechos, el policía que hace el hallazgo de evidencia debe ubicar telefónicamente al fiscal para solicitar que lo autorice el levantamiento. Eso, añadió, no es fácil porque los fiscales son difíciles de ubicar ya que generalmente están en audiencia. Y añadió que ello no basta, porque una vez que el fiscal es advertido de la situación, debe solicitar al juez de garantía una autorización especial, procedimiento que puede tardar un lapso considerable de horas. Explicó que en el intertanto, buena parte de la evidencia habrá desaparecido.

Añadió que tampoco hay que perder de vista que en este caso, el funcionario previamente ha hecho ingreso al lugar cerrado autorizado por la ley. Por tanto, precisó, no se está ante una situación en la que se sospeche de un allanamiento ilegal.

Compartió, luego, la observación del señor Fiscal Nacional (S), razón por la cual estimó preferible la indicación 61, que no presenta el problema por él señalado.

Seguidamente, intervino el Profesor señor Matus, quien indicó que en la dinámica habitual de los hechos la situación planteada por el señor Fiscal Nacional (S) es común y que por ello la indicación 61 ofrece la mejor

Segundo Informe de Comisión de Constitución

solución. Observó que si se trata de un allanamiento ilegal hay muchos mecanismos de control, como el sistema de exclusión de prueba y el tipo penal que establece el artículo 155 del Código Penal, que se configura respecto del funcionario infractor. Recordó, además, que la proposición es de aplicación general y que también operará cuando la evidencia detectada conduzca a la imputación de un delito económico.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Irrázabal, recordó que el artículo 9° del Código Procesal Penal permite que en casos urgentes las autorizaciones judiciales que la ley requiere se obtengan telefónicamente, lo que importa que en estas situaciones el asunto se resuelva con dos llamadas telefónicas: una al fiscal y otra al juez, las que se realizan con la policía custodiando el sitio del suceso. Connotó que no se observa razón válida para que en estos casos se prescindiera de la autorización judicial, que además tiene la virtud de que la evidencia recogida con ese permiso difícilmente podrá ser impugnada posteriormente en la audiencia de preparación del juicio oral.

Por su parte, el Profesor señor Acosta señaló que la regla contenida en la primera parte de la indicación 60 es razonable, porque hay una autorización judicial previa que permitió que la policía entrara al inmueble. Observó que el problema se concentra en la segunda parte de la misma, relativa a la evidencia que podría recogerse cuando la policía ingresa al inmueble sin orden judicial previa, pero autorizada por la ley. Señaló que en este último caso, habría que hacer una distinción que la indicación no realiza, pues la situación parece muy distinta si lo que los funcionarios uniformados encuentran al interior del inmueble es un objeto absolutamente ilegal, como sería el caso de una ingente cantidad de droga o un arma de guerra. Observó que en esas circunstancias no se observa razón para que la policía, sin orden previa del fiscal o del juez, recoja el objeto en cuestión y aquél pueda ser usado posteriormente como evidencia.

Explicó que el problema estriba en el hallazgo de objetos que no son ilícitos pero que pueden importar una evidencia, como un libro de contabilidad. Señaló que, en esas circunstancias, es muy cuestionable que no se requiera una orden judicial previa.

Analizadas las opiniones formuladas, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación las indicaciones 60 y 61.

- Sometida a votación la indicación 60, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe.
- Con los votos favorables de los mismos señores Senadores fue aprobada la indicación 61.

Indicación 62

La indicación número 62, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, propone incorporar el siguiente artículo 217 bis, nuevo:

"Artículo 217 bis.- Toda persona natural o jurídica que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarlos, a la mayor brevedad, a las policías o al Ministerio Público, cuando les sean requeridos por éstos.

El requerimiento de información y antecedentes efectuado por las policías podrá realizarse en el marco de las primeras diligencias practicadas por aquéllas y, en todo caso, necesitará instrucción previa del fiscal competente, la que se podrá otorgar por cualquier medio y de la manera más expedita posible.

La negativa injustificada a entregar dichas informaciones o antecedentes se castigará con la pena señalada para el delito establecido en el artículo 269 bis del Código Penal."

El Honorable Senador señor Espina manifestó que esta indicación ha generado cierto revuelo en los medios de comunicación, porque se ha entendido erróneamente que la norma propuesta importaría una suerte de vulneración de la libertad de prensa. Recordó que el artículo 3° bis de la ley N° 19.327, de violencia en los estadios, establece la obligación de toda persona natural o jurídica que cuente con registros de una infracción o delito que se haya cometido con ocasión de un espectáculo deportivo, de entregarlos a la autoridad competente para facilitar la persecución penal. Expresó que esa regla se aplica en la práctica y no ha generado ninguno de los problemas temidos en este caso.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su turno, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), indicó que lamentablemente es común la falta de colaboración de las entidades privadas en estos casos, lo que llega a extremos ridículos, como la situación de ciertas entidades bancarias que han sido objeto de robos y que posteriormente no han facilitado las grabaciones de sus cámaras internas de seguridad alegando secreto bancario.

- Revisada la indicación en estudio, sus autores procedieron a retirarla.

Indicaciones 63, 64 y 65

Seguidamente, la Comisión analizó en forma conjunta las indicaciones 63, 64 y 65, en atención a que todas buscan introducir nuevas reglas para utilizar medios técnicos de recolección de evidencia.

La número 63, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, introduce el siguiente numeral nuevo:

"...) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 222, la expresión "o que personas se hubieren concertado para tener idéntica participación respecto de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798", entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

La número 64, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, consulta un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 226, la expresión "o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fuere cometido por personas concertadas" entre la palabra "crimen" y el signo de puntuación ","."

La número 65, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, agrega el siguiente numeral:

"...) Incorpórase el siguiente artículo 226 bis:

"Artículo 266 bis.- Técnicas especiales de investigación. En la investigación de crímenes o de alguno de los delitos previstos en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, 190 letra c) de la ley 18.290 y los contemplados en la ley 17.798, que fueren cometidos por personas concertadas, en la medida que fueren esenciales para su esclarecimiento y no existan otros mecanismos eficaces para tal fin, serán aplicables las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes, reguladas en los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000 o en los cuerpos legales que la sucedan."

Puestas en análisis estas proposiciones, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), explicó que detrás de los ilícitos que las indicaciones plantean, a menudo hay organizaciones criminales poderosas que requieren ser combatidas con métodos investigativos más invasivos. Observó que las técnicas planteadas suponen siempre una autorización judicial previa, por lo que los eventuales derechos de terceros inocentes quedan resguardados.

Añadió que el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hizo una revisión del texto de estas indicaciones, considerándose, en definitiva, más apropiado subsumirlas en un único artículo 226 bis, nuevo, que podría ser del siguiente tenor:

"Artículo 226 bis.- Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis, 456 bis A del Código Penal, lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona se hubiere organizado para participar en la comisión de los hechos punibles previstos en estas normas, el Ministerio Público podrá requerir la autorización del juez de garantía para la aplicación de las técnicas previstas en los artículos 222 y 226 de este Código.

Además, tratándose de los crímenes y simples delitos contemplados en la ley N° 17.798 y en los artículos 433, 434, 463 inciso primero y 440 del Código Penal, y de los simples delitos a que se hace referencia en el artículo anterior, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agente encubiertos, reveladores e informantes, en la forma regulada por los artículos 23 y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y participación de las personas determinadas en estos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos."

El Profesor señor Acosta expresó que, en general, las disposiciones planteadas ponen al día la regulación de estos métodos investigativos especiales, que, en la práctica, han sido superados por las circunstancias.

Con todo, observó que el nuevo artículo 226 bis que se sugiere merece un estudio más detenido, porque las diligencias ahí señaladas, que se refieren a la ley de drogas, proceden sin autorización judicial. Expresó que se debía ser más cuidadoso con la utilización de agentes reveladores y las entregas vigiladas, porque en estos casos, a diferencia de lo que ocurre con la ley de drogas, no se está en presencia de objetos que sean ilícitos per se, además de que pueden provocarse casos de inducción. Señaló que ello podría superarse si se requiere siempre la autorización judicial previa.

La señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, secundó la observación planteada por el Profesor Acosta.

A su vez, el Profesor señor Matus estuvo de acuerdo con las observaciones anteriores, pero connotó que ni en las indicaciones ni en la proposición sustitutiva hay mención alguna a delitos tan graves como el secuestro, que lamentablemente en Chile sólo tiene pena de simple delito, o las asociaciones ilícitas, que tienen igual pena. Añadió que la proposición sustitutiva del Ministerio Público tampoco contiene como supuesto para proceder la imputación el delito de falsificación de instrumentos públicos para manejar vehículos motorizados, lo que es grave porque ello importa generalmente el quebrantamiento de una condena, porque tiene una pena alta y también porque comúnmente hay detrás una organización criminal.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, manifestó que está en desacuerdo con la ampliación de las técnicas especiales de investigación para los delitos antes indicados, pues ello rompe el delgado equilibrio establecido por el legislador a este respecto. Explicó que la ley vigente entiende que ante un conflicto entre el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y una persecución penal efectiva, se opta por permitir que el juez autorice en casos justificados que la primera garantía ceda en pos del segundo criterio cuando se trata de un ilícito que tiene pena de crimen. Manifestó que ese principio se rompe en este caso, pues se permiten técnicas intrusivas respecto de delitos a que la ley asigna penas muy menores.

En segundo término, observó que en la ley de drogas se establecen técnicas especiales de investigación aún más gravosas para las garantías de los imputados, porque se entiende que se trata de ilícitos en los que está comprometida la salud pública y la seguridad colectiva, a lo cual se suma que, como contrapartida, se trata de operaciones delictuales que comúnmente están muy organizadas y que operan valiéndose de cuantiosos recursos. Manifestó que dentro de los delitos que trata la indicación y en la proposición sustitutiva no está presente ninguno de los criterios de peligrosidad anteriormente citados, pero sin más se extienden los gravosos métodos investigativos de ese estatuto penal especial a ilícitos comunes con penas bajas, sin que haya algún antecedente que lo justifique.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planteó que no todos los casos que permiten las medidas intrusivas del Código Procesal Penal o las técnicas especiales de investigación de la ley de drogas se vinculan con delitos que tienen pena de crimen o que importan infracción a bienes jurídicos colectivos. Recordó que el artículo 369 ter del Código Penal posibilita el uso de estos métodos respecto de ciertos delitos sexuales contra menores, en los que más que a la gravedad de la pena, se atiende al hecho de que comúnmente tras ellos hay una organización criminal, como típicamente sucede en el caso de la importación y comercialización de pornografía realizada con menores de edad. Señaló que en el catálogo de ilícitos respecto de los cuales se busca ampliar las normas investigativas tantas veces citadas se observa, lamentablemente, una intromisión inusitada del crimen organizado. Por ello, concluyó, es necesario que el sistema procesal penal responda con herramientas proporcionales.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Harboe, quien manifestó que hay un conflicto evidente en las posiciones antes planteadas. Expresó que lo que se debe perseguir es la asociación ilícita para cometer los delitos contemplados en los diversos catálogos antes señalados; por tanto, la solución a la controversia planteada parece alcanzarse si se establece la pena de crimen para las asociaciones ilícitas organizadas para cometer los mentados ilícitos o, en subsidio, si se autorizan estas técnicas investigativas especiales respecto de esas organizaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su turno, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que es razonable emplear métodos investigativos especiales cuando se trata de perseguir asociaciones ilícitas conformadas con muchos recursos disponibles. Pero si el caso consiste en el enjuiciamiento de delitos comunes que no operan con las complejidades de las redes de narcotraficantes o de pornografía infantil, la policía y la fiscalía deberían hacer un esfuerzo para emplear las herramientas que la ley les otorga y sobre todo, para mejorar sus procedimientos internos.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planteó que parte de las observaciones señaladas por quien le antecedió en el uso de la palabra se resuelven si se requieren las circunstancias que establece el inciso primero de la redacción sustitutiva para todos los casos. O sea, si se pide la autorización previa del juez y se acredita que se trata de una medida imprescindible y que hay fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona se ha organizado para participar en la comisión de los hechos punibles previstos. Explicó que detrás de esa organización subyace una asociación ilícita, que es lo que muy probablemente la policía detectará si sigue la línea investigativa.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina manifestó que en todo caso debería establecerse el requisito de la autorización judicial previa. Además, dijo, el asunto debería restringirse a las asociaciones ilícitas o a las agrupaciones que aunque no reúnan el carácter de tal, importen una acción delictiva que vaya más allá de la participación conjunta en un ilícito, como sería el caso de la regla de agravación de responsabilidad que previamente la Comisión acogió para el delito de receptación. Finalmente, sentenció que debe excluirse de la norma la posibilidad de utilizar agentes reveladores, porque, en la práctica, esta figura está peligrosamente cerca de la inducción.

Por su parte, el Profesor señor Matus manifestó que si el foco de la modificación está en permitir las técnicas especiales de investigación para las asociaciones ilícitas y para otras figuras similares constituidas para cometer ciertos ilícitos que tienen pena de simple delito que por ello no caben en la regla actual, la fórmula más sencilla sería añadir a los artículos 222 y 226 una referencia a las asociaciones ilícitas que trata el Código Penal y a la agrupación de delincuentes que no cumple con todos los requisitos de la asociación ilícita. Recordó que así lo acordó la Comisión al para establecer la agravante genérica de la receptación y de otros delitos contra la propiedad.

El señor Presidente de la Comisión manifestó que las opiniones anteriormente expuestas revelan que no hay todavía un consenso suficiente sobre este tema, por lo que solicitó a los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública elaborar una nueva propuesta que tenga en consideración las diversas posturas planteadas.

En una sesión posterior, la Comisión retomó la discusión de las indicaciones 63 a 65.

En dicha oportunidad, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sometió a consideración de la Comisión la siguiente redacción sustitutiva:

"Artículo 226 bis.- Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290, y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis, 456 bis A del Código Penal, lo hiciere imprescindible, y existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la participación en una asociación ilícita o en una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer los hechos punibles descritos en estas normas aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 y 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior, y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, 463 inciso primero y 440 del Código Penal, y en los simples delitos a que se hace referencia en el artículo anterior, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes, en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y participación de las personas determinadas en estos, conocer sus planes, prevenirlos y comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones contempladas en los incisos anteriores, y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse además agentes reveladores.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En todo caso, para la utilización de las técnicas referidas en este artículo el Ministerio Público deberá requerir siempre la autorización del juez de garantía."

Manifestó que en esta redacción se quiere utilizar la misma fórmula del artículo 449 bis del Código Penal, por lo que cabe usar la expresión "agrupación u organización de dos o más personas", que es técnicamente más exacta para referirse a comisiones delictivas organizadas que no alcanzan el estatus de asociación ilícita, pero que rebasan la mera coautoría criminal.

Por su parte, el abogado de la Fiscalía Nacional, señor Francisco Ledezma, expresó que en el inciso tercero de la disposición propuesta debería precisarse que la referencia es a los crímenes y simples delitos de la ley N° 17.798.

Sobre el particular, el Profesor señor Acosta manifestó que de la redacción se subentiende que están contenidos ambos tipos de ilícitos de la ley N° 17.798, por lo que basta con que este asunto quede consignado en la historia de la ley.

- Sometida a votación la proposición anterior, fue aprobada como texto sustitutivo de las indicaciones 63 a 65. En consecuencia, éstas quedaron aprobadas con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Cabe hacer presente que, en una sesión posterior, la señora Ministra de Justicia solicitó dejar constancia, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que la precisión acordada en sesiones anteriores a propósito del artículo 449 bis del Código Penal, debe entenderse en el sentido que una agrupación u organización de delincuentes puede estar formada por dos o más personas.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor De Urresti manifestó que ese entendimiento debería quedar directamente establecido en la ley, por lo que propuso que se especificara en el nuevo artículo 226 bis del Código Procesal Penal -tal como ha sido hecho en el ya citado artículo 449 bis del Código Penal-, que se tratará de una "agrupación u organización conformada por dos o más personas".

- Así se acordó, contándose con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina, García Huidobro y Harboe. Este acuerdo formó parte de la aprobación con modificaciones de las indicaciones 63 a 65.

Indicación 66

Enseguida, se presentó la indicación número 66, del Honorable Senador señor Harboe, para introducir un numeral nuevo, que incide en el artículo 237, relativo a la suspensión condicional del procedimiento. La propuesta consiste en añadir una nueva condición para que proceda esta salida alternativa.

El tenor de la indicación es el que sigue:

"...) Modifícase el inciso tercero del artículo 237, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en la letra b), en su parte final, la coma (,) y la conjunción "y" por un punto y coma (;).

b) Reemplázase, en la letra c), el punto aparte (.) por la siguiente expresión: ", y".

c) Agrégase, la siguiente letra d), nueva:

"d) Si el imputado no hubiere acordado en otro proceso una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al nuevo hecho investigado."."

Puesta en análisis esta proposición, el Profesor señor Acosta explicó que la suspensión condicional del procedimiento es una salida temprana que procede respecto de personas que están sujetas a la presunción de inocencia y evita que sean sometidas a la estigmatización propia de un proceso cuando es previsible que al final sean condenadas a una pena sustitutiva.

Señaló que este esquema define las tres condiciones básicas para que proceda la suspensión: que se trate de una persona que no sea reincidente, que no tenga una suspensión condicional pendiente y que la pena probable que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

arriesgue sea igual o inferior a tres años.

Observó que las condiciones que se agregan en la indicación se aplican respecto de situaciones en las cuales ha operado un sobreseimiento definitivo, sin tener en cuenta que el artículo 251 le da a esa resolución el mismo efecto que la sentencia absolutoria, pues tiene autoridad de cosa juzgada.

A su turno, el Profesor señor Matus indicó que la forma como actualmente opera la suspensión condicional alarga mucho la primera condena efectiva para un multiinfractor. Explicó que en los delitos que trata el proyecto, los imputados son sometidos a un proceso completo la tercera vez que son enjuiciados, pues las dos veces anteriores ha operado una salida temprana. Pero esa tercera vez, agregó, es la primera que se emite una condena; por tanto, para todos los efectos se trata de un primerizo que merece pena efectiva. Lo anterior supone que recién a la cuarta infracción se hace posible que haya una sentencia efectiva.

El señor Fiscal Nacional (S) manifestó que el Ministerio Público ha establecido nuevas instrucciones generales para evitar que una misma persona sea reiteradamente beneficiada por el mismo tipo de salida alternativa, por lo que buena parte del riesgo que conjura esta indicación ya está tratado mediante aquellas regulaciones.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya recordó que este tema fue considerado recientemente por la Sala del Senado cuando se discutió la nueva tipificación de ilícitos electorales, cuando se reclamó que la entidad de las sanciones propuestas en ese proyecto implicaba que buena parte de los imputados por los mismos serán candidatos automáticos a la suspensión condicional de ese procedimiento. Añadió que, en su minuto, se prefirió que la regulación de ese tema fuera abordado en este proyecto.

El Honorable Senador señor Espina compartió la precisión anterior, señalando que, sin embargo, en este caso es preferible establecer una regla general para regular la materia, que abarque todo tipo de delitos.

En una sesión posterior, se analizaron las opiniones entregadas y se puso en votación la indicación 66.

- Sometida a votación la referida indicación 66, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Larraín. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

Indicación 67

La indicación número 67, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, propone un numeral nuevo, que modifica el artículo 238, relativo a las condiciones que se pueden imponer para decretar una suspensión condicional del procedimiento, para agregar una nueva condición al respectivo catálogo. Su texto es el que sigue:

"...) Modifícase el artículo 238 de la siguiente manera:

a) En la letra g), sustitúyese la coma (,) final y la conjunción "y" por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h), pasando la actual letra h) a ser letra i):

"h) La aceptación por parte del imputado de su responsabilidad en los hechos, así como de someterse a procedimiento simplificado o abreviado, según corresponda por las normas generales, en caso de revocación de esta salida alternativa. De aceptar el imputado esta condición y el efecto de ser revocada la suspensión decretada, se le reconocerá por el tribunal la circunstancia atenuante prevista en el número 9 del artículo 11 del Código Penal, y".

- Considerada esta indicación, sus autores procedieron a retirarla.

Indicación 68

Enseguida, se presentó la indicación 68, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, que incide en el artículo 247, sobre plazos para decretar el cierre de la investigación.

Su texto es el que sigue:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

"...) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."."

La señora Ministra de Justicia indicó que estas proposiciones establecen un plazo extra para presentar la acusación fiscal y un sistema de aviso al fiscal regional para que tome las medidas administrativas necesarias cuando hay tardanza en esta actividad.

El Honorable Senador señor Araya hizo notar que el inciso tercero que la indicación está sustituyendo contiene una atribución para que el Ministerio Público pueda apelar de la resolución del juez que decreta el sobreseimiento de la causa ante la no presentación de la acusación fiscal y sugirió mantener esta parte del precepto.

Los demás miembros de la Comisión consideraron pertinente la observación del Honorable Senador señor Araya, que vendría a modificar la letra a) de la indicación, por lo que estuvieron de acuerdo en acogerla.

- Sometida a votación la indicación 68, fue aprobada con la modificación antes señalada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Indicaciones 69, 70, 71 y 72

A continuación, la Comisión procedió a analizar conjuntamente las indicaciones recién mencionadas, por cuanto se refieren a las medidas de protección de los testigos que se pueden adoptar durante el proceso oral y son de autoría de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín.

El texto de las mismas es el que sigue:

La número 69, consulta un numeral nuevo, del siguiente tenor:

"...) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 259, la frase "salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307", por "salvo en los casos previstos en los incisos segundo y cuarto del artículo 307".

La número 70, agrega el siguiente numeral:

"...) Modifícase el artículo 307 de la siguiente manera:

a) En el inciso tercero, luego de la palabra "prohibición", sustitúyese el punto seguido por un punto aparte.

b) Incorpórase, como inciso cuarto, el siguiente:

"Si el peligro fuere de tal entidad que la omisión del señalamiento público del domicilio del testigo, su identidad o los antecedentes que conduzcan a ella sea insuficiente para asegurar el derecho a la vida e integridad personal del propio testigo u otra persona; la parte que lo presente podrá solicitar al tribunal, en forma previa a la comparecencia ante estrados del testigo, que esta información tampoco sea proporcionada a los demás intervinientes, debiendo portar antecedentes concretos que avalen el peligro invocado. Si el tribunal acogiere esta solicitud, decretará la prohibición de entrega de tal información a intervinientes y a terceros."

Segundo Informe de Comisión de Constitución

c) Incorpórase, como inciso quinto, el siguiente:

"La infracción a las prohibiciones decretadas en virtud de lo establecido en los dos incisos precedentes será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá a su director una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales."."

La número 71, añade el siguiente numeral:

"...) Modifícase el inciso primero del artículo 308 de la siguiente manera:

a) Incorpórase, entre las palabras "disponer" y "medidas", la siguiente frase: "previa solicitud del Ministerio Público", precedida y seguida de comas (,).

b) Reemplázase, luego de la palabra "solicitar", el punto seguido por una coma y agréga la siguiente frase: "las que podrán consistir, entre otras, en autorización para deponer vía sistema de vídeo conferencia o separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual u otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público."."

Finalmente, la número 72 agrega el siguiente numeral:

"...) Incorpórase el siguiente artículo 308 bis:

"Artículo 308 bis.- Criterios orientadores. El tribunal, para efectos de resolver solicitudes fundadas en alguno de los dos artículos anteriores, considerará que el testigo se encuentra en peligro cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que existirán atentados en contra de aquél o en contra de su familia o de sus bienes. En particular, si existen:

a) Denuncias verosímiles de hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona del testigo, su familia o sus bienes, con el objeto de volverlo reticente a participar en el proceso penal o de obtener su cooperación en el mismo;

b) Si en el pasado el acusado ha cometido hostigamiento, amenazas o atentados contra la persona de un testigo, su familia o sus bienes, al ser investigado en casos de semejante gravedad, o

c) Facilidad de acceso por parte del acusado al entorno en que reside o se desempeña cotidianamente el testigo, sumado a la gravedad del delito y a la relevancia del testimonio de aquél.

Para el solo efecto de la aplicación de los mecanismos de protección establecidos en el artículo anterior se podrá, además, considerar como fundamento suficiente, el estado y situación de vulnerabilidad psíquica del testigo, debidamente acreditada, y el efecto que la deposición en forma ordinaria del mismo podría tener en su salud."."

Puestas en discusión estas indicaciones, en primer término intervino la señora Ministra de Justicia, quien recordó que el sistema de protección de testigos fue discutido anteriormente por la Comisión al examinarse la indicación 18. Recordó que, en esa oportunidad, se acordaron dos caminos: estudiar un sistema especial de protección de testigos durante la investigación y considerar un reforzamiento del sistema actual que procede durante el juicio oral. Señaló que el primer punto importó introducir nuevos incisos al artículo 190, en tanto que el segundo implicó hacer enmiendas a los artículos 307 y 308.

Hizo presente que en una sesión posterior, hubo un cambio de opinión de parte del Ministerio Público, que prefirió no introducir enmiendas a la primera fase de protección. Agregó que, en atención a lo anterior, la Comisión reabrió el respectivo debate y, en definitiva, se desecharon las modificaciones que se habían hecho al artículo 190.

Señaló que la decisión relativa al nuevo sistema de protección de testigos que tiene lugar durante el juicio oral, sigue incólume, por lo que en esta oportunidad correspondería aprobar las indicaciones antes mencionadas con el texto previamente acordado, pero haciéndoles las modificaciones necesarias para eliminar las referencias a las modificaciones originalmente introducidas al artículo 190.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, manifestó que la institución que representa participó en las conversaciones que dieron lugar a la proposición sobre protección de testigos, añadiendo que aunque el texto generado en esa oportunidad no satisfacía el 100% de la posición de esa entidad, se había resuelto respaldarlo en pos de lograr una posición conjunta.

En ese contexto, dijo que la única prevención que le cabía hacer a la Defensoría deriva de que la modificación considerada en el artículo 307 establece que las medidas especiales de protección procederán sólo a requerimiento del Ministerio Público. Al respecto, sostuvo que estos mecanismos deben estar disponibles para todos los intervinientes, pues la defensa o el querellante también pueden haber presentado al juicio oral testigos que necesitan medidas especiales de defensa.

Los miembros de la Comisión consideraron apropiadas las precisiones hechas por la señora Ministra de Justicia y por el señor Geisse, abogado de la Defensoría, por lo cual adoptaron el criterio de acogerlas.

- Para estos efectos, la indicación 69 fue desechada y las indicaciones 70, 71 y 72 fueron aprobadas con modificaciones para los efectos de recoger las proposiciones antes anotadas. El acuerdo anterior fue alcanzado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Numeral 13)

Este número 13 agrega, al artículo 395, el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

No fue objeto de indicaciones.

° ° °

Numerales nuevos

Las siguientes tres indicaciones proponen incorporar los numerales nuevos que a continuación se indican:

Indicación 73

La indicación número 73, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, incide en el artículo 396, que regula la audiencia del juicio oral. Propone consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“...”) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 396:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista a la audiencia de juicio, el tribunal en dicha audiencia recibirá la prueba testimonial y pericial del ministerio público conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código.”.

En primer término, intervino la señora Ministra de Justicia, quien planteó su desacuerdo con la proposición. Señaló que un parámetro básico del debido proceso penal es que el juicio se lleve a cabo con el imputado presente. Expresó que una cosa es permitir que se realice una audiencia de prueba anticipada donde se recibirá la declaración de un perito o testigo que no podrá concurrir a la audiencia de juicio, cuando esta audiencia fue debidamente emplazada a las partes, está presente el abogado defensor y el imputado no concurre porque no quiso, y otra cosa es hacer un juicio propiamente tal sin el acusado, lo que no puede permitirse.

Al respecto, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), planteó que la norma que se propone se refiere al juicio simplificado. Explicó que ese procedimiento tiene lugar cuando el Ministerio Público solicita una pena igual o inferior a 540 días, lo que importa que, en razón de la magnitud del castigo esperado, los jueces sean muy reacios a dictar prisiones preventivas. En este escenario, basta que el imputado no concorra para que la audiencia no

Segundo Informe de Comisión de Constitución

tenga lugar, lo que lamentablemente es mucho más usual de lo que podría esperarse, con la consabida pérdida de tiempo para quienes deben comparecer y la falta de legitimidad que importa para todo el sistema.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya puntualizó que la indicación es bastante más limitada de lo que en principio parece, porque ante la inasistencia del imputado sólo se establece que se permitirá recibir la prueba pericial y testimonial que se haya ofrecido previamente, lo que transforma la audiencia del juicio simplificado en una suerte de audiencia de recepción anticipada de prueba y no importa, en caso alguno, que se tome alguna definición respecto de la culpabilidad o inocencia del imputado.

Seguidamente, intervino el Profesor señor Acosta, quien puntualizó que partiendo de lo explicado por el Honorable Senador señor Araya, la proposición es más plausible. Pero entonces, agregó, sería necesario hacer las precisiones del caso para evitar la observación hecha por la señora Ministra de Justicia, ya que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe realizar procesos penales contra ausentes. Recordó también que no es necesario que el imputado esté en prisión preventiva para asegurar su comparecencia en el proceso, pues si el Ministerio Público se da el trabajo de acreditar previamente ante el juez de garantía que existe un riesgo de ocultamiento, puede lograr que sea citado a comparecer a la audiencia con orden de arresto. Finalmente, sostuvo que si opera el mecanismo propuesto, en todo caso la validez de la audiencia debe quedar supeditada a la presencia del abogado defensor.

Para salvar el punto, propuso la siguiente redacción:

"En caso que el imputado requerido válidamente emplazado no asista a la audiencia de juicio, el tribunal podrá recibir la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, en carácter de prueba anticipada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 191."

El abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, planteó que incluso en la formulación alternativa recién expuesta se vulnera gravemente el derecho a la defensa si el imputado no está presente en la audiencia donde se recibe la prueba, pues el abogado defensor no cuenta con los elementos de hecho necesarios para emprender un curso pertinente de interrogación respecto a la acreditación del testigo o de contrainterrogación. Recordó que la letra i) artículo 93 establece, entre las prerrogativas del imputado, el derecho a no ser juzgado en ausencia.

Añadió que si el Ministerio Público teme que un imputado no se presente a la audiencia del procedimiento simplificado, debe prever la situación y acreditar previamente ante el juez de garantía ese temor para lograr que el imputado sea llevado arrestado a la audiencia respectiva, como sucede habitualmente en los casos en que la fiscalía toma tales precauciones.

A su turno, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), insistió en el mecanismo propuesto por la indicación y expresó que parte de las objeciones presentadas se resuelven si se adopta la siguiente formulación alternativa:

"En caso que el imputado requerido válidamente emplazado no asista a la audiencia de juicio, el tribunal en dicha audiencia recibirá en forma anticipada la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante conforme a lo previsto en el artículo 191, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio."

Seguidamente, intervinieron los Honorables Senadores señores Harboe y Larraín, quienes explicaron que es entendible que los representantes institucionales que asisten a la Comisión intenten mejorar su posición en la litigación, pero en este caso también hay que tener presente los intereses generales que existen detrás de la persecución penal. Manifestaron que si a una audiencia válidamente notificada concurren la víctima, los testigos, los peritos y los abogados de la fiscalía y del imputado, pero el imputado no lo hace porque no quiere ir, la persecución penal no puede quedar en nada. Señalaron que toda persona citada a comparecer ante un juez de la República tiene el deber de concurrir a la audiencia correspondiente.

Por su parte, el señor Defensor Nacional sostuvo que el interés que representa ante esta Comisión no es mejorar procesalmente la posición de la defensa desentendiéndose de los intereses generales del sistema, sino sólo asegurar que se respeten ciertos parámetros mínimos de igualdad en el proceso penal, que afirmen la legitimidad de las decisiones que en él se tomen. En ese entendido, reiteró las vías alternas que la legislación vigente confiere al Ministerio Público para lograr que el juez haga comparecer coactivamente a un imputado que elude la acción de la justicia. Consideró que estas herramientas son suficientes y que no requieren una extensión desorbitada del mecanismo de la prueba anticipada, que es una regla excepcional que opera sólo cuando un testigo o un perito no puede comparecer a la audiencia del juicio porque, por ejemplo, está en su lecho de muerte.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Añadió que el elemento central de todo juicio oral es el análisis de la prueba y si esta fase tiene lugar sin la presencia del imputado, la situación es bastante similar a enjuiciarlo en rebeldía.

El Profesor señor Acosta señaló que, en parte, los temores de la Defensoría podrían conjurarse si se establece que la recepción anticipada de la prueba ante la inasistencia del imputado será una facultad del juez y no un efecto automático, pues es dable considerar situaciones en las que el imputado no llega a la audiencia por razones justificadas.

En la línea anterior, el señor Fiscal Nacional (S) propuso precisar que la inasistencia del imputado debe ser injustificada para que tenga lugar el mecanismo que plantea esta norma.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, indicó que para que el análisis de la plausibilidad de la inasistencia del imputado quede verdaderamente en manos del tribunal, la redacción debería establecer que el juez "podrá" recibir la prueba.

El Honorable Senador señor Espina puntualizó que no es necesario hacer la precisión anterior, porque el supuesto de hecho es la inasistencia injustificada y eso es lo que deberá acreditar el fiscal para que proceda la recepción de la prueba anticipada.

Finalmente, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación la indicación 73, con la formulación sustitutiva sugerida por el señor Fiscal Nacional (S) y precisándose que debe tratarse de una inasistencia injustificada.

- Sometida a votación la indicación 73, fue aprobada con las modificaciones anteriormente señaladas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Indicaciones 74 y 75

Las indicaciones números 74, de los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, y 75, del Honorable Senador señor Ossandón, inciden en el artículo 406, referido al supuesto base de procedencia del procedimiento abreviado. Proponen reemplazar el tope superior de la pena solicitada para que tenga lugar esta regulación especial, del rango actual de cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, por diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo.

Para estos efectos, introducen el siguiente numeral nuevo:

"...) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la expresión "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo" por "diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo".

En primer término, intervino el Profesor señor Acosta, quien planteó que el procedimiento abreviado es el principal exponente del sistema negociado de justicia penal, que en nuestro país tiene algunos visos de ilegitimidad. Expresó que este juicio de la opinión pública está en directa relación con la gravedad de los ilícitos que son materia de esta negociación, elemento que viene dado por la intensidad de la pena. Por tanto, señaló, si se aumenta el límite superior de la pena para que este procedimiento tenga lugar, es esperable que aumenten los problemas de legitimidad anotados.

Siendo así, añadió que no se observa claramente cuál es la ganancia para el sistema en todo esto y puntualizó que ante circunstancias graves lo más aconsejable es un juicio oral, que reúne las condiciones de máxima legitimidad.

El señor el Fiscal Nacional (S) planteó que el procedimiento abreviado contiene las herramientas necesarias para que la defensa tenga un desempeño óptimo. Añadió que, en la actualidad, se da el caso de muchos juicios orales en los que el imputado parte reconociendo su participación en los hechos, pero por la pena solicitada el procedimiento no se puede trasladar al juicio abreviado. Manifestó que la situación anterior aumentará si se aprueban las nuevas normas de determinación de penas, que dejarán fuera del rango del juicio abreviado a muchos casos de delitos contra la propiedad.

Finalmente, sostuvo que la dinámica propia del juicio oral importa una suerte de duplicación de la prueba, a raíz del sistema de control previo que hace el juez de garantía. Explicó que un efecto indeseado de lo anterior es que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

tiene lugar una doble victimización para el ofendido y los testigos, situación que es mucho más tenue en el procedimiento abreviado.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe connotó que el juicio oral es el procedimiento más caro con que el sistema nacional cuenta, razón por la cual está restringido para los casos más graves. Expresó que si el imputado reconoce su responsabilidad en los hechos no tiene mucho sentido movilizar esa cantidad de recursos sólo para efectos de determinar la pena aplicable, por el solo hecho de que el ilícito queda fuera de los rangos actuales de procedencia del juicio abreviado.

A su turno, el Honorable Senador señor Larraín manifestó que los sistemas de justicia criminal negociada son ajenos a nuestra tradición jurídica y han generado ciertos problemas de legitimidad. En razón de lo anterior, propuso analizar con más detenimiento esta proposición.

Seguidamente, intervinieron los Honorables Senadores señores Espina y Araya, quienes observaron que el procedimiento abreviado es una herramienta puesta a disposición del imputado, ya que el sistema entero se funda en su aquiescencia. Añadieron que la ley establece que el juicio oral es un derecho de toda persona que es imputada por un ilícito respecto del cual se solicita una sanción superior al tope del procedimiento simplificado. Observaron también que el querellante puede oponerse a que tenga lugar un procedimiento abreviado, correspondiendo al juez de garantía una actitud tutelar para cerciorarse de que el imputado no fue coaccionado. Además, añadieron, la sentencia condenatoria no puede basarse únicamente en la aceptación de la participación en los hechos que inicialmente ha prestado el imputado.

Por su parte, el señor Defensor Nacional subrayó que el procedimiento abreviado es una vía para aumentar la eficiencia del sistema, agregando que en la ley ya están establecidos los resguardos para que no se haga mal uso del mismo.

Finalmente, el señor Presidente de la Comisión manifestó que no hay que perder de vista que el procedimiento abreviado es un procedimiento judicial válido y que si ha tenido problemas de legitimidad se debe a que los actores institucionales que participan del sistema no han explicado adecuadamente este mecanismo a la opinión pública.

- En definitiva, sometidas a votación las indicaciones 74 y 75, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Numeral 14)

Este numeral intercala, en el artículo 407, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Esta disposición no recibió indicaciones.

Artículo 3°

Este precepto introduce modificaciones a dos disposiciones del Código de Justicia Militar, que la Comisión acordó tratar separadamente.

Número 1)

En primer lugar, el número 1 modifica el artículo 416 bis del señalado Código, que sanciona al que hiriere, golpear o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones. La modificación aprobada en general comprende tres literales:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Letra a)

Modifica el número 1º de la citada disposición, que sanciona al que deja al ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. La enmienda consiste en reemplazar la pena de “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

Letra b)

Modifica el número 2º del mismo precepto, que sanciona al que produjere al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. La enmienda consiste en eliminar el grado inferior de la pena establecida en la ley.

Letra c)

Modifica el número 4º de dicha disposición, que sanciona las lesiones leves. La enmienda consiste en eliminar la pena de multa que la norma considera como pena alternativa.

A su respecto, se presentaron las indicaciones 76, 77 y 77 A.

La primera es de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti y propone eliminar por completo el número 1). La siguiente es de los Honorables Senadores señores Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, y propone una sustitución completa del número 4º de la disposición, que quedaría como sigue: “4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o no le causare lesiones.”.

La tercera es de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y propone enmendar el ya referido número 4º, incorporando entre la palabra “leves” y el punto parte, la frase “o no tuviere lesiones”.

Puestas en discusión estas proposiciones, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó que la idea del texto aprobado en general es subir las sanciones contra quienes hieran a un carabinero en servicio en una forma que sea proporcional, eliminando, en el caso de las lesiones leves, la pena de multa, que está redactada de forma alternativa a la sanción privativa de libertad.

En relación con las indicaciones presentadas, observó que el Ejecutivo no comparte la indicación 76, porque plantea eliminar el texto; no así no las indicaciones 77 y 77 A, porque suponen penalizar las lesiones sin resultado. Sobre este último punto, observó que desde la incorporación del tipo referido a las lesiones en el Código Penal original, el resultado es un elemento del tipo y permite graduar la pena, por lo que la modificación presentada provocaría serios problemas sistemáticos para su aplicación práctica.

Seguidamente, intervino el Honorable Senador señor Espina, quien subrayó que uno de los problemas más frecuentes deriva de los golpes de puño o los salivazos que se arrojan a los funcionarios uniformados que se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Expresó que, en la práctica, esos ilícitos quedan sin castigo, porque no son lesiones ya que no provocan daños y, en el mejor de los casos, podrían constituir un tipo de injuria. Esta figura, añadió, tiene una sanción baja y, además, no permite que la institución se querelle en nombre del subalterno afectado, porque se trata de un delito de acción penal privada.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, planteó que la situación expuesta por el Honorable Senador señor Espina constituye un atentado a la autoridad.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrazabal, planteó que un delito de lesiones sin resultado importaría penalizar hasta los forcejeos habituales que protagonizan los uniformados.

A su turno, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, manifestó que en el texto aprobado en general y en las indicaciones 77 y 77 A se observa una desproporción relevante a la hora de comparar la penalidad de las lesiones cometidas contra ciudadanos comunes y el estatuto especial que se plantea para Carabineros. Además, observó que no se propone un tratamiento especial para las lesiones producidas por los carabineros a los ciudadanos, las que comúnmente dejan secuelas.

Al respecto, la señora Ministra de Justicia planteó que la propuesta del Ejecutivo consiste sólo en elevar la pena aplicable a las figuras que ya existen, en consideración a que una ley anterior agravó la pena al homicidio de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

funcionarios policiales atacados durante el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe planteó que la forma actual de tratamiento de esta materia deja fuera a las lesiones sin resultado constatable. Expresó que esta situación requiere una respuesta, aunque no está seguro que lo más apropiado sea la formulación contenida en las indicaciones 77 y 77 A. Añadió que este asunto debería ser tratado en el marco del proyecto que fortalece la protección de los miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones frente a las agresiones de que son objeto en el cumplimiento de su deber de resguardar a la ciudadanía, contenido en el Boletín N° 9.350-07 y pendiente en la Comisión desde el mes de mayo de 2014.

Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación las indicaciones presentadas al número 1.

- Sometida a votación la indicación 76, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó a favor el Honorable Senador señor De Urresti.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina solicitó que en la votación de la indicación 77 se considerara la modificación consistente en reemplazar el texto propuesto por el siguiente: "4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o, existiendo una agresión física, no quedaren lesiones corporales visibles".

- Sometida a votación la indicación 77, fue aprobada con la modificación anteriormente sugerida por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín y se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

- Finalmente, puesta en votación la indicación 77 A, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Número 2)

El texto aprobado en general para este numeral reemplaza el artículo 416 ter del Código de Justicia Militar por el siguiente:

"Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396."

Estas enmiendas no recibieron indicaciones.

Artículo 4°

Este precepto introduce dos modificaciones al decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con el mismo propósito perseguido por las propuestas del artículo anterior, referidas al Código de Justicia Militar, respecto de las lesiones proferidas a los funcionarios policiales en el ejercicio de sus cargos.

Consta de dos numerales.

El número 1 incide en el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

- a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción "grado medio", la expresión "a máximo".
- b) Elimínase en el numeral 2° la frase "presidio menor en su grado máximo a".

Segundo Informe de Comisión de Constitución

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

El número 2 reemplaza el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

La indicación 78, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, propone suprimir este artículo 4°.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor De Urresti, Presidente de la Comisión, sostuvo que acá se da el mismo problema de proporcionalidad que se observaba en el precepto anterior, pero con la diferencia de que la función de la Policía de Investigaciones de Chile no se desarrolla en contextos en que hay que controlar actos de protesta social, por lo que hay menos posibilidades de que se vean envueltos en forcejeos o incidentes con manifestantes.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe destacó que el personal de la Policía de Investigaciones también está sujeto a sufrir riesgos personales, pues la ley vigente prevé que esa institución es la encargada de hacer el control en los puestos fronterizos y, además, el Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público puede optar por trabajar con cualquiera de las dos instituciones policiales.

A su vez, el Honorable Senador señor Larraín expresó que en este caso debería extenderse la misma protección que anteriormente se acordó para los carabineros, pues los integrantes de la Policía de Investigaciones están sujetos, en el fondo, a los mismos riesgos.

Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y señaló que cabía poner en votación en primer lugar la indicación 78 y, de rechazarse, pronunciarse luego sobre la proposición expuesta por el Honorable Senador señor Larraín.

- Sometida a votación la indicación 78, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó a favor el Honorable Senador señor De Urresti.

- Enseguida, sometida a votación la proposición del Honorable Senador señor Larraín, fue aprobada con las modificaciones anteriormente señaladas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó en contra el Honorable Senador señor De Urresti. La Comisión acordó que esta decisión fuese considerada como parte de la indicación 77.

Artículo 5°

Este precepto introduce enmiendas al decreto ley N° 2.859, de 1979, que contiene la ley orgánica de Gendarmería de Chile, en la siguiente forma:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

Enseguida, en su número 2), el artículo 5° del proyecto reemplaza el artículo 15 C del decreto ley N° 2.859 por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

El numeral 1) de este artículo recibió dos indicaciones. La 79, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo, y la 79 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar en el número 4° del artículo 15 B del citado decreto ley, entre la palabra “leves” y el punto parte, la frase “o no tuviere lesiones”.”.

El numeral 2) de la norma en estudio no fue objeto de indicaciones.

Los miembros de la Comisión observaron que en este caso, se trata de las mismas indicaciones presentadas al artículo 3°, razón por la cual -tal como se previó en el caso del precepto anterior-, deberían reproducirse los acuerdos adoptados, de forma tal que los miembros de Gendarmería de Chile tengan la misma protección que los integrantes de las dos instituciones policiales. En razón de lo anterior, hubo consenso en reiterar las votaciones anteriores.

- En consecuencia, sometida a votación la indicación 79, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó a favor el Honorable Senador señor De Urresti.

- Seguidamente, se puso en votación la sustitución del número 4 del artículo 15 B, por el siguiente texto: “4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o existiendo una agresión física no quedaren lesiones corporales visibles.”. Esta enmienda fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó en contra el Honorable Senador señor De Urresti. Al igual que en el caso anterior, este acuerdo se consideró parte de la aprobación con modificaciones de la indicación 77.

- Finalmente, la indicación 79 A fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Artículo 6°

Esta disposición introduce un conjunto de enmiendas a la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Consta de cuatro numerales, que se consignarán a continuación, señalándose las indicaciones presentadas a su respecto y los acuerdos adoptados.

Número 1)

Incide en el artículo 1° de la señalada ley, que enumera las penas sustitutivas de que trata la ley. La disposición aprobada en general agrega un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

Número 2)

Incorpora a dicho cuerpo legal el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443 y 443 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, a aquellos

Segundo Informe de Comisión de Constitución

condenados respecto de los cuales se haya podido tomar la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

A este numeral 2) se presentaron las indicaciones 80, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 81, del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Sobre el particular, cabe hacer presente que la mención que se hace a ciertos artículos del Código Penal se refiere a los siguientes tipos: robo con violencia o intimidación calificado; robo con violencia o intimidación simple; robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación; robo con fuerza en bienes nacionales de uso público, y robo con fuerza de cajeros automáticos.

Número 3)

Incide en el artículo 8° de la ley, relativo a la remisión condicional. El texto aprobado en general impide que un imputado reincidente pueda optar a esta modalidad de cumplimiento en libertad. Para estos efectos, propone suprimir, en la letra b) de este precepto, la expresión “, o a más de una, siempre que en total no superaren de dicho límite”.”.

Las indicaciones 82, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 83, del Honorable Senador señor Horvath, proponen eliminarlo.

A su vez, la indicación 84, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, lo sustituye por el que se indica:

“3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.); y

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

Sobre esta propuesta, cabe dejar constancia que las referencias a los párrafos del Código Penal corresponden a las siguientes categorías de delitos: apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño; robo con violencia o intimidación en las personas; robo con fuerza en las cosas; hurto y abigeato. A su vez, las referencias que se hacen a artículos del Código Penal apuntan a los siguientes ilícitos: receptación, extorsión, hurto de hallazgo y apropiación de plumaje o pelo de animales.

° ° °

A continuación, la indicación 84 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselbergue, incorpora un número 4), nuevo, del siguiente tenor, modificándose correlativamente la numeración del resto de las disposiciones del artículo:

“4) Reemplázase el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco y se cumplieren, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.”.

° ° °

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Comisión resolvió discutir conjuntamente los tres primeros numerales del artículo 6º y la indicación 84 A recién transcrita.

En relación con el primer numeral, la señora Ministra de Justicia explicó que el registro de ADN es una herramienta muy útil, que está poblado casi completamente respecto de los condenados a penas efectivas. Señaló que, en cambio, no hay registros tratándose de personas condenadas a penas sustitutivas.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que aunque concuerda con la idea relativa a la utilidad del registro, lamenta que la disposición sólo se proponga para los delitos contra la propiedad por apropiación y no para los delitos económicos.

Al respecto, la señora Ministra de Justicia expresó que no habría mayores problemas en extenderlo a todo tipo de delitos, no obstante que en esta oportunidad podría haber problemas con las ideas matrices del proyecto y con la capacidad del Servicio Médico Legal para asumir la realización de las correspondientes diligencias.

En relación con el punto, el señor Fiscal Nacional (S) explicó que el artículo 17 de la ley N° 19.970 no establece que los condenados por cualquier tipo de ilícito deban incorporarse a ese registro, sino sólo los que esa disposición establece, que en general se refieren a figuras en que hay una forma de ejecución física.

El Honorable Senador señor Espina planteó que la disposición debería aplicarse a todos los ilícitos del artículo 17 de la ley N° 19.970, precisando que habría que enmendar la redacción, porque el artículo 2º bis propuesto establece que la muestra correspondiente debería tomarse antes de la sentencia, siendo que es en ese instante cuando se impone la pena sustitutiva. Por tanto, esa diligencia debería realizarse conjuntamente con esta decisión. Señaló que la idea es que la toma para el registro de ADN sea una condición para imponer una pena sustitutiva.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, se mostró de acuerdo con la observación del Honorable Senador señor Espina y propuso establecer en el artículo 2º bis los mismos ilícitos que prevé el artículo 17 de la ley N° 19.970.

- Sometida a votación esta proposición, se acordó introducirla en el artículo 2º bis, nuevo, de la ley N° 18.216. Dicho acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- Por la misma votación se rechazaron las indicaciones 80 y 81.

A continuación, la Comisión se abocó al número 3) y a las indicaciones 82, 83, 84 y 84 A.

En primer lugar intervino la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien explicó que la reclusión parcial procede respecto de personas que no han sido condenadas anteriormente, que han sido condenadas a una única pena de no más de dos años de presidio o a varias anteriores que en total no sumen más de dos años. Indicó que el problema estriba en la tercera alternativa, pues con el sistema actual de determinación de penas, casi todas las sentencias por delitos contra la propiedad imponen penas bajas. Por tanto, un multirreincidente puede optar a este beneficio, ya que el agregado de sus múltiples sentencias penas bien puede arrojar un total menor a dos años.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, manifestó que el problema del texto aprobado en general es que impone la necesidad de cumplir efectivamente la segunda condena, aunque se trate de un ilícito de mínima lesividad y la sanción determinada por el juez sea de apenas 61 días. Explicó que la evidencia empírica muestra que las penas cortas son claramente criminógenas, porque imponen un contacto con la población penal privada de libertad -que generalmente tiene mayor compromiso delictual-, y a la vez su corta duración impide una intervención resocializadora efectiva.

Por su parte, el señor Montes, Fiscal Nacional (S), indicó que es necesario tener en vista que comúnmente la primera vez que un imputado enfrenta el sistema procesal es beneficiado con una suspensión condicional y la segunda, con una reclusión parcial. Agregó que y con las reglas que acá se revisan, en la práctica la primera condena efectiva se impondrá al quinto delito. Manifestó que este panorama es común en la delincuencia de poca entidad y constituye un verdadero incentivo para llevar adelante una carrera delictiva en este tipo de ilícitos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su turno, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manifestó que la indicación 84, del Ejecutivo, atempera el texto aprobado en general, estableciendo que no procederá la reclusión nocturna para reincidentes de ciertos delitos.

Añadió que la indicación 84 A, por su parte, incorpora elementos nuevos para hacer procedente la pena de libertad vigilada, por lo que cabría primero hacer un análisis más profundo para determinar si esas nuevas reglas son plausibles.

Revisadas estas propuestas y los planteamientos expuestos, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, declaró cerrado el debate y puso en votación las indicaciones 82, 83, 84 y 84 A.

- Sometidas a votación las indicaciones 82 y 83, fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votó a favor el Honorable Senador señor De Urresti.

- Luego, puesta en votación la indicación 84, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

- Sometida a votación la indicación 84 A, se obtuvo el siguiente resultado: votaron en contra los Honorables Senadores señores De Urresti y Harboe, votó a favor el Honorable Senador señor Larraín y se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. Como el resultado anterior implica que la abstención influye en el resultado dejando el asunto sin resolución, se procedió a repetir inmediatamente la votación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado.

- Sometida por segunda vez a votación la indicación 84 A, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores De Urresti y Harboe. Votó a favor el Honorable Senador señor Larraín.

Número 4)

Luego, el número 4) del artículo 6° incide en el artículo 33 de la ley N° 18.216, relativo a la pena mixta. Propone lo que sigue:

“4) Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 80 años de edad.

No procederán los beneficios contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N°s 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederán estos beneficios respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

A este numeral se presentaron las siguientes indicaciones:

Las números 85, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 86, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir, en el inciso décimo propuesto, el guarismo “80” por “70”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La número 86 A, del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar, en el inciso undécimo, la expresión “No procederán los beneficios contemplados en esta ley” por “No procederán los beneficios contemplados en este artículo”.

La número 87, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimir, en el mismo inciso, la frase “en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad;”.

Además, la indicación 87 A, del Honorable Senador señor De Urresti, propone suprimir el inciso duodécimo propuesto.

En relación con los párrafos del Código Penal aludidos, debe señalarse que ellos corresponden a los siguientes grupos de ilícitos: violación, estupro, disposiciones comunes a los párrafos anteriores y ultraje público a las buenas costumbres.

Puestas en discusión estas proposiciones, intervino en primer término el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, quien observó que el texto aprobado en general establece condiciones para el beneficio de la pena mixta que son del todo similares a las que se impusieron en el “indulto bicentenario”. Observó que el inciso décimotercero nuevo limita este beneficio a los mayores de 80 años que han cometido los delitos más graves, considerando como tales los contemplados en la ley antiterrorista, la ley de drogas y los relativos a las violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, manifestó que concuerda con la indicación 86 A, del Honorable Senador señor De Urresti, porque al parecer, por un error de transcripción, se previó en el inciso undécimo una excepción respecto de todas las penas sustitutivas de la ley y no solo del beneficio de la pena mixta. Indicó que también coincidía con la indicación 87, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, porque los ilícitos anotados en el inciso undécimo no revisten la misma gravedad que las excepciones contempladas al final del artículo.

La señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, observó que las personas que obtienen el beneficio de la pena mixta no son liberadas sin más, sino que quedan sujetas al régimen de la libertad vigilada intensivo, que implica portar un brazalete electrónico y someterse a un plan de intervención a cargo de un delegado de Gendarmería. Añadió que la observación del señor abogado de la Defensoría respecto del encabezado del inciso undécimo apunta a un error de escritura que se subsana si se aprueba la indicación 86 A.

Al respecto, el Honorable Senador señor Espina consultó si esta disposición venía considerada en el texto original del proyecto y cuál sería el universo de potenciales beneficiados con ella.

La señora Ministra de Justicia señaló que esta medida no venía en el texto original y que fue introducida a instancias del Honorable Diputado señor Silber durante el primer trámite constitucional. Añadió que, teniendo en consideración el catálogo de delitos excluidos, en la actualidad (segunda quincena de enero del año 2016) no hay reclusos de más de 80 años que cumplan las condiciones establecidas en la norma, añadiendo que si el rango etario se baja a 70 años, el conjunto de potenciales beneficiados corresponderá a 17 reclusos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina puntualizó que la aprobación de la ley N° 20.603, que introdujo el actual esquema de la ley N° 18.216, fue un duro golpe al sistema de persecución penal nacional, pues estableció rangos altos para la aplicación de beneficios, que además se calculan sobre penas concretas establecidas en la sentencia y no las señaladas en la ley. Añadió que, en la actualidad, aún no se implementa el brazalete electrónico para las penas de libertad vigilada, por lo que se trata de una pena teórica que no se supervigila ni se cumple. Expresó que si lo que se quiere es beneficiar a las personas ancianas, es más honesto dejarlas en libertad por medio de un indulto.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que en vista de las observaciones antes señaladas y para darle mayor plausibilidad a la disposición, podría acogerse la idea del numeral 4) modificado por la indicación 86 A, que, al parecer, resuelve un problema de escritura de la redacción original, bajando el beneficio por vejez a un término medio de 75 años.

- Sometidas a votación las indicaciones 85 y 86, reemplazando el guarismo propuesto por 75, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores De Urresti y Larraín. Votó en contra el Honorable Senador señor Espina.

- Con la misma votación anterior fue aprobada la indicación 86 A.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- Finalmente, las indicaciones 87 y 87 A fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina y Larraín. Votó a favor el Honorable Senador señor De Urresti.

En una sesión posterior, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, connotó que por un error de transcripción el inciso duodécimo propuesto para el artículo 33 de la ley N° 18.216, que introduce el número 4) del artículo 6° de este proyecto, hace una errónea referencia al artículo 5°. Explicó que esa mención no tiene sentido, porque el artículo 5° de la ley N° 18.216 trata de las condiciones que se aplican al condenado a la pena sustitutiva de remisión condicional, lo que no guarda ninguna relación con el contenido del citado inciso duodécimo. Por esta razón, solicitó a la Comisión eliminar del texto aprobado en general la frase con que inicia el referido inciso: "Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley", y la coma (,) que la precede.

- En mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Artículo 7°

Este precepto incide en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados. El texto aprobado en general modifica el inciso tercero del artículo 3° de la disposición, que establece un régimen especial para la procedencia de este beneficio, consistente en haber cumplido dos tercios de la pena aplicada. La modificación consiste en añadir a esa regulación los delitos señalados en los artículos 436 (robo con violencia o intimidación), 440 (robo con fuerza en las cosas perpetrado en lugar habitado), y 443 bis (robo en cajeros automáticos) del Código Penal, y el homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, las modificaciones son del siguiente tenor:

- 1) Reemplázase la conjunción "y", después del número "367" por una coma.
- 2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo "quáter", la expresión "436, 440 y 443 bis,".
- 3) Intercálase, después de la expresión "Código Penal,", la frase "homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones".

La indicación 88, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, propone suprimir el numeral 3), referido al homicidio de los funcionarios uniformados.

En primer término, intervino el abogado de la Defensoría Penal, señor Geisse, quien expresó que el estudio de reincidencia elaborado por la Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez, muestra que la reincidencia en el caso de los condenados que no fueron objeto de beneficios excarcelatorios es el doble de los penados que accedieron a ellos, por lo que la disposición aprobada en general va en directo abono a la tesis de aumentar la reiteración de los delitos que se supone se quiere evitar.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, planteó que el texto aprobado en general representa una posición absolutamente desmedida, porque deja en la misma situación al parricidio y a la violación con homicidio, por un lado, y al robo de cajeros automáticos, por otro.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia señaló que esta disposición no formaba parte del texto original del proyecto, sino que fue incorporada durante el primer trámite constitucional. Expresó que el texto podría ser más plausible si de las figuras del Código Penal que se introdujeron se elimina el robo de cajeros automáticos y el robo por sorpresa que establece el inciso segundo del artículo 436.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe manifestó que es razonable sacar la mención a los robos de cajeros automáticos, no obstante que es preferible mantener el robo por sorpresa, porque se trata de un ilícito donde hay una persona agredida de por medio.

El abogado de la Defensoría Penal, señor Irrarrázabal, secundó la sugerencia relativa a los cajeros automáticos y connotó que los robos por sorpresa no son robos propiamente tales, sino hurtos agravados por la circunstancia en la que tienen lugar, cual es el aprovechamiento de aglomeraciones de personas, por lo que tampoco deberían ser

Segundo Informe de Comisión de Constitución

considerados.

En respuesta a lo anterior, el Honorable Senador señor Harboe expresó que es mejor dejar los robos por sorpresa por la razón por él explicada y sobre todo teniendo en cuenta que el referido artículo 436 ya hace una distinción de la pena aplicable al común de los robos con violencia o intimidación y al robo por sorpresa.

Una vez revisadas las opiniones expuestas, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y puso en votación la inclusión del robo por sorpresa y del robo de cajeros automáticos.

- Sometida a votación la exclusión del inciso segundo del artículo 436, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti.

- Sometida a votación la exclusión del robo de cajeros automáticos del artículo 443 bis del Código Penal, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Harboe. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina y Larraín.

- Finalmente, para acoger estos acuerdos, la indicación 88 fue aprobada con enmiendas por la mayoría anteriormente señalada.

Artículo 8°

Esta disposición incide en el artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. La disposición establece los delitos respecto de los cuales se debe tomar una muestra biológica de los condenados.

El texto aprobado en general añade al grupo de ilícitos el robo por sorpresa (inciso segundo del artículo 436), el robo con fuerza en lugar no habitado (artículo 442), el robo en bienes nacionales de uso público (artículo 443), y el robo de cajeros automáticos (artículo 443 bis).

Para estos efectos, la enmienda aprobada en general reemplaza la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por la siguiente:

“a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 N°s 1 y 2, 313 d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 N° 1, 401, 403 bis, 433, 436, 440, 442, 443, 443 bis, 474, 475, 476 y 480 del Código Penal;”.

La indicación 89, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, propone eliminarlo.

En relación con este punto, la señora Ministra de Justicia recordó que la Comisión previamente llegó a un entendimiento en cuanto a qué delitos debían ser objeto de esta diligencia, cuando estudió la ley N° 18.216. Recordó que en esa oportunidad se acogió un artículo 2° bis, que incluía dentro de los ilícitos del artículo 17 vigente el robo en bienes nacionales de uso público (artículo 443), el robo de cajeros automáticos (artículo 443 bis) y el abigeato (artículo 448 bis). Por esa razón, sostuvo que debía modificarse el texto aprobado en general, especificando que se trata de agregar sólo los ilícitos antes mencionados.

Al respecto, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, expresó que acogiendo el criterio antes señalado, sería menester aprobar la indicación 89 y posteriormente hacer la corrección señalada por la Secretaría de Estado.

- Sometida a votación la indicación 89, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- Con la misma votación anterior y en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, fue acogida la idea de incorporar a la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, la referencia a los delitos contenidos en los artículos 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal.

Artículo 9°

Esta norma modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Justicia. Las enmiendas son las siguientes:

Letra a)

En el artículo 167, que establece presunciones de responsabilidad en caso de accidentes de tránsito, se agregan las siguientes nuevas circunstancias:

“20.- No dar cuenta a la autoridad policial de un accidente de tránsito, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168, y

21.- Abandonar el lugar del accidente sin dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 176.”.

La indicación número 91, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, propone suprimir la letra a).

Letra b)

Reemplaza el artículo 168 por el siguiente:

“Artículo 168.- En todo accidente de tránsito, los participantes estarán obligados a dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima, salvo que sólo resultaren daños materiales, caso en el cual quedarán exceptuados de tal obligación.

Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite.”.

La indicación número 90, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, sustituye esta disposición por la que se transcribe enseguida:

“Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.”.

Letra c)

Incidir en el artículo 171, que establece presunciones de responsabilidad en caso de accidentes de tránsito. La modificación consiste en hacer una referencia al participante en un accidente de tránsito que no dé cuenta del mismo a la autoridad policial, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 168.

La indicación número 92, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, propone eliminar esta letra c).

La Comisión estudió en conjunto las tres indicaciones presentadas.

En primer término, hizo uso de la palabra el abogado de la Defensoría Penal, señor Irarrázabal, quien explicó que las presunciones de responsabilidad por no dar aviso a carabineros, que se aplicarían al partícipe de un accidente de tránsito con lesionados o muertos, dejó de tener sentido tras la aprobación de la denominada Ley Emilia, que estableció esta circunstancia como un delito autónomo.

A su turno, la señora Salvo, abogada del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manifestó que la indicación 90, del Ejecutivo, establece un sistema nuevo para dar cuenta de los accidentes que no involucren lesionados, sacando de ese trámite la intervención que se requiere de Carabineros. Expresó que ello tiene por finalidad liberar recursos de esa institución para que se dediquen a labores de prevención delictiva.

- Sometidas a votación las indicaciones 90, 91 y 92, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 10

Este precepto modifica el artículo 8° de la ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, disposición que permite que ese juez, en casos calificados, encomiende las notificaciones del procedimiento seguido en esa sede a un funcionario de Carabineros. La disposición aprobada en general restringe esta atribución, permitiéndola sólo para la primera notificación.

Para estos efectos, la enmienda reemplaza, en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añade la siguiente oración: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero.”.

La indicación 93, del Honorable Senador señor Araya, propone suprimir este artículo 10.

La indicación 94, del Honorable Senador señor Quinteros, agrega, a continuación de la oración incorporada, la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación, como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que las notificaciones sean efectuadas por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

- En primer término, el autor de la indicación 93 la retiró.

Seguidamente, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó que la indicación 94 propone un buen complemento al texto aprobado en general, dejando a salvo la circunstancia de los lugares apartados donde la única posibilidad para notificar sea la intervención de un Carabinero.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina observó que si se trata de un lugar apartado donde no hay recursos para que un funcionario municipal notifique, no se entiende por qué Carabineros ayudará sólo con la primera citación y no con las demás resoluciones del proceso. Observó que esta realidad es común en las localidades rurales que él representa. Además, señaló que el texto considera que este método de notificación procederá sólo por resolución fundada, por lo que establecerlo como contraexcepción no importa una distracción relevante de personal de Carabineros. En razón de lo anterior, propuso aprobar la indicación 94, disponiendo que la atribución excepcional del juez de policía local para encargar la notificación a los funcionarios de Carabineros procederá respecto de todas las resoluciones del proceso.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, se manifestó plenamente de acuerdo con la precisión hecha por el Honorable Senador señor Espina.

- Sometida a votación la indicación 94, fue aprobada con la modificación antes señalada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Artículo 11

Su texto es el que sigue:

“Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.”.

Esta disposición no fue objeto de indicaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 12

Es del siguiente tenor:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Además, dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, a lo menos semestralmente las Policías deberán dar cuenta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que diere origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.502.”.

A este precepto se presentaron las siguientes ocho indicaciones:

La número 95, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, para suprimirlo.

Las números 96, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 97 del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código, en el ejercicio de su función de policía preventiva, podrán requerir la comprobación de la identidad de una persona, en los siguientes casos:

- a) Cuando existieren, respecto de la persona requerida, indicios objetivos de preparación de futuros crímenes o simples delitos;
- b) Cuando la persona se encontrare encapuchada o embozada, dificultando o disimulando su identidad, con el objeto de asegurar de ese modo su impunidad;
- c) Cuando la persona se encontrare en un lugar de libre acceso público en el que sea posible presumir, en razón de indicios objetivos, la preparación de futuros crímenes o simples delitos, o un ataque inminente en contra de lugares que por su naturaleza o circunstancias específicas se encuentren especialmente expuestos a riesgos de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

atentado grave o en contra de las personas que en éstos se encuentren.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona requerida las facilidades para acreditar su identidad.

Durante este procedimiento, los funcionarios policiales podrán realizar una palpación superficial en las vestimentas o equipaje del requerido, con el objeto de excluir riesgos en contra de su seguridad personal. Asimismo, en el caso de las letras a) y b) del inciso primero, podrán cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes que pudieren afectar al requerido.

En caso de negativa de una persona a comprobar su identidad, o siendo imposible hacerlo, el funcionario conducirá al requerido a la unidad policial más cercana para fines de identificación, por medios distintos de los ya señalados, dejándolo inmediatamente en libertad una vez conseguido ese propósito. Finalmente, si no resultare posible comprobar la identidad por tales medios, se le tomarán huellas dactilares, las que sólo podrán ser usadas para fines de identificación, y cumplido tal propósito, deberán ser destruidas.

El conjunto de procedimientos señalados en los incisos precedentes deberán realizarse en la forma más expedita posible. En ningún caso deberán extenderse por un plazo superior de cuatro horas, transcurridas las cuales la persona requerida deberá ser puesta en libertad.

El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.

Serán aplicables, durante la realización del procedimiento señalado en los incisos precedentes, los derechos establecidos en el artículo 86 del Código Procesal Penal.”.

La indicación 98, de los Honorables Senadores señores Espina, Coloma, García, Harboe y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Control preventivo de identidad. En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberá respetar la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se niega a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades el caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales será puesta en libertad. En caso que la persona mantenga una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las instituciones policiales deberán informar periódicamente al Ministro del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, con el objeto de conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y la captura de los prófugos de la justicia.”.

La indicación 99, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso quinto, el vocablo “arbitrario” por “abusivo”.

La indicación 100, del Honorable Senador señor Harboe, para consultar, a continuación del inciso quinto, el siguiente, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Constituirá una falta administrativa para el funcionario policial, ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera arbitraria y/o ejecutando un trato denigrante con la persona objeto del control de identidad.”.

Las indicaciones 101, de los Honorables Senadores señores Araya y De Urresti, y 102, del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso final:

“El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo será constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal.”.

El Honorable Senador señor De Urresti, Presidente de la Comisión, puso en discusión esta disposición y las indicaciones presentadas, informando que en primer término se escucharía una ronda de opiniones de las autoridades presentes.

Ofreció la palabra, para estos efectos, a la señora Ministra de Justicia, instándola a explicar el origen de este precepto.

La señora Blanco, Ministra de Justicia, manifestó que esta norma, que ha sido extensamente publicitada, fue incorporada al proyecto durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y tuvo como génesis una Moción parlamentaria anteriormente presentada por diversos señores Diputados, que incorporaba al Código Procesal Penal, como artículo 85 bis, una regla que tenía una redacción similar a la que ahora se estudia.

Explicó que aquella propuesta motivó un extenso análisis, el cual incluyó un análisis específico del derecho comparado. En definitiva, se resolvió acogerla, sacándola -sin embargo- del contexto del señalado Código y transformándola en una disposición separada dentro del proyecto, de manera de evitar cualquier confusión acerca de su naturaleza. Explicó que la nueva atribución policial no dice relación con el ejercicio de facultades investigativas propias del proceso penal ni con la posibilidad de asignar responsabilidades penales a las personas, sino que constituye una facultad adicional para las policías en el ámbito de las tareas que les competen en el área del control y resguardo del orden y la seguridad pública, de la prevención del delito y de la disuasión.

Informó, luego, que al discutirse esta propuesta hubo aspectos que motivaron una especial preocupación, como fue el de los lugares en que el control preventivo de identidad podría llevarse a cabo. Expresó que, en esta materia, se analizó si correspondía fijar sitios determinados para estos efectos o si era preferible dejar la norma abierta. Informó que, en definitiva, se optó por suprimir una delimitación de espacios, de manera de conferir un alcance amplio al ámbito del ejercicio físico de esta nueva facultad.

Recordó que otro aspecto que originó un minucioso estudio fue la determinación de los contrapesos con que el establecimiento de esta nueva atribución policial debía aparejarse. A este respecto, considerada la amplitud que se le otorgó, se decidió adoptar variados mecanismos de equilibrio, entre los cuales figura el deber del funcionario policial que la practique de exhibir su placa e identificarse, la obligación de respetar la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria, la consagración de un sistema para que la ciudadanía pueda formular sus reclamos y la obligación de las instituciones policiales de dar publicidad a una serie de estadísticas acerca de la implementación de esta nueva medida.

De este modo, resumió, se llegó al texto que ha llegado a segundo trámite constitucional al Senado, el cual viene a proporcionar un mecanismo equilibrado e idóneo para las finalidades que se persiguen.

Enseguida, el Profesor señor Acosta manifestó que, tal como la norma se está proponiendo, es evidente que ella está consagrando un instrumento de control social. Indicó que si bien entre las condiciones para aceptar dicho instrumento se ha mencionado la necesidad de respetar las libertades de las personas y su intimidad, la propuesta representa una regla de control policial que se ejercerá sin distinción de lugares, horarios ni personas. De este modo, no interesará la edad del individuo controlado, como tampoco el sitio en que se encuentre o la actividad que esté realizando al momento de someterlo a dicho control. En consecuencia, una persona que se encuentra tranquilamente durmiendo en su casa perfectamente podría ser objeto del mencionado control de identidad en virtud de esta nueva regla.

Afirmó que el mecanismo propuesto presenta zonas confusas, puesto que abre interrogantes tales como hasta donde el ciudadano controlado puede oponerse a la ejecución de la medida y qué sucederá si lo hace.

Consideró que el hecho de no precisar lugares para la práctica de este control es un punto muy complejo,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

agregando que sería muy justificado exceptuar los recintos privados. Indicó que en esta materia no puede hacerse una asimilación a lo que ocurre con el control que la policía puede realizar a los conductores en las carreteras ni tampoco al que se lleva a cabo en los recintos deportivos con ocasión de ciertos espectáculos. En estas últimas situaciones, precisó, se trata de espacios o situaciones que importan condiciones específicas de riesgo, respecto de las cuales existe un mandato legal preciso que habilita la puesta en práctica del control.

Afirmó que en este debate en perentorio no perder de vista las concepciones sobre la libertad de las personas y el respeto a su intimidad que deben resguardarse. Agregó que si se opta por perseverar en la adopción de la nueva medida, procedería a lo menos hacer un discernimiento acerca de los lugares en que ella podrá materializarse. De lo contrario, añadió, el policía entenderá que puede ingresar al hogar de cualquier persona y que está cumpliendo su deber. Del mismo modo, añadió que sería necesario exceptuar a los menores de 14 años, sobre quienes no pesa la obligación de portar un documento de identidad.

En consecuencia, afirmó, el establecimiento de una medida como ésta supone realizar previamente un acabado examen de la finalidad determinada para la cual se está consagrando y la fijación de contrapesos que verdaderamente eviten los excesos y la arbitrariedad.

Sostuvo que el hecho de existir mecanismo como este en otras naciones de ningún modo implica que nuestro sistema deba copiarlos, puesto que en las legislaciones extranjeras también es posible encontrar criterios o instituciones que no guardan coherencia alguna con nuestras convicciones.

Sostuvo que si se persiste en esta idea, procederá realizar un trabajo mayor en relación a los parámetros que deben fijarse, a lo menos permitiendo que la medida se realice solamente lugares de naturaleza o uso público, exceptuando los sitios privados y excluyendo a los menores de 14 años. Para estos efectos, sugirió revisar las condiciones que algunas de las indicaciones presentadas plantean. De lo contrario, opinó que lo que se está proponiendo será una regla claramente perturbadora de la vida íntima de las personas.

La señora Salvo, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó que si se ha mencionado el derecho comparado no ha sido para imitarlo, sino para recordar lo que otras realidades consagran con un claro sentido de orden público y de evitar riesgos. Indicó que si bien la facultad policial que se propone tiene un carácter amplio, va acompañada por contrapesos claros y categóricos que permiten visualizar una aplicación racional y equilibrada. Más aún, informó que desde ya se está avanzando con las policías en la elaboración de un protocolo que cautelará su debida ejecución.

Indicó que al desarrollar tareas preventivas, es lógico que el funcionario policial no va a ingresar a las residencias particulares y que se concentrará en los sitios públicos porque, por lo demás, nuestra normativa procesal ya regula los casos y la forma en que procede la entrada a un domicilio privado. En todo caso, resumió, si bien la norma en estudio no hace una determinación precisa acerca de los recintos en que podrá practicarse, propone mecanismos de contrapeso que cuidarán adecuadamente la protección que ameritan los ciudadanos, los que, además, contarán con un apropiado sistema para efectuar sus reclamaciones.

El abogado señor Geisse, de la Defensoría Penal Pública, manifestó que una regla de tanta amplitud como la que se postula no existe, ni siquiera en los países que tienen legislaciones más restrictivas. Añadió que en las naciones donde se cuenta con normas parecidas, se hace una serie de precisiones en cuanto a los lugares donde puede practicarse y las condiciones necesarias para su aplicación, basadas en elementos de peligrosidad u otros semejantes. En consecuencia, sostuvo la el precepto en estudio difícilmente puede ser comparado pues no hay parangón posible.

Por otra parte, mencionó algunos informes del Relator Especial de Naciones Unidas en materia de ejercicio del derecho de reunión pacífica y asociación, en que se comenta que una regla como la que se propone permitirá incluso controlar a quien va trotando por un parque.

Por estas razones, instó a revisar las indicaciones 96 y 97, que contemplan un mecanismo de control de identidad dotado de una definición más detallada de las situaciones, lugares y circunstancias que lo hacen procedente.

A continuación, se escuchó al General Director (S) de Carabineros de Chile, señor Marcos Tello, quien puso de manifiesto que la labor que desarrolla esa institución es de una naturaleza esencialmente preventiva, razón por la cual el instrumento que propone la disposición en estudio le resulta de gran interés. En consecuencia, sostuvo que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

coincidía con la señora Ministra de Justicia en cuanto a que el control de identidad preventivo constituirá una buena herramienta para reforzar la acción policial, manteniendo la plena observancia del debido respeto a la vida y a la propiedad de las personas.

Indicó que, no obstante, la disposición despachada por la Cámara de Diputados amerita algunas observaciones por cuanto plantea exigencias que en la realidad esa institución ya cumple.

En efecto, dijo, los funcionarios de Carabineros rutinariamente portan su placa y su nombre. Asimismo, la institución ya dispone de un procedimiento para canalizar los reclamos de las personas pues existe para estos fines un departamento que es ampliamente conocido por la ciudadanía. En consecuencia, opinó que no sería necesario implementar una oficina en cada unidad, pues ello importaría un recargo administrativo que no parece fácil asumir. Informó que en el año 2005 se presentaron 5.000 reclamos, todos los cuales fueron objeto de la correspondiente investigación y supervisión, desembocando en los resultados respectivos, incluida la aplicación de medidas administrativas correspondientes a los funcionarios responsables.

En todo caso, informó que los funcionarios de la institución se encuentran en condiciones de comprender con claridad los alcances de la nueva atribución que se estudia, del mismo modo como han asumido en su momento las tareas que les corresponden en el ámbito de los espectáculos deportivos y del control de carreteras, cuyo ejercicio es bien recibido por la ciudadanía.

Enseguida, usó de la palabra la Prefecto Inspector señora Rosana Pajarito, Jefa de la División Jurídica (J) de la Policía de Investigaciones de Chile, quien precisó que la misión de la institución que representa es de índole absolutamente investigativa, razón por la cual el artículo 85 del Código Procesal Penal es de suyo aplicable a esta labor en sus distintas hipótesis. Es más, agregó, el actuar de esa institución policial se desarrolla justamente bajo los parámetros de ese precepto.

Hizo notar que, en cambio, la disposición en estudio contempla una atribución que se relaciona con el orden público, de modo que se vincula más bien con Carabineros de Chile, sin perjuicio de poder aplicarse ante situaciones específicas.

Refiriéndose a la metodología relativa a los reclamos del público que se prevé, señaló que la Policía de Investigaciones ya dispone de mecanismos de control formal, como es el caso de las denuncias, las cuales se canalizan por los conductos regulares.

Adicionalmente, manifestó que la obligación que se contempla en la norma en estudio en cuanto a proporcionar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinadas informaciones relativas a la aplicación del control preventivo de identidad, supondrá, en la práctica, recargar más la labor administrativa de la institución. Reiteró que al igual que en el caso de Carabineros, la entidad que representa ya cuenta con los mecanismos necesarios para cumplir esta finalidad.

El abogado del Ministerio Público, señor Pizarro, expresó que la disposición en análisis contempla una atribución que no guarda relación con la misión de la institución que representa, puesto que no se vincula con el esclarecimiento de los hechos que motivan su intervención. Por tal razón, añadió, no tiene un parecer al respecto.

Precisó que la Fiscalía mantiene aguas separadas con las policías, de manera que en este debate la opinión que ellas puedan proporcionar es la que tiene más relevancia. Indicó que solamente cabría invocar en esta discusión las atribuciones que tiene el Ministerio Público para dictar instrucciones generales acerca de la forma como las policías cumplirán las funciones previstas en los artículos 83 y 85 del Código Procesal Penal, en los términos del artículo 87 del mismo Código.

Al requerírsele nuevamente un parecer sobre la propuesta en análisis, señaló que la experiencia más cercana a la competencia del Ministerio Público en esta materia deriva de la aplicación de la ley sobre violencia en los estadios y de las figuras que allí se contemplan, las cuales no llegan a su conocimiento como tales, sino como ilícitos tales como porte de arma blanca y otros.

A su vez, la señora Patricia Rada, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que la disposición propuesta no resuelve los problemas de eficacia y eficiencia que se advierten en el ámbito de la seguridad y el orden público. Hizo presente que tanto la institución que representa como ciertos representantes de Naciones Unidas así lo han puesto de manifiesto, destacando también la colisión que este nuevo mecanismo de control

Segundo Informe de Comisión de Constitución

puede tener con los derechos de las personas y con algunas obligaciones que el Estado de Chile ha contraído en el plano internacional. Recordó que en este ámbito, a los países se les aplican tests destinados a verificar el la armonía que debe existir entre su normativa interna y los estándares exigibles en materia de respeto a los derechos humanos. Agregó que la institución que representa, teniendo en cuenta las exigencias que lo anterior plantea, concluye que el precepto en estudio no cumple dichos estándares.

En consecuencia, instó a profundizar el estudio de esta disposición, relevando aspectos como su aplicación a personas menores de 18 años. Igualmente, ofreció la colaboración de esa institución.

El señor Mahnke, Defensor Penal Público, revisó el contenido del precepto en estudio y luego de realizar algunas consideraciones, se preguntó sobre la necesidad de adoptarlo y sobre la eficacia que éste podría tener. Planteó que si se asume que es necesario mover los límites de las garantías y de los derechos de las personas, habrá de verificarse si como sociedad somos capaces de alcanzarlo y, luego, cuidar la legitimidad de la norma que se dicte.

Para dar una respuesta sobre la necesidad de adoptar este nuevo mecanismo de control preventivo de identidad, el Honorable Senador señor Espina señaló que éste no es fruto del capricho, sino de la realidad que nos afecta. Como muestra de lo anterior, informó que, según antecedentes proporcionados por la Excm. Corte Suprema, en octubre de 2015 en nuestro país había un total de 66.000 órdenes de detención pendientes emanadas de los tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantía. Además, recordó los altos niveles que las estadísticas presentan en materia de impunidad y de investigaciones que quedan sin resultado alguno.

Ante estas circunstancias, afirmó que el Estado puede tomar la decisión de adoptar un mecanismo preventivo de control de identidad. Por lo demás, agregó, ella ya forma parte de la legislación de diversas naciones tales como Alemania e Italia, según se aprecia al revisar el derecho comparado. Asimismo, recordó que un instrumento semejante ya opera en nuestro medio en el ámbito de los espectáculos deportivos masivos sin que haya reclamos o quejas por una posible aplicación abusiva.

Por otra parte, manifestó que si bien no es dable pensar que los policías se van a sentir habilitados para ingresar al domicilio de las personas, es dable admitir que esta norma causará algunas molestias. Por ello, consideró pertinente establecer mecanismos de contrapeso para su aplicación y revisar situaciones como el caso de los menores, a la luz de los requerimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Del mismo modo, consideró muy pertinente establecer un sistema de reclamos de parte de los ciudadanos que se sientan afectados, lo que no significa crear una oficina para estos fines en cada unidad policial. Son aspectos, dijo, que pueden perfeccionarse, al igual que los requerimientos sobre las informaciones y publicaciones que las policías deberán cumplir. Lo que interesa, concluyó, es estar disponibles para cualquier ajuste que contribuya a mejorar esta nueva e importante herramienta.

El Honorable Senador señor Araya expresó que existen diferentes perspectivas desde las cuales se puede enfocar el tema en análisis, agregando que, en términos generales, suscribe la que ha sostenido el Profesor señor Acosta y estima que hay garantías constitucionales que se enfrentan a esta nueva medida. Explicó que no debe perderse de vista que el concepto de seguridad nacional ha ido evolucionando y que se ha llegado al de seguridad ciudadana y a la noción de garantismo penal. Igualmente, recordó que han cambiado las nociones de derecho penal del enemigo y la estigmatización que afectaba a ciertos sectores de la ciudadanía.

Hizo presente, enseguida, que el artículo 85 del Código Procesal Penal ha tenido ya siete modificaciones en los años que lleva de vigencia, siendo la disposición que más enmiendas ha experimentado. Por su parte, el artículo 12 del proyecto que se estudia no tiene limitaciones y se presenta en términos tan amplios que importan una vulneración a los numerales 7 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que puede tener aplicación en cualquier lugar y horario, sin distinción de ninguna especie.

Sostuvo que, en estas circunstancias, el artículo 85 del señalado Código es lo suficientemente adecuado para que las policías cumplan su labor, lo que se demuestra al examinar las cifras de controles de identidad efectuados en aplicación de esa norma. En cambio, añadió, el mecanismo del artículo 12 de la iniciativa es complejo, carece de límites y es previsible que no funcione. Con seguridad, dijo, habrá dificultades para que el policía distinga si debe actuar en virtud del artículo 85 del Código Procesal Penal o del artículo 12 de esta ley, dado que no hay frontera clara entre estos dos estatutos, con las consecuentes confusiones que pueden preverse.

Dado lo anterior, no vio razón para aprobar la disposición que se propone.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Larraín consideró que la disposición en estudio es clave dentro de la denominada Agenda Corta Antidelincuencia, en atención a que el país tiene un problema de seguridad pública que no ha logrado solucionar. Indicó que el objetivo de esta iniciativa es abordar aspectos que son prioritarios para poder vivir con tranquilidad y sin temor y que no debe perderse de vista que Carabineros ha reiterado que no dispone de las atribuciones necesarias para desarrollar adecuadamente su labor. Otro factor a considerar, añadió, es la gran cantidad de órdenes de detención pendientes que existe, lo que indudablemente impacta el trabajo del Ministerio Público. Y un aspecto adicional es la cifra de ilícitos sin esclarecimiento alguno, que da cuenta de que estamos ante un fracaso completo.

Afirmó que ante estas evidencias, debe concluirse que aun cuando el establecimiento del control preventivo de identidad supone una definición problemática, ello constituye un requerimiento del todo necesario. Hizo presente que existen prejuicios en cuanto a volver a la detención por sospecha. Sin embargo, agregó, ese período pasó y la evolución de nuestra legislación muestra que el problema ha ido encontrando soluciones.

Manifestó que la regulación en estudio requiere de normas que sean claras y precisas, indicando que está dispuesto a buscar los perfeccionamientos que sean necesarios, en tanto exista la voluntad de legislar pensando en la masa ciudadana.

El Honorable Senador señor Harboe arguyó que es necesario entender que estamos ante una realidad en la cual el fenómeno delictual que va mutando, sin que los resultados de los esfuerzos que se emprenden para enfrentarlo sean positivos. Baste para ello, dijo, apreciar el alto porcentaje de delitos contra la propiedad con imputado desconocido que persistentemente muestran las encuestas.

Recordó que se han pedido nuevas herramientas legales para afrontar esta situación. Sin embargo, añadió, es necesario también observar la eficacia de los procedimientos que en este momento se realizan, respecto de los cuales es deseable que exista un control de gestión cada vez mejor. Indicó que si bien el control preventivo puede no existir como tal en la ley, en la práctica se aplica permanentemente puesto que la policía está realizando normalmente un trabajo de índole preventiva. Lo esencial, añadió, es que se adopte un mecanismo que solo represente una restricción menor a las garantías de la persona, estableciéndose vías para que el ciudadano se defienda contra los posibles abusos.

En cuanto a la ubicación de la futura norma, coincidió con la idea de consagrarla como disposición específica del proyecto y no como regla del Código Procesal Penal. Del mismo modo, instó a analizar con mayor cuidado ciertos aspectos, considerando ideas criterios tales como circunscribir los lugares en los cuales este control preventivo podrá realizarse, los que no deberían vincularse al factor de riesgo sino a su carácter público o de acceso público. Indicó que una determinación de este tipo evitará que la respectiva valoración quede entregada al policía que practica el procedimiento.

Igualmente, instó a exceptuar en forma expresa a los menores de 14 años. También sugirió establecer un sistema móvil o telefónico de identificación a lo largo del territorio. Del mismo modo, recomendó perfeccionar el sistema recursivo, haciendo presente que la indicación 100, de su autoría, se ocupa de las consecuencias que tendrá para el funcionario policial el ejercicio abusivo de estas nuevas atribuciones.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, discrepó de la norma en estudio, por cuanto, a su juicio, ella no ayudará al éxito de la persecución penal. Hizo presente que en la materia en análisis existen factores que deben tomarse en cuenta. Es el caso de las cargas y los traumas históricos que pesan en nuestra sociedad, así como de los sesgos que se advierten en la aplicación de este tipo de mecanismos, que se basan en la clase social o en el barrio de que se trate. Igualmente, estimó oportuno poner de manifiesto la pertinencia de que las policías mejoren sus procedimientos. En efecto, dijo, no ha habido adecuado un control de gestión de parte de los actores involucrados.

En todo caso, afirmó que la posibilidad de legislar para entregar instrumentos efectivos a las instituciones vinculadas a la persecución penal debe preservar de manera irrestricta las garantías de los ciudadanos. Finalmente, instó a no errar el camino pensando que la disposición en estudio es la solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad en materia de seguridad.

En este punto del debate, se advirtió la conveniencia de recoger en un nuevo texto las observaciones expuestas, reflejando aquellos aspectos que durante este debate han concitado un mayor nivel de acuerdo. Estos son

Segundo Informe de Comisión de Constitución

principalmente los siguientes:

- La fijación de la edad de la persona que podrá ser controlada, que no podrá ser menor de 14 años, estableciéndose que si hay dudas al respecto, se reputará que es menor y señalándose que respecto de los mayores de 14 y menores de 18 procederá someterse a las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados vigentes sobre la materia;
- La determinación de los lugares en que dicho control podrá efectuarse que serán las vías y aquellos de índole pública y también los privados de acceso al público;
- Mencionar, entre los documentos que podrán probar la identidad, la tarjeta nacional estudiantil;
- Exigir que en realización de este control el policía, además de exhibir su placa, deberá indicar su nombre, grado y dotación;
- Precisar que el conjunto de procedimientos implicados por esta diligencia no podrá extenderse por más de 4 horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora, cuando se trate de un menor de 18 y mayor de 14;
- En el caso de las órdenes de detención pendientes respecto de la persona controlada, especificar que se tratará de una o más;
- Puntualizar que procederá que los ciudadanos formulen reclamos cuando estimen que han sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad, y no del control abusivo, como se planteaba;
- Incorporar un nuevo inciso para establecer que constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad, y
- Reformular las exigencias relativas a los antecedentes y publicaciones que se requerían a las instituciones policiales en relación a la aplicación de este nuevo mecanismo, consagrando un sistema trimestral de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último.

En definitiva, con la colaboración de la señora Ministra de Justicia y de los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se elaboró una nueva redacción para el precepto en estudio, que refleja los criterios ya indicados. De éste se da cuenta en el capítulo de modificaciones del presente informe.

Finalizado, de este modo el debate, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, puso en votación de las indicaciones presentadas al artículo 12 del proyecto, la que quedó como sigue:

- La indicación 95 fue retirada por sus autores.
- Las indicaciones 96 a 100 fueron aprobadas con modificaciones para los efectos de acoger el texto ya explicado, por 4 votos a favor y uno en contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Larraín. En contra lo hizo el Honorable Senador señor De Urresti.
- La indicación 101 fue retirada por sus autores, y
- La indicación 102 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

En una sesión posterior, la señora Ministra de Justicia sugirió a la Comisión reabrir el debate respecto a la indicación 100, indicando que la falta a que ella se refiere debe estar acreditada por medio de un proceso administrativo previo, de manera que no basta la pura denuncia para que el efecto propuesto tenga lugar.

Hubo acuerdo en torno a esta solicitud.

El Honorable Senador señor Harboe, autor de la misma, expresó que las reglas generales establecen que siempre precede un proceso legalmente tramitado antes de la resolución que imponga responsabilidades.

El Honorable Senador señor Espina expresó que la infracción consiste en proceder abusivamente, pues

Segundo Informe de Comisión de Constitución

naturalmente el funcionario que hace este control distinguirá según sea la situación de hecho del momento para proceder a la diligencia. Añadió que debe aplicarse la conjunción disyuntiva "o", pues la expresión "y/o" no existe.

La señora Salvo señaló que se trata de una actuación esencialmente discrecional del funcionario que la ejecuta; por tanto, el tipo infraccional debería fundarse en el abuso. Añadió que la segunda parte de la sentencia debería emplear la expresión "aplicando" en vez de "ejecutando".

Por su parte, el señor Fiscal Nacional (S) recordó que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece que el abuso de la atribución del control de identidad investigativo da lugar al delito que establece el artículo 255 del Código Penal, que es el tipo de abuso de un funcionario público en acto de servicio contra un particular. Observó que acá esa disposición se tipifica sólo como una infracción administrativa.

La señora Salvo recordó que la responsabilidad funcionaria es plenamente compatible con la responsabilidad penal.

En la misma línea, el abogado de la Defensoría Penal, señor Irrázabal, planteó que también pueden configurarse otros tipos penales, como los apremios ilegítimos que establece el artículo 150 A del Código Penal.

El señor Presidente de la Comisión indicó que, en todo caso, sería preferible dejar abierta la referencia a la compatibilidad de esta responsabilidad administrativa con la tipificación penal que corresponda.

En definitiva, se puso en votación la indicación 100 con la siguiente formulación:

"Constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona objeto del control de identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar."

- Sometida a votación la indicación 100, fue aprobada con la modificación antes señalada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Harboe, Espina y Larraín. El Honorable Senador señor De Urresti votó en contra.

• • •

Disposiciones nuevas

Las indicaciones que se transcriben a continuación proponen incorporar los siguientes artículos nuevos:

Indicación 103

La indicación número 103, del Honorable Senador señor Horvath, consulta el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Sin perjuicio de lo señalado en las demás normas legales, el juez, en las situaciones de hecho en que existan antecedentes fundados de que la persona no volverá a delinquir, podrá determinar una pena en el grado inferior, o determinar que ella no es un peligro para la sociedad.

Además, toda persona privada de libertad tendrá derecho a rehabilitación y reinserción, junto con todas las actividades de trabajo y capacitación laboral, siempre que ello sea voluntario."

En relación a esta proposición, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, connotó que ella viene a alterar completamente todas las normas de determinación de la pena discutidas, modificadas y aprobadas en los anteriores artículos del proyecto. Por tal razón, señaló que resultaba improcedente.

- Sometida a votación la indicación 103, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Indicación 104

La indicación número 104, del Honorable Senador señor Harboe, agrega un artículo del tenor que se indica:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

"Artículo...- Agrégase al artículo 3° de la ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, el siguiente inciso segundo:

"Por consiguiente y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le cupiere, el fiscal o el abogado asistente de fiscal, que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales orientadas al fin indicado en el inciso anterior, será sancionado con alguna de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 49 de esta ley."."

En primer término, intervino el señor Montes, Fiscal Nacional (S), quien manifestó que el criterio general parece correcto. Sin embargo, la forma como se precisa el supuesto de hecho para que proceda la responsabilidad es poco preciso, ya que podría considerarse que una acusación es infundada por el solo hecho de que la víctima no comparezca a la audiencia. Expresó que podría intentarse usar un criterio similar al de la responsabilidad del Estado por el error judicial de la letra i) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política, que establece, ante una situación similar, una descripción de parámetros objetivos.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe planteó que ya existen normas sobre responsabilidad del Estado por los perjuicios causados por el Ministerio Público. Explicó que la indicación apunta más bien a establecer un sistema interno de responsabilidades en caso que un fiscal se extralimite, pues al parecer la pura referencia al principio de objetividad es un punto de partida muy vago.

Por su parte, la señora Salvo, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expresó que si lo que se intenta es sancionar la infracción de parámetros internos de conducta funcionaria, debería eliminarse la referencia a la malicia o al dolo, pues basta con que se infrinjan negligentemente esos deberes funcionarios para que se active la responsabilidad disciplinaria.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa. Expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado, sin derecho a defensa. Señaló que la fuente de esa filtración puede ser variada, pero si se trata de una investigación reservada en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal, no parece tener otro origen que la propia fiscalía.

Sobre el particular, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que se trata de un asunto delicado, razón por la cual desde que asumió la actual jefatura de la institución ha dispuesto el inicio de investigaciones criminales en cada uno de los casos en que esta situación ha tenido lugar. Recalcó que se trata de una conducta indebida, inadecuada, que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal.

Añadió que la regla sobre reserva contenida en el Código Procesal Penal no es suficiente, pues tras los 40 días de reserva de la carpeta investigativa los intervinientes tienen acceso a toda la información y no existe una manera útil de disuadir a los abogados de las partes a que no la difundan.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, señaló que la filtración termina siendo un arma extraprocesal contra los imputados, respecto de la cual no hay defensa posible. Además, sostuvo que importa también una presión indebida sobre los jueces. Planteó que las herramientas que se adopten no deben limitar el legítimo derecho a defensa, pero tienen que establecer sanciones penales disuasivas contra el que divulga información indebidamente, así como parámetros internos de control que gatillen rápidamente la responsabilidad administrativa cuando el infractor sea un funcionario de la Fiscalía.

En una sesión posterior, la Comisión retomó la discusión de la indicación 104.

Al respecto, el señor Fiscal Nacional (S) propuso la siguiente redacción alternativa:

"- Añadir en el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público el siguiente inciso nuevo:

"Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente del fiscal que realizare actuaciones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley."."

Ante una consulta del Honorable Senador señor De Urresti acerca de por qué se omitía el calificativo de "malicioso" de la infracción descrita, explicó que en algunas circunstancias el fiscal puede negarse voluntariamente a realizar

Segundo Informe de Comisión de Constitución

alguna actuación, porque tiene la certeza de que la parte que la solicita lo hace con meros afanes dilatorios o por propósitos extraprocesales que no tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín observó que por la misma razón discutida a propósito de la indicación 100, en este caso es menester utilizar el término "abusivo" en vez de "arbitrario".

A su vez, el señor Fiscal Nacional (S) recordó que el artículo 269 ter del Código Penal sanciona penalmente al fiscal o abogado asistente que ocultare, alterare o destruyere elementos de la investigación.

El Honorable Senador señor Harboe expresó su acuerdo con las observaciones antes señaladas y con esta proposición, pues de esta forma este asunto deja de depender de la autoridad de turno del Ministerio Público y se transforma en un tipo infraccional establecido en la ley.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Larraín connotó que faltaría establecer alguna forma de sancionar las filtraciones.

Sobre el particular, el señor Fiscal Nacional (S) indicó que ese asunto debe quedar establecido en el artículo 64 de la ley orgánica constitucional del servicio, como prohibición impuesta a los fiscales. Con ese propósito, propuso incorporar en esa disposición lo siguiente:

"Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones generales del fiscal nacional."

Al respecto, el Honorable Senador señor Larraín connotó que la proposición trata asuntos relativos a la iniciativa exclusiva del Presidente del República, en virtud de lo dispuesto en el número 2º del inciso 4 del artículo 65 de la Carta Fundamental, porque supone una regulación atinente a las funciones propias de un empleado público.

Sobre el particular, la señora Ministra de Justicia ofreció facilitar la presentación de una indicación del Ejecutivo sobre la materia.

Por su parte, la señora Patricia Rada, representante del Instituto de Derechos Humanos, observó que una norma de este tipo puede importar una infracción a la garantía fundamental de la libertad de información y al derecho de todos los ciudadanos a observar el funcionamiento de los órganos públicos.

En relación a lo anterior, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que el propio Código Procesal Penal establece el secreto de las actuaciones durante la fase investigativa. Además, recordó que el acceso parcelado a la carpeta investigativa vulnera gravemente el principio de inocencia, tal como antes ha quedado asentado por la Comisión. Finalmente, recordó que toda la información queda disponible al público en el acto de presentación de la acusación.

- En forma preliminar, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Harboe, Espina y Larraín, acogió el criterio planteado, el cual, posteriormente, quedó incluido en la indicación 110, del Ejecutivo.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya sostuvo que debía establecerse alguna sanción para quien infringe las normas de secreto de las actuaciones de la investigación, establecidas en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Al respecto, el señor Fiscal Nacional (S) planteó que muchas filtraciones de la carpeta investigativa son realizadas por personal ajeno al Ministerio Público, pues una vez que concluye el plazo en que la investigación es reservada, todos los intervinientes tienen acceso a esa información. En razón de lo anterior, la primera cuestión que se plantea es la posibilidad de ampliar el plazo actual de 40 días que la ley permite a efectos de que el Ministerio Público reserve la investigación, ampliación que no debe ser oponible al imputado y su defensa por razones obvias.

En segundo término, manifestó que debe sancionarse en forma más contundente a los intervinientes, pues la regla actual sólo hace una remisión confusa a las reglas del desacato. Para lograr ese objetivo, propuso crear un tipo penal especial, que sancione esta divulgación indebida con presidio menor en sus grados mínimo a medio.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las propuestas anteriores quedaron contenidas en la siguiente formulación provisional:

“Modificar el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplazar el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,), y agregar lo siguiente: “el cual podrá ser ampliado por el mismo periodo, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

b) Agregar el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

- Sometida a votación esta proposición, fue acogida por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Harboe, Espina y Larraín. Esta norma posteriormente fue recogida por la indicación 108, que el Vicepresidente de la República, señor Burgos, presentó durante un plazo para presentar indicaciones que se abrió al final de esta discusión en particular.

De lo anterior se dio cuenta previamente en este informe, al abordarse las enmiendas que se introdujeron al artículo 182 del Código Procesal Penal.

La Comisión acordó dejar constancia que esta norma constituye una regulación de carácter especial en relación con el tipo general de secreto de los funcionarios públicos que establece el artículo 246 del Código Penal; por tanto, por aplicación del principio de especialidad preferiría al tipo general antes citado.

Se dejó también constancia de que esta norma establece una excepción a la regla general de publicidad de los actos de los organismos del Estado, por lo que tiene carácter de ley de quórum calificado, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental.

Como ya se adelantara, al término de la discusión en particular de este proyecto, se abrió un último plazo para presentar indicaciones, oportunidad en la cual el señor Jorge Burgos, en su calidad de Vicepresidente de la República, presentó la ya referida indicación 110, destinada a incorporar al proyecto un artículo 14, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase al artículo 3°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional.”.

Revisado el tenor de estos preceptos, la señora Ministra de Justicia explicó su contenido, destacando que se han recogido los criterios reseñados por la Comisión durante su discusión. Hizo notar que la primera de las enmiendas aclara que las responsabilidades penales y administrativas del funcionario involucrado se harán valer a la par, además de que se precisa que las actuaciones u omisiones a que la norma alude deberán ser “injustificadamente erróneas o arbitrarias”, tal como se sugiriera en este debate.

Adicionalmente, indicó que la segunda modificación corresponde a una proposición del señor Fiscal Nacional Subrogante, quien ha participado en esta discusión.

Analizada las reglas propuestas, hubo consenso en la Comisión para aprobarlas.

A instancias del Honorable Senador señor Espina, se dejó constancia, para los efectos de la historia de la ley, que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

estas enmiendas habían sido propuestas y apoyadas por el señor Fiscal Nacional (S), quien también había participado en su redacción.

- En consecuencia, puesta en votación la indicación 110, fue aprobada en forma unánime, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

- Por su parte, la indicación 104 fue declarada inadmisibles por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República.

Indicación 104 A

La indicación número 104 A, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, propone incorporar siete modificaciones a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, que se refieren a los siguientes asuntos:

- 1) Eliminar de la escala general de sanciones para adolescentes la amonestación y la multa.
- 2) Suprimir el artículo 8º, que regula la amonestación.
- 3) Eliminar el artículo 9º, que regula la multa.
- 4) Establecer que las sentencias condenatorias previas contra el adolescente serán un antecedente a considerar en las próximas condenas o para el acceso de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216.
- 5) Eliminar la posibilidad de conversión de la pena igual o menor de 60 días de privación de libertad por una amonestación o una multa.
- 6) Suprimir de la tabla demostrativa de las sanciones y penas aplicables de esa ley, las de amonestación y multa, y
- 7) Modificar las reglas relativas al quebrantamiento de la condena.

Para estos efectos, propone incorporar al proyecto un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

- 1) Suprímense las letras g) y h) del artículo 6º.
- 2) Suprímese el artículo 8º.
- 3) Elimínase el artículo 9º.
- 4) Incorpórase un artículo 21 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 21 bis.- Sentencias condenatorias previas. Las sentencias en las que hubiere resultado condenado un adolescente deberán ser consideradas para los efectos de determinar la pena en el actual procedimiento, ya sea como circunstancias modificatorias o para el otorgamiento de penas sustitutivas de acuerdo a la ley N° 18.216.”.

- 5) Reemplázase el numeral 5) del artículo 23 por el siguiente:

“5. Si la pena es igual o inferior a sesenta días o si no constituye una pena privativa o restrictiva de libertad, el tribunal podrá imponer las penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad o de reparación del daño causado.”.

- 6) Elimínanse, en el artículo 23, en la parte referida a la “Tabla Demostrativa Extensión de la sanción y penas aplicables”, las palabras “multa” y “amonestación”.

- 7) Suprímese el numeral 1 del artículo 52.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

8) Reemplázase el numeral 2 del artículo 52 por el siguiente:

"2.- Tratándose del caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante, se aplicará en forma sustitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente no aceptare la medida, se aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus formas."

Sobre el particular, la señora Ministra de Justicia expresó que se trata de asuntos que quedan fuera de las ideas matrices del proyecto, añadiendo que estos y otros temas están siendo analizados en un anteproyecto destinado a reformar a la ley N° 20.084.

El Honorable Senador señor Espina subrayó que hay una brecha relevante de impunidad cuando se trata de infractores menores de 18 años, tal como lo precisó la propia fiscalía en el trámite reglamentario anterior. Expresó que para tratar este álgido problema, hace años que se anuncia el mentado proyecto de reforma a la ley N° 20.084, y la ciudadanía aún espera que el Gobierno cumpla su palabra y dé una respuesta a esta situación

- Analizada esta situación, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 69 de la Carta Fundamental, el señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las indicaciones 104 A, por proponer asuntos que no tienen relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Indicación 111

En una de las sesiones finales, el Honorable Senador señor Espina recordó que en el anterior proyecto de revisión de la Reforma Procesal Penal, contenido en el Boletín N° 8.810-07, iniciado en la Administración anterior, se consideró una disposición especial para asegurar la coordinación entre los diversos actores del sistema procesal penal.

Dicha norma rezaba lo siguiente:

"ARTÍCULO CUARTO.- Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán remitir conjuntamente a la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta conjunta de metas e indicadores comunes de gestión para el año siguiente a su elaboración, con el objeto de mejorar funcionamiento del sistema. Tratándose de las entidades policiales, las propuestas de metas e indicadores aludidas deberán ser concordadas previamente con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública."

El señor Fiscal Nacional (S) consideró que la formulación anterior es interesante, no obstante que no se vislumbra una forma fácil para que las instituciones señaladas puedan construir metas comunes.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia manifestó que si bien la formulación de metas comunes puede ser un objetivo muy ambicioso, podría llegarse a una etapa intermedia e igual de valiosa, consistente en estructurar objetivos comunes que orienten las metas y planes de trabajo individuales de las instituciones involucradas. Añadió que este punto podría quedar a cargo de la Comisión Permanente de Coordinación de la Reforma Procesal Penal.

Los miembros de la Comisión acogieron esta idea planteada y solicitaron a la Secretaría de Estado propiciar la presentación de una indicación en tal sentido, dado que esta propuesta incide en materias de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Posteriormente, en cumplimiento del encargo formulado, el señor Vicepresidente de la República, don Jorge Burgos, presentó la indicación 111, para incorporar al proyecto el siguiente artículo 15, nuevo:

"Artículo 15.- Agrégase, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo:

"Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.”.

- Esta indicación fue aprobada unánimemente por los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

° ° °

Disposiciones transitorias

Son las siguientes:

Artículo primero

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana de Santiago se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i) del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1a. No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2a. Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile. Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.

3a. Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad con este artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

Esta disposición no recibió indicaciones. No obstante, fue analizada por la Comisión, en la cual hubo interés por verificar la forma como el proyecto pretende agilizar los procesos de ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios para los efectos de facilitar la aplicación de la ley en estudio. Dicho estudio dio lugar a que se plantearan algunas inquietudes sobre la suficiencia de los plazos que fija esta norma para que se cumplan las distintas hipótesis que allí se señalan.

Cabe hacer presente que al abrirse un plazo final para presentar indicaciones, el señor Vicepresidente de la República, don Jorge Burgos, presentó la indicación 113, contenida en el oficio 1668-363, de fecha 27 de enero de 2016, mediante la cual propone sustituir este precepto por el siguiente:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1°No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2°Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3°Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

La señora Ministra de Justicia informó que esta nueva redacción se hace cargo de los planteamientos de la Comisión e introduce ajustes precisamente para subsanar los puntos que se hicieron notar. Particularmente, añadió, se prorrogó hasta el día 31 de enero de 2020 la aplicación del mecanismo establecido por esta norma y se hicieron otras enmiendas para facilitar la aprobación de las exigencias asociadas al sistema de evaluación de impacto ambiental.

- Revisado el nuevo texto contenido en la indicación 113, por unanimidad la Comisión lo acogió. En consecuencia, la señalada indicación fue aprobada con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo segundo

“Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12. En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

Este precepto no fue objeto de indicaciones.

Artículo tercero

“Artículo tercero.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Esta disposición no recibió indicaciones

◦ ◦ ◦

Nuevos artículos transitorios

Las indicaciones que se transcriben a continuación proponen incorporar las disposiciones transitorias que se señalan:

La indicación 105, del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un nuevo artículo transitorio, del tenor que se señala:

“Artículo...- Dentro de los 90 días de publicada esta ley en el Diario Oficial, el Estado implementará planes y medidas de mitigación tendientes a promover la reducción de la criminalidad y la sensación de inseguridad, por medio de mecanismos preventivos que trasciendan el sistema penal y que incidan en la disminución de los factores que favorecen la generación de transgresiones e inseguridad en las comunidades y las personas, ya sea a través del acompañamiento social directo o bien a través de la formación de los ciudadanos, o a través de campañas comunicacionales que promuevan formas de trabajo colaborativo comunitario, el autocuidado y la prevención del delito.

Con todo, el acompañamiento social debe ser voluntario y propender a la superación de situaciones de vulneración de derechos y/o a la interrupción de conductas transgresoras, promoviendo cambios conductuales que se sustenten en el tiempo, tanto en los individuos que transgreden las normas como en sus familias o en los entornos sociales más cercanos.”.

La indicación 106, del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo...- Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Estado a través de sus órganos competentes implementará un programa de reinserción laboral que integre y contemple un equipo profesional multidisciplinario que apoye en la reducción de la reincidencia respecto de los que han cumplido su condena, con énfasis en los primerizos, mejorando las oportunidades de integración social mediante la capacitación laboral, la ayuda psicológica y la nivelación educacional, haciendo partícipes de este proceso a las familias, las instituciones, las empresas y la comunidad en general.”.

La indicación 107, del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo artículo transitorio, del tenor que sigue:

“Artículo...- Dentro del año 2016, el Presidente de la Republica deberá ingresar a tramitación uno o más proyectos de ley relativos a:

1) Infraestructura penitenciaria y personal especializado de Gendarmería de Chile y otros organismos y servicios públicos a efectos de desempeñarse en labores de rehabilitación y reinserción de los internos privados de libertad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2) De institucionalidad para la reinserción, incluyendo programas de acompañamiento luego del egreso de los internos, e intervenciones que incluyan, además, al grupo familiar.

3) Sobre tribunales de tratamiento de drogas.

4) Sobre sistema laboral y de capacitación de las personas privadas de libertad.”.

- Analizado el contenido de las indicaciones 105, 106 y 107, el señor Presidente de la Comisión las declaró inadmisibles por infringir lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, por cuanto estas proposiciones tratan asuntos relativos a la administración financiera o presupuestaria del Estado, que, en virtud de la norma citada, son materias de la iniciativa legislativa exclusiva del Primer Mandatario.

- - -

MODIFICACIONES PROPUESTAS

En conformidad con los acuerdos adoptados precedentemente, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Senado:

ARTÍCULO 1°

Número 1

Sustituirlo por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

(Indicaciones 2, 3 y 4, mayoría, 3 x 2).

Número 2

Sustituirlo por el que sigue:

“2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquella no constituyere una asociación ilícita de que trata el párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo."."

(Artículo 449: indicaciones 5 A, 9, 10, 13 y 14, unanimidad, 5 x 0 en el caso de la primera, y 4 x 0 en las demás. Artículo 449 bis: indicación 15, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

Números 3 y 4, nuevos

Incorporar como tales, los siguientes, desplazándose correlativamente los restantes numerales del artículo 1°:

"3) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.".

(Indicación 15, unanimidad, 5 x 0).

4) Añádese al artículo 456 bis A el siguiente inciso final, nuevo:

"Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso."."

(Indicaciones 16 y 17, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

Número 3)

Eliminarlo.

(Indicación 17 A, unanimidad, 5x0).

° ° °

Número 5, nuevo

Incorporar como tal, el siguiente:

"5) Incorpórase al artículo 496 un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

"3°. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales."."

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

ARTÍCULO 2°

Número 1

Reemplazarlo por el que sigue:

"1) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

"c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren estos abiertos o cerrados, públicos o privados.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo."

ii) Agrégase, en el párrafo cuarto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

"Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarla. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo."

(Indicaciones 20 y 21, unanimidad, 5 x 0).

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional según lo dispuesto en el artículo 87."."

(Indicaciones 20 y 21, unanimidad, 3 x 0).

Número 2

Letra e), nueva

Incorporar como tal, la siguiente:

"e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata."."

(Indicación 31 A, unanimidad, 5 x 0).

Número 3

Rechazarlo.

(Indicación 32, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

Números 3 y 4, nuevos

Incorporar como tales, los que siguen, desplazándose correlativamente los siguientes numerales del artículo 2°:

"3) Incorpórase como artículo 87 bis, nuevo, el siguiente:

"Artículo 87 bis. Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos."

(Indicación 33, unanimidad, 5 x 0).

Segundo Informe de Comisión de Constitución

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la expresión “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.”.

(Indicación 34, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

Número 4

Pasa a ser 5, reemplazado por el siguiente:

“5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena de privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

(Indicación 36, mayoría 3x2).

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

(Indicación 41, unanimidad 4 x 0).

Número 5

Pasa a ser número 6), con las siguientes enmiendas:

1) Incorporar como letra b), la siguiente, pasando la letra b) a ser c):

“b) Intercálase, como inciso quinto, nuevo, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.”.

(Indicación 43, unanimidad, 4 x 0).

2) Sustitúyese la letra b), que pasa a ser c), por la que sigue:

“c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautarse de los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.”.

(Indicación 46, unanimidad, 4 x 0).

° ° °

Número 7, nuevo

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Incorporar como tal, el siguiente, desplazándose correlativamente los restantes numerales del artículo 2°:

“7) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 130:

1) Agrégase, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

2) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “en las letras d) y e)” por “en las letras d), e) y f)”.

(Indicación 47, unanimidad, 4 x 0).

° ° °

Número 6

Pasa a ser número 8, eliminándose, en la letra a), la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis” y la coma (,) que la sigue.

(Indicación 48, unanimidad, 4 x 0).

Número 7

Pasa a ser número 9, reemplazado por el que sigue:

“9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

(Indicación 49, mayoría 3 x 1 abstención).

° ° °

Número 10, nuevo

Incorporar como tal, el siguiente, desplazándose correlativamente los restantes numerales del artículo 2°:

“10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26.”.

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

Número 8

Pasa a ser número 11, reemplazado por el que sigue:

“11) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 140:

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan

Segundo Informe de Comisión de Constitución

emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.”.

(Indicación 50, unanimidad, 4 x 0).

Número 9

Pasa a ser número 12), sustituido por el que sigue:

“12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.”.

(Indicación 51, mayoría 3 x 1 abstención).

Número 10

Pasa a ser número 13, reemplazado por el que sigue:

“13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.”.

(Indicación 52, unanimidad 3 x 0).

° ° °

Número 14, nuevo

Incorporar como tal, el que sigue, desplazándose correlativamente los restantes numerales del artículo 2°:

“14) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “y” y la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por un punto y coma (;), y

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.”.

(Indicación 53, unanimidad, 4 x 0).

° ° °

Número 11

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Pasa a ser número 15, sustituido por el siguiente:

“15) Intercálase en el artículo 170 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.”.

(Indicación 54, aprobada, unanimidad 5x0).

° ° °

Número 16, nuevo:

Incorporar como tal el siguiente, desplazándose correlativamente los restantes numerales:

“16) Modifícase el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplázase el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,), y agrégase lo siguiente:

“el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

b) Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.”.

(Indicación 108, unanimidad 5x0).

° ° °

Número 12

Pasa a ser número 17, reemplazado por el que sigue:

“17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) En el inciso primero, agrégase, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”, y

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.”.

(Indicaciones 56 y 57, unanimidad, 5x0).

° ° °

Números 18, 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25 y 26, nuevos

Incorporar como tales los siguientes, desplazándose correlativamente los restantes numerales:

“18) Incorporar al artículo 191 el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinde la prueba anticipada.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Indicación 58, unanimidad, 4x0).

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión: “o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren.”.

(Indicación 59, unanimidad 3x0).

20) Reemplázase, en el artículo 215, la frase “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.” por “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

(Indicación 61, unanimidad 4x0).

21) Incorpórase al párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis, nuevo:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso anterior, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

(Indicaciones 63, 64 y 65, unanimidad 5x0).

22) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Indicación 68, unanimidad 5x0).

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase "que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil" por "de reclusión mayor en su grado mínimo".

(Indicación 70, unanimidad 5x0).

24) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de video conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario."

b) Agrégase como nuevo inciso final, el siguiente:

"Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquél en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio."

(Indicaciones 71 y 72, unanimidad 5x0).

25) Añádese el siguiente final al artículo 329:

"Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283."

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

26) Añádese al artículo 331, la siguiente letra e), nueva, reemplazándose en la letra c) la conjunción "y" final y la coma que la antecede, por un punto y coma (;), y el punto final de la letra d) por la conjunción "y" precedida de una coma (,):

"e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes."."

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

° ° °

Número 13

Pasa a ser número 27, sin otra enmienda.

° ° °

Números 28 y 29, nuevos

Incorporar como tales los siguientes, desplazándose correlativamente los restantes numerales:

"28) Agrégase, al artículo 396 el siguiente inciso final, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

(Indicación 73, unanimidad 5x0).

29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la expresión "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo" por "diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo".

(Indicaciones 74 y 75, unanimidad 5x0).

° ° °

Número 14

Pasa a ser número 30, sin otra enmienda.

ARTÍCULO 3º

Número 1

Reemplazar la letra c) por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4º por el siguiente:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

(Indicación 77, mayoría, 3x1 abstención).

ARTÍCULO 4º

Número 1

Reemplazar la letra c) por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4º por el siguiente:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

(Indicación 77, mayoría 3x1 abstención).

Incorporar, como número 3, nuevo, el siguiente:

“3) Derógase el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.”.

(Indicación 112, unanimidad, 5x0).

ARTÍCULO 5º

Número 1

Reemplazar la letra c) por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4º por el siguiente:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Indicación 77, mayoría 3x1 abstención).

ARTÍCULO 6°

Número 2

Reemplazar el inciso primero del artículo 2° bis que se intercala por el siguiente:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.”.

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 4x0).

Número 3

Reemplazarlo por el siguiente:

“3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.), y

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

(Indicación 84, mayoría 3x1 abstención).

Número 4

Introducirle las siguientes modificaciones

a) Reemplazar, en el inciso décimo que se incorpora, la expresión “80 años” por “75 años”.

(Indicaciones 85 y 86, mayoría 2x1).

b) Sustituir, en el inciso undécimo propuesto, la expresión “No procederán los beneficios contemplados en esta ley” por “No procederá la pena mixta contemplada en este artículo”.

(Indicación 86 A, mayoría 2x1).

c) Reemplazar la frase “Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los beneficios contemplados respecto de los condenados” por “No procederá la pena mixta considerada en este artículo respecto de los condenados”.

(Indicación 86 A, mayoría 2x1, e inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

d) Sustituir la expresión “Tampoco procederán estos beneficios” por “Tampoco procederá la pena mixta contemplada en este artículo”.

(Indicación 86 A, mayoría 2x1).

ARTÍCULO 7°

Número 2)

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Reemplazar la expresión “436, 440 y 443 bis” por “436 y 440”.

(Indicación 88, mayoría 3x2).

ARTÍCULO 8º

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- Incorpórase a la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.”.

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5 x 0).

ARTÍCULO 9º

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 9º.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.”.

(Indicación 90, unanimidad 5x0).

ARTÍCULO 10

Agregar, a continuación de la oración incorporada al inciso tercero, lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

(Indicación 94, unanimidad 5x0).

ARTÍCULO 12

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas

Segundo Informe de Comisión de Constitución

tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.”.

(Indicaciones 96, 97, 98, 99 y 100, mayoría 4x1).

° ° °

ARTÍCULOS 13, 14, 15 y 16, NUEVOS

Incorporar como tales, los siguientes:

“Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores, será exhibida a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

(Indicaciones 17 A y 109, unanimidad 5x0).

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

1) Agrégase al artículo 3°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional.”.

(Indicación 110, unanimidad 5x0).

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

(Indicación 111, unanimidad 5x0).

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1°, la expresión “los artículos 250 y 251 bis” por “los artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase al artículo 15 un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos contemplados en el artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

(Indicación 15, unanimidad, 5 x 0).

° ° °

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

(Indicación 113, unanimidad 5x0).

Artículo segundo

Eliminar la última oración.

(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el texto de la iniciativa quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

“1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquella no constituyere una asociación ilícita de que trata el párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

3) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.

4) Añádese al artículo 456 bis A el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso.”.”.

5) Incorpórase al artículo 496 un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3°. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren estos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ii) Agrégase, en el párrafo cuarto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

"Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarla. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo."

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional según lo dispuesto en el artículo 87."

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase "existen indicios" por la expresión "exista algún indicio".

b) Elimínase la frase que sigue a la oración "disimular su identidad."

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

"Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos."

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase "sin necesidad de nuevos indicios" por "sin necesidad de nuevo indicio".

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata."

3) Incorpórase como artículo 87 bis, nuevo, el siguiente:

"Artículo 87 bis. Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos."

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la expresión ", cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación".

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

"Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena de privativa de libertad de crimen.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase, como inciso quinto, nuevo, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautarse de los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 130:

1) Agrégase, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

2) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “en las letras d) y e)” por “en las letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26.”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 140:

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “y” y la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por un punto y coma (;), y

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase en el artículo 170 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Modifícase el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplázase el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,), y agrégase lo siguiente:

“el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

b) Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) En el inciso primero, agrégase, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”, y

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorporar al artículo 191 el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinde la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión: “o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren.”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, la frase “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.” por “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase al párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis, nuevo:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquélla no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso anterior, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase "que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil" por "de reclusión mayor en su grado mínimo".

24) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como nuevo inciso final, el siguiente:

"Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquél en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese el siguiente inciso final al artículo 329:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Añádese al artículo 331, la siguiente letra e), nueva, reemplazándose en la letra c) la conjunción “y” final y la coma que la antecede, por un punto y coma (;), y el punto final de la letra d) por la conjunción “y” precedida de una coma (,) :

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, al artículo 396 el siguiente inciso final, nuevo:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su

Segundo Informe de Comisión de Constitución

comparecencia posterior al juicio.”.

29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la expresión "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo" por "diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo".

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.), y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

4) Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 75 años.

No procederá la pena mixta contemplada en este artículo respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

No procederá la pena mixta considerada en este artículo respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N°s 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederá la pena mixta contemplada en este artículo respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase a la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese la siguiente oración:

“En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodega o almacenamiento.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores, será exhibida a petición del funcionario policial que la solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase al artículo 3°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “los artículos 250 y 251 bis” por “los artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase al artículo 15 un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos contemplados en el artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111º del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12.

Artículo tercero.- El mayor gasto que irroque el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2015, y 5, 6, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2016, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton (Presidente), Alberto Espina Otero, Felipe Harboe Bascuñán y Hernán Larraín Fernández (Iván Moreira Barros, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes).

Sala de la Comisión, a 29 de febrero de 2016.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria

ÍNDICE

	Página
- Quórum de aprobación.....	3
- Constancias reglamentarias.....	3
- Discusión en particular.....	5
- Modificaciones propuestas.....	225
- Texto del proyecto.....	250
- Índice.....	276
- Resumen ejecutivo.....	277

- - -

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO,

RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS

(Boletín N° 9.885-07)

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: la iniciativa busca, como propósito central, mejorar el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

funcionamiento del sistema procesal penal ante delitos de connotación social como los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para estos efectos, en este segundo informe se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, en el orden penal, contemplan un incremento de las sanciones asignadas a estos ilícitos; la dictación de reglas especiales para la determinación de sus penas, la tipificación de una nueva figura relativa a la receptación cuantiosa, esto es, de especies de un valor superior a 400 UTM, además de reglas especiales para establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas involucradas en operaciones de compra y venta de bienes robados.

En materia procedimental, se adopta un extenso conjunto de reglas destinadas a mejorar la eficiencia de la acción penal. Entre otros objetivos, las enmiendas buscan asegurar la comparecencia del imputado a las audiencias judiciales y contemplar la utilización de técnicas especiales de investigación tales como las entregas vigiladas y el uso de agentes encubiertos e informantes cuando existieren fundadas sospechas de que se está participando en una asociación ilícita o en una agrupación u organización destinada a cometer estos hechos punibles. Asimismo, se fijan normas sobre protección de los testigos y se amplían los supuestos de hecho para que puedan aplicarse las reglas del juicio abreviado.

Por otra parte, se regulan de manera orgánica y más rigurosa las sanciones aplicables a las lesiones que sufran los integrantes de las instituciones policiales y de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones; se fijan criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas de la ley N° 18.216 y de la libertad condicional; se establecen medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas; se contemplan normas para poner en práctica el Banco Unificado de Datos para facilitar la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución penal y se consagra un procedimiento general de control de identidad preventivo, ajeno a los mecanismos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

Igualmente, para quienes desarrollan el comercio o reparación de objetos nuevos y usados, se consagra la obligación de mantener un registro sobre la adquisición y procedencia de los mismos, estableciéndose un sistema de control policial para supervilarlo.

Además, se contemplan reglas para asegurar que las diligencias investigativas no se filtren a los medios de comunicación antes de que el Ministerio Público ejerza la acción penal, estableciendo sanciones para los fiscales y los demás intervinientes en el proceso que, teniendo acceso a la carpeta informativa, violen esa obligación de reserva.

Finalmente, se modifican las normas administrativas que rigen el sistema de adjudicación de proyectos para la ampliación de los recintos penales existentes, permitiendo que ese trámite sea más expedito.

II.- ACUERDOS: la votación de las indicaciones presentadas fue la siguiente:

- * Indicación N° 1 retirada.
- * Indicación N° 2 aprobada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 3 aprobada con modificaciones, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 4 aprobada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 4 A rechazada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 5 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 5 A aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 6 rechazada, unanimidad, 5x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- * Indicación N° 7 retirada.
- * Indicación N° 8 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 9 aprobada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 10 aprobada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 11 rechazada, empate (inciso segundo artículo 182), 2x2.
- * Indicación N° 11 A rechazada, empate (inciso segundo artículo 182), 2x2.
- * Indicación N° 12 rechazada, empate (inciso segundo artículo 182), 2x2.
- * Indicación N° 13 aprobada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 14 aprobada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 15 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 16 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 17 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 17 A aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 18 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 19 retirada.
- * Indicación N° 20 letra a) aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 20 letra b) aprobada con modificaciones, unanimidad, 3x0.
- * Indicación N° 21 letra a) aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 21 letra b) aprobada con modificaciones, unanimidad, 3x0.
- * Indicación N° 22 retirada.
- * Indicación N° 23 rechazada, unanimidad, 3x0.
- * Indicación N° 24 retirada.
- * Indicación N° 25 rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 26 retirada.
- * Indicación N° 27 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 28 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 29 rechazada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 30 rechazada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 31 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 31 A aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 32 aprobada, unanimidad, 5x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- * Indicación N° 33 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 34 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 35 rechazada, rechazada, 5x0.
- * Indicación N° 36 aprobada con modificaciones, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 37 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 38 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 39 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 40 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 41 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 42 retirada.
- * Indicación N° 43 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 44 retirada.
- * Indicación N° 45 rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 46 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 47 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 48 aprobada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 49 aprobada con modificaciones, mayoría, 3x1 abstención.
- * Indicación N° 50 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 50 A rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 51 aprobada con modificaciones, mayoría, 3x1 abstención.
- * Indicación N° 52 aprobada, unanimidad, 3x0.
- * Indicación N° 53 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 53 A aprobada, rechazada, 5x0.
- * Indicación N° 54 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 55 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 56 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 57 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 58 aprobada con modificaciones, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 59 aprobada con modificaciones, unanimidad, 3x0.
- * Indicación N° 60 rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 61 aprobada, unanimidad, 4x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- * Indicación N° 62 retirada.
- * Indicación N° 63 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 64 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 65 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 66 rechazada, mayoría, 3x2.
- * Indicación N° 67 retirada.
- * Indicación N° 68 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 69 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 70 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 71 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 72 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 73 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 74 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 75 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 76 rechazada, mayoría, 3x1.
- * Indicación N° 77 aprobada con modificaciones, mayoría, 3x1 abstención.
- * Indicación N° 77 A rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 78 rechazada, mayoría, 3x1 .
- * Indicación N° 79 rechazada, mayoría, 3x1 .
- * Indicación N° 79 A rechazada, mayoría, 3x1 .
- * Indicación N° 80 rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 81 rechazada, unanimidad, 4x0.
- * Indicación N° 82 rechazada, mayoría, 3x1.
- * Indicación N° 83 rechazada, mayoría, 3x1.
- * Indicación N° 84 aprobada, mayoría, 3x1 abstención.
- * Indicación N° 84 A rechazada, mayoría, 2x1.
- * Indicación N° 85 aprobada con modificaciones, mayoría, 2x1.
- * Indicación N° 86 aprobada con modificaciones, mayoría, 2x1.
- * Indicación N° 86 A aprobada con modificaciones, mayoría, 2x1.
- * Indicación N° 87 rechazada, mayoría, 2x1.
- * Indicación N° 87 A rechazada, mayoría, 2x1.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- * Indicación N° 88 retirada.
- * Indicación N° 89 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 90 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 91 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 92 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 93 retirada.
- * Indicación N° 94 aprobada con modificaciones, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 95 retirada.
- * Indicación N° 96 aprobada con modificaciones, mayoría, 4x1.
- * Indicación N° 97 aprobada con modificaciones, mayoría, 4x1.
- * Indicación N° 98 aprobada con modificaciones, mayoría, 4x1.
- * Indicación N° 99 aprobada con modificaciones, mayoría, 4x1.
- * Indicación N° 100 aprobada con modificaciones, mayoría, 4x1.
- * Indicación N° 101 retirada.
- * Indicación N° 102 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 103 rechazada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 104 inadmisibile.
- * Indicación N° 104 A inadmisibile.
- * Indicación N° 105 inadmisibile.
- * Indicación N° 106 inadmisibile.
- * Indicación N° 107 inadmisibile.
- * Indicación N° 108 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 109 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 110 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 111 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 112 aprobada, unanimidad, 5x0.
- * Indicación N° 113 aprobada, unanimidad, 5x0.

Cabe hacer presente que, además de las enmiendas introducidas a raíz de las indicaciones presentadas, se aprobaron otras modificaciones en virtud de lo dispuesto por el inciso final artículo 121 del Reglamento del Senado, contándose, en todos esos, casos, con el voto favorable de la unanimidad de los señores Senadores presentes.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 16 artículos permanentes y 3 transitorios.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: la letra a) del número 16) del art 2° permanente es de quórum calificado, por cuanto incide en la materia que trata el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política.

Por su parte, las disposiciones que a continuación se señalan son de carácter orgánico constitucional por las razones que en cada caso se indican:

- El artículo 11, por incidir en las atribuciones de distintas entidades reguladas por leyes que tienen tango orgánico constitucional;
- El artículo 14 permanente, por incidir en las atribuciones del Ministerio Público, y
- El artículo 15 permanente, por incidir en las atribuciones del Poder Judicial, de Carabineros de Chile y del Ministerio Público.

En consecuencia, estas normas deben aprobarse con los quórum exigidos para cada caso por el artículo 66 de la Carta Fundamental.

V.- URGENCIA: a la fecha de despacho de este informe, no tiene.

VI.- ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje presentado por Su Excelencia la señora Presidenta de la República ante la Cámara de Diputados.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: según lo informa la Cámara de Origen en su oficio conductor, el artículo 11 del proyecto fue aprobado en general con el voto favorable de 106 señores Diputados, en tanto que en particular, lo fue con el voto afirmativo de 111 señores Diputados, en ambos casos de un total de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de septiembre de 2015.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- 1.- Código Penal.
- 2.- Código Procesal Penal.
- 3.- Código de Justicia Militar.
- 4.- Decreto ley N° 2460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 5.- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile.
- 6.- Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
- 7.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.
- 8.- Ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN.
- 9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito.
- 10.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de Policía Local.
- 11.- Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
- 12.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

13.- Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

14.- Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales.

15.- Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

16.- Decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, de 2004, que contiene el reglamento para contratos de obras públicas.

17.- Decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840.

18.- Decreto con fuerza de ley N° 206, del Ministerio de Obras Públicas, de 1960, sobre construcción y conservación de caminos.

19.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Sala de la Comisión, a 29 de febrero de 2016.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria

Oficio a la Corte Suprema

2.6. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 02 de marzo, 2016. Oficio



Oficio CLN° 85/2016 Valparaíso, 2 de marzo de 2016.

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha realizado la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, contenido en el Boletín N° 9.885-07.

Durante ese trámite, se introdujo al proyecto un artículo 15 permanente, nuevo, que dice relación con las atribuciones de los tribunales. En atención a que este nuevo precepto no ha sido conocido por la Excma. Corte Suprema, procede recabar su parecer sobre el mismo en los términos de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El texto de dicha disposición es el que sigue:

“Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

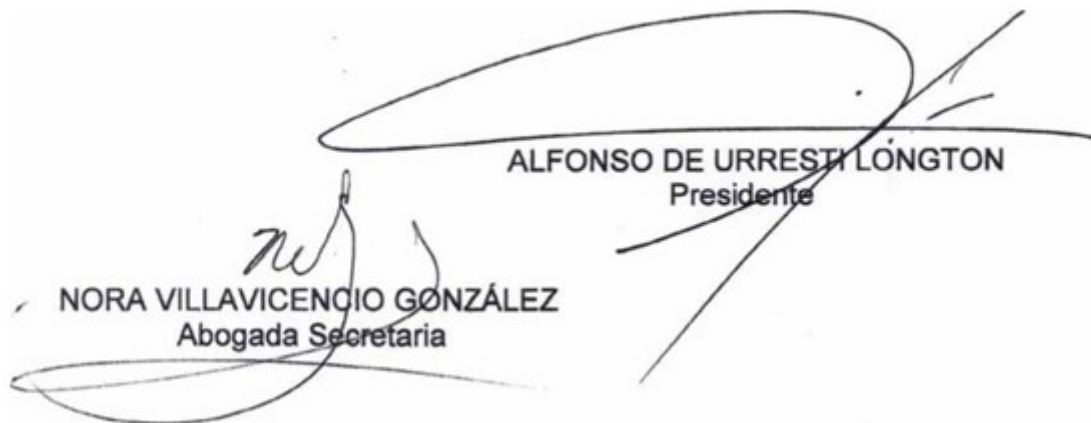
De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

Oficio a la Corte Suprema

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados."."

Hago presente a V.E. que con fecha 1 del actual, la señora Presidenta de la República hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa en calidad de "suma".

Dios guarde a V.E.



ALFONSO DE URRESTI LÓNGTON
Presidente

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria

A SU EXCELENCIA

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DON HUGO DOLMESTCH URRUTIA PALACIO DE LOS TRIBUNALES SANTIAGO

Informe de Comisión de Hacienda

2.7. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 08 de marzo, 2016. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 104. Legislatura 363.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

BOLETÍN N° 9.885-07

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de presentaros su informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, con urgencia calificada de “suma”.

A la sesión en que la Comisión trató este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros:

Del Ministerio de Justicia, la Ministra, señora Javiera Blanco; el Asesor del Departamento de Comunicaciones, señor Rodolfo Carrasco; el Abogado, señor Gherman Welsch, y el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señor Claudio Navea.

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los Asesores del Ministerio, señora Nelly Salvo y señores Rodrigo Medina, Nicolás Gatica y José Pedro Silva. De la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Jefe de División de Estudios, señor Luis Vial, y el Abogado, señor Mauricio Embry.

De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la Jefa del Sector Defensa Nacional y Justicia, señora Sereli Pardo.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Asesor Legislativo, señor Felipe Ponce.

El Jefe de Gabinete del Honorable Senador Zaldívar, señor Christian Valenzuela.

El Asesor del Honorable Senador Coloma, señor Álvaro Pillado.

El Asesor del Honorable Senador Montes, señor Luis Díaz.

Del Gabinete del Honorable Senador García, la Periodista, señora Andrea González.

De la Radio Universidad Católica, la Periodista, señora Sofía Alarcón.

De La Segunda, el Periodista, señor Óscar Cortés.

De La Tercera, el Periodista, señor Víctor Rivera.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado se deja constancia de que la Comisión no introdujo modificaciones respecto del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Informe de Comisión de Hacienda

- - -

De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 11 permanente, y primero y tercero transitorios, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como reglamentariamente corresponde.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

La iniciativa en estudio tiene como propósito mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como son los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes. Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones; la dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; la fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas y de la libertad condicional; el establecimiento de medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas; la creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, y el establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

- - -

DISCUSIÓN

Previo a la consideración de los asuntos de competencia de la Comisión de Hacienda, la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco señaló que el proyecto considera diversas áreas importantes que han sido latamente discutidas y que dicen relación con modificaciones al Código Penal para dar más certeza en la aplicación de penas; con modificaciones al proceso penal para dar más facultades a las policías y a los fiscales; con modificaciones de cuerpos legales que regulan la libertad condicional y penas sustitutivas para exigir mayores requisitos cuando se trata de los delitos que se contemplan en este proyecto, y con disposiciones que otorgan mayores facultades preventivas para las policías y otras que se refieren al facilitamiento de la construcción de recintos carcelarios, entre otras.

A continuación se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo 11

Su texto es el siguiente:

“Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.”.

Informe de Comisión de Hacienda

El Jefe División Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Luis Vial, se refirió al banco unificado de datos (BUD), exposición que efectuó en formato power point, del siguiente tenor:

Objetivos generales del BUD

- Desarrollar una plataforma que permita consultar información estandarizada y normalizada para mejorar la eficacia del sistema de justicia criminal (BUD Operativo).
- Brindar información oportuna a las instituciones para diseñar y evaluar políticas y programas (BUD Analítico).

Características del BUD

- Los administradores de la plataforma son el Ministerio Público (BUD Operativo) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (BUD Analítico).
- Seguridad
- Las instituciones se encuentran comunicadas por un anillo cerrado y encriptado.
- La información viaja encriptada y es almacenada de esta forma.

Hitos de la Implementación del BUD

- Diciembre 2012 se firma el convenio del BUD Analítico.
- Tras una primera licitación fallida EVERIS Chile S.A. se adjudica el proyecto en septiembre del 2013 (Everis - Oracle - Intesis), se aprueba el contrato en diciembre 2013.
- Enero 2014 se presenta el cronograma del proyecto al CNSP.
- El 23 de Diciembre de 2014, se logra aprobar el convenio del BUD Operativo tras estudio en derecho solicitado por la SPD.
- En enero 2015 se inicia carga de datos históricos (2006-2014). En marzo 2015 se da inicio a carga diaria de información.
- Marzo - septiembre 2015 se desarrolla solución informática para la operación vía interconexión con el Poder Judicial. Septiembre - diciembre 2015 se integra información del PJUD con el resto de la data.
- Se aumenta la cantidad de licencias de usuario para acceder a la plataforma.
- Desde diciembre 2015 la plataforma está operativa.
- El BUD se encuentra en proceso de transferencia de licencias de arquitectura de software, hardware y acceso de usuarios al Ministerio Público para la administración del BUD Operativo.

Recursos asociados al desarrollo del BUD

- Año 2013: \$ 409.501.539
- Año 2014: \$ 750.752.821
- Año 2015: \$ 543.407.070
- Año 2016: \$ 496.000.000
- Ministerio Público: \$427.192.000

El Honorable Senador señor García, señaló que esta norma establece que el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados con el objeto

Informe de Comisión de Hacienda

de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa de las diversas etapas del proceso penal. Al respecto, consultó qué sucede si alguna de las instituciones señaladas no proporciona los datos y, por lo tanto, debilita el sistema.

Precisó, además, que la disposición en comento indica que este banco de datos se registrará por un decreto supremo del Ministerio de Justicia que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo. Consultó si esta facultad amplia está dentro de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se permite?

El Honorable Senador señor Coloma consultó por qué los registros personales son de imputados y condenados, ya que es un concepto muy amplio.

Agregó que si por ley se establece quiénes son parte del conjunto de datos de quienes integran el banco de datos, a su parecer no es posible que por decreto se defina quién más pueda formar parte de él. O es por decreto, o es por ley. Lo que no puede ser es que se fije por ley y, por otro lado, por decreto se establezca que otros pueden formar parte de él.

El Honorable Senador señor Montes manifestó su desconfianza en que el banco unificado de datos (BUD) se traduzca en un producto que sirva al proceso de persecución. Señaló que hay ausencia de plazos en cuanto a la implementación del sistema. Consultó como lo asumirá el Ministerio Público porque no habrá financiamiento para que constituya un equipo, hay sólo financiamiento para mesas de ayuda y mantención de licencias, software y hardware pero no es que se constituya un equipo especial. Uno de los grandes problemas es especializar personas. Esta información es tremendamente compleja sobre todo cuando se va transitando de la información más cuantitativa a una más cualitativa, requiere procedimientos mucho más complejos y, la información más productiva, es más cualitativa.

Observó que el sistema penal chileno no acumula información sobre las situaciones delictuales sino que es caso a caso y, al final, va perdiendo toda la información. El decreto del Ministerio de Justicia debiera ser suficientemente comprensivo, amplio y concreto porque el gran problema es traducir esto en información procesable, cuantificable.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco formuló algunos comentarios en relación a las observaciones antes planteadas.

En primer término, manifestó que es efectivo lo señalado por el Senador señor Montes en cuanto a que, actualmente, las necesidades de generar mayores coordinaciones entre los actores policiales y de poder superar el análisis caso a caso, es una de las grandes falencias del sistema de persecución. Si bien ese análisis se ha abordado desde hace mucho tiempo, en la actualidad el objetivo es buscar las respuestas para superar esta situación. Una de estas respuestas tiene que ver con el banco unificado de datos. Lo que se está haciendo es crear una instancia que tiene que ver con una serie de interconexiones, de responsabilidades.

En segundo lugar, la creación que este mismo Senado nos permitió tener de las Unidades de Análisis Criminal. Se crearán una por región, más las cuatro que existirán en la región metropolitana y que tendrán por finalidad superar el caso a caso. Las unidades de análisis criminal estarán compuestas por fiscales y su objetivo es buscar más allá del caso puntual, identificar si hay patrones, si hay alguna línea investigativa que permita desbaratar asociaciones, etc. junto a las coordinaciones del día a día que se van cumpliendo en las distintas instancias. Además, se incorporó una disposición que dice relación con la entrega de diagnósticos comunes entre ambas policías y la fiscalía para poder generar estrategias comunes.

Actualmente, se está trabajando en distintas aristas de coordinación, tales como: el banco unificado; las unidades de análisis criminal; la mesa de coordinación; los trámites de primeras diligencias, etc.

Respecto de las sanciones, explicó, actualmente se aplican las sanciones administrativas de cualquier institución, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, etc., quienes tienen sus propias normativas en el caso de incumplimiento. Precisó que dentro de la Agenda Corta se han establecido ciertas sanciones adicionales que tienen que ver con la información al fiscal regional respecto de estas situaciones más allá del proceso interno que se pueda iniciar. Distinto es que si a partir de alguna omisión se genera un delito.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Nelly Salvo precisó algunos aspectos relativos al Banco Unificado de Datos. Señaló que el BUD lo que hace actualmente es formalizar algo que ha funcionado de

Informe de Comisión de Hacienda

alguna manera a través de acuerdos. La norma lo que está haciendo es regularlo a nivel legal y, además, se integran organismos que son autónomos, que no dependen de la administración del Estado y, por lo tanto, se suman con esta obligación legal.

Prosiguió, se trata de una disposición que funciona a nivel de normas de derecho público y no es necesario que tenga una sanción asociada pues existe la reglamentación general del sector público para ello. Recordó que existe una norma que está en la Agenda Corta que justamente lo que hace es obligar a que las distintas instituciones envíen informes para que se puedan crear ciertos planes, en el ámbito de persecución penal, y no se establecen sanciones porque las instituciones primero tienen sus normas de funcionamiento interno, en el ámbito administrativo, y por otro lado, tendrían todas las normas que implican funcionamiento entre instituciones llevar una sanción asociada.

Por otra parte, agregó que lo que se ha tratado de hacer en el BUD es elevar a rango legal aquellas instituciones que era necesario que expresamente fueran señaladas.

En cuanto al resguardo que se señala para establecer el límite, indicó que el Ejecutivo no estimó necesario que fuera expresado en la misma norma del banco unificado de datos porque existe la ley 19.628 sobre Datos Personales y, en su artículo 20, se establece cual es el límite para el tratamiento de esos datos. Por otro lado, es necesario recalcar la diferencia que existe entre el modelo o el repositorio que utiliza el Ministerio del Interior y que seguirá operando respecto del que tendrá el Ministerio Público. El del Ministerio Público tendrá todos los datos personales de quienes están en el banco unificado de datos porque se está trabajando sobre el área de ejecución penal con personas que podrían estar sometidas a un beneficio penitenciario, porque se trata de personas buscadas que tienen órdenes de detención judicial pendiente.

El Jefe de División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Luis Vial, en respuesta a consultas formuladas por los Honorables Senadores indicó que es importante destacar la diferencia que existe entre el Banco Unificado de Datos analítico y el operativo como, asimismo, lo que dice relación con la administración del Banco.

El Ministerio Público, indicó, tiene una función básicamente de administrador, lo que no significa que el desarrollo futuro del banco unificado de datos esté a cargo del Ministerio Público. Éste, fundamentalmente, administrará la información. Quien sigue siendo coordinador y desarrollador del BUD es el Ministerio del Interior. Lo que no significa, tampoco que tenga acceso a los datos sino más bien al desarrollo del sistema y de su arquitectura. Es por eso que todas las capacidades orientadas al desarrollo de este proyecto están dentro del Ministerio del Interior. Por lo tanto, los fondos destinados al Ministerio Público están orientados justamente a asegurar la mesa de ayuda, el pago de licencia, la mantención del servidor y que, efectivamente, los datos estén almacenados correctamente.

En términos de lo que es el sistema, prosiguió, es importante considerar que el banco unificado de datos está en condiciones de iniciarse.

En cuanto al desarrollo en sí, este sistema está listo para iniciarse y para ser utilizado por las diferentes instituciones. Todas las instituciones inyectan de manera automatizada en un repositorio central. Son protocolos informáticos que le hacen una consulta a un servidor que traduce de un lenguaje institucional de información a un lenguaje BUD dentro de un servidor y, de ese servidor BUD institucional, todo se transfiere a un servidor central. Esa información luego puede ser consultada por las distintas instituciones de acuerdo a las facultades legales que le permiten acceder a información de carácter personal. La información ya está disponible.

En relación a las ventajas que tiene el sistema, agregó, este permite acceder en línea a una gran cantidad de información que al día de hoy, mientras no esté funcionando este sistema, implica una gran cantidad de trámites para poder acceder a la misma.

Esto permitirá disponer en línea de toda esta información. Qué tipo de información, es una consulta caso a caso pero también se pueden hacer consultas de análisis delictivos que permitan identificar patrones, que contenga información de detenciones anteriores, del tipo de delitos, de las condenas a las que ha estado sometida una persona. Es decir, nos referimos a toda la información de personas que alguna vez han pasado por el sistema de justicia criminal, tanto imputados, condenados, como detenidos.

Eventualmente, también podría hacerlo, Gendarmería cuando el Ministerio Público le dé la instrucción de efectuar

Informe de Comisión de Hacienda

las primeras diligencias dentro de un establecimiento penitenciario, por ejemplo.

El Honorable Senador señor García consultó si el banco unificado de datos será público, si se podrá acceder a él, si estará bajo la protección de datos personales, si se podrá pedir a través de la Ley de Transparencia.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó dejar constancia en cuanto a que la obligación de determinar las instituciones en la frase del artículo 11 que señala “el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.”, es que se determinen por ley y no puedan establecerse por decreto. Solicitó su votación separada.

El Honorable Senador señor Zaldívar explicó que, a su parecer, no es necesaria una ley. No está dentro de las materias propias de la ley, según lo prescribe el artículo 63 de la Constitución Política, no hay delegación de facultades sino que lo que se hace es precisar que por decreto supremo se podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el Banco Unificado de Datos.

El Honorable Senador señor Montes señaló que la relación entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior debe ser muy clara. Si el Ministerio Público no se hace cargo de esto y asegura que se efectúe con el apoyo del Ministerio del Interior, no va a funcionar. Es demasiado importante para la persecución penal, para tener inteligencia real y para poder anticiparse a ciertos procesos.

La dificultad radica en que el Ministerio Público puede no tener obligación ni disposición a entregar la información que posee. La primera preocupación, agregó, radica en la poca claridad que existe en las expresiones, más que en el texto.

Por otra parte, indicó que buscar un sistema de banco unificado de datos que sea agregado a nivel nacional, lo único que hará es confundir ya que existe cierta información que debe ser nacional pero la especificidad local, regional es fundamental para comprender los procesos que están ocurriendo. El sentido de un banco de datos es poder sistematizar la información y ponerla con cierta objetividad por delante. Precisó que hay que clarificar de qué se está hablando porque si no, este proceso se va demorar muchos años.

El Honorable Senador señor García consultó en qué se está pensando cuando la norma señala que por decreto se podrá determinar otras instituciones públicas, dentro de la esfera de su competencia.

La asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Nelly Salvo, explicó que todo el ámbito respecto del cual pueden operar las distintas instituciones, en este único repositorio es aquel que le otorga la ley N° 19.628. El artículo 20 señala que todas las instituciones pueden integrar el banco unificado de datos, pueden trasvasiar información pero siempre con el límite que protege los datos personales y, además, señala que tiene que ser dentro de la competencia entregada por ley a esa respectiva institución. Por lo tanto, no se refiere a normas, de facultades o de datos o información que la institución no pueda manejar o esté entregando más allá de aquello que le es permitido por su ley orgánica, o por su normativa interna o por la misma ley N° 19.628.

Por otro lado, explicó que lo que regula el artículo 11 de la iniciativa legal, es del BUD operativo y es el que regula el Ministerio Público. Otra cosa es que el Ministerio del Interior mantiene este banco unificado de datos que tiene sólo datos estadísticos.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó se deje constancia que cuando se refiere a datos personales de imputados y condenados están bajo el concepto de reserva, que así lo planteó la autoridad, para que no se interprete posteriormente de otra manera. Señaló que como hay una ley especial que determina dónde están los datos personales no sea cosa que nos digan que al no estar en la ley especial pueda entenderse de una manera distinta.

El Senador señor Montes manifestó su preocupación en cuanto a lo genérico de esta disposición. Requirió que la Comisión acordara solicitarle a los Ministerios de Justicia e Interior y Seguridad Pública nos remita un informe sobre el banco unificado de datos (BUD), en qué consiste y cuál es el diseño.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó votación separada de la frase del inciso primero que señala: “el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.”.

Puesta en votación fue aprobada con tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y

Informe de Comisión de Hacienda

Zaldívar, y con dos votos en contra de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Puesto en votación el resto del artículo 11, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Coloma, Lagos, Montes y Zaldívar.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero

Su texto es el siguiente:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1°No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2°Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3°Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco señaló que en esta disposición se establecen tres especificidades. La primera se refiere a que la norma exige que esté dentro del Registro General de Contratistas. Lo que se establece es que, en los casos en los que se justifique, se pueda excepcionar de la obligación de ir al Registro General y que el Ministerio de Obras Públicas establecerá el procedimiento.

Otro aspecto es el relativo a los plazos del informe de impacto medioambiental, el que debe ser evacuado dentro de tres meses. En el caso de que ello no ocurra se entiende como omisión administrativa positiva, es decir, se entiende aprobado. Y, por último, en cuanto a los plazos que deben regir para la toma de razón, será de 15 días de regla general, y en caso de excepciones y urgencias los 5 días.

El Honorable Senador señor Montes entiende que se está frente a condiciones de excepción para que Gendarmería opere en la construcción de cárceles o para que el sistema de concesiones opere de manera especial.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó su voto a favor porque en la Ley de Presupuestos, en dos oportunidades, tanto a Investigaciones como a Carabineros se le entregó la facultad de poder ejecutar un proyecto directamente evitando este trámite. Indicó que no hay concesiones en este caso sino que es un tema de construcción directa.

El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señor Claudio Navea explicó que no existe ningún proyecto de

Informe de Comisión de Hacienda

construcción de cárcel concesionada. Solo se refiere a cárceles del sistema tradicional incluso, considera ampliaciones de actuales recintos. Es decir, no hay construcción de concesiones proyectada.

El Honorable Senador señor Zaldívar deja constancia que en el artículo primero transitorio, no se hace referencia a las concesiones. Es decir, que solo se está solicitando para la ejecución directa por Gendarmería de Chile o por trato directo con la constructora determinada.

El Honorable Senador señor Montes manifestó que votará a favor dejando constancia que esto no se aplica, en ningún caso, a establecimientos carcelarios concesionados.

Puesto en votación el artículo primero transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo tercero

Dispone que el mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.

Puesto en votación el artículo tercero transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

- - -

INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 26 de enero de 2015, señala, de modo textual, lo siguiente:

“El proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal asociado al banco de datos que se establece en el artículo 8°, y corresponde a:

Miles de \$	
Servicios informáticos: mesa de ayuda, DBA y housing	324.954
Mantenión de licencias de software y hardware	102.238
Total	427.192

El año de entrada en vigencia del proyecto de ley, este mayor gasto se financiará con cargo a la Partida 23 Ministerio Público y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Se deja constancia del precedente informe financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

“1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

Informe de Comisión de Hacienda

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

2) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si esta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquella no constituyere una asociación ilícita de que trata el párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

3) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.

4) Añádese al artículo 456 bis A el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso.”.

5) Incorpórase al artículo 496 un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3°. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2°. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren estos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agrégase, en el párrafo cuarto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) del presente artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda

Informe de Comisión de Hacienda

inmediatamente después de realizarla. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis, nuevo, el siguiente:

“Artículo 87 bis. Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la expresión “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena de privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

Informe de Comisión de Hacienda

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase, como inciso quinto, nuevo, el que sigue:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautarse de los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 130:

1) Agrégase, luego de la letra e), el siguiente nuevo literal:

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

2) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “en las letras d) y e)” por “en las letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26.”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 140:

Informe de Comisión de Hacienda

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el artículo 155 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “y” y la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por un punto y coma (;), y

c) Agrégase la siguiente letra i), nueva:

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase en el artículo 170 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Modifícase el artículo 182 de la siguiente manera:

a) Reemplázase el punto final (.) del inciso tercero por una coma (,), y agrégase lo siguiente:

“el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa.”.

b) Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

Informe de Comisión de Hacienda

a) En el inciso primero, agrégase, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”, y

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorporar al artículo 191 el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinde la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión: “o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren.”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, la frase “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.” por “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase al párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis, nuevo:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquélla no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso anterior, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

Informe de Comisión de Hacienda

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase "que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil" por "de reclusión mayor en su grado mínimo".

24) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de video conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como nuevo inciso final, el siguiente:

"Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquél en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese el siguiente inciso final al artículo 329:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Añádese al artículo 331, la siguiente letra e), nueva, reemplazándose en la letra c) la conjunción “y” final y la coma que la antecede, por un punto y coma (;), y el punto final de la letra d) por la conjunción “y” precedida de una coma (,) :

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, al artículo 396 el siguiente inciso final, nuevo:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la expresión "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo" por "diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo".

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

Informe de Comisión de Hacienda

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29 del decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de

Informe de Comisión de Hacienda

Investigaciones de Chile.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33 establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.), y

b) Agrégase, a continuación del punto seguido (.), nuevo, el siguiente párrafo final:

“Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o

Informe de Comisión de Hacienda

cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

4) Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:

“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 75 años.

No procederá la pena mixta contemplada en este artículo respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391, números 1° y 2°, del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

No procederá la pena mixta considerada en este artículo respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N°s 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Tampoco procederá la pena mixta contemplada en este artículo respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, crímenes contra los derechos humanos o de aquellos señalados como imprescriptibles.”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase a la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese la siguiente oración:

“En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los

Informe de Comisión de Hacienda

tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados, deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodega o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

Informe de Comisión de Hacienda

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores, será exhibida a petición del funcionario policial que la solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase al artículo 3°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que

Informe de Comisión de Hacienda

decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “los artículos 250 y 251 bis” por “los artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase al artículo 15 un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos contemplados en el artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111º del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12.

Artículo tercero.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con

Informe de Comisión de Hacienda

recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, con asistencia de los Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.

Sala de la Comisión, a 8 de marzo de 2016.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS

(Boletín N° 9.885-07)

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

La iniciativa en estudio tiene como propósito mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como son los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes. Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones; la dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; la fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas y de la libertad condicional; el establecimiento de medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas; la creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito, y el establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

II.- ACUERDOS:

Votación separada frase inciso primero del artículo 11.

Aprobada por mayoría de votos (3x2 en contra).

Artículo 11 Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo primero. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo segundo. Aprobado por unanimidad (5x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

Consta de 16 artículos permanentes y 3 transitorios.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:

la letra a) del número 16) del art 2° permanente es de quórum calificado, por cuanto incide en la materia que trata el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política.

Por su parte, las disposiciones que a continuación se señalan son de carácter orgánico constitucional por las

Informe de Comisión de Hacienda

razones que en cada caso se indican:

- Los artículos 11, 12 y 13, permanentes, por incidir en las atribuciones de Carabineros de Chile;
- El artículo 14 permanente, por incidir en las atribuciones del Ministerio Público, y
- El artículo 15 permanente, por incidir en las atribuciones del Poder Judicial, de Carabineros de Chile y del Ministerio Público.

En consecuencia, estas normas deben aprobarse con los quórum exigidos para cada caso por el artículo 66 de la Carta Fundamental.

V.- URGENCIA: suma

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 9 de septiembre de 2015, fue aprobado en general con 105 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de septiembre de 2015.

IX.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- 1.- Código Penal.
- 2.- Código Procesal Penal.
- 3.- Código de Justicia Militar.
- 4.- Decreto ley N° 2460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 5.- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile.
- 6.- Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
- 7.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.
- 8.- Ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN.
- 9.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito.
- 10.- Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de Policía Local.
- 11.- Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
- 12.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
- 13.- Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
- 14.- Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales.
- 15.- Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.
- 16.- Decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, de 2004, que contiene el reglamento para contratos de obras

Informe de Comisión de Hacienda

públicas.

17.- Decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840.

18.- Decreto con fuerza de ley N° 206, del Ministerio de Obras Públicas, de 1960, sobre construcción y conservación de caminos.

19.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Valparaíso, 8 de marzo de 2016.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

Oficio de la Corte Suprema

2.8. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 14 de marzo, 2016. Oficio



Oficio N° 31 -2016 INFORME PROYECTO DE LEY 9-2016

Antecedente:

Boletín N° 9885-07.

Santiago, 14 de marzo de 2016.

Mediante oficio CL N° 85/2016, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con motivo de la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para ciertos delitos contra la propiedad y mejora la persecución en dichos ilícitos, ha remitido a esta Corte el texto propuesto del artículo 15 permanente introducido al proyecto de ley contenido en el Boletín 9.885-07, que, a su vez, propone incorporar los incisos séptimo a undécimo al artículo 12 ter de la Ley 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día de 11 de marzo del actual, presidida por el suscrito y con la asistencia de los ministros señores Sergio Muñoz Gajardo, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Carlos Kunsemüller Loebenfelter y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouét, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas Rocha, señoras Gloria Ana Chevesich Ruiz y Andrea Muñoz Sánchez y señores Manuel Valderrama Rebolledo y Jorge Dahm Oyarzún, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

AFONSO DE URRESTI LONGTON

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO

H. SENADO

VALPARAÍSO

"Santiago, once de marzo de dos mil dieciséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante oficio N° 85/2016, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República, con motivo de la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para ciertos delitos contra la propiedad y mejora la persecución en dichos ilícitos, ha remitido a esta Corte el texto propuesto del artículo 15 permanente introducido al proyecto de ley contenido en el Boletín 9.885-07, que, a su vez, propone incorporar los incisos séptimo a undécimo al artículo 12 ter de la Ley 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales;

Segundo: Que el mencionado artículo 12 ter, en la redacción propuesta (incisos séptimo a undécimo) reza: "Con el

Oficio de la Corte Suprema

fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema. La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral;

Tercero: Que con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.";

Cuarto: Que es menester tener en cuenta que por decisión de 5 de octubre de 2010, esta Corte Suprema acordó informar favorablemente, con observaciones, el proyecto de ley que modificaba la Ley 19.665 y creaba una Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo a la modificación propuesta y aceptada por este Tribunal, la Comisión mencionada, de carácter permanente y consultivo, debía contar entre sus miembros, al Presidente de la Corte Suprema, teniendo como objetivo central, procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas;

Quinto: Que la modificación sobre la que se pide informar, se inscribe en la tramitación del proyecto de ley Boletín 9.885.07, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal de dichos delitos (Ley de agenda corta contra la delincuencia).

El Tribunal Pleno emitió, en su oportunidad y por mayoría de votos, una opinión desfavorable frente al proyecto de ley citado, por razones eminentemente sustantivas, algunas de rango constitucional, vinculadas a irrenunciables principios capitales, limitadores del ius puniendi estatal que se consideraban violentados. (Oficio Nro. 23-2015).

La circunstancia anterior no impide pronunciarse acerca de lo requerido en esta oportunidad, que dice relación con una materia distinta, cual es una mejor operación de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal;

Sexto: Que en el inciso séptimo propuesto (del artículo 12 ter del Código Orgánico de Tribunales), se hace referencia a la necesidad de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, entendiéndose por tales las instituciones que componen la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, rol que cumple el Poder Judicial a través del Presidente de la Excm. Corte Suprema.

Por lo tanto, la debida inteligencia y armonía entre la normativa del artículo 12 ter (original) del Código Orgánico de Tribunales y la que ahora se propone como su modificación, conduce, dados sus objetivos, a emitir una opinión favorable a la iniciativa de ley en comento.

Oficio de la Corte Suprema

Séptimo: Que junto con lo expuesto precedentemente, esta Corte estima conveniente dejar expresado que no ha tenido la oportunidad de conocer, estudiar e informar, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, las demás modificaciones al proyecto de ley contenido en el Boletín en referencia -N° 9.885-07- en aquellas materias que conciernen a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, razón por la que aguardará el requerimiento que se le dirija formalmente en tal sentido, en su oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expresados el proyecto de ley que propone incorporar los incisos séptimo a undécimo al artículo 12 ter de la Ley 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales. Oficiese.

Se previene que el Ministro señor Muñoz estuvo por incluir en el informe solicitado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado las siguientes consideraciones:

la) Que la iniciativa legal en análisis introduce radicales reformas en nuestro sistema penal y procesal penal, que afectan directamente las atribuciones de los tribunales de garantía y de juicio oral en lo penal, y que no obstante ello, al haber sido introducidas en el segundo trámite legislativo, no han sido informadas por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en los términos del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en ninguno de los dos informes que ha evacuado sobre este proyecto, consulta indudablemente ineludible para el Parlamento.

Pero la opinión de la Corte Suprema en estas materias no sólo es necesaria en razón del marco regulativo que impone la Constitución Política de la República. Ella es urgente, también, desde una perspectiva ética y ciudadana.

Corresponde reiterar desde ahora que: "Debemos comprender que la delincuencia es una de las expresiones de la violencia, respecto de la cual inmediatamente corresponde consignar que debe ser reprimida rápida, eficaz y ejemplarmente, sin vacilación alguna." ;

r) Que lo anterior no me impide advertir que la posible promulgación de algunas de las disposiciones que pretenden introducirse mediante este proyecto de ley, implicarán una verdadera contrarreforma procesal penal, que, al menos, cambiaría la fisonomía y funcionamiento de todo el sistema penal chileno:

(a) En primer lugar, porque las reformas propuestas impactan radicalmente en varios de los delitos que presentan un mayor número de ingresos y condenas efectivas en nuestro sistema, a saber los delitos en contra de la propiedad por apropiación;

(b) En segundo lugar, porque las modificaciones que contemplan impactarán de un modo en los procedimientos judiciales que tienen mayor aplicación, a saber, los procedimientos simplificados y abreviados y;

(c) En tercer lugar, porque esta iniciativa, termina proponiendo una transformación directa del proceso penal, desde uno de corte liberal, enfocado en los principios de legalidad, juridicidad y presunción de inocencia, hacia uno policial, escriturado, y abre la puerta al retorno al sistema inquisitivo, en el que esos principios son relegados a un segundo plano.

La propuesta se advierte contraria a los estándares internacionales vigentes en la materia y podría provocar un retroceso en el respeto de los valores que cimientan nuestra democracia;

3°) Que en esta medida, y sin perjuicio de los demás comentarios que en relación a este proyecto hiciera la Corte Suprema en oficios anteriores, y la necesidad de abordar un estudio empírico sobre los impactos que reformas de esta clase podrían tener en nuestra realidad judicial y penitenciaria, en este espacio limitaré mi comentario a los que me parecen de mayor entidad. En este sentido y atendida la urgencia que amerita el pronunciamiento, los comentarios en relación al proyecto se limitarán a cinco ámbitos distintos: (a) las modificaciones a la aplicación del juicio oral simplificado y juicio abreviado; (b) los cambios en materia probatoria; (c) las nuevas regulaciones respecto de la flagrancia y; (d) las transformaciones en las medidas cautelares;

4°) Procedimiento abreviado y a los juicios orales simplificados. La primera de las propuestas, se encuentra en el artículo segundo de la iniciativa - específicamente en los números 27, 29 y 30 de la misma- y altera el rango de aplicación y las reglas de procesabilidad, de los dos procedimientos penales que registran mayor número de ingresos y condenas en nuestro sistema, los procedimientos penales simplificados y el procedimiento abreviado.

Oficio de la Corte Suprema

En este sentido, la primera de estas modificaciones - contenida en el número 29 del artículo segundo de la iniciativa legal- propone aumentar de cinco a diez años el máximo de pena que el persecutor puede pedir en un procedimiento abreviado. Esta modificación que ya resulta altamente controversial, es suplementada con la regla que establece el artículo 30, y que a efectos de los delitos en contra la propiedad, permite al fiscal bajar en un grado la pena para requerir la aplicación del procedimiento abreviado. Esta combinación de reformas provocará con toda probabilidad enormes e insospechados efectos, tanto desde la perspectiva de los derechos y garantías que resguarda la Constitución, como desde la estrictamente judicial y penitenciaria.

Primero, estas reformas involucrarán un incentivo en la aplicabilidad del procedimiento abreviado. Es anticipado indicar el número exacto de casos que dejarán de tramitarse ante los tribunales orales en lo penal y comenzarán a someterse a las reglas del procedimiento abreviado, pero, sin duda, es claro que esta ampliación de la penalidad provocará un aumento importante en la tramitación ante los tribunales de garantía, y una correlativa disminución, en las cargas de trabajo de los tribunales orales en lo penal.

Este hecho, que ya desde la perspectiva de las políticas públicas merece toda nuestra atención, implica una consecuencia adicional, que nos debe alertar en diferentes aspectos. Y es que, tal como ha señalado la doctrina procesal en múltiples oportunidades, el procedimiento abreviado no tiene las características de un juicio en el que dos pretensiones normativas se sujetan al control de un juez sobre la base de la prueba que se rinde en el juicio. Al contrario, se trata de un procedimiento que no contempla mecanismos de rendición de prueba y se desarrolla únicamente sobre la base de la asunción voluntaria de responsabilidad por parte de un imputado, las actas del proceso que puedan existir, y un breve debate. Es por eso que, en su inspiración, este procedimiento no es un juicio en el sentido estricto del término, sino simplemente un mecanismo procesal destinado a aliviar la carga del sistema, respecto de delitos menores, en los que no vale la pena invertir el enorme gasto público que implica un juicio oral ordinario. Esta es la razón por la que, desde el inicio de la reforma, este procedimiento se consideró como excepcional y destinado a absorber casos de complejidad menor. Por eso es que, a pesar de depender casi exclusivamente de la asunción de responsabilidad del imputado, se consideraba que el procedimiento abreviado no vulneraba el principio acusatorio, el principio de no autoincriminación, o el principio de inocencia: sólo se aplicaba a delitos leves que, por regla general, concluirían con penas no privativas de libertad. Pues bien, en la medida de que la reforma en cuestión, altera este equilibrio, y posibilita que causas complejas se resuelvan casi exclusivamente en virtud de la confesión del acusado. De esta manera opta el legislador por este procedimiento como el ordinario y de aplicación general, dejando el oral ordinario solamente para el caso que el imputado no sea persuadido por el persecutor o, mejor dicho, no logre vencer su resistencia, incluso por diversos incentivos, como es una calificación atenuada y una rebaja de pena.

En segundo lugar, este cambio implicará incentivos negativos en los estándares de investigación. En efecto, premunidos de un arma tan poderosa y de tan largo alcance como la posibilidad de requerir procedimientos abreviados respecto de penas que llegan hasta los diez años (en hechos que podrán tener una tenue calificación y atenuada la pena), habrán fuertes incentivos para utilizar todo el aparato del Estado para inducir a los imputados, y así obtener acuerdos que les minimicen su trabajo investigativo, y a la vez, les asegure la obtención de condenas efectivas. En este sentido, debe considerarse especialmente que en la reforma propuesta el Ministerio Público seguirá poseyendo la potestad exclusiva de determinar, discrecionalmente:

- a. qué cargos va a considerar,
- b. por cuáles de ellos va a acusar,
- c. qué circunstancias atenuantes y agravantes va a solicitar, y
- d. qué pena va a requerir.

Esto en un contexto punitivo como el actual, en el que existen delitos que contemplan penas que van desde los tres años y un día hasta los diez años, y en el que las reglas de determinación de la pena permiten aumentar y disminuir varios grados y recorrer enormes extensiones temporales (incluso respecto de los delitos contra la propiedad, como se deriva de la regla del número 30 del artículo dos de la propuesta), dotará a los fiscales de herramientas de negociación prácticamente ilimitadas. De esta manera se transforma radicalmente nuestro sistema.

En tercer lugar, este cambio en las reglas del juego, considerando las vigentes y que este proyecto de ley

Oficio de la Corte Suprema

incorpora en la Ley N° 18.216, debilitará las posibilidades de las defensas. Considérese, a este respecto, que junto con esta reforma, que robustece las facultades del fiscal, se establece aquella que propone el artículo sexto del proyecto, y que modifica las limitaciones de la pena alternativa de reclusión parcial en el siguiente sentido:

"Respecto de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro 11 y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448 inciso primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva [sí dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y".

En último lugar, las modificaciones prometen tener efectos inesperados en las ya críticas condiciones penitenciarias de la población. Se radicaliza la política estatal que considera que la única forma de enfrentar el delito es la cárcel, pero sin preocuparse de la cárcel, a lo cual se agrega la inexistencia de políticas de resocialización. Es imposible prever que es lo que va a pasar en este sentido, pero de seguro modificaciones de esta clase sólo tendrán por efecto un aumento en la población penal. Aumento que no necesariamente -como se mostró- tendrá un correlato en la existencia de juicios más justos;

5°) Que a similares consideraciones lleva el análisis de la propuesta establecida en el número 27 del artículo 2° del proyecto. Al igual que en el caso anterior, esta regla permite al fiscal requerir una pena inferior en un grado respecto de los delitos a los que se aplican las normas de determinación de la pena del artículo 449 Código Penal de la reforma, cuando se trata de determinar la aplicabilidad del procedimiento simplificado. Esto, al igual que la regla relativa al procedimiento abreviado, ampliará la aplicación de esta clase de procedimiento, la carga de trabajo de los jueces de garantía, y bajará la carga de los tribunales orales en lo penal, y los casos en que se aplicará el procedimiento ordinario. Único proceso que entre nosotros, contempla todas las garantías esperables a propósito de un Estado democrático de Derecho.

La cuestión guarda la mayor importancia, si consideramos que de acuerdo a los últimos estudios realizados sobre la materia, el procedimiento que aporta por lejos más condenas de inocentes (esto es, de personas que logran ganar un recurso de revisión respecto de alguna condena) es el procedimiento simplificado y, específicamente, cuando éste se refiere a delitos que afectan a la propiedad [1]. A este respecto se ha pronunciado por ejemplo, el profesor Mauricio Duce quien en un reciente estudio ha señalado:

"Los datos permiten apreciar que el procedimiento que aporta por lejos más condenas de inocentes es el simplificado. Esto no debiera sorprender debido a la relevancia que este procedimiento ha ido adquiriendo en la práctica del sistema. [...] alguien podría sostener que es comprensible en alguna medida que en procedimientos tan acelerados como los simplificados con reconocimientos de responsabilidad y por delitos que suponen penas bajas -como la multa o privativas de libertad de menor entidad- se puedan cometer este tipo de errores. De hecho, situaciones de esta naturaleza no son del todo desconocidas en la experiencia comparada. Así, por ejemplo, un estudio de condenas erróneas en casos de menor gravedad llevados adelante mediante procedimientos simplificados en Suiza del año 2007 dio cuenta que una de las causales principales de error fue la identificación incorrecta de los imputados debido a confusiones de nombre. No obstante lo anterior, cuando se revisa el detalle de cada caso es posible apreciar como muchos de ellos salen de estos patrones, mostrando situaciones bastante más graves. Así, en varios casos las condenas fueron a penas privativas de libertad de extensión significativa." [2]

6') Modificaciones en materia probatoria. Las reformas que en materia probatoria quiere incorporar este proyecto y que en resumen, permiten la rendición de prueba anticipada, o incluso en el contexto de un juicio simplificado, cuando el imputado -esto es, la persona que en definitiva tiene puesta en entredicho su libertad- se encuentra ausente. Ello, con tal de que conste en el proceso, que ha sido notificado válidamente.

Estas reformas, se encuentran previstas en los números 18 y 28 del artículo 2° de la propuesta, y también transformarán el sistema, en la medida que omiten la que precisamente es una de las condiciones más elementales de la legitimidad del proceso penal contemporáneo: el derecho del imputado a entender y presenciar el juicio, ahora se podrá rendir importante prueba en ausencia del imputado, la cual resulta relevante para la efectividad del derecho a defensa. Frecuentemente es sólo el imputado quien conoce la historia de su vida, lo que ha hecho cuando se le imputa la acción criminal o, también, la dinámica de los hechos, y es por ello, que es el propio imputado quien se encuentra en mejor posición para contradecir o complementar los hechos incorporando al relato del juicio.

Oficio de la Corte Suprema

Si bien las modificaciones propuestas podrían comprenderse con simpleza desde la percepción de la ineficacia del actual sistema, no es posible obviar que el proyecto lo que hace, desde un punto de vista político criminal, es atacar las consecuencias de la ineficiencia del sistema y no sus causas. Que un imputado no asista a una audiencia y ésta se frustre, nos obliga a generar medidas eficientes para evitarlo, pero no a bajar el estándar de garantías en pos del mero éxito instrumental y comunicacional del sistema penal. En resumen, no parece acorde a un estado social y democrático de derecho, echar mano al endurecimiento de medidas, por falencias de gestión, de un sistema construido en democracia, teniendo presente que el ejercicio del ius puniendi es la última ratio;

7°) Modificaciones en materia de flagrancia. La propuesta del Senado implica numerosas modificaciones tanto en torno al concepto de flagrancia, como en relación a las facultades a las que ésta da lugar: (i) se prevé la autorización policial, para que en el mismo acto de la detención por flagrancia, se realice el registro de vestimentas, equipaje o vehículos, con posibilidad de incautar objetos y documentos vinculados al caso; (ii) se prevé la posibilidad de que cuando se persiga a un individuo en situación de flagrancia dentro de un lugar cerrado, los funcionarios policiales puedan incautar, sin previa autorización fiscal o judicial, los objetos y documentos que se encuentren en dicho lugar, siempre que estén vinculados al caso que dio lugar a la flagrancia, y (iii) se modifica el concepto de situación de flagrancia (art. 130 CPP) incorporando una nueva causal de la misma "el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito". A todo ello debe agregarse la actuación autónoma de la policía en estas circunstancias, con lo cual, incluso, se debilitará o no existirá control del Ministerio Público o el juez.

En primer lugar, el mero hecho de que una persona sea identificada por un funcionario policial o un ciudadano en un registro audiovisual, como posible sospechoso de un delito, no puede bastar para autorizar una detención. Que la reforma intente justificar una detención sin autorización judicial previa, sin consideración a un horizonte de tiempo en el que el delito se ha cometido, es algo que el Estado debe analizar muy bien.

En efecto, todo el concepto de flagrancia, en el contexto de un sistema democrático, se entiende que es una herramienta procesal que se justifica únicamente, porque existe un hecho que se está cometiendo o que se acaba de cometer, y que en esta medida resulta razonable permitir a los ciudadanos o los funcionarios policiales impedirlo o intentar aminorar el daño que éste causó. Esta y no otra, es la justificación de una figura como la flagrancia, que en rigor es una medida coactiva que debería ser muy excepcional. Después de todo, es una autorización abierta para que se intervenga en la esfera de derechos de una persona que debe considerarse inocente, sin intervención de un juez o el desarrollo de un proceso, sólo sobre la base de una apreciación, que de hecho puede ser equivocada.

El aspecto a resaltar mayormente es que la propuesta del Senado no contempla ninguna restricción temporal respecto de la comisión del delito a efectos de considerarlo "en flagrancia". La causal no contempla la referencia de ningún bloque de tiempo, ni mucho menos a un "tiempo inmediato", por lo que en su redacción actual el proyecto permitiría la detención de personas cuando el registro audiovisual puede contar con días, meses o incluso años de antigüedad. Esto es preocupante, y más aún, si consideramos que los registros audiovisuales muchas veces son engañosos, o de mala calidad, aspectos que podría provocar equivocaciones.

Atendido lo señalado, resultan plenamente aplicables en este lugar los comentarios que hiciera en el parecer particular del Oficio N° 102-2015 del Pleno de la Corte Suprema, respecto de las restantes reformas que introduce el artículo en relación a la ampliación de las facultades policiales respecto de la situación de flagrancia. En este sentido, el legislador no debe hacer caso omiso al hecho de que ya en el estado actual de la legislación, la situación de flagrancia:

[...] no sólo se aplicaría a los casos en que la policía sorprenda ella misma infraganti a alguien cometiendo un delito, sino que también recibiría aplicación según la definición de "situación de flagrancia" que entrega el artículo 130 del Código Procesal Penal, cuando una víctima o testigo presencial simplemente señalen a una persona determinada como autor, dentro de las siguientes 12 horas a la supuesta perpetración del hecho." [3]

La situación de flagrancia es lo suficientemente amplia para justificar tan excepcionales medidas policiales;

8°) Modificaciones relativas al sistema de medidas cautelares. El proyecto de ley en comento contempla modificaciones a la regulación de las medidas cautelares personales que podrían orientar a desnaturalizar su sentido procesal. En efecto, medidas como la detención judicial o la prisión preventiva pierden por completo su cariz excepcional y preventivo, y terminan transformándose en instituciones aplicables por regla general, y en las

Oficio de la Corte Suprema

que el criterio preventivo del juez juega un rol mínimo o nulo, con la posibilidad de decretar la detención judicial del artículo 127 CPP por el sólo hecho que a alguien se le impute haber cometido un crimen, sin consideración a si, existen antecedentes ciertos que justifiquen su detención, o razones para pensar que no concurrirá por su propia voluntad a la realización del juicio.

El mismo criterio parece inspirar la modificación del artículo 140 CPP en el sentido de regular que la mera existencia de órdenes de detención pendientes en calidad de imputado, o la mera existencia de otra medida cautelar personal, constituirá un antecedente suficiente para considerar que la libertad del imputado constituye peligro para la sociedad, y en definitiva decretar su prisión preventiva, de un modo casi abstracto, desvinculado de los hechos que se supone que cometió.

Similares motivos fundan la flagrante vulneración a la presunción de inocencia que implica la modificación del artículo 149 del CPP en el sentido de ampliar el catálogo de los delitos en los que no se hace efectiva la libertad mientras no se encuentra ejecutoriada la resolución que revocare o negare la prisión preventiva.

En este sentido, sólo cabe reiterar las consideraciones que hace unos meses emitiera esta Corte, y que en este punto señalaban:

"También problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código procesal penal, relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares, y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales, y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación.

19. Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado, o su identificación como responsable del delito, como razón suficiente para decretarla. La detención, así como la prisión preventiva, no constituyen antejuicios. Ellas son medidas extraordinarias, cautelares de los fines internos del procedimiento. En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema que no puede pasarse por alto. En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta el Mensaje en términos generales, funciona bien." [4]

Puede parecer conveniente, que en atención a lo descrito, el país se pregunte si está dispuesto a ceder en garantías y derechos, sin el debido análisis y reflexión que debería anteceder una decisión de política criminal tan enérgica como la que presenciamos. Todos compartimos, participamos, saludamos y felicitamos la preocupación por enfrentar decidida y radicalmente la delincuencia, no hay duda al respecto, pero no es posible anteponer y subsidiar la persecución penal, al mismo tiempo de debilitar garantías y derechos de la población. Corresponde quizás, ante señales tan potentes de alerta, dar paso a la sana autocrítica institucional, a examinar la gestión de las autoridades y el uso eficiente de sus recursos, estableciendo un control autónomo, independiente y efectivo, partiendo por el análisis de los números: número de denuncias, número de delitos archivados sin judicialización; número de judicializaciones que no importan conducir la investigación en contra de personas determinadas y que importa solamente cumplir con la ley, además de recargar el sistema judicial; número de juicios iniciados en contra de imputados conocidos; número de medidas cautelares y, en especial, prisiones preventivas denegadas por el sistema judicial; número de sentencias condenatorias asociadas a delitos específicos; número de sentencias vinculadas a situaciones de flagrancia; número de recursos de revisión acogidos; número de días que se demora la tramitación de cada juicio; número de audiencias realizadas efectivamente por los tribunales; número de sentencias dictadas por juez; número de órdenes de aprehensión pendientes; número de personas privadas de libertad; número de proyectos, planes y recursos investidos en la rehabilitación; número de fiscales, ayudantes de fiscal y personal que trabaja en el Ministerio Público por número de causas con imputado conocido e imputado desconocido; número de defensores en comparación al número de fiscales, etc. Los cambios deben estar inspirados en realidades generales, corrigiendo los motivos o causas que los originan, luego se podrán preocupar

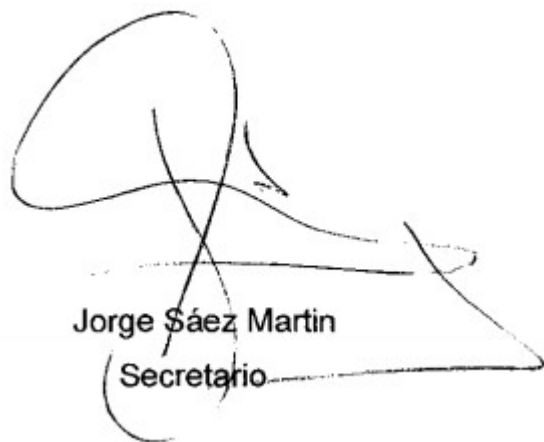
Oficio de la Corte Suprema

de corregir aspectos específicos, pues es una labor también importante. En tanto no se aborde la temática de este modo y pongan estos datos a disposición de las autoridades que legislan y de todo el país, como también seamos exigentes con el uso responsable, eficiente y efectivo de los recursos públicos, las transformaciones irán en el sentido de disminuir las exigencias a las autoridades, pero igualmente disminuir las garantías y derechos de la población, alteran un sistema ejemplar, el cual ya no estamos reconociendo.

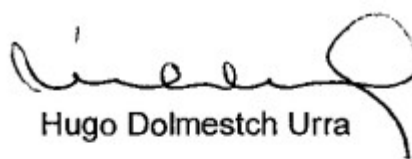
Se previene que el Ministro señor Valdés no comparte el motivo séptimo, toda vez que hasta el momento esta Corte no ha sido requerida conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental para emitir informe sobre algún otro aspecto de la iniciativa legal contenida en el Boletín N° 9885-07 que Facilita la Aplicación Efectiva de las Penas establecidas para los delitos de Robo, Hurto y Receptación y mejora la persecución penal de los mismos.

PL 9-2016".

Saluda atentamente a V.S.



Jorge Sáez Martín
Secretario



Hugo Dolmestch Urra
Presidente

Oficio a la Corte Suprema

2.9. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 16 de marzo, 2016. Oficio



Oficio N° CL 110/2016

Valparaíso , 16 de marzo de 2016 .

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que, en sesión de esta fecha, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recibió el oficio N° 31-2016, de esa Excelentísima Corte, de fecha 14 del actual, mediante el cual da a conocer su parecer sobre el artículo 15 permanente, nuevo, introducido al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional , que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, contenido en el Boletín N° 9.885-07.

Tal opinión fue recabada por esta Comisión en los términos de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en atención a que el referido precepto incide en materias vinculadas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y al hecho de no haber sido conocido previamente por el Máximo Tribunal.

En relación a lo expuesto en el señalado oficio de esa Excelentísima Corte en cuanto a que no ha tenido oportunidad de conocer las restantes normas del proyecto, cumpla con hacer presente a V.E. que la Comisión estima que en la tramitación de la señalada iniciativa, se ha dado cumplimiento a la totalidad de las exigencias constitucionales, legales y reglamentarias del caso.

En efecto, el inciso tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, obliga al Congreso Nacional a oír el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto a las modificaciones que inciden en la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales. En esa categoría no están comprendidas las normas procesales, tal como reiteradamente lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los roles 2.732 , cons. 10 y 12; 2.713, cons. 7; 2.659, cons. 9; 2.649, cons. 9; 2.390, Cons. 10; 2.231, cons. 10; 2.180, cons. 11; 2.074, cons. 14 y 15; 1610, cons. 7; 1.604, cons. 7, y 1.509, cons. 6, entre muchos otros.

En virtud de lo anterior, el Congreso Nacional ha puesto en conocimiento del Máximo Tribunal tales disposiciones. La Excma. Corte Suprema ha dado respuesta a tales peticiones, según consta en los oficios que ha dirigido a la Cámara de Diputados y a esta Corporación y que están signados bajo los números 23-2015 , de fecha 5 de marzo de 2015 ; 102-2015, de 14 de septiembre del mismo año, y 31-2016 , precedentemente citado.

Asimismo, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento invitó a participar del estudio en general de esta iniciativa a S.E el Presidente de la Excma. Corte Suprema, quien fue representado en esta instancia por el Ministro señor Milton Juica, cuyas opiniones fueron conocidas y consideradas por la Comisión, según se da cuenta su primer informe.

Igualmente, debo hacer presente a V.E. que en su trabajo, esta Comisión cuida invariablemente de escuchar todas las opiniones que se presentan y de reunir la Totalidad de los antecedentes concernientes a las materias sometidas a su estudio. Todo ello, posteriormente, pasa a formar parte de sus informes, con el afán de estructurar fielmente la historia fidedigna del establecimiento de las respectivas leyes. En este proceso, son los Senadores, tanto en las Comisiones respectivas como en la Sala de la Corporación, quienes democráticamente adoptan las resoluciones correspondientes en cada caso.

En conclusión, esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha cumplido su cometido durante

Oficio a la Corte Suprema

el segundo trámite constitucional del ya señalado proyecto de ley, lo que, por acuerdo unánime, se acordó hacer presente a V.E.

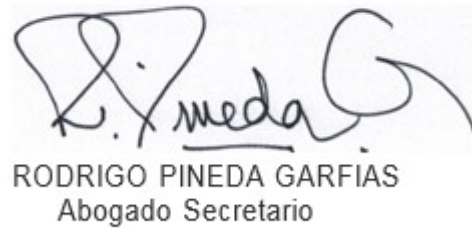
Dios guarde a V.E.



PEDRO ARAYA GUERRERO
Presidente



NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria



RODRIGO PINEDA GARFÍAS
Abogado Secretario

A SU EXCELENCIA

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DON HUGO DOLMESTCH URRAL PALACIO DE LOS TRIBUNALES SANTIAGO

Discusión en Sala

2.10. Discusión en Sala

Fecha 22 de marzo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 3. Legislatura 364. Discusión Particular. Pendiente.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor LAGOS (Presidente).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y que mejora la persecución penal de dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Discusión:

Sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 24 de noviembre de 2015.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 2°, número 13 y 14 (pasan a ser 27 y 30, respectivamente); 3°, número 2; 4°, número 2; 5°, número 2; 6°, número 1; y 11, permanentes, así como el artículo 3° transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Dichas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los Senadores presentes, solicite su discusión y votación.

En relación con el artículo 11, el Senador señor Coloma ha pedido que se someta a discusión y votación para eliminar la última frase del inciso primero, lo que requiere la unanimidad de la Sala.

El señor ESPINA.-

¿En qué página?

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

De la página 160 a 162 del texto comparado.

Es preciso hacer presente que ese precepto precisa para su aprobación 21 votos favorables, ya que recae sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

Discusión en Sala

--Se aprueban reglamentariamente las normas indicadas precedentemente, salvo el artículo 11.

El señor DE URRESTI.-

Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor DE URRESTI.-

Quiero solicitar al Senador Coloma que precise su solicitud, pues, aparte de que no tenemos a la vista la frase del inciso que desea eliminar, se requiere la unanimidad de la Sala para su tratamiento.

Por eso, sería importante dejar consignado de qué se trata.

El señor LAGOS (Presidente).-

Solo al objeto de ordenar el debate, sugiero lo siguiente.

Vamos a proceder a tomar un acuerdo sobre la forma en que abordaremos la discusión y la votación del proyecto, distinguiendo entre las disposiciones aprobadas en general por la Sala sin enmiendas; las modificaciones unánimes, y aquellas que fueron aprobadas por mayoría.

Sin embargo, previo a eso, creo que sería importante, a fin de introducir este proyecto, escuchar al señor Ministro del Interior, quien me ha pedido la palabra para estos efectos.

Luego de la presentación de dicho Secretario de Estado, y eventualmente de la intervención de la señora Ministra - no estoy seguro de eso-, abordaremos la iniciativa en detalle y nos pondremos de acuerdo en el procedimiento.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , mi intervención obviamente es en nombre del Gobierno y de la Ministra Javiera Blanco, quien ha tenido una participación muy activa en todas las etapas procesales-legislativas del proyecto.

Estimadas Senadoras y estimados Senadores, quiero iniciar mi intervención afirmando que como Gobierno estamos muy conformes con la discusión que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se ha venido desarrollando en torno a la llamada "Agenda corta antidelinuencia" (aunque corta, lleva algo más de 14 meses de tramitación).

Sin duda, las distintas opiniones presentadas han ido enriqueciendo su texto y hoy, en relación con su inicio, es una mejor iniciativa.

Estamos aquí a fin de impulsar un proyecto que resulta fundamental para las chilenas y los chilenos. ¡De eso no hay duda!

El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene como uno de sus ejes centrales hacer frente a la delincuencia. Sabemos que esta es una preocupación primordial de los ciudadanos, y esto no es simplemente una consigna. Entendemos que la seguridad de las personas permite que se ejerzan libertades y que podamos desarrollar en plenitud nuestra vida en común.

El combate a la inseguridad es -como dije- una prioridad para este Gobierno y -qué duda cabe- para el Senado de la República; pero es también, según nos dicen ampliamente los estudios de opinión pública, una de las mayores

Discusión en Sala

preocupaciones de nuestros compatriotas.

Por mencionar solo algunos estudios, el de la Fundación Paz Ciudadana de noviembre pasado da cuenta de una baja sensible en la comisión de delitos, lo que sin duda es una buena noticia para todos.

Sin embargo, extrañamente, ese buen resultado no coincide con la sensación de temor de nuestra ciudadanía. Sin duda, enfrentar esto representa un gran desafío para el Gobierno.

En el caso de la encuesta Cadem de la segunda semana de marzo, esta concluye que la percepción sobre la delincuencia es alta, y que una de las primeras medidas que tomarían las personas sería hacer leyes y penas más duras. Respecto del control preventivo de identidad, la encuesta dice que el 76 por ciento está de acuerdo contra el 19 por ciento que se opone.

Proyectos de ley como el que hoy impulsamos asumen entonces la necesidad de, con justo equilibrio, entregar herramientas que traigan mayor seguridad y tranquilidad a las personas, centro de nuestras preocupaciones.

Los estudios que he citado, aunque relevantes, son solo referenciales. Tengo claro que las encuestas no son "palabra santa", pero sí una herramienta valiosa con el objeto de conocer, junto con otros datos, aspiraciones y preocupaciones de chilenas y chilenos.

En muchas ocasiones he expresado que no existe una bala de plata para solucionar el problema de la delincuencia. Hay quienes han prometido que le pondrían un candado a la puerta giratoria. Sin embargo, las chilenas y los chilenos saben muy bien que eso no es así. Más que fraseología se requiere un trabajo arduo, constante, responsable y coordinado con las distintas entidades.

Tengo claro, señor Presidente, que no genera ningún resultado positivo culpabilizar a otros o traspasar responsabilidades. Lo que la gente espera de nosotros es que les entreguemos soluciones eficientes y concretas a sus problemas.

Por todo lo anterior, este proyecto es una prioridad para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Aquí no se trata de hacer populismo penal, como algunos lo han calificado, sino de enfrentar el delito de forma responsable, proactiva y acorde a una discusión que todo sistema democrático permite.

El proyecto de ley que nos reúne se presentó, mediante un mensaje del Ejecutivo, a principios del año 2015. Y los Ministros de la época pusieron énfasis en la necesidad de combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio. Además, agregaron que el fenómeno de la delincuencia siempre es difícil de abordar, y que surge la dicotomía entre libertad y control, además del cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los ciudadanos.

El Gobierno, en este punto, entiende que debemos tomar partido por el resguardo de la seguridad de las personas, teniendo siempre como límite el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

Chile requiere una ley que otorgue más atribuciones investigativas a los fiscales, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, como entidades coadyuvantes del proceso penal.

En este sentido, hemos decidido incorporar las inquietudes de quienes operan el sistema diariamente con el propósito de mejorar los aspectos que hacen que no tenga la eficacia esperada.

Por ello, el proyecto incorpora mayores atribuciones para fiscales y policías en lo relativo a la investigación de ilícitos complejos, tales como la posibilidad de que los fiscales utilicen agentes encubiertos y reveladores en los delitos cometidos por bandas organizadas, y otros cambios que han sido levantados por el Ministerio Público como absolutamente indispensables a fin de dar mayor eficacia a su labor de investigar delitos y arribar a condenas.

De ahí que requerimos un sistema que trate con mayor rigor delitos que, pese a ser llamados "contra la propiedad", afectan en realidad, y de forma grave, a las personas, quienes perciben impunidad respecto al que irrumpe en su espacio y toma aquello que les pertenece.

Por eso, resulta imperativo incidir en temas como la reincidencia y la valoración de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

Discusión en Sala

Sin duda, esta iniciativa apunta al corazón de los delitos que más afectan a las personas, al agravar la responsabilidad penal de quienes hacen del delito una verdadera carrera, una forma de vida a costa de los demás, y asegurar que estos cumplan penas efectivas, dando con ello una potente señal disuasiva.

Dicho lo anterior, me quiero detener, en esta intervención genérica, para explicar algunos de los aspectos principales del proyecto, sin perjuicio de la presencia técnica de la Ministra de Justicia, quien -como decía al comienzo- ha participado en cada una de las sesiones de ambas Cámaras en esta materia.

El primer objetivo es restringir el efecto de la aplicación de las atenuantes, a través de la fijación de los marcos penales en los delitos de robo, hurto y receptación. Con esto, se busca que la pena que establece la ley sea la que efectivamente se le aplique al condenado. Así, por ejemplo, quien hoy día comete un delito de robo con violencia o intimidación, de acuerdo a la ley, debe ser castigado con una pena que va desde 5 años y un día a 20 años. Sin embargo, con la estructura de determinación de penas actual, esta podría llegar a ser de 541 días a 3 años, por el excesivo efecto del juego de las atenuantes.

Con esta iniciativa se aspira a que la pena que se aplique sea aquella que han acordado los legisladores, representantes de la ciudadanía.

Un segundo objetivo es aumentar las penas para los reincidentes en los mismos delitos. Las estadísticas que conocemos describen que una parte importante de la delincuencia se concentra en los reincidentes. En este caso, un reincidente de robo de cajero automático actualmente arriesga entre 3 años y un día a 5 años. Con este proyecto la pena comenzaría a contarse a los 4 años.

El poder disuasivo de la amenaza penal, ese que en teoría haría a un potencial delincuente abstenerse de cometer un delito por el temor a ir a la cárcel, se diluye cuando la probabilidad de cumplir una pena privativa es baja o escasísima.

El tercer objetivo es instar por el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad en los delitos de robo, hurto y receptación, principalmente mediante la limitación de las posibilidades de que en estos delitos se apliquen las penas sustitutivas de la ley N° 18.216. Así, todas las penas por las que es condenado un imputado deben sumarse a efectos de determinar si proceden o no las penas sustitutivas de la ley antes mencionada. Se restringirá también la procedencia de la libertad condicional en estos delitos, subiendo el tiempo necesario de cumplimiento efectivo para que proceda ese beneficio.

En cuarto lugar, se busca promover una mayor eficacia del sistema de persecución penal, a través de la eliminación de ciertas tareas administrativas hoy entregadas a Carabineros de Chile.

Con ello, esa institución podrá abocarse a labores de resguardo de la seguridad pública y persecución de los delitos. Por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito en que solo resulten daños, no será necesaria la constancia para efectos del seguro, sino que bastará con una declaración jurada simple.

Por otra parte, el proyecto regula el Banco Unificado de Datos (BUD), mecanismo operativo destinado a facilitar y destrabar algunos de los nudos que hemos observado en el sistema penal, como es el caso de las órdenes de detención o aprehensión pendientes.

En quinto lugar, la pretensión del Ejecutivo siempre ha sido agravar la sanción de los delitos que atentan efectivamente contra la integridad física de los funcionarios policiales y de Gendarmería. Con esto se espera entregar una señal disuasiva potente y otorgarle la debida relevancia a la función de orden público y de resguardo de los derechos de la ciudadanía que cumplen tales funcionarios.

Por la misma razón, esos delitos se incorporan en el catálogo de aquellos respecto de los cuales la libertad provisional no procede mientras la resolución que la concede no se encuentre firme y ejecutoriada.

Asimismo, con relación a esos delitos se dará lugar a la apelación ante la declaración de ilegalidad de la detención.

En sexto término, para facilitar las tareas de investigación, se incorporan nuevas herramientas procesales, que tendrán como objetivo, como ya hemos dicho, desbaratar las bandas que se organizan para cometer ciertos delitos contra la propiedad, abigeato o armas. Siempre con la autorización judicial respectiva, procederán mecanismos como la interceptación telefónica, las entregas vigiladas y controladas, los agentes encubiertos y los informantes.

Discusión en Sala

Jamás una resolución administrativa será suficiente para una de estas medidas intrusivas.

Finalmente, no nos hemos olvidado de que el sistema requiere que todos los actores operen con la suficiente eficacia y eficiencia. Por ello, el proyecto contempla eventuales sanciones administrativas tanto para las policías como para los fiscales, ante el incumplimiento de sus funciones. Todo eso redundará en mejores resultados para el sistema penal en su conjunto.

El proyecto en referencia, además, incluye el control de identidad preventivo.

Como primera cuestión, tengo claro que esta clase de control ha sido uno de los puntos de mayor debate y con más opiniones divergentes, lo que es propio de una discusión noble y democrática. Por lo mismo, creo necesario hacer algunas consideraciones históricas que pueden aportar a su comprensión y análisis.

Entre 1906 y 1998, estuvo vigente en nuestro país lo que hoy conocemos como "detención por sospecha". Se contemplaba en el artículo 260 del antiguo Código de Procedimiento Penal la facultad para las policías para detener, además de en los casos de delitos flagrantes, en aquellos en que la persona disimulaba su identidad o se rehusaba a darla a conocer, y también cuando se encontraba a deshoras o en circunstancias que "presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas".

Es decir, por 92 años estuvo vigente en nuestro país la llamada "detención por sospecha", que fue derogada por ley a través de una moción presentada en 1993, entre otros, por el actual Senador don Carlos Montes .

Durante la tramitación de tal iniciativa, y como contrapartida a la derogación planteada, se incorporó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el control de identidad, tal como lo conocemos hoy en el artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal, que señalaba, en su primera versión, lo siguiente:

"La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible acreditarla, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266. El ejercicio abusivo de esta facultad o la negativa a dar facilidades para permitir la identificación serán sancionados disciplinariamente en los términos del inciso final del artículo 293."

Continuando este racconto, cabe señalar que en el 2000 el texto original del nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 85, recogió una redacción prácticamente idéntica a la que acabo de citar.

Dos años después, a través de la ley N° 19.789, se amplió de cuatro a seis horas el tiempo que podía durar el procedimiento de identificación del controlado. Además, se incorporó la facultad de las policías para registrar vestimentas, equipaje y el vehículo del controlado.

En 2008, la denominada también en la época "Agenda corta antidelincuencia" estableció varias modificaciones al actual artículo 85 del Código Procesal Penal a fin de incorporar nuevas hipótesis para la procedencia del control de identidad, tales como incorporar a "la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular la identidad"; establecer la facultad para las policías de cotejar órdenes de detención pendientes; ampliar el plazo del control de seis a ocho horas, y disponer expresamente la relación entre el control de identidad y la eventual detención del controlado.

Todas las modificaciones que he descrito dieron lugar a un debate tanto en el mundo académico como en el propio seno de esta Corporación. Lo que pretendo señalar es que esta discusión ya se ha dado en la reciente historia legislativa chilena y, en la práctica, sus resultados nos demuestran que hemos arribado a instituciones procesales más fortalecidas.

A lo anterior debo agregar que en la actualidad se encuentra plenamente vigente el artículo 85 del Código Procesal Penal, una herramienta de persecución penal para los casos en que las policías poseen indicios de que alguien ha cometido o intentado cometer un crimen, un simple delito o falta.

Discusión en Sala

Asimismo, se halla vigente y aplicable el control establecido en la ley N° 19.327, modificada por la ley N° 20.844, que dispone derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, cuyo artículo 21 permite a las policías controlar la identidad de dichos asistentes, sin necesidad de indicios -sin necesidad de indicios!: hablamos de una norma en vigor- en el propio recinto e, incluso, en sus inmediaciones, en un perímetro de hasta un kilómetro. Este control, que no ha dado lugar a mayor debate, permite aplicar todas las facultades de registro contempladas en el artículo 85 del Código antes mencionado.

Según lo visto, podemos aseverar que nuestro país tuvo detención por sospecha durante 92 años y que actualmente se encuentran vigentes dos tipos de control de identidad, sin mayores cuestionamientos.

Sin perjuicio de ello -y aquí quiero ser sumamente tajante-, el Gobierno, respetuoso de los derechos humanos, no propugna ni participa de la idea de retornar a un sistema como el de la detención por sospecha, por ser un procedimiento contrario a los ideales de un sistema democrático.

Estamos hablando de algo completamente distinto: de un control preventivo de identidad, que en ciertos casos ya se realiza en nuestro país.

Cometeríamos un profundo error y una tremenda irresponsabilidad al declarar que ambas herramientas se asemejan. Los dos sistemas son totalmente diferentes.

En primer lugar, el control preventivo de identidad que se propone solo persigue fines identificatorios y solo cumple el objetivo de prevención -ninguna otra finalidad pública o privada!-, mientras que la detención por sospecha establecía la obligación de las policías de detener en hipótesis muy amplias, como el hecho de que una persona se encuentre a deshoras en determinado lugar.

En segundo término, la detención por sospecha obligaba directamente a la detención, sin siquiera pasar antes por el control de identidad. El control que se regula con el presente proyecto solo se limita a identificar a la persona.

En tercer lugar, el control de identidad propuesto actúa en el ámbito preventivo como una manera de disuasión; mientras que la detención por sospecha operaba sobre una lógica investigativa y de persecución delictiva.

Finalmente, quiero hacer hincapié en que la medida que se plantea no puede, bajo ningún respecto, violar una garantía constitucional. Por lo mismo, jamás debe discriminar ni asumir de manera solapada criterios de sospecha por características de la persona, ni ser invasiva.

Todos esos aspectos han sido detalladamente regulados en la presente iniciativa, con la colaboración de Diputados y, particularmente, de la Comisión de Constitución del Senado.

Y se ha cautelado que quienes ejerzan dicho control lo hagan con pleno respeto y subordinación a las normativas que prohíben la discriminación y resguardan los derechos fundamentales de los controlados; en especial, de los niños, las niñas y los adolescentes.

Por ello, se establece que, ante la eventual infracción a esos derechos, se aplicarán las sanciones inherentes a la responsabilidad del funcionario infractor.

Señor Presidente, espero que esta intervención haya clarificado las dudas que han surgido.

Pongo el énfasis en la gran variedad de herramientas que entrega este proyecto en la lucha contra la delincuencia.

Aprovecho de reafirmar la convicción del Gobierno de la Presidenta Bachelet para impulsar esta iniciativa de ley, que hace frente a una de las preocupaciones primordiales de las chilenas y los chilenos. Por lo mismo, esperamos un apoyo resuelto y firme para su aprobación.

En sencillo: con las modificaciones propuestas, buscamos hacer la vida más fácil para millones y más difícil para unos pocos, los delinquentes.

Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

A usted, señor Ministro.

A continuación, el Senador señor De Urresti, quien fuera Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante el análisis de este proyecto, entregará el informe respectivo.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, como se recordó, la iniciativa en estudio, conocida como "Agenda corta antidelincuencia", se encuentra en segundo trámite constitucional y tuvo su origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República, suscrito también por los Ministerios del Interior, de Justicia y de Hacienda.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue informado, en su primer trámite, por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, de Constitución y de Hacienda.

Su propósito es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos que en este momento revisten una gran connotación social, como los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas; que estas se impongan por el tiempo que la ley establece, y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para estos efectos, el texto despachado por la Comisión de Constitución en su segundo informe introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, agrupadas en dieciséis artículos permanentes y tres transitorios, cuyo contenido reseñaré brevemente.

Primero, se establece en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, entre las cuales se cuentan las siguientes.

Se incorpora una regla especial de determinación de la pena para los delitos contra la propiedad por apropiación, con el fin de que exista la certeza de que las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal establecido por la ley, sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera del parámetro preestablecido.

Se sanciona con mayor rigor la reincidencia.

Se elevan las penas asignadas a estos ilícitos.

Además, con la finalidad de atacar la criminalidad organizada y superar las dificultades procesales que supone su persecución, se consagra un nuevo ilícito relativo a las receptaciones cuantiosas, en que lo robado o receptado excede las 400 UTM, y se agregan reglas especiales para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en operaciones de compra y venta de bienes robados.

Segundo, en materia procedimental, se adopta un extenso conjunto de normas destinado a mejorar la eficiencia de la acción penal.

Entre otros objetivos, las enmiendas aprobadas por la Comisión en este ámbito fijan regulación sobre la protección de los testigos; amplían los supuestos de hecho para poder aplicar las reglas del juicio abreviado; aseguran la comparecencia del imputado a las audiencias judiciales, y contemplan la utilización de técnicas especiales de investigación, como las entregas vigiladas y el uso de agentes encubiertos e informantes, cuando existieren fundadas sospechas de que se está participando en una asociación ilícita o en una agrupación u organización destinada a cometer los hechos punibles ya indicados.

Tercero, se modifican otros cuerpos legales conexos, de manera de reforzar el cumplimiento de los propósitos perseguidos por el proyecto.

Por ejemplo, se enmiendan las penas asignadas a quienes causen lesiones a los integrantes de las instituciones policiales y de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.

Se fijan criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas de la ley N° 18.216 y de la libertad

Discusión en Sala

condicional, y se establecen medidas para liberar a Carabineros de tareas administrativas.

También se contemplan normas para poner en práctica el Banco Unificado de Datos, a fin de facilitar la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución penal.

Además, se consagra un procedimiento general de control de identidad preventivo, ajeno a los mecanismos de investigación criminal, de manera de facilitar el cumplimiento de las funciones policiales en materia de resguardo del orden y la seguridad pública. Dicha medida viene acompañada de una norma transitoria que obliga al Ministerio del Interior a informar al Parlamento sobre la aplicación de esta nueva herramienta.

Cuarto, la Comisión incorporó al proyecto nuevos preceptos adicionales.

Uno de ellos obliga a quienes desarrollan el comercio o la reparación de objetos nuevos y usados a mantener un registro sobre la adquisición y procedencia de estos, estableciéndose así un sistema de control policial para supervigilarlo.

Igualmente, se enmienda la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para contemplar reglas que eviten la filtración a los medios de comunicación de las diligencias investigativas antes de que dicho organismo ejerza la acción penal, y se fijan sanciones para los fiscales y los demás intervinientes en el proceso que violen la obligación de reserva.

Además, en un precepto aparte se regula un sistema destinado a facilitar la coordinación de la labor de las distintas entidades que participan en la persecución penal y a promover la estructuración de objetivos comunes.

Finalmente, hubo ajustes en la disposición transitoria que agiliza los proyectos sobre construcción y reparación de recintos penitenciarios, a fin de que existan las condiciones necesarias para absorber los requerimientos que derivarán de la dictación de esta futura ley.

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento realizó la discusión en particular de esta iniciativa a lo largo de quince sesiones, en las cuales analizamos de manera muy minuciosa las 116 indicaciones que se recibieron.

Para ese trabajo contamos con la colaboración de las autoridades de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Justicia; de los representantes de las principales instituciones involucradas en la persecución penal; del Instituto Nacional de Derechos Humanos; de la Defensoría Penal Pública, y de distinguidos académicos penalistas.

Las propuestas alcanzadas contaron en algunos casos con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión, y en otros hubo acuerdos por mayoría, puesto que, frente a la complejidad de ciertas materias, como es lógico surgieron posiciones distintas, que cada señor Senador tendrá oportunidad de explicitar en el debate en esta Sala. Todo ello se consigna en el segundo informe, que da cuenta detallada de la discusión y de las razones que justificaron las decisiones adoptadas.

De este modo, señor Presidente, estamos formulando propuestas que fueron debidamente estudiadas y estamos aportando, además, los antecedentes necesarios para que ahora la Sala se pronuncie fundadamente sobre ellas.

Es cuanto puedo informar.

El señor LAGOS (Presidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

)-----(
(

El señor LAGOS (Presidente).-

Aprovecho de saludar a los miembros del Consejo de Seguridad Vecinal de Viña del Mar, quienes nos acompañan hoy en las tribunas.

¡Bienvenidos!

Discusión en Sala

Vinieron a la discusión de un proyecto muy apropiado a su cometido. Parece que la persona que los invitó está muy al tanto de lo que estamos haciendo, que es el Senador señor Chahuán. ¡Muy bien!

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

El señor Secretario explicará cómo realizaremos el proceso de votación en particular.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Señor Presidente , reglamentariamente, ya quedaron aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe. Se trata de los artículos 2º, número 13 y 14 (pasan a ser 27 y 30, respectivamente); 3º, número 2; 4º, número 2; 5º, número 2; 6º, número 1; y 11, permanentes, y del artículo tercero transitorio.

Con respecto al artículo 11, que se encuentra en igual situación, el Senador señor Coloma ha pedido la unanimidad de la Sala para discutirlo y votarlo. Cabe dejar constancia de que dicha norma es de quorum orgánico constitucional, por lo que, para su aprobación, requiere el voto favorable de 21 señores Senadores.

Esas son las dos primeras materias que habría que resolver.

Luego de ello, corresponde votar sin debate las enmiendas acordadas de forma unánime por la Comisión de Constitución. Son cuarenta y cuatro modificaciones, todas las cuales son normas de ley común, con excepción de tres: una de quorum calificado y dos de rango orgánico constitucional, las que, para ser aprobadas, precisan 19 y 21 votos afirmativos, respectivamente.

Por último, de acuerdo al orden del articulado, se discutirán y votarán las enmiendas acordadas por mayoría en la Comisión y las indicaciones renovadas.

En total, 16 disposiciones se encuentran en esta situación.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , respecto de la indicación que se está proponiendo, la cual fue discutida en la Comisión de Hacienda, solo deseo aclarar que consideramos muy difícil establecer dentro del mismo articulado, de manera permanente, todas las instituciones que en el futuro pudieran ser parte del banco unificado de datos. Por eso creemos que es materia reglamentaria.

El señor LAGOS (Presidente).-

Muchas gracias, señora Ministra, por su información.

De todos modos, la Sala es la encargada de discutir esa situación y de acordar por unanimidad si procede votar el punto particular planteado por el Senador señor Coloma.

Tiene la palabra el Senador señor Coloma para que explice su preocupación sobre la materia. Pero le recuerdo que se requiere la unanimidad de la Sala para que nos podamos pronunciar sobre ese asunto.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, simplemente quiero dar una explicación.

Este no es un tema ideológico, sino que la idea es que funcionen bien las normas que estamos dictando.

El artículo 11 del proyecto señala: "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones,

Discusión en Sala

Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar (...) los datos personales de imputados y condenados", generando un banco único de datos.

Lo anterior me parece un avance muy significativo.

¿Dónde está el problema, que pienso que se puede superar?

El artículo mencionado agrega: "El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo".

Ahí está el problema.

¿Por qué?

Porque, efectivamente, el numeral 14 del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone que son materia de ley las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Dentro de estas se encuentra la de determinar funciones o atribuciones de los organismos públicos.

Hace poco, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que sostiene que no es constitucionalmente admisible que la determinación de las atribuciones de un servicio público se haga en un reglamento. Eso es lo que definió dicho Tribunal, que señala: "esta situación llevaría al absurdo de que las atribuciones de un servicio público contenidas en una norma de rango superior como es una ley, quedarían subordinadas en su eficacia a las circunstancias que determine un texto normativo de menor jerarquía, en este caso un reglamento de ejecución, lo que es constitucionalmente inadmisibles".

Además, señor Presidente, la ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, establece: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen".

Si se aplican esos conceptos, no habría ningún problema respecto de aquellos órganos establecidos en la ley.

Pero cuando se entrega la facultad para que mediante un reglamento entren otras instituciones públicas al sistema, se está violentando la norma constitucional en relación con lo que debe ser ley y se está alterando lo establecido en la ley N° 19.628. Ambos temas ya han sido interpretados por el Tribunal Constitucional.

Entonces, aquí está el asunto de fondo.

Reitero: la ley N° 19.628 señala que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público solo podrá efectuarse cuando una ley lo disponga.

Integrar la base de datos constituye una fijación de atribuciones, lo que no puede efectuarse a través de un reglamento, sino de una ley.

Esa es, básicamente, mi inquietud.

Por eso, sugiero -algo hablé con el Ministerio- simplemente que no se incluya la frase: "el que podrá determinar otras instituciones públicas". Con eso basta. Y si en el futuro se desea incorporar a otras instituciones públicas, se hará por ley. Ese no es el obstáculo.

Lo que no se puede hacer es dictar el día de mañana un reglamento que disponga, por ejemplo: "El Ministerio de Economía, por ley, tiene que incorporar los datos". La inclusión de ese organismo debe hacerse mediante ley.

Mi planteamiento no altera para nada la "Agenda corta". Lo único que trata de hacer es que se cumpla la normativa legal y el fallo del Tribunal Constitucional, de modo de que no nos exponamos a que después esto pueda ser rechazado, incluso por ese mismo Tribunal.

Por eso, pido la unanimidad de la Sala para tratar el artículo mencionado y simplemente eliminar esa expresión final, lo que no cambia absolutamente nada y hace que la norma, desde mi perspectiva, sea constitucional.

Discusión en Sala

Señor Presidente , como a la Ministra le pareció razonable mi planteamiento, me gustaría ver si ello es ratificado.

Ese es el sentido de mi inquietud.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Senador , su razonamiento se entiende perfectamente. Ahora bien, no sé si es compartido por las señoras y los señores Senadores.

Cabe recordar que la Comisión de Hacienda se pronunció y se registró votación dividida. Y en dicha instancia hubo oportunidad de explicar el asunto.

Sin perjuicio de lo anterior, tiene la palabra la señora Ministra.

Le recuerdo al Senador señor Coloma que para que esto prospere se requiere la unanimidad de la Sala.

El señor COLOMA .-

¿Y no solo mayoría simple?

El señor LAGOS (Presidente).-

No, señor Senador. El artículo 124 del Reglamento es categórico al respecto.

Señora Ministra, tiene la palabra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , hay antecedentes de casos en que vía reglamentaria se han incorporado organismos públicos.

Ahora bien, más allá del debate y de las opiniones que uno pueda tener, existen dos problemas.

Uno es práctico, en el sentido de que frente a la necesidad de incorporar un nuevo organismo tendríamos que volver al Congreso para modificar la ley, cosa que no ocurriría al hacerlo vía reglamento.

Cabe señalar que hemos establecido en la ley cuáles son las principales instituciones que hoy día van a estar incorporadas a la entrega de datos al BUD.

Existe como antecedente la ley N° 19.628, que permite que organismos públicos traten y comuniquen datos. Esa es la autorización legal que tenemos como antecedente. Y lo único que decimos es que se dictará un decreto supremo, suscrito por los Ministros del Interior y de Justicia, el que podrá considerar a otras instituciones para que, dentro de la esfera de su competencia, integren el BUD.

Hoy día, por ejemplo, para efectos de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, también tenemos la posibilidad de invitar a otros organismos.

Entonces, significa dar demasiada rigidez a la norma incorporar a otros organismos exclusivamente por la vía legal.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina y, a continuación, el Senador señor Larraín.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , entiendo que la objeción del Senador Coloma no dice relación con el contenido, sino con un tema de constitucionalidad.

Como el artículo mencionado no lo alcanzaremos a ver hoy día, yo aceptaría la división de la votación, en el ánimo de que el Ministerio de Justicia verifique su constitucionalidad.

Porque, en el fondo, la Ministra tiene toda la razón en lo que dice. Porque si vamos a tener un banco unificado de

Discusión en Sala

datos y precisaremos de una ley cada vez que necesitemos que una nueva institución pueda colaborar para juntar toda la información requerida para la investigación de delitos, le estamos poniendo una traba increíble a un tema que lleva años anunciándose y que no se ha podido implementar.

El Senador Coloma construyó bien su argumentación. Por lo tanto, me asisten dudas en cuanto a si la norma es constitucional o no.

Entonces, en el ánimo de no aprobar algo que se nos pueda caer mañana, y en el entendido de que no alcanzaremos a votar ese artículo en esta sesión, aceptaría la división de la votación y, además, solicitaría que el Ministerio de Justicia y la Mesa del Senado chequearan con calma si la norma es constitucional.

Porque aquí nadie está objetando el fondo. Nadie pretende obstaculizar -por lo que ha dicho el Senador Coloma- que se determinen en la ley las principales instituciones que constituyen el banco unificado de datos y que se establezcan por reglamento otras que puedan ir incorporándose.

Eso parece lo razonable, lo flexible.

La duda radica en si ello es constitucional o no, por la argumentación que ha entregado el Senador Coloma.

Por lo tanto, acordemos dividir la votación -eso no le hace daño a nadie- y dejemos ese punto para después, cuando se hayan efectuado los estudios para determinar si es constitucional o no.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , no vamos a ver de inmediato esa materia, aunque se aprobara la petición del Senador Coloma. De modo que, si se quiere, podemos dejarla para más adelante.

Pero me parece que el Senador Coloma tiene un punto, pues, tratándose de datos personales, hay una restricción mayor, ya que la propia ley que establece el tratamiento de los datos personales dispone que el uso de estos debe ser autorizado por ley. Así lo señala expresamente la normativa.

El artículo 11 propuesto -nadie objeta el banco de datos, al contrario, todo el mundo considera que es una muy buena idea- dispone: "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar (...) los datos personales de imputados y condenados". Y a continuación agrega -y este es el punto-: "El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo".

A mi juicio, tiene razón el Senador Coloma, desde el momento en que la legislación sobre protección de datos personales establece que el tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público solo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen.

Estimo que con esa restricción nos vamos a evitar un problema, porque, finalmente, ese decreto supremo puede recibir reparos en cuanto a su ilegalidad por la Contraloría General de la República.

Creo que más vale prevenir que curar.

Sé que eso restringe.

También entiendo a la Ministra cuando consulta cómo hacemos para incorporar a más organismos.

Es una lástima. Sin embargo, me parece adecuado tratándose de datos personales.

En el caso del acceso a la información pública estamos exigiendo ley de quorum calificado, para asegurar precisamente la protección de la publicidad. Y con el fin de evitar el mal uso de datos personales, hemos puesto un piso legal que asegure que esa vía sea la única por la cual se pueda permitir tratar datos y, por lo tanto, intercambiarlos entre instituciones.

Discusión en Sala

Señor Presidente , creo que el Senador Coloma tiene un punto. Y más vale abordarlo que olvidarlo o pensar que si no hacemos nada no va a pasar nada. Por el contrario, nos arriesgaremos a que ese decreto sea ilegal.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señores Senadores, el predicamento es el siguiente.

Habría que votar de todas maneras el artículo 11, porque es una norma de quorum especial, que requiere 21 votos para su aprobación.

Tratar lo que plantea el Senador Coloma, como la norma fue aprobada sin indicaciones ni modificaciones, requeriría la unanimidad de la Sala.

Sugiero, si existe voluntad del Senado, postergar la votación de este artículo para mañana y seguir ahora con el tratamiento del resto del proyecto.

El señor ALLAMAND .-

Perfecto.

El señor PROKURICA.-

Está muy bien, señor Presidente.

El señor HARBOE.-

Votemos el resto.

El señor LAGOS (Presidente).-

Entonces, queda pendiente la votación del artículo 11 para mañana.

Señor Secretario , procedamos con aquellas disposiciones que sufrieron enmiendas pero con carácter unánime, que debieran ser votadas sin debate.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

A continuación, corresponde que la Sala se pronuncie sobre las enmiendas unánimes, que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnarlas.

De esas enmiendas unánimes, tres requieren quorum especial.

Por lo tanto, se podrían poner en votación como un todo, requiriéndose 21 votos para la aprobación.

El señor LAGOS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se efectuará una sola votación.

Acordado.

En votación.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

Se aprueban todas las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Constitución (28 votos), dejándose

Discusión en Sala

constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.

Votaron las señoras Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Zaldívar.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

A continuación, corresponde pronunciarse acerca de las enmiendas que no fueron aprobadas por unanimidad y respecto de las indicaciones renovadas.

En primer término, corresponde tratar el número 1) del artículo 1º. Este numeral reemplaza el artículo 433 del Código Penal.

La enmienda fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Espina, Harboe y Larraín y los votos en contra de los Senadores señores Araya y De Urresti.

El señor LAGOS (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , esta modificación dice relación con uno de los delitos más graves que existen en nuestro país, que es el llamado "robo calificado".

El robo calificado es aquel delito en que el resultado no solo es el robo, sino que además se comete homicidio, lesiones graves gravísimas -son aquellas en que la víctima queda impedida por un daño importante en algún miembro o incapacitada para el resto de su vida-, violación o secuestro de una persona durante la etapa del robo.

Ejemplo de esta última situación es lo ocurrido hace poco a un fiscal de Coquimbo: su señora fue secuestrada a fin de evitar que se denunciara a los delincuentes en forma inmediata.

El artículo 433 vigente establece una penalidad que va desde diez años y un día a presidio perpetuo calificado, porque no se trata de que el resultado de la conducta sea solo el robo, sino que, además, con ocasión del robo se ha cometido alguna de las conductas adicionales que he señalado.

Lo que hace el proyecto -su texto fue modificado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado- es elevar la pena, que hoy va de diez años y un día a presidio perpetuo calificado, a una que abarca de quince años y un día a presidio perpetuo calificado.

Estamos hablando del delito más grave que existe en la sociedad chilena, consistente en robar y violar; robar y matar. Y se trata de un robo con violencia o intimidación en las personas.

Posteriormente, junto con esta alza de la pena, para establecer una graduación razonable de las penas de nuestro Código Penal, nosotros planteamos ciertas modificaciones en relación con lo que había hecho la Cámara de Diputados, que había distinguido, manteniendo un alza de las penas, entre el robo que tenía como resultado final el homicidio y aquel que tenía como resultado final las lesiones graves gravísimas.

No existe ninguna razón para hacer esa diferenciación. Porque tiene tanto reproche social aquel que roba y, adicionalmente, mata a una persona que aquel que roba y deja a la persona con una invalidez, demente, impedida de un miembro importante o incapacitada para realizar cualquier actividad durante el resto de su vida.

Por lo tanto, en cuanto al reproche social, el legislador no distingue en este artículo entre el resultado de muerte y

Discusión en Sala

las lesiones graves gravísimas. Y tampoco lo hizo, por ejemplo, en el caso de la Ley Emilia, cuando respecto del delito de conducción en estado de ebriedad se estableció la misma sanción si es con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas.

Ese es el cambio que realizó la Comisión de Constitución en esta materia.

Creemos que existe una graduación, porque son distintas las penas si el robo tiene resultado de muerte, de lesiones graves gravísimas, de violación o de secuestro. Entonces, proponemos una pena que va de quince años y un día a presidio perpetuo calificado.

Si las conductas acompañadas al robo son de menor reproche social -por ejemplo, si las lesiones son menos graves-, la pena va teniendo una graduación inferior.

Pero el punto central, señor Presidente, es que, siendo este el delito más grave que existe en nuestro país, al compararlo con conductas similares no hay ninguna razón para que no considere una pena que no comience en diez años y un día.

Y, además, como las circunstancias atenuantes permiten bajar del piso de la pena, habitualmente ocurren situaciones tan absurdas como que una persona que comete robo con homicidio puede llegar perfectamente a una pena remitida de tres años de cárcel, por la vía del juego de las tres circunstancias atenuantes, norma que nosotros modificamos posteriormente.

Por lo tanto, la Comisión aprobó esta norma. Nosotros sugerimos que el Senado haga lo mismo, pues se trata probablemente de la conducta más grave que se comete en materia delictual que contempla nuestro Código Penal.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, estamos legislando sobre la "Agenda corta" antidelincuencia, pues debemos hacernos cargo de una realidad: nuestra tasa comparativa de delitos contra la propiedad es bastante alta con relación a otros países.

En consecuencia, hay que ocuparse de aquello.

Para muestra un botón: al año 2013, 1 millón 31 mil 78 hogares fueron víctimas de algunos de esos delitos.

Contrariamente a la creencia popular, los hogares mayoritariamente victimizados no son los de los sectores acomodados: solo el 3,2 por ciento de los hogares del segmento ABC1 fue víctima de este tipo de ilícitos.

El 81,1 por ciento de los hogares afectados por delitos de esa índole pertenece al nivel socioeconómico C3 y D; es decir, ocho de cada diez hogares victimizados son de familias de clase media o media baja. Estas con esfuerzo les compran, por ejemplo, una bicicleta a sus hijos, o un computador; pero resulta que al cabo de un tiempo les roban esos objetos, y lo que es peor, deben seguir pagando las cuotas, porque los adquirieron a crédito.

Lo más grave es que cuando llega la policía a tomarles la declaración -porque en estos casos no hay contratado ningún sistema de seguridad privada- se les señala que el caso corresponde al llamado "delito de robo con imputado desconocido".

Sepan, señores Senadores, que la estadística oficial indica que el 99,3 por ciento de esos casos no llega a sanción alguna. O sea, nueve de cada diez robos a la propiedad con imputado desconocido quedan impunes.

Se recogió, entonces, la experiencia práctica de policías, fiscales, defensores, jueces. Luego se analizó en qué estábamos fallando y se buscó la forma de construir una arquitectura legal destinada a evitar la impunidad real en dichos casos y la victimización de los hogares que, socialmente, en su mayoría pertenecen a los sectores más pobres de la población.

Así nació la llamada "Agenda corta".

Discusión en Sala

La modificación del artículo 433 del Código Penal es muy relevante. Porque se refiere a uno de los delitos que causa mayor temor: el robo con violencia o intimidación, es decir, cuando arremete un delincuente o un grupo de delincuentes en el hogar ejerciendo violencia o intimidación respecto de las personas.

Fíjese, señor Presidente, en las hipótesis que tiene este artículo: el delincuente viola o mata, o deja a sus víctimas con lesiones graves gravísimas (amputaciones), y la sanción hoy día es de diez años.

Nosotros la estamos subiendo a quince años mínimo.

Señor Presidente, la sanción penal tiene que ver con la afectación del bien jurídico que se protege.

Cuando se mata a alguien (homicidio), el bien supremo afectado es la vida. Cuando se viola a alguien, el bien afectado es su libertad sexual. Y cuando a una persona se le ocasionan lesiones graves gravísimas, el bien que se afecta es su integridad física.

En consecuencia, creemos que aquí hay que aumentar el piso de la sanción: ¡quince años mínimo!

Alguien se preguntará: ¿Cuál es la importancia de ello? Tiene mucha relevancia, señor Presidente. Porque, como veremos más adelante en otra modificación, le decimos al juez: "Señor, si el Parlamento ha establecido una valoración y señala que la pena va de quince años mínimo a presidio perpetuo calificado, o sea, sin derecho a libertad, usted nunca más podrá bajar de quince años, aun cuando concurren muchas atenuantes. Le será factible determinar la pena mínima (quince años), pero no bajarse de ahí, porque hemos considerado que la vida, la libertad sexual y la integridad física son bienes jurídicos que hay que proteger en demasía".

Para establecer precisamente la gradualidad, el numeral 2° del referido artículo baja el umbral. Parte en diez años cuando las lesiones que con ocasión del robo se cometen son menos graves que las mencionadas anteriormente, o bien, cuando a una persona se la ha privado de libertad ambulatoria (es decir, se la ha retenido), como ocurrió en el caso mencionado por el Senador Espina respecto del fiscal de Coquimbo.

Por lo tanto, se trata a mi juicio de una norma adecuada, pues mediante ella se les va a decir a los delincuentes que afectar la vida, la integridad física, la libertad sexual, la libertad ambulatoria tiene una sanción clara y precisa sobre la cual el Parlamento ha hecho una valoración ética tendiente a impedir que un juez, por la concurrencia de atenuantes, la pueda rebajar.

Anuncio mi voto a favor, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Debo hacer presente a Sus Señorías que algunos representantes de los Comités me han pedido recabar la autorización del Senado para que puedan ingresar a la Sala los asesores de las distintas bancadas para acompañarnos durante la discusión particular de esta iniciativa.

¿Les parece a Sus Señorías?

El señor PROKURICA.-

Sí, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.-

Uno por bancada.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso de un asesor por bancada?

Acordado.

Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

Discusión en Sala

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente , quiero referirme a un asunto derivado de la votación anterior que no alcancé a plantear. Porque me parece grave despachar una norma en los términos en que fue aprobada.

El artículo 134 del Código Procesal Penal, que fue acogido por unanimidad en la Sala, contempla la detención por flagrancia.

Se trata de algo superrazonable.

Pero también se incorpora la detención por flagrancia en casos de desobediencia a inspectores municipales.

La verdad es que aquello, habiendo sido alcaldesa, me parece un exceso.

El inciso cuarto del referido artículo dispone exactamente: "No obstante lo anterior, el imputado podrá ser detenido si hubiere cometido alguna de las faltas contempladas en el Código Penal, en los artículos 494, N°s 4 y 5, y 19 (...) y 496, N°s 3, 5 y 26."

Pero resulta que se incorpora al artículo 496 un número 3°, nuevo, que contempla justamente lo que estoy señalando: "El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales" sufrirá la pena de multa.

Ello lo considero razonable.

Pero de allí a que esto pueda terminar en una detención, lo estimo un exceso.

Quería dejar consignado este punto, señor Presidente, porque probablemente no fue visto...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Excúseme que la interrumpa, señora Senadora , pero estamos discutiendo el numeral 1) del artículo 1° del proyecto, que remplacea el artículo 433 del Código Penal.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Lo sé, señor Presidente .

Pero deseaba exponer mi inquietud haciendo uso de los cinco minutos a que tengo derecho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , creo que si hay algún asunto respecto del cual la opinión pública está esperando que se establezca una legislación que responda a la realidad que vivimos actualmente es este.

Yo puedo afirmar con claridad que la delincuencia nos ha cambiado la vida para mal a los chilenos.

Aquí los Senadores que me antecedieron han sostenido que este problema no solo afecta a quienes viven en Vitacura o de plaza Italia para arriba.

Al revés: la delincuencia se ha transformado en una profesión para algunas personas que se dedican a cometer ilícitos con total impunidad.

El 94 por ciento de los delitos cometidos contra la propiedad quedan totalmente impunes. Por lo tanto, estamos ante el rotundo fracaso del sistema penal.

Yo tengo una crítica profunda a la reforma procesal penal.

Discusión en Sala

Me parece que la ley en proyecto introduce grandes cambios tendientes a enfrentar la situación que estamos viviendo.

La gran mayoría de los estudios de opinión indican que la delincuencia, sin duda, es el principal problema que afecta a los chilenos.

Así lo demuestra, por ejemplo, la última encuesta CEP, donde la delincuencia encabeza el listado con el 58 por ciento de las preferencias.

Al mismo tiempo, el estudio de ADIMARK de febrero de este año arroja que solo un 7 por ciento de los chilenos aprueba la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. El rechazo alcanza al 92 por ciento.

Me parece que es el aspecto en que este es peor evaluado.

En tal sentido, tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados y molestos.

Creo que debemos sincerar el debate y reconocer que la delincuencia está desatada en nuestro país y que, lamentablemente, es algo que afecta a diario a miles de chilenos, quienes son víctimas de asaltos, de portonazos, de hurtos, de violaciones, de robos en sus hogares, en sus lugares de trabajo o de estudio, en el comercio o cuando toman la locomoción pública.

Vemos acá mismo, alrededor del Congreso, cómo asaltan a nuestros funcionarios, a nuestra gente; las mujeres son golpeadas para robarles la cartera o el celular.

Es cosa de leer la prensa para percatarse de que en la actualidad la delincuencia es un grave e incontrolable problema que afecta a la ciudadanía.

Hace pocos días aparecían en los diarios los siguientes titulares: "Asaltan y maniatan a cuñada y sobrina de Claudio Bravo en Buin"; "Primo de Nicolás Massú recibe disparo tras ser víctima de portonazo en Providencia"; "Roban al menos 50 millones en casa de Marcelo Salas en Vitacura"; "Banda compuesta por menores de entre 15 y 17 años realizó asalto y se enfrentó a tiros con Carabineros en La Florida"; "Víctima de robo persigue e impacta el auto de ladrones en Chañaral".

¡O sea, francamente, una situación al límite!

La ley en proyecto tiene como propósito mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que estas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones.

A mi juicio, señor Presidente, este proyecto es totalmente necesario.

Los partidos políticos y los parlamentarios independientes debemos dar una señal clara de si queremos seguir en la actual realidad que todo el mundo rechaza, de si deseamos continuar protegiendo primero los derechos de los delincuentes antes que los de la gente decente que respeta la ley.

Yo he leído con preocupación declaraciones de directivos de la Fundación Paz Ciudadana, de un ex Director del CEP y ex Ministro de mi Gobierno y de otros personajes que son teóricos, pues parece que no viven en Chile, quienes están muy preocupados de los derechos de los delincuentes, de lo que les pueda ocurrir.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para concluir su intervención.

El señor PROKURICA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente , realicemos esta discusión pensando primero en la gente que cumple con la ley; en los emprendedores; en las pymes; en las personas a las que se les ha echado a perder su vida, que deben vivir enrejadas completamente, que tienen un pequeño comercio que no lo pueden atender después de las doce de la noche, y en tantas familias que hoy día, cuando se esconde el sol, deben meter a sus hijos pequeños en sus casas porque la delincuencia se ha tomado las calles de Chile.

Cuando uno de nuestros hijos -y no exagero; quienes tenemos hijos más grandes lo hemos vivimos en más de una oportunidad- sale a una fiesta en la noche, no sabemos si va a volver.

Pongámonos en la situación de nuestros compatriotas y aprobemos esta iniciativa, que a mi juicio va en la línea correcta de lo que la gente nos está pidiendo a gritos en las calles.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , la verdad es que comparto gran parte de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en esta discusión, la cual, como dijo el Ministro del Interior , debía ser "noble y democrática".

Ello, porque efectivamente durante los últimos meses hemos presenciado un debate en el que han sobrado las descalificaciones. Y me parece que un asunto como el que ahora nos ocupa no merece que se politice ni tampoco este nivel de descalificaciones.

Ahora, entiendo que las penas -no soy abogado, pero cuando uno ingresa al Congreso de alguna manera empieza a estudiar Derecho un poquitito- tienen que ver con varios elementos. Pero un aspecto importante es que estas ejerzan un efecto inhibitorio en la conducta que uno quiere prevenir o evitar.

Esa es una materia bastante discutible: si por el mero hecho de aumentar una penalidad uno va a disminuir la comisión de delitos conforme al efecto inhibitorio que provocaría en la persona que piensa cometerlos.

Pero un segundo elemento sin duda alguna se halla relacionado con la proporcionalidad entre el delito que pretendo castigar y la pena que le asigno.

Desde ese punto de vista, y por eso voy a votar a favor de este artículo, los delitos que aquí se describen me parecen tremendamente graves.

Sobre el particular, quiero hacer una reflexión más bien coloquial: el robo en vivienda habitada, más que preocupación por las especies sustraídas, provoca un temor muy grande que acompaña durante mucho tiempo a la familia victimizada.

Esto lo sumo a lo que planteó el Senador Harboe, en cuanto a que los delitos contra la propiedad no afectan solo a los hogares ABC1.

Los portonazos y ciertos delitos perpetrados de manera violenta se difunden con mucha más publicidad cuando ocurren en el barrio alto.

Las cifras que Su Señoría entregó las conversamos durante el almuerzo: al año 2013, un millón cien mil hogares han sido víctimas de delitos contra la propiedad; 800 mil de ellos, que representan el 81 por ciento, corresponden...

El señor PROKURICA.-

¡Delitos que se han denunciado, señor Senador!

El señor ROSSI.-

... a hogares de los segmentos C3 y D, o sea, de clase media y de sectores populares.

Discusión en Sala

Hay en ellos una tremenda inseguridad. Entonces, debemos hacernos cargo de esa situación.

Ahora, el aumento de las penas no tendría sentido sin otras modificaciones que algunos parlamentarios ya describieron, que dicen relación con que el espíritu legislador se plasme de verdad en ellas.

Porque uno ve muchas veces que una pena de tres años y un día a diez años termina, por las atenuantes, en 541 días. Incluso ese juego pasa bastante con los reincidentes, y genera la sensación de impunidad que numerosas familias describen.

Insisto: estamos hablando de delitos como el robo con violación, robo con resultado de muerte, robo con secuestro.

Espero, entonces, que el aumento de penas lleve consigo un efecto inhibitorio de tales conductas y podamos disminuir realmente la comisión de delitos en nuestro país, al menos la de aquellos que son más violentos y respecto de los cuales ahora estamos legislando.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, con lo que ya se ha dicho, es muy poco lo que resta por agregar.

Empero, solo quiero ratificar el planteamiento que hizo el Ministro del Interior en orden a la necesidad de asumir la realidad ciudadana.

Nosotros estamos siendo duramente cuestionados (el Gobierno, el Parlamento, los tribunales, el Ministerio Público, en fin) por la ineffectividad en la batalla contra la delincuencia.

Pero donde más se nota esta ineffectividad es precisamente en los delitos que ataca la "Agenda corta", los de robo y hurto, porque son los de más ocurrencia, los que revisten mayor connotación social.

En consecuencia, tenemos una oportunidad para imprimir un cambio de actitud.

Cada una de las medidas que se plantean por sí solas no son suficientes; pero el conjunto de estas -no las voy a repetir; me parece que el Ministro realizó una descripción bastante completa sobre el particular- marca una actitud distinta, la voluntad del Estado de terminar con la delincuencia o de reducirla lo más posible.

Una señal muy contundente en este caso es precisamente el aumento de las penas.

No son muchos los incrementos de penas que existen. Pero el que estamos estableciendo ahora es determinante.

Porque se trata de atacar los robos, que suponen ya el ejercicio de la violencia, con una pena mayor cuando se comete, además, violación u homicidio, es decir, delitos gravísimos, que por sí solos son objeto de una sanción muy alta. La suma de dichas penas genera una situación muy difícil.

Cuando se discutió sobre el establecimiento de la pena de muerte, recuerdo que uno de los delitos que se pensaba podía ser sancionado con ella, por un efecto disuasivo, era el homicidio con violación. Porque se trataba de la suma ya del máximo delito que se podía cometer: deshonrar en forma violenta a una mujer y, adicionalmente, asesinarla.

Aquí estamos en una situación muy similar a aquella.

Son robos, actos perpetrados con violencia, pero que, además, suponen, por ejemplo, que el autor asesina a la persona a la cual le roba en su casa, o la viola.

Es eso lo que, a mi entender, debemos tener presente. Porque el conjunto de estas medidas sí puede tener un efecto disuasivo; sí puede evitar, en la medida en que la normativa quede cada vez más clara y en que actúe todo el aparato, la repetición de tales situaciones.

Discusión en Sala

Las reflexiones hechas en la Sala me evitan entrar en más detalles, señor Presidente.

Empero, deseo subrayar que es aquí donde estamos dándole a nuestro país una señal clara. Y ojala que esa señal posibilite la adopción de una actitud más radical en esta materia. Porque, al final, a todos aquellos que tenemos alguna autoridad nos responsabilizan por el problema de la delincuencia.

Por cierto, a todos no nos corresponde la misma responsabilidad. Al Gobierno le cabe la de mantener el orden público. Nosotros apenas podemos normar; sin embargo, hemos de garantizar que nuestro trabajo normativo sea efectivo y eficaz en cuanto a la consecución de resultados.

La labor de nuestra Comisión de Constitución ha sido contundente. Y, además, sus miembros hemos podido apreciar bastante acuerdo en el trabajo desarrollado, lo que se refleja en el enorme número de disposiciones que aprobamos por unanimidad.

En la que nos ocupa en este instante, aunque no hubo consenso, espero, a la luz de los argumentos aducidos y de la forma como se está enfrentando este debate, que podamos aunar voluntades al objeto de que exista, si no unanimidad, al menos una aceptación ampliamente mayoritaria, pues así empezamos dando señales fuertes respecto a delitos gravísimos que merecen una sanción dura como castigo retributivo, pero al mismo tiempo ejemplarizadora ante conductas que la sociedad rechaza y no está dispuesta a aceptar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Algunos Comités me solicitaron recabar la unanimidad de la Sala para abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación el artículo 433 propuesto por la Comisión de Constitución para el Código Penal.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Esta es una discusión importante, señor Presidente . Se trata, como se expresó en su inicio, de un proyecto que hemos centrado en delitos contra la propiedad para, entre otras cosas, restringir la aplicación de atenuantes; aumentar las penas a los reincidentes; determinar el cumplimiento efectivo de sanciones en el caso del robo, el hurto y otros delitos. Es un poco la enumeración -y me parece bien- en el ámbito de la idea matriz de esta iniciativa.

Cuando uno se enfrenta a ese tipo de ilícitos es inevitable querer aplicar a quienes los perpetran un castigo drástico, el mayor posible. Pero, como legisladores, también nos corresponde reflexionar desde el punto de vista de la estructura general de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento.

En tal sentido, si durante la discusión algo circuló entre los académicos, el Ministerio Público, la Defensoría Penal fue precisamente el establecimiento de sanciones coherentes en el catálogo respectivo.

Ahora, me pareció llamativo que un Senador señalara la figura de la pena de muerte -yo no participé (no era parlamentario) en el debate sobre su derogación-, que se consagraba para determinado tipo de delitos (robo con homicidio, homicidio con violación). Creo que, cuando uno tiene convicciones con respecto a la vida -discusión que se está dando en estos tiempos con mucha profusión-, bajo ninguna circunstancia corresponde la aplicación de la pena de muerte por parte del Estado; o sea, no procede que este, racionalmente, establezca esa figura a través de sus legisladores.

Señor Presidente , la discusión que tuvimos en la Comisión, en la que participó un conjunto de académicos invitados, discurrió sobre la base de entender que debemos contar -es el momento preciso para ello- con un

Discusión en Sala

Código Penal nuevo, donde haya un marco normativo de equivalencia de penas.

En el último tiempo hemos hecho un conjunto de adecuaciones para determinado tipo de sanciones aplicables - digámoslo- a delitos con mayor connotación. Por ejemplo, dictamos la denominada "Ley Emilia", para accidentes de tránsito con resultado de muerte por conducir bajo la influencia del alcohol; así, lo que constatamos nos llevó a elevar la penalidad y establecer un año de presidio efectivo.

Sin embargo, opino que la reflexión responsable del Estado debe ser en torno a la armonización del conjunto de sanciones.

Sobre el particular -repito-, me parece que, más que en este proyecto de ley, la discusión debió estar en el nuevo Código Penal.

Por eso, para ilustrar el debate, es importante señalar lo que la Defensoría Penal Pública consignó en la Comisión de Constitución.

Dice el informe:

"Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geisse , expresó que la formulación aprobada en general por el Senado para los delitos de robo calificado consideran una proporcionalidad más ajustada a los desvalores de las distintas figuras e introducen distinciones más consistentes que las propuestas en la indicaciones.

"Observó que el texto que viene de la Cámara de Diputados no sólo eleva el piso de la penalidad de cada figura, sino que establece tramos más estrechos de sanción, lo que también limita la discrecionalidad judicial. En este contexto, expresó que es complejo que se agrupe en la misma figura el robo con homicidio y el robo con lesiones, pues en el segundo caso se obliga al juez a aplicar una pena gravísima que parece proporcional cuando la víctima muere, pero no cuando sólo pierde parte de un miembro menos importante, como sería la falange de un dedo." (claramente, hay una figura respecto del resultado).

"Señaló" -agrega el informe- "que desde el punto de vista de la sanción, es razonable que se asimile el robo con homicidio al robo con violación, pues si se consideran aisladamente ambas figuras en nuestro ordenamiento, el homicidio tiene una pena similar a la de la violación. Por la misma razón, consideró que no tiene sentido asimilar el robo con homicidio al robo con mutilaciones menores.

"Añadió que también es más apropiado considerar la configuración del robo con secuestro empleando la fórmula de la retención de las víctimas por un lapso mayor al necesario para cometer la apropiación. Planteó que todo robo importa una limitación de la libertad ambulatoria,...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor DE URRESTI.-

... por lo que no es posible que esa circunstancia se utilice para agravar la figura. Por tal razón, sostuvo que la indicación 3 debería rechazarse."

Tal es la opinión que nos entrega la Defensoría Penal Pública. Se trata de una reflexión armónica sobre el conjunto de ilícitos que estamos analizando, en el sentido de que la elevación de penas, en la forma como se plantea, va a generar distorsiones en el ámbito de la escala general, de acuerdo al tipo de delito que se cometa.

Por eso, señor Presidente , la norma que nos ocupa se aprobó en la Comisión por tres votos contra dos, pues no va en la línea correcta.

Comparto el propósito, pero estimo que la solución técnica no es la adecuada.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

Discusión en Sala

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , como es bastante obvio, el objetivo que se busca con las disposiciones que estamos discutiendo es, de alguna manera, mejorar la probabilidad de que los ilícitos de alta connotación social sean objeto de condenas efectivas.

Ahora, se ha puesto el énfasis en un conjunto de aspectos; entre ellos, el aumento de las sanciones.

Yo no puedo negar que el incremento de las penas merece reflexionar para, según la gravedad del delito, revisar cuál debe aplicarse. En este sentido, la idea es jerarquizar el catálogo de sanciones. Y, sin duda, una revisión puede aportar. Pero eso no nos garantiza para nada que va a subir el porcentaje de condenas efectivas. Porque el problema que tenemos es la impunidad: 94 por ciento de los delitos quedan sin castigo, decía el Senador Prokurica.

Por consiguiente, aumentando las penas podremos resolver otro problema, pero no el que se procura solucionar mediante este proyecto.

En segundo lugar, debo puntualizar que cuando uno incrementa las sanciones tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ello.

La primera pregunta es si existen en Chile cárceles con condiciones materiales y elementos profesionales que garanticen que los reclusos entrarán a un sistema que asegure que dentro del penal se romperán el circuito y las redes del delito y que al egresar esas personas se integrarán a un escenario diferente de aquel al cual pertenecían cuando delinquieron.

Por otro lado, habiendo 94 por ciento de delitos impunes, uno debe preguntarse si el problema se resuelve aumentando las penas o mejorando la eficacia investigativa y procesal, aspecto que también deberíamos abordar.

Además, habría que ver lo siguiente.

Pongámonos en el escenario positivo de que las penas generan un efecto inhibitor, de que se mejora la eficacia investigativa -condiciones que no necesariamente se dan; estamos partiendo de un supuesto-: debe considerarse también que las condenas tendrán mayor extensión y, por ende, que la tasa de egreso de los recintos penitenciarios será menor, pues los reclusos estarán más tiempo en el penal; entonces, se requerirán más personal y más infraestructura carcelaria.

Por tanto, nada sacamos con alargar la privación de libertad si no existe un proceso de reinserción social, lo que muchas veces ni siquiera ocurre en las cárceles modelos o en los recintos de alta seguridad, como aquí se ha planteado.

Lo digo porque he visitado en mi Región los recintos penales antiguos y nuevos, comprobando que el trabajo de reinserción social escasea en todas partes.

Asimismo, se supone que los reclusos deben vivir el proceso de privación de libertad en condiciones dignas, para, sobre todo en el caso de los jóvenes, generar oportunidades que permitan entrar en el área de la prevención, la eficiencia y la eficacia de la labor policial.

De lo que estamos discutiendo, señor Presidente, no fluye que esos aspectos se van a resolver sobre la base del aumento de las sanciones.

Así las cosas, yo concluyo que, de manera muy conservadora, volvemos a más de lo mismo.

No cabe, pues, pensar que cada vez que haya delitos de alta connotación el incremento de las penas será más eficaz para disuadir al delincuente.

Lo que más resiente a la sociedad es la sensación de impunidad cuando se cometen delitos, grandes o pequeños.

La mayoría de los ciudadanos han sido víctimas muchas veces de ilícitos menores. Pero la impunidad genera en la ciudadanía una sensación de desafección y, al mismo tiempo, de desprotección.

Discusión en Sala

Obviamente, sacado el problema del contexto general, uno debe decir que la elevación de las penas para los delitos más graves parece lógica. Okay : se puede dar el voto. Sin embargo, no veo todavía que eso vaya a tener consecuencias efectivas en el propósito de la "Ley corta", cual es mejorar la probabilidad de que quienes cometen crímenes de todo tipo, pero particularmente de alta connotación, serán identificados, detenidos y castigados y cumplirán las penas impuestas.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Antes de que funde su voto el Senador señor Chahuán le daré la palabra al señor Ministro , quien hará una precisión.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

No sé, señor Presidente , si lo que voy a decir puede considerarse precisión a lo dicho en la Sala. Más bien se trata de consideraciones muy breves.

Entiendo que, en general, el artículo que se está votando cuenta con una adhesión importante. Entonces, para no quitarles mucho tiempo a Sus Señorías, voy a hacer dos o tres pequeñas consideraciones a propósito del interesante debate que he escuchado.

El Senador De Urresti, con toda razón, citó algo que le pareció pertinente de lo dicho en sede de la Comisión de Constitución por la Defensoría Penal Pública, ente que efectuó un reproche en el sentido de que este proyecto limita la discrecionalidad judicial.

Yo creo que eso es absolutamente válido. Porque, en definitiva, es el soberano, el representante del pueblo, quien determina la escala de penas dentro de la cual debe moverse el juez.

En consecuencia, alguien puede decir "No me gusta el aumento de sanciones, por razones penales, por razones procesales". Pero hacer una consideración en cuanto a que importa una limitación a la discrecionalidad judicial, a mi parecer, no es un buen argumento.

Otro punto.

Es cierto, como expresa el Senador Guillier, que una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía es el efecto de impunidad.

Las cifras generales de delitos que terminan sin identificación son muy altas.

Sin embargo, a este respecto debemos ser cuidadosos, porque en el mundo no hay ningún sistema procesal penal -ninguno!- que exhiba tasas de sanción que pasen del 50 por ciento. No conozco ninguno. Incluso, puedo estar excedido en la cifra.

En definitiva, aunque a la gente le cueste entenderlo, debe existir un proceso inevitable de selección de los delitos más graves.

De hecho, los penalistas hablan -si no me equivoco- de los delitos "de bagatela". Es muy duro. Pero, en último término, no hay sistema ni financiamiento que resistan la investigación de todo.

Debe privilegiarse, entonces, una legislación que promueva la investigación de aquello que tiene, por ejemplo, la categoría de ilícitos de mayor connotación social.

Ahora, este proyecto también apunta justamente a buscar elementos que inhiban los efectos de impunidad.

No son tal vez las normas del Código Penal, pero sí las del Código Procesal Penal, en cuanto les damos más instrumentos a los fiscales; o la formación del Banco Unificado de Datos. Eso busca precisamente crear condiciones instrumentales, pedidas muchas veces, para evitar los altos niveles de impunidad.

Y, tercero, esta iniciativa dispone aumentos en el rango de las penas. Es cierto.

Por ejemplo, en el robo con violencia.

Discusión en Sala

También, en las lesiones gravísimas y en las lesiones graves a agentes policiales o a efectivos de Gendarmería: castraciones, mutilaciones.

Hacia el año 2005 incrementamos el homicidio de un policía al rango mayor: está en el máximo. Pero, por alguna razón, se habían quedado fuera del aumento las penas por aquel tipo de lesiones.

Sin embargo, en general, este no es proyecto de aumento de sanciones. Su idea central es asegurar que la aplicación de la pena se mueva en el rango teórico establecido por el legislador y que, en definitiva, no sea el juego excesivo de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal lo que permita que, en la práctica, la sanción sea muy inferior al rango mínimo. Eso se busca respecto a ciertos ilícitos en que hay reincidencia o a delitos de gravedad especial.

Es cuanto deseaba expresar, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, sin lugar a dudas, estamos frente a uno de los delitos más graves: el relacionado con el robo calificado.

Nosotros hemos planteado subirle el piso al robo calificado, o sea, al "robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad".

Dice la norma que nos ocupa que eso está asociado fundamentalmente al homicidio, a la violación o a alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1, o, por ejemplo, al hecho de que "las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito".

Al aprobar el artículo en votación estamos dando una señal política.

Por supuesto, tal como dice el Ministro del Interior , lo que estamos haciendo en definitiva es reducir la discrecionalidad judicial.

Eso es parte de la señal política que debe dar este Parlamento. Y debe darla por la sensación de impunidad que existe hoy día en la comunidad, donde cerca del 94 por ciento de los delitos quedan sin sentencia condenatoria; donde, adicionalmente, tenemos una complejidad determinada esencialmente por la escasez de recursos de las policías para enfrentar el delito.

En mi Región el año pasado se dieron de baja 423 vehículos de Carabineros, los que solo serán repuestos durante el primer semestre de 2016.

Hay comunas de mi Región que no tienen vehículos policiales. Por ejemplo, la de Concón, a la que hoy día, gracias a una gestión que realizamos con el General de la Quinta Zona, le facilitamos dos vehículos de Villa Alemana.

Entonces, la situación es compleja: no hay herramientas, no existen recursos para que las policías lleven a cabo su labor.

Por supuesto, esta iniciativa de ley tiene un cúmulo de otras medidas que irán complementando la acción policial.

El Banco Unificado de Datos es algo por lo que hemos luchado tanto. Con mi Honorable colega Espina presentamos proyectos en esa dirección y que apuntan a que la información de las dos policías sea concordante y en línea. Por supuesto, ello facilitará su acción.

Los consejos vecinales de seguridad -hoy día nos acompañan los de Viña del Mar- han estado trabajando activamente, en interacción con ellas y con la autoridad municipal, no solo en cuanto a la seguridad pública, sino también en lo que dice relación con la infraestructura necesaria para evitar actos delictuales. Cabe felicitar, por lo tanto, la labor que realizan, en particular los de Viña del Mar, Casablanca, Valparaíso y Concón .

Discusión en Sala

Es preciso recalcar la necesidad cierta de ir avanzando en el restablecimiento de la autoridad de las policías. Esta es una cuestión de fondo. En la actualidad se puede escupir o pegarle un manotazo a un carabinero y estos maltratos de obra quedan prácticamente en la impunidad.

Nosotros presentamos una iniciativa sobre el particular, con relación a la cual el ex Ministro del Interior dijo, en su oportunidad, que iba a calificarla con "suma" urgencia o con "discusión inmediata". Nunca pasó nada.

No es posible que contemos con fuerzas policiales sin su sentido de autoridad restablecido.

De igual manera, hemos manifestado que un instrumento como el control preventivo de identidad es absolutamente necesario. Se trata de contemplar una herramienta mínima. En un Estado de Derecho, los ciudadanos ceden parte de sus libertades en favor del bien común, de un bien jurídico superior que es la seguridad pública. Y, desde luego, nadie puede sentirse menoscabado si justamente se le pide la exhibición del carné de identidad para chequear sus antecedentes. Eso es parte, finalmente, del bien jurídico protegido, y todos estamos disponibles, con miras a tal efecto, para llevar a cabo dicha cesión.

Han aumentado otro tipo de ilícitos, pero nosotros simplemente vamos a aprobar la disposición, porque es una señal política para disminuir la discrecionalidad judicial y tender a que estos delitos sean sancionados como corresponde.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Recuerdo a Sus Señorías que solo se encuentra en votación la norma del artículo 433 en orden a aumentar la pena para los delitos que expresa.

Puede intervenir el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , ya había usado de la palabra, pero, para fundamentar mi voto, solo deseo hacer un agregado. Porque, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con aspectos de la iniciativa, mas no es posible señalar algo distinto de lo que dice el texto.

El articulado en examen no pretende ser el único instrumento a través del cual se resolverá el problema de la delincuencia, mientras no se avance paralelamente en la prevención del delito, en particular trabajando con los menores de edad que entran al mundo delictual.

Respecto de ellos, me correspondió solicitarle a la Sala, durante la discusión del último proyecto de Ley de Presupuestos, el aumento de los recursos del SENAME, porque dieciocho mil niños en las regiones de cada uno de los señores Senadores, identificados como menores de dieciocho años que incursionaban en la ilicitud por primera vez, se encontraban absolutamente abandonados. Pertenecían al Programa 24 Horas y no recibían terapia multisistémica.

No hay manera de bajar la delincuencia si no se trabaja firmemente con los menores de edad para sacarlos del mundo del delito. Eso significa actuar con sus adicciones, con el alcoholismo, con la drogadicción, con sus familias. Y, sobre todo, si se cuenta con programas tan exitosos como el de dicha terapia.

Tampoco se logra una disminución si no se trabaja en la rehabilitación. Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, también manifesté, en representación de los Senadores de mi Partido, que había ochocientos cupos! para reinserción laboral. Por lo menos veinticinco mil condenados podrían tener acceso a ella. No se ha hecho prácticamente nada.

Mas la iniciativa en examen no aborda ni la prevención ni la rehabilitación, sino la llamada "persecución penal", que es la tercera etapa.

Este es un tren que corre por tres rieles. Si no avanza por ellos al mismo tiempo, siempre enfrentaremos la imposibilidad de lograr éxito ante la delincuencia.

Dejaré para el día de mañana algo bien de fondo. ¿La delincuencia es una sensación de la ciudadanía o los datos

Discusión en Sala

fríos y objetivos demuestran que ha aumentado? Sostengo que se ha incrementado consistentemente en los últimos quince años, en particular tratándose de robos violentos.

Por lo tanto, las políticas públicas y los gobiernos han fracasado rotundamente. Y ello dice relación con todos: unos más y otros menos. Quiero consignar que no discuto ni las buenas intenciones ni los buenos propósitos de quienes ejercieron cargos en Administraciones anteriores o de los propios gobiernos, pero la realidad es que no hemos obtenido resultados exitosos.

El proyecto no consiste nada más que en alzar penas y no es fruto de haberse juntado un grupo de personas que creen que de ese modo se resuelven los problemas. ¡Eso es falso! Emplazo a quien lo lea a decir cuántas veces ello tiene lugar en más de treinta cambios sustanciales. ¡Son las menos!

Es algo que solo ocurre respecto de aquellos delitos en que objetivamente corresponde establecer la penalidad en proporción al reproche social de la conducta sancionada. ¿Cómo este no va a ser alto respecto de quien entra a robar y viola a la dueña de casa? ¡Cómo me van a decir que ese delincuente puede quedarse con tres años y un día, producto de circunstancias atenuantes, e irse feliz, quedando una familia destruida y una mujer ultrajada!

En cuanto a establecer que esa conducta al menos sea objeto de una penalidad de quince años y un día hacia arriba, me parece que la sanción es mucho más dura en cualquier legislación comparada. Y el complemento, como lo expresaron otros señores Senadores, se encuentra en las disposiciones que discutiremos más adelante.

Luego se hallan las normas de procedimiento, pedidas especialmente por las policías y los fiscales para el efecto de poder revertir, como ya lo manifestó el Honorable señor Harboe, el enorme grado de impunidad existente. En la sesión de mañana entregaré datos y cifras para que nos demos cuenta -ya los expusieron algunos colegas- de la tremenda proporción a que llega básicamente en el caso de dos delitos: robo y tráfico de drogas.

Lo increíble es que el ministerio público tuvo la honestidad de reconocerlo en una sesión. El Fiscal señor Abbott dijo: "Sí. Hemos fracasado en esta materia". Por eso, determinamos un aumento en las facultades de la Fiscalía, etcétera.

Entonces, la norma es correcta, justa.

Ya tendremos tiempo para discutir el resto de las disposiciones, que dicen relación con la persecución penal, el éxito de las investigaciones, la identificación del delincuente, su detención y su condena.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, cada parlamentario, en su circunscripción o distrito, comprende la prioridad que tiene para la ciudadanía el problema de la delincuencia. "¿Cuándo van a terminar con los delitos, con los delincuentes?" "¿Cuándo van a terminar con la violencia?"

¿De qué manera el Congreso puede ayudar a que efectivamente concluya la impunidad?

Varios colegas ya lo han dicho: el proyecto solo no sirve, pero sí constituye un paso muy importante, como una señal de disuasión, especialmente en relación con el artículo que nos ocupa, respecto de los delitos graves o con reincidencia.

Muchas veces se hace presente que la responsabilidad se halla ligada a la ley. En efecto, tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades para regular y establecer normativas que permitan a las policías, en su conjunto, contar con instrumentos para la persecución de los delitos, al igual que a la Fiscalía, y a los tribunales sancionar realmente.

Hasta ahora existe un poquito de "bolsillo de payaso" en algunas legislaciones, especialmente en las penales, traducido en que, frente a un mismo delito, un juez de Arica interpreta la sanción de un modo, y otro de Temuco, en forma diferente.

Discusión en Sala

Lo que estamos haciendo es terminar con algún grado de impunidad que lleva a que los autores de delitos graves aparezcan en la calle al poco tiempo. Lo que se quiere es mantenerlos encerrados con una pena alta, con una condena ejemplarizadora. En consecuencia, lo que hace la modificación es decirle al magistrado: "Usted va a tener que aplicar ahora, en este tipo de delito, una sanción más elevada, pero, además, no puede rebajarla en el mínimo".

Fijamos un rango. El juez podrá moverse dentro de este de acuerdo con las condiciones particulares del ilícito y las muy específicas del autor o procesado, y no le será posible reducir la pena desde el mínimo que establecemos con relación a delitos graves o menos graves, pero que, en todo caso, atentan contra la seguridad de las personas.

¡Qué bien jurídico es más importante que la vida! Por lo tanto, estamos dando una señal categórica al subir las sanciones y en cuanto a que no exista impunidad.

La inseguridad no la solucionamos solo con medidas de control y con castigar de mejor manera el delito. Ya se ha dicho acá. Vamos a resolverla, en el mediano y largo plazo, con un conjunto grande de medidas, que tienen que ver con la reinserción, así como también con la forma como el niño se educa en un hogar que ayuda no solo a imponer principios, valores, sino que además inculca sentimientos de afecto y de cariño. Si no los recibe, más adelante lo encontraremos ejerciendo una violencia inusitada. Porque no se explica cómo los jóvenes pueden incurrir, en caso de poseer una cierta escala de valores, en ese tipo de actos.

Entonces, en las políticas públicas hay una responsabilidad compartida. No se trata solo de sanciones. Aquí participan los jueces, las policías, las fiscalías, la legislación que estamos aprobando en este artículo en particular. Es preciso que nos hagamos cargo, asimismo, de otras normativas, que tienen que ver con la protección social, con el desarrollo social y económico, con las oportunidades de vida.

Estamos dando un paso gigantesco en los cambios en la sociedad con la reforma educacional, con el nivel de oportunidades que puedan obtener en el futuro niños que no han tenido más alternativa que la de delinquir.

Voto entusiastamente a favor de la disposición, porque es preciso dar una señal clara de sanción, de término de la impunidad y de las más duras penas cuando se atenta contra la vida o la seguridad de las personas.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Hago presente que, en atención al ritmo que está alcanzando esta importante discusión, el señor Presidente evalúa la posibilidad de citar a una sesión especial para mañana a las 12, pero que ello se comunicará al término del Orden del Día.

Puede intervenir el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , sin duda que el debate sobre la Agenda corta ha tomado no solo los medios de comunicación, sino que también ha sido intenso en el ámbito académico, en el mundo judicial e incluso en el propio Congreso.

Como ya se ha expresado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, la seguridad ciudadana no se agota en el simple aumento de las penas, medida contemplada en el artículo que nos ocupa, sino que igualmente tiene que ver con un conjunto de factores que apuntan más bien a cómo se eliminan las brechas de impunidad en la comisión de ciertos ilícitos.

Conforme a cifras que entrega el propio Ministerio Público, la investigación en más del ochenta y cuatro por ciento de los delitos contra la propiedad se cierra sin saberse qué persona los ha cometido, con imputado desconocido. Obviamente, el manto de impunidad es alto, lo que va generando sensaciones de inseguridad.

La Agenda corta abarca aspectos de distinto tipo con los que se intenta hacerse cargo de la situación. Entre otros, se le asignan más facultades a la policía, se mejora la persecución penal entregando atribuciones al Ministerio Público y se corrigen algunas falencias detectadas en el proceso.

Deseo consignar por qué razón en la Comisión de Constitución voté en contra de la norma en examen. De un tiempo a esta parte, el Congreso ha venido legislando sobre distintas materias, conforme a la gravedad o no del

Discusión en Sala

delito o a su mayor o menor connotación social a través de los medios de comunicación, fundamentalmente con una herramienta al alcance de la mano del legislador que es el aumento de las sanciones. Ello ha conducido, en la práctica, a contar con una legislación penal bastante inorgánica. Si se empieza a considerar algunos tipos de ilícitos bastante inferiores, se observan castigos altísimos. Y, así, en caso de que se debiera ordenar la sanción de acuerdo con el bien jurídico tutelado, nos encontramos con ciertas desproporciones.

Tratándose, concretamente, de lo propuesto en el artículo que nos ocupa, se puede compartir el incremento de penas, porque, como muy bien lo han expresado algunos señores Senadores, se hace referencia a las figuras más graves de robo y se aumenta de diez años y un día, en el piso, a quince años y un día. ¿Dónde radica el problema, a mi juicio? En que el número 1° planteado para el artículo 433 no distingue respecto de cuál es el bien jurídico principalmente tutelado que se está defendiendo y contempla la misma sanción en caso de que el ilícito conlleve un homicidio, una violación o incluso alguna de las lesiones que menciona. Entonces, cabe hacerse la pregunta de cuál es la señal que estamos mandando como política criminal.

Por ese motivo, sostuve en la Comisión que me gustaba más la propuesta de la Cámara, que solo permitía el aumento de penas para las figuras más graves, como el homicidio y la violación. Porque aquí, en la práctica, lo que se le estaría diciendo al delincuente en el momento de hacer el reproche penal es: "Si usted, además del robo, comete una violación, un homicidio o una lesión, la sanción parte en quince años y un día". Al saberse que si se causan lesiones o se comete homicidio la pena es la misma, se genera un sinsentido, a mi juicio, en lo que debiera ser la política de persecución criminal.

En consecuencia, en el órgano técnico manifestamos, junto a mi Honorable colega De Urresti, que lo prudente es separar y dejar las lesiones como originalmente venían de la Cámara, con una penalidad un poco más baja, porque, si no, ¿cuál es la señal que estamos mandando como política criminal? En efecto, al delincuente se le diría: "El reproche penal que el Estado le hará a usted, en el caso del robo, es el mismo si median lesiones, homicidio o violación".

Por eso, votamos en contra.

Queremos insistir en que si bien es cierto estamos de acuerdo con que es preciso aumentar las penas en la materia, la norma no va a solucionar la cuestión. Los problemas de impunidad en los delitos de robo se dan producto de las técnicas investigativas, las cuales, además, se corrigen con el proyecto de ley. Lo que uno esperaría es que dicho incremento ofreciera un cierto grado de racionalidad; que el bien jurídico tutelado en primer lugar fuera la vida, y que, a partir de eso, construyésemos las distintas figuras que se castigan y los tipos de sanción.

En esa misma línea, ojalá que el Gobierno, de una vez por todas, se decida a enviar un nuevo Código Penal, en el que efectivamente podamos contar con una sistematización clara de cuáles son los delitos que vamos a castigar, con qué clase de sanción, y sea posible volver a una escala racional de penas en cuanto a los bienes jurídicos que se tutelan.

Dicho eso, anuncio que me voy a abstener.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, no puede presumirse que alguien en la Sala desee alivianar o disminuir el ejercicio de la potestad del Estado frente a la comisión de ilícitos. Todos queremos sancionarlos.

Es claro que la delincuencia se ha convertido en un problema de política pública del cual nadie escapa. Sea el Presidente del Máximo Tribunal, sea un trabajador, sea un simple ciudadano, todos pueden ser afectados por la comisión de delitos que implican mucha impunidad, la cual algunas veces es plena.

¡Algo estamos haciendo mal! ¡Algo de lo diseñado en nuestras leyes no está dando resultados!

Las argumentaciones de mis colegas Araya y De Urresti son claras. Por errores en la técnica legislativa, podemos

Discusión en Sala

no concurrir al objetivo deseado. Esta es la instancia para debatir.

El Senador que habla no ha estado en la Comisión de Constitución. No soy abogado. Solo expongo que quiero votar leyes y artículos que cumplan con su objetivo.

Por cierto, uno puede decir respecto del delito de violación: "¡Bien! ¡Pasemos de diez años y un día a quince años y un día!". Ello, si tranquiliza a la gente; si les devuelve la paz a las víctimas. Solo quiero subrayar que si a los quince años y un día el delincuente sale y comete el mismo delito, habremos fracasado.

Existe un problema de redacción, en consecuencia. Mi pregunta es por qué no se hizo una separación. ¿Por qué no se volvió a lo que venía de la Cámara de Diputados, con quince años para el violador, pero diez para el robo?

Tengo en mis manos un estudio de la Fundación Paz Ciudadana y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nadie podría afirmar que se trata de una institucionalidad que quiere condescender con el delito. ¿Qué se concluyó? El texto expresa:

"-En Chile, existe una elevada utilización de la cárcel. Sin embargo, las cifras muestran la poca efectividad de las penas de encierro".

"-Las penas de encierro inferiores a un año son las que presentan las mayores tasas de reincidencia".

Esta última es baja entre los beneficiarios de libertad condicional, con un 23,5 por ciento, y de la ley de rebaja de condena, con un 37,5 por ciento, frente al cumplimiento íntegro de la pena: 57,4 por ciento.

Las medidas alternativas a la prisión presentan porcentajes significativamente menores de reincidencia, especialmente en relación con la libertad vigilada: 19,5 por ciento.

Por tanto, claramente, la menor reincidencia del sistema abierto refuerza la necesidad de fomentar el uso de penas alternativas a la cárcel.

En consecuencia, ¿qué nos dice el estudio de Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez? Penas alternativas, no solo el uso de la cárcel.

Yo he escuchado con atención al Ministro del Interior y a los Senadores Harboe y Espina, quienes nos señalan que si aumentamos las penas tendremos un efecto en la disminución de los delitos.

¡Eso no va a ser así!

No hay un solo argumento -se los digo a los integrantes de la Comisión de Constitución, por su intermedio, señor Presidente - que vincule el alza de las penas con la reducción de los delitos. Por el contrario, toda la experiencia internacional muestra con claridad -como lo expresa el propio estudio de Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez respecto de nuestro país- que el aumento de las penas no guarda ninguna relación con la efectividad para evitar la reincidencia.

Por eso, valoro las argumentaciones de dos connotados abogados de la Comisión de Constitución, Pedro Araya y Alfonso de Urresti, quienes no buscan rebajar la tasa de imposición de pena de cárcel para los delincuentes, sino claridad y efectividad en la aplicación de las penas. Porque está demostrado que cuando ellas son altísimas los jueces no las aplican (eso ha ocurrido en los incendios forestales). Tiene que haber una pena proporcional al delito y, también, el uso de medidas alternativas.

Siento que nos hemos cargado hacia las penas de cárcel, y ellas lo único que hacen es otorgar ganancias a los concesionarios de los recintos respectivos, ya que les pagamos por preso.

Si utilizamos penas alternativas, bajaremos la tasa de reincidencia.

Por eso, mientras no tengamos una clara política de reinserción y de rehabilitación no vamos a disminuir el porcentaje de reincidencia, particularmente de delitos.

Así es que en esta votación, señor Presidente, porque no creo en la efectividad del alza de penas para disminuir los delitos, pero sí en el endurecimiento de las condiciones para investigar, sancionar, detener y llevar a la cárcel -

Discusión en Sala

parte del proyecto va en esa línea-, me voy a abstener.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero hacerme cargo de la objeción que ciertos Senadores han planteado respecto de incluir el delito de lesiones junto al de homicidio en el aumento de penas que propone este articulado.

Me gustaría que siguieran un poco la argumentación que daré, porque esto es bien importante.

Aquí hay un acuerdo relevante en cuanto a elevar el piso de los delitos que generan no solo impacto social, sino que un daño muy profundo en la sociedad, como los casos de homicidio o de violación.

Pero quiero decirles que al tratar -y la Ministra coincide- de diferenciar algunos delitos de lesiones para no ver aumentada su penalidad, se debería tener claro -y agradezco al Senador Espina, quien me pasó los datos- de qué estamos hablando.

Estamos hablando del artículo 395 del Código Penal, que establece: "El que maliciosamente castrare a otro...".

Yo de verdad, señor Presidente, no sé para estos efectos cuál es el significado de una castración respecto de una violación en materia de gravedad. Me parece que son lo más parecido que puede haber, porque los efectos sociales son brutales.

Al igual que el que mutilara a otro; o el que, como resultado de las lesiones, dejara "al ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de un miembro importante o notablemente deforme".

Eso es lo que estamos diciendo.

No se trata de una lesión cualquiera, como la herida en una mano o en un pie. ¡No! Por eso estamos aumentando -creo que con razón- la sanción al que castrare, al que mutilare, al que generare a otro una condición de demencia, al que deformare.

Entonces, señor Presidente, con todo respeto digo que no podemos hacer una diferencia entre estos delitos. Hoy día la ley no distingue, la norma establece sanciones equivalentes al homicida, al violador, al castrador, al mutilador, al deformador.

La legislación actual considera que ese conjunto de delitos es parejo.

Ahora vamos a subir las sanciones -considero importante elevar el piso de estos delitos-, pero algunos Senadores piden que en ese aumento no se considere al castrador, al mutilador, al deformador.

Por tanto, me parece que aquí hay un error en la valoración del daño que genera en una persona un acto brutal de la naturaleza descrita. Porque -insisto- no se trata de una lesión cualquiera, sino de las lesiones contenidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°, que son las especialmente dramáticas y difíciles de sobrellevar para cualquier persona que las sufra.

Entonces, les pediría a esos Senadores -no me cabe duda de que actúan de buena fe- que reflexionen sobre lo que significaría hacer una diferencia respecto de la brutalidad de los delitos que estamos hablando. No nos referimos a delitos cualesquiera, sino a los más brutales que uno puede imaginarse dentro de una sociedad.

Discusión en Sala

Por eso, señor Presidente, me parece que estamos dando un paso positivo como sociedad, pues se trata de un tipo de delitos atroces. Pero no dejemos de lado a otros que siempre han estado considerados en nuestro Código Penal como equivalentes -yo creo que lo son- y no los diferenciamos por primera vez en la norma propuesta, porque son delitos brutales, que dejan huella para toda la vida.

En consecuencia, llamo a votar a favor del planteamiento hecho por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Secretario, consulte.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 433 propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (32 votos a favor, 3 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvieron los señores Araya, De Urresti y Navarro.

No votó, por estar pareada, la señora Van Rysselberghe.

El señor LAGOS (Presidente).-

Informo a la Sala que mañana tendremos sesión especial de 12 a 14, para continuar el tratamiento de esta iniciativa.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

Discusión en Sala

2.11. Discusión en Sala

Fecha 23 de marzo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 4. Legislatura 364. Discusión Particular. Pendiente.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor LAGOS (Presidente).-

Esta sesión especial ha sido citada para seguir considerando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Discusión:

Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor LAGOS (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley denominado "Agenda corta antidelincuencia".

El día de ayer alcanzamos a despachar uno de los artículos.

Solicito la anuencia de la Sala para autorizar el ingreso de la señora Nelly Salvo, asesora del Ministro del Interior.

--Se accede.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , las distintas bancadas establecimos un orden de discusión que ayer permitió despachar las modificaciones unánimes y comenzar el análisis del artículo 449.

Sin embargo, sería importante acotar el debate de cada una de las disposiciones, pues existe más bien una visión general del proyecto y a veces las intervenciones han apuntado más a esa generalidad.

Entonces, como vamos a ir artículo por artículo, deberíamos ir concentrándonos en eso y tal vez abrir una discusión general respecto del control de identidad -que es el tema mayor-, para precisar el trabajo que debemos efectuar, orientar el debate y facilitar la labor de la Mesa.

Esto, porque la Comisión especializada ya efectuó la discusión particular de cada una de las normas.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Senador , la Mesa siempre estará dispuesta a tratar de generar una tramitación más fácil y expedita, pero, por las opiniones que he recogido, considero preferible seguir el camino que iniciamos ayer y continuar discutiendo cada uno de los artículos que recibieron votación dividida en la Comisión.

En todo caso, el artículo 12, sobre control preventivo de identidad, claramente va a quedar para el final.

Pero ahora -repito-, salvo que en el intertanto cambiara la opinión de la Sala, vamos a ir artículo por artículo.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Señores Senadores, les solicito dirigirse a las páginas 3 y 4 del texto comparado.

En la primera aparece el N° 2) del artículo 1° del proyecto, que agrega un nuevo artículo 449 al Código Penal. Esta disposición, si bien fue despachada en forma unánime por la Comisión, no fue incluida dentro de este grupo, ya que fue objeto de una indicación renovada, la N° 12, suscrita por 10 señores Senadores.

Paralelamente, 14 señores Senadores han hecho presente su conformidad con que dicha indicación renovada sea aprobada, pero con una modificación, consistente en eliminar la última frase del que sería el nuevo inciso segundo del artículo 449.

En definitiva, se persigue que, tratándose de personas condenadas por los delitos de robo con violencia o intimidación agravado, conforme al artículo 433 aprobado ayer; robo con violencia o intimidación como figura general, y robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, siempre se aplique en forma efectiva una pena privativa de libertad de al menos un año, independientemente de que en la sentencia condenatoria se haya reconocido la circunstancia atenuante de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

El señor ESPINA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Le voy a dar de inmediato la palabra, señor Senador , a propósito de las indicaciones. Pero primero correspondería dar por aprobado el inciso primero del artículo 449, que fue aprobado por unanimidad (5 por 0).

El señor LARRAÍN .-

¿En qué parte está?

El señor LAGOS (Presidente).-

Páginas 3 y 4 del comparado.

Como bien indicó el señor Secretario , ese inciso fue aprobado 5 por 0. Pero se presentó una indicación para agregarle al artículo 449 dos incisos, la cual se dio por rechazada en la Comisión por haberse producido un empate a su respecto en dos oportunidades.

Ahora algunos señores Senadores -entiendo que liderados por el Honorable señor Espina - han renovado la indicación que fue rechazada en la Comisión, pero además han presentado una segunda indicación que introduce una modificación a la primera.

De todas maneras, primero habría que dar por aprobado el inciso primero. Y a continuación se discutirían ambas indicaciones.

Entonces, si no hubiera objeción, se aprobaría el inciso primero.

Discusión en Sala

--Se aprueba el inciso primero del artículo 449 despachado por la Comisión de Constitución.

El señor LAGOS (Presidente).-

En seguida, para referirse a las indicaciones, tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, tal como se ha dicho, el artículo 449 estaría aprobado en su inciso primero, con sus números 1 y 2, por haber sido despachado por unanimidad en la Comisión. De manera que sobre eso no hay debate.

Simplemente, quiero explicar que ese artículo representa un avance gigantesco desde el punto de vista de la legislación en nuestro país, porque obliga a los jueces, cuando se trate de delitos contra la propiedad de la gravedad que estamos analizando (robo y otros de la misma magnitud), a aplicar la pena que establece el Código Penal.

Por ejemplo, para el delito de robo con violencia el Código Penal establece una pena de 5 años y un día a 15 años. El juez, por tanto, tendrá que moverse dentro de ese rango. No va a poder aplicar una pena inferior a 5 años y un día en virtud de circunstancias atenuantes, como ocurre hoy día, cuando se producen rebajas que terminan entre los 61 y 540 días. Tampoco podrá subir de los 15 años en virtud de circunstancias agravantes.

Esto, señor Presidente, ya se hizo en la "Ley Emilia", en la Ley de Control de Armas y en la ley anticolusión. Y ahora se está planteando para este caso.

Nuestra indicación únicamente recoge lo que expresaba el proyecto original del Gobierno.

En efecto, en el mensaje se establecía (figura en la página 16 del oficio de aprobación de la Cámara de Diputados) que, "En el caso de condenados por los delitos señalados en el inciso primero," -se refiere a todos los delitos contra la propiedad- "que merezcan pena de crimen y que hayan sido condenados a una pena sustitutiva, la ejecución de esta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que habría sido condenado originalmente."

Esto -reitero- ya lo hicimos en la "Ley Emilia"; también, con mucha mayor dureza, en la Ley de Control de Armas, e igualmente en la ley anticolusión -estoy mirando a quien era Presidente de la Comisión de Constitución en ese momento-, a través de una indicación que surgió de todos sus miembros.

Pues bien, aquí se procede de igual modo, pero solo respecto de tres delitos: robo con violencia o intimidación en las personas calificado -con resultado de muerte, violación o secuestro- (artículo 433); robo con violencia o intimidación en las personas como figura general (artículo 436), y robo con fuerza en lugar habitado (artículo 440), es decir, cuando se entra a robar una casa pero el ladrón no se topa con las víctimas porque estas, por ejemplo, salieron el fin de semana.

Solo en esas tres hipótesis (o sea, restringimos el texto original del Gobierno, que lo extendía a todos los delitos contra la propiedad), nosotros queremos que se aplique la norma que establece que, para acceder al beneficio de algunas de las medidas alternativas (remisión condicional, libertad asistida), el condenado debe cumplir al menos un año de cárcel.

Ya lo hicimos -lo reitero una vez más- en la "Ley Emilia", en la normativa anticolusión y, en forma mucho más rígida, en la Ley de Control de Armas, en virtud de la cual nunca habrá acceso, ¡nunca!, tratándose de los delitos graves que ella contempla, a la posibilidad de que un condenado obtenga una pena alternativa a la de cárcel.

Por ejemplo, quien sea sorprendido con armas largas, cortas, automáticas, municiones o explosivos y sea condenado por ello jamás va a poder optar a una medida alternativa.

En este caso estamos diciendo que, para acceder a dicho beneficio, tratándose de los delitos más graves contra la propiedad, aquellos donde existe violencia o intimidación contra las personas, donde se ingresa a una casa particular, el condenado deberá pasar al menos un año en la cárcel.

Tal es el objetivo de la indicación que hemos presentado, que introduce una norma mucho menos exigente que la

Discusión en Sala

establecida en la iniciativa contra la colusión, mucho menos exigente que las contenidas en la Ley de Control de Armas aprobada por este Senado, y menos exigente, desde el punto de vista de la gravedad de los delitos, que las contempladas en la "Ley Emilia".

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , ayer no alcancé a intervenir, por lo que paso a hacerlo ahora, en esta sesión especial.

Desde ya, anuncio que voy a aprobar esta llamada "Agenda corta antidelincuencia", pero, sin perjuicio de ello, deseo hacer algunas reflexiones sobre la materia.

Tal como lo dijo en el día de ayer el Senador Harboe, en Chile se cometen más de un millón de delitos. Sin embargo, hay que agregar otros antecedentes.

Más del 50 por ciento de sus autores reincide, y el 54,4 por ciento de los reincidentes reciben otra condena dentro del período de un año.

Por otra parte, Chile ocupa el 35° lugar en el mundo en cuanto a personas privadas de libertad, con 304 presos por cada 100 mil habitantes. Y, a nivel americano, el tercer lugar en materia de encarcelamiento. O sea, nos situamos entre los índices más altos del mundo.

Dicho todo esto, la pregunta que uno debe formularse es si han disminuido o han aumentado los niveles de seguridad ciudadana.

La respuesta es que no se han reducido, porque los índices de victimización se han mantenido sobre el 30 por ciento.

Ahora estamos aprobando la segunda "Agenda corta", la cual, al igual que la primera, se concentra en la persecución penal, tratando de hacerla mucho más estricta, tal como se ha visto tanto en la discusión registrada en el día de ayer como en la que estamos realizando hoy.

Desde mi perspectiva, señor Presidente , no vamos a mejorar sustancialmente los índices de seguridad ciudadana si no incorporamos la rehabilitación y la reinserción social.

Tengo la más absoluta convicción de que el fenómeno delictual se halla vinculado con el consumo de drogas. Así lo demuestra el estudio I-Adam y los que ha realizado Gendarmería con SENDA, entre otros.

La pregunta que debemos hacernos, señor Presidente , es cómo romper el círculo del delito. Y ello se logra no solo con la persecución penal, sino, sobre todo, con la reinserción y la rehabilitación.

Para tal efecto, se requieren reformas estructurales.

Dos de ellas son, desde mi punto de vista, absolutamente indispensables, a pesar de lo cual no están siendo abordadas.

La primera es la necesidad de contar con un organismo encargado de administrar la ejecución de las penas. Y la segunda, la necesidad de contar con un organismo independiente, especializado en rehabilitación y reinserción social.

Algunas normas de nuestra legislación están orientadas en esa dirección.

Hace pocos años modificamos la ley N° 18.216, sobre penas alternativas, cuyo artículo 27 bis establece, precisamente, la rehabilitación y la reinserción social. Sin embargo, de acuerdo a la información que he recibido en el último tiempo, se trata de una disposición que no se está aplicando.

También me gustaría rescatar algunos anuncios públicos referidos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente,

Discusión en Sala

que, teniendo un enfoque rehabilitador, ha sido un fracaso. Se pretende modificarla porque, a pesar de contar con ciertos dispositivos, estos tampoco se han aplicado.

A lo que voy, señor Presidente, luego de haber entregado estas cifras, es a que no nos podemos quedar solamente en la persecución penal. Si no abordamos con igual énfasis la rehabilitación y la reinserción social, no vamos a mejorar nuestros índices en materia de seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, cada vez que discutimos este tema, aparecen opiniones, muchas de ellas fundadas y emitidas por personas que han estudiado la materia.

Respeto mucho la del Senador Orpis, quien ha desarrollado una labor muy importante en todo lo relacionado con la rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, porque, mal que mal, el 70 por ciento de los delitos se comete bajo la influencia de dichas sustancias. Pero me gustaría que la discusión de la indicación se circunscribiera a lo siguiente.

Hoy, los ciudadanos tienen que convivir y más bien combatir a los delincuentes, en sus casas y en las calles.

Lo que se pretende ahora no es dar toda una larga explicación, que no ha funcionado nunca, en cuanto a que no se hace nada por la rehabilitación.

¡Solo el 3 por ciento del presupuesto de Gendarmería se destina a rehabilitación! Si no fuera por las iglesias, especialmente la evangélica y la católica, y algunas ONG, como la encabezada por el Senador Orpis, no habría ningún tipo de rehabilitación.

¿A qué apunta la indicación renovada, sin embargo? A los ciudadanos, que hoy se contentan con muy poco, como es no tener que convivir con delincuentes reincidentes.

Por supuesto, un primerizo merece tener oportunidades y hay que dárselas. No es posible meterlo a la cárcel para que vaya a aprender a ser un delincuente más perfecto.

Pero el reincidente que cae una y otra vez, gracias a la indicación planteada, por fin va a tener que pasar un año en la cárcel.

¿Para qué?

Ya sé que no va a ganar nada en rehabilitación, que es algo que actualmente no se está haciendo.

Sin embargo, hoy la comunidad se contenta con mucho menos: se contenta con no tener que enfrentar a los delincuentes cara a cara.

¡Eso pretende la indicación!

Por lo menos, mientras el Estado de Chile, con esa lentitud, más bien con esa torpeza que demuestra frente a estos graves problemas que padecemos, hagamos algo, como ya lo hicimos en la "Ley Emilia" y en la Ley de Control de Armas, donde dimos un paso que a lo mejor, para los profesores de Derecho, es jurídicamente discutible o presenta algún tipo de ripio. Pero lo que la gente nos está pidiendo hoy día es poder caminar en la calle, poder llegar a sus casas, poder entrar en su vehículo sin que le den un "portonazo". Y eso, señor Presidente, se consigue, de alguna manera, con la indicación renovada.

A mi juicio, debemos dar este paso.

Por supuesto, van a salir los teóricos, los profesores, a decir nuevamente: "Miren, esto no arregla el problema".

Discusión en Sala

¡Ya sabemos que el problema de fondo es mucho más complejo!

Pero por lo menos démosle un respiro a la sociedad chilena, en el sentido de que el delincuente reincidente no recupere tan fácilmente su libertad. Lo digo en esos términos, sin usar el eslogan de "la puerta giratoria" y otras cosas más.

Lo que hoy vivimos, señor Presidente, es algo muy grave: que la gente decente, la gente que cumple la ley, tiene que convivir con los delincuentes.

¡Este es el resultado de la reforma procesal penal!

La reforma procesal penal se hizo originalmente para evitar una situación que por supuesto era grave: que había muchas personas detenidas en la cárcel sin tener una sentencia condenatoria definitiva.

¿Qué pasa hoy día?

¡Que esos delincuentes están en la calle, están en todos los lugares, en el trabajo, impidiendo que las personas puedan siquiera desarrollar sus actividades!

Por lo tanto, a mí me parece que dar un paso como este va en la línea correcta.

Y vuelvo a repetir: la gente nos está pidiendo a gritos que por lo menos se tome alguna medida para no tener que estar, día a día, luchando contra la delincuencia.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER, (don Patricio).-

Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de este proyecto de ley. Y la verdad es que lo apoyo con entusiasmo.

Sin embargo, en este punto, quiero pedirles a los integrantes de la Comisión de Constitución o a los Ministros presentes en la Sala -por su intermedio, señor Presidente- que nos orienten, pues tengo algunas dudas.

Me parece muy bien que la iniciativa sancione con gran fuerza a los reincidentes (se incorpora una agravante para subir las penas), ya que -como decía la Ministra de Justicia- el 80 por ciento de los delitos son cometidos por un 20 por ciento de personas que se dedican a esto; o sea, que hacen del delito su profesión habitual, que son reincidentes crónicos.

No obstante, me preocupan dos cosas.

Uno, que estemos perforando la estructura de la aplicación de las penas con leyes puntuales: lo hicimos con la Ley Emilia y con la Ley de Control de Armas, que contempla un mínimo de un año de cárcel para sus infractores. Y cabe señalar ¿por qué no hacemos lo mismo en caso de violación? La pena por violación es de cinco a veinte años, ¡cinco a veinte años!; es parecida a la del robo con violencia en las personas.

Y resulta que un violador, muchas veces por la aplicación de atenuantes como mantener una irreprochable conducta anterior, reparar el mal causado y ayudar a esclarecer el delito queda, en la práctica, si es primerizo, sin pena privativa de libertad, con una sanción inferior a cinco años.

Entonces, ¿por qué abordar esto solamente por tres delitos muy importantes -aquellos que más impactan a la ciudadanía, no cabe ninguna duda- y no por otros tanto o más graves?

Echo de menos el famoso proyecto de ley, cuyo envío hace tantos años se anuncia, sobre racionalización de la estructura de la pena en Chile para todos los delitos y no solo para algunos, como lo hacemos hoy mediante perforaciones.

La segunda preocupación -lo conversamos con la Senadora Lily Pérez - radica en que respecto a lo que estamos

Discusión en Sala

votando no existe una distinción clara entre el primerizo y el reincidente. Nuestra mayor preocupación es el reincidente. Me parece muy bien considerar una agravante para él; subamos las penas de quienes hacen del delito su profesión habitual.

Ahora, en caso de un robo en lugar habitado, entiendo que la pena va de cinco años y un día a diez años -me lo decía la asesora de la señora Ministra -; es decir, una persona que por primera vez robe una casa en la que hay gente irá a la cárcel sí o sí. Eso estamos aprobando.

Entonces, quiero preguntar a quienes estudiaron esto en la Comisión: ¿no sería lógico que eso rigiera para el reincidente, para quien hace del delito su profesión habitual?

El señor PROKURICA.-

Ello está contemplado.

El señor WALKER, (don Patricio) .-

¿Estimaron sus integrantes que era importante consignarlo también para el primerizo?

Deseo que se aclare ese punto, porque algunos no participamos en ese órgano técnico.

Entiendo que en el proyecto -se lo quiero consultar al señor Ministro del Interior , a la señora Ministra de Justicia o a algún integrante de la Comisión de Constitución- eso no figuraba así para los primerizos.

Reitero: en numerosas oportunidades un violador primerizo no va a la cárcel por las atenuantes que se le consideran. Sin embargo, una persona que roba una vez en un lugar habitado, aunque no exista violencia alguna hacia quienes habitan el inmueble, recibe una sanción de cinco años y un día hacia arriba, y no se le pueden aplicar atenuantes. ¡Cárcel sí o sí!

Finalmente, quiero preguntarle a la señora Ministra de Justicia -por su intermedio, señor Presidente - ¿qué vamos a hacer con las cárceles? Entiendo que no podemos dejar de sancionar los delitos porque en las cárceles haya hacinamiento. Obviamente, no por la existencia de hacinamiento al interior de los recintos penitenciarios debe haber impunidad. Eso todos lo entendemos.

Pero ¡qué vamos a hacer, pues esto va a significar muchas más penas de cárcel en Chile!

El Senador Orpis nos decía que somos el tercer país de América Latina con más presos por número de habitantes.

¡Qué vamos a hacer con el hacinamiento horroroso que existe en las cárceles!

Durante el Gobierno del Presidente Piñera, el entonces Ministro de Justicia Felipe Bulnes mandó un proyecto de ley al Congreso -estoy seguro de que no les gustaba mucho- que contenía el beneficio de las reclusiones nocturnas. ¿Qué significó esto? Que bastante gente recuperó la libertad en la práctica por el hacinamiento en las cárceles.

¿Estamos mejor que en el momento en que el Presidente Piñera y el Ministro Bulnes enviaron dicha iniciativa? ¿No vamos a tener más hacinamiento en las cárceles?

Reitero: de la existencia de hacinamiento en los recintos penitenciarios no se infiere que deba haber impunidad; eso lo entiendo.

No obstante, ¿estamos preparados? ¿Vamos a construir más cárceles? ¿Habrá mayor racionalización? Porque cuando uno vota algo debe ser serio, responsable y conocer los efectos que se van a generar.

Insisto: me gusta este proyecto de ley, lo estoy votando a favor, y me agrada la agravante que se contempla para los reincidentes. No obstante, en el caso del primerizo, me surge una duda, y si alguien pudiera aclararla se lo agradecería mucho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

Discusión en Sala

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , a fin de hacerme cargo de la discusión, quiero decir que el proyecto de ley, tal como viene aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución del Senado, discurre -como hemos dicho- sobre dos cuestiones atinentes a lo que estamos señalando.

Primero, establece una regla de determinación de pena bastante más acotada para los jueces. Su capacidad de trasladarse va a quedar mucho más definida, con contornos y límites bastante más precisos. Y, en consecuencia, se va a asegurar, en numerosos casos, la existencia de penas privativas de libertad. Esto será aplicable a personas que -dependiendo del delito- tengan la connotación de primerizos o reincidentes. Será una regla para todo el mundo.

Otra regla es la 2ª del artículo 449, contenida en el número 2) del proyecto, que es para los reincidentes, y les otorga un plus de penas importante a los delitos a que se refiere esta iniciativa.

Eso es.

La propuesta del Senador señor Espina -según entiendo-, que sostuvo en la Comisión, pero que no concitó mayoría...

El señor PROKURICA .-

¡Empató!

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Empató, okay

Decía que esa propuesta hace aplicable siempre ese plus a los primerizos. El texto no distingue entre unos u otros.

En consecuencia, el Senado debe adoptar una definición legítima, en cualquier caso, respecto del efecto que produce.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , la respuesta del Ministro del Interior es clave para la consulta formulada por el Senador Patricio Walker y que incorporó también mi pregunta a través de sus palabras.

Desde que estamos debatiendo esta iniciativa he votado a favor de todo lo que guarde relación con el aumento de penas y de sanciones en materia de privación de libertad, con el propósito de dar una señal fuerte a la ciudadanía desde el Senado.

Sin embargo, estamos ante una disyuntiva crucial: qué hacer con los primerizos.

¿Vamos a mandar a todos los primerizos a la cárcel? ¿A la escuela del delito donde existe hacinamiento y no rehabilitación? Porque, digamos las cosas como son, en Chile no hay planes de rehabilitación para los reos; no se les enseña un oficio; son pocos los que terminan de estudiar.

Recordemos que un joven detenido por vender DVD piratas murió en el incendio ocurrido hace unos años en la cárcel de San Miguel. ¡Y era un primerizo!

No quiero que personas que cometan un robo, que es un delito, y que sean primerizas vayan a una cárcel hacinada sin programas de rehabilitación y salgan con redes de contactos con la delincuencia, convirtiéndose así en criminales profesionales.

Entonces, entendiendo la naturaleza de esta indicación y apoyando que obviamente los reincidentes no puedan

Discusión en Sala

optar a beneficios carcelarios después de un año -estoy de acuerdo en aplicarles el máximo de rigor de las penas-, me preocupa qué sucede con los primerizos.

La entonces Ministra integrante de la Corte Suprema señora Mónica Maldonado elaboró un gran informe, que tuvo mucha difusión en los medios de comunicación, en el que daba cuenta del estado de nuestras cárceles.

En el año 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, conformada por el propio Senador Orpis y por quien habla, también realizó un informe con respecto a la situación de los centros penitenciarios.

Como aquí se ha dicho, un ex Ministro de Justicia del Presidente Piñera sacó adelante once medidas para mejorar la situación en las cárceles. ¿Y se ha logrado algo? Poco.

Entonces, señor Presidente, me preocupa que, aunque existe una conciencia general de la situación de las cárceles en Chile, un Estado moderno también se determina por la condición en que estas se encuentran. Y la de nuestras cárceles es deplorable.

Por tal razón, a mí, que estoy votando a favor de toda la "Agenda corta", me preocupa muchísimo que en este punto vayamos a mandar a primerizos a la escuela del delito. O sea, al cumplir su condena saldrán con un doctorado en delincuencia, debido a que en los recintos carcelarios van a especializarse, a conocer todas las redes, sin ninguna posibilidad de rehabilitación.

Reitero: yo echo de menos en este proyecto -con esto termino, señor Presidente- que no se hable de rehabilitación de los presos; que no se hable de planes concretos de estudio, de trabajo, de retribución al Estado de Chile de lo que se invierte en ellos.

¿Cuánto gasta hoy el Estado? Más de 300 mil pesos por cada persona privada de libertad. ¿Y qué se le retribuye? Absolutamente nada. Se gasta más en un detenido que en un chiquillo que estudia en un colegio; que en una subvención escolar.

Señor Presidente, no se trata solo de establecer la privación de libertad, que está muy bien en los delitos que corresponde, porque sin rehabilitación, seguiremos teniendo numerosas cárceles, gente recluida en lugares que son escuelas de delitos, que entregan doctorados en delitos, sin que exista ninguna solución real para enfrentar la delincuencia.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Deseo hacer dos alcances.

Uno, solicito a los señores Senadores y a las señoras Senadoras que reduzcan al mínimo las conversaciones bilaterales o en grupo, o que las sostengan en voz baja, pues interrumpen a quienes intervienen.

Y, dos, les recuerdo que está en discusión la indicación renovada N° 12, y, eventualmente, después analizaremos la indicación renovada con modificaciones de que se habló, siempre que haya unanimidad en la Sala.

Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, este debate es bastante importante y creo que debemos hacerlo con el cuidado que corresponde.

Debo decir que dentro de lo que se planteó hay una inquietud -la formuló el Senador Patricio Walker- respecto a la forma de legislar que hemos ido desarrollando, en el sentido de modificar en algunos delitos la penalidad a fin de asegurar que en ellos exista pena efectiva.

Eso, lamentablemente, es cierto. Lo hemos realizado ya en algunas leyes, y aquí se propone en relación con algunos casos en particular. No se incluyen todos los delitos. Hay otros más graves, como el de violación. Pero eso tiene que ver con que la idea matriz del proyecto radica en los de robo, hurto y receptación. Por eso no se ha

Discusión en Sala

pensado en otros delitos.

Probablemente, eso reproduce una mala forma de legislar, en el sentido de que la modificación global del sistema penal debe hacerse a través de una verdadera reforma al Código Penal.

El Gobierno anterior envió una iniciativa que incluía este tipo de consecuencias respecto de todos los delitos más graves. Es decir, incorporaba la pena efectiva para ellos. Sin embargo, al asumir la presente Administración, este Gobierno suspendió el tratamiento de ese proyecto que modifica el Código Penal y quedó de enviar una nueva iniciativa en tal sentido.

Lamentablemente, eso no ha tenido lugar. Por lo que hemos sabido de la Ministra, su texto se encuentra muy avanzado. Pero, en definitiva, en esto nos encontramos atrasados.

Cabe preguntar si acaso, porque no tenemos la totalidad de los casos resueltos con la misma identidad, con el mismo piso común, ¿vamos a impedir legislar respecto a los delitos de mayor dificultad?

En la Comisión tenemos la convicción -así lo hemos propuesto para varios delitos, empezando por los contemplados en la Ley Emilia, y hoy se ha incorporado el caso de la colusión, que próximamente se va a dar a conocer- de que se puede incluir también a los delitos de robo y hurto en casos calificados. Fundamentalmente, se trata de robos y no de hurtos, pues los primeros suponen, además, situaciones de violencia.

En el caso de la indicación que estamos renovando, se trata del robo calificado y del robo con violencia. Lo relativo al robo con fuerza en lugar no habitado probablemente sea discutible, y podemos retirarlo, si eso ayuda a avanzar en el despacho del proyecto.

Lo que queremos es transmitir a la gente que, aunque sea un delincuente primerizo, si comete delitos gravísimos el juego de las atenuantes y agravantes se verá restringido a fin de que el juez le aplique la pena de presidio efectivo de al menos un año.

Esa es la tendencia en los Códigos Penales modernos, y es la que seguirá el nuestro una vez que sea reformado. Ya hemos avanzado en algunos casos, y consideramos positivo que aquí se siga ese camino. Porque se trata, precisamente, de evitar la puerta giratoria, por más manipulado o manoseado que haya sido este tema. Es la forma de asegurarlo.

La persona que entra a un lugar con violencia y que, a lo mejor, adicionalmente comete otros delitos mientras roba, aunque fuera primerizo, debería recibir, si se acreditaran esos hechos, una pena efectiva de al menos un año.

Ahora, hay otro problema real: ¿qué pasa durante el período que permanece en la cárcel? Porque el Senador Orpis tiene toda la razón en lo que plantea, al igual que muchos otros colegas, como la Senadora Lily Pérez. Hoy no hay rehabilitación en el sistema carcelario.

En consecuencia, efectivamente estamos creando un problema. Sin embargo, no se resolverá dejando a ese delincuente violento en la calle, sino arreglando el problema de las cárceles.

Por cierto, todo esto es una cadena que debe funcionar en conjunto. No obstante, no podemos seguir dejando gente peligrosa suelta en la calle por no tener la capacidad de rehabilitarla en la cárcel. Debemos realizar este trabajo de forma interrelacionada.

Eso tenemos que aplicar como política pública con el objeto de asegurar que, efectivamente, las medidas preventivas resulten y que la rehabilitación evite la reincidencia.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Su Señoría, hay un listado de oradores inscritos.

El señor ESPINA.-

Discusión en Sala

Quiero referirme a un tema de Reglamento, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Para un asunto reglamentario, tiene la palabra.

El señor ESPINA.-

Deseo expresar solamente lo siguiente.

Se ha producido un debate a raíz de esta indicación, pero no voy a entrar al fondo.

Algunos dicen que la norma contenida en ella estaría cubierta por la aprobación que dimos al artículo visto recientemente.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

El artículo 449.

El señor ESPINA.-

Exactamente, el 449.

Como la indicación se presentó antes de que aprobáramos esa disposición, podría ser así. Porque se da el argumento de que la persona que comete un delito y que recibe una pena superior a la cárcel por cinco años y un día nunca podrá acceder a algún beneficio carcelario.

Esta indicación la firmamos antes de que se aprobara ese artículo, pues era una indicación del Ejecutivo que restringimos y, como hay una duda jurídica, sugiero aprobar esta propuesta y darnos tiempo para consultar con el Ministerio. Si ya está cubierta la norma en una disposición anterior, sería ridículo que la colocáramos de nuevo. Y nuestro ánimo es despachar el proyecto.

Entonces, sugiero dejar pendiente este debate, pues se trata de una cuestión jurídica.

En tal sentido, nosotros estamos dispuestos a retirar la indicación, si ya está comprendida la parte que mencioné.

Solo quiero aclarar una sola cosa -si me lo permite la Senadora Lily Pérez - dentro de mis tres minutos, en la legislación chilena...

El señor LAGOS (Presidente).-

Senador señor Espina,...

El señor ESPINA.-

Deme un segundo, señor Presidente, a fin de dejar constancia en la historia fidedigna de la ley de lo siguiente.

En la legislación chilena...

El señor LAGOS (Presidente).-

A mí, en lo personal, me encantaría...

El señor ESPINA.-

Lo voy a explicar en mi tiempo de la próxima discusión. Lo diré claramente para que sepamos qué establecía la otra norma. Porque, en Chile, en cuanto a la violación y otros delitos, no basta ser reincidente para ir preso...

El señor LAGOS (Presidente).-

Su Señoría, lo que pasa...

Discusión en Sala

El señor ESPINA.-

Está bien. Retiro lo demás.

El señor LAGOS (Presidente).-

Senador señor Espina, se le dio la palabra para un asunto de Reglamento. Y ya hizo su punto.

El señor ESPINA.-

Le hice caso, señor Presidente.

Anuncio que lo explicaré con fuerza en mi próxima intervención.

El señor LAGOS (Presidente).-

Con el fin de entender lo que plantea, ¿Su Señoría solicita que no nos pronunciemos en este minuto respecto a la indicación renovada, mientras se clarifica el tema jurídico de fondo?

El señor ESPINA.-

Así es.

El señor LAGOS (Presidente).-

En consecuencia, habría que dar por aprobado...

El señor ESPINA.-

... el artículo, y dejar pendiente lo otro.

El señor LAGOS (Presidente).-

Continuamos, entonces.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.-

¿Retira o no la indicación el Senador señor Espina?

El señor PÉREZ VARELA.-

La congela.

El señor LAGOS (Presidente).-

La indicación está en discusión, reglamentariamente -el señor Secretario me puede ayudar en esto-, no en votación.

El Senador señor Espina está pidiendo un tiempo para conversar con el Gobierno, pues su indicación fue presentada ayer, antes de que se aprobara un artículo que podría despejar las dudas que la motivaron.

Puesto en castellano, solicita la oportunidad para dialogar, porque, eventualmente, retiraría la indicación si es convencido por los argumentos del Gobierno en esta materia, con lo cual se evita seguir en el debate en que

Discusión en Sala

estamos en este minuto.

Así podemos pasar al artículo siguiente.

El señor LETELIER.-

¡Una indicación se retira; no se deja pendiente!

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , si hiciéramos lo mismo que plantea el colega Espina con todas las indicaciones renovadas, no terminaríamos nunca la discusión.

Renovada una indicación, solo queda discutirla en su mérito y votarla. De lo contrario, podría ocurrir lo mismo con las demás.

No tratemos de convencernos ahora de lo que no nos convencimos antes.

El señor LETELIER.-

¡Se requiere el acuerdo unánime para lo solicitado, y yo no estoy de acuerdo!

El señor LAGOS (Presidente).-

Solo he preguntado el parecer de la Sala acerca de la petición del Senador señor Espina. Todavía no he tomado una decisión al respecto.

Estamos en discusión y, si no hay unanimidad para acceder a lo solicitado, debemos seguir el análisis de la indicación y luego proceder a votar.

El señor ESPINA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, hay dos maneras de solucionar este asunto, sin dejar de concordar los mayores puntos de vista.

Aquí ha surgido un problema que no es por un déficit en el trabajo de la Comisión.

El Gobierno, a través del Ministro del Interior , quien asiente en este momento, ha dicho que la indicación renovada en estudio está comprendida en el artículo 449, que ya hemos aprobado. Por tanto, sería ridículo que se incluyera otra norma sobre la misma materia.

Señor Presidente , por su intermedio, pido al Senador Letelier -siempre hemos tenido la mejor buena fe respecto de sus planteamientos- y a los demás colegas que consideren mi solicitud. Si se dice que hay una disposición que contempla el contenido de nuestra indicación, sería absurdo aprobar esta última. Pero como no hay certeza de eso, en un acto de buena voluntad, requiero que se deje en suspenso dicha indicación hasta que nos convenzamos de que ella está o no comprendida en el precepto señalado.

Si es así, la retiramos. Si no, la votamos.

Es una cuestión de buena fe en la tramitación de esta iniciativa de ley.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Se han inscrito varios señores Senadores para referirse a este tema, y también el señor Ministro .

Reitero que se trata de una petición del Honorable señor Espina .

Entiendo -el señor Secretario ratificará si estoy en lo correcto- que, si no hay unanimidad de la Sala para acceder a lo requerido, procede continuar la discusión de la indicación renovada.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , intervengo en el ánimo de colaborar.

Los efectos buscados por la indicación renovada están comprendidos en el artículo 449, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión, por cuanto los delitos incorporados en aquella parten su cómputo en cinco años y un día, con lo cual no es posible optar a penas sustitutivas.

El señor LAGOS (Presidente).-

La pregunta es si la explicación del señor Ministro aclara las inquietudes del Senador señor Espina.

Si fuera así, se entendería retirada la indicación y, en consecuencia, seguiríamos adelante con la tramitación del proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , la indicación del colega Espina , que busca excluir del beneficio de pena sustitutiva a un conjunto de delitos, es probablemente adecuada. El problema es que se renovó antes de la aprobación del artículo 449, que, tal como señaló el señor Ministro del Interior , incorporó el mismo objetivo.

Es decir, ninguna de las personas que hayan cometido un delito de los establecidos en la indicación, aun siendo primerizas, podrá optar a penas sustitutivas, porque estas, de acuerdo a la ley N° 18.216, se aplican hasta un límite máximo de sanción de cinco años, y los delitos que incorpora la indicación parten en cinco años y un día.

Por lo tanto, sugiero pedirle al Senador Espina que retire la indicación porque su contenido se encuentra efectivamente subsumido en el artículo mencionado. Sería ilógico que esta Sala prosiguiera el debate y sometiera a votación una indicación que, como se dijo, está incluida en una norma ya aprobada.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , seré breve para no extender estérilmente esta discusión.

El Ministro del Interior ha precisado el punto en cuestión. También lo señaló la Ministra de Justicia y los Senadores que me han antecedido.

Lo importante es tener claridad respecto de lo que estamos legislando.

La explicación dada por el señor Ministro es correcta, pero obedece a una situación distinta de la que plantea la indicación renovada.

Ahí radica la discusión de fondo: extender los efectos de la Ley Emilia a más tipos de delitos es comenzar a alterar absolutamente la estructura de penas de nuestro Código Penal. ¡Ese es nuestro alegato!

Discusión en Sala

De esa manera vamos a perforar totalmente el sistema establecido en dicho cuerpo legal en materia de atenuantes y agravantes. Podremos estar de acuerdo con ello o no, pero es lo que rige para la generalidad de los delitos.

Ahora se propone introducir, vía aplicación de Ley Emilia, una nueva categoría para las figuras delictivas en análisis.

El artículo 449, que se aprobó ayer, efectivamente consagra el límite de los cinco años y un día a tales delitos, para los cuales, obviamente, no existirá la opción de obtener beneficios. Por añadidura, va a haber cárcel efectiva.

Lo importante en el debate que estamos efectuando -en especial, para la opinión pública, porque esto va generando realidades- es saber si se quiere aplicar o no el mismo criterio de la Ley Emilia, que es un año de prisión efectiva, en estos casos.

En aras de la discusión democrática que se ha hecho, sugiero retirar la indicación, entender la argumentación anterior y proceder al análisis de los demás temas.

El objetivo perseguido es similar, pero el instrumento es distinto. Me parece relevante consignar esta diferencia en el debate.

El señor LAGOS (Presidente).-

Senador señor Espina, ¿cuál es su decisión?

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, le contesto altiro.

Si en la historia fidedigna de la ley queda constancia de que la indicación renovada está incluida en el artículo 499, que ya aprobamos, yo la retiro sin ningún problema.

A mí lo único que me importa es que los delincuentes que roban y violan, aunque sea por primera vez, vayan a la cárcel.

iNo acepto que una mujer tenga que ser violada por segunda vez para que ese delincuente esté preso!

Retiro la indicación, en la lógica de que ha quedado establecido que su contenido ya está incorporado en la norma que aprobamos ayer.

El señor LAGOS (Presidente).-

Muy bien.

--Se retira la indicación renovada N° 12.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Ahora corresponde ver normas del artículo 2º del proyecto, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal.

Solicito a los señores Senadores dirigirse a las páginas 33 y 34 del boletín comparado.

La letra a) del número 4), que pasa a ser 5), fue aprobado por mayoría: tres votos a favor, de los Senadores señores Espina , Harboe y Larraín , y uno en contra, de los Senadores señores Araya y De Urresti .

El señor ESPINA .-

¿Qué páginas?

Discusión en Sala

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Páginas 33 y siguientes.

El señor LAGOS (Presidente).-

Le pido al señor Secretario que repita la enmienda que vamos a tratar.

Antes de ello, anuncio que voy a borrar la lista de los inscritos, pues supongo que estaban anotados para intervenir sobre la discusión anterior.

¿Correcto?

El señor BIANCHI .-

Así es.

El señor PIZARRO .-

Sí.

El señor LAGOS (Presidente).-

Bien.

El señor HARBOE .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HARBOE .-

Solicito abrir la votación de inmediato y que cada cual fundamente su pronunciamiento. Así vamos avanzando.

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Hay acuerdo para ello?

El señor MONTES.-

No.

El señor LETELIER .-

No.

El señor LAGOS (Presidente).-

No hay unanimidad.

Señor Secretario .

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Como acabo de señalar, corresponde analizar la letra a), contenida en el numeral 4), que pasa a ser 5), que introduce modificaciones al artículo 127 del Código Procesal Penal, del artículo 2º del proyecto (páginas 33 y 34 del informe comparado).

Discusión en Sala

Dicha enmienda fue aprobada por mayoría de votos.

El señor LAGOS (Presidente).-

En discusión la letra a) referida.

Ofrezco la palabra.

Señora Ministra , ¿podría ilustrarnos sobre el contenido de esta modificación?

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Por supuesto, señor Presidente .

Muchos recordarán -es quizás lo que más viene a la mente- el caso del barrista que hace algunos años prestó declaración voluntariamente y confesó su participación en un hecho ilícito, luego de lo cual quedó en libertad.

Con la norma que nos ocupa establecemos una facultad para el juez en ese tipo de situaciones.

Aclaro que no será imperativo para el magistrado proceder a la detención de la persona que voluntariamente declare ante el fiscal o la policía haber participado en un delito. El juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido y reconocido, por propia voluntad, su participación en los hechos.

En consecuencia, la enmienda operará en el único entendido de que el juez pueda decretar facultativamente la detención, independiente de las otras normas procedimentales que rigen (audiencia de control de detención y de formalización), en las cuales será posible hacer los descargos en caso de que exista algún hecho que se contraponga con la norma en comento.

Nuestra sugerencia, obviamente, es aprobar la modificación propuesta por la Comisión.

El señor LAGOS (Presidente).-

Muchas gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , como muy bien explicó la señora Ministra , la letra a) busca introducir precisiones, ante la consideración de que algunas detenciones podrían ser declaradas ilegales cuando una persona concurre a una unidad policial y confiesa un delito.

El Senador De Urresti y yo votamos en contra de esta enmienda en la Comisión.

Recordamos que el Código Procesal Penal establece la facultad de cualquier persona de guardar silencio y no autoincriminarse. Frente a ello, advertimos un problema con esta declaración que podía prestarse sin la presencia de un abogado, que, además, es otro de los derechos de cualquier imputado que está siendo investigado. O sea, puede ser contraproducente para esa persona confesar un delito ante la policía sin la debida asesoría letrada.

Nuestro objetivo -no hubo consenso al respecto- era que el imputado hiciera esa declaración voluntaria pero con la asesoría del abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, para que este le precisara a aquel los efectos de su confesión ante el funcionario policial.

Esa fue la razón por la cual votamos en contra en el órgano técnico.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

Discusión en Sala

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, en esta materia observo una diferencia con el colega Araya.

¿Cuál es la situación que queremos corregir?

Supongamos que llega a una unidad policial o al Ministerio Público un sujeto que dice haber cometido un delito que tenga asignada pena de crimen: por ejemplo, una violación. En la práctica, más allá de las diversas interpretaciones, algunos jueces han entendido que en tal caso no cuentan con facultades para detener a quien ha ido a confesar.

No se trata de privar a la persona de la defensa, sino de poder ordenar su detención luego de que voluntariamente dijo: "yo cometí tal delito". Y después, obviamente, pasará al juzgado de garantía, donde concurrirá el defensor.

Esta norma no establece un juicio anticipado. ¡Cuidado con eso!

Solo consagra la facultad -no es una obligación- para que el juez ordene detener a alguien que confiesa su participación en un hecho delictual, con el objeto de ponerlo, en la primera audiencia como corresponde, ante el juzgado de garantía. Y ahí inmediatamente debe venir el defensor, quien se encargará de representar, legítimamente, los derechos del imputado.

Y si el confeso luego no quiere ratificar su declaración en tribunales, obviamente ahí se abre todo el proceso correspondiente.

En el fondo, no se afecta el derecho de no autoinculparse porque, en estricto rigor, se trata de la concurrencia voluntaria de una persona a una unidad policial o al Ministerio Público. Y, además, esa declaración no constituye elemento de prueba.

Insisto: la enmienda en debate únicamente permite facultar al juez para detener a un confeso y ponerlo a disposición del juzgado, donde sí va a llegar el defensor a resguardar todos sus derechos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , tal cual se ha señalado, se está estableciendo una facultad al juez para decretar la detención del imputado en dos hipótesis.

La primera se aplicará cuando se trate de un hecho al que la ley le asigne una pena de crimen. Se busca asegurar, ante la situación concreta de un imputado que está en presencia del juez, la posibilidad inmediata de ordenar la detención para dejar en prisión preventiva a aquel mientras se sigue realizando el proceso.

Tal atribución me parece indispensable. Y este no es el caso de la confesión, sino el de alguien que está siendo procesado y se encuentra ante el juez en virtud de una conducta que, presuntamente, merece sanción de crimen. ¡Se trata de un hecho grave! El magistrado debe contar con esa facultad, porque la peligrosidad del sujeto puede ameritar el que quede detenido.

La segunda hipótesis es la que aquí se ha comentado: cuando una persona, libre y voluntariamente, concurre ante el fiscal o la policía y declara su participación en un delito.

No se trata más que de aceptar que el juez pueda ordenar la detención del imputado si el hecho ha ocurrido. De lo contrario, se produce una situación grotesca: una persona concurre voluntariamente ante una unidad policial; reconoce su autoría en un crimen, y después queda libre, porque no ratifica su declaración o porque el abogado le dice: "Di que confesaste en tales condiciones; que en realidad lo has pensado, y que los hechos son distintos". Porque sobre esa base no es posible detener a la persona ni reconocer su confesión como válida.

A mi juicio, es muy importante entregar la facultad al juez de decretar la prisión preventiva de quien confiese un delito voluntariamente ante el Ministerio Público y las policías.

Discusión en Sala

El proceso seguirá y el imputado podrá defenderse.

No les neguemos fuerza y validez a las declaraciones voluntarias que prestan las personas ante aquellas instituciones. De lo contrario, se produce una suerte de burla al sistema.

De hecho, eso fue lo que ocurrió en el caso del barrista, que nos recordó la señora Ministra . ¡Parecía una burla! El sujeto, sin que nadie se lo pidiera, reconoció todos los hechos y, sin embargo, al día siguiente estaba libre.

Por lo tanto, el juez debe contar con esa facultad, y él la ejercerá con todo criterio. Si no creemos en lo que hacen los fiscales, los carabineros o los jueces, ¿para qué tenemos sistema! ¡Mejor dejemos que todo funcione según la ley de la selva!

Me parece que la norma en comento ordena e institucionaliza un proceso, y permite combatir con mayor fuerza los delitos graves, como son aquellos a los que la ley asigna pena de crimen o los casos de confesión voluntaria. En ambas situaciones, lo propuesto permite zanjar las cosas de una manera más razonable para la ciudadanía, al posibilitar que los imputados no queden libres.

En consecuencia, la enmienda en análisis dispone un control efectivo y judicial para la determinación de medidas preventivas, lo que ayuda a que la ciudadanía esté más tranquila.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, pido nuevamente que se abra la votación.

El señor LAGOS (Presidente).-

Antes de seguir, debo señalar que me traspapelé al comienzo de la sesión y olvidé solicitar la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo los asesores del Ministerio del Interior y, si fuera posible, también los de los señores Senadores, al igual como se hizo ayer.

Ese permiso, incluso, podría quedar extendido para la sesión de la tarde.

El señor DE URRESTI.-

Para toda la tramitación del proyecto, señor Presidente.

El señor PROKURICA.-

De acuerdo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Okay.

Se autorizará, entonces, el ingreso de los referidos asesores en los términos indicados.

--Se accede.

El señor LAGOS (Presidente).-

En segundo lugar, se me ha pedido abrir la votación.

¿Hay acuerdo?

Acordado.

En votación la letra a) del número 4), que pasó a ser 5), del artículo 2º del proyecto.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , yo no soy especialista en materia penal. Por tanto, uno confía en la opinión de quienes cuentan con más oficio en este tipo de debates (los miembros de la Comisión). Pero también uno atiende el sentido común.

Si alguien confiesa un delito ante la autoridad que es ministra de fe en este ámbito (Carabineros, Investigaciones y Ministerio Público), ¿cómo se explica que quede en libertad?

Voy a dar un argumento a contrario sensu: sería absurdo que a una persona que declara su participación en un homicidio se le dijera "Ahora váyase; déjeme la dirección nomás". ¡Y después aquella se arrepiente! Claro, lo hace porque sería repetir el crimen y las consecuencias que sufre a raíz de su delito.

Creo que esta norma es de sentido común.

Y si posteriormente hubiese pruebas de que la persona realizó su confesión porque se encontraba en un estado de locura o en una situación de otra naturaleza, se demostrará en los tribunales.

Me parece que la disposición no tiene que ver -y corrijanme si estoy equivocado- con la presencia o ausencia de un defensor público. Eso ocurrirá en su momento. Pero la Defensoría Penal Pública no puede tener en todas las comisarías de Chile a alguien de manera permanente para ver los casos de todos los que confiesen delitos.

Por lo tanto, considero que se trata de una norma bastante razonable.

Mi única duda, y me gustaría -por su intermedio- preguntarles a los miembros de la Comisión de Constitución, radica en si esta disposición corre para todo tipo de delitos, independientemente de la pena asignada.

¿Me lo pueden clarificar?

Entiendo que esto depende de la calificación de la conducta que se confiesa. Y por eso es tan razonable esta norma.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Seré muy breve, señor Presidente, pues los principales argumentos ya se han entregado.

Pero deseo graficar con otro ejemplo.

Aquí se hablaba del barrista. Pero también hay casos de femicidios en los cuales el victimario, el homicida, producto de la conmoción que vive, concurre a declarar su culpabilidad respecto del crimen. Y posteriormente, una vez que decanta la cosa, incluso, podría arrepentirse de su confesión.

En consecuencia, no resulta razonable que los jueces no posean esa herramienta para decretar la detención preventiva.

Además, uno tiene toda la tranquilidad de que -como aquí se ha mencionado- este no es un medio de prueba. Durante el juicio la autoinculpación puede quedar en nada, si la persona que está detenida cambia la declaración.

Considero importante esta disposición. Sobre todo si, como decían el Senador Araya y el Senador De Urresti, que votaron en contra en la Comisión, hay interpretaciones diversas.

Entonces, es mejor dar certeza al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , quiero clarificar algunas consultas que hizo el Senador Letelier.

En primer lugar, la policía solo puede detener a una persona cuando existe un delito flagrante. Y debe considerarse que la flagrancia dura doce horas.

Por lo tanto, tenemos la siguiente situación en nuestro país.

Un delincuente va a una comisaría por otro delito y en ese instante dice: "Mire, yo soy autor del robo que se produjo en tales y tales casas", porque quiere configurar una atenuante de colaboración sustancial con la investigación, cosa que los delinquentes saben de memoria. Lo que ocurre hoy día es que si ese delincuente le dice al policía que tiene un domicilio conocido, este último debe dejarlo libre. Y, no obstante confesar una violación, un robo, un asalto o un delito de cualquier naturaleza, se produce la absurda circunstancia de que ni siquiera con orden de un juez el delincuente puede ser puesto a disposición, dentro de 24 horas, para el control de detención.

Según la Fiscalía, esto es lo que ha producido la mayor cantidad de impunidad en los delitos. Porque, finalmente, los delinquentes dan un domicilio, se fugan y no los encuentran nunca más.

Entonces, ¿qué hicimos en la Comisión? Dos cosas muy sencillas.

Por un lado, siempre que sea el juez (nunca puede hacerlo el fiscal solo), decimos: "Señor juez, si la conducta que le están diciendo que se cometió es un delito de crimen, que recibe una pena desde cinco años y un día, entonces, usted" -esa es una norma adicional, el inciso segundo habla de los delitos de crimen- "también puede tener en consideración la gravedad del delito para que esa persona sea puesta a disposición de la Fiscalía y de usted mismo en 24 horas".

Y la otra hipótesis es aquella en que la persona lisa y llanamente confiesa el delito. Pero han pasado más de doce horas. Y, transcurrido dicho lapso, aunque el delincuente haya confesado el delito, no puede ser detenido.

Entonces, planteamos lo siguiente.

Si una persona confiesa un delito en una comisaría, el policía llama al juez y le dice: "Tengo un confeso de robo (o de homicidio, femicidio u otros delitos). Déjeme ponerlo a su disposición". Y, obviamente, cuando queda a disposición del juez, para poder participar en la audiencia de control de detención, la persona debe tener un abogado defensor.

Este artículo fue sostenido por la Defensoría y por la policía como una de las normas claves para terminar con un vacío legal que genera una impunidad enorme, consistente en que una persona confiesa un delito ante la policía luego de transcurridas 12 horas de cometido y, sin embargo, puede irse por la puerta de la comisaría, sea cual fuera la gravedad del delito, porque no existe manera de que sea puesto a disposición de un tribunal.

En consecuencia, esta disposición ayuda mucho a resolver los problemas de impunidad delictual.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la letra a) del número 5) del artículo 2° (32 votos a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Discusión en Sala

Se abstuvieron los señores Araya y De Urresti.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Coloma.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Corresponde tratar el número 9) del artículo 2º. Este propone sustituir el artículo 132 bis del Código Procesal Penal. Fue aprobado por tres votos a favor (Senadores señores Araya , Espina y Larraín) y una abstención (Senador señor De Urresti) .

El señor LAGOS.-

¿Algún miembro de la Comisión de Constitución o la Ministra de Justicia puede entregar una breve explicación?

Considero importante que haya una pequeña introducción sobre qué persigue esta norma, que registró votación dividida.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , yo la explicaré.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , yo no concurrí a la votación en esa sesión, pero quiero señalar de qué se trata la disposición.

Estamos en el marco en que el juez de garantía declara ilegal la detención de una persona.

Tratándose de ciertos delitos que tienen pena de crimen o simple delito, como Ley de Drogas, control de armas, y otros que son graves, como homicidio, violación, robo con violencia, intimidación, etcétera, cuando el juez de garantía declara ilegal la detención, se faculta para que el fiscal o el abogado asistente procedan a presentar un recurso de apelación. Y como se señala en la norma, la apelación será "en el solo efecto devolutivo", es decir, que se va a evitar que la persona sea puesta en libertad mientras la corte decide.

En consecuencia, es importante que el Gobierno precise los alcances adicionales que pueda tener esta norma. Pero, en definitiva, se faculta a que frente a una declaración de ilegalidad de la detención, el fiscal o su abogado asistente puedan apelar ante la corte a los efectos de reclamar de la legalidad de esa detención.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , tengo la impresión de que mi distinguido amigo y colega en estas batallas, Senador Harboe , se está refiriendo a un artículo que vamos a discutir un poquito más adelante y que produce el mismo efecto, que es el caso de la "Agenda corta" anterior. Esta es una situación distinta.

Entiendo que estamos viendo la modificación al artículo 132 bis, que se halla en la página 46 del comparado.

Lo que estamos discutiendo aquí es lo siguiente.

Cuando un juez de garantía decreta la ilegalidad de una detención, la regla general señala que esa resolución no es apelable. Y, por tanto, si el juez la declaró ilegal, es ilegal. Eso significa que quedan sin efecto todas las pruebas,

Discusión en Sala

todos los antecedentes que se obtuvieron en un procedimiento en que se determinó que la detención es ilegal.

En cambio, la ley en proyecto establece una serie de casos en los cuales, dada la gravedad del delito, el fiscal podrá apelar y discutirle al juez de garantía, ante la corte de apelaciones, sobre la legalidad de una detención. Y en el solo efecto devolutivo. Por lo tanto, el juicio va a seguir, la persona probablemente quedará libre (luego veremos otra norma que lo va a impedir). Sin embargo, lo que está en juego es la apelación.

¿Y cuáles son esos delitos?

Secuestro, sustracción de menores de 18 años, violación, violación de menores de 14 años, violación agravada por la forma de comisión, parricidio, homicidio, robo con violencia o intimidación calificado, robo con violencia o intimidación simple, robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación.

¿Qué se agregó?

Se añadió, en esa misma hipótesis, que se pueda apelar la ilegalidad en los casos de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones en contra de miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería que sean atacados en el ejercicio de sus funciones. Porque tales situaciones, curiosamente, no se contemplaban. O sea, si se producían lesiones graves contra un particular y se declaraba ilegal la detención, existía la posibilidad de que el fiscal apelara. Pero si las lesiones graves gravísimas eran en contra de un carabinero, un gendarme en la cárcel o un funcionario de Investigaciones, no era apelable.

Entonces, esta norma viene a equiparar la situación de delitos graves cuando las víctimas son civiles y cuando los afectados son parte del personal de Carabineros, de la PDI y de Gendarmería.

¿Qué casos se agregan?

Los que sanciona la Ley de Control de Armas (N° 17.798). Y se dice: "Si declararon ilegal la detención, puede apelar ante el juez por la Ley de Control de Armas", que ha sido una normativa durísima y que ha tenido un efecto extraordinario hasta ahora.

También se añaden los casos de crímenes y simples delitos que tienen que ver con la Ley de Drogas. ¿Y por qué se agregan? Esto no tiene nada que ver con el consumo. Estamos hablando de que el microtráfico es un simple delito, pero en verdad obedece a una organización. Entonces, si se atrapa a una banda de microtraficantes que asolan las poblaciones y el juez estima que esa detención es ilegal, lo único que se le permite al fiscal -¡lo único!- es decir: "No estoy de acuerdo con usted, señor juez. Déjeme ir a la corte para apelar y ahí se verá, en definitiva, si la detención que se produjo fue ilegal o no".

O sea, se refiere a los casos de narcotráfico -cuando tienen una pena inferior a cinco años-, que es uno de los delitos que más asolan las poblaciones (hoy día se declaran ilegales estas detenciones y los traficantes y sus bandas quedan libres), o cuando se trata de delitos gravísimos, como castraciones, mutilaciones o lesiones graves gravísimas respecto de miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería.

Ese es el cambio que introduce la norma, y esperamos que se apruebe.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, las exposiciones de los Senadores Harboe y Espina clarifican el sentido de la norma de manera precisa.

Solo resta señalar que originalmente el Código Procesal Penal no contemplaba esta regla. El hecho de que sea apelable, en el solo efecto devolutivo, la declaración de ilegalidad de una detención que realiza un juez de garantía con relación a la formalización que lleva adelante un fiscal, surge en la primera "Agenda corta". ¿Por qué? Porque, como sostuvo el Senador Espina, se producía una cosa muy compleja: una declaración de ilegalidad, en el hecho, termina con la investigación, la hace pedazos. Es de toda lógica que una declaración de esa magnitud, en delitos

Discusión en Sala

de esta envergadura, sea conocida por el tribunal superior.

En consecuencia, esa es la lógica.

Lo que está haciendo el legislador ahora, si se aprueba la proposición, es sumar algunos delitos a una lista que se agregó el 2008 respecto de una norma jurídica que no existía y que era compleja en la práctica.

Esta norma conversa de manera muy directa con otra que vamos a ver en un rato más, que dice relación con la posibilidad de apelar con ambos efectos cuando se otorga una libertad provisional que el fiscal o el querellante consideran que no procede respecto de ciertos delitos.

Gracias, señor Presidente.

)-----(
(

El señor LAGOS (Presidente).-

Quiero saludar a la organización Ñizol Ngulan, cuyos representantes nos acompañan en las tribunas.

Ellos forman parte del Consejo de Autoridades Ancestrales de la Futxa Willimapu.

Saludo a sus loncos, señores Eric Vargas, Carlos Paillamonqui, Rodelio Torres, José Cárcamo y Daniel Canullán, y a los miembros de sus comunidades.

Sé que vinieron muy temprano a una actividad en la Cámara de Diputados.

¡Bienvenidos!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)-----(
(

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación respecto de esta norma?

La señora ALLENDE.-

Sí.

El señor LAGOS (Presidente).-

En votación el número 9 del artículo 2º.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , aunque ya está todo dicho por las intervenciones anteriores en forma muy didáctica, solo resumiría el tema de la siguiente manera.

Por regla general, la resolución que declara ilegal una detención es inapelable. Sin embargo, se incorporaron algunos delitos en el artículo 132 bis del Código Procesal Penal hace un tiempo. Y lo que hace esta norma es agregar otros, básicamente los que dicen relación con la Ley de Control de Armas, con la Ley de Drogas, incluyendo los simples delitos y los delitos de castración y mutilación en contra de funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Discusión en Sala

Eso es todo lo que hace: extender el número de casos en que se puede apelar la resolución que declara ilegal una detención.

El señor LAGOS (Presidente).-

Por último, tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , seré muy breve, porque ya se explicó hasta el cansancio esta materia.

Originalmente, el Código Procesal Penal no contemplaba las apelaciones de la declaración de ilegalidad de la detención, y lo que hace esta norma es ampliar el catálogo de delitos que son susceptibles de apelación.

Dicho eso, voto a favor.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 9 del artículo 2º, que sustituye el artículo 132 bis del Código Procesal Penal (28 votos a favor y una abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende , Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica, Quintana, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvo el señor De Urresti.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Señores Senadores, habría que dirigirse a las páginas 54 a 56 del texto comparado.

Se trata de otra enmienda al Código Procesal Penal, contenida en el artículo 2º, número 12), del proyecto, y que fue aprobada por 3 votos a favor (Senadores señores Araya , Espina y Larraín) y una abstención (Senador señor De Urresti) .

El señor DE URRESTI.-

¡Es la misma discusión!

La señora ALLENDE.-

Aprobémoslo con la misma votación.

El señor LAGOS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma votación.

La señora ALLENDE.-

Discusión en Sala

Sí, señor Presidente.

--Se aprueba con la misma votación anterior.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

A continuación hay que ir a las páginas 116 y 117, 118 a 120 y 122 a 124 del texto comparado. Ahí encontrarán tres normas similares.

La primera es la letra c) del número 1) del artículo 3°, que introduce enmiendas en el Código de Justicia Militar en lo relativo a Carabineros.

La segunda es la letra c) del número 1) del artículo 4°, que modifica la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones.

Y la última es la letra c) del número 1) del artículo 5°, que introduce enmiendas a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

El propósito es modificar la actual penalidad que reciben las lesiones leves provocadas a funcionarios de dichas instituciones que se encuentren en ejercicio de sus funciones.

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Cuál fue la votación de este artículo?

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Se aprobó por mayoría: tres votos afirmativos y una abstención. Votaron a favor los Senadores señores Espina , Harboe y Larraín , y se abstuvo el Senador señor De Urresti .

El señor LAGOS (Presidente).-

Me ha pedido la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , este artículo viene a llenar un vacío legal existente en nuestra legislación y que resulta del todo incomprensible.

El artículo 416 bis del Código de Justicia Militar establece sanciones a quienes hieren, golpeen o maltraten de obra a un carabinero.

Este proyecto, en primer lugar, eleva las sanciones tratándose de lesiones que dejan al policía "demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante". La penalidad actual es presidio mayor en su grado medio: desde diez años y un día a quince años. Ahora irá de diez años y un día a veinte años.

Se trata de la agresión que deja a un carabinero demente y, por tanto, impedido de ejercer su función.

El numeral 4° del mencionado artículo fue sustituido por una norma que viene a llenar un vacío. Y quiero explicarla, con la solicitud a Sus Señorías de que tengan a bien escucharme, porque ha sido objeto de controversia.

En la página 117 del comparado aparece el número 4° vigente, que dice: "Con presidio menor en su grado mínimo," -de sesenta y un días a quinientos cuarenta días- "o multa de seis a once unidades tributarias mensuales si le ocasionare lesiones leves.".

¿Qué significa lesiones leves? Que haya rastros físicos que determinen que el policía queda impedido de trabajar

Discusión en Sala

durante cierto tiempo.

Sin embargo, en nuestro país no existe ninguna sanción para quien golpea o patear a un policía (estamos hablando de actos de agresión física) sin dejarle rastros físicos porque iba con uniforme, protegido.

En muchas oportunidades algunos sujetos golpean, patean, agreden a carabineros, pero su conducta no tiene sanción. ¡Perdón!, porque tiene sanción: el carabinero debe querellarse por injurias, a título personal; entonces, tiene que contratar a un abogado para accionar en contra de quien comete ese delito.

La pregunta es cómo se prueba el delito.

Quien debe probar la agresión es, obviamente, el agredido.

Ahora, para este efecto, no basta la sola versión del policía: en nuestro Derecho Penal no es suficiente la sola versión del afectado para acreditar la comisión de un delito: debe haber filmaciones, grabaciones.

Alguien podrá decir que únicamente otros carabineros avalarán los dichos del agredido.

Como en nuestro país la prueba es la de la sana crítica, es evidente que si los testigos son los propios compañeros de trabajo el tribunal va a sostener que no puede formarse suficiente convicción si no media otro elemento que demuestre más objetivamente la perpetración del delito.

En el fondo, Chile debe de ser de las pocas naciones del mundo donde prácticamente queda impune el sujeto que escupe y, sobre todo, le pega a un policía.

No estamos hablando de quien grita contra un carabinero; tampoco, del que durante una manifestación se expresa verbalmente contra su institución, sino de aquel que maltrata a un policía uniformado sin dejarle huellas físicas visibles.

Frecuentemente vemos el hecho inaceptable de que se patear o apalea a un carabinero y, si no queda un rastro físico visible -porque iba con casco, con uniforme, en fin-, el delito queda impune, aun cuando exista una grabación que dé cuenta de la agresión.

Esta norma emana de un proyecto que presentamos varios Senadores (los colegas Prokurica , Allamand y otros) y que conversamos con Carabineros.

Pues bien, esa institución expresó que dicha disposición era fundamental para ella.

Porque en ningún país una persona le puede pegar una patada a un policía y no recibir sanción si de esa agresión no queda un rastro físico.

Permítame, señor Presidente, algunos segundos para concluir.

El señor LAGOS (Presidente).-

Dispone de un minuto adicional, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Gracias.

Señor Presidente , como expresé, actualmente la pena es de presidio menor en su grado mínimo: de sesenta y un días a quinientos cuarenta días.

Ahora, lo probable es que la primera vez que se produzca la agresión tampoco pase nada, pues, como saben Sus Señorías, la referida pena es remitida.

Entonces, si de verdad queremos que se respete a la institución de Carabineros, tal como este proyecto contempla normas que sancionan duramente a quienes abusan de sus facultades, también deben consignarse disposiciones mínimas de coherencia en un Estado de Derecho democrático mediante las cuales se sancione a quien golpea a un

Discusión en Sala

policía aun cuando no le deje lesiones físicas visibles, pero que se encuentran debidamente establecidas por los medios probatorios existentes, tales como filmaciones u otras.

Esa es la razón de la norma propuesta, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se vote separadamente el artículo 3°, número 1, letra c), por lo menos en concordancia con los otros aumentos de penas para el caso de Gendarmería y de Carabineros, pero no así respecto de la letra c) que crea el nuevo numeral 4°.

La referida norma es bien polémica y se ha discutido bastante.

No pude votarla en su momento en la Comisión por un compromiso que tenía en Santiago. Pero no soy partidario de ella por lo siguiente.

La primera razón es que uno debe tener presente que tanto el Código Penal como el Código de Justicia Militar, al sancionar delitos y proteger bienes jurídicos, han de guardar cierta concordancia en cuanto a cómo se resuelve esta situación.

El legislador fijó un criterio relativamente objetivo en cuanto a cómo sancionar penalmente las lesiones.

Por eso, estableció las lesiones levísimas, las lesiones leves, las lesiones graves y las lesiones graves gravísimas.

Ahora, puede ocurrir que un carabinero o un funcionario policial fuera agredido por alguna persona, pero que producto de ese ataque no quede registro físico alguno en su cuerpo. Como consecuencia de ello, el Servicio Médico Legal no tiene forma de constatar las lesiones ni tampoco le es factible tipificarlas en alguno de los tipos penales para los fines de sancionar al responsable.

Yo no comparto esa teoría, pues si uno mira los otros tipos penales que se consagran, por ejemplo, en el Código Penal, en su artículo 261, que regula los atentados contra la autoridad, perfectamente puede encuadrar ese acto antijurídico de la persona que golpea a un carabinero en las normas contenidas en los artículos 261 y 262 del referido Código, donde expresamente se establece que "Cometen atentado contra la autoridad:

"1° Los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación para algunos de los objetos señalados en los artículos 121 y 126."

Esos artículos discurren en los casos que se pretende regular en la situación que estamos discutiendo, es decir, cuando un funcionario público, en este caso de Carabineros, es agredido y producto de ello no hay lesiones.

A mi juicio, determinar un aumento de la sanción e introducir esa modificación en el Código de Justicia Militar propone una desproporción penal que no corresponde.

Considero que esta materia está suficientemente tratada ya en el Código Penal. Se trata de una disposición innecesaria.

Lo que debemos mantener es aquello que hoy día se establece como lesiones o los daños que se les puedan causar a los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones.

Además, hay que tener presente que ya hemos aumentado las penas para el caso de carabineros que resultan lesionados en actos de autoridad.

Entonces, en esa línea, voy a rechazar la letra c) y a aprobar el resto de las normas que aumentan las penas cuando los atentados se producen contra funcionarios de Gendarmería y de Carabineros de Chile.

Insisto: se trata de una disposición bastante compleja. A mi juicio, introduce una distorsión respecto de cómo se

Discusión en Sala

debieran evaluar las lesiones que sufren los carabineros.

Además, como contrapartida, uno puede señalar que en el caso de los civiles no tenemos una norma similar de protección penal. Por ejemplo, un empujón entre dos personas, o un empujón que le da un carabinero a una persona que no se halla relacionada con la comisión de un delito o que no tiene nada que ver con una manifestación pública.

Esa actuación del policía tampoco tiene como contrapartida una sanción penal.

Por eso, mi impresión es que no hay que innovar acá y que debemos dejar lo que hoy día establece el Código de Justicia Militar en materia de lesiones.

Con relación a aquellos casos de lesiones que no puedan contemplarse en esa norma, necesariamente podrían encuadrarse en los distintos tipos de atentados contra la autoridad que regulan los artículos 261 y siguientes del Código Penal.

El señor LAGOS (Presidente).-

En todo caso, les recuerdo a Sus Señorías que estamos discutiendo precisamente la letra c) del número 1 del artículo 3° del proyecto, pues el resto se aprobó en general y no fue objeto de modificaciones ni de indicaciones en la Comisión.

Eso ya se aprobó.

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , en la misma línea -el Senador Araya aclaró el punto muy bien-, yo estoy de acuerdo con que los carabineros no deben ser agredidos, ni tampoco los detectives ni los gendarmes.

A diario vemos la impunidad de este tipo de actos en los programas de televisión. Hay bastante evidencia al respecto.

Pero, evidentemente, hay que tener cuidado también con los excesos. Porque, además, les quiero recordar a Sus Señorías que uno mismo ha estado en manifestaciones públicas: nos han subido al carro policial y Carabineros ha emitido informes acusándonos de golpearlos en circunstancias de que no cometimos agresión alguna.

Entonces, hay que evitar que esto se preste para excesos.

Las restantes normas me parecen correctas, es decir, que se sancione con severidad a quien agrede a un funcionario de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería.

Pero la letra c) -reitero que el Senador Araya aclaró esto muy bien- la estimo innecesaria, e incluso, peligrosa.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señor Presidente , durante un procedimiento llevado a cabo hace poco menos de un año en La Reina, el subteniente de Carabineros Óscar Muñoz Vega , de 24 años de edad, fue baleado por personas armadas que se encontraban a unos 10 metros de distancia.

El subteniente Muñoz Vega hasta el día de hoy se halla en estado vegetal.

Esa es la realidad que enfrenta el personal de Carabineros, a veces el de la Policía de Investigaciones, en el cumplimiento de su deber.

Discusión en Sala

Yo he acompañado en este último año cuatro o cinco veces a la familia del subteniente Muñoz Vega . Estuve con don Edison , su padre; con su madre; con su polola, de 23 años, quien es subteniente de Carabineros: una familia vinculada con la institución.

Ese tipo de hechos debe tener una sanción drástica.

Por lo tanto, yo me alegro de que en este proyecto de ley de "Agenda corta" antidelincuencia estemos subiendo las penas, literalmente, para el caso de víctimas como el subteniente Óscar Muñoz Vega , quien prácticamente ha pagado con su vida -insisto: sigue en estado vegetal- esta agresión sufrida en el ejercicio de sus funciones.

Como Senador de la Democracia Cristiana por la Región de la Región de Valparaíso, voy a apoyar al Gobierno en todo este proyecto. Porque en verdad debemos darle a la ciudadanía una señal muy clara y eficaz acerca de la decisión del Estado chileno de combatir la delincuencia, ya que la percepción de impunidad es muy alta en nuestro país.

Hemos aprobado restringir el efecto de la aplicación de atenuantes en los casos de delitos de robo, hurto, receptación, para que haya cumplimiento efectivo de las penas, para que las atenuantes no permitan bajar el mínimo de ellas; aumentar las sanciones en los casos de reincidentes en ese mismo tipo de delitos graves; sumar las penas de los distintos delitos y restringir la libertad condicional para los condenados; crear el Banco Unificado de Datos. Esto último, aunque no se esté discutiendo ahora, tiene que ver con algo que también voy a aprobar durante la tarde. No intervendré sobre el particular, pero anuncio mi voto favorable al control preventivo de identidad, el que, sumado al Banco Unificado de Datos, le permitirá a Carabineros saber si existe una orden de detención pendiente, si la persona se halla prófuga de la justicia, si existe un prontuario de reincidencia que haga que ella constituya un peligro para la sociedad.

Esas son todas medidas que apuntan en la dirección correcta.

También van en la línea adecuada la factibilidad de realizar interceptaciones telefónicas, el uso de agentes encubiertos e informantes para desbaratar bandas y, ciertamente, lo que estamos discutiendo ahora: que se aumenten las penas cuando las víctimas sean carabineros o personal de la Policía de Investigaciones.

Me parece que estamos dando una señal correcta, adecuada, oportuna, impostergable para que vaya disminuyendo la sensación de impunidad que existe hoy día en torno al delito y para que familias como la del subteniente Óscar Muñoz Vega puedan sentir que el Estado de Chile está preocupado de este problema y que la política en materia de combate contra la delincuencia, además de ser preventiva o sancionatoria, tenga un efecto disuasivo, al objeto de impedir que este tipo de delitos esté rodeado de la sensación de impunidad que percibe nuestra sociedad.

Por eso, voy a votar a favor de este proyecto y de la inmensa mayoría de las disposiciones que estamos discutiendo en particular.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Debo señalarles a Sus Señorías que restan alrededor de nueve inscritos por intervenir. De tal manera que la votación de este artículo la dejaremos para la sesión de la tarde.

El señor HARBOE.-

¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

No, señor Senador. Tengo a diez inscritos.

La última intervenir será la Senadora señora Lily Pérez. Luego levantaremos esta sesión, para continuar a las 16.

)-----{(

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Saludo al Embajador de Emiratos Árabes Unidos , quien nos acompaña hoy día en las tribunas.

--(Aplausos en la Sala).

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , a mi juicio, esta es una de las piezas fundamentales de la "Agenda corta" antidelincuencia: dar una señal a la sociedad, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile en términos de que el Senado de la República no solo entiende y empatiza con la labor que desempeñan las policías, sino que les da herramientas concretas para enfrentarla.

Cada vez que un carabinero, o un policía -en particular, los carabineros, quienes están en la calle en el día a día-, ha enfrentado una situación de mala manera o ha incurrido en un exceso, invariablemente es dado de baja: ¡siempre!

Por lo tanto, yo no veo el riesgo ni la contradicción que señalan aquellos que plantean que darle esta atribución a Carabineros se prestaría eventualmente para un abuso de parte de ellos, ya que podrían acusar que alguien los maltrató.

Al contrario, Carabineros hoy es víctima de profundos maltratos, no solo físicos, sino también de carácter emocional, como insultos y otras cuestiones que a veces duelen más que una agresión física.

Por esa razón, pienso que la norma propuesta es tremendamente necesaria.

Me parece una enorme contradicción decir, por un lado, que es tan importante darles buenas señales a Carabineros y, por el otro, negarse a entregarles una norma legal que realmente los proteja de aquellos que abusan de su carácter de ciudadanos pegándoles, maltratándolos en la práctica y que no respetan el principio de autoridad mínimo de quienes deben hacer respetar la ley en la calle.

Por ello, voy a votar a favor de esta disposición.

Quiero destacar que aquí el Ejecutivo está haciendo lo correcto: apoyar esta disposición.

Tal como lo señaló el Senador Ignacio Walker, el Gobierno en general está a favor de una norma de este tipo.

Por lo tanto, como Senadora de Oposición, quiero destacar que el Ejecutivo esté apoyando a quienes creemos que Carabineros debe contar con una normativa tendiente a resguardar la vida de su personal, sobre todo del que se desempeña en la calle, y también su integridad física, moral y emocional, al igual que el resto de las policías de nuestro país.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 13:58.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción

Discusión en Sala

2.12. Discusión en Sala

Fecha 23 de marzo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 5. Legislatura 364. Discusión Particular. Pendiente.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor LAGOS (Presidente).-

Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Discusión:

Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

En la sesión especial de esta mañana quedó pendiente la discusión particular del artículo 3º, número 1, letra c), del texto que propuso la Comisión de Constitución (página 117 del comparado).

El señor LAGOS (Presidente).-

Quedó inscrito para intervenir el Senador señor Larraín, quien tiene la palabra.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la norma que estamos analizando es extraordinariamente importante, como lo han señalado mis antecesores en el uso de la palabra.

Aquí planteamos modificar el actual artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, que dispone que quien "hiriere, golpear o maltrata de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado" con determinadas sanciones, según la gravedad de las lesiones que le hubiere provocado.

La idea -y hay acuerdo en lo fundamental- es aumentar la gravedad de la pena en cierta hipótesis: cuando, como resultado de las lesiones, el carabinero agredido quede "demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme".

Existe acuerdo a ese respecto.

Discusión en Sala

Sí, se ha registrado un debate en torno a la hipótesis de la letra c), mediante la cual se sustituye el numeral 4° del referido artículo por otro que dispone que se castigará al hechor "Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles."

Sobre el particular, señor Presidente, quiero ser bastante enfático.

Yo considero inadmisibles dejar que los carabineros queden en una suerte de indefensión y que -ello, casi respecto de cualquier persona-, si bien no es factible causarles lesiones gravísimas sin recibir sanción, carezca de penalidad y no tenga consecuencias el maltrato físico que pueda no ser igualmente grave; por ejemplo, abofetear a un policía o darle patadas y empujones y hacerlo caer el suelo mientras está ejerciendo sus funciones.

Es eso lo que estamos cambiando.

Hoy día el número 4° establece que en el caso de lesiones leves se puede sancionar al hechor "Con presidio menor en su grado mínimo, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales si le ocasionare lesiones leves."

Lo que estamos planteando es que el maltrato físico se sancione aun cuando no deje señales visibles. Porque muchas veces es probable que, por la protección que lleva el carabinero, una agresión no deje huella. Pero sigue siendo un maltrato y una ofensa a la persona a la que, como país, le hemos encargado custodiar la seguridad de la gente.

El camino que estamos proponiendo lo siguen prácticamente todos los países.

Nosotros no podemos sancionar únicamente las lesiones leves que dejen huellas, heridas: también debemos penalizar la conducta de facto que signifique abuso físico contra carabineros aunque no queden señales.

Si no cortamos la situación desde la raíz -cualquier agresión a un carabinero en los términos indicados: un puñetazo, una bofetada-, se le pierde el respeto a la autoridad.

Si tal conducta no arroja consecuencias, obviamente Carabineros va a asumir una actitud distinta cuando deba actuar ante una situación de hecho.

Por lo tanto, si de verdad queremos fortalecer la labor de dicha institución, no es coherente que no incluyamos en la legislación la hipótesis planteada mediante el artículo en comento.

Claro: siempre es posible que se incurra en abusos. Pero para eso están los tribunales, para eso existen los recursos. Y si algunos carabineros abusan, como ya ha ocurrido, serán sancionados.

En definitiva, si los ciudadanos cometen abusos para, por la vía de no dejar huellas visibles, burlar las sanciones que les son aplicables por maltratar a policías, me parece que estamos desprotegiendo a nuestra policía uniformada.

Yo creo que en Chile nadie entendería que nosotros no le diéramos un fuerte respaldo a la decisión que envuelve la norma de remplazo que proponemos, pues hoy día la confianza de los ciudadanos para evitar los problemas de la delincuencia está depositada solamente en Carabineros.

En consecuencia, debemos hacer el máximo esfuerzo posible para proteger a dicha institución. Y la disposición planteada apunta en esa dirección.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, Honorable Sala, este es un articulado muy importante, que tiene un origen.

Hace cerca de dos años, con el colega Alberto Espina y el resto de la bancada de Senadores de Renovación Nacional presentamos un proyecto de ley, y fuimos adonde el Ministro del Interior, señor Peñailillo, para pedirle que le pusiera urgencia.

Discusión en Sala

Pensábamos que era inadmisibile no restablecer la autoridad de las policías.

Hay personas que maltratan de obra -con escupitajos, manotazos, en fin- a efectivos de Carabineros y de Investigaciones -yo agregaría a los de Gendarmería- cuando realizan sus labores, y, si tales agresiones no dejan señales físicas visibles, quedan en la más absoluta impunidad.

Nosotros estamos abogando -y esto fue parte del proyecto de ley a que me referí- por restablecer el sentido de la autoridad policial.

Por supuesto, existen normas para los efectos de precaver la ocurrencia de abusos. Pero si no volvemos a establecer el sentido de autoridad de las policías poco se habrá hecho en esta materia.

Deseo consignar, respecto de la contención de la seguridad y del orden públicos, la absoluta necesidad de que las policías infundan el respeto y la autoridad requeridos para el efecto de poder lograr que su acción finalmente sea eficaz.

Es por eso que vamos a apoyar el articulado. Su origen se halla en una moción de parlamentarios de Renovación Nacional que pedimos, en su oportunidad, una urgencia legislativa que lamentablemente nunca llegó de parte del Ministro del Interior saliente. Por el contrario, hemos contado con la disposición del actual titular de la Cartera para empujar con fuerza la iniciativa, y esperamos que sea aprobada.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede intervenir la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , entiendo que estamos debatiendo en relación con las letras ces de los artículos 3°, 4° y 5° del proyecto.

Tal como lo han aclarado los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, se propone modificar una disposición del Código de Justicia Militar relativa a Carabineros y las leyes orgánicas de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, con el objeto de establecer un tipo nuevo, consistente en sancionar "lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles". Vale decir, la persona que se establezca como responsable de haber sido lesionado un Carabinero que no presente una huella observable del daño será sometida a un procedimiento legal.

Ahora, lo que se quiere sancionar es el caso de maltratos que no dejen huellas o marcas, sin que sea posible clasificarlos, por lo tanto, en los términos de los artículos 395 y siguientes del Código Penal.

Los funcionarios policiales merecen, por cierto, la máxima protección y respeto. ¡Qué duda cabe! Creo que hay un acuerdo nacional en el sentido de que pertenecen a instituciones importantes, dignas de la mayor consideración de todos en el ejercicio, por supuesto, de sus funciones. Pero eso no puede alterar las normas básicas del ordenamiento penal y de la investigación de los delitos.

Se trata de lesiones -insisto- que no dejen señales visibles.

Estas normas no me parecen razonables -y anuncio que votaré en contra- por las siguientes razones.

Primero, se altera completamente la lógica del Código Penal, que es objetivar y clasificar las lesiones atendidos sus efectos. Es técnicamente muy cuestionable destruir este criterio, utilizado por ese ordenamiento en términos generales, para un solo tipo de hechos.

Segundo, se afecta gravemente la igualdad ante la ley, a mi juicio. Se establecería una categoría especial, solo para un tipo de víctimas.

Más aún, no hay una disposición simétrica a favor de los ciudadanos, muchas veces violentados en forma mucho más dura por Carabineros. Y pongo un ejemplo reciente, de hace una semana, cuando un grupo de mujeres salió a

Discusión en Sala

la calle a protestar por la violencia contra su sexo, plasmada en once femicidios hasta la fecha, y fueron brutalmente reprimidas por la policía uniformada, insultadas con las peores expresiones sexistas, atacadas por el "guanaco" y arrastradas.

Quiero graficar, entonces, que el hecho de que una de ellas le diera una patada a un carabinero en un alboroto de esa índole llevaría a una situación completamente desproporcionada. No es posible poner en la misma balanza la fuerza que puede ejercer la Institución con la de un ciudadano frente a la represión en una manifestación.

Algo semejante ha sucedido en la Región que represento, en la provincia de Choapa, donde campesinos han marchado, luchando por sus derechos, ante el eventual derrame de un relave en Caimanes. Han sido baleados y un joven perdió un ojo. O sea, hubo desproporción en el empleo de la fuerza.

Sabemos, además, de las severas falencias de la justicia militar para sancionar con imparcialidad estos casos. Llevar a esos tribunales el asunto agrava más aún la desproporción.

Mientras los procedimientos de Carabineros no cambien y no se ajusten a una policía que se preocupe de cautelar al mismo nivel la libertad de expresión y el orden público, una norma de este tipo me parece muy riesgosa.

Creo que en la Institución hacen falta mallas curriculares para enseñar y transmitir que el resguardo es parte de su oficio. Sin embargo, siempre debe existir un equilibrio en la proporcionalidad de la fuerza.

Tercero, estimo que la disposición generará una enorme dificultad probatoria en los tribunales, en los procedimientos de investigación, como ya se ha señalado.

Al no mediar señales físicas, la opinión de un ciudadano se enfrentará a la de la víctima, que será obviamente respaldada por la Institución -intervendrán tribunales militares- y contará con el testimonio de los funcionarios de la misma patrulla o unidad.

Eventualmente podrían existir registros audiovisuales que ayudaran.

Si no se cuenta con huellas o señales, al ciudadano le será imposible la prueba en su favor.

Juzgo que se pretende sancionar en términos de lesiones lo que, en realidad,...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.

La señora MUÑOZ.-

Gracias, señor Presidente.

Decía que se pretende sancionar en términos de lesiones lo que, en realidad, es una especie de desacato.

Y cuarto, la normativa vigente ya tiene, en los artículos 261 y 262 del Código Penal, tipos referidos a los atentados contra la autoridad y suficientes para encuadrar este tipo de conductas.

El proyecto contiene otras modificaciones en materia de penas para los delitos de lesiones en sus casos más graves, sanciones que todos compartimos y que se han aprobado por unanimidad.

En este punto, señor Presidente, voto en contra.

)------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de un documento.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Discusión en Sala

En este instante ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó, con las excepciones que indica, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales e introduce modificaciones en el Código del Trabajo -la urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata"-, y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para integrar la referida Comisión Mixta.

)------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Prosigue la discusión.

Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , es curiosa la posición de algunos señores Senadores, porque puedo afirmar, con toda seguridad, que no hay ningún país en el mundo en que se trate como en Chile a las policías y a quienes, en virtud de la Constitución y la ley, se les encarga resguardar el orden público y dar imperio al derecho.

Y no estoy haciendo referencia a Corea del Norte, a Cuba, a países sin democracia. Aludo a Estados Unidos, Europa, Asia. Si cualquier policía en esos lugares es tocado, blanco de una piedra u objeto de una falta de respeto o de cualquiera de las acciones que se han expuesto, el agresor es sancionado en forma muy dura.

Pongo el ejemplo de los futbolistas chilenos que estuvieron en Canadá. ¡Miren lo que pasó...!

Por eso, me cuesta entender aquello de que apoyamos a la Institución, pero "estas disposiciones ya existen". No puedo concordar con eso, porque he visto cómo carabineros en el suelo son apedreados o apaleados, cómo son quemados, cómo se les tira tinta a los uniformes y una serie de otras barbaridades. ¡Y no pasa nada! ¡No hay un solo detenido por esas razones!

La idea es que si hay una norma vigente en la materia, ¿para qué vamos a aprobar una nueva? El Senador que habla estaría de acuerdo con eso. Pero no es como se plantea: a los funcionarios se les falta el respeto, se les agrede, se les tiran bombas molotov. Aunque quien reciba una de ellas no resulte quemado, en definitiva, por contar con un equipo antifiama, quien la lanza es un asesino, es una persona que quiere matarlo.

Si alguien le arroja una bomba molotov a un civil, a un ciudadano común y corriente, y lo quema, comete un delito. Puede configurar, claramente, un homicidio frustrado. Sin embargo, ¡no pasa nada si se trata de un carabinero! ¡No hay gente procesada por esta causa!

Considero que existe un contrasentido, señor Presidente , porque Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones son instituciones a las cuales la Constitución y la ley les han encargado -o sea, todos nosotros-, ni más ni menos, que resguarden el orden público, que le den imperio al Derecho y que, en definitiva, nos defiendan de los delincuentes. Y resulta que, cuando los funcionarios tienen que enfrentarlos, los mismos legisladores, las mismas autoridades, empiezan a titubear. Eso no pasa en ningún país.

En el caso de Renovación Nacional, voy a aprobar la norma, porque quiero entregarles un apoyo contundente a los tres organismos.

Digámoslo con claridad: la situación actual afecta seriamente su labor. Pongámonos en su posición: soy carabinero y voy a una marcha o a un lugar con gente manifestándose. ¿Aprehenderé a un delincuente si arriesgo que me echen? No, pues.

Hay todo un interés en ir de alguna manera minando esa labor, esa responsabilidad. Desempeñar tal función en

Discusión en Sala

tiempos normales es difícil. Hoy es una misión extraordinariamente compleja, porque no se cuenta con las herramientas y el respaldo necesarios.

Por eso, no abrigo ninguna duda en que es preciso terminar con los abusos contra las policías y darles a estas todo nuestro apoyo, porque, en caso contrario, no se logrará lo que todos queremos, que es dar pasos positivos contra la delincuencia.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Se encuentra antes el colega De Urresti.

El señor DE URRESTI .-

Estoy recopilando información, señor Presidente . Intervendré después.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de ella el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Gracias, señor Presidente. No quería alterar el orden.

Es lamentable que tengamos que abocarnos a una discusión respecto de las sanciones que deben aplicarse a personas que hayan decidido atentar contra la integridad física de aquellos con relación a los cuales la sociedad, en su conjunto -nosotros representamos a los ciudadanos-, se ha organizado para encomendarles labores eminentemente riesgosas.

Las policías, la Gendarmería, el Ministerio Público y los fiscales no corresponden a funciones tradicionales. Los cometidos que ejercen, por encargo de la Constitución o la ley, son eminentemente peligrosos, porque implican tratar con aquellos que hacen del delito o de la violencia una actividad habitual o que de una u otra forma cometen actos reñidos con la legalidad. A ellos les encargamos, como sociedad, una función, y si eso implica un riesgo de su integridad física y su vida, corresponde que dispongamos de un régimen de seguridad jurídica adecuado.

Alguien ha dicho por ahí: "A mí no me parece propia una diferencia entre la sanción cuando se agrede a un civil y la aplicable cuando se agrede a alguno de estos funcionarios". ¡Claro que tiene que haberla, porque la tarea es distinta!

No se entendería que contaran con este tipo de protección el personal del Congreso, los parlamentarios o los ministros, porque no se trata de una labor eminentemente riesgosa, como sí lo es la de estas otras personas.

En consecuencia, desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, no olvidemos que la propia Constitución permite desigualdades, en la medida que cuenten con algún tipo de fundamento. ¡Y qué mejor, para establecer una diferencia, que el de la naturaleza de un riesgo asociado a la función!

En seguida, lamento que la discusión se dé en el marco de la modificación del Código de Justicia Militar. Sería ideal que fuera en el marco del Código Penal y que, por lo tanto, se normalizaran las relaciones. Porque creo que la competencia de la justicia militar -tengo un punto al respecto- sigue siendo extremadamente amplia y que es preciso terminar con ella tal como hoy día se conoce.

Lo que determinan las normas es la debida protección. Y el acento se pone más bien en el orden público. Pero la verdad es que quiero hacer un llamado de atención, quizás por la experiencia de haber trabajado en el Gobierno en asuntos de seguridad.

Sus Señorías no imaginan la innumerable cantidad de detectives que, sin haber participado nunca en cuestiones de orden público ni con motivo de manifestaciones, tienen que ir a buscar, en cumplimiento de órdenes judiciales o de

Discusión en Sala

fiscales, a delincuentes, narcotraficantes, homicidas, feministas o autores de violencia intrafamiliar y son agredidos al llevarlo a cabo. Esa gente llega a su casa con tremendos problemas.

Sus Señorías no imaginan la cantidad de gendarmes -gente humilde- que reciben ataques todos los días en el interior de los recintos penales.

Si les estoy encomendando una labor de riesgo al gendarme, al detective, al carabinero, corresponde que les dé la debida protección. De otro modo, no tendría cara, en verdad, para mandarlos a arriesgar su vida o su integridad física.

Si hay abusos, es preciso sancionarlos con drástica. Y se requiere establecer un régimen de sanciones, probablemente agravado, para aquellos que, en el ejercicio de la potestad de aplicar la fuerza que el Estado les entrega, abusan de ella. Pero eso no puede ser justificación para no dar seguridad jurídica a quienes la sociedad les ha encomendado -insisto- un cometido riesgoso.

Entiendo que lo que señalaré ahora no es parte del Código de Justicia Militar -y no corresponde que lo sea-, pero el Senador que habla también está trabajando para incorporar a los fiscales. Porque no podemos tener a uno de ellos atemorizado por amenazas en lo personal o a su familia cuando le hemos encargado la investigación de delitos graves. Cabe darles protección también, porque permanentemente son objeto de amedrentamientos de todo tipo. Se trata de algo muy importante si les hemos encomendado -repito- una función.

Y finalmente mencionaré el elemento de la prueba. No se trata de que el carabinero, el detective, el gendarme o el fiscal condenen a alguien. Si se alega algún grado de agresión, será el juez quien decida a través de elementos probatorios. Aquí no hay...

Señor Presidente, ¿me da un minuto para concluir?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Lo tiene, Su Señoría.

El señor HARBOE.-

No se trata de establecer una sanción de pleno derecho. No significa que el solo hecho de empujar a alguien implique una pena. La autoridad que dice haber sido agredida tendrá que probarlo. Y no será el General Director de Carabineros, ni el Director de Gendarmería, ni el Director de la PDI , sino un juez de la República , en quien confiamos, el que determinará si hubo o no una agresión y si se aplica o no sanción.

En consecuencia, la cuestión es de toda lógica: si mando a alguien a cumplir una función riesgosa para su integridad física, lo mínimo que puedo hacer, como mandante, es darle la seguridad jurídica de que será debidamente protegido por la ley en el evento de ser agredido.

Por eso, votaré a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Distintos Comités han pedido abrir la votación.

¿Habría unanimidad al respecto?

El señor PROKURICA.-

No hay problema.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Acordado.

El señor MONTES.-

Discusión en Sala

Solo las letras ces.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Elas corresponden a los artículos 3°, 4° y 5°, y dicen relación con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Si le parece a la Sala, la misma votación se haría extensiva a todas.

No hay acuerdo.

En votación la letra c) del número 1) del artículo 3°.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente , la intervención del Honorable señor Harboe ha sido de tal manera completa que, de alguna forma, muchos de los argumentos que iba a exponer constituirían, en este caso, una reiteración.

De todos modos, quiero hacerme cargo de dos o tres elementos en este debate.

En primer lugar, quienes objetan esta norma aludiendo a un aspecto técnico -es decir, que esta situación estaría ya contemplada en el actual artículo 261 del Código Penal- simplemente incurren en un error. No es así. La hipótesis del artículo 261 no se aplica a las circunstancias a las que nos estamos refiriendo. Distintas razones jurídicas así lo avalan y, por lo demás, esto es muy simple: si se aplicase habría al menos algún caso en que se hubiera hecho. No existe absolutamente ninguno.

Por lo tanto, el artículo 261 del Código Penal simplemente no es aplicable aquí.

En segundo lugar, para quienes objetan esta norma -y fue expresado por parte de algunos de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra- existe una cuestión muy de fondo. Yo pienso que este Senado tiene que resolver cómo quiere aproximarse al trabajo de Carabineros, Gendarmería, Investigaciones y los organismos e instituciones que tienen tareas de resguardo del orden público, porque, de pronto, al escuchar algunas argumentaciones uno pensaría realmente que estamos en el mundo al revés.

Señor Presidente , no acepto ni por un instante que se señale que los agresores son los carabineros, como si el problema fuera que tuviéramos una policía que se empeñara en abusar de los ciudadanos, en circunstancias de que es exactamente lo opuesto.

Por lo tanto, esta es una cuestión política de fondo.

Aquí debemos situarnos en una u otra vereda.

El señor ESPINA .-

Señor Presidente ¿puede pedir silencio, por favor?

El señor ALLAMAND.-

Hay algunos que lo hacen en la vereda donde se estigmatiza y, desde mi punto de vista, con ningún fundamento señalan que los agresores son precisamente las fuerzas del orden público.

¡Eso no es así!

Tal como aquí se ha planteado, si existen abusos, serán particulares y deberán ser objeto de procesamiento. Pero,

Discusión en Sala

sostener que los problemas que tenemos en esta materia en nuestro país se deben precisamente a que estamos frente a un cuerpo de Carabineros que se caracteriza por ser agresor de los ciudadanos, me parece completamente equivocado.

Finalmente, señor Presidente , el Senador Prokurica y varios otros colegas han señalado, con razón, cuál es la circunstancia práctica a la que nos estamos refiriendo.

¡La expresión "maltrato físico" es indispensable que esté en nuestra legislación! Porque en muchos casos el problema no son las lesiones.

¿Qué es una bofetada en el rostro a un policía, hombre o mujer? ¿Es una lesión? En muchos casos no será considerada como tal.

¿Y un escupo? ¿O tirarle un huevo?

¿A alguien se le pasa por la cabeza que alguna de estas conductas sería siquiera imaginable en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España? ¿Se permite en esos lugares abofetear impunemente a un policía?

¿Habrá algún país donde los parlamentarios consideren que es razonable y que no debe ser objeto de reproche una acción de esa naturaleza?

Eso estamos discutiendo. Ese es exactamente el fondo de la discusión.

En consecuencia, más allá de la semántica, es lo que debemos resolver y definir. ¿Queremos que se pueda seguir agrediendo de hecho y de palabra, impunemente, a carabineros en aquellos casos que no constituyen lesiones? Algunos como yo no lo queremos; otros, sí.

Ese es el fondo de la discusión.

Por las razones dadas, voy a apoyar esta norma.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , estamos discutiendo este proyecto y tenemos la presencia del Gobierno en la Sala producto de que en Chile existe un problema con la delincuencia, el cual genera alarma a nivel nacional. Por eso, hoy analizamos cómo podemos enfrentar de forma más eficiente esa problemática.

Y, sin duda, ella abarca un número muy importante de temas, no solo uno; es un asunto más global.

Sin embargo, existe una cuestión que a mí me parece básica y esencial: el Estado, el Gobierno, la sociedad poseen instrumentos para combatir la delincuencia: sus fuerzas policiales, de seguridad (Carabineros, Investigaciones, Gendarmería).

Y resulta inconcebible que en la lucha contra la delincuencia no se esté dispuesto a respaldar a las fuerzas que, por mandato constitucional de la sociedad, están para garantizar la seguridad de los chilenos, dar eficacia al Derecho y mantener el orden público.

Es decir, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería actúan en nombre de la sociedad para mantener la seguridad, la tranquilidad; para darle eficacia e imperio al Derecho que se analiza, se discute en el Congreso Nacional. Y a esas instituciones, a ese personal lo tenemos que respaldar. Es preciso decir con claridad que, si alguien agrede a un carabinero o a un detective, está violando la ley y causando un daño a la acción del Estado en la mantención de la tranquilidad pública y el combate contra la delincuencia. Si no lo hacemos, estaremos debilitando la acción del Estado en defensa de los ciudadanos.

Estoy seguro de que una de las mayores peticiones que reciben los Senadores y Senadoras de las personas en los barrios, en las poblaciones de sus circunscripciones es que exista dotación policial. La gente pide mayor cantidad

Discusión en Sala

de policías porque tiene la seguridad de que es el carabinero o el detective quien va a proteger a sus familias.

Esta concepción ciudadana debe tener una expresión en la ley. En otras palabras, ese funcionario que actúa en nombre de la sociedad para resguardar la normativa, ese funcionario que va a darle eficacia al Derecho debe estar protegido, de modo que si alguien lo agrede, aunque no le cause lesiones, sepa que está cometiendo un delito. De lo contrario, si eso no es considerado así, lo que estamos haciendo es debilitar el accionar de las fuerzas que el Estado y la sociedad ponen a disposición de los ciudadanos para mantener la seguridad pública.

Por eso, a mi juicio, esta norma es fundamental, de sentido común y de una lógica irrefutable.

¡Respaldemos a nuestras policías!

¡Respaldemos a quienes nos dan seguridad!

¡Respaldemos a quienes combaten la delincuencia en nombre de la sociedad!

¡Respaldemos a quienes recorren nuestros barrios, nuestras poblaciones, nuestros sectores rurales en la noche, dándonos la tranquilidad!

¡Respaldemos a las policías!

Ese respaldo debe ser claro y concreto: quien agrede a un carabinero o a un detective comete un delito. De no establecerse una norma de esa naturaleza, vamos a estar debilitando la función de los carabineros, los detectives y los gendarmes, y desaprovechando toda la capacidad que tiene el Estado para combatir la delincuencia.

Por ello, señor Presidente, los argumentos jurídicos que se han dado en este debate deben estar inspirados básicamente en una decisión política, de Estado: el respaldo absoluto a nuestras policías.

Una policía que no es respaldada adecuadamente no va a poder cuidar bien a la ciudadanía ni va a poder combatir con fuerza a los delincuentes, y será muy difícil que mantenga la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos.

Si algún carabinero o detective transgrede normas legales, sin duda debe ser sancionado. Pero eso pasa necesariamente por que la labor policial sea respaldada.

Señor Presidente, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Quiero recordar que estamos votando el artículo 3°, numeral 1), letra c), que sustituye el numeral 4° del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar y que se encuentra en la página 117 del boletín comparado.

Como señalamos, existen normas idénticas para el caso de Gendarmería y de la Policía de Investigaciones.

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, luego de escuchar las últimas intervenciones, me surge la reflexión de que quienes han hecho estos alegatos no han leído el proyecto de ley que se somete a discusión ni han participado en la arquitectura jurídica que se ha establecido, precisamente, para proteger y dar herramientas al Ministerio Público, a las Policías y a los distintos organismos que participan en el combate de la delincuencia.

Es falsa la dicotomía entre los que buscan proteger a Carabineros y los que no. Yo pido igualdad y control democrático en relación con las atribuciones que estamos entregando.

En primer lugar, debemos entender lo que se vota.

La enmienda al numeral 4° del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar tuvo su origen en una indicación presentada, entre otros, por el Senador Espina.

Discusión en Sala

El artículo 416 bis señala: "El que hiere, golpear o maltrata de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:...". Luego viene un conjunto de normas, en algunas de las cuales hemos subido la penalidad. Y el numeral 4° propuesto establece: "Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles".

Esa es la discusión que queremos realizar.

Porque, a través de esta disposición se están alterando las reglas generales en materia de lesiones, ya que no se pueden constatar.

Nosotros sabemos que la propia tarea de Carabineros y de las distintas instituciones policiales es de refriega, de contacto físico.

Y acá, sin ninguna justificación, se señala: "aun cuando este último no dejare señales visibles". Ello viene a desestructurar el delito de lesiones en nuestro ordenamiento jurídico.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores guardar silencio.

El señor DE URRESTI.-

Porque, precisamente, siendo un delito de resultado, es fundamental constatar esas lesiones.

Nosotros no estamos restando protección a Carabineros. Al contrario, deseamos que se sometan a los procedimientos que se aplican en esta materia.

¿Cómo se constatan las lesiones? Constatándolas.

¿Cómo se conoce su magnitud, para establecer el tipo de lesiones que se han ocasionado? Con el correspondiente informe.

Esta letra va a traer problemas e inconvenientes.

Cuando Carabineros detiene a alguien, especialmente en movilizaciones, se produce una refriega. Nunca vamos a estar de acuerdo con agresiones a carabineros con palos, bombas, etcétera. Las condenamos. ¡Por favor, no hagamos una caricatura! Pero sí podemos sostener, fehacientemente, que esta norma viene a alterar por completo la regla en materia de lesiones en nuestro país.

¿Por qué introducirla acá? ¿Por qué eximir a las policías de la constatación de lesiones? Eso es algo que realmente no corresponde.

En seguida, se han dicho cosas que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, que quien agrede a un carabinero tiene absoluta impunidad. Cabe recordar -especialmente para los Senadores que lo han argumentado- que el artículo 261 del Código Penal señala expresamente:

"Cometen atentados contra la autoridad:"

(...)

"2° Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquéllas o éstos ejercieren funciones en su cargo".

¡Y me señalan que no hay condenas!

En marzo de 2016 se publicó la siguiente noticia: "Condenan a barrista por atacar a carabinero en Valparaíso". Y se informó especialmente que: "En principio, se le imputaba el delito de maltrato de obra a Carabineros, pero, ante los antecedentes presentados, el Tribunal estableció que el caso ameritaba la figura de atentado contra la autoridad".

Discusión en Sala

Esto es atentado contra la autoridad.

Entonces, no hagamos el alegato de que no estamos protegiendo a nuestros carabineros, a nuestras policías. Todo lo contrario. Y ahora se suben considerablemente las penas para quienes los atacan.

Sin embargo, estimamos que eximir la constatación de lesiones va más allá de lo que hemos planteado, de lo que son las reglas generales y, simplemente, altera -insisto- el tratamiento de las lesiones.

El Código Penal consagra estas herramientas. De modo que será trabajo...

¿Me permite un minuto adicional, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Sí, señor Senador.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, señor Presidente.

Decía que será responsabilidad del Ministerio Público y de las propias Policías hacer el trabajo adecuado.

Solo pido que, como norma, no utilicemos argumentos falaces para hacer una división entre quienes desean proteger a nuestras fuerzas policiales y quienes no. Todo el respaldo para ellas. Por eso hemos subido las penas. Pero esta situación excede lo planteado en el proyecto y -reitero- altera la regla de tratamiento del delito de lesiones. Porque, si no hay constatación de estas, no se puede condenar a alguien. Ello implicaría establecer un tipo penal en blanco, lo que puede acarrear, incluso, problemas adicionales a los que se pretende combatir.

He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSELBERGHE.-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención el desarrollo de este debate. Efectivamente, acá hay un tema de fondo que, de alguna manera, hace que tengamos visiones absolutamente distintas sobre la materia.

Por un lado, está lo planteado por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra sobre el respaldo y la defensa a Carabineros. Por cierto, a lo mejor no es lo mismo que alguien le pegue una cachetada o un empujón a un carabinero, que tirarle una bomba molotov. Pero en ambos casos encontramos algo muy relevante y que la ley debe resguardar: el respeto a la autoridad.

Se supone que las leyes tienen que proteger lo que es importante para una sociedad. Y creo que muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día se deben a que la sociedad ha ido perdiendo el respeto.

Considero que la autoridad -en este caso, Carabineros, de acuerdo a lo que he escuchado en las intervenciones que me han antecedido- está en una situación de ventaja en cuanto al uso de la fuerza. Pero, si abusan de esa ventaja, ello ha de ser considerado como una agravante.

Lo que no puede ocurrir es que hoy día, como sociedad y como legisladores, estemos dando la señal de que da exactamente lo mismo que cualquier persona pueda empujar a un Carabinero o tirarle un escupo, porque no le pasa absolutamente nada, ya que esa es una lesión menor, que no deja ningún tipo de secuelas, por lo que no se considera un delito.

En verdad, nosotros tenemos la obligación de respaldar a Carabineros. Porque, si les estamos dando el mandato de resguardar nuestra seguridad, el orden público; si les estamos diciendo que deben arriesgar su integridad física para cumplir con esas responsabilidades, entonces también debemos entregarles la autoridad para que puedan cumplir su misión de buena manera.

Discusión en Sala

Si ellos abusan de esa autoridad, sin duda que tienen que ser fuertemente sancionados, y su castigo debe ser mayor, probablemente, que el de una persona común y corriente. Pero también es cierto que esa autoridad debe revestirse del poder necesario para cumplir su función.

Me alegro mucho de que estemos debatiendo esta materia hoy día. Porque, a mi juicio, este es un tema de fondo.

Uno de los Senadores que me antecedió en el uso de la palabra mencionó el caso de los jugadores de la selección chilena de fútbol que le faltaron el respeto a la policía en Canadá. La verdad es que nadie en ese país se escandalizó porque ellos tuvieran que hacerse responsables de sus actos.

Sin embargo, en Chile, cualquier niño, joven o adulto empuja, escupe o pateo a un carabinero y no sucede absolutamente nada. Y creo que gran parte de los males de nuestra sociedad son el resultado de que en ese tipo de situaciones somos extremadamente permisivos.

Por lo tanto, si esto se aprueba, vamos a avanzar en el sentido correcto. Y me alegro profundamente de que estemos dando esta discusión.

Por esa razón, voy a votar a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, estamos debatiendo un artículo que tiene un pecado de origen, un pecado original.

Estamos discutiendo la modificación del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar. Y me surgen algunas interrogantes. La PDI, Carabineros y Gendarmería, ¿forman parte de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el Código de Justicia Militar se usa en tiempos de paz?

Efectivamente, el Código de Justicia Militar es para tiempos de guerra. Sin embargo, hasta su última modificación, muchos jóvenes en Chile fueron citados a la Fiscalía Militar, procesados y mantenidos en esta situación durante largos años, producto de que el Código establecía que esos procedimientos debían llevarlos la Justicia Militar y un fiscal militar.

La garantía de que hubiera una acción independiente de ese fiscal militar era casi nula. Era más bien risible.

Creo que lo que hoy se plantea es una falsa dicotomía.

Los que estamos en contra de sancionar a quienes agreden o maltratan físicamente a carabineros pensamos que se necesita una norma que no permita que se abuse de ella y, segundo, que no se convierta en una disposición que al final termine desprestigiando o debilitando la credibilidad de Carabineros, la PDI o Gendarmería.

La frase "no dejare señales visibles" abre un ámbito de arbitrariedad que va a ser peor que lo que se quiere subsanar.

He escuchado a la Senadora Van Rysselberghe, al Senador Allamand y al Senador Espina, y comparto plenamente con ellos que no puede haber una ofensa, en los términos que se ha señalado, que quede sin sancionar. Pero la norma que se está implementando establece que ella debe ser castigada aun cuando "no dejare señales visibles".

El mismo Senador Alejandro Guillier contó que lo detuvieron y que arriba del bus un carabinero le dijo que en realidad estaba acusado de maltrato de obra o maltrato físico a miembros de la institución.

¡La norma está mal diseñada!

¡Ni lo uno ni lo otro!

Estamos discutiendo una norma, introducida por una indicación parlamentaria, que no va a tener como resultado lo que quieren los Senadores Espina y Allamand. No va a lograr que haya una sanción.

Discusión en Sala

Quiero decir que esta redacción es la arbitrariedad más grande. Y, como sabemos, ha habido mucha arbitrariedad. Aun cuando no haya "señales visibles", habrá acusaciones, lo cual va a desprestigiar la credibilidad de la policía uniformada. Y, como contrapartida, cuando existan, va a ser como el cuento de Pedrito y el lobo: ¿Cuándo es verdad? ¿Cuándo es mentira? Nos vamos a llevar intentando demostrarlo.

Si existieran antecedentes visuales, fotografías, podría ser, pero la mayoría de las veces no se acompaña ese tipo de pruebas en estas acusaciones, sino más bien se limita a la voz de aquel que declara que, si bien no quedó ninguna señal visible, hubo maltrato.

Siento que estamos haciendo un flaco favor, porque al final va a depender del tipo de persona que se vea involucrada en los hechos. No es lo mismo un ciudadano común que un delincuente con un largo prontuario. Y la norma no distingue. Simplemente señala: "aun cuando este último no dejare señales visibles".

Se han producido diversas acciones de una policía que es civil, no militar; que actúa con civiles, no con militares, y que tiene una preparación, una formación y un rol distintos.

Efectivamente, debe existir un trato diferente para ciudadanos y para delincuentes. Y sin embargo en esta norma estamos metiendo juntos a unos y otros: a delincuentes peligrosos, capaces de matar a un carabinero, y a personas que solamente reclaman respeto a su integridad física y a su condición de ciudadanos.

Se incluye la frase "aun cuando este último no dejare señales visibles". Yo me pregunto: ¿Es la fórmula mágica para evitar que un maltrato quede sin sanción?

Se va a generar una gran controversia.

Yo estoy disponible para una redacción que castigue el maltrato físico, que es un acto inaceptable, cuando este se halle probado, incluso con testigos. Pero la frase "aun cuando no dejare señales visibles" se va a prestar para las mismas arbitrariedades que durante décadas tuvo que sufrir la ciudadanía de parte de la Justicia Militar.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que la norma no resuelve el problema. Quienes la han planteado tienen una posición que yo comparto, pero el precepto propuesto es absolutamente inadecuado y puede ser hasta contradictorio.

Por eso, señor Presidente, lo voy a votar en contra.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, primero me quiero hacer cargo de la duda escatológica planteada por el Senador Navarro respecto a lo que es o no pecado original en relación con esta disposición.

Esto, para pesar del Senador Navarro, está ahí. Y lo que no podemos hacer, en este Parlamento, es pretender que las cosas sean distintas de lo que son. Si uno ve cualquier resolución de los tribunales, nota que todas hacen referencia al entorno en que se desempeña la dotación de Carabineros. Entonces, si sus deseos vinieran acompañados de un nuevo texto en materia penal, uno podría entenderlo. Pero lo concreto es que, si queremos dar un paso en favor de la institución, lo que se debe hacer es modificar este artículo.

No hay otra alternativa. Y no porque ni el Senador Navarro ni yo no queramos. ¡No es una cosa del Espíritu Santo! Es porque, desde la perspectiva penal, se halla establecida de esta manera. No hay otro lugar donde poder plantearlo así.

Discusión en Sala

Y aquí entramos a lo segundo, que es el tema de fondo.

Una medida de esta naturaleza, ¿ayuda o no ayuda a Carabineros a enfrentar su tarea, la que suele ser llevada -lo hemos visto en múltiples ocasiones- con un sentido de sufrimiento y menoscabo, y con maltrato, bastante más seguido de lo que, lamentablemente, uno puede imaginar?

Para mí, señor Presidente, esto es muy decisivo.

Como muchos de nosotros, revisé legislación comparada y me ha tocado estar en otros países que tienen una normativa equivalente a esta. Y la verdad es que allí se ha producido un cambio brutal, positivo, justamente en función de los ciudadanos.

Los derechos de los ciudadanos son muy importantes, pero estos también tienen deberes. Y, si uno quiere que el sistema funcione de manera correcta, señor Presidente, a mí me parece que es de la esencia de una discusión razonable colocar que los ciudadanos tendrán como deber el no maltratar físicamente a un carabinero.

Ahora, si alguien afirma que esto mismo existe en otras partes de nuestro ordenamiento jurídico, que me diga dónde, porque lo único claro es que no hay aplicación práctica de ninguna norma. Y hoy uno puede percibir claramente una conducta muy diferente según la legislación que haya.

La Senadora Van Rysselbergue hizo referencia a la situación que se vive en Canadá. Yo conozco más el sistema de Estados Unidos, que es categórico. Un ciudadano puede reclamar, plantear, pero jamás va a poder amenazar, maltratar.

Además, señor Presidente, para estos efectos Carabineros es un símbolo de autoridad. Y es importante cuidar los símbolos.

Entonces, si uno no tiene conciencia de que, junto con los símbolos, junto con las facultades, hay que generar una defensa de lo que ellos implican, al final, cualquiera que sea el concepto que tenga, va a terminar debilitando a la autoridad.

¿Qué cosa le hace más mal a una sociedad que la imagen de un carabinero maltratado? Lo único que le hace peor es ver impunidad respecto de ese maltrato.

La forma de no debilitar a las instituciones es justamente guareciéndolas con aquellas facultades de las que no disponen. Ello, en este caso, haría una diferencia sustancial, a mi juicio y a juicio de muchos, en cuanto a cómo entender la armonía entre los derechos y deberes ciudadanos y los derechos y deberes de Carabineros.

Aquí está el tema de fondo.

Yo sé que vamos a ver más adelante -probablemente, en una próxima semana- el control de identidad, pero esto también es fundamental, porque, al final, define el modo como el Congreso entiende que debe protegerse a la autoridad y a quienes se les entregan responsabilidades muy severas. ¡Si ser carabinero no es un privilegio! ¡Es un sentido del deber, al cual nosotros debemos dotar con una autoridad guarecida!

Aquí está la esencia del esfuerzo que debemos hacer si realmente queremos dar un paso significativo.

Ahora, si alguien me dice que hoy el sistema funciona bien, que no hay nada que cambiar, que estamos ganando la batalla, no solo frente a los delincuentes, sino frente al respeto de la institución, ¡no hagamos nada!

Yo soy de aquellos que creen que hay mucho que hacer.

Me parece que esta legislación, en general -y lo quiero decir-, avanza bastante. Pienso que quienes estuvieron en la Comisión (el Ministerio del Interior, el de Justicia) realizaron un trabajo muy relevante.

Pero no nos equivoquemos: no avanzar y dar un paso atrás en esta materia sería, a mi juicio, letal.

Por eso, voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, simplemente quiero hacerme cargo de dos o tres argumentos que se han vertido, pues me interpreta mucho la opinión de los parlamentarios.

Me voy a referir a algo que manifestó la Senadora Adriana Muñoz, a quien quiero mencionar expresamente.

En primer lugar, aquí no estamos en el caso de las lesiones, sino en el caso de lo que nosotros mismos hemos definido como maltrato físico. Las lesiones, para ser tales, tienen que dejar rastros físicos. Así lo indica la doctrina de nuestro país.

Por eso, el numeral 4º señala: "4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico". ¡O maltrato físico!

Quiero preguntarle a la Senadora Muñoz -por su intermedio, señor Presidente -, con todo el afecto y cariño que ella sabe que le tengo, ¿qué ocurre si en la calle una persona le pega una cachetada o una patada a una carabinera y no le deja rastros físicos, porque la funcionaria iba cubierta con su uniforme (algunas trabajan en Fuerzas Especiales y la señora Senadora las debe de haber visto)?

La unanimidad de la jurisprudencia chilena -¡la unanimidad!- señala que las normas del Código Penal no se aplican al estatuto jurídico de Carabineros, porque dicha institución se rige por un cuerpo especial que es el Código de Justicia Militar. No estoy refiriéndome a la parte de los tribunales militares -porque yo soy partidario de modificar esas disposiciones-, sino a la tipificación de los delitos.

Si a una funcionaria de Gendarmería -sé que la señora Senadora hace terreno no solo desde que integra esta Corporación, sino desde que fue Diputada - la escupe y le pega un delincuente, ¿qué hace esa mujer?

¡Díganme qué hace!

Porque un escupo no constituye lesión; no deja lesiones físicas que sea posible constatar. Una cachetada, si la gendarme trata de acreditarla, probablemente, cuando termine su turno, tampoco deja rastro físico. Lo mismo una patada pegada por la espalda o un agarrón.

¿Es normal -díganme con toda franqueza- que a una carabinera o a un carabinero, a una policía o a un policía, a una gendarme o a un gendarme, se les inflija un maltrato de esa naturaleza y no exista ninguna sanción, salvo que ellos contraten un abogado personal y se querellen?

Díganme quién de esos funcionarios va a tener plata o recursos personales para interponer una querrela criminal por injurias. ¡Porque eso es una injuria!

¿Saben lo que pasa, estimados colegas?

Aquí nosotros no estamos inventando leyes para querer perjudicar a la ciudadanía. ¡Esto es algo que se está pidiendo!

Yo puedo decirles que he conversado el tema con el personal y representantes de las instituciones y que han sido ellos los que me han dicho: "¡Por favor, protéjannos de esto!".

Segundo, el Senador Navarro planteó un punto muy de fondo, que yo comparto. "¿Cómo se prueba el maltrato?", se pregunta él, porque, agrega, podría ser muy fácil invocarlo: un o una gendarme, un o una policía -porque los funcionarios pueden pertenecer a ambos sexos-, se ponen de acuerdo con otros tres colegas que trabajan con ellos y dicen: "Me pegó".

¡No hay tribunal de garantía en Chile que vaya a aceptar el testimonio de compañeros de trabajo, aun cuando todos estén contestes en los hechos y en las circunstancias, más aún en un sistema como el nuestro, en que para condenar no debe existir duda alguna!

En el sistema antiguo, que operaba bajo el modelo de la prueba legal o tasada, aquello se llamaba "tacha de

Discusión en Sala

testigos".

El sistema nuevo opera sobre la base de la sana crítica.

No va a existir un tribunal de garantía que no diga: "Mire, ¿con qué me quiere acreditar usted que le pegaron? ¿Con el testimonio de dos carabineros que se hallaban en el lugar? ¡Señor, esa es, obviamente, una prueba parcial! Tráigame un video, tráigame una filmación, cualquier prueba objetiva que me demuestre efectivamente que el delito se ha cometido".

Porque un juez de garantía tiene el deber de resguardar los derechos del imputado, pero también los de la víctima. Por lo tanto, cuando se trate del imputado, va a decir: "¡Momentito, pruébeme el delito!".

Por lo tanto, la disposición planteada es de todo sentido común. No afecta las normas relacionadas con las lesiones porque no apunta a una lesión: se refiere al maltrato y a la ofensa diaria.

¡A eso apunta!

Pregúntenles a las funcionarias de Gendarmería cuántas veces les pegan una cachetada o un agarrón. ¿Y eso no tiene ninguna sanción? ¿Ninguna? ¿O ellas deben partir corriendo donde el juez a decirle: "Mire, me pegaron una patada?"

¿Me da treinta segundos más, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede continuar, señor Senador.

El señor ESPINA.-

Gracias.

Algunos sostienen que estamos proponiendo una norma que establece que no es necesario probar el maltrato.

¡Falso!

¡Todos los delitos en Chile se tienen que probar! ¡Todos! ¡Sin excepción!

Por lo tanto, si alguien quiere probar que lo agredieron, tendrá que mostrar una filmación donde salga el rostro del agresor -fíjense: tiene que aparecer el rostro-, acreditar su identidad y además contar con otros medios probatorios distintos del testimonio de compañeros de trabajo. Porque, si se recurre a esto último, todos los jueces de garantía van a señalar: "Mire, aquí hay un interés comprometido, pues se trata de personas que realizan la misma gestión y tienen la misma profesión".

La norma, señor Presidente, constituye una defensa contra el maltrato diario que se inflige a gendarmes -hombres y mujeres-, policías -hombres y mujeres- y carabineros -hombres y mujeres- y que hoy queda en la impunidad.

La señora MUÑOZ.-

¿Me da la palabra, señor Presidente ? He sido aludida directamente.

El señor COLOMA.-

¡Al final, señor Presidente!

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , ese es el problema cuando se alude directamente a un parlamentario, y la reacción debe ser en

Discusión en Sala

el momento.

Solo quiero señalarle al Senador Espina, a quien estimo desde que éramos Diputados, que hay agarrones a mujeres todos los días: en la calle, en el metro. Y hoy existe un debate acerca del acoso sexual callejero, que queda impune.

Está bien, los funcionarios de Carabineros, Gendarmería y la PDI representan a la autoridad y están para resguardar el orden público, pero eso no da pábulo para que en una ley se haga una diferencia tan grande entre ellos y el resto de la ciudadanía.

El otro día hice alusión -y lo conversé con el Ministro Burgos- a la situación que se produjo cuando algunas mujeres se manifestaban contra los once femicidios. Las palabras que las carabineras y los carabineros les dijeron son irreproducibles, pero sí les puedo asegurar que constituyen una ofensa a la dignidad de las mujeres. ¡Una ofensa!

¿Quién defiende a esas mujeres, que fueron ofendidas, ultrajadas, tiradas de los cabellos, mojadas, empujadas al suelo, etcétera?

¿Quién las defiende?

¡Las tuvieron presas seis, siete horas!

Entonces, aquí -insisto- hay un desnivel.

Yo no soy abogada ni manejo los términos de la ciencia jurídica, pero creo que los artículos 261 y 262 del Código Penal atienden esas situaciones.

El Senador De Urresti dio ejemplos de cómo, operando ese articulado, se ha dado atención a las ofensas contra carabineros, gendarmes, etcétera.

Entonces, yo mi pasión la pongo desde el punto de vista ciudadano. Claro, hay que proteger a los carabineros. Si una uniformada o un uniformado recibe una cachetada en la calle, bueno, tendrá que acogerse a las disposiciones del Código Penal.

Pero, si una mujer es insultada en forma vejatoria por un carabinero, ¿cómo lo demuestra?

La balanza, la proporcionalidad, señor Presidente, está superoscura. El límite entre orden público y respeto a las fuerzas de Carabineros, de Gendarmería, etcétera, es supertenue. ¡Supertenue!

A mi juicio, esta norma es riesgosa. Y la considero innecesaria.

Además, se compara a Carabineros de Chile con las policías de Alemania, de Austria, de Francia. ¡Por favor! ¿Ustedes conocen la formación que reciben esas fuerzas policiales? ¿Conocen sus mallas curriculares? ¡Son muy distintas! Creo que la educación que se imparte en Carabineros ha avanzado mucho, pero no son situaciones comparables.

La violencia que ejercen sus funcionarios contra mujeres o jóvenes que participan en alguna manifestación no habla muy bien de la formación que están recibiendo en cuanto a equilibrar el orden público con las libertades ciudadanas.

Por eso, señor Presidente, sigo insistiendo, como ya lo han hecho otros colegas, en que estamos frente a una norma absolutamente innecesaria.

El señor LAGOS (Presidente).-

A pedido de un par de Comités, propongo suspender la sesión por unos diez minutos para ver cómo seguimos tramitando este proyecto, dado el tiempo que nos queda por delante para despacharlo.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Estamos en votación, señor Presidente .

Discusión en Sala

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Así es.

El señor HARBOE .-

Llame a reunión de Comités pero sin suspender la sesión, señor Presidente .

El señor LAGOS (Presidente).-

Tienen razón.

Entonces sin suspensión porque estamos en votación.

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , después de escuchar las argumentaciones que se han esgrimido, más me convenzo de mi voto en contra.

Estoy de acuerdo en que se deben establecer normas que den mayor protección a Carabineros. Ese no es el tema por discutir.

Pero debemos ser rigurosos en la redacción de los textos que incorporamos, pues, de otro modo -como acá ha quedado demostrado-, se corre el riesgo de dictar normas que, más que proteger, puedan generar problemas de interpretación y, por esta vía, prestarse para el cuestionamiento de la acción policial, perjudicando sin querer su accionar.

En efecto, la modificación propuesta al Código de Justicia Militar contempla una sanción ya no solo para las lesiones leves que se le ocasionen a un funcionario policial, sino también para el "maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles".

En primer lugar, debo mencionar que esta propuesta no es del Ejecutivo.

Además, no tiene en cuenta que las lesiones son delitos de resultado, en que su penalidad se gradúa de acuerdo a su entidad y según el tiempo de incapacidad que provoquen.

La indicación que estamos discutiendo trata de la misma manera, con igual disvalor, una lesión leve (una equimosis, un golpe, una erosión), y otra que no tenga ese carácter, como el maltrato físico (un empujón, el ademán para impedir el uso de la fuerza, o el gesto instintivo de una mujer que aparta las manos de un carabinero).

Son situaciones muy distintas. Y, además, las lesiones que no dejan evidencia hoy también pueden ser perseguidas bajo la figura del atentado a la autoridad.

Lo que se pretende, entonces, es sancionar penalmente como lesiones conductas que no lo son, como el maltrato que no dejare evidencias, con lo cual se crea lo que los especialistas denominan "leyes penales en blanco", en que el tipo penal no es preciso, sino ambiguo y abierto a la interpretación.

No olvidemos que estas son leyes penales, en las que se exige el más alto estándar en su redacción, y esa condición no se cumple en este caso.

Por lo tanto, voto en contra de esta indicación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Discusión en Sala

Señor Presidente , efectivamente, al igual que el Senador que me antecedió, he escuchado con gran interés el debate, y la verdad es que muchas veces se pueden sacar conclusiones bastante contradictorias.

Lo digo, porque yo entiendo el sentido de la disposición en votación: tratar de evitar que la Fuerza Pública se sienta disminuida, desvalorizada en cuanto a las agresiones de que pueda ser objeto por parte de un civil.

Efectivamente, se trata de aplicar una pena respecto a la cual, si se ve lo que señalan los artículos 262 y 261 del Código Penal, yo estaría de acuerdo con lo que plantea el proyecto, pues creo que las policías chilenas, a pesar de lo que manifestó una Senadora, tienen tan buena formación como la austríaca, como la alemana, e incluso, como la americana.

En tal sentido, quiero rescatar a Carabineros, porque es una policía ejemplar. Realmente debemos reconocer que cumple bien sus funciones, sin perjuicio de los errores que puede cometer.

Efectivamente, aquí se consagra una pena de presidio menor en su grado mínimo.

Yo lo habría votado sin problemas. Mi duda radica en cuanto al hecho de subir tanto la pena.

Recordemos que en el artículo 262 se aplica una multa o una pena de reclusión menor en su grado medio. Es decir, se va de la multa a los 61 días. Esto es bastante razonable en caso de que una persona cometa un acto de ese tipo. Y, como ha dicho el Senador Espina, ello tiene que ser probado. No basta con decir: "Mire, a mí me dieron un empujón, o me pegaron una patada". Eso debe acreditarse. Y, si no, no podrá ser sancionado. En tal sentido, uno tiene que confiar en que los jueces y los tribunales actuarán con ese razonamiento.

No es el momento de hacerlo, pero a mí me habría gustado que este artículo contemplara una pena equivalente a la del 262. A lo mejor, el artículo 261 tuvo la misma intencionalidad que la norma en votación. Y aquí se ha discutido si se aplica o no el artículo 261 en relación con la pena fijada en el 262.

Sinceramente, tengo dudas entre abstenerme y votar a favor.

Espero que la reflexión que realicemos en la Sala me permita tomar mi decisión final.

Repito: me habría gustado solucionar este tema sobre la base de aplicar la misma pena del artículo 262, que va de una multa a 61 días, y no una que puede llegar hasta los 541 días. Ello, a pesar de lo que nos decía el Senador Espina en el sentido de que, con todo el mecanismo de aplicación de la escala de las penas, podría llegar a 61 días solamente.

Considero que sería un exceso que, si, por ejemplo, una persona le diera un empujón a un carabinero en el fragor de una manifestación -en estas circunstancias se producen hechos como ese-, le aplicáramos una pena de 61 días de reclusión, aun cuando no cumpliera con la pena. No creo que sea positivo que reciba una sanción penal que deba quedar consignada en sus antecedentes.

Por esa misma razón, postergaré mi votación, para hacer una reflexión final, ya que estoy entre la abstención y el voto afirmativo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , la intervención del Senador Zaldívar me hace mucho sentido.

Efectivamente, he hablado con Senadores que lideraron este trabajo, y puedo decir que tengo algunas dudas. Porque, en términos jurídicos, esto debiera rechazarse, considerando que, en el fondo, es un mal tipo penal.

Entiendo el objetivo de esta indicación.

Aquí se habla bastante de las instituciones de Carabineros, de la PDI, pero solo el Senador Espina hizo mención, como debíamos haber hecho durante todo el discurso, de Gendarmería de Chile. Esta institución vive una

Discusión en Sala

situación del todo gravísima, señor Presidente , en cuanto al trato para con Gendarmería, su situación laboral, las precariedades con que debe enfrentar el día a día en sus distintas funciones.

En consecuencia, estimo absolutamente necesario buscar mayores resguardos en esta materia para las funcionarias y los funcionarios que en el día a día deben enfrentar las situaciones señaladas por casi todos quienes han hecho uso de la palabra.

El punto radica en que aquí se establece que para poder demostrar el acto en cuestión hay que contar con una grabación. Claro, me parece del todo lógico que así sea, y no que se tenga que contar, por ejemplo, con dos testigos colegas de Carabineros, de la PDI o de Gendarmería.

Es muy difícil demostrar esta situación.

De ahí que señale que estamos frente a un tipo penal algo débil. Por un lado, me hace mucho sentido aprobarlo; pero, por el otro, también abstenerme o rechazarlo. No lo tengo del todo claro.

Escuché la intervención de la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, que daba cuenta de conductas de total descriterio de carabineros o carabineras en un acto de mujeres hace un par de días aquí, en Santiago, de las cuales fui testigo y las pude constatar.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

¡Allá, en Santiago...!

El señor BIANCHI.-

Así es. Porque estamos acá, en Valparaíso.

Y fui testigo -repito-, allá, en Santiago, de conductas de funcionarios de Carabineros del todo desmedidas en contra de mujeres que participaban en un acto absolutamente pacífico, itotalmente pacífico!

Entonces, me sumo al criterio general de fijar resguardos para quienes cumplen una compleja función, como la de Carabineros, de la PDI y de Gendarmería.

Al tener que decidir entre abstenerme o votar a favor, me hace sentido la realidad que enfrenta Gendarmería.

Y quiero insistir en eso, señor Presidente.

La manera en que esta gente (mujeres y hombres) cumple sus funciones es indigna. De hecho, todo lo que hoy estamos votando rebotará en Gendarmería: aumentar las penas significará más trabajo para esta institución, porque ella recibirá las consecuencias. Mientras más penas de cárcel existan, obviamente Gendarmería, de alguna forma, deberá asumir el control y ejercer una labor debido a lo que hicieron antes las policías. Es allí donde radica toda la situación.

Estoy indeciso, y quiero ser muy honesto al respecto, señor Presidente . No tengo clara mi votación final.

Coincido con el Senador Zaldívar en esta materia. Porque insisto en que debiéramos haber buscado jurídicamente algo mucho más realizable, algo que de verdad fortaleciera y resguardara la función de Carabineros, de la PDI y, de manera muy particular, muy especial, de Gendarmería.

Por supuesto que es grave el maltrato físico. Pero cuando no es visible, cuando no es notorio, cómo lo voy a demostrar, cómo voy a ir a tribunales a comprobar lo que digo si ni siquiera pueden ser testigos mis propios colegas. No habrá otra forma de demostrarlo que mediante una grabación.

Hay un ánimo de colaborar con estas instituciones, que yo acojo y valoro, pero es probable que en la práctica esto sea letra muerta.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

Discusión en Sala

El señor COLOMA.-

Estamos en votación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Así es, pero el señor Ministro va a hacer una corrección.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , jamás hablaría con la pretensión de corregir.

Lo que pasa es que soy Ministro del Interior y Seguridad Pública nombrado por la Presidenta de la República . Por lo tanto, soy el encargado de la relación con Carabineros e Investigaciones, como lo mandan la ley pertinente y la Constitución.

A propósito de este interesante debate, se ha hecho referencia varias veces al incidente ocurrido hace dos semanas, un día viernes, en la parte posterior de La Moneda con un grupo de mujeres -también había hombres- que estaban manifestando, con justa razón, su preocupación por la cantidad de femicidios que han ocurrido en lo que va del año, que ha importado algún aumento y da cuenta de un delito atroz.

Y se ha señalado, como si fuera un hecho definitivo y cierto, que hubo abusos de parte de Carabineros.

Al efecto, se han efectuado denuncias tanto públicas como privadas. Hay Senadoras que se han acercado a manifestarme su preocupación, y tienen toda la razón para hacerlo.

Se está llevando a cabo una investigación interna.

La información de que dispongo indica que la manifestación era pacífica, pero que se registró un acto complejo, desde el punto de vista del orden público: el intento de ocupar algunas vías de la Alameda, habiendo tránsito a esa hora, con riesgo para los propios manifestantes.

Se les pidió que no lo hicieran y, en un primer momento, no las ocuparon. Sin embargo, poco después hubo gente que se acostó en la calle.

Esa situación no justifica malos tratos: ¡jamás lo hará!, porque tal como sostuvo el General Director de Carabineros, quien emitió una declaración al respecto, no corresponden los tratos contrarios a los derechos y a la integridad física de las personas.

Se están investigando tales hechos y tienen que analizarse. Pero no podemos partir del supuesto absoluto de que lo ocurrido solo fue responsabilidad de la fuerza pública, pues también se dio un tipo de manifestación, no diría "violenta" pero sí compleja desde el punto de vista del manejo de la situación, en plena calle y en un día con mucho tránsito.

Lo sucedido tiene que determinarse con claridad a fin de ver si hubo abuso de autoridad. Y, si así ocurrió, hay que representarlo. Pero también existen ciertos elementos que indican que no fue facilitada la acción de resguardar el orden público. Además, se trató de una marcha sorpresiva: las personas no pidieron la autorización pertinente.

Solo quería manifestar lo anterior para que se tuviera presente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Muy pertinente su aclaración, señor Ministro .

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , entiendo que este es un tema complejo, que se han formulado reparos de orden técnico y jurídico. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien que no es abogado, quiero plantear algunas reflexiones.

Discusión en Sala

La primera es que hoy no estamos en dictadura. Parece algo obvio, pero es importante señalarlo porque efectivamente durante la dictadura las fuerzas de orden, las fuerzas policiales, el ejército, se volcaron contra el pueblo que debían defender. Esa es una realidad que está en los libros de historia y el país lo sabe muy bien.

Por lo tanto, creo conveniente hablar de lo que pasa en el siglo XXI.

Claramente, hoy contamos con carabineros, con fuerzas policiales profesionales, que cumplen un rol fundamental para la seguridad pública. Hay que recordar que en una democracia somos nosotros, la sociedad, la que les encomienda la función de resguardar el orden público, de protegernos y de garantizar la seguridad de las personas con el propósito de que sean libres de desplazarse, de trabajar, en fin.

O sea, la seguridad tiene que ver con la libertad de las personas. Y a Carabineros le entregamos esa potestad, esa responsabilidad, y tenemos que darle también las herramientas para que cumpla su cometido.

De otra parte, es importante que a Carabineros se le respete. Esto no significa que haya abusos por parte de esa institución. Hay que considerar que también se dan negligencias médicas, pero no por eso todos los médicos son negligentes. ¡No lo son!

Por cierto, cuando exista un abuso por parte de Carabineros se deberá hacer la investigación pertinente y establecer las sanciones disciplinarias que correspondan.

Desde ese punto de vista, cuando se habla de lesiones no constatables les puedo decir como traumatólogo -trabajé en la Posta Central durante varios años- que constatar algunos tipos de lesiones no es tan fácil, porque muchas veces no dejan una huella evidente. En tal sentido, la historia clínica del paciente es muy importante. Por ejemplo, en el caso de un esguince cervical, ¿cuál es el examen físico para detectarlo? La persona puede sentir gran dolor, y debo creerle que es así. Tendré que preguntarle cuál fue el mecanismo que lo originó.

Lo menciono, ya que incluso un trauma más violento, como una patada fuerte, podría no dejar ninguna huella, ningún síntoma, ningún signo evidente. Pero, ¿dejaría de ser agresión por ello? Esa es la pregunta que uno debe hacerse.

Si no hay evidencia de una lesión, ¿el escupo, la patada, el combo dejan de ser una agresión? No. Son una agresión.

¿Tiene derecho el carabinero o su jefe a señalar al agresor y sancionarlo el mismo? No. Aquí, claramente, lo hará el juez.

Señor Presidente, pida un poco de silencio, por favor.

El señor LAGOS (Presidente).-

Les ruego a los señores Senadores guardar silencio.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor ROSSI.-

Gracias, señor Presidente.

Yo entiendo que siempre hay una carga ideológica que nos lleva a pensar y a recordar episodios oscuros de la historia. Pero creo que tenemos que ser capaces también de mirar el futuro, y la figura de Carabineros merece ser reivindicada y respetada, justamente por la confianza y la responsabilidad que nosotros le hemos dado.

No puede ser que cualquier persona le pegue una patada a un carabinero, o que le lance un escupo y eso quede en la impunidad. Ello le resta autoridad para cumplir las funciones que nosotros mismos le encomendamos.

Incluso, hay registros visuales de estas agresiones. Y, al final del día será el juez el que determinará si hubo o no lesión.

Por esas razones, voto a favor.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, ¿qué es lo primero que nos demanda la ciudadanía cuando tenemos contacto con ella? Que le devolvamos la autoridad a Carabineros, que a sus funcionarios se los respete siempre.

Si alguien le da un empujón a un policía uniformado, no va a quedar ninguna huella física de la agresión. Si alguien le propina -como bien señaló el Senador Espina- un palmetazo a una funcionaria de Carabineros, es bien probable que tampoco quede una marca física. Pero todas esas acciones, a los ojos de la comunidad, constituyen una clara desautorización hacia Carabineros.

Es esencial en el combate contra la delincuencia reforzar la autoridad de los funcionarios policiales: ¡que se sientan respaldados, que se sientan apoyados!

En consecuencia, hay que votar a favor de la disposición en comento.

Por otra parte, algunos Senadores han sostenido cosas que, a mi juicio, carecen de todo fundamento y se apartan mucho de la verdad.

Por ejemplo, se ha dicho que la formación de la policía en Alemania y en otras naciones europeas es muy superior a la chilena.

¡Eso no es verdad!

Existe un reconocimiento unánime a la formación de nuestros carabineros. De hecho, vienen fuerzas policiales de muchos países a ser instruidas en las Escuelas de Carabineros y de Investigaciones, lo que constituye una clara valoración hacia el profesionalismo con que Chile ha abordado esa tarea.

Por lo tanto, más que críticas, debemos hacer un reconocimiento a la sólida formación de nuestras policías.

También se ha preguntado: ¿cómo vamos a penalizar un maltrato físico del cual no queda huella ni marca visible? Y se responde: "Habrà que dar fe solo de la denuncia del carabinero".

¡Eso no es así!

No bastará la palabra del carabinero ofendido o agredido para demostrar que el hecho ocurrió. Se requerirán pruebas (grabaciones, fotografías, declaraciones de testigos), que el juez apreciará antes de decidir si hubo o no tal agresión.

¡Devolvamos la autoridad a Carabineros!

¡Apoyemos a Carabineros!

Eso es lo que demanda toda la gente: de Izquierda, de Centro, de Derecha. ¡Toda la ciudadanía! ¡Todos los pobladores!

Porque quieren vivir más tranquilos, porque quieren vivir más seguros.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente, no estamos en Estados Unidos ni en otros lugares donde no se ve la práctica que se ha comentado. Algunos se han referido a Alemania o a Inglaterra, que es un país que quizás prefiera el Senador que dijo que no le gustaban los demás casos.

Discusión en Sala

Cuando hay manifestaciones, uno quiere evitar ciertos problemas. Entonces es válido expresar: "No me gustan los encapuchados que tiran bombas molotov". Por cierto, a mí no me gustan. Y entiendo que con las normas que se están aprobando -no la modificación que nos ocupa- esas personas van a ser duramente sancionadas. ¡En buena hora!

Por otra parte, hay situaciones en las que carabineros golpean con sus lumas a las personas que detienen. Pero yo no he visto, hasta ahora, ningún fallo que condene a algún policía uniformado por tortura, por uso excesivo de la fuerza, por andar pegando lumazos. ¡No lo he visto! Quizás el Ministro del Interior, acá presente, pueda entregar algún antecedente al respecto. Estaría feliz de saberlo.

Yo represento a la comuna de San Francisco de Mostazal, entre otras. En ese lugar personas que estaban detenidas en la comisaría fueron violentamente golpeadas. ¡Violentemente!

Y siempre se conocen testimonios de lo que pasa en las manifestaciones públicas.

En el caso de las mujeres que protestaban en contra del femicidio, hubo un uso abusivo de la fuerza policial. Yo no voy a repetir lo que indicaron muchas mujeres respecto de lo que les decían los carabineros. En esa manifestación no hubo ninguna situación de violencia de parte de las manifestantes, pero la violencia verbal de carabineros fue brutal.

Ahora se nos dice: "Se debe crear una nueva figura penal". Yo no estoy de acuerdo, y no porque un carabinero lesionado no tenga derecho a presentar sus demandas. ¡No!

Si un carabinero recibe un empujón y no hay pruebas que constaten el hecho -¡no hay pruebas!-, el imputado puede terminar preso y privado de libertad de forma severa, pues se trata de la palabra del funcionarios público contra la del ciudadano.

En cambio, cuando una persona es golpeada o vejada por un funcionario policial, el afectado no tiene cómo demostrar necesariamente el ilícito, a menos que haya un certificado de constatación de lesiones.

Señor Presidente, con la enmienda propuesta se generaría un cuadro que me parece inconveniente en la realidad en que vivimos.

Por cierto, no estoy cuestionando las facultades de Carabineros. Nos tratan de tirar esa carga con una facilidad tremenda y no reconocen el hecho de que hay policías uniformados que abusan de la fuerza.

Muchos funcionarios de fuerzas especiales en ocasiones se exceden absolutamente de sus atribuciones. Y esas acciones quedan impunes, lo que resulta harto más grave que los casos de lesiones a carabineros en los que no quedan señales visibles.

Ahora bien, un aspecto básico en un Estado de Derecho es cómo generar las pruebas para acreditar los delitos. Sin embargo, la norma en análisis no contempla ninguna prueba.

¿Cuál es el problema?

Me habría encantado que estuviera presente el General Director de Carabineros para efectuar esa discusión.

Todos reconocemos que dicha institución cumple una función social tremenda, y existe en el país -en especial, en esta Sala- el mayor de los acuerdos para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado. Por algo estamos aprobando las normas principales de esta iniciativa. Pero la modificación propuesta desvirtúa el propósito de generar una construcción consensual en este ámbito.

En mi opinión, algunos colegas han extremado los argumentos.

No comparto la posición del Senador Espina, pero respeto su punto de vista en esta materia.

Si se acepta que no haya pruebas que acrediten la participación de un ciudadano en un hecho punible, como es darle un empujón, una patada o lo que sea a un funcionario policial, aun cuando no queden huellas visibles de las lesiones, se entra a un espacio muy delicado.

Discusión en Sala

Cabe preguntar: ¿cómo se generan las pruebas en un país donde hay mucho clasismo; en un país donde hay mucho racismo; en un país donde, por desgracia, Carabineros de Chile no queda al margen de ser una de las instituciones donde estas cosas ocurren?

¿Y alguien va a salir en defensa de las instituciones? Sí.

El problema aquí son las pruebas, señor Presidente.

En mi opinión, con esta norma se fija un precedente muy muy complicado, que nos puede llevar por un pésimo camino.

El señor LAGOS (Presidente).-

Me ha pedido intervenir el señor Ministro , para hacer una aclaración.

Recuerdo que estamos en votación.

Tiene la palabra, señor Ministro .

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , seré breve.

El Honorable señor Letelier me pidió, muy comedidamente, que le señalara jurisprudencia respecto de delitos de lesiones u otros en que el sujeto activo sea un carabinero y el sujeto pasivo, un ciudadano.

Desde luego, más allá de las opiniones legítimas de cada Senador sobre la enmienda en comento, no debe dar la sensación de que un agente del Estado que lesiona a alguien o comete otro delito aún mayor quedará en la impunidad o que en ese ámbito no hay tipo penal.

¡La legislación está llena de esos tipos penales! ¡Violencia innecesaria, agresiones, lesiones!

Uno podrá tener la sensación de que tales acciones quedan impunes -y hay riesgos de impunidad, como en todo delito-, pero no cabe afirmar que los hechos referidos no están sancionados. ¡Por favor! ¡Están muy sancionados!

Y a propósito de la petición que me formuló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quiero recordar que hace no muchos días la Corte Suprema de Justicia rechazó recursos de casación presentados en contra de la sentencia dictada por la Corte Marcial que condenó a un sargento en retiro de Carabineros a la pena de 400 días de reclusión, como autor de cuasidelito de homicidio de una persona.

Hay bastante jurisprudencia que demuestra que los delitos cometidos por agentes del Estado en contra de personas, como el que se ha señalado, tienen sentencia. Tales acciones no quedan impunes.

Es importante destacar eso.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , la iniciativa en análisis, que es indispensable sacar adelante, dice relación con la demanda más sentida de la comunidad: superar la inseguridad. Sabemos que cada día hay más inquietud en la ciudadanía por los hechos de violencia que se cometen.

Por lo mismo, el corazón de este proyecto es lograr terminar con la impunidad de quienes atentan contra la vida, la seguridad y la propiedad de las personas. En este sentido, debemos enfocarnos en cómo sancionar efectivamente a los delincuentes.

Pero la enmienda puesta en votación busca castigar a civiles por lesiones a carabineros, aun cuando no haya

Discusión en Sala

rastros visibles de ello. Nos parece una norma exagerada y una mala señal para establecer un mecanismo de persecución delictual que garantice equidad en la justicia.

Aquí se han dado ejemplos de lo que ocurre en Inglaterra, Canadá y otros lugares. Sin embargo, en ningún país del mundo existe una norma como la que propone el Senador Espina. ¡En ningún país del mundo!

El señor ESPINA .-

¡Renuncio al Senado si no la hay...!

El señor TUMA.-

¡Aceptamos encantados...!

Yo, por lo menos, no conozco ninguna legislación en ese sentido, señor Senador. En verdad, en ninguna parte se sanciona a alguien por una lesión sin que se demuestre que efectivamente hubo lesión.

¡No se impone una pena por daño sin el daño!

Ello va contra todo el sentido común.

En lo personal, estoy por proteger la integridad de los carabineros.

Y respecto de Gendarmería, debería existir una legislación especial en ese ámbito, pues las condiciones en que sus funcionarios se desempeñan son excepcionales. ¡Excepcionales! Por consiguiente, la norma que nos ocupa no es adecuada para brindar la debida protección al personal de dicha institución.

Ahora bien, hago presente que pertenezco a una zona donde habitualmente se producen movilizaciones de pequeños agricultores mapuches, quienes, si bien entorpecen el tránsito o crean inconvenientes en la vía pública, no son delincuentes.

También allá se ve en forma permanente a personas que venden sus productos en la feria. No tienen otro modo de ganarse la vida más que producir y vender. No cuentan con un espacio para ese efecto y tampoco con autorización para ponerse en la vía pública.

Esa gente suele ser perseguida por los carabineros, y muchas veces son víctimas de agresiones por parte de ellos.

¡Qué difícil es para una mujer que vende cilantro en la calle ir a interponer ante la justicia militar un recurso por el daño causado, aun cuando tenga lesiones visibles!

Sin embargo, esa persona, al resistirse al arresto, podría eventualmente ocasionar algún daño a un carabinero que no sea visible.

En consecuencia, como resultado de la norma propuesta por el Senador Espina, a esa mujer no solo no le damos espacio ni protección para ganarse la vida, sino que, además, la vamos a meter a la cárcel por resistirse al arresto de un policía que tiene todo el respaldo y la potencialidad para cumplir con la función de seguridad.

¡Este proyecto debe perseguir a los delincuentes, no a los ciudadanos!

Por esa razón, considero inapropiado aprobar la enmienda que se ha sometido a nuestra consideración.

Por cierto, le daremos todo el respaldo necesario a Carabineros y promoveremos una legislación -ojalá nos acompañe el Ejecutivo - para proteger de manera efectiva a Gendarmería.

Pero una disposición como la propuesta, sin duda, lesiona gravemente el derecho a protestar y a movilizarse de todos los ciudadanos; particularmente, de la Región que represento.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

Discusión en Sala

El señor OSSANDÓN .-

Señor Presidente , aquí hay involucrado un tema de sentido común. Lo manifestaron los Senadores Harboe y Espina: las personas que nos cuidan y se preocupan de la seguridad en general no cuentan con ciertas garantías.

A mi juicio, los principios de autoridad y de respeto son fundamentales. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que gran parte del problema que hoy existe en la educación es que no se respeta al profesor?

Aquí se ha hablado mucho de las pruebas. En verdad, no entiendo por qué debe haber prueba en esto. Un carabinero puede parar a cualquier vehículo en la carretera y cursarle un parte al chofer, sin sacar una foto de la infracción ni nada. Solo basta un testigo a su lado. Y de esa forma puede quitar la licencia de conducir, la que puede ser suspendida, incluso, de por vida.

¡Así de claro!

He escuchado aquí los planteamientos de algunos amigos de las bancas de enfrente, y observo que siempre están pensando en las protestas, en los peñascos. Pero en las poblaciones la situación es distinta: la gente quiere que Carabineros entre en su diario vivir con respeto mutuo y que a sus efectivos no se les insulte ni se les pegue.

¡Para qué decir lo que pasa con los funcionarios de Investigaciones, que no usan uniforme! ¡O con los de Gendarmería!

Para estos últimos la solución es mucho más fácil, ya que están en un recinto absolutamente cerrado. Es difícil que arranquen los agresores o la gente que no valore la autoridad de los gendarmes.

En mi opinión, aquí hay un aspecto básico: ningún país civilizado en el mundo permite que las personas que ejercen cierta autoridad sean agredidas. Imaginen ustedes que en un juzgado, aunque sea de policía local, se pueda insultar o decirle una grosería al juez.

¡No existiría la autoridad!

Me gustaría que algún Senador hiciera el ejercicio de insultar a un juez porque le sacaron un parte por estar mal estacionado. ¡A ver cómo le va!

En consecuencia, este es un tema de sentido común.

Creo que algunos Senadores de enfrente confunden las cosas. Uno no puede legislar para casos específicos; más aún, cuando cada millón de contactos de carabineros con ciudadanos no son por marchas o protestas, sino por situaciones cotidianas, ciudadanas. Y en tales circunstancias muchas veces a esos funcionarios se les falta el respeto y se les agrede.

Los carabineros, al igual que los policías de Investigaciones, son seres humanos normales y corrientes, y tienen familia. Muchas veces, por no sentir el principio de autoridad, dicen: "Yo no arriesgo mi vida"; "No me voy a meter a una población donde nadie me respeta"; "Cualquiera puede aforrarme", etcétera.

Reitero, señor Presidente: este es un tema de sentido común.

No sirve señalar "Yo apoyo a Carabineros", si no se está dispuesto a votar a favor de ciertas medidas y a jugármela por ellas.

Además, las leyes no deben enfocarse en las excepciones, sino en lo general. Y la mayoría de los carabineros trabajan en la calle protegiendo nuestra vida cotidiana. Los menos están resguardando el orden en las protestas, y esta iniciativa no es para regular ese ámbito.

El Ministro del Interior fue muy preciso al señalar que, en caso de abuso de un carabinero, existen sanciones claras. Por último, si quieren, podemos legislar aparte ese tipo de penas.

Pero aquí estamos defendiendo el principio básico de autoridad del funcionario policial.

Un señor Senador que ahora no está en la Sala dijo que este era un país muy racista. Yo le quiero recordar que la

Discusión en Sala

mayoría de los carabineros, por lo menos los clases, son de una condición muy modesta. Por tanto, no sé de dónde saca que hay racismo hacia ellos. ¡Todo lo contrario! Se trata de gente que viene de las mismas poblaciones que cuidan y donde arriesgan su vida.

Si nosotros, como Parlamento, no somos capaces de asegurarles un mínimo de autoridad y respeto, bueno, no les exijamos después que cumplan bien su trabajo.

Por ello, voto a favor de la enmienda.

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, para plantear un punto de Reglamento.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, solicito que recabe la autorización de la Sala para que el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria de la folclorista señora Margot Loyola Palacios sea discutido en general y en particular durante el primer informe.

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Habría acuerdo?

--Se accede.

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , quiero fundamentar brevemente mi voto.

Sin duda, el debate que hemos seguido en la Sala y las opiniones de los distintos Senadores hacen difícil adoptar una posición muy nítida y contundente en este asunto.

Lo señalo por los ejemplos que se colocan, que son prácticos, de la vida diaria, cuando se producen situaciones de maltrato, de diferencias o de actuación de la fuerza pública con la población civil, cualquiera sea la manifestación, ya sea frente a controles propios de las regulaciones del tránsito o en un espectáculo público de carácter cultural, musical.

La Ley sobre Violencia en los Estadios considera una tipificación de los delitos y las sanciones cuando se generan situaciones donde la autoridad, las fuerzas policiales puedan verse maltratadas, aun cuando las lesiones sean leves o, como se dice, el maltrato físico no deje señales visibles.

Todos los ejemplos que se dan son extraordinariamente válidos. Porque a veces se producen abusos por parte de la fuerza pública, y todos los conocemos, se denuncian y existen los mecanismos ante esas situaciones. Pero también sabemos de abusos a la inversa, en que los civiles, hombres o mujeres, son quienes se sienten con el derecho de agredir a los carabineros, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren.

Está claro que atacar a un funcionario o a una autoridad policial constituye un delito. Y siendo un delito, hay que probarlo en las instancias que corresponde y conforme a la gravedad que este tenga y con los medios de prueba establecidos en las normas pertinentes.

¿Cuál es el punto, entonces?

Discusión en Sala

El punto radica en por qué hoy día estamos tratando de llevar adelante una "Agenda corta" que pueda ser más eficaz en la lucha contra la delincuencia, en la lucha por garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos.

Aquí es donde se produce la contradicción. Por un lado, les exigimos a las fuerzas policiales eficacia en la lucha contra la delincuencia, y por otro, la señal que sienten la ciudadanía o las propias fuerzas policiales es que se les debilita en su accionar.

A mi juicio, corresponde algo más de sentido común: dar señales a ambos de que lo que debe primar siempre es el principio de autoridad.

Todos sabemos lo que está sucediendo, que hay un sentido de impunidad cuando se agrede o cuando se generan este tipo de situaciones. A veces se da en Carabineros cuando abusa y en otras ocasiones los civiles creen que pueden ser impunes cuando agreden a las fuerzas policiales de distintas maneras, desde la bomba molotov hasta el empujón, la cachetada, el insulto, el escupo.

Cualquiera de esas situaciones, de abuso de Carabineros o de los ciudadanos, produce un menoscabo de la autoridad. Y aquí se busca dar una señal de reafirmación del principio de autoridad.

Señor Presidente , en un comienzo me iba a abstener, justamente por lo que he estado diciendo. Pero creo que lo que debe primar, más allá de las caricaturas o de los ejemplos extremos que se colocan, es ayudar al objetivo final que persigue este proyecto: generar condiciones para que las instituciones policiales desarrollen su tarea de manera mucho más eficaz en la prevención o en la represión de los delitos.

Por lo expuesto, voy a modificar mi abstención.

Voto a favor.

El señor MOREIRA .-

¡Eso es reflexión!

)-----(
(-----)

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker para un tema de Reglamento.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señor Presidente , solicito el acuerdo de la Sala para desarchivar el proyecto que tiene el boletín N° 7.965-11.

El señor ALLAMAND.-

¿Cuál es?

El señor MONTES.-

¿Podría explicar de qué se trata?

El señor LAGOS (Presidente).-

¡Mi memoria me falla en ese número exactamente...!

¿En qué consiste?

El señor WALKER (don Patricio).-

Es uno de los proyectos que establecen que no constituye aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre.

Solicito su desarchivo para que vaya a la Comisión de Salud.

Discusión en Sala

El señor DE URRESTI.-

No estoy de acuerdo.

El señor MOREIRA.-

¡No podría estar más de acuerdo...!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No es necesaria la unanimidad de la Sala.

El señor LAGOS (Presidente).-

Esto no requiere votación, basta que lo solicite un Senador.

--Se accede a lo solicitado, volviendo el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse.

)-----{(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro para fundar el voto.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , valoro el esfuerzo del Senado para entregarles a Carabineros de Chile, a Investigaciones y a Gendarmería lo que hoy día no tienen. Ellos se sienten indefensos y consideran que la legislación actual no les da los instrumentos suficientes para ejercer la labor que nuestra sociedad les entrega.

¿Y qué es lo que está requiriendo nuestra sociedad; qué es lo que Chile está pidiendo a gritos todos los días?

El mayor problema que vive nuestro país es la delincuencia...

¿Puedo continuar con mi intervención?

El señor LAGOS (Presidente).-

Señores Senadores, les solicito que guarden silencio o que mantengan los diálogos fuera del Hemiciclo.

Puede proseguir, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Gracias, señor Presidente .

El mayor problema -lo señalan todas las encuestas- hoy día es la inseguridad ciudadana.

Y en tal sentido, valoro el esfuerzo que han hecho la Comisión, la Ministra, el Gobierno en cuanto a esta Agenda, que no es tan corta, es un poquito más larga. Se ha realizado un gran trabajo, con la participación de todos los sectores.

Las policías necesitan que el Parlamento los refuerce en la labor que tienen todos los días de reguardar el orden público. Y ellos son los primeros que nos dicen que por favor les entreguemos los instrumentos para desarrollar mejor su misión.

¿Qué pasa si nosotros no les entregamos eso?

Son personas que sin duda tienen vocación. Muchos de ellos, cientos y miles, han entregado la vida para que Chile sea un país de paz.

Discusión en Sala

Por eso, creo que necesitamos darles todas las posibilidades, obviamente, con el resguardo que corresponde para que no haya abuso de la autoridad. Han de contar con los instrumentos para que se sientan fortalecidos, porque hoy día no hay incentivos.

He conversado con muchos de ellos. El mayor reclamo es la falta de respeto. Muchas veces no hay agresiones físicas, pero sí insultos, escupos. Y me pregunto: ¿qué estamos haciendo?

Lo que debemos hacer es fortalecerlos, materia en la cual tendríamos que haber avanzado hace mucho tiempo. Porque, desgraciadamente, la pérdida de autoridad de muchas instituciones se produce porque no contamos con una legislación a la altura de los tiempos.

Por otro lado, señor Presidente, insisto en el principio de autoridad.

Bien decían algunas Senadoras y algunos Senadores que esto parte desde la formación en el hogar: el respeto al padre o a la madre; el respeto al profesor o a la profesora, el respeto al otro. Y eso no se inventa, sino que se entrega en el hogar, en la familia, en las escuelas.

Se trata de un valor a difundir.

Si la enseñanza del respeto parte mal y sigue así, sin duda que a cualquier autoridad, y con mayor razón a quienes deben resguardar el orden público y velar por la seguridad y la vida de las personas, tampoco se la va a respetar.

Por eso, señor Presidente, valoro el hecho de que algunos señores Senadores hayan tomado una decisión distinta a la que habían pensado antes. Porque bien dijo el Senador Zaldívar en su intervención que quería un momento de reflexión -al igual que el colega Pizarro-, por tratarse de temas que debemos abordar como sociedad.

Tenemos que apoyar y homenajear a estas instituciones.

Al respecto, cabe preguntarse qué incentivo existe hoy día para ingresar a Carabineros o a Investigaciones si no cuentan con los instrumentos necesarios.

En cambio, sí existen incentivos para que tales funcionarios se vayan de guardias a otras partes. Muchas veces son mejor pagados; no tienen las complicaciones de un carabinero, por la cantidad de horas que debe trabajar y sin saber si va a llegar a su casa tranquilo. Por eso prefieren irse de guardias. Reciben una mejor remuneración y no sufren los riesgos que implica la labor policial.

Eso me lo han dicho muchas veces.

En definitiva, me parece que con este proyecto estamos haciendo lo que corresponde, y por eso llamo a votar afirmativamente la norma en análisis.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la letra c) del número 1) del artículo 3° propuesta por la Comisión de Constitución (24 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Tuma.

Se abstuvieron la señora Goic y el señor Guillier.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Señores Senadores, tal como se señaló al inicio del debate, hay dos normas que repiten exactamente la misma disposición que se acaba de aprobar: una en la página 120 (relativa a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile) y otra en la página 124 del comparado (concerniente a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

Los Comités, en sesión que se acaba de celebrar, acordaron dar por repetida la votación anterior y, en consecuencia, por aprobadas esas normas en los términos en que lo propone la Comisión.

--Se aprueban la letra c) del número 1) del artículo 4º, que dice relación con la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y la letra c) del número 1) del artículo 5º, atinente a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, propuestas por la Comisión de Constitución (24 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Tuma.

Se abstuvieron la señora Goic y el señor Guillier.

$$) \cdots ($$

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.-

Señor Presidente , solicito fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11), hasta el lunes 4 de abril próximo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

Acordado.

$$) \cdots ($$

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

Corresponde iniciar el tratamiento de las enmiendas que no fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión y que modifican la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

La primera modificación corresponde al número 3) del artículo 6° del proyecto, que fue aprobado por 3 votos a favor (Senadores señores Espina , Harboe y Larraín) y una abstención (Senador señor De Urresti) .

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

En discusión.

La idea es que la señora Ministra pueda informarnos del contenido de la modificación propuesta y, de ser posible, votamos de inmediato.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , este artículo hace alusión a una de las penas sustitutivas que se modificaron en la ley N° 20.603: la reclusión parcial.

La reclusión parcial exige una serie de requisitos. Uno de ellos es que el condenado, tratándose de un crimen o simple delito, no haya accedido en los últimos cinco o diez años a más de dos reclusiones parciales, para que le sea concedida una tercera.

Lo que se propone -modificación que habría que votar ahora- es que para los delitos contra la propiedad incluidos en este proyecto de ley, que son los de los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro II del Código Penal, se va a permitir una sola reclusión parcial en esos cinco o diez años, no dos, como ahora. O sea, estamos haciendo más exigente para esos delitos el acceso a una reclusión parcial.

Lo anterior es, básicamente, para evitar los casos en que las reclusiones parciales pasan a ser el denominador común de las condenas que se imponen a infractores cuando han cometido delitos de menor cuantía, por así decirlo, o no tan lesivos.

En resumen, en vez de dos reclusiones parciales, se va a permitir una para los delitos contra la propiedad.

El señor LAGOS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Si no hay interesados en intervenir, se pondrá en votación.

El señor LARRAÍN.-

Hay acuerdo, señor Presidente .

El señor PÉREZ VARELA.-

Votemos.

El señor LARRAÍN.-

Con la abstención del Senador De Urresti.

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Hay acuerdo?

Senador señor De Urresti, ¿mantiene su abstención?

El señor MONTES.-

Póngalo en votación mejor, señor Presidente .

El señor LAGOS (Presidente).-

En votación el número 3) del artículo 6°.

--(Durante la votación).

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, el acuerdo es que intervengamos lo menos posible.

En la discusión que dimos en la Comisión, sostuve que lo propuesto restringe la posibilidad de obtener la reclusión parcial a ciertos condenados, lo cual agrava el problema de exceso de población penal en los recintos carcelarios.

Por eso, voy a mantener mi abstención.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 3) del artículo 6° (26 votos a favor y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores De Urresti y Letelier.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

La siguiente enmienda de la Comisión es la letra a) del número 4) del artículo 6° (página 139 del comparado) y consiste en remplazar la expresión "80 años" por "75 años". La modificación fue aprobada por dos votos a favor (Senadores señores De Urresti y Larraín) y uno en contra (Senador señor Espina).

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Señores Senadores, ha llegado a la Mesa una solicitud de ampliación de plazo para presentar indicaciones al proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, hasta el lunes 4 de abril.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , la norma que corresponde votar a continuación tiene directa relación con las tres letras siguientes del número 4) del artículo 6°.

Discusión en Sala

Es decir, las letras a), b), c) y d) forman un paquete, porque estamos dando la posibilidad -es una disposición más bien de carácter humanitario- de que todas las personas condenadas, al cumplir 75 años, puedan acceder a una pena mixta, es decir, interrumpir la pena privativa de libertad y acceder a una libertad vigilada intensiva.

Eso se concede por el solo hecho de cumplir esa edad y encontrarse privado de libertad.

Las siguientes letras se refieren a las excepciones en los casos en que, aun cumpliendo esa edad, no se va a permitir obtener el beneficio.

La primera excepción tiene que ver con delitos de secuestro, homicidio, violación con homicidio, violación,...

El señor ALLAMAND -

Más lento.

El señor ESPINA .-

¿Dónde está eso?

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

En la página 140 del comparado, donde figuran las excepciones.

Como señalaba, la letra a) se refiere a la posibilidad de que las personas a los 75 años puedan acceder a esa pena mixta.

La letra b) se halla relacionada con las exclusiones, a los casos en que esta, aunque tenga 75 años, no podrá acceder a la interrupción de la pena.

Las excepciones son respecto de los condenados por delitos tales como homicidio, violación, secuestro, violación con homicidio. O sea, estas personas, aunque tengan 75 años, no podrán acceder a la pena mixta que se contempla.

La letra c) dice relación con las exclusiones que tienen que ver con la ley de drogas (figura al final de la página 140 del comparado).

Y la letra d) habla de las excepciones referidas a los delitos de lesa humanidad (página 141 del comparado).

Es decir, toda persona que se encuentre en la cárcel, al cumplir 75 años, podría acceder a la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta y remplazarla por el régimen de libertad vigilada intensiva, salvo que haya sido condenada por delitos de homicidio, violación, secuestro; por delitos de la ley de drogas; por delitos de lesa humanidad y por delitos de la ley antiterrorista.

El señor LAGOS (Presidente).-

Quiero proponerle a la Sala lo siguiente.

Aquí el concepto que se introduce mediante la letra a) es el establecimiento de una norma que permita, como regla general, la interrupción de la pena privativa de libertad por cumplir 75 años. Después, en las letras b), c) y d) que siguen, se señalan las excepciones.

Entonces, sugiero que hagamos el debate sobre todas esas disposiciones y, a continuación, si les parece a Sus Señorías, votaremos cada una de ellas, sin dar por repetida la votación.

¿Habría acuerdo?

El señor COLOMA.-

Sí, señor Presidente.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Acordado.

Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente , quiero solicitarle al Ejecutivo que profundice en las razones para establecer esta exclusión.

Con la franqueza que corresponde expresarse en esta Sala, debo señalar que aquí sin duda hay una cuestión que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, con el genocidio, en la forma como se halla expresado acá. De manera que no quiero que la pregunta que estoy haciendo sobrevuele este debate sin exponerlo.

Por qué no entramos al fondo del problema.

En concreto, quiero saber las razones para que una persona que tiene 75 años deba permanecer recluida. Se lo consulto al Ejecutivo.

¿Ello tiene que ver con el tipo de delitos? ¿Está relacionado con la idea de que esos delitos son de tal gravedad, que bajo ninguna circunstancia una persona puede recuperar su libertad?

¿Por qué esos delitos y no otros?

Creo que este asunto es extraordinariamente importante, señor Presidente.

Tenemos un sistema carcelario que presenta las dificultades que todos los Senadores conocen. Y existe acá también un tema de índole humanitario, específicamente relacionado con las Fuerzas Armadas.

El padre Montes en días recientes abrió un debate con mucha valentía; con la valentía con que opera la Iglesia en estas cosas.

Pienso, pues, que se trata de una materia extremadamente relevante.

Por lo tanto, se requiere que este artículo, y lo que hay detrás de él, no pase como un aspecto más de este proyecto.

Yo quisiera que hiciéramos un debate muy de fondo, a partir de la intervención del Ejecutivo, sobre cuál debiera ser la norma completa acá.

Lo tocante a las Fuerzas Armadas y a la violación de los derechos humanos es un tema, y debe tratarse en esa integridad.

Pero también está el resto.

La pregunta que cabe formular es: aun habiendo cometido un delito extraordinariamente grave, cuando una persona tiene 75 años ¿debe permanecer recluida?

Claro, el populismo que muchas veces existe en estos asuntos quizás hará decir que sí.

Yo consulto: ¿Esta es la norma que siguen otras sociedades? ¿Es la regla habitual en los países que respetan los derechos humanos y que tienen una visión, por así decirlo, más avanzada respecto de estas materias? ¿Cuál es el criterio general existente?

Entonces, señor Presidente, me parece que debemos dedicarle a esta materia, por la importancia que reviste, la debida reflexión.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

Discusión en Sala

El señor ESPINA.-

En la Comisión voté en contra de esta norma, señor Presidente , y ahora también la rechazaré, por lo que voy a exponer.

En primer lugar, cuando uno mira su contenido se da cuenta de que hay varias exclusiones respecto a quiénes pueden ser beneficiados con ella, las que se refieren a la gran mayoría de los delitos.

En segundo término, no veo ninguna razón para que por ley establezcamos un principio sin saber cuáles son esos delitos (porque aquí se indican los que se excluyen; y hay una lista importante).

Se habla de aquel que, habiendo llegado a los 75 años, no pueda cumplir la pena en la forma como fue establecida.

Pero debemos considerar, sobre todo, que hoy día existen los denominados "procedimientos intrapenitenciarios"; o sea, se recurre al Ministerio de Justicia y a los jueces para que a una persona, teniendo en cuenta su estado de salud, su edad, la que incluso puede ser menor, se le otorguen beneficios carcelarios (ello se hace permanentemente).

Antes se exigía la concurrencia del Seremi de Justicia. Pero se lo sacó, cometiéndose a mi juicio un grave error.

En el hecho, hoy día una persona de 70 o 75 años -o incluso menos- incapacitada y con dificultades puede postular a cualquiera de los beneficios penitenciarios que determinan los jueces. Y es probable que se los den.

Entonces, no veo por qué debemos establecer por ley, sin más razón que la de llegar a los 75 años de edad, tratándose de delitos que no sabemos cuáles son -porque (repito) hay una cantidad excluida-, que una persona quede impune.

Yo pregunto cuál es el argumento.

¡Si hoy día existen en nuestra legislación instrumentos para tal efecto!

Por ejemplo, hay normas en virtud de las cuales, cumplido un porcentaje de la pena, se puede optar a ciertos beneficios (es la ley de penas alternativas). Se puede optar a los beneficios intrapenitenciarios. Está la posibilidad de que, en casos graves, el Presidente de la República indulte.

Personalmente, no participo de la idea de una norma de estas características. Creo que hay que hacer un análisis caso a caso. Y para eso existen -no sé si es la expresión exacta; pueden corregirme- los beneficios intrapenitenciarios, que le permiten al condenado recurrir a una comisión, integrada fundamentalmente por jueces, para hacer presentes sus condiciones personales a los efectos de que se determine si puede cumplir su condena fuera de la cárcel.

Y las razones son diversas. El condenado puede estar enfermo de cáncer; tener menos de 75 años; hallarse en estado terminal (no necesita 75 años). Y lo más probable es que le digan -porque así ocurre- que se vaya a su casa y muera junto a su familia.

Pero esta norma, que habla a tabla rasa del cumplimiento de 75 años y está llena de excepciones, no me parece adecuada.

Primero, no venía en el proyecto original.

Segundo, no la comparto, porque -repito- tenemos en nuestra legislación instrumentos absolutamente idóneos que permiten -incluso a personas menores de 75 años- acogerse, por circunstancias humanitarias, a medidas que evitan el cumplimiento de la pena en la cárcel.

Por lo tanto, no comparto esta norma como principio, como regla general.

Entiendo que se trata de una materia opinable. Pero no creo que nuestra legislación necesite un precepto de esta naturaleza, pues prevé suficientes mecanismos -legales, administrativos, presidenciales- para ir resolviendo frente al caso a caso. Y hasta ahora han operado bien.

Discusión en Sala

Por otro lado, entiendo -me lo decía el Ministro del Interior- que las personas mayores de 75 años que se hallan en la situación planteada son muy pocas. La Ministra de Justicia puede aclararlo.

Entonces, ¿por qué por ley vamos a establecer una norma permanente como la propuesta!

La Ministra sabe que en la materia existe todo un mecanismo intrapenitenciario (creo que esa es la expresión; no lo recuerdo exactamente). Conforme a él, se recurre y resuelven los jueces. Estos toman el caso -se reúne cierta cantidad de jueces de garantía (entiendo) de Santiago- y lo analizan.

Para evitar contaminación política, se sacó al Seremi de Justicia.

Entonces, se va resolviendo caso a caso.

El sistema ha operado perfectamente, e incluso con bastante manga ancha, según decía el Ministro de Justicia anterior.

Yo quiero saber, señor Presidente, si en algún caso, mediando razones humanitarias, en nuestro país un condenado ha quedado preso.

La regla general es que a la persona enferma, con graves dificultades físicas o mentales, se le otorgue el beneficio de cumplir su pena fuera de la cárcel.

¿Por qué estas normas cerradas, que no permiten saber de quién se trata ni cuáles son los delitos!

Por ejemplo, una persona de 74 años (situación no prevista en la norma sugerida) sana y que funciona bien -hoy día la gente de esa edad funciona perfectamente; incluso hay candidatos presidenciales; y aquí tenemos un Senador más ágil y sano que muchos de nosotros- comete un fraude de enormes proporciones. Yo pregunto: ¿vamos a decir que solo por llegar a los 75 años tendrá per se el derecho a no cumplir la pena impuesta?

Yo sí considero del caso -y por eso voté a favor del cambio que se hizo en su oportunidad, cuando se estudió este asunto- la utilización del mecanismo de los beneficios intrapenitenciarios, a pesar de que, mirado esto después de algún tiempo, habría preferido una autoridad política para que evaluara el impacto de ese hecho.

Por lo tanto, voy a votar en contra de esta norma.

Entiendo que se trata de una materia absolutamente opinable, pero tengo una convicción formada en tal sentido, que me llevó a rechazarla antes en la Comisión.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, siguiendo la línea planteada por los Senadores señores Allamand y Espina, acá se establece una limitación a la facultad de otorgar beneficios por razones humanitarias a los condenados por determinados delitos.

Nosotros pedimos un comparado sobre la política de regímenes penitenciarios que existe en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

¿Curiosidad! Respecto de las naciones de la OCDE, hay normas claras para optar a beneficios por razones humanitarias y de edad.

Entonces, llamo a Sus Señorías a hacer un debate serio, de fondo.

Acá, incluso, hay tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.

Me gustaría que la Ministra de Justicia, primero, nos escuchara, y segundo, que nos explicara cómo esta norma entra a jugar finalmente con los tratados ratificados por nuestro país que están rigiendo en materia de

Discusión en Sala

cumplimiento de regímenes penitenciarios.

Porque claramente aquí hay una vulneración.

Además, yo diría que también podríamos hacer reserva de constitucionalidad con relación a esta norma, debido a que incorpora delitos adicionales.

Yo voy a votar en contra.

Me encantaría que hiciéramos el debate de fondo. Pero veo institucionalidades distintas respecto de la materia que se halla incorporada acá.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , con relación a lo que preguntó el Senador Allamand, las razones de fondo vienen dadas por la propia discusión de la ley N° 18.216.

Si uno lee su artículo 1°, verá que contiene las exclusiones para el acceso a las hoy penas sustitutivas. Y se halla establecido un catálogo de delitos.

Nosotros simplemente repetimos ese catálogo e incorporamos los delitos de la ley antiterrorista y de lesa humanidad.

Ahora, los motivos de fondo -uno podría ir a la historia de la ley y ver por qué se excluyeron en la ley 18.216- tienen que ver con los delitos que para la sociedad en su momento revisten una gravedad o una relevancia de tal magnitud que no ameritan el acceso a ciertos tipos de beneficios.

Pero no se trata de una discusión que hayamos generado en el marco de la ley en proyecto, sino que viene dada por la ley N° 18.216.

En cuanto a lo que planteó el Senador Allamand, son cosas distintas. Nosotros hoy día tenemos diferentes maneras de acceder a un beneficio.

Una forma es a través de los beneficios intrapenitenciarios. Y es facultad de la autoridad de Gendarmería otorgarlos, lo cual hace sobre la base de ciertos criterios, donde se reúne un consejo técnico, en fin.

Esos beneficios no constituyen una interrupción de la pena privativa de libertad. En general, son salidas de fin de semana, salidas dominicales, salidas diarias; pero estas implican volver al recinto penitenciario en algún minuto. O sea, si se trata de una salida de fin de semana, la persona puede irse el viernes y debe regresar el lunes; si es una salida diaria, vuelve a pernoctar.

La segunda opción sería acceder a la libertad condicional, que es facultativa, la entrega el juez (antes intervenía el Seremi de Justicia; es una de las modificaciones que introdujimos en la ley N° 20.603). Pero exige tener cumplida la mitad de la pena; y para delitos más graves, los dos tercios.

Por lo tanto, lo que estamos incorporando a la ley en este caso es una norma que en otros países existe, que es más de carácter humanitario, para no tener detrás -digámoslo así- presa a una persona después de los 75 años, pues la opción de esta sería acceder a la libertad condicional y cumplir dos tercios de la pena o el cincuenta por ciento de ella.

Ese es el motivo.

Ahora, alguien podría preguntarse qué ocurre en el caso de un homicida a los 75 años.

Estamos excluyendo ese caso, ya que forma parte de las excepciones que trae la ley 18.216: un homicida, un violador; alguien que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o por la ley de drogas, aunque tenga 75,

Discusión en Sala

76 o 77 años, no podrá acceder a este beneficio. Ello, porque los excluimos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , he puesto mucha atención a la aclaración de la Ministra de Justicia , señora Javiera Blanco . Pero quisiera hacer énfasis en lo siguiente.

Yo propuse invitar a la Comisión de Derechos Humanos al padre Fernando Montes . Apoyaron mi moción los Senadores Ossandón y Matta , quienes eran los únicos que estaban presentes en ese momento (imagino que el resto de sus integrantes también habría respaldado esta propuesta).

Y lo hice porque creo que nos hace bien como país, como sociedad hablar de la situación de todos los reos que hay en Chile.

Una nación moderna se cataloga también por lo que ocurre en sus cárceles y por el trato que les da a sus adultos mayores en los establecimientos penitenciarios.

La Organización de Estados Americanos -y nosotros formamos parte de la OEA- hace aproximadamente cuatro o cinco meses envió una recomendación a todos los países del continente para que los adultos mayores, sobre todo los que están enfermos, puedan -y atención: aquí no se habla de indulto ni de conmutación de penas- terminar sus condenas de privación de libertad en sus casas, con sus familias: es decir, arresto domiciliario, pero en sus hogares.

Si un señor mayor se encuentra enfermo y tiene que usar pañales, ¿debemos obligar a Gendarmería a que lo atienda? ¿No estaría mejor atendido en su casa, con su familia?

¿Dónde está la piedad y la humanidad de los legisladores?

Porque cuando vemos a una persona, cualquiera que fuera el crimen que haya cometido, de 75, 80 u 85 años; que tiene una enfermedad terminal; que está senil, demente; que sufre de Alzheimer y no sabe dónde está, yo me pregunto a quién estamos castigando: ¿a él o a su familia?

Señor Presidente , ¡estamos castigando a su familia!

Yo creo que nos haría mejor país tener un poco de piedad en el trato a las personas que están cumpliendo condena.

Por eso, la recomendación de la OEA me hace mucha fuerza, pues habla de reos comunes.

La propuesta del padre Fernando Montes , quien ha sido un gran defensor de los derechos humanos y un férreo condenador de quienes los violan, nos habla también -y este es un llamado de atención- de aquellos que están cumpliendo condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos

¿No somos capaces de realizar un debate interno como sociedad, al menos como legisladores, para ver realmente a qué estamos dispuestos a llegar como sociedad? Yo sí estoy disponible a conversarlo.

Por eso pedí que invitáramos al padre Montes a la Comisión de Derechos Humanos, de la cual soy miembro. Espero que él acceda a ello y concurra a dicha instancia.

A mí me parece que nos haría bien como sociedad discutir este asunto.

Señor Presidente , también tuve oportunidad de estar con el Secretario General de la OEA -visitó nuestro Senado hace algunos días- y de plantearle esta materia.

Él me señaló que se trata de un tema muy debatido en todas partes del mundo. Pero también me expresó -tal como se ha dicho acá- que las naciones más modernas del planeta hacen que sus condenados mayores terminen

Discusión en Sala

de cumplir sus penas -y acá no estamos hablando de indulto- en sus casas, con sus familias.

Señor Presidente, creo que el debate nos hace bien. Yo por lo menos tengo toda la disposición para que lo iniciemos también en el Parlamento.

No quiero exclusiones ni discriminación para los adultos mayores que están enfermos. Yo creo que ellos deberían terminar de cumplir sus condenas en sus casas, acompañados por sus familias.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , nosotros vamos a votar a favor de esta norma, pues creemos que existe una enumeración clara y precisa con respecto al tipo de delitos que se excluyen, cuya gravedad hemos consignado a lo largo de la discusión. Y, en esta línea, creo que hay que ser coherente en el sentido de que, si el reproche es de gran entidad para determinados efectos, también debieran estar en el caso señalado.

La Ministra de Justicia explicó adecuadamente la diferencia entre los beneficios intrapenitenciarios y la libertad condicional. Y en este caso, la suspensión de la pena por el hecho de haber cumplido el condenado 75 años de edad.

Pero seamos claros y precisos. Porque acá se trata de colar una discusión distinta.

Los delitos de lesa humanidad han sido declarados imprescriptibles por las convenciones internacionales. En el caso del delito de narcotráfico hemos establecido una sanción rigurosa en cuanto a que los hechos no pueden ser objeto del beneficio que se prevé.

Ahora, si algunos Senadores hacen referencia a las palabras del padre Montes o a las expresiones de otras autoridades y ellas generan debate, realicemos el debate con el mérito de los planteamientos formulados. No se eludirá la discusión, pero en esos términos.

Acá estamos elaborando y votando una norma general para diversos ilícitos, pero estableciendo un conjunto de excepciones en el caso de los delitos de mayor gravedad, dentro de los cuales, obviamente, se encuentran los de lesa humanidad y otros en torno a los cuales nuestro país debiera fijar como doctrina el cumplimiento pleno y efectivo de la condena en recintos carcelarios.

No tengo ningún problema para debatir en función de lo que ha planteado legítimamente una autoridad, religiosa o de otra índole. Pero ello, en otra sede, en un proyecto de ley distinto.

Si se realiza la discusión, perfecto. Pero yo al menos señalo que para autores de delitos de lesa humanidad y para genocidas que hoy día están presos no puede haber beneficios al cumplir 75 años de edad.

Votaré a favor, señor Presidente .

El señor LAGOS (Presidente).-

Antes de abrir la votación, quiero escuchar al señor Ministro del Interior.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

¡Prometo ser breve...!

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Discusión en Sala

Señor Presidente , como pongo atención a lo que dicen Sus Señorías, escuché que un señor Senador expresó durante su argumentación que eventualmente había un riesgo de inconstitucionalidad a raíz de tratados sobre esta materia firmados por Chile.

Pues bien: debo expresar que todos los países de desarrollo jurídico importante tienen normas de la naturaleza señalada.

Si uno recorre las legislaciones penitenciarias del Viejo Continente (de Europa continental, de Inglaterra) y de naciones sudamericanas -yo conozco la de Argentina- comprueba que todas tienen disposiciones de tal índole. Algunas, incluso, sin mayores excepciones.

Por otro lado, debo clarificar que esta cuestión no opera automáticamente: es requisito de la norma excepcional para quienes tengan más de 75 años de edad que el tribunal efectúe la determinación, a petición de parte o de oficio, y con informe favorable de Gendarmería. O sea, hay requisitos copulativos de procedencia.

En seguida, una consideración más bien práctica.

Pongámonos en el evento de que se apruebe esta norma.

Como ella es pro reo, tendría aplicación inmediata, no solo para futuros delitos.

Ahora bien: si concurriera la voluntad del tribunal y existiese informe favorable de Gendarmería, hoy día en Chile, según lo que se me ha comunicado, en el universo de personas privadas de libertad por condena, que alcanza a cuarenta y cuatro mil, solo hay cinco en tal condición.

De eso estamos hablando: de cinco personas.

El señor PROKURICA .-

¡Cinco!

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Exacto.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

¿No hay más?

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

No.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

La población penal es muy joven.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Así es.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Me pidieron abrir la votación.

No existe unanimidad, pues se opone un señor Senador.

El señor PIZARRO.-

Discusión en Sala

Solicito la clausura del debate, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Voy a chequear la situación, Su Señoría, pero me parece que no ha transcurrido el tiempo que se requiere para pedir la clausura del debate.

Mientras tanto escucharemos al Senador señor Prokurica, quien tiene la palabra.

El señor PROKURICA.-

Yo voy a votar en contra de esta norma, señor Presidente.

En primer lugar porque, a decir verdad, actualmente nuestras cárceles no son un ejemplo de humanidad.

He seguido esta materia no solo como parlamentario, sino también durante el ejercicio de otros cargos públicos.

Así, me ha correspondido trabajar con los reos de Copiapó, de Chañaral, de Vallenar.

Además, tengo el recuerdo de mi práctica profesional en las cárceles de Santiago.

En verdad, ninguno de los recintos penitenciarios que conocí era ejemplo de rehabilitación, ni mucho menos de humanidad.

En tal sentido, les pido por favor que le den una mirada al informe que emitió la Fiscal Maldonado sobre nuestras cárceles.

¡Lo que sucede allí es una vergüenza!

En mi Región hay una cárcel con ¡300 por ciento de sobrepoblación, de hacinamiento!

O sea, estamos ante una realidad imposible de sostener.

Incluso, señor Presidente, creo que en algunos casos nuestro país -y lo dice la Fiscal Maldonado- se ha librado por muy poco de ser sancionado por no cumplir con los derechos humanos de las personas reclusas en recintos penitenciarios como los señalados.

¡Quienes han faltado a la ley y están cumpliendo una pena también tienen derechos humanos!

Ya lo han expresado aquí una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra y el colega Allamand ; también lo dijeron el padre Montes, Clara Szczaranski y el abogado de Derechos Humanos señor Salazar , quienes plantean este tema por los militares, carabineros y civiles que cumplen condena en Punta Peuco.

Y le pido a la Ministra que me ponga un poco de atención: en ese penal están reclusas personas con Alzheimer.

¡Si esa enfermedad es una eximente de responsabilidad!

No creo que en ninguno de los países con los cuales nos gusta compararnos -los de la OCDE y otros- haya enfermos terminales; ni tampoco gente con cáncer y que vive en condiciones subhumanas; ni menos personas que tienen mal de Alzheimer y no saben dónde se encuentran ni conocen al que les abre la reja.

¡Y los tenemos presos!

¡Pero aquí hacemos una norma específica para ellos...!

Yo digo, señor Presidente , que ¡da vergüenza, como chilenos, que estemos aplicando ese régimen a seres humanos!

¡Aunque hayan violado los derechos humanos, también tienen derechos, como cualquier reo!

Yo siento, como lo ha planteado el Senador De Urresti, quien tiene su posición -y la respeto-, que en esta materia

Discusión en Sala

estamos muy atrasados y que la humanidad del Estado de Chile se ha quedado muy lejos.

Pero lo peor de todo es que tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos con el que he discutido permanentemente y cuya directora me ha dicho que solo se preocupa de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Bueno, esos son los agentes del Estado: Gendarmería y las instituciones que están aplicando las sanciones en comento a aquellos seres humanos. ¡Y no hay una palabra del Instituto Nacional de Derechos Humanos!

Entonces, si queremos efectuar una reflexión, los llamo a que la realicemos en serio y a hacer de Chile un país que se enorgullezca de cómo trata a las personas que han delinquido y, contrariamente a lo que sucede hoy día, no sienta vergüenza.

Actualmente, ¡Chile es una vergüenza!

En mi concepto, a nuestro país se le pueden aplicar sanciones por violar los derechos humanos de las personas que se hallan hacinadas en distintas cárceles, pero específicamente en la antes individualizada.

Y cito tales casos, Ministra, porque al menos yo tengo información de que hay reos de 80 y tantos años de edad (no 75).

¡No sé qué más se puede hacer expiar a esos seres humanos, algunos de los cuales tienen cáncer, enfermedades terminales!

Considero que debemos hacer ese debate y terminar con la situación existente.

A decir verdad, la norma que nos ocupa, más que a poner término al problema descrito, viene a abrir la herida diciendo: "¡A esa gente, por ningún motivo! ¡Que se pudra en la cárcel, aunque esté con alzhéimer, aunque tenga enfermedades terminales!".

Yo manifiesto derechamente -y se lo digo también a la gente de la Izquierda, que es sensible-: ¡no es posible sostener tal situación un día más!

El señor LAGOS (Presidente).-

Se solicitó abrir la votación.

¿Qué opina, Senador señor Larraín?

Su Señoría, antes de que pida dividir la votación, debo recordarle que el debate es conjunto, pero la votación será separada para cada materia: primero, la de la norma que contiene la regla general sobre interrupción de la pena privativa de libertad, y después, la de las letras b), c) y d), que establecen las excepciones, a cuyo respecto mi proposición fue que acerca de cada una de ellas hubiera votación aparte, pues entendí que existía el trasfondo en comento.

El señor LARRAÍN.-

Perfecto. Está bien.

El señor LAGOS (Presidente).-

Reitero, entonces, que es posible abrir la votación en esos términos.

El señor LARRAÍN .-

Si hay votación separada de las letras a), b), c) y d), ningún problema.

El señor BIANCHI.-

¿Me da la palabra, señor Presidente?

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Se la daré inmediatamente, Su Señoría.

Si se va a abrir la votación, quiero que se aclare con exactitud sobre qué puntos, para que no exista confusión.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

La proposición que se votará en seguida está en la página 139 del comparado. Su finalidad es remplazar, en el inciso décimo que se incorpora al artículo 33 de la ley N° 18.216, la expresión "80 años" por "75 años".

El señor LAGOS (Presidente).-

En votación la proposición consistente en remplazar la expresión "80 años" por "75 años".

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , nos contaba recién la señora Ministra que al comienzo se pensó en establecer 80 años; que esta idea se desechó, pues no había ningún condenado de esa edad, y que se bajó a 75 años, situación en la que se encuentran -señaló la señora Ministra - cinco personas en todo el país.

Recojo aquello, señor Presidente .

Sin embargo, y quizás por primera vez, quiero sincerar el tema, que para mí es sumamente complejo, delicado y especial.

Yo escuchaba a la Senadora Lily Pérez hacer un relato sobre lo humano que resulta el que una persona, mujer u hombre, a los 75 años, en las últimas etapas de su vida, tenga una condición particular.

Con lo que no estoy de acuerdo es con todo aquello que tenga que ver con atropello a los derechos humanos, con delitos de lesa humanidad. Ahí entramos a otro capítulo. Y mi voto no está dispuesto para eso.

Voy a decirlo con toda la franqueza y fuerza del mundo: si con la norma que nos ocupa alguien pretende avanzar en otra discusión, iyo no estoy disponible para ello!

¡En los temas vinculados con delitos de lesa humanidad; en los temas relacionados con genocidio; en los temas que tengan que ver con todo lo que nuestro país vivió en determinado momento, mi voto no está disponible! ¡Y nunca va a estarlo!

Es en ese ámbito -dicho por la propia Ministra - donde hay personas que superan los 75, los 80 años de edad. Y, como expresó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, son también seres humanos. Sin lugar a dudas, son seres humanos. ¡Pero son seres humanos que abusaron de todo el poder que tenían para cometer crímenes atroces!

Ante eso, obviamente, yo hago la separación. Y mi voto no está disponible.

Sí está disponible para la rebaja a 75 años de edad. Me parece que en este caso hay consideraciones humanas que posibilitan que a personas que cometieron delitos que las mantuvieron por muchos años en prisión se les dé un trato especial en la última fase de su vida.

Estamos hablando de cinco personas en todo el país; o sea, es un universo muy limitado. El universo mayor está conformado por personas que cometieron delitos mucho más complejos y que guardan relación con los derechos humanos.

Discusión en Sala

Por eso, voto a favor en el punto específico sometido a nuestro pronunciamiento. Pero dejo en claro que para materias relacionadas con la posibilidad de liberar en los últimos años de su vida a personas que cometieron crímenes contra los derechos humanos mi voto no está disponible.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quisiera pedir un poquito de coherencia en los argumentos que se dan.

Honorables Senadoras y Senadores han dicho aquí que en este caso hay razones humanitarias.

Pues bien: si la lógica del Parlamento es la de que por razones humanitarias una persona no debe estar presa, ellas deben servir para todos. Porque son (valga la redundancia) humanitarias.

Si a una persona de 65 años que padece de alzhéimer la mantenemos en la cárcel porque cometió un robo con fuerza en lugar habitado -o sea, entró a una casa donde en ese instante no había nadie y robó, por lo cual está cumpliendo su pena-, explíquenme Sus Señorías cómo justifican en ese caso las razones humanitarias.

Yo no tengo problema en que estudiemos un proyecto de ley y aprobemos las razones humanitarias como paquete. ¡Pero sucede que acá la aplicación de las razones humanitarias se hace depender de la gravedad del ilícito cometido...! O sea, si la persona está condenada por el delito de robo; o por el delito de secuestro, que es grave; o por haber violado derechos humanos (ilícito mucho más grave); o por delitos vinculados con la ley de drogas, las razones humanitarias desaparecen...!

En definitiva, lo que se está proponiendo en este caso es la incoherencia misma!

En los países citados como ejemplos -estoy consultando; no tengo certeza absoluta- la regla general es que se cumplan 75 u 80 años. Simplemente, cualquiera que sea la gravedad del delito perpetrado, se dice: "No se justifica que a esta edad una persona esté en la cárcel".

Pero acá se tiene un concepto bien raro sobre lo humanitario, porque depende de la gravedad del delito...!

Entonces, yo no estoy dispuesto a prestarme -lo digo con el mayor cariño- para una norma -entiendo la buena fe que la anima- hecha a medias.

Si quieren incorporar las razones humanitarias, estudiemos el punto seriamente y digamos cuál es la edad que se considera adecuada para que una persona, cualquiera que sea el delito que haya cometido, esté fuera de la prisión, sobre todo considerando las condiciones desastrosas de las cárceles chilenas.

Entre paréntesis, debo agregar que este proyecto contiene una norma que establece por primera vez la construcción de cárceles exprés (manifiesto mis felicitaciones por ello). Ello se concretará a lo menos en Valparaíso, en la Región del Biobío -incluida por la influencia que tiene el Senador Harboe...!- y en la Región Metropolitana.

El criterio expuesto -vuelvo a lo que nos ocupa- me parece absolutamente injustificado.

Además, quiero decirles que hoy día el artículo 482 del Código Procesal Penal expresa: " Si después de dictada la sentencia, el condenado cayere en enajenación mental, el tribunal, oyendo al fiscal y al defensor, dictará una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad y dispondrá, según el caso, la medida de seguridad que correspondiere."

Condenado que cae en enajenación mental.

Por lo tanto, esa es una norma que se aplica no solo a quienes tengan 75 años.

Si el condenado está con alzhéimer a los 60 años de edad, ¿se debe ir a su casa!

Discusión en Sala

No podemos dejar en la cárcel a una persona que padece de ese tremendo mal, o que está afectada por un cáncer terminal, o que sufre una enfermedad que la inhabilita de a poco.

¡Se trata de enfermedades brutales!

La norma que se nos sugiere, señor Presidente , me parece de una arbitrariedad enorme. Porque, en la práctica - pido atención; y me dirijo especialmente al Senador Baldo Prokurica , quien está viendo el problema-, no existen razones humanitarias para la lista de excluidos, pues ellas se acaban para cualquier persona que haya cometido ciertos delitos.

Para el que perpetró el delito de robo con fuerza no hay razones humanitarias. Para quien tiene alzhéimer - "Fichado: adentro"-, nunca existen razones humanitarias. Para quien comete el delito de homicidio (este puede ser producto de una riña calificada; y no estoy justificando el homicidio) jamás hay razones humanitarias.

¡Qué concepto más raro queremos establecer en torno a las razones humanitarias...!

Si deseamos legislar en serio sobre esta materia, señor Presidente , debemos tener presente que las razones humanitarias son humanitarias ¡siempre!, pues el Estado considera que las condiciones de la persona, por la gravedad de lo que está sufriendo -una enfermedad mental, su muerte próxima, en fin-, no justifican su permanencia en la cárcel.

¡Pero la cuestión es pareja!

¡Yo no sé de ninguna parte donde existan razones humanitarias solo para algunos...!

Obviamente, estoy dispuesto a estudiar una legislación sobre la materia (yo lamento la situación planteada por el padre Montes, quien tuvo una valentía y un coraje enormes). Pero hagámoslo en serio, con una normativa de verdad.

Sin embargo, voy a votar en contra de la proposición que se nos plantea en este momento, pues me parece de una incoherencia enorme con respecto al contenido de fondo.

Aquí no hay razones humanitarias parejas: unos son categoría A, y otros, categoría B.

¡Eso me parece inaceptable!

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Ministro , ¿pidió la palabra para alguna rectificación?

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

¡Excepcionalmente, no...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , si bien es cierto que el artículo puede resultar bastante controvertido, lo primero que cabe precisar es que la legislación nacional no contempla -y eso le estaba consultando a la señora Ministra - razones humanitarias para que una persona deje de someterse a una sanción. Si el condenado a una pena privativa de libertad se halla afectado de una enfermedad terminal o de alzhéimer, va a tener que cumplirla, salvo que la autoridad -en este caso, la titular de Justicia- le otorgue un indulto para que pueda salir de prisión.

En la misma línea, lo que estamos llevando a cabo en la norma es fijar el que se podría llamar "primer criterio humanitario", al hacer referencia a los mayores de setenta y cinco años de edad, bajo ciertas condiciones. Porque el beneficio no es automático: se otorga una vez que existe una solicitud al juez, previo un informe favorable de Gendarmería respecto de cuáles son las condiciones en que se encuentra el interesado.

Discusión en Sala

Siempre será posible discutir quiénes podrán tener derecho o no a la medida. Porque, al final del día, esto es lo que constituye lo que algunos penalistas o filósofos del Derecho llaman "gracia" del soberano en orden a perdonar, a través de la legislación, un delito cometido.

Aquí se toma una decisión más bien de política criminal, que no tiene que ver con la discriminación propiamente tal.

Si se revisa el debate sobre la Agenda corta, la cuestión se podría trasladar al resto del proyecto. Hemos tomado decisiones de política criminal en el momento de establecer que determinados ilícitos -los de mayor gravedad, como el homicidio, la violación, el robo calificado- no darán lugar a ciertos beneficios, lo que se replica en el caso de los mayores de setenta y cinco años. Dentro de este grupo, el punto más controvertible, quizás, es si quienes han cometido delitos de lesa humanidad tienen derecho o no a poder pedir a esa edad la suspensión de la pena privativa de libertad.

En lo personal, apoyé la norma en la Comisión, en el sentido de que estaríamos dando un paso para avanzar a un sistema carcelario en que pudieran existir algunos mecanismos un poco más objetivos respecto de cómo en ciertos casos es posible interrumpir una sanción de esa índole. Consideramos que los adultos mayores, especialmente los que pasen la edad mencionada, pudieran terminar de cumplir en libertad la pena, al mediar un informe favorable de Gendarmería -siendo Diputado, también expuse el caso-, para pasar el final de sus días junto a su familia.

Más asimismo hemos entendido que se puede excluir cierto tipo de ilícitos -y creo que en ello no hay ninguna discriminación ni grado de inconstitucionalidad- que a la sociedad le interesan por la gravedad que revisten y la relevancia del bien jurídico tutelado, los que no generarían un derecho al beneficio. Y, por eso, se ejerce la opción de señalar los delitos más graves.

En virtud de estas consideraciones, voy a votar a favor.

Me parece que la disposición debiera servir para que se abra un debate mayor respecto de la cuestión carcelaria en su conjunto, de la razón humanitaria y tal vez de la modificación de los sistemas con relación a cómo un recluso que cumple una pena privativa de libertad puede optar, frente a determinadas situaciones, a interrumpirla en una forma distinta de los beneficios extrapenitenciarios.

Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, este es un tema que lamentablemente no discutimos mucho en la Comisión, y creo que aquí se han dado argumentos que ayudan a poder revisar el criterio pertinente.

Coincido con quienes plantean, como mis Honorables colegas Espina o Prokurica, que si hay razones humanitarias no se debería distinguir por la naturaleza del delito determinante de que la persona haya sido condenada, ya que se estaría haciendo referencia a situaciones graves que afectan a alguien privado de libertad.

Lo que se está diciendo es que se requiere considerar la situación de quienes han cumplido setenta y cinco años, que es cuando los adultos mayores, en promedio, empiezan a exhibir dificultades también mayores. Y si alguno las está sufriendo, es bueno que los tribunales efectúen una revisión.

La disposición en que incide la letra a) expresa que el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad. Es decir, se abre una oportunidad de rever la situación, a partir de dicha edad, en virtud de este procedimiento.

Antes de los setenta y cinco años, como bien se mencionó, se puede recurrir al indulto.

Lo que la norma está haciendo es abrir la posibilidad de que a la edad mencionada se lleve a cabo una revisión de todas maneras. Ello no me parece mal, en principio, porque gatilla un proceso.

Discusión en Sala

Sin embargo, se hallan en lo cierto quienes observan que no se debiera distinguir -repito- al mediar razones humanitarias. Son excepciones.

¿Por qué no dejar que el tribunal resuelva? Con el informe de Gendarmería, tendrá el buen criterio de considerar la situación objetiva: ponderará, ciertamente, los delitos cometidos, el tiempo que la persona lleva cumpliendo la pena y una cantidad de aspectos que no podemos definir a priori.

Estimo razonable, entonces, la aprobación de la primera parte, pero no de las excepciones, ya que constituye el fundamento de las razones humanitarias. Estas deberían dar lugar a una revisión a partir de los setenta y cinco años, cualquiera que haya sido el delito cometido, porque si se presentan malas condiciones físicas y mala salud, da un poco lo mismo cuál sea el motivo de la privación de libertad. Las razones humanitarias priman por la situación objetiva.

A mi modo de ver, se debería permitir el proceso señalado, porque siempre se podría rever el caso: antes de los setenta y cinco años, vía el indulto del Ministro de Justicia ; cumplida esa edad o después, vía el procedimiento en examen.

Insisto en que cabe dejar la regulación abierta para que el tribunal resuelva. ¿O no tenemos confianza en nuestros organismos jurisdiccionales? Con el informe de Gendarmería, evaluará las condiciones humanitarias. Y si existen, no las restringimos por el tipo de delito. El tribunal tendrá buen cuidado para ver lo que proceda o no.

En virtud de lo expuesto, me parece razonable inclinarse por la determinación que señalo, pero no por las que siguen.

El señor LAGOS (Presidente).-

Hay dos inscritos para hacer uso de la palabra.

Debo recordar que el Orden del Día termina a las 19:30, salvo que decidamos extenderlo.

Puede intervenir el Senador señor Moreira.

Agradeceré que Su Señoría no sea interrumpido.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , hemos visto de parte del Gobierno, de la Oposición, así como especialmente de la Ministra de Justicia y, por supuesto, del Ministro del Interior , una preocupación por toda esta normativa antidelincuencia. Hemos estado de acuerdo en muchas de las materias, por no decir en todas, y ha habido un ánimo de buscar la mejor solución para Chile.

Sin embargo, la coincidencia no puede ser completa.

Aquí se han dado ejemplos de personas. Quiero poner uno solo: el del dictador Erich Honecker , a quien es preciso recordar mucho. La historia lo registra como un genocida. La entonces Concertación tuvo un gesto humanitario y lo recibió en nuestro país cuando el mundo protestaba.

Entonces, tratándose de derechos humanos, los sectores de Izquierda generalmente mantienen un doble estándar para abordarlos.

Por eso, cuando vemos que se legisla...

Señor Presidente, estimo que el tema es bastante interesante y quienes no quieran...

El señor LAGOS (Presidente).-

Es la tercera vez que tengo que solicitar que no se interrumpa a quien hace uso de la palabra.

Puede proseguir, Su Señoría.

Discusión en Sala

El señor MOREIRA.-

A mi juicio, el asunto es demasiado sensible, porque nos divide. Sabemos que existe una actitud discriminatoria en contra de exuniformados que cumplen penas en establecimientos carcelarios.

Digamos las cosas como son.

Legislar con revanchismo, con odiosidad, jamás conducirá a la paz.

Quiero dejar constancia de que con esta norma no se hace justicia, por lo cual voto que no.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede intervenir el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , quisiera ser muy breve.

Soy partidario de abordar sin excepciones el tema de las razones humanitarias. Es decir, estas tienen un valor por sí mismas, y sobre esa base se legisla.

Juzgo que lo que estamos tratando en el proyecto no es incompatible con mi apreciación.

Para que el objetivo expuesto se cumpla es preciso pronunciarse a favor. Cuando no se quieren excepciones, sino hacer prevalecer solo las razones humanitarias, es necesario aprobar la letra a) y rechazar las demás.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , las normas son bien complejas. Me parece que nos hallamos en el límite personal de lo que cabe estimar positivo o negativo para el país.

Desde mi perspectiva, debería haber un momento en que se gatillara alguna forma de actuar de las autoridades - no sé si de Gendarmería, pero de la que fuere- respecto del cumplimiento de la pena, pero, honestamente, no me convence el que ello sea en función de la edad, de los setenta y cinco años. Juzgo mucho más razonable una condición objetiva de enfermedad, o sea, el hecho de que el efecto social de la sanción no pueda verificarse, en el fondo, en función de asumirlo la persona sobre la cual ella recae.

El asunto es bien profundo. La regla general debería ser siempre que las penas se cumplieran, ya que se ha cometido un delito, pero también es verdad que conllevan el factor al que acabo de hacer referencia.

No se trata del elemento reivindicatorio de una venganza. Si se cree lo contrario, vamos a enfrentar un problema muy complejo.

En mi opinión, la correcta forma de entender las sanciones es el efecto social -repito- que generan en el afectado y en los demás.

Entonces, en los casos de una enfermedad terminal, de alzhéimer o de demencia, el cumplimiento de la pena pasa a ser al final ya casi un exceso -algunos países han evolucionado en un sentido o en otro-, sobre la base de las condiciones en que la gente vive, y tiene más que ver con la lógica de la venganza a la que hacía referencia.

Entiendo lo que se intenta armar, pero no me convence el que la edad sea "gatillo" de la excepción.

Para mí, debería concurrir una causa objetiva -por eso, tampoco tengo claro si Gendarmería debe ser la que opere- de que no se están dando las condiciones del efecto social de la pena.

Discusión en Sala

Y si se dan, no entiendo las excepciones.

Si se contempla un fin de cumplimiento social o humanitario, me cuesta pensar en una excepción respecto de alguien que pueda haber vulnerado una norma en materia de blanqueo de activos -estoy usando un ejemplo-, junto a otra atinente a quienes pueden haber cometido delitos bastante más complejos contra las personas. Esa lógica no me calza.

Y huelo que, al establecerse una norma especial con relación a las Fuerzas Armadas, hay un ánimo explícito de que no se "gatille" ningún elemento de humanidad.

La pregunta de fondo es qué importa. ¿La edad? Creo que no. Es la humanidad, el efecto social de la pena. Deberíamos concentrarnos en cómo se logra. Para eso, debería mediar objetividad en cuanto a qué condiciones requiere la excepción.

Hay personas de setenta y cinco años -de repente, se ven por aquí- con plenas facultades.

El señor LAGOS (Presidente).-

¡De esa edad, ninguna...!

El señor COLOMA.-

No sé si el señalado sería un elemento eximente del cumplimiento de la pena.

Y puede haber otras menores en una situación muy dramática de vida.

La lógica de la edad no me convence. La que corresponde, a mi juicio, es la que dice relación con la humanidad, en cuanto al cumplimiento de una sanción.

Desde este punto de vista, el catálogo de excepciones me convence menos. ¿La humanidad las tiene o no? La respuesta debería ser negativa.

La lista es bien especial. Comprendo que se contemple el caso de víctimas menores de edad, pero no me persuade por ningún lado la consideración del blanqueo de activos en el carácter moral de un hecho no merecedor de un criterio de humanidad.

Por eso, entendiendo el criterio que se plantea -pienso que puede configurarse un camino para resolver después de mejor manera-, no aprobaré la proposición, ya que el asunto no dice relación con la edad, sino con la humanidad, la cual no presenta excepciones.

El señor ESPINA.-

¿Me permite exponer una cuestión reglamentaria, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Sí, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

A mi juicio, existe una confusión en cuanto a lo que estamos votando. Estimo preferible no pronunciarnos, y quisiera señalar la razón.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Senador,...

El señor ESPINA.-

Le solicito que me deje explicar, señor Presidente, porque estamos procediendo en forma equivocada. Tengo el

Discusión en Sala

deber de consignar que podríamos votar todo lo contrario de lo que creemos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Solo le recuerdo que estamos en votación.

El señor ESPINA.-

Está bien. Pero la unanimidad de la Sala puede concluir que si va a resolver un disparate...

El señor LAGOS (Presidente).-

Ya se han pronunciado alrededor de veinticinco señores Senadores, algunos de los cuales no se encuentran presentes.

El señor ESPINA.-

Quiero dejar testimonio, simplemente, de una cuestión reglamentaria que me ha representado la Secretaría de la Comisión de Constitución.

El señor LAGOS (Presidente).-

Somos todo oídos.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la que nos ocupa es una proposición en el sentido de que los mayores de setenta y cinco años, previa consulta al juez, podrán quedar en libertad. Expresa lo siguiente:

"Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 75 años."

Esta es una de las normas.

En el inciso siguiente no se alude a esa edad: se hace referencia a la pena mixta contemplada en el artículo 33 de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Entre las primeras se encuentra la remisión condicional, la reclusión parcial y la libertad vigilada.

No existe ninguna vinculación entre las dos disposiciones. ¡Ninguna! Me lo está representando la Secretaría de la Comisión de Constitución, que algo sabe de la materia después de muchos años.

Lo que estamos diciendo en la última norma es que la pena mixta no va a proceder, no en relación con los setenta y cinco años, sino con la cantidad de delitos que se enumeran.

Como quienes queremos votar ahora en contra estamos interpretando que lo hacemos por tratarse de excepciones a dicha edad, cometemos un error, porque hay una mala redacción.

En esa otra parte debiera comenzar por puntualizarse que respecto del inciso anterior no procederá tal y tal cosa, para que ello estuviera anexo.

En el caso de los setenta y cinco años existen excepciones, pero el texto que señalo no incluye ninguna para tal efecto, sino respecto de los delitos que determina.

Entonces, la Secretaría, representada por el señor Patricio Fuenzalida y su equipo, me ha expresado que estamos votando algo diferente del verdadero contenido de la disposición.

Al plantearse esa interpretación, solo deseo exponer que el sentido común lleva a concluir, siendo las 19:34, que conviene redactar en mejor forma para clarificar el concepto. Eso es todo lo que estoy manifestando.

Discusión en Sala

Entonces, señor Presidente, usted tiene razón: estamos en votación, pero deseo dejar constancia de que se vota algo distinto de aquello sobre lo cual algunos queremos pronunciarnos.

El señor ALLAMAND.-

¡Tenemos un problema...!

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede intervenir la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación de la Secretaría.

De hecho, si en la norma hubiésemos excluido la parte de las excepciones, se aplicarían igual, porque están en el artículo 1° de la ley N° 18.216.

En otras palabras, lo que nosotros hacemos aquí es reforzar las excepciones e incorporar los casos de lesa humanidad y de terrorismo. Pero estas normas están dentro de la ley N° 18.216, cuyo artículo 1° parte mencionando estas excepciones.

El señor PROKURICA.-

Es lo que se va a votar ahora.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Así es.

El señor LAGOS (Presidente).-

Yo tengo la siguiente interpretación.

Entiendo lo que trata de explicar el Senador señor Espina. Pero lo que estamos votando -y no quiero generar más confusión al respecto- es el inciso que establece la norma de los 75 años. Punto.

Corríjame, señor Secretario , si me equivoco.

A continuación, viene un inciso -es el que preocupa al Senador señor Espina -, que dice: "No procederá la pena mixta contemplada", etcétera.

Pues bien, ese inciso fue aprobado por mayoría (2x1) en la Comisión, pero no nos estamos pronunciando sobre él ahora.

En consecuencia, la votación actual es perfectamente válida.

Para tranquilidad del Senador señor Espina , no estamos votando lo que a él le preocupa.

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto respecto al inciso que establece los 75 años.

Me parece positivo que introduzcamos la parte humanitaria en nuestra legislación. Y lo considero especialmente relevante, por ejemplo, respecto de personas que están graves o terminalmente enfermas.

Entonces, cuando se explica acá que determinadas personas que están gravemente enfermas no podrán acceder a este beneficio, me parece que es un error.

Discusión en Sala

Puede haber una persona de 75 años que esté en muy buen estado de salud. De hecho, las personas de esa edad, en general, están muy bien.

Ahora, la explicación que se nos da aquí es que en las cárceles de nuestro país hay solo cinco reclusos que exceden los 75 años. Sin embargo, el punto no está en la edad que la persona tenga, sino en si, por ejemplo, está gravemente enferma, caso en el cual humanitariamente deberíamos, como sociedad, darle la posibilidad de volver a su casa y terminar de cumplir su pena ahí.

Pero eso no tiene que ver con la edad.

Me convencería mucho más este inciso si dijera: "con 75 años más un informe de Gendarmería que señale que la persona está gravemente enferma". O si nosotros pudiésemos entregar la facultad a un juez para decidir, después de que se hace la petición, darle o no el beneficio a personas gravemente enfermas.

Considero que es un error establecer una edad específica. Una persona de 60, 75, 80 o 90 años puede estar muy bien todavía. E, incluso, puede salir de la cárcel y cometer un ilícito nuevamente. Aunque en la actualidad tengamos muy pocas personas de esa edad recluidas.

Hay que pensar que quizás en el futuro tendremos más personas mayores en la cárcel que van a estar en buenas condiciones de salud. Y el inciso dice que el informe de Gendarmería debe ser favorable. Pero no dice, por ejemplo, que la persona, por tener tan alta edad, se encuentra en una situación de enfermedad grave.

Por lo tanto, puede ser que respecto a una persona de 75 años Gendarmería simplemente diga: "Sí, en realidad, se porta bien" o "Cumple con todo el reglamento". Es decir, podría dar un informe favorable que no tenga relación alguna con el estado de salud.

En consecuencia, si esta norma persiste en el trámite, yo le pediría a la Ministra de Justicia -por su intermedio, señor Presidente - que estudie la posibilidad de agregar que el informe de Gendarmería, por ejemplo, debe hacer alusión a algún problema de salud. En ese caso me parece que sería correcto. Porque uno consideraría que es una persona de cierta edad que tiene problemas de salud. ¡Perfecto! Pero este inciso solo establece que se cumpla una determinada edad. Y, en ese sentido, creo que no está bien resuelto el tema de humanidad que aquí se plantea.

En consecuencia, votaré en contra, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión consistente en remplazar la expresión "80 años" por "75 años" (20 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Navarro, Orpis, Pizarro, Quintana, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.

Se abstuvieron los señores Allamand, García, Letelier y Ossandón.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Hemos llegado al término del Orden del Día.

Quiero recordarles que el acuerdo de Comités es seguir con el debate de este proyecto en la sesión especial del martes 5 de abril, de 12 a 14 horas, y, después, en la sesión ordinaria del mismo día, hasta su total despacho.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

Discusión en Sala

2.13. Discusión en Sala

Fecha 05 de abril, 2016. Diario de Sesión en Sesión 6. Legislatura 364. Discusión Particular. Pendiente.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor LAGOS (Presidente).-

Esta sesión especial ha sido citada para seguir considerando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Discusión:

Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 5ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor LAGOS (Presidente).-

Continuamos la discusión particular de la iniciativa de ley denominada "Agenda corta antidelincuencia".

Según lo recién informado por el señor Secretario , se reabre la discusión sobre la letra a) del numeral 4 del artículo 6º del proyecto.

En primer lugar, daré la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución para que haga una introducción a este tema.

La señora ALLENDE.-

¿En qué página estamos?

El señor LAGOS (Presidente).-

En la 139 del boletín comparado.

El señor ESPINA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, pido que se permita el ingreso de los asesores de los parlamentarios, igual como se hizo en las sesiones anteriores.

El señor LAGOS (Presidente).-

Si hay acuerdo, se autorizará la entrada a la Sala de los asesores tanto del Gobierno como de los señores Senadores.

--Se autoriza.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , la última sesión en que se analizó la llamada "Agenda corta" terminó con el debate sobre el numeral 4 del artículo 6º, que consagra lo que en doctrina se conoce como "la razón humanitaria".

Como en Chile no contamos con una norma de este tipo, se estableció una disposición para permitir que una persona que está cumpliendo una pena de cárcel y sufre una enfermedad terminal o grave salga y viva sus últimos días con su familia, siempre y cuando obtenga un indulto particular del Ministerio de Justicia.

Se discutió la posibilidad de fijar un criterio general a ese efecto. Para ello, la Comisión analizó en su minuto una propuesta que venía de la Cámara de Diputados, originada en indicación parlamentaria, la cual expresaba que los mayores de 75 años automáticamente, si cumplían ciertas condiciones (la aprobación del tribunal, entre otras cosas), podían dejar de cumplir la pena privativa de libertad.

Ello llevó a que en la última sesión se aprobara la primera parte de esta norma, que establece que a los 75 años de edad una persona puede solicitar al tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, la suspensión de la pena de cárcel y cumplir el saldo de la condena en la casa. No se distinguió entonces si ello se haría a través de libertad vigilada o asistida u otro mecanismo que consagra la ley.

Quedó pendiente la discusión respecto de si esta norma se hará aplicable a todos los adultos mayores de 75 años o si se incorporarán exclusiones.

La Comisión ratificó el criterio propuesto por la Cámara de Diputados, en el sentido de excluir a personas condenadas por ciertos delitos; en particular, los más violentos (homicidio y las figuras de robo agravado, como el robo con violación). Sin duda, el tema más complejo y sensible era el relativo a los reos condenados por delitos de lesa humanidad.

Esa sería la discusión que debíamos tener el día de hoy.

En paralelo, la Secretaría de la Comisión de Constitución, el Ministerio de Justicia y algunos señores Senadores plantearon que la disposición en comento presentaba algunos vacíos, pues contenía elementos que no estaban suficientemente resueltos. Por ejemplo, se preguntó qué ocurre si una persona comete un delito a los 70 años y, producto del proceso judicial, es condenada recién a los 74 a una pena privativa de libertad: ¿automáticamente ese delincuente quedaría con una pena de solo un año?

Ante ello, la Comisión determinó, luego de discutir el punto con el Ministerio de Justicia hoy en la mañana, que lo más prudente es abordar esta materia -no es parte de la denominada "Agenda corta", pues fue incluida en la Cámara Baja por algunos señores Diputados, siguiendo un propósito muy loable- en un proyecto de ley distinto, donde efectivamente se analice de forma mucho más amplia lo relacionado con la razón humanitaria en el cumplimiento de las penas de cárcel.

Además, cabe tener presente que varias iniciativas han propuesto normas distintas para la aplicación de sanciones penales. De hecho, hemos establecido penas de cárcel efectiva para ciertos delitos.

Incluso, podemos entrar en un contrasentido respecto de si a una persona de 75 años se le aplican o no penas de

Discusión en Sala

cárcel.

Por esa razón, la Comisión de Constitución, por unanimidad, propuso a la Sala la reapertura del debate en esta materia. Asimismo, insisto en que esta norma no era parte del proyecto original.

La idea es rechazar todo este numeral, atendido el compromiso que asumimos hoy en la mañana con el Ministerio de Justicia en orden a abordar este tema de una forma mucho más global en otro proyecto de ley, el cual puede ser impulsado por los señores Diputados y Senadores dado que no se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro del Interior.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , muy brevemente quiero ratificar la argumentación que expuso el señor Presidente de la Comisión de Constitución del Senado para explicar por qué los Comités resolvieron reabrir la discusión de la norma en estudio, luego de haber sido discutida y votada.

Sin duda, hay dos grandes motivos que justifican la buena decisión tomada por la Presidencia del Senado , a juicio del Gobierno.

Primero, es una propuesta bastante exógena -diría yo- respecto de los objetivos de la llamada "Agenda corta". Si uno revisa su contenido, más allá de la opinión legítima de cada uno, observará que su principal finalidad es introducir enmiendas al Código Penal en diversas materias.

Por ejemplo, se reforma lo concerniente a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, particularmente a las atenuantes, cuya concurrencia los jueces deben determinar.

También se establece un plus de penas para quienes sean reincidentes de ciertos delitos; normas relativas a instrumentos procesales para los fiscales que adelantan investigaciones; disposiciones para apoyar el actuar de Carabineros; regulación sobre el control preventivo de identidad, por señalar algunas medidas solamente.

Pero todas van en la misma línea.

Como dijo el Presidente de la Comisión, la norma que nos ocupa, más allá de la buena intención de quienes presentaron la indicación respectiva, choca con el espíritu original del proyecto.

Segundo, nos parece que la redacción que viene aprobada de la otra Cámara presenta algunos problemas, que harán compleja su interpretación desde el punto de vista de la aplicación práctica.

El primer caso lo señaló el señor Presidente de la Comisión . Yo agregaría otro: se excepciona de la disposición propuesta a las personas condenadas por ciertos delitos, pero resulta que buena parte de estos ya están excepcionados en el artículo 1º de la ley N° 18.216, a la que es atingente la proposición.

Entonces, ahí se va a generar un problema interpretativo.

Además, podrían producirse algunas situaciones prácticas, aunque a veces son solo teóricas.

Voy a plantear un solo caso: una persona que comete un delito no excepcionado a los 74 años -por ejemplo, una estafa- y que es reincidente debe cumplir una pena privativa de libertad, pero esta se ejecuta ya cuando tiene 74 años y 11 meses. ¡Casi automáticamente quedaría en libertad!

Como apuntó algún Senador -el señor Espina, me parece- en la reunión de Comités, también podría interpretarse que quien comete un delito pasados los 75 años quedaría en una verdadera causal de justificación del ilícito. Es decir, si se aprobara la letra en debate, sería factible asumir que una persona que delinque a esa edad no cumpliría penas.

Entonces, hay que corregir eso.

Discusión en Sala

Normalmente estas normas, cuando existe una disposición más favorable -como ocurre en otros países respecto de las edades-, suelen plantear el cumplimiento de parte de la condena.

Y aquí no se sugiere ese criterio.

Por las razones expuestas, parece muy atendible lo acordado por los Comités, en orden a volver a pronunciarse sobre la referida letra a), para luego continuar con las demás normas que faltan por votar.

Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).-

A usted, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, oída la explicación dada por el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Araya, y la intervención del Ministro del Interior, me sumo como Comité MAS e Independiente a lo que nos propone el Ejecutivo.

Nos parece una buena instancia.

Se agradece el aporte de la letra a), pero su redacción no es la más feliz. El propio señor Presidente preguntaba qué ocurre con aquella persona que comete un ilícito pasados los 76 años. ¿En qué condición queda?

Se presentan demasiadas dudas sobre el particular.

Lo correcto sería votar en contra dicha norma -es el llamado que le hago a la Sala-, a efectos de analizar su contenido en otra iniciativa.

Eso sí, el Ministro no se comprometió a traer un nuevo proyecto de ley. ¡Hay que decirlo! La primera información que se entregó para alcanzar el acuerdo unánime que adoptaron los Comités fue que el Ejecutivo asumiría un compromiso en tal sentido. Pero consulté al Ministro al respecto y me señaló que no está en condiciones de enviar ninguna iniciativa en esta materia.

Es bueno plantear que aquí se necesita aquello.

Nos parece pertinente sacar lo relativo a la edad de la discusión de la llamada "Agenda corta antidelincuencia". Nada tiene que ver eso con lo que estamos tratando.

En consecuencia, vamos a despachar rápidamente el proyecto de ley que nos convoca, pero debemos dejar de manifiesto que se precisa del Gobierno -aparte del Ministro del Interior, en la Sala se encuentra la Ministra de Justicia, quien, según entiendo, sí esbozó un ánimo de avanzar en dicha línea- una opinión con relación al asunto en análisis, para saber si están o no dispuestos a regular esta materia.

El señor LAGOS (Presidente).-

En todo caso, les recuerdo que el tema que aborda la letra a) puede ser tratado también mediante una moción.

El problema de fondo radica en que la redacción de dicha disposición presenta graves deficiencias y dudas.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, reitero la disposición de la bancada del Partido Socialista a colaborar para que se clarifique todo aquello que sea necesario.

Discusión en Sala

Nos parece importante sacar del debate este número 4), que no está muy relacionado con la idea matriz de la iniciativa, que aborda la denominada "Agenda corta antidelincuencia", para mejorar la persecución penal de los delitos de robo, hurto y receptación.

En todo caso, no puedo dejar de mencionar algo extremadamente importante para el Partido Socialista: manifestamos toda nuestra disposición para conceder el beneficio respectivo, por razones humanitarias, a los reos mayores de 75 años en condiciones excepcionales; pero no estamos disponibles para romper tratados internacionales y no estamos disponibles para que alguien mayor de 75 años que haya sido acusado, condenado y esté cumpliendo una pena por delitos de lesa humanidad pueda acogerse a una norma de este tipo.

Quiero dejarlo claramente establecido, señor Presidente. Es la posición de nuestra bancada.

Se trata de un tema extremadamente sensible y relevante para nosotros, pensando en las más graves y atroces violaciones que este país conoció, como todos sabemos, en el período de la dictadura.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, respaldo el acuerdo al que se ha llegado en la reunión de Comités.

Hoy en la mañana abrí el diario El Mercurio y leí en la página A2, abajo, la sección referida a lo que ocurrió hace cien años. Ahí se señala que el Presidente de la República de la época recorrió las cárceles y quedó impresionado de las condiciones inhumanas en que viven los reos.

Y eso mismo se repite en la actualidad.

Yo entiendo el acuerdo de sacar del proyecto lo dispuesto en la letra a), que se aprobó en la sesión anterior; pero no me parece correcto dejar de lado un problema grave en Chile.

La situación de nuestros penales no la señalo solo yo, sino también el informe de la ex Ministra de la Corte Suprema Mónica Maldonado y el del Instituto de Derechos Humanos. Ahí se habla del hacinamiento de 300 por ciento en la cárcel de Copiapó y de que no hay reinserción social ni una serie de otros elementos, todo lo cual, sin duda, hará fracasar cualquier política que el Estado diseñe o lleve a cabo a este respecto.

Muy bien, señor Presidente, dejemos el tema de la edad fuera de la iniciativa de ley. Pero, ¡por favor!, no nos olvidemos de la situación que están viviendo muchas personas en nuestras cárceles. Independiente del delito que hayan cometido, son seres humanos que necesitan el respeto de todos nosotros y una política de Estado que haga cumplir las normas pertinentes.

Como explicó muy bien la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Chile ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos y convenios con organizaciones como la OCDE, entre muchos otros instrumentos. Y en todos esos países no existen personas dementes o con Alzheimer que estén presas.

¡En Chile hay gente que padece Alzheimer que se halla privada de libertad, independiente del delito cometido!

¡Eso es inhumano!

Dejemos de lado lo establecido en el número 4), pero no el tema de fondo, porque la situación se repite en todas las cárceles de Chile.

En verdad, no podemos esconder el asunto debajo de la alfombra. Como país, estamos transgrediendo las normas que nosotros mismos hemos firmado mediante tratados internacionales sobre derechos humanos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

Discusión en Sala

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, acá hay dos cuestiones que debiéramos evaluar.

La primera de ellas dice relación con la reducción de la edad, de 80 a 75 años, para poder obtener algún beneficio por razones humanitarias. Por tanto, cabe definir cuál será la edad establecida finalmente.

¿Por qué lo planteo? Porque Chile suscribió el 15 de junio de 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, restando solamente la ratificación por parte del Congreso Nacional. En dicho Tratado se considera persona mayor a quien haya cumplido 60 años de edad.

Me voy a permitir leer su artículo 10:

"La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

"Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor."

Y su artículo 13 dice:

"La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

"Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

"Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

"Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos."

Al tenor de estas claras disposiciones, es indudable que la norma que se pretende incorporar al artículo 33 de la ley N° 18.216 no cumple en absoluto con lo establecido en la Convención.

En resumen, el primer tema se refiere a la edad: la Comisión planteó reducirla de 80 a 75 años, pero el Tratado referido, suscrito por Chile pero aún no ratificado, habla de 60 años.

Habrá que abrir la discusión sobre ese asunto. En todo caso, me parece bien que se haga en una iniciativa distinta.

Un segundo elemento dice relación con las excepciones que se proponen en el número 4).

Me parece que las excepciones introducidas para algunos tipos de delitos -por ejemplo, los de lesa humanidad- claramente pretenden dar patente de legalidad a una arbitrariedad en que se incurrió con la dictación del decreto supremo N° 924, del Ministerio de Justicia, publicado el 22 de febrero de este año, que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y que hace imposible que dichos sentenciados puedan acceder a beneficios intracarcelarios.

Tal como señalé en mi intervención del 23 de marzo pasado, aquí se vulnera abiertamente el principio de no discriminación, que se encuentra consagrado en la Carta Fundamental.

Pese a la gravedad de los delitos que hayan cometido esas personas, que han motivado sus condenas, en ningún caso dicha situación los transforma en sujetos a los cuales no se les pueda aplicar los derechos que nuestra

Discusión en Sala

Constitución contempla, como, asimismo, los que consagran los tratados internacionales.

Los sentenciados por estos delitos son adultos mayores, en caso de que así ocurra, y tienen derecho a los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano chileno.

Por lo mismo, un tercer elemento que se debe plantear tiene que ver con el tema de fondo, que por primera vez se comenzó a discutir en este Senado, y que dice relación con la posibilidad de que las personas condenadas y que se encuentran en una condición de salud compleja puedan acceder a beneficios, como cualquier otro chileno.

Tanto el padre Fernando Montes , de destacada trayectoria pública y académica en nuestro país, como el abogado defensor de derechos humanos Héctor Salazar han expresado su preocupación por la situación que afecta a los condenados por delitos contra los derechos humanos, que -vuelvo a insistir- son condenables, nadie los justifica, por el contrario. Pero cuando existen razones humanitarias o la posibilidad de acceder a beneficios, creo que debe ser factible discutir con altura de miras este tema.

Esperamos que el Ejecutivo ingrese un nuevo proyecto sobre el particular, para que esta materia sea analizada por todos en este Parlamento.

El señor LAGOS (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Dispone de un minuto para concluir su intervención.

El señor CHAHUÁN.-

Gracias, señor Presidente.

Simplemente, quiero señalar que este tema ha de debatirse en su oportunidad. Por eso, destaco el escenario que se está dando con la invitación que ha hecho la Senadora Lily Pérez , como Presidenta accidental de la Comisión de Derechos Humanos , Nacionalidad y Ciudadanía, para empezar a analizar este asunto y poder determinar cómo iremos cerrando las heridas. Pero no para que haya impunidad.

¡Nadie pide impunidad!

Por el contrario, tiene que haber justicia y verdad.

¡Justicia y verdad siempre!

El punto es cómo somos capaces de generar las posibilidades para que el acceso a beneficios no sea solo para algunos y que para otros les esté vedado para siempre.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señores Senadores, hay tres inscritos más.

¿Existe unanimidad para abrir la votación?

El señor MONTES.-

Sí, señor Presidente.

El señor PROKURICA.-

Sí.

El señor LAGOS (Presidente).-

Acordado.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el señor Secretario para explicar qué puntos someteremos a votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Correspondería votar el conjunto de las modificaciones que la Comisión de Constitución ha propuesto para este número 4), que son las referidas a las letras a), b), c) y d), en una sola votación.

Quienes estén de acuerdo con la propuesta de la Comisión votan que sí y quienes estén en contra de lo planteado votan que no, porque hay que pronunciarse por las modificaciones.

El señor LAGOS (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , para comprender bien lo que dijo el señor Secretario , entiendo que lo que estamos discutiendo es que se saquen del proyecto todas aquellas normas relacionadas con la disposición que ya aprobamos, que dispone que una persona sobre 75 años no cumpla su pena en la cárcel, en virtud de los fundamentos expresados por el señor Ministro del Interior y de lo que se debatió en la Comisión de Constitución.

Quisiera saber cómo se procede en ese caso.

¿Se vota a favor o en contra?

Eso es lo que no entiendo de lo señalado por la Secretaría. Quienes quieren que se saque esta disposición de la iniciativa ¿cómo deben votar?

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Procederé a explicar.

Sucede lo siguiente.

Existe una norma que aprobó la Cámara de Diputados, con sus respectivas letras.

La Comisión de Constitución propuso modificaciones a los preceptos aprobados por dicha Cámara.

Ahora bien, si lo que se quiere es rechazar, en un solo acto derechamente se puede votar todo, vale decir, entendiendo que se rechazan tanto las modificaciones como el texto propuesto por la Cámara de Diputados.

En ese caso se votaría en bloque y se puede determinar que se está por el rechazo de todo votando que no. Y quienes están de acuerdo con las normas votarían que sí.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , existe un problema adicional. Hay una disposición que ya se aprobó.

Entonces, entendemos que cuando se vota que no también se está eliminando dicha norma.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Efectivamente, ya que por acuerdo de Comités se reabrió el debate sobre la letra a).

El señor ESPINA.-

Discusión en Sala

Lo planteaba para que no hubiera dudas sobre cómo se va votar. Entonces, los que queremos que esa norma salga votamos que no.

¿Me concede un minuto, señor Presidente ? No necesito más tiempo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede continuar, señor Senador.

El señor ESPINA.-

En primer lugar, tal como señalé en el debate anterior, las normas sobre razones humanitarias dicen relación con disposiciones particulares en cada caso.

A mí no me parece coherente ni lógico que cuando existan razones humanitarias se establezcan dos tipos de situaciones. La primera, que se diga que las razones humanitarias se aplican para todos aquellos que tienen una edad determinada, porque no son humanitarias, sino de otra índole. Se podrá decir que por política criminal se quiere que sobre cierta edad una persona no cumpla su pena en la cárcel. Sin embargo, si son razones humanitarias, como se ha invocado, estas no son parejas para todos. En segundo término, si se aplican razones humanitarias, entonces, tendrá que analizarse caso a caso.

Creo que ninguna de esas dos hipótesis se está dando en este proyecto. Y considero lógico que un tema de esa envergadura, de ese impacto se tramite en una iniciativa separada, distinta, en la cual realmente podamos ver cómo avanzar en esa idea.

Por lo tanto, a lo menos, nosotros vamos a votar para que este punto, como lo ha pedido el Gobierno y como lo discutimos en la Comisión de Constitución, se separe y revise en otra iniciativa de ley.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , yo no soy partidario de que ningún responsable por un delito de lesa humanidad sea tratado, como se ha propuesto, con normas que le permitan salir de la cárcel por edad.

Ayer fue un día bien especial en nuestro país; por desgracia, los medios de comunicación no recogen la información. La Presidenta de la República y la señora Ministra de Justicia estuvieron en la comuna de La Reina, junto con representantes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos, inaugurando un memorial en recuerdo de las víctimas de detención en el denominado "Cuartel Lautaro", un lugar horrible en la calle Simón Bolívar . Allí se rememoran situaciones espantosas vividas en nuestro país, en uno de los cuarteles de exterminio más brutales que existieron.

Hay muchas de esas personas que han sido procesadas, si bien no todas las que deberían.

Lo único que quiero decir es que en estas materias, en delitos de lesa humanidad, creo mucho en ciertas tradiciones más judías que católicas, porque en otras culturas el perdón se aborda de otra forma cuando se trata de instituciones públicas.

Personalmente, considero que frente a los crímenes de lesa humanidad este tipo de normas tienen que ser diferenciadas, sin duda. Más aún cuando la historia de nuestro país -me van a disculpar si ofendo a alguien- recuerda a un caballero que se bajó de un avión, que venía en una silla de ruedas y que después se burló de la comunidad internacional y también de nuestro país. Y, como decían por ahí, "y andó". Se paró de la silla de ruedas y logró burlarse de someterse a los tribunales de justicia.

Creo que es mejor sacar esta materia del proyecto. Según la experiencia de nuestro país, necesitamos diferenciar las políticas de derecho humanitario. Están muy bien. Pero no hay que establecerlo, como se propone en la iniciativa, por un tema de edad: los 75 años, en forma pareja, es un criterio malsano.

Discusión en Sala

Con un colega que me antecedió en el uso de la palabra, que es de la de Región de Valparaíso, tenemos una discrepancia más de fondo en esta materia, en cuanto a cómo uno debe ser sancionado cuando comete cierto tipo de delitos. Existen delitos que son más graves y que no deben ser merecedores de beneficios, como aquí algunos han querido.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , no me voy a referir a la calidad o al tipo de delitos que podemos discutir, porque no es el caso.

Pero sí creo que hubo un debate bastante interesante el 23 de marzo en la Sala, con distintas posiciones respecto del tema de los 75 años.

Sobre el particular, a mí me nace decir lo siguiente.

Aquí no he visto a nadie que pretenda ni exculpar, ni indultar, ni justificar, ni hacer como que los delitos no existieron en ningún caso.

Yo siempre he pensado que un país se mide también por la calidad del tratamiento que da a sus reos.

Chile gasta por cada reo más de trescientos mil pesos mensuales.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-

Quinientos mil pesos.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Me corrigen: quinientos mil pesos.

Eso es mucho más que lo que se invierte por niño en etapa escolar.

Se habla de humanismo, de piedad, de consideración. Cada uno puede usar el término que quiera o que se ajuste a sus propias creencias o bases religiosas o filosóficas.

Sin embargo, a mí me gustaría ayudar a construir un país -ese es al que estoy contribuyendo- donde exista más consideración por la gente mayor de 75 años que ya ha cumplido parte de la pena en la cárcel. Aquí no estamos hablando de legislar para nuevos delitos, ni tampoco de que porque las personas tenían 75 años no van a ser consideradas delincuentes. Estamos hablando de una medida para todos por igual, sin excepción.

Reitero: un país también se mide por cómo trata a sus reos, sobre todo a los mayores de 75 años que están enfermos, y a las familias de ellos.

Algunos tienen que cumplir sanciones de por vida debido a que cometieron ciertos delitos. Y no entro a calificar de qué tipo son estos.

Yo al menos nunca he pensado en indultos. Lo que estoy planteando es que las personas a que me refiero pasen con arresto domiciliario el fin de sus días y que sus familias las acompañen y se hagan cargo de ellas. No veo por qué Gendarmería debe cambiar los pañales a adultos mayores que se hallan reclusos, o hacerse cargo de reos que están con enfermedades terminales. Estas personas debiesen tener asistencia de sus familiares. Porque al final, como sociedad, estamos castigando a la familia de esa gente.

Lo planteo también porque la propia OEA, organización que nosotros integramos como Estado, entregó una recomendación -la he conversado con la señora Ministra de Justicia , quien nos honra con su presencia en la Sala-, hace cinco meses, en el sentido de que todos los reos que sean adultos mayores terminen sus últimos días en sus casas, con arresto domiciliario.

Discusión en Sala

Creo que se trata de un acto humanitario que debe dirigirse a todos por igual.

A mí me carga la discriminación: estos sí, estos no. ¡Para todos por igual!

Me gustaría que, como nación, hiciéramos eso.

Pienso que, como país, nos haría bien ser un poco más piadosos con quienes no lo fueron en el pasado.

Me parece que uno también se mide por su piedad hacia quienes en el pasado mostraron su peor rostro.

Eso nos haría bien como país: dar un trato como el señalado a los reos mayores de 75 años que se encuentren en la situación descrita.

Yo sé, señor Presidente, que esta discusión es super de fondo. Y tenemos que hincarle el diente.

El Gobierno, a través del Ministro del Interior -también nos honra con su presencia en la Sala-, ha sido muy claro al decir que no es un proyecto que hoy día esté arriba de la mesa. Pero sería interesante abrir un debate sobre la materia.

Estimo que al menos en el Senado -somos 38 colegas- podemos reflexionar en torno a qué esperamos como país con respecto a todos los temas relacionados con la situación carcelaria, que aquí se ha planteado hasta el cansancio.

Creo que aquello sería positivo.

Considero que no debemos restarnos de una solución en el sentido expuesto. Y por eso en la Comisión de Derechos Humanos decidimos al menos tener en su interior una discusión sobre el particular y, ojalá, traerla posteriormente a la Sala, con algún tipo de propuesta.

Sé que no es fácil. Pero lo dejo para la historia.

Me parece que como país, hacia delante, en lo que nos venga para el futuro, nos hace bien pensar desde la piedad y no desde la rabia. Pero para todos por igual, sin distinción alguna.

Otras naciones ya lo han hecho. En ellas, sean quienes sean los hechores y los delitos cometidos, tratándose de personas con enfermedades terminales, la reclusión continúa en sus casas, en compañía de la familia, que es finalmente la que cuida de ellas.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero hacer tres consideraciones -espero que breves- respecto de la propuesta de los Comités y el Presidente acerca de cómo tratar esta materia, que había empezado a discutirse en la sesión anterior.

Me parece buena la decisión que ha tomado usted, y lo quiero felicitar por este primer paso positivo realizado con los Comités,...

El señor LAGOS (Presidente).-

Fueron los Comités, señor Senador.

El señor COLOMA.-

... para darse cuenta de que no hay nada peor, cuando uno debe enfrentar un asunto, que resolverlo de mala manera por un sentido de urgencia mal entendido.

Aquí tenemos un problema sumamente discutible, que a mi juicio es de humanidad: qué pasa cuando quien

Discusión en Sala

cumple una sanción presenta, por su parte, un problema personal físico o psicológico que torna especialmente gravoso para él y para quienes lo cuidan el cumplimiento de una pena.

Algunos Senadores que hicieron uso de la palabra antes lo explicaron de buena forma.

¿Qué sucede con un reo, por ejemplo, que padece de alzhéimer? ¿Se cumple el fin sancionatorio o la señal social que se pretende cuando hay una pena que se plantea en esa lógica, al existir una enfermedad terminal dolorosa?

Ese es el asunto que está pendiente: cómo abordar una realidad que hoy día se enfrenta mediante una vía excepcional, a través de un eventual indulto presidencial -se lo pregunté a la Ministra : se han concedido indultos en cuatro ocasiones durante este período; y algo parecido ha ocurrido anteriormente-; cómo llevar a cabo una política pública para hacer frente a los problemas de humanidad.

Eso es lo que intentaban abordar las normas en análisis.

Pero, en mi concepto, aquí se nos produjo un problema al confundir lo relativo a la humanidad con la edad, que no es lo mismo.

Me parece que ahí se empezaron a generar las distorsiones.

Más aún: la norma habla de 75 años. Y a esa edad las personas son perfectamente capaces en todos los ámbitos. No es algo que las haga eximirse de responsabilidad penal.

Hay quienes a los 75 años se plantean como posibles candidatos, con todas las responsabilidades que eso conlleva. En consecuencia, la edad no puede significar una especie de excepción respecto de la manera en que se aplican las normas penales.

Lo primero es lo primero: está bien generar un modo, aunque equivocado, de solucionar un problema. Pero también planteémoslo, ojalá a la brevedad, de buena forma: entendiendo que aquí tenemos una situación de sufrimiento humano excesivo. No se trata de una cuestión de edad. Esta situación puede darse a los 40, a los 60, a los 80 años, a cualquier edad, y hace perder -por eso lo señalé la vez anterior- el sentido de la pena.

Señor Presidente, la pena no es una venganza. Nunca puede entenderse como tal.

En toda la doctrina, por lo menos así me lo enseñó el profesor Cury, jamás se concibe la pena como una venganza.

La pena tiene dos objetivos. Es una sanción y, también, una señal social para decir: "Esto ocurre cuando hay determinadas condiciones en que usted rompe la ley". Pero -reitero- nunca puede ser una venganza.

Por lo tanto, si se trata de algo humano, no puede haber una excepción.

Yo creo que ahí es donde uno debe intentar abordar hacia delante esta materia: como un asunto de humanidad, no de edad; como una señal social, no una venganza.

En tal sentido, valoro que ello salga de este ámbito de acción, para no cometer errores que después son muy serios.

Cuando empezamos a diferenciar los tipos de delitos, al final siempre podemos encontrar, en nuestra perspectiva, algunos más atroces que otros.

Yo no sé cuál es el más atroz de todos. Aquí tampoco se trata de establecer un catálogo de atrocidades, sino de realizar una reflexión relacionada con la humanidad.

Esa tendría que ser la óptica con la que deberíamos abordar en su momento esta iniciativa.

Por eso, ojalá aprobemos el planteamiento por unanimidad. En el fondo, se persigue sacar -así entiendo esta propuesta- esta materia de la ley en proyecto, que, además, posee una naturaleza distinta; pero también, comprometernos a abordar en algún momento lo que está pasando -y es algo muy dramático- en las cárceles de muchas partes de Chile.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , solo quiero reafirmar la conveniencia de que una materia de esta envergadura tenga discusión separada. Ello, simplemente porque -como aquí ya se ha señalado- el objetivo de esta "Agenda corta" apunta en otra dirección.

Este tema es complejo, tiene muchas aristas. Y creo que eso merece una discusión específica, aparte.

No cabe la menor duda de que las razones humanitarias aducidas para definir la situación de una persona condenada a pena privativa de libertad deben incluirse en nuestra normativa.

Las razones humanitarias son un concepto extendido en la legislación de los distintos países, pero nosotros no hemos abordado esta cuestión en forma seria y sistemática.

Ahora, para hacerlo se requiere ser especialmente cuidadoso, a fin de evitar contradicciones o conflictos, o para no extender más allá de lo debido una exención susceptible de ser contradictoria, como puede suceder según los ejemplos que da el propio Ministro del Interior .

Por tales consideraciones, para regular bien la situación y no confundir el debate sobre una norma que procura hacer más efectivo el combate contra la delincuencia, nos parece conveniente separar esta materia; rechazar las normas que se habían consensuado tanto en la Cámara como en el Senado, y dejar pendiente la cuestión para otro debate.

Así vamos a votar, señor Presidente .

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, estas normas no tienen relación directa con las ideas matrices del proyecto. De modo que me parece bien el planteamiento formulado. Esto da motivo para un debate adicional. Y hay que hacerlo.

Tenemos un grave problema con las cárceles en Chile.

Hay dificultades con los gendarmes: son otros reos dentro del penal; habitan allí en condiciones a veces miserables, tanto o más que las de los presos.

Por ende, de una vez por todas, hay que entrar al fondo de la situación, antes de que sobrevenga una crisis que nos obligue a actuar como siempre: ante hechos consumados y no con medidas preventivas.

Un reo-mes cuesta 526 mil pesos en las cárceles concesionadas. O sea, iel equivalente a dos sueldos mínimos mensuales debe pagar nuestro país por mantener recluida a una persona!

Creo que el debate de este proyecto, sobre aumento de penas, debe considerar ese elemento, que está en su línea matriz.

Por supuesto, hay gente que está muy feliz con el incremento de las sanciones: los concesionarios de las cárceles, quienes van a tener a los reclusos durante muchos años más, cobrando el equivalente a dos sueldos mínimos mensuales por cada uno de ellos.

¡Y no hay rehabilitación!

Ahí está El Manzano II: los talleres, vacíos. Y hemos pedido reiteradamente fiscalizar si se cumplen o no los contratos.

Discusión en Sala

El Senador Prokurica leyó la sección HACE 100 AÑOS de El Mercurio, según la cual un Presidente de Chile dijo que en la Cárcel Pública los reos vivían en condiciones miserables.

Esas condiciones se mantienen.

Aquí hay una responsabilidad social: se condena a la privación de libertad, no a la miseria, al vejamen, al maltrato, a un conjunto de hechos que hoy día afectan a todos los presos, cualquiera que sea el delito que hayan cometido.

En tal sentido, quiero reiterar lo sucedido en Concepción.

Algunos reos debieran estar en una cárcel especial, pero se encuentran en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Regional, amarrados a sus camas.

Los médicos de Psiquiatría han renunciado reiteradamente. Y denunciaron las agresiones recibidas. Se trata de enfermos que no pueden permanecer en ese recinto público: deben estar en una cárcel especial. Sin embargo, no se ha cumplido el compromiso contraído al respecto.

Yo saludo la valentía y el compromiso con la salud pública que tienen algunos profesionales, pues, a sabiendas del riesgo que significan aquellos reclusos, quienes padecen de afecciones psiquiátricas, siguen atendiendo.

Ahora, mandarlos a la cárcel implica transferir el problema.

Tenemos allí, pues, una situación difícil.

Respecto a la norma de los 75 años, discutamos el punto.

El Senador Prokurica lo señaló: hay un trasfondo en cuanto a quienes están en las cárceles por delitos de lesa humanidad. Y el Senador Chahuán lo dijo claramente.

Tenemos ahí un problema.

¡Discutámoslo!

¿Están dispuestos los detenidos de esa edad a entregar verdad?

Porque, si bien se pide piedad, también hay rabia acumulada en aquellos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos.

¡Dónde están!

¿Podrán aquellos reos contribuir a decir dónde se encuentran las personas desaparecidas, para sellar una página dolorosa de la historia nacional?

Uno pregunta: ¿Están dispuestos a romper el pacto de silencio? A su edad, ¿qué tienen que perder? Solo pueden llevar a su conciencia el hecho de haber contribuido con la verdad a un gran encuentro nacional.

Nadie está actuando por venganza.

He conversado innumerables veces con familiares de detenidos desaparecidos. Ninguno pide venganza: se pide justicia. Pero la justicia no ha llegado, pues no saben dónde están sus seres queridos.

Yo siento que el debate en comento es mucho más político que el que estamos teniendo ahora. Y no hay que eludirlo. Por el contrario, creo que debemos enfrentarlo. Por cierto, no en este proyecto de ley, porque termina tergiversando la discusión y desviándola. Pero -repito- no podemos eludir el debate.

Como en la materia existe iniciativa parlamentaria -lo conversábamos con el Ministro del Interior: no se requiere patrocinio del Ejecutivo-, actuemos proactivamente: al revés de lo que hacemos siempre, para entrar en acción no esperemos que las cosas estallen o se conviertan en un problema grave e inmanejable.

Entonces: ¡verdad!, ¡romper los pactos de silencio!

Discusión en Sala

Y, sobre la edad planteada para permanecer en la cárcel, uno podría decir: "A los 75 años algunas personas están completamente conscientes y dinámicas. Hay jóvenes de 75. También, viejos de 30: arrastran las patas, todavía viven en la casa, hacen muy poco. Pero al lado tenemos personas llamadas -entre comillas- de la tercera edad que para la sociedad son bastante más productivas que muchos jóvenes".

Al interior de las cárceles me ha tocado ver a las personas de mayor edad: son las más prudentes, las que aconsejan.

El señor LAGOS (Presidente).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, por conocer el problema de Gendarmería y la situación de los presos en muchos penales, creo que esta materia amerita un debate.

Un proyecto de ley sobre reestructuración de la planta de Gendarmería que se halla pendiente nos posibilitará discutir las cuestiones de fondo y no solo el reencasillamiento de los funcionarios.

Así que participo de la idea de sacar la materia en comento de la iniciativa que nos ocupa, pero sin eliminar de la agenda política y social el debate pertinente, que el Senado debe abordar.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, valoro tanto lo que se está planteando en la Sala cuanto la presencia de los Ministros, pues creo que, como sociedad, como Estado, tenemos una deuda pendiente con la rehabilitación en los recintos penitenciarios.

¡Hoy día no existe rehabilitación en las cárceles!

Llevamos años y años conversando sobre ese problema, analizándolo.

Se ha invertido en cárceles concesionadas, pero no en la rehabilitación de personas a las que debemos darles una nueva oportunidad en su vida.

¡Y qué decir de lo que ocurre con Gendarmería!

Bien lo expresó el Senador Navarro.

He conversado con la Ministra, quien conoce el problema, sobre la situación de la cárcel concesionada de Rancagua: suicidios de internos y de gendarmes; problemas psiquiátricos al interior de ese recinto, en fin.

¡Pero no hay solución!

Algunas personas no debieran estar reclusas allí, pues tienen importantes niveles de demencia; otras enfrentan problemas psiquiátricos graves. Sin embargo, todas se hallan en dicho penal junto a reclusos sin tales anomalías y que también están pagando su deuda con la sociedad.

Yo siempre voy a insistir, señor Presidente y señores Ministros, en que el Senado y el Gobierno tienen una tarea

Discusión en Sala

muy significativa: empezar a encarar en serio la situación expuesta.

¡No se ha tomado en serio la rehabilitación!

Yo pregunto: ¿Puede una persona que cumplió su pena hallar trabajo afuera? ¿Le es factible conseguir empleo o tiene que volver a delinquir para seguir subsistiendo?

Esas son las interrogantes que debemos plantearnos.

¿Qué incentivos hay para que se instalen empresas que contraten a tales personas cuando salgan de la reclusión y traten de integrarse a la vida normal?

No existen. En consecuencia, lo propongo. Y se lo planteé también al Director Nacional de Gendarmería hace un tiempo.

Debemos sentarnos todos a trabajar en esta materia. Porque la escuela y la universidad de la delincuencia están dentro de la cárcel.

De consiguiente, en vez de dar una solución, estamos agravando el problema.

Por eso, valoro el planteamiento de sacar de la iniciativa que nos ocupa las normas pertinentes. Y vamos a esforzarnos todos para lograr una respuesta eficaz en un nuevo proyecto de ley.

Sin embargo, el Gobierno también tiene que dar una señal positiva. O sea, además de decir "Claro: pueden presentarlo ustedes", debe considerar que para llegar a acuerdos en este ámbito es fundamental su liderazgo.

Al respecto, creo que el Ministro del Interior debiera ser bastante más duro para invitar a tener un proyecto que permita arribar a un acuerdo lo más transversal posible.

Repito, señor Presidente : la escuela y la universidad del delito están, en gran porcentaje, dentro de las cárceles. Y en ellas los problemas con las drogas y el alcohol son gravísimos.

Sobre el particular, voy a seguir insistiendo en que las máquinas para detectar si una persona ingresa con droga a un centro penitenciario no están funcionando!

En el fondo, ¿qué sucede? Se hace vista gorda, pues hay una población penal enferma.

La adicción a las drogas es una enfermedad que requiere tratamiento.

Yo pregunto cuántas personas están en tratamiento hoy día al interior de las cárceles. ¡Muy pocas! ¿Qué éxito ha habido en los tratamientos hechos? ¡Mínimo!

Por lo tanto, hemos de preocuparnos no solo de impedir que se ingresen drogas a los recintos penales, sino también de darles a los reclusos la oportunidad de entender que la vida es distinta sin ellas.

En tal sentido, quiero valorar asimismo el hecho de que podamos conversar sobre la situación humanitaria.

Bien decía el colega Prokurica -lo han manifestado muchos otros Senadores, y es la información de que disponemos- que ha de considerarse que algunos reclusos ni siquiera saben cómo se llaman.

¡Ese es un castigo -lo expresaba también el colega Prokurica- para la familia de tales personas!

En el fondo, es una mala señal que estamos dando como sociedad. Porque la familia sufre más que el reo, quien está enfermo y no se da cuenta de nada.

Debemos encarar las situaciones humanitarias. Y esperamos que el proyecto que se va a formular se trabaje cuanto antes.

Ahora, señor Presidente , no olvidemos nunca que mientras en las cárceles no exista rehabilitación todo este trabajo antidelinuencia carecerá de sentido, no va a tener efecto: podemos aumentar las penas; podemos ser más

Discusión en Sala

duros, pero, a la larga, solo habrá resultados positivos si trabajamos dentro de las cárceles.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

-Por 36 votos en contra y un pareo, se rechazan las normas del número 4) del artículo 6º (texto de la Cámara de Diputados) y las modificaciones correspondientes.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

No votó, por estar pareado, el señor Matta.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

Discusión en Sala

2.14. Discusión en Sala

Fecha 05 de abril, 2016. Diario de Sesión en Sesión 7. Legislatura 364. Discusión Particular. Aprobado con modificaciones.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor LAGOS (Presidente)-

Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Discusión:

Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 5ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 6ª, en 5 de abril de 2016 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor LAGOS (Presidente)-

Recuerdo a la Sala que existe acuerdo unánime de los Comités para extender esta sesión hasta el total despacho de la "Agenda corta antidelincuencia".

Quedan tres o cuatro materias relativamente significativas, de tal manera que apelo a la máxima capacidad de cada uno para sacar adelante dicho objetivo del modo más eficiente posible.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General)-

Señores y señoras Senadoras, en conformidad al acuerdo de Comités que se dio a conocer en la sesión especial de la mañana, se reabrió el debate respecto de la letra b) incorporada por el número 16) del artículo 2° del proyecto, cuyo texto figura en las páginas 70 y 71 del comparado.

Ello, con el objeto de conocer y votar la proposición que formularía la Comisión de Constitución, que consiste en reemplazar dicha letra b) por la siguiente:

"b) Sustitúyase el inciso sexto por los siguientes:

"Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala

Discusión en Sala

el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso.

"Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo.".

El señor LAGOS (Presidente).-

En discusión.

Le pido al Presidente de la Comisión de Constitución que explique, ojalá con bastante detalle, el sentido de la proposición.

Para ello, si le parece a la Sala, le daremos todo el tiempo necesario.

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , vamos a tratar de explicar, en la forma más pedagógica posible, qué es lo que ha ocurrido.

Para que nos puedan entender, el proyecto conocido como "Agenda corta" tiene tres grandes áreas de trabajo.

La primera de ellas es el aumento de penas para determinados delitos contra la propiedad. Por ejemplo, el Senado ya aprobó aquellas normas que suben el piso de la pena, en el caso de robos calificados, de 10 años y un día a 15 años, así como también un aumento de penas respecto de ciertos delitos que se cometen frente a funcionarios policiales.

Una segunda área de discusión dice relación con normas de beneficio intrapenitenciario -una de ellas, la que aludía a la razón humanitaria para los mayores de 75 años, fue rechazada por las razones que latamente fueron explicadas en la sesión de esta mañana- y con normas relativas a la construcción de recintos penales.

Una tercera área apunta a fortalecer el trabajo de las instituciones policiales y del Ministerio Público para mejorar la persecución penal, lo cual, al final del día, es el centro y objetivo de la "Agenda corta".

Dentro de tales mejoras se hallan una serie de modificaciones que otorgan nuevas atribuciones a las policías. Por ejemplo, se permite que funcionarios policiales puedan actuar con agentes encubiertos, infiltrados, para esclarecer determinados delitos contra la propiedad. La norma más polémica -que, sin duda, será motivo de una larga discusión esta tarde- corresponde al control preventivo de identidad.

A su turno, el Ministerio Público ha detectado un conjunto de falencias en la persecución penal que realiza y, como consecuencia de ello, ha solicitado una serie de modificaciones, algunas de las cuales ya han sido aprobadas por el Senado y otras están por discutirse.

Dentro de esas modificaciones se planteaba la necesidad de dar protección a ciertas circunstancias. Así, se aprobaron nuevas normas de protección de testigos y de cómo deben declarar los testigos en el proceso penal, con el objeto de mantener la prueba testimonial frente a un testigo amenazado.

Otro de los problemas que el Ministerio Público mencionó en la Comisión de Constitución son las filtraciones que se producen en las investigaciones. Se señaló -y fue parte de la discusión que tuvimos en dicho organismo- que el plazo de 40 días de secreto de la investigación para todos los intervinientes, aprobado cuando se analizó el Código Procesal Penal y vigente desde el año 2000, es muy corto.

Se discutió largamente en la Comisión si el Ministerio Público debía tener un plazo mayor, de cuánto debería ser este, etcétera, y se llegó a la convicción de que dicho organismo podría pedir, por razones fundadas, una ampliación de 40 días más para el secreto de la investigación, con una limitante, que es respetar los derechos del imputado.

Como consecuencia de ello, la Comisión dispuso que el secreto de la investigación pudiera durar hasta 80 días. Sin embargo, se plantea la discusión -y en esto asumo lo que dije en su minuto en la referida instancia- de si estamos frente a un problema de tipificación penal. Hoy, el funcionario público -entendiendo por tal al fiscal que lleva la

Discusión en Sala

causa, a un policía, a una persona que trabaja en la fiscalía- que viola el secreto de la investigación es sancionado conforme al artículo 246 del Código Penal, que consagra el delito de violación del secreto.

El señor PROKURICA.-

Esa es la ley vigente.

El señor ARAYA .-

Esa es ley penal vigente, que no ha sido modificada.

¿Cuál era el problema? Que el Código Penal establece un rango de penas para el funcionario público que depende de la gravedad de la violación del secreto. Así, puede ser sancionado con la suspensión de su cargo, con una multa y, en aquellos casos más graves, cuando se produce daño a la causa pública, con presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, con una pena de 5 años y un día a 20 años.

Esto, según la ley penal vigente, que no fue tocada por la Comisión de Constitución.

¿Dónde estaba el problema? En lo que ocurría con aquellos particulares que, estando obligados a guardar secreto de lo que conocían, violaban ese secreto.

Al respecto, en la Comisión sostuve que ahí, en el fondo, se aplicaba lo que en Derecho Penal se conoce como "teoría de la comunicabilidad del vínculo", ampliamente aceptada por la jurisprudencia nacional y por la doctrina, según la cual en aquellos delitos especiales que requieren alguna característica particular del sujeto activo -es decir, de quien comete el delito, en este caso el funcionario público-, para que el hecho delictivo cometido por el particular no quede sin sanción, se entiende que a ese particular (o "el extraño", como se lo denomina) se le comunica ficticiamente el vínculo y puede ser también sujeto de sanción penal.

Lo hemos visto en una considerable cantidad de casos. Quizás uno de los más importantes es el desfalco a Codelco, donde el señor Juan Pablo Dávila , que era el único funcionario público implicado, fue condenado por fraude al Fisco, pero también lo fueron los partícipes en el delito, que eran particulares.

En lo personal, me tocó actuar como abogado querellante en una causa contra el alcalde de Antofagasta en ejercicio en esa época, Daniel Adaro , que fue condenado por fraude al Fisco, así como también, por el mismo delito, particulares que no tenían la calidad de funcionario público.

Entonces, para evitar esa discusión, y acogiendo además un argumento que se esgrimió en la Comisión en el sentido de que parecía un despropósito que hubiera una sanción para los funcionarios públicos y no expresamente una para los privados, en circunstancias de que el Ministerio Público ha señalado que parte importante de las filtraciones no se producen directamente a través de sus funcionarios, sino por terceros extraños que conocen de la investigación penal, la Comisión adoptó el criterio de aprobar un tipo penal que, en el fondo, determina que todo aquel que tenga la obligación de guardar secreto y no lo haga será objeto de una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va de 61 días a 3 años.

Esa era la pena original.

¿Por qué ello no suscitaba problema, a juicio de la Comisión? Porque, históricamente, se ha entendido que quienes tienen la obligación de guardar el secreto son, en primer lugar, los funcionarios públicos; segundo, los intervinientes en el proceso penal -estoy hablando del querellante y el abogado particular-, y, eventualmente, un tercero que realice una diligencia judicial por orden del tribunal, como un perito. También se puede dar el caso de que quien administra una compañía de telecomunicaciones reciba la orden de un tribunal de interceptar un teléfono y, en tal hipótesis, no puede comunicarle a la persona objeto de la interceptación que su teléfono está "pinchado".

Y esto, ¿por qué motivo? Porque el Código Procesal Penal -cuyo texto se encuentra vigente desde el año 2000 y al cual no hemos sabido que se le dé una interpretación distinta por parte de la jurisprudencia hasta el día de hoy- comienza señalando, en el artículo pertinente, bajo el título "Secreto de las actuaciones de investigación" y como principio básico, que "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento".

Discusión en Sala

Ello, pues el legislador del año 2000 quiso tutelar dos bienes jurídicos: primero, la presunción de inocencia, y segundo -y es lo que le interesa a la sociedad en su conjunto-, que se puedan esclarecer los delitos, para lo cual es necesario que el Ministerio Público cuente con herramientas que permitan resguardar la prueba y llevar a cabo diligencias que no sean conocidas por quien va a ser objeto de ellas.

Esa es la razón del secreto.

Sin embargo, dicho precepto (el artículo 182 del Código Procesal Penal) contiene un inciso quinto que es, a mi juicio, el que condujo a confusión. Dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o de su defensor".

Y termina señalando dicha disposición, que es ley vigente desde el año 2000, que "Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".

La Comisión de Constitución entendió -como lo han entendido la doctrina y la jurisprudencia- que esta obligación de secreto estaba limitada a quienes conocían del proceso por causas directas. No obstante, algún periodista pudo haber interpretado, con justa razón, que esta norma alcanzaba a la prensa, lo que no es así, porque nunca fue motivo de discusión en la referida instancia.

Por tal razón, la solución que la Comisión propone hoy día a la Sala del Senado es precisar quiénes son los que están obligados a guardar el deber de secreto.

Para tal efecto, se distinguen tres tipos de personas. El primero está constituido por los funcionarios públicos que hubieren participado en la investigación -esto es, el fiscal, las policías, los asistentes del fiscal, el defensor penal público, etcétera-. Un segundo grupo está conformado por aquellas personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o por una orden del tribunal. Por ejemplo, un tercero que debe hacer cumplir una orden judicial, como el gerente de un banco que recibe la orden de un tribunal de garantía de levantar el secreto bancario respecto de determinado cliente, el cual queda impedido de comunicársela a quien será objeto de la diligencia. Y hay un tercer grupo en el cual se hallan los intervinientes en el proceso penal, definidos claramente -por lo cual no admite duda- en el artículo 12 del Código Procesal Penal.

La Comisión de Constitución considera que con la solución propuesta no queda duda acerca de quiénes pueden ser objeto de sanción penal. Con la disposición vigente, que leí, alguien podría haber interpretado que la norma también alcanzaba a la prensa y a cualquier persona que por diferentes razones conociera de la causa. Y se excluye también, como lo señala el precepto, lo que puedan decir los testigos y las víctimas.

Resuelto lo anterior, la Comisión mantuvo el criterio de que era necesario penalizar las filtraciones que se produjeran respecto de aquellos obligados a guardar secreto, estableciendo un rango de penas que va desde una multa de 20 a 200 unidades tributarias mensuales hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días.

¿Por qué hicimos esta distinción? Porque concluimos que no era lo mismo aquel funcionario o particular que filtra un documento y no frustra la investigación versus aquella persona que, conociendo la carpeta completa, logra frustrarla y produce con ello la impunidad del delito o hace imposible determinar quién lo cometió.

Creemos que esta solución debiera concitar el mayor consenso, toda vez que no hemos hecho otra cosa que llevar a texto legal lo que la interpretación histórica y la doctrina indican en cuanto a cómo debe entenderse el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Algunos han pretendido señalar que con esto hemos querido poner un manto de secreto o incorporar una norma de secreto que no existía, lo que no es correcto. Se trata de una norma que se halla vigente desde que empezó a regir la reforma procesal penal. No es una disposición que haya incluido la Comisión de Constitución ni un precepto que se haya incorporado a último momento, sino una norma que buscaba entregar al Ministerio Público un mayor plazo para el secreto de ciertas actuaciones. ¿Por qué razón? Porque los fiscales que defendían ese aumento señalaron que había numerosas diligencias que no se alcanzaban a cumplir en 40 días en causas complejas, como las de tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo, las relacionadas con pornografía infantil, donde muchas veces, por

Discusión en Sala

distintas razones, el día 41 se ven obligados a entregar la información de lo que se está haciendo. Y si aún existen diligencias que no se han llevado a cabo y estas se conocen, se frustra la investigación. Y el fin último y lo que nos interesa a nosotros y al Ministerio Público es que se aclaren los delitos.

Pero se insiste en el mismo criterio: el día 81 la investigación pasa a ser totalmente pública respecto de los intervinientes y las audiencias continúan siendo públicas, salvo que, por razones fundadas, se decrete el secreto de determinadas actuaciones.

En definitiva, no se toca lo que ha sido la estructura histórica del Código Procesal Penal ni lo que ha existido en los últimos 20 años, desde que entró en vigencia la reforma. Lo que se plantea es más bien una norma de perfeccionamiento, a fin de que el Ministerio Público cuente con una herramienta eficaz para la persecución penal y el esclarecimiento de los delitos.

Como se señaló en la Comisión de Constitución en términos muy poco académicos, lo que se hace es "emparejar la cancha" y evitar la discusión sobre cuál debe ser la sanción penal aplicable al particular que viole el secreto de la investigación.

Por esa razón, se ha optado por crear un tipo penal especial, distinto de la figura contenida en el artículo 246, que contempla dos penas, para que sea el juez de la causa el que determine, atendido el caso específico, cuál aplicar: una multa de 20 a las 200 UTM o el presidio menor en su grado mínimo a medio.

Muchos podrán preguntar por qué no distinguimos y no entramos al detalle más fino. Esto ya lo hemos señalado: el Código Procesal Penal regula todas las investigaciones penales. Sabemos que la criminalidad tiene infinitas formas y que, quizás, avanza bastante más rápido que las técnicas de investigación. De ahí que la Comisión optó por dejar una norma de carácter general que, por una parte, deja al arbitrio del Ministerio Público su uso, y por la otra, permite que exista la suficiente cautela en el sentido de que el imputado siempre pueda pedir el levantamiento del secreto, su cautela de garantía, a fin de saber qué pasa con la investigación.

Y respecto de lo que le interesa a la opinión pública, el conocimiento de la investigación, este va a existir una vez que se levante el secreto.

Aquí no estamos volviendo, desde ningún punto de vista, a procesos que no van a ser conocidos por la gente. Lo que le decimos a la sociedad en su conjunto es que, dada la complejidad de cierta investigación, ciertas actuaciones es necesario realizarlas en secreto para que no se frustren, y, una vez que ellas estén hechas, pasarán a ser públicas.

Asimismo, deseo aclarar aquí la situación que más polémica ha causado, que dice relación con la prensa. Un periodista que por A, B o C motivos recibe información que no es objeto del secreto, o que es filtrada, por ejemplo -de lo que se habló respecto a un caso equis-, no está sometido a esta disposición penal. Solamente entran en esta y van a poder ser sancionados penalmente conforme a esta norma -reitero- quienes estén obligados a guardar el secreto: los funcionarios públicos que conocen de la investigación, los intervinientes del proceso y los particulares que deben cumplir una diligencia ordenada por el Ministerio Público o por el Tribunal.

La Comisión de Constitución cree que con esto se soluciona el problema y que no debiera haber errores interpretativos porque, al final del día, lo que estamos buscando como Comisión y en el marco de la "Agenda corta" es que el Ministerio Público cuente con herramientas eficaces para la persecución penal. Y cabe señalar que sus representantes expusieron latamente en la Comisión por qué razón necesitaban que el secreto de la investigación, en casos complejos, se pudiera extender hasta por 40 días más y, asimismo, que requerían que existiera una sanción penal por su vulneración con el objeto de evitar la discusión sobre cuál sanción sería aplicable al particular.

Por tal razón se opta por esta fórmula, que nosotros pensamos que resuelve adecuadamente el problema, la cual fija un criterio con que históricamente se ha interpretado el artículo 182 del Código Procesal Penal y establece un tipo penal especial para evitar la discusión de remitirlo al de la violación del secreto contenido en el artículo 246.

El señor LAGOS (Presidente).-

El señor Ministro del Interior ha pedido hacer uso de la palabra.

Discusión en Sala

Adelante, señor Ministro .

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , muy brevemente porque creo que la intervención del Presidente de la Comisión de Constitución del Senado ha sido muy esclarecedora de aquellas consideraciones y cuestiones que se tuvo a la vista en la rediscusión que hizo la Comisión sobre el tema, y la explicación es omnicomprendensiva de las situaciones que se plantearon.

A juicio del Gobierno, la fórmula resuelta por la Comisión y propuesta por su Presidente al Honorable Senado es correcta desde el punto de vista de solucionar cualquier duda que se hubiera presentado.

No obstante, quiero decir que, en opinión del Gobierno, en el texto original que aprobó la Comisión nunca estuvo ni en la letra ni en el espíritu de quienes participaron en esa redacción intentar afectar a terceros ajenos a los intervinientes.

A mí me correspondió, como Vicepresidente de la República , firmar la indicación respectiva. Y las actas indican que quienes intervinieron en su texto, más allá de la conveniencia de algunas modificaciones que ha señalado el señor Presidente , jamás tuvieron como intención realizar acto alguno de conculcación al derecho a informar de la prensa ni tampoco lo refleja la letra de la disposición aprobada en su momento.

Es más, como lo ha dicho el señor Presidente , buena parte de la discusión que se produjo proviene de una frase que no está consignada en la primitiva indicación, sino en un inciso que viene del texto original del Código Procesal Penal: "las demás personas".

La Comisión ha resuelto mejorar esa redacción con ocasión de esta rediscusión, para que aquellos que, a mi juicio, sin mayor fundamento creen que ahí puede haber una causalidad de sospecha persecutoria, ya no lo piensen.

En consecuencia, el Ejecutivo , no obstante que la proposición es de la Comisión y que no participó en su redacción -sí en la discusión ayer y hoy, pero no en su elaboración-, cree que ella soluciona los eventuales problemas interpretativos que algunos creían que presentaba la primera norma.

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Quiero saludar al equipo de debate de la escuela Osanam, que nos visita desde la Región de Los Lagos, cuyos integrantes fueron los ganadores del Campeonato Provincial de Debate.

¡Bienvenidos!

--(Aplausos en la Sala).

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a quienes levantaron la voz para revisar este artículo: el Colegio de Periodistas, diversos ciudadanos.

La verdad es que esto generó conmoción.

El inciso séptimo del artículo que estamos rebatiendo y redebatiendo dispone: "El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.", es decir 61 días a tres años de cárcel. Como se observa, se habla de "El que violare". No se refiere a alguien o a determinadas personas como ahora se señala en el texto que lo sustituye.

Discusión en Sala

Quiero abocarme a un tema de forma y a otro de fondo.

El de forma: obviamente, se tienen que suprimir los incisos sexto y séptimo, no podemos dejar el sexto vigente. Eso no lo dice la proposición que se nos ha repartido.

Evidentemente que en la versión anterior la prensa sí estaba afectada, y podemos dar ejemplos de ello.

Ahora, considero que en la propuesta de modificación hay ciertos temas que todavía tenemos que revisar, porque esta norma que limita las sanciones de cárcel solo a las partes o intervinientes en caso de que filtren la carpeta investigativa genera los siguientes problemas, que solicito que por lo menos se aclaren.

En primer término, no distingue entre "reserva" y "secreto". La sanción penal debería quedar solo limitada a los casos en que la fiscalía hubiera declarado el secreto: cuarenta días, ampliado en cuarenta días más, sin posibilidad de oponerse.

Y, en segundo lugar, sanciona penalmente a la víctima. Si la víctima de un delito grave y que causa conmoción pública cuenta a un medio de comunicación o a un tercero qué le pasó, en la práctica estará revelando antecedentes de la carpeta investigativa y se le perseguirá criminalmente. Entonces, a la víctima de un delito además lo estaremos persiguiendo criminalmente y le impediremos que pueda informar sobre lo que le pasó a los medios o a otras personas de su comunidad.

En cuanto a la desproporción de la sanción penal, la pena asociada a este nuevo delito -nueva según la proposición-, una multa de 20 a 200 UTM o 61 a 540 días de reclusión, también puede ser no proporcional con respecto a la que afecta al delincuente. O sea, la pena puede ser menor que la sanción por haberla filtrado. ¡Desde luego que es una desproporción!

Yo creo que esto tiene solución, pero no una restringida solo a lo que se nos plantea.

Primero, la sanción solo debe establecerse para las partes o intervinientes del proceso penal, como está dicho, y deben fijarse normas especiales para la víctima, quien siempre tendrá la libertad de poder informar sobre los hechos que lo afectaron sin comprometer la investigación.

Segundo, la sanción solo debe aplicarse para la filtración de antecedentes de carpetas investigativas que se hayan declarado como secretas.

Tercero, la sanción debe ser proporcional en relación con la gravedad del delito que se investigue en la carpeta filtrada. Una fórmula es que se aplique una sanción de multa y, en caso de que se quiera fijar una pena privativa de libertad, debe ser inferior a aquella que corresponde al delito que se investiga.

A nuestro juicio, la solución que propone la Comisión apunta en la dirección correcta; pero debe ser mejor socializada con la Defensoría Penal Pública, con la Asociación de Fiscales, con la Asociación Víctimas de la Delincuencia de nuevo en ese órgano técnico.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , creo que las explicaciones que ha dado el Presidente de la Comisión , el Senador Pedro Araya, contribuyen a esclarecer debidamente lo que aquí ha ocurrido. Y, contrariamente a lo señalado por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quiero manifestar que no hay ninguna ninguna justificación para que la interpretación que alguna prensa le ha dado a lo que hizo la Comisión justifique señalar que el Senado o la Comisión de Constitución han intentado poner una ley mordaza, ocultar a los poderosos, o alguna cosa de esa naturaleza.

Me parece que a eso ha contribuido, a mi juicio, el profundo desconocimiento -a lo mejor, alguien ha obrado de mala fe- de lo que aquí se aprobó.

Discusión en Sala

En el Senado solo se acogió lo referido al artículo 182, que no se refiere al secreto general, sino al que declara el fiscal acerca de algunas actuaciones, de ciertas carpetas investigativas, para el mejor éxito y progreso en determinada investigación.

Con tal fin, primero se realizó una ampliación del plazo que hoy día puede decretar el fiscal para la mantención del secreto de 40 días a otros 40.

Y, segundo, como esta norma no tenía una sanción específica, sino que la remitía a otra disposición, que limitaba a los que se podía sancionar, se pidió incorporar en ella la respectiva sanción, para asegurar que nadie, no únicamente el fiscal o los funcionarios públicos, sino también los intervinientes en esta materia por otros motivos, pudiera quedar sin sanción de transgredir lo dispuesto.

En tal sentido, señor Presidente, el magnificar algo que nunca se estableció habla de una grave desinformación respecto de lo que aquí se ha realizado.

Sin embargo, se produjo el debate, hubo esta interpretación equivocada de la norma, y luego de esta discusión, curiosamente, se podría prestar a que alguien la malinterpretara.

Ello, porque el actual inciso sexto del artículo 182 dispone que "Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación", y alguien podría entender que si un periodista tiene conocimiento de un documento filtrado y lo publica estaría sujeto a lo que en aquella se dispone.

No obstante, esa disposición se encuentra vigente desde el año 2000, y en casi dieciséis años jamás se aplicó a un periodista, pues ni la doctrina ni la jurisprudencia la hicieron extensiva a tales profesionales.

Por lo tanto, se está creando un fantasma de algo que no ha existido. Es una discusión abstracta, no referida a la realidad concreta de lo ocurrido ni tampoco a la doctrina y la jurisprudencia.

Pero producida la discusión y la situación expuesta, para evitar esa interpretación -que nunca se ha dado-, se ha planteado la fórmula explicitada por el Senador Araya, que circunscribe esto a los funcionarios públicos que hubieren participado en alguna actuación de la investigación, a los peritos, a las personas que accedan a ella en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o por los tribunales y, por cierto, a los intervinientes, según los términos definidos en el artículo 12 del Código Procesal Penal.

Eso circunscribe absolutamente la interpretación a que quien no integre esa nómina no será jamás objeto de sanción por la difusión que haga de un documento que llegue a su conocimiento, a diferencia de las personas que ahí figuran.

Ahora me referiré a las inquietudes que aquí se plantean.

Se dice que esto habría que circunscribirlo a las carpetas específicas. ¡Pero eso ya es así!

A mí me sorprende cuando oigo a un Senador manifestar: "hay que hacer esto", en circunstancias de que la norma actual establece que "El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto".

Entonces, no estamos hablando en general, sino sobre lo que el fiscal determina: "Esto se va a considerar secreto". Y respecto de eso se debe mantener el secreto y no de otras cosas.

En cuanto a la víctima, por cierto que ella también está libre en sus declaraciones. Con todo, si tuvo acceso a un documento secreto no puede revelar su contenido, porque estaría infringiendo la norma. Pero sus declaraciones, como las de los testigos, no son objeto de ninguna restricción.

Y en relación con la proporcionalidad de la sanción, no hay nada más discutible que eso. Es muy opinable cuándo una sanción es más gravosa que otra.

Sobre el particular, señor Presidente, creo que se puede debatir eternamente.

Discusión en Sala

La norma que habíamos propuesto inicialmente, ya que no había sanción y al fiscal se le podía aplicar a propósito del artículo 246 del Código Penal una pena muy gravosa, tenía por objeto reducir la penalidad determinada por dicha disposición.

Sin embargo, para evitar todo tipo de dificultades, se estableció una penalidad gradual, que el juez va a poder aplicar según la gravedad del tipo penal de que se trate, es decir, una multa de 20 a 200 unidades tributarias mensuales (léase, de 900 mil a 9 millones de pesos); y una sanción de presidio menor en su grado mínimo, que va de 61 días a 541.

Eso se hace, con absoluta gradualidad.

Señor Presidente , nuestro objetivo fue darles más facilidades a los fiscales con el objeto de que la investigación secreta fuera realmente eficaz y así mejorar sus resultados.

Lo anterior ha sido planteado por los persecutores respecto de numerosos casos en los cuales el tiempo destinado a las investigaciones secretas -algunas duraban dos o tres años- se puede prorrogar de los 40 días actuales hasta los 80, y con acceso al imputado para que no se vea sorprendido en sus derechos, con el objeto de lograr que ellos culminen favorablemente según los propósitos de la persecución penal.

Aquí no se está protegiendo a nadie. Al contrario, se trata de asegurar que el fiscal y su equipo puedan avanzar en su investigación.

Por consiguiente, esa transgresión es la que se castiga, pues antes no tenía una sanción clara, y particularmente respecto de quienes no siendo funcionarios públicos o fiscales quedaban fuera de la aplicación de esta norma.

Por eso, creo que la disposición propuesta no se requiere para efectos prácticos. Pero, dado el debate que hubo, se hizo necesaria y la Comisión ha preferido asumir el problema, no retrocediendo en su criterio, como algún diario ya ha interpretado, sino simplemente haciéndose cargo de la realidad, por la ignorancia de algunos que no han sabido entender el sentido de norma sugerida.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , voy a seguir la línea del Senador Horvath, porque es evidente que lo que se precise ahora ayudará a aclarar algunos aspectos.

Quiero decir a Sus Señorías que aquí hay un conjunto de normas que se cruzan con otros cuerpos legales y, por lo tanto, surgen inquietudes como las siguientes.

Los periodistas ya son responsables de la información difundida y de los delitos que pudiesen cometer en virtud de esa difusión, según lo consigna el artículo 7° de la Ley de Prensa.

Por lo tanto, la inclusión de esta norma, de alguna manera se encuentra en cierto momento con la disposición recién señalada.

En segundo término, la aplicación del precepto sugerido y la determinación de sanciones quedan a cargo de un magistrado.

Todos sabemos que en el principio de la libertad de información, sobre todo en el período investigativo, la filtración ha sido un hito histórico. Recordemos el famoso caso "Watergate", en Estados Unidos, en que lo sucedido se conoció por filtraciones. Y, ahora mismo, en distintas partes, hemos conocido filtraciones que han permitido esclarecer ciertos hechos, sobre todo por WikiLeaks y otros medios.

Por consiguiente, de alguna manera el periodismo investigativo queda en una delgada línea entre lo que se considera filtración legítima o ilegítima.

Por ejemplo, aquí no se hace ninguna discriminación entre la filtración intencionada con el fin de favorecer a una

Discusión en Sala

persona acusada de un crimen y el ejercicio del derecho a la información que tienen los ciudadanos en investigaciones de alta connotación.

Digamos las cosas con franqueza: muchas veces la filtración se produce para ampliar el espacio y desbloquear investigaciones que encuentran presiones de sectores interesados en determinada investigación, que además tienen poder.

A los ciudadanos comunes y corrientes eso no les es posible, sino solo a los que pueden influir en el proceso investigativo, de la naturaleza que sea.

También quiero recordar que la Ley de Prensa obliga a los periodistas a comparecer como testigos en las causas que involucran información que manejan, y además les atribuye responsabilidad penal por los delitos en que pudiesen incurrir en la divulgación de su información.

En consecuencia, el ampliar el número y el tipo de personas que quedan obligadas por esta disposición legal, que no son las que se hallan consideradas actualmente, sino aquellas que pueden acceder a la investigación en virtud de haber participado en alguna diligencia ordenada por el Ministerio Público o el tribunal, hace que esas personas también queden obligadas a la mantención del secreto de la investigación, pues eventualmente podrían tener conocimiento de hechos que permitieran esclarecer los procesos.

En lo referido a las investigaciones por violaciones de derechos humanos, ello ha ocurrido más de alguna vez. Pero ahora eso se limitaría.

A mayor abundamiento, tal como estaba redactada la norma hasta antes de la proposición que ahora se plantea, de alguna manera se llegaba incluso a equiparar la entrega de información de alto interés público con los delitos de receptación de especies, hurto, lesiones menos graves, etcétera, lo que obviamente no era en ningún caso razonable.

Además, en el contexto de esta discusión -porque las cosas hay que decirlas; tienen consecuencias políticas-, la lectura que va a hacer la opinión pública será legítima.

No es que la gente no entienda nada, que sea lesa, que no se informe, que no sea experta, que no conozca el Derecho. La cuestión es que la ciudadanía cruza declaraciones que hace una autoridad y otra autoridad con las actuaciones del Congreso Nacional.

Pero con este tipo de normas, en los hechos, se termina restringiendo el periodismo investigativo y el acceso a las fuentes.

La letra b) en comento, a pesar de la indicación presentada, sigue siendo una disposición que no contribuirá a un mayor periodismo de investigación y tampoco a que la prensa tenga un rol más independiente para ejercer su derecho a la información, por cuanto se propone aumentar el número de personas que quedan limitadas en el ejercicio de la libertad de expresión.

Además, se plantea elevar las sanciones, llegando incluso a penas de cárcel para quienes transgredan dicha disposición, y se deja a criterio del juez cuál norma aplicar y qué atenuantes corresponde considerar.

Es distinto filtrar información cuando se busca favorecer a un narcotraficante que hacerlo cuando está en juego, por ejemplo, el correcto ejercicio de la autoridad en juicios contra actos de corrupción.

En consecuencia, la letra propuesta sigue siendo ambigua. Se generarán problemas de interpretación, lo que será dañino tanto para los Poderes del Estado como para la debida independencia de las investigaciones periodísticas.

Por esa razón, sigo desconforme con esta norma. Francamente la encuentro innecesaria.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

Discusión en Sala

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , comparto lo señalado por el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Araya , en el sentido de respaldar las investigaciones en las que resulta esencial guardar sigilo, reserva o secreto: por ejemplo, cuando se trata de desbaratar una red de pedofilia, de narcotráfico, de lavado de activos, de terrorismo.

¡Por supuesto que hay justificación para ello!

Por lo que dijeron el Ejecutivo -y lo reiteró el Ministro del Interior , quien se encuentra en la Sala- y el propio Presidente de la Comisión de Constitución cuando se reabrió el debate sobre esta norma, todos entendimos que era de toda lógica y de sentido común proteger ciertas investigaciones.

Pese a ello, la propuesta que se nos entregó me llena de dudas.

En su primera parte, esta dice: "Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación," -imagino que eso incluye a peritos y a auxiliares de justicia, aunque hay todo un mundo de funcionarios que son parte de una investigación- "los peritos y las personas que accedan a la investigación".

Es muy amplia la definición respecto de quiénes son "los funcionarios públicos" y "las personas".

Se trata de un problema de sentido común y no solamente de técnica legislativa, pues estamos en un mundo que exige cada día más transparencia y acceso a la información.

Por esa razón, más que establecer que a mucha gente (personas no identificadas y funcionarios) le será aplicable una norma que va desde una sanción de multa hasta presidio menor en su grado mínimo -a criterio del juez, por cierto-, sería interesante acotar a quiénes se quiere sancionar: a qué funcionarios o escala de funcionarios.

Al igual que a los Senadores Horvath y Guillier , a mí también me resulta muy amplia y un poco ambigua la proposición en comentario.

En consecuencia, así como está redactada, la votaré en contra, por cuanto, a mi juicio, no satisface realmente lo que se quiere resolver, que es acotar.

Reitero: entiendo y comparto absolutamente la necesidad del Ministerio Público de guardar secreto en investigaciones de casos puntuales y calificados.

La ampliación de la norma a gran cantidad de funcionarios va contra el sentido de lo que muchos creemos oportuno en el momento que está viviendo nuestro país. Por el contrario, se precisa destapar las cosas y promover la transparencia y el acceso a la información en todo tipo de investigación.

Señor Presidente , dejo hasta aquí mi intervención y reitero que con la redacción propuesta tampoco quedo tranquila ni satisfecha.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , trataré de entregar las aclaraciones de la forma más pedagógica posible, para que entiendan bien quienes están viendo esta sesión por televisión y todos los colegas, Senadoras y Senadores, que no son abogados y que no han participado en la Comisión.

En primer lugar, la figura penal que se establece debe reunir una condición que se denomina "dolo directo"; es decir, aquel que filtra información tiene que actuar sabiendo que va a causar un perjuicio en la investigación.

En el caso que planteó el Senador Horvath de una persona que cuenta lo que le ocurrió: "Yo fui víctima de un

Discusión en Sala

delito. Me pasó A, B, C", no se comete el delito de violación de secreto que aquí se está sancionado.

¿Cuándo, teóricamente, sí se cometería? Cuando, conociendo de una diligencia necesaria para el éxito de la investigación, como sería pincharle los teléfonos a un sospechoso, la persona dijera, dolosamente: "Mire, a tal fulano le están pinchando los teléfonos". Ahí sí sería sujeto de ese delito.

La víctima siempre va a poder contar qué le pasó y podrá tener sus apreciaciones respecto de cómo se lleva adelante el curso de una investigación.

La norma propuesta exige que haya dolo, o sea, que la filtración se haga con la intencionalidad de hacer fracasar una investigación penal.

Respecto de lo que expuso el colega Guillier sobre el caso de WikiLeaks, cabe señalar que lo propuesto es absolutamente distinto. Aquí estamos circunscribiendo el tema única y exclusivamente a las actuaciones judiciales en el marco de un proceso penal. No estamos hablando de periodismo investigativo.

Un periodista que quiere investigar un hecho de corrupción, el cual no es objeto de persecución penal aún, lo podrá realizar. Entonces se regirá por la Ley de Prensa, que le entrega un estatuto al periodista: le da ciertos derechos, pero también le establece responsabilidades.

Si queremos revisar dicho estatuto, habrá que ver otro proyecto. Esa es otra discusión, que no corresponde a la "Agenda corta". Si el periodista debe responder o no por delitos que pueda cometer con ocasión de una publicación o la difusión de una información, es otro debate, que no guarda relación con la norma propuesta.

Asimismo, quiero recordar que el Congreso ya ha aprobado normas relativas a la protección del secreto. Por ejemplo, el artículo 37 de la Ley de Drogas, que no ha sido objeto de discusión -al menos, no he escuchado a nadie levantar la voz en contra de tal artículo-, señala expresamente: "La violación del secreto de la investigación y de la identidad de las personas a que se refieren los artículos precedentes será castigada con presidio menor en sus grados medio a máximo".

O sea, existen precedentes.

El número 16) del artículo 2º de la iniciativa, que modifica el artículo 182 del Código Procesal Penal, busca introducir un criterio de carácter general para no ir delito por delito señalando quiénes tienen o no obligación de guardar secreto.

Otro punto a considerar es que siempre el rango de penas, cuando uno revisa el Código Penal, implica una decisión del legislador que suele ser arbitraria: a algunos nos gustaría que tal delito tuviera penas más bajas; a otros, penas más duras.

Fue motivo de larga discusión en la llamada "Agenda corta" si convenía o no subir el piso de las sanciones para los delitos contra la propiedad.

¡Porque esa es una decisión arbitraria!

¿Por qué se fijan rangos de penas? Porque el legislador hace la siguiente reflexión: "Frente a una actuación delictiva, el juez debe ponderar las condiciones del caso".

Pues bien, en la proposición de la Comisión se establecen dos penas: una multa que va de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo. ¿Por qué razón? Porque el juez tendrá que evaluar si la filtración afectó la investigación en forma importante o poco significativa y, a partir de ello, determinar la sanción adecuada.

Toda nuestra legislación penal está construida con rangos de penas. Podremos discutir sobre ello probablemente este año, cuando ingrese el proyecto de ley del nuevo Código Penal.

No hay una línea que indique qué penas deben aplicarse en cada delito. Ello depende del criterio del legislador del momento.

En ese plano algunos colegas tienen razón en cuanto a que existe arbitrariedad a la hora de fijar sanciones.

Discusión en Sala

Sin embargo, con la proposición que nos ocupa la Comisión busca que el juez de la causa, atendida la naturaleza del hecho que está conociendo, pueda actuar dentro de un rango de penas suficientemente flexible, que va desde una multa hasta el presidio, dependiendo del daño que se haya causado con la filtración que se investiga.

Insisto en que la norma que obliga a guardar secreto en este ámbito se halla vigente desde la dictación del Código, y no ha generado problemas. Lo planteado por la Comisión no es más que llevar a texto legal la interpretación que, tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia han dado al artículo 182.

Y reitero que en nuestra legislación ya existen disposiciones de protección de secreto que son mucho más duras: la Ley de Drogas contempla una pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Es una norma expresa, respecto de la cual hasta el día de hoy nadie ha levantado la voz para criticar que afecta el derecho a la información de las personas.

Vuelvo a señalar que esta proposición se refiere única y exclusivamente a procesos penales en curso, no a las actuaciones del periodismo investigativo. Este va a seguir existiendo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminó su tiempo señor Senador.

Le doy un minuto adicional.

El señor ARAYA.-

Gracias, señor Presidente.

El Ministro del Interior me acota que en la Ley de Drogas la norma de secreto se aplica a toda la investigación que realice el Ministerio Público. Ahí no rige el plazo de 40 días ni la posibilidad de ampliarlo hasta 80. Es un precepto ya establecido.

Vuelvo a repetir: el periodismo investigativo no se verá afectado por lo dispuesto en la letra b) en análisis.

Lo único que busca el legislador, para proteger el bien jurídico mayor de esclarecer los delitos y descubrir a los culpables, es fijar ciertos períodos de secreto y especificar quiénes están obligados a guardarlo.

Respecto de algo que señaló la Senadora Lily Pérez, dejo constancia de que no estamos ampliando el rango de los sujetos activos obligados al secreto: ellos serán siempre quienes guarden relación con la investigación penal. Aquí no hablamos de cualquier persona.

Los funcionarios públicos mencionados en la proposición son aquellos que participan en la investigación penal. Por usar un ejemplo burdo, esta disposición no afectaría a un carabinero en Punta Arenas que filtra una carpeta de investigación que le llegó de rebote sobre una causa que se lleva en Santiago.

¿Me permite un minuto más para terminar, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Le concedo treinta segundos.

El señor ARAYA .-

Gracias.

Vuelvo a insistir: el deber de secreto recae solamente sobre quienes conocen de la investigación.

Por último, se habla de las personas que deben cumplir una diligencia ordenada por un tribunal o por el Ministerio Público. En ese caso, no se trata de funcionarios públicos, sino de particulares, de privados, a quienes la Fiscalía les pide colaborar en una investigación. En virtud de esa actuación, se les exige guardar secreto.

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

Tengo inscrito a continuación al Senador señor Espina.

Antes de darle la palabra, consulto si existe acuerdo para abrir la votación.

El señor ESPINA.-

Pero quiero exponer antes.

El señor LAGOS (Presidente).-

Señor Senador, puede disponer igual de sus cinco minutos de intervención, sin desmedro del tiempo de fundamentación de voto.

El señor ESPINA.-

Entonces, no hay problema.

El señor LAGOS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, abriremos la votación.

Acordado.

En votación la propuesta de la Comisión de Constitución para reemplazar la letra b) del número 16) del artículo 2º del proyecto.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacerme cargo de algunas afirmaciones que se hicieron la semana pasada.

Un Honorable Senador señaló que le habían pasado un gol.

El señor HARBOE.-

¡No se encuentra en la Sala!

El señor ESPINA.-

No formulo críticas, simplemente quiero saber quién le pasó el gol. ¿Fue el Senador De Urresti? ¿Fue el Senador Harboe? ¿Fue el Senador Araya? ¿Fue el Senador Larraín? ¿Fue el Ministro del Interior ? ¿Fue el Fiscal Nacional?

En esta materia voy a barajar todas mis cartas.

Yo estoy disponible para que discutamos sobre si una iniciativa de ley es buena o mala. Pero no acepto, derechamente, que se nos diga que somos iuna tropa de sinvergüenzas!

¡No estoy dispuesto para eso!

Prefiero ser impopular, pero no renunciar a defender lo que ha sido un trabajo serio, acometido con responsabilidad.

Obviamente, en esta materia no tenemos la última palabra.

Por otra parte, el Presidente de la Corte Suprema ha dicho que lo propuesto es volver al sumario antiguo. Lamento

Discusión en Sala

que dicha autoridad sostenga tal opinión, sabiendo que un procedimiento y otro no guardan relación. La actual investigación siempre es pública -siempre!- tanto para el querellante como para los imputados, salvo -y de manera excepcional- que el propio fiscal decrete por 40 días la obligación de mantener secreto.

¡El sumario antiguo, en cambio, era secreto de forma permanente!

Señor Presidente, me había quedado callado, pero algunas cosas hay que decir las aquí para clarificar lo que estamos debatiendo.

Se ha señalado que la prensa se verá afectada por la norma propuesta. Permítanme leer el primer inciso del artículo 7º de la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo: "Los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5º y 6º" -los periodistas- "y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente."

¡Ni aun judicialmente!

Por lo tanto, los periodistas se hallan debidamente amparados, salvo que en la información que entregue alguno de ellos cometa el delito de injurias.

En segundo lugar, quiero citar a un fiscal a quien supongo que nadie considera un profesional que no ha investigado con acuciosidad.

¿Qué señaló el fiscal Luis Toledo en materia de filtraciones en El Mercurio? "Lo que interesa es proteger la prueba". Y luego agrega: "No tiene que ver con la labor de la prensa, la que está amparada por la ley.". Y ya demostré por qué.

A su juicio, esto está más bien vinculado "a los intervinientes -derechamente algunos abogados- que pasan carpetas completas cuando hay diligencia pendientes."

Luego expresa: "Además de abrir una investigación penal, que está a cargo del fiscal (Sergio) Moya, me fui dando cuenta con el curso de la investigación de que al parecer había filtraciones que salían desde los mismos intervinientes de la causa penal. La investigación, necesariamente, en algún momento va a ser pública y la ley lo prevé. De hecho, los intervinientes tienen acceso a toda la información," -querellantes y querellados- "pero estamos obligados éticamente también a que esa investigación sea eficaz y produzca resultados. Entonces, hay veces que esta exacerbada publicidad -y yo sé que con esto puedo tener una prensa en contra, pero lo defiendo porque es profesional lo que estoy diciendo- puede atentar contra esa eficacia y eso sería muy perjudicial."

Eso lo dice un fiscal de la república. ¡Y nadie puede argumentar que el fiscal Toledo protege a poderosos!

Y aprovecho de hacerme cargo de las opiniones que sustentan que algunos fiscales protegen a los poderosos. Yo pediría que indiquen quiénes hacen eso y que se querellen. Porque la norma en comento está avalada por el Fiscal Nacional. Si alguien piensa que este o algún otro fiscal -yo no lo creo- protege a poderosos, ¡está imputando un delito!, porque significaría que no está investigando.

Si alguien lo estima así, que actúe en consecuencia.

¿Qué establece la norma actual? Que siempre la información y las actuaciones de una investigación son abiertas para los intervinientes (el imputado o acusado y los querellantes), salvo que excepcionalmente el fiscal decrete la mantención del secreto por 40 días, plazo que ahora se propone prorrogar, con motivos fundados, por 40 días más.

Dispone que en ese período no debe divulgarse información cuyo conocimiento pueda afectar el éxito de la investigación.

En tal caso, se establecen sanciones solo para los fiscales, policías y funcionarios públicos, consistente en la suspensión del cargo y, además, en el pago de una multa. Pero a los intervinientes no les pasaba nada.

Cuando se acusa a los fiscales de filtrar información, estos contestan que no son ellos -entre paréntesis, les creo en

Discusión en Sala

gran medida, aunque podrá haber alguna excepción- sino los intervinientes, los cuales no son objeto de ninguna sanción.

Ante ello, sostienen: "Eso no es correcto".

Como manifiesta el fiscal Toledo, es necesario fijar una norma que acote quiénes pueden ser sancionados por filtrar información durante una investigación, antecedentes que siempre se hallarán en conocimiento del imputado y del querellante. Pero a estos hoy solo se les pide que no revelen la información públicamente, porque puede afectar la investigación.

¿Qué se hace en esa materia?

Señor Presidente, ¿me concede un minuto adicional, por favor?

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede continuar.

El señor ESPINA.-

Gracias.

La Senadora Lily Pérez encontraba excesiva la cantidad de personas a quienes se aplica la prohibición. Pero, en realidad, se acota ese número.

La proposición de la Comisión dice: "Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación," -ellos no deben contar nada acerca de las investigaciones- "los peritos" -si estos hacen revelaciones públicas, pueden distorsionar o cambiar la naturaleza de la pericia- "y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público". El caso típico de esto último es cuando se ordena pinchar el teléfono de un sospechoso y el gerente de un banco le cuenta a este sobre la diligencia, lo cual frustra la investigación.

Con la disposición propuesta, un periodista tiene pleno derecho de publicar lo que quiera sobre una investigación penal, pues no está contemplado dentro de las personas que infringen la ley por dicho acto.

Si el periodista...

El señor LAGOS (Presidente).-

Concluyó su tiempo de intervención, señor Senador. Ahora le corre el tiempo de su fundamentación de voto.

El señor ESPINA.-

Muy bien.

Si el periodista difunde una información que ha recibido, no será objeto nunca de sanción por esta causal, ya que no está considerado dentro de los posibles infractores.

¿Es funcionario público? No es funcionario público.

¿Es perito? No es perito.

¿Es una persona que accede a la investigación en virtud de diligencia ordenada por el Ministerio Público? No.

¿Se trata de una orden emanada de un tribunal que lo obliga a guardar secreto? Tampoco.

A mi juicio, señor Presidente, la norma propuesta está bien construida. Es una disposición correcta; que excluye a los periodistas; que protege las investigaciones, como dice don Luis Toledo, y que apunta a equiparar dos derechos.

Discusión en Sala

El primero es el de la ciudadanía a informarse acerca de una investigación relevante, el cual lo tiene en la formalización, en la acusación y, asimismo, en el juicio oral.

En segundo lugar, el derecho del fiscal de poder llevar adelante una investigación con éxito.

Y se excluye expresamente -iexpresamente!- a todo lo que diga relación con la prensa, por el artículo 7° de la ley pertinente, que leí anteriormente.

En cuanto a lo que sostiene el Senador Horvath -le agradezco por estar presente-, la norma actual establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o de su defensor."

O sea, el imputado siempre -se lo señalo al Senador Horvath , con todo cariño- podrá referirse a la declaración que hace en privado.

¡Cómo se le va a impedir a un imputado decir: "Soy inocente" o dirigirse a los medios de comunicación y afirmar que no tiene responsabilidad!

Obviamente, lo que no va a poder hacer, como muy bien expresó el Presidente de la Comisión de Constitución, es plantear: "Yo soy inocente y quiero contarles que decretaron la intervención de seis líneas telefónicas, que existen varios agentes encubiertos y tres testigos protegidos", porque va a dañar su propia investigación.

Entonces, señor Presidente, yo creo que esta norma está bien construida.

También considero que debemos cuidar el lenguaje. Podemos estar en desacuerdo, pero que, a título gratuito, descalifiquemos al Senado atribuyéndole intenciones distintas ilo encuentro inaceptable!

Pienso que redactamos una disposición respecto de la cual nadie de buena fe puede considerar que perjudica el éxito de la investigación ni menos el derecho investigativo de la prensa a publicar todo lo que quiera en cualquier investigación, ya que nunca va a ser sujeto de la sanción que se establece en estas normas, porque tiene la protección especial y, además, porque no es interviniente.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para la letra b) del número 16) del artículo 2° del proyecto (29 votos favorables y 3 abstenciones).

Votaron a favor las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvieron la señora Lily Pérez y los señores Bianchi y Horvath.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de abstenerse de los Senadores señores Guillier y Navarro.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Discusión en Sala

Señores Senadores, corresponde ahora continuar con el número 2) del artículo 7°, norma aprobada por mayoría. Se encuentra en la página 143 del comparado.

La Comisión propone remplazar la expresión "436, 440 y 443 bis" por "436 y 440". Es decir, está eliminando de esta norma la referencia al artículo 443 bis del Código Penal, precepto que se refiere expresamente al robo de cajeros automáticos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra para que pueda explicar esta modificación.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, respecto de esta norma, en la actualidad, por regla general, se requiere el cumplimiento del cincuenta por ciento de la condena para solicitar la libertad condicional.

Hoy día, además, se accede y se decreta vía judicial, que es uno de los cambios de la ley N° 20.603.

Nosotros hemos incorporado otras figuras penales en las que se exigirán dos tercios de cumplimiento. Este plazo ya lo contempla la ley para delitos más graves, como los terroristas. Así, hemos incluido el robo con violencia, el robo por sorpresa y el robo en lugar habitado, además de los homicidios que se cometan contra miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería.

Esas son las incorporaciones que hacemos a un catálogo existente de delitos que exigen mayor proporción (dos tercios) que lo normal en el cumplimiento de las penas para acceder a la libertad condicional.

El señor HARBOE .-

Se excluye el robo de cajeros automáticos.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Efectivamente, se excluye el robo de cajeros automáticos.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , la señora Ministra nos ha planteado que hoy día existen ciertos delitos a los cuales el legislador considera de mayor gravedad, como el robo con violencia, el robo por sorpresa, el robo en lugar habitado, el homicidio de un funcionario policial y un conjunto de otros que ya se incluyen en el listado pertinente. Ahora bien, si una persona que ha sido condenada por alguno de ellos quiere optar al beneficio de la libertad condicional, requiere, según esta norma, haber cumplido dos tercios de la condena, en función de que esos delitos son más graves.

Estaba implícito que se incorporaba el delito de robo de cajeros automáticos, y algunos planteamos que debía retirarse. Porque la verdad es que, en lo personal, no considero que el robo de dispensadores de dinero tenga la misma gravedad que presenta el robo con violencia o el homicidio de un funcionario policial. En su oportunidad, en la Cámara de Diputados, voté en contra de aumentar la pena al robo de cajeros automáticos. Ya se ha demostrado que ha disminuido el delito de robos de estos dispensadores y los delincuentes se dedicaron a ir a robar a las casas.

Entonces, no me parece adecuado que le pongamos el mismo requisito -cumplir dos tercios de la condena- cuando solo se está afectando, en estricto rigor, un lugar privado donde además el dinero está asegurado y no existe ningún hecho que afecte la integridad física de las personas.

Por eso, recomiendo apoyar la propuesta de excluir el robo de cajeros automáticos como uno de los tipos penales a los cuales se les exige mayor tiempo de cumplimiento de condena.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , esto es parte de los puntos que buscan restablecer la autoridad de las policías.

Nosotros hemos dicho claramente que uno de los problemas que existían en nuestra legislación era que las policías habían perdido sentido de autoridad.

Nosotros ya aprobamos una norma importante que incluso era parte de un proyecto de ley que presentamos los Senadores de Renovación Nacional, para el cual habíamos obtenido del ex Ministro del Interior el compromiso de colocarle urgencia legislativa. Esto fue liderado por el Senador Espina. Nos habíamos reunido también con el General Director de Carabineros. El objetivo es posibilitar el restablecimiento de esa autoridad policial. Así, no solo se abordó el maltrato de obra a Carabineros, sancionando como se debe también los casos en que no hubiese señas físicas de ese maltrato -esto ya quedó consignado en esta "Agenda corta"-, sino que adicionalmente se busca restringir los beneficios carcelarios cuando no se haya dado cumplimiento a un porcentaje importante de la pena aplicada ante el homicidio de un policía.

Por tanto, esta es una norma que debemos aprobar y que va en la dirección correcta.

Señor Presidente , ¿podemos abrir la votación?

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Les parece que abramos la votación?

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , ¿me permite?

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , antes de que comience la votación quiero entender la afirmación que se hizo respecto de los delitos que se incorporan.

Yo entiendo perfectamente que el robo con violencia o el homicidio son delitos de altísima gravedad. Pero el ejemplo que se puso -excusen mi ignorancia-, del robo de un cajero automático, puede haber sido malo. Y quiero explicar por qué.

Se excluye el robo de cajeros automáticos. Sin embargo, depende de cómo este se efectúe.

¿Qué pasa si el robo de un cajero automático se comete a mano armada en un supermercado? Uno va a decir: "¡Ah, no: es el cajero!".

¿Y qué ocurre si es perpetrado por una red de delincuentes, del crimen organizado, que no solo roba un cajero automático, sino varios?

Entonces, me gustaría entender bien lo que se está construyendo ahora. Es cierto que la amenaza del atentado a la vida tiene mucho más valor que la amenaza del atentado contra las cosas. No me asiste la menor duda de ello.

Pero quisiera que se explicara bien este asunto, para comprenderlo. Porque -según entiendo- aquí estamos estableciendo ciertos delitos respecto de los cuales no habrá -entre comillas- mano más blanda, eximentes o rangos más bajos.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , yo le quiero contestar al Senador Letelier, porque su pregunta me parece muy atinente.

¿En qué consiste en términos generales esta norma, que es bastante sencilla?

La persona condenada a prisión, una vez que ha cumplido cierto período de la pena, puede acceder al beneficio llamado de "libertad condicional". La regla general es haber completado el 50 por ciento de la pena.

La sanción más dura en nuestro ordenamiento es para el delito de robo calificado: cuando una persona roba y mata, roba y viola o roba y secuestra.

Ese delito antes era castigado en Chile con la pena de muerte. Pero esta se derogó y se estableció el denominado "presidio perpetuo calificado", que implica 40 años de cárcel sí o sí.

Luego, hay una norma relacionada con otros delitos graves, que dispone que, para optar al beneficio de la libertad condicional, la persona condenada debe haber cumplido dos tercios de la pena.

El artículo 3° del decreto ley pertinente los nombra. Dice: "A los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado," -el que se comete con alevosía y premeditación, con ensañamiento- "robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de catorce años", etcétera.

Y la ley en proyecto agrega tres situaciones.

La primera es el "robo con violencia o intimidación en las personas". Este ocurre cuando, por ejemplo, se emplea un arma (una pistola) y se golpea a alguien para que entregue determinada cosa.

Es el más violento, aparte del robo con resultado de muerte o el robo con violación. Se trata del asalto a mano armada. Y se puede cometer en la calle, en un local comercial o en las casas.

La segunda es el "robo con fuerza en las cosas en lugar habitado". Este se registra cuando, por ejemplo, una persona rompe una puerta o una ventana para entrar a una casa sin saber si hay alguien ahí o no, aunque accidentalmente no haya nadie.

Respecto de ese delito sería factible decir, incluso, que existe dolo eventual. Porque la persona podría representar que hay alguien en la casa y, sin embargo, roba igual.

En tal caso, se le dice a quien comete el delito: "Sabe qué más, usted va a tener que cumplir dos tercios de la pena".

La tercera se refiere al homicidio -no estaba considerado, pero se clarificó- de gendarmes, de carabineros y de miembros de la Policía de Investigaciones.

Era incomprensible que quien cometiera asesinato de un particular tuviera que cumplir dos tercios de la pena para poder optar al beneficio de la libertad condicional y no aquel que hubiese matado a un policía o a un gendarme.

Se igualó, por lo tanto, la situación respecto del homicidio.

En el caso que plantea el Senador Letelier, de la persona que entra con fuerza a un supermercado donde hay un cajero automático, ese delito se transforma: deja de ser robo de cajero automático y pasa a configurar el delito de robo con violencia o intimidación en las personas. Porque el delito ya no es el robo del cajero automático, que sería un robo específico o un robo con fuerza en las cosas. Si usa violencia o intimidación, cambia el tipo penal y se transforma: ya no es robo del cajero, sino robo con violencia o intimidación en las personas, cuyo objeto material va a ser un cajero automático.

Por lo tanto, me parece que están bien contempladas las medidas que establecemos. Y considero correcto lo que

Discusión en Sala

señaló el Senador Harboe en cuanto a haber excluido de estas normas el robo de cajeros automáticos, pues ello nos parecía un exceso. Porque el robo de un dispensador de dinero, siendo un delito grave, no es comparable, por ejemplo, al caso de quien roba con resultado de muerte.

Señor Presidente, quiero dar un dato que al parecer no se comprende bien.

Cuando uno habla de robo con violencia o intimidación en las personas, yo noto como que queda en el aire.

¡No! Se trata del robo en que se meten a una casa; amarran a quienes se encuentran allí; muchas veces ocurren abusos sexuales que no se denuncian, pues ninguna de las víctimas, mujeres u hombres, va a salir a contar que, además del robo, fue objeto de violación; dejan a la familia con un trauma gigantesco, tanto por los bienes materiales que fueron sustraídos como por el daño psicológico derivado de toda esa experiencia.

Estamos, pues, hablando de uno de los delitos más graves, que tiene el mayor reproche social.

Por eso, nos parece que la incorporación de estas normas, que son menores que las que venían de la Cámara de Diputados, va en la línea de los delitos que se están sancionando, en que se debe cumplir dos tercios de la pena para los efectos de acceder a alguno de los beneficios legales que se establecen para esos casos.

El señor CHAHUÁN.-

¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

En votación el número 2) del artículo 7° propuesto por la Comisión de Constitución.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 2) del artículo 7° propuesto por la Comisión de Constitución (26 votos a favor, uno en contra y una abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Patricio Walker.

Votó por la negativa el señor Guillier.

Se abstuvo el señor De Urresti.

El señor LAGOS (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Ossandón.

Entiendo que ahora corresponde ver un artículo pendiente de la sesión anterior, respecto del cual el Senador señor Coloma pidió votación separada.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Exactamente, señor Presidente , quedó pendiente el artículo 11 (páginas 160 a 162 del comparado), que es de carácter orgánico constitucional, por lo que debe aprobarse con dicho quorum. Sin perjuicio de ello, el Senador

Discusión en Sala

señor Coloma pidió votación separada para el referido artículo.

Como se trata de una norma de quorum especial, igualmente corresponde votarla.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , efectivamente, en su momento yo pedí votación separada respecto del artículo 11, que tiene que ver con los datos personales de imputados y condenados.

Dicha norma establece que el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar ese tipo de datos.

Se agregó al final que, en uso de la potestad reglamentaria, otros organismos también podían estar sujetos a tal obligación.

Mi argumentación -no la voy a repetir- básicamente apuntaba a que el tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público solo era factible cuando una ley así lo dispusiera, no por vía reglamentaria. Porque esto puede violentar la potestad reglamentaria, y debe ser expresamente establecido.

Adicionalmente, mis reparos se fundan en que existen algunos organismos autónomos.

Entonces, yo no entendía bien cómo en virtud de la ley en proyecto era factible ampliar el alcance de la referida disposición y que no solo los organismos que se detallan en ella, sino también los que el reglamento respectivo fijara podían sumarse a la obligación de intercambiar datos.

Señor Presidente , después de terminada la sesión en que se discutió esta materia, nosotros conversamos con el Ministerio de Justicia. El diálogo fue bueno, y entiendo que llegamos a una propuesta común para resolver la situación descrita, por lo menos parcialmente.

Si quiere, le presento la indicación pertinente. Pero quiero leer su texto, pues la idea es que haya acuerdo sobre el particular.

Dice: "El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados" -aquí viene el cambio- "en el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo".

De esa manera, señor Presidente -aquí está anotado; el Ministerio de Justicia propuso la fórmula de redacción-, podría salvarse la objeción planteada y resolverse por unanimidad el punto.

¿Quedó claro? ¿O no tanto?

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Sería una indicación?

El señor COLOMA.-

Sería una indicación, para la cual pido la unanimidad.

El texto fue consensuado con el Ministerio de Justicia.

Si Su Señoría quiere, puede consultar a la Sala.

Es una forma de dejar claro que a los organismos que tienen autonomía constitucional no se les puede imponer por

Discusión en Sala

reglamento la obligación de enviar datos.

¡Por algo está consagrada la autonomía constitucional!

Esa es la fórmula para solucionar el problema que plantea la votación separada.

El señor LAGOS (Presidente).-

Me gustaría dos cosas: primero, recabar la información del Ministerio de Justicia, y segundo, tener el texto a la vista.

El señor LARRAÍN.-

Ahí lo tiene, señor Presidente .

El señor LAGOS (Presidente).-

Luego veríamos si los señores Senadores concurren a la unanimidad.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, el texto de la indicación que se acaba de explicitar, efectivamente, fue concordado con nosotros.

Estamos de acuerdo en que por vía administrativa, reglamentariamente, se pueda incorporar a otras instituciones, a menos que gocen de autonomía constitucional, caso en el que deberá usarse el camino legal.

Eso es lo que se incorpora mediante la indicación del Senador Coloma.

Así que estamos de acuerdo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

La señora ALLENDE.-

¿Va a abrir la votación, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Antes de abrirla debo ver qué haremos con la indicación que se presentó, señora Senadora.

Así que voy a recabar un poquito de información.

Para tal efecto, ofrezco la palabra.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , sugiero que acojamos la indicación (para ello tendría que haber unanimidad en la Sala), la cual fue trabajada entre el Senador Coloma y el Ministerio de Justicia.

Lo anterior, por lo siguiente.

En estricto rigor, la "Agenda corta" antidelincuencia busca entregar herramientas para mejorar la eficacia en la persecución de los delitos de mayor ocurrencia.

En 2014 tuvimos un millón 130 mil hogares victimizados. De ellos, 87 por ciento -como señalé en sesión anterior- pertenecen a los grupos socioeconómicos C3 y D, es decir, gente de clase media y esfuerzo; y en esta situación, cuando se trató de imputado desconocido (o sea, llegó la policía tras ocurrir el delito y el delincuente ya no estaba

Discusión en Sala

en el lugar de los hechos), en 99,3 por ciento de los casos no hubo ningún tipo de sanción.

Entonces, haciéndonos cargo de tal realidad, se redacta esta "Agenda corta" antidelincuencia, que incluye cerca de treinta medidas destinadas justamente a salvar las situaciones a cuyo respecto los operadores del sistema (léase Carabineros, Investigaciones, Fiscalía) nos decían: "Estos son los problema que estamos enfrentando". Y uno de ellos era la imposibilidad de compartir información.

Hacia el año 2007 se inició el trabajo para la creación del Banco Unificado de Datos.

En verdad, unificar datos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de Gendarmería resultaba extremadamente complejo: por los celos institucionales; por la reserva de la información; por los mecanismos tecnológicos, y por los medios de protección de la información.

Después de cerca de diez años, quiero felicitar al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, pues esta mañana se puso en marcha el Banco Unificado de Datos.

Hoy se dio inicio al intercambio de información entre todas las instituciones. Ello permitirá reducir los tiempos de respuesta; contar con mejor información policial en terreno precisamente para identificar a quienes tienen órdenes de detención o causas pendientes, o a aquellos que están siendo investigados en diferentes lugares de nuestro país a través del Ministerio Público. Es decir, vamos a mejorar la respuesta del Estado frente a los que hacen del delito su actividad habitual.

Por eso, considero muy importante y oportuno que aprobemos ahora la norma propuesta, pues precisamente hoy el Ministro del Interior inauguró el Banco Unificado de Datos y lo puso en marcha.

Señor Presidente, conforme a la ley en vigor, por decreto supremo la autoridad podrá ir sumando instituciones para que entreguen información al Banco Unificado de Datos.

Pues bien, en sesión anterior el Senador Coloma hizo una advertencia y dijo: "Cuidado, porque no correspondería que por decreto supremo se obligara, por ejemplo, a instituciones como el Banco Central, que tiene autonomía constitucional, o como el SERVEL, ente al que le acabamos de dar autonomía constitucional, a ingresar información. Mejor hagámoslo por ley, para evitar que haya flexibilidad en la materia y que se afecte la autonomía de instituciones a las cuales nosotros, como legisladores, les otorgamos autonomía constitucional".

Entonces, esta indicación respeta la potestad reglamentaria y permite que por decreto supremo otras instituciones sean incorporadas al mecanismo del Banco Unificado de Datos. Empero, tratándose de aquellas que gozan de autonomía constitucional, para su inclusión debe mediar ley.

Un paréntesis, señor Presidente.

Obviamente, cuando hablamos del Ministerio Público y del Poder Judicial, ya están incorporados. El problema surge en el caso de las nuevas instituciones autónomas constitucionalmente.

En consecuencia, me parece que la aprobación de la enmienda hecha en conjunto con el Gobierno posibilitará darle mayor respaldo a lo que se puso en marcha hoy, que sin duda significará, desde el punto de vista de los operadores del sistema de seguridad, aumentar la eficacia en la identificación y persecución penal de los delincuentes habituales.

Y un paréntesis final, señor Presidente.

Un estudio realizado con las policías arroja que 378 personas han sido detenidas por ellas más de 50 veces.

Por consiguiente, la utilización de la nueva base de datos posibilitará que en diversas partes del territorio nacional la Fiscalía, el Poder Judicial, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería identifiquen la información necesaria para alertar al sistema, sancionar adecuadamente y evitar que aquello vuelva a ocurrir.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, llama la atención que el mencionado banco de datos no existiera.

¿Cuál es la coordinación que tienen actualmente las policías, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior?

Cuando a un funcionario le consultan sobre una persona y su eventual relación con algún delito, ¿no hay coordinación?

Una pregunta mínima: ¿Cómo se procede hoy sin el referido banco de datos?

Porque constituiría un grave error que no existiera coordinación mínima en un área que hoy día -todos lo reconocemos- es sensible.

En segundo lugar, yo desconfío de los decretos supremos.

Actualmente tenemos un Ministro del Interior y una Ministra de Justicia. En el próximo Gobierno podemos tener otros. Y todos son nombrados por el Presidente de la República (nos pasa también con el Director de Impuestos Internos).

Entonces, es factible que una nueva Administración no quiera hacer funcionar el Banco Unificado de Datos o desee "omitirlo".

¿Quién va a salir del mencionado Banco?

Porque los imputados, si dejan de tener esta condición y quedan libres de todo cargo, deben salir de él. ¿No es cierto?

Aquí estamos creando un DICOM de las policías en torno a los imputados y los condenados. Y todos sabemos el destino que tienen los DICOM: son una foto que queda, aunque después se pague la deuda; en este caso, la deuda con la sociedad.

En consecuencia, uno podría preguntar si las personas, pese a que después se demuestre su total inocencia y queden en libertad, van a estar siempre sujetas al hecho de que en algún minuto figuraron en el Banco Unificado de Datos como imputadas.

A mi entender, una información tan vital como esa no puede quedar al arbitrio de una decisión política.

Porque -seamos francos- el Ministerio del Interior es un Ministerio político. Y el Ministro de Justicia es nombrado políticamente. Ello, en circunstancias de que para el manejo de datos sensibles necesitamos autonomía, como la del Ministerio Público.

Por tanto, tengo dudas, pues debe mediar un decreto supremo.

¿Dónde se radicará la base de datos? ¿Quién va a manejarla? Cuando fuimos a visitar a Sabas Chahuán a propósito de los aparatos que adquirió el Ministerio Público para las intervenciones telefónicas, la respuesta fue: "Están aquí, en el Ministerio Público. Y, cuando nos remiten los datos de otras intervenciones telefónicas, yo puedo chequear para determinar si me los enviaron completos o no".

A mi juicio, en este caso el decreto supremo no es suficiente.

¡Porque luego nos vamos a quejar de que el Director de Impuestos Internos no actúa debido a que la autoridad política lo presiona...!

Entonces, pienso que debe haber una fórmula que garantice que el Banco Unificado de Datos no estará afecto al vaivén de la autoridad política. Porque, como expresé, el criterio sobre la materia puede cambiar.

Por último, yo pregunto si en esta materia estamos sujetos o no a la ley de filtraciones.

Discusión en Sala

Porque este es un banco de datos. Y, después de lo sucedido en Panamá, todos los bancos de datos son hackeables.

En el Congreso Nacional y en muchos otros lugares -lo hemos conocido en el Ministerio de Defensa, por ejemplo- existe una vulnerabilidad extrema de los bancos de datos, pues no hay protección adecuada contra los hackers.

Por tanto, el banco de datos a que nos estamos refiriendo puede ser un DICOM.

¿Va a haber DICOM histórico o la eliminación será obligatoria?

¿Qué pasará si alguien no es eliminado del Banco Unificado de Datos?

Porque al crearse el DICOM dijimos: "¡Muy bien! Se hace con una buena intención: la sanidad financiera". Pero después se prestó para abusos.

Para el fin objetivo de la coordinación, el mecanismo debería funcionar plenamente. Sin embargo, todos sabemos que estos bancos de datos pueden terminar de mala manera.

Se habla de instituciones autónomas: Agencia de Inteligencia, Banco Central.

¿Podrá la INTERPOL acceder al Banco Unificado de Datos?

¿Quién da la autorización ante una demanda internacional de bancos de datos generales? ¿O se trata solo de aspectos puntuales? Es decir, ¿se puede consultar por una persona o es factible acceder a todo el banco de datos?

Siento que estamos creando un instrumento potencialmente muy significativo para las policías.

No sé qué tienen ahora. Y si no tienen nada es un grave error.

Creo que algo de coordinación hay. Porque no sería entendible que cada cual trabajara en su metro cuadrado.

Entonces, me habría gustado saber cómo se está funcionando ahora.

Señor Presidente, ya hemos legislado a la carrera: nos ha ido mal, y hemos debido retroceder.

Por consiguiente, quienes no participamos en la Comisión de Constitución necesitamos un poquito más de información para formarnos convicción en el sentido de que lo que estamos aprobando funcionará y no se va a desvirtuar.

Si el Ministro del Interior, o la Ministra de Justicia, o el Presidente de la Comisión de Constitución nos informaran sobre la materia, sería importantísimo. Porque yo soy contrario a los DICOM, pues al final perjudican a inocentes.

Uno persigue a los malos ¡Bien! ¡Hay que darles duro! Pero a veces terminan pagando también los inocentes o los que quedan en libertad.

El señor MONTES.-

¡Se acabó la Patagonia...!

El señor PROKURICA.-

¡Y también las represas...!

El señor LAGOS (Presidente).-

Pidió la palabra el señor Ministro, quien tiene preferencia.

Puede intervenir, señor Ministro.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Discusión en Sala

Señor Presidente , el artículo en cuestión dice al comienzo: "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N° 19.628, los datos personales de imputados y condenados,...".

¡De eso estamos hablando!

El señor PROKURICA .-

Obvio.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

En el inciso segundo expresa: "Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior...".

O sea, ¡es un instrumento eminentemente persecutorio de los delincuentes, no de quienes no cometen delitos!

Gracias, señor Presidente.

El señor NAVARRO.-

Yo me refería a las personas que son imputadas.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , quiero valorar este artículo y su intención.

Como dijo el colega Navarro, es bien extraño que este banco de datos no hubiera existido hasta ahora, pues se trata de un instrumento fundamental para saber qué ocurre en la realidad y conocer el actuar de ciertas personas.

En todo caso, la preocupación de Su Señoría no me parece tan significativa. Yo creo que debe haber antecedentes sobre situaciones personales pretéritas y actuales.

Por cierto, hay que decir qué pasó y, además, señalar cuando la persona cumplió.

La idea última es tener un registro que permita investigar. Y se trata de un elemento de apoyo solo para las policías. No estamos hablando de un DICOM abierto a cualquier persona, sino de un ente que pueda facilitar la indagación.

Mi mayor duda -y se lo digo al Ministro del Interior por intermedio de la Mesa- son la construcción y operación de este banco de datos.

Tenemos la experiencia del banco de ADN de violadores: si no me equivoco, transcurrieron siete años entre la decisión de crearlo y la implementación.

Entiendo que el banco de huellas está atrasadísimo -no sé si en el caso que nos ocupa se considera para la recolección de datos-: en él operarán distintas instituciones, a las que todavía no se ha articulado.

Son cosas increíbles: la delincuencia actúa con mucha celeridad y tiene inteligencia para ir respondiendo a la autoridad; sin embargo, en el lado de las instituciones algo serio pasa.

Yo tengo dudas sobre la definición de lo que tendría el banco en comento, que está muy referido a las personas. Pero, en mi concepto, las características de los ilícitos, los lugares donde se perpetran los delitos y los modus operandi también habrá que ir incorporándolos a la base de datos.

Uno oye a Carabineros y a otras instituciones decir: "El problema ya no es el portonazo. Este se está remplazando

Discusión en Sala

crecientemente por el ataque por ambos lados del vehículo que se detiene frente a un semáforo".

Tiene que haber algún sistema que detecte aquello, acumule la información y determine qué tipo de personas están actuando del modo descrito.

El concepto de datos planteado aquí me parece dudoso, señor Presidente.

Se dice que va a haber un decreto de Justicia, con la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Yo espero que eso salga cuanto antes. Debe entenderse que la cuestión es dinámica. Porque hay que partir de un punto, pero apuntando a algo mayor. Entonces, ha de ampliarse el concepto de datos implícito acá.

Con respecto a la administración del Banco Unificado de Datos, me parece bien que corresponda al Ministerio Público, no a Interior.

El problema radica en que el sistema debe ir madurando, se tiene que desarrollar cada vez con mayor fuerza.

Ahora, la implementación no va a ser homogénea en todo el país. Algunas regiones avanzarán con mayor velocidad; por tanto, tendrán más información y permitirán ampliar el concepto de datos con mayor celeridad.

Incluso, imagino que en Santiago ya hay más datos que en muchas otras comunas de nuestro país.

En todo caso, considero que lo importante -y se lo digo a los Ministros a través del señor Presidente - es que el sistema parta -el Senador Harboe dijo "Ya partió"; yo no sé qué puede haber partido antes de la ley- y, además, que se prevea la construcción por etapas, para tener lo antes posible una base de información cuantitativa y cualitativa.

En muchas situaciones la información cualitativa en materia de persecución del delito es muy determinante.

Entonces, no entiendo si va a haber solo un registro de personas, y eventualmente de huellas, o si la idea es intercambiar la información.

El que más información tiene es, sin duda, el Ministerio Público, porque acumula investigaciones de diversas fuentes. Pero eso no se aprovecha para la persecución del delito. Así, hay separación causa por causa, caso por caso, y no se acumula la información para analizar escenarios concretos y hacer un trabajo mucho más inteligente y agudo.

La delincuencia avanza más rápido que la capacidad de la autoridad para captar sus movimientos y acciones.

Espero que el concepto inicial de datos limitados a personas evolucione hacia la recepción de información bastante más cualitativa, para procesarla en función de la investigación delictual.

Sin duda, voy a votar a favor.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, hay que reconocer los pasos importantes que se dan en la lucha contra la delincuencia.

Yo creo que este es un paso muy significativo.

Un señor Senador preguntaba si antes no existían los bancos de datos.

¡Por supuesto que existían!

El problema estriba en que los datos no sirven cuando no están sistematizados y cuando los organismos de inteligencia no cruzan toda la información debido a que para este efecto no hay trabajo de equipo.

Discusión en Sala

Ahora, existen numerosas razones para no entregar la información: celo de las instituciones; riesgo de que se filtren los datos y se pierda el trabajo de muchos años en la lucha contra la delincuencia, en fin.

Por lo tanto, cuando no hay cruce de información y cuando no existen bancos de datos como el inaugurado hoy día, el trabajo resulta poco eficaz.

Aquello ha ocurrido históricamente en la inteligencia. Y a veces la inteligencia que se hace en otras áreas no coopera en la batalla contra la delincuencia.

En mi opinión, ese elemento también debería estar incorporado.

Ahora, hay que reconocer el trabajo realizado y, asimismo, que se está dando un gran paso en esta materia, que se inició en el Gobierno del Presidente Piñera.

El señor NAVARRO .-

iNo le fue muy bien...!

El señor PROKURICA.-

Y el Senador Espina tiene bastante responsabilidad desde el punto de vista de los primeros pasos que se dieron.

Ahora, señor Presidente , yo he dicho que, si el problema existe con los delincuentes chilenos, la situación es mucho más complicada: nuestras policías no tienen ninguna posibilidad de detectar y detener a delincuentes internacionales que quieren ingresar a nuestro país, a menos que estén encargados por la INTERPOL.

Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¡A que en Chile cometan ilícitos delincuentes importados!

iYo creo que nosotros podemos exportar delincuentes, no importarlos...!

Leo en la prensa que ahora hay sicarios en nuestro país: ¡tenemos delincuentes que por 500 mil pesos matan a una persona!

Ese es un delito muy común en otras naciones de América. En Chile casi no existe, por la eficacia de nuestras policías y porque la cultura de la delincuencia todavía no llega a esos extremos.

Señor Presidente , yo creo que, como gobiernos, como país, estamos en deuda con nuestras policías. No hago una crítica solo al actual Gobierno.

Creo que debiéramos tener tratados con nuestros vecinos limítrofes y con los Estados de donde viene la mayoría de los inmigrantes, de tal manera que nuestras policías pudieran intercambiar información y decirles en la frontera a delincuentes que no figuren encargados por la Interpol -o sea, clonadores de tarjetas, carteristas, ladrones de baja monta y otros- y quieran venir a "trabajar" a Chile: "¿Sabe? No puede entrar, señor, porque crucé los datos con su lugar de origen y usted está encargado por tal o cual delito". Ello no pasa hoy día: esas personas muestran el carné y entran. Y el resultado es que se están viendo ilícitos que antes no existían aquí.

Hemos constatado con la Comisión de Defensa, donde hemos hecho un trabajo importante en la materia, que ni Investigaciones ni Carabineros pueden contar con un convenio que permita parar el flujo susceptible de incrementar la delincuencia, aunque sea en una baja proporción. Porque hemos visto que no es cierto que los inmigrantes sean los mayores aportantes en la cantidad de delitos, pero sí de aquellos que son violentos y que no conocíamos en nuestro territorio.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , vamos a dar la unanimidad respecto a la indicación presentada por el colega Coloma , porque es razonable y plantea una justa precisión respecto de órganos con autonomía constitucional que no pueden ser

Discusión en Sala

obligados a entregar información por un decreto supremo. Me parece que es preciso hacer el punto desde la óptica de que se tendrán que incorporar a través de una ley.

Lo relevante, estando de acuerdo con la situación, es que eso no sea un obstáculo. Y también lo es que quede en la historia de la ley que determinadas instituciones autónomas le proporcionarán antecedentes al banco unificado de datos, a fin de disponer, en definitiva, de una coordinación adecuada. Han sido innumerables las intervenciones de Senadores -y fue la discusión que se dio en la Comisión- en el sentido de que efectivamente se debe contar con una sistematización en el intercambio de información.

Bien reseñaba el señor Ministro que se trata de imputados y de condenados. ¡Y vaya que hace falta una mayor armonización especialmente entre las policías y en la actuación del Ministerio Público!

El año pasado, a propósito del debate acerca del fortalecimiento de este último organismo, aprobamos la unidad de análisis criminal, que es precisamente una instancia en la cual se pueden discutir y focalizar indagaciones con rasgos comunes, como en el caso del delito de abigeato, o efectuarse un análisis, individualmente, para lograr una visión del territorio y de cómo se conectan los malhechores. La idea, en definitiva, es una investigación focal, más que de cada una de las causas, lo que claramente genera ineficiencia.

Juzgo importante la presencia de los titulares del Interior y de Justicia, porque la labor que será necesario realizar principalmente con las policías, con el Ministerio Público, es de enorme significación.

El banco unificado de datos tiene que ser una base para identificar con fluidez a los imputados, a los condenados, a las personas que han entrado en la carrera delictual, de modo que pueda cruzarse la información y conseguirse más eficacia.

Sin lugar a dudas, cabe apoyar la indicación presentada por el Senador señor Coloma al artículo 11, ya respaldado en la Comisión, y reiterar la conveniencia de que un consenso, como lo hemos expuesto aquí, en cuanto al manejo de la información de manera adecuada, con la preservación de los derechos constitucionales de cada ciudadano. Pero lo principal es que el trabajo sea eficaz y que las policías y el Ministerio Público dispongan de los instrumentos requeridos para una persecución penal más eficiente en nuestro ordenamiento jurídico.

He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario para explicar el contenido preciso de la indicación. Entiendo que hay unanimidad, pero se trata de estar seguros de lo que se apruebe.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Con relación a la parte final del inciso primero del artículo 11, en lo referente al decreto supremo que firmarán los Ministros y determinará las entidades que integrarían el banco de datos, se propone acordar por unanimidad la siguiente redacción: "el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo".

Si ello se acogiera, se votaría la disposición con ese cambio.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , entiendo que la indicación se orienta al resguardo de la privacidad y, particularmente, a la restricción de una autonomía indiscriminada.

Sin embargo, quiero consultar si se incluye a las superintendencias financieras. ¿Cuáles son exactamente los organismos autónomos? Porque si esas instituciones van a revestir esta última característica y no estarán

Discusión en Sala

comprendidas, y luego será preciso dictar un cuerpo legal para que se pueda acceder a ellas en el caso de un delito financiero, deseo saber exactamente cuáles son las que quedarían fuera, para que no tengamos que lamentar después la necesidad de hacer correcciones por dejar alguna entidad con tal resguardo.

Por cierto, son importantes el robo con violencia, el "portonazo", ipero los delincuentes de cuello y corbata también justifican todo el rigor de la ley! Y lo que hemos construido siempre, en los últimos veinticinco años -he sido parte de eso-, es una legislación que no apunta contra ellos con la misma dureza expresada por el Senador señor Espina. ¡Por alguna razón les levantamos las penas de cárcel! ¡Por alguna razón salen todos absueltos! ¡Se roban miles y miles de millones de pesos, arruinan la vida de muchas personas y no les ocurre nada! ¡Pasan piola!

Los conductores arriesgan ahora por lo menos un año de cárcel si se encuentran en estado de ebriedad. Pero cabe recordar el ejemplo, muy reciente, de las farmacias.

Entonces, voy a votar a favor de la indicación, pero quiero saber si se incluye -repito- a las instituciones financieras, porque, en definitiva, no deseo que existan resguardos cuando se pida este tipo de datos por delitos económicos.

Si se pudiera aclarar el punto, sería muy importante, dado que la indicación se presenta en la Sala y no habíamos tenido la posibilidad de conocerla.

El señor LAGOS (Presidente).-

Sin perjuicio de que el titular del Interior seguramente explicará este aspecto, el texto hace referencia a órganos "que gocen de autonomía constitucional". Y entiendo que ese no es el caso que se acaba de plantear.

El señor Ministro ha pedido la palabra.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, era para decir de peor manera lo que usted acaba de expresar.

El señor LAGOS (Presidente).-

Como no lo sabemos, Su Señoría puede intervenir y ahí comparamos.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

El texto es absolutamente claro a la hora de determinar con relación a quiénes se requerirá una ley.

El señor NAVARRO.-

¡Es para abogados...!

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

La ley se presume conocida de todos.

En cuanto a los órganos con autonomía constitucional, ¿empezamos de atrás para delante en la Carta? El Banco Central; la Contraloría General de la República; el Ministerio Público; el Servel, incorporado recientemente; el Poder Judicial ; el Tribunal Constitucional.

El señor LAGOS (Presidente).-

El Honorable señor Navarro dijo que concurría a la unanimidad, entonces, una vez aclarado el punto.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

La norma es de rango orgánico constitucional.

El señor LAGOS (Presidente).-

Discusión en Sala

En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 11 con el texto de la indicación, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional exigido, de que se registran 31 votos a favor.

Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselbergue y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor LAGOS (Presidente).-

Los Senadores señores Larraín y Chahuán dejan constancia de su intención de voto a favor.

)------(

El señor WALKER (don Ignacio).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

Sí, Su Señoría.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Solicito que se permita hasta el jueves 14 de abril la presentación de indicaciones al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

)------(

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Corresponde ocuparse en la última normativa pendiente, que es la del artículo 12, aprobado en la Comisión por mayoría de cuatro votos contra uno.

El señor LAGOS (Presidente).-

En discusión.

Puede intervenir el señor Ministro .

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente , se ha abierto el debate sobre la disposición que establece el control preventivo de identidad.

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Ruego a los señores Senadores mantener silencio.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

En el discurso genérico con que se inauguró por parte del Ejecutivo el tratamiento del proyecto hace dos semanas destiné una buena parte a justificar la necesidad, a juicio del Gobierno de la Presidenta Bachelet , de crear el instrumento en examen y tuve la oportunidad de señalar algunas voces que pretenden representarlo como un equivalente o algo similar a la denominada "detención por sospecha". Eso seguramente está en acta.

También pude exponer las diferencias entre una y otra institución, y que la detención por sospecha, vigente hasta 1998, fue sustituida, con arreglo al nuevo Código Procesal Penal -ya no tan nuevo: lleva más de dieciocho años de aplicación en algunas regiones-, por el control de identidad, cuya versión actual es producto de modificaciones efectuadas desde 2002 en adelante.

Por desgracia, tengo que partir raudamente a Santiago por razones del cargo -dentro del límite de 120 kilómetros por hora, en todo caso-, pero se encuentra presente la Ministra de Justicia , quien, por lo demás, ha acompañado la tramitación de la iniciativa, en forma más directa, en distintas instancias legislativas.

Quisiera hacer un par de consideraciones, eso sí, ya que hemos intentado, como Ejecutivo , buscar elementos, tanto en el derecho comparado como en la jurisprudencia, demostrativos de que esta institución, eminentemente identificatoria y que ayuda al rol preventivo de las policías, no se diferencia muy sustancialmente de instrumentos más bien investigativos en causas penales abiertas o en la búsqueda de un delito flagrante. Para eso está el instrumento del artículo 85 del Código Procesal Penal.

Recorriendo con nuestros asesores distintos aspectos doctrinarios, descubrimos hace algún tiempo un fallo recientemente dictado en un país donde también se ha discutido recientemente el asunto: nuestra vecina República Argentina. De las cosas más notables que me he impuesto, me permitiré leer un par de elementos contenidos en una resolución sobre el mismo debate.

Es decir, hago referencia al carácter de la identificación en las circunstancias señaladas en el artículo 12 propuesto, que son mucho más restrictivas -mucho menos laxas, si se quiere- que las provenientes de la Cámara de Diputados, en el sentido de circunscribirse más el control preventivo, de contemplarse mayores garantías para el identificado y de establecerse de manera más determinada a quién se le puede practicar la diligencia.

Quedan absolutamente fuera, para citar un caso, los menores de 14 años. En el caso de existir una duda por la ausencia de identificación, siempre se presumirá, según la ley, que la persona es menor de 14 años.

Lo que deseo compartir, en este sentido, es que la circunstancia de que una autoridad de prevención, como Carabineros, lleve adelante procedimientos identificatorios de personas al azar en lugares públicos o de acceso público -son supuestos que se dan en nuestra propuesta- no es per se, violatorio de ninguna garantía constitucional, siempre que la identificación encuentre apoyo en la consecución de las funciones inherentes al mantenimiento del orden público y se argumente en condiciones razonables y proporcionales que no resulten contrarias a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República.

Y eso es lo que busca, en muchos aspectos, el artículo 12: contemplar garantías suficientes para aquel a quien se desea identificar.

La diligencia tampoco debe suponer un trato discriminatorio, desigual o arbitrario, de manera tal que no colocar a las personas en situaciones de inferioridad o de indefensión respecto de otras que circulen libremente por el mismo lugar donde se está verificando.

Consecuentemente, a diferencia de lo expresado, muchas veces, en algunas críticas, la facultad de la autoridad policial en orden a requerir la identificación en lugares públicos o de acceso público no exige la concurrencia de circunstancias sospechosas o indiciarias acerca de la hipotética comisión de un ilícito que debe ser conjurado, sino que razonablemente se justifica por la propia función de prevención y disuasión que le concierne, en tanto son funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las leyes y velar por una convivencia pacífica de todos los que transitan libremente por esos lugares.

Discusión en Sala

El genuino control que la autoridad de prevención -la policía- ejerce en determinados sitios con fines disuasorios, para resguardar en mayor medida las legítimas expectativas de seguridad que la población deposita en ella, ciertamente no puede ser tildado en abstracto de espurio e insostenible bajo el argumento de que limitaría de una manera poco significativa la circulación de los ciudadanos o su intimidad, máxime cuando se trata de la mera exhibición del documento público de toda persona de existencia visible que se domicilie en el territorio, que por lo demás debe cuanto menos tramitar e incluso presentar en muchas circunstancias en que resulte necesario acreditar, fehacientemente, la identidad para el ejercicio de ciertos derechos u obligaciones.

Ese es el sentido del control preventivo de identidad, no otro: ayudar en la prevención y solicitar la exhibición de un documento que, por lo demás, las chilenas y los chilenos mayoritariamente necesitamos portar para realizar cientos de trámites.

Queremos insistir en eso, porque no hay razón para presumir que lo que aquí se quiere es crear un instrumento destinado a la conculcación de los derechos de las personas.

Todo lo contrario. Para evitar cualquier riesgo de que ello ocurra, hemos agregado en el artículo, particularmente en la Comisión especializada del Senado, elementos resguardadores, garantizadores, para que la facultad policial de pedir en determinadas circunstancias el carné de identidad esté acompañada de las garantías destinadas a evitar arbitrariedad, discriminación o abuso.

Además, se agrega la obligación de contar con información pública de los controles preventivos identificatorios que se hayan efectuado en períodos anteriores.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

A usted, señor Ministro .

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , desde hace varios años, la delincuencia está afectando la calidad de vida de millones de chilenos. Como Senadores socialistas, hemos apoyado y apoyaremos todas las iniciativas legales y administrativas dirigidas a enfrentar este flagelo.

Estamos convencidos de que la respuesta del Estado debe ser multidisciplinaria y requiere adoptar medidas sociales integradoras -en el ámbito de la educación, la capacitación, el empleo, la vivienda, los espacios públicos, las políticas de infancia y adolescencia, la salud mental, la reinserción y la rehabilitación-, así como una revisión completa de nuestro Código Penal, de los sistemas de cumplimiento de condenas y del fortalecimiento de las capacidades de nuestras policías y del trabajo de prevención y persecución penal.

En esta perspectiva, apoyamos el proyecto de ley del Ejecutivo denominado "Agenda corta antidelincuencia", que persigue facilitar la investigación del Ministerio Público y hacer efectivas las penas a los condenados por delitos de robo, hurto y receptación.

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la indicación incorporada en la discusión en la Cámara de Diputados que establece el denominado "control de identidad", que permitiría la detención administrativa, por hasta cuatro horas, de toda persona que no porte un documento de identificación en caso de serle requerido, prácticamente en cualquier lugar y circunstancia. En el caso de menores de edad, estos podrían ser conducidos a un recinto policial por hasta una hora para confirmar su identidad.

La enorme mayoría de los expertos en políticas de seguridad, profesores de Derecho Penal, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, informes de relatores especiales de Naciones Unidas y de UNICEF y representantes de diversas organizaciones sociales han cuestionado esta medida por considerarla innecesaria, sin evidencia que la sustente, además de representar un serio riesgo de privaciones arbitrarias de la libertad personal, que recaería en la parte más discriminada de la población, lo que es aún más grave considerando que dicha medida también puede afectar a menores de edad.

Discusión en Sala

Asimismo, la facultad de control de identidad se ha establecido en el marco de las atribuciones de resguardo del orden público que posee Carabineros, materia que excede los objetivos del proyecto de ley y que no puede ser regulada sin analizar los efectos que puede tener en el ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de asociación.

En consecuencia, hemos decidido no aprobar la indicación citada, y llamamos a las distintas bancadas a enfocarse en medidas que efectivamente apunten al combate contra la delincuencia, asegurando siempre la plena vigencia de las garantías constitucionales de que gozan los chilenos y las chilenas.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, en la última encuesta de opinión pública y de evaluación de gestión del Gobierno, correspondiente a febrero del presente año, ante la consulta "¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet y su equipo de gobierno están manejando la delincuencia?", solo un 7 por ciento aprueba y un 92 por ciento desaprueba la gestión en materia de delincuencia.

Yo creo que estos datos, este 92 por ciento de rechazo, es claramente indicativo de que la gente está cansada: cansada de los robos, de los asaltos, de la inseguridad, de la desprotección. Y por lo tanto nos llama a nosotros, como legisladores, a actuar para que podamos tener normas que permitan entregar mayor seguridad y mayor protección a la población. La ciudadanía quiere vivir tranquila, quiere dormir tranquila, sin sobresaltos.

A diferencia del Senador Quinteros, yo pienso que esta medida apunta, precisamente, a ayudar a nuestras policías a efectuar controles preventivos de identidad que les permitan aprehender a personas que, teniendo órdenes de detención, se encuentran virtualmente prófugas de la justicia; en pocas palabras, a garantizar que la ciudadanía tenga, como he dicho, mayor seguridad.

Yo entiendo, señor Presidente, que existan dudas y temores en cuanto a cómo se va a ejercer esta atribución, pero el propio artículo 12, que vamos a votar, señala que "En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria".

Dicho precepto establece además que, "En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación", y que, "Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla".

Agrega que este conjunto de procedimientos no podrá extenderse por más de 4 horas, tratándose de mayores de 18 años, y de una hora, cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.

Dispone, asimismo, que "Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad (...) formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas".

Añade que "constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad", y que "Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar".

El artículo 12 concluye señalando que "Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad".

A mi juicio, señor Presidente y Honorables colegas, se han tomado todos los resguardos para que esta no sea una medida abusiva y para que, muy por el contrario, sea una medida preventiva, una medida que permita, a nuestras policías, ser más eficaces en el control y sobre todo en la prevención del delito.

Discusión en Sala

Anuncio que votaré a favor.

El señor MOREIRA.-

Solicito abrir la votación, señor Presidente .

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Algunos Comités están pidiendo abrir la votación.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , según Carabineros de Chile, en el año 2014 se realizaron cerca de 2 millones de controles de identidad, lo cual significa que la institución tiene hoy esa facultad.

Por su parte, la Policía de Investigaciones señala que no es necesaria esta norma, pues ellos aplican el principio de "investigar para detener y no detener para investigar".

Ese es incluso el lema del organismo.

Por lo tanto, estamos discutiendo algo que es absolutamente innecesario, según la PDI.

Además, no se ha demostrado la eficacia que esos 2 millones de controles de identidad han tenido. Habría que conocer las estadísticas de cuántos de aquellos casos redundaron en una acción positiva para identificar a alguien prófugo de la justicia o que estaba por cometer algún delito. Pero no está la evidencia, no se muestra.

Por otro lado -ya lo decíamos-, en el artículo 85 del Código Procesal Penal que se propone en el proyecto, en especial su inciso segundo, señala que "Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente". La verdad es que, salvo por telepatía, no veo cómo podría ocurrir aquello.

También se habla de "inferir" si una persona tiene una orden de detención o está por cometer un delito, o que se pudiera disponer a cometerlo.

Vale decir, se trata de una serie de artículos que se van sucediendo y que, en verdad, van generando más problemas que soluciones y complican lo anterior.

Una norma que esgrime su fundamento en la "deducción" que se hace respecto de una persona en base a antecedentes que se ignora cuáles son y que no están determinados por la ley se transforma, por lo tanto, en un riesgo de discriminación.

¿Dónde van a encontrar los indicios? Yo les puedo apostar que eso se va a asociar con ciertos barrios, con condiciones sociales, con edades, etcétera.

Además, la propia norma establece que sin un nuevo indicio se podría proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de una persona.

¿Se dan cuenta de la humillación que puede ser eso en la vía pública, en una plaza o en otro lugar?

También se alude al aumento de las tasas de detenciones pendientes en Chile. ¿Nadie se ha hecho la pregunta de si ello no será más bien producto de una insuficiente técnica de la policía?

¿Se imaginan la cantidad de policías haciendo controles de identidad al azar para ver si pueden detener a alguien, ocupando mucho personal para esa labor? Y la comisaría deberá disponer de un verdadero ejército de funcionarios para buscar los antecedentes y poder conseguir la identidad de esas personas. En otras palabras, es un método poco eficaz.

Discusión en Sala

¿Qué sentido tiene? ¿Por qué los funcionarios no se concentran en una acción policial más inteligente?

La iniciativa establece, además, que una detención podría llegar a cuatro horas. ¿Por qué una persona que sale a trotar por el sector o que va a otro barrio donde no lo conocen los vecinos y no funciona el plan cuadrante, porque viene desplazándose de larga distancia, tiene que arriesgarse a terminar cuatro horas en una comisaría? ¿O alguien que va al cine con su pareja o a otro lugar? ¿Qué sentido tiene?

¿O un menor de edad? ¿Alguien se ha preguntado el trauma que es para un niño de 14, 15 años que lo detengan en una comisaría durante una hora? (Yo he visto casos, entre paréntesis: ¡"cabros chicos" llorando!). Si a un hijo de ustedes le pasara eso no sé si lo mirarían con simpatía. Serían los primeros en ir a reclamar.

Ahora bien, hay reclamaciones de organismos internacionales.

La UNICEF ha hecho presente que esto podría vulnerar los derechos de los menores.

La Corte Suprema ha establecido que el allanamiento sin autorización y la mayor severidad para aplicar las penas distorsiona la gravedad de los delitos.

El Instituto de Derechos Humanos ha dicho que la fórmula elegida afecta el derecho a la libertad e integridad de las personas; que no respeta el principio de no discriminación; que se opone al criterio básico de que las afectaciones a derechos fundamentales que autorice el ordenamiento deben ser impuestas de forma progresiva y proporcional.

¡Nada de eso se garantiza!

¡Y todo ese riesgo es para hacer más controles, cuando ya se realizan casi 2 millones al año!

Entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Lo encuentro insensato y, además, ineficaz. Pero también puede terminar siendo otro problema que tendremos que corregir en un tiempo más.

Votaré absolutamente en contra, señor Presidente, y hago reserva de constitucionalidad.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

¿Puedo hablar en un par de minutos más, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Sí, Su Señoría.

La señora ALLENDE.-

Solicito abrir la votación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

No hay acuerdo, señora Senadora.

El señor PROKURICA.-

Pídalo de nuevo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Discusión en Sala

Señor Presidente , respecto de lo manifestado por el Senador Alejandro Guillier , quien me antecedió, debo decir que hay que despejar primero una duda, porque él hizo referencia a una norma vigente en el Código Procesal Penal, que es el artículo 85, precepto que nada tiene que ver con el artículo 12.

El artículo 85, como muy bien señaló mi colega, es una disposición cuyo objetivo es la investigación penal, y es quizás el artículo que más modificaciones ha sufrido desde que entró en vigencia la reforma procesal penal. Pero en su espíritu se mantiene intacto: entregar a las policías una herramienta para poder controlar la identidad de una persona cuando existan ciertas sospechas o indicios.

Pero esa discusión no corresponde a lo que estamos viendo; es absolutamente distinta. La Comisión de Constitución hizo una referencia a eso al hacer algunas precisiones producto de ciertas dudas o contradicciones que han existido en la jurisprudencia al interpretar la palabra "indicios". Algunos jueces de garantía entienden que el artículo 85, al decir "indicios", se refiere a dos elementos; otros, que alude a uno. Pero el mencionado órgano técnico resolvió ese punto en un artículo anterior señalando que "indicio" está relacionado con un solo hecho; que no es necesario que concurran dos.

Dicho lo anterior, creo que no procede esa discusión a propósito del artículo 12.

¿A qué apunta esta disposición?

Si bien es cierto que uno tiene que reconocer lo que se señaló con anterioridad, debo precisar que yo fui muy contrario a la norma original emanada de la Cámara de Diputados, porque no entregaba ningún tipo de control, sino que establecía que el funcionario policial podía requerir la identidad de cualquier persona, en cualquier lugar, sin distinguir. Así, se podía llegar al absurdo de que un funcionario policial acudiera eventualmente a un domicilio particular a pedirle a una persona que se identificara, incluso a un menor de edad, a un niño.

¿Qué hizo la Comisión de Constitución, recogiendo un planteamiento que también formuló el Ministerio del Interior producto del trabajo con las policías y de las deficiencias que se observan? Permitir el denominado "control de identidad preventivo", medida que no tiene un fin investigativo. Lo que hace la norma es facultar para que se le pida a cualquier chileno, mayor de 14 años, que se encuentre en la vía pública o en un lugar de libre acceso al público, que se identifique.

¿Cuál es el sentido? Así como todos tenemos derechos, también tenemos ciertas cargas y ciertas obligaciones que soportar. Por eso, el legislador lo que está haciendo es determinar que cada persona que se encuentre en la vía pública, en un lugar de libre acceso al público, debe portar un documento de identificación válido. Para ello la ley define que son documentos de identificación válidos el carnet de identidad, la licencia de conducir y el pasaporte, y en el caso de los menores entre 14 y 18 años, la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Tal como me dice la Senadora Lily Pérez , esa fue una indicación que surgió del debate legislativo.

¿Y en qué consiste el procedimiento? Si un carabinero quiere controlar la identidad, saber quién es la persona que está caminando, le pide la cédula de identidad; en seguida, verifica en el sistema que dicha cédula corresponda efectivamente a la persona que dice ser. Y ahí termina el procedimiento.

¿Cuándo se la deriva a la unidad policial? Cuando se niega a identificarse o no tiene un documento válido.

Suele ocurrir -y este es un ejemplo que se dio en la Comisión de Constitución- que a quienes nos gusta salir a hacer deporte en la mañana temprano, ir a correr, lo hacemos sin documentos que nos identifiquen. ¿Qué se dice respecto de esos casos? Que el funcionario, antes de llevar a la persona a la unidad policial, debe darle facilidades para que se pueda identificar. Por ejemplo, si está haciendo deporte cerca de su domicilio, podrá señalarle al policía: "Mire, yo vivo en esta parte. Déjeme ir a buscar mis documentos". Y él tendrá que permitirselo.

La persona solo será llevada a la unidad policial cuando no se pueda identificar, cuando no tenga documentos, cuando no quiera decir quién es.

Y aquí viene la segunda distinción.

Esa persona no se encuentra técnicamente detenida en la unidad policial. No está con orden de detención. Se la lleva a la unidad policial con el solo objeto de comprobar su identidad.

Discusión en Sala

Y respecto de eso, la Comisión de Constitución también estableció que la persona, aun cuando no está detenida, tiene ciertos derechos y garantías: la primera, puede hacer una llamada telefónica a quien estime conveniente para informar que se encuentra en un recinto policial. Segundo, no puede ser llevada a un calabozo o puesta en contacto con detenidos por otros delitos. Tercero, el procedimiento debe durar como máximo cuatro horas. Si la identificación se logra al minuto cinco desde que la persona está en la unidad policial, ella se puede retirar inmediatamente del recinto.

Técnicamente, no se está hablando, como se ha querido instalar, de una detención, sino que lo que se está haciendo es entregarles a las policías una herramienta con la que efectivamente puedan verificar la identidad de alguien.

Además, hay que señalar lo siguiente.

Cuando el Senado y la Cámara de Diputados discutieron la Ley de Violencia en los Estadios, aprobamos la misma norma y señalamos que las policías iban a poder controlar la identidad de una persona durante un lapso de tiempo anterior y posterior a cualquier encuentro deportivo, sin distinguir si se trataba de un partido de básquetbol o de otra disciplina.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Tiene un minuto adicional.

El señor ARAYA .-

Dicho eso, señor Presidente , creo que la norma original que venía de la Cámara de Diputados generaba muchos resquemores. Y la redacción de la Comisión de Constitución entrega un elemento que va a permitir a las policías un mejor control del orden público y, además, resguardar adecuadamente, a mi juicio, los derechos de los ciudadanos.

El único deber y la única obligación que se les impone a los ciudadanos es portar un documento de identificación válido emitido por la autoridad competente. Esa es la única carga, porque al momento de que la persona demuestre quien es ahí terminará el procedimiento, salvo que tenga orden de detención pendiente.

El señor HARBOE.-

¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Abra la votación, por favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , primero quiero contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos estableciendo un control preventivo de identidad? ¿Por qué razón el legislador, y de manera transversal el Gobierno; parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Oposición estamos tratando de que se apruebe el control preventivo de identidad?

Las razones son bastante objetivas. La primera de ellas es que, más allá de todos los esfuerzos que los Gobiernos puedan haber hecho en esta materia -no lo desconozco-, las cifras nos señalan, de acuerdo al índice de victimización de la Fundación Paz Ciudadana, que entre el año 2000 y el año 2015 los robos violentos a la población aumentaron de 30,8 por ciento a 38,9.

Yo he aprendido a no dudar de que todos han tratado de hacer lo mejor. Pero hay una tendencia al aumento y, por tanto, es una materia en que no hemos tenido éxito.

Discusión en Sala

En la Comisión de Constitución le preguntamos al Presidente de la Corte Suprema -junto con el Senador Harboe, recuerdo- cuántos prófugos de la justicia había por delitos graves, igraves!, porque se trata de jueces de garantía o de tribunales orales. Y nos dijo que existían 66 mil órdenes de detención pendientes. Quiero decirles que, si sumamos las de Investigaciones y Carabineros, son como 80 mil, descontado las que se repiten.

O sea, somos un país con una cantidad gigantesca de órdenes de detención pendientes por delitos graves.

Tercer dato: el propio Ministerio Público nos dice que en su lucha respecto a los delitos en contra de la propiedad, que dan origen a esta "Agenda corta", el fracaso ha sido rotundo. Y reconozco la hidalguía del Ministerio Público al reconocer que "en esto hemos fracasado". Tenemos 94 por ciento de robos violentos que se cierran año a año en los que no se obtiene ningún resultado. No estoy hablando de hurto, sino de robos violentos.

Y, si vamos a aquellos delitos donde no hay imputado, o sea donde no se logra identificar a la persona en el primer momento, llegamos a 99 por ciento.

Es decir, robar es gratis, más allá de la buena fe de todos.

Entonces, uno dice: ¿qué han hecho otros países en esta materia? Parte importante de lo que hace la "Agenda corta". Y empezamos a investigar qué ocurría con el control preventivo de identidad. ¿Era un invento nuestro? ¿Era algo inusual? Y resulta que consta en el informe de la Comisión de Constitución que en Alemania -un país bastante civilizado- para que un policía pueda hacer un control preventivo de identidad le basta la causal de evitar un peligro.

¿Y qué es evitar un peligro? No se dice.

Y eso se da en varios Estados.

Nos vamos a la legislación francesa, en la que se señala que los controles administrativos policiales representan la categoría de control preventivo. Estos son permitidos en los siguientes casos: para prevenir una infracción al orden público -o sea, no ha ocurrido nada-, en particular si está en peligro la seguridad de las personas y los objetos. Y uno indaga ¿qué significa eso? Nada.

En el caso de España, la norma le permite abiertamente a la policía pedir su carnet de identidad a una persona cuando quiera, en cualquier lugar y, si no se lo exhibe, es arrestada y además registrada.

Luego nos vamos a Italia, donde pasa exactamente lo mismo: existe una obligación general de identificarse cuando la autoridad lo solicita.

Yo les ruego leer el informe. Ninguno de esos países es incivilizado.

La policía chilena nos pide: "por favor, denme este instrumento". Se dice que sus integrantes abusan. Pero cuando vemos los controles investigativos no preventivos, que son los que existen hoy, el 0,7 por ciento es objeto de reclamo. De cada cien casos, en menos de uno se reclama por abuso.

Por lo tanto, si realmente queremos contar con un instrumento que le permita a la policía hacer controles aleatorios para saber si una persona tiene orden de detención pendiente -ese es el objetivo-, este es el instrumento adecuado.

Está por terminar mi tiempo, señor Presidente , ¿me da un minuto más?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Dispone de un minuto adicional, señor Senador.

El señor ESPINA.-

Entonces dijimos: "bueno, pero se puede abusar de esta norma".

Quiero decirles, en primer lugar, que de todas las autoridades públicas chilenas, Carabineros es la que da más confianza a la gente.

Discusión en Sala

En segundo lugar, los resguardos que se ponen son tremendos: el policía que abuse de esta norma y detenga ilegalmente a una persona arriesgará una pena de tres años de cárcel y de tres años de cárcel! Y, si abusa en la forma como la trata, se le suspenderá de su cargo.

Pero eso se le olvida a todos los que critican esta iniciativa.

El policía tiene el deber de identificarse, de señalar su grado, nombre y unidad; no puede discriminar; y tiene que enviar trimestralmente al Ministerio del Interior -del Gobierno de ustedes- todos los antecedentes sobre los controles preventivos realizados: por qué los hace, cuándo los hace, en qué barrios, en qué sectores, cuál es la naturaleza de las personas y cuál es el éxito, porque podríamos concluir en un año más que este instrumento no sirvió. Esa es la verdad, podríamos decir: ¡No sirvió!

Entonces, estamos dando una atribución con todos los resguardos para evitar los abusos. Absolutamente todos aquellos que establece la legislación comparada.

Por esa razón, votamos a favor de este artículo, pues lo consideramos útil y necesario para enfrentar el delito.

¿Me da treinta segundos, señor Presidente , a fin de redondear la idea?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Sí, señor Senador.

El señor ESPINA.-

¿Por qué digo esto? Porque he escuchado las críticas, y nuevamente voy a decir: aquí critican los abogados. ¡Perdónenme una cosa! ¿Y la versión de Carabineros?

¿A quién le creo? A Carabineros, que va a la Comisión y nos dice: "por favor, denme esta herramienta". ¿No le voy a creer?

Ahora, ¿tomamos resguardos para evitar que la policía pueda abusar? Todos los resguardos que se pueden adoptar razonablemente.

Segundo, ¿por qué se parte del supuesto, como dijo el Senador Ossandón, de que el policía va a querer abusar de esta facultad contra gente humilde, si él es, en gran medida, de origen humilde?

Señor Presidente, creo que es una buena disposición, y hay que aprobarla con todos los resguardos que se han adoptado.

La señora ALLENDE.-

Abramos la votación, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Se ha solicitado nuevamente abrir la votación.

¿Habría acuerdo, manteniendo los tiempos?

Acordado.

En votación el artículo 12.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Discusión en Sala

Señor Presidente , Honorable Sala, el control preventivo de identidad no solamente es necesario, sino también urgente para efectos de entregar herramientas a las policías a fin de cumplir su labor.

Ya ha señalado el Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente - que hay cerca de 80 mil órdenes pendientes de detención. Este tema incluso fue parte de la Agenda antidelincuencia que presentamos los Senadores de Renovación Nacional, liderados por el Senador Alberto Espina, para cuya discusión le pedimos al Ejecutivo que le fijara urgencia.

Creemos, sin lugar a dudas, que la única manera de poder generar condiciones de seguridad, de bajar los índices de victimización es entregar este instrumento a las policías.

Hemos señalado claramente que, cuando uno vive en sociedad, uno entrega parte de sus derechos, de sus bienes jurídicos protegidos para la obtención de un bien jurídico mayor: en este caso, la seguridad pública.

Por tanto, cuando además en este instrumento se han tomado todos los resguardos a fin de evitar abusos de las policías, que ellas le pidan a un transeúnte que exhiba su documento de identificación para asegurar finalmente la paz social nos parece absolutamente justificable.

Considerábamos, además, insólito que esta facultad la pudiera ejercer la policía respecto de un conductor de un vehículo motorizado, al solicitarle su documento identificador, pero no de un transeúnte.

Acá no estamos -lo digo para que quede meridianamente claro- pidiendo a través de esta norma el restablecimiento de la detención por sospecha; por el contrario: se trata simplemente de aportar a un bien jurídico superior: la paz social y la seguridad pública. Si eso implica que las personas deban portar su documento de identidad, nos parece perfectamente posible, necesario y adecuado.

Por lo mismo, señor Presidente , creemos que esta es una herramienta esencial, urgente, no solo por las 80 mil órdenes de detención pendientes en Carabineros e Investigaciones, respecto de las cuales, en definitiva, no existe instrumento alguno para poder pesquisar a los involucrados, sino además, porque habrá coordinación entre las policías, a través de un banco integrado que va a permitir que las órdenes de detención solicitadas hoy a la PDI también las pueda conocer Carabineros, y viceversa.

Ese también es un tema interesante.

Este banco integrado va a permitir, por ejemplo, que a una persona deudora de alimentos, cuando intente salir del país, le sea requerida su identificación para chequear efectivamente esa condición y para que se puedan tomar todas las medidas de rigor que correspondan.

En tal sentido, cuando estamos pensando en la primera prioridad ciudadana: la seguridad pública, creemos que los ciudadanos también tienen que aportar parte de sus libertades, de sus derechos, para asegurar el bien jurídico superior de la paz social.

Por tanto, votamos favorablemente el control preventivo de identidad. Es una medida urgente, necesaria, y que hemos pedido los Senadores de Renovación Nacional en los proyectos de ley que en su oportunidad presentamos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente , no se trata de una votación simple la que estamos llevando a cabo sobre el control de identidad, sino quizás de uno de los aspectos más polémicos y controversiales de esta "Agenda corta antidelincuencia".

Es cierto que el Gobierno ha empujado con fuerza la posibilidad del control de identidad, pero también lo es que la Corte Suprema, fundaciones como Paz Ciudadana y varios grupos de nuestra sociedad se han manifestado en contra de la respectiva norma.

El asunto es muy complejo, porque para quienes defendemos las libertades civiles representa un problema

Discusión en Sala

compatibilizar la teoría del derecho a la defensa de aquellas con la praxis.

Desde ese punto de vista, el conglomerado al que pertenezco se ha mostrado constantemente en contra de la norma en cuestión.

Producto de ello, presenté una indicación que fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual establece que "Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública," -a lo que se refirió el Senador informante, señor Araya - "las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata."

Es decir, se otorgan todas las posibilidades para que una persona a la cual se le requiere su identidad pueda ser identificada no solo mediante el carné respectivo, situación que, obviamente, puede parecer algo arbitraria en ciertas oportunidades, sobre todo en la gente más joven.

Por esa razón presenté la indicación en comento. Y estoy muy satisfecha de que la Comisión la haya apoyado por unanimidad. Pienso que, por una parte, debemos conciliar todo lo relativo al resguardo de las libertades civiles, pero por otra, también prevenir, ¡prevenir!, algo que hoy día representa un flagelo en nuestro país: la delincuencia.

Si con estas medidas lográramos disminuir al menos en 1 por ciento el número de víctimas hoy día afectadas y que prácticamente no tienen ningún tipo de defensa, porque el Estado en la actualidad no se hace parte de ella, pero sí de la de sus victimarios, con cargo fiscal, creo que podríamos decir que hemos tenido éxito en esta labor.

Sin embargo, como aquí se ha dicho, opino que las medidas propuestas deben ser objeto de una evaluación permanente.

Yo comparto que se trata de un tema tremendamente complejo, y también que en ciertos momentos de la historia las sociedades tienen que hacer sacrificios y muchas veces perder un poquito de libertad individual -lo digo con harta responsabilidad- en pos de la tranquilidad de la mayoría de la población.

En Europa hoy día se hace control de identidad a todas las personas que suben a un tren, y también se realizan dichos controles por otras razones, como terrorismo, según lo que algunos señalan.

Sin embargo, en Chile existe un flagelo enorme por problemas de delincuencia. Y las personas que han sido víctimas de ella nos piden que demos más atribuciones a las policías para impedir que se cometan esos actos delictivos.

Además, suscribo que, a fin de evitar cualquier abuso de la autoridad, se realice una capacitación de proporciones a nuestros cuerpos policiales, particularmente a Carabineros, para que no se cometa ningún tipo de arbitrariedad ni de injusticia por el uso de la norma que nos ocupa.

Asimismo, me parece que los resguardos que se han tomado en esta disposición son bastante fuertes y drásticos.

Por todo lo anterior, señor Presidente, voto a favor de la norma propuesta.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, quiero partir haciendo una reflexión un poco más general, pero centrada muy especialmente en el fenómeno de la delincuencia en nuestra sociedad.

Hemos recibido un proyecto de ley que, sin duda, era necesario discutir y trabajar con el objeto de perfeccionar muchos aspectos de su contenido que es preciso fortalecer y mejorar.

En cuanto a la reflexión general, y tal vez no solo por haber experimentado situaciones tremendamente injustas, tengo que preguntarme quién fiscaliza a los fiscales.

Discusión en Sala

Al respecto, puedo señalar que a dichas autoridades no las fiscaliza absolutamente nadie.

Los fiscales pueden gastar en una causa lo que estimen conveniente; no asumen ninguna responsabilidad; no reciben ninguna sanción. De hecho, en estos catorce años no ha habido ningún fiscal sancionado, ini uno!

Y para qué hablar de los premios por cumplimiento de metas. Ellos se las autoimponen; se califican de manera individual, y con nota 7. Por lo tanto, todos obtienen el premio final, en dinero, por la función que realizan.

Ahí existe una situación del todo grave y que es necesario también señalar a propósito del debate de este proyecto.

Otro de los temas que quiero hacer presente es que aquí estamos hablando de represión, pero no incorporamos nada en materia de contención a raíz de lo que pasa, por ejemplo, en Gendarmería.

Ya nos hemos referido a la situación de las cárceles en Chile, al problema de hacinamiento que las aqueja. También hemos conversado acerca de la condición en que se encuentran las mujeres y los hombres que conforman dicha institución, cuyos integrantes están tan presos como los presos que cuidan, con la diferencia de que tienen las llaves de las puertas y de que trabajan horas de horas, semana tras semana, durante meses y años en un ambiente absolutamente inhumano.

Nada se dice de ello en este proyecto de ley, y consideramos del todo pertinente alzar la voz para reclamar porque, así como hay medidas represivas, deben existir otras en paralelo, como una política de Estado.

Aquí no hacemos cosa alguna respecto a la educación. Y esto que puede parecer universal, liviano, no lo es. Debemos pensar que, así como casi en el mundo entero existe represión, necesaria en la materia que tratamos, se debe complementar con otros aspectos, como la educación, como el tener una sociedad mucho más incluyente, para bajar, a lo mejor, la cantidad de personas que delinquen y que existan mayores oportunidades, porque el que entra a la cárcel sale igual o peor que cuando ingresó.

Ese tema no lo estamos considerando, señor Presidente.

Entonces, cuando las policías nos piden más facultades, cabe preguntarse con qué criterio pueden detener a una persona que, como decía un Senador, sale a trotar encapuchado y sin su carné de identidad.

Se ha dicho que hoy más de 60 mil personas tienen órdenes de detención pendientes, en fin. Pero eso significa que el sistema no esté funcionando como se debe.

Y lo que más me preocupa, señor Presidente, es un hecho que ocurre en nuestro país: a raíz de las protestas y de las marchas estudiantiles, muchos jóvenes sufren un trato absolutamente denigrante.

¡Esa es una realidad! No lo estoy diciendo porque sí.

Es de público conocimiento que menores de 14, 15 o 16 años -lo manifestó también un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- han sido víctimas de un trato inapropiado por parte de las policías.

Entonces, por un lado, tenemos que escuchar lo que la ciudadanía nos reclama en materia de combate contra la delincuencia -ino hay duda de eso!- y, por otro, debemos procurar que las fuerzas de orden actúen de modo profesional y humano hacia los menores de 18 años, fundamentalmente.

A quienes participamos en la actividad pública, nos debe preocupar que existan políticas de Estado que garanticen que el ciudadano menor de edad no terminará en situaciones que nadie desea.

En definitiva, creo que...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Le doy un minuto adicional para que termine.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI.-

Gracias.

Creo que este proyecto de ley es necesario, pues responde a lo que nos reclama la ciudadanía. Sin embargo, hay que establecer ciertos resguardos ante las atribuciones que estamos entregando.

¡Creo que los fiscales deben ser fiscalizados, y no actuar como se les antoja, sin asumir ninguna responsabilidad!

Señor Presidente, de manera muy especial, también debemos contemplar medidas de Estado para apoyar a la institución que recibe el impacto mayor en lo relativo al ámbito delincencial: Gendarmería de Chile.

Va a llegar el momento en que esta entidad va a explotar. ¡No darán para más las malas condiciones en que trabajan esos funcionarios!

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, este es uno de los proyectos más razonables que he visto para dar una lucha coherente y decidida contra la delincuencia.

No voy a repetir las cifras que bien explicitaron los miembros de la Comisión de Constitución respecto de la situación objetiva del país en esta materia. Pero sí debo señalar que legislar al margen de la realidad social es muy complejo. Y esta nos plantea la necesidad de innovar en cómo enfrentar la delincuencia.

He estado mirando una serie de encuestas históricas y advierto que este tema no permanece en un mismo nivel, sino que crece. Hace 20 o 30 años quizás no se marcaba con la misma fruición de ahora. Hoy día sí se prioriza, y ello tiene que ver con la urgencia de la ciudadanía de vivir en una sociedad más protegida.

Lo anterior exige repensar positivamente los derechos de cada uno y también ver cómo instaurar los deberes que debemos establecer en toda sociedad.

He oído a los Senadores que, en su legítimo derecho, son contrarios al artículo 12 propuesto, y no entiendo dónde está el problema de tener una cultura de la identificación. No veo esto como un pecado mortal y no me parece que se vulnere el derecho a la intimidad, que es muy importante de preservar.

Muchas veces en este Senado he reclamado por lo contrario, pues aquí hay una lógica de "Gran Hermano": existe mayor requerimiento de datos, los que están muy desprotegidos, y cada vez se intenta poner a disposición de la gente más antecedentes nuestros.

Sin embargo, la información mínima consistente en que un ciudadano diga quién es -"el que nada hace nada teme"- pareciera vulnerar un principio esencial. ¡Yo no lo veo así, para nada!

Pienso que es un deber mínimo de la sociedad.

Y si hoy no se logra aprobar la modificación que nos ocupa, será necesario crear una cultura social mínima, mediante la cual cada uno sea capaz de dar un paso en materia de identificación.

No creo que la enmienda vulnere la libertad de las personas, de la cual soy un gran defensor. De hecho, he reclamado cuando distintas iniciativas de ley plantearon conculcar muchas libertades, particularmente en los últimos años.

La disposición en análisis entró en una órbita que la hace aparecer -no sé si por presiones grupales o sensaciones

Discusión en Sala

térmicas- como la peor de las decisiones.

Yo he estado estudiando este asunto -no es ninguna gracia, porque ocupé la documentación que la Comisión pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional- para ver si somos un país tan raro, pues parece que somos los únicos que pedimos un control de identidad.

Alemania, que en materia de derechos debe ser de las naciones más consistentes, coherentes y respetuosas de las libertades, establece un sistema muy similar al propuesto.

España, que Chile ha replicado legislativamente en muchas instituciones (desde la reforma procesal en adelante), también tiene un control preventivo de identidad.

Un creciente número de estados de Estados Unidos lo tiene.

Francia, defensor de las libertades a más no poder, lo tiene.

Italia, que es quizás la otra gran fuente del Derecho, lo tiene.

En consecuencia, ni siquiera innovamos con algo que remecerá la historia del mundo. Simplemente estamos tomando ideas que han sido útiles en otras naciones para dar una herramienta a las policías que les permita prevenir y también sancionar, en caso de que haya orden de detención pendiente, que, como dijeron distintos Senadores, se cuentan por decenas de miles.

Señor Presidente , sé que este tema es interesante, profundo y que genera una legítima diversidad de opiniones. Pero, como soy partidario de una sociedad libre, me parece fundamental entender la lógica de los deberes y las responsabilidades sociales.

Lo otro me parecería un abuso. Es como decir: "¿Sabe qué? Yo hago lo que quiero y no me obligo nada. Tengo derecho a exigir todo". Bueno, cuando uno reclama el derecho a la seguridad, debe estar dispuesto, como mínimo, al deber de identificarse.

No veo que eso vulnere ningún principio.

Le pido un minuto más, señor Presidente .

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Lo tiene, señor Senador.

El señor COLOMA.-

Adicionalmente, observo que el artículo 12 está lleno de resguardos: se fijan las obligaciones del funcionario policial (entre ellas, la de exhibir su placa y señalar su nombre); se habla de igualdad de trato y no discriminación arbitraria; se establece el respeto a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño; se garantizan las facilidades del caso para identificarse, y se indican las distintas forma de identificación (cédula, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil).

Objetivamente, se ofrece un catálogo con alternativas razonables para vivir en una sociedad en la cual impere la ley y, además, se avance hacia una mayor justicia y defensa para las personas.

Por ello, señor Presidente , pienso que este artículo no solo es necesario, sino que también podría significar un antes y un después muy importante, aunque no dramático, para empoderar a las policías y mejorar la seguridad en Chile.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente , no quiero repetir argumentos sobre la relevancia de combatir la delincuencia hoy para nuestra sociedad y la opinión pública.

En todas las encuestas y en todos los encuentros que realizamos con dirigentes sociales y con las comunidades, nos están diciendo que, por favor, hagamos algo para resolver el problema de la delincuencia.

Es curiosa la posición de algunos colegas: expresan que hay que luchar contra la delincuencia, que está agobiando a nuestras familias, a nuestra gente; sin embargo, cuando llega el minuto de votar para entregar una herramienta a las policías que casi todos los países desarrollados tienen, dicen: "No".

¿Qué objetivo cumple un instrumento como este? Ya lo mencionaron varios señores Senadores: hay un número muy importante de órdenes de detención que, en la práctica, no se llevan a cabo.

Yo tengo la teoría de que la impunidad hizo de la delincuencia una profesión. Al delincuente que roba permanentemente o lo detienen y lo dejan en libertad, o nunca lo descubren. Los propios informes de la Fiscalía señalan que más del 90 por ciento de las causas termina en archivo, en nada.

¡Entonces, existe total impunidad!

A mi juicio, la sociedad tiene que hacer algo cuando hay más de 60 mil órdenes de detención que no se pueden cumplir.

He escuchado dos argumentos en contra del artículo 12. Trataré de rebatirlos y de convencer a los colegas que los sostienen, pues considero que están equivocados.

El primero de ellos consiste en decir: "Yo no apruebo la enmienda propuesta porque las policías ya poseen las facultades pertinentes". Bueno, si es así, ¿cuál es el problema para aprobarla? ¿Qué riesgo se corre?

El segundo es el temor a que las fuerzas de orden y seguridad abusen de la atribución que se plantea. Pero, ¡por favor!, si la institución más creíble en Chile, según todas las encuestas de opinión pública, es Carabineros; las policías, en general.

Por lo tanto, a mi juicio, ninguno de esos dos argumentos es suficiente para votar en contra de la modificación en análisis.

En esta materia no podemos tener ninguna duda, señor Presidente .

Creo que las actuales condiciones de la delincuencia nos están cambiando la vida para mal. Están destruyendo a la familia y afectando a gente inocente, especialmente a los más modestos, muchos de los cuales, para llegar a sus casas, deben pasar por sectores donde los delincuentes se han tomado las calles. Ahí les cobran peaje, los asaltan y los someten a todo tipo de abusos, y la autoridad no está presente porque, en mi opinión, no dispone de las herramientas adecuadas.

Entonces, debemos ceder parte de nuestros derechos ciudadanos. No es posible obtener resultados en este ámbito sin aplicar alguna restricción sobre los derechos actuales.

Y, ¡por favor!, no nos preocupemos tanto de los delincuentes y concentrémonos más en la gente decente, que cumple la ley y que día tras día ve restringida su libertad, por ejemplo, para salir de noche. Sentimos temor cada vez que nuestros hijos asisten a una fiesta o a otro lado porque no sabemos si van a volver.

Debemos dar este paso, hacer un sacrificio y entregarles las herramientas necesarias a las policías. Luego de un tiempo prudente, habrá que analizar los resultados alcanzados.

No me cabe ninguna duda que esta herramienta es buena. Y no es algo nuevo; no lo inventamos aquí, en Chile. El control preventivo de identidad existe en muchos países desarrollados, que tienen bastante más tiempo de cultura y de combate a la delincuencia que nosotros, porque ahí se respeta a las policías y se hace cumplir la ley.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

Discusión en Sala

El señor TUMA.-

Señor Presidente, con esta "Agenda corta" el Ejecutivo y el Congreso Nacional están dando una señal muy potente para combatir la delincuencia.

La ciudadanía nos pregunta en todas partes qué hacemos para bajar los índices de delincuencia, con el fin de que las personas puedan sentirse efectivamente protegidas.

Y la historia nos muestra que poseemos un historial de ineficacias.

Conozco casos de personas asaltadas muy cerca de sus casas: las agreden y les roban los documentos y el celular. Las víctimas efectúan la denuncia y localizan el teléfono móvil en el domicilio de los agresores. Pese a ello, los carabineros no concurren, o porque no tienen la orden del fiscal o porque le piden primero a la víctima identificarse y luego someterse a una constatación de lesiones en la posta o el hospital más cercano. Así pasan las horas y, finalmente, no se realiza ninguna acción destinada a aprehender a los delincuentes, a pesar de que se sabe dónde están y quiénes son.

El resultado que se obtiene poco tiempo después es una notificación donde la fiscalía comunica al denunciante que su causa ha sido archivada porque no se ha podido identificar al agresor o violentista.

¡Esa es la realidad!

Debiéramos debatir en esta "Agenda corta" sobre numerosas herramientas que apunten a darles mayores facultades a las policías, a los tribunales y a los fiscales para la persecución penal. Sin embargo, estamos concentrados en la discusión acerca de si vamos o no a establecer el control de identidad.

¡Las policías no son capaces de ir a detener a un delincuente identificado plenamente! ¿Y me van a decir que será eficaz un control de identidad permanente a los ciudadanos, que restringe el derecho constitucional al libre tránsito por las calles?

En verdad, tengo reparos respecto de este artículo en particular.

He aprobado todas las demás normas del proyecto conocido como "Agenda corta antidelincuencia". También he felicitado a la Comisión, al Gobierno y a los demás intervinientes por su labor. Creo que estamos construyendo una muy buena legislación para proteger a los ciudadanos.

Pero me opongo al artículo propuesto. Cuando se dice: "Se realizan 2 millones de controles de identidad al año", me pregunto para qué estamos introduciendo esta medida.

¿En qué situaciones se piensa aplicar este control preventivo? ¿En las movilizaciones? ¿En las marchas? ¿Cuando un pequeño comerciante venda en la calle?

Hace algunos días relaté el caso de una mujer mapuche que vendía sus productos en la vía pública, a quien se llevaron detenida con sus canastos de perejil por atentar contra una ordenanza municipal.

¿No será mejor concentrar la labor de los carabineros, precisamente, en el combate contra la delincuencia: buscar a los delincuentes, detenerlos y llevarlos a juicio?

Este Congreso Nacional debe concentrarse en medidas que sean eficaces y, al mismo tiempo, que resguarden la seguridad de los chilenos y sus derechos constitucionales.

Creo que no existen las condiciones objetivas para modificar las facultades de que disponen hoy las policías.

Cuando alguien me señala: "Mire, quien se exceda va a ser sancionado", me pregunto ¿quién va a sancionar? La justicia militar. ¿Ustedes piensan que la víctima de algún abuso policial puede acceder a esa justicia?

En verdad, es una situación desequilibrada. Hay una diferencia muy grande con los derechos que eventualmente puedan invocar las víctimas de la policía en casos de abuso.

En mi opinión, el diagnóstico que se efectúa a propósito de esta enmienda no es bueno, porque el problema de la

Discusión en Sala

delincuencia no se resuelve con fijar un control de identidad, sino con desplegar a las policías donde se las necesita.

Nos debemos preocupar por ver qué tipo de sociedad estamos construyendo, y eso va mucho más allá de esta "Agenda corta"...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Dispone de un minuto adicional.

El señor TUMA.-

Gracias, señor Presidente.

Esta "Agenda antidelinquencia", como dice su nombre, es bastante "corta". Por tanto, después viene una tarea muy larga, centrada en modificar un gran conjunto de normativas para construir una sociedad más acogedora, una que impida el surgimiento de mayor delincuencia.

Esta es producto de la sociedad que tenemos; no obedece solo a la voluntad de quien decide delinquir. Cabe considerar que nosotros hemos creado condiciones que llevaron a los delincuentes de algún modo a seguir una escala de valores que no se condice con los derechos de las personas.

En consecuencia, señor Presidente, si bien he aprobado todas las normas de este proyecto, en el caso particular del artículo 12 votaré en contra.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , voy a rechazar, al igual que toda la bancada del Partido Socialista, la norma referida, que busca ampliar el control de identidad, porque dicha facultad ya existe.

Creo que el problema con los jóvenes es tremendamente serio en nuestra sociedad, y en dos dimensiones del asunto.

Aquí no asumimos el deterioro valórico, la desocialización, la desarticulación que existe en la base de la sociedad.

¡No lo asumimos!

Cuando pensamos en la familia, ¿qué estamos haciendo como sociedad? En educación tratamos de vender una visión de ser humano asociada al SIMCE; tenemos abandonados los barrios; los jóvenes cada día están practicando menos deporte, y contamos con una televisión tremendamente irresponsable.

O sea, sobre las causas estamos haciendo bastante poco.

Y en lo que respecta al control de los delitos, se han implementado distintas medidas que no han resultado bien, y habría que pensarlas más.

Creo que detrás de esta propuesta no se ve un análisis serio y fundado.

Yo participé del debate que se realizó cuando se terminó con la detención por sospecha.

¡Ocho años nos demoramos en tramitar dicho proyecto!

Al año, cientos de miles de jóvenes eran detenidos en forma arbitraria.

En esa ocasión, establecimos una modalidad de control de identidad que redactó Carabineros, porque nos pidió

Discusión en Sala

hacerlo. Y nosotros la acotamos durante la discusión. Y antes de dos meses de su puesta en marcha, la propia institución uniformada nos dijo: "No nos funciona". ¡Ellos la habían hecho!

Ahora Carabineros solicita que se amplíe esta medida. Y la verdad es que no existen fundamentos suficientemente rigurosos, pues se plantean muchos puntos tremendamente discutibles.

Quienes están escapando de la policía tendrían que ser bastante "giles" para que los agarraran en un simple control de identidad, porque normalmente son personas que se mueven de otra manera por las ciudades y por nuestro país.

Me parece que se debe rechazar esta norma por varias razones, que ya expuso el Senador Quinteros.

En primer lugar, existe una restricción de la libertad individual que no encuentra fundamento en decisión judicial alguna, sino en el mero arbitrio administrativo. Además, no se entregan garantías de resultados concretos.

En segundo término, se abre una amplia posibilidad para la discriminación.

¿Por qué las cortes de apelaciones han rechazado muchas de estas detenciones? Por la ambigüedad e imprecisión de los indicios que se plantean.

Según datos de la Defensoría Penal Pública, en 2012 las detenciones ilegales afectaron en 23,7 por ciento a etnias originarias; en 17,1 por ciento a jóvenes, y en 13,5 por ciento a extranjeros.

La UNICEF reclama que en esta norma existen enormes vacíos e imprecisiones que pueden prestarse para grandes abusos. A mí me hace mucha fuerza eso.

En tercer lugar, la atribución que se crea admite serias deficiencias respecto de los resultados, como ya he dicho.

¿Llegaremos a través de esta medida a detener al 0,1 por ciento de aquellas personas que están huyendo de la justicia? Lo veo difícil. Y la verdad es que no existe nada concreto que garantice su eficacia.

María Inés Horvitz, en el artículo "Seguridad y garantías: derecho penal y procesal penal de prevención del delito", señala "las demandas de mayor seguridad han significado, para la institución policial, un progresivo aumento de recursos humanos y materiales". ¡Un gran aumento de recursos materiales y humanos! Pero debemos evaluar eso. Hay que hacer accountability al respecto.

Asimismo, Paz Irrazábal, en "Igualdad en las calles en Chile: el caso del control de identidad", acusa que no es posible obtener información detallada sobre el perfil de las personas sometidas a control, circunstancias y resultados.

Con esta propuesta, se amplía una atribución cuya eficacia es muy incierta y cuyas evaluaciones son inexistentes o, al menos, desconocidas.

En cuarto lugar, aunque los abusos policiales sean limitados, no existen canales para evaluarlos y tratarlos. A todos nos ha tocado conocer casos y no tenemos cómo manejarlos. La justicia militar en general no funciona. Uno prefiere el criterio del General Director de Carabineros, en el caso de esa policía, para actuar.

Finalmente, en esta norma hay numerosos riesgos de excesos y discriminación, escasos beneficios concretos en términos de eficacia policial y pocas medidas de control y resguardo.

¡Nosotros estamos votamos en contra!

Y lo manifestamos claramente para decirles a todos, a nosotros mismos, al Gobierno, a los Ministerios, que necesitamos una política pública seria para los niños, los adolescentes y los jóvenes.

Esto no contribuye mayormente a eso.

¡Hoy día no tenemos política pública! ¡El SENAME opera apenas por los bordes! ¡Las escuelas no asumen este problema! Por ende, desde dónde...

Discusión en Sala

El señor LAGOS (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Cuenta con un minuto para concluir, Su Señoría.

El señor MONTES.-

Entonces, yo me pregunto ¿qué estamos haciendo en serio?

Seamos responsables y no entremos en una discusión como si esto fuera a resolver grandes problemáticas.

Debemos asumir lo que está ocurriendo en la sociedad.

¡Eso es responsabilidad de este Parlamento!

Y nosotros permanentemente hacemos como que esto no existe. Yo podría contarles -y todos- sobre diversos tipos de situaciones. Hoy en día, hay jóvenes que salen armados -porque se usan armas-, que no son delincuentes originalmente, roban un vehículo, parten a ver qué oportunidad se les presenta. Y eso va creciendo.

Yo les digo a todos los del barrio alto: "Cuidado, porque están yendo hacia allá, pues saben que existen más oportunidades".

Entonces, hay algo de fondo que está ocurriendo en la sociedad que requiere ser enfrentado con mucha mayor seriedad.

Señor Presidente , votamos en contra para dar un testimonio claro y contundente de que debemos enfrentar los problemas de fondo del vacío de la política pública de una manera mucho más seria.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Solicito autorización de la Sala para que presida la sesión la Senadora señora Muñoz.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental , la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta , quisiera que hiciéramos un recuento de todo lo que hemos dicho en esta Sala, porque esto lo venimos planteando desde hace muchos años.

El Presidente Sebastián Piñera llegó al poder basado en una exacerbación de la lucha contra la delincuencia, y a poco andar su Ministro del Interior Hinzpeter reconocía su fracaso ante dicha problemática.

Cuatro años tuvo la Derecha para implementar todo lo posible para enfrentar la delincuencia, dado que fue su principal compromiso de campaña.

¡Y fracasaron!

Y han fracasado los Gobiernos de la Concertación.

Y este Gobierno de la Nueva Mayoría enfrenta el mismo fracaso. ¡No avanza!

Esta "Agenda corta" no solo se queda corta...

El señor MONTES.-

Discusión en Sala

¡Tu Gobierno...!

El señor NAVARRO.-

Mi Gobierno, por cierto, con el cual es legítimo discrepar, ya que esa es la esencia de la Nueva Mayoría. ¡Si no, pregúntenle a la Democracia Cristiana...!

Quiero decirles que tengo serias dudas de que el aumento de las penas y todas las medidas que hemos discutido vayan de verdad a atacar a fondo la delincuencia. Más aún con esta norma, que, en definitiva, no garantiza en absoluto que las 80 mil personas que andan por las calles con órdenes de detención pendientes vayan a ser capturadas. O sea, la policía va a salir a la calle a controlar a todo aquel que se le cruce por delante para encontrarlos. Como decía Nelson Mery, "se debe investigar para detener, no detener para investigar".

En consecuencia, lo que se requiere es mayor eficiencia investigativa.

Ahora bien, se establece el control a los mayores de 14 años. ¿Cuántos de quienes están aquí tienen hijos adolescentes de entre 14 y 17 años?

El señor HARBOE .-

¡Yo!

El señor NAVARRO.-

Quiero decirles que deberemos implementar una política a fin de ir a los liceos, particularmente a los municipales, para que los estudiantes saquen su carné de identidad. Porque si un joven de 14 años no porta cédula de identidad (porque no tiene dinero para adquirirla o tiempo para hacer el trámite, debido a la presión que significa la preparación de la PSU), vamos a encontrarnos con graves dificultades.

Las órdenes de detención no se resolverán con el control de identidad discriminatorio.

El mayor riesgo de esta medida radica en que los jóvenes, que debieran ser nuestros aliados y recurrir a la policía para denunciar, no lo hagan y pasen a ser jóvenes más críticos.

¡Había un millón 700 mil detenciones al año cuando existía la detención por sospecha! Y la delincuencia no se vio afectada.

Debemos hacer un esfuerzo, pues muchos creen que esta norma no les va a tocar. Pero esto puede dar paso a muchos abusos.

Cuando trabajamos la Ley sobre Violencia Intrafamiliar hubo que capacitar a las policías, porque muchas mujeres llegaban a declarar y las enviaban de vuelta a sus casas diciéndoles: "Vaya y póngase en la buena". Hubo que capacitar a miles de funcionarios públicos para entender que la violencia intrafamiliar era sancionada. Y había que contar con el personal público preparado para enfrentar ese fenómeno.

Yo estoy dispuesto a apoyar a Carabineros en todo. Pero creo que esta norma, más que ayudarlos, los va a complicar. Hará que se los mire con sospecha, ya que de todo hay en la viña del Señor. Y hay algunos bastante brutos, poco prudentes.

La ley en proyecto dispone que el carabinero que controla la identidad debe individualizarse antes. Así, por ejemplo, deberán señalarle a la persona: "Soy el carabinero Juan Gómez, mi placa es la 337 y pertenezco a la dotación de Peñalolén". Eso es lo que establece el proyecto.

He conversado con decenas de jóvenes, quienes corroboran que las policías no se identifican, ni siquiera portan una chapa distintiva durante las manifestaciones. Y esto no tiene nada que ver con la condena irrestricta a los abusos de los encapuchados. ¡Todos estamos en contra de aquello!

Estoy hablando del uso masivo de esta facultad, que va a separar a los jóvenes de la policía. Ojalá me equivocara. Sin embargo, considero que esta es una medida que, más que cooperar, enturbiará la necesaria relación de colaboración.

Discusión en Sala

Algunos plantean que a los jóvenes del barrio alto no los van a detener. La policía deberá ejercer su tarea en forma amplia, ya que este procedimiento, seguramente, se va a ejercer en las comunidades mapuches, en las poblaciones populares, en los centros juveniles.

Circunstancia y condición: un elemento básico. Pero aquí no se habla de circunstancia y condición: en cualquier circunstancia y condición.

Un concejal de Los Vilos me contó que su hijo fue detenido a media cuadra de su casa; no se le permitió ir a buscar el carné de identidad y terminó golpeado y esposado en la comisaría respectiva.

Hago una prevención a Carabineros. Es probable que esta norma se apruebe. Pero quiero decir que esta medida estará sometida a una evaluación en forma constante.

Espero que todo lo que hemos aprobado, como subir las penas o esta misma norma, contribuya en algo. Porque aquí se ha dicho que estamos atacando la delincuencia.

Vamos a ver qué resulta.

Toda nuestra cooperación con la policía; todo nuestro respeto al gran cuerpo policial. Pero voy a rechazar esta norma, porque considero que le traerá más problemas que ventajas a Carabineros de Chile.

Voto en contra.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en verdad, cuando oigo a algunos Senadores manifestarse en contra de esta disposición, no logro entender debidamente su justificación.

Una de las razones que se esgrimen para oponerse al control de identidad es que ello significaría la instalación nuevamente de la detención por sospecha, la cual trae a la memoria situaciones muy ingratas por los abusos que se cometieron en el pasado en virtud de esa atribución.

Ciertamente, tal argumento no resiste ningún análisis. Lo que se plantea ahora no guarda ninguna relación con ese tipo de detención.

Aquí se trata de algo muy modesto, bastante mínimo, de alcance extremadamente limitado y circunscrito, que no puede confundirse, ni siquiera para la retórica populista, con la detención por sospecha.

Un segundo argumento que se plantea es que esto atenta contra la libertad de las personas.

Señor Presidente, los derechos y las libertades, cualesquiera que sean, no son absolutos. En una sociedad, todos debemos responder a las restricciones que se establezcan respecto del ejercicio de esos derechos, de esas libertades.

Por lo demás, que a alguien le soliciten su identificación, que le pregunten quién es no puede considerarse como un acto vejatorio, que esté ofendiendo o afectando la libertad personal.

En consecuencia, aquí estamos magnificando, extremando los argumentos de manera inexplicable.

Por lo demás, aquí también hay derechos que en cierto sentido colisionan. Porque se halla la libertad irrestricta que

Discusión en Sala

algunos reclaman versus la seguridad social, y sobre todo la de la gente más humilde, que es aquella que sufre proporcionalmente la mayor cantidad de delitos.

Estamos, pues, tratando de asegurar que la población tenga algún grado de protección en sus derechos con un mínimo esfuerzo de toda la ciudadanía: identificarse cuando un policía, un carabinero lo solicita.

También se señala: "¡Es que esto, además, se va a prestar para muchos abusos!".

Señor Presidente, hoy día existe ese tipo de control en dos ámbitos.

Por un lado, se halla el control investigativo, que se ejerce en otras circunstancias: cuando hay indicios de que una persona ha cometido un delito flagrante. Y por otro, existe el control preventivo, que se da en algunos casos: por ejemplo, para acceder al estadio o a espectáculos públicos.

Y, en verdad, al año se practican muchos controles, sumando esas dos situaciones: cerca de un millón ochocientos mil. Y, sin embargo, la consecuencia práctica de abuso, según los datos de que disponemos, es menos de 0,3 por ciento.

Entonces, aquello no se ha prestado para abusos. Ciertamente, se producen algunos abusos menores. Eso siempre puede ocurrir. Por eso, la norma establece diversas medidas que aseguran un control, a fin de evitar que eso suceda.

Así, se deberá elaborar un procedimiento estandarizado para ejercer esa facultad.

Se considerarán como faltas administrativas los abusos que puedan cometerse. Ello normalmente significa terminar con la carrera del policía en cuestión.

Finalmente, las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos para conocer el ejercicio práctico de esta medida.

Por lo tanto, hay cautela, hay resguardo.

En definitiva, señor Presidente, aquí existe poca voluntad para avanzar en una batalla en que los carabineros son pieza esencial. Son sus principales autoridades las que nos han requerido una y otra vez que les entreguemos facultades al objeto de desarrollar en forma eficaz su labor preventiva.

Ya se sabe lo relativo a las sesenta y tantas mil órdenes de detención vigentes que no se pueden controlar, pues no hay medidas para hacerlo.

Controles aleatorios, como los que se supone se efectuarán producto de la facultad que les agregamos a los carabineros, permitirán que aquello ocurra. Por lo tanto, le daremos efectividad a la batalla contra la delincuencia.

¿Vamos a resolver el problema por esta vía? No. Que nadie lo entienda así.

Existen muchas formas para hacerlo. Y no es excusa decir: "Es que hay tantas otras cosas que se deben realizar, en materia de mejoramiento de la educación, de medios de comunicación, de cultura, en fin".

Sí, señor Presidente: hay que abocarse a todo eso.

También hay que mejorar la rehabilitación. ¡Por cierto! Mientras no mejoremos la rehabilitación en las cárceles, tendremos altos índices de reincidencia, cuestión que, desgraciadamente, todavía existe. Y una medida preventiva sería contar con una verdadera rehabilitación en las cárceles.

Pero no porque no estemos llevando adelante ese conjunto de medidas vamos a impedir que nuestros carabineros cuenten con las atribuciones necesarias para ejercer debidamente sus funciones.

En tal sentido, evitar que la policía disponga de esas facultades me parece más un escapismo que un compromiso social para combatir la delincuencia, el cual nos es reclamado.

Entonces, que cada uno se haga responsable ante la ciudadanía si quiere impedir que la policía ejerza

Discusión en Sala

adecuadamente su labor. Porque, con razón, los chilenos van a reclamar que no estamos respondiendo a sus verdaderas inquietudes.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, el control de identidad existe hoy día.

Al revisar el artículo 85 del Código Procesal Penal, es posible observar que las policías hoy día, sin orden previa de los fiscales, pueden solicitar la identificación de cualquier persona, para lo cual se establece un conjunto de condiciones. Incluso, les es factible llevarse a las personas a la unidad policial más cercana para fines de identificación. Y el procedimiento puede durar hasta 8 horas.

Como ya mencioné, en la práctica, hoy existe el control de identidad.

Las policías realizan control de identidad, que, si bien no lo llaman "preventivo", reviste ese carácter.

31 de marzo de 2016: "PDI realizó operativo preventivo y detuvo a 112 personas".

24 de mayo de 2014: "Carabineros realiza un procedimiento policial; controla a mil 600 personas, y hay 324 detenidos".

5 y 6 de febrero de 2016: "Control de identidad preventivo de Carabineros: 7 mil 432 controles de identidad".

Señor Presidente, la norma actual exige la existencia de indicios de que se hubiera cometido un delito.

¿Creen razonablemente, señores Senadores, que en todos esos procedimientos existieron tales indicios?

¿Piensan que en dichos procedimientos el carabinero se identificó previamente con su nombre, su placa y la unidad a la que pertenece?

¿Creen ustedes que en los procedimientos que se realizan actualmente hubo algún mecanismo de reclamo en caso de que el controlado se sintiera discriminado?

Hoy se efectúan controles de identidad, y la norma del referido artículo 85 no contiene el conjunto de derechos que sí establece la disposición que ahora estamos votando. Porque, como decimos siempre, el legislador debe hacerse cargo de una realidad. Y la realidad es que hoy día, habiendo en la práctica controles de identidad, tenemos un problema, pues no hay derechos respecto de aquellos que son controlados.

Veamos qué hizo la Cámara de Diputados, señor Presidente.

Allí se presentó una indicación, ¡oh, sorpresa!, de los Diputados señores Andrade , Carmona , Ceroni , Chahín , Farcas , Saffirio y Matías Walker , para establecer el control de identidad.

¿Qué decía su texto? Que se podrá controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare.

La indicación fue aprobada con el voto afirmativo de 88 Diputados.

Si Sus Señorías leyeran la lista de quienes votaron a favor, se sorprenderían.

Perdón, la norma aprobada en la Cámara de Diputados señala que se podrá "controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare".

El Senado recibió ese texto, que habla de "cualquier persona". No distingue entre mayor de 14 años y menor de 18 años y mayor de 18 años. En consecuencia, se podría retener en la unidad policial a un mayor de 14 años hasta por cuatro horas.

Discusión en Sala

Tampoco distingue el lugar. Es decir, con esa norma, un carabinero podría decir: "Yo puedo entrar a la casa de determinada persona, controlarla, y si no cuenta con identificación, me la llevo por cuatro horas". ¡A un menor que tenga 14, 15 o 16 años!

Dicha norma -repito- fue aprobada por 88 Diputados.

¡Yo no estoy disponible para aprobar el mencionado precepto, pues creo que en esta materia hay que tener equilibrio!

Por eso en la Comisión de Constitución despachamos una disposición diferente.

En primer lugar, la referida norma establece que el control de identidad debe realizarse en lugares públicos o de acceso al público: restaurantes, etcétera (por de pronto, este Senado ya aprobó el control de identidad en las inmediaciones de los estadios).

En segundo término, preceptúa que en cualquier procedimiento de control de identidad el carabinero previamente debe identificarse con nombre, placa y unidad a la que pertenece.

En seguida, dispone que la identificación ha de efectuarse en el lugar, con aplicación de medios tecnológicos.

En el caso de los mayores de 14 años y menores de 18, la primera obligación del funcionario policial es llamar a sus padres, y especialmente, respetar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Y si hay dudas, la ley presume que se trata de menores de edad; o sea, no se los puede controlar.

Un señor Senador decía en la Sala: "Hay niños que no tienen carné de identidad". Pero aquí se habla de "cualquier medio de identificación": tarjeta escolar, cédula de identidad, carné de curso; lo que sea.

En consecuencia, se abre la posibilidad de identificación. La idea es facilitar esta en el lugar, para no ser conducido...

Pido un minuto adicional.

El señor LAGOS (Presidente).-

Lo tiene, señor Senador.

El señor HARBOE.-

En consecuencia, señor Presidente, esta norma comienza a otorgar un conjunto de derechos para un control de identidad que hoy día se practica sin la concurrencia de ellos.

Adicionalmente, si el controlado se siente vejado, discriminado, se consigna un procedimiento de reclamo, del cual puede derivar para el funcionario policial, aparte la responsabilidad penal pertinente -ella será eventual-, una sanción administrativa en la hoja de vida, la que afectará su carrera funcionaria (entonces, el policía pensará dos veces antes de actuar de manera arbitraria).

Como si todo aquello fuera poco, se impone la obligación de informar trimestralmente al Ministerio del Interior.

Por consiguiente, votar en contra del control de identidad propuesto implica perpetuar lo que existe hoy día.

Y me van a disculpar, pero lo que existe hoy día, a mi juicio, sí se presta para abusos. Porque no hay procedimiento de reclamo, no hay sanción efectiva y no hay mecanismos para impugnar las decisiones de la autoridad.

Por eso, señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable, pues estoy convencido de que la implementación del sistema sugerido permitirá regular la situación actual, en la cual los ciudadanos no tienen ningún derecho.

Repito: en esta materia debe haber equilibrio.

Hoy es factible controlar a un conductor que transita por una carretera u otra vía pública para verificar si los papeles del vehículo se encuentran en orden.

Discusión en Sala

¿Por qué no se puede solicitar la identificación de una persona en los lugares que explicita la norma planteada?

Eso nada tiene que ver con la detención por sospecha.

En virtud de tal disposición no se puede detener a nadie. Y si al amparo de ella la policía detiene a alguien incurre en una ilegalidad susceptible de sanciones administrativa y penal.

Voy a aprobar esta norma, señor Presidente , porque creo que consagra un conjunto de derechos que hoy día no tienen los ciudadanos que son controlados conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , Honorable Sala, en la Comisión de Constitución me pronuncié en contra de esta norma y en la Sala también voy a votar que no, sobre la base de los argumentos que he señalado antes y que mantengo en esta oportunidad.

Valga una aclaración a quien me antecedió en el uso de la palabra.

La indicación que dio origen a este artículo no viene en el proyecto primitivo, sino que fue presentada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Y, en el caso de la firma de los Diputados de que se hizo mención, se trata de una propuesta de acuerdo formulada luego de una iniciativa que dista mucho de la idea matriz del proyecto.

Señor Presidente , cuando tenemos instituciones tan respetables, democráticas, establecidas por este Parlamento, como el Instituto de Derechos Humanos, que señala, tal y cual lo han dicho el relator de la ONU, la Corte Suprema y el propio Instituto, entre otros: "la normativa propuesta es inaceptable en un estado democrático de derecho. Si el Estado de Chile quiere seguir gozando del prestigio internacional que ha ganado por sus logros en materia social y económica, debe asumir como desafío central el liberarse de las ataduras del pasado y propender a no generar nuevas amarras que dificulten el proceso de profundización de la democracia y el avance en materia de derechos humanos".

Cuando leemos en la prensa, bajo el título "Control de identidad: Iniciativa inconveniente": "No hay posibilidades reales de hacer descansar este control en juicios objetivos. Así, la aplicación de esta política, por muy loable que sea su motivación, conducirá a que se trate desigualmente a las personas y grupos que forman parte de nuestra nación...". Y al final: " Harald Beyer , Centro de Estudios Públicos".

Cuando la prensa dice en un titular: "Corte Suprema cuestiona duramente la ley corta antidelincuencia y califica de inaceptable para el Estado Democrático el control de identidad".

Cuando leemos en los medios de comunicación lo siguiente: "Pero lo más problemático de la propuesta -generada bajo la administración del anterior ministro de Justicia -" (se excluye a la Ministra actual) "no es la disparidad de tratamiento punitivo, sino las razones aludidas para emprender dicha estrategia y la promesa de resultados esperados. De acuerdo con la inspiración del mensaje, se apuesta nuevamente por la vieja táctica: más cárcel, esperando con ello incapacitar a un número importante de infractores mediante su reclusión por tiempos más prolongados y reduciendo el volumen de candidatos que pueden optar a penas alternativas. El problema de dicha apuesta -al igual que en el caso del control de identidad preventivo- es la falta de evidencia que la sustente". Esto lo señalan Catalina Mertz Kaiser , Directora Ejecutiva , y Ana María Morales , Directora del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana (no estoy leyendo a opinólogos, a académicos o a instituciones de la izquierda garantistas, sino que estoy haciendo referencia a un conjunto de actores del sistema).

Cuando la propia representante de las Naciones Unidas en nuestro país nos señala que esta norma vulnera el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, no obstante lo que se ha señalado en cuanto a que en el caso de los menores de edad la detención o la privación de libertad solo puede ser por una hora, uno debe hacer una reflexión.

Discusión en Sala

Ahora, como uno tiene que hacerse cargo de todas las opiniones, debo puntualizar que hay una que me interpreta en particular.

Dice:

"La preferencia por una clase de delitos que se expresa en este tipo de legislación es aquella criminalidad de la marginalidad, convirtiéndola en el paradigma de la delincuencia, en desmedro de la de quienes tienen posiciones más acomodadas. En un país cruzado por la desigualdad, el sistema penal está promoviendo su profundización".

"El caso más paradigmático de esto es el control preventivo de identidad que propone este proyecto, el cual no implica ninguna mejora en materia de combate a la delincuencia, pero sí entrega una herramienta de uso arbitrario a las policías que indudablemente se concentrará en ciertos grupos marginalizados: pobres, jóvenes, inmigrantes y personas con estilos de vida alternativos".

Esta última referencia es de los profesores de Derecho Penal...

El señor LAGOS (Presidente).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor DE URRESTI.-

... de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señores Mañalich y Winter.

Cuando uno hace ese conjunto de reflexiones; cuando uno entiende que esto no viene en la idea matriz del proyecto; cuando ello genera una estigmatización respecto a grupos precisos de la población; cuando, en definitiva, por esta vía se entregan a Carabineros herramientas que van más allá de las que hoy día tienen y que no ejercen adecuadamente para hacer aquel control; cuando se hace abstracción de que hemos aprobado un conjunto de iniciativas que la propia policía y el Ministerio Público han planteado, no vamos por el camino adecuado.

Esto contribuirá a estigmatizar a segmentos de la población; a encarcelar a los más pobres, a la gente humilde, a las personas sencillas.

Estos controles de identidad no se harán en los grupos acomodados. Y ahí también hay delincuencia. Y ahí también debemos focalizar.

Por eso, creo que estamos ante una medida ineficaz, que no va a dar los resultados previstos y que -peor aún- generará más segregación y una focalización de la delincuencia sobre delitos de poca consideración.

El señor HARBOE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).-

¿Su Señoría quiere hacer una aclaración?

El señor HARBOE.-

Sí, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede hacerla, señor Senador.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, el colega que terminó de hablar señaló que lo que yo leí no era una indicación, sino una idea, un proyecto, algo así.

Discusión en Sala

La señora MUÑOZ .-

Una idea original.

El señor HARBOE.-

Una idea original.

Pues bien, en la página 130 del informe de la Cámara Baja se dice:

"Los diputados señores Andrade, don Osvaldo ; Carmona, don Lautaro ; Ceroni, don Guillermo ; Chaín, don Fuad ; Farcas, don Daniel ; Saffirio, don René , y Walker, don Matías , formularon indicación para incorporar un artículo 12, nuevo:

"Artículo 12.-

En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden público y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación".

En la página 133 se expresa: "Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrade , Carmona , Ceroni , Farcas , Saffirio y Walker , que incorpora un artículo 12, nuevo, se aprobó por la unanimidad...".

Y ahí están todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Es solo para los efectos de la historia de la ley.

Se trata -repito- del informe de la Cámara de Diputados.

El señor DE URRESTI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PROKURICA.-

¡Téngannos piedad...!

El señor LAGOS (Presidente).-

Imagino que el Senador señor De Urresti quiere agregar algo.

El señor PROKURICA.-

¡No, señor Presidente...!

El señor MONTES.-

¡Muy bien, señor Presidente : está creando su propio Reglamento...!

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, me parece muy bien la corrección que hace el Senador Harboe.

Pero seamos claros.

Yo me he referido a que la idea original del proyecto adicionado a la propuesta que hizo el Ejecutivo no corresponde a los Diputados que ahí se consignan.

Fue un nuevo proyecto, para tratar de sintetizar las distintas posiciones. Y por ello esa amplia variedad de Diputados.

Discusión en Sala

Esta es una iniciativa que, principalmente, obedece a parlamentarios de Derecha.

Y sería claro: lo que el Senador expone es el proyecto que la Comisión sintetizó para llegar a un acuerdo.

La iniciativa original en función de la cual se incorpora esa situación obedece a un planteamiento de una bancada antidelincuencia o provida -no sé cuál era la característica que tenía-, que en la Cámara de Diputados ha hecho un trabajo activo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Proseguimos con la votación del proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, las últimas intervenciones muestran que esta es una discusión absolutamente abierta, donde hay opiniones con distintas miradas, independiente del signo ideológico.

Yo quisiera señalar primero que nosotros vamos a entregar un respaldo total a la "Agenda corta" antidelincuencia, por todo lo que significa, con las ideas matrices, con cuanto se ha planteado.

Todo lo que implica la "Agenda corta" antidelincuencia está muy bien: modificación del Código Penal; responsabilidades penales alternativas; lo que señalaba el Ministro Burgos en cuanto a un plus de penas para reincidentes; instrumentos procesales para los fiscales; atribuciones para las policías.

El problema estriba en que en esta "Agenda corta" nos hemos desviado a otros temas, a mi juicio accesorios y no relacionados con el combate contra la delincuencia.

En cuanto al debate sobre las filtraciones de información, debo puntualizar que me pronuncié negativamente en las dos votaciones que hubo. Pero ello, no porque tuviera dudas en torno al trabajo que hizo la Comisión de Constitución; todo lo contrario: creo que el debate habido allí fue bastante serio. Mi aprensión tiene que ver principalmente con el hecho de que estos temas se apartan del objetivo principal de la "Agenda corta" antidelincuencia.

Por eso mismo nuestra votación en el caso de la norma relativa a los 75 años, a las razones humanitarias.

Lo propio ocurre en lo concerniente al control preventivo de identidad, por las razones que aquí se han dado -y lo decía recién el Senador De Urresti-: hoy día tenemos el artículo 85 del Código Procesal Penal y la disposición de la Ley de Violencia en los Estadios que permite hacer controles (en algunos casos, con éxito; en otros, no).

Entonces, señor Presidente, considero que este artículo tensiona innecesariamente a las policías y a la ciudadanía.

Se está incorporando un elemento absolutamente subjetivo.

Como decíamos, la introducción del control preventivo de identidad ha recibido críticas de organizaciones y de especialistas de un amplio marco ideológico.

Se mencionaba acá al Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic; a la UNICEF; a la Corte Suprema. Y se expresa que, en el hecho, el instrumento que se procura poner a disposición de las policías no podrá ser objeto de control efectivo y en algunos casos se prestará para consolidar prácticas abusivas, especialmente en un país tan desigual y segregado como el nuestro.

Traigo a colación aquello a propósito de lo que muchos señores Senadores han manifestado con respecto a la realidad de Alemania, de Francia, de Italia.

Pienso que sería bueno, antes de hacer comparaciones, observar los índices de desigualdad existentes en esas naciones. Y luego de eso, claro, podríamos discutir sobre el control preventivo de identidad en Chile.

Yo estoy por combatir sin tregua la delincuencia, pero de manera inteligente y eficaz.

Discusión en Sala

Es indudable que la norma que se nos propone en este momento se va a concentrar -lo han dicho ya varios señores Senadores- en los pobres, en los jóvenes, en los mapuches, en los inmigrantes y en personas (por qué no decirlo) de estilos de vida alternativos.

¡Jamás se aplicará a personas de los sectores más acomodados, en ninguna ciudad de nuestro país!

Repito: yo estoy por combatir sin tregua la delincuencia, pero de manera eficaz.

De ningún modo aprobaré una norma antijóvenes, discriminatoria, poco efectiva y socialmente abusiva.

Quiero una sociedad segura, que permita vivir en paz, no una sociedad policial que limite derechos de las personas.

Por eso, voto en contra.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, este proyecto tiene elementos positivos, los que, obviamente, se han votado en consecuencia.

Otro se despejó parcialmente: el vinculado con las filtraciones de información que pudieran llevar a sanciones penales a cualquier persona que participara en ellas, amenazándose con eso, entre otras, la libertad de expresión.

Ahora, creo que el caso particular del control de identidad, además de controvertido, tiene una suerte de popularidad y pirotección.

¿Por qué digo aquello?

Yo tengo el mayor respeto por las policías -tanto Carabineros cuanto Investigaciones- y por los demás entes que participan en estos procesos. Pero la pregunta de fondo es si la norma propuesta verdaderamente contribuye a prevenir y controlar la delincuencia y ayuda a las referidas instituciones a ejercer su importante y delicada labor.

La propuesta del proyecto consiste en permitirles a las policías efectuar controles de identidad a personas mayores o a menores de edad con más de 14 años sin que exista indicio alguno de que hayan cometido o se apresten a cometer un delito o falta. Este control se puede realizar en lugares públicos o privados con acceso público (estamos hablando de restaurantes, cines, gimnasios, en fin).

El mencionado procedimiento incluye la facultad del personal policial para que, en caso de no haberse concretado el control de identidad de manera satisfactoria para el funcionario a cargo -y reconocemos que por la vía de las indicaciones hubo una ampliación más allá del carné de identidad-, se pueda trasladar a la persona hasta un recinto policial, sin control de tribunales o consulta a la fiscalía, por un período de hasta cuatro horas tratándose de mayores de edad y de hasta una hora en el caso de menores de edad con más de 14 años.

No quiero exagerar al respecto, porque hay una serie de prevenciones para garantizar los derechos de los menores de edad.

Me referiré ahora a los argumentos en que se funda la norma propuesta.

Se dice que es necesaria como una medida para mejorar el combate contra la delincuencia.

Como aquí se ha expresado, no existe ningún estudio o informe que demuestre que el ampliar las facultades de las policías va a cumplir aquel objetivo.

La Presidenta de la Fundación Paz Ciudadana y el Presidente del Centro de Estudios Públicos han señalado este punto, en cuanto a que no hay evidencia que demuestre la utilidad de tal medida.

Hoy el artículo 85 del Código Procesal Penal les otorga a las policías facultad para controlar la identidad de

Discusión en Sala

cualquier persona, sin orden previa de los fiscales o de tribunales, para solicitar la identificación en los siguientes casos fundados:

- a) Cuando el policía estime que existen indicios de que la persona hubiese cometido o intentado cometer un delito o falta;
- b) Cuando estime que puede dar información útil para la investigación de un delito o falta;
- c) Cuando estime que esa persona está encapuchada o utiliza alguna forma para dificultar o disimular su identidad.

Entonces, surge la pregunta: ¿Es la norma propuesta necesaria para enfrentar las más de 60 mil órdenes de detención pendientes?

Esas órdenes de detención pendientes no corresponden a personas condenadas por delitos y que están prófugas de la justicia. El mayor número de ellas han sido despachadas por tribunales que no son penales y corresponden a quienes han sido citados como testigos, peritos o partes en procesos civiles, de policía local o administrativos y no han concurrido ante los tribunales por alguna razón. Lo anterior no justifica una medida tan invasiva como la que se pretende.

En seguida, de acuerdo con los datos oficiales entregados por el Poder Judicial, de 311 mil 960 controles de detención en el año 2014, solo el 0,77 por ciento fue declarado ilegal, cifra marginal.

Insistimos en que a los policías no se les facilitará el trabajo, sino que más bien se los inhibirá de cumplir sus funciones.

Por estas razones, voto en contra.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, creo que el debate y particularmente esta última votación han sido extraordinariamente importantes.

Ha quedado claro que la delincuencia es uno de los principales problemas que enfrenta el país. Se ha reiterado que dice relación con la más deficitaria y peor evaluada área de gestión del Gobierno; que este está fracasando en la materia.

Pero, además, las votaciones demuestran otra cosa: que el Gobierno va a seguir fracasando en la tarea. ¿Y por qué lo señalo? Por la muy simple razón de que en esa coalición hay una fractura muy profunda en un aspecto esencial.

No es una casualidad que todos los Senadores de la centroderecha y de la Democracia Cristiana, más algunos independientes, estén apoyando el proyecto.

¿Y quiénes se están pronunciando en contra de la iniciativa del Ejecutivo? Los representantes de la Izquierda.

Entonces, cabe preguntar si habrá algún motivo de fondo para tal comportamiento, más allá de un análisis meramente coyuntural.

¿Por qué una coalición de Gobierno se parte exactamente por mitades cuando se trata de votar estas normas, así como al hacerlo, en la sesión anterior, respecto del caso en que los carabineros sean agredidos no hasta el extremo de lesiones visibles?

La explicación, revelada por el Honorable señor Quintana, es muy sencilla: para la Izquierda, en definitiva, la sociedad es siempre la delincuente y no las personas. Es una cuestión no menor. Cuando se presume que males sociales, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, son los generadores de estas conductas, se verifica una inversión completa del orden normal y razonable de las cosas. Porque, entonces, ya el delincuente no tiene la condición de tal: la delincuente es la sociedad y ese individuo pasa a ser una víctima.

Discusión en Sala

Con esa forma de razonar, se concluye que el problema no es la eficiencia policial, sino el abuso policial.

Hago presente que a mí simplemente me impresiona la liviandad con que algunos Senadores han prejuiciado respecto de la acción de Carabineros. En efecto, hay una especie de sambenito. Se dice: "Nosotros respaldamos a esta honorable Institución y tenemos el mayor respeto por ella", y acto seguido se agrega: "Pero, ¡ojo!, si se le da esta facultad, va a discriminar, a actuar en forma clasista, a hacer un mal uso de sus atribuciones".

¿En qué quedamos? ¿Confiamos o no en Carabineros?

Ya que se han citado tantas cartas, deseo consignar que un ex General Director escribió hace algunos días una que expresa lo siguiente:

"Es un agravio injusto el menosprecio que estos críticos hacen de los más de 65 mil chilenos que, en su inmensa mayoría, provienen del corazón de la clase media y de los sectores más humildes. ¿Por qué el personal que hace diariamente servicio en la calle tendría una disposición generalizada a discriminar a personas de su mismo origen socioeconómico?"

No hay ninguna razón. Simplemente se trata de un prejuicio.

Pero, además, la cuestión se torna casi grotesca cuando resulta que Carabineros figura entre los organismos en que los chilenos más confían, situándose el Congreso entre aquellos que se encuentran en el extremo opuesto. Mas hay personas en el mismo Congreso que se permiten pretender que el conjunto de la institución desconfíe de aquella que es objeto de una mayor confianza entre los chilenos.

Por eso es que hay un tremendo desprestigio. Porque es algo que sencillamente no tiene sentido.

Para concluir, creo que aquí -y lo señalé en la sesión anterior- hay simplemente dos veredas. Se puede seguir la de apoyar lealmente a Carabineros, la de entregarle la confianza, la de respaldarlo a través de medidas eficaces, o bien, la de la sospecha, la de la desconfianza, la de no darle, en definitiva, los instrumentos que requiere para una gestión mucho mejor.

Por eso es que voy a votar a favor, ya que siempre voy a estar en la primera vereda y no en la segunda.

El señor MONTES.-

¡Afortunadamente, Su Señoría está equivocado!

¡Eso no ayuda en nada!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Tranquilo.

El señor LAGOS (Presidente).-

Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, en primer término, quiero manifestarle, por su intermedio, al colega Horvath que la información que ha entregado en la Sala no corresponde a la realidad.

Tal como lo dijo el Honorable señor Espina, las 66 mil órdenes de detención emanan de juzgados de garantía y de tribunales de juicio oral en lo penal. Por lo tanto, ello no dice relación con el ámbito civil.

Es algo que quiero aclarar, porque constituye una situación que puede confundir a la opinión pública. Y lo hago presente sobre todo para el efecto de la Versión Oficial.

En segundo lugar, deseo valorar justamente el trabajo realizado por la Comisión de Constitución, ya que Carabineros necesita facultades y que le entreguemos lo que la comunidad está esperando. Cualquier democracia

Discusión en Sala

respetuosa de los derechos de las personas y ocupada en proveer de seguridad a la población admite que la ley faculte a la policía para requerir datos o antecedentes sobre la identidad.

En seguida, vamos a la casuística. A cualquiera que entre a un edificio le piden el carné de identidad. ¿Y quién lo hace? El conserje, quien trabaja en darles seguridad a los residentes. Y a nadie he visto reclamar. Contra la policía, sí.

Voy a ir a un caso extremo. Muchos de mis colegas viajan a las regiones que representan y la que les solicita el carné de identidad es la azafata. Y si van con un niño, tienen que mostrar la cédula de este. Esa es la realidad en nuestra sociedad.

¿Cómo es posible que la policía no pueda pedirles la identificación a quienes transiten por la vía pública?

Para qué decir en el caso de los bancos. ¡Si los cajeros están solicitando el carné para cambiar un cheque, y nadie protesta!

Sin duda que hay posiciones distintas. Pero el primer problema que exponen todos los chilenos es el de la delincuencia. ¿Y quiénes tienen que combatirla? Las policías. Es preciso darles a ellas instrumentos como estos, y muy bien resguardados, como lo han planteado todos los Senadores.

Es decir, se plantea una situación en la que algunos sectores podrían aparecer congeniando, muchas veces, con la delincuencia, y eso es peligroso. Porque, en el fondo, ¿qué otros instrumentos se le van a entregar a la policía si ni siquiera es posible consultar quién es la persona que va transitando?

No creo que corresponda irse a los casos extremos, obviamente. ¿Cabe pensar en una persona haciendo deporte y que trota?

No creamos que nuestros carabineros carecen de formación: tienen bastante de ella. Se someten a disciplina y se desempeñan por vocación. Sin duda que tenemos que respaldarlos y apoyarlos. Si no se les entrega este tipo de instrumentos, no podrán cumplir con lo que la comunidad espera y con lo que ellos, por su vocación, también quieren desarrollar.

¡Si Carabineros de Chile -me parece que bien lo decía mi Honorable colega Prokurica - es una de las instituciones más prestigiosas en nuestro país! ¡Y la estamos criticando con ocasión de entregarle una facultad absolutamente regulada, porque ninguno de sus integrantes podrá abusar, sino que tendrá que cumplir con una normativa!

Por eso, voto a favor y espero que Carabineros y la policía puedan trabajar conforme a lo que la comunidad de Chile espera.

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , no quiero intervenir sobre el proyecto, sino simplemente dejar constancia, aunque no es habitual, de nuestro reconocimiento a los funcionarios de la Comisión de Constitución señora Nora Villavicencio , señores Rodrigo Pineda y Patricio Fuenzalida , y señorita Carolina Galleguillos .

Este ha sido uno de los más complejos asuntos que se han visto en mucho tiempo en ese órgano técnico. Demandó una labor extraordinariamente difícil. Por lo tanto, me parece correcto y justo el envío de una comunicación a la Secretaría de la Corporación -y creo representar para tal efecto a los Senadores presentes- para pedir que en la hoja de vida de estos funcionarios se anote el agradecimiento por el esfuerzo, el trabajo y el profesionalismo que evidenciaron en la tramitación de la iniciativa.

Y lo dice quien a veces discute más con ellos. Pero, por lo mismo, debo destacar que son un ejemplo de profesionales que realizan bien su cometido. De hecho, tuvieron que rehacer muchas veces acuerdos que fuimos perfeccionando.

Discusión en Sala

Deseo dejar esta constancia en la historia fidedigna de la ley y, además, en las hojas de vida correspondientes, a través de la comunicación que estoy solicitando.

Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).-

Así se hará, Su Señoría.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).-

Terminada la votación.

--Por 20 votos contra 14, se aprueba el artículo 12, quedando despachado en particular el proyecto.

Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Tuma.

2.15. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 05 de abril, 2016. Oficio en Sesión 9. Legislatura 364.

Valparaíso, 5 de abril de 2016.

Nº 71/SEC/16

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al Boletín Nº 9.885-07, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1º

Número 1)

Ha sustituido el artículo 433 que este numeral propone, por otro del siguiente tenor:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2º. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

Número 2

Ha reemplazado los artículos 449 y 449 bis que este numeral contiene, por los siguientes:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis.

Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

o o o

Ha incorporado los siguientes números 3) y 4), nuevos:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“3) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.

4) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso.”.”.

o o o

Número 3)

Lo ha eliminado.

o o o

Ha contemplado como número 5), nuevo, el que sigue:

“5) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.”.

o o o

ARTÍCULO 2º

Número 1)

Lo ha reemplazado por el que sigue:

“1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero, por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d), por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.”.

Número 2)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

o o o

Ha incorporado como letra e), nueva, la siguiente:

“e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

o o o

Número 3)

Lo ha eliminado.

o o o

Ha consultado como números 3) y 4), nuevos, los que siguen:

“3) Incorpórase como artículo 87 bis, el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

o o o

Número 4)

Ha pasado a ser número 5), reemplazado por el siguiente:

“5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

Número 5)

Ha pasado a ser número 6), con las siguientes enmiendas:

o o o

- Ha incorporado como letra b), nueva, la siguiente, pasando el actual literal b) a ser letra c):

“b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.”.

o o o

- Ha sustituido la letra b), que ha pasado a ser c), por la que sigue:

“c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.”.

o o o

Ha consultado el siguiente número 7), nuevo:

“7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”..”.

o o o

Número 6)

Ha pasado a ser número 8), eliminándose en el texto que propone su letra a), la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis,”.

Número 7)

Ha pasado a ser número 9), reemplazado por el que sigue:

“9) Sustitúyese el artículo 132 bis, por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.”.

o o o

Ha incorporado el siguiente número 10), nuevo:

“10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.”.

o o o

Número 8)

Ha pasado a ser número 11), reemplazado por otro del tenor que sigue:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

Número 9)

Ha pasado a ser número 12), sustituido por el que sigue:

“12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149, por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

Número 10)

Ha pasado a ser número 13), reemplazado por el que sigue:

“13) Modifícase el artículo 150, en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto, por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.”.

o o o

Ha incorporado como número 14), nuevo, el siguiente:

“14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

o o o

Número 11)

Ha pasado a ser número 15), sustituido por el siguiente:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.”.

o o o

Ha consultado el siguiente número 16), nuevo:

“16) Modifícase el artículo 182, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

b) Sustitúyese el inciso sexto por los siguientes:

“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso.

Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo.”.”.

o o o

Número 12)

Ha pasado a ser número 17), reemplazado por el que sigue:

“17) Modifícase el artículo 183, en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.”.

o o o

Ha agregado como números 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) y 26), nuevos, los siguientes:

“18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación,

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final, el que sigue:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final (.) por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

o o o

Número 13)

Ha pasado a ser número 27), sin enmiendas.

o o o

Ha incorporado como números 28) y 29), nuevos, los siguientes:

“28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, por la siguiente: “diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo”.

o o o

Número 14)

Ha pasado a ser número 30), sin enmiendas.

ARTÍCULO 3º

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4º, por el siguiente:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

ARTÍCULO 4º

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4º, por el siguiente:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

o o o

Ha incorporado como número 3), nuevo, el siguiente:

“3) Derógase el artículo 29.”.

o o o

ARTÍCULO 5º

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4º, por el que sigue:

“4º. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

ARTÍCULO 6º

Número 2)

Ha reemplazado el inciso primero del artículo 2º bis que este numeral propone, por el siguiente:

“Artículo 2º bis.- Las penas del artículo 1º y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.”.

Número 3)

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“3) Modifícase la letra b) del artículo 8º, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

Número 4)

Lo ha eliminado.

ARTÍCULO 7º

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Número 2)

Ha reemplazado, en la expresión que propone, los números “436, 440 y 443 bis” por “436 y 440”.

ARTÍCULOS 8º y 9º

Los ha sustituido por los siguientes:

“Artículo 8º.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9º.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

ARTÍCULO 10

Ha agregado, en el texto que añade en el inciso tercero, la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

ARTÍCULO 11

Ha reemplazado, en el inciso primero, la frase “públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo”, por la siguiente: “u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo”.

ARTÍCULO 12

Lo ha reemplazado por otro del siguiente tenor:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.”.

o o o

Ha incorporado como artículos 13, 14, 15 y 16, nuevos, los siguientes:

“Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.-

Modifícase la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.-

Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la referencia a los “artículos 250 y 251 bis”, por otra a los “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

o o o

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, del Ministerio de Justicia, promulgado y publicado el año 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1° No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado y publicado el año 2004, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2° Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3° Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 1997 y publicado el año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

Artículo segundo

Ha eliminado la última oración que señala: “En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 34 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, el articulado del proyecto de ley despachado por el Senado fue aprobado del modo que sigue:

- El artículo 11, permanente, por 31 votos afirmativos, de un total de 38 Senadores en ejercicio.
- Los artículos 14 y 15, permanentes, por 28 votos a favor, de un total de 37 Senadores en ejercicio.

En todos los casos, se dio así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la letra a) del número 16) del artículo 2°, permanente, de la iniciativa legal fue aprobada por 28 votos favorables, de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo establecido en el

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 12.091, de 9 de septiembre de 2015.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

RICARDO LAGOS WEBER

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 13 de abril, 2016. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 14. Legislatura 364.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS.

BOLETIN N° 9885-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana informa, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, calificado con urgencia de discusión inmediata.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 del Reglamento, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

Durante la realización de este trámite, la Comisión contó con la colaboración de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco Suárez; el señor Subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez Eytel; el señor asesor legislativo de esa cartera, don Gherman Welsch Chahuán; la señora Jefa de Gabinete, doña Elvira Oyalguren; los señores asesores legislativos del Ministerio del Interior, don José Pedro Silva, don Rodrigo Medina, don José Miguel Beytía y doña Nelly Salvo; los señores abogados de la Defensoría Penal Pública, don Francisco Geisse y don Cristián Irrarrázaval; y el señor Presidente de la Asociación de defensores penales públicos (ADEF CHILE), don Humberto Sánchez Pacheco.

Debe consignarse, para los fines pertinentes, que el H. Senado aprobó las siguientes disposiciones con los quórums especiales que se señalan:

.- Los artículos 11, 14 y 15, permanentes, son de carácter orgánico constitucional (inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental).

.- La letra a) del número 16) del artículo 2°, permanente es de quórum calificado (inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental).

II.- MÉTODO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN.

Luego del debate y discusión habidos en el seno de esta Comisión, con participación tanto de las y los señores diputados, el Ejecutivo y la Defensoría Penal Pública, y con ocasión de haber conocido los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado, surgieron criterios concordantes, en el sentido de estimar conveniente sugerir aprobar o rechazar parte las modificaciones introducidas por el Senado, conforme lo dispone el artículo 120 del reglamento. De esta manera, se acordó votar separadamente determinadas modificaciones, por estimar algunos señores diputados y diputadas de relevancia sus materias. Para finalizar, se acordó que, en relación con aquellas modificaciones sobre las cuales no hubo observaciones ni reparos, se propone su aprobación.

III.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO:

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL SENADO

ARTÍCULO 1°

(Introduce diversas modificaciones en el Código Penal).

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Número 1)

Ha sustituido el artículo 433 que este numeral propone, por otro del siguiente tenor:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

El sentido de la modificación que propone el Senado es agravar el robo calificado cuando es con castración, mutilación y lesiones graves gravísimas, estableciéndolo en el mismo numeral que el robo con homicidio y violación.

Número 2)

Ha reemplazado los artículos 449 y 449 bis que este numeral contiene, por los siguientes:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

La modificación del artículo 449 propuesta por el Senado incorpora al delito de extorsión dentro de aquellos a los cuales se les aplica las reglas especiales de determinación de pena. Además, se modificó la regla N° 2 en el sentido que la agravación de pena por reincidencia, es la misma sea que se trate de crímenes o simples delitos.

El Art. 449 bis, aprobado en la Cámara de Diputados, hace referencia al aumento de pena de la receptación cuantiosa. El Senado optó por trasladar esta materia al Art. 456 bis A que regula la receptación e incorporó en esta norma una agravante para los delitos contra la propiedad, consistente en cometer el delito actuando y formando parte de una agrupación u organización, siempre que no sea asociación ilícita. Dado esto se suprime la agravante particular contemplada en el art. 456 bis de la pluralidad de malhechores.

Ha incorporado los siguientes números 3) y 4), nuevos:

“3) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

4) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso.”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

En relación con el Art. 456 bis A, la modificación del Senado incorpora la agravante de la receptación cuantiosa que la Cámara de Diputados señaló en el art. 449 bis.

Número 3)

Lo ha eliminado.

Se refiere al nuevo Art. 456 bis B, incorporado por la Cámara de Diputados, que el Senado propone eliminar, sobre los documentos para acreditar el dominio de las especies, y se regula de mejor forma en un nuevo artículo 13.

Ha contemplado como número 5), nuevo, el que sigue:

“5) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3°. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.”.

La modificación del Senado consiste en incorporar una nueva falta en materia penal, cual es obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.

ARTÍCULO 2°

(Introduce modificaciones en el Código Procesal Penal).

Número 1)

Lo ha reemplazado por el que sigue:

“1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero, por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d), por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.”.

Acerca del Art 83, el Senado modifica la letra c) que establece el resguardo del sitio del suceso estableciendo la posibilidad de resguardar el sitio y levantar evidencia en casos no flagrantes, respecto de aquellos delitos que determine el Ministerio Público a través de instructivos. Además, en la letra d) mejora la redacción en cuanto a la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

toma de declaración de testigos en casos no flagrantes, lo cual también deberá ser regulado mediante instructivo del Ministerio Público.

Número 2)

Ha incorporado como letra e), nueva, la siguiente:

“e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

Sobre el Art. 85, referido al control de Identidad, el Senado incorpora a las reformas realizadas por la Cámara de Diputados un nuevo inciso final que establece la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para cotejar la identidad de una persona.

Número 3)

Lo ha eliminado.

Sobre el Art. 86, que contempla un nuevo inciso segundo, el Senado elimina la referencia a la Ley Zamudio incorporada por la Cámara de Diputados, dado que igualmente se aplica dicha norma, por lo que su regulación particular puede traer consecuencias en la interpretación de ésta.

Ha consultado como números 3) y 4), nuevos, los que siguen:

“3) Incorpórase como artículo 87 bis, el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

La modificación del Senado añade esta disposición, la cual establece la posibilidad de sancionar administrativamente al funcionario policial que no cumpla con las instrucciones impartidas por los fiscales.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

El Senado modifica la norma estableciendo la posibilidad de revisar las vestimentas, equipaje y vehículo del detenido sin necesidad de nuevos indicios y solo por su calidad de detenido.

Número 4)

Ha pasado a ser número 5), reemplazado por el siguiente:

“5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

Acerca del Art. 127, El Senado modifica lo dispuesto por la Cámara de Diputados, en orden a que no se requiere la presencia del defensor cuando el sujeto reconozca su participación en un delito ante la policía o el fiscal, con el objeto de poder solicitar su detención, esto procede tanto respecto de simples delitos como de crímenes. Asimismo, se faculta al fiscal a apelar de la resolución que deniega la orden de detención.

Número 5)

Ha pasado a ser número 6), con las siguientes enmiendas:

- Ha incorporado como letra b), nueva, la siguiente, pasando el actual literal b) a ser letra c):

“b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

- Ha sustituido la letra b), que ha pasado a ser c), por la que sigue:

“c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

El Senado modifica el Art. 129, en que se ordena a los tribunales dictar órdenes de detención tan pronto tenga conocimiento del quebrantamiento de una condena. Además, se mejora la norma redactada por la Cámara de Diputados, en el sentido de que el ingreso a un recinto cuando se persigue a un sujeto solo habilita a registrar domicilios para buscar evidencia vinculado al hecho respecto del cual se persigue el sujeto.

Ha consultado el siguiente número 7), nuevo:

“7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”. ”.

En relación con el Art. 130, el Senado lo modifica incorporando una nueva hipótesis de flagrancia: que el sujeto aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito y solo limitado a 12 horas desde el registro.

Número 6)

Ha pasado a ser número 8), eliminándose en el texto que propone su letra a), la frase “tratándose de los delitos señalados en el artículo 132 bis,”.

Sobre el Art. 132, que trata de la comparecencia judicial, el Senado lo modifica aumentando el plazo de dos horas frente a la incomparecencia del fiscal o abogado asistente en todos los delitos. En la Cámara solo se aprobó respecto de delitos graves establecidos en el art. 132 bis.

Número 7)

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Ha pasado a ser número 9), reemplazado por el que sigue:

“9) Sustitúyese el artículo 132 bis, por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

Respecto del Art. 132 bis, que alude a la apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención, el Senado añade los simples delitos relacionados con armas y drogas, y todos los delitos contra la vida o integridad físicas respecto a Carabineros, PDI y Gendarmería. En la Cámara de Diputados se excluía las lesiones menos graves y leves.

Ha incorporado el siguiente número 10), nuevo:

“10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

Sobre el Art 134, el Senado lo modifica, en orden a habilitar para detener a quien obstaculiza o impide la labor de los inspectores municipales.

Número 8)

Ha pasado a ser número 11), reemplazado por otro del tenor que sigue:

“11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

En referencia al Art 140, el Senado lo modifica y se establece el tener órdenes pendientes como un elemento para estimar que el sujeto es peligro para la sociedad.

Número 9)

Ha pasado a ser número 12), sustituido por el que sigue:

“12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149, por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

Sobre el Art. 149, que trata de los recursos relacionados con prisión preventiva. Sobre la apelación de la prisión preventiva, el Senado incorpora los simples delitos relacionados con armas y drogas, y todos los delitos contra la vida o integridad físicas respecto a Carabineros, PDI y Gendarmería. En la Cámara de Diputados se excluía las

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

lesiones menos graves y leves. Además, se aplican estas reglas a la resolución que se dicta para la sustitución de esta cautelar.

Número 10)

Ha pasado a ser número 13), reemplazado por el que sigue:

“13) Modifícase el artículo 150, en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto, por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.”.

Sobre el Art. 150, de la Ejecución de la prisión preventiva, el Senado lo modifica, regulando de mejor forma la norma aprobada por la Cámara de Diputados, la solicitud de permisos de salida para el imputado, ya que la resolución debe ser siempre fundada para todos los delitos.

Ha incorporado como número 14), nuevo, el siguiente:

“14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.”.

En este Art. 155, sobre Cautelares personales, el Senado agrega una nueva cautelar, cual es la obligación del abandono del inmueble por parte del imputado.

Número 11)

Ha pasado a ser número 15), sustituido por el siguiente:

“15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.”.

Acerca del Art. 170, Principio de oportunidad, el Senado modifica la norma aprobada por la Cámara de Diputados, eliminando la improcedencia de esta respecto de imputado que ya hayan tenido una o hayan sido condenados, y se establece que el Ministerio Público deberá dictar un instructivo regulando su uso de manera racional.

Ha consultado el siguiente número 16), nuevo:

“16) Modifícase el artículo 182, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

b) Sustitúyese el inciso sexto por los siguientes:

“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso.

Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo.”.”.

Sobre este Art. 182, Secreto de las investigaciones, El Senado lo modifica, en el sentido de establecer la posibilidad de ampliar el plazo de esta excepción por una sola vez, la cual no será oponible al imputado. A su vez, se determina que los intervinientes, los peritos y cualquier persona que haya realizado una actuación de investigación, y violare las normas de secreto será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de 20 a 200 UTM.

Número 12)

Ha pasado a ser número 17), reemplazado por el que sigue:

“17) Modifícase el artículo 183, en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.”.

En este Art. 183, Proposición de diligencia, el Senado lo modifica, procurando una mejor redacción, en relación con lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Ha agregado como números 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) y 26), nuevos, los siguientes:

“18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

En relación con el Art. 191, Prueba anticipada, el Senado establece la posibilidad de rendir prueba anticipada en ausencia del imputado, cuando este haya sido válidamente emplazado y no concurra.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

En este Art. 206, Entrada y registro, el Senado mejora la norma original que fue desechada por la Cámara de Diputados, permitiendo el ingreso cuando se estén destruyendo objetos o documentos vinculados a un delito.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

Sobre el Art. 215, Objeto y documentos no relacionados con el hecho investigado, EL Senado establece la incautación dando aviso al fiscal, sin requerir orden judicial.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

El Senado incorpora el Art. 226 bis, Técnicas Especiales de investigación, para delitos contra la propiedad, y también ilícitos contemplados en la ley de armas. Estas técnicas consisten en interceptación telefónica, entregas vigiladas, y agentes encubiertos y reveladores, para la utilización de estas técnicas el Ministerio Público deberá requerir autorización judicial, siempre en casos vinculados a bandas u organizaciones criminales.

22) Modifícase el artículo 247, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

Este Art. 247, Plazo para declarar el cierre de la investigación, es modificado por el Senado, en orden a incorporar una nueva norma que permite ampliar el plazo en dos días en caso de inactividad del fiscal, dando aviso al regional.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

El Art. 307 Individualización de testigos, El Senado lo modifica, aumentando la sanción a aquel sujeto que revele la actividad de un testigo respecto del cual está prohibida la divulgación de su identidad.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final, el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

En relación con el Art. 308, Protección a testigo, el Senado modifica esta disposición, por la cual indica de forma expresa las medidas de protección y resguardo para testigos.

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

En relación con el Art. 329, Peritos y testigos en la audiencia, el Senado modifica este artículo, en que se permite en caso de fallecimiento o incapacidad que otro perito de la misma institución declare en el juicio.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final (.) por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

Sobre el Art. 331, Reproducción de declaraciones anteriores en el juicio oral, el Senado lo modifica, en el sentido de permite leer declaraciones de testigos o peritos que hayan fallecido durante el proceso con posterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral.

Número 13)

Ha pasado a ser número 27), sin enmiendas.

Ha incorporado como números 28) y 29), nuevos, los siguientes:

“28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

Acerca del Art. 396, Juicio simplificado, el Senado lo modifica y se permite rendir prueba testimonial y pericial del Ministerio Público en ausencia del imputado válidamente notificado, la cual se tendrá como prueba anticipada.

29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, por la siguiente: “diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo”.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Respecto del Art. 406, Procedimiento abreviado, el Senado lo modifica, en que se aumenta la pena respecto de la cual el fiscal puede requerir el procedimiento abreviado de 5 a 10 años.

Número 14)

Ha pasado a ser número 30), sin enmiendas.

ARTÍCULO 3°

(Introduce modificaciones en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar)

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

ARTÍCULO 4°

Introduce modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

ARTÍCULO 5°

Introduce modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

Número 1)

Ha reemplazado su letra c), por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el que sigue:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

En los tres artículos anteriores, el Senado modifica lo aprobado por la Cámara de Diputados, en el sentido de añadir el maltrato físico a Carabineros, PDI y Gendarmería, aun cuando no dejare señales visibles.

ARTÍCULO 6°

Ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

Introdúcense las siguientes modificaciones en

Número 2)

Ha reemplazado el inciso primero del artículo 2° bis que este numeral propone, por el siguiente:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.”.

Sobre el Art. 2 bis, el Senado perfecciona la norma aprobada por la Cámara de Diputados respecto a la exigencia de toma de muestra biológica para la obtención de huella genética y, por ende, se armoniza con la ley de Sistema de Registro de ADN.

Número 3)

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.”.

En relación con el Art. 8, Reclusión parcial respecto a delitos contra la propiedad, el Senado añade que no se aplicará reclusión parcial si dentro de 10 o 5 años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido imputado al condenado una reclusión parcial.

Número 4)

Lo ha eliminado.

Respecto del Art. 33, Pena Mixta, la Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de solicitar pena mixta a quienes tuvieran 80 años, con una serie de excepciones. El Senado rechazó esta norma a fin de ser tratado en otra oportunidad.

ARTÍCULO 7°

Modifica el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

El Senado excluye a los condenados por delitos de robo de cajeros automáticos) del listado de sujetos que sólo pueden solicitar libertad condicional una vez cumplidos 2/3 de su pena.

Número 2)

Ha reemplazado, en la expresión que propone, los números “436, 440 y 443 bis” por “436 y 440”.

ARTÍCULOS 8° Y 9°

Ley N° 19.970, crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

Los ha sustituido por los siguientes:

“Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Respecto del Art. 17, el Senado sistematiza con la norma del art. 2 bis de la Ley N° 18.216.

ARTÍCULO 9°

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, 2009, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fija texto refundido,

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Los ha sustituido por los siguientes:

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Sobre el Art. 168, el Senado mejora redacción respecto a los requisitos para hacer efectivos los seguros.

ARTÍCULO 10°

Ley N° 18.287, Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

Ha agregado, en el texto que añade en el inciso tercero, la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Mediante el Art. 8, el Senado añade que se puede notificar por un carabinero en lugares que no sea posible otra forma de notificación y que no trate de una sean primera diligencia, autorizado por el juez en casos excepcionales.

ARTÍCULO 11°

Ha reemplazado, en el inciso primero, la frase “públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo”, por la siguiente: “u órganos de los señalados en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo”.

Sobre el Art. 11 del proyecto, Banco Unificado de Datos, el Senado aprobó esta disposición, introduciendo modificaciones, en orden a ampliar por un lado este Banco a los órganos indicados en el artículo 1° de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración y, por otro, exceptuar de incorporar a través de supremo a organismos o instituciones que gocen de autonomía constitucional, los cuales solo se podrán incorporar por ley.

ARTÍCULO 12

Lo ha reemplazado por otro del siguiente tenor:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.”.

Acerca de este Art. 12 del proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, es modificado por el Senado, en orden a que establece que el control de identidad sólo procede respecto de mayores de 14 años y, en caso de existir dudas respecto a si es mayor o menor de 14, se entenderá que es menor. Además, solo puede efectuarse en la vía pública, otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público. Asimismo, se incorpora la posibilidad de acreditar la identidad a través de medios tecnológicos. El plazo del procedimiento para menores es de 1 hora, se establece como falta administrativa el ejercicio abusivo de esta facultad. Se reduce el plazo de informar al Ministerio del Interior de semestral a trimestral, y se suprime la publicación en la web de las policías respecto de la aplicación de este control.

Ha incorporado como artículos 13, 14, 15 y 16, nuevos, los siguientes:

ARTÍCULO 13

“Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

En relación con el Art. 13, referido al acta de procedencia, el Senado incorpora la obligación para las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de comercio o reparación de objetos nuevos y usados a llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia. En el caso de sujetos que vendan bienes usados, deberán llevar un libro de actas con información de su procedencia, todos estos documentos pueden ser exigidos por las policías a fin de acreditar la legítima tenencia de las especies. Además deroga el artículo que establecía esta facultad en la ley de la PDI.

ARTÍCULO 14°

Artículo 14.- Modifícase la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Sobre el Art. 3, el Senado incorpora un inciso segundo que sanciona administrativamente al fiscal o abogado asistente que incurra en omisiones o realice actuaciones injustificadamente erróneas o arbitrarias.

Acerca del Art. 64, el Senado consagra la obligación para los fiscales de abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en instructivos de la Fiscalía Nacional.

ARTÍCULO 15°

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Acerca del artículo 15, el Senado modifica las normas que regulan la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, estableciendo la obligatoriedad del Ministerio Público y de las policías de remitir, en octubre de cada año a la citada Comisión, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes para su funcionamiento.

ARTÍCULO 16°

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la referencia a los “artículos 250 y 251 bis”, por otra a los “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Sobre el Art 1, el Senado incorpora la receptación al catálogo de delitos.

Respecto del Art. 15, El senado en relación con el delito de receptación, agrega que se le aplicará las penas de la ley para los simples delitos y que en reincidencia se podrá sancionar con la disolución de la persona jurídica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo primero.

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N° 2.859, del Ministerio de Justicia, promulgado y publicado el año 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado y publicado el año 2004, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

2° Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3° Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 1997 y publicado el año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

Artículo segundo.

Ha eliminado la última oración que señala: “En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

Sobre el Art. 1, el Senado retorna a la redacción original del mensaje en el sentido de facilitar la construcción de nuevas cárceles aumentando el plazo hasta el 2020.

Respecto del Art. 2, el Senado elimina la obligación de informar semestralmente que recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública exclusivamente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12 (control preventivo de identidad), estableciendo que cada corporación designe las comisiones.

IV.- DISCUSIÓN ACERCA DE LA ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, destaca que el boletín N° 9885-07, denominado “Ley de Agenda Corta”, tiene una gran significancia para el Gobierno, por la relevancia del tema tratado. Respecto a las modificaciones realizadas por el Senado, indica que en su gran mayoría buscan perfeccionar su contenido, ya sea incorporando el control preventivo de identidad, otorgando mayor certeza en las penas aplicables, estableciendo mejores herramientas para la función de los Fiscales (como por ejemplo, la posibilidad de revisar las vestimentas sin necesitar autorización judicial previa, respecto de una persona detenida, o el recoger evidencia en los procesos de registro de lugares), delimitando la aplicación de penas sustitutivas, creando el Banco Unificado de Datos, modificaciones la ley orgánica del Ministerio Público, entre otros aspectos.

En relación con las modificaciones del Senado, destaca algunos de los principales cambios, como los siguientes:

- El artículo 87 bis del Código Procesal Penal (CPP), que ahora establece la posibilidad de sancionar administrativamente al funcionario policial que no cumpla con las instrucciones impartidas por los Fiscales.
- El artículo 149 del CPP, sobre apelación de la prisión preventiva, ahora incorporaría también los simples delitos relacionados con armas y drogas, y todos los delitos contra la vida o integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile, entendiéndose tal apelación para el caso de una persona que ya está cumpliendo prisión preventiva.
- El artículo 191 del CPP, que permite rendir prueba anticipada en ausencia del imputado cuando este haya sido válidamente emplazado y no concurra a las audiencias posteriores (norma vinculada con un problema práctico que entorpece el éxito de algunos procesos, sin mayor riesgo para el imputado, entendiéndose que dicha prueba igualmente podrá ser rebatida con posterioridad), en armonía con el artículo 396, que también permitiría la prueba anticipada en el juicio simplificado. Respecto al control preventivo de identidad, manifiesta que en razón del cambio efectuado por el Senado, sólo procederá para mayores de 14 años (entendiéndose como menor al existir dudas), únicamente practicable en la vía pública, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, siendo posible acreditar la identidad a través de medios tecnológicos, cuyo procedimiento será máximo de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1 hora en caso de menores, consagrándose como falta administrativa el ejercicio abusivo de esta facultad.

- Y el artículo 215, referente al objeto y documentos no relacionados con el hecho investigado, se modificó permitiendo que tal incautación sólo requiera dar aviso al fiscal, orden judicial, por razones de prontitud, entendiendo que de todas formas el Fiscal dará cuenta al juez de ello.

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva, respecto a las incorporaciones del Senado, complementa lo antes expuesto, señalando que en el artículo 496 del Código Penal, se incorpora una nueva falta, consistente en obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales, mediante un número 3°. sobre facultades fiscalizadores de inspectores municipales, que incluye una nueva falta al impedir el ejercicio de tal función, la que a su vez estará vinculada con el artículo 134 del mismo Código, que habilitará detener a quien obstaculiza o impide la labor de los inspectores municipales. En concreto, se establece aquí una excepción a la regla general de citación en el caso de faltas, de modo que al incurrir en esta nueva falta, el infractor podrá ser detenido.

El diputado Walker, sobre esto último, explica que los cuestionamientos están en la redacción del artículo 496, N°3, al poner en el mismo nivel la idea de “obstaculizar” con “impedir”. Además, consulta si se estima prudente que un inspector municipal pueda efectuar la detención en caso de estimar que la falta fue cometida en flagrancia.

La diputada Nogueira coincide con lo anterior, especialmente por los potenciales excesos que pueda originar dicha norma, recordando que no siempre es fácil identificar si un funcionario municipal es en efecto un inspector municipal.

El diputado Soto, opina que el actual artículo 496 ya contempla esta facultad para el caso de inspectores municipales, tanto en los N° 1 y 5, los que podrían aplicarse sin necesidad de modificaciones. Por lo demás, sostiene que los inspectores municipales no siempre están determinados en todos los municipios, dificultando que el fiscalizado sepa con certeza si está o no frente a un inspector municipal.

El diputado Silva, dice que el artículo 496 habla de flagrancia en detenciones por la Policía, preguntando respecto a los casos en que ello podría ocurrir en manos de particulares.

El señor Subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez, menciona que lo importante es ver el espíritu de la norma, que en la nueva falta busca limitar la interpretación, clarificando mejor los casos en que se aplicará.

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva explica que mediante la adición de esta nueva falta, las Policías estarán facultadas para detener al infractor, sometiéndolo al respectivo control de detención y sus reglas generales.

El diputado Pilowsky consulta si es entonces sólo la Policía la que puede detener a quien incurra en la falta o también cualquier particular.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco así lo confirma, ya que los particulares, en caso de flagrancia, solamente pueden retener a la persona hasta que llegue la Policía, sin mayores atribuciones, lo que se hace extensivo a los inspectores municipales, en razón de haberse creado esta nueva falta, pues de lo contrario, obviamente ello no sería posible.

La diputada Nogueira cuestiona la detención en flagrancia realizable por un funcionario municipal, sin que necesariamente tenga el cargo de inspector, en virtud de los potenciales conflictos prácticos asociados.

La diputada Sabat plantea dudas en torno a que cualquiera pueda retener al infractor de una falta.

El diputado Soto advierte un cierto peligro en esta norma, ya que podría ser el inicio de una especie de “policía municipal”.

El diputado Fuenzalida cree que tal norma puede ser mal utilizada, estimando que debería hablarse sólo de “impedir”.

El señor abogado asesor del Ministerio de Justicia, don German Welsch, se refiere a otras modificaciones del Senado. Específicamente, indica que el artículo 130 del Código Penal (CP), incorpora una nueva hipótesis de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

flagrancia, cuando el sujeto aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, con un límite de 12 horas desde el registro, aplicando el actual concepto de tiempo inmediato. El artículo 206 del mismo código, al regular la entrada y registro, incorporaría la facultad de ingreso en caso de que se estén destruyendo objetos o documentos vinculados a un delito. El artículo 226 bis del CP, sobre las técnicas especiales de investigación, como la interceptación telefónica, entregas vigiladas y agentes encubiertos y/o reveladores, pasan a incluir también los delitos contra la propiedad e ilícitos contemplados en la ley de armas, agregando que el Ministerio Público podrá utilizarlas con autorización judicial, siempre en casos vinculados a bandas u organizaciones criminales.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco agrega que estas facultades especiales de investigación siempre deberán ejercerse previa orden judicial, sin que se hayan homologado con aquellas de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por la mayor gravedad de los delitos contemplados en este último cuerpo legal.

La diputada Nogueira pregunta si la intervención telefónica ahora se aplicará también para delitos que tengan una pena inferior a los 5 años, como excepción a la actual regla general.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, responde afirmativamente en ambas consultas.

El diputado Walker destaca que la incorporación de esta norma es una respuesta a la proliferación de delitos enmarcados en el contexto de una “profesionalización del delito”, que reclaman de mejores herramientas para la investigación de los Fiscales, más allá de las penas asociadas, sin perjuicio de todas las salvaguardas que resulten necesarias.

El diputado Pilowsky pide mayor precisión en torno a que sólo un 7 a 10 % de los robos o robos con violencia terminen en sentencia.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco señala que los delitos con mayor porcentaje de esclarecimiento o resultados, son los delitos contra las personas, mientras que los delitos contra la propiedad son mucho más difíciles de resolver, ante las complejidades para determinar a los responsables. Esto es justamente lo que justifica la serie de cambios ya incorporados en la legislación, así como las reformas propuestas en actual discusión.

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva, manifiesta que en el artículo 307 del Código Procesal Penal (CPP), el Senado aumenta la sanción para quien revele la actividad de un testigo respecto del cual está prohibida la divulgación de su identidad. El artículo 396 del mismo Código, sobre juicio simplificado, mediante esta norma permite rendir prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, en ausencia del imputado que haya sido válidamente notificado, en carácter de prueba anticipada, a fin de no entorpecer el desarrollo del proceso.

El diputado Squella comprende la norma, pero consulta por las objeciones emanadas desde la Defensoría Penal Pública.

El señor abogado de la Defensoría Penal Pública, don Francisco Geisse, declara que el artículo 307 del CPP conlleva el riesgo de afectar seriamente el derecho a la defensa del imputado, así como el actuar mismo de los defensores públicos, pues está formulada para los casos de juicios simplificados, que son la mayoría aplicándose en cerca del 46,1% de las causas. Lo anterior, pues la propuesta del Senado permite rendir toda la prueba de la causa en ausencia del imputado, en virtud de las propias características que tiene tal tipo de juicios, lo que generaría problemas. Aún más, el objetivo de evitar la dilación de los procesos penales tampoco se alcanzaría, pues la mayoría de los defensores optarían simplemente por no comparecer a la audiencia, justificando la inasistencia, sin considerar aquellas disposiciones específicas a nivel nacional e internacional, que reconocen el derecho del imputado a presenciar la rendición de prueba, facultando incluso la solicitud de nulidad. De esta forma, cree que la discusión de tal artículo no fue lo suficientemente adecuada, requiriéndose una mejor afinación de lo planteado. En complemento, señala que el artículo 191 del CPP es una norma de aplicación excepcional que regula la prueba anticipada en casos en que existe imposibilidad del testigo o perito de asistir a la audiencia, avisándose ello en forma previa al juez, con derecho a todos los involucrados de asistir, de modo que en tal aspecto no tienen mayores objeciones.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva, reitera que tal artículo 307 del CPP surgió de una petición expresa del Ministerio Público, a fin de no exponer a las víctimas a una serie de audiencias fracasadas. Continuando con las demás modificaciones, agrega que en el artículo 406 del CPP se aumentó la pena de 5 a 10 años, para los casos en que el fiscal puede requerir el procedimiento abreviado. Los cambios al Código de Justicia Militar, Ley de la PDI y Ley de Gendarmería, el Senado agregó el maltrato físico perpetrado contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, aun cuando éste no deje señales visibles, lo que de todas formas deberá sujetarse a la rendición de prueba. En el artículo 167 de la Ley N° 18.290 de Tránsito, el Senado elimina la presunción de responsabilidad del conductor por no dar aviso de accidente y abandonar el lugar, ya que se trata de un delito diferente, regulado en la llamada “Ley Emilia”, mientras que en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, se mejora la redacción de los requisitos exigidos para hacer efectivos los seguros. Finalmente, explica los artículos 11, 12 y 13 del boletín N° 9885-07, señalando que a través del artículo 11, referido al Banco Unificado de Datos (BUD), los organismos sin autonomía constitucional podrán incorporarse por reglamento, mientras que los órganos que gocen de autonomía constitucional solo podrán ser incorporados por ley; el artículo 12 que consagra el control preventivo de identidad, fue corregido por el Senado, de forma que sólo procederá respecto de mayores de 14 años (ante la duda, se entenderá que es menor), exclusivamente en la vía pública, otros lugares públicos y lugares privados de acceso al público, con la posibilidad de acreditar la identidad a través de medios tecnológicos, por el plazo máximo de 1 hora para el caso de menores, consagrando como falta administrativa el ejercicio abusivo de esta facultad, suprimiendo la publicación en la web de las policías. Por último, el artículo 13 incorpora la obligación de quienes desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos y usados, para llevar un registro documental e información sobre la adquisición y procedencia, documentos que podrán ser exigidos por las policías a fin de acreditar la legítima tenencia de las especies.

El diputado Walker, consulta el cambio respecto a la publicación en página web de las policías del ejercicio del control preventivo.

El diputado Fuenzalida entiende que esa información requiere ser sistematizada previamente, lo que justifica el cambio en el Senado.

El diputado Pilowsky consulta sobre el artículo 396 del CPP propuesto, que permitiría rendir prueba testimonial y pericial en ausencia del imputado válidamente notificado, entendiendo la importancia de velar por la justa defensa del imputado, pero también que es necesario evitar el aprovechamiento de tal derecho en perjuicio del proceso. En este sentido, pide a la Defensoría Penal Pública que acompañen una redacción intermedia que permita alcanzar dicho equilibrio. Además, pregunta por el registro en el BUD y la distinción entre organismos con autonomía constitucional y aquellos que no la tienen, pues sería mejor regular esto conjuntamente.

La diputada Sabat, manifiesta que el control preventivo de identidad a menores de 18 años podría derivar en complicaciones prácticas, pues estos no están obligados a portar medios de identificación, consultando cómo se espera proteger a los menores, más allá del control biométrico.

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva, sostiene que la información del control preventivo de identidad deberá ser subida una vez tratada en forma centralizada. En cuanto al Banco Unificado de Datos (BUD), es una herramienta de persecución penal que se alimenta de datos aportados por determinadas organizaciones públicas debidamente delimitadas en el proyecto de ley, sin perjuicio de que posteriormente se solicite la inclusión de otras. Respecto al control de menores de edad, se fijó el límite en 14 años para armonizarlo con la ley de responsabilidad penal adolescente. Además, se están acelerando los protocolos para asegurar la existencia de mecanismos biométricos que permitan la identificación del menor.

El diputado Gutiérrez (don Hugo), consulta si el Ejecutivo acogió realmente todo lo señalado por la UNICEF.

La diputada Nogueira cree que las modificaciones del Senado en el control preventivo de identidad han sido enriquecedoras, señalando que además, el menor de edad controlado puede identificarse incluso por otros medios tecnológicos, como el celular, entre otros. Destaca también las sanciones fijadas para prevenir casos de discriminación, lo que excluye las eventuales aprehensiones en la materia.

El diputado Walker sostiene que el control preventivo de identidad fue ampliamente aprobado en instancias anteriores dentro de la Cámara de Diputados, reconociendo que el Senado la mejoró sustancialmente. Por lo demás, corresponde ahora pronunciarse sólo respecto de las modificaciones agregadas en el Senado. Sin embargo, apoya la idea de que el Ejecutivo invierta en medios tecnológicos para que estos cambios legislativos

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

efectivamente surtan efectos prácticos.

El diputado Fuenzalida coincide con lo antes expuesto, entendiendo que las formas de acreditar la identidad se establecieron en términos sumamente amplios, habiéndose agregado la referencia expresa de cumplir con los tratados internacionales. Agrega que la tecnología hoy empleada por Carabineros, ya permite la identificación en forma simple, de modo que los únicos casos en que podría generarse conflicto, es ante una persona que no desee identificarse.

El diputado Soto, pregunta al Ejecutivo en relación con el BUD (que estima como la herramienta más favorable a incorporar), ya que eliminar la obligación de registro para los organismos con autonomía constitucional, implicaría excluir a los denominados delitos de “cuello y corbata”.

El señor asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don José Pedro Silva, indica que gran parte de los reparos planteados por UNICEF sí fueron incorporados en la nueva redacción de la norma sobre control preventivo de identidad, mediante la distinción para menores de edad, el plazo de duración de tal control y el reconocimiento expreso de tener que respetar las convenciones internacionales correspondientes.

El señor asesor legislativo del Ministerio de Justicia, don Gherman Welsch, señala que no obligar a los organismos autónomos para que se incorporen en el BUD, no implica que estén excluidos de aportar datos en caso de que así se les requiera. En lo que concierne a la reclusión parcial para delitos contra la propiedad, no se aplicará reclusión parcial si dentro de 10 o 5 años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido imputada al condenado una reclusión parcial.

V.- ACUERDOS.

La Comisión acordó, por mayoría de votos, recomendar a la Sala aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, con excepción de las modificaciones que más adelante se consignan, cuya votación se realizó en forma separada.

Respecto de las citadas modificaciones, votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Pilowsky, Silber, Silva, Squella y Walker y las diputadas señoras Nogueira y Sabat. En contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Soto.

VI.- MODIFICACIONES VOTADAS SEPARADAMENTE.

A.- MODIFICACIONES APROBADAS.

Al artículo 1º del proyecto, que introduce cambios en el Código Penal.

.- Art. 433, que agrava el robo calificado cuando es con castración, mutilación y lesiones graves gravísimas

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Pilowsky, Silber, Silva, Squella y Walker y las diputadas señoras Nogueira y Sabat. En contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Soto.

Al artículo 2º del proyecto, que introduce cambios en el Código Procesal Penal.

- Art. 182, que trata del secreto de las investigaciones, que se divide en dos letras, que se votan separadamente.

En su letra a) se establece la posibilidad de ampliar el plazo de esta excepción de secreto por una sola vez, la cual no será oponible al imputado. (Su letra b) fue rechazada).

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Pilowsky, Silber, Silva, Squella y Walker y las diputadas señoras Nogueira y Sabat. En contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Soto.

Al artículo 3º del proyecto, que introduce cambios en el Código de Justicia Miliar, en la ley Orgánica de Gendarmería y en la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile

Se modifican dichos textos, en orden a añadir el maltrato físico a Carabineros de Chile, a la Policía de

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Investigaciones de Chile y a Gendarmería, aun cuando no dejare señales visibles.

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Pilowsky, Silva, Squella y Walker y las diputadas señoras Nogueira y Sabat. En contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Soto.

Artículo 12 del proyecto, que se refiere al control preventivo de identidad.

Esta norma se modifica y, entre otros aspectos, se consagra que solo procede respecto de mayores de 14 años, y en caso de que haya dudas respecto a si es mayor o menor de 14, se entenderá que es menor.

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Pilowsky, Silva, Squella y Walker y las diputadas señoras Nogueira y Sabat. En contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo y Soto.

B.- MODIFICACIONES RECHAZADAS.

Al artículo 1º del proyecto, que introduce cambios en el Código Penal.

.- Art. 496 N° 3, que incorpora una nueva falta, esto es la de obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber, Silva y Squella. En contra Gutiérrez, don Hugo, Pilowsky, Soto y Walker y la diputada señora Nogueira. Se abstuvo la diputada Sabat.

Al artículo 2º del proyecto, que introduce cambios en el Código Procesal Penal.

i.- Art. 134 sobre la citación, en que se habilita para detener a quien obstaculiza o impide la labor de los inspectores municipales.

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber, Silva y Squella. En contra Gutiérrez, don Hugo, Pilowsky, Soto y Walker y la diputada señora Nogueira. Se abstuvo la diputada Sabat.

ii.- Art. 182, sobre el secreto de las investigaciones, que se divide en dos letras, que se votan separadamente.

En su letra b) se establecen sanciones a los intervinientes, los peritos y cualquier persona que haya realizado una actuación de investigación, y violare las normas de secreto

Votaron en contra los diputados Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Pilowsky, Silber y Soto. Se abstuvieron las diputadas señoras Nogueira y Sabat y los diputados señores Silva, Squella y Walker. (Su letra a) fue aprobada).

iii.- Art. 396, sobre juicio simplificado, en que se permite rendir prueba testimonial y pericial del Ministerio Público en ausencia del imputado válidamente notificado, la cual se tendrá como prueba anticipada.

Votaron a favor los diputados señores Farcas, Silber, Silva y Squella. En contra los diputados Gutiérrez, don Hugo, Pilowsky, Soto y Walker. Se abstuvieron las diputadas señoras Nogueira y Sabat.

VII.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó como Diputado informante al señor DANIEL FARCAS GUENDELMAN.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 12 y 13 de abril de 2016, con la asistencia de la y los diputados señores Daniel Farcas Guendelman (Presidente); Claudia Nogueira Fernández y Marcela Sabat Fernández, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Hugo Gutiérrez Gálvez, Jaime Pilowsky Greene, Ernesto Silva Méndez, Gabriel Silber Romo, Leonardo Soto Ferrada, Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto.

Asiste además el diputado señor Juan Antonio Coloma Álamos

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Sala de la Comisión, a 13 de abril de 2016.



ALVARO HALABI DIUANA
Abogado Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

3.2. Discusión en Sala

Fecha 19 de abril, 2016. Diario de Sesión en Sesión 14. Legislatura 364. Discusión única. Se rechazan modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PERSECUCIÓN Y APLICACIÓN DE PENAS POR DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9885-07) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Daniel Farcas .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 9ª de la presente legislatura, en 6 de abril de 2016.

Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FARCAS (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y calificado con urgencia de “discusión inmediata”, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Método de trabajo de la comisión

Luego del debate que hubo en el seno de la comisión, con participación de las señoras diputadas y los señores diputados, del Ejecutivo y de la Defensoría Penal Pública, y con ocasión de haber conocido los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado, surgieron criterios concordantes, en el sentido de estimar conveniente sugerir aprobar o rechazar parte de las modificaciones introducidas por el Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento.

De esta manera, se acordó votar separadamente determinadas modificaciones por estimar algunos señores diputados y señoras diputadas de relevancia sus materias.

Para finalizar, se acordó que en relación con aquellas modificaciones sobre las cuales no hubo observaciones ni reparos, se propone su aprobación.

Acuerdos.

La comisión, por mayoría de votos, acordó recomendar a la Sala aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, con excepción de las que más adelante se consignan, cuya votación se realizó en forma separada.

Respecto de las citadas modificaciones, votaron a favor los diputados señores Farcas , Fuenzalida , Pilowsky , Silber , Silva , Squella y Walker , y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marcela Sabat . Votaron en contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo , y Soto .

Discusión en Sala

Modificaciones votadas separadamente

Modificaciones aprobadas

Al artículo 1º del proyecto, que introduce cambios en el Código Penal.

Artículo 433, que agrava el robo calificado cuando es con castración, mutilación y lesiones graves gravísimas.

Votaron a favor los diputados señores Farcas , Pilowsky , Silber , Silva , Squella y Walker , y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marcela Sabat . Votaron en contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo , y Soto .

Al artículo 2º del proyecto, que introduce cambios en el Código Procesal Penal.

Artículo 182, que trata del secreto de las investigaciones, que se divide en dos letras, que se votan separadamente.

En su letra a) se establece la posibilidad de ampliar el plazo de esta excepción de secreto por una sola vez, la cual no será oponible al imputado.

Su letra b) fue rechazada.

Votaron a favor los diputados señores Farcas , Pilowsky , Silber , Silva , Squella y Walker y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marcela Sabat . Votaron en contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo , y Soto .

Se introducen cambios en el Código de Justicia Militar, en la Ley Orgánica de Gendarmería y en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Se modifican dichos textos, en orden a añadir el maltrato físico a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y a Gendarmería, aun cuando no dejare señales visibles.

Votaron a favor los diputados señores Farcas , Pilowsky , Silva , Squella y Walker , y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marcela Sabat . Votaron en contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo , y Soto .

Artículo 12 del proyecto, que se refiere al control preventivo de identidad.

Esta norma se modifica y, entre otros aspectos, se consagra que solo procede respecto de mayores de 14 años, y en caso de que haya dudas respecto de si es mayor o menor de 14, se entenderá que es menor.

Votaron a favor los diputados señores Farcas , Pilowsky , Silva , Squella y Walker , y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marcela Sabat . Votaron en contra los diputados señores Gutiérrez, don Hugo , y Soto .

Modificaciones rechazadas

Al artículo 1º del proyecto, que introduce cambios en el Código Penal:

Artículo 496, N° 3º, que incorpora una nueva falta, cual es la de obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.

Votaron a favor los diputados Farcas , Fuenzalida , Silber , Silva y Squella . Votaron en contra los diputados Gutiérrez, don Hugo ; Pilowsky , Soto y Walker , y la diputada Nogueira , doña Claudia . Se abstuvo la diputada Sabat, doña Marcela .

Al artículo 2º del proyecto, que introduce cambios en el Código Procesal Penal:

Artículo 134, sobre la citación, en que se habilita para detener a quien obstaculiza o impide la labor de los inspectores municipales.

Votaron a favor los diputados Farcas , Fuenzalida , Silber , Silva y Squella . Votaron en contra los diputados Gutiérrez, don Hugo ; Pilowsky , Soto y Walker , y la diputada señora Nogueira , doña Claudia . Se abstuvo la diputada Sabat , doña Marcela .

Discusión en Sala

Artículo 182, sobre el secreto de las investigaciones, que se divide en dos letras, que se votan separadamente.

En su letra b) se establecen sanciones a los intervinientes, los peritos y cualquier persona que haya realizado una actuación de investigación y violare las normas de secreto.

Votaron en contra los diputados Farcas , Gutiérrez, don Hugo ; Pilowsky , Silber y Soto . Se abstuvieron las diputadas Nogueira , doña Claudia , y Sabat , doña Marcela , y los diputados señores Silva , Squella y Walker .

Su letra a) fue aprobada.

Artículo 396, sobre juicio simplificado, en que se permite rendir prueba testimonial y pericial del Ministerio Público en ausencia del imputado válidamente notificado, la cual se tendrá como prueba anticipada.

Votaron a favor los diputados Farcas , Silber , Silva y Squella . Votaron en contra los diputados Gutiérrez, don Hugo ; Pilowsky , Soto y Walker . Se abstuvieron las diputadas Nogueira , doña Claudia , y Sabat , doña Marcela .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública.

El señor BURGOS (ministro del Interior y Seguridad Pública) [de pie].-

Señor Presidente, estimadas diputadas y estimados diputados:

Quiero iniciar esta intervención con una afirmación: como gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet estamos muy conformes y agradecidos por la discusión que se ha llevado a cabo en torno a la llamada “agenda corta antidelincuencia”, que tan corta no ha sido, porque comenzó su tramitación a comienzos de 2015, lo cual es entendible si se considera la envergadura de los temas que incluía originalmente y aquellos que, legítimamente y en uso de sus facultades, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los representantes populares estimaron necesario discutir e incorporar.

Sin duda, las distintas opiniones presentadas lo han enriquecido y hoy -no está de más decirlo es un mejor proyecto que el original, en muchos aspectos.

Estamos aquí para impulsar un proyecto que resulta fundamental para las chilenas y los chilenos. De eso, a nuestro juicio, no hay duda.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene como uno de sus ejes centrales hacer frente a la delincuencia. Sabemos que esta es una preocupación primordial para los ciudadanos, y esto no es simplemente una consigna. Entendemos que la seguridad de las personas permite que se ejerza la libertad y que podamos desarrollar en plenitud nuestra vida en común.

El combate a la inseguridad es, como dije, una prioridad para este gobierno; pero también es, según nos dicen ampliamente los estudios de opinión pública, una de las mayores preocupaciones de nuestros compatriotas.

Como estoy al tanto de que esta Cámara es especialmente sensible a las preocupaciones de la inmensa mayoría, sé que este es un asunto que también les preocupa, y mucho.

Por mencionar solo algunos estudios, el de la Fundación Paz Ciudadana, de noviembre pasado, da cuenta de una baja sensible en la comisión de delitos, en la victimización, lo que, no cabe duda, es una buena noticia. Sin embargo, extrañamente, este buen resultado no coincide con la sensación de temor que tiene nuestra población. Sin duda, enfrentar esto representa un gran desafío para el gobierno y para los poderes del Estado.

Discusión en Sala

La encuesta Cadem de la segunda semana de marzo, concluye que la percepción sobre la delincuencia es alta y que una de las primeras medidas que tomarían las personas sería establecer leyes y penas más duras.

Los estudios que he citado, aunque relevantes, son solo referenciales. Tengo claro que las encuestas no son “palabra santa”, pero sí son una herramienta valiosa para conocer, junto con otros datos, aspiraciones y preocupaciones de las chilenas y de los chilenos.

En muchas ocasiones he expresado que no existe una “bala de plata” para solucionar el problema de la delincuencia. Hay quienes otrora prometieron que le pondrían “candado” a la “puerta giratoria”. Sin embargo, las chilenas y los chilenos saben muy bien que eso no es así. Más que fraseología, se requiere de un trabajo arduo, constante, responsable y coordinado con las distintas entidades. Tengo claro que no genera ningún resultado positivo culpabilizar a otros o traspasar responsabilidades. Lo que la gente espera de nosotros es que les entregemos soluciones eficientes y concretas a sus problemas, particularmente en esta área, que es la principal consideración que hacen las chilenas y los chilenos.

Por todo lo anterior, este proyecto es una prioridad para el gobierno de la Presidenta Bachelet . No es el proyecto del ministro Jorge Burgos ni de la ministra Javiera Blanco ; es el proyecto del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . No nos equivoquemos en eso, por favor. Se puede estar a favor o en contra de la iniciativa, pero establecer que este es un proyecto de uno o de un par de ministros que han actuado por su cuenta, sin preguntarle a nadie, es erróneo y no tiene ningún fundamento.

El proyecto de ley que nos reúne se originó en un mensaje presentado a principios de 2015. Los ministros de la época hicieron énfasis en la necesidad de combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio. Además, agregaron que el fenómeno de la delincuencia siempre es difícil de abordar, pues surge la dicotomía entre libertad y control, junto con el cuestionamiento de cómo el Estado de derecho protege a todos los ciudadanos.

En este punto, el gobierno entiende que debemos tomar partido por el resguardo de la seguridad de las personas, teniendo siempre como límite el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todos; por cierto, también de los delincuentes.

Chile requiere una ley que otorgue más atribuciones investigativas a los fiscales, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, como entidades coadyuvantes en el proceso penal. En este sentido, hemos decidido incorporar las inquietudes de quienes operan el sistema diariamente, para mejorar aquellos aspectos que hacen que no tenga la eficacia esperada. Es por ello que el proyecto incorpora mayores atribuciones para fiscales y policías en lo relativo a la investigación de ilícitos complejos, como la posibilidad de que los fiscales utilicen agentes encubiertos y reveladores en aquellos delitos cometidos por bandas organizadas, y otros cambios que han sido levantados por el propio Ministerio Público como absolutamente indispensables para dar mayor eficacia a su labor, única y exclusiva en nuestra legislación, de investigar delitos y arribar a condenas, si la justicia así lo establece.

Por ello, requerimos un sistema que trate con mayor rigor los delitos llamados “contra la propiedad”, pero que en realidad afectan, y de forma grave, a las personas, que perciben impunidad de quienes irrumpen en su espacio y toman aquello que les pertenece. Es por esto que resulta imperativo incidir en temas como la reincidencia y la valoración de las circunstancias modificatorias de responsabilidad.

Sin duda, este proyecto apunta al corazón de los delitos que más afectan a las personas, agravando la responsabilidad penal de aquellos que hacen del delito una verdadera carrera, una forma de vida a costa de los demás, asegurando que estos cumplan penas efectivas y dando con ello una potente señal disuasiva.

Dicho lo anterior, explicaré algunos de los aspectos principales del proyecto.

El primer objetivo es restringir el efecto de la aplicación de las atenuantes, a través de la fijación de marcos penales para los delitos de robo, hurto y receptación. Con esto se busca que la pena que establece la ley -la pena que establecen ustedes, los legisladores sea la que efectivamente se aplique al condenado. Así, por ejemplo, quien hoy comete un delito de robo con violencia o intimidación, de acuerdo a la ley actual debe ser castigado con una pena que va desde los cinco años, en su piso, a veinte años, en su techo. Sin embargo, con la actual estructura de determinación de penas esta podría llegar a ser de 541 días a tres años, ello por el excesivo efecto de las atenuantes.

Discusión en Sala

Esto no es teoría, sino que ocurre constantemente. Las personas para las que el legislador ha establecido una varianza de penas de entre cinco y veinte años, en la práctica, en los casos concretos, por el excesivo juego de las circunstancias modificatorias, pueden recibir una pena que no importe un solo segundo de privación de libertad. Eso no es bueno y produce sensación de impunidad.

Nosotros no estamos diciendo a los jueces que tienen que aplicar sí o sí una pena; les estamos dando un tránsito de cinco a veinte años, que es el que fija el soberano, el legislador, no uno que permita el excesivo juego de las atenuantes. Con este proyecto de ley se aspira a que la pena que se aplique sea la acordada por el legislador.

Un segundo objetivo es aumentar las penas para reincidentes de un mismo delito. Las estadísticas que conocemos describen que una parte importante de la delincuencia se concentra en los reincidentes. En este caso, un reincidente de robo de cajero automático actualmente arriesga entre tres años y un día y cinco años. Con este proyecto, la pena comenzaría, por reincidencia, desde los cuatro años.

El poder disuasivo de la amenaza penal, ese que en teoría haría a un potencial delincuente abstenerse de cometer un delito por el temor de ir a la cárcel, se diluye -cuando no, desaparece ante la probabilidad bajísima de cumplir una pena privativa de libertad.

El tercer objetivo es instar por el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad respecto de los delitos de robo, hurto y receptación, limitando la posibilidad de que se apliquen las penas sustitutivas contempladas en la ley N° 18.216. Así, cuando una persona comete varios delitos, todas las penas a las que debe ser condenado un imputado deben sumarse, con el objetivo de determinar si proceden o no las penas sustitutivas de la ley mencionada.

Asimismo, en el caso de los delitos más graves, se restringirá la procedencia de la libertad condicional y se incrementará el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena para que proceda dicho beneficio.

En cuarto lugar, el proyecto busca promover una mayor eficacia del sistema de persecución penal a través de la eliminación de ciertas tareas administrativas de Carabineros. También, el proyecto regula el Banco Unificado de Datos (BUD), mecanismo operativo que está destinado a facilitar y destrabar algunos de los nudos que hemos observado en el sistema penal, como es el caso de las órdenes de detención pendientes.

Tenemos instituciones que manejan cifras absolutamente diversas. Se trata -precisamente de un solo banco de datos a disposición de la persecución delictual.

En quinto lugar, la pretensión del Ejecutivo siempre ha sido agravar la sanción de aquellos delitos que atentan efectivamente contra la integridad física de los funcionarios policiales. Con esto se espera entregar una señal disuasiva potente y otorgar la debida relevancia a la función de orden público y resguardo de los derechos de la ciudadanía que cumplen estos funcionarios.

Ayer, frente a la caleta Portales, en Valparaíso, un sargento de Carabineros, al intentar actuar frente a una protesta social -su origen puede haber sido muy legítimo-, terminó con el cráneo partido. Hoy se encuentra internado en el Hospital Naval. Lo más probable es que la persona que lanzó la piedra termine sin sanción, debido a las bajas penalidades que involucran este tipo de delitos. Eso no es bueno desde el punto de vista del principio de autoridad y tampoco es bueno que ocurra en el país.

Por esa misma razón, estos delitos se incorporan en el catálogo de aquellos respecto de los cuales la libertad no procede mientras la resolución que la concede no se encuentre firme y ejecutoriada. Asimismo, respecto de estos delitos se dará lugar a la apelación -efecto devolutivo ante la declaración de ilegalidad de la detención.

En sexto lugar, para facilitar las tareas de investigación, se incorporan nuevas herramientas procesales, las que tienen por objetivo desbaratar las bandas que se organizan para cometer ciertos delitos contra la propiedad, u otros, como el abigeato o los relacionados con armas. Con autorización judicial, procederán mecanismos como la interceptación telefónica, las entregas vigiladas y controladas, los agentes encubiertos e informantes, como ocurre hoy, por ejemplo, en relación con la ley N° 20.000.

Finalmente, no hemos olvidado que el sistema requiere que todos los actores actúen con la suficiente eficacia y eficiencia. Por ello, el proyecto contempla eventuales sanciones administrativas, tanto para las policías como para los fiscales, ante el incumplimiento de sus funciones.

Discusión en Sala

El proyecto en referencia aborda un tema que ha causado mucho debate: el control preventivo de identidad. Como primera cuestión, tengo claro que esta clase de control ha sido uno de los puntos de mayor discusión y opiniones divergentes, propio de un debate noble y democrático.

Por ello, creo necesario hacer algunas consideraciones históricas que pueden aportar a su comprensión y discusión en esta instancia legislativa.

Entre 1906 y 1998 -casi un siglo estuvo vigente lo que se conoce como detención por sospecha. El derogado artículo 260 del Código de Procedimiento Penal -cuerpo legal que todavía se utiliza en algunas causas facultaba a las policías, además de en los casos de delitos flagrantes, para detener a personas cuando disimulaban su identidad o rehusaban darla a conocer, o en los casos en que la persona se encontraba a deshoras o en circunstancias que prestaban motivo fundado para “atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieran las sospechas.”.

Repito: por 92 años estuvo vigente la llamada detención por sospecha. El artículo pertinente fue derogado por ley a través de una moción presentada en 1993. Durante su tramitación, y como contrapartida a su derogación, se incorporó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el control de identidad -no el preventivo-, tal como lo conocemos hoy en el artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal, norma que señalaba lo siguiente: “La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que se puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio.”.

Posteriormente, en el año 2000, el texto original del nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 85 recogió un texto prácticamente idéntico al que cité.

Dos años después -esta parte la conozco porque trabajé respecto de ella en mi calidad de diputado-, la ley N° 19.789 amplió de cuatro horas a seis horas la duración del procedimiento de identificación del controlado. Además, se incorporó la facultad de las policías de registrar vestimentas, equipaje y el vehículo del controlado.

Por último, en 2008, es decir, hace pocos años, también se tramitó una denominada “agenda corta antidelincuencia”, que estableció varias modificaciones al actual artículo 85 del Código Procesal Penal, e incorporó nuevas hipótesis para la procedencia del control de identidad, tales como considerar el caso de “la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular la identidad”; establecer la facultad para las policías de cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes; ampliar nuevamente el plazo del control, de seis horas a ocho horas, y establecer expresamente la relación entre el control de identidad y la eventual detención del controlado.

Todas las modificaciones descritas dieron lugar a un debate en el mundo académico y en el propio seno de esta Corporación.

Por lo tanto, la presente es una discusión que se ha dado en la reciente historia legislativa chilena y los resultados demuestran que hemos arribado a instituciones procesales más fortalecidas.

A lo anterior debo agregar que en la actualidad se encuentra plenamente vigente el artículo 85 del Código Procesal Penal, que es una herramienta de persecución penal para aquellos casos en que las policías tienen indicios de que alguien ha cometido o intentado cometer un crimen, un simple delito o una falta.

Asimismo, está vigente y es aplicable el control establecido en la ley N° 19.327, modificada recientemente por la ley N° 20.844, que establece derechos y deberes para los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, cuyo artículo 21 permite a las policías controlar la identidad de dichos asistentes.

Según lo expuesto, podemos aseverar que nuestro país tuvo una normativa sobre detención por sospecha durante 92 años y que actualmente se encuentran vigentes dos tipos de control de identidad sin mayores cuestionamientos.

Sin perjuicio de lo anterior, quiero ser sumamente tajante: el gobierno no propugna ni participa de la idea de retornar a un sistema como la detención por sospecha, por ser contrario a los ideales de un sistema democrático y

Discusión en Sala

porque el gobierno es respetuoso de los derechos humanos. Estamos hablando de algo diametralmente distinto: un control preventivo de identidad que, en ciertos casos, se realiza en nuestro país. Cometeríamos un profundo error y sería una tremenda irresponsabilidad declarar que ambas herramientas se asemejan, pues se trata de sistemas totalmente diferentes.

En primer lugar, el control preventivo de identidad que se propone solo persigue fines identificatorios y objetivos de prevención y de disuasión -no tiene ningún otro propósito público o privado-, mientras que la detención por sospecha establecía la obligación -la obligación! de las policías de detener a una persona sobre la base de hipótesis muy amplias, lo cual evidentemente actuaba sobre una lógica investigativa y de persecución delictiva.

En segundo término, la detención por sospecha obligaba directamente a la detención, sin que se chequeara siquiera la identidad del detenido.

En tercer lugar, el control preventivo de identidad propuesto -en esto también se diferencia de los controles de identidad vigentes en nuestra legislación establece una clara diferenciación en su aplicación respecto de niños, de niñas y de adolescentes, pues restringe a solo una hora la duración del procedimiento y da estricto cumplimiento en todo momento a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Ahora, tratándose de mayores de 18 años, el procedimiento se restringirá a solo cuatro horas, lo cual, a la luz de la experiencia internacional, resulta muy restrictivo, ya que en países como Italia o Inglaterra el control preventivo de identidad puede durar hasta veinticuatro horas; un absurdo.

Por último, el control preventivo contempla un riguroso procedimiento de reclamos en aquellos casos en que las personas consideran que se vieron afectadas en sus derechos, y dispone una exhaustiva rendición de cuentas de las policías al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la evaluación de su aplicación.

Antes de finalizar mi intervención, permítanme realizar un breve relato de la historia legislativa del control preventivo de identidad que establece el proyecto que vuestras señorías conocen.

La iniciativa ingresó a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, instancia en la que varios de sus integrantes propusieron, mediante una indicación, incorporar al Código Procesal Penal un artículo 85 bis -este artículo no corresponde al que finalmente fue aprobado-.

Quiero hacer una consideración más subjetiva y no simplemente una correlación de lo ocurrido. Dicha indicación, que establecía un control de carácter preventivo, introducía al Código Procesal Penal una modificación que derogaba tácitamente los indicios del actual artículo 85 de ese código, y no establecía, a nuestro juicio, ninguna limitación a las policías. Esa indicación fue aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Posteriormente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación, diputados integrantes de esa instancia rechazaron la indicación aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana. En su reemplazo, los diputados Osvaldo Andrade, Lautaro Carmona, Guillermo Ceroni, Fuad Chahin, Daniel Farcas, René Saffirio y Matías Walker presentaron una nueva indicación para incorporar un artículo 12, nuevo, que establece lo siguiente: "En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden público y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal distinto al control de identidad-, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código -Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare,...". Lo recalco: "en el lugar en que se encontrare".

El nuevo artículo 12, aprobado en esta Sala por un número importante de diputados de este período legislativo -por 88 votos a favor para ser más exacto-, fue la disposición en la que trabajó el Senado de la República. A nuestro juicio como Ejecutivo, el artículo fue bien modificado por la cámara revisora en términos de garantías y de limitaciones geográficas. El texto que tienen vuestras señorías en sus pupitres es el que aprobó el Senado, el cual -reitero-, a mi juicio y a juicio del Ejecutivo, es mucho mejor que el que inicialmente se discutió en la primera etapa de tramitación de la iniciativa.

El presente proyecto difiere del aprobado en la Cámara de Diputados. Como el tiempo es escaso, simplemente mencionaré tales diferencias: el procedimiento solo se aplicará a los mayores de 14 años; ante la duda sobre la edad de la persona, la policía deberá abstenerse, pues se presume que se trata de un menor de edad; como

Discusión en Sala

mentoné, la aplicación se reducirá espacialmente, es decir, ya no se realizará en cualquier lugar, sino solo en vías o lugares públicos y en lugares privados de acceso al público; se reducirá la duración del procedimiento de identificación de cuatro horas a una hora en el caso de personas de entre 14 años de edad y 18 años de edad; se establece que el funcionario policial que aplique el procedimiento de manera abusiva será sancionado administrativamente, sin perjuicio de la eventual sanción penal.

Asimismo, por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se está trabajando en la elaboración de un protocolo para la aplicación del control preventivo de identidad, que abarcará diversas materias. Si se quiere que aquello esté contenido en un reglamento, no tenemos inconveniente. En efecto, existe la forma legislativa de hacerlo: a través de un artículo transitorio que, en un plazo perentorio, condicione la aplicación del control preventivo de identidad a la publicación de un reglamento.

Señor Presidente, no quiero terminar mi intervención sin hacer algunas consideraciones como Ejecutivo a la más polémica de las normas establecidas en el Senado de la República: la modificación al artículo 182 del Código Procesal Penal, que, al margen de la discusión parlamentaria, ha sido llamada por algunos como “ley mordaza”.

Al respecto, quiero expresar una simple consideración, para lo cual acudiré al texto del Código Procesal Penal. Pareciera, según algunas discusiones llevadas a cabo, que a partir del presente proyecto se establecerán actividades secretas para la investigación. Nada más falso, nada menos riguroso.

El artículo 182 del Código Procesal Penal, que se refiere al secreto de las actuaciones de investigación, señala que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

Agrega: “El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial.

“El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considere necesario -ese es el elemento rector del artículo para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto.”.

En este aspecto, se presentó una propuesta destinada a establecer la posibilidad de ampliar el plazo hasta ochenta días.

El mismo artículo, en su inciso final, dispone: “Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas...”. Creo que la inteligencia lógica indica que por “demás personas” se debe entender a los demás intervinientes, aunque hay quienes han manifestado que esa redacción de la norma se puede prestar para dudas.

No me refiero a la indicación ni al proyecto tal como está, sino al texto original. Ahora, como se podía prestar para dudas, la ministra podrá entregarles más detalles acerca de cómo se modificó eso en el Senado, en especial la frase “demás personas”, no obstante que, a mi juicio, la interpretación lógica de la norma indica que se refiere a los demás intervinientes.

¿Qué se agregó? Hay dos versiones del texto elaborado por el Senado. La primera es la que contenía la indicación que firmé como vicepresidente de la República; la segunda surge a consecuencia de la reapertura del debate del proyecto a causa de la discusión pública que se produjo y de algunas consideraciones que se hicieron presente, lo que dio origen a una indicación de los cinco senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

¿Qué se busca con la indicación que recibieron ustedes? Sancionar a aquellos intervinientes -no a terceros, ni a periodistas ni a aquel que pasa por la calle que incumplan la norma original del Código Procesal Penal. Para ello se hace un reenvío al artículo 246 del Código Penal, con lo cual queda a salvo el interviniente particular -el querellante-, pues al no ser funcionario público, quedaría en una condición de inimputabilidad con la aplicación de dicho artículo, que establece como exclusivo sujeto activo del ilícito al funcionario público.

Eso se aplica a todo tipo de delitos y a todo tipo de investigaciones; no se vincula con una investigación determinada que esté más o menos en boga.

Discusión en Sala

¿Alguien cree que en Chile no hay filtraciones que queden sin sanción? Hay demasiadas. Eso perjudica un elemento central, como es la eficacia de la investigación, y en muchas ocasiones también la presunción de inocencia en causas por diversos tipos de delitos, no solo en aquellos que interesan a la prensa.

Soy un seguidor del funcionamiento de la reforma procesal penal, porque considero que fue un gran avance. El cambio del sistema inquisitivo por el que hoy tenemos fue una gran decisión que se adoptó a fines de los años 90. Pero como en todo orden de cosas, suelen ocurrir problemas, como cuando se habla más de la cuenta respecto de lo que es secreto. Hemos visto casos de personas que fueron mostradas como culpables de homicidio por la entrega de antecedentes que formaban parte de la investigación.

Esto que estamos tratando es iniciativa de los senadores, tal como el control preventivo de identidad corresponde a una iniciativa de los diputados, seguida y apoyada por el gobierno.

¡Pero los “padres” están acá! A mí me podrán acusar de ser el “tío”, pero no de ser el “papá”. Estoy dispuesto a respaldar al “sobrino”, porque creo que es un buen instrumento.

Respecto de la filtración a la que se refiere el código, soy testigo, porque participé en la tramitación del proyecto acá y en el Senado, de que no ha estado en el espíritu ni en la letra del texto intentar coartar la libertad de prensa. Esa crítica me parece injusta.

Se puede estar a favor o en contra, se puede considerar que es una buena o una mala norma, se puede votar a favor o en contra, pero si lo que uno busca es recibir aplausos por lo que legisle, eso solo lo conseguirán quienes propongan derogar el artículo 182. Sin embargo, para ser francos, si se deroga ese artículo, no hay proceso posible.

Señor Presidente, agradezco la oportunidad que me han dado de aclarar este punto.

Como expliqué, dado el sensible fallecimiento del ex-Presidente Patricio Aylwin, debo volver a Santiago rápidamente, pero quedará con ustedes la ministra de Justicia, quien conoce mucho mejor el contenido del proyecto.

En todo caso, ni la Presidenta Bachelet ni yo tenemos dudas en cuanto a que el grueso de este proyecto, más allá del noble debate democrático de algunas normas, es una buena noticia para millones de chilenos y chilenas, y una pésima noticia para los delincuentes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, en primer lugar, señalo mi pesar y manifiesto mi reconocimiento a la figura del ex-Presidente don Patricio Aylwin . Asimismo, envío mi sentido pésame a sus familiares, a su viuda, a sus hijos, como también al Partido Demócrata Cristiano, donde militó desde muy temprana edad, y a todos quienes conocieron de su trayectoria de bien y de hombre público, en que siempre primó el bien general de la patria antes que el interés personal o partidario. También quiero relevar el rol clave que tuvo en esa transición pacífica y ejemplar desde un gobierno militar hacia la plena democracia.

Reitero: vayan mis respetos a su familia y a su partido, así como el reconocimiento de todos quienes lo conocimos.

En segundo término, no hay un proyecto de ley que concite más adhesión en la ciudadanía que la agenda contra la delincuencia, porque en los chilenos, y, en mi caso, en los sectores populares que represento, es en los que más se expresa la virulencia, el recrudecimiento de los hechos delictivos, la forma más violenta en que se está expresando, así como lo innovador que se hace su actuar para eludir la acción policial y la justicia.

Discusión en Sala

Es un clamor popular muy grande de la gente, que nos pide a los diputados mano dura contra la delincuencia, que termine la “puerta giratoria”, que ojalá se construya una cárcel lejos para los delincuentes, que se suban las penas y que protejamos a nuestros carabineros, quienes están llamados por ley a hacer cumplir las normas en la persecución del delito.

Señor Presidente, esta es una legislación de sentido común, que implica algún grado de restricción a nuestras propias libertades, para custodiar la libertad más importante, que es la que los chilenos hoy sienten perdida ante el temor que les genera la delincuencia. ¿No vemos cuántos chilenos y chilenas no se atreven a salir a la calle frente al temor de ser asaltados?

¿No vemos el temor de jóvenes que no se atreven a seguir cursos vespertinos después del trabajo por el temor de volver de noche a sus poblaciones? ¿No vemos el temor de los conductores a sufrir un “portonazo” al llegar a sus casas y que les roben sus autos? ¿No vemos las dificultades que se viven en las poblaciones ante el creciente desarrollo del narcotráfico?

¿Somos ciegos frente a esa realidad?

Señor Presidente, la agenda corta contra la delincuencia, si bien no significa el fin de la delincuencia en Chile, por lo menos constituye un paso determinante.

Algunos discursos que he escuchado no tienen nada que ver con lo que sostiene la norma sobre control de identidad, ya que señalan que esto sería restituir la detención por sospecha del pasado, o se hace una serie de acusaciones sobre situaciones que no existen en ninguna parte.

El control de identidad es la herramienta fundamental para tratar de detectar a las personas que tienen órdenes emanadas de los tribunales para comparecer ante ellos. Se trata de más de 60.000 órdenes de captura por haber quebrantado una condena, por ser perseguidos por el Ministerio Público, porque deben comparecer ante la fiscalía y por las más diversas causas.

¿Cómo no va a ser del mayor sentido común dar a Carabineros de Chile la posibilidad de controlar la identidad de los ciudadanos y detectar a quienes tienen una o más órdenes de detención de estas más de 60.000? Son chilenos que transitan por las calles del país, algunos delinquiendo impunemente, otros eludiendo la acción de la justicia. Considero que los protocolos y los resguardos que se han establecido para que ese control de identidad jamás se torne en una norma abusiva son la mejor forma de defender una libertad esencial, que es la libertad de desplazamiento, la seguridad de los chilenos y evitarles vivir enrejados en sus casas.

Sin embargo, el discurso de algunos sectores políticos va por la vía de resguardar libertades que, a mi juicio, no se verán jamás conculcadas. Y si alguien se molesta porque le piden la cédula de identidad en la calle, entonces que aplique el dicho “quien nada hace, nada teme”, ya que no debiera sentir temor si un carabinero le requiriera demostrar su identidad.

La percepción de inseguridad ciudadana también se verá atenuada con la agenda corta contra la delincuencia. El resguardo de la vida de los chilenos es un mecanismo fundamental que entrega el control de identidad.

Algunos alegan que esto restringe las libertades personales. Señor Presidente, el aumento del crimen, de la delincuencia y del narcotráfico es la mayor pérdida de libertad que muchos chilenos sufrimos, porque no podemos transitar libremente, porque muchos no pueden salir a buscar trabajo, porque no pueden ir a estudiar por el temor a volver tarde, en fin.

Por lo anterior, debemos aprobar esta normativa.

Por último, debido al poco tiempo de que dispongo, quiero señalar, brevemente, la forma de proteger a quienes están mandados por ley a cumplir el orden, es decir, Carabineros de Chile, Gendarmería, en los recintos penitenciarios, y los detectives de la Policía de Investigaciones de Chile.

Es de toda justicia aprobar el artículo que protege a Carabineros frente a una agresión, aunque no haya evidencia física de la lesión. Algunos, peyorativamente, dicen que esta será una lesión sin lesión. ¿No vemos cómo se falta el respeto a nuestros carabineros; cómo se les insulta, se les agravia, se les escupe, se les empuja? ¿Y no va a pasar nada ante eso? ¿No vamos a defender con la ley a quienes están llamados a custodiarnos frente a la delincuencia y

Discusión en Sala

a grupos violentos? ¿Vamos a permitir que nuestros carabineros sean vejados, insultados y, muchas veces, golpeados, aunque no exista una expresión física de lesión?

Comparemos la legislación de otras partes del mundo con la nuestra. Recuerdo a una delegación de fútbol juvenil que fue a competir a Canadá. Algunos jóvenes chilenos, quizás porque se trata de una práctica habitual en nuestro país, insultaron a la policía montada canadiense, lo que originó un conflicto de grandes proporciones. Quedaron detenidos. Hubo que interceder al más alto nivel, porque en los países civilizados y desarrollados no se permite faltar el respeto a quienes están llamados a hacer prevalecer el orden y a perseguir el delito.

En resumen, si no damos facilidades para que sean detenidos los delincuentes que estén en la calle y si no protegemos a nuestros carabineros de quienes los insultan o agreden -para qué decir de quienes los atacan con violencia inusitada-, entonces no podemos esperar una disminución del delito en nuestro país.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, no me extraña la afirmación del diputado Melero , en cuanto a que para proteger la libertad hay que restringir la libertad. Es el equivalente a declarar la guerra para preservar la paz. El sector que representa el diputado Melero tiene experiencia en eso.

El proyecto, de origen en un mensaje del Ejecutivo, se refiere exclusivamente a tres delitos: robo, hurto y receptación. Y agrega: “y mejora la persecución penal en dichos delitos”.

Repito: robo, hurto y receptación. Más adelante explicaré por qué hago particular énfasis en esto que tiene que ver con las ideas matrices del proyecto.

En cuanto al control de identidad, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una norma, el artículo 12 del proyecto, que permite a las policías controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años sin que exista un motivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, sea público o privado de acceso público, como malls, clínicas, universidades, calles, plazas. Si la persona es mayor de dieciocho años, podrá ser retenida hasta por cuatro horas, y si es menor de dieciocho años y hasta catorce, podrá ser privada de libertad hasta por una hora.

La práctica ha demostrado que la regulación vigente del control de identidad es suficiente al ser sumamente amplia. Es bueno que el país sepa que, de acuerdo con las normas legales vigentes, en Chile se realiza un gran número de controles de identidad. En 2014 se realizaron 1.853.244 controles de identidad; en 2013, 1.732.928 controles de identidad. Fuente de la información: Carabineros de Chile y el volumen N° 10 de la revista Política Criminal.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el director general de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa , señaló que no necesitan facultades extraordinarias, como las contenidas en este proyecto, para cumplir con las funciones que les son propias porque “pueden generar un riesgo de eventuales abusos.”.

Lo anterior se explica por la amplitud de las situaciones contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Esta norma ha sido modificada diez veces en distintas leyes, precisamente, para dar más atribuciones a las policías. Sin embargo, según el director de la PDI, dichas modificaciones no han tenido mayor impacto en los índices de delincuencia.

No obstante, él también señaló que el control preventivo de identidad implica un riesgo evidente de discriminación, dado que no se fundamenta en ningún motivo, es decir, la policía no tiene que dar a conocer motivos para controlar la identidad de alguien.

Discusión en Sala

¿Cómo decidirán los policías a quién controlar? ¡Podrán controlar la identidad a la salida de un colegio a los mayores de 14 años! ¡Carabineros podrá controlar en el cerro San Cristóbal la identidad de los deportistas que trotan en tenida deportiva sin su carné de identidad! También podrán realizar controles a la entrada de una asamblea sindical o de un partido político, y podrán hacer lo mismo en las marchas que se realicen en la vía pública, aunque estén autorizadas y no haya desmanes.

Primer tema: el control de identidad es una norma absolutamente innecesaria, de acuerdo con lo dicho por el director de una de las policías de nuestro país.

Segundo tema: juicio en ausencia del imputado. La reforma procesal penal estableció como una garantía fundamental del imputado estar presente en todos los actos del procedimiento. Absolutamente fuera de las ideas matrices de esa reforma, el proyecto pretende que se puedan realizar acciones procesales sin la presencia del imputado en el juicio, aunque no cualquier acción procesal.

El Senado incorporó un inciso final al artículo 396 del Código Procesal Penal, por el cual en caso de que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio simplificado -aquellos en los cuales una persona puede ser condenada hasta una pena de un año y medio-, el tribunal estará obligado a recibir la prueba testimonial y pericial, en carácter de prueba anticipada, en ausencia del imputado.

El ministro del Interior ha citado legislación comparada. Yo también quiero hacerlo. La legislación alemana establece que se pueden realizar acciones procesales en ausencia del imputado; pero la expresión que utiliza la dicha legislación es que el tribunal “puede”, no “debe”. El tribunal no está obligado a recibir la prueba o las pericias en ausencia del imputado. Solo se lo faculta a efectuar el juicio en ausencia del imputado.

En Estados Unidos de América, donde hay normas legales duras en materia de control de la delincuencia -en contra de la cual estamos todos-, es posible la realización de actos procesales en ausencia del imputado, siempre que se trate de una falta menor, que acarree como sanción una multa o prisión por un año, y que el imputado otorgue su consentimiento por escrito para que se proceda en su ausencia.

No está de más citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, en el número 1) del artículo 8°, prohíbe el juicio en ausencia, al reconocer el derecho del imputado a ser oído.

El punto es si efectivamente hay dilación en los procedimientos simplificados respecto de los cuales se quiere realizar actos procesales en ausencia. Es importante señalar que, de acuerdo con los datos de los procedimientos simplificados tramitados por la Defensoría Penal Pública correspondientes a las causas ingresadas en 2015 que terminaron en condena, en el 68,4 por ciento de los casos el imputado reconoció su responsabilidad. Del total de las causas terminadas en 2015, el 33,5 por ciento duró menos de un mes, y el 85 por ciento menos de un año.

Por lo tanto, no es aplicable el argumento de que estas normas sean útiles o eficaces para evitar la dilación del procedimiento.

Tercer tema: allanamiento de domicilio e incautación sin autorización judicial previa. De acuerdo con la ley vigente, si la policía persigue a un delincuente y este entra a un domicilio, solo puede detener al delincuente; en la norma propuesta puede detenerlo, hacer un allanamiento e incautar especies, aunque estas no correspondan al delito investigado. Esto no tiene precedente y no es posible su aceptación.

Por último, respecto de las filtraciones, el Senado aprobó una norma que sanciona con pena privativa de libertad las filtraciones de información en los procesos judiciales.

No estoy dispuesto a transformarme en cómplice de una norma que convierta al Parlamento chileno en una especie de cofradía que se autodefende precisamente cuando está en tela de juicio la honorabilidad de los diputados y de los senadores que han hecho mal uso de las normas legales que financian las campañas electorales. ¡Eso no se puede permitir! La transparencia es una demanda de los ciudadanos y un compromiso que cada uno de nosotros debiera asumir con sus representados.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, cuando en enero de 2015 ingresó este proyecto del Ejecutivo al conocimiento de esta Corporación, su sola denominación nos generó altas expectativas, dado que, según decía, favorecería la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejoraría la persecución penal en dichos delitos.

Se nos señaló que el aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad en la ciudadanía, reflejada en las encuestas de victimización y en las tasas de denuncias, requerían el combate de los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema penal acusatorio.

También se nos señaló que el fenómeno de la delincuencia es difícil de abordar, y que se cuestionaba la forma como el Estado de derecho protege a todos los intervinientes.

El proyecto daba por sentado, en sus antecedentes, que se habían reforzado los derechos de todos los chilenos, en un sistema plenamente democrático, y que la reforma procesal penal había sido exitosa en el establecimiento y en la garantía de los estándares que corresponden a los procesos acusatorios, propios del Estado de derecho. Constituye un avance el respeto a las garantías del debido proceso, que incluyen, entre otros, el derecho a la defensa letrada, la oralidad e inmediación judicial, y la posibilidad de presentar y contrastar las pruebas de cargo.

Dicho lo anterior, resulta difícil creer que las intenciones que el proyecto nos presentaba sean las mismas que hoy estemos votando.

¿Queremos terminar con la delincuencia? Por supuesto que sí. ¿Queremos lograrlo a costa de la disminución de las libertades ciudadanas? No parece la vía correcta.

Si queremos atacar el problema real de la delincuencia en Chile, debemos adoptar medidas eficientes, pero enfocándonos en sus causas, no a costa de reformas que desvirtúen nuestro sistema penal y procesal penal.

A modo de ejemplo, las modificaciones propuestas por el articulado impactarán en aquellos procedimientos judiciales de mayor aplicación, esto es, los simplificados y abreviados. La Corte Suprema ya ha advertido sobre la gravedad que ello implica, toda vez que se trata de procedimientos considerados por la doctrina como excepcionales, aplicables solo a delitos leves y no a causas complejas como las que enuncia la propuesta.

Nuestro sistema procesal penal se basa en principios de legalidad, juridicidad y presunción de inocencia, los que se diluyen a medida que analizamos su articulado. Si seguimos avanzando en su análisis, las reformas en materia probatoria agotan todo límite de tolerancia.

¿Permitiremos la rendición de prueba anticipada? ¿Cómo justificamos la garantía del derecho a la defensa si permitimos que el imputado se encuentre ausente en un juicio?

Si el sistema es ineficiente, combatamos las causas que lo hacen ineficiente, pero las soluciones que acá se plantean no son tales; incluso, transforman el proceso penal y a los organismos involucrados en entes más burocráticos.

Ante la inminente aprobación, es menester acotar sus alcances, ceñirse a las ideas que lo inspiraron y no ser utilizado por la autoridad de turno para limitar los derechos ciudadanos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los ministros presentes en la Sala.

La ciudadanía en bloque pide a gritos poner atajo a los delincuentes, que los criminales estén tras las rejas y adoptar acciones en serio, pero la versión original de la “agenda corta” se quedaba bastante corta con lo que se le pedía al gobierno.

Por esa razón, me alegran los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y por el Senado, que mejoran la iniciativa, pero tengo algunas dudas en puntos específicos en los que me hubiera gustado ver más acciones y medidas concretas. Sin embargo, es un apronte en la línea correcta de devolver las calles, las ciudades y las casas a las familias, que actualmente viven en el miedo.

En consecuencia, me parece importante realizar las modificaciones necesarias al Código Penal, para dar más certeza en la aplicación de las penas, y al proceso penal, con miras a asegurar la aplicación de las penas y dar más facultades a las policías y a los fiscales.

Asimismo, me parecen oportunas y urgentes las modificaciones a cuerpos legales que regulan la libertad condicional y penas sustitutivas, para exigir mayores requisitos cuando se trate de los delitos que se contemplan en este proyecto de ley, con disposiciones que otorguen mayores facultades preventivas a las policías, y otras que se refieren a facilitar la construcción de recintos carcelarios.

En resumen, votaré a favor de la iniciativa, porque es necesario para Chile y porque la delincuencia se le ha escapado de las manos a este gobierno. Me parece impresentable que el Estado le dé más garantías al criminal que a la víctima.

Sin embargo, sigo echando de menos algunos cambios de fondo, y espero ver en la agenda antidelinquencia en serio -la “larga” al menos un par de propuestas más de fondo que las actuales en materia de apoyo y acompañamiento a las víctimas, más dotación policial y prisión efectiva para los delincuentes, porque lo que al final interesa a las familias es que los delincuentes sean castigados y estén tras las rejas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, a los que tenemos una opinión contraria al control preventivo de identidad se nos hace ver, frente a la ciudadanía, como si no quisiéramos que se combatiera la delincuencia. Ese es un profundo error.

Como diputado de gobierno, me gustaría compartir las disposiciones que ha apoyado el Ejecutivo y que se han concretado en el Senado, pero considero que existen normas suficientes para combatir la delincuencia y realizar el control de identidad, como lo establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, que consagramos hace bastante tiempo. Incluso, permite controlar a las personas que pudieran suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o de un simple delito o falta. El artículo 85 basta para protegernos de los posibles actos de los delincuentes.

Lo que la ciudadanía debe tener en cuenta es que el control preventivo de identidad se puede hacer sin motivo alguno y en cualquier lugar público. Es decir, el ciudadano puede ser controlado en las calles, plazas, edificios de la administración pública o privados de acceso público, en los malls, clínicas o universidades.

Hemos luchado mucho para recuperar nuestras libertades y el tenor del proyecto de ley no es adecuado, porque, en alguna medida, afecta la libertad de los ciudadanos.

Si la persona no logra identificarse, tal como lo dice el texto, los mayores de 18 años pueden ser retenidos para esos efectos hasta por cuatro horas, y los menores de 18 años, pero mayores de 14 años, podrán ser privados de libertad hasta por una hora. Este instrumento es realmente innecesario, porque -insisto el artículo 85 del Código

Discusión en Sala

Procesal Penal permite a la policía actuar debidamente. Además, la práctica del control de identidad utilizada hasta estos días, bajo el mencionado artículo, ha demostrado ser suficiente, porque su redacción es sumamente amplia.

Las facultades de la policía necesariamente deben fundarse en criterios objetivos y la redacción del actual artículo 12 no los contiene. El control de identidad afecta los derechos de los menores y, tal como expresa la Unicef, eso no se puede permitir. Por ejemplo, Carabineros podrá controlar la identidad de menores que salgan del colegio y no porten su carné o alguna identificación; controlar la identidad de los deportistas que se ejercitan en el cerro San Cristóbal y que generalmente no andan con su cédula de identidad; controlar a alguien que va rápido a su trabajo y no porta algún documento de identidad. También podrían hacer controles en las marchas, lo que, en alguna medida, puede inhibir la participación de las personas en esas manifestaciones.

El control preventivo de identidad no tiene sentido, porque ya existe la norma que lo permite, el artículo 85, y solamente va a distraer a la policía de su labor.

No hay duda de que debemos combatir la delincuencia, pero los preceptos de la “agenda corta”, sin el control preventivo de identidad, más la facultad establecida en el artículo 85 del Código Procesal Penal, son normas suficientes.

Es necesario eliminar algunas disposiciones aprobadas en el Senado. Es grave discutir las sanciones para las filtraciones en este momento, porque se están realizando investigaciones relacionadas con la política y el dinero, y la prensa ha contribuido enormemente a establecer algunas aristas investigativas que han permitido a los fiscales ahondar en sus indagaciones.

Por lo tanto, en mi opinión, las sanciones por las filtraciones coartan la libertad de prensa, la van a inhibir y no tendrá muchos elementos para investigar, por temor a ser sancionada, según lo que establece la norma correspondiente.

Ni hablar de la posibilidad de seguir el juicio simplificado -¡escúchenlo bien! sin el imputado. Para la defensa es primordial tenerlo presente porque, frente a algún testigo, el imputado puede señalar que se está falseando la información. Esas normas no están establecidas en otras partes del mundo.

La ausencia del imputado afecta la rendición de las pruebas de la defensa. Así ocurre con otras normas que debemos rechazar, como las referidas al maltrato físico a miembros de Carabineros, de Gendarmería y de la Policía de Investigaciones. Me refiero al maltrato físico que no deja huellas y por el cual van a ser condenadas personas.

¿El maltrato físico ocasionado por la policía tiene la misma sanción que la consignada en el proyecto de ley donde el afectado es un policía? No. Por ello, no es posible aceptar dicha norma.

Hay varias disposiciones más, como la referida a los inspectores municipales. Cuando se impida su acción, los ciudadanos también recibiremos sanciones. Los inspectores municipales no pueden tener tantas facultades; incluso abusan de las que tienen. A mí los inspectores municipales no me dan confianza, mucho menos para protegerlos con las disposiciones legales consagradas en la iniciativa.

Lamento no concordar en tantos temas con el gobierno. Espero que en la comisión mixta se pueda mejorar el articulado, de modo de adecuarlo a los derechos de las personas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina , hasta por tres minutos.

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, esta iniciativa, denominada agenda corta antidelincuencia, es extraordinariamente relevante para facilitar la aplicación efectiva de penas relacionadas con delitos de robo, hurto y receptación; también para mejorar la persecución penal de esos delitos, lo que implica modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Discusión en Sala

Constantemente, cuando salimos a terreno, se nos pide que pongamos acento en la seguridad, que es lo que más preocupa a la ciudadanía; eso está entre los principales temas en todas las encuestas.

Por ello, es relevante aprobar el proyecto, ya que los vecinos, las personas, tendrán una sensación de mayor tranquilidad al momento de salir de sus casas.

Un derecho ciudadano, humano, básico, consiste en que las personas estén protegidas en su seguridad personal. En eso hemos fracasado como país. Por ello, es necesario avanzar en esa materia.

El trabajo realizado por el Senado ha contribuido a mejorar el proyecto en muchos aspectos. Me referiré a dos de los puntos más conflictivos.

Uno de ellos se relaciona con la llamada norma antifiltraciones, o “ley mordaza”. Desde el inicio de la reforma procesal penal el Ministerio Público ha tenido la facultad de decretar qué partes de la investigación son secretas.

Por tanto, ampliar el plazo del secreto -la norma se introduce en virtud de la letra a) del número 11) del artículo 2° del proyecto, que modifica el artículo 182 del Código Procesal Penal no parece algo que escape de la normativa ya existente. Las reservas son fundamentales para el éxito de las investigaciones; por eso existen. La publicidad a todo evento en muchas ocasiones puede favorecer la impunidad. No se trata de oponerse a que cierta información sea conocida, sino de favorecer el éxito de las investigaciones.

Sin embargo, creo que la norma es perfectible, sobre todo la sustitución introducida en virtud de la letra b) del número 11) del artículo 2° del proyecto, que apunta a sancionar a quienes no respeten el secreto. En ese caso la redacción sigue siendo muy amplia, por lo que debe perfeccionarse. Quizás habría sido positivo no incorporar ese punto, sino generar una discusión más amplia.

Por ello, a mi juicio, la materia debe ser revisada en comisión mixta.

El otro punto controvertido es el relativo al control preventivo de identidad. El Senado incorporó una mejora sustantiva al establecer más restricciones en su aplicación: se precisa que se realice en espacios públicos y se establecen sanciones en casos de abuso de esa herramienta. Además, el Ejecutivo se comprometió a establecer mejoras tecnológicas para ese control.

¿Cuáles serán esas mejoras tecnológicas? Es algo que me gustaría conocer.

No hay que caricaturizar esa herramienta. La Corte Suprema nos informó que en nuestro país hay 66.000 prófugos de la justicia por delitos graves, es decir, por robos, asaltos, tráfico de drogas, homicidios y lesiones graves.

Por tanto, dicha medida puede ayudar a que esa cifra disminuya. Es una herramienta que existe en Francia, en Alemania, en Italia, en España y en muchos otros países, y a ninguno de ellos se les considera Estados de derecho no democráticos, o países en que se violan los derechos de los ciudadanos.

No soy de las que piensan que con este proyecto de ley y con esta herramienta se van a arreglar los problemas de inseguridad y de delincuencia en nuestro país. Eso sería mentir a todos quienes nos escuchan. Sin lugar a dudas, es un asunto al que se le debe dar un tratamiento multidimensional, avanzando en la prevención, en la rehabilitación y, por supuesto, en lo que atañe a este proyecto de ley: en la persecución penal.

En prevención no se hace absolutamente nada. Tenemos 18.000 jóvenes delinquiriendo y programas totalmente ineficientes, más una ley de responsabilidad penal adolescente que funciona pésimo. Para qué hablar del Sename. La rehabilitación es una linda palabra que se queda solo en eso. En la práctica, con suerte tenemos 1.000 condenados sometidos a programas de reinserción y de rehabilitación; es decir, la nada misma.

Por ello, pido al Ejecutivo que avance en las materias comprometidas, como la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes, el carácter público del aprovisionamiento de programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, y la creación de un servicio público descentralizado de apoyo a las víctimas de los delitos.

Un país que quiere respetar el derecho humano básico de la seguridad y de la libertad individual para desplazarse tranquilo junto a la familia debe avanzar en esta agenda, contando con normas a la altura de cualquier

Discusión en Sala

democracia.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, me tocó intervenir en este proyecto de ley durante su discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana -que tuve el honor de presidir y en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En esta ocasión debemos pronunciarnos en la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, respecto de los cambios que introdujo el Senado en relación con lo que aprobamos en primer trámite constitucional en esta Corporación.

Este es un proyecto de ley -a veces se nos olvida que fue enviado al Congreso Nacional por su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet -aprovecho de saludar a su ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre , que hoy nos acompaña-; tuvo las firmas del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo ; del entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez , y ha sido apoyado y perfeccionado bajo el liderazgo del actual ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos , y de la ministra de Justicia, Javiera Blanco , quienes hoy nos acompañan.

El propósito del proyecto es hacer efectiva la aplicación de penas ya contempladas en los códigos Penal y Procesal Penal, así como en otros cuerpos normativos, respecto de reincidentes en los delitos que más comúnmente afectan a los chilenos, que son los de robo, hurto y receptación, respecto de los cuales sabemos que existe una sensación de impunidad. Para decirlo francamente, no es solamente una "sensación" de impunidad, ya que eso se condice con las cifras. Los chilenos más vulnerables que día a día son víctimas de la delincuencia son los que nos piden mayor eficacia en la aplicación de la ley.

Actualmente, del total de denuncias referidas a esos tres delitos, que son los de mayor connotación social, solo entre 5 y 7 por ciento termina en sentencia condenatoria. Muchas veces, nueve de cada diez denuncias por robo son archivadas por el Ministerio Público debido a la baja penalidad asociada a ese delito.

En consecuencia, la sensación de impunidad que hoy sienten los chilenos más vulnerables y los de clase media, que son los que más dependen del Estado y de Carabineros en materia de seguridad, es muy grande.

Por eso el proyecto hace efectiva la aplicación de penas para los reincidentes, no así para los primerizos. En efecto, la ministra Javiera Blanco y el ministro Jorge Burgos corrigieron un defecto original del proyecto -lo hicimos ver en la Comisión de Seguridad Ciudadana con la diputada Karol Cariola , el diputado Giorgio Jackson y otros-, cual era que establecía una suerte de "ley Emilia" para los primerizos en el delito de robo, en términos de disponer que debían estar un año privados de libertad. Ese proyecto había sido suscrito por el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez . En la Comisión de Seguridad Ciudadana eliminamos esa suerte de "ley Emilia", porque entendemos que para los primerizos debe haber rehabilitación y reinserción efectiva, y que para los reincidentes debe haber penas privativas de libertad efectivas. Esa es la distinción que hicimos y ese es el corazón de este proyecto de ley de agenda corta antidelinuencia enviado por la Presidenta Michelle Bachelet .

¿Qué ocurre con el control preventivo de identidad? Como muy bien lo explicó el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez , durante mi presidencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana rechazamos la indicación que suscribieron algunos parlamentarios, sobre todo de la Alianza -entre ellos los diputados Gonzalo Fuenzalida y Claudia Nogueira -, que establecía una modificación al actual artículo 85 del Código Procesal Penal. La indicación tenía por objeto introducir un artículo 85 bis, que en la práctica, como bien nos hicieron ver los asesores legislativos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como José Pedro Silva , quien está presente, importaba una derogación tácita del actual artículo 85, que pone límites al control preventivo de identidad. El campo de límites que establece el artículo 85 comprende la circunstancia de que se esté investigando si existen antecedentes de que una persona ha cometido o intentado cometer un delito.

Discusión en Sala

Además, el artículo 85 bis propuesto en la indicación establecía un control preventivo muy amplio, con facultades invasivas tales como el registro de las vestimentas y del vehículo de la persona controlada. Por eso voté en contra esa indicación en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

¿Qué pasó después en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento? En esa instancia entendimos que no solo debíamos rechazar la referida indicación, sino que también debíamos establecer una alternativa. Fue así que los diputados Osvaldo Andrade , René Saffirio , Guillermo Ceroni , Aldo Cornejo , Fuad Chahin y el entonces presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto presentaron una indicación en ese sentido. Cabe recordar que la indicación disponía que se iba a establecer un mero control preventivo de identidad.

Pero hay que reconocer que el Senado mejoró la redacción de esa disposición -respecto de esa modificación debemos pronunciarnos-, porque limitó el procedimiento a los espacios públicos e hizo la distinción que recomendó la Unicef entre los mayores de edad y los menores de edad.

Por lo tanto, ¡qué contradicción más grande se está produciendo en este tercer trámite constitucional! Porque muchos de los que respaldaron esa indicación en el primer trámite constitucional hoy se manifiestan en contra de los cambios hechos por el Senado, que son más garantistas respecto del control preventivo de identidad. Esa es la inconsistencia legislativa por la cual reclamo.

Por ello, por consistencia legislativa, anuncio que voy a aprobar las modificaciones del Senado, porque limitan el control preventivo de identidad respecto del espacio público, porque hacen la distinción respecto de los menores de edad, de acuerdo con lo que nos pidió la Unicef, porque no es cierto que se dispondrá que la persona que no porte su cédula de identidad será conducida a la comisaría, porque se establece que Carabineros dará amplias facultades para que las personas puedan identificarse, y porque pedimos que se incorpore un artículo transitorio para supeditar la entrada en vigencia de esta norma a que Carabineros cuente, en todas las unidades policiales del país, con los medios tecnológicos que permitan controlar la identidad de la persona en línea sin que deba recurrirse a su traslado a la unidad policial.

Esas son las razones por las que vamos a aprobar las modificaciones del Senado, salvo las referidas a la norma antifiltraciones, a la rendición de la prueba en ausencia del imputado y a las facultades excesivas otorgadas a los inspectores municipales, que recomendamos rechazar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, nunca me había encontrado con que dispongo de tan poco tiempo para referirme a un proyecto del cual tengo tanto que decir. Por eso, creo que voy a reemplazar mis palabras por la sabiduría de una persona que sabe: el expresidente de la Corte Suprema don Sergio Muñoz .

Durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados llevada a cabo el miércoles 14 de octubre de 2015, el entonces presidente del máximo tribunal de Chile, don Sergio Muñoz , hizo un descarnado análisis de la delincuencia en nuestro país y señaló: "Impresiona constatar las medidas que la propia comunidad ha ido adoptando a nivel personal, comunitario o vecinal: contratación de vigilancia privada, rondas de vigilancia de los propios vecinos, cámaras de seguridad cada vez más sofisticadas, rejas y cercos eléctricos, con lo cual se transmite un mensaje de inseguridad y desprotección que encuentra eco en las autoridades para obtener réditos políticos en pos de la seguridad ciudadana, legitimándolos para reclamar la aprobación de leyes penales cada vez más severas."

Agregó: "No es posible que se apueste a solucionarla con mayores niveles de encierro, aislamiento y exclusión. La justicia social nos impone hacernos cargo del tema, pero al mismo tiempo exigir su análisis integral, mediante medidas, acciones y mecanismos idóneos para su superación."

Discusión en Sala

El presidente del máximo tribunal del país señaló que existe un discurso recurrente de “endurecimiento de los castigos asociados a los ilícitos, la creación de nuevas figuras delictivas, de nuevas medidas que restringen la libertad personal, el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, creación de más y modernas cárceles”, el que además atraviesa y está presente en los foros políticos y sociales como la única posibilidad para terminar con la delincuencia. Ese no es el camino.

El entonces presidente de la Corte Suprema, quien no es una persona cualquiera, sino un sabio que ha estudiado todo lo relativo a la delincuencia, continuó su discurso con lo siguiente: “El encarcelamiento de quienes delinquen no va acompañado de una real disminución de las tasas de criminalidad, como tampoco favorece el sentimiento de seguridad subjetiva de la población, a lo que se agrega la nula ayuda a la rehabilitación real y reinserción social de las personas condenadas.”.

Luego añadió: “La delincuencia debe ser reprimida rápida, eficaz y ejemplarmente, otorgando amplio amparo a las víctimas, a quienes se les debe garantizar su derecho a una plena justicia restaurativa.”.

El juez del máximo tribunal colocó el acento en lo siguiente: “La salida a la crisis de legitimidad y la eficacia del sistema penal no pasa por una mayor represión punitiva a través de la denominada “tolerancia cero”, ni mediante la creación de leyes más severas cada vez que se produce un clamor social mediático de inseguridad ciudadana, pues algunos de esos nuevos tipos penales solo responden a una función simbólica o retórica del derecho penal.”.

En buenas cuentas, ¿qué nos dijo don Sergio Muñoz ? Que todo esto es puro populismo, porque la agenda corta antidelincuencia no va a solucionar los problemas de delincuencia. Todos lo dicen en la Sala. Todos van a concluir que la agenda corta antidelincuencia no va a terminar con la delincuencia. Es pura demagogia, como bien lo dijo el entonces presidente de la Corte Suprema.

¿A qué se responde? Se responde a las encuestas que dicen que la delincuencia genera sensación de inseguridad.

Al respecto, un expresidente de la Corte Suprema dijo que nada de esto terminará con la aprobación de las medidas que se proponen en la agenda corta y que la sensación de inseguridad ciudadana no disminuirá. Lo estamos advirtiendo ahora, desde ya. Pero lo más grave que dijo es que con la aprobación de la agenda corta no disminuirán los delitos.

Reitero: esto es lo que dijo un expresidente de la Corte Suprema.

¿Por qué no disminuirán los delitos ni la sensación de inseguridad? Porque el origen del problema está en otro lado: en los problemas sociales que se generan en una sociedad desigual.

“Enfóquense en resolver esos problemas, porque la inseguridad proviene de la carencia de derechos sociales.”. Eso nos dijo alguien entendido en esta materia. Es más, un informe de la Fundación Paz Ciudadana, institución que nadie podría ligar con el Partido Comunista de Chile, expresa de manera categórica que la agenda corta de seguridad no resolverá prácticamente ningún problema y que lo único que conseguirá será aumentar el número de personas privadas de libertad, por lo cual su implementación le costará millones de dólares al Estado, recursos que ni siquiera están considerados en los presupuestos.

En suma, todos los entendidos que expusieron ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento expresaron su opinión contraria a la aprobación de la agenda corta.

Aquí nos dicen que esta es la solución... No es la solución.

Para terminar, quiero expresar que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos nos interpela señalando también que la agenda corta no solucionará los problemas, porque quienes han vivido el drama de la desaparición forzada de sus familiares saben que los problemas no se solucionan con represión.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .

Discusión en Sala

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, es evidente que la lucha contra la delincuencia ha fallado en nuestro país, pues, según los resultados de la última encuesta CEP, el 58 por ciento de los chilenos sigue manifestando que el combate a la delincuencia debe ser nuestra prioridad, tanto para el gobierno como para el Congreso Nacional.

No se trata de estar legislando a base de encuestas, sino de constatar que esta exigencia ciudadana se basa en problemáticas comprobadas: la sensación de inseguridad ha aumentado y la comisión de delitos sigue la misma tendencia; más de sesenta mil condenados están libres porque no ha sido posible detenerlos, y la prevención y rehabilitación prácticamente no existen.

Esos son datos concretos que reflejan que la función estatal de seguridad pública está desbordada, y da cuenta de que en el Congreso Nacional no hemos sido capaces de aprobar leyes que implementen políticas criminales modernas y eficaces contra la delincuencia o que aborden este flagelo desde todas sus aristas.

En este contexto, la gran reforma procesal penal, que estableció un nuevo sistema de enjuiciamiento, basado en los principios de oralidad, inmediater y independencia de la investigación, y que incluyó cambios orgánicos sustanciales, como la creación del Ministerio Público, de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal, por cierto fue muy necesaria, pero postergó e ignoró a uno de los intervinientes centrales del proceso penal: la víctima.

Por ello, en el actual sistema procesal penal las víctimas prácticamente no tienen ninguna injerencia. Esto hay que dejarlo claro, para que no sigamos hablando de garantías y derechos en favor de las víctimas en los procesos penales, ya que, en la práctica, estos no existen.

Debemos observar los modelos de política criminal que han obtenido mejores resultados a nivel mundial en el combate al flagelo de la delincuencia, pues permiten equilibrar la balanza entre los distintos valores que están en juego en este ámbito, entre víctimas y victimarios, a través de herramientas concretas que facilitan la persecución penal estatal.

La acción persecutoria del Estado debe actuar antes de que se lesionen bienes jurídicos relevantes para nuestra sociedad, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tal como sostienen los penalistas y criminólogos alemanes Roxin y Jakobs, hay que adelantar las barreras penales en aquellos delitos que tienen una connotación social importante, para los cuales es necesaria una rápida y eficaz respuesta estatal.

Esa es la política que se aplica en las sociedades más desarrolladas y la que nuestro derecho empleó en la tipificación del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, entre otros, por lo cual no debe generar tantas suspicacias ni temores.

En concreto, la agenda corta antidelinuencia contempla una serie de herramientas para la persecución del delito, como aumentar penas, restringir la aplicación de atenuantes, sanciones para fiscales y otras de las que poco se ha hablado.

A mi juicio, elevar las penas por el delito de receptación es una excelente medida, dado que permite cortar la cadena delictual, puesto que, en los hechos, restringe el mercado para las especies sustraídas.

Las sanciones a los fiscales que, injustificadamente, no asistan a audiencias de control de detención también es una medida relevante, ya que se hace cargo de una situación que ha permitido que muchos delincuentes detenidos hayan sido liberados, a causa de esta negligencia del órgano persecutor. En consecuencia, por cierto que la aprobamos.

Las modificaciones del Senado también se hacen cargo de uno de los mayores problemas relacionados con la delincuencia: la reincidencia, aunque no necesariamente aumentando las penas, sino asegurando una condena mayor a la que recibiría el imputado en caso de no ser reincidente.

En fin, hay una serie de otras modificaciones a las que, en razón del tiempo, no me referiré; pero no puedo dejar de mencionar el control preventivo de identidad, pues ha sido el centro de la discusión de esta iniciativa. Además, considero necesario expresar algunas reflexiones al respecto.

Discusión en Sala

Como mencioné, el adelantamiento de las barreras penales, en particular el control preventivo, corresponde a una política que ya está instalada en otras legislaciones, por ejemplo, en Alemania, uno de los países que mejor protege los derechos fundamentales, en especial la libertad personal.

Se ha hablado mucho de arbitrariedad, de restricción de libertad, y se ha entregado una serie de otros argumentos para impedir la aplicación de un procedimiento preventivo. Sin embargo, estimo necesario hacer un esfuerzo para comprender los valores que están en juego y la crisis que estamos viviendo como país.

En este contexto, el Estado tiene el deber de otorgar seguridad a los ciudadanos, y estos, por el hecho de vivir en sociedad, deben estar dispuestos a ver restringido, en algún grado, el ejercicio de ciertos derechos en pro del bien común. Esto no es más que una manifestación del contrato social.

Por lo anterior, el ejercicio de las políticas de persecución criminal debe cumplir esta función, pero con respeto a los derechos de las personas y a base de una regulación restrictiva en el ejercicio de las potestades públicas, con el fin de evitar arbitrariedades.

Lo anterior es precisamente lo que acontece con el control preventivo de identidad, puesto que, tal como se desprende del proyecto de ley, es un procedimiento reglado, con un objetivo determinado y que establece sanciones para los funcionarios policiales que cometan abusos. En contrapartida, dotaremos a nuestras policías - Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de una herramienta eficaz para la persecución criminal, por lo que esperamos que contribuya a facilitar sus funciones, con el fin de asegurar un estándar aceptable de la función de seguridad pública que le asiste al Estado.

En consecuencia, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley, que es urgente y necesario, ya que, si bien no solucionará definitivamente el problema de la delincuencia en nuestro país, constituye un avance importante en esa lucha, dado que otorgará a las policías y al Ministerio Público herramientas indispensables para el cumplimiento de sus fines.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, inicio mis palabras anunciando desde ya mi total y absoluto rechazo a las normas incorporadas por el Senado que atentan contra derechos fundamentales tan relevantes como la libertad y el derecho a la información.

En efecto, tal como denuncié durante el primer trámite constitucional del proyecto, preocupa la imposición de una corriente de pensamiento del Parlamento que, particularmente en materia penal, solo apunta a endurecer las sanciones penales, sin siquiera considerar los efectos inmediatos que generan esas medidas en derechos que consideramos fundamentales desde hace siglos.

Preocupa el retroceso cultural y social que significa la aprobación de medidas tan cuestionables como la detención por sospecha y la censura a la labor de la prensa. Tenemos la certeza de que a lo único que conducirá la aplicación a destajo de controles de identidad es a la vulneración de la libertad de miles de ciudadanos que, básicamente por su aspecto, origen étnico, condición sexual y clase social, serán sometidos a una política discriminatoria y arbitraria a los ojos de diversos organismos internacionales.

En comunas como las que me corresponde representar - San Ramón , El Bosque o Lo Espejo-, incluso serán encarcelados niños sobre la base del criterio policial. No se implementará esta medida en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea , sino en las poblaciones y en las comunas populares, donde todos y cada uno de sus habitantes estarán a diario bajo la sospecha de la autoridad policial.

El problema de la delincuencia debe ser enfrentado con toda la complejidad que requiere. Deberíamos estar

Discusión en Sala

sosteniendo una discusión que enfrente las causas del delito, como son la pobreza, la exclusión y la discriminación; deberíamos estar debatiendo sobre los mecanismos reales y efectivos de reinserción y rehabilitación social de quienes caen en el delito; deberíamos estar poniendo especial atención a la advertencia que nuestros máximos tribunales de justicia nos han hecho sobre la inhumanidad de nuestro sistema carcelario.

Sin embargo, nos encontramos con que al Senado no le ha parecido suficiente reponer la tristemente célebre detención por sospecha, ya que ahora nos enteramos de que pretende establecer penas de cárcel para amordazar a la prensa, la misma que ha denunciado valientemente las miserias de nuestra democracia y ha permitido empezar a dimensionar el nivel de corrupción que, como un cáncer, se extiende por nuestro cuerpo social.

De esta manera se pretende castigar una vez más al mensajero de las malas noticias, ocultar bajo la alfombra los males sociales e, incluso, otorgar una inmunidad anticipada a quienes están vinculados a escándalos de corrupción y cohecho.

Soy representante del Partido Socialista de Chile en la Cámara, el cual, paradójicamente, hoy está de aniversario. Representamos el legado de décadas de lucha en aras de una sociedad de derechos, por lo que no podemos permitir que se perpetre un atentado de tal magnitud en contra de un derecho tan básico como es la libertad.

Las medidas propuestas por el Senado en nada contribuyen a este propósito y, de aprobarse, constituirán un flagrante atentado a las garantías públicas, transformándonos en una sociedad de sospechosos, ciegos, sordos y mudos frente al abuso de los poderosos.

Votaré en contra de esas propuestas y, por el contrario, propongo un pacto social contra el delito que focalice sus esfuerzos en su prevención, en la reparación y en el amparo de las víctimas, y en la rehabilitación de los delincuentes.

Concluyo anunciando que, en caso de que se aprueben estas normas, recurriré junto con otros legisladores a las instancias que resulten pertinentes.

El ejercicio del poder por parte del Estado está limitado por el respeto a los derechos fundamentales que establecen la Constitución y los pactos internacionales.

En consecuencia, si esta futura ley atenta contra esas garantías y libertades, debe ser declarada inconstitucional.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, me gustaría estar discutiendo una agenda corta antidelincuencia para enfrentar a los delincuentes de cuello y corbata que se coluden para cobrar con sobreprecio los medicamentos a los pobladores en las cadenas de farmacias; una agenda corta antidelincuencia para enfrentar a los delincuentes de cuello y corbata que se coluden para estafar a los pobladores en el precio del papel higiénico, del pollo y de todos los artículos en que la población se ve expuesta a cuánto abuso se puede cometer. Me gustaría que se creara una comisión que investigase a los delincuentes encargados de la empresa sanitaria que suspendió el suministro de un elemento vital para la vida diaria a millones de santiaguinos después de que llovió solo medio día.

Probablemente, el Congreso Nacional nunca verá esa agenda, porque muchos de los que están en esta Sala han sido cómplices de esa realidad desde hace mucho tiempo.

Respecto del proyecto de ley en discusión, quiero señalar que es más importante transitar por el camino largo que significa ser eficiente en las políticas públicas, como la que permitiera que el Instituto Nacional del Deporte tuviese funcionando multicanchas en toda la periferia de Santiago los fines de semana -viernes, sábados y domingos hasta altas horas de la noche, para que los niños de 11, 12, 13, 14 o 15 años puedan hacer deporte mientras esperan a

Discusión en Sala

las 11 o 12 de la noche que sus madres retornen de la zona oriente a las poblaciones marginales, cansadas luego de un tráfico de dos horas en el Transantiago y sin saber lo que han hecho sus hijos.

Repito: necesitamos eficiencia en programas de buen uso del tiempo libre; pero ese camino es más largo, por lo que algunos se ven tentados por la realidad artificial que se ha construido -en la que todo son delitos que se cometen en las poblaciones-, a seguir llenando las cárceles de jóvenes. La cárcel de menores de Puente Alto, que fue construida para doscientos jóvenes, hoy tiene más de mil menores de 18 años.

¡Esa es la realidad del Sename, ineficiente! Una niña de 11 años murió en uno de sus establecimientos por no tener acceso a la salud para poder enfrentar bien los problemas de su vida.

¿De qué estamos hablando? ¿Qué dicen los jurisconsultos? Se refieren a un artículo, a una coma y dan mil argumentos técnicos. ¿Qué pretende nuestro gobierno? “Sacarse el pillo”, sacrificando derechos. Los atropellos de las policías que uno presencia en las poblaciones marginales son una realidad brutal.

¿Cuándo vamos a hablar con franqueza en el Congreso Nacional? ¿Cuándo vamos a hablar mirando a los chilenos?

Señor Presidente, en la Democracia Cristiana hay más voces que aquellas a las que se les da más tiempo para hablar; en la DC hay posiciones distintas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, quiero señalar algunas noticias:

El 3 de febrero de 2005, en Valparaíso: redada en Forestal y Chorrillos deja cinco detenidos y decomiso de drogas.

El 21 de abril de 2015: redada de Carabineros culminó con cinco detenidos en Los Ángeles. El 24 de mayo de 2014: se realiza un procedimiento policial, se controla a 1.600 personas y se detiene a 324.

El 5 y 6 de febrero de 2016: Carabineros controla a 7.432 personas.

La pregunta es cómo se hacen esos procedimientos hoy en Chile. La respuesta es muy sencilla: el control de identidad existe en Chile. Carabineros no lo llaman preventivo, pero finalmente es preventivo.

Aun más, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece que la policía, sin orden previa del respectivo fiscal, puede solicitar la identificación de cualquier persona. No hace distinción de edades.

Es más, la policía puede proceder al registro de las vestimentas, del equipaje o del vehículo de la persona cuya identidad se controla. En caso de que la persona no quiera o no pueda acreditar su identidad, la policía puede conducirla a la comisaría para practicarle el control de identidad por un plazo que no podrá extenderse más allá de ocho horas.

Repito: el artículo 85 del Código Procesal Penal permite hoy ese procedimiento. Algunos me dirán que se requieren indicios para realizar dicho control de identidad. Al respecto, pregunto: ¿Ustedes creen que Carabineros tenía indicios para hacer 7.432 controles, 3.000 controles o todos los que aparecen en la prensa? ¿Creen que el carabinero se identificó mostrando su placa, diciendo su nombre e indicando la unidad a la que pertenece? ¿La gente tuvo un procedimiento de reclamo por esos controles?

Aquellos diputados que se autodenominan como grandes defensores de los derechos y contrarios a los abusos, ¿no consideran extremadamente abusivo el actual artículo 85 del Código Procesal Penal?

Si hoy se violan los derechos o las garantías individuales de los ciudadanos es gracias al mencionado artículo 85.

Discusión en Sala

Justamente, con este proyecto tratamos de tener un control de identidad que proteja los derechos de las personas y que elimine los abusos.

A comienzos del siglo XX, Alberto Edwards, abogado, político y escritor, decía que ningún orden de cosas económicas y sociales ha tenido su origen en la ley. La obra de los legisladores es fecunda cuando sistematiza y da forma a lo que ya es. El derecho consagra el hecho, no lo crea.

A través del control de identidad constatamos el hecho de tener una delincuencia elevada en las cifras, que necesitamos a las policías con herramientas de prevención y también que necesitamos proteger los derechos de las personas. Por eso, necesitamos contar con un control de identidad preventivo regulado, que es lo que se va a votar.

Muchos diputados han señalado que van objetar las modificaciones del Senado, pero, en su momento, la Cámara de Diputados aprobó un control de identidad mucho más amplio. Quizá algunos diputados lo olvidaron, pero hubo 88 votos a favor, y hoy quienes votaron a favor quieren votar en contra.

El control de identidad que aprobamos era extremadamente amplio. El Senado lo restringió y, con ello, lo mejoró, porque estableció el lugar donde se va a realizar. No será en cualquier lugar, tal como se recogía en el proyecto despachado por la Cámara de Diputados o como establece el citado artículo 85, sino que circunscribe el control a lugares públicos y a lugares privados de acceso a público. Con el tantas veces mencionado artículo 85 y tal como estaba quedando el proyecto, Carabineros de Chile podría entrar a una casa para hacer un control de identidad, porque la ley se lo permitiría.

En segundo lugar, se establece claramente a quién se puede hacer un control de identidad. El mencionado artículo 85 dice que a cualquier persona; pero la modificación del Senado señala que se puede hacer el control de identidad a los mayores de 18 años y a menores entre 18 y 14 años.

Además, se establece una presunción cuando hay dudas respecto del menor de edad; siempre se presume que lo es. Se establece, específicamente, el respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales en esta materia suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es decir, se establece perfectamente el marco en el que se debería realizar el control de identidad, considerando el aviso a los padres, el llevar a su casa al menor de edad, etcétera.

En tercer lugar, el Senado establece que el funcionario policial debe exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. ¿El artículo 85 del Código Procesal Penal obliga a Carabineros a cumplir ese procedimiento? No. En cambio, con el control de identidad preventivo sí tiene esa obligación.

En cuarto lugar, se establece que las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamos. ¿Qué procedimiento de reclamo tiene hoy Carabineros de Chile? Ninguno.

Estamos protegiendo más los derechos de las personas con el control de identidad preventivo. Hay que añadir, además, que el mencionado artículo 85 solo sanciona a carabineros con una norma administrativa cuando hace abuso de poder. Con este control de identidad preventivo, además de la correspondiente sanción administrativa, estamos imponiendo una sanción penal a funcionarios de Carabineros de Chile.

Quien diga que el artículo 12 propuesto por el Senado, que establece el control de identidad preventivo, es abusivo y discriminatorio, demuestra que no ha leído el artículo 85 del Código Procesal Penal, o bien que estamos en un mundo al revés. El actual control de identidad que realizan las policías se presta para el abuso, lo que se evita con las modificaciones del Senado. Votar en contra significa mantener lo que hoy tenemos.

¿Por qué vamos a tener a las policías restringidas en su labor de prevención, pudiendo solo hacer controles vehiculares? ¿Por qué no les damos esta herramienta a Carabineros para cumplir acciones de prevención? Muchos nos preguntamos por qué Carabineros no está en las calles en labores preventivas.

Con estas modificaciones y con una serie de otras normas se establece cómo deberá hacerse esa prevención, en la que los ciudadanos contarán con todas las facilidades para acreditar su identidad a través de medios tecnológicos. Carabineros ya cuenta con herramientas tecnológicas y en un futuro cercano bastará poner la huella digital en un aparato para acreditar la identidad, sin necesidad de portar la cédula de identidad.

Discusión en Sala

Funcionarios de Carabineros pueden hacer parar un auto, pedir los documentos, registrar el auto, pero no pueden solicitar la identificación de un ciudadano a pie. Resulta curioso que en el edificio del Congreso Nacional, que es público, nos hagan un control de identidad al pedirnos el carné. Hasta un conserje puede pedir el carné, pero Carabineros de Chile no puede solicitar a una persona que se identifique.

Este control de identidad preventivo corrige los abusos de la actual legislación, nos da mayor seguridad y permite a Carabineros hacer labores de prevención en las calles.

Anuncio mi voto favorable al control de identidad preventivo, que espero sea pronto ley de la república.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas .

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha propuesto a la Cámara de Diputados y al Senado una serie de medidas para combatir la delincuencia, aumentar la seguridad ciudadana y elevar las penas por los delitos violentos, especialmente para que quienes reinciden en aquellas malas prácticas cumplan efectivamente su pena en la cárcel.

Lamentablemente, en materia de seguridad ciudadana, el 90 por ciento de la ciudadanía rechaza lo que hacemos en el Parlamento, en las distintas instancias de la justicia y en cada una de las fases en donde intervienen las policías, los municipios y los actores sociales y políticos.

El Senado ha introducido una serie de modificaciones que, a mi juicio, son positivas, particularmente en relación con el control preventivo de identidad, que algunos han intentado caricaturizar erróneamente como detención por sospecha. Como dirigente estudiantil durante la dictadura, sufrí la detención por sospecha en múltiples oportunidades. Por lo tanto, sé muy bien la inmensa diferencia que existe entre una detención arbitraria y un control preventivo de identidad.

El objetivo del control preventivo de identidad es que 66.000 personas que han sido juzgadas y condenadas, cumplan su pena en la cárcel.

Las modificaciones del Senado mejoran el proyecto de la Cámara de Diputados, estableciendo límites bastante más estrictos para el actuar de las policías, por ejemplo, limitándose a proceder solo en lugares públicos, restringiendo la retención de jóvenes de entre 14 y 18 años a solo una hora y de los mayores de 18 años a cuatro horas; más aún, se establecen importantes sanciones para los policías que hagan mal uso de este instrumento, que llegan, incluso, hasta los 3 años de cárcel.

Como muchas veces, la Cámara de Diputados se enfrenta a una disyuntiva, pues se trata de valores importantes para todos los que nos sentimos interpretados por la libertad, la democracia, el pluralismo y la diversidad, pero también queremos que en Conchalí, Huechuraba, Renca y en todas las comunas de la Región Metropolitana y del país se pueda vivir en paz, para que nuestras vecinas y vecinos no tengan que construir rejas cada vez más altas y seamos capaces de recuperar nuestras plazas, parques y recintos deportivos para que estén disponibles para quienes quieran hacer uso de ellos.

Por eso, desde el inicio he apoyado la agenda antidelincuencia, que ha sido impulsada por los ministros Jorge Burgos, Ximena Blanco y Nicolás Eyzaguirre, porque creo firmemente que lo que ha propuesto la Presidenta de la República se enmarca en la lógica de lo que la ciudadanía nos exige, que es dar un paso muy significativo al respecto: establecer penas más altas para los delincuentes y, por cierto, procurar que se respete la pena aflictiva para los reincidentes, para que no la eviten gracias a las distintas atenuantes.

Particularmente -lo voy a decir con todas sus letras-, creo que el control preventivo de identidad, que se ha intentado caricaturizar, es solo una herramienta más para que la policía haga su trabajo y cuente con los

Discusión en Sala

instrumentos que ha pedido. Como hemos acordado con la ministra Javiera Blanco, el que las policías dispongan de medios tecnológicos hará más expedito este trámite, pues saber si una persona está efectivamente en la lista de los buscados por la justicia demorará entre 11 y 14 segundos.

Estamos de acuerdo en aprobar el control preventivo de identidad, junto con las otras modificaciones realizadas por el Senado, salvo las sanciones por filtraciones, que no apoyaré.

Me parece muy importante rechazar el artículo transitorio, tal como lo ha pedido la ministra de Justicia, para que se incorporen todos los medios tecnológicos, como el sistema biométrico, las SIM cards y otros mecanismos que permitan que las personas puedan ser controladas in situ, sin tener que ser trasladadas a otro lugar para saber si están dentro del listado de las 66.000 personas buscadas por la justicia.

Solo cabe seguir una sola línea, de manera que, tal como lo declaró la bancada del PPD, apoyaremos a la Presidenta Bachelet en todo lo relacionado con la agenda antidelinuencia, como también lo hicimos con la reforma laboral.

Creo en la consistencia, en la congruencia y, sobre todo, en un espíritu constructivo, pero también creo en la lealtad y en el cumplimiento de lo que hemos comprometido.

Por eso, anuncio que apoyaré este proyecto y respaldaré las modificaciones y a mi gobierno.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, qué bueno que me corresponda intervenir después del diputado Farcas, para hacer un contrapunto respecto de la posición que defiende.

Desde ya anuncio mi rechazo a esta iniciativa como conjunto general. Esto no implica un rechazo irreflexivo a cada una de las disposiciones y modificaciones propuestas, pues en los casos en que corresponda votaré a favor de ciertas normas que, principalmente, vienen a modificar un sistema de persecución que siempre debemos estar revisando -ese es nuestro rol-, para mejorarlo. Sería un error pensar que, luego de 16 años de su entrada en vigencia, el nuevo proceso penal es perfecto y no requiere modificaciones.

Al rechazar esta iniciativa como conjunto, nos oponemos a algo mucho más profundo que unos cambios menores de escasa utilidad práctica para mejorar los índices de victimización. Lo que rechazamos es una política criminal que, sistemáticamente, los diferentes gobiernos y el Congreso Nacional se han empeñado en llevar adelante: una política criminal represiva, populista, clasista, inútil y perjudicial para los intereses de Chile, para las víctimas de la delincuencia y para todos los ciudadanos.

Salvo escasas excepciones, la gran mayoría de las normas de esta propuesta van en un solo sentido: más y más represión, como si esa fuera la única respuesta al problema de la delincuencia. No desconocemos que la delincuencia es un problema real que afecta a muchos chilenos, incluyendo a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor desmedro, pero eso quiere decir que hay que atacarlo con profundidad y seriedad, y no con populismo penal. En cambio, en este caso, lo que se busca es una legislación simbólica, perfectamente inútil, que sirva para que los políticos puedan decir que han hecho algo, aunque no están enfrentando el problema de fondo. Esto más bien responde a una desesperación por subir en las encuestas que a un proyecto reflexivo de largo alcance ante un problema serio de nuestra sociedad.

Un ejemplo claro de lo anterior es la sobrecriminalización que este proyecto propone respecto de los delitos contra la propiedad. Si el problema identificado es el alto número de casos que no se esclarecen, aumentar las penas de los que se aclaran, evidentemente, no lo soluciona; además es perjudicial, porque aumenta la pena de cárcel para los pocos que sí son descubiertos, y sabemos que en Chile la cárcel es una instancia de desocialización, de

Discusión en Sala

exclusión, pues las posibilidades de integrarse a la vida común después de haber salido de ella son mínimas, lo que genera un estigma del que no es posible liberarse.

Además, decidir aumentar el uso de la cárcel -esto es grave, y es bueno que lo tengamos claro es ser cómplices de la sistemática vulneración de los derechos humanos que sufren los internos, debido las inhumanas condiciones que se viven en nuestros recintos carcelarios. No seré cómplice activo de esa sistemática violación a los derechos humanos que se da en las cárceles de nuestro país.

Además -quizás esto sea lo más grave-, es preocupante la señal política que se da. Este proyecto -lo repito es clasista y promueve la desigualdad, pues los delitos que aborda son los propios de la marginalidad. Los robos y hurtos son los delitos de los pobres. Ese ha sido el enfoque constante de este tipo de iniciativas: aumentar la desigualdad mediante el castigo de la delincuencia de la pobreza y de la marginalidad. Un ejemplo claro de esto es, sin duda, el control de identidad preventivo -iqué nombre más siútico le pusieron para esconderlo!-, que no será aplicado a los más pudientes del país, sino que se usará en las poblaciones para criminalizar a jóvenes, extranjeros y minorías sexuales, especialmente a la población trans.

¿O alguien cree que Andrónico Luksic , Fulvio Rossi , Eliodoro Matte , Julio Ponce Lerou, Iván Moreira , José Yuraszeck o Ena von Baer van a ser víctimas de ese control preventivo? La respuesta es obvia: ¡No lo serán!

Mientras tanto, el Congreso ha ignorado sistemáticamente la delincuencia de los poderosos, donde tampoco cabe aumentar las penas -en general, eso es inútil-, sino establecer los delitos que corresponda, para que se sancione la delincuencia de cuello y corbata. Es hora de que nos tomemos en serio la delincuencia, no solo la de los pobres, sino también la de los poderosos.

Este tipo de legislación es una forma de populismo, en que se opta por obtener votos fáciles para los parlamentarios y aumentar circunstancialmente la aprobación del gobierno, sin preocuparse de la verdadera forma de luchar contra la delincuencia, que es combatir sus causas. La delincuencia es exclusión y solo se puede combatir, a largo plazo, con inclusión, con un Estado que se haga cargo de la igualdad, de las oportunidades, de crear comunidad y de otorgar verdadera justicia social. Este es el verdadero camino y no otro.

Necesitamos una agenda larga para terminar con la delincuencia y no una agenda corta, presa del populismo penal y de la desesperación de la política ante su crisis de representatividad.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a las autoridades presentes. Es válido aprovechar esta instancia para plantear reivindicaciones políticas y para hacer guiños a quienes seguramente están siguiendo el debate, pero no hay que desaprovechar la oportunidad para referirse a los aspectos técnicos de las 54 modificaciones que realizó el Senado, que son las que vamos a votar. No vamos a pronunciarnos acerca del contenido ideológico de un discurso, sino concretamente sobre las modificaciones y vamos a tener que pronunciarnos respecto de si estas son positivas o negativas. En caso de considerarlas negativas, debemos determinar qué haríamos en caso de una eventual comisión mixta.

En términos generales, este es un buen proyecto, mixto o misceláneo, con normas que efectivamente son muy positivas, pero que no van a terminar con la delincuencia -hay que decirlo bien claro, y me da la impresión de que nadie ha pretendido instalar esa lógica-; sí van a contribuir a contar con investigaciones más efectivas por parte del Ministerio Público, a realizar un trabajo más concentrado en el control de la delincuencia por parte de los funcionarios policiales, sin perder tiempo en roles administrativos, lo que ya aprobamos en el primer trámite constitucional. En fin, poder sancionar como corresponde algunos delitos que, a mi juicio, no lo estaban siendo, lo que evidentemente es un aporte de este proyecto.

Discusión en Sala

Por ello, catalogarlo como algo inútil resulta injusto no solo con el gobierno, que es el autor de este proyecto, sino con todos los parlamentarios que hemos trabajado intensamente durante un año tres meses en esta agenda corta antidelinuencia.

Echo de menos lo que era el corazón del proyecto. Me refiero a la pena efectiva -algo parecido a la llamada "ley Emilia" para los delitos que generan mayor temor en la población, como el robo, el robo en lugar habitado, el hurto y la receptación. Como decía, el proyecto buscaba lograr una pena efectiva para dichos delitos -repito, a mi juicio se trataba del corazón del proyecto-, pero las normas relacionadas con ese aspecto fueron rechazadas en el primer trámite constitucional y no fueron repuestas en el Senado.

Ahora bien, en cuanto a la determinación de las penas -el otro corazón del proyecto-, se disminuyó el piso del abanico con que cuenta el juez para establecer una condena específica, lo que resulta adecuado.

Las modificaciones son, en general, positivas. En la Comisión de Seguridad Ciudadana voté a favor el artículo en virtud del cual se permite rendir prueba testimonial y pericial del Ministerio Público en ausencia del imputado, la cual se tendrá como prueba anticipada. Posteriormente, conocí una redacción -no estoy seguro si era de autoría de la bancada de la Democracia Cristiana que también me hizo sentido. Por ello, recomiendo que la norma vaya a comisión mixta, de manera que la revisemos y la mejoremos.

Respecto del tema de las filtraciones, soy de opinión de que es importante hacer distinciones. Tal convicción -lo digo públicamente se la manifesté a la Mesa. No tengo problemas en cuanto a duplicar la cantidad de tiempo que establezca voluntariamente el fiscal para establecer como reservada la investigación. Sin embargo, la letra b) del número 11) del artículo 2° del proyecto, que sustituye el inciso sexto del artículo 182 del Código Procesal Penal, debe ser revisada en profundidad en comisión mixta.

Si logramos acotar esa materia, es probable que podamos contar con una herramienta que permita sancionar al resto de los intervinientes, ya que resulta injusto sancionar solo a algunos cuando estamos frente a un caso de filtración de la investigación, lo que apunta a salvaguardar el éxito de la misma.

Respecto del control de identidad, el ministro del Interior, en su extensa intervención que tuvo lugar esta mañana, hizo un paralelo entre lo que se conoce como detención por sospecha y el control preventivo de identidad. Si alguien persevera en decir en que ambas figuras son iguales, pensaría que ello se debe a ignorancia aguda o, simplemente, a mala intención, con el objetivo de confundir o desinformar a la ciudadanía.

Por otra parte, el diputado Fuenzalida hizo un paralelo bastante interesante entre el nuevo control preventivo de identidad y el artículo 85 del Código Procesal Penal, relativo al control de identidad, el que en su momento también fue objeto de modificaciones. Señaló que el artículo 12 del proyecto, referido al nuevo control preventivo de identidad, regula como corresponde lo consignado en el artículo 85 del Código Procesal Penal; incluso, da ciertas garantías a las personas que pasen por dicho control.

Sería folclórico que alguno de los 88 diputados que votó a favor el control preventivo de identidad durante el primer trámite constitucional ahora lo haga en contra, más aún teniendo en cuenta que ocho de las nueve modificaciones que se introdujeron a esa materia apuntan a dar mayores garantías a los ciudadanos y que solo una de ellas, a mi juicio, es discutible.

Una de las modificaciones introducidas por el Senado se refiere a la edad de las personas que pueden ser objeto de control preventivo de identidad. Algunos se han escandalizado porque la norma se podría aplicar a personas de entre 14 y 18 años de edad, obviamente en condiciones distintas de las que rigen para los mayores de edad. Sin embargo, los 88 diputados que en su momento votaron a favor el control preventivo de identidad lo hicieron sabiendo que la norma no hacía distinción alguna entre mayores y menores de edad, pues todos mayores y menores de edad debían permanecer cuatro horas en un recinto policial hasta que se chequeara la identidad. Ahora, el Senado acotó el lugar donde se puede llevar a cabo el control preventivo de identidad, pues la primera redacción señalaba que esta se podía realizar en cualquier lugar.

Por otra parte, se consagra que el control preventivo de identidad solo procede respecto de mayores de 14 años y que en caso de que haya dudas respecto de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá que es menor.

Además, se incorporan nuevos medios de identificación. Antes estos estaban acotados a la cédula de identidad y al

Discusión en Sala

pasaporte; ahora, los medios de identificación incluyen el carné del transporte escolar y otros medios de carácter tecnológico.

Se cita la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para que se respeten todas las normas que regulan las garantías de los menores.

Se especifica aún más la información que debe entregar el funcionario policial que realiza el control. Antes solo estaba obligado a informar sobre el número de su placa policial; ahora, debe entregar información relacionada con su nombre, grado, dotación a la que pertenece y el procedimiento que lleva a cabo.

Se establecen límites de tiempo para la acreditación de la identidad, con diferenciación por edad: una hora para quienes tienen entre 14 y 18 años de edad, y cuatro horas para los mayores de edad.

También se establece que se declarará en falta administrativa, reservando, además, la aplicación de normas o de tipos penales, según sea el caso, al funcionario policial que abuse de esta materia.

La única materia que alguien podría señalar que no apunta en una lógica más garantista es la obligación de publicar mensualmente, en la página web de Carabineros, o de las policías en general, la nómina de las personas que han sido objeto de control. Esa publicación se cambia por una sistematización de la información que corresponderá al Ministerio del Interior, ya que será este el que tendrá que informar como corresponde, en forma pública, trimestralmente, sobre el particular. No veo que ello vaya en contra de las garantías de las personas que pueden ser objeto de control.

Respecto de esta misma materia, las exageraciones por lado y lado no contribuyen al debate ni a tener una mejor legislación sobre el tema que nos ocupa. Decir que con esto se va a terminar la delincuencia es un tremendo error y contribuye a generar expectativas que van en una dirección totalmente equivocada, pues la ciudadanía está cansada de estos acalorados debates.

Por otra parte, se dice que el proyecto constituye un atropello a los derechos humanos o a la libertad individual. Es necesario subrayar que siempre existe una cuota de renuncia cuando se legisla sobre este tipo de materias, pero no la veo en el hecho de que una persona deba acreditar su identidad.

Por último, coincido respecto de la agenda larga antidelincuencia. Aquí no hay ninguna medida para terminar con la delincuencia, por lo que preferiría quedar a la espera de aquellas que apunten a la reinserción y a la rehabilitación. Esas son las que, de alguna manera, nos van a permitir convertir a una persona que se dedica a delinquir en un sujeto honesto que contribuya a la sociedad.

Estamos a la espera de que el gobierno envíe una agenda en ese sentido.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, lamentamos tener que estar discutiendo este proyecto. Creemos que no es la forma adecuada para enfrentar el tema de la delincuencia, menos basándose en sensaciones de inseguridad.

A mi modo de ver, los parámetros objetivos por los que debe levantarse una legislación y actuar una autoridad deben ser los índices y las estadísticas concretas de hechos delictivos, como las citadas por el propio ministro del Interior, que dan cuenta, en el último tiempo, de una disminución de estos, y que el ministro contrastó objetivamente con un antecedente serio, por cierto, que dice relación con la sensación de inseguridad, que es algo total y absolutamente distinto porque su contenido es subjetivo. Por tanto, pretender levantar una legislación en materia penal con elementos subjetivos me parece inadecuado y técnicamente impropio.

Lo anterior, unido al compromiso del Estado -ni siquiera del gobierno de generar un nuevo Código Penal, convierte

Discusión en Sala

la discusión sobre las penas en algo totalmente fuera de lógica y atemporal. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Penal que se quiere establecer pretende, entre otras cosas, actualizar la normativa penal -lleva demasiados años vigente y eliminar las asimetrías de las penas actualmente existentes, de modo de darles racionalidad, justicia y objetividad. En consecuencia, la discusión sobre las penas -reitero es atemporal y no razonable en el marco de la discusión penal de fondo que está pendiente en nuestro país.

No me referiré, o trataré de hacerlo en menor medida, a los temas que muchos ya han abordado. Hago presente que estoy en contra de la figura del control preventivo de identidad que se nos propone. El control de identidad, digámoslo, ya existe en nuestra legislación.

¡Existe!

A aquellos que invocan cómo se votó el proyecto en esta Sala en su primer trámite constitucional les digo lo siguiente: doy derecho a quienes votaron distinto a cambiar de opinión; es un derecho. Pero quienes ya votamos de una forma también tenemos derecho a mantener nuestra discrepancia histórica. Y no fuimos pocos en esa oportunidad.

Reitero: ¡el control de identidad existe en Chile! ¡Existe!

No nos parece adecuado que nuestro Estado, que es moderno y democrático, pretenda establecer la posibilidad de privar de libertad -porque detener y llevar a una comisaría es privar de libertad menores de 18 años. Insisto, no nos parece adecuado porque va en contra de las recomendaciones de la Unicef y de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; es decir, va en contra de nuestros propios compromisos internacionales.

Ningún padre que legítimamente esté preocupado por el problema de la delincuencia mirará con acierto que su hijo de 14 o de 15 años de edad sea llevado a una comisaría por no portar su cédula de identidad, a pesar de que haya colaborado con la posibilidad de establecer su identificación.

La iniciativa no contempla ningún protocolo especial de asistencia judicial para los menores de edad que sean objeto de un control, ni dispone que se destinen funcionarios policiales distintos de los que atienden casos de detención de adultos, para que, entre otras cosas, acompañen al menor en su traslado al hogar, en la conexión con la familia, en materia de asistencia judicial, en el acceso a comunicaciones, por ejemplo a llamadas telefónicas, o en su mantención en un recinto privativo de libertad distinto a los calabozos destinados a los adultos. En el proyecto no se respetan normas internacionales fundamentales.

También se nos proponen normas que son francamente aberrantes y que no tienen una lógica jurídica en su redacción. Por ejemplo, las normas que se establecen para el control de la actuación de los fiscales igualan al fiscal con el abogado asistente del fiscal. Asimismo, igualan el error injustificado, que todos sabemos que es negligencia, con la arbitrariedad, con la intención de, y se disponen rangos de sanción para tales errores injustificados que no son admisibles. Por ello, votaremos en contra esa disposición.

El proyecto contiene severos déficit de constitucionalidad, razón por la cual haré la reserva de constitucionalidad correspondiente.

La iniciativa faculta al Ministerio Público para solicitar autorización para la utilización de técnicas especiales de investigación, como la interceptación de comunicaciones privadas y otras, para investigar una serie de conductas que solo son sancionadas con penas de simple delito. Ello en circunstancias de que el actual artículo 222 del Código Procesal Penal establece que dicha medida procede solo cuando la conducta merezca pena de crimen.

Esa modificación del Senado rebaja peligrosamente el estándar legal para la interceptación de las comunicaciones privadas, dado que hace aplicable esa medida altamente intrusiva a la investigación de simples delitos. ¡De simples delitos!

La interceptación de comunicaciones constituye una afectación particularmente intensa del derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Sobre el particular incluso hay indicaciones del relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Opinión.

Espero que la prensa de nuestro país hable de este tema con la misma fuerza con que habla de la "ley mordaza" y

Discusión en Sala

de la “norma antifiltraciones”, que también votaremos en contra.

En definitiva, la disposición señalada constituye la instauración de un estado policial con acceso a las comunicaciones privadas por cualquier causa.

Todo lo anterior, unido a la “ley mordaza”, a la norma que dispone la detención injustificada de menores, aunque no hayan cometido un ilícito o aunque hayan tratado de colaborar con su identificación, y a las demás disposiciones que han mencionado mis colegas me lleva a rechazar prácticamente todas las modificaciones propuestas por el Senado, muchas de ellas introducidas de contrabando, pues ni siquiera fueron discutidas en el primer trámite constitucional del proyecto en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero transmitir mi sentimiento de pesar a la familia Aylwin , en especial a don Andrés Aylwin y a doña Mariana Aylwin , quienes fueron diputados.

Estoy de acuerdo con que es necesario contar con una ley que nos permita encontrar diversas fórmulas para prevenir la delincuencia. Sin embargo, las modificaciones de que fue objeto el proyecto, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, se alejan totalmente del enfoque inicial del mensaje.

Un proyecto de ley enviado desde el gobierno con el criterio de avanzar en la materia se ha convertido en una iniciativa que en su totalidad no considero adecuada para nuestro país.

¿Qué se dice respecto del control de identidad? Desde 1906 a 1998 nos regimos por una ley que establecía la detención por sospecha. A diferencia de esa ley, el proyecto en discusión dispone mayor precaución, pero a la vez propone facultar a Carabineros para que, sin motivo alguno, solicite a una persona su identificación. Claramente, estamos peor que en 1998.

¿Cómo es posible que en un Estado democrático debamos discutir y, peor aún, justificar la procedencia de esa normativa?

Como dijo el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las detenciones administrativas, que a su juicio son reclusiones, presentan graves riesgos de privación arbitraria de libertad.

Con esa disposición definitivamente se discriminará. ¿Por qué no reconocemos, como dijo el diputado Claudio Arriagada , que en las poblaciones constantemente habrá control y que en los barrios altos no lo habrá?

En el proyecto se establecen sanciones en caso de filtración de la investigación. Sin embargo, el artículo 182 del Código Procesal Penal contempla la opción de ampliar el secreto de la investigación. Por lo tanto, está de más lo que hizo el Senado y no debemos justificarlo.

Por último, nos parece que establecer un juicio en ausencia del imputado vulnera el debido proceso y el derecho a no ser juzgado en ausencia. En este caso se afecta lo dispuesto en la letra d) del número 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece, entre otras garantías para toda persona acusada de un delito, el derecho a hallarse presente en el proceso, y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho del inculpado de defenderse personalmente.

¿Cómo es posible que Chile siempre dé un paso adelante y dos hacia atrás en materia de derechos básicos y de garantías del debido proceso?

Las modificaciones planteadas atentan contra las ideas matices de la iniciativa. Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto de la letra b) del número 16) del artículo 2° del proyecto, sobre filtración de la

Discusión en Sala

investigación; del número 28) del artículo 2º del proyecto, que establece la posibilidad de llevar a cabo un juicio en ausencia del imputado, y del artículo 12 del proyecto, que establece el control de identidad.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards .

El señor EDWARDS.-

Señor Presidente, tengo dudas en cuanto a si la Presidenta Bachelet está realmente a favor de este proyecto.

Una de las primeras cosas que sucedió en esta materia en el Senado -si mi memoria no me falla, ocurrió el 1 de abril de 2014 fue que la Nueva Mayoría votó de manera unánime en contra el proyecto de control preventivo de identidad, y ahora veo que quienes son más cercanos a la Presidenta Bachelet proponen votar en contra las enmiendas introducidas por el Senado, a diferencia de quienes son más cercanos al ministro Burgos .

Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la posición de la Presidenta. Me cuesta deducirlo a partir de las posiciones que ha asumido su gente más cercana.

No obstante, con independencia de si la Presidenta Bachelet está a favor o en contra, siento que lo que hay detrás de las posiciones de quienes están en contra del control preventivo de identidad es una profunda desconfianza hacia Carabineros. Me da la impresión de que piensan que los policías utilizarán de mala manera esa herramienta, con descriterio y en forma discriminatoria, en vez de hacerlo para lo que corresponde, que es tratar de prevenir la ocurrencia de delitos.

Entonces, más allá de que marginalmente haya determinados carabineros que puedan ser descriteriados, como en toda institución, me parece que lo que tenemos que hacer es confiar en la institución para que nos defienda de los delincuentes. Si no confiamos en quienes constitucionalmente tienen el monopolio del uso de la fuerza, difícilmente podremos defendernos de los delincuentes.

La desconfianza de la izquierda en Carabineros va aún más lejos. Fíjese que la Nueva Mayoría votó en bloque en contra el proyecto que aumentaba la protección de Carabineros y los beneficios aplicables a Carabineros cuando estaban haciendo su trabajo. Eso ocurrió en octubre de 2013. Meses después, bloquearon el proyecto que otorgaba facultades a Carabineros y a la PDI para realizar las primeras diligencias de la investigación de un delito sin orden previa.

Entonces, si rechazaron el control preventivo, rechazaron otorgar más protección y beneficios a Carabineros, rechazaron que puedan realizar las primeras diligencias investigativas rápidas, para que las pruebas no se esfumen, cómo nos defendemos. Parece ser que no confían en nada absolutamente de lo que pueda hacer Carabineros.

Entiendo que no estamos atacando las causas de la delincuencia, pero con terapias psicosociales no vamos a avanzar mucho, por lo menos no en el corto plazo.

Otra cosa importante que debemos defender con prioridad son los derechos de las víctimas. En esto tengo un cuestionamiento para la Nueva Mayoría, porque que en 2012 la Concertación y el Partido Comunista bloquearon la posibilidad de que todas las personas naturales pudieran consultar al Registro Nacional de Pedófilos antes de contratar a alguien, la restringieron solo a las contrataciones en el ámbito de la educación.

Quien lideró esa posición en esos momentos, el senador Harboe , decía que se estaban vulnerando los derechos vinculados a la protección de datos personales de los pedófilos; sin embargo, a la hora de aprobar la reforma laboral no se dudó en permitir al presidente de un sindicato obtener toda la información del trabajador, con lo cual tampoco se respeta la protección de los datos personales. O sea, a los pedófilos les respetamos esos derechos, pero a los trabajadores, no.

Un año antes, en 2011, la Concertación y el Partido Comunista habían rechazado en bloque la suspensión de

Discusión en Sala

beneficios para quienes aparecían en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que se defiendan los derechos y los beneficios de los prófugos de la justicia, los mismos que queremos encontrar a través del control preventivo de identidad, y no los de las víctimas.

Hace algunos meses la comunidad Fermín Manquilef , de Freire, se dividió en dos: la mitad de ella estaba en desacuerdo con las acciones de violencia en que incurría la otra mitad. Los que cometían actos de violencia se tomaron el aeropuerto y amenazaron con no dejar despegar ni aterrizar aviones. Un par de meses después, sin importar lo que había sucedido, el gobierno de la Presidenta Bachelet les entregó 12.000 millones de pesos en tierras, para lo cual compró el campo del señor Heller .

Se trataba de la misma comunidad, de los mismos derechos ancestrales, del mismo título de merced, de la misma situación geográfica y social, pero solo se recompensó a los violentos; al resto de la comunidad no se le entregó ni una sola hectárea, aunque no se habían tomado el aeropuerto.

Entonces, francamente, pido claridad en cuanto a si estamos defendiendo a las víctimas o los derechos de los delincuentes.

En consecuencia, solicito a los colegas que mantengan el voto que emitieron en el primer trámite constitucional de esta iniciativa. Confiemos en los carabineros, porque son los únicos que realmente nos pueden defender de los delincuentes, y preocupémonos de defender los derechos de las víctimas antes que los derechos de los delincuentes.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, hago mío el objetivo de este proyecto, que es hacerse cargo de algo que uno ve a diario en su distrito, en el contacto con los electores.

Quien dijera que no existe una percepción generalizada de que determinados delitos, particularmente los más comunes: el robo, el hurto y la receptación, quedan habitualmente sin sanción, estaría mintiendo.

Evidentemente, la percepción de impunidad desalienta la denuncia y termina por naturalizar el delito, al punto de ser aceptado como una alternativa de vida tan válida como otras.

Me parece adecuado que se acote la determinación de la pena a los rangos que establece la ley, para que deje de ocurrir lo que sucede muchas veces: que de atenuante en atenuante, se van rebajando las penas hasta llegar a un punto en que muchos delitos terminan en la más completa impunidad.

También es positiva la elevación de las penas para los reductores, pues son un eslabón fundamental en la cadena del delito. Las sanciones con las que se les castiga en la actualidad son insuficientes para desalentar la comisión de ese delito.

Asimismo, es positivo que se entregue más facultades a las policías y al Ministerio Público para que investiguen los delitos de robo, hurto y receptación, y persigan a las bandas y organizaciones criminales que se dedican a realizar esos ilícitos.

Respaldo que se aumenten las penas por agresiones a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería, porque es fundamental evitar que se erosione la respetabilidad de quienes cumplen el rol de mantener el orden y entregar seguridad a la ciudadanía.

No obstante, me parece un total exceso, que abre espacio a la arbitrariedad, que este proyecto de ley, con las modificaciones que introdujo el Senado, cree un nuevo tipo penal: la agresión sin lesiones. No puedo aprobar esta medida. De hecho, la voy a rechazar con mucha fuerza, en especial mientras sea la justicia militar la que juzgue a

Discusión en Sala

los civiles acusados de ese presunto delito, porque sin lesiones, toda la fuerza de la acusación se apoyará en el testimonio de la supuesta víctima uniformada.

Del mismo modo, rechazaré el establecimiento de un control de identidad masivo e indiscriminado, aunque el juicio del ministro Hinzpeter, con el que estuvimos casi siempre en desacuerdo, me pudiera llevar a aprobarlo, porque él lo considera amplio y desproporcionado, al igual que yo. En primer lugar, porque en la lucha contra la delincuencia -a pesar de lo que dijo el ministro Burgos no puede ser tan importante y útil un procedimiento que el propio gobierno no contempló en su proyecto inicial, el que envió a tramitación al Congreso Nacional. Si fuera tan fundamental, evidentemente habría incluido esa herramienta en el proyecto cuando lo presentó a tramitación legislativa.

Es cierto que siempre hay tensión entre libertad y seguridad, y que uno puede estar dispuesto a entregar cuotas de libertad a cambio de dosis importantes de seguridad; pero, francamente, casi todos los especialistas han dicho que este procedimiento no aporta sustantivamente a la lucha contra la delincuencia.

Controlar indiscriminadamente en todo lugar público la identidad de millones de personas y retener por cuatro horas a todo ciudadano que, por azar, no porte ningún documento, pretendiendo así atrapar a unos miles de delincuentes, es tan ineficaz e inadecuado como disparar con una bazuca pretendiendo matar a un mosquito. Se corre el riesgo -lo anticipo aquí de que se disparen las denuncias y los conflictos por abuso y discriminación, porque quedará al arbitrio completo y exclusivo del uniformado en la calle, a quiénes controla y a quiénes no, generando el efecto inverso de cuestionamiento de la labor policial, cuando lo que se busca es todo lo contrario.

También rechazo categóricamente convertir en delito las filtraciones durante investigaciones y procesos judiciales. No hay razón alguna para hacerlo. Por lo mismo, no estaba en el proyecto original del gobierno. Fue un aporte de los senadores con el que discrepo absolutamente, aun cuando se excluya el castigo a la prensa. Dar la señal de que el problema son las filtraciones y no los delitos cometidos es como el chiste de Don Otto, quien vendió el sofá como solución a la infidelidad cometida sobre este.

Termino con una reflexión sobre las leyes cortas. Estoy cansado -imagino que nos sucede a muchos de aprobar iniciativas de ley parciales para dar señales de que nos preocupamos, y de dejar para el futuro, que nunca llega, las leyes que deberían entregar soluciones integrales a problemas que, por definición, son globales.

En lugar de discutir el aumento de algunas penas en determinados delitos, deberíamos estar discutiendo la necesaria actualización del Código Penal, proyecto que, entiendo, está en manos del gobierno.

No sé por qué no discutimos la modernización y actualización de ese cuerpo legal, para que las penas aplicadas a los delitos que se cometen en la actualidad sean consistentes con la sanción social que merecen. La ley penal vigente está anclada en los importantes delitos del pasado, entre los cuales matar una gallina tiene asociada una sanción demasiado fuerte en comparación con otros ilícitos que consideramos gravísimos, los que hoy apenas son sancionados.

En lugar de discutir el control de identidad, ¿por qué no hablamos de la bajísima capacidad de reinserción de nuestras cárceles? En vez de ser instancias de recuperación de los delincuentes para que puedan reinsertarse en la sociedad, se sabe que solo consolidan sus carreras delictuales.

¿Hace cuánto tiempo que esperamos el proyecto de ley que dividirá en dos entidades al Sename? Esa modificación es necesaria para tener una verdadera política de trabajo con los menores, que sea consistente con la magnitud y gravedad del problema.

Como me dijo el doctor Alvarado, gastamos 500.000 a 600.000 pesos en un preso, con bajísima probabilidad de reinserción y con altísima probabilidad de reincidencia; sin embargo, gastamos entre 80.000 y 100.000 pesos en un menor, a pesar de que sabemos que su probabilidad de recuperación e inserción social es muy superior a la de alguien que ya ha formado su carácter y personalidad.

En consecuencia, votaré en contra de las propuestas que señalé. Espero que esto se resuelva de mejor manera en comisión mixta.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, votaré en contra de la llamada “ley mordaza”, del artículo que restablece las lesiones sin señales visibles y de la interceptación de llamadas telefónicas.

Entrando al fondo del problema, quiero rechazar dos tipos de dialéctica, una de cada extremo del duopolio político.

Rechazo, hoy y aquí, la dialéctica izquierdista que establece que los delincuentes son personas que no tienen oportunidades, que son víctimas del sistema, razón por la que delinquen.

Esa afirmación constituye un insulto incalificable a todos y cada uno de los pobres, a la gente de escasos recursos que se levanta a trabajar, no a robar.

Estoy harto de que el Parlamento tome de rehén a la clase vulnerable para justificar su defensa de los delincuentes. Ley contra los pobres, dicen algunos.

Los pobres trabajan, no roban. No insulten al pueblo al mezclarlo con los delincuentes. La clase trabajadora se define justamente como trabajadora, no como ladrona. Esos delincuentes, esos ladrones son traidores a su propia clase, porque su clase trabaja, no roba.

Esa misma clase obrera, a la que recurren como rehenes algunos en el Parlamento, es la que pide mano dura contra la delincuencia, porque los delitos no se realizan solamente en Vitacura, Lo Barnechea o La Dehesa.

Alguien va a decir aquí: “¡Ah!, este tipo es un momio derechista.”. No he visto nunca a un momio derechista que pida la renacionalización del cobre, algo que este gobierno, que es de izquierda -capitalista, pero de izquierda-, no hace; o a un momio derechista que esté a favor de la creación de un fondo de reparto solidario, algo que este gobierno, que es de izquierda capitalista, pero de izquierda-, no hace; o a un momio derechista que esté a favor de que se devuelvan los territorios ancestrales quitados por el Estado de Chile a la etnia mapuche, cosa que este gobierno, que es de izquierda -capitalista, pero de izquierda-, no hace.

¿Qué momio derechista critica la dialéctica derechista que señala que los delincuentes de cuello y corbata que roban no son delincuentes, sino emprendedores que generan crecimiento, desarrollo e inversión? ¡Son delincuentes! ¡Por ejemplo, el máximo delincuente que hemos conocido en los últimos días, el señor Andrónico Luksic , es tan poderoso, tan rico y con tantas influencias que se da el lujo de inundar Santiago ! ¡Se da el lujo de inundar Santiago ! Espero verlo preso, porque es un delincuente. Lo dije en las redes sociales y lo digo aquí. Y que se querelle cuando quiera. ¡Es un hijo de puta!

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Señor diputado, le solicito que retire esa última afirmación.

El señor RIVAS.-

¡Señor Presidente, no voy a retirar lo dicho! ¡Páseme a la Comisión de Ética, y que se querelle el señor Andrónico Luksic cuando quiera!

Es más, para facilitar eso, voy a notificar yo mismo al Ministerio Público o al tribunal correspondiente.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Entiendo que usted ha habilitado al Presidente para remitir los antecedentes a la Comisión de Ética, y así lo haré.

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, el Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de La Legua inició, hace poco tiempo, una campaña en las redes sociales que reunió una serie de testimonios de pobladores de dicha población que han sido víctimas de discriminación, pese a que no son delincuentes, sino de clase trabajadora, quienes han sufrido una serie de actos de discriminación de parte de funcionarios policiales en razón de su origen y su clase social.

Uno de esos testimonios narra lo siguiente: “Nos pidieron el carné, y nos preguntaron si estábamos comprando. Les dijimos que vivíamos en La Legua. Nos pusieron contra la pared y a todos nos golpearon.”.

Repito: este es uno de los cinco testimonios que nos enviaron los pobladores de La Legua a varios parlamentarios.

El extracto del testimonio que acabo de leer relata un caso de aplicación del llamado “control de identidad preventivo”, que no es otra cosa que una detención sin sospecha, un retroceso a los tiempos del terror estatal, en el que el poder policial podía aplicarse a discreción de los funcionarios, porque la ley permitía realizar aquello que normalmente no debería permitir.

No se trata de que desconfiemos de Carabineros de Chile, de la institución o de sus funcionarios. Se trata de que este proyecto de ley les entrega la facultad de discriminar y los autoriza para actuar con discrecionalidad, lo que, en muchos casos, permite violaciones sustantivas a los derechos fundamentales de esos ciudadanos, porque se los golpea, se los amenaza y se los insulta sin haber cometido delito alguno o sin estar dispuestos a cometerlo.

En este sentido, el filósofo italiano Giorgio Agamben ha mostrado cómo “la declaración del estado de excepción ha sido sustituida, de forma progresiva, por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad, como técnica habitual de gobierno”.

En efecto, la expansión del derecho penal que se trata de concretar con este proyecto afecta directamente las cualidades democráticas que debería tener toda ley penal vinculada a un Estado de derecho, porque no se dispone a reaccionar exclusivamente frente a hechos exteriorizados con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que impone consideraciones simbólicas que no toman en cuenta la dureza, muy real y nada simbólica, de las vivencias de quienes se ven sometidos a persecución penal, detenidos, procesados, acusados, condenados o encerrados.

Señor Presidente, insisto en los testimonios de los pobladores de La Legua, porque ejemplifican una realidad nacional de más de 2.000.000 personas, ciudadanas y ciudadanos chilenos, detenidas al año mediante este tipo de procedimiento: el control preventivo de identidad.

En la actualidad, los policías no respetan la ley vigente, porque realizan ese control preventivo de identidad sin ningún antecedente o herramienta, ya que solo se basan en su propio juicio, por lo que esas acciones derivan en arbitrariedades.

Por su parte, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley legalizan esa arbitrariedad.

Algunos diputados han dicho que el Senado mejoró el proyecto; sin embargo, voy a destacar tres de esas modificaciones.

En primer lugar, se elimina la obligación de Carabineros de dar cuenta de los reclamos por controles de identidad. Hoy, la ley los faculta para no dar cuenta de tales reclamos.

Elimina los requisitos para...

El señor ANDRADE (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Discusión en Sala

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, para terminar la idea, solo quiero decir que hay ciertas modificaciones que hacen que esto sea un retroceso: viola el Estado de derecho y convierte al Estado en un Estado policial.

Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana va a rechazar varias de las modificaciones propuestas por el Senado.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Señora diputada, el corte del audio de su micrófono fue por decisión de su propio Comité.

Tiene la palabra, hasta por siete minutos, la diputada señora Claudia Nogueira .

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, el proyecto de ley denominado “agenda corta antidelincuencia” lleva, lamentablemente, 448 días en el Congreso Nacional sin ser despachado. Al parecer, algunos ignoran su imperiosa necesidad.

Las cifras no mienten. Hoy, en nuestro país, estamos viviendo los más altos índices de temor frente a la delincuencia. Además, desde el 2000, la victimización creció en 38,9 por ciento, y la cifra negra de delitos que no son denunciados aumentó en 46,6 por ciento.

Por eso, diversas encuestas colocan a la delincuencia como el primer problema a solucionar por parte de las autoridades.

La percepción de inseguridad no es un invento de los medios de comunicación, como algunos creen, sino la cruda realidad de miles de chilenos y chilenas que a diario viven la inseguridad, el miedo, la frustración e impotencia, porque muchas veces las denuncias realizadas no tienen efecto alguno o bien los delincuentes quedan sin sanción.

El proyecto de ley en debate en modo alguno ha sido elaborado entre cuatro paredes, sino que ha contado con el aporte de muchos parlamentarios, especialmente de la bancada transversal por la seguridad ciudadana, que ha insistido, una y otra vez, en la urgencia del mismo. Pero, por sobre todo, se ha escuchado y tomado en cuenta a diversos expertos penalistas, a la Defensoría Penal Pública, al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, además de representantes de la sociedad civil.

Por lo tanto, el resultado ha sido fruto del trabajo mancomunado de muchos que entienden que existe un verdadero problema de delincuencia.

Es cierto que este grave flagelo debe ser combatido, sin lugar a dudas, con una mirada a largo plazo, en la que el foco sea no solo la sanción, sino también la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, sobre todo si consideramos que más del 64 por ciento de los delincuentes cometen delitos bajo los efectos de alguna droga.

Asimismo, debemos hacernos cargo de una serie de problemas que afectan gravemente la investigación del Ministerio Público: las facultades de las policías, la protección de los testigos y la coordinación entre los diversos actores del sistema penal, todos los cuales terminan impactando negativamente en las víctimas de la delincuencia.

De ahí que esta iniciativa sea tan esperada y necesaria para las personas. La seguridad no es un simple objetivo de todo Estado de derecho, sino, nada más y nada menos, un derecho humano, uno de los más fundamentales de toda sociedad, que debe ser respetado, protegido y garantizado. Así, cuando hablamos de delincuencia, nos referimos a que se vulneran a diario los derechos humanos de miles de chilenos y de chilenas, sin que el Estado prevenga, reaccione y sancione como debe hacerlo.

El Senado realizó 54 modificaciones, las que, desde una perspectiva general, son positivas y perfeccionan el texto aprobado por la Cámara de Diputados, especialmente en lo que se refiere a la investigación del Ministerio Público, a las atribuciones de las policías, a las sanciones a los delitos más graves, como el robo con violación, homicidio o

Discusión en Sala

lesiones graves o gravísimas; a la incorporación de agentes encubiertos, y a la mayor y más eficiente coordinación entre todos los actores del sistema penal, además de la prevención y la detención de delincuentes prófugos de la justicia.

Una de las medidas que más ha despertado polémica ha sido el control preventivo de identidad. Al respecto, quiero defenderlo, pues existen muy buenas razones para que sea aprobado.

La reciente encuesta Cadem señaló que el 76 por ciento de las personas está de acuerdo con esa eficaz herramienta para el combate contra la delincuencia. También la apoyó hace unas semanas el propio Presidente de la Corte Suprema, quien hizo un llamado a dejar a un lado la exagerada desconfianza en las policías. Ello, además, fue solicitado por las propias instituciones policiales.

También hay argumentos de fondo. El control preventivo de identidad tiene por objeto el resguardo del orden público y la seguridad, disuadiendo la comisión de delitos. Por ejemplo, si dos delincuentes se ubican afuera de una casa con la intención de asaltarla, pero no existen indicios de que van a cometer tal delito, la policía no puede solicitarles la identificación, pese al requerimiento de los dueños de casa, que, atemorizados, ven como inminente la comisión del ilícito. Por el contrario, con el control preventivo de identidad las policías sí podrán hacerlo.

Además, existe la necesidad real de hacer frente a las más de 66.000 órdenes de detención pendientes, lo que se traduce en miles de delincuentes libres, a pesar de haber cometido delitos graves contra la ciudadanía.

Se ha creado una serie de mitos que es necesario aclarar. Por ejemplo, se dice que Chile sería el único país donde se ha concedido este tipo de facultad a las policías. Eso es falso. Países como Italia, España, Francia y Perú consideran un control preventivo de identidad similar al que se nos presenta hoy para su aprobación.

Por otro lado, se afirma que sería igual a la detención por sospecha. Falso. La detención por sospecha, presente en el artículo 260 bis del antiguo Código de Procedimiento Penal, permitía detener a una persona simplemente por su apariencia o por los malos designios que le pudiese infundir a la policía. En cambio, el control preventivo de identidad solo faculta a la policía para realizar el procedimiento de identificación, sin discriminación arbitraria. Por ende, no existe posibilidad de que la persona sea detenida, salvo que efectivamente se encuentre en situación de flagrancia o tenga órdenes de detención pendientes.

Asimismo, se asegura que el control preventivo de identidad incluiría la posibilidad de una revisión enteramente discrecional de vestimentas y equipajes. Falso. Nadie, en virtud del referido control, puede ser objeto de ese tipo de revisiones, salvo que tenga una orden de detención pendiente.

Se afirma que el control preventivo de identidad daría un margen de actuación no controlada a las fuerzas policiales. Falso. No hay ninguna policía, en ningún país, con un nivel de desarrollo similar al de Chile, que cuente con los estándares de probidad, disciplina y reconocimiento social tan altos como el de la nuestra, por lo que esa desconfianza desmesurada no tiene asidero alguno en el Chile de hoy. Pero si alguno de los más de 65.000 funcionarios policiales llegara a equivocarse o infringiera la ley, la referida atribución tiene una serie de contrapesos para evitar cualquier exceso en el ejercicio de tal facultad.

Si la policía detiene a una persona que no mantiene órdenes de detención pendientes, el procedimiento sería ilegal y podría ser sancionado con penas de cárcel que van entre sesenta y un días y tres años, más la suspensión del empleo, conforme al artículo 148 del Código Penal.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, haré uso del tiempo necesario con cargo al de mi bancada.

Como argumentaba, si en su actuación discriminare arbitrariamente, también podría ser sancionado con multas de hasta dos millones de pesos, según los artículos 2 y 12 de la Ley N° 20.609, que Establece Medidas contra la

Discusión en Sala

Discriminación.

Por otro lado, la propuesta del Senado mejora sustancialmente la misma facultad propuesta por la Cámara de Diputados, al sujetar dicho control preventivo de identidad solo a lugares públicos o privados de libre acceso al público, y al restringirlo únicamente a mayores de 14 años, pues solo a partir de esa edad existe responsabilidad penal.

También se mejora al permitir la identificación por medios tecnológicos y hacer aplicable una serie de derechos, incluidos aquellos establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Con todo, resulta absolutamente deseable que la forma de identificación sea siempre por los medios tecnológicos utilizados por las policías, de tal manera de no afectar a las personas que no tengan cómo acreditar su identificación.

Así las cosas, el control preventivo de identidad y la agenda corta contra la delincuencia se hacen tremendamente necesarios para dar un paso crucial en la defensa de uno de los derechos humanos más fundamentales de toda persona, cual es el derecho a la seguridad y a vivir en paz y tranquilidad.

Por eso, anuncio que votaré a favor las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los colegas sobre este proyecto y no sé me ocurre qué podría estar mal en esta iniciativa.

Este es un anhelo largamente esperado por todas las fuerzas de orden, no solamente por Carabineros, para poder controlar a las personas.

Se han sacado a relucir nombres de familias a las que, según dicen, nunca van a detener. Pero cualquiera persona podría ser detenida. Primero se debe creer en la igualdad ante la ley, pues si no se cree en ella, todos los proyectos que presentemos van a ser votados en contra.

Hemos estado en reuniones con los fiscales, con Carabineros, con todas las personas que están encargadas de resguardar el orden en nuestro país, y lo primero que nos piden es que les demos las herramientas para hacer un verdadero control de identidad.

La propia ministra de Justicia, en conversaciones con todos los diputados, ha dicho que va a incorporar tecnología para, en el acto, mediante la huella digital, poder realizar ese control. Por un simple control se ha producido un tremendo debate sobre los delincuentes de cuello y corbata. ¡Para eso está el Servicio de Impuestos Internos y las leyes tributarias! Hablen de eso si quieren, pero aquí nos referimos a un verdadero control de los delincuentes del país. Eso estamos pidiendo.

Hoy se estigmatiza a las personas que viven en La Pintana y en otras poblaciones similares, pero eso no tiene nada que ver con esta iniciativa. Actualmente, los grandes robos se cometen en el barrio alto, donde también se deben hacer controles de identidad. A todas las personas que sean sospechosas se les debe realizar dicho control. Carabineros no va a detener a una persona solo por retenerla ni le va a decir: "Me cayó mal su cara; me cayó mal cómo anda vestido. Lo vamos a detener, le vamos a hacer un control de identidad y va a quedar detenido". ¡No es así! Carabineros debe tener razones fundadas para hacerlo. Tiene que ser una persona de quien se sospeche que tenga malas intenciones, etcétera. Y cuando esté en el establecimiento policial, lógicamente, se debe corroborar si la persona es buscada por la justicia. ¡Cuántas veces nos hemos alegrado de que hayan encontrado personas que han sido buscadas por mucho tiempo! Y con un control de detención, estas personas pueden ser puestas a

Discusión en Sala

disposición de la justicia. Eso es lo que pretende esta iniciativa. No es más que permitir la actuación de Carabineros.

Ahora, si no creemos en el criterio de Carabineros, en lo que se va hacer; si no confiamos en que Carabineros va a actuar para favorecer a la gente de bien y no a los delincuentes, entonces da lo mismo cómo votemos.

En el medio minuto que me queda, quiero referirme, con mucho respeto, a las palabras expresadas por un colega que intervino antes.

En verdad, por mucha rabia y por mucho odio que se tenga a una familia, la Cámara de Diputados no debe seguir con esta chacota. Por lo tanto, pido formalmente que se apliquen las sanciones correspondientes a un diputado que ha caído en una conducta y en una categoría tan bajas. ¡A ese señor podría aplicársele el control de identidad!

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el control preventivo de identidad no apunta precisamente a estos dos conceptos: el orden y la seguridad pública. Ni consigue orden ni seguridad pública. Orden es armonía, regularidad, seguridad, tranquilidad, confianza y conciencia de que las cosas no constituyen una amenaza ni un riesgo para la vida cotidiana.

Tengo la sensación de que, en este caso, cuando se habla de seguridad pública, el concepto se opone a los derechos humanos y de que, para tener seguridad pública, se debe pasar por sobre los derechos humanos. Y esa no es la idea ni la filosofía que nos anima a todos los que defendemos los derechos humanos, que también defendimos durante la dictadura, porque no es una práctica propia de los regímenes democráticos. Por el contrario, es absolutamente contradictorio, porque el control preventivo de identidad atenta, precisamente, contra los derechos de la persona humana, su dignidad y su libre tránsito o desplazamiento. Además, es arbitrario y abusivo, porque queda como facultad discrecional de la policía y sobre ella no hay quien la controle. ¡Hay otros métodos para controlar al delincuente!

Por cierto, también es abiertamente discriminatorio -y así será-, porque se hará diferencia en el control. Ya sabemos cómo son los controles policiales. ¿A quién se revisará sino a los pobres, a los que visten modestamente, a los estudiantes, a los punks, etcétera? Es una medida identificadora que, aparte de constituir una violación a los derechos humanos, no resulta para nada útil. Es inoficiosa y no conseguirá sus objetivos, porque se revisará a quienes no se debe revisar, a los no buscados. El delincuente, el buscado, se escabulle y no se muestra. Este control recaerá, entonces, en personas normales que llevan una vida sin problemas, y no producirá los efectos ni alcanzará los objetivos que persigue un buen sistema penal, cual es identificar al delincuente, autor, cómplice o encubridor de un delito, investigarlo a fondo y sancionarlo.

Por último, ¿por qué vamos a poner el peso de estas prácticas en personas inocentes antes que exigir y acusar la responsabilidad del Estado para reducir la delincuencia? ¿Por qué apuntar al efecto antes que a las causas? Este no es el fondo del problema de la delincuencia; el fondo es terminar con las causas que generan la delincuencia, como las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, la frustración de nuestra juventud por una vida sin horizontes, la cesantía, que trae innumerables efectos dañinos, como la destrucción del hogar, las separaciones matrimoniales que dejan desamparados a los hijos, etcétera.

No debemos preocuparnos solo de aumentar las penas, de construir más cárceles o de restringir las penas alternativas a la prisión preventiva. También debemos preocuparnos de la rehabilitación y de la reinserción social, sobre lo que se hace muy poco. Con el control preventivo, la juventud se va a considerar más agredida y habrá mayor resentimiento hacia el Estado, hacia sus instituciones y hacia la política y los políticos.

Finalmente, la soberanía, que reside esencialmente en la nación y que se delega en las autoridades, como nosotros, reconoce como limitación a esta el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza

Discusión en Sala

humana -es decir, los derechos humanos-, como lo señala el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política. Y aquí estaríamos en contra de este precepto constitucional que protege los derechos humanos.

Por lo expuesto anteriormente, votaré en contra de esta modificación.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista ha apoyado y respaldará gran parte de las mejoras a este proyecto de ley, por cuanto compartimos el consenso que hay sobre las ideas matrices. También queremos asegurar la aplicación efectiva de las penas en los delitos de hurto, robo y receptación y, por supuesto, mejorar su persecución penal. Aspiramos a dar tranquilidad a los chilenos y chilenas.

Pero hoy, cuando debíamos estar poniendo fin a la tramitación de esta agenda corta, nos vemos obligados a rebatir y rechazar, con la fuerza de la razón, propuestas parlamentarias no del Ejecutivo que se han agregado a este proyecto de ley, que son más bien propias del populismo penal y no de una democracia.

Por lo tanto, anuncio que los socialistas rechazaremos el control de identidad preventivo y la denominada “ley mordaza” contra las filtraciones, como las que se han producido en delitos de corrupción o cohecho. Asimismo, no apoyaremos la creación de nuevos delitos de maltrato a policías -imiren qué curioso! sin dejar señales visibles. También rechazaremos los juicios con penas corporales en ausencia de imputados, como la facultad de detener a ciudadanos que se intenta conceder a los inspectores municipales y otras modificaciones menores que, ciertamente, coartan los legítimos derechos de ciudadanas y ciudadanos chilenos para transitar libremente por el país.

Hay que ser claros: los socialistas, tanto la bancada del Senado como la de la Cámara de Diputados, rechazaremos las modificaciones anteriores y, a pesar de sus mejoras -que reconocemos-, también rechazaremos, especialmente, el nuevo control de identidad preventivo que se le quiere entregar a las policías de acuerdo al artículo 12 del proyecto de ley. Dicho control de identidad preventivo es una nueva herramienta policial que permitirá a las policías controlar a cualquier persona mayor de 14 años sin necesidad de expresar motivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, público o privado de acceso público, como en el interior de universidades, centros comerciales y otros.

Señor Presidente, nos oponemos a esta nueva herramienta, en primer término, porque es innecesaria, ya que no se requiere para investigar y encarcelar a la delincuencia común. Es innecesaria porque el control de identidad preventivo ya se consigna en el artículo 85 del Código Procesal Penal, procedimiento que permite solicitar la identidad, registrar y detener a todos quienes se encuentren en situaciones en que, presumiblemente, se puede cometer un delito o una falta. A esa herramienta policial se le ha llamado control de identidad investigativo y es ampliamente utilizada por las policías.

Carabineros exige el documento de identidad a más de 2.000.000 de peatones al año. Si agregamos los controles de identidad que se realizan a los que conducen vehículos, son 8.000.000 los chilenos controlados al año.

Por ello, el director general de la Policía de Investigaciones, señor Héctor Espinosa , quien todos los días combate el delito, señaló: “La Policía de Investigaciones, que es la policía especializada en la persecución del crimen organizado, no necesita de esta herramienta de control para mejorar su trabajo y sus resultados.”.

A pesar de ello, podría ser considerada útil en caso de que fuera un elemento que efectivamente disminuyera la tasa de delitos en el país. Sin embargo, toda la evidencia recogida en la tramitación del proyecto de ley indica que, de aprobarse, no tendría ningún impacto sobre la delincuencia.

A pesar de lo que dicen los voceros del populismo penal, todos los expertos señalan que este nuevo control de

Discusión en Sala

identidad preventivo es enteramente inútil y no servirá para reducir la criminalidad ni la delincuencia en el país. Los partidarios de este control no explican, por ejemplo, cómo esta facultad puede servir a la policía para desbaratar bandas criminales especializadas y violentas. ¿Acaso el control de identidad va a evitar que niños o jóvenes cometan su primer delito? ¿Cómo esta herramienta policial podrá evitar que delincuentes reincidan?

¿Cómo terminará con el consumo de drogas o intimidará a quienes se aprestan a cometer un delito o a quienes están planificando hacerlo?

Los partidarios de este nuevo control de identidad preventivo lo justifican diciendo que servirá para disminuir las 66.000 órdenes de detención pendientes. Lo que no dicen es que gran parte de ellas se relacionan con arrestos de testigos o pensiones alimenticias.

Si se quiere reducirlas de verdad hay que hacer algo muy distinto, como lo que hizo el general de Carabineros Gonzalo Blu, quien el año pasado colocó como meta institucional antidelinquencia una mirada focalizada, no del tipo “pesca milagrosa”, como pretende esta norma. En solo dos meses Carabineros logró capturar a 20.000 personas con órdenes de detención pendientes. Ese notable resultado se consiguió solo con un cambio de gestión y de estrategia policial, sin necesidad de aplicar un nuevo control de identidad preventivo.

Por lo tanto, no se divisa la utilidad de esta nueva herramienta para reducir la criminalidad o bajar las órdenes de detención pendientes, porque, como bien sabemos, no existen los milagros en la batalla contra la delincuencia.

Asimismo, es una herramienta policial que tiene un grave riesgo de abuso y discriminación sobre personas que no demuestran ninguna conducta sospechosa de delito, sino que circulan con total tranquilidad y libertad en los espacios públicos. Entrega a la policía la facultad de controlar la identidad, registrar y detener personas para llevarlas a un cuartel policial y mantenerlas detenidas hasta por cuatro horas, sin que hayan hecho nada más que no portar su documento de identidad.

Como esta herramienta de control de identidad es tan amplia y no exige que se fundamente ningún motivo ni sospecha de nada, los expertos que participaron en las comisiones en que se tramitó el proyecto señalaron que será ejercida discriminatoriamente y con abuso. De forma inevitable, la policía la ejercerá sobre la base de prejuicios o estereotipos, siendo el blanco más recurrente los más desventajados o desprotegidos de la sociedad. ¿O acaso alguien cree que se hará controles de identidad o redadas policiales a los residentes de La Dehesa, a la salida de los clubes de golf o a los ejecutivos del “Sanhattan”? Como todos sabemos, los destinatarios de este invento policial serán personas del mundo popular, de nuestro mundo, de nuestros sectores, jóvenes de la periferia, minorías sociales, migrantes y menores de 18 años de edad. Así, estaremos creando un control de identidad no por sospecha, como era antes, sino por pobreza.

Siendo este uno de los países más desiguales y segregadores del planeta, en vez de trabajar juntos para tener más igualdad, hoy se busca crear una herramienta para controlar y detener policialmente a los que están más abajo en la escala social, lo que, sencillamente, es inaceptable.

La libertad de tránsito y desplazamiento, así como la libertad de expresión y el derecho de ser informado constituyen parte esencial de los pilares sobre los cuales hemos construido nuestra democracia y nuestra sociedad, y debemos defenderlas siempre.

A pesar de las mejoras que existen en esta materia, votaremos en contra la propuesta del Senado en aquellas materias que, estamos ciertos, igualmente constituyen una violación de garantías y derechos fundamentales. Si es necesario, recurriremos ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad de algunas normas.

Si queremos hablar en serio sobre cómo acabar con la delincuencia, tenemos que hacernos cargo de la raíz de la delincuencia, de sus causas.

Claramente, tenemos un problema cuando se permite en este país que uno de cada cuatro niños vivan en condiciones bajo la línea de la pobreza; cuando siete de cada cien niños se retiran de la educación básica y once de cada cien se retiran de la educación media; tenemos un problema cuando uno de cada cuatro menores de edad ya ha consumido alguna droga y cuando cerca de 2.500 niños y jóvenes no tienen donde vivir y duermen en las calles.

Discusión en Sala

Tenemos un problema cuando la gente rica de este país se ha hecho inmensamente rica, al tiempo de permitir que lleven sus ganancias al extranjero a paraísos fiscales para eludir impuestos o para comprar a políticos, y no contribuyen en hacerse cargo de los niños más abandonados. Ello también es un tipo de delincuencia que debemos erradicar. Son delincuentes de cuello blanco y corbata a los que no se les hará control de identidad; pero de esa delincuencia hoy en la Cámara no se habla.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, según la encuesta Cadem publicada en marzo de 2016, la mayoría de los chilenos percibe que la delincuencia ha aumentado en el último año. Los actores mejor evaluados son Carabineros, con 61 por ciento de aprobación, y la Policía de Investigaciones, con 58 por ciento. El peor evaluado es el gobierno, con 14 por ciento diez puntos menos que en octubre de 2014-, y los jueces, con 8 por ciento.

La encuesta arroja un mayoritario apoyo al control preventivo de identidad, de 76 por ciento, lo que refleja el sentir de la ciudadanía respecto de entregar atribuciones a Carabineros para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Cuando la ciudadanía en bloque está gritando la necesidad de poner a los delincuentes y a los criminales tras las rejas y adoptar acciones en serio, la verdad es que la versión original de la agenda corta se queda bastante corta en lo que se pedía al gobierno.

Por ello, valoramos los cambios introducidos al proyecto de ley, tanto por la Cámara como por el Senado. Aunque tengo algunas dudas respecto de puntos específicos -me hubiese gustado más acciones y medidas concretas-, es un aporte en la línea correcta para devolver las calles, las ciudades y las casas a las familias que hoy viven bajo el miedo.

Me quiero remontar a principios de este siglo. Con el nuevo proceso penal aumentó la delincuencia. Eso es un hecho, a pesar de que se invirtieron muchos recursos en la nueva justicia. Antiguamente era el juez quien investigaba y juzgaba. Hoy existen fiscales, mucha policía que investiga y el juez solo resuelve.

Con el nuevo proceso penal no se aumentaron los derechos de las víctimas, pero sí se aumentaron los derechos de los delincuentes. De hecho, se establece un defensor para el delincuente, pero no para la víctima. El fiscal representa a la sociedad completa y no a la víctima en particular.

Por supuesto, a través de ese tipo de medidas no se avanza en disminuir la delincuencia. Por el contrario, el delincuente detenido sabe que rápidamente va a estar en libertad. No será liberado a los cinco días, plazo que antes tenía el juez para mantenerlo detenido, sino dentro de las veinticuatro horas de haber sido puesto a disposición de la justicia, pues, si no hay méritos, inmediatamente debe ser puesto en libertad.

Por supuesto que antes se vulneraban derechos. Pero con medidas como la de poner a disposición del delincuente un defensor, es decir, con mensajes de ese tipo, por cierto que aumenta la delincuencia.

Me llaman la atención las críticas al proyecto. Como dije, claramente hay que mejorarlo, pero ¿cuáles son las alternativas a lo que se critica? ¿Cuáles son las propuestas concretas para disminuir la delincuencia? Lamentablemente, hoy no las he escuchado en la Cámara.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Farías .

Discusión en Sala

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente, para quienes formamos parte de la Nueva Mayoría y para quienes suscribimos el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es de suma complejidad aprobar el proyecto que hoy discutimos. Es complejo porque, si bien compartimos la visión sobre la necesidad de terminar con la delincuencia y la inseguridad en nuestro país, la iniciativa contiene variadas normas que son contrarias a los valores y derechos que defendimos.

Hemos escuchado un sinnúmero de argumentos a favor y en contra del proyecto. En esta intervención quiero referirme a dos aspectos puntuales que me llevan a rechazar parte de la agenda corta antidelinquencia, específicamente el relativo al control preventivo de identidad.

Antes que todo, quiero reafirmar que como bancada del PPD estamos disponibles para avanzar en medidas que busquen combatir la delincuencia, pero combatirla efectivamente, con acciones que permitan un mejor control y que no provoquen el efecto contrario.

Numerosas han sido las opiniones que hemos leído en medios de comunicación, de expertos, de expolicías, de jueces, de abogados, de ONG y hasta en editoriales de diarios que cuestionan precisamente la efectividad del control preventivo de identidad.

A nuestro juicio, se trata de una medida que atenta contra una garantía constitucional como es la libertad personal o ambulatoria, contemplada en el número 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Esta norma consagra la llamada libertad de locomoción o ambulatoria, que garantiza que toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar del país, y a trasladarse de un lugar a otro.

Desde esa perspectiva, el control preventivo de identidad va a restringir ese derecho, ya que, según la norma que se propone, la policía podrá detener a cualquier persona en la vía pública y pedirle sus documentos para acreditar su identidad. La norma no contempla ninguna hipótesis, causal o criterio para controlar la identidad a cualquier persona. En ese sentido, es arbitraria, ya que deja el control de identidad a criterio del funcionario que lo realice.

Represento al distrito N° 25, a barrios y poblaciones como Santa Julia, en Macul; San Gregorio, en La Granja, y La Legua, en San Joaquín. Es precisamente en esos barrios donde las policías han cometido arbitrariedades.

¿Podría yo aprobar una norma que sé que perjudicará directamente a los habitantes de esas poblaciones? ¿Podría concurrir con mi voto a aprobar un proyecto de ley que sin duda fomentará la discriminación y el sesgo que existe respecto de cierta parte de nuestra población? Por supuesto que no, señor Presidente; porque la lealtad que mantengo con el gobierno y con la Presidenta de la República, como diputado oficialista, jamás será en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas que represento.

Por todos y todas quienes viven a diario la segregación social, digo no al control preventivo de identidad.

Sin ir más lejos, a principios de 2016, la Corte Suprema declaró ilegal un allanamiento hecho en el domicilio de una profesora en La Legua. El máximo tribunal estableció que el procedimiento hecho por personal policial "fue intrusivo y violento, sin que en el proceso Carabineros de Chile haya dado una explicación satisfactoria y coherente acerca de sus motivaciones para entrar al inmueble."

Lo anterior sucedió respecto de un allanamiento. ¿Qué queda para una medida supuestamente menor como el control de identidad? Quienes por años han vivido la segregación y la discriminación saben que esta medida será arbitraria y que perjudicará a los mismos de siempre.

Hemos conocido una serie de testimonios en La Legua que dan cuenta del abuso de poder de las policías del que han sido víctimas varias personas: no solo les han solicitado su cédula de identidad, sino que, además, han obligado a algunas mujeres a desnudarse para revisarlas por completo, y han golpeado a algunos pobladores.

Si eso ocurre hoy, ¿quién va a controlar los procedimientos si se aprueba esta norma? Nuestras dudas tienen asidero, señor Presidente.

Sin embargo, lo que he señalado no es la única razón por la que rechazaré el control preventivo de identidad; también lo haré porque ese procedimiento sería extensivo a niños y niñas de nuestro país, esto es a todo menor de 18 años y mayor de 14 años. Ello atentaría contra las normas internacionales y las recomendaciones entregadas

Discusión en Sala

por el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, ya que, de acuerdo con el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener resguardos especiales cuando están en contacto con la justicia.

La convención nos obliga a contar con un sistema de justicia penal adolescente distinto del de los adultos. En este proyecto ello no se cumple. El objetivo de medidas como la que se propone debe ser positivo más que punitivo; ello tampoco se contempla. Lo que hace la norma en cuestión es poner a los adolescentes en la posición de “posibles” o “eventuales” infractores de ley, sin que sea necesario alegar o probar la ocurrencia de hechos delictivos. Eso atenta contra toda lógica de respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Quienes defienden la norma argumentan que sí hay diferencia y que a los menores de 18 años “solo” se los podrá retener una hora. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone claramente que la privación de libertad debe ser siempre una medida de último recurso y por el período más breve posible. En cambio, de acuerdo con el proyecto, el hecho de no portar la cédula de identidad o el pase escolar será motivo para que el menor sea retenido. No es posible, señor Presidente.

A lo anterior cabe agregar que el solo hecho de exigir un documento de identidad genera problemas, porque los menores de 18 años de edad no están obligados a tener cédula de identidad. En cuanto al pase escolar, no estamos en condiciones de asegurar que el ciento por ciento de los menores de edad lo tenga.

En definitiva, como miembro y expresidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, en la que trabajamos en la elaboración de un proyecto para garantizar precisamente el estricto cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es que no puedo apoyar el artículo que establece el control preventivo de identidad.

Finalmente, quiero expresar mi desazón porque no fue posible llegar a un acuerdo en esta y en otras materias. Entiendo que ello se produce porque lo que está en discusión son las miradas en torno a un problema social. Se trata de visiones que nos diferencian dentro de nuestro bloque y que esperábamos que nuestro gobierno tomara. Así como en muchas ocasiones se nos han pedido gestos, hoy pido al Ejecutivo que comprenda que no podemos aprobar normas que, a nuestro juicio, van en contra de derechos básicos de ciudadanos y ciudadanas de Chile.

Por ello, anuncio que votaré en contra esas normas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, en nombre del Partido Liberal de Chile, aprovecho de hacer un sentido homenaje al ex-Presidente de la República, señor Patricio Aylwin .

Algunos han dicho que han venido al Parlamento a representar nuevas ideas. No puedo decir lo mismo, señor Presidente. Por el contrario, y sin ninguna pretensión, he venido a representar viejas ideas, aun inconclusas en nuestra sociedad. Me refiero a las ideas de las libertades públicas, de la dignidad humana, de aquella esfera individual en la que ninguna entidad tiene derecho a interferir, ni siquiera el Estado. Esas son algunas de las viejas ideas del liberalismo, un liberalismo todavía inconcluso; ideas que durante siglos han sido amenazadas por los fantasmas del autoritarismo y del dogma, con la excusa del orden y de la seguridad. Ese fantasma autoritario ha estado presente en el ADN de muchos gobiernos de izquierda y de derecha, y frente a él muchos han sucumbido.

En todas las épocas se han cometido atrocidades y atropellos a la dignidad humana. Frente a esos atropellos y arbitrariedades es que surge la idea liberal de limitar el poder, una vieja idea que inspiró a aquellos que se rebelaron contra el poder monárquico y que posteriormente inspiró a los creadores de nuestras repúblicas modernas.

Un poder limitado y una serie de derechos fundamentales que ninguna autoridad podría violar son los pilares de nuestro Estado de derecho. Olvidar eso es olvidar nuestra democracia liberal.

Discusión en Sala

Corría 1949 cuando el escritor británico George Orwell publicó su famosa novela “1984”. Si bien Orwell se inspiró e ironizó con los regímenes totalitarios de la órbita soviética que violaban de manera sistemática las libertades y hacían uso arbitrario del poder, su apuesta futurista nos da cuenta de lo que puede llegar a ser una sociedad que prioriza el orden y la seguridad, y relega las libertades a un segundo plano.

Orwell escribió: “... el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. “El Hermano Mayor vela por ti”, decía el eslogan al pie.”.

La vigilancia permanente que ejercía el Estado a los miembros de una sociedad imaginada por Orwell puede parecernos una exageración; sin embargo, una sociedad que no pone atención y atajo a los límites del poder puede caminar peligrosamente en esa dirección. Hoy es el control preventivo de identidad; mañana podría ser la vigilancia a nuestros computadores o que las policías no requieran autorización para entrar a nuestra casa.

Con eso quiero decir que, frente a la amenaza y la inseguridad, las soluciones autoritarias están a la orden del día, tal como lo demuestra la historia del siglo XX. Hoy es esto, mañana quizá qué cosa.

La mayoría de esas políticas han fracasado sistemáticamente desde 1997, y, sin embargo, de manera contumaz se siguen proponiendo. Es inevitable que en el futuro, cuando estas medidas vuelvan a fracasar, vengan otras todavía más atentatorias contra nuestras libertades.

Nos debería dar pena discutir medidas como esta, tan contraria a la democracia. Vemos que la derecha aplaude de pie este tipo de instrumentos discrecionales, prueba de que les incomoda la democracia y de que de liberales tienen muy poco. A su vez, vemos a la izquierda en defensa de las libertades públicas, que en el pasado, durante décadas, negaron y aplastaron en sus proyectos de paraíso socialista.

Por lo expuesto, votaré en contra este proyecto.

Aprovecho esta intervención para manifestar que hago reserva de constitucionalidad al respecto.

Sobre la “ley mordaza”, mejor ni hablar, señor Presidente.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, son dos los inconvenientes más severos que han descrito diversos diputados respecto de este proyecto.

El primero se refiere al control de identidad. Considero indispensable que nos preguntemos si en esta Corporación alguien pone en duda, objetiva y explícitamente, el criterio con que ha actuado Carabineros de Chile en muchos casos. Si ello es así, entonces vale la pena preguntarnos, como representantes de los ciudadanos, en quién o quiénes confían más nuestros representados. Parece que ni siquiera sumando el apoyo ciudadano al gobierno, al Poder Judicial y al Poder Legislativo alcanzamos el nivel de confianza que tienen en Carabineros.

¿De qué estamos hablando, entonces? ¿A quién estamos representando? ¿A quién queremos cuidar y proteger? Sin ninguna duda, la ciudadanía está observando cuál es nuestra conducta. Y quiero decir más: somos nosotros, cada uno de los que está aquí, quienes día a día vamos donde el subsecretario para la prevención del delito, o donde el subsecretario del Interior, o donde el general director de Carabineros, o donde el director general de la PDI a pedirles que pongan freno a la delincuencia y entreguen más protección para los ciudadanos. Como diría un lolo: “Con qué ropa”.

Lo digo porque estamos votando exactamente al revés de lo que pide la ciudadanía y en contra de lo que plantea el Ejecutivo. Los propios señores diputados de la Nueva Mayoría le están dando la espalda a su gobierno, no obstante que este trata de interpretar lo que la gente quiere y necesita, lo que la ciudadanía nos está reclamando.

Discusión en Sala

Los ciudadanos nos piden que nos pongamos de acuerdo para ayudar a frenar la ola de delincuencia, porque, francamente, nos tiene superados.

¿Qué tenemos que esconder? ¿Algunas de las señoras o los señores diputados se va a molestar si le hacen un control de identidad? ¿O acaso vamos a seguir con la monserga de que a algunos no nos van a hacer el control porque usamos corbata?

Dejémonos de mentir. Lo que se pretende, en la práctica, es generar una discusión sobre hechos que no existen. En la práctica, si quieren ver anormalidades, en cualquier lugar las encontrarán. Sin embargo, la gente pide y exige que haya control de identidad si eso facilita y lo hará el trabajo de los carabineros. Después no estemos exigiendo que Carabineros haga su pega, en circunstancias de que esta Corporación le niega un instrumento básico.

Por último, respecto del tema de las filtraciones, me pregunto si es imprudente prohibir a un fiscal que entregue antecedentes de un caso a terceros ajenos a ella o a los funcionarios públicos que hayan participado en la investigación. Eso existe. ¡Lo que ocurre es que no se cumple y se están haciendo investigaciones por medios que no corresponden!

Hubo un acuerdo en el Senado, y me parece que es válido, razonable y bueno para la ciudadanía.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete .

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, presento mis condolencias a la familia del exPresidente Patricio Aylwin y a la Democracia Cristiana. Asimismo, saludo al Partido Socialista en su 83° aniversario.

En cuanto al proyecto en debate, creo firmemente que la libertad debe conjugarse de manera abierta y democrática con las sanciones y restricciones a ella. La custodia de la seguridad por parte de las fuerzas policiales organizadas y la aplicación de sanciones deben obedecer siempre, en un Estado de derecho, a criterios de proporcionalidad claros, sometidos a estándares de evaluación y con hipótesis normativas claras y precisas, para no vulnerar derechos fundamentales de las personas.

En tal sentido, siempre la respuesta procesal y sancionatoria del Estado debe ser acorde y racional con la lesión que produce quien delinque, razón por la cual el proyecto en debate se preocupa de la forma y del fondo de algunos aspectos del proceso penal, con el objeto de detectar aquellas situaciones que permiten que los delincuentes se encuentren en libertad o la recuperen fácilmente.

En consecuencia, me parece que la iniciativa apunta en la dirección correcta, no obstante lo cual existen serios reparos sobre algunos puntos que hoy se someten a votación.

La delincuencia no se enfrenta y derrota exclusivamente con un eficiente y efectivo sistema de persecución penal; es necesario ir a sus raíces para controlarla definitivamente, y sabemos que nuestro gobierno tiene un fuerte compromiso en esa materia.

Este proyecto, en su esencia, modifica la ley procesal penal para establecer nuevas herramientas para el mejor control que deben desarrollar las policías.

Entre los aspectos controvertidos que se plantean nos encontramos con algunos tópicos que creemos deben ser discutidos nuevamente en este hemiciclo, como el control de identidad preventivo, el delito de maltrato a Carabineros sin huella visible, el juicio en ausencia del imputado y las normas antifiltraciones, que son el corolario de una propuesta que, a nuestro juicio, es innecesaria y no satisface los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Como el tiempo apremia, por ahora solo nos referiremos al control preventivo de identidad. No podemos olvidar

Discusión en Sala

que hasta 1998 estuvo vigente la famosa “detención por sospecha”, mediante la cual se facultaba a las policías para que pudiesen detener, además de a quienes cometieren delito flagrante, en aquellos casos en que la persona disimulara su identidad o se rehusara a darla a conocer, y en aquellos cuando la persona se encontrare a deshora o en circunstancias que “presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de sus conductas no desvanecieren las sospechas”, como rezaba la norma original del artículo 282 del Código de Procedimiento Penal.

El texto que se nos muestra, con un lenguaje más técnico y más anclado en el presente, nos plantea una hipótesis similar, en que se habilita a las policías para requerir la identidad de una persona, pero con consecuencias distintas. Podría ocurrir que una persona exhiba determinada documentación y, pese a acreditarse que ella no tiene órdenes de detención pendientes, no cuente con su documento de identificación, en cuyo caso podrá ser conducida al cuartel policial para comprobar su identidad, incluso si no existe indicio alguno de que la persona participó en la comisión de un delito.

Esto, señor Presidente, nos parece de la máxima gravedad y complejidad.

La facultad que otorga el proyecto a la policía para efectuar ese traslado al recinto policial es, se quiera reconocer o no, una privación de libertad temporal. En ese sentido, tenemos un mandato y una responsabilidad con la ciudadanía.

Por otro lado, al analizar el artículo 12 propuesto, se observa de manera manifiesta que otorga una facultad desregulada a las policías, porque no se exige motivo alguno para que un carabinero solicite la identidad a un ciudadano, lo que puede derivar en el traslado de la persona a un recinto policial, es decir, a una detención temporal.

En la práctica, de aprobarse esta facultad, se producirán privaciones de libertad temporal de estudiantes, de manifestantes en marchas y de personas que viven en poblaciones, aun en el evento de que no tengan relación alguna con la comisión de un delito, lo que nos parece grave. En un país democrático debemos buscar fórmulas tendientes a conciliar las libertades individuales con las facultades de las policías y del Ministerio Público.

En consecuencia, la habilitación legal para privar temporalmente de libertad a un ser humano sin la existencia de indicios de comisión de delito alguno, revela que estamos valorando jurídicamente más la propiedad que la libertad humana.

Por lo tanto, esto debe ser rechazado de plano ahora y siempre. No hay excepción posible respecto de este punto.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, el proyecto trata un tema sensible para todos los chilenos, que se vincula con una de las prioridades nacionales, cual es el combate a la delincuencia.

Por eso, más que hablar desde la estridencia o de teñir la agenda de blanco o de negro, quiero ponerme por un minuto en el lugar de las víctimas de la delincuencia, de los chilenos que demandan a diario una respuesta legislativa del Congreso Nacional a su problema.

También quiero evitar participar de esta especie de campaña del terror que, a mi juicio, se ha articulado mediante la instalación de prejuicios y con una fuerte carga ideológica a la hora de hablar de las medidas que comprende la agenda en materia de política de seguridad, las cuales han sido largamente discutidas por expertos ante la opinión pública.

La idea no es hablar de dogmas o, reitero, dividir el debate en blanco o negro. Tampoco queremos hablar desde la

Discusión en Sala

mentira, como lo han hecho algunos al relacionar el nuevo artículo 12 del proyecto con la detención por sospecha. Debemos discutir esta materia pensando que estamos en abril de 2016, fecha en la que hemos ganado mucho en lo que se refiere a la recuperación de la democracia.

Las normas de esta futura ley no modifican el Código Penal, sino que innovan respecto del sistema procesal en relación con temas que a la opinión pública y a las personas que representamos les causan cierta indignación, como la “puerta giratoria” y la reincidencia.

En consecuencia, se trata de disposiciones que, a nuestro juicio, se justifican desde el punto de vista del mérito persecutorio.

En la eventualidad de que debamos constituir una comisión mixta, quiero reiterar nuestra disponibilidad para abogar por un control de identidad tecnológico. Hemos planteado hasta el cansancio y con majadería la aplicación de tecnología para realizar el control de identidad, con el objeto de no invadir la privacidad de las personas, para lo cual proponemos instaurar un control biométrico de la huella digital de las personas en plena vía pública, con el objeto de no desplazarlas a otro lugar, como a una comisaría, lo cual podría causar algún tipo de problema o menoscabo a su dignidad.

El año pasado se realizaron cerca de 1.800.000 controles preventivos de identidad y la tasa de reclamos fue bajísima o casi inexistente.

Debo recordar que cuando se aprobó la Ley del Deporte, nadie en la Cámara de Diputados entendió que atentaba contra la dignidad de las personas y que los asistentes al estadio estaban en una condición distinta respecto del catálogo de derechos que garantiza la Constitución.

El proyecto amplía la facultad otorgada a las policías por la referida ley, pues la extiende desde un estadio al resto del país, en particular a lugares públicos, y la aplica a mayores de 14 años de edad, lo cual se condice con nuestra legislación en materia de responsabilidad penal adolescente.

Al respecto, no he visto a ningún parlamentario que levante su voz para cambiar la edad en materia de responsabilidad penal.

De igual modo, no quiero caer en la descalificación o instalar lugares comunes, pues considero que desdibujan la discusión. Me refiero a señalar, por ejemplo, que consideramos que el proyecto es “la bala de plata” o el antídoto para eliminar la delincuencia. La agenda corta antidelincuencia es un conjunto de medidas que intentan mejorar los procedimientos para la persecución penal, pero van de la mano para abordar el tema de la reincidencia y de una mayor inversión para la reinserción social, para la política penitenciaria y para la prevención.

Quienes estamos a favor del proyecto y sostenemos que se puede aplicar para lograr ese objetivo, también estamos por trabajar en estos otros planos.

Señor Presidente, como dije, consideramos que algunos quieren, casi de manera termocéfala, desdibujar esta agenda, que es de sentido común, para instalar un debate ideológico.

Por eso, con los cambios necesarios, estamos por aprobar la iniciativa.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, quiero manifestar la profunda preocupación de nuestra bancada por el rumbo que tomó el proyecto de ley conocido como “agenda corta antidelincuencia”, lo que dijimos desde su primer trámite constitucional y en todos los espacios.

El proyecto ha generado un rechazo transversal no solo en el mundo social, sino en diversas instituciones

Discusión en Sala

nacionales e internacionales, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Defensoría Penal Pública, la Fundación Paz Ciudadana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Asociación Nacional de Magistrados y la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras.

Lamentablemente, el proyecto ha avanzado en estas condiciones, lo que ha permitido llevar adelante una política caprichosa que no merece ningún aplauso, porque además es engañosa, ya que algunos actores políticos, desde el más puro populismo penal, se han encargado de transmitir a la ciudadanía la pobre ilusión de que la futura ley resolverá los problemas relativos a la sensación de inseguridad que muestran las encuestas.

Me pregunto, ¿quién puede tener tal arrogancia para creer que tiene la receta final para terminar con la delincuencia? Claramente, nadie la tiene, pues disminuir la delincuencia implica un proceso largo y complejo para cualquier sociedad, que requiere de voluntad política y de medidas efectivas y no efectistas, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, en que se han aplicado métodos que tienen denominadores comunes, como la carencia de cambios estructurales y la escasa intervención en sus causas reales.

Es más fácil aplicar el garrote y la fuerza, y construir nuevas cárceles, que disminuir la desigualdad y aumentar las oportunidades; es más fácil denunciar la delincuencia que combatirla.

Por eso, las políticas de reinserción y de rehabilitación han estado en un segundo plano. Los invito a visitar el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como Penitenciaría de Santiago, que tiene capacidad para 2.500 reos, pero que alberga a 4.000 personas en las condiciones más inhumanas que me ha tocado ver, con jóvenes que no han tenido una sola oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse, salvo por la labor que realiza el Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap), que solo puede acoger, con mucho esfuerzo, a un pequeño porcentaje de personas para que se formen en diversos oficios, a fin de que puedan reinsertarse o insertarse por primera vez en la sociedad.

Las verdaderas víctimas de la delincuencia son las familias más pobres de nuestro país, porque en las cárceles chilenas no están los jóvenes de las familias acomodadas, sino los condenados por esta sociedad a sobrevivir en la pobreza. Es cuestión de recordar el famoso caso del hijo de un senador que conducía borracho y que terminó asesinando a un trabajador. El autor de ese hecho hoy se encuentra libre porque, seguramente, tiene los recursos para contratar a buenos abogados; sin embargo, los jóvenes pobres que enfrentan la misma situación, no corren igual suerte. De hecho, el robo a un retail -no pretendo justificarlo se castiga con más años de cárcel que quitar la vida a una persona. ¿Quién se explica esto?

El proyecto ingresó como mensaje, pero se lo tomó la derecha, que le formuló indicaciones terribles, como el establecimiento del famoso control preventivo de identidad aleatorio y la "ley mordaza", que, entre otras, desvirtuaron el sentido de la agenda corta antidelinquencia, que incluía elementos muy valorables, hasta transformarla en un verdadero monstruo que atenta contra nuestra democracia y nuestra libertad.

El control preventivo de identidad surgió de una indicación impulsada por diputados y por diputadas de la Unión Demócrata Independiente, entre los cuales figura una parlamentaria que, paradójicamente, fue procesada por fraude al fisco, debió firmar por dos años y tuvo que devolver 30.000.000 de pesos al Estado.

Llama la atención que el eje se ponga en buscar mecanismos para controlar e identificar a menores de 14 años y a personas que caminan libres por la calle.

Hemos dado cuenta y estamos convencidos de que esa medida es un atentado contra la libertad, restringe la seguridad personal y, sobre todo, constituye un atentado al principio de inocencia, ya que, automáticamente, toda la población del país se convierte en sospechosa.

Es una política pública absolutamente populista e ineficiente, puesto que se expondrá a los 17 millones de habitantes a una norma pensada para resolver las 66.000 causas pendientes, que, tal como indicó un señor diputado, incluyen a quienes no han comparecido como testigos y a deudores de pensiones alimenticias, no solo a delincuentes. Estamos hablando del 0,3 por ciento de la población. Eso es ineficiencia.

Cuando se dice que no estamos nuevamente frente a la detención por sospecha, quiero decir que la única diferencia que tiene el control preventivo de identidad con la norma que lograron derogar las organizaciones de derechos humanos que lucharon contra la dictadura es que la norma propuesta no contempla la sospecha, porque

Discusión en Sala

no la necesita. Esta iniciativa legal abre la posibilidad de que cualquiera, dependiendo solo del criterio personal e individual del efectivo policial, pueda ser controlado en su identidad; incluso, los menores de 14 años pueden estar detenidos hasta una hora en una comisaría.

Es una medida clasista, porque serán los más pobres y los de piel oscura quienes deberán sufrir sus consecuencias.

Por lo tanto, rechazaremos muchas de las modificaciones propuestas por el Senado, incluida la llamada "ley mordaza" y otras que, a nuestro juicio, son absolutamente injustificadas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, no puedo dejar pasar lo planteado por quien me antecedió en el uso de la palabra, porque ha tratado de denigrar a su compañera de distrito. Curiosamente, ella representa a un partido que se robó una universidad completa y, sin embargo, viene a ofender a su compañera de distrito. Yo jamás haría eso con mi compañero de distrito.

Por otra parte, es curioso que la institución mejor evaluada en Chile, como dijo el diputado Ulloa , sea precisamente la que produce mayor desconfianza en gran parte de los parlamentarios. Nosotros, que lejos somos los peor evaluados por la gente, desconfiamos de los que son los mejor evaluados.

Algo no está bien, algo no cuadra y no corresponde. ¿Por qué desconfiar de Carabineros?

¿Por qué gran parte del Congreso Nacional desconfía de la institución que tiene el mayor prestigio en el país? Es insólito. Creer que los carabineros se convertirán en abusadores de la gente me parece que es una idea absolutamente desproporcionada.

Por cierto, siempre podrán existir abusos, y de distinta naturaleza, pero no se puede involucrar a una institución completa en supuestos abusos que se cometerían con el control preventivo de identidad. Me parece que eso es absolutamente desproporcionado.

Un parlamentario de las bancadas de enfrente me comentaba en la mañana que se había convencido de votar en contra de esta norma, porque una señora de una población le había dicho que su hijo no salía a la calle con la cédula de identidad. Entonces, le manifesté que le preguntara a esa señora si su hijo salía con el teléfono celular en la mano. ¡Les apuesto mi cabeza que sale con ese aparato telefónico! Todo el mundo -menores y mayores de edad lleva consigo su teléfono celular. ¿Por qué no pueden llevar también la cédula de identidad? Es única y exclusivamente un tema de costumbre.

Tengo tres hijos, los cuales permanentemente portan sus cédulas de identidad en sus billeteras o en sus bolsillos cuando salen a alguna parte. Nunca han dejado de hacerlo. No vengán con el cuento de que no se puede andar con la cédula de identidad, pero sí con el aparato celular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? ¿Por qué el celular pasa a ser más importante que la cédula de identidad? ¡No vengán con esa excusa!

Normalmente se alega contra la delincuencia, pero cuando hay que combatirla, hasta ahí no más llegamos, porque no se entregan a Carabineros las herramientas que se requieren para combatirla.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .

Discusión en Sala

El señor PILOWSKY (Presidente).-

Señor Presidente, lamentablemente, la agenda corta de seguridad ciudadana ha impedido que se debata sobre algo más importante: una agenda larga. A mi juicio, para mejorar los índices de seguridad pública se requiere una agenda más amplia e integral que incorpore la prevención y la rehabilitación como aspectos fundamentales.

La seguridad ciudadana es parte esencial de la calidad de vida. Para los vecinos de La Reina y de Peñalolén, a quienes me honro en representar, y para todos los ciudadanos del país, no hay tema más relevante que la seguridad.

He apoyado este proyecto del gobierno de la Presidenta Bachelet desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y lo respaldaré hoy, con algunas excepciones incorporadas en el Senado.

Es necesaria una legislación que sancione efectivamente determinados delitos y establezca mecanismos y herramientas para perseguirlos, a fin de evitar algo que ocurre muy a menudo, como es el alto temor que produce la delincuencia.

Quiero entregar una cifra sobre la sensación de impunidad que existe en muchos delitos, lo que, finalmente, se traduce en una deslegitimidad del sistema. Solo entre 7 y 10 por ciento de los delitos de robo con violencia y hurto terminan con sanción, esto es, el 93 por ciento de los denunciantes queda insatisfecho con la persecución penal.

Quiero relevar algunos aspectos de este proyecto.

Primero, se restringe el efecto de la aplicación de atenuantes en ciertos delitos contra la propiedad. En el caso de los reincidentes en esos delitos, no se podrá sancionar con el rango inferior de la pena establecida por el legislador.

Con ello se pretende resolver lo que señalan muchos vecinos: al delincuente lo detienen y a los dos días está nuevamente delinquiendo.

Segundo, y quizás lo más destacable, es el banco unificado de datos (BUT), que permitirá contar con una plataforma para acceder a información que ayudará a mejorar la eficacia en el proceso de investigación.

Ahora bien, no es posible referirse a la agenda corta de seguridad sin manifestarse en tres aspectos fundamentales: el procedimiento simplificado en ausencia, la llamada "ley antifiltraciones" y el control preventivo de identidad.

La modificación propuesta por el Senado al artículo 396 del Código de Procedimiento Penal permite que en un juicio simplificado se pueda rendir la prueba en ausencia del imputado.

Aquí se produce un trade off entre la eficacia y el juicio justo. He optado por rechazarla, porque se produce una indefensión del imputado, vulnerando sus garantías fundamentales.

En cuanto a la llamada "ley antifiltraciones", no cabe ninguna discusión. No era objeto original del proyecto ni se acerca a sus ideas matrices. A mayor abundamiento, me parece pésima la oportunidad para incorporarla, por lo que la votaré en contra.

Respecto del control preventivo de identidad, voté en contra en la Comisión de Seguridad Ciudadana la indicación original de algunos parlamentarios que establecía un control preventivo amplio y que podía vulnerar los derechos fundamentales. En esa misma comisión voté a favor de la indicación del gobierno, que finalmente fue rechazada.

En la Comisión de Constitución de la Cámara se mejoró el control y fue lo que finalmente se aprobó por 88 diputados.

Ahora bien, en el Senado este control preventivo se limitó en diversos aspectos, lo que mejora sustancialmente lo aprobado en la Cámara. Se establece la identificación por cualquier medio, se limitan los lugares en los que se puede realizar el control de identidad a lugares públicos o lugares privados con acceso al público, y se contemplan procedimientos, sanciones y normas distintos para los jóvenes de entre 14 y 18 años.

Discusión en Sala

Votaré a favor de este instrumento y fiscalizaremos que se utilice adecuadamente.

Hacer más de lo mismo nos llevará a los mismos resultados. Creer que este proyecto por sí solo dará solución al flagelo de la delincuencia es ilusorio. El llamado es a superar la discusión de la agenda corta y pasar a la agenda larga.

Al inicio de mi intervención señalé que el combate de la delincuencia debe realizarse de manera integral, pues se trata de un fenómeno complejo que requiere soluciones innovadoras. La sanción, la prevención y la rehabilitación deben ser los ejes de los programas que el Ejecutivo diseñe para enfrentar el delito. En ese contexto, la modernización del Sename y del Código Penal son fundamentales.

Mejorar los espacios públicos, establecer programas deportivos, educacionales y artísticos para dar oportunidades a los niños; capacitar a los jóvenes, entre otras medidas, deben ser parte de esa agenda.

En materia de rehabilitación, las cifras dan vergüenza. Las cárceles son verdaderas universidades del delito, ya que solo el 25 por ciento de los que egresan del sistema carcelario tienen un trabajo formal y el 75 por ciento tiene trabajos informales o vuelve a reincidir.

No sacamos nada con llevar a la cárcel por cinco años a los delincuentes, si cumplida la pena, la mayoría vuelve a reincidir.

Hay que poner la plata donde se pone la boca. Por ello, urge convocar a un gran acuerdo por la seguridad ciudadana, que permita elaborar un plan con recursos de verdad para la prevención y la rehabilitación.

El Congreso Nacional tiene la oportunidad de concretarlo en la Ley de Presupuestos para 2017. La Presidenta Michelle Bachelet tiene una tremenda oportunidad para iniciar ese debate el próximo 21 de Mayo.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa pretende modificar diversos cuerpos legales, como el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, el decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; la ley N° 19.970, de 2004, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

Además, establece una ampliación de las facultades de los funcionarios policiales a la hora de ejecutar controles preventivos de identidad y establece un régimen especial de ampliación de establecimientos penitenciarios y un deber especial de información respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para ambas Cámaras parlamentarias, y establece legalmente un Banco Unificado de Datos. Asimismo, modifica diversos cuerpos legales y entrega a la potestad reglamentaria la regulación de aspectos relevantes, como la ejecución práctica del control preventivo de identidad.

No obstante, esto no puede estar alejado de la sociedad chilena actual. La segregación económica y geográfica y los guetos poblacionales que vemos en cada una de las ciudades ha inmunizado, quizás, a quienes se encuentran en la cima de la pirámide social frente a los problemas de quienes se encuentran más abajo.

En cuanto a la justicia, de la que tanto se habla, esto significará un encarcelamiento masivo. En Sudamérica, Chile es el primer país en cuanto a encarcelar a sus conciudadanos. Quizás le gane Surinam, pero, según las últimas estadísticas, Chile ha avanzado más que Surinam en este plano. Estados Unidos se encuentra afectado por un gran problema por el encarcelamiento de los delincuentes, que también se presenta en Chile.

No se puede argumentar o usar como excusa que se desconfía de las fuerzas de orden, como Carabineros. No se trata de eso, porque en Carabineros también se aprecia la segregación. ¡Veamos cuánto gana un suboficial de

Discusión en Sala

Carabineros!

Nuestra economía, nuestra democracia y nuestra sociedad están pagando el costo de las enormes inequidades. Nuestro índice de Gini es impresentable. Observemos en qué rango estamos.

La verdadera piedra de tope de una democracia no está en la cantidad de riqueza que se pueda acumular -por lo demás, algunos la llevan a paraísos fiscales-, sino en el grado de bienestar del ciudadano medio. No son pocas las mayorías vulnerables privadas de salud, de educación y de vivienda, y esa carga se hereda de una generación a la siguiente.

En el caso de los niños, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Casi una cuarta parte de los niños menores vive en la pobreza. Siete de cada cien niños se retiran de la educación básica; once de cada cien niños se retiran de la educación media.

Si queremos argumentos más sólidos, debemos remitirnos a lo que dice la excelentísima Corte Suprema en su oficio N° 102, de 14 de septiembre de 2015. En él nos informa que el proyecto de ley en comento constituye una muestra de desconfianza sobre la manera en que operan los tribunales de justicia, lo cual es contrario a las cifras que arroja el sistema y, por ende, no produciría mayor eficacia policial, sino tan solo un desmedro importante en la tutela judicial efectiva de los derechos de libertad y seguridad individual de las personas.

Este es un tema muy profundo de la sociedad chilena. Debemos preocuparnos de que 22,5 por ciento de los niños viva en la pobreza, comparado con el 8 por ciento de los adultos mayores -de quienes nos preocupamos mucho más, lo que, en todo caso, me parece bien-; quizás ahí está la génesis del problema y no continuar con la aplicación de leyes que encarcelan a los chilenos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Juan Luis Castro .

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, el delito es un problema social. En consecuencia, sus implicancias preventivas son un asunto estrictamente político. La pena es una forma de suspender el conflicto social y el enfoque político criminal, por tanto, debe enfatizar una mirada más integral del problema.

Desgraciadamente, la agenda corta antidelincuencia, en los aspectos más controversiales, confunde las mejoras en las tareas investigativas con la disminución de garantías. El proyecto nada dice sobre técnicas de investigación, sobre el incumplimiento de criterios de coordinación e integración institucional y la necesidad de mejorar la calidad de la prueba que se ofrece a los tribunales. La existencia de control de la evidencia es un plus en la calidad de las investigaciones. Por el contrario, una prueba menos rigurosa lleva indefectiblemente a la violación de garantías para demostrar eficiencia. Una cuestión aparte es la sobrecarga de tareas de los operadores de un sistema penal inflamado.

La existencia de derechos y garantías no constituye un problema para la investigación de un delito; son consustanciales al Estado democrático. Por lo tanto, el ejercicio de un poder punitivo debe tener límites. El otorgamiento de más atribuciones a las policías amplía injustificadamente dicho poder punitivo, lo cual no resulta razonable, atendido el alto grado de selectividad de nuestras policías. La criminología describe la actividad policial bajo el rótulo de una suerte de intolerancia selectiva.

En lo específico, las enmiendas al proceso penal son expresivas de una cierta nostalgia inquisitiva antigua y las normas antifiltraciones son el corolario de una propuesta casi innecesaria que no satisface los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, por cuanto la contraviene.

En ese sentido, somos absolutamente contrarios a la idea contenida en la norma antifiltraciones aprobada por el Senado.

Discusión en Sala

El control preventivo de identidad es una radical limitación de las garantías para la libertad personal de los ciudadanos, con un alcance meramente declarativo y de buenas intenciones, pero se avizora que, en la práctica, tendrá nulos efectos. Por cierto, su uso por parte de los agentes, sin cumplir las exigencias legales de esta herramienta, son motivo permanente y diario de controversia en los controles de detención. Por lo tanto, conllevan un peligro concreto de privación temporal de libertad ambulatoria de los ciudadanos. El simplismo retórico de la expresión “el que nada hace, nada teme” finalmente trivializa la nítida distinción entre un Estado democrático y un Estado policial.

Estas reflexiones nos hacen compartir la idea de que debe haber una agenda corta antidelincuencia, que vamos a apoyar en la inmensa mayoría de su articulado, pero no podemos dejar de hacer reserva de constitucionalidad -lo dejamos consignado desde ya respecto de las materias relacionadas con el control preventivo de identidad, los juicios en ausencia y las normas antifiltraciones. Respecto de estas tres materias, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional si finalmente son aprobadas.

En consecuencia, anuncio que el Partido Socialista votará en contra los puntos que he señalado, en razón de la vulneración presunta de las libertades individuales que implican dichos aspectos específicos del proyecto de ley.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, me alegro de que después de tanto tiempo este proyecto se encuentre en su etapa final.

Queremos reafirmar lo que hemos sostenido desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley, en que la Nueva Mayoría ha ido cambiando de opinión. A veces, ha estado con la opinión A y otras con la opinión B, según el ambiente que prime en la opinión pública.

Nosotros, en cambio, hemos mantenido una sola línea, que consiste en considerar que hoy la delincuencia es un problema muy fuerte y el marco normativo que hoy existe no es suficiente.

Esta “agenda corta” representa una buena señal de avance, pero se requieren muchos esfuerzos más para progresar en el combate contra la delincuencia, que tienen relación con la prevención, la coordinación del Ministerio Público con los tribunales y la labor de las policías, entre otros elementos.

Respecto del control preventivo de identidad, hoy la mitad de la izquierda le está dando la espalda, aunque en su momento lo apoyó. Reafirmamos que dicho instrumento es necesario para el buen funcionamiento de la democracia y nos parece que está adecuadamente balanceado a través de las modificaciones que se le introdujeron durante su discusión. Se distinguen los menores de entre 14 y 18 años de edad, los mayores de 18 años, se amplían herramientas para identificar a las personas, se consideran los períodos y diferencias de tiempo por los cuales pueden ser llevados a un cuartel policial, dependiendo de la edad, entre otras materias. Nos parece que esas medidas van a ser una ayuda que complementará la labor de control que se pueda hacer de forma preventiva, sumado a lo que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal y a la normativa que existe hoy en la Ley de Tránsito, que permite hacer controles de los vehículos y de quienes se transportan en ellos. Por lo tanto, nos parece adecuado.

Tenemos claro que la iniciativa va a significar una votación dividida en la izquierda, que lamentamos. Ojalá que el gobierno se pueda ordenar y no mantener el desorden que tiene, y que tome una decisión de combate a la delincuencia.

En segundo lugar, me pareció razonable el planteamiento hecho por los defensores públicos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en cuanto a que la prueba se pueda rendir en caso de segunda ausencia. Eso me parece razonable y resguarda de mejor manera los derechos, a diferencia de la forma en que esa materia está redactada en el proyecto.

Discusión en Sala

En tercer lugar, apoyo la medida que incorpora una nueva falta en caso de que se obstaculice o impida el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales. Hubo un debate al respecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Me parece que se podría mejorar la redacción, sobre todo en lo que se refiere al uso del verbo “obstaculizar”. En cualquier caso, el artículo podría ser aprobado tal como está, lo que sería positivo.

En cuarto lugar, respecto de la medida que afecta la reserva de los procesos, esta puede mejorar acotando la sanción a las filtraciones solo en los casos en que haya un deber específico de reserva. Más allá de la norma general de reserva que aplica para la opinión pública, esta no debería afectar a los intervinientes. Como bancada nos abstendremos en este aspecto, con miras a mejorar la materia.

Por último, lamento que no se aumentaran las penas en caso de robo en lugar habitado, planteamiento que hemos hecho desde hace tiempo con el diputado Arturo Squella y otros miembros de nuestra bancada. Creemos que es fundamental resguardar la seguridad de los hogares.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero hacer una reflexión más general que particular.

Discutimos bastante este proyecto antes de despacharlo al Senado, pero sentimos que volvió absolutamente cambiado. Si bien podríamos estar de acuerdo con la modificación de penas relacionadas con algunos delitos, sobre los cuales la ciudadanía también reclama más mano dura, no es lógico que a aquellos que transgreden en menor medida la ley se les asignen penas más altas.

La distorsión que se produce vuelve a poner de relieve algo que hemos reclamado varias veces. Me refiero a la reestructuración completa y total del Código Penal, tarea a la que se comprometió el Ministerio de Justicia por lo menos hace dos años. De otra manera, seguiremos poniendo parches en todos los cuerpos legales, aumentando y disminuyendo las penas, y provocando cada vez más distorsiones.

Por otro lado, siento que falta mucha prevención. Si bien esta es una agenda corta que surgió de algunas necesidades contingentes en períodos recientes, el proyecto de ley, que sería de rápida tramitación para solucionar algunos aspectos puntuales, se ha transformado en una especie de engendro que ha servido para abrir la puerta a una serie de iniciativas, lo cual nos tiene incómodos.

La ciudadanía reclama y se pregunta cómo es posible que sean llevados a las comisarías jóvenes cuyo único pecado es estar en la calle haciendo deportes.

El Partido Radical Social Demócrata mantiene discrepancias en relación con muchas normas. Incluso, algunas nos parecen inconstitucionales. Por ejemplo, tenemos serias objeciones en relación con el control preventivo de identidad -no en todos sus aspectos, pero sí en los más fundamentales-, así como respecto de la denominada “ley mordaza”.

Por tal motivo, esta bancada no apoyará la iniciativa.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .

Discusión en Sala

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, en el marco de discusión de este proyecto de ley, que tiene que ver con resguardar la convivencia en el respeto, con reglas del juego exigibles para todas y todos, los parlamentarios debiéramos autoexigirnos instruir a la ciudadanía cuando debatimos normas para mejorar la convivencia en una comunidad. Lo digo por la afirmación gratuita que hizo el diputado Ignacio Urrutia, perteneciente a la UDI. El diputado se tomó la libertad de hacer afirmaciones -lo dijo directamente que vinculan al Partido Comunista con robos. ¿A qué partido nos deberíamos referir cuando se habla de robo?

Por eso inicié mi intervención con la idea de que debemos convivir en un marco de respeto. Toda persona con una noción básica de civilización estará a favor de que la convivencia entre las personas debe darse sobre la base de códigos, normas y reglamentos.

En cuanto al proyecto en discusión -ya lo señalaron algunos miembros de mi bancada-, los cambios introducidos en el Senado no contribuyen a terminar con las expresiones de sospecha, de desconfianza y de abuso de poder.

La solución a los problemas derivados de la delincuencia no se encuentra en esta iniciativa, sino en los planes de inserción, de desarrollo social, etcétera. Como se sabe, las cárceles del país exhiben hacinamiento. De aprobarse el proyecto, ¿qué infraestructura sería capaz de sostener nuevas detenciones?

La solución -repito se encuentra en centrar esfuerzos en la prevención y en la rehabilitación. Ese es el camino para disminuir los actos delictuales.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, como Cámara de Diputados nos toca nuevamente pronunciarnos sobre este proyecto, que, sin duda, apunta a una de las prioridades de nuestro país: la seguridad ciudadana.

Es muy importante destacar el rol que ha cumplido el Parlamento, el que ha despachado normas que, por cierto, pueden ser impopulares, pues afectan ciertos derechos, pero el objetivo general ha apuntado a entregar mayor tranquilidad a nuestras familias.

En términos generales, destaco la forma como ha avanzado el proyecto, particularmente algunas normas que mejoran el procedimiento y las penalidades.

Quiero hacer una primera reflexión que me parece fundamental. La misma energía que hemos escuchado en los discursos pronunciados en la Sala en relación con el aumento de las penas y la agilización de los procesos me gustaría escucharlo en el gobierno y en el Congreso Nacional respecto de las políticas de reinserción, que en nuestro país están congeladas.

A veces, al hablar sobre planes de rehabilitación de los internos en las cárceles, lo vemos como una realidad tremendamente lejana. Los presupuestos para ello están congelados y no hay planes eficaces para rehabilitar. Hablamos de reinserción, pero no nos damos cuenta de que muchos de los internos nunca estuvieron insertos en la sociedad. Pareciera que queremos deshacernos rápidamente de ese problema.

Nunca vamos a lograr una eficaz derrota a la delincuencia si no tomamos en serio que es necesario implementar políticas de reinserción y de rehabilitación al interior de las cárceles. Los presos en Chile han perdido su libertad, pero no podemos pretender que también pierdan su dignidad. Tampoco podemos pretender que no incurran en una nueva comisión de delitos si no hacemos nada para rehabilitarlos al interior de los recintos penitenciarios.

Respecto del proyecto de ley, hay dos puntos a los que quiero referirme, que por cierto son los más polémicos.

Discusión en Sala

El artículo 12 del proyecto, que establece el control preventivo de identidad, en general me parece una buena norma; se trata de una facultad que era necesario precisar en nuestro ordenamiento. No obstante, creo que debemos tener mucho cuidado, porque la forma en que está redactada, en mi opinión, debe ser precisada en la comisión mixta por cuanto afecta derechos de los menores de 18 años que están clarísimamente protegidos en la Convención de los Derechos del Niño.

No me refiero al caso del menor de 18 años que participa en algún evento con indicios de delito, sino al de aquel que, no obstante no haber participado en la comisión de un delito, pueda verse expuesto a ser conducido a una comisaría por un período de tiempo de hasta una hora por el solo hecho de no portar un documento oficial de identidad. Eso no tiene lógica porque en Chile no existe la obligatoriedad legal de que los menores de 18 años porten la cédula de identidad. Por tanto, si no hay ningún indicio de que el menor sometido a control haya participado en algún delito, hay que tener cuidado con lo que se propone en el artículo 12 del proyecto.

He conversado con personal del gobierno y con muchos parlamentarios sobre esta disposición y existe consenso en que debemos corregirla en la comisión mixta o en el reglamento que se dicte al efecto.

No me parece que deba establecerse una facultad tan amplia que permita a las policías conducir a la comisaría a un menor de edad, que no participó en la comisión de un delito ni existe ningún indicio de que haya participado, por el solo hecho de no portar el carné de identidad en el bolsillo.

Representantes de la propia Corte Suprema y de la Unicef dieron a conocer su punto de vista en la comisión y señalaron categóricamente que mientras no se establezca el acceso universal para los menores de edad a un documento de identidad, y mientras no sea obligación legal para ellos portarlo, mal podrían ser conducidos a la comisaría, aunque sea por una hora. Por lo demás, existe la tecnología suficiente para hacer, por ejemplo, un control biométrico de identidad en terreno, en el mismo lugar en que se está solicitando la identificación. En mi opinión, esto debería ser obligatorio en el caso de los menores de edad y en el de todas las personas que sean sometidas al control de identidad.

En segundo lugar, en relación con la modificación del Senado al artículo 182 del Código Procesal Penal, más conocida como la “ley de filtraciones”, me parece que aprobar la norma tal como está planteada sería una demostración de que se quiere rehuir el debate de fondo, que es muy simple. ¿Queremos un procedimiento oral, público y controvertido, como aquel que aprobamos en la reforma procesal penal?

En mi opinión, la norma propuesta retrocede en el tiempo a realidades antiguas y nos lleva a un sistema poco transparente en el que los regalos a los actuarios y el contacto con el personal de justicia eran claves para conseguir alguna información, utilizarla o publicarla.

¿Queremos una sociedad bien informada, producto del trabajo serio de los periodistas, o queremos una cultura de la filtración a lo amigo?

En mi opinión, el verdadero debate es si queremos un procedimiento de público acceso o secreto.

Por supuesto, el fiscal debe tener facultades para declarar ciertas actuaciones como secretas por un lapso acotado de tiempo, y prorrogarlas por 40 días o algo más. Pero lo que no me parece es que, en virtud de la norma que se propone, todo el procedimiento deba ser secreto, por lo cual no se podrá publicar nada. Eso sería retroceder a un procedimiento que todos criticábamos: el del amiguismo, en el que había que conseguirse las cosas por debajo de la mesa para acceder a ellas.

El debate de fondo que debemos tener es qué grado de publicidad queremos dar a nuestro procedimiento penal. Creo que la norma propuesta nos hace retroceder en aquello. No me gustaría decir que todo es reservado y que hay que tener contactos con la fiscalía o con otras instancias para conseguir la información. Lo que es secreto, por un tiempo acotado, debe serlo respecto de todos; pero aquello que no lo es, la generalidad, no puede ser utilizado discrecionalmente.

Con el convencimiento de que en la comisión mixta y en el reglamento que dicte el Ejecutivo se va a proteger el derecho del menor de edad a no ser llevado a una comisaría por no portar el carné o las identificaciones correspondientes cuando sea sometido a un control de identidad, votaremos a favor esta norma; pero votaremos en contra aquella que modifica el artículo 182 del Código Procesal Penal respecto de la publicidad del proceso.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención contando una historia real, un testimonio relatado por una pobladora que fue sometida, junto con su padre, a un control de identidad durante los últimos días de su embarazo. Como no portaban su cédula de identidad ambos fueron conducidos a la comisaría, donde la mujer fue forzada a desnudarse por completo. El relato sigue así:

“Una carabinera me hizo agacharme y me metió los dedos en la vagina. Fue incómodo. Me dijo “pucha”, que lo sentía, pero que tenía que hacer su trabajo. “No tengo nada y no me va a encontrar nada”, le dije. También me tocó la guata para ver si tenía algo. Igual fue una lata porque sacarme la ropa y después ponérmela me costaba mucho. No entiendo por qué no me llevaron a la casa a buscar el carné y me vieron los antecedentes allá. Fue humillante.”.

Esa situación, una de las menos explícitas de todas las que los diputados podrán conocer, porque les dejé en sus escritorios copia de documentos que contienen varios testimonios del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la población La Legua, ocurre hoy. Algunos podrán decir que se trata de un hecho aislado, pero, lamentablemente, no lo es. Son las leyes que nosotros hacemos las que permiten espacios de impunidad a esas situaciones y no podemos dejar de hacernos cargo de lo que eso genera. En vez de primar la política de la igualdad, la libertad y la fraternidad, impera la política del miedo, la política del enemigo, donde pareciera que desaparece la presunción de inocencia y todos pasamos a ser, a priori, sospechosos. Bueno, no todos, sino probablemente los que bajo los cánones clasistas que tenemos parezcan “flaites”.

Lo que presenciamos con este proyecto de ley denominado “agenda corta antidelincuencia” es una mirada miope, desde el populismo penal, que para simular que se hace cargo del problema sube las penas, restringe garantías y permite abusos y juicios injustos. Nadie puede demostrar que algo de esto tendrá resultados favorables para la seguridad de las personas.

En cambio, existe otra vía, más compleja, pero basada en la evidencia y que difícilmente puede denominarse “corta” o contener atajos.

¿Control de identidad preventivo nos dicen? Ante un delito ya cometido, lo que necesitamos es mejor investigación y no la sobrecarga que tienen los fiscales. Ante un delito por cometerse, necesitamos que la persona sea disuadida porque hay una comunidad atenta a ayudar a las víctimas. Un contexto de violencia y abandono para los niños es lo que fomenta actitudes a su vez violentas. No podemos desconocer esa realidad.

¡Y existen propuestas! Menos carga para cada fiscal, mejores condiciones laborales para los carabineros y gendarmes -como no tienen sindicatos, nadie se preocupa de sus jornadas o de sus salarios-, una separación de las actuales funciones y reestructuración del Sename, sistemas de gestión policial para dedicar los esfuerzos de manera eficiente y participativa, seguimiento y apoyo en los casos de violencia, frenar en seco el ausentismo y la deserción escolar, y reinserción laboral con planes personalizados para evitar que la persona vuelva a cometer delitos, etcétera.

Hemos hecho un trabajo largo y participativo con distintas organizaciones, el cual hemos agrupado en un sitio web, que por cierto puede recibir muchos aportes y que queremos dar a conocer para este debate. La dirección del sitio web es: www.ladelincuencianoesunjuego.cl.

Lamentablemente, no obstante lo que se expresa en la dirección de nuestra página web, esto sí se ve como un juego, porque observamos pura improvisación y porque falta evidencia. Es un juego que, sin duda, empeorará la imagen de Carabineros, ya que los forzará a ponerse en contra de los ciudadanos, en vez de ponerlos de su lado; sobreexplotará a los gendarmes, que deberán seguir haciendo presos, en vez de permitirles -como ellos quieren ayudarlos a reinsertarse. Además, seguiremos probando que la cárcel no es solución para el problema de

Discusión en Sala

delincuencia que nos afecta, sino que, a contrario sensu, parece agravarla.

En consecuencia, votaré en contra las 54 modificaciones que nos propone el Senado, dado que no contribuyen a disminuir la delincuencia ni la sensación de inseguridad; al contrario, generan discriminación y resentimiento social.

Espero que seamos muchos los que votemos en contra, para que el proyecto pase a comisión mixta y se pueda analizar, con el apoyo de organizaciones especializadas, el alcance de las medidas que nos propone el Senado.

Algunos dicen que esta es una agenda de la derecha, pero lamento comentarles que estamos en presencia de un proyecto que viene con la firma de la Presidenta Bachelet, cuyo gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La votación de hoy marcará un hito en la protección de libertades básicas. Veremos de qué lado está la coalición de gobierno, autodefinida de "centro-izquierda". Con sus votos este proyecto se aprueba; sin ellos, se rechaza. Está en sus manos la responsabilidad de aprobar o rechazar esta agenda. Espero que la enviemos a comisión mixta, junto con una señal clara para que esa instancia también la rechace.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, en una sociedad moderna, libre, el Estado debe cumplir ciertos roles que le son ineludibles, entre ellos, reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas, poner controles internos o externos, hacer que haya equilibrio de poderes, hacer exigibles -por supuesto esos derechos y que no prime el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho.

Hoy son miles los chilenos que sienten en carne propia que no se resguardan sus derechos, que por culpa de unos pocos, de un puñado de delincuentes, las familias están secuestradas en sus hogares. Estamos en el mundo al revés: en vez de que sean los delincuentes los que estén tras las rejas, son las familias las que tienen que estar tras rejas y no pueden ocupar los espacios públicos. No pueden salir a los pasajes, no pueden salir a las plazas, no pueden llegar a su propio hogar sin miedo, sin temor.

A eso es a lo que queremos decirle "basta". La pregunta es si existe una bala de plata para hacerlo, si cualquiera de estas medidas por sí sola lo logrará. Es evidente que la respuesta es "no".

Lo que no entiendo es por qué todo este debate parte de la base de que estamos casi en una dictadura, donde no hay Estado de derecho; perdónenme, pero la dictadura en donde existe policía política no es hoy chilena; es en otros lugares en donde ocurre. Si estuviésemos en ese contexto, entonces tendrían toda la razón quienes se plantean desde esa perspectiva.

Como no es esa nuestra realidad y contamos con controles internos y externos para evitar el abuso de poder, en donde se resguardan los derechos humanos, queremos resguardar también los derechos de las víctimas.

Por tanto, por un minuto, lo que esperaríamos de todos los parlamentarios es que nos pusiéramos en esa posición, no en la del abuso de poder, no en aquella en la que no existe Estado de derecho, sino en la posición de las víctimas.

Pareciera ser que cada vez que hablamos de Carabineros, o de autoridad, de orden, estuviéramos hablando de dictadura; pero, perdón, les recuerdo que la dictadura se acabó hace rato. Hoy estamos en otra cosa. Cuando visitamos villas y poblaciones y hablamos de la presencia de Carabineros, al menos en el distrito que represento, no se habla de dictadura, sino de paz social. Lo que quieren esas personas, esos pobladores, los más vulnerables, es que haya más carabineros, no menos, porque se sienten secuestrados por un puñado de delincuentes. Eso es lo realmente injusto.

Discusión en Sala

Esta discusión se ha basado también, lamentablemente, en la vieja herramienta de la lucha de clases; pero vincular la pobreza con delincuencia me parece inaceptable. Son precisamente esas personas, las más vulnerables, las que se sienten desprotegidas, porque estiman que hay impunidad para los delitos que los afectan.

Que le roben el balón de gas a una persona de muchos recursos no la afecta significativamente; pero no ocurre lo mismo en el caso de las personas vulnerables, pues si les roban el balón de gas, es perfectamente posible que pase un mes sin poder cocinar o sin poder bañarse con agua caliente.

Esa gente siente que hay impunidad cuando ellos son los afectados, que no se persiguen esos delitos y que da lo mismo lo que les ocurra. No puede darnos lo mismo.

Aquí también se han mencionado, como para tratar de equilibrar, los delitos de cuello y corbata, como si unos defendieran a los que los cometen y otros no. Perdóneme, aquí mismo, en el Congreso Nacional, aprobamos que hubiese cárcel para la colusión, y fui de los primeros en decir que estaba perfecto que eso fuera así. ¿Saben por qué? Porque en ese tipo de delitos se mete la mano en el bolsillo de todas las personas. Por supuesto que está bien que se sancionen conductas como esas, incluso por la vía penal.

Si quieren discutir sobre el Código Penal in extenso, hagámoslo; de hecho, hay una propuesta al respecto. Pero que no se diga que esta es una cuestión de lucha de clases, de abuso de poder y que no estamos en un Estado de derecho.

Protejamos primero a las personas y después los bienes; hablemos de reinserción, pero en serio; hablemos del Sename también en serio; hablemos de la cadena que existe entre las policías, las fiscalías y los jueces.

Con respecto al control de identidad, si existiera el control biométrico se solucionaría todo el problema ideológico que se ha planteado; las personas no tendrían que ir ni un minuto a la comisaría.

Termino mi intervención pidiendo que miremos este proyecto a partir de la perspectiva de las víctimas, para que prime siempre la fuerza del derecho, la fuerza de las personas y no la fuerza de unos pocos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, manifiesto mi preocupación respecto de este proyecto de ley, porque estamos enfrascados en una larga discusión no obstante que se trata de una agenda tan corta, no de una agenda larga que incluya no solo sanciones, sino también verdadera investigación, prevención y, obviamente, reinserción social. Parece que es más simple hablar de aumentar sanciones y de privar de ciertas libertades a la gente, en vez de discutir una agenda completa.

Evidentemente, hay una serie de materias en las que estamos avanzando, y hay un diagnóstico que creo que todos compartimos en cuanto a que debemos hacer algo que sea efectivo para combatir la delincuencia.

Llama la atención que la discusión se centre tanto en el control de identidad, cuando instituciones que no tienen que ver con la política, sino con la academia o con la protección de los ciudadanos, como la Corte Suprema, la Unicef, la ONU, Paz Ciudadana, le CEP, las universidades, los académicos, nos dicen que es una muy mala idea avanzar en el control preventivo de identidad, porque le estamos dando una señal dramática a la ciudadanía: que la única manera de hacer efectiva la persecución penal es a través de controlar a todos los ciudadanos.

Por lo tanto, en esta materia estamos planteando a la ciudadanía que para encontrar a quienes son perseguidos por infringir la ley, dado que sabemos quiénes son, se requiere controlar la identidad de todos los chilenos. Eso es lo que le estamos transmitiendo a la ciudadanía. Por lo mismo, también le estamos diciendo que no podemos encontrar a aquellas personas que infringen la ley, pero no tenemos registradas como delincuentes. ¿Qué haremos

Discusión en Sala

con esas personas a las que no conocemos? Les estamos diciendo a los chilenos que a esos delincuentes no los vamos a encontrar nunca.

En todo caso, el control de identidad ya existe y se realiza en cantidades importantes todos los años: 1.800.000 controles en 2014 y, según tengo entendido, 1.200.000 en 2015.

¿Cuántos de los 60.000 prófugos de la justicia se encontraron a través de ese medio? Ninguno. ¿Saben por qué? Por una razón muy clara, de la cual da cuenta lo que ocurrió hace unos meses, durante el partido en que se jugaba la final del fútbol chileno, acá, en Valparaíso, ocasión en la que se produjeron incidentes graves en el estadio de Playa Ancha, en el partido entre Wanderers y Colo-Colo. En efecto, cuando el general a cargo de la región concurrió a la Comisión de Deportes, nos respondió algo muy llamativo en el momento en que se le preguntó por qué no habían detenido prácticamente a ninguno de los que causaron destrozos dentro del estadio ese día, si habían entrado a través de un torniquete, les habían pedido la cédula de identidad y había filmaciones que los mostraban cometiendo los destrozos, por lo cual imaginábamos que era bastante fácil determinar quiénes eran los responsables de esos hechos y tomarlos detenidos.

La respuesta del general fue muy simple: nos dijo que las personas que hacen disturbios y van a delinquir a los estadios, que no son verdaderos hinchas, entran con carné falso.

Exactamente lo mismo ocurrirá en la vía pública: las personas inocentes, que no tienen nada que esconder, andarán con su carné y, evidentemente, no tendrán problema en mostrarlo, pero las personas que delinquen también andarán con un documento de identidad, pero no con el propio, sino con el de otra persona.

Señor Presidente, sé que está de acuerdo con lo que estoy planteando, porque lo hemos conversado; ambos sabemos que esas personas mostrarán un carné que nos les pertenece y aparecerán como que no tienen ni un antecedente en el sistema.

Entonces, estamos vendiéndole a la ciudadanía una idea como si fuera la gran solución, el gran hito para combatir la delincuencia, pero en los hechos no tendrá ninguna repercusión concreta, ningún beneficio efectivo para alcanzar el objetivo de derrotar la delincuencia.

Por ello, considero mejor que nos aboquemos a los temas de fondo, a desarrollar una agenda larga que nos permita entregar soluciones concretas, definitivas y reales a la ciudadanía en esta materia.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, quiero expresar nuestras condolencias a la familia del ex-Presidente Patricio Aylwin y agradecer la solidaridad de tantos colegas que han dedicado palabras de reconocimiento a su figura durante este debate.

Es bueno señalar con claridad que los hechos que denunció el diputado Giorgio Jackson , que figuran en el dramático testimonio que leyó, son constitutivos de delito, están al margen de la ley y seguirán estando así, con la legislación vigente o con la que regirá en caso de que aprobemos el proyecto de ley que establece el control preventivo de identidad. Además, las personas que cometen delitos pertenecen a todos los sectores sociales y pueden usar o no usar uniforme. Lo que pretende el proyecto es dar mayor eficacia a la persecución penal. Sin embargo, para lograr ese objetivo, tenemos la posibilidad de caer fácilmente en dos tentaciones.

En primer lugar, en la del populismo penal, que pretende resolver el problema de la inseguridad de los ciudadanos con el aumento desproporcionado de las penas y con la restricción de los derechos.

En segundo lugar, en la del romanticismo penal, que pretende que esto solo lo resolveremos con medidas de largo

Discusión en Sala

plazo, que son urgentes e importantes, como la prevención, la reinserción y la rehabilitación.

En ambos casos se olvidan de dar eficacia a las normas que ya tenemos, como lograr que las policías puedan hacer efectivas las 60.000 órdenes de detención pendientes y que los tribunales de justicia apliquen las penas establecidas en el Código Penal.

Por lo anterior, esta agenda corta pretende dotar de mayores herramientas a la persecución penal.

Estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que realizar una tarea urgente, que está pendiente, sobre todo en materias relacionadas con el Sename y con la protección de menores, para que esos menores vulnerados en sus derechos no terminen siendo infractores de ley y para que evitemos que entren más temprano a la carrera delictual.

Por eso, en el Parlamento debemos discutir prontamente el servicio de reinserción.

¿Cuál es el corazón de la agenda corta? Que los tribunales de justicia apliquen las penas establecidas en el Código Penal y que las atenuantes no generen la caída libre de la responsabilidad penal, lo que ha permitido hasta ahora que los culpables reciban condenas ridículamente menores a las que señala el Código Penal.

Sin embargo, el Senado formuló un conjunto de modificaciones a esa agenda corta del gobierno, que la distorsionan y que generan gran parte de los problemas políticos y de opinión pública que tiene el proyecto. Algunas de esas modificaciones, que votaré en contra, produjeron algunos problemas, como la enorme desproporción en las penas que origina el nuevo artículo 433 del Código Penal, ya que la sanción para el delito de robo con lesiones graves que genere más de treinta días de incapacidad de trabajo, parte de un piso que corresponde al doble de la pena que se aplica al delito de violación: diez años y un día, mientras que la violación tiene una sanción penal de solo cinco años, lo que, como dije, nos parece una desproporción que hay que corregir en comisión mixta.

La vulneración del derecho al debido proceso, del principio de inmediación, y la legítima contradicción en un juicio. Nos parece que debe corregirse la posibilidad de juicio en ausencia y la prueba anticipada, porque vulnera nuestra Constitución Política.

Lo mismo sucede con la denominada “ley antifiltraciones”, mediante la modificación al artículo 182 del Código Procesal Penal, ya que si, por ejemplo, una mujer difunde las circunstancias en que fue víctima de violencia intrafamiliar, puede arriesgar una pena más alta que la que podría recibir su agresor.

En mi opinión, debemos corregir esa distorsión incluida por el Senado.

También debemos modificar el establecimiento, como una falta penal que dará derecho a detención en caso de flagrancia, la obstaculización o el impedimento de la labor de funcionarios municipales; es decir, obstaculizar o dificultar la labor de los inspectores municipales será una falta penal que posibilitará la detención del autor.

Debo aclarar que se deben corregir otras normas que se encuentran en una situación similar, las cuales no desarrollaré por falta de tiempo, pero que votaremos en contra.

En cuanto al control preventivo de identidad, debo señalar que lo más importante es fijarnos bien que estamos votando las modificaciones del Senado relacionadas con una norma que aprobamos por 88 votos a favor.

¿Qué dicen esas modificaciones del Senado? Que el control preventivo no podrá realizarse en cualquier lugar, sino solo en los espacios públicos, y que se excluyen de dicho control los menores de 14 años.

¿Qué razón tenemos quienes aprobamos esta norma en la Cámara de Diputados para votar en contra una modificación que mejora las garantías de los ciudadanos? Ninguna. Además, el Senado incorpora la posibilidad de que este control se realice mediante un sistema tecnológico, para evitar que las personas que andan sin cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir deban ser llevadas a una comisaría para realizar ese control.

En consecuencia, reitero que no hay ninguna razón para votar en contra esta modificación del Senado.

Por otra parte, estimo importante rechazar el artículo segundo transitorio, para incorporar una indicación del

Discusión en Sala

Ejecutivo que señala que esa norma se aplicará cuando se dicte un reglamento que obligue a todas las unidades de Carabineros a realizar el control mediante medios tecnológicos.

¡Demos eficacia al derecho y enfrentemos la situación de inseguridad con este proyecto, que nos parece mayoritariamente equilibrado, aunque tiene normas que debemos corregir en comisión mixta! No nos desdigamos de lo que aprobamos en el primer trámite constitucional!

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Informo a la Sala que realizaremos una reunión de Comités inmediatamente después de la votación.

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, después de un año y tres meses, ¡por fin votaremos la agenda corta antidelincuencia! Inicialmente, se anunció como una medida rápida y ágil del gobierno para enfrentar el aumento delictual, lo que se debe a su poca capacidad para combatir la delincuencia; ¡pero se demoró un año y tres meses!

La votación de la agenda corta antidelincuencia no es más que un reflejo del desastroso proceso del gobierno de la Presidenta Bachelet para enfrentar la delincuencia, gobierno que, además, no fue capaz de enviar a tiempo las respectivas iniciativas al Congreso, ya que a estas alturas debiésemos estar discutiendo la agenda larga antidelincuencia, las modificaciones al Código Penal y las reformas totales e integrales al Sename. Sin embargo, reitero, recién estamos analizando una promesa del exministro Rodrigo Peñailillo , que no fue capaz de llevarla adelante.

Repito: este año y tres meses de demora ha demostrado el total fracaso del gobierno para enfrentar la delincuencia en nuestro país, que ha llegado a cifras históricas de 7 por ciento de aprobación y de 93 por ciento de rechazo de la acción antidelictiva, lo que, además, refleja que esta es, indudablemente, la mayor preocupación de la ciudadanía,

Sin embargo, donde hemos visto la voltereta más grande y la inconsecuencia más brutal es en el control preventivo de identidad, respecto del cual hubo reparos cuando se presentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Luego, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el gobierno introdujo modificaciones al proyecto. Posteriormente, fue aprobado por más de dos tercios de los integrantes de esta Corporación; pero hoy, cuando nos toca finalmente votar en tercer trámite constitucional esta norma, nos encontramos con una disputa debido a mezquinos intereses políticos al interior de la Nueva Mayoría.

Lo que uno aprecia en la discusión de la agenda corta antidelincuencia es simplemente un tironeo político, lo que permite descubrir cuál es la verdadera Nueva Mayoría. Por un lado, están quienes apoyan a la Presidenta Michelle Bachelet y, por otro, quienes apoyan al ministro del Interior. Lamentable y tristemente, en eso se ha convertido este debate.

Resulta lamentable la forma como se quiere estigmatizar socialmente esta votación, y como, ante cada tema y ante cada proyecto de ley, se termina aludiendo a la lucha de clases. No es decente ni es correcto estigmatizar constantemente y decir que el control preventivo de identidad afectará a la gente más humilde o a los “flaites”, como dijo alguien. Pensar así es no querer ver cuál es la discusión de fondo: que la gente más humilde pide a gritos protección.

La gente con mayor capacidad económica puede adoptar medidas para defenderse, pero la gente más humilde está desesperada por falta de mayor protección.

Por lo tanto, esperamos que esta vez sí triunfe esa Nueva Mayoría que busca acuerdos y entendimiento y que pretende llegar a un mínimo consenso para entregar la debida protección a la ciudadanía.

Discusión en Sala

No tengo más tiempo para explayarme sobre cada una de estas normas. Llegó la hora de votar y ahora veremos de qué lado está cada uno respecto del control preventivo de identidad.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, no quiero referirme al contenido del proyecto de ley, porque ya hemos escuchado suficientes argumentos tanto en una como en otra dirección, cada uno de los cuales es respetable.

Quiero hacer un planteamiento desde la perspectiva política. No siempre es fácil la relación de una coalición con su gobierno. En la historia política de Chile esto siempre ha sido una constante compleja. Así lo vivimos, por ejemplo, en los anteriores gobiernos, en la administración del Presidente Sebastián Piñera y también, por cierto, en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .

Esto se torna aun más complejo cuando se acercan períodos de elecciones, cuando los rasgos identitarios conforman una importante necesidad y mantener el sello de una coalición, desde una perspectiva programática, es tan importante.

La agenda corta antidelincuencia tiene un problema: que no necesariamente corresponde al sello de una coalición de centroizquierda y de un gobierno que hace ese compromiso.

Hay que cuidar las coaliciones, hay que hacer un esfuerzo para cuidarlas.

El control preventivo de identidad se podrá aprobar o rechazar; eso se verá al momento de contar los votos. Sin embargo, sea cual sea el resultado, si se consolida la idea de que la mayoría de la Nueva Mayoría vota en contra, y que una minoría de la Nueva Mayoría, junto con la derecha, vota en otra dirección, la derrota será para todos.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (don Fidel).-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras expresadas por los colegas de mi bancada, el Partido Socialista, y reiterar nuestra oposición, en términos generales y específicos, tanto a este nuevo control preventivo de la identidad como a la famosa "ley mordaza".

El diputado de la UDI señor Juan Antonio Coloma dijo que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha tenido un fracaso tremendo en la lucha contra la delincuencia.

Señor Presidente, por su intermedio quiero expresarle al diputado Coloma que tiene una muy mala memoria, una pésima memoria, porque fue justamente su Presidente, el señor Piñera , quien, utilizando la jerga juvenil, le "vendió la pomada" a todo Chile cuando señaló que se iba a terminar la fiesta de los delincuentes. Llenó de letreros desde Arica a Magallanes en los que decía que su gobierno terminaría con la delincuencia. Es más, el eslogan de su campaña era: "Delincuentes, se les acabó la fiesta."

Por lo tanto, encuentro lamentable que, en función de este proyecto de ley, tanto el señor Juan Antonio Coloma como otros parlamentarios pretendan sacar mezquinas y pequeñas ventajas políticas.

Discusión en Sala

Concuerdo, sí, en algo con el diputado Coloma : que respecto de los delincuentes de cuello y corbata, el gobierno no haya sido más duro respecto de sus condenas y hoy no estén donde debiesen estar. Me refiero a aquellos que han robado a todos los chilenos y que hemos conocido en casos como Penta y Soquimich .

Reitero: la única diferencia es que son delincuentes de cuello y corbata, y lamento que mi propio gobierno no tenga la fuerza para ser más drástico en la aplicación de sanciones contra ellos, a pesar de los avances que hemos experimentado en leyes protransparencia. Es más, los delincuentes de cuello y corbata a los que el partido del señor Coloma defiende, son tan delincuentes como aquellos que serían detenidos por medio del control preventivo de identidad que se propone.

Para nadie es un misterio que dicho control va a generar problemas. Muchas veces, lamentablemente, nuestras fuerzas policiales cometen abusos, respecto de los cuales existen elementos probatorios más que suficientes. Solo quiero plantear un ejemplo. Esta semana, en el distrito que represento, denuncié la detención de un menor de 16 años en el liceo agrícola de Río Negro. La acción fue motivada por una sospecha, cuando ni siquiera ha sido aprobado este proyecto de ley.

Además, en este caso hay un evidente tráfico de influencias, porque el carabinero que motivó este proceso supuestamente indagaba el robo del celular de su hijo, quien también estudia en el mencionado liceo. El efectivo policial fue con todos sus colegas a retirar del liceo a ese niño de 16 años, quien hoy está con daño psicológico y no quiere volver a estudiar al liceo de Río Negro.

Si sumamos a este ejemplo los referidos por el diputado Giorgio Jackson y por otros parlamentarios, lo que en realidad estaremos haciendo al entregar esta herramienta -que, tal como han planteado algunos, serviría para combatir la delincuencia será transformar los controles preventivos de identidad en actos atentatorios contra los derechos de las personas.

El texto dice que la ley otorgará a las fuerzas policiales, por ejemplo, la facultad de pedir, sin motivo, a cualquier persona su cédula de identidad; pero además podrán registrar sus pertenencias y su vehículo.

¿Sabrá un porcentaje alto de nuestra población que esta iniciativa, por ejemplo, permitirá que Carabineros pueda registrar sus pertenencias y bolsas al salir del supermercado, o al subirse al metro, sin ninguna justificación, solo por el hecho de establecer unilateralmente que se es sospechoso? Creo que si la gente lo supiera, los porcentajes de adhesión serían muy diferentes.

Por lo expuesto, concuerdo con mis colegas que han planteado que esta no va a ser una detención por sospecha equitativa para todos, sino que va a ser tremendamente discriminatoria, incluso por razones de sesgo social, porque muchos ciudadanos van a ser mirados como sospechosos por su forma de vestir, de llevar su cabello o de dejarse la barba. ¡Eso va a ocurrir! Quiero que todo lo anterior quede establecido en la historia fidedigna de la ley. ¿Qué explicaciones van a dar al país quienes han defendido con tanta fuerza este proyecto de ley cuando comencemos a conocer ese tipo de hechos?

En los últimos minutos, me referiré al segundo elemento por el cual, como parlamentario, considero que no se puede votar a favor de esta agenda corta antidelinuencia. Esto no significa ser desleal con la Presidenta de la República, como algunos parlamentarios osadamente han insinuado, sino respetar valores y principios. Aquí se utiliza el nombre de la Presidenta cuando conviene, pero cuando no conviene, se quedan calladitos y tuercen el destino de las cosas.

En cuanto a la famosa “ley mordaza”, ¿cómo podemos estar de acuerdo con una norma que busca perseguir a quienes supuestamente filtran información de una investigación? Lo encuentro realmente lamentable, sobre todo en el momento tan delicado que vive el país, en que la ciudadanía está ávida de mayor información. ¿Por qué ocultar lo que pasa en una investigación? ¿Acaso quieren volver al antiguo sistema judicial, en donde todos sabemos lo que ocurría cuando en las causas se decretaba el famoso secreto del sumario? ¡Nadie tenía acceso a la investigación y la ciudadanía no sabía cómo se cometían los delitos!

Hoy, gracias al nuevo sistema procesal penal, es posible conocer las sinvergüenzas que ocurrieron en SQM, en Penta, en Caval y en otros casos. Con el antiguo sistema penal, todo eso se habría ocultado y, seguramente, el señor Novoa y todos los señores que han sido condenados en esos casos seguirían cometiendo sus fechorías. ¡A algunos les duele que el país tenga un conocimiento cabal cuando se desarrolla una investigación judicial!

Discusión en Sala

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Esa es la palabra!

El señor ESPINOZA (don Fidel).-

Señor Presidente, no tengo ningún tapujo en decir esa palabra, porque yo mismo planteé el tema. La diferencia es que en los casos Penta y SQM hay condenas; un líder histórico fue condenado.

Tengo la plena convicción de que a los parlamentarios de las bancadas de enfrente no les importa que los fiscales, que cumplen una función persecutoria, terminen siendo acusados de una filtración o que los periodistas, que son los que informan, terminen siendo acusados por haber informado sobre algún hecho relevante de una investigación determinada. Si queremos retroceder a ese escenario, aprobemos esas normas, pero después respondamos al país, que quiere avanzar en esas materias.

Queremos que haya más transparencia, lo cual no implica aprobar una “ley mordaza”, con la que terminen siendo perseguidos los que investigan o los que informan.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, no solo llama la atención el cambio de posición que han tenido en pocas semanas las bancadas de enfrente con respecto a lo que manifestaron cuando votaron a favor de este proyecto en el primer trámite constitucional, sino también lo que algunos, incluyéndolo a usted, han reconocido que es el sello que debe tener un gobierno de izquierda.

Aquí se ha hablado de más o menos herramientas en el combate a la delincuencia, de más o menos derechos para las víctimas de delitos y de más o menos protección para nuestros carabineros. Si la respuesta de la izquierda es menos herramientas, menos derechos para las víctimas y más garantías para los delincuentes, quizá se está haciendo un reconocimiento implícito de qué lado está la izquierda en esta discusión. ¡Eso está en discusión!

Más allá de las herramientas con que contemos, esto es, un buen Sename, inclusión social, lucha contra las drogas y preocupación por las situaciones de violencia intrafamiliar -de las cuales debemos hacernos cargo como sociedad, porque son ejes incuestionables que caminan en paralelo a la entrega de las herramientas que hoy estamos discutiendo-, me parece que algunos leyeron otro proyecto o entendieron mal. A mi juicio, además de haber entendido mal la iniciativa, que ya es grave, se parte de una premisa -hacia este punto quiero enfocar mi intervención de desconfianza brutal hacia una de las instituciones con más prestigio en nuestra sociedad, como es Carabineros de Chile.

El debate sobre la nueva herramienta de prevención de la delincuencia para las policías ha sido absolutamente contaminado por prejuicios y exageraciones respecto de cómo los carabineros van a emplearla.

Por consiguiente, es superútil recordar lo que propone este proyecto de ley, que permite que un carabinero pueda exigir a una persona mayor de 14 años su identificación cuando este se encuentre en un lugar de acceso público. Hasta aquí no veo dónde está la detención por sospecha. No debería haber problema cuando la persona entrega el documento de identificación. Cuando se niegan a entregar su documentación o no la portan, se asume la existencia de un riesgo. Algunos especialistas en materia penal argumentan que esa facultad será utilizada de manera discriminatoria, que vulnerará la presunción de inocencia y que será totalmente ineficaz en el logro de los resultados buscados.

Efectivamente, algunos carabineros podrían abusar al aplicar la medida. Se ha dicho que no se aplicará en Las Condes ni en Vitacura, pero sí en La Legua, en poblaciones y lugares más vulnerables. Esas críticas surgen a partir

Discusión en Sala

de un prejuicio que apela a un supuesto descriterio de quienes están dentro de los más criteriosos de la sociedad chilena. Basta ver el actuar de nuestros carabineros durante el fin de semana a propósito de las inundaciones y cómo los chilenos recurren a una de las instituciones más prestigiosas, como es Carabineros de Chile. Asumir que la excepción se va convertir en la regla general es no confiar en una de las instituciones más prestigiosas del país.

En la lucha contra la delincuencia, prefiero estar del lado de los carabineros y de las víctimas de los delitos y no del lado de un eje -es bueno que la izquierda lo reconozca que implica más garantías para los delincuentes, menos derechos para las víctimas y menos herramientas para nuestros carabineros.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señor Presidente, transcurrido más de un año de su trámite legislativo, hoy discutimos las enmiendas del Senado a lo que, a pesar de los tiempos, se ha denominado la agenda corta antidelincuencia. Esta iniciativa, en un comienzo tibia y representativa de los temores propios de la Nueva Mayoría en el tema, fue sustancialmente mejorada durante su trámite legislativo por parte de los parlamentarios.

De hecho, el control preventivo de identidad fue un aporte de diputados de distintos sectores políticos, que vimos en esta figura una herramienta preventiva de gran utilidad para el trabajo policial.

Ahora bien, mucho se ha cuestionado por parte de la izquierda trasnochada, esa que aún tiene en su mente los carros policiales blanco con negro y se manejan en la lógica de la guerra fría. Sin embargo, para su tranquilidad, el control de identidad aprueba el examen de proporcionalidad requerido para determinar su conformidad con el texto constitucional, en tanto constituye una medida necesaria, idónea al fin perseguido y proporcional en sentido estricto.

El control preventivo de identidad no constituye detención. Hay que ser enfático en señalar que aun cuando el sujeto sea conducido al recinto policial, dicha acción tampoco podría catalogarse como detención propiamente tal, a no ser que adscribamos a un concepto antojadizo y amplio de detención. En efecto, lo que ahí podría haber es una afectación a la libertad personal; pero convengamos que nuestra Constitución permite establecer límites al ejercicio de los derechos, en pro de la defensa de intereses colectivos, como, en este caso, el orden público.

Tengo confianza en que esta nueva herramienta será de utilidad en la labor preventiva, y confío plenamente en la labor de las policías, cuyo esfuerzo por adecuarse al nuevo Chile en democracia se reconoce en la enorme adhesión ciudadana que estas gozan. Sin ir más lejos, Carabineros es la institución más confiable, según la Encuesta Nacional UDP 2015.

Por otra parte, el año pasado el Foro Económico Mundial calificó con nota 6,3 los servicios policiales de nuestro país, ubicándolos en el tercer puesto a nivel internacional. Igualmente, el obrar policial siempre estará sujeto a responsabilidad disciplinaria e, incluso, penal. Particularmente en el campo de la no discriminación, nuestro país ha dado pasos agigantados en los últimos años.

Ahora bien, lo curioso es que este debate ha dejado al descubierto las dos almas que conviven al interior de la Nueva Mayoría. Efectivamente, la discusión del proyecto dejó al descubierto cómo al interior de la Nueva Mayoría todavía hay vestigios de quienes parecen temer el orden y la seguridad, y quienes escuchan el clamor popular de una sociedad que vive con temor de ser víctima del delito.

Discusión en Sala

Deseo manifestar las dudas que me merece la posibilidad de conducir a un menor de edad a un recinto policial, y creo que se puede avanzar en mejorar ese aspecto. Una fórmula podría ser permitirlo solo cuando los agentes policiales cuenten con sistemas biométricos u otros similares que solo permitan su traslado cuando la negativa por identificarse haga evidente su intención de no ayudar con el actuar preventivo.

En una eventual comisión mixta, espero incorporar una nueva norma que restrinja el control de identidad en los términos antes señalados, pues si bien es indiscutible la participación de adolescentes en la comisión de delitos, por cierto es evidente que debemos darles un trato distinto, y así también lo entiende la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país.

De la misma forma, rechazaré lo que la prensa ha caricaturizado como “ley mordaza”, no porque, a priori, sea insensata, sino más bien por lo inoportuno de generar una norma de esa naturaleza en medio del creciente cuestionamiento público.

Por otra parte, una norma de esa naturaleza amerita una discusión amplia, y no restringirnos al tercer trámite constitucional de una iniciativa cuyas ideas matrices van por otro lado.

Finalmente, quiero reconocer el esfuerzo transversal de muchos diputados para sacar adelante esta iniciativa, pues entendimos que en la seguridad pública prima el interés general, y que su defensa no reconoce colores políticos, porque, en definitiva, lo que estamos protegiendo es a miles de chilenos que viven con temor.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Procederemos a votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que facilita la aplicación efectiva de las penas para delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

En primer lugar, corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 1) del artículo 1º del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Coloma Alamos, Juan Antonio; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Morales Muñoz, Celso; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Sabat Fernández, Marcela; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas, Mario .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 2) del artículo 1º del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Meza Moncada,

Discusión en Sala

Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fernández Allende, Maya ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 3) del artículo 1º introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Cariola Oliva, Karol ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Discusión en Sala

Letelier Norambuena, Felipe ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 4) del artículo 1° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pérez Arriagada, José ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Arriagada Macaya, Claudio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por el Senado del número 3) del artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

Discusión en Sala

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 5) del artículo 1° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone rechazar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 65 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime

Discusión en Sala

; Berger Fett, Bernardo ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 1) del artículo 2° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa,

Discusión en Sala

Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Saffirio Espinoza, René ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 2) del artículo 2° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ;

Discusión en Sala

Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Cicardini Milla, Daniella ; Flores García, Iván ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por el Senado del número 3) del artículo 2°, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila .

Discusión en Sala

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Godoy Ibáñez , Joaquín .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 3) del artículo 2° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 4) del artículo 2° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

Discusión en Sala

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Letelier Norambuena, Felipe ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Pascal Allende, Denise ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 4) del artículo 2°, que pasaría a ser número 5), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Jackson Drago, Giorgio ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Robles Pantoja, Alberto .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 5) del artículo 2°, que pasaría a ser número 6), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa,

Discusión en Sala

Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Saffirio Espinoza, René .

-Se abstuvo la diputada señorita Vallejo Dowling , Camila .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 7) del artículo 2° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ;

Discusión en Sala

Rocafullo López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Meza Moncada, Fernando ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Vallejo Dowling, Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cicardini Milla, Daniella ; Farías Ponce, Ramón ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 6) del artículo 2°, que pasaría a ser número 8), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafullo López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ;

Discusión en Sala

Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 7) del artículo 2°, que pasaría a ser número 9), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lorenzini Basso, Pablo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar el nuevo número 10) del artículo 2° introducido por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone rechazar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Letelier Norambuena, Felipe ; Rathgeb Schifferli , Jorge .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 8) del artículo 2°, que pasaría a ser número 11), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Cariola Oliva, Karol ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Pérez Arriagada, José .

-Se abstuvo el diputado señor Núñez Arancibia, Daniel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 9) del artículo 2°, que pasaría a ser número 12), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes,

Discusión en Sala

Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Pascal Allende, Denise .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 10) del artículo 2°, que pasaría a ser número 13), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández

Discusión en Sala

Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 14) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;

Discusión en Sala

Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 11) del artículo 2°, que pasaría a ser número 15), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Discusión en Sala

Boric Font, Gabriel ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra a) del nuevo número 16) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone aprobar. Esta norma requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font , Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar la letra b) del nuevo número 16) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone rechazar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 86 votos. Hubo 27 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 12) del artículo 2°, que pasaría a ser número 17), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 18) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 76 votos. Hubo 36 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus

Discusión en Sala

Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 19) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Provoste Campillay , Yasna .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, solicito que se registre el cambio de mi voto.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Su petición quedará consignada en el acta, señor diputado.

Corresponde votar el nuevo número 20) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danup, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett,

Discusión en Sala

Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fuentes Castillo, Iván ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Chahin Valenzuela, Fuad ; Cornejo González, Aldo ; Flores García, Iván ; Jackson Drago, Giorgio ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 21) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Cornejo González, Aldo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo,

Discusión en Sala

Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Pascal Allende, Denise .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, solicito que se incorpore mi voto en contra.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Su petición quedará consignada en el acta, señor diputado.

Corresponde votar el nuevo número 22) del artículo 2°, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward

Discusión en Sala

Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 23) del artículo 2º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó en contra el diputado señor Boric Font , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 24) del artículo 2º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

Discusión en Sala

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila .

-Se abstuvo el diputado señor Letelier Norambuena, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 25) del artículo 2º, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, solicito que se consigne en el acta mi voto a favor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta del voto a favor de la diputada Cristina Girardi .

Corresponde votar el nuevo número 26) del artículo 2º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro

Discusión en Sala

Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 28) del artículo 2º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

La Comisión de Seguridad Ciudadana propone rechazarlo. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 80 votos. Hubo 32 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votó por la afirmativa el diputado señor Urrutia Soto , Osvaldo .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ;

Discusión en Sala

Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 29) del artículo 2º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ;

Discusión en Sala

Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Silber Romo, Gabriel ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cornejo González, Aldo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 1) del artículo 3º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

La Comisión de Seguridad Ciudadana propone aprobarlas. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font , Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo

Discusión en Sala

Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espejo Yaksic, Sergio ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 1) del artículo 4º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Campos Jara, Cristián ; Espejo Yaksic, Sergio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Silber Romo , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar el nuevo número 3) del artículo 4º, incorporado por el Senado, para el cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Fernández Allende, Maya; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Jackson Drago, Giorgio; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Mirosevic Verdugo, Vlado; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Morales Muñoz, Celso; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ortiz Novoa, José Miguel; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urizar Muñoz, Christian; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio; Arriagada Macaya, Claudio; Boric Font, Gabriel; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Espinosa Monardes, Marcos; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hernando Pérez, Marcela; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Lorenzini Basso, Pablo; Meza Moncada, Fernando; Morano Cornejo, Juan Enrique; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Arriagada, José; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Teillier Del Valle, Guillermo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Farías Ponce, Ramón; Provoste Campillay, Yasna; Rocafull López, Luis.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 1) del artículo 5º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 6 abstenciones.

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Espejo Yaksic, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Rivas Sánchez , Gaspar .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 2) del artículo 6º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Lorenzini Basso, Pablo ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Vallejo Dowling, Camila .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, solicito dejar consignado en el acta de mi voto en contra.

La señora ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta del voto en contra de la diputada Karol Cariola .

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 3) del artículo 6º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes,

Discusión en Sala

Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la supresión del número 4) del artículo 6° del proyecto, propuesta por el Senado, para la cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ;

Discusión en Sala

Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Espinosa Monardes, Marcos ; Jarpa Wevar , Carlos Abel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al número 2) del artículo 7º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa

Discusión en Sala

Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font , Gabriel .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Arriagada Macaya, Claudio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 8º del proyecto, para las cuales se ha solicitado votación separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font , Gabriel .

-Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago, Giorgio .

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones a la Ley del Tránsito, introducidas por el Senado en el artículo 9° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones a la ley que establece procedimiento ante juzgados de policía local, introducidas por el Senado en el artículo 10 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones referidas al banco unificado de datos, introducidas por el Senado en el artículo 11 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada, las que requieren para su aprobación del voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa,

Discusión en Sala

Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafullo López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa la diputada señora Provoste Campillay , Yasna .

-Se abstuvo la diputada señora Rincón González, Ricardo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones referidas al control preventivo de identidad, introducidas por el Senado en el artículo 12 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada, y que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada

Discusión en Sala

Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Campos Jara, Cristián ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 13 incorporado por el Senado, referido al acta de procedencia, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Letelier Norambuena, Felipe ; Meza Moncada, Fernando ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Robles Pantoja, Alberto ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Teillier Del Valle , Guillermo .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 14 incorporado por el Senado a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuya votación separada ha sido solicitada, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font , Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Discusión en Sala

Espinosa Monardes, Marcos ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Letelier Norambuena, Felipe ; Pilowsky Greene, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 15 incorporado por el Senado, que modifica la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, cuya votación separada ha sido solicitada, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lorenzini Basso, Pablo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 16 incorporado por el Senado, que modifica la ley que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

Discusión en Sala

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Torres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font , Gabriel .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al artículo primero transitorio, referido a la construcción de nuevas cárceles, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 55 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela,

Discusión en Sala

Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urizar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Cicardini Milla, Daniella ; Girardi Lavín, Cristina ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja, Alberto ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo , Gabriel .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al artículo segundo transitorio, referido a obligación de informar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 98 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Jackson Drago, Giorgio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pilowsky Greene, Jaime ; Silber Romo, Gabriel ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola

Discusión en Sala

Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urizar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lorenzini Basso, Pablo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor ANDRADE (Presidente).-

En consecuencia, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que ha sido materia de esta sesión (boletín N° 9885-07), con los siguientes señores diputados: Arturo Squella , Matías Walker , Gonzalo Fuenzalida , Leonardo Soto y Guillermo Ceroni .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 19 de abril, 2016. Oficio en Sesión 12. Legislatura 364.

VALPARAÍSO, 19 de abril de 2016.

Oficio N° 12.487

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión realizada el día de hoy, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:

- la recaída en el número 1) del artículo 1°.
- la que incorpora un nuevo número 5) en el artículo 1°.
- la que suprime el número 3) del artículo 2°.
- la que introduce un nuevo número 10) en el artículo 2°.
- la que agrega un nuevo número 16) en el artículo 2°, en lo que respecta a la letra b).
- la que incorpora un nuevo número 18) en el artículo 2°.
- la que introduce un nuevo número 28) en el artículo 2°.
- la que agrega un nuevo número 29) en el artículo 2°
- la recaída en el número 1) del artículo 3°.
- la recaída en el número 1) del artículo 4°.
- la recaída en el número 1) del artículo 5°.
- la que reemplaza el artículo 12.
- la que incorpora un artículo 14, nuevo.
- la que sustituye el artículo primero transitorio.
- la que modifica el artículo segundo transitorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, esta Corporación acordó designar a las señoras y señores diputados que se señalan para que la representen en la Comisión Mixta que debe formarse:

- don Guillermo Ceroni Fuentes
- don Gonzalo Fuenzalida Figueroa
- don Leonardo Soto Ferrada
- don Arturo Squella Ovalle
- don Matías Walker Prieto

Hago presente a Vuestra Excelencia que la enmienda recaída en el artículo 11 del proyecto fue aprobada con el voto afirmativo de 109 diputados, y el artículo 15 incorporado por el H. Senado lo fue con el voto conforme de 108

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

diputados, en ambos casos de un total de 119 diputados en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la letra a) del nuevo número 16 introducido en el artículo 2° por ese H. Senado, fue aprobada con el voto afirmativo de 61 diputados, de un total de 119 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N°71/SEC/16, de 5 de abril de 2016.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 12 de mayo, 2016. Informe Comisión Mixta en Sesión 24. Legislatura 364.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, recaído en el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

BOLETÍN N° 9.885-07

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS,

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta, constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República dirigido a la Honorable Cámara de Diputados, con urgencia calificada de “suma”.

- - -

La Cámara de Diputados, Cámara de Origen, en sesión de fecha 19 de abril de 2016 designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Leonardo Soto Ferrada, Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto.

El Senado, por su parte, en sesión de fecha 3 de mayo del mismo año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de su Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton, Alberto Espina Otero, Felipe Harboe Bascuñán y Hernán Larraín Fernández.

Prevía citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 4 de mayo de 2016, con la asistencia de sus miembros, los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Pérez Varela (en reemplazo del Honorable Senador señor Larraín), y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Squella y Walker.

En dicha oportunidad, se eligió como Presidente al Honorable Senador señor Pedro Araya Guerrero.

A una de las sesiones en que la Comisión discutió la iniciativa concurrieron, además de sus integrantes, la Honorable Diputada señora Claudia Nogueira y el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier.

Asistieron, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra, señora Javiera Blanco; la Jefa de Gabinete, señora Elvira Oyanguren; la Jefa de Comunicaciones, señora Claudia Sánchez; el abogado asesor, señor Gherman Welsch, y los periodistas, señores Camilo Campos y Rodolfo Carrasco.

En representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública participaron el coordinador legislativo, señor José Miguel Beytía, y los asesores, señores José Pedro Silva y Rodrigo Medina. Por la Subsecretaría de Prevención del Delito, asistió el asesor legislativo, señor Nicolás Gatica.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concurrieron los asesores señores Guillermo Briceño y Nicolás Torrealba.

Estuvieron presentes, además, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la abogada asesora, señora Patricia Rada; por el Instituto Igualdad, la asesora legislativa, señora Rocío Sánchez; por la Policía de Investigaciones de Chile, el abogado señor Juan Pablo López y el asesor señor Pablo Mera, y por la Fundación Jaime Guzmán, el asesor legislativo, señor Carlos Oyarzún.

Asistieron, igualmente, los asesores legislativos que a continuación se mencionan: del Honorable Senador señor

Informe Comisión Mixta

Araya, señor Robert Angelbeck; del Honorable Senador señor Espina, señora Andrea Balladares y señores Mauricio Urjel y Pablo Urquizar; del Honorable Diputado señor Squella, señores Alejandro Gazmuri y Raúl Fuhrer; del Honorable Diputado señor Soto, señor Franco Pardo; del Comité de Senadores PPD, señor Sebastián Abarca; del Comité de Senadores RN, señora Rosario Pérez; del Comité de Senadores PC, señora Jennifer Tapia; del Comité de Diputados DC, el asesor señor Rodrigo Vega; del Comité de Diputados PPD, el periodista, señor Héctor Alarcón, y del Comité de Diputados RN, señora Ana Millanao y señor Pablo Celedón.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que de las disposiciones estudiadas por la Comisión Mixta, el número 16 del artículo 2° del proyecto tiene el carácter de norma de quórum calificado, en los términos del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Por su parte, el artículo 14 de la iniciativa tiene rango de norma orgánica constitucional, por versar sobre materias vinculadas a la organización y atribuciones del Ministerio Público, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, para su aprobación, las señaladas normas requieren del voto favorable de la mayoría absoluta de los señores Parlamentarios en ejercicio, en el primer caso, y de los cuatro séptimos de mismos señores Parlamentarios, en el segundo, en los términos de los incisos segundo y tercero del artículo 66 del Texto Constitucional.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, dio por iniciado el análisis de las discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley en estudio, las que derivan de lo siguiente:

Artículo 1°

El artículo 1° del proyecto introduce distintas modificaciones al Código Penal.

Número 1 de la Cámara de Diputados y del Senado

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó, como tal, el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Art. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1° o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.

3°. Con presidio mayor en su grado medio cuando se cometieren lesiones de las que trata el N° 2° del artículo 397.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó dicho artículo 433 por otro del siguiente tenor:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la

Informe Comisión Mixta

intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1.

2°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometieren lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó la norma propuesta por el Senado.

Al iniciarse el análisis de la diferencia suscitada entre ambas Cámaras, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, ofreció la palabra a la señora Ministra de Justicia.

La mencionada señora Secretaria de Estado explicó que, originariamente, la Cámara de Diputados había decidido reestructurar la norma vigente en torno a tres grupos de ilícitos, estableciendo en una primera categoría el delito de robo con violencia e intimidación con ocasión del cual también se cometiere homicidio o violación; una segunda categoría que agruparía la castración, las mutilaciones, las lesiones graves gravísimas y los casos en que la víctima es retenida por rescate o por un lapso mayor al tiempo necesario para cometer el robo, y una tercera para las lesiones simplemente graves que trata el número 2° del artículo 397 del Código Penal.

Indicó que el Senado, en cambio, volvió en cierta medida a la agrupación vigente del señalado Código, tratando con la misma severidad el robo con homicidio y violación y los casos en que el delito anexo es la castración, las mutilaciones y las lesiones graves gravísimas. Añadió que en la segunda hipótesis se contempló la situación de las lesiones simplemente graves y la retención de víctimas.

Expresó que el asunto en debate consiste en determinar el lugar que debe tener el robo con mutilación o lesiones en esta figura y la escala de penas que corresponderá en cada caso. Agregó que la opción que, en principio, esa Cartera apoya sería mantener la triple división que hace la Cámara de Diputados, haciendo un ajuste de penas en los rangos inferiores de cada caso, pues la práctica ha demostrado que el piso de la sanción es un elemento mucho más indiciario para la condena efectiva que los topes máximos.

Enseguida, intervino el Honorable Diputado señor Ceroni, quien manifestó que la distinción hecha por la Cámara de Diputados es adecuada al establecer, por un lado, la sanción del robo con homicidio y violación, y en una segunda hipótesis, con un tratamiento penal diferenciado, el robo con mutilaciones, lesiones o con retención de la víctima. Afirmó que es evidente que los bienes jurídicos involucrados en cada caso son distintos.

El Honorable Diputado señor Walker secundó la postura anterior y observó que ambas disposiciones repiten la configuración del robo con violencia o intimidación que también importa retención de la víctima. Explicó que la norma actual requiere que ello tenga lugar por más de 24 horas para que se configure la hipótesis; en cambio, la figura incorporada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado establece que este delito tendrá lugar cada vez que la víctima sea retenida por el perpetrador del robo con violencia o intimidación por un período mayor al necesario para la comisión del delito. Manifestó que esta forma de describir el tipo permite sancionar de mejor manera la nueva modalidad criminal del “secuestro express”, en el que la persona es asaltada en la calle, se le sustraen a la fuerza sus pertenencias y se le retiene por un determinado lapso para exigir a sus familiares y cercanos un rescate. Indicó que esta es una práctica delictiva frecuente en otros países de nuestro continente y que está empezando a introducirse en nuestro medio, por lo que es necesario dar una respuesta rápida.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín planteó que el problema con la formulación de la Cámara de Diputados es que si bien mantiene la sanción vigente para el robo con homicidio o violación, baja un grado la sanción superior del rango cuando se trata de mutilaciones y lesiones graves gravísimas o simplemente graves. Expresó que si este asunto se resuelve, podría reestudiarse la triple clasificación que se ha propuesto.

Seguidamente, intervino el Honorable Diputado señor Soto, quien recordó que el objetivo original de este proyecto era establecer reglas que permitieran dar aplicación efectiva a los marcos penales establecidos en la ley vigente, pero sin cambiarlos. Recordó que, en su momento, se afirmó que la reclasificación de todas las figuras penales, atendida su gravedad y el bien jurídico comprometido, sería tarea de una comisión especial que funcionaría al

Informe Comisión Mixta

interior del Ministerio de Justicia, que comprometía la elaboración de un nuevo Código Penal. Añadió que en ese entendido, la modificación planteada por la Cámara de Diputados solo implicaba una reorganización de las figuras existentes para eliminar contrasentidos graves, como es asimilar el homicidio a la mutilación de un miembro menos importante. Sin embargo, puntualizó, la readecuación que propone el Senado importa entrar de lleno a un reestudio de las sanciones y a su elevación.

El Honorable Diputado señor Squella expresó que parece haber cierto consenso respecto de la idea de que la distribución de las distintas hipótesis de esta figura compleja está mejor lograda en la versión de la Cámara de Diputados. No obstante, sostuvo que sería necesario hacer las adecuaciones sancionatorias del caso para que la reubicación no importe una reducción punitiva. Sobre el particular, acotó que el punto destacado debería ser el piso de cada sanción y no su tope superior, porque ello es un dato teórico.

Consideradas las observaciones anteriores, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, propuso sancionar en la disposición en análisis el robo con violencia o intimidación, distribuyendo en tres categorías las distintas figuras y las respectivas sanciones. Éstas serían las siguientes:

- 1.- Cuando se cometa homicidio y violación: presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
- 2.- Cuando se cometa castración, mutilaciones y lesiones del número 1) del artículo 397: presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.
- 3.- Cuando se produzcan lesiones de aquellas contempladas en el número 2) del artículo 397 y retención de víctimas por rescate o por un período de tiempo superior al necesario para cometer el robo: presidio mayor en su grado medio a máximo.

Sometidas a votación cada una de estas categorías, se obtuvo el siguiente resultado:

- Los números 1 y 3 fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Squella y Walker.
- El número 2 fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida y Walker. Se abstuvieron los Honorables Diputados señores Soto y Squella.

Número 5, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado agregó al artículo 1° del proyecto el siguiente número 5, nuevo:

"5) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

"3°. El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales."."

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo desechó.

Los Honorables Diputados señores Ceroni y Soto manifestaron diversas aprensiones respecto de la norma introducida por la Cámara Revisora.

En primer lugar, observaron que la ley orgánica constitucional sobre Municipalidades no contempla dentro de la planta de funcionarios de estas instituciones, a los inspectores municipales y que tampoco considera facultades específicas para ellos, razón por la cual cualquier funcionario edilicio, incluso aquellos que tienen nombramiento de carácter político, podrían ocupar estos cargos. En segundo término, señalaron que la proposición en estudio sanciona a quienes obstaculicen de cualquier forma la labor de esos inspectores, lo que constituye un tipo penal abierto impropio, que debería ser interpretado por el juez caso a caso, infringiendo el principio constitucional de la tipicidad.

Además, expresaron que hay otras disposiciones vigentes que garantizan el adecuado ejercicio de las atribuciones que ejercen los inspectores municipales, como es el caso del número 1) del artículo 495 del Código Penal, que castiga con multa de una unidad tributaria mensual al que contraviniera las reglas que la autoridad dictare para

Informe Comisión Mixta

conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya por sí mismo un crimen o simple delito.

Finalmente, hicieron notar que la nueva falta introducida por el Senado se agrega de manera injustificada al reducido número de figuras de esas características que permiten la detención del infractor flagrante.

El Honorable Senador señor Harboe recordó que la norma en discusión fue pedida por la Municipalidad de Santiago, con la finalidad de enfrentar un antiguo problema que afecta a los municipios en cuanto a la capacidad para regular la convivencia en la ciudad. Recordó que, al respecto, se planteó que las reglas actuales imponen la necesidad de que cada inspector fiscalice acompañado de un carabinero, para que este último certifique la falta detectada y provea la fuerza pública necesaria. Señaló que esa forma de proceder distrae funcionarios policiales de las labores preventivas y los involucra en un ámbito regulativo que no conocen, porque la generalidad de ellos no maneja las reglas de cada localidad.

Precisó que la modificación que el proyecto en estudio propone más adelante en relación al artículo 134 del Código Procesal Penal, es un complemento de la modificación en análisis y no habilita en ningún caso a los inspectores municipales para hacer detenciones, pues esa labor corresponde en forma privativa y excluyente a los funcionarios policiales, a la luz de lo que claramente establece la normativa vigente.

El Honorable Diputado señor Squella coincidió con estos últimos argumentos, pero manifestó que un punto en abono del rechazo de la Cámara de Diputados a esta norma es la inclusión del término "obstaculizar", pues su interpretación abarca un espectro de casos superior al que se quiere considerar.

El Honorable Diputado señor Walker expresó que la señora Alcaldesa de Santiago también explicó este punto ante las Comisiones que estudiaron el proyecto en la Cámara de Diputados, sin recibir la acogida que le dispensó la Comisión de Constitución del Senado. Expresó que preocupa a la Cámara de origen que parte de los inspectores municipales tengan una nominación de tipo político, pues en el largo plazo no sería deseable que ello favoreciera el establecimiento de policías municipales, las que en la experiencia comparada de otros países de Latinoamérica han acarreado pésimas consecuencias para la población.

En la misma línea, el Honorable Diputado señor Soto expresó que la función de fiscalización no está asignada en la ley orgánica de Municipalidades a un grupo determinado de funcionarios, razón por la cual se trata de una tarea que se asigna en forma itinerante entre los trabajadores edilicios. En razón de lo anterior, opinó que es complejo acreditar, en un momento determinado, cuales son los funcionarios que tienen la calidad de inspectores municipales.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe indicó que la función de fiscalización es una de las tareas permanentes y esenciales de los municipios y que es la consecuencia lógica de la capacidad que tienen esos entes para regular la vida local. Opinó que ello impone la necesidad de establecer los mecanismos pertinentes para que los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas tengan herramientas legales para incoar procedimientos sancionatorios contra quienes se resistan a cumplirlas. Informó que sobre esa base se acogió la regla que ahora se discute, que fuera solicitada por la Alcaldesa señora Tohá.

Puntualizó que él ha sido uno de los principales opositores a la creación de las policías municipales, por las desastrosas consecuencias que han provocado en otros países del continente donde se han introducido estos cuerpos uniformados. Preciso que lo que acá se discute nada tiene que ver con esa idea, agregando que la proposición no importa, en ningún caso, conferir facultades intrusivas ni permitir que el funcionario municipal cuya labor de fiscalización sea resistida pueda arrestar al infractor. Lo que se establece es que ese entorpecimiento constituirá una falta y que el infractor que sea sorprendido cometiéndola en forma flagrante, pueda ser arrestado con el solo propósito de pasar ante el tribunal para responder por ella.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina señaló que el Código Procesal Penal vigente es meridianamente claro cuando establece que los únicos funcionarios habilitados para arrestar a una persona son los integrantes de las fuerzas de orden y seguridad. Puntualizó que en el último tiempo diversas normativas aprobadas por el Congreso Nacional han dado amplias facultades de fiscalización a las municipalidades, pues se estima que esa estructura del Estado es la que está más próxima al quehacer habitual de los ciudadanos. Planteó que si ese cúmulo de facultades no va acompañado de herramientas que permitan sancionar a quien se resiste a su cumplimiento, el traspaso de competencias sancionado soberanamente por el Parlamento pierde sentido, siendo

Informe Comisión Mixta

preferible sincerar la situación y devolver la totalidad del control sobre esas materias al Gobierno central.

A su vez, el Honorable Diputado señor Fuenzalida manifestó que el debate relativo a esta norma, en conjunto con la disposición que introduce a nuestro ordenamiento el control preventivo de identidad -que también es materia de controversia ante esta Comisión Mixta-, denota un grado subrepticio y preocupante de desconfianza ante la autoridad. Planteó que ya se ha precisado sobradamente que el precepto en análisis no habilita a los inspectores municipales para detener personas ni para realizar ningún tipo de diligencia intrusiva, ni menos para ejercer funciones que son propias de la policía. Por otro lado, observó que es la única forma de otorgar cierto imperio a la normativa municipal, pues de lo contrario se permite que cualquier ciudadano la infrinja sin quedar sujeto a sanción práctica alguna.

El Honorable Diputado Soto insistió en que esta disposición no es necesaria porque el Código Penal vigente sanciona, en el número 5º del artículo 496, al que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a persona que tenga derecho a exigirla, o se negare a manifestarlos o diere domicilio falso. Expresó que, entonces, bastará que el infractor sorprendido por el inspector municipal se niegue a identificarse para que pueda ser conducido ante el juez.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, precisó que no hay ninguna disposición legal que obligue a la persona requerida a identificarse ante el inspector municipal que lo sorprende infringiendo alguna ordenanza. Agregó que, por ello, es muy difícil lograr que ese infractor sea sancionado, ya que no hay forma de identificarlo si no proporciona voluntariamente su identidad, dato sin el cual no puede ser citado al Juzgado de Policía Local.

A continuación, declaró cerrado el debate y puso en votación el texto del Senado sin la expresión "obstaculizare o".

- Sometida a votación la proposición, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta en los términos propuestos por el señor Presidente de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Larraín, y los Honorables Diputados señores Fuenzalida y Squella. Se abstuvieron el Honorable Senador señor De Urresti y los Honorables Diputados señores Ceroni, Soto y Walker.

Artículo 2º

Este precepto introduce diversas enmiendas al Código Procesal Penal. A continuación, se consignan aquellas que motivaron discrepancias entre ambas Cámaras.

Número 3 de la Cámara de Diputados y del Senado

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados contempló como tal, el siguiente:

"3) Agrégase al artículo 86 el siguiente inciso segundo:

"Queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2º de la ley N° 20.609."."

En segundo trámite constitucional, el Senado eliminó esta modificación.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta eliminación.

En primer término, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, explicó que la razón por la que el Senado decidió eliminar esta norma fue que ella no cumple ningún propósito claro, puesto que solo dispone el cumplimiento de otra ley que ya fuera sancionada por el Parlamento y que integra el ordenamiento jurídico vigente. Añadió que, interpretado el asunto a contrario sensu, podría considerarse que el legislador manda expresamente que no debe discriminarse en el control investigativo de identidad, pero que bien podría procederse de esa forma en las demás diligencias policiales reguladas por el Código Procesal Penal, lo que en ningún caso es lo que se busca.

En la misma línea anterior, el Honorable Senador señor Espina manifestó que para evitar la situación planteada por quien le antecedió en el uso de la palabra, sería necesario reiterar la regla que obliga a cumplir la ley N° 20.609 en todas las disposiciones del Código que tratan sobre las actuaciones de la policía, lo que además de ser poco

Informe Comisión Mixta

práctico, importa una verdadera desvaloración de un avance tan importante como fue la aprobación de dicho cuerpo legal, que estableció medidas contra la discriminación.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Soto planteó que la introducción de la modificación de la Cámara de Diputados se inscribe en la idea de establecer contrapesos jurídicos a las facultades de actuación autónoma de la policía en el ámbito de la persecución criminal. Indicó que en países con sistemas estatales respetuosos de los derechos de las personas, como es el caso inglés, se ha constatado que muchas de las actuaciones de este tipo llevadas a cabo por la policía están orientadas por criterios de discriminación étnica. Con todo, sostuvo que la ley antidiscriminación es parte del ordenamiento jurídico nacional vigente y que, en tal calidad, se aplica de forma directa a todo tipo de situaciones, incluyendo las actuaciones autónomas de la policía, correspondiendo a los jueces velar por su cumplimiento en cada caso.

A su turno, el Honorable Diputado señor Ceroni pidió dejar constancia para la historia fidedigna del establecimiento de la ley que la voluntad de la Cámara de Diputados en este aspecto fue que ni en el procedimiento de control de identidad ni en cualquier otra diligencia encomendada por el Código Procesal Penal a funcionarios públicos, es admisible proceder de forma discriminatoria. Señaló que aclarado el punto anterior, es dable acoger la postura del Senado, pues efectivamente la Ley Antidiscriminación ya integra el ordenamiento jurídico nacional como norma obligatoria que rige en todo tipo de casos.

Finalmente, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, puso en votación la alternativa del Senado, que suprime la disposición propuesta.

- Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Squella y Walker.

Número 10, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado incorporó el siguiente numeral 10, nuevo:

“10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta enmienda.

En atención a que esta disposición es consecuencia directa del nuevo número 5) introducido al artículo 496 del Código Penal por el Senado en el artículo 1º de este proyecto, la Comisión Mixta estimó procedente sancionar esta norma con la misma votación obtenida respecto de aquella modificación.

- En consecuencia, el numeral 10 propuesto por el Senado fue acogido por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Larraín y los Honorables Diputados señores Fuenzalida y Squella. Se abstuvieron el Honorable Senador señor De Urresti y los Honorables Diputados señores Ceroni, Soto y Walker.

Número 16, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado incorporó el siguiente numeral 16, nuevo:

“16) Modifícase el artículo 182, de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

b) Sustitúyese el inciso sexto por los siguientes:

“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso.

Informe Comisión Mixta

Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo.”.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó este nuevo numeral, en lo que respecta a la letra b).

En primer término, intervino el Honorable Diputado señor Ceroni, quien planteó que la disposición introducida por el Senado es una mala señal para la prensa investigativa, que naturalmente se nutre de la información que le brindan las personas que están más allegadas a los procesos judiciales de impacto público. Explicó que la prohibición que esta regla incorpora cierra esa fuente de información, por lo que se perjudica -de forma indirecta-, el derecho a la libertad de prensa.

Por su parte, los Honorables Diputados señores Squella y Walker hicieron notar que la regla vigente del artículo 182 del Código Procesal Penal corresponde a la formulación original de ese cuerpo normativo y que la modificación que introduce el Senado es lo suficientemente cuidadosa como para excluir de la prohibición que se impone a los medios de prensa. Con todo, observaron que esta modificación ha generado una considerable cantidad de tergiversaciones y malos entendidos, por lo que no habría apoyo político suficiente como para introducir una regla de este tipo en estos momentos.

A su turno, el Honorable Diputado señor Soto indicó que la regla introducida por el Senado no dice relación con las ideas matrices del proyecto, pues no se observa cómo las sanciones que se proponen para reprimir las filtraciones en los procesos penales mejorarán la persecución de los delitos de robo, hurto y receptación, que son el foco principal de esta iniciativa. Añadió que la norma en análisis incorpora una limitación a las fuentes informativas que utiliza la prensa, lo que no es conveniente si se considera el acertado papel que los medios de comunicación han tenido en ciertos casos de corrupción que se han detectado recientemente.

El Honorable Senador señor Larraín manifestó que esta norma no daña el derecho de ejercicio libre del periodismo. A la vez, recordó que el artículo 182 del Código Procesal Penal establece que la investigación penal es reservada y que excepcionalmente los intervinientes tienen acceso a ella para poder ejercer su derecho a constitucional a la defensa. Manifestó que si esos intervinientes filtran la información que se les facilita, se acaba el carácter reservado de la investigación y se permite que los imputados, que deben ser considerados como inocentes hasta que una sentencia señale lo contrario, sean sometidos al escarnio público sin posibilidad de contraargumentar o de defenderse.

Puntualizó que la norma incorporada por el Senado se refiere únicamente a los funcionarios públicos y a los particulares que tienen acceso a la información de la carpeta investigativa, por lo que, en consecuencia, no alcanza al resto de los ciudadanos ni menos a la prensa.

Añadió que tampoco hay que olvidar que el número 16) propuesto por el Senado contiene dos enmiendas al artículo 182, a saber, una que permite ampliar el plazo en el cual la investigación del fiscal es secreta, incluso para los intervinientes, y la que acá se discute, que tiene un ámbito de aplicación mucho menos restrictivo. Preciso que la Cámara de Diputados no tuvo problemas para aprobar la primera modificación y que, sin embargo, ha levantado todo tipo de observaciones respecto de la segunda.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, recordó que en Chile no existen investigaciones penales públicas y que los antecedentes penales que se recopilan contra una persona determinada solo son revelados en el proceso judicial posterior, si lo hay. Indicó que el actual inciso sexto del artículo 182 establece una obligación de mantener el secreto para los funcionarios públicos que participaron de la investigación, que también se aplica a toda persona, sea interviniente o no en el proceso, que por cualquier causa conozca antecedentes de aquella. Expresó que esta regla vigente abarca la labor de los periodistas, destacando que, en cambio, la proposición aprobada por el Senado y desechada por la Cámara de Diputados es mucho más restrictiva, porque se limita a las partes del juicio y a los terceros que por orden de la Fiscalía o del Tribunal deben participar directamente en la materialización de una diligencia. Esto, precisó, deja fuera a la prensa.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe recordó que esta norma fue solicitada expresamente por la Fiscalía, aun cuando importaba establecer una sanción penal contra los funcionarios de su dependencia que pudieran involucrarse en la infracción. Puntualizó que el acceso que se le confiere a los intervinientes también abarca la información proveniente de diligencias intrusivas, por lo que si no prospera la norma en estudio, un interviniente

Informe Comisión Mixta

de un proceso judicial iniciado por narcotráfico -por ejemplo-, bien podría revelar a su coimputado la existencia de una diligencia que se supone es secreta -como la interceptación de telecomunicaciones-, frustrándola completamente. Postuló que el mismo vacío legal ampararía al trabajador privado de una empresa telefónica al que el juez ordena intervenir una línea, si opta por avisar al investigado sobre la misma.

Señaló que, en la actualidad, hay normas generales que sancionan al funcionario público que viola el secreto que por ley le ha sido confiado, pero que no se aplican a los particulares, aunque tengan conocimiento directo de diligencias ordenadas por el tribunal cuya revelación va directamente en contra del éxito de la investigación. Expresó que esto es injusto y que el rechazo de la Cámara de Diputados viene a reafirmar ese estado de cosas.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina manifestó que la revelación de diligencias intrusivas por quienes tuvieron noticia directa de que fueron ordenadas, persigue un objetivo común que es hacer que las investigaciones criminales fracasen. Consideró lamentable que la presión de los medios haya incidido en el criterio de la Cámara de Diputados, aclarando que nunca se tuvo en vista la intención de hacer mella alguna a la libertad de prensa. Connotó que, en cambio, tal como lo han señalado quienes le antecedieron en el uso de la palabra, la regla propuesta por el Senado es más precisa que la norma actual, la que no distingue -para efectos de imponer la obligación de guardar secreto- si el particular que por cualquier causa tiene acceso a la información de la carpeta investigativa es periodista o no.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, sostuvo que los argumentos del Senado en favor de la norma ya han sido lo suficientemente detallados. Indicó que, aun así, las circunstancias políticas en las que se desarrolla la discusión de esta disposición parecen hacer inviable proponer una opción distinta a la de la Cámara de Diputados, pues si se insiste en esta regla se correría el riesgo de que el resto del acuerdo de la Comisión Mixta no alcance la mayoría necesaria y que, en consecuencia, en ésta y en otras materias en definitiva no haya ley. En razón de lo anterior, sugirió dar por cerrado el debate y pronunciarse sobre la postura de la Cámara de Diputados, consistente en desechar la regla propuesta por el Senado.

- Sometida a votación la recién aludida posición de la Cámara de Diputados, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Squella y Walker. Se abstuvo el Honorable Senador señor Larraín.

Número 18, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado agregó como tal, el que sigue:

“18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó esta modificación.

En primer término, intervino la señora Ministra de Justicia, quien planteó que la norma en estudio prevé la situación de las diligencias probatorias que no se van a poder producir en la audiencia del juicio, porque el testigo no estará disponible por razones insuperables. En ese caso, señaló, se permite hacer una audiencia especial, antes del juicio, con el solo propósito de recibir esa prueba. Indicó que el mérito de la misma se resolverá en el juicio posterior, por lo que no se está permitiendo ninguna suerte de condena anticipada, como se ha querido sostener.

Enseguida, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Squella, quien afirmó que esta disposición se confundió con la establecida en el artículo 396 del Código Procesal Penal, que establece una regla similar para la realización del juicio propiamente tal. Señaló que no parece haber mayores problemas en permitir que la audiencia se realice solamente con el abogado del imputado si, por ejemplo, se trata de un testigo que está próximo a morir y que evidentemente no podrá asistir al juicio.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Ceroni expuso que lo que interesa es asegurar la presencia del imputado en el juicio que se lleve en su contra.

A su turno, el Honorable Diputado señor Walker expresó que aunque se trate de una diligencia previa al juicio,

Informe Comisión Mixta

puede ser de mucha trascendencia, pues es dable suponer que se recurrirá a este mecanismo extraordinario si la prueba que se quiere rendir es particularmente importante. Por tanto, agregó, en este caso debe protegerse especialmente el principio de igualdad de armas entre las partes y el de la intermediación. En razón de lo anterior, propuso hacer los siguientes cambios a la proposición del Senado:

- Especificar como causal de procedencia de la regla, que se trate de un imputado debidamente emplazado que no asista a la audiencia sin una justificación válida, y
- Expresar que la audiencia tendrá lugar sin el imputado siempre que el tribunal considere que no se vulnera el derecho a defensa.

Revisadas estas sugerencias, el Honorable Senador señor Espina consideró más adecuado optar por la formulación pura y simple del Senado, pues estas propuestas introducen la posibilidad de controvertir la validez de la audiencia donde se toma la prueba anticipada una vez que ella concluye, dado que no se especifica cuando el imputado puede comparecer alegando que su ausencia era justificada y sobre todo porque la eventual vulneración del derecho de defensa únicamente podría apreciarse una vez que la audiencia termine. Sostuvo que si estos flancos quedan abiertos, la norma será inútil en la práctica porque siempre podrá impugnarse la validez de la audiencia.

Como contrapartida, el Honorable Diputado señor Soto connotó que un principio básico del proceso penal reformado es la igualdad del contradictor y que por ello, el imputado debe estar presente en la audiencia en que se reciba la prueba anticipada, pues él es el único que puede orientar al abogado defensor para que haga las contrainterrogaciones adecuadas, ya que es quien estuvo en el lugar de los hechos. En razón de lo anterior, señaló que la posibilidad de producir una prueba que después puede ser introducida al juicio sin la presencia del imputado debe acotarse a casos muy excepcionales. Por ello, apoyó las precisiones del Honorable Diputado señor Walker, las que -señaló- hacen que la proposición del Senado sea más plausible.

A su turno, el Honorable Senador señor Harboe planteó que el único propósito de esta disposición es que se pueda acompañar al juicio una prueba que de otro modo se va a perder. Recordó que el inciso segundo del artículo 191, que no se modifica, parte siempre de la base que la posibilidad de rendir una prueba anticipada es una atribución privativa del juez de garantía y que en ningún caso procede a todo evento a solicitud del fiscal. Connotó que el juez tiene por misión principal garantizar los derechos del imputado en el proceso penal y que, por tanto, cualquier decisión que se tome en este aspecto debe tener en vista la intangibilidad de esas prerrogativas. Afirmó que en razón de lo anterior y sin que sea necesario que el legislador lo repita, la disposición propuesta por el Senado operará únicamente si el juez de garantía considera que no se vulneran los derechos de defensa y si la ausencia del imputado ha sido injustificada.

En consecuencia, respaldó la pertinencia de aprobar la fórmula del Senado sin modificaciones.

Finalmente, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, declaró cerrado el debate y puso en votación la proposición del Senado.

- Sometida a votación la propuesta del Senado, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Squella y Walker. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Soto.

Número 28, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado incorporó como tal el siguiente:

"28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

"En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio, el tribunal recibirá la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio."."

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta enmienda.

En primer término, intervino el Honorable Diputado señor Ceroni, quien recordó que el rechazo de la Cámara de

Informe Comisión Mixta

Diputados a la norma propuesta por el Senado se basó en la idea de que ella afecta el derecho a defensa. Expresó que no tiene fundamento la alegación de que por esta vía se posibilita la dilación de las causas, porque el propio Código permite compeler por la fuerza a quien no asiste a la primera audiencia a que es citado.

Añadió que también hay que tener en vista que el defensor público que asiste a la mayoría de estos casos es nombrado en la misma audiencia, por lo que no conoce los hechos que se imputan al requerido ni puede hacer una defensa efectiva si no ha corroborado con aquél los dichos del acusador. Señaló que ello constituye, por sí mismo, un atentado grave a la garantía fundamental del derecho a la defensa.

Indicó que las dos razones antes señaladas justifican que se insista en el rechazo de la Cámara de Diputados al precepto propuesto por el Senado y también fundamentan una observación respecto a la constitucionalidad del mismo.

A su turno, el Honorable Diputado señor Squella informó que representantes de la Defensoría Penal Pública habían asistido a la discusión de este punto durante el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que, en esa ocasión, habían propuesto a las Comisiones que trataron el tema, la siguiente redacción:

"En el caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia del juicio por segunda ocasión, el tribunal podrá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio."

El Honorable Diputado señor Fuenzalida observó que el punto en estudio abarca el derecho de la víctima a tener un proceso donde se discuta y decida el conflicto que lo afecta y también lo relativo a los costos que supone para el Estado y los particulares el hecho de asistir a sucesivas audiencias que fracasan por la no concurrencia del imputado que ha sido citado.

A su turno, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, expresó que el problema estriba en la situación del Ministerio Público en los juicios simplificados, en los que luego de múltiples repeticiones de audiencias que fracasan, se pierden las pruebas que habrían permitido lograr una condena, lo que explica que gran parte de estos juicios terminen en sobreseimiento. Ello porque en la audiencia ulterior a la que asiste el imputado, la fiscalía no tiene forma de fundamentar su requerimiento. Adujo que la redacción sustitutiva del Honorable Diputado señor Squella es apropiada, siempre y cuando se elimine la oración final y se establezca que el juicio siempre se efectuará en la segunda audiencia que se cite. En relación a la objeción del Honorable Diputado señor Ceroni, planteó que esta audiencia únicamente se puede llevar a cabo si está presente el defensor del imputado, pues ello es un requisito de validez de la misma.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Soto opinó que esta reformulación podría debatirse solo si se considera que la audiencia de juicio tendrá lugar cuando el imputado debidamente citado se haya ausentado en los dos llamamientos anteriormente efectuados de manera injustificada, porque de lo contrario se vulneraría la prerrogativa básica del derecho al juicio previo.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina manifestó que el problema de la redacción antes propuesta es el mismo que se analizó a propósito de la discrepancia anterior, porque la condición de no vulnerar el derecho a la defensa del imputado es una válvula amplia que permitirá requerir en todas las ocasiones que sea conveniente para la defensa la nulidad de la actuación realizada sin la presencia del imputado. Indicó que también se pierde de vista que, según las disposiciones generales, al juez de garantía le corresponde de oficio o a solicitud de parte cautelar en todo momento las garantías del imputado, por lo cual la condición antes observada es también innecesaria.

Recogiendo las observaciones antes planteadas, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, presentó la siguiente reformulación para el texto en discusión:

"Añadir, a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 396, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

"Con todo, en caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asistiere injustificadamente a la audiencia, el tribunal recibirá, como prueba anticipada, en la segunda audiencia citada, la prueba testimonial y

Informe Comisión Mixta

pericial del Ministerio Público, del querellante y del defensor, conforme a lo previsto en el artículo 191. La presencia del defensor del imputado en esa audiencia constituirá un requisito de validez de la misma y si no compareciere, se estará a lo dispuesto en el artículo 286.”.”.

El Honorable Senador señor Espina señaló que el problema de la nueva proposición es que añade un flanco de posibilidades adicionales para sortear la obligatoriedad de la segunda audiencia, pues ahora bastaría que el abogado defensor no se presente. Manifestó que este es un resquicio de común aplicación, latamente denunciado por el Ministerio Público. Por ello, sugirió eliminar la última oración del texto antes transcrito.

El Honorable Diputado señor Walker sostuvo que la presencia del defensor es básica para que el principio de la bilateralidad de la audiencia y la contradictoriedad se puedan apreciar, sobre todo si se va a permitir proceder sin el imputado presente. Recordó que las reglas generales establecen que es condición de validez de una audiencia judicial la presencia del defensor, de modo que si éste no compareciere o abandonare la audiencia, procede de inmediato el nombramiento de un reemplazante. Hizo presente que si ese defensor público no asiste, se ausenta de la audiencia o presta un servicio deficiente, podrá hacerse valer su responsabilidad administrativa.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Fuenzalida postuló que el punto a atender en esta norma es evitar que las inasistencias sucesivas del imputado hagan ilusoria la posibilidad de un juicio. Compartió la aprensión del Honorable Senador señor Espina y recordó que por aplicación de las normas generales, procede el sistema de nombramiento de un defensor de oficio, como lo ha explicado el Honorable Diputado señor Walker, por lo que es perfectamente posible no añadir nada sobre el punto en la redacción.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó que en este debate cabe distinguir entre la consagración del derecho a la defensa y su garantía -que es un punto que nadie discute-, y el ejercicio de ese derecho, que es un aspecto más incidental que depende de la voluntad de su titular. Expresó que el ordenamiento jurídico establece que los derechos pueden no ejercerse, renunciándose a ellos de forma expresa o por medio del mecanismo de la preclusión y que esta circunstancia no puede ser un elemento que invalide la actuación de órganos del Estado tan importantes como son los tribunales de justicia.

Como contrapartida, los Honorables Diputados señores Ceroni y Soto postularon que una cosa es permitir que en circunstancias excepcionales y justificadas tenga lugar una audiencia de juicio sin la presencia del imputado, pero otra es permitir que ello ocurra sin siquiera exigir que el abogado defensor esté presente, lo que constituye claramente una forma de extremar las cosas. En razón de lo anterior, abogaron por la propuesta del señor Presidente.

El Honorable Senador señor Espina indicó que la persecución penal no puede quedar entregada a la voluntad del imputado y su abogado, por lo que propuso dejar entregado el asunto a las reglas generales.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Squella recordó que la propuesta del Senado obtuvo apenas dos votos a favor en la revisión que se hizo en el tercer trámite constitucional, por lo que instó a adoptar la propuesta de la Defensoría Penal Pública, ya que esa institución presentó las observaciones que se tuvieron en cuenta a la hora de rechazar la propuesta de la Cámara Revisora. Indicó que el único elemento que debería modificarse en esa redacción es reemplazar la expresión "podrá" por "deberá", de forma tal que quede claro que a la segunda inasistencia del imputado, la audiencia siempre tendrá lugar.

El Honorable Senador señor Espina insistió en las observaciones anteriormente planteadas, sosteniendo que es preferible lo que propuso el señor Presidente de la Comisión Mixta, sin la referencia a la presencia del abogado defensor, pues ello queda comprendido por las reglas generales.

Finalmente, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, manifestó que, al parecer, la formulación de la Defensoría Penal Pública es la que tiene más posibilidades de ser acogida, por lo que haciendo la precisión anteriormente señalada por el Honorable Diputado señor Squella e incorporando algunos perfeccionamientos formales, propuso como forma de solucionar esta diferencia la siguiente redacción:

“En el caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia del juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191, sin que sea necesaria su comparecencia

Informe Comisión Mixta

posterior al juicio.”.

- Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta. Votaron a favor el Honorable Senador señor Araya y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Squella y Walker. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores De Urresti, Espina y Harboe y el Honorable Diputado señor Soto.

Número 29, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado incorporó como tal el siguiente:

“29) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 406, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, por la siguiente: “diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo”.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta enmienda.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, planteó que la regla del juicio abreviado es una forma ventajosa de dar tramitación rápida a causas en que el imputado reconoce los hechos de los que se le acusa, pues por esta vía logra un juicio expedito con una sanción rebajada. En razón de lo anterior y con el propósito de hacer más plausible la posición del Senado, propuso circunscribir la ampliación de los supuestos de procedencia de este procedimiento a los delitos que trata este proyecto, considerados en el artículo 449 del Código Penal.

Por tal motivo, sometió a consideración de la Comisión Mixta la siguiente formulación alternativa:

"Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase "no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo", la expresión: "no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal", antecedida de un punto y coma (;).".

- Puesta en votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Squella y Walker.

Artículo 3°

Este precepto modifica el Código de Justicia Militar.

Número 1 de la Cámara de Diputados y del Senado

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el que sigue:

“1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó la letra c) por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó este reemplazo.

Informe Comisión Mixta

En relación con la propuesta del Senado para el numeral 4° que recién se ha transcrito, el Honorable Senador señor Espina planteó que ella aborda un problema que se suscita a raíz de situaciones verdaderamente enojosas que a menudo afectan a funcionarios policiales que se encuentran en servicio, como son recibir bofetadas o zamarreos violentos por parte de varias personas. Explicó que ninguna de estas hipótesis permite apreciar el delito de lesiones, porque no arrojan un resultado medible. Por ello, quedan impunes aunque se trate de atentados alevosos contra la autoridad, que en otras latitudes son severamente castigados.

Hizo notar que la enmienda propuesta por el Senado es análoga a la que se plantea en las dos disposiciones siguientes del proyecto, referidas a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile. Por tal razón, sugirió analizar en forma conjunta estos tres preceptos, lo que se acordó.

El Honorable Diputado señor Ceroni puntualizó que en el ordenamiento penal chileno no se contemplan lesiones sin resultados, agregando que el hecho de sancionarlas únicamente cuando hay un funcionario uniformado involucrado representa una desigualdad ante la ley muy vistosa. En efecto, agregó, el resto de la población que es víctima de esos mismos maltratos, incluso a manos de funcionarios policiales, debe proceder privadamente por el delito de injurias.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Squella sostuvo que acá están en discusión dos cosas distintas. Por una parte, la idea de la Cámara de Diputados que establece que las lesiones leves proferidas contra policías, carabineros o gendarmes en el ejercicio de sus funciones deben penalizarse siempre con una pena privativa de libertad y no alternativamente con una multa. Indicó que respecto de este primer punto hay coincidencia entre ambas Cámaras.

Expresó que el segundo dilema es el que señala el Honorable Senador señor Espina, que se refiere a los maltratos de obra sin resultados. Indicó que es problemático enfrentar esta situación por medio de la figura de las lesiones, tal como lo ha indica el Honorable Diputado señor Ceroni. Con todo, expuso que no se ha tenido en vista que el artículo 261 del Código Penal sanciona los atentados contra la autoridad, que se configuran cuando se acomete o se resiste con violencia la intervención de los funcionarios o se emplea contra ellos fuerza o intimidación. Explicó que esta descripción ampara la inquietud del señor Senador antes mencionado, pues se tipifica un maltrato que va más allá de las meras palabras e implica vías violentas de hecho. Por otra parte, dijo estar consciente de la observación hecha por el Honorable Diputado señor Ceroni, pues a diferencia de las lesiones, la figura base del atentado contra la autoridad no requiere un resultado.

En conclusión, propuso lo siguiente:

- Acoger la postura de la Cámara de Diputados en las tres disposiciones en estudio, e
- Incorporar en el número 2º del artículo 261 del Código Penal, antes de la expresión "cuando aquellas o éstos", lo siguiente: "carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile,".

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, opinó que esta propuesta soluciona la diferencia producida en este punto entre ambas Cámaras respecto de los funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, por lo cual recomendó su aprobación.

- En consecuencia, sometida a votación la proposición recién consignada, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Larraín y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida y Squella. Se abstuvieron el Honorable Senador señor De Urresti y los Honorables Diputados señores Soto y Walker.

Artículo 4°

Esta disposición modifica el decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Número 1 de la Cámara de Diputados y del Senado

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el que sigue:

"1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

Informe Comisión Mixta

- a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.
- b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.
- c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó la letra c) por la siguiente:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el siguiente:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta modificación.

Respecto de esta discrepancia, se adoptaron los acuerdos ya anotados al analizarse la disposición anterior.

Artículo 5°

Esta norma introduce enmiendas al decreto ley N° 2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile.

Número 1 de la Cámara de Diputados y del Senado

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el siguiente:

“1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.
- b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.
- c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó la letra c) por la que sigue:

“c) Sustitúyese el numeral 4°, por el que sigue:

“4°. Con presidio menor en su grado mínimo si le ocasionare lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó esta enmienda.

Esta disposición fue objeto del mismo acuerdo adoptado en relación a los dos preceptos anteriores.

Artículo 12

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el que sigue:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.

Informe Comisión Mixta

El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Además, dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad.

Junto con lo anterior, a lo menos semestralmente las Policías deberán dar cuenta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que diere origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.502.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado sustituyó este precepto por el siguiente:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la igualdad de trato y no discriminación arbitraria y se dará estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.

El conjunto de los procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18. Transcurridos estos términos se pondrá término al procedimiento identificatorio. En caso de que la persona mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa para el funcionario policial ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva, aplicando un trato denigrante a la persona a quien se ha controlado la identidad. Esta infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda, sin perjuicio de la figura penal que ella también pueda configurar.

Informe Comisión Mixta

Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido el control preventivo de identidad, la forma en que se está llevando adelante y sus resultados en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la disminución de la delincuencia y a la captura de los prófugos de la justicia.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó esta sustitución.

Al iniciarse la discusión de esta disposición, se sometieron a consideración de la Comisión Mixta dos propuestas alternativas de redacción. Una a cargo del Honorable Senador señor Espina y otra, del Ejecutivo.

Estas formulaciones son del siguiente tenor:

Honorable Senador señor Espina	Ejecutivo
Artículo 12. En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código, podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en las vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta nacional estudiantil o utilizando cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgar las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.	Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del Código Procesal Penal, podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en las vías públicas o en otros lugares de libre acceso público, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta nacional estudiantil o utilizando cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgar las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

Informe Comisión Mixta

La persona objeto de la verificación de su identidad deberá dar su nombre completo y su rol único nacional. Si no obstante lo anterior, no es posible verificar su identidad por carecer de los medios señalados en el inciso primero de este artículo, el funcionario policial respectivo deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. Si la persona se niega a acreditar su identidad, oculta su verdadera identidad o proporciona una identidad falsa, se procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el número 5° del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal. En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, debiendo respetarse siempre la igualdad de trato y no discriminación arbitraria. Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o	No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no sea posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. Si la persona se niega a acreditar su identidad, oculta su verdadera identidad o proporciona una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el N° 5° del artículo 496 del Código Penal. En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado, dotación, debiendo respetarse siempre la igualdad de trato y no discriminación arbitraria. Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o
--	---

aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo. Las policías deberán informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.	aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo. Las policías deberán informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.
--	--

Puestas en discusión estas proposiciones, en primer lugar intervino la señora Ministra de Justicia, quien explicó que la formulación del Ejecutivo recoge muchos de los planteamientos y observaciones que en su momento motivó la propuesta aprobada por el Senado en segundo trámite constitucional. Indicó que la idea básica es que el procedimiento de control se haga en el mismo lugar en el que se requiere la identidad del transeúnte y que en ningún caso se le conduzca a un recinto policial para esos efectos. Añadió que también se elimina la posibilidad de controlar a menores de edad, introduciéndose una regla expresa que señala que, en caso de duda, se entenderá que la persona es menor. Finalmente, puntualizó que se especifica que procederá un uso intensivo de los medios

Informe Comisión Mixta

tecnológicos disponibles para auxiliar al funcionario policial en esta tarea.

El Honorable Senador señor Espina destacó que Carabineros de Chile tiene a su disposición los recursos materiales y humanos necesarios para implementar progresivamente en todo el territorio el uso de medios telemáticos de identificación.

A su vez, el Honorable Diputado señor Fuenzalida expresó que ambas proposiciones muestran un considerable grado de renuncia respecto a las posiciones que se han adoptado anteriormente sobre esta materia. Recordó que el año pasado, 13.000 menores de edad fueron condenados a sanciones por la ley de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, por lo que el hecho de excluir de esta norma a los mayores de 14 y menores de 18 años no resulta un asunto baladí.

Explicó que se ha dado un paso fundamental al establecer un sistema que no requiere que el controlado que no porta documentos sea conducido a un cuartel policial para ser identificado, pues esa diligencia deberá realizarse in situ. Opinó que lo anterior importa una obligación simétrica para los ciudadanos y los funcionarios policiales, pues los primeros deberán portar documentos identificatorios, en tanto que los segundos deberán contar con sistemas de identificación móvil.

El Honorable Diputado señor Ceroni observó que, a primera vista, hay dos puntos cuestionables en ambas disposiciones. En primer término, se deja en manos de la policía la determinación de si la persona controlada es mayor o menor de 18 años, lo que puede dar pie a arbitrariedades. En segundo lugar, la obligación de precisar la propia identidad abarca también la de comunicar el número de cédula de identidad, aunque cabe la posibilidad que personas de avanzada edad desconozcan ese dato, lo que configuraría de forma automática la falta del número 5º del artículo 496 del Código Penal, procediendo que el funcionario que toma el procedimiento detenga al controlado de inmediato.

El Honorable Senador señor Larraín destacó la significación que tiene el hecho de excluir a los mayores de 14 años y menores de 18 de este procedimiento, dado que según la ley vigente esas personas son penalmente responsables. En relación al segundo punto planteado por el Honorable Diputado señor Ceroni, sostuvo que no es viable permitir que una persona aduzca válidamente que desconoce su número de cédula de identidad, pues ello abre un flanco para evitar el cumplimiento de la regla. Expresó que lo anterior no obsta a que en casos extremos se puedan hacer excepciones, como por ejemplo respecto de ciudadanos que transitan con sus facultades mentales perturbadas.

Añadió que, en razón de las observaciones anteriores, resulta más plausible insistir en la propuesta del Senado.

El Honorable Senador señor Harboe manifestó que, en la práctica, las policías ya realizan controles de identidad amparados en el artículo 85 del Código Procesal Penal, agregando que todas las críticas que se producen a este respecto parten de la base de la experiencia práctica en el ejercicio de la facultad contenida en esa norma. Observó que la regla que ahora se propone establece un estándar de condiciones y controles muy superior al de la norma vigente, porque supone un uso intensivo de los medios móviles de identificación y evita que el transeúnte controlado sea desplazado a la unidad policial, que es la principal crítica que la doctrina comparada hace cuando confronta esta diligencia con el derecho fundamental a la libre circulación. Destacó también la incorporación de la responsabilidad administrativa en contra del funcionario policial que incumple ese estándar, pues sin perjuicio de la infracción penal que se configure, la responsabilidad funcionaria impone un baremo de prueba más bajo.

Con todo, sostuvo que aún se pueden incorporar nuevos perfeccionamientos a esta disposición; por ejemplo, establecer que la identidad se podrá acreditar por cualquier medio veraz y no solo por los instrumentos emanados de la autoridad. Del mismo modo, sugirió hacer una mención específica al artículo 85 del Código Procesal Penal.

El Honorable Diputado señor Soto puntualizó que no hay que confundir las cosas, pues este mecanismo de control de identidad preventivo se aplica a un ámbito de personas distinto al que señala el artículo 85 del Código Procesal Penal. Explicó que en ese caso hay un indicio o causa probable que objetivamente le permiten al policía representarse la utilidad de controlar al transeúnte en el contexto de una pesquisa criminal, en cambio en esta nueva proposición se trata de personas que no aparecen como sospechosas de nada y, pese a ello, se les vulnera, sin causa, su derecho a la libertad de desplazamiento.

En la misma línea, el Honorable Senador señor De Urresti comentó que ha estado, desde un principio, en contra de

Informe Comisión Mixta

esta idea y que al parecer el tiempo le ha dado la razón, pues de una configuración inicial del mecanismo -que era particularmente disruptiva con las libertades individuales-, se ha pasado paulatinamente a versiones menos agresivas para las garantías fundamentales, lo que denota que quienes están detrás de esta idea han dejado de lado buena parte de su convicción inicial.

Sostuvo que no parece haber ningún vínculo demostrable entre el mecanismo en estudio y la finalidad de este proyecto de ley, que es la penalización efectiva de ciertos delitos contra la propiedad que cometen algunas personas que integran los sectores más pobres de la población.

En la sesión siguiente de la Comisión Mixta, el Ejecutivo presentó una nueva alternativa de redacción para el artículo 12. Su texto es el siguiente:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código, podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en las vías públicas o en otros lugares de libre acceso público, por cualquier medio de identificación tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgar las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no sea posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se niega a acreditar su identidad, oculta su verdadera identidad o proporciona una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el N° 5 del artículo 496 del Código Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, debiendo respetarse siempre la igualdad de trato y no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las policías deberán informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

El abogado asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José Pedro Silva, explicó que esta redacción recoge las observaciones planteadas por la Comisión Mixta en la sesión pasada. En efecto, dijo, se emplea la expresión “vía pública” en vez de “lugar público”, tal como lo hace el Código Procesal Penal, y además se refiere a otros lugares de libre acceso al público, de forma tal de distinguir entre recintos privados de acceso restringido, como sería un domicilio particular donde se celebra una cena, y recintos abiertos al público. Finalmente, observó que la referencia a la figura infraccional vigente del número 5° del artículo 496 es importante, porque en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 del Código Procesal Penal, se faculta a la policía para detener a quien es sorprendido cometiendo esta infracción.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, opinó que esta nueva redacción representa un valioso esfuerzo para llegar a un acuerdo que pueda zanjar las diferencias producidas entre ambas Cámaras. En

Informe Comisión Mixta

razón de ello y con el propósito de darle un trámite más expedito, propuso discutir y votar la disposición por partes, en la forma que a continuación se detalla.

Hubo acuerdo con este criterio, por lo cual se puso en debate, en primer término, el inciso primero de la propuesta del Ejecutivo, exceptuada su oración final.

El Honorable Diputado señor Walker consideró que la idea de "vías públicas" es algo confusa, porque naturalmente abarca solamente los lugares por donde transitan las personas, como calles, caminos y puentes, y no los sectores habilitados para que los transeúntes se detengan, como son las plazas y parques. En ese sentido, prefirió emplear el término "espacios públicos", pues, a su juicio, comprende ambas hipótesis.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Harboe observó que los otros lugares de libre acceso al público que no son vías o espacios públicos, son recintos privados, por lo cual es mejor decirlo derechamente. A la vez, manifestó que la idea de "espacios públicos" puede no tener un significado claro dentro de la tradición jurídica nacional, por lo que podría preferirse la expresión "vías públicas y otros lugares públicos".

A ese respecto, el Honorable Senador señor Espina agregó que el término "de libre acceso al público" con el que se denota a los lugares privados que se quieren controlar, puede generar complicaciones, porque en estricto rigor cualquier recinto privado que cobre entrada a las personas que quieran ingresar no es de libre acceso al público en este sentido. Recordó que este asunto fue destacado por los académicos penalistas que asistieron a las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado cuando se trató la norma, razón por la cual es preferible hablar, derechamente, de recintos de acceso al público, sin otro calificativo.

En razón de las observaciones anteriores el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, propuso aprobar el texto sometido a la consideración de la Comisión, distinguiendo tres tipos de lugares para la aplicación de la norma: a) vías públicas; b) otros lugares públicos, y c) lugares privados de acceso al público.

A continuación, puso en votación la disposición con las precisiones ya anotadas.

- Sometida a votación la proposición anterior, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya, Espina y Harboe y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Trisotti y Walker. Votaron en contra el Honorable Senador señor De Urresti y el Honorable Diputado señor Soto.

Se consignaron las siguientes fundamentaciones de los votos emitidos:

- El Honorable Diputado señor Soto adujo que esta modificación importa una posibilidad grave y cierta de restringir la libertad ambulatoria de las personas, porque mientras se establecen condiciones que no son proporcionales, no se fija virtualmente ninguna limitación a la atribución que se le otorga a la policía. Sostuvo que ello implica afectar un derecho en su esencia, por lo que la norma adolece de un problema de constitucionalidad.

- El Honorable Diputado señor Ceroni planteó que, a su juicio, esta norma no coarta la libertad ambulatoria porque representa solamente un control de carácter momentáneo y no una restricción de cierta envergadura desde el punto de vista temporal. Expresó que una norma similar opera en el control vehicular, sin que se plantee el vicio denunciado. Además, señaló que se trata de una norma proporcional, puesto que se inscribe adecuadamente dentro de la política pública de combate a la delincuencia.

- El Honorable Senador señor Harboe estimó que hay equilibrio entre la facultad que esta norma incorpora y la libertad ambulatoria de las personas, pues tal como se ha resuelto en jurisdicciones comparadas, la afectación a ese derecho fundamental tiene lugar cuando se saca al transeúnte controlado de su espacio de circulación, lo que aquí justamente se evita, al establecerse la regla de la identificación in situ. Indicó que se avanza en la misma dirección al establecerse el recurso a los medios tecnológicos y al admitirse todo medio de acreditación de la propia identidad y no solo aquellos expedidos por la autoridad. Finalmente, hizo notar que el señor Diputado que le antecedió en el uso de la palabra había concurrido con su voto a aprobar una formulación mucho más restrictiva para esta diligencia, que se aplicaba a menores de edad, en cualquier lugar y que permitía que el controlado fuera detenido hasta por 4 horas en una unidad policial.

- El Honorable Senador señor De Urresti consideró que aunque la formulación recién votada constituye un avance en comparación al texto despachado por el Senado y es considerablemente mejor que la primera versión de la

Informe Comisión Mixta

Cámara de Diputados, mantiene la posibilidad de que se aplique en forma discriminatoria, pues herramientas como ésta son utilizadas mayoritariamente contra segmentos de la población tales como los jóvenes y los integrantes de las minorías y de los sectores más vulnerables. Observó que las nuevas condiciones tampoco dan cuenta de la realidad rural, en la que los medios tecnológicos de identificación no siempre están disponibles.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión Mixta puso en discusión la oración final del inciso primero, que dice: "En caso de duda respecto si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad."

El Honorable Senador señor Espina consideró que incorporar esta regla es un error porque no hay una forma práctica para que en su patrullaje habitual, un policía pueda establecer que un joven con el que se cruza casualmente tiene 17, 18 ó 19 años. Planteó que esta regla importa una posibilidad cierta que se judicialicen los controles de identidad que se realicen a jóvenes. Afirmó que mientras más condiciones se pongan en la regla, más inaplicable se torna ésta.

Observó que esta disposición tenía sentido cuando se permitía controlar la identidad de personas mayores de 14 años, porque mientras un menor de 14 años es un inimputable, un joven chileno de entre 14 y 18 años debe responder ante la ley por las infracciones penales que pueda cometer.

Lamentó las generalizaciones en que se incurre al decir que la policía persigue especialmente a los jóvenes y a los más humildes. Expresó que no hay evidencia que avale ese razonamiento y que, en cambio, se observa que Carabineros de Chile es la institución más valorada entre los estratos sociales más vulnerables. Recordó que, en su oportunidad, el General Director de Carabineros planteó que de concedérseles esta facultad, se utilizaría con criterios estrictamente policiales, concentrando la actuación de los funcionarios policiales en sitios y horarios en que hay más posibilidad de ocurrencia delictual. Puso de relieve también que los incisos siguientes de este precepto imponen un sistema férreo de control y prevén también publicaciones periódicas en las que se detallará el uso que se haga de la nueva norma, por lo que se contará con todos los resguardos necesarios para evitar cualquier abuso.

Hizo notar que hay menores de 18 años y mayores de 14 que tienen citaciones pendientes a los tribunales para esclarecer hechos de naturaleza penal en los que están envueltos y sobre todo para imponerles medidas de protección y rehabilitación. Recordó que una parte importante de los menores infractores de ley está en situación de calle, por lo que una herramienta que permita controlarlos y derivarlos a los sistemas de protección que la ley prevé irá en su propio beneficio. Debido a lo anterior, sostuvo que fue un error sacar del control de identidad a los mayores de 14 y menores de 18, añadiendo que la presunción que se ha expuesto en cuanto al aspecto del controlado carece de sentido.

A continuación, intervino el Honorable Diputado señor Walker, quien señaló que el criterio considerado por la disposición en discusión acoge algunas observaciones planteadas por UNICEF a este proyecto, por lo que, en principio, se trata de una regla plausible. Con todo, manifestó algunas dudas. Se preguntó si la presunción que esta norma contempla es de derecho o simplemente legal y si importará entorpecer la aplicación práctica de la disposición. Igualmente, cuestionó qué sucede si una persona se identifica verazmente pero falsea su edad con el propósito de no ser controlada.

El Honorable Diputado señor Soto precisó que los jóvenes son quienes utilizan mayoritariamente el espacio público y reiteró que la evidencia internacional muestra que este tipo de atribuciones son empleadas en forma desproporcionada contra ese grupo y también contra las minorías. En razón de lo anterior y aunque anteriormente se mostró contrario a la regla principal a la cual esta disposición accede, se declaró partidario de su inclusión, pues protege a los referidos grupos sociales.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Fuenzalida compartió las observaciones del Honorable Senador Espina y explicó que una atribución como ésta debe redactarse en la forma más objetiva posible, con el propósito de que el funcionario que la implemente entienda claramente lo que debe hacer y lo que le está prohibido. En ese contexto, señaló que introducir elementos subjetivos o interpretables -como la presunción que acá se discute-, va en contra de la adecuada aplicación práctica de la regla. Recordó también que la atribución análoga a esta nueva medida contenida en el artículo 85 del Código Procesal Penal, requiere elementos de juicio que deben apreciarse en cada caso por parte del funcionario policial. Añadió que ello se explica porque ese control de identidad es de carácter investigativo, por lo que supone una causa probable para iniciar una pesquisa criminal; en cambio, esta nueva

Informe Comisión Mixta

atribución es de índole netamente preventiva, razón por la cual debe tratarse de una herramienta de contornos claros y objetivos.

A su turno, el Honorable Senador señor De Urresti planteó que aunque votó en contra de la idea principal de esta disposición, está a favor de la regla que aquí se discute, porque se trata de una salvaguardia básica para cautelar los derechos de los menores de edad. Explicó que personalmente tiene una buena opinión de las instituciones uniformadas, aun cuando lamenta reconocer que ellas cargan con un cierto sesgo discriminatorio, que se demuestra cuando medidas como ésta no se aplican de manera masiva en sectores acomodados.

El Honorable Diputado señor Ceroni instó a no olvidar que en tercer trámite constitucional la Cámara de Diputados rechazó completamente la norma propuesta por el Senado, por lo que cualquier medida que tienda a reglamentarla más, favorecerá su aprobación. En ese entendido, manifestó ser partidario de la disposición en análisis, aunque consideró muy plausibles las dudas prácticas expuestas por el Honorable Diputado señor Walker.

Por su parte, la señora Ministra de Justicia informó que esta norma es apoyada por el Gobierno y que se basa también en la experiencia práctica, porque los tribunales de justicia reiteradamente han declarado nulas las detenciones realizadas a causa de controles de identidad investigativos en los que, en definitiva, se acredita que el controlado es menor de edad. En razón de lo anterior y de que previamente se adoptó como criterio que el control preventivo procederá solo respecto de mayores de edad, estimó que esta regla es perfectamente plausible, porque orienta el ejercicio de la atribución hacia el sector etario de la población que efectivamente puede ser controlado.

Además, connotó que de la sola redacción de la oración se desprende claramente y sin necesidad de especificación alguna, que se trata de una presunción simplemente legal.

Finalmente, el Honorable Diputado señor Ceroni puntualizó que en el proceso de negociación de esta norma se han ido logrando paulatinos avances para que su redacción sea más plausible y aceptable. Señaló que dichos avances se concentran básicamente en dos puntos, que son evitar que el controlado sea desplazado a un cuartel policial y disponer que solamente pueden ser controlados los mayores de edad. Expresó que sobre esa base ampliamente aceptada debe evaluarse la regla que ahora se discute, la que sin lugar a dudas refuerza dichos principios de acuerdo. En razón de lo anterior, instó a aprobarla.

- Sometida a votación la oración final del inciso primero, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Soto y Walker. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Espina y los Honorables Diputados señores Fuenzalida y Trisotti.

Se consignaron las siguientes fundamentaciones de los votos emitidos:

- El Honorable Senador señor Harboe y el Honorable Diputado señor Walker manifestaron que la explicación del Ejecutivo respecto de la naturaleza jurídica de la presunción y los problemas de aplicación práctica que ha tenido el artículo 85 del Código Procesal Penal respecto de los menores de edad, respaldan su decisión.

- Los Honorables Diputados señores Fuenzalida y Trisotti indicaron que su rechazo a la norma se debe a que ella introduce un elemento subjetivo y judicialmente discutible, que complicará su aplicación práctica.

A continuación, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, puso en discusión el inciso segundo de la propuesta ya transcrita.

En primer término, el Honorable Diputado señor Soto planteó que es muy discutible que la posibilidad de hacer control de identidad in situ no implique una vulneración grave e injustificada de la libertad ambulatoria, porque el individuo que es controlado en la vía pública, que declara libremente su identidad pero que no tiene un medio para corroborarla, se verá sujeto a una detención de una hora. Explicó que esa situación tendrá lugar aun cuando se arguya que con los dispositivos tecnológicos de identificación móvil con los que se proveerá a la policía para estos efectos, la verificación tardará menos de un minuto. Aun así, añadió, durante los 59 minutos restantes el controlado será inmovilizado sin razón y estará a disposición de la policía. Observó que esa enojosa situación tendrá lugar sin expresión de causa alguna, a sola voluntad del funcionario que hace el control y sin ninguna posibilidad de excepcionar al controlado, aunque él, voluntariamente, haya informado verazmente su identidad.

El Honorable Senador señor Harboe contrargumentó que la jurisprudencia constitucional demuestra que el análisis

Informe Comisión Mixta

de normas similares ha concluido que la afectación al derecho a la libertad ambulatoria tiene lugar cuando el transeúnte controlado es sacado de su espacio de circulación y es conducido a otro lugar para ser identificado. Expresó que esa situación es justamente la que se evita con la nueva redacción, que prevé que el control se hará in situ con los elementos tecnológicos de que se disponga, de manera que si no hay tal disponibilidad, la autoridad se verá impedida de ejercer esta función. Hizo notar que la norma también establece que una vez que termine el procedimiento de verificación de identidad, la diligencia concluye inmediatamente y que el plazo de una hora es un tope máximo y no un período fijo en que el controlado estará detenido a todo evento.

- Sometido a votación el inciso segundo de la disposición, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Trisotti y Walker. Votaron en contra el Honorable Senador señor De Urresti y el Honorable Diputado señor Soto.

Se consignaron las siguientes fundamentaciones de voto:

- Los Honorables Diputados señores Ceroni y Walker consideraron que esta disposición es un avance porque evita el traslado del controlado a un recinto policial y porque pone a cargo de la policía la responsabilidad de contar con los medios tecnológicos necesarios para realizar esta labor.

- El Honorable Diputado señor Soto planteó que si se asegura que el control solo podrá realizarse con medios tecnológicos que arrojan la identificación de una persona en breves instantes, no hay ninguna justificación para que la norma prevea que el procedimiento pueda durar hasta una hora.

- El Honorable Senador señor Espina sostuvo que precisar un lapso máximo es un avance, porque si nada se indica a este respecto, el procedimiento podría tardar mucho tiempo sin que exista la posibilidad de impugnarlo. Recordó también que la posición de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional resultaba mucho más conculcatoria de derechos que el texto recién votado, pues establecía un control que podía tardar hasta 4 horas en un cuartel policial.

- El Honorable Senador señor De Urresti expresó que esta regla refleja una confianza exagerada en las capacidades tecnológicas de la policía, pues aunque es plausible que esto funcione en centros urbanos más poblados, la experiencia indica que no estará disponible o que lo estará con muchas dificultades en sectores rurales apartados como los que él representa.

Enseguida, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, puso en debate los incisos tercero y cuarto.

Planteó, en primer lugar, la necesidad de especificar en el inciso cuarto que procederá la detención del infractor en los términos que dispone el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, que contempla la posibilidad de arrestarlo cuando se verifica el incumplimiento flagrante de la obligación de señalar su nombre y domicilio verdadero al funcionario autorizado por la ley a requerirlo.

Sobre el particular, el Honorable Diputado señor Soto consultó si esta disposición es más drástica que la señalada en el artículo 85 del Código Procesal Penal, el cual prevé que la persona que no pueda identificarse será conducida -y no arrestada-, al cuartel policial más cercano para ser identificada. Únicamente después de ese procedimiento se establecerá si se configura o no la falta antes señalada, procediendo recién entonces el arresto. Hizo notar que, en cambio, en la norma que ahora se estudia se indica que el arresto tendrá lugar de inmediato, sin un procedimiento previo de identificación.

Respondiendo a esta consulta, la señora Ministra de Justicia explicó que aquella conclusión no es exacta, pues tanto la regla del artículo 85 como la que acá se discute hacen la misma distinción: por un lado está la persona que voluntariamente se identifica pero que no cuenta con medios para probar sus dichos. En ese caso, el controlado debe ser identificado y ello se hace in situ en la hipótesis del control preventivo, o en el cuartel policial en la hipótesis del artículo 85, pero en ambas alternativas el controlado es puesto en libertad inmediatamente después de identificado, sin que proceda falta alguna en su contra. La segunda posibilidad, que también opera tanto respecto de artículo 85 como del nuevo control de identidad preventivo, es que el controlado se niegue a identificarse o dé un nombre falso. Expresó que en esos casos, sea cual sea la herramienta jurídica que la policía haya utilizado, se configura la falta y el infractor va detenido. El punto práctico es que cuando llega al cuartel

Informe Comisión Mixta

policial debe ser identificado no en razón del control de identidad preventivo o investigativo previo, sino porque no se puede mantener detenidas a personas no identificadas en los cuarteles policiales.

A su turno, el Honorable señor Diputado señor Soto recordó que el artículo 85 del Código Procesal Penal permite que las personas controladas también sean objeto de registro de vestimentas, equipaje o vehículo. En razón de lo anterior, consultó si estas facultades intrusivas también se prevén para el control preventivo de identidad.

La señora Ministra de Justicia informó que no es así, pues esas atribuciones excepcionales requieren siempre estar en presencia de la causa probable o del indicio que la ley prevé; en cambio, el nuevo control de identidad preventivo no supone causales especiales de procedencia.

- Sometidos a votación los incisos tercero y cuarto del artículo 12, más la modificación propuesta por el señor Presidente de la Comisión, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Trisotti y Walker. Votó en contra el Honorable Senador señor De Urresti.

En último término, el señor Presidente de la Comisión Mixta puso en análisis los incisos quinto a noveno.

Una vez examinado el contenido de estos incisos, fueron puestos en votación.

- Sometidos a votación los referidos incisos quinto a noveno, fueron aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Trisotti y Walker. Votaron en contra el Honorable Senador señor De Urresti y el Honorable Diputado señor Soto.

En diversos incisos de esta disposición se acordó hacer algunos ajustes de tipo meramente formal.

Artículo 14, nuevo, del Senado

En segundo trámite constitucional, el Senado incorporó como tal el siguiente:

“Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó esta disposición.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, planteó que la regla del numeral 1) es del todo similar al estatuto de responsabilidad de los jueces. Hizo notar que ese número presenta un error de referencia, porque las normas sobre responsabilidad administrativa están desarrolladas en los artículos 48 y siguientes de la ley orgánica del Ministerio Público, por lo que propuso aprobarlo con ese ajuste.

En relación con el numeral 2), expresó que éste prevé una sanción disciplinaria contra el fiscal que incumpla el deber establecido en la ley vigente en cuanto a guardar reserva sobre los antecedentes que conozca a raíz de un caso que sustancia contra una o más personas.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Soto manifestó que esta regla está directamente vinculada con otra anterior en que se discutió el acceso de la prensa a los datos de la investigación, que fue desechada. Al igual que en ese caso, sugirió rechazar esta disposición.

Informe Comisión Mixta

- Sometido a votación el artículo 14 con la modificación propuesta por el señor Presidente de la Comisión Mixta, fue aprobado por la mayoría de sus miembros. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Fuenzalida, Trisotti y Walker. Votaron en contra el Honorable Senador señor De Urresti y los Honorables Diputados señores Ceroni y Soto.

Se consignaron las siguientes justificaciones de voto:

- El Honorable Diputado señor Ceroni manifestó que concurre con su voto de rechazo a la proposición por la íntima relación de esta disposición con la modificación propuesta por el Senado al artículo 182 del Código Procesal Penal.

- El Honorable Senador señor Araya planteó que se trata de una regulación que ya existe en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y en diversas instrucciones generales del Fiscal Nacional, por lo que el efecto de la proposición es, simplemente, precisar lo que ya rige.

- El Honorable Senador señor Espina expresó que estas formulaciones fueron elaboradas por representantes del Ministerio Público que participaron en fases anteriores de esta tramitación y que regulan de mejor forma lo que actualmente existe. Explicó que la norma vigente es poco clara, ya que impide que el fiscal a cargo de una causa pueda pedir un consejo profesional privado a otro fiscal o que pueda revelar antecedentes cuando la ley lo requiera o una orden del fiscal nacional lo imponga. De allí, agregó, que esta aclaración sea del todo pertinente.

- El Honorable Senador señor Harboe aseveró que esta regla no guarda relación con la mal llamada “ley mordaza” que se mencionó a propósito de la discusión de las enmiendas al artículo 182 del Código Procesal Penal. Indicó que, por el contrario, su efecto práctico es restringir la prohibición de divulgación que se encuentra vigente.

Disposiciones transitorias

Artículo primero

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el que sigue:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2018, los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana de Santiago se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad con lo dispuesto en la letra i) del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1a. No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán ser desarrolladas por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2a. Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile. Tratándose de ampliaciones que comprometan un crecimiento de la población penal de más de un 50%, esta disposición no podrá aplicarse.

3a. Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en el presente artículo se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad con este artículo, el Ministerio de Justicia informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

Informe Comisión Mixta

En segundo trámite constitucional, el Senado lo reemplazó por el que sigue:

“Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3° del decreto ley N° 2.859, del Ministerio de Justicia, promulgado y publicado el año 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1° No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado y publicado el año 2004, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2° Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3° Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 1997 y publicado el año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta sustitución.

El Honorable Diputado señor Walker observó que la iniciativa en estudio indudablemente importará un aumento del número de reclusos, agregando que es por todos conocido el alto costo que cada interno reporta para el Estado, así como también las condiciones inhumanas que en general se observan en los establecimientos penitenciarios. Manifestó, enseguida, que el sistema actual hace muy difícil aprobar la construcción de nuevos penales y que por ello es razonable adoptar algunas normas excepcionales que faciliten este proceso.

Con todo, puntualizó que evidentemente no se puede esperar buenos resultados en materia de reinserción social de los condenados si la política penitenciaria sigue siendo la misma. Por ello, propuso a la Comisión Mixta aprobar la disposición del Senado, agregándole el siguiente numeral 4°:

“4° Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad, del respeto de sí mismos, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.”.

Explicó que la formulación anterior permitirá imprimir a las nuevas plazas penitenciarias que se implementen un

Informe Comisión Mixta

sello rehabilitador más claro.

El Honorable Senador señor Harboe consideró imprescindible facilitar la construcción de nuevos recintos penales en las regiones más pobladas del país, pues el sistema actual de tramitación de los respectivos proyectos implica que desde el momento en que se decide construir un penal hasta que es entregado para su uso, pasan unos 8 años, la mayor parte de los cuales se dedica a tramitaciones y papeleos y no a la construcción propiamente tal. Recordó que a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010, la cárcel de Chillán se derrumbó y que transcurridos ya más de 6 años de ese trágico hecho, aún no se ha tomado la decisión de construir un nuevo penal para reemplazarlo.

En relación con la propuesta del Honorable Diputado señor Walker, la estimó muy adecuada, salvo en cuanto a que debería ser una regla de carácter general y no transitoria y aplicable a todos los recintos penales del país y no solo a aquellos ampliados o construidos en las regiones a que se refiere este artículo.

A su turno, la señora Ministra de Justicia señaló que la propuesta antes consignada contempla una idea que es plenamente compartida por esta Administración. Expresó que el propósito buscado no es ampliar o construir más penales por capricho o para mejorar las condiciones de empleo de las regiones, sino porque la evidencia indica que para rehabilitar se necesita segmentar a la población penal en grupos de compromiso delictivo similar, aplicándosele a cada uno de ellos un tratamiento especializado. Explicó que segmentar significa contar con más espacio en los penales, lo que está dificultado con el trámite actualmente vigente para autorizar dicha operación, que tarda muchos años en concretarse.

Manifestó que las normas que se proponen en esta disposición transitoria no importan saltarse exigencias, pues de todas formas el sistema operará en base a licitaciones privadas, siempre tendrán que obtenerse las autorizaciones ambientales del caso e invariablemente deberá tomarse razón de los actos administrativos intermedios. Expresó que las modificaciones que esta regla ha experimentado apuntan a resolver cuestiones prácticas, tales como el silencio administrativo y el acceso al sistema de toma de razón electrónica.

A continuación, intervino la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, quien consideró imprescindible apurar la ampliación y construcción de nuevos recintos penales. Con todo, manifestó que muchas veces éstos no cuentan con el beneplácito de la comunidad afectada, por los obvios efectos negativos que implica tener una cárcel cerca. En razón de ello, opinó que estas reglas deberían ir acompañadas de medidas de mitigación y compensación para las respectivas comunidades, de manera que los proyectos resulten localmente más aceptables.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Soto manifestó que la aplicación del silencio administrativo en materias medioambientales contemplado por el número 2) de este artículo 1º transitorio es algo muy delicado, porque permite que la autoridad responsable omita ejercer sus funciones y dé un beneplácito tácito, sin tener en consideración los problemas ambientales que con seguridad importa la instalación de un gran núcleo de personas recluidas en un lugar pequeño. Por tal razón, sugirió votar separadamente este punto.

El Honorable Senador señor Harboe connotó que la diferencia suscitada entre ambas Cámaras en cuanto al número 2º del artículo 1º transitorio no abarca la regla del silencio administrativo, sino solamente el concepto de ampliación de un establecimiento penal. En otro orden de materias, propuso incorporar a las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras como destinatarias de la información a que se refiere el inciso final del precepto en estudio.

Finalizado el debate, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, sugirió apoyar la redacción del Senado con las enmiendas propuestas por el Honorable Diputado señor Walker y por el Honorable Senador señor Harboe.

- Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe y los Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Trisotti y Walker. Votó en contra el Honorable Diputado señor Soto.

Artículo segundo

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó como tal el siguiente:

Informe Comisión Mixta

“Artículo segundo.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que estas corporaciones designen, de los avances y resultados de la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 12. En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado eliminó la última oración, que señala: “En cualquier caso, se contemplará a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.”.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados desechó esta modificación.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Araya, explicó que el Senado eliminó la oración recién consignada con la finalidad de que cada Cámara pueda designar libremente la o las Comisiones que recibirán la información que aquí se prevé.

El Honorable Diputado señor Fuenzalida opinó que esta norma parece más plausible como glosa de la ley de presupuestos para el sector público y no como artículo transitorio de una ley permanente como la que se estudia, por lo que propuso eliminarla.

Hubo acuerdo con este criterio.

- En consecuencia, sometida a votación la supresión del artículo 2º transitorio, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Trisotti y Walker.

- - -

Una vez finalizada la discusión de las divergencias producidas entre ambas Cámaras, el Honorable Senador señor Espina sometió al parecer de la Comisión Mixta la idea de incorporar al proyecto una norma que haga aplicable a los fiscales la regla sobre atentados contra la autoridad contenida en el artículo 261, número 2, del Código Penal, toda vez que ello ha sido especialmente solicitado por la Fiscalía Nacional y porque esos funcionarios y los defensores penales públicos están sujetos a riesgos profesionales similares a los de los policías, carabineros y gendarmes.

El Honorable Senador señor Harboe informó que una comisión de altos funcionarios del Ministerio Público ha discutido con él y con otros señores Parlamentarios la inclusión de un estatuto comprensivo de garantías para la función de los fiscales, que, entre otras, comprendería la norma recién propuesta. Manifestó que esta proposición será sometida a consideración del próximo Consejo General de Fiscales Regionales, por lo que sería más prudente esperar que ello esté zanjado, para luego presentar a tramitación legislativa el respectivo proyecto de ley.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Espina planteó que las reiteradas amenazas contra fiscales se han transformado en un problema para la persecución penal, de manera que es menester dictar cuando antes una norma que les dé protección especial. Con todo, coincidió con la idea de esperar el proyecto anunciado por el Honorable Senador señor Harboe, por cuanto tendrá un alcance más global y contará con el apoyo del Consejo General de Fiscales Regionales.

En todo caso, solicitó dejar constancia de la preocupación de esta Comisión Mixta sobre el referido asunto.

En último término, en forma unánime la Comisión Mixta acordó introducir una modificación adicional al proyecto, con la finalidad de corregir un problema de mera concordancia producido entre el artículo 2º bis de la ley N° 18.216, a que alude el número 2) del artículo 6º del proyecto, y el artículo 8º de la ley N° 19.970, contemplado por el artículo 8º. Se trata de incorporar al señalado número 2) del artículo 6º, en la parte que enumera los delitos respecto de los cuales procede tomar la muestra genética que establece la ley N° 19.970, antes de conceder una pena sustitutiva, los delitos contemplados en los artículos 433, inciso primero del 436 y 440, todos del Código Penal.

- El acuerdo anterior fue alcanzado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe y Honorables Diputados señores Ceroni, Fuenzalida, Soto, Trisotti y Walker.

Informe Comisión Mixta

- - -

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, la aprobación de la siguiente proposición:

ARTÍCULO 1º

° ° °

Número 1), nuevo

Contemplar como tal, el siguiente, desplazándose correlativamente los restantes numerales del artículo 1º:

“1) Incorpórase, en el número 2º del artículo 261, antes de la expresión "cuando aquellas o éstos", lo siguiente: "carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile", seguida de una coma (,).”. (Mayoría, 7 x 3 abstenciones)

° ° °

Número 1 del Senado y de la Cámara de Diputados

Pasa a ser número 2), reemplazándose el artículo 433 del Código Penal propuesto por este numeral, por el siguiente:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1º.

3º. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2º del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

(Numerales 1º y 3º: unanimidad, 10 x 0. Numeral 2º: mayoría, 8 x 2 abstenciones).

Números 2, 3 y 4 del Senado y de la Cámara de Diputados

Pasan a ser números 3, 4 y 5, respectivamente.

Número 5, nuevo, del Senado

Pasa a ser número 6, reemplazado por el que sigue:

“6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”. (Mayoría, 6 x 4 abstenciones).

ARTÍCULO 2º

Número 3) de la Cámara de Diputados.

Eliminar este numeral. (Unanimidad, 10 x 0).

Informe Comisión Mixta

Número 10, nuevo, del Senado

Mantener el texto propuesto por el Senado. (Mayoría, 6 x 4 abstenciones).

Número 16, nuevo, del Senado

Reemplazarlo por el que sigue:

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.”. (Mayoría, 8 x 1 abstención).

Número 18, nuevo, del Senado

Acoger el texto del Senado. (Mayoría, 9 x 1 abstención).

Número 28, nuevo, del Senado

Sustituirlo por el siguiente:

“28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.”. (Mayoría, 5 x 4 abstenciones).

Número 29, nuevo, del Senado

Sustituirlo por el que sigue:

"29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase "no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo", la expresión: "no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal", antecedita de un punto y coma (;).". (Unanimidad, 10 x 0).

ARTÍCULO 3º

Número 1)

Letra c) del Senado

Mantener la letra c) de este número 1) según el texto propuesto por la Cámara de Diputados. (Mayoría, 7 x 3 abstenciones).

ARTÍCULO 4º

Número 1)

Letra c) del Senado

Mantener la letra c) según el texto propuesto por la Cámara de Diputados. (Mayoría, 7 x 3 abstenciones).

ARTÍCULO 5º

Número 1)

Letra c) del Senado

Informe Comisión Mixta

Mantener la letra c) según el texto propuesto por la Cámara de Diputados. (Mayoría, 7 x 3 abstenciones).

ARTÍCULO 6°

Número 2)

Mantener el texto propuesto por el Senado para el inciso primero del artículo 2° bis de la ley N° 18.216, agregando, después de la frase “aplicables por los delitos previstos en los artículos”, la expresión “433, 436 inciso primero, 440,”, seguida de una coma (,). (Unanimidad, 10 x 0).

ARTÍCULO 12

Sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código, podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación al artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

(Votaciones: inciso primero, primera oración: mayoría, 7 x 2. Inciso primero, segunda oración: mayoría 6 x 4. Inciso segundo: mayoría, 8 x 2. Incisos tercero y cuarto: mayoría, 9 x 1. Incisos quinto a noveno: mayoría, 8 x 2).

ARTÍCULO 14

Aprobar el texto propuesto por el Senado, sustituyéndose, en el inciso segundo que el numeral 1) agrega al artículo 3° de la ley N° 19.640, la expresión “el artículo 49 de esta ley” por “los artículos 48 y siguientes de esta ley”. (Mayoría, 8 x 2).

Informe Comisión Mixta

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio

Mantener el texto propuesto por el Senado, con las siguientes enmiendas:

1) Incorporar, como numeral 4°, nuevo, el que sigue:

“4° Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.”.

2) En el inciso tercero, reemplazar la expresión “a la Comisión de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional” por “a las Comisiones de Constitución y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional”. (Mayoría, 9 x 1).

Artículo segundo transitorio

Desecharlo. (Unanimidad, 10 x 0).

Artículo tercero transitorio

Pasa a ser artículo segundo transitorio.

- - -

A título meramente informativo, cabe hacer presente que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto del proyecto quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2º del artículo 261, antes de la expresión "cuando aquellas o éstos", lo siguiente: "carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile", seguida de una coma (,).

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con ocasión o motivo del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.

3°. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2° del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

Informe Comisión Mixta

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Artículo 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Artículo 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

4) Suprímese la circunstancia 3ª. del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso.”.

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) Modifícase la letra c) como sigue:

i) Reemplázase su párrafo primero, por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su comisión, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento; impedirán, además, el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d), por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo

Informe Comisión Mixta

anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis, el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

Informe Comisión Mixta

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis, por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149, por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del

Informe Comisión Mixta

Código Penal, en las leyes N° 17.798 y N° 20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del Tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150, en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto, por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.”.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

17) Modifícase el artículo 183, en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de 5 días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos

Informe Comisión Mixta

que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorporase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, en el artículo 190 de la ley N° 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247, del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan

Informe Comisión Mixta

el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final, el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final (.) por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme lo previsto en el artículo 191 del este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase “no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, la expresión: “no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, antecedida de un punto y coma (;).

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

Informe Comisión Mixta

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso 2° del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

Informe Comisión Mixta

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N° 19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438, 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese la siguiente oración: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser

Informe Comisión Mixta

practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un Carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código, podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación al artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes

Informe Comisión Mixta

administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el Fiscal podrá solicitar autorización para incautar dichas especies al Juez de Garantía. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64, por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y

Informe Comisión Mixta

el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos; condenas; archivos provisionales; decisiones de no perseverar; formalizaciones; detenciones efectuadas; órdenes de detención pendientes; suspensiones condicionales del procedimiento; procedimientos abreviados; sobreseimientos; resoluciones que decreten la prisión preventiva; imputados en prisión preventiva, e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la referencia a los “artículos 250 y 251 bis”, por otra a los “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N° 2.859, del Ministerio de Justicia, promulgado y publicado el año 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 75, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado y publicado el año 2004, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 1997 y publicado el año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.

4º Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como

Informe Comisión Mixta

objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 4, 9 y 11 de mayo de 2016, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero (Presidente), Alfonso De Urresti Longton, Alberto Espina Otero, Felipe Harboe Bascuñán y Hernán Larraín Fernández (Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, Iván Moreira Barros, Víctor Pérez Varela,) y los Honorables Diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Leonardo Soto Ferrada, Arturo Squella Ovalle (Renzo Trisotti Martínez) y Matías Walker Prieto.

Sala de la Comisión Mixta, a 12 de mayo de 2016.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria de la Comisión Mixta

Discusión en Sala

4.2. Discusión en Sala

Fecha 18 de mayo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 24. Legislatura 364. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN, Y MEJORA EN SU PERSECUCIÓN PENAL (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 9885-07)

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las proposiciones de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas cámaras del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal de dichos delitos.

En conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados en reunión celebrada ayer, para la discusión de este proyecto las bancadas dispondrán de cinco minutos cada una, más una hora distribuida proporcionalmente entre ellas.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 11 de este boletín de sesiones.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, intervengo solo para informar a la Sala lo acordado por la Comisión Mixta respecto de este proyecto de ley, que hemos dado en llamar “agenda corta antidelincuencia”, el cual llega a su trámite final y esperamos sea uno de los grandes logros legislativos que anuncie la Presidenta Bachelet esta sábado 21 de Mayo ante el Congreso Pleno.

Saludo a la señora ministra de Justicia, quien ha sido un gran apoyo durante la tramitación de esta iniciativa, y expreso nuestra satisfacción por lo ocurrido en la Comisión Mixta en cuanto a que se recogió gran parte de los planteamientos de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana.

Por ejemplo, en lo que se refiere al robo calificado, tipificado en el artículo 433 del Código Penal, quedamos muy satisfechos porque se acogió lo que habíamos propuesto previamente varios diputados en un proyecto de ley que presentamos en diciembre de 2012, en orden a sancionar el delito que se conoce como secuestro exprés, que, lamentablemente, es una práctica que cada semana se ve acrecentada en nuestro país. Ayer ocurrió un secuestro exprés de un menor de dos años en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.

Lo que estamos diciendo es que cuando hay un robo con intimidación o violencia en las personas, y las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito, se va a aplicar una pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo, es decir, de diez años y un día a veinte años, lo que nos parece importante, porque el Código Penal solo establece una agravante cuando la retención de la víctima fuere por un plazo mayor de 24 horas.

¡Qué bueno que la Comisión Mixta mantuviera el rechazo votado por la Cámara de Diputados a la norma antifiltraciones, que los medios de comunicación denominaron como “ley mordaza”! Esa norma incorporada en el Senado no tenía nada que ver con el proyecto, que persigue sancionar el robo, que es el delito que más frecuentemente afecta a los chilenos.

En materia de prueba anticipada en ausencia del imputado, se estableció una norma propuesta por la misma

Discusión en Sala

Defensoría Penal Pública; es decir, en caso de que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado.

Se rechazó la redacción respecto del delito de lesiones sin señal visible a Carabineros. En cambio, se incorporó dentro de los delitos de atentados contra la autoridad, lo que es lógico, ya que si las autoridades son materia de protección en este tipo de falta, naturalmente había que incorporar a los funcionarios policiales. Sin embargo, en la comisión planteamos a la ministra de Justicia que no podíamos sancionar el maltrato a los funcionarios policiales si no avanzábamos en la sanción por maltrato a menores, a personas discapacitadas y a adultos mayores, como se estableció en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

Agradezco que la ministra de Justicia lo haya anunciado en la misma comisión y que lo haya cumplido, ya que se dio cuenta de la suma urgencia del Ejecutivo al proyecto que sanciona el maltrato a menores, a personas discapacitadas y a los adultos mayores.

Respecto del control preventivo de identidad, se mejoró sustancialmente la norma que fue aprobada en la Cámara de Diputados por 88 votos, la que fue objeto de una indicación encabezada por el diputado Andrade, que permitía el control de identidad en cualquier lugar a mayores y a menores de edad. Se mejoró, porque ahora solo se va a aplicar a mayores de 18 años -en caso de dudas, se presume que el controlado es menor de edad-, solo en espacios públicos y en lugares de acceso público, por cualquier medio de identificación y sin que el policía pueda trasladar al controlado a una unidad policial, salvo cuando el controlado se oponga a ser identificado.

Por eso, aprobaremos las proposiciones de la Comisión Mixta y la agenda corta antidelincuencia del gobierno de la Presidenta Bachelet.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que, de acuerdo con la reunión de los Comités, el tiempo asignado a cada bancada es el siguiente: Unión Demócrata Independiente, 19 minutos y 30 segundos; Democracia Cristiana, 16 minutos; Partido Socialista, 13 minutos con 30 segundos; Renovación Nacional, 13 minutos; Partido por la Democracia, 12 minutos con 30 segundos; Independientes, 9 minutos; Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, 8 minutos con 30 segundos, y Partido Radical Socialdemócrata, 8 minutos.

En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, en la Comisión Mixta hemos mejorado ostensiblemente el proyecto en discusión, conocido como agenda corta antidelincuencia, que tiene por objeto aplicaciones efectivas de penas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal.

Podemos estar muy satisfechos porque esa mejoría es consecuencia del rechazo de la Cámara de Diputados a una serie de modificaciones que estableció el Senado, por lo que se remitió la iniciativa a la Comisión Mixta.

Como se dijo, es bueno comentar que una de las cosas que rechazamos es que, respecto de las penas para los delitos de robo en los cuales se cometieran además homicidio o violación, hemos establecido que la sanción tiene que ser absolutamente diferente a la de los robos en los que se causa castración, mutilación o demencia.

Obviamente, no puede ser igual la pena para el que comete homicidio o violación a raíz de la comisión de un delito de robo con violencia, que la que se aplica en caso de que, como consecuencia de un delito de robo, se castre, se mutila o se cause demencia, razón por la cual se estableció una pena inferior que la que se aplicará en el caso del delito de robo con homicidio o violación.

También considero importante decir que a raíz del rechazo de la Cámara de Diputados, hemos modificado todo lo que se relaciona con la función fiscalizadora de los inspectores municipales. En la redacción de la norma se

Discusión en Sala

utilizaba la expresión “obstaculizare”, que resultaba muy vaga y ambigua, razón por la cual se la sustituyó por la forma verbal “impidire”, en relación con el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales, a lo que se aplicaría la multa que señala el artículo 496 del Código Penal.

Al respecto, no hay duda de que se debe llamar a Carabineros para cerciorarse del hecho, ya que el inspector municipal no puede ser juez y parte en estos casos.

También es importante aclarar que nos preocupaba ostensiblemente la aplicación de penas por lesiones a funcionarios de Carabineros sin dejar huella, ya que consideramos que podría prestarse para arbitrariedades de parte de dichos funcionarios.

En consecuencia, establecimos que el tema de la violencia en contra de Carabineros se asimile a lo dispuesto en el artículo 261 del Código Penal, que establece que cometen atentado contra la autoridad los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, lo que comprende a los funcionarios de Carabineros, de la PDI y de la Gendarmería de Chile. Con esta redacción se elimina lo relativo a lesiones a funcionarios de Carabineros sin dejar huella y se amplía a otros funcionarios del Estado.

En cuanto al juicio en ausencia del imputado, la norma se mejoró ostensiblemente, porque señala que en caso de que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público; es decir, se puede continuar con el juicio sin la comparecencia del imputado.

Es importante destacar que la Comisión Mixta mantuvo el rechazo de la Cámara de Diputados a la norma sobre filtraciones, que afectaba la libertad de prensa, ya que consideramos que la labor de esta es fundamental, pues investiga muchas situaciones delictuales, lo que contribuye incluso a la labor de la Fiscalía. Por eso, no se puede prohibir que la prensa obtenga y divulgue información.

Respecto del control de identidad, es muy importante explicar que hemos mejorado ostensiblemente lo que significa.

De partida, tal como lo plantea la Unicef, con el fin de proteger los derechos de los menores de edad, dejamos totalmente fuera del control de identidad a los menores de 18 años.

También es importante destacar que se rechazó absolutamente la posibilidad de llevar a la persona a un cuartel de Carabineros para efectuar el control de identidad cuando no exista la posibilidad de identificarla. El control de identidad tiene que hacerse en el lugar, in situ, y no puede demorar más de una hora.

En el caso de que durante esa hora no se pudiese verificar la identidad, ya sea porque faltó el documento o porque Carabineros no tuvo los medios tecnológicos para lograr la identificación, se suspende el procedimiento de identificación de esa persona.

¿Cuándo la persona puede ser conducida al cuartel? Cuando se niega ostensiblemente a ser identificada o cuando evidentemente es un delincuente.

Es importante señalar que este procedimiento mejoró claramente.

Algunos dicen que este control de identidad afectará la libertad de desplazamiento, pero ese derecho no será afectado. Recordemos que cuando conducimos nuestros vehículos y somos detenidos para el control de nuestra licencia de conducir no se afecta el derecho a la libertad de transitar libremente. Es más, la ley puede establecer limitaciones al ejercicio de algunos derechos, pero no afectarlos.

En suma, se han mejorado ostensiblemente las disposiciones de la agenda corta.

En mi opinión esta iniciativa debe aprobarse, porque no coarta ningún derecho establecido en la Constitución Política de la República y porque nos ayudará a combatir la delincuencia.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella .

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, tal como lo dijo el diputado Matías Walker y, en buena medida, el diputado Guillermo Ceroni , en la Comisión Mixta se corrigieron varios de los problemas que tenía el proyecto de ley.

En términos generales, el proyecto mejoró sustantivamente, al punto de que prácticamente no hay interés por inscribirse para participar en el debate, porque son muy pocos los elementos que están sujetos al escrutinio de la Sala.

Respecto del juicio en ausencia, se corrigió lo que pedía la Defensoría Penal Pública. A mi juicio, se acertó en la redacción, porque hace más justicia a los involucrados y, evidentemente, hace desaparecer los fantasmas de algún tipo de inconstitucionalidad, planteada en el segundo y en el tercer trámite constitucionales.

Respecto de las normas antifiltraciones, nadie en la Comisión Mixta propuso una redacción nueva -ni siquiera hubo un intento-, por lo que no hay novedad al respecto.

Por lo tanto, lo que la Cámara de Diputados votó en contra en el tercer trámite constitucional se mantuvo en la discusión de la Comisión Mixta.

Sí se aprobó la posibilidad de duplicar el tiempo de reserva, establecida voluntariamente por los fiscales, cuando sea necesario para la investigación. En este caso, se podrá ampliar el plazo, por una sola vez, por otros cuarenta días.

Un tema sensible, y así quedó efectivamente reflejado en el debate, tanto en los tres trámites constitucionales como en la Comisión Mixta, es aquel que tiene que ver con las agresiones no visibles, que se resolvió de muy buena manera. Nadie se tiene que escandalizar porque consideremos que los funcionarios policiales también son autoridad; por lo demás, hay jurisprudencia al respecto. Desde hace mucho tiempo que se viene exigiendo o pidiendo, por parte de los funcionarios policiales agredidos o de sus representantes legales, el ejercicio de los tipos penales, por lo que lo único que hicimos en la Comisión Mixta fue precisamente explicitar esa materia respecto de su tipicidad penal.

En relación con el control de identidad, me sorprende que todavía haya algunos -detractores, por supuesto que reflejen su disconformidad. Creo que en el plano de lo hipotético, habría más razones para que los promotores del control de identidad lo votaran en contra, y no así sus detractores, básicamente por lo insustancial que quedó. Es más, nadie podría decir que se agreden los derechos fundamentales de las personas, ni tampoco se podría sostener que esta medida se constituirá en una gran herramienta para combatir la delincuencia.

La verdad -siempre lo he dicho es que la intensidad que tuvo este debate es totalmente inflada e innecesaria. Hay cosas que son bastante más sustantivas. Incluso, desde la perspectiva de los detractores del control de identidad, había elementos de la agenda corta bastante más "cuestionables", más duros y más represivos -como les gusta decir-, los cuales se pasaron totalmente por alto para concentrarse en algo que adquirió más popularidad, como lo es el control de identidad. Sin embargo, para ser franco, en lo jurídico no se refleja tal nivel de intensidad.

Dicho eso, y en el entendido de que no está en discusión la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta, quiero aprovechar la presencia de la ministra de Justicia para señalarle, por intermedio del señor Presidente, que una vez terminado el debate de la agenda corta, tanto el gobierno como la oposición debemos seguir trabajando con seriedad este tema.

Todos tenemos claridad de que con esto no se va a terminar la delincuencia, y sería un demagogo quien tratara de sostener lo contrario. Es efectivo que se hicieron correcciones, tanto en los procedimientos como en las herramientas con que cuentan las policías y el Ministerio Público en materia de prevención y combate de la delincuencia. Sin embargo, ningún delincuente va a dejar de delinquir, aunque seguramente habrá una suerte de adaptación en cuanto a sus conductas, dejando de lado, por ejemplo el robo con intimidación, y optando por otro delito.

Discusión en Sala

Hay que enfrentar este tema en serio, por lo que quiero apelar a la supuesta agenda larga que va a venir. Además, a propósito de la coyuntura de la semana pasada, debemos mirar lo que ha ocurrido en otros países, especialmente en aquellos que pueden decir con autoridad que han combatido con inteligencia y éxito la delincuencia: Holanda, Alemania y España. Cada uno de ellos lo ha hecho invirtiendo recursos.

Sé lo que cuesta pelear por recursos a la hora de elaborar el presupuesto a nivel nacional. Sin embargo, hoy debemos tener a la vista que la principal demanda de la ciudadanía es la seguridad pública, y entender que no todo lo que gira en torno al sistema carcelario es únicamente propio de la justicia.

En este punto, hay que actuar con generosidad. Sabemos que hay recursos para la seguridad pública. Es evidente que si hacemos las inversiones necesarias al interior de las cárceles y establecemos un sistema que verdaderamente garantice y asegure que el Estado hace el esfuerzo por rehabilitar y reinsertar a los internos de nuestro sistema penitenciario, la situación cambiaría drásticamente.

De esa forma se toma en serio la delincuencia. Generalmente, cuando se destinan recursos públicos a la rehabilitación de quienes delinquen, se piensa que es un acto de beneficencia. Eso no es así. Se trata de un deber ético, legal y constitucional. Sin embargo, también es importante entender que es un aspecto de seguridad pública.

La mejor política en este ámbito es invertir lo necesario para que las personas que cumplen condena al interior de los penales, una vez que recuperen la libertad, no vuelvan a delinquir. Principalmente, hay que atacar la reincidencia, pero no únicamente elevando las penas. En efecto, podemos sacar de circulación a un por dos años, pero cuando salga libre será un delincuente más avezado.

Por lo tanto, con el solo aumento de las penas no estamos combatiendo la delincuencia como corresponde.

Vamos a votar a favor. Es más, el desafío que tenemos ahora es bastante más importante, y, a mi juicio, en eso se puede contar con el apoyo de todos los sectores políticos, incluida, por cierto, la oposición.

Estamos disponibles para hacer un trabajo serio. Existen estudios, que hemos puesto a disposición, relativos a lo que hay que hacer al interior de las cárceles. Es necesario analizar bien cómo se está otorgando la libertad condicional y, principalmente, a quiénes se está beneficiando. No es posible que estén privadas de libertad personas que han cumplido su condena o que han sido absueltas.

En fin, podemos incluir todo esto dentro del contenido de la agenda larga. Ojalá tengamos noticias al respecto lo antes posible.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, tengo en mis manos el mensaje con que se dio inicio, hace más de un año, al proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia, que, en palabras de sus autores, busca mejorar la persecución penal en los delitos de robo, hurto y receptación.

En ninguna parte de sus ideas matrices, de los objetivos que persigue, se habla de los temas que fueron a la Comisión Mixta, esto es, establecer limitaciones a la libertad de prensa, de iniciar la creación de una pseudopolicía municipal o de someter a los ciudadanos a nuevas prácticas de control policial discrecional e indiscriminado, e instaurar herramientas que, claramente, no apuntan a la persecución de la delincuencia común.

Entonces, que quede claro que la verdadera agenda corta antidelincuencia que propuso este gobierno fue aprobada por el Congreso Nacional, cuando se votaron a favor, en tercer trámite constitucional, todas las materias relacionadas con las ideas matrices de este proyecto.

Discusión en Sala

En consecuencia, la Comisión Mixta estuvo de más, fue un viaje inútil para revisar un paquete de indicaciones que emanaron de ideas, no del gobierno, sino exclusivamente de parlamentarios, todas polémicas, elaboradas sobre la marcha legislativa, sin la debida reflexión, justificación o evidencia que las respalde, con una pésima redacción y sin una correcta evaluación de sus efectos en la sociedad, pero con una clara motivación de ganarse el aplauso fácil de la galería.

Por trabajar a la rápida, se cometieron errores y hubo malas redacciones y desprolijidades en materia de procedimiento abreviado, en que se establecieron penas que no corresponden al objetivo que se persigue y también en juicio simplificado en ausencia, donde se consolidan aberraciones que afectan el derecho a la defensa de todo imputado y que, además, la hacen impracticable.

Por lo tanto, el informe de la Comisión Mixta contiene mucho populismo penal. Por ejemplo, nos propone aprobar una norma que crea una nueva figura que castiga penalmente a todo ciudadano que impida la labor que realizan los inspectores municipales. O sea, con el solo testimonio de un funcionario municipal que sostenga que alguien se opuso a que realizara su trabajo, se va a configurar una especie de delito-falta por el que, invocando flagrancia, se podrá detener al supuesto infractor para entregarlo a la policía, a fin de que luego sea detenido en calabozo hasta por, al menos, 24 horas.

Con todo el respeto que merecen los inspectores municipales, ¿cómo no va ser un gravísimo error equiparar sus funciones a las que realizan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones? ¿Qué viene después? ¿Entregarles bastones eléctricos para su protección?

¿Y los alcaldes -esto es muy graven o cederán a la tentación de usar esta nueva herramienta penal, ahora al alcance municipal, en contra de sus adversarios?

Esta norma que viene de la Comisión Mixta es una idea peligrosa, es el germen de inicio de las policías municipales, tristemente célebres en países como México y otros, las cuales claramente exceden, por mucho, el objetivo de este proyecto. ¿Qué tienen que ver con los delitos de robo, hurto y receptación?

Pero la norma aprobada más nociva y peligrosa para nuestra democracia y los derechos de los chilenos es, sin duda, el nuevo control policial de identidad preventivo.

Hay que reconocer que en la Comisión Mixta se corrigieron algunos horrores que se pretendían imponer, como, por ejemplo, la eliminación, entre los destinatarios, de los niños y jóvenes, y se excluyó la facultad de conducir al controlado a los cuarteles policiales y retenerlo por varias horas simplemente por no portar un documento de identificación.

Sin embargo, esa nueva herramienta sigue siendo innecesaria, pues ya existe un control de identidad preventivo dirigido a la delincuencia común, a personas que se encuentren en varios de los casos fundados que define el artículo 85 del Código Procesal Penal, en los cuales la policía puede y debe solicitar la identificación, registrar el equipaje y los vehículos, y detener a todos quienes se encuentren en situaciones que hagan presumible que van a cometer un delito o una falta.

Algunos se preguntarán si se usa esta facultad de controlar la identidad. ¡Ampliamente! Cada año, más de 2 millones de chilenas y chilenos son sujetos a este control de identidad que realizan las policías desde hace varios años.

En consecuencia, para exponer la única conclusión posible en este punto, cito las palabras del director nacional de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa, quien en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados dijo textualmente: “La PDI no necesita un nuevo control de identidad preventivo para combatir la delincuencia; las herramientas policiales que tenemos son suficientes para combatir el crimen.”.

Además, esta nueva facultad policial será completamente inútil. Todos los expertos dicen que no reducirá las cifras de delincuencia -también lo dicen en las bancadas de enfrente-, porque se aplicará a personas que no tienen compromiso ni conducta delictiva. Por lo demás, para eso está el control establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal, al cual me referí. Por lo tanto, los nuevos controles de identidad no serán seguidos de detenciones ni, mucho menos, de procesos judiciales.

Discusión en Sala

La Fundación Paz Ciudadana, institución experta en seguridad ciudadana, que es del sector de la bancada de enfrente, pues recoge sus ideas, en su informe nos sugiere que Carabineros distraerá efectivos policiales, recursos materiales, tecnológicos y vehiculares que hoy están desplegados en tareas de control, inteligencia y persecución de grupos criminales, para destinarlos a esta nueva herramienta de control de identidad. Por tanto, no es aventurado señalar que con esta medida es posible que los índices de delincuencia, incluso, aumenten.

¡Así de claro!

Además de inútil y contraproducente, este control arbitrario abre la puerta para institucionalizar la discriminación por clase, raza o cualquier condición social minoritaria. La redacción final de esta norma va a permitir controles de identidad masivos, que se intercepte a una persona varias veces al día cuando su apariencia llame la atención de las policías y que estas estén autorizadas para seleccionar a alguno, de entre muchos, al interior de los buses o del Metro y bajarlo de esos medios de transporte para verificar su identidad, con plenas facultades para mantenerlo inmovilizado hasta por una hora, sin expresión de causa.

Pero no solo eso; las policías van a poder ingresar a las discotecas, a los restaurantes y al interior de los centros comerciales y universidades para seleccionar discrecionalmente a algunas personas para realizarle este nuevo control de identidad preventivo.

Se nos había dicho que el control no iba a durar más de 10 segundos. ¿Por qué se nos miente si se estableció que puede durar hasta una hora? Si se coloca el límite de una hora, entonces se inmovilizará a la gente por ese lapso de tiempo en los lugares donde se realice el control.

Durante la discusión en la Comisión Mixta, hubo parlamentarios que, a pesar de todo lo anterior, aseguraron que este control no restringiría las libertades públicas y no afectaría la libertad ambulatoria o de circulación de las personas. ¿Cómo no va a ser restricción al libre tránsito de una persona retenerla contra su voluntad durante una hora, sin darle ninguna razón ni explicación? Simplemente, es increíble.

Si un ciudadano controlado hace las preguntas obvias -¿por qué me controlan a mí?, ¿qué he hecho para ser revisado y retenido delante de todos?-, el policía le dirá que la ley no lo obliga a explicar la razón de su decisión, puesto que entrega esa facultad solo al criterio policial.

Sin duda, este es el aspecto más peligroso del proyecto: entregar solo al criterio del policía el uso de esta herramienta, lo cual, naturalmente, va a devenir en un ejercicio discrecional, indiscriminado y arbitrario, en que las personas pertenecientes a las minorías sociales, los jóvenes y los inmigrantes corren el serio riesgo de ser el foco principal de su aplicación. Así lo dice la Fundación Paz Ciudadana, que en su informe expone estadísticas de una herramienta similar en el Reino Unido y señala que, por ejemplo, ahí se hace control policial 29 veces más a las personas de color que a las de tez blanca y 6 veces más a los asiáticos que a los caucásicos. En Chile esto será pan de cada día, y los sectores populares van a ser las principales víctimas.

Asimismo, informes de la organización Human Rights Watch indican que este tipo de controles policiales, cuando se focalizan en jóvenes, migrantes y minorías sociales, van causando un natural sentimiento de humillación en aquellos reiteradamente controlados. Posteriormente, ese sentimiento deviene en un resentimiento profundo hacia los funcionarios policiales.

Señor Presidente, cuando se pretende reducir de tal manera las garantías de los ciudadanos lo mínimo es que se exponga un objetivo preciso y justificado y por lo menos se intente argumentar que se trata de resguardar un bien superior.

Hay que ser claros: el control de identidad va a reducir a cero las órdenes de detención pendientes, pero carece de justificación necesaria, por lo que se constituye en una aberración inaceptable. Los socialistas hemos luchado por recuperar la democracia. Los chilenos y chilenas son de la idea de que cada persona es libre de caminar y trasladarse tranquilamente por cualquier lugar. Si alguien nada hace, no puede ser parado, controlado o retenido por cuerpos policiales por hasta una hora sin que haya dado motivo alguno para ello.

El derecho de circular libremente sin restricciones es parte del patrimonio libertario por el que luchamos durante la dictadura. Gracias a miles de chilenos que dieron su vida, fueron flagelados, desterrados, relegados, atemorizados y lucharon sin tregua, pudimos recuperar esa libertad. Hoy ese principio es la base de nuestra democracia. Una enseñanza que nos dejó esa época oscura de nuestra historia fue valorar nuestras libertades públicas, respetarlas

Discusión en Sala

y defenderlas siempre que sean amenazadas.

No seremos los socialistas los que cedamos o renunciemos livianamente a parte de esa libertad democrática reconquistada por y para todos los chilenos. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los socialistas hemos anunciado nuestro voto en contra de esta herramienta de control policial.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, la Comisión Mixta introdujo mejoras sustantivas al proyecto, razón por la cual votaremos favorablemente su proposición.

El debate sobre esta materia ha sido mediático. No obstante que el control de identidad ha existido desde siempre en nuestra legislación -basta recordar el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, hoy derogado-, algunos sectores han anunciado que votarán en contra de la totalidad del proyecto.

Hace algunos meses, cuando iniciamos la discusión del proyecto, nos preguntábamos de qué lado íbamos a estar. En cualquier encuesta de opinión pública la primera preocupación de la ciudadanía, lejos, es el flagelo de la delincuencia.

No tengo dudas de que por sí solo el proyecto no combatirá la delincuencia. Por cierto, hay que adoptar medidas adicionales, como mejorar nuestras políticas de reinserción, combatir mejor el flagelo de la droga, mejorar nuestras políticas sociales y la educación. Sin embargo, la iniciativa es un paso y una señal de preocupación que el Parlamento entrega a los chilenos.

Me duele -conuerdo en ello con el diputado señor Squella que la crítica a esta herramienta se haya sobre mediaticado por el impacto del control preventivo de identidad. Al final del día, termina siendo un ataque solapado al criterio asumido por nuestras instituciones policiales. Se dice que va a ser una herramienta clasista; que Carabineros de Chile la va a aplicar, eventualmente, con mayor fuerza en lugares socialmente vulnerables.

Al revisar las encuestas, se observa que Carabineros de Chile es, lejos, una de las instituciones con mayor prestigio en nuestro país, por lo que no me parece justo cuestionar el criterio de esa policía.

Entiendo que la bancada del Partido Socialista anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Me alegra que haga uso de esa facultad, pues queda demostrado que esa herramienta puede ser usada por todos y no solo por algunos. En otras ocasiones también han utilizado ese recurso, pero cuando son otros los recurrentes deslizan críticas vehementes.

Por eso es importante recordar que quien recurre al Tribunal Constitucional ejerce un derecho legítimo establecido en nuestra Carta Fundamental.

Para finalizar, señor Presidente, quiero señalar a la ministra de Justicia que en el último mensaje presidencial la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a enviar, durante el segundo semestre de 2015, un proyecto para un nuevo Código Penal.

Ese proyecto debe tener un objetivo sistematizador y romper con la lógica de establecer leyes dispersas que no dialogan entre sí y que, incluso, son contradictorias. Debemos revisar en forma integral las penas establecidas en ese código.

La Presidenta Bachelet no ha cumplido su promesa en relación con esa materia, lo que lamento. El año pasado se constituyó una comisión, que ya entregó sus resultados, por lo que el proyecto ya debería haber ingresado al Congreso Nacional. Esperamos que durante el mensaje del próximo 21 de Mayo se den las razones de por qué no fue así. Se trata de una iniciativa de interés transversal que esperamos que se concrete lo antes posible.

Discusión en Sala

En razón de que el proyecto fue perfeccionado y da una señal importante en la materia de que trata, anuncio que votaré a favor las proposiciones de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .

El señor PILOWSKY.-

Señor Presidente, anuncio que voy a votar a favor, pero quiero hacer algunos comentarios sobre la materia.

En primer lugar, es relevante que la Comisión Mixta haya planteado que quedará penado con presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, de diez años y un día a veinte años, la figura del secuestro exprés, que se da bajo el supuesto de que las víctimas fueran retenidas bajo rescate o por un lapso mayor al que se necesite para la comisión del delito.

El secuestro exprés es un delito gravísimo que deja secuelas permanentes en las víctimas, en las familias y también en todo su entorno.

En segundo lugar, ya fue rechazado por la Cámara de Diputados la llamada “norma antifiltraciones”. Creo que en esa materia no cabe ninguna discusión, porque ella no formaba parte del texto original del proyecto ni de las ideas matrices.

Por ello, la Comisión Mixta, de manera inteligente, acordó mantener el rechazo de la Cámara de Diputados.

En cuanto al control de identidad, la Comisión Mixta avanzó en establecer un equilibrio adecuado entre la libertad de las personas y la facultad de Carabineros de Chile para ser más eficaz en la persecución policial. El control de identidad solo podrá practicarse a personas mayores de 18 años. La identificación se podrá realizar por cualquier medio, en ningún caso dicho procedimiento podrá extenderse por más de una hora y siempre deberá efectuarse in situ.

En cuarto lugar -el diputado Matías Walker se refirió a este punto con mucha fuerza-, se incorpora tímidamente el tema relacionado con la rehabilitación. La iniciativa contempla que los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, incluirán espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados al desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad de las personas que se encuentren condenadas.

Sin perjuicio de debatir las normas que nos presenta la Comisión Mixta, es la oportunidad de hacer planteamientos más de fondo sobre la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es fundamental para la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestras comunas. Lamentablemente, la agenda corta de seguridad ciudadana ha impedido que se debata sobre una agenda larga que Chile necesita para mejorar sus índices de seguridad. Me refiero a una agenda más amplia e integral que incorpore la prevención, por un lado, y la rehabilitación, por otro, como aspectos fundamentales.

La delincuencia debe combatirse de manera integral. Se trata de un fenómeno complejo que requiere de soluciones innovadoras.

Por ello, junto con la sanción, la prevención y la rehabilitación deben ser ejes fundamentales en los programas que el gobierno diseñe para enfrentar los delitos. En ese contexto, la modernización del Sename y la modernización y actualización del Código Penal son fundamentales.

Mejorar los espacios públicos y establecer programas deportivos, educacionales y artísticos para dar oportunidades a los niños y capacitaciones a los jóvenes, entre otras cosas, debe ser parte de la agenda.

Discusión en Sala

Aunque ya lo he señalado en otras oportunidades, quiero reiterar que, en materia de rehabilitación, las cifras son vergonzosas. Las cárceles son verdaderas universidades del delito. Solo el 25 por ciento de quienes egresan del sistema carcelario obtiene un trabajo formal; el 75 por ciento restante obtiene trabajos informales o reincide. No sacamos nada con llevar a una persona a la cárcel por cinco años si, cumplida la pena, reincidirá al igual que la mayoría.

Señor Presidente, en la reunión que sostuvimos con el presidente de la Corte Suprema, a la que asistió usted, como Presidente de esta Corporación, y el diputado que habla, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, planteamos que hay que poner la plata donde se pone la boca.

Por ello, urge que se convoque a un gran acuerdo por la seguridad ciudadana, que debería liderar la ministra de Justicia, que permita elaborar un plan con reales recursos para la prevención y la rehabilitación. El Congreso Nacional tendrá la oportunidad de hacerlo cuando se discuta el proyecto de ley de Presupuestos. No obstante, la Presidenta Bachelet tendrá una tremenda oportunidad de iniciar este debate y profundizarlo el próximo 21 de mayo.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, cuando este proyecto volvió a la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, votamos a favor, pero expresamos ciertas dudas respecto del control preventivo de identidad y de la autorización a rendir pruebas en ausencia del imputado. Me parece que la comisión mixta corrigió esos puntos.

En primer lugar, de acuerdo con lo resuelto por esa instancia, se prohibirá la posibilidad de rendir pruebas en ausencia del imputado, a menos que este, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia del juicio por segunda vez. El tribunal deberá recibir dichas pruebas siempre que considere que ello no afecte el derecho a la debida defensa del imputado. Así, se pone en su lugar una norma que nunca debió haberse presentado de la forma como se planteó en el tercer trámite del proyecto.

En segundo lugar, respecto del control preventivo, la comisión mixta también terminó con una disposición que nos parecía arbitraria e injusta. No nos parecía correcto que, por el solo hecho de no portar un documento de identidad, a lo que por ley no está obligado, un menor de edad fuera trasladado a una comisaría o a un recinto de policía y permanecer allí durante una hora. No nos parecía razonable. La comisión mixta lo corrigió.

No obstante, es difícil entender lo siguiente: si ahora la norma establecerá que el control de identidad se hará in situ, por lo que no será necesario el traslado de la persona hacia un recinto policial, ¿por qué se excluye a los menores de edad? Si la legislación reconoce la responsabilidad penal de un menor de 18 años, ¿por qué no se le puede controlar su identidad, con el resguardo que nosotros hemos considerado?

¿Quedó mejor la norma? ¡Por supuesto! Sin embargo, a mi juicio, quedó con esa falencia.

¿Es el control preventivo de identidad el encargado de resolver por completo la sensación de inseguridad y el problema de la delincuencia en Chile? ¡No! ¡Definitivamente, no! Dejemos el populismo de lado. No es la solución a la delincuencia, pero es evidente que, junto a otras medidas, puede contribuir a combatirla en forma más eficaz.

Tampoco es cierto lo que aquí se dice, en el sentido de que existe certeza de que esta nueva normativa se prestará para abusos. ¡Por favor! Hoy, de todos los controles de identidad que se hacen, menos de 0,7 por ciento deriva en un reclamo por arbitrariedad. Esa es la realidad; el resto son inventos y populismos que van de un lado para otro, pero que no conducen a nada.

Estamos en democracia. Cuando estábamos en dictadura no había controles. Efectivamente hay que tener grados de desconfianza gigantescos hacia instituciones como la detención por sospecha si no estamos en democracia. En

Discusión en Sala

cambio, si estamos en democracia y confiamos en ella, las arbitrariedades que puedan cometerse en este ámbito son controladas y deben ser sancionadas; lo contrario sería no creer en los propios principios democráticos.

Quiero terminar mi intervención con una reflexión. Así como digo que esta nueva normativa puede contribuir en la lucha contra la delincuencia, nada vamos a avanzar si no tomamos conciencia como país respecto de cómo están saliendo los presos de nuestras cárceles. ¡Despertemos respecto de esta situación! Somos una vergüenza como país por el tratamiento que damos en materia de justicia intracarcelaria. ¡No es posible que en los últimos cuatro años el presupuesto para reinserción laboral haya bajado! ¡No es posible que el año pasado hayamos reajustado solo por el IPC el presupuesto para rehabilitación en Gendarmería! ¡No es posible que el programa Centros de Educación y Trabajo solo beneficie a 1.200 personas o que el Programa de Reinserción Social, del Sename, a 126 personas! ¿Qué pretendemos? ¿Que después de una condena la persona salga a trabajar a una oficina, si como Estado no hacemos nada para reinsertarla, rehabilitarla o acompañarla?

Hemos debatido sobre las arbitrariedades, las injusticias o las desprolijidades, tanto del Poder Judicial como de Gendarmería de Chile, en el otorgamiento de las libertades condicionales. Son ciertas y hay que sancionarlas. Entre paréntesis, llamo la atención al director nacional de Gendarmería de Chile, quien, a esta altura, solo puedo concluir que está ocultando información. Le hemos pedido una y otra vez que nos envíe datos relevantes para que el Congreso Nacional conozca cómo se han tramitado las libertades condicionales; sin embargo, aún no nos ha enviado nada. Espero que la ministra de Justicia, que es su superior jerárquico, de una vez por todas lo obligue a mandar la información que se le ha pedido por uno u otro camino.

Es urgente que tomemos en serio esa situación, porque la libertad condicional es un beneficio mediante el cual un interno sale del recinto carcelario antes de cumplir la condena. Pero si no tiene ese beneficio y sale de la cárcel después de cumplir la condena, ¿nos garantiza el sistema que tenemos hoy en Chile que esa persona va a reinsertarse o que va a salir rehabilitado? ¡Nada de eso!

Voy a dar una firme pelea en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos este año -estoy seguro de que me van a apoyar diputados de todas las bancadas para que se acabe la fiesta y para que, de una vez por todas, tengamos un incremento real de los programas de rehabilitación y reinserción. ¡No podemos hablar tanto de esto y practicar tan poco!

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, el control preventivo de identidad es una radical limitación de las garantías de libertad personal de los ciudadanos. El alcance meramente declarativo y de buenas intenciones que establece el proyecto en su artículo 12, confrontado con la práctica existente del control de identidad, hace avizorar que tendrá nulos efectos. De hecho, el uso por los agentes sin cumplir las exigencias legales de la herramienta es motivo diario de controversia en los controles de detención. Esto conlleva un peligro concreto de privación temporal de la libertad ambulatoria de los ciudadanos.

El simplismo retórico de “el que nada hace, nada teme” trivializa la nítida distinción entre Estado democrático y estado policial.

Me parece una burla hacia la ciudadanía plantear que, a través de este control que actualmente tienen las policías, realmente vamos a eliminar o a reducir la delincuencia. Miremos, primero, nuestras cárceles y centros de detención de menores de edad para una real reinserción de ellos; miremos cuántos presos fueron soltados recientemente bajo libertad condicional, muchos de ellos sin haber cumplido requisito alguno para la obtención del beneficio. Incluso Gendarmería reconoció que se cometieron algunas equivocaciones en esta situación.

No seamos populistas diciendo que la ley en proyecto eliminará definitivamente la delincuencia, porque eso no es efectivo. La delincuencia en Chile se acabará en la medida en que tengamos equidad e igualdad, y capacidad de

Discusión en Sala

contar con un programa recto y concreto con respecto al trabajo en nuestras cárceles, con real reinserción de las personas que han cometido delitos, sobre todo de aquellas reclusas en centros juveniles.

Señor Presidente, considero que en muchos aspectos esta iniciativa es un tanto populista, y, por lo tanto, desde ya anuncio mi voto en contra.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero a la señora ministra de Justicia, quien se encuentra presente en Sala.

Aun cuando ya señalé que esta agenda corta se ha quedado bien corta, y considerando lo desastroso de la situación que se vive en Chile en materia de delincuencia, creo que, por lo menos, la aprobación del informe de la Comisión Mixta constituirá un avance para la protección de millones de chilenos que hoy son víctimas de la delincuencia, pues otorga todas las facultades que las policías y los fiscales han venido pidiendo a gritos para mejorar la persecución penal y terminar con los altísimos niveles de impunidad existentes en Chile, sobre todo en lo que se refiere a los robos con violencia.

La aprobación del control preventivo de identidad a lo menos dará a las policías la facultad de proteger a los ciudadanos frente a las bandas delictuales que hoy en día actúan con total impunidad. Sin embargo, considero un tremendo error haber excluido a los menores de edad de dicho control, pues, se sabe, existen cerca de 18.000 jóvenes que han participado en el mundo del delito, y esto habría permitido identificarlos y someterlos al proceso de reinserción social.

El argumento utilizado en cuanto a que con el control preventivo de identidad se estarían vulnerando derechos fundamentales es una aberración gigantesca si consideramos que en la actualidad se vulneran y se atenta contra los derechos de toda la ciudadanía, que clama por seguridad en las calles y en sus hogares.

Ya basta de dar garantías a los delincuentes; basta de hacer la vista gorda con lo que está sucediendo en Chile; basta de tanta mano blanda y de encerrar en sus propias casas a la gente inocente y decente, sin que pueda vivir en paz. El Estado de Chile está faltando gravemente a su deber de protección a la ciudadanía sobre la base de estos argumentos extraños y permisivos.

Sabemos que luego de la liberación masiva de reos por parte de las comisiones de libertad condicional, ya son 64 los reincidentes. Es decir, algunos de quienes obtuvieron el beneficio de libertad condicional hoy han vuelto a delinquir.

Espero que con las nuevas sanciones que se contemplan en el proyecto para los condenados por el delito de robo con violencia se les dificulte el acceso a la libertad condicional. Ello, amén de que, naturalmente, pienso que respecto de la liberación masiva de presos tenemos que ponernos firmes y exigir que se rinda cuenta del garrafal error cometido.

Finalmente, anuncio que la bancada de Renovación Nacional aprobará el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .

La señora TURRES (doña Marisol).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, me parece positivo lo señalado en varios discursos que he escuchado en esta sesión, en el sentido de que este proyecto de ley no eliminará la delincuencia en Chile y no dejaremos de sentir el temor que muchos experimentamos en numerosas ocasiones, porque somos vulnerables en las calles, en nuestros hogares, en distintos lugares.

Es importante dejar en claro que se trata solo de algunas medidas propuestas tendientes a agilizar ciertos procesos, como el de detención, y a tratar de disuadir en alguna medida a quienes están dispuestos a cometer delito. Sin embargo, todos sabemos que la delincuencia debe tratarse en el mediano y largo plazo. En este sentido, la discusión no está en el eje de si más o menos cárceles, o si dejar a los delincuentes más o menos hacinados - creo que la gran mayoría de los mortales preferimos delincuentes hacinados en una cárcel a que anden sueltos en la calle haciéndole tanto daño a la sociedad-, sino en que -así lo señala el proyecto y por eso se le llamó de agenda cortala iniciativa contiene determinadas medidas de corto plazo.

No obstante ello, espero que no perdamos la mirada respecto de lo que queremos en el largo plazo. Al respecto, quiero que cuando la señora ministra intervenga sobre la materia en discusión, me responda algunas consultas que deseo hacerle.

Hay ciertos temas que hoy urge abordar, y espero que en su discurso la ministra nos señale plazos concretos al respecto. Por ejemplo, el aumento de los femicidios en nuestro país, es decir, el asesinato de mujeres a manos de su pareja. Hoy vemos cómo muchas mujeres han sido víctimas de ese delito, pero no advertimos la existencia de medidas administrativas que lo impidan.

En esta línea, ¿qué pasa con la posibilidad de instalar un brazalete electrónico a los hombres que tienen medidas cautelares, de modo de se dé una alerta cuando ellos se acerquen al domicilio de sus víctimas?

En lo referido al Sename -este tema se ha tratado tanto en la Comisión de Familia como en la de Constitución-, también sería bueno contar con plazos concretos para saber si habrá alguna indicación sustitutiva sobre los dos proyectos de ley que comenzaron a tramitarse durante el gobierno del Presidente Piñera, pues se pretendía dividir al Sename de acuerdo a sus funciones, manteniendo la relativa a los menores de edad infractores de ley en el Ministerio de Justicia y la relacionada con aquellos que requieren protección del Estado en el de Desarrollo Social.

Lo anterior es importantísimo, porque sin eso y sin los recursos necesarios para poder atender a esos menores de edad y darles una posibilidad en la vida, la delincuencia no se detendrá de ninguna manera.

Esa es una mirada de futuro.

Por otro lado, la rehabilitación y reinserción social continúa siendo un sueño de todos, pero no tiene nada que ver con la realidad. Seguimos teniendo escuelas del delito, pues, pese a la segregación que hay en las cárceles, vemos cómo quienes van saliendo en libertad vuelven a delinquir una y otra vez.

Lo relativo al nuevo Código Penal también fue un asunto que tocamos ayer en la Comisión de Constitución. Se supone que el respectivo proyecto ingresará a tramitación dentro de poco. También espero que en esta sesión podamos conocer una fecha más o menos concreta, para tener claridad sobre cuándo nos abocaremos al estudio de dicha iniciativa.

En lo que dice relación con la ley de responsabilidad penal adolescente, sabemos que, por algunos problemas existentes en el propio cuerpo legal, hoy existen jóvenes que, dado lo avanzado de su edad, ya califican como hombres jóvenes, no como adolescentes y que están conviviendo con chiquillos de muy corta edad en los recintos donde se encuentran cumpliendo sus respectivas penas.

Es imprescindible resolver esta situación a la brevedad. Para ello, también le solicitamos a la señora ministra contar con plazos concretos en la materia.

La delincuencia no tiene color político, atraviesa muchos estratos sociales en nuestro país, pero ataca especialmente a las personas más vulnerables. Allí, en el tema social, y, por tanto, en el Ministerio de Desarrollo Social, radican principalmente la resolución de algunos problemas de la delincuencia y la entrega de oportunidades a quienes hoy vemos caer en ella y causar tanto daño al desarrollo de nuestra sociedad.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas .

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, en innumerables ocasiones hemos discutido diversos temas, pero estoy convencido de que una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía sigue siendo, sin duda alguna, la seguridad ciudadana, y particularmente lo relacionado con los flagelos que su falta implica para nuestros compatriotas.

La ministra Javiera Blanco viene impulsando desde hace mucho tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo y definitivamente legislar acerca de las materias que hoy nos convocan, que no son otras que las vinculadas con la evidencia empírica de que la gran mayoría de los chilenos continúa reprobando lo que hacemos en materia de seguridad ciudadana. Ello, porque en muchas ocasiones existe convicción en cuanto a que denunciar o perseverar en perseguir a quienes cometen delitos no concluirá en ningún resultado importante o significativo.

Algunos de los elementos más importantes de esta agenda corta antidelincuencia impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet , de la que estoy muy orgulloso y con la que me siento muy comprometido, son que nos permitirá aplicar penas más altas para los delitos más violentos, que los reincidentes cumplirán penas de cárcel efectiva, que para acceder a beneficios carcelarios -a propósito de las últimas controversias sucedidas en nuestro país se deberá haber cumplido a lo menos dos tercios de la pena -no solo la mitad-, según el delito, y, finalmente, que existirá el control preventivo de identidad como un instrumento que podrá utilizar Carabineros para ejercer su función en forma más exhaustiva.

Señor Presidente, pongo en discusión una parte del espíritu de esta futura ley, cual es que podamos vivir más seguros, pues para ello no basta con perseguir a quienes cometen delitos, sino que se necesita algo más. Tal como han esbozado con mucha certeza varios parlamentarios, debemos preocuparnos de la reinserción social.

Quienes han caído en el drama de la delincuencia, muchas veces asociada a la drogadicción, deben reinsertarse en nuestra sociedad una vez cumplidas sus penas, Esa es una tarea a la que también debemos abocarnos.

Es una gran deuda en la que debemos trabajar y hacerla compatible con las medidas que considera la iniciativa en debate. No obstante, en ningún caso nos puede impedir legislar con toda eficacia y eficiencia para lograr vivir más seguros y recuperar calles, veredas y plazas de nuestros barrios para la gente de bien.

La agenda corta es importante, entre otras cosas, porque el control preventivo de identidad podría ayudar a que las personas buscadas por la justicia, que por estos días suman más de sesenta mil, vayan a parar a la cárcel y no se encuentren deambulando como “Pedro por su casa” entre nosotros.

Además, esta iniciativa permitirá que los reincidentes en delitos violentos cumplan pena efectiva, no como ocurre hoy, en que, lamentablemente, la puerta giratoria sigue operando.

No es significativo o importante hablar solo de las penas; debemos compatibilizarlas con las otras tareas, aquellas respecto de las cuales aún estamos en deuda.

En este sentido, no tenemos duda en cuanto a que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se establecerán acciones que nos permitirán hablar efectivamente de reinserción. Tampoco cabe duda de que se debe trabajar por la reintegración de quienes hayan cumplido penas privativas de libertad, dado que tienen derecho a volver a la sociedad y a jugar un rol en ella.

Eso es lo que queríamos y por eso estamos trabajando.

Esta iniciativa ha sido largamente debatida, al punto de llegar a la instancia de comisión mixta. En el transcurso de su tramitación hemos tenido diferencias importantes; sin embargo, hemos arribado a un texto significativo que incluye el control preventivo de identidad, mecanismo que ha sido cuestionado y denostado, pero de manera absolutamente injusta, pues se le ha comparado con la detención por sospecha, con la cual no tiene nada que ver. Lo que se busca es que Carabineros pueda constatar in situ la identidad de las personas por medio de métodos electrónicos, a fin de verificar que no son buscadas por la justicia.

Discusión en Sala

Todo lo expresado es lo que buscábamos al apoyar esta iniciativa. Por eso, me siento tan contento de que la agenda propuesta por nuestra Presidenta vaya a ser aprobada.

He dicho.

El señor ESPINOSA (Vicepresidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señor Presidente, hoy, transcurrido más de un año desde el ingreso de la iniciativa, nos encontramos en el trámite final, el debate de las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto que nos ocupa, a fin de resolver las diferencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante su tramitación.

Se trata de un proyecto que fue tibio en un comienzo, dado que era muy representativo de los temores de la Nueva Mayoría en esta materia. Sin embargo, fue mejorado sustancialmente durante su tramitación legislativa. Si bien fue necesaria la creación de la Comisión Mixta para resolver las diferencias entre ambas cámaras del Congreso Nacional, sirvió para confrontar puntos de vista y mejorar su texto. De hecho, se presentaron mejoras notables que responden a algunas de las aprensiones que muchos manifestamos durante el primer trámite constitucional.

Se mejoró sustancialmente, por ejemplo, el control preventivo de identidad. Esta figura, que fue un aporte de diputados de varias bancadas que la plantearon de manera transversal, no tiene otro fin que no sea entregar una herramienta preventiva de gran utilidad para el trabajo policial. Sin embargo, para mejorarla, se proponen varias medidas:

Primero, eliminar la posibilidad de utilizarla en menores de edad, basados en fundamentos expuestos en informes de la Unicef y en otros antecedentes que conocimos en la comisión.

Segundo, se explicita que tanto el funcionario policial como la persona requerida podrán usar cualquier dispositivo tecnológico idóneo para identificarse.

Tercero, se limita a no más de una hora el tiempo que puede demorar la diligencia. Además, se establece que solo se permitirá conducir a la persona a una unidad policial en caso de que se niegue a identificarse o proporcione información falsa.

Con esto dejamos claro que el control de identidad constituye una medida necesaria e idónea para el fin perseguido y proporcional en sentido estricto.

Es importante recalcarlo y repetirlo cuantas veces sea necesario: no constituye detención.

¡El control preventivo no constituye detención! Muy distinto de lo que muchos han querido esbozar en esta discusión.

Si bien, lamentablemente esta no es la fórmula que nos permitirá derrotar la delincuencia, es una medida que apunta en el sentido correcto, porque entrega una herramienta que ayudará a que la gente que debe estar presa no ande suelta en las calles.

Nuestra Constitución -es bueno aclararlo- permite limitar el ejercicio de ciertos derechos individuales para defender los intereses colectivos, como el orden público, pero muchos hoy lo quieren olvidar.

Tengo confianza en que esta nueva herramienta será de utilidad para la labor preventiva y confío plenamente en la labor de las policías, cuyo esfuerzo por adecuarse al nuevo Chile en democracia es reconocido por la gente, lo que queda en evidencia por la enorme adhesión ciudadana que tienen. Sin ir más lejos, Carabineros es la institución más confiable según la Encuesta Nacional UDP de 2015. Asimismo, hay que destacar que según la calificación por desempeño realizada por el Foro Económico Mundial, Carabineros se ubica en el tercer lugar a nivel internacional en materia de servicios policiales.

Discusión en Sala

En todo caso, el obrar policial siempre estará sujeto a la responsabilidad disciplinaria e incluso penal. Además, en el ámbito de la no discriminación, en los últimos años nuestro país ha avanzado a pasos agigantados.

Otro elemento que considero necesario destacar es la eliminación de la norma que se refería a la posibilidad de rendir prueba en ausencia del imputado, en la audiencia de juicio del procedimiento simplificado. En este punto, se acogió en gran medida lo propuesto por la Defensoría, pues entendemos que establecer ventajas indebidas para la persecución fiscal no es la forma idónea de enfrentar la delincuencia. Aun más, soy una convencida de la verdad que encierra el lema de la Defensoría Penal Pública: “Sin defensa no hay justicia”.

Otro punto a destacar tiene que ver con la intención de plasmar en esta agenda corta la necesidad de reservar parte de la superficie penitenciaria para la reinserción y rehabilitación de quienes están privados de libertad.

Cada vez me convenzo más de que uno de los puntos más débiles en nuestra lucha por la seguridad ciudadana es la reinserción social. Espero que como sociedad entendamos que el éxito para romper el circuito delictual radica en la posibilidad de abrir opciones de reinserción a quienes se reintegran a la sociedad después de cumplir una condena.

En fin, esta y otras modificaciones, como reestructurar las figuras de robo calificado de manera de dejarla incluso mejor y más armónica que la norma actual, son reconocimientos que debemos hacer a los integrantes de la Comisión Mixta y, por cierto, al trabajo que realizamos como bancada transversal en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

La discusión de este proyecto de ley dejó al descubierto que al interior de la Nueva Mayoría subsisten vestigios de quienes parecen temerle al orden y a la seguridad y de quienes solo escuchan el clamor popular de una sociedad que vive con el temor de ser víctimas de delito.

Quizá esta es una primera oportunidad para entender que la seguridad pública es un tema prioritario y que sectores radicales, al hacer una caricatura de ella, no hacen más que torcer su mandato popular, considerando los altos niveles de temor que manifiesta la población.

Finalmente, quiero reconocer el esfuerzo transversal que muchos diputados realizaron para sacar adelante esta iniciativa, pues entendimos que en la seguridad pública prima el interés general y que su defensa no reconoce colores políticos, porque, en definitiva, lo que estamos protegiendo es a miles de chilenos que viven con temor.

Por todo lo expuesto, votaremos a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor ESPINOSA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, hemos manifestado desde el primer día nuestra preocupación por el avance de esta agenda corta, con la que tenemos profundas diferencias, ya que estamos convencidos de que las medidas que plantea no resuelven las expectativas que ha generado a consecuencia del debate público.

Es fundamental aclarar que el proyecto de ley no es ninguna panacea, ya que no va a resolver los problemas de inseguridad que experimenta la ciudadanía, ni mucho menos la grave enfermedad de la delincuencia que enfrenta nuestra sociedad.

¿Quién podría ser tan soberbio o tan soberbia para pensar que tiene la receta para combatir la delincuencia? Hubo un Presidente de la República, Sebastián Piñera , que dijo que en su gobierno se acabaría la fiesta a los delincuentes. Sin embargo, con posterioridad todos nos dimos cuenta de que el aumento de la delincuencia no solo se reflejó en las encuestas, sino que años después algunos de sus ministros, diputados y senadores de la coalición a la que pertenecía han tenido que enfrentar la justicia, porque son delincuentes disfrazados de honorables.

Discusión en Sala

Es cómico ver cómo los diputados que han defendido el proyecto, que han mentido a la ciudadanía en forma descarada al decir que resolverá los problemas de seguridad de nuestro país, hoy se ponen el parche antes de la herida y señalan que solo ayudará un poco.

No dudamos de la buena intención de la Presidenta Bachelet, quien con su proyecto original pretendía contribuir al combate de la delincuencia. Le creemos sobre todo porque ella plantea en su programa algo mucho más de fondo, que tiene que ver con aumentar las oportunidades de los que han sido postergados durante años solo por haber nacido condenados a la pobreza, a la sobrevivencia y, muchas veces, al abandono. La Presidenta no solo ha tomado medidas sobre la base de una agenda corta antidelincuencia -de la cual rescatamos algunos elementos que nos parecen necesarios, los cuales, de hecho, aprobamos en otra etapa de la tramitación de esta iniciativa-, sino que además ha sido capaz de poner sobre el debate público algo que un sector político del país ha rechazado permanentemente, cual es el aumento de las oportunidades a través de la educación, de la seguridad social y de otros elementos que ha sido necesario impulsar para terminar con la desigualdad, que es la verdadera causa de los problemas de inseguridad que tiene nuestro país.

En distintas oportunidades hemos expresado a la Presidenta y a sus ministros nuestra mirada crítica sobre el proyecto. Durante su tramitación se le han realizado algunas mejoras, las que debemos reconocer. Hemos planteado que compartimos varios de los elementos del proyecto original para hacer efectivas las penas en algunos delitos graves que nos parecen absolutamente reprochables.

En eso no hay que confundirse, porque, a pesar de lo que se nos ha dicho -incluso, se me acusó de ser representante de los delincuentes en la Cámara de Diputados-, en la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana sí tenemos interés de contribuir a un debate serio en esta materia y compartimos las premisas de los parlamentarios que dicen que debemos poner mayor acento en la reinserción, en la creación de políticas reales y efectivas, que brinden oportunidades a quienes se han tenido que enfrentar a la dura situación de llegar a una cárcel por diversas razones.

Lamentablemente, algunos se esmeraron en distorsionar este debate, para lo que apelaron al populismo penal, con lo que pusieron en riesgo la libertad de los chilenos y de las chilenas, ya que todos pasamos a ser sospechosos.

La Comisión Mixta, con una composición absolutamente conservadora, repuso varios de los elementos que fueron rechazados por la Cámara, como la eliminación que planteó el Senado a la norma de la "ley Zamudio" respecto del control de identidad.

Asimismo, respecto del juicio simplificado, aprobó la posibilidad de recibir la prueba anticipada del Ministerio Público, con lo que se deja en absoluta postergación los derechos del imputado.

La Comisión Mixta propone aprobar el control preventivo de identidad con algunas modificaciones que pueden atenuar la situación. No obstante, seguimos sosteniendo que el control preventivo de identidad es una acción arbitraria contra los ciudadanos, por lo que no lo vamos a aceptar, razón por la que los diputados de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana vamos a rechazar esas proposiciones de la Comisión Mixta.

Convocamos a los parlamentarios que rechazaron esta norma en el tercer trámite constitucional a que sean consecuentes con ello, porque estas modificaciones no son sustantivas para resolver el fondo de una acción que nos lleva a un verdadero Estado policial, el que no podemos permitir como Estado democrático.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira .

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, para nadie es un misterio que hoy en nuestro país estamos viviendo los más altos índices de temor frente a la delincuencia. Además, la victimización ha crecido al 38,9 por ciento desde 2000 y la cifra negra de delitos que no son denunciados ha aumentado al 46,6 por ciento.

Discusión en Sala

Por si fuera poco, el nivel de impunidad de los robos llega al 93 por ciento. La única libertad coartada es la posibilidad de los chilenos y de las chilenas de vivir en paz.

Justamente el proyecto de ley viene, desde una perspectiva de corto y mediano plazo, a hacer frente a esta cruda realidad. Hoy la gente se siente desprotegida, impotente y especialmente llamada a hacer justicia por sus propias manos, lo cual es inaceptable en una sociedad que añora la paz social.

Claro está que las medidas de largo plazo se enfocan necesariamente en la prevención, la rehabilitación, la reinserción social y en modificaciones sustanciales, como un nuevo Código Penal y una completa reforma a la ley de responsabilidad penal de adolescentes.

Estoy muy contenta, porque junto con la bancada transversal de Seguridad Ciudadana hemos dado, ¡por fin!, paso a una de las medidas más importantes que consideran los chilenos, y así está reflejado en la encuesta Cadem, referida al control preventivo de identidad.

Las más de treinta medidas que contempla la agenda corta antidelincuencia vienen a suplir y a llenar graves vacíos procesales y orgánicos que terminaban afectando gravemente la investigación, la sanción y la condena de miles de delincuentes, especialmente en lo que respecta a los delitos de robos, robos con violencia e intimidación, hurtos, receptación y abigeato.

Cuestiones como la imposibilidad del tribunal de rebajar las penas más allá de lo establecido en la ley, el aumento de la pena del robo con homicidio o violación, la incorporación de agentes encubiertos para detectar y perseguir bandas organizadas, mayores atribuciones a las policías y fiscales y una mayor coordinación de todos los actores relevantes en la persecución y sanción del delito, entre otras medidas, son vitales para reducir los niveles de inseguridad.

También estoy contenta porque hace un año presentamos, junto con la bancada transversal de Seguridad Ciudadana, quizás una de las cuestiones más relevantes de esta agenda corta contra la delincuencia, cual es el control preventivo de identidad, de la que fui autora.

Siempre es bueno recordar, como lo hice hace un año cuando argumenté en la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre la necesidad de esta medida, que esta facultad de las policías tiene su fundamento último en el resguardo del orden y de la seguridad pública, ya que disuade la comisión de delitos y hace frente a las más de 66.000 órdenes de detención pendientes que tienen miles de delincuentes sueltos por delitos graves en contra de la ciudadanía.

Países como Italia, Alemania, Francia o España, cuyo nivel de desarrollo nadie puede negar, sobre todo en materia de seguridad, han implementado sin tapujos un control preventivo de identidad similar, precisamente para mayor seguridad de sus habitantes.

Nobleza obliga a reconocer al gobierno y a sus múltiples parlamentarios el patrocinio de esta idea matriz y los perfeccionamientos de la iniciativa que presentamos en su momento y que en poco tiempo más será realidad, pese a las ideologizadas percepciones de la extrema izquierda, sobre todo respecto de quienes cuentan con más apoyo y adhesión de parte de la ciudadanía: nuestros carabineros y nuestras policías en general.

Este no es un triunfo mío ni de la bancada transversal de Seguridad Ciudadana, sino de los ciudadanos, ya que, según la encuesta Cadem, más del 76 por ciento exige la implementación de la medida.

En concreto, el control preventivo aprobado en la Comisión Mixta permite verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en los lugares públicos y privados de acceso público, a través de cédula de identidad, pasaporte, tarjeta nacional estudiantil, cédula de conducir u otros documentos, para dar todas las facilidades de identificación a la persona, incluso por medios tecnológicos. El procedimiento solo puede durar, en total, una hora como máximo y la policía no puede llevar detenida a la persona bajo ningún aspecto, salvo, claro está, que tenga una orden de detención pendiente.

En caso de abusos o de discriminación, se establecen sanciones penales y un procedimiento administrativo de fácil acceso para hacer las respectivas denuncias.

Todo esto requiere desafíos grandes para la autoridad. La plena utilidad del control preventivo de identidad solo

Discusión en Sala

será posible si las policías cuentan con los dispositivos tecnológicos que permitan una rápida identificación y una menor afectación de los derechos de las personas.

Por otro lado, la exclusión de los adolescentes, mayores de 14 años de edad y menores de 18 años de edad, debe evaluarse seriamente, toda vez que son estos los que muchas veces cometen los delitos más violentos y quienes además tienen responsabilidad penal.

Quiero anunciar con mucha fuerza mi voto a favor a los cambios introducidos por la Comisión Mixta al proyecto de ley, con la esperanza de que prontamente se haga realidad, para que todos los chilenos y todas las chilenas que esperan mayor seguridad para ellos y sus familias vean esta agenda corta antidelincuencia transformada en ley.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, solo para agregar a lo dicho por la diputada Karol Cariola , por qué se debe hacer algo distinto a lo que han señalado los estudiosos, las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las policías - en particular, la Policía de Investigaciones de Chile e, incluso, un instituto que no es de ultraizquierda, como se quiere insinuar, porque imagino que Paz Ciudadana no es un instituto financiado por el Partido Comunista. Dichas organizaciones han planteado de manera categórica que esta agenda corta antidelincuencia no sirve para nada, puesto que no va a terminar con la sensación de inseguridad ni con los delitos y todo va a seguir igual.

Además, han dicho que complicará más los problemas de hacinamiento en las cárceles. Cuando un instituto de derecha, la Fundación Paz Ciudadana, dice que esta agenda corta no va a servir para nada, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos haciendo algo que pareciera que es todo lo contrario a lo que señala el sentido común.

Además, estamos yendo en contra de los tiempos, porque estas políticas públicas, que se conocieron con el nombre de stop and research, es decir, detente e identificate, que se aplicaron en Nueva York, París y Londres, se encuentran ahora en una etapa de revisión. Todos los estudios dicen que esta política pública errada produce tres impactos sociales.

En primer lugar, que el 90 por ciento de las personas controladas pertenece a minorías étnicas, migrantes, jóvenes y personas de diversidad sexual, lo cual ha sido comprobado científicamente.

En segundo lugar, que su aplicación tuvo un efecto bumerán, pues aumentó la desobediencia de las personas hacia la policía. Es decir, esa política tuvo una consecuencia peor, porque la gente empezó a desarrollar un sentimiento de odio hacia la policía, especialmente en los grupos que eran habitualmente controlados. Todos han señalado que a la policía hay que cuidarla, pero con la política stop and research se incrementó la odiosidad hacia la policía a consecuencia de los controles policiales.

También se estimuló la creación de verdaderos guetos, porque los jóvenes, los migrantes y las personas que permanentemente eran objeto de control policial, comenzaron a agruparse y a organizarse en sus barrios en pandillas. En suma, se produjo precisamente todo lo que hoy estamos tratando de remediar.

La política que queremos implementar ya se aplicó en otras partes del mundo, y se la considera -lo quiero decir con todas sus letras- una política pública fracasada!

Reitero: el mundo entero ha dicho que esta es una política pública fracasada. ¡En Chile queremos aplicar esa política pública fracasada!

Aquí, la única agenda corta que podríamos justificar sería una agenda corta antidelincuencia de los políticos. Sería mucho más efectiva y le haría bien a una sociedad que hoy exige que el financiamiento ilegal de la política sea

Discusión en Sala

castigado como corresponde y no quede en la impunidad.

Reitero: la única agenda corta necesaria para el país es una agenda corta antidelincuencia, aplicable a algunos políticos que han hecho de esta actividad una forma de llenarse los bolsillos de dinero.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, lamentablemente, el gobierno y la Comisión Mixta desperdiciaron la última oportunidad de echar pie atrás en varias de las más problemáticas modificaciones que este proyecto de ley, llamado agenda corta antidelincuencia, propone incorporar a la actual legislación.

Uno de los ámbitos en que señalamos con fuerza que se debía retroceder era el control de identidad preventivo. Sin embargo, el gobierno y varios parlamentarios insistieron en mantener una medida que, a todas luces y en opinión de distintos académicos y actores sociales, no solo es discriminatoria, sino también ineficiente.

Se hicieron muchas adecuaciones: que no puede durar más de una hora; que no se puede controlar la identidad de menores de 18 años, aunque, curiosamente, nadie podrá saber a priori si los controlados tienen 18 años; solo se puede conducir al recinto policial si no es exitoso el control in situ.

La propuesta de la Comisión Mixta permite detener y solicitar su identificación a cualquier persona, pues ahora todos somos sospechosos. Todo el país será sospechoso. Carabineros de Chile deberá realizar una verdadera “pesca milagrosa” en la cual desperdiciará valiosas horas de su trabajo en una labor que será absolutamente ineficiente, teniendo en cuenta que, además, el control de identidad estaba estipulado en forma previa a la eventual aprobación de este proyecto.

Además del control de identidad, la Comisión Mixta insistió en incorporar otras medidas que, a nuestro parecer, son sumamente problemáticas. Por ejemplo, en la prueba anticipada y el juicio simplificado, aún se sigue permitiendo la rendición de prueba sin la presencia del imputado. El hecho de que el imputado esté presente durante la rendición de prueba no solo es una garantía para él, sino también es una garantía para que el juicio termine condenando a quien verdaderamente es culpable y no pasemos la vergüenza de tener a una persona privada de libertad durante meses, antes de que el sistema se dé cuenta de que esa persona no debería haber estado recluida. Ello viola uno de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho al libre tránsito.

En cuanto al procedimiento abreviado, el proyecto admite la posibilidad de que para ciertos delitos sancionados con penas graves, el acusado pueda ser condenado sin juicio oral. Eso genera una nueva desigualdad en el ejercicio del derecho a la defensa jurídica, porque discrimina por tipos de delito, a pesar de tener la misma pena. En algunos delitos la confesión vale, pero en otros, no. Y así, suma y sigue.

Aquí, cuando abordamos el problema de la delincuencia estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Se entregan herramientas de apariencia pomposa para dar a los ciudadanos la sensación de que se va a aplicar mano dura, pese a que ninguna de estas medidas ha probado ser efectiva.

Estamos engañando a la ciudadanía y promoviendo una cultura que, desde mi punto de vista, es sumamente nefasta para la convivencia democrática. Queremos construir más cárceles y encarcelar a más gente. En otras palabras, queremos un Estado persecutor, a diferencia de lo que han hecho otros países. Una política integral en materia de seguridad debiera apuntar al cierre de las cárceles.

Ojalá cada año pudiéramos celebrar el cierre de una cárcel porque ya no existe delincuencia, porque los chicos están siendo bien educados y ya no los abandonamos en los centros del Servicio Nacional de Menores, que, por cierto, requiere de modificaciones.

Discusión en Sala

Eso ocurrirá solo cuando tomemos en serio que 90.000 niños al año desertan de las escuelas, cuando nos demos cuenta de que la estructura social, urbana, económica y educativa genera segregación y expectativas totalmente distintas entre los niños que nacen en una población y aquellos que nacen, como nos tocó a nosotros, con muchas oportunidades en la vida.

Por lo tanto, el delito es una consecuencia social que generamos. Mientras no entendamos eso, todos se transformarán en sospechosos, con lo que solo vamos a reproducir el lamentable círculo de la delincuencia.

Hemos tratado de informar por todos los medios posibles a los ciudadanos para que puedan entender que este fenómeno es mucho más complejo. Para ello tenemos la siguiente página web: www.ladelincuencianoesunjuego.cl.

Lamentablemente, el Congreso Nacional, que debería ser el lugar donde más en serio se tomaran las leyes y se viera cómo el Estado persigue a las personas privándolas de un derecho básico como es la libertad de tránsito, toma la delincuencia como un juego, movido por la veleta de las encuestas de opinión pública. Hacia donde apunte la veleta irán los votos de los parlamentarios, dejando de lado sus convicciones.

Eso es lo que decepciona y lo que deprime de una institución que no toma en serio las consecuencias de aprobar esta legislación.

Cuando en cinco o en diez años más nos demos cuenta de que esta ley en proyecto no tuvo efecto alguno en la seguridad de las personas, se dirá que falta más mano dura.

Quizá nos coloquen un chip a todos en la piel, nos persigan por todas partes, y debamos tener, como sugiere la distopía tecnológica en la serie Black Mirror, un lente tecnológico que grabe todas las cosas que hacemos, con el objeto de tener un registro para el Estado, porque el fin último es proteger la propiedad privada, proteger aquello que, supuestamente, se obtiene con libertad, pese a que no es cierto, porque es acumulado como todas las cosas materiales, a través de la acumulación capitalista.

En consecuencia, lo que aquí estamos disputando es una concepción de Estado. Algunos creen que el Estado debe ser muy pequeño para garantizar derechos, pero muy grande para perseguir a los pobres, criminalizarlos y encerrarlos en las cárceles. Algunos creen que ese Estado no debe existir, salvo para garantizar la acumulación de capital que unos pocos mantienen.

Por lo tanto, con mi voto negativo rechazo esa idea de Estado y esa idea de sociedad, que trata de mutilar las oportunidades de las personas y de generar barreras tan altas de prejuicios que condenan a las personas a seguir ese prejuicio. Convencemos a las personas de los prejuicios que nosotros mismos generamos, convirtiendo en delincuentes a aquellos a los que, desde pequeños, repetidamente les dijimos que por su forma de vestir, por su forma de hablar o por su falta de oportunidades, iban a ser delincuentes.

Me siento muy triste porque ya hay un consenso y, lamentablemente, se ratificará la renuncia a la idea de un Estado en que podamos convivir de manera más pacífica, más democrática, más armónica y más fraterna. No estoy dispuesto a renunciar a esa idea.

La ciudadanía nunca pensó que una agenda como esta iba a ser implementada por un gobierno que desde que asumió se hizo llamar progresista. A mí, al menos, me da vergüenza ajena que esta agenda será promulgada por un gobierno cuya Presidenta milita en un partido que se llama Socialista.

Anuncio mi voto en contra, y espero que más personas rechacen esta iniciativa.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

Discusión en Sala

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Hago presente a la Sala que algunas de las propuestas de la Comisión Mixta requieren para su aprobación del voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Díaz, Nicolás; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ortiz Novoa, José Miguel; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rivas Sánchez, Gaspar; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Tarud Daccarett, Jorge; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio; Álvarez Vera, Jenny; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Boric Font, Gabriel; Cariola Oliva, Karol; Carmona Soto, Lautaro; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Cicardini Milla, Daniella; Espinoza Sandoval, Fidel; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; Girardi Lavín, Cristina; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Jackson Drago, Giorgio; Lemus Aracena, Luis; Melo Contreras, Daniel; Mirosevic Verdugo, Vlado; Monsalve Benavides, Manuel; Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Poblete Zapata, Roberto; Rocafull López, Luis; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Urizar Muñoz, Christian; Vallejo Dowling, Camila.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jiménez Fuentes, Tucapel; Provoste Campillay, Yasna; Rubilar Barahona, Karla; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Torres Jeldes, Víctor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Despachado el proyecto.

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 18 de mayo, 2016. Oficio en Sesión 18. Legislatura 364.

VALPARAÍSO, 18 de mayo de 2016.

Oficio N° 12.561

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07.

Hago presente a V.E. que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable de 69 diputados, de 119 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Discusión en Sala

4.4. Discusión en Sala

Fecha 18 de mayo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 18. Legislatura 364. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor LAGOS (Presidente).-

Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta, con urgencia calificada de "suma", recaído en el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos ilícitos.

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).

Comisión Mixta: sesión 12ª, en 3 de mayo de 2016.

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.

Mixta: sesión 18ª, en 18 de mayo de 2016.

Discusión:

Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 5ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 6ª, en 5 de abril de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 7ª, en 5 de abril de 2016 (se aprueba en particular).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Las divergencias suscitadas derivan del rechazo por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado:

-La recaída en el número 1) del artículo 1°.

-La que incorpora un nuevo número 5) en el artículo 1°.

-La que suprime el número 3) del artículo 2°.

-La que introduce un nuevo número 10) en el artículo 2°.

-La que agrega un nuevo número 16) en el artículo 2°, en lo que respecta a la letra b).

-La que incorpora un nuevo número 18) en el artículo 2°.

-La que introduce un nuevo número 28) en el artículo 2°.

Discusión en Sala

-La que adiciona un nuevo número 29) en el artículo 2°.

-La recaída en el número 1) del artículo 3°.

-La recaída en el número 1) del artículo 4°.

-La recaída en el número 1) del artículo 5°.

-La que remplacea el artículo 12.

-La que incorpora un artículo 14, nuevo.

-La que sustituye el artículo primero transitorio.

-La que modifica el artículo segundo transitorio.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.

La referida proposición fue acordada con las votaciones que en cada caso consigna el informe.

Además, debo informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la propuesta de la Comisión Mixta.

Cabe hacer presente que el número 16 del artículo 2° del texto sugerido es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.

A su turno, el artículo 14 contenido en la proposición tiene rango orgánico constitucional, por lo que debe aprobarse con al menos 21 votos favorables.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la quinta y sexta columnas, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.

El señor LAGOS (Presidente).-

Le daré la palabra al señor Ministro del Interior , y cuando concluya abriré la votación.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Intervendré en forma muy breve, señor Presidente , porque -esto, a propósito de la seguridad pública y del interés que Sus Señorías manifiestan en la materia- deberé retirarme dentro de pocos minutos para intentar remplazar a la Presidenta de la República en la inauguración de la 4ª Comisaría de Concón.

En primer lugar, quiero agradecer al Senado de la República por el trabajo que realizó en la llamada "Agenda corta", tanto en el segundo trámite constitucional del proyecto cuanto en la Comisión Mixta, pues considero que, aprovechando toda la tramitación legislativa, estamos entregando un buen texto normativo desde el punto de vista de los instrumentos necesarios para la prevención y la punición.

Como manifestamos en las otras oportunidades en que intervinimos, esta es una buena noticia para la inmensa mayoría de los chilenos y una mala noticia para los delincuentes avezados, y en particular para los reincidentes.

Estamos convencidos de que la forma como en el trámite final pudimos salvar dudas legítimas que había respecto del robo calificado hace absolutamente recomendable su aprobación con los numerales que establece la Comisión Mixta.

De otra parte, se deben eliminar las referencias innecesarias a legislaciones que son aplicables en todo evento.

Por ejemplo, no es menester mencionar la "Ley Zamudio" en cada normativa, porque tiene aplicación general. De modo que la Comisión Mixta determinó unánimemente que la referencia a ella estaba de más, e incluso, que podría ser motivo de confusión.

Discusión en Sala

Se llegó a un buen acuerdo en materia de los inspectores municipales.

No se insistió en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Al respecto, simplemente quiero decir que no se entendió -por la razón que fuere- lo que correspondía a, en mi opinión, una buena idea.

Fue sabio no insistir en ello, porque ya no se iba a entender y, en consecuencia, se podría haber ensuciado un proyecto que tenía -y sigue teniendo- objetivos fundamentales.

Estimo adecuado lo realizado en materia de prueba anticipada y de juicio simplificado en ausencia del imputado.

También, el hecho de subir de 5 a 10 años la posibilidad de ir a juicio abreviado en los delitos de la "Agenda corta".

Tocante a la dificultad que puede haber, particularmente para el sujeto pasivo, en lo concerniente a la determinación de delitos sin lesiones, sin rastro, me parece muy correcta la forma que se buscó para incluir una protección mayor al agente público en el artículo 261 del Código Penal.

Ese fue un aporte del Senado de la República.

Por último, en cuanto al control preventivo de identidad, muchas de las modificaciones emanaron del Senado.

En la referida materia, este proyecto cambió absolutamente de giro en la Cámara Alta, que recibió algo totalmente distinto de lo que despachó en definitiva.

El texto aprobado en la Cámara Baja presentaba tales inconvenientes que los propios Diputados, cuando lo recibieron de vuelta, votaron mayoritariamente en contra.

Tengo la impresión de que lo que logra la Comisión Mixta en el sentido de centrar el instrumento preventivo -no el punitivo- en materia de seguridad pública en los mayores de 18 años, manteniendo la presunción de que hay minoría de edad cuando a este respecto no es factible la determinación; estableciendo que el procedimiento solo se puede hacer in situ y entregando todas las posibilidades tecnológicas para la identificación, y consignando la obligación de publicar en la página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública la estadística trimestral de su aplicación, permite que un instrumento en mi concepto necesario desde el punto de vista preventivo esté acompañado no solo de resguardos (ya los tenía) sino también de elementos que evitan que su aplicación práctica importe la amenaza de conculcar garantías constitucionales.

Es cuanto puedo señalar a esta Honorable Corporación.

Señor Presidente , como ha ocurrido normalmente en la tramitación de este proyecto, queda en este Hemiciclo la señora Ministra de Justicia , quien ha tenido en ella un rol preponderante, mucho más que el de quien acaba de hablar.

Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).-

En votación el informe de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Primero voy a informar como Presidente de la Comisión Mixta y con posterioridad, cuando me corresponda, intervendré a título personal.

Discusión en Sala

Señor Presidente , estamos llegando al final de la tramitación del proyecto conocido como "Agenda corta antidelinquencia", que se originó en un mensaje de la Presidenta de la República suscrito por los Ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda y presentado a la Cámara de Diputados en enero de 2015.

Después de una minuciosa tramitación legislativa, que incluyó innumerables sesiones de trabajo y audiencias en que se escuchó a representantes de las principales instituciones involucradas en la persecución penal, las Comisiones de Constitución, de Seguridad Ciudadana y de Hacienda de ambas Cámaras evacuaron un total de siete informes, a los cuales se suma el informe recién emitido por la Comisión Mixta (tuve el honor de presidirla) que se encargó de conocer las discrepancias finales suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados y de proponer una fórmula para solucionarlas.

Cabe recordar que el propósito central de esta iniciativa es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como el de robo, el de hurto y el de receptación, para aumentar la probabilidad de que los responsables de tales ilícitos reciban condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo que establece la ley y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para dichos efectos, el proyecto introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, las que se agrupan en dieciséis artículos permanentes y dos transitorios.

Estas normas establecen en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, que incluyen un sistema especial de determinación de la pena y un ajuste a las agravantes y a las respectivas sanciones.

Asimismo, se contempla una serie de enmiendas al Código Procesal Penal, orientadas a aumentar las capacidades de investigación de las distintas instituciones que participan en el sistema del proceso penal.

En una norma separada se regula integralmente un nuevo procedimiento general, denominado "control preventivo de identidad", cuyo propósito es facilitar el cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponden a las policías.

Asimismo, la iniciativa perfecciona otros cuerpos legales, tales como la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas, de manera de regular con un criterio más restrictivo la aplicación de las sanciones a los delitos ya mencionados; el decreto ley N° 321, sobre beneficio de la libertad condicional, y la normativa orgánica de las instituciones policiales y de Gendarmería de Chile, para sancionar con mayor rigor los delitos de homicidio o de lesiones graves que se cometan contra sus integrantes.

Del mismo modo, se consagra legalmente la existencia del Banco Unificado de Datos, basado en la labor coordinada de todas las instituciones involucradas en la persecución del delito, y se disponen cauces para que ellas tracen objetivos comunes que guíen su plan de trabajo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema en su globalidad.

El proyecto incluye una norma transitoria que consagra un régimen especial para facilitar los proyectos de inversión relativos a la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, con el fin de mitigar los actuales problemas de hacinamiento carcelario y facilitar la resocialización de los internos.

Señor Presidente , en este proyecto hubo 15 puntos en que no se produjo acuerdo entre ambas Cámaras del Parlamento, lo que motivó la formación de una Comisión Mixta.

Se trata, en la mayoría de las situaciones, de materias que concitaron interés desde el inicio. Son los casos del artículo 12 de la iniciativa, que introduce el nuevo control preventivo de identidad; del artículo 182 del Código Procesal Penal, en que se proponía una sanción para determinadas personas que divulgaran informaciones propias de la investigación de un delito o de las normas que castigaban ciertos maltratos inferidos al personal policial y de Gendarmería en el ejercicio de sus cargos.

En el comparado que las señoras Senadoras y los señores Senadores tienen a su disposición, las materias conocidas y resueltas por la Comisión Mixta figuran en las páginas con fondo sombreado, donde también se presenta la solución que se alcanzó en cada caso, que constituye el texto cuya aprobación se recomienda a las Salas de ambas Corporaciones.

Discusión en Sala

Debo informar que cada una de estas divergencias fue objeto de un acucioso análisis al interior de la Comisión Mixta, el que consta pormenorizadamente en el informe evacuado, el que también indica las respectivas votaciones.

Naturalmente, estas materias y las fórmulas que se proponen para resolverlas pueden seguir motivando opiniones discrepantes. Y, en esta sesión, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de plantearlas.

La Comisión Mixta, sin embargo, cumplió su misión de proponer las soluciones que consideró más apropiadas para superar las divergencias, habiendo sido aprobadas por la Cámara de Diputados, y corresponde ahora que nuestra Sala las examine y decida si las acoge.

En mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta, es cuanto puedo informar en esta oportunidad.

El señor LAGOS (Presidente).-

Sin perjuicio de darle la palabra al Honorable señor Quinteros, solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Zaldívar me reemplace en la testera.

Acordado.

--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , como lo manifestamos en la discusión particular, los Senadores socialistas estamos convencidos de que la delincuencia debe ser enfrentada de manera integral por el Estado, con medidas en los ámbitos de la educación, de la capacitación, del empleo, de la vivienda, de los espacios públicos, de las políticas de infancia y adolescencia, de la salud mental, y de la reinserción y rehabilitación. Cabe agregar a ello una revisión completa de nuestro Código Penal y de los sistemas de cumplimiento de condena, así como el fortalecimiento de la capacidad de nuestras policías y del trabajo de prevención y persecución penales.

Por estas razones, apoyamos la iniciativa del Ejecutivo, expresada en la "Agenda corta antidelincuencia", que persigue facilitar la investigación del Ministerio Público y hacer efectivas las penas a los condenados por delitos de robo, hurto y receptación.

Durante el debate, diversas indicaciones agregaron nuevas disposiciones, algunas de ellas no debidamente justificadas en cuanto a su eficacia, en nuestra opinión, o que representan riesgos para el pleno respeto de los principios del debido proceso penal.

En particular, fuimos y somos críticos de algunas normas que más bien parecen ser respuestas simples y fáciles a un fenómeno tan complejo como la delincuencia.

Ese es el caso del llamado "control preventivo de identidad", establecido en el artículo 12 del proyecto. La Comisión Mixta logró avances en su regulación, excluyendo a los menores de edad y restringiendo a una hora el período de retención de cuatro. Asimismo, solo podrá realizarse en el mismo lugar en que se encuentre la persona, descartándose la posibilidad de trasladarla a un recinto policial.

Se trata de mejoramientos efectivos. Y si bien mantenemos nuestras aprensiones en cuanto a que estos procedimientos podrían dar lugar a conductas arbitrarias o discriminatorias, sus eventuales efectos lesivos han sido moderados sustancialmente.

En consecuencia, hemos resuelto votar a favor de lo propuesto por la Comisión Mixta, lo que si bien no nos representa plenamente, como hemos dicho, es indudable que constituye un avance con relación al articulado que aprobó esta Corporación en el segundo trámite.

Lo hacemos, también, porque creemos de verdad que un problema como el delictivo requiere una respuesta unitaria, de Estado, desligada de la contingencia.

Insistimos en que lo más importante es que la respuesta debe ser integral y de largo plazo. De otra manera, si solo

Discusión en Sala

nos quedamos en las medidas de corto plazo, no estaremos apuntando a las cuestiones de fondo detrás de un flagelo que tanto afecta a la calidad de vida de los chilenos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Puede intervenir el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , el texto en discusión a propósito del informe de Comisión Mixta es extraordinariamente importante y ha sido promovido por el Ejecutivo a raíz de la inquietud ciudadana por el aumento de la delincuencia. Particularmente se centra en los casos de robo y de hurto, los delitos de mayor connotación social y ocurrencia en nuestro país.

Por lo tanto, se trata de mejorar el funcionamiento del sistema procesal penal en relación con estos ilícitos y elevar la probabilidad de que los responsables sean objeto de condenas efectivas, y, al mismo tiempo, de que sea posible sancionarlos con mucha fuerza sobre la base de distinguir entre primerizos y reincidentes y de cargarles la mano a estos últimos. Para ello, se incorpora un conjunto de medidas, lo que ha permitido, a mi juicio, avanzar enormemente en la buena línea de apoyar a las instituciones que colaboran en esta determinación.

Como ya estamos al final del camino, solo quiero referirme a los principales temas que aborda el informe, para comentar los aspectos que me parece que han quedado muy bien resueltos y otros que estimo que no presentan la misma característica y quedan con un saldo negativo o pendiente.

Una de las primeras modificaciones decía relación con el aumento del castigo respecto de ciertos delitos. En esta materia, el Senado había endurecido las sanciones aprobadas originalmente por la Cámara de Diputados, que las rechazó en el tercer trámite.

¿Qué es lo que pasaba? Por el juego del robo con violencia más otras acciones -por ejemplo, cuando se cometía con castración, mutilación o lesiones gravísimas-, resultaba una pena muy alta.

Por desgracia, es una situación que tiene que ver con la falta de un mecanismo más uniforme de sanciones, porque aún no aprobamos el Código Penal nuevo, cuya discusión se halla pendiente. El texto todavía no se reenvía a su tramitación en el Senado. Hemos quedado con un sistema que es preciso ir arreglando un poco caso a caso.

Sin embargo, finalmente logramos un entendimiento sobre la base de una graduación adecuada, con la incorporación o no, según las circunstancias, de las agravantes, de manera que media un aumento de sanción con pisos mínimos y, en algunas hipótesis, techos altos. A mi juicio, ello se ha logrado en forma muy satisfactoria, por lo que fue aprobado por unanimidad.

Respecto de la prueba anticipada y del rechazo a facultar al tribunal para recibir, en el juicio penal ordinario y en el simplificado, la rendida por el Ministerio Público aún en ausencia del imputado, se llegó a un acuerdo en el sentido de que eso puede proceder si acaso la persona ha sido válidamente emplazada. Por lo tanto, zanjamos la cuestión respecto de ese primer procedimiento, lo que eliminó uno de los focos de conflicto.

Una tercera discusión entre ambas ramas del Congreso decía relación con las filtraciones. Sus Señorías recordarán que se suscitó un gran debate ante la pena que incorporó el Senado a la divulgación de aspectos bajo reserva cuando se tratara de intervinientes directos actualmente sin sanción, la que solo se refiere a los que filtran y son funcionarios públicos.

El asunto motivó un enorme cuestionamiento. Algunos concluyeron, malamente -y otros quizás mañosamente-, que se trataba de castigar a la prensa por cualquier filtración. Lejos de ello, esa interpretación se le podría dar al texto vigente, lo que jamás ha sucedido, pues nunca ha sido ese el espíritu de la norma.

En tal sentido, la disposición propuesta por esta Corporación era perfectamente atingente al problema y permitía sancionar a intervinientes directos, pero entendiéndose por ellos a abogados privados de las víctimas o de la Defensoría que quisieran aprovecharse del conocimiento del expediente para litigar a través de la prensa o en

Discusión en Sala

cualquier otra forma pública, o a quienes tuvieran que tomar una medida como la interceptación de un teléfono y le avisaran al interceptado. Hoy día han quedado fuera de la norma.

Pienso que ha habido temor y debilidad ante lo que puedan decir medios de prensa que aparentemente no han leído el proyecto. La solución definitiva fue la eliminación del texto correspondiente.

Me parece que esta es una mala determinación y manifiesto mi desazón ante ello, pues considero que se habría avanzado en evitar la indefensión en que se queda en un juicio -ello puede decir relación con el imputado o con la víctima- por la forma como actúan algunas personas que no son objeto hoy día de sanción alguna en nuestro Código Penal.

En lo que respecta al capítulo de impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de inspectores municipales, se llegó al acuerdo de eliminar las sanciones cuando se trate de una obstrucción, pero de dejarlas cuando se incurra en un impedimento, lo que permitió zanjar el punto.

Se logró incorporar algo muy importante. Nosotros habíamos acordado, tratándose de agresiones a Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones y Gendarmería, contemplar de manera distinta las lesiones leves o el maltrato físico que no deja daños visibles. Lo que se hizo ahora fue incluirlos a todos ellos en el artículo 261 del Código Penal, que establece el delito de atentado contra la autoridad. Cuando este ocurra, los afectados se van a reputar autoridad, de modo que los responsables podrán ser sancionados. Nos parece una solución salomónica.

Juzgo que lo más delicado y grave de la iniciativa dice relación con el control preventivo de identidad.

Se ha hecho aquí un gran alarde al tratar de impedir la efectividad de las atribuciones que Carabineros solicita para obtener resultados en el ámbito del control y de la prevención de delitos. Una de ellas es la extensión del control preventivo de identidad conforme a lo establecido por la ley. Hoy día existe el de carácter investigativo, cuando se busca a una persona, y se puede realizar sin mayores problemas, en tanto que el preventivo se autoriza en algunos casos especiales, como en la ley contra la violencia en los estadios, tratándose del ingreso a un recinto deportivo. Ello no ha enfrentado mayores dificultades en su aplicación.

La idea de cubrir otros ámbitos para lograr que las 66 mil órdenes de detención vigentes puedan ser fiscalizadas, entre otros propósitos, permitiría, como lo planteó el Senado, un control de identidad efectivo.

Lamentablemente, la Cámara de Diputados rechazó en forma bastante amplia -no puedo explicarme por qué- la modificación. Las dudas expuestas en orden a que llegara a constituir la reposición de la detención por sospecha causaron más inquietud que el beneficio de que un carabinero, conforme a los procedimientos establecidos y sometido a sanciones si acaso fuera más allá, pudiera realizar un control al azar en cualquier punto del país.

Lo repuesto, finalmente, es que el control de identidad quede acotado a mayores de 18 años.

Se excluye a los jóvenes entre 14 y 18 años, no obstante que tienen responsabilidad penal. En caso de existir dudas acerca de la mayoría de edad, se presumirá que la persona es menor. Por lo tanto, se trata de un nuevo beneficio en tal sentido.

La medida solo puede practicarse por una hora. Quedará sin efecto, sin mayor consideración, si en ese lapso la identificación no es posible.

Nuestro proyecto establecía hasta cuatro horas. Si no era factible cerciorarse de la identidad, se podía llevar a la persona a una comisaría con el objeto de que, dentro del mismo período, se pudiera...

Necesito un minuto más, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Lo tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Gracias.

Discusión en Sala

Lamentablemente, nuestra proposición no fue aceptada.

En consecuencia, el procedimiento tendrá que restringirse a una hora. Solo habrá posibilidades de una acción ulterior si media una negativa a acreditar la identidad o se oculta la verdadera o se proporciona una falsa, lo que dará lugar a sanciones y a ser puesto a disposición del juez de garantía.

No obstante todas las facilidades consideradas para que una persona se pudiera identificar por cualquier medio, no solo los oficiales, sino también la tarjeta estudiantil o un dispositivo tecnológico, la norma quedó desechada.

El control de identidad que se contempla no ayudará a los objetivos a los cuales apuntaba la petición de Carabineros y hemos perdido una oportunidad para darle más seguridad a los chilenos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, por supuesto que estamos dando hoy día un paso importante y decisivo a fin de poder entregarles a las policías herramientas para enfrentar la mayor urgencia ciudadana, diría, como lo es la seguridad pública.

Y lo digo ante lo que está ocurriendo en nuestra Región. Por su intermedio, señor Presidente , le expongo a la señora Ministra de Justicia que se plantea una situación bastante peculiar con motivo de un modus operandi especialísimo: turbas de 25 a 30 personas entran a establecimientos comerciales y los saquean completamente.

Se han registrado más de diez denuncias, durante la última semana, en San Antonio, Valparaíso , Viña del Mar y comunas del litoral central.

Formulo un llamado de atención, entonces, respecto de la sensación de inseguridad de los habitantes.

Hace unos días estuvimos trabajando con los vecinos de Concón. Lo hemos estado haciendo permanentemente con los de Forestal y de El Olivar, en Viña del Mar.

Los de Colinas del Mar, en San Antonio, me han anunciado hoy día que van a iniciar acciones de protesta ciudadana por la sensación de inseguridad que los embarga.

Lo mismo dice relación con los del sector Huertos Obreros, de La Calera, con quienes estuve, donde también es necesario hacerse cargo del problema.

Por eso, solicito la adopción de todas las medidas que se requieran y no solo la aprobación de la "Agenda corta".

Me hubiera gustado, sí, que se acogiese el texto del Senado respecto de algunas materias. Al introducirse 56 modificaciones al control preventivo de identidad sancionado por la Cámara de Diputados, creo que la disposición que distinguía claramente entre menores y mayores de 18 años y era consistente con la Convención de los Derechos del Niño iba en la dirección correcta.

El maltrato de obra a Carabineros queda en completa impunidad. Lo señalo porque me parece que es preciso restablecer la autoridad de las policías, lo que incluye a la de Investigaciones. Se trata, asimismo, de una norma esencialísima, y creo que perdimos una oportunidad de mejorarla.

Considero un elemento relevante el que vaya a mejorar la capacidad investigativa del Ministerio Público.

Y quiero volver a los "turbazos", denominados así por tratarse de turbas que entran a un establecimiento comercial y lo saquean por completo. Este caso involucra una necesaria modificación del artículo 436 del Código Penal. Aunque se opere sin armas ni elementos cortopunzantes, tiene lugar una intimidación al mediar la agravante del número de malhechores que ingresan al lugar.

¿Qué ocurre hasta ahora? Todas estas denuncias se hallan en manos de distintos fiscales, quienes llevan, además, mil, mil quinientas, dos mil causas. Por lo tanto, no existe capacidad para acumular investigaciones sobre estos

Discusión en Sala

hechos con un mismo modus operandi.

A través de los videos de los propios establecimientos comerciales logramos identificar las tres bandas que operan y quiénes son sus cabecillas, habiendo sido posible determinar que estos tienen órdenes de aprehensión pendientes.

Sin embargo, hasta ahora no hay herramientas para poder acumular -repito- estas causas con un modus operandi similar.

A mi juicio, en esa materia hemos logrado un avance sustantivo.

Otro aspecto relevante dice relación con los recursos de las policías.

En nuestra región tenemos 433 vehículos que han sido dados de baja -¡433 vehículos dados de baja!- y que solo se van a reponer el primer semestre de este año.

La comisaría de Concón la logramos sacar adelante con mucho esfuerzo. Al principio una empresa pública había donado los terrenos para su construcción, pero después no se concretó. Al final, fue la misma institución de Carabineros de Chile la que, a solicitud nuestra, adquirió con fondos propios el predio donde se levantó dicho recinto policial. De hecho, hoy día será inaugurado, a las 18:30, por el Ministro del Interior .

Pero quiero decirles que no tenía vehículos policiales. Se los pedía prestados a Villa Alemana. Lo que hacía el General de la Quinta Zona era, finalmente, administrar pobreza, administrar recursos exigüos. Cuando le decíamos que teníamos problemas de seguridad ciudadana en Forestal, él se las arreglaba para que hubiese policía montada a partir del día siguiente, para dar la sensación de mayor seguridad en el lugar. O en Laguna Verde, en Valparaíso, o en el cerro Los Placeres, o en el cerro Alegre.

Por lo tanto, hay voluntad para resolver el problema, pero administrando recursos muy escasos.

Y me atrevería a decir lo siguiente.

El Gobierno del Presidente Piñera aprobó la incorporación de 10 mil nuevos efectivos. La Presidenta Bachelet , por su lado, consiguió aumentar la dotación en otros 6 mil, pero ninguna de esas medidas da cuenta, en definitiva, de la capacidad que tiene Carabineros para renovar su personal.

La pregunta que debiéramos formularnos es cuántos funcionarios son dados de baja por edad, pensando que la carrera policial llega a su fin a los 30 años de servicio. O sea, carabineros formados en grados y en experiencia se retiran de la institución a los 50 años de edad. Creemos que es absolutamente necesario alargar la carrera funcionaria. Y eso implica la necesidad de generar masa crítica, de recontractar a personal en retiro para que efectúe labores administrativas y, en definitiva, liberar a más efectivos para que puedan cumplir funciones de seguridad pública.

Lo mismo vale respecto de la PDI.

Yo diría que un elemento determinante de este proyecto de ley dice relación con la capacidad de establecer bases comunes de órdenes de aprehensión. Esto es absolutamente necesario.

Hasta ahora, las órdenes de aprehensión que tenía la PDI las desconocía Carabineros y las de Carabineros las desconocía la PDI. Había duplicidad en el trabajo efectuado. Por lo tanto, el banco unificado de datos policiales resulta absolutamente indispensable y va en la dirección correcta.

Junto con los colegas Espina , Prokurica , con los Senadores de Renovación Nacional en general, presentamos múltiples proyectos de ley sobre esta materia. Pedimos que se les pusiera urgencia. Luego, el Gobierno recogió algunos de ellos, los presentó en la Cámara de Diputados y se pudo legislar. Sin embargo, la otra rama legislativa se dio una vuelta de carnero que yo no había visto jamás.

En principio, aprobó un control de identidad mucho más riguroso y menos cuidadoso que aquel que despachó el Senado. Pero, cuando el control preventivo de identidad, corregido por nuestra Corporación, volvió a la Cámara de Diputados, esta lo votó en contra. ¡Es la voltereta más profunda que he visto en el último tiempo y dice relación

Discusión en Sala

con el populismo legislativo!

Acá muchos creen que efectivamente el control preventivo de identidad es lo mismo que la detención por sospecha. ¡No, señores! Nosotros somos contrarios a la detención por sospecha. Lo hemos dicho desde el primer minuto. Pero es necesario entregarles herramientas a las policías para que hagan la pega, porque, de lo contrario, poco podrán hacer.

Es inevitable pronunciarse respecto del otorgamiento de las libertades condicionales.

Resulta inexplicable -es un dato tangencial, pero también dice relación con la seguridad pública- que en la Región de Valparaíso hayamos pasado del 7 al 90 por ciento de otorgamiento de libertades condicionales. Eso implicó que 724 reos salieran a las calles, aunque algunos no alcanzaron a estar un día afuera. Tres de ellos fueron nuevamente detenidos en menos de 24 horas.

Por supuesto que la libertad condicional es un derecho, pero, claramente, había que tener en cuenta los informes de Gendarmería.

De otro lado, es absolutamente necesario realizar un esfuerzo en rehabilitación. Y hay que invertir en ese ámbito.

La oferta rehabilitadora de nuestras cárceles, incluso de las concesionadas, no está a la altura.

Para qué hablar de los menores infractores de ley. La modificación al SENAME, distinguiendo entre menores infractores de ley y menores vulnerados en sus derechos, es absolutamente indispensable.

Le pido un minuto más, señor Presidente , para terminar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Puede continuar, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.-

Gracias.

Por lo tanto, la modificación al SENAME es absolutamente necesaria. Lo mismo una ley de protección general de la infancia y una real capacidad y oferta rehabilitadoras. Ni hablar de las condiciones en que se encuentra el Centro ex Lihuén de Limache. O sea, la escasísima posibilidad que tienen los menores infractores de ley de ser rehabilitados está determinada por una exigua oferta rehabilitadora.

Finalmente, quiero reconocer los esfuerzos que hacen los consejos vecinales de seguridad. En Viña del Mar, en Valparaíso. Y en Concón, vecinos atentos y comunicados. Para qué hablar de los esfuerzos que se hacen en cada una de las comunas, donde los vecinos han entendido que tienen que ser protagonistas de su propia seguridad.

Este tema -yo diría que es el más importante para el país- únicamente lo vamos a enfrentar con la altura que se merece cuando aprobemos no solo la "Agenda corta", sino también la "Agenda larga", que implica otros desafíos que aún siguen pendientes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , definitivamente, esta es una buena ley. Esa es, al menos, mi convicción personal. Y yo creo que cuando el Congreso dicta una buena ley nosotros debemos sentir que estamos cumpliendo con el mandato que la ciudadanía nos entregó para enfrentar temas sociales relevantes como la seguridad ciudadana.

De partida, quiero resolver la polémica que se viene instalando desde hace mucho tiempo en cuanto a si la delincuencia efectivamente ha aumentado en nuestro país o si ello es producto de la forma como los medios de comunicación cubren los hechos delictuales.

Discusión en Sala

He visto por ahí a algunos comentaristas señalar que la delincuencia no ha aumentado. Eso no es verdad. Si uno toma todas las encuestas serias (pongo sobre la mesa, por ejemplo, la encuesta Paz Ciudadana-Adimark), verá que entre los años 2000 y 2016 la delincuencia se ha incrementado, particularmente en lo que respecta a los delitos de robos violentos -o sea, la victimización-, de un 30 por ciento (me estoy refiriendo a los robos con violencia e intimidación en las personas y a los robos con fuerza en las cosas) a un 39 por ciento, lo que significa un incremento de casi 27 por ciento.

Entonces, no es un invento de la gente que hay más delitos. Y este fenómeno no partió durante este Gobierno, sino que se ha venido incrementando progresivamente en nuestro país.

Las cifras así lo demuestran, señor Presidente . Hay datos concretos. Nadie ha podido desmentir todavía lo que nos dijo el ex Presidente de la Corte Suprema don Sergio Muñoz : que hay 66 mil órdenes de detención pendientes, aunque, probablemente, son menos los delincuentes prófugos porque muchos de ellos pueden tener varias órdenes de detención pendientes. Pero no son por causas menores (causas de familia, pensiones de alimentos), como algunos han insinuado; se trata de órdenes emanadas de juzgados de garantía o tribunales orales en lo penal. Por tanto, tenemos una enorme cantidad de personas prófugas de la justicia.

El punto más complejo en el país es que los delitos donde más se ha disparado la delincuencia son los robos violentos: portonazos; asaltos en casas particulares, en lugares públicos, en locales comerciales, cuyas víctimas son de todos los niveles sociales y particularmente de las zonas más vulnerables, donde la vigilancia policial es más escasa y donde las pandillas operan con mayor impunidad.

Por lo tanto, este es un tema social transversal.

Y quiero dar el dato oficial. Según el Ministerio Público, el año pasado se archivaron, sin resultado, 334.142 robos violentos, lo que representa el 92 por ciento.

Ahora, ¿por qué digo que este es un buen proyecto? Porque les entrega a Carabineros, a Investigaciones y a los fiscales los instrumentos que han pedido para la persecución penal, y que son equivalentes a los que existen en países que han tenido éxito en la disminución de la delincuencia: Alemania, Francia, Italia , España .

Hace poco tuve la oportunidad de estar con el Ministro de Seguridad Ciudadana de este último país, donde esos instrumentos existen. Y allí no se alarman y además sienten que han sido un factor que ha ayudado.

¿Cuáles son esos instrumentos, fundamentalmente?

En primer lugar, los relacionados con facultades policiales que permiten saber si una persona tiene alguna orden de detención pendiente.

Al respecto, hay dos normas que nosotros aprobamos.

Una corresponde al llamado "control preventivo de identidad", que autoriza a la policía para pedirle a un ciudadano mayor de 18 años que se identifique con cualquier documento que acredite que es tal, para que, ojalá en el mismo lugar de los hechos -a eso apunta la disposición-, a través del control biométrico u otros "medios tecnológicos idóneos" -como dice la ley-, pueda saber si esa persona tiene una orden de detención pendiente.

Y la segunda norma es el artículo 85, que establece el control investigativo, que permite que, cuando existen indicios o antecedentes que hagan presumir -la ley usa una expresión muy particular: "inferir"- que determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente, se le pueda pedir su cédula de identidad.

Este es uno de los veintitantos cambios que se realizan, pero hay otros que son mucho más relevantes.

Por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, al igual que como se aprobó para los delitos de cuello y corbata (la colusión), los jueces no van a poder salirse de la pena que establece el Código Penal o la ley respectiva, de tal manera que si, como en el robo con violencia, la pena es de cinco años y un día a quince años, el juez no podrá aplicar una sanción inferior a cinco años y un día.

Hoy esa es la gran distorsión de nuestro sistema, pues los autores de delitos graves como los robos violentos finalmente terminan con penas bajísimas que son absolutamente incomprendidas por la ciudadanía.

Discusión en Sala

Luego, existen normas que permiten a las policías tener agentes encubiertos, agentes reveladores y entregas vigiladas, las que apuntan, fundamentalmente, a luchar contra las bandas y pandillas, que son las que permanentemente cometen los robos violentos. Obviamente, tales medidas deberán contar con la autorización de un juez de garantía.

Asimismo, se mejoran las normas sobre allanamiento y registro de domicilios donde haya especies robadas.

Actualmente tenemos una legislación muy absurda, pues si un policía allana un domicilio icon orden judicial!, encuentra especies robadas de un delito y, simultáneamente, especies de otro delito, no puede llevarse estas últimas y hay que llamar por teléfono al fiscal para que este, a su vez, se comunique con el juez y de esa manera sea posible incautar objetos evidentemente robados.

También se mejoran bastante las normas sobre reducción de especies. Hoy puede haber incluso empresas que se dedican a esta actividad. Ahora habrá una exigencia mucho mayor respecto a la forma como puedan operar e incluso se prevé su disolución, sin perjuicio de la sanción penal a quien corresponda por su responsabilidad en este tipo de ilícito.

Hay normas que no se han considerado mucho en el debate pero que a mi juicio tienen enorme importancia. Por ejemplo, se establece por ley la obligación de fiscales y policías de coordinarse y de capacitarse (existen graves problemas en estos ámbitos); de elaborar planes y programas comunes; de fijar metas.

¡Esas son las cosas que harán que el sistema empiece a funcionar como corresponde!

Y además de las que he nombrado, hay otras que mejoran la protección de los testigos y de las policías. O sea, hay una batería de disposiciones que pone a la ley chilena a la altura de las legislaciones modernas, con los resguardos pertinentes para que se respeten los derechos ciudadanos.

Alguien me preguntaba: ¿Va a disminuir la delincuencia con esta ley? Ojalá que sí, pero quiero decir que la delincuencia es un tema mucho más complejo que requiere avanzar en prevención, materia en la que en Chile hacemos muy poco, particularmente con los niños. Tenemos un déficit enorme al respecto.

Yo sé y me consta que la Ministra de Justicia hace lo que puede. Estamos en un período de restricción económica, pero ella sabe, porque tiene enorme experiencia en esta materia -trabajó en Paz Ciudadana; ha ocupado otros cargos de gobierno y es de las personas que más conocen sobre temas de seguridad ciudadana en nuestro país-, que si Chile no avanza en este tren, que tiene tres rieles simultáneos, no vamos a lograr disminuir mayormente la delincuencia.

¿Ayuda esta legislación? ¡Mucho! Pero debemos avanzar en la prevención, fundamentalmente con los niños infractores de ley, adolescentes o menores de 18 años, pues hoy día, en un altísimo porcentaje, no hacemos nada con ellos. ¡Nada!

Cada vez que se plantea este tema, se priorizan recursos para otros ámbitos. Y cuando uno trata de llamar la atención de los parlamentarios diciéndoles que es necesario priorizar la atención de 20 mil niños al año, todos miran para el techo.

Así que ahí tenemos un déficit enorme, aunque espero que en la próxima Ley de Presupuestos exista más conciencia social sobre el problema.

Tampoco cabe duda de que tenemos que avanzar en rehabilitación, en los cupos para reinserción social y laboral, porque, si no les damos a los presos la oportunidad de rehabilitarse, los obligamos a continuar en el mundo del delito.

Este es un tren de tres rieles: prevención, persecución penal y rehabilitación.

¿Cuál estamos mejorando aquí? El riel de la persecución penal.

¿En qué se avanza? En la posibilidad de construir recintos carcelarios que estén a la altura de los procesos de reinserción que la sociedad merece.

Discusión en Sala

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, siento que este es un buen proyecto de ley. Es fruto de la capacidad del actual Gobierno de haber recogido mociones y proyectos que venían de la Administración de Sebastián Piñera, mejorándolos y perfeccionándolos. Y fue trabajado en la Comisión con visión de futuro, intentando hacer el mayor esfuerzo por disminuir el principal problema que enfrenta la ciudadanía: la delincuencia.

Por esas razones, aprobamos el informe de la Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, creo que aquí hay dos cosas distintas que, en una discusión de este tipo, pueden llegar a confundirse.

Primero, valoro profundamente la aprobación, a través de este trámite, del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Porque eso es lo que estamos haciendo hoy día: cumplir el último trámite de un largo y farragoso proceso, donde se ha hecho una discusión muy profunda respecto de cómo enfrentar la delincuencia, por lo menos en uno de sus aspectos.

La iniciativa no pretende ser un catálogo de modificaciones, pero involucra diferentes temas: libertades provisionales; reincidencia; algunas alzas de penas; libertades condicionales; coordinación y protección de fiscales; sistema investigativo. En su conjunto, sin embargo, me parece que constituye un paso importante para enfrentar de mejor manera la delincuencia.

Así que, valorándola, quiero salirme un poquito del tema excluyente de tener que pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Mixta, algunos de cuyos acuerdos evalúo positivamente.

Por ejemplo, no se ha mencionado mayormente la muy relevante modificación del artículo 261 del Código Penal, que ahora incorpora, entre los sujetos pasivos o víctimas posibles del delito de atentado contra la autoridad, a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Recordemos que en su N° 2° dicha disposición castiga a "Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquélla o éstos ejercieren funciones de su cargo".

Es un tema muy profundo e importante que, a mi juicio, fue bien resuelto por la Comisión Mixta.

Los Senadores más vinculados al órgano bicameral han podido explicar en detalle las distintas resoluciones que allí se adoptaron en función de discrepancias suscitadas entre la Cámara y el Senado.

En ese contexto, quiero hacer presente que, lamentablemente, algo que era muy relevante generó un acuerdo absolutamente deslavado, como era el control de identidad. Y como pasó a ser un asunto muy sustancial en relación con la forma de enfrentar la exacerbación de las órdenes de detención pendientes en Chile, cuestión que contribuye a la sensación de inseguridad, la mala y deslavada solución que se propone a ese respecto terminó marcando parte central de esta discusión.

No puedo encontrar la lógica que llevó a la Comisión Mixta a aumentar de 14 a 18 años la edad para ser sujeto del control de identidad. Si hay un tema que a todos los parlamentarios nos plantean reiteradamente los ciudadanos es el de buscar una modalidad distinta para enfrentar la delincuencia juvenil.

Y no me estoy refiriendo a una pena, sino simplemente al hecho de saber que un menor de 18 años pueda ser sometido a un control de identidad.

Aquí se observa una especie de impunidad en cuanto al control. Francamente, no lo entiendo.

Supongo que esta materia fue muy discutida en el órgano técnico y que fue fruto de una negociación que abarcó

Discusión en Sala

todas las normas en discrepancia. Sin embargo, y en virtud de ellas, no comprendo en favor de qué se resolvió fijar una suerte de exención del control de identidad a los menores de 18 años.

Se dice que hoy día basta un indicio para proceder a verificar dicho control. Pero, obviamente, lo propuesto constituye un debilitamiento de la idea matriz del proyecto en orden a avanzar en esa lógica.

Algo similar ocurre respecto del procedimiento para ejercer tal facultad.

La Comisión Mixta planteó que no podrá extenderse más allá de una hora. Y agregó: "en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento."

¡Eso no es control de identidad! ¡Es cualquier otra cosa!

Estamos frente al deslave de una figura -lo argumenté durante la discusión general- que es de común uso en numerosas partes del mundo.

Algunos señalaron que lo propuesto inicialmente casi era algo propio de un Estado policial. Sin embargo, se pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional una legislación comparada sobre el particular, y ahí se observa, con sorpresa, que el control de identidad está presente en muchas de las naciones más seguras. No es un requisito de seguridad, pero sí una característica. Los países que actualmente se consideran más exitosos en el combate contra la delincuencia cuentan con algún mecanismo de esa naturaleza.

Por ello, me cuesta entender que uno prescinda o se autoexcluya de utilizar herramientas perfectamente lógicas en un Estado de Derecho. Y me refiero a modificaciones que fueron aprobadas por este Senado en un trámite anterior. ¡Quiero dejarlo claro!

Al final, se propone una norma aguachenta que de alguna manera desvía la atención de un conjunto de otras disposiciones muy importantes que se logró concordar.

Señor Presidente, sin dejar de valorar el producto final luego de una larga tramitación, creo que si lo relativo al control de identidad se hubiera resuelto de buena manera estaríamos hablando de un paso significativo en materia de entrega de mayores herramientas a las policías y, por ende, de más seguridad ciudadana.

Sin embargo, aquí estamos ante una caída, un error no forzado o una zancadilla proveniente de quienes defienden una visión de la sociedad según la cual pareciera que la autoridad debiera restringir su control hasta niveles extremos. ¡Me parece un error grave!

Desafortunadamente, esa definición marcó parte de la presente discusión, que pudo haberse realizado en otros términos, en extremo positivos.

Lamento la forma en que se adoptó dicho acuerdo, aunque por lo menos no se aprobó por unanimidad. Algunos plantearon el mismo punto de vista que yo he manifestado respecto de la fórmula propuesta con relación al control de identidad: hace deslucir la modalidad distinta para enfrentar la delincuencia incorporada en el espíritu del proyecto aprobado en general, que se pierde a partir de la decisión deslavada de la Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente, estimados colegas, deseo saludar, en primer lugar, a la señora Ministra de Justicia, quien nos acompaña en la Sala.

Más allá de lamentar el debate reactivo que a veces se da en materia de seguridad pública, este proyecto persigue un propósito. Por algo se habla de "Agenda corta antidelincuencia".

Estamos ante la conclusión de una Comisión Mixta, cuyas proposiciones permitirán a los jueces contar con mayor certeza al momento de aplicar penas en juicios por determinado tipo de delitos.

Discusión en Sala

Eso es, sin duda, lo central de la iniciativa en análisis.

Una vez convertida en ley, va a ser más difícil que los reincidentes y quienes cometan ciertos delitos con violencia contra la propiedad o contra las personas salgan a la calle de nuevo, sin antes cumplir una pena efectiva.

He ahí lo esencial. Y, por cierto, lo valoramos.

Pedí la palabra, señor Presidente, para decir que la bancada del Partido Socialista va a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.

Asimismo, consideramos satisfactoria la posición que adoptamos en una etapa anterior del debate, cuando nos opusimos a algunas normas.

Los Senadores de estas bancas rechazamos unánimemente las disposiciones relativas al control de identidad. Compartimos la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que lo planteado en esta materia iba más allá de los derechos fundamentales garantizados en normas internacionales, por cuanto el procedimiento sugerido permitía actuar contra menores de edad y privar de libertad a personas, aunque se le llame "retención" o de otro modo.

En definitiva, el control de identidad que se propuso originalmente en la Cámara de Diputados era abusivo, excesivo e innecesario.

Los parlamentarios de mi bancada, junto con otros del PPD, fuimos los autores de la ley que terminó con la detención por sospecha en los años noventa. Hemos sido muy celosos en resguardar el derecho a la libertad de tránsito en nuestro país y el principio de inocencia, entre otras garantías, razón por la cual consideramos fundamental despachar en forma adecuada el presente proyecto.

Valoramos el trabajo que ha hecho la Comisión Mixta.

Nadie puede ser detenido por no portar su carné.

Por cierto, es posible realizar actualmente un control de identidad. Hay una norma vigente que lo permite, que incluso fue propuesta por Carabineros de Chile en su momento, referida a la verificación de la identidad de personas cuando existen indicios de delito.

La sugerencia de la Comisión Mixta en cuanto a ese punto es complementaria a la disposición vigente señalada.

En todo caso, tenemos dudas -lo dejamos consignado para la historia de la ley- sobre la eficacia de dicha proposición. No sabemos si realmente servirá para lo que algunos creen: identificar a personas fugadas o que no están cumpliendo su sentencia.

Pero igual vamos a aprobar esa norma.

Por otra parte, nos parece muy importante que se eliminara del proyecto lo que algunos calificaban como "el delito blanco"; o sea, cuando había agresión con presuntas lesiones a personal de fuerzas de orden, sin que se requiriera comprobarlas o constatarlas, bastando solo la declaración del agente público agredido (gendarme, carabinero, policía). Nosotros creemos que constituye un avance haber suprimido esa parte.

Lamento -hablo a título personal, para no comprometer a la bancada- lo sucedido respecto de la mal llamada "Ley Mordaza". En ningún momento -¡en ningún momento!- la intención de quienes promovieron esa norma fue limitar la libertad de trabajo de los periodistas para informar como lo consideren conveniente.

Pero quienes son intervinientes en un proceso penal deben observar la obligación de guardar silencio o reserva en una investigación en curso.

Algunos de nosotros pensamos que el problema tiene que ver -y disculpen si ofendo a alguien- con el hecho de que abogados con acceso a los expedientes no respeten esta norma y dificulten el trabajo que debe hacer el Ministerio Público.

Ese era el objeto de la norma que se propuso. Y, lamentablemente, por el debate que se generó, dicho precepto no

Discusión en Sala

figura en este proyecto de ley.

Lo anterior va a dificultar el trabajo de la Fiscalía contra el crimen organizado, al cual tantos dicen que hay que atacar. Lamentamos que este instrumento, que este criterio, que era muy importante clarificar, haya sido tomado de forma equívoca (a mi juicio) por algunos dirigentes de los medios de comunicación; porque estos no son intervinientes en los procesos de investigación penal.

Señor Presidente, aprobaremos el informe de la Comisión Mixta, ya que consideramos que es un avance de gran relevancia.

Queremos agradecer a la Ministra de Justicia y a su equipo por el trabajo que se hizo, y también valorar la labor de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en este debate (hoy encabezado por el Senador Araya); porque creemos que se logró rectificar equívocos del proyecto que discutimos originalmente y se volvió a poner en su eje lo fundamental: dar más certeza acerca de cómo van a actuar los jueces frente a ciertos delitos al momento de dictar sentencia.

Votamos a favor.

El señor ZALDÍVAR (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente , estamos llegando al último trámite de lo que se ha conocido como la "Agenda corta antidelincuencia".

No me voy a detener en lo que ya varios colegas han señalado.

Este proyecto tiene varias aristas. Quizás la principal es que establece nuevas penalidades y formas de aplicar penas en ciertos delitos contra la propiedad, especialmente en los de robo, en que se consagra un marco similar al utilizado en la dictación de la Ley Emilia, en el sentido de que el juez tendrá que moverse dentro de los rangos que fija el legislador. Incluso, en algunos casos no podrá otorgar beneficios, sino que tendrá que cumplirse un año efectivo de pena de cárcel.

Asimismo, la iniciativa consagra técnicas de investigación bastante importantes. Por primera vez se permite la utilización por parte de las Policías de agentes encubiertos para desbaratar bandas que se dediquen en especial a la receptación o al robo, lo que obviamente es un instrumento de investigación con el que no contaban y que era del todo necesario.

Este proyecto estuvo en el centro de la polémica por dos materias, a las cuales me referiré, sobre las que la Comisión Mixta adoptó ciertas definiciones.

En primer lugar, quiero hacer una referencia a lo que algunos medios de comunicación denominaron "Ley Mordaza", o a lo que nosotros sostuvimos en la Comisión de Constitución del Senado y que, posteriormente, fue rechazado en la Cámara: el criterio que ratifica la Comisión Mixta precisa quiénes están obligados a guardar secreto en materia de investigación penal.

¿Por qué? Porque, a mi juicio, hubo un debate mal enfocado por los distintos actores, al partirse de una premisa errada.

Cuando el artículo 182 del Código Procesal Penal consagra un principio general señala que las actuaciones penales son secretas y solamente pueden tener acceso a la investigación el fiscal, los funcionarios policiales bajo determinados supuestos y, obviamente, el imputado y su representado. También los querellantes particulares, en caso de que existan.

Esa norma está actualmente vigente.

El mismo artículo 182 se encarga de precisar que el secreto alcanza a todos. Y ese precepto y el Código señalan

Discusión en Sala

que las investigaciones son secretas para los funcionarios públicos y para cualquier persona que conozca de la investigación.

Ese artículo no había sido objeto de discusión en general desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, pues ninguna persona había interpuesto alguna querrela por lo que se conoce como "violación del secreto" o, en términos coloquiales, "filtración" en el contexto investigativo.

A raíz de ciertas investigaciones de alta connotación pública que ha llevado a cabo el Ministerio Público, durante la discusión de la Comisión la Fiscalía Nacional pidió clarificar ese concepto, de forma tal que el Ministerio Público pudiera contar con una herramienta eficaz que impidiera la filtración de ciertas diligencias importantes de realizar.

Por lo anterior, la Comisión de Constitución del Senado hizo dos cosas: primero, una modificación de plazos a fin de que el Ministerio Público pueda ampliar por una vez el secreto de la investigación a los intervinientes, que son quienes tienen derecho a conocer la carpeta de investigación; y, asimismo, precisar qué personas deben guardar secreto durante el proceso.

La Comisión de Constitución del Senado entendió que el secreto de la investigación alcanzaba a tres grupos de personas.

En primer lugar, a los funcionarios públicos, entendiendo por tales a los fiscales; a los funcionarios del Ministerio Público; eventualmente a los trabajadores del Poder Judicial que conozcan de la investigación, y a los funcionarios policiales.

Un segundo grupo dice relación con los intervinientes del proceso que no sean funcionarios públicos. En este caso se incluye al imputado, al defensor particular y al querellante particular.

Y un tercer grupo se refiere a los particulares que, sin ser objeto de la investigación, tengan que cumplir con alguna diligencia decretada por el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de una interceptación telefónica, el funcionario de la compañía de teléfonos que deba ejecutar la interceptación.

Esta interpretación, que fue rechazada por la Cámara de Diputados y que la Comisión Mixta, en ánimo de destrabar el proyecto, entendió que había que rechazar, a mi juicio abre un tema bastante complejo. Porque, a partir de ahora, si uno se atiene al tenor literal del artículo 182, el secreto de la investigación abarcará a cualquier persona; no se distingue. Y, a mi juicio, también alcanzará -incluso se lo manifesté a los profesionales del área- a los periodistas respecto de las filtraciones que pueden realizar durante el proceso de investigación.

Es cierto que aquí existe un problema sobre qué pena se aplica a aquel que viola el secreto, pues el artículo 246 del Código Penal sanciona expresamente la violación de secretos por parte de funcionarios públicos. Pero no hay que olvidar que la moderna doctrina penal ha entendido que existe cierto tipo de delitos especiales -como los mencionados en el artículo 246- que exigen para la concurrencia del sujeto activo, es decir, de quien comete un delito, ciertas características particulares (en este caso, ser funcionario público) que también se pueden hacer aplicables al particular que no las tenga. Se trata de la llamada "Teoría de la comunicabilidad del vínculo".

No repetiré el argumento que entregué cuando la Sala discutió este tema, pero debo decir que existe una cantidad importante de sentencias dictadas por tribunales orales en lo penal, ratificadas por cortes de apelaciones y la Corte Suprema, en que se ha condenado a particulares que no son funcionarios públicos por infracción al delito de fraude al Fisco.

A mi juicio, con la norma que han aprobado la Cámara y el Senado perfectamente se podría hacer aplicable el artículo 246 del Código Penal a cualquier persona que violara el secreto de la investigación, en virtud de la Teoría de la comunicabilidad del vínculo.

Por eso, será interesante conocer cuál será la postura que tomará la jurisprudencia en esta materia, sobre todo teniendo presente que en el Ministerio Público, según nos comentó el Fiscal Nacional, hay gran cantidad de investigaciones abiertas por violación de secreto y filtraciones de investigaciones.

Entonces, probablemente este será un aspecto que la Corporación tendrá que discutir y resolver en un tiempo muy breve, a fin de evitar las interpretaciones que señalé.

Discusión en Sala

Dicho eso, el segundo tema polémico fue el relativo al control preventivo de identidad.

Con el objeto de destrabar la norma y que la llamada "Agenda corta antidelincuencia" pudiera ser apoyada ampliamente, buscamos una fórmula que, si bien es cierto no entrega todas las atribuciones que necesita la Policía, sí le otorga un instrumento nuevo.

No hay que olvidar que sigue vigente la norma general del artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece el denominado "control preventivo de identidad", según el cual la Policía puede requerir su identificación a cualquier persona mayor de 14 años cuando exista un indicio, conforme a la modificación que estamos realizando, de que cometió un delito, participó en uno, se apresta a cometerlo o fue testigo de alguno.

En consecuencia, a nuestro juicio, con el artículo 85 se dejan a salvo las facultades de la Policía.

Respecto al control preventivo de identidad, que generó bastante polémica y discusión, quiero insistir en algo que dije en mi primera intervención: no se trata de una detención por sospecha, lo único que se le pide hoy es que cualquier ciudadano chileno tenga la obligación de identificarse. Y se le dan todas las facilidades para ello, porque la norma no se limita a los documentos oficiales, que son el carné de identidad, el pasaporte o la licencia de conducir, sino que también incorpora otros elementos que permitan la identificación.

Por ejemplo, si una persona porta una tarjeta identificatoria del lugar donde trabaja o de un club deportivo ese documento podrá ser cotejado con el sistema que utilice la Policía.

Asimismo, se establece que para realizar el control preventivo de identidad los funcionarios policiales tendrán que hacerlo en el lugar donde se inicia el proceso. Y, además, se deberán utilizar medios tecnológicos.

En esto quiero precisar que la Comisión Mixta fue de la opinión de que se indicaran los medios tecnológicos de forma genérica. Ello, en atención a que van cambiando día a día, y, si señaláramos un método específico, por ejemplo el control biométrico, se correría el riesgo de dejar fuera otras tecnologías que utiliza la Policía, como los huelleros u otros mecanismos que se vayan implementando en el tiempo.

El nuevo control de identidad que se propone entrega una herramienta a las Policías para verificar la identidad de las personas, pero también resguarda los derechos de quien sea controlado.

Así, la norma establece que el procedimiento, desde que se le solicita la identificación a una persona hasta que se verifica su identidad, no puede durar más de una hora. Por otro lado, en caso de que los medios tecnológicos que emplee la policía no funcionen -por ejemplo, si se utiliza un sistema que requiere Internet y en ese minuto no hay conexión-, inmediatamente termina el procedimiento, aun cuando no se logre comprobar la identidad de la persona.

Y quiero aclarar un punto. ¿Cuándo alguien sujeto a control preventivo de identidad es conducido a un cuartel o a una unidad policial? Solo en el evento de que se niegue a identificarse, porque ahí se comete una falta que ya estaba sancionada en el Código Penal, y por esa razón un funcionario policial lo puede trasladar a la unidad respectiva.

Creemos que con estas normas quizás podremos bajar las tasas de delincuencia, especialmente en los casos más sentidos por los chilenos y en los cuales se presenta la más alta tasa de impunidad, que son los delitos de robo. Porque el proyecto en su conjunto -insisto- establece nuevas técnicas de investigación que se hacen cargo de llenar los vacíos existentes hoy día y que no le permitían a la policía realizar adecuadamente su trabajo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , llegamos al final de la tramitación de este comentado y polémico proyecto de ley.

Me gustaría poner en contexto por qué se legisla respecto de la materia que nos ocupa y cuáles fueron las razones que tuvimos en vista en el Congreso Nacional para aprobar una iniciativa de esta naturaleza.

Discusión en Sala

En primer lugar, este proyecto no nace de la academia, no nace de la teoría, no nace de aquellos que están sentados detrás de un escritorio analizando las estadísticas de seguridad. Nace de las experiencias de los operadores prácticos del sistema de seguridad, aquellos que están viendo el día a día y cómo el sistema procesal penal, que ha dado buenos resultados en términos generales, todavía enfrenta ciertas dificultades. Y se ubican los principales puntos para resolver los problemas relacionados con los delitos de mayor ocurrencia.

Sepan ustedes que el año 2014 en nuestro país hubo 873 mil 413 denuncias por delitos contra la propiedad.

Y se produce una sorpresa para algunos -no para quienes nos dedicamos a esto-, que creen que esta "Agenda corta" busca proteger, comillas, la propiedad de los más ricos, pues confunden los delitos que más aparecen en televisión, que son los del sector oriente de Santiago, con los que realmente se cometen en mayor cantidad.

De las 873 mil 413 denuncias, el 87,7 por ciento de los hogares victimizados pertenece al nivel socioeconómico C3 y D. Es decir, se trata de gente esforzada, de clase media, que lucha día a día para adquirir algunos bienes, no como un lujo: para trabajar, como es el caso de un auto; o para el estudio de sus hijos, como puede ser un computador. Estas personas simplemente tratan de cuidar su casa. Esa familia no tiene la posibilidad de contar con seguridad privada: no posee cerco eléctrico; no puede pagar alarma; no hay personal en la casa, no tiene guardia privado. Y generalmente salen ambos adultos a trabajar y dejan la vivienda sola durante todo el día, probablemente hasta que llegan sus hijos del colegio. Y resulta que su hogar es victimizado y les roban el computador o la bicicleta de su hijo. Y, lo que es peor, se trata de un bien que han comprado a crédito y deben seguir pagando las cuotas por algo que ya les robaron.

Cuando uno ve las estadísticas constata que hay 873 mil hogares victimizados al año por delitos contra la propiedad respecto de los cuales el sistema no se hace cargo.

Peor aún. Según cifras oficiales, de ese número de denuncias, más del 56 por ciento dice relación con delitos llamados "con imputado desconocido", es decir, que se cometen y la policía llega tarde, solo a tomar la denuncia de lo que ya ocurrió, pero el delincuente no es sorprendido en forma flagrante. El 56 por ciento de 873 mil: más de 450 mil casos.

Y escuchen bien: en el 99,3 por ciento, es decir, en 9 de cada 10 casos, no hay sentencia ni ningún tipo de persecución; hay impunidad. ¡9 de cada 10 de esos más de 400 mil delitos quedan en la impunidad!

En este mismo Hemiciclo, en el marco de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, con mucha hidalguía y mucha franqueza, reconoció que en materia de delitos contra la propiedad con imputado desconocido la Fiscalía había fracasado, no por mala voluntad ni por desidia, sino porque es muy difícil abordarlos. Y ahí, entonces, planteó que necesitaban un conjunto de herramientas.

Y esta "Agenda corta" nace justamente para darles las herramientas a fiscales y a policías para perseguir con mayor eficacia esos delitos y terminar con la brecha de impunidad.

Entonces, esta "Agenda corta" -opacada por el debate acerca del control preventivo de identidad y de las normas antifiltraciones- contempla cerca de treinta medidas concretas que permitirán mejorar las condiciones de seguridad. No las nombraré todas, pero me referiré a algunas de ellas.

En primer lugar, se establece que cuando un delincuente no es sorprendido de manera flagrante pero es registrado por un mecanismo de filmación y puede ser identificado, se le aplicarán las normas de la flagrancia. ¿Qué significa eso? Que en la práctica operará como un mejor elemento probatorio y facilitará la condena de ese delincuente.

En segundo término, vamos a terminar con la discrecionalidad -legítima, porque se encuentra consignada en el Código Penal- que tienen los jueces. En virtud de ella, cuando el Parlamento establece para un delito determinado rango de pena -por ejemplo, tres años y un día a diez años-, el juez, porque el Código Penal así lo permite, puede bajarse de los tres años y un día y aplicar un conjunto de otras medidas distintas de las dispuestas en la ley. Aquí decimos: "Con todas las atenuantes, los pisos mínimo y máximo son los que establece el marco legal". En otras palabras, la ley es la que le fija al juez en qué rango puede moverse.

En tercer lugar, algo que parecería lógico, ¿no? Cuando un delincuente va a confesar a una unidad policial lo lógico es que lo puedan detener. Aunque la gente no lo crea, ha habido reiterados fallos que establecen que no es posible detener a esa persona, aun cuando haya confesado en la unidad policial, porque debe estar presente el abogado

Discusión en Sala

defensor. Perdón, así cuando alguien confiesa después viene el proceso judicial, en el que se garantiza, obviamente, que en la audiencia participe el abogado defensor! Ahora sí podrá quedar detenido.

También se considera el caso de los delitos de robo, de hurto cuando son cometidos por grupos organizados. Por ejemplo, algunas tiendas han sido robadas 10, 15 y 20 veces. Y no se trata de un delincuente que va pasando por el frente, sino de bandas organizadas que agarran esos productos, los suben a un camión y comienzan a venderlos en el mercado negro. ¡Hay una industria de la receptación! Bueno, ahora se le entrega a la policía la posibilidad de tener agentes encubiertos, meterse entre medio de estas bandas, como se hizo con los casos de drogas, para identificarlas desde adentro y desbaratar a la red completa, porque no sacamos nada con pillar al que roba la tienda tal o cual si detrás hay una industria destinada a la compra y venta de artículos robados.

Como estas medidas hay muchas más.

Se establece una sanción adicional en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien entra a una casa. El robo con violencia, el robo con fuerza en lugar habitado debe de ser de los delitos que generan más temor en la población. Y cuando ese tipo de delitos va acompañado de violación u homicidio, se aumentan las penas. Alguien dirá: "El aumento de penas no es la solución". ¡Perdónenme, pero cuando alguien entra a una casa, viola o mata a un miembro de la familia, el bien jurídico afectado es la vida o la libertad sexual de una persona! ¡Debe recibir una sanción alta y no puede ser objeto de libertades condicionales, como ha sucedido hasta ahora! Y por eso establecimos en esta norma, en la "Agenda corta", que para optar a la libertad condicional, en vez de haber cumplido la mitad de la condena, tendrá que haber cumplido dos tercios de ella, porque entendemos que el delito es demasiado grave.

Finalmente -no relataré las treinta medidas-, también quiero referirme brevemente al control preventivo de identidad.

En la Cámara de Diputados una bancada decidió votar en contra del control preventivo de identidad, e incluso recurrir al Tribunal Constitucional...

El señor PROKURICA .-

Así lo anunciaron.

El señor HARBOE.-

¡Por Dios que me llama la atención!, porque parte de esos Diputados presentaron una indicación que fue aprobada por 88 votos en la Cámara, que llegó al Senado y que permitía que la policía, sin orden judicial, ingresara a un hogar, sacara a una menor de dos años de edad y se la llevara cuatro horas a la unidad policial.

¡Eso lo aprobaron los mismos Diputados que hoy decidieron recurrir al Tribunal Constitucional!

El señor PROKURICA .-

A ustedes también se les ocurrió recurrir al Tribunal Constitucional, por otra razón...

El señor HARBOE.-

Entonces, ¿saben lo que pasa aquí? Que, en la práctica, o no se lee o se tiene un doble discurso.

Eso me llama la atención.

El control de identidad hoy día existe, está en el artículo 85 del Código Procesal Penal y se aplica. Puede no gustarme cómo se aplica, porque se ha prestado para abusos.

Esta norma es mucho más garantista: establece la obligación de identificarse de parte del policía; el control de identidad debe realizarse en el lugar (no puede conducirse a la persona a una unidad policial); se aplican medios tecnológicos.

Hoy día, con un teléfono móvil es posible identificar a una persona, con la incorporación de su rut o su huella dactilar, según corresponda. Por tanto, hay tecnología disponible para identificar a las personas en el lugar.

Discusión en Sala

Y los que dicen: "Sí, mire, ¿sabe qué? Esto es afectación de la libertad ambulatoria, porque alguien me pide mi identificación". ¡Bueno, vayan al Tribunal Constitucional para reclamar contra la Ley de Tránsito! Porque los carabineros nos paran regularmente para pedirnos no solo la licencia de conducir, sino también el carné de identidad.

El señor PROKURICA.-

O en el aeropuerto.

El señor HARBOE.-

O vayan al Tribunal Constitucional los mismos parlamentarios si, cuando tienen que entrar a algún edificio público o privado, les retienen el carné.

¡Por favor! ¡Pongamos límites! ¡Tenemos que establecer un equilibrio!

Es cierto: probablemente la medida resulta impopular para algún sector, pero, ¿saben qué?, el legislador no está para el aplauso fácil. Nosotros tenemos que pensar en un bien jurídico a proteger, que es la seguridad. Y equilibrarlo con la libertad de los ciudadanos, obviamente, con los derechos fundamentales.

Se les olvida a estos Diputados que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece, en el artículo 3°, como derecho fundamental, como derecho humano, el derecho a la seguridad.

Entonces, ¡ojo! Yo creo que tenemos que avanzar en un equilibrio.

¿Esta ley soluciona la delincuencia? Obviamente que no, pero es un aporte a una aplicación práctica que tiene deficiencias y que ha afectado la seguridad.

Hay otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, que es fundamental tener presente...

¿Me concede un minuto más, para poder concluir, señor Presidente?

El señor PROKURICA .-

¡Dele una hora...!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Continúe, Su Señoría.

El señor HARBOE.-

Reitero: es fundamental que junto con la ley en proyecto, que va a solucionar algunos aspectos relativos a estos delitos, tengamos -como ya algo ha anunciado la señora Ministra de Justicia - un nuevo Código Penal que establezca una norma de política criminal mucho más moderna.

¡Necesitamos prevención!

¡Necesitamos contar con mecanismos de rehabilitación y de reinserción social!

Porque, cuando una comisión de jueces decide dejar en libertad condicional a 700, 800 presos, y no hay ningún sistema de acompañamiento para que esas personas, muchas de las cuales han cumplido su condena, puedan reinsertarse en la comunidad, tenemos un problema social.

Entonces, debemos hacernos cargo de la tercera generación de políticas de seguridad: prevención social para evitar nuevos actores en la carrera del delito, pero también rehabilitación para quebrar las carreras delictuales y permitir la reinserción.

Un ejemplo, para partir por casa, debiera ser que el Estado termine con la prohibición de contratar exconvictos, porque es una marginación que no resulta adecuada.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, tengo sentimientos encontrados respecto de esta así llamada "Ley corta".

Porque escucho al Senador Harboe señalar que esta normativa va a solucionar algunos aspectos del problema delictual que hoy enfrentamos. ¡Algunos aspectos!

Por su parte, el Senador Espina afirma, de manera premonitoria, que esta es una buena ley.

No obstante, si algo hemos aprendido en los cinco períodos que llevamos en este Parlamento, es que las leyes no son buenas hasta que se demuestra su efectividad. O sea, el movimiento se prueba andando. Eso significa que este articulado tendrá que demostrar si es un avance o no.

Solo quiero decir que esta legislación no va resolver los problemas de delincuencia en Chile. Tengámoslo claro: no los va a resolver. Porque el tema es mucho más profundo. No se soluciona con una ley corta, sino con una política integral que permita enfrentar a la delincuencia.

¡Aquí fracasó Piñera! Y la Derecha lo sabe.

¡Aquí ha fracasado la Concertación!

Y la Nueva Mayoría está haciendo intentos desesperados. Son elogiables. La Ministra Javiera Blanco realiza un tremendo esfuerzo en esta materia. Pero, ¡por favor!, esta es una agenda donde los actores que más saben del tema (el Senador Harboe, el Subsecretario , el Senador Espina) señalan que, efectivamente, no da cuenta de todo el proceso.

Por lo tanto, pediría que las expectativas que hay en torno a esta iniciativa fueran moderadas.

Claramente, el negocio de la seguridad privada es grande. En Chile hay tres veces más guardias privados que policías -tres veces más!-: 140 mil guardias privados; 55 mil, 60 mil policías. Es un negocio de mil millones de dólares al año. ¡Mil millones de dólares al año!

En consecuencia, mientras más temor hay, mejor. Este es el negocio del terror.

¡Y pareciera ser que toda nuestra política ha estado equivocada!

El aumento de las penas no se ha traducido en una disminución de la delincuencia ¡en ningún lugar del mundo! Y desafío a todos los especialistas que están aquí, en el Senado, a que me demuestren lo contrario.

¡Jamás, en ningún país -ni siquiera en Estados Unidos o en Europa-, el aumento de penas ha disminuido los delitos!

¡Esa no es la fórmula!

Lo que hay es la, comillas, tranquilidad de que mientras más tiempo tengamos a los delincuentes en las cárceles, menos van a delinquir. Pero está claro que en algún minuto salen libres.

Entonces, ¿cuál es la orientación básica que debiera tener un proyecto de ley cuyo objetivo es disminuir la delincuencia? Anticiparse, para que los jóvenes no se transformen en delincuentes.

Hoy día el SENAME -con esto no quiero estigmatizar a los niños que están en esa institución, porque son los menores con mayor vulnerabilidad y más proclives a entrar en el circuito del delito- abandona a los menores una vez cumplidos los 18 años. Tienen que irse a la calle. Y son los funcionarios del SENAME quienes les pasan 400 pesos para que se vayan de regreso a sus hogares, sin haber modificado un ápice su conducta.

Discusión en Sala

Actualmente el SENAME -la Ministra lo sabe muy bien- tiene 80 mil niños, 200 de ellos en riesgo vital. Pueden fallecer igual que lo hizo Lissette Villa, de 11 años de edad.

Además, el 65 por ciento de esos menores está con tratamiento farmacológico. O sea, ¡por favor!, de qué estamos hablando: ¡El 65 por ciento está con tratamiento farmacológico!

No hay médicos.

No hay psicólogos.

No hay psicoterapeutas.

No hay enfermeros.

En consecuencia, el tema preventivo es clave.

Nos contaban en la Comisión del tratamiento en Alemania, donde un tutor andaba con un joven infractor en París. La pregunta era: ¿Por qué el Estado alemán va a gastar dinero en llevarlo a conocer otras realidades? Porque, en definitiva, se anticipa el millonario gasto que significaría que ese joven se convirtiera en un cliente frecuente del sistema judicial, al transformarse en un delincuente.

En nuestro caso, si alguien llega a ser delincuente a los 19 años, nos cuesta 525 mil pesos al mes en las cárceles concesionadas. ¡Gran negocio!

Gran negocio en la seguridad privada; gran negocio en las cárceles concesionadas que paga el Estado.

Por tanto, a mi juicio, debemos hacer una reflexión mayor, ponernos la mano en el corazón y preguntarnos si aumentando las penas va a disminuir la delincuencia. Yo respondo tajantemente: no.

¡Y desafío a que me contradigan!

Paz Ciudadana y todos los especialistas lo han dicho: ¡No va a disminuir la delincuencia!

Hay que evitar que nuestros jóvenes se transformen en delincuentes. Y en eso hemos fracasado. La sociedad chilena ha fracasado. El Estado chileno ha fracasado.

Cuando discutamos la "Ley larga", tendremos la posibilidad de saber si, como nos anuncia el Senador Espina, con la mejor de las intenciones -¡quién no le reconoce el mérito de estar preocupado por este tema!-, esta fue una buena ley o una ley más.

Espero que tengamos la más amplia unidad política para enfrentar aquello, porque las cárceles hoy día son universidades del delito. No hay, por cierto, ningún tipo de rehabilitación ni de reinserción social en ellas. Lo que hay es un buen negocio para las concesionarias.

Peor aún: los reos en Chile no trabajan. ¿Qué hacen todo el día? Algunos delinquen: utilizan celulares y cometen delitos desde las cárceles.

Por cierto, esto involucra también a Gendarmería, donde en algunas ocasiones ha habido brotes de corrupción producto del ambiente. De hecho, las tasas de ausentismo laboral, de suicidio en Gendarmería son elevadísimas.

Y para qué hablar de los funcionarios del SENAME: el 25 por ciento de ellos no asiste a trabajar. De los 4 mil, mil tienen licencia médica.

Dicho eso, señor Presidente, para que tengamos claridad, debemos hacer un esfuerzo y de fondo, lo que significa prevenir la delincuencia en aquellos niños y jóvenes que tienen mayor riesgo de entrar en ese círculo perverso.

Y el SENAME, que debiera ser la pieza clave, porque recoge de la calle a los niños con mayor vulnerabilidad o que vienen de familias en riesgo, llevándolos al sistema estatal, ¡ha fracasado! ¡Está quebrado!

El SENAME no se halla en condiciones de garantizar la integridad de ningún niño. Y el Estado chileno puede ser

Discusión en Sala

objeto, por cierto, de denuncia ante los tribunales internacionales si no hacemos algo.

La Ministra nos ha planteado un plan de corto plazo. Yo espero conocerlo más en detalle, para saber si estamos haciendo algo sobre el particular.

En cuanto a las materias conflictivas, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece la detención cuando hay indicios de que una persona hubiere cometido o intentado cometer un delito.

La pregunta que surge -y está presente el Presidente de la Comisión, Senador Araya- es si el control de identidad que contempla este proyecto va a permitir que haya registro de vestimenta, de equipaje o de vehículo, o solo se trata del control de identidad a través de algunos de los medios que se han indicado.

La Ministra de Justicia y Derechos Humanos -según consta en el informe pertinente- afirmó que no; que el control de identidad preventivo no significa registro de vestimenta, ni de vehículo, ni de equipaje: es un control de identidad por medios tecnológicos.

Espero que, una vez comprobada la identidad, la persona quede libre de manera inmediata, a los cinco minutos, y no que se la retenga por una hora.

Yo llamo a que la capacitación de Carabineros sea hecha del mejor modo. Porque, así como en distintos ámbitos existen personas con mucho criterio y otras que carecen de él -itenemos de todo en la viña del Señor...!-, también en dicha institución hay quienes son bastante criteriosos y otros que no lo son tanto. Ello ocurre en todas partes; ¡incluso en el Congreso Nacional...!

Hay, pues, un criterio que señalar.

Creo que la norma pertinente se flexibilizó bastante durante la discusión. Pero la pregunta es si ella va ser eficiente. Porque si hay indicio de delito, está la detención por sospecha. Y este es un control de identidad.

Algunos dicen que hay que salir a buscar a las 60 mil personas que tienen una orden de detención pendiente pidiéndole la cédula de identidad a todo el mundo.

Eso no va a ocurrir.

Señor Presidente -y lo quiero advertir-, si el control de identidad preventivo se traduce en controlar a los jóvenes de plaza Italia para abajo y no a los de plaza Italia para arriba, tendremos una discriminación social inaceptable.

Yo espero que el Registro Civil, y en particular el Gobierno, realice una campaña de promoción al objeto de que los jóvenes de los colegios municipales obtengan la cédula de identidad. Porque ello tiene costo, y no hay plata en las escuelas municipales ni en las familias de los trabajadores más pobres para que los niños adquieran dicho documento.

El segundo punto al que deseo referirme se halla relacionado con la llamada "ley mordaza".

Leí la intervención del Senador Araya, que fue magnífica. Y lo que deduzco de ella es que lo que aprobamos en el Senado excluía a los periodistas, y lo que estamos votando hoy día a favor los incluye.

Entonces, lo que se nos propone ahora pone en el centro que sí habrá persecución a los periodistas por las filtraciones: o sea, ¡estamos ratificando la llamada "ley mordaza"!

Yo anuncio mi voto en contra.

Además, esto se vota en paquete.

Lo he planteado ya como norma: ¡No voy a votar en paquete quince artículos sin poder diferenciarlos!

Ese es un defecto que hay que corregir en lo que respecta a la Comisión Mixta.

Porque me están diciendo que vote a favor quince disposiciones, aunque pueda estar...

Discusión en Sala

El señor HARBOE .-

¡Acá no hay "ley mordaza"!

El señor NAVARRO.-

Yo le creo al Senador Araya. Lo conozco desde el tiempo en que era Diputado, y tengo confianza en su condición de abogado.

Señor Presidente , no estoy disponible para votar un paquete tremendo sobre el cual estoy planteando observaciones. Y más aún, si me señalan que la "ley mordaza" se ratifica acá, pues la norma propuesta incluye a los periodistas, y, paradójicamente, lo que habíamos aprobado en el Senado los excluía.

Si incluye a los periodistas, yo voy a votar en contra. Y lo haré,...

El señor HARBOE .-

¡No es así!

El señor NAVARRO.-

... porque el Presidente de la Comisión de Constitución, quien, además, es Presidente de la Comisión Mixta , señaló que la disposición que estamos aprobando deja al periodista en condiciones de ser inculcado e incluido en el respectivo proceso.

El señor HARBOE.-

¡Eso está en la ley vigente!

El señor NAVARRO.-

Voy a votar en contra...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, esto es angustiante.

A mi oficina parlamentaria han entrado a robar tres veces.

El 70 por ciento de las causas se archivan sin siquiera ser investigadas.

¡Por favor, si todos esos delitos con violencia que mencionó el Senador Harboe los fiscales no los investigan! Y si se trata de gente humilde, ¡menos! ¡Nadie investiga nada!

La solución al problema de la delincuencia no va por el camino de aumentar las penas, sino en cómo hacer, por ejemplo, que los jóvenes que delinquen sean después un aporte a la sociedad. ¡Y no estamos haciendo nada al respecto!

Así lo está demostrando el SENAME.

En consecuencia, creo que este proyecto, conocido como "Agenda corta", no va a tener un resultado efectivo y práctico. Es un esfuerzo de mi Gobierno que debemos valorar.

Los especialistas nos dicen acá que esto va a solucionar algunos problemas. Yo pienso que el aumento de penas no resuelve ninguno, pues no hay lugar en el mundo donde ello haya sido exitoso.

Voto en contra.

Discusión en Sala

¡Patagonia si represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, intervengo conmovido por el grave grave crimen perpetrado el pasado fin de semana en Coihaique, donde una joven mujer fue atacada: le vaciaron los ojos, sufrió los peores vejámenes, y la gente que estaba alrededor no se atrevió a participar por miedo.

Es decir, la gente que vive en lugares pequeños, donde todos nos conocemos -¡cómo será en las grandes ciudades...!-, no reacciona como un sano tejido social para prevenir o auxiliar a las personas que son atacadas tan gravemente.

Entonces, yo estimo que en esta materia hay un aspecto institucional que no resuelve esta "Agenda corta de seguridad ciudadana".

Se planteó la situación de Gendarmería.

Los gendarmes se hallan privados de libertad (como un preso más); son dirigidos institucionalmente por una persona que ni siquiera pasa por el Sistema de Alta Dirección Pública, y, además, tienen una serie de organizaciones gremiales, sindicatos. Ello hace muy difícil que una institución como Gendarmería pueda cumplir su labor en plenitud.

También se habló de la Fiscalía.

Se requieren muchos más resultados frente a la enorme inversión y el gran esfuerzo social hechos por nuestra comunidad para que la Fiscalía asegure el debido proceso, para que las víctimas no se vean inhibidas y para que quienes pasan la raya de la ley sean sancionados efectivamente.

Ahora, en el caso particular a que me referí, de la mujer dañada, uno echa de menos las medidas preventivas. Porque si hay actos de violencia intrafamiliar previos y estos vuelven a ocurrir -puede ser el caso-, desde luego que hay una falla del SERNAM.

En el caso de los menores, la responsabilidad es del SENAME (de repente es mejor estar afuera que adentro); y en el de los adultos mayores, del SENAMA.

La Policía de Investigaciones y Carabineros se han ido suplementando fuertemente. Pero estos obedecen órdenes emanadas del sistema judicial. Por lo tanto, tampoco podemos esperar todo de ellos. Su presencia ayuda, pero no tanto.

La ley en proyecto no apunta en esa línea.

De otro lado, vemos con bastante inquietud la baja de tolerancia.

Cuando se baja la tolerancia, ello no significa que va a afectar los derechos humanos.

Por ejemplo, al atardecer vemos aparecer vehículos con ventanas ahumadas o grises, en que no se puede ver quién está en el interior -¡no sé cómo aprueban la revisión técnica...!-; con escape libre; con individuos de distintas condiciones que se hacen cargo de las calles y cobran por dar una atención de seguridad a las personas y al comercio.

¡De qué estamos hablando, señor Presidente!

Discusión en Sala

Yo estoy planteando realidades que se viven en las regiones. La delincuencia se regionaliza mucho más rápido que otras cuestiones.

Entonces, en materia de delincuencia, pienso que una "Agenda corta de seguridad ciudadana" no va a resolver el problema de fondo.

Ahora, sí le imprimiría urgencia al proyecto sobre seguridad ciudadana comprometido por el Gobierno. Ello se analizó en el Senado, donde se creó una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en la cual varios de nosotros participamos.

Debería llevarse a cabo esa reforma de una vez por todas, teniendo a los propios vecinos como actores de su seguridad.

Hoy día vemos casas abandonadas, por distintas razones, que son focos de delincuencia, y la gente, por miedo, no se atreve a actuar.

Ello no es bueno.

En el proyecto propiamente tal se estimaba que las filtraciones en el caso de las investigaciones periodísticas o en el caso de las víctimas no iban a ser sancionadas.

Las víctimas -me aclara acá el Presidente actual de la Comisión- tienen su propio fuero, por así decirlo; pero la investigación periodística, no.

Creo que eso es un "debe" que queda en esta iniciativa.

También fue bastante controversial lo relativo al control de identidad.

Hoy en día las policías tienen las facultades para realizar esos controles. Pero uno ve que a los carabineros o a los funcionarios de investigaciones se les hará difícil practicar esos controles si el día de mañana los van a denunciar por una detención o un atropello indebido y, finalmente, van a ser objeto de un sumario o van a quedar afectados en sus posibilidades de ascenso.

Me parece que estas dos últimas materias, si bien se han morigerado las respectivas normas, no se resuelven completamente en este proyecto.

Señor Presidente, dejo planteadas estas cuestiones, porque veo que los votos están absolutamente a favor de aprobar esta iniciativa.

Sin embargo, considero que los aspectos que señalé deben ser corregidos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.

Discusión en Sala

Votó por la negativa el señor Navarro.

Se abstuvieron los señores Girardi y Quintana.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).-

Le expreso mis felicitaciones a la señora Ministra .

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 18 de mayo, 2016. Oficio en Sesión 25. Legislatura 364.

Valparaíso, 18 de mayo de 2016.

Nº 136/SEC/16

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al Boletín N° 9.885-07.

Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición, respecto del artículo 14 de la iniciativa legal, fue aprobada con el voto favorable de 29 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, la referida proposición, en lo relativo al número 16) del artículo 2° del proyecto de ley, fue aprobada por 29 votos a favor, de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.561, de 18 de mayo de 2016.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JAIME QUINTANA LEAL

Vicepresidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 20 de mayo, 2016. Oficio en Sesión 26. Legislatura 364.

S.E. La Presidenta de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto.

VALPARAÍSO, 20 de mayo de 2016

Oficio N° 12.564

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el N° 1° de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2° del artículo 261, antes de la expresión “cuando aquella o éstos”, lo siguiente: “carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”, seguida de una coma.

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.

3°. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2° del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

4) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso.”.

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) En la letra c):

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de cinco días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N°17.798, en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N°17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase “no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, la expresión: “no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, antecedita de un punto y coma.

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N°19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438; 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese las siguientes oraciones: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64 por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos, condenas, archivos provisionales, decisiones de no perseverar, formalizaciones, detenciones efectuadas, órdenes de detención pendientes, suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados, sobreseimientos, resoluciones que decreten la prisión preventiva, imputados en prisión preventiva e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “artículos 250 y 251 bis”, por “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N°206, de 1960.

4º Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Dios guarde a V. E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio al Tribunal Constitucional

5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio al Tribunal Constitucional. Fecha 25 de mayo, 2016. Oficio

Oficio N° 12.572

VALPARAÍSO, 25 de mayo de 2016.

A S.E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al recibirse el oficio N°067-364, de 20 de mayo de 2016, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. la Presidenta de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N°1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos 11, 14 y 15 del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2° del artículo 261, antes de la expresión “cuando aquella o éstos”, lo siguiente: “carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”, seguida de una coma.

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.

3°. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2° del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Oficio al Tribunal Constitucional

Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

4) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximun de la pena que corresponda en cada caso.”.

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) En la letra c):

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

Oficio al Tribunal Constitucional

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

Oficio al Tribunal Constitucional

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure

Oficio al Tribunal Constitucional

convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de cinco días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N°17.798, en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Oficio al Tribunal Constitucional

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N°17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

Oficio al Tribunal Constitucional

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase “no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, la expresión: “no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, antecedida de un punto y coma.

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del

Oficio al Tribunal Constitucional

artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

Oficio al Tribunal Constitucional

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N°19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438; 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese las siguientes oraciones: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de

Oficio al Tribunal Constitucional

justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que

Oficio al Tribunal Constitucional

las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64 por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos, condenas, archivos provisionales, decisiones de no perseverar, formalizaciones, detenciones efectuadas, órdenes de detención pendientes,

Oficio al Tribunal Constitucional

suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados, sobreseimientos, resoluciones que decreten la prisión preventiva, imputados en prisión preventiva e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “artículos 250 y 251 bis”, por “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N°206, de 1960.

4º Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y, o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.

Oficio al Tribunal Constitucional

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el artículo 11 del proyecto de ley, en general, con el voto favorable de 106 diputados, en tanto que en particular lo hizo con el voto afirmativo de 111 diputados, en ambos casos de un total de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

El Senado, en segundo trámite constitucional aprobó el proyecto de ley, en general, con el voto favorable de 34 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, el articulado del proyecto de ley despachado por el Senado fue aprobado del modo que sigue:

- El artículo 11, permanente, por 31 votos afirmativos, de un total de 38 Senadores en ejercicio.
- Los artículos 14 y 15, permanentes, por 28 votos a favor, de un total de 37 Senadores en ejercicio.

En todos los casos, se dio así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la letra a) del número 16) del artículo 2°, permanente, de la iniciativa legal fue aprobada por 28 votos favorables, de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo establecido en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

En tercer trámite constitucional, la enmienda del Senado al artículo 11 del proyecto fue aprobada por la Cámara de Diputados con el voto afirmativo de 109 diputados, y el artículo 15, incorporado por el H. Senado, lo fue con el voto conforme de 108 diputados, en ambos casos de un total de 119 diputados en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la letra a) del nuevo número 16 introducido en el artículo 2° por el Senado, fue aprobada con el voto afirmativo de 61 diputados, de un total de 119 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Con posterioridad, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las diferencias entre ambas Cámaras, respecto del artículo 14 y del número 16) del artículo 2° del proyecto de ley, por 69 votos afirmativos, de un total de 119 diputados en ejercicio.

Finalmente, el Senado aprobó la proposición de la Comisión Mixta, respecto de los preceptos señalados, con el voto a favor de 29 senadores, de un total de 37 en ejercicio.

De esta manera, se dio cumplimiento a lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Carta

Oficio al Tribunal Constitucional

Fundamental.

La Cámara de Diputados consultó a S.E. la Presidenta de la República, mediante oficio N°12.564, de 20 de enero de 2016, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N°067-364.

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cúpleme informar a V.E. que, durante el primer trámite constitucional, esta Corporación solicitó en dos oportunidades su opinión a la Corte Suprema acerca del proyecto.

Adjunto a V.E. copia de las respuestas de la Excma. Corte Suprema, contenidas en el oficio N°23-2015, de 5 de marzo de 2015, dirigido al señor Presidente de la Cámara de Diputados; y en el oficio N°102-2015, de 14 de septiembre de 2015, dirigido al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación.

Por su parte, el H. Senado, en el segundo trámite constitucional, consultó su opinión a la Corte Suprema respecto del artículo 15 de la iniciativa legal. La respuesta correspondiente consta en el oficio N°31-2016, de 14 de marzo de 2016, dirigido al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la referida Corporación, documento que también se acompaña.

Por último, me permito informar a V.E. que se acompañan las actas respectivas, por haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V. E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

5.3. Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Oficio del Tribunal Constitucional. Fecha 14 de junio, 2016. Oficio en Sesión 35. Legislatura 364.

Santiago, catorce de junio de dos mil dieciséis.

Proveyendo a fojas 334 y 352, a sus antecedentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

PRIMERO: Que, por oficio N° 12.572, de fecha 25 de mayo de 2016 -ingresado a esta Magistratura el día 26 del mismo mes y año-, la Cámara de Diputados ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9885-07), con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 11, 14 y 15 del proyecto de ley;

SEGUNDO: Que el N° 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional: “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a control de constitucionalidad son las que se indican a continuación:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2º del artículo 261, antes de la expresión “cuando aquella o éstos”, lo siguiente: “carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”, seguida de una coma.

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2º. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1º.

3º. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2º del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

4) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso.”.

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiera el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) En la letra c):

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de cinco días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N°17.798, en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N°17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase “no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, la expresión: “no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, antecedita de un punto y coma.

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”. Artículo

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N°19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438; 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese las siguientes oraciones: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64 por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos, condenas, archivos provisionales, decisiones de no perseverar, formalizaciones, detenciones efectuadas, órdenes de detención pendientes, suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados, sobreseimientos, resoluciones que decreten la prisión preventiva, imputados en prisión preventiva e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “artículos 250 y 251 bis”, por “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N°206, de 1960.

4º Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y, o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irrogue el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

III. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO.

QUINTO: Que, el artículo 84 de la Constitución Política, señala que:

“ Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.”;

IV. NORMAS DEL PROYECTO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

SÉPTIMO: Que, los artículos 11 permanente; 14, que modifica los artículos 3° y 64 de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público; y, 15, que modifica el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, en lo que respecta a los nuevos incisos séptimo y noveno, del proyecto de ley, son propios, todos, de la Ley Orgánica Constitucional que establece el Ministerio Público, de que trata el artículo 83 de la Constitución Política;

OCTAVO: Que, en efecto, el artículo 11 permanente del proyecto de ley, mandata al Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y al Poder Judicial, el intercambio de datos personales de imputados y condenados, a efectos de servir de apoyo a las labores investigativas en el proceso penal, así como a las decisiones jurisdiccionales y de reinserción, entregando al persecutor penal público la administración del referido banco de datos que se forme, en conformidad con el fin ya explicitado, con el deber de mantenerlo unificado y actualizado;

NOVENO: Que el artículo 11 del proyecto de ley establece en incisos diferenciados, la creación de un banco de datos sobre imputados y condenados (inciso primero) y su administración por el Ministerio Público (inciso segundo);

DÉCIMO: Que ésta es materia de ley orgánica constitucional puesto que establece una nueva atribución para el Ministerio Público, esto es, la administración del Banco de datos aludidos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución. En el mismo sentido, razonó esta Magistratura en la Sentencia Rol N° 2.764;

DECIMOPRIMERO: Que esta norma, adicionalmente, es constitucional puesto que se inscribe dentro de las

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

funciones que el ordenamiento fundamental ha definido como finalidades constitucionalmente legítimas para el Ministerio Público. El banco de datos contribuye a perfeccionar “la investigación de los hechos constitutivos de delitos” y, especialmente, “los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”. Asimismo, es un mecanismo que puede contribuir a la “adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos” sin que se comprometa, bajo ningún aspecto el carácter “exclusivo” (artículo 83 de la Constitución) de la investigación llevada a cabo por cada fiscal;

DECIMOSEGUNDO: Que no se puede estimar que las consultas de otros organismos cuestionen la especificidad de las funciones constitucionales del Ministerio Público. Por dos razones. Primero, porque el Banco de Datos es una función administrativa que se realiza por un órgano que “en caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales” (artículo 83 de la Constitución). Y, segundo, porque las consultas de otros organismos se pueden realizar en el marco específico “de su competencia” (artículo 11 del proyecto de ley);

DECIMOTERCERO: Que, el artículo 14 del proyecto de ley, que introduce modificaciones a los artículos 3° y 64 de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, es propio, precisamente, de dicho cuerpo orgánico constitucional a que se refiere el artículo 83 de la Constitución Política, en tanto estatuye responsabilidad a fiscales y abogados asistentes de fiscal por actos u omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarios, así como la prohibición a dicho interviniente de entregar información a terceros ajenos a la investigación, con las excepciones que contempla la norma, por lo que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Magistratura, se trata de una nueva atribución para el referido órgano constitucional, resultando inequívoco que la modificación introducida por el legislador alcanza a la mencionada Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, en tanto se refiere a la organización y atribuciones del Ministerio Público (en el mismo sentido, STC Roles N°s 1001, c. 7°; 1939, c. 6°; y, 2764, c. 9°);

DECIMOCUARTO: Que, finalmente, el artículo 15 del proyecto de ley, que modifica el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, es propio, en los nuevos incisos séptimo y noveno del referido artículo, también de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 84 del Texto Fundamental, dado que, mandando al órgano encargado de la persecución penal pública, el envío de un diagnóstico de gestión institucional para el cumplimiento de los fines institucionales del ejercicio de dicha potestad, a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal contemplada en la ley, implica una modificación que incide en la organización y atribuciones del Ministerio Público, en las formas que, en la referida jurisprudencia previamente enunciada, ha tratado ya este Tribunal Constitucional;

V. NORMA DEL PROYECTO DE LEY QUE NO FUE REMITIDA A CONTROL Y QUE REVISTE CARÁCTER DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DECIMOQUINTO: Que, el artículo 2°, numeral 15 del proyecto de ley, que intercala un nuevo inciso segundo en el artículo 170 del Código Procesal Penal, es propio de la Ley Orgánica Constitucional de que trata el artículo 84 de la Constitución Política;

DECIMOSEXTO: Que, para arribar a la conclusión anterior, se tiene presente que la modificación aludida se refiere a nuevas atribuciones al Ministerio Público, en materia del principio de oportunidad, facultad que se regulará por instrucciones generales, dictadas por el ente persecutor;

VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

DECIMOSÉPTIMO: Que, los artículos 2°, N° 15, que intercala un nuevo inciso segundo al artículo 170 del Código Procesal Penal; 11 permanente; 14, sólo en lo que respecta al numeral 2°, que sustituye el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público; y, 15, que modifica el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, en lo que concierne a los nuevos incisos séptimo y noveno, son conformes con la Constitución Política;

VII. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS CUALES ESTA MAGISTRATURA NO EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO.

DECIMOCTAVO: Que, las disposiciones del proyecto de ley contenidas en los artículos 1°; 2°, -con excepción de su numeral 15-; 3°; 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10; 12; 13; 15, en lo que respecta a los nuevos incisos octavo, décimo y decimoprimer del artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales; 16, y,

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

artículos primero y segundo transitorios, no son propias de la ley orgánica constitucional mencionada en el considerando quinto de esta sentencia, ni de otras leyes que tengan dicho carácter orgánico.

De esta forma, este Tribunal Constitucional no emitirá pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de dichas normas del proyecto;

VII.1. Regla especial de determinación de penas del nuevo artículo 449 del Código Penal.

DECIMONOVENO: Que el artículo 449 que se busca incorporar al Código Penal por el N° 3 del artículo 1° del proyecto, establece una serie de reglas para el juez al momento de aplicar las penas, que sustituyen las establecidas en el artículo 65 y 69, respecto de los delitos de robo, hurto, abigeato, con ciertas excepciones;

VIGÉSIMO: Que consideramos que estas materias no son propias de ley orgánica, toda vez que el establecimiento de los delitos y sus penas es materia de ley simple de conformidad al artículo 19 N° 3 de la Constitución. Cuando la Constitución ha querido que sea una ley de distinto tipo, lo ha señalado. Así, respecto de las conductas antiterroristas, esta ley debe ser de quórum calificado (artículo 9);

VIGESIMOPRIMERO: Que no consideramos que las facultades que ahí se establecen sean parte de la Ley Orgánica del artículo 77 de la Constitución. Por de pronto, porque este tipo de leyes son excepcionales. Enseguida, porque conforme al artículo 63 N° 3, son materias de ley simple todas aquellas que tengan que ver con codificación civil, penal, procesal o comercial. Finalmente, se trata de una normativa que no altera cuál es el tribunal competente ni sus atribuciones para aplicar la pena. Lo que se cambia son las reglas que rigen dicha aplicación. Y eso, por mandato del artículo 19 N° 3, es materia de ley simple.

VII.2. Ejercicio de funciones fiscalizadoras de los funcionarios municipales.

VIGESIMOSEGUNDO: Que el proyecto incorpora un nuevo numeral al artículo 496, contenido en el N° 6 del artículo 1° del proyecto, agregando como falta impedir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales;

VIGESIMOTERCERO: Que consideramos que esta materia no es propia de ley orgánica, porque el establecimiento de las conductas penales, aunque sea a título de falta penal, así como de sus penas, son materia de ley simple, de acuerdo al artículo 19 N° 3 de la Constitución;

VIGESIMOCUARTO: Que no consideramos que estemos en presencia de la ley orgánica a que se refiere el artículo 77 de la Constitución, porque no se entrega una nueva competencia a los tribunales. Sólo se agrega una falta más de las listadas en el artículo 496;

VII.3. Normas de procedimientos y apelaciones.

VIGESIMOQUINTO: Que el artículo 2°, numeral 6°, literal c); numeral 8°, literal a); numeral 10°; numeral 12°, numeral 17°, literal b); numeral 22°, literal a); numeral 24°; numeral 26°, literal a); numeral 27°; numeral 28°; numeral 30° y el artículo 6°, numeral 2°, no son materias de ley orgánica constitucional por las consideraciones que se indican a continuación;

VIGESIMOSEXTO: Que los asuntos que regulan estos preceptos no corresponden a cuestiones signadas por la Constitución como propias de norma orgánica constitucional, sea como organización y atribuciones de los tribunales de justicia (artículo 77), ora del Ministerio Público (artículo 84);

VIGESIMOSÉPTIMO: Que el propio artículo 77 de la Constitución se ha encargado de prevenir que, en la intención del Constituyente, la expresión “organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, tiene un alcance limitado, ya que, no obstante ello, acto seguido dispone que esta misma ley orgánica deberá contener las normas destinadas a señalar “las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”. Si la intención del Constituyente no fuere la que se ha indicado, toda esta segunda parte del inciso primero del artículo 77 carecería de sentido, por cuanto ella, indudablemente, habría quedado comprendida dentro de la expresión “organización y atribuciones de los tribunales” (Sentencias Roles 171, 304, 418 y 442, entre otras);

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

VIGESIMOCTAVO: Que, asimismo, tal distinción es reforzada por el inciso final del mismo artículo 77. En éste se hace una diferenciación entre las reglas orgánicas para la organización y atribuciones de los tribunales respecto de las reglas procesales que regulan el enjuiciamiento. En tal sentido, la norma dispone que “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento (...)”. En tal sentido, la determinación sobre el sistema recursivo al interior de un procedimiento es una materia que el constituyente ha reservado a la ley común y no la califica de ley orgánica constitucional. Hay que hacer hincapié en que esta norma constitucional se incorporó a la Constitución mediante la ley de reforma constitucional N° 20.245, de 10 de enero de 2008, estableciendo una regla más precisa y restrictiva de delimitación entre estas materias;

VIGESIMONOVENO: Que estos artículos del proyecto de ley se refieren a dos tipos de materias: los procedimientos y las apelaciones. Los procedimientos han sido atribuidos como deber al legislador, a objeto de “establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución). Y la determinación de los recursos procesales, sus requisitos, así como su ausencia, constituyen una materia de procedimiento que, de acuerdo a lo explicado anteriormente, es materia de ley común y no de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Constitución Política. Al ser establecida primariamente una competencia a un tribunal, inmediatamente, está predefinido su sistema recursivo.

VII.4. Prueba anticipada en el proceso penal.

TRIGÉSIMO: Que el proyecto incorpora un nuevo inciso final al artículo 191 del Código de Procedimiento Penal. Esta normativa regula la anticipación de la prueba.

El proyecto establece que la inasistencia del imputado, válidamente emplazado, no obsta a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que consideramos que esta disposición no es materia de ley orgánica, por ser una norma de procedimiento. Se trata de un imputado válidamente emplazado, que no puede concurrir a la audiencia en que se rinda la prueba anticipada, producto de que el testigo, al concluir su declaración, manifiesta la imposibilidad de concurrir nuevamente. Para tal efecto, el fiscal puede solicitar al juez de garantía que reciba su declaración anticipadamente. Si el imputado válidamente emplazado no puede asistir, no por ello la audiencia deja de ser válida, porque a ella puede concurrir su abogado;

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que no consideramos que estemos en presencia de la Ley Orgánica del artículo 77 de la Constitución, pues no se altera la competencia del Tribunal respectivo. Tampoco se tocan las atribuciones de los fiscales, para que pudiera considerarse que estamos en presencia de la ley orgánica constitucional del artículo 84.

VII.5. Técnicas especiales de investigación.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 2°, numeral 21 del proyecto de ley incorpora un nuevo artículo 226 bis del Código Procesal Penal, relativo a técnicas especiales de investigación en delitos específicos, materia que no es propia de Ley Orgánica Constitucional alguna, según los argumentos que se reseñarán;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que esta Magistratura ha conocido materias similares en anteriores controles preventivos de constitucionalidad, delimitando adecuadamente los contornos de las materias que son propias de ley orgánica constitucional, respecto de las que no lo son;

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, en tal sentido, la Sentencia Rol N° 433 declaró como norma orgánica constitucional el establecimiento transitorio en la Región Metropolitana de la regulación de determinadas medidas intrusivas en materia de drogas como una competencia que se le otorgaba a los jueces de letras con competencia en lo criminal. De esta manera, mientras no entrase en vigencia la reforma procesal penal en la capital en cuanto a la instalación del Ministerio Público, serían esos jueces los que reemplazarían la aplicación de esas medidas especiales. Por tanto, eran materias propias del artículo 74 (hoy 77) de la Constitución, puesto que correspondían a una atribución jurisdiccional de los tribunales de justicia, no por las medidas mismas sino que por el órgano que las autorizaba;

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, asimismo, la Sentencia Rol 2764 conoció del control de constitucionalidad de diversas modificaciones a la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero. Entre ellas, se especificó el procedimiento unilateral de autorización del levantamiento del secreto bancario por parte de un Ministro de la

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Corte de Apelaciones de Santiago, junto con otras medidas especiales autorizadas, de conformidad con la regla general del Código Procesal Penal, solo por el juez de garantía. A la primera normativa, el Tribunal la calificó de norma orgánica constitucional asociada al artículo 77 de la Constitución, y el segundo tipo de reglas no fueron calificadas como tales;

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, establecer un acápite de técnicas especiales de investigación para graves delitos determinados, respecto de un tipo de participación punible organizada especialmente compleja, en donde “el Ministerio Público, deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía” (inciso final del artículo nuevo propuesto), no hace sino reproducir la regla general del Código Procesal Penal. Este estándar no es otro que el exigido por el artículo 83 de la Constitución que señala que “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa”. Y aquí la Constitución no determina expresamente que sea una materia orgánica constitucional, siguiendo la jurisprudencia de las Sentencias Roles N° 433 y 2764, respectivamente.

VII.6. Medidas cautelares en el proceso penal.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que el artículo 2°, numeral 5°, literales a) y b) del proyecto de ley modifica el artículo 127 del Código Procesal Penal relativo a la detención judicial;

TRIGÉSIMO NOVENO: Que esta materia no se refiere ni a la organización ni a las atribuciones de los tribunales de justicia y no hace otra cosa sino regular la aplicación de una medida cautelar;

CUADRAGÉSIMO: Que las medidas cautelares son medidas provisionales e instrumentales a una decisión que esté basada en la apariencia de buen derecho y en el peligro en la demora. La más intensa de estas limitaciones la regula la propia Constitución, al contemplar la “detención o prisión preventiva” disponiendo que “la ley establecerá los requisitos y modalidades para obtener” la libertad del imputado (literal e) del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución). O las “medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple” (parte final del literal e) del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución). Por tanto, es doblemente incoherente con la lógica constitucional que existan medidas cautelares que se aprueben con quórums diferentes y que la más grave de ellas pueda adoptarse, por mandato constitucional expreso, por una norma legal y que otras de menor incidencia en los derechos fundamentales tengan un rango de aprobación más exigente;

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que este tipo de medidas cautelares están sometidas al régimen del artículo 83 de la Constitución, esto es, que “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa”, constituyendo esta función una garantía que se da dentro del marco del proceso y sometido a la exigencia formal de una norma simple;

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que la letra b), que establece un recurso de apelación, asimismo, no es materia de Ley Orgánica Constitucional, porque la determinación de los recursos procesales, sus requisitos, así como su ausencia, constituyen una materia de procedimiento que, de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior, es materia de ley común y no de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Constitución Política. Asimismo, tal distinción es reforzada por el inciso final del mismo artículo. En éste se hace una distinción entre las reglas orgánicas para la organización y atribuciones de los tribunales respecto de las reglas procesales que regulan el enjuiciamiento. En tal sentido, la norma dispone que “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento (...)”. En tal sentido, la determinación sobre el sistema recursivo al interior de un procedimiento es una materia que el constituyente ha reservado a la ley común y no la califica de ley orgánica constitucional. Hay que hacer hincapié en que esta norma constitucional se incorporó a la Constitución mediante la ley de reforma constitucional N° 20.245, de 10 de enero de 2008, estableciendo una regla más precisa y restrictiva de delimitación entre estas materias.

VII.7. Modificación al artículo 8°, literal b) de la Ley N° 18.216, que Establece Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que el precepto establece que no cabe aplicar una pena sustitutiva si antes ya se aplicó una pena de reclusión parcial, en el caso de los delitos de robo, hurto y abigeato, con ciertas excepciones;

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que consideramos que estas materias no son propias de ley orgánica, toda vez que el establecimiento de los delitos y sus penas es materia de ley simple de conformidad al artículo 19 N° 3 de la Constitución;

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que no consideramos que las facultades que ahí se establecen sean parte de la Ley Orgánica del artículo 77 de la Constitución. Por de pronto, porque este tipo de leyes son excepcionales. Enseguida, porque conforme al artículo 63 N° 3, son materias de ley simple todas aquellas que tengan que ver con codificación civil, penal, procesal o comercial. Finalmente, se trata de una normativa que no altera cuál es el tribunal competente ni sus atribuciones para aplicar la pena. Lo que se cambia son las reglas que rigen dicha aplicación. Y eso, por mandato del artículo 19 N° 3, es materia de ley simple.

VII.8. Control preventivo de identidad.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que el Congreso Nacional no calificó como orgánica constitucional el artículo 12 del proyecto de ley y no hay razón para estimar que exista algún fundamento normativo que lo justifique, según las consideraciones que detallamos;

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que en primer lugar, hay que indicar que dos normas se refieren al asunto de manera diferenciada. El artículo 2°, numeral 2° del proyecto de ley (que modifica el artículo 85 del Código Procesal Penal) y el artículo 12° del proyecto de ley regulan cuestiones disímiles. La primera norma modifica el control de identidad en el ejercicio de funciones investigativas de las policías, y la segunda, norma el control preventivo de identidad fundado en las funciones de seguridad y orden público de las policías, “sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal”, desvinculando ambas figuras. Por tanto, la primera regla se inserta dentro de las reglas de “codificación procesal” (artículo 63, numeral 3° de la Constitución) y de establecimiento legislativo de un “procedimiento y una investigación racionales y justos” (artículo 19, numeral 3°, inciso 6° de la Constitución). Por tanto, incluso la eventual calificación extendida que se estime referida a las funciones de control que se dan en el marco de las atribuciones del Ministerio Público o de los tribunales de justicia no alcanza al artículo 12 del proyecto de ley. Es simplemente una materia ajena a ellas;

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, en segundo lugar, el control de identidad derivado de las funciones de seguridad y orden público de las policías, se vincula con el artículo 101, inciso segundo de la Constitución, en orden a “garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Estas “leyes orgánicas” que indica el artículo 101 de la Constitución no significa que nos encontremos frente a una materia propia de “ley orgánica constitucional”. El texto constitucional solo considera materias propias de normas orgánicas constitucionales a las cuestiones policiales referidas en el artículo 105 de la Constitución. Esto es a los “nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales (...) de Carabineros”, y “normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuestos de (...) Carabineros”;

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que la Constitución, y la reiterada jurisprudencia de esta Magistratura, habilitan a pronunciarse sobre una determinada materia siempre que exista la norma orgánica constitucional que otorgue competencia para realizar tal pronunciamiento. Por tanto, no cabe incluir, por la vía interpretativa, en la expresión “respectivas leyes orgánicas” (artículo 101 de la Constitución), el apellido de “constitucional” para poder pronunciarse, ejerciendo las competencias del artículo 93, numeral 1° de la Constitución. Nuestra norma fundamental no tiene ningún ejemplo de alusión implícita a una “ley orgánica constitucional” y no puede tenerlo. Por de pronto, porque estamos vinculados por el artículo 7°, inciso segundo de la Constitución, que impide hacerlo. (“Ninguna magistratura (...) pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”). Adicionalmente, no solo porque las materias orgánicas constitucionales deben estar definidas expresamente por la Constitución, sino que taxativamente por ella (artículo 63, numeral 1° de la Constitución). Y, porque, su condición restrictiva está reforzada por la existencia de un procedimiento legislativo que consulta la intervención excepcional de esta Magistratura, a diferencia de las reglas normales de formación de la ley. Estas materias no pueden ser objeto de normación por la vía de un decreto con fuerza de ley (artículo 64 de la Constitución) y tienen quórum más elevados para su aprobación, modificación o derogación (artículo 66 de la Constitución);

QUINCUAGÉSIMO: Que, formalmente, a fs. 113 de este expediente constitucional así como a fs. 243, la H. Diputada Karla Rubilar y el H. Senador Alejandro Guillier, respectivamente, hicieron reserva de constitucionalidad dirigida al artículo 2°, numeral 2° del proyecto de ley que modifica el artículo 85 del Código Procesal Penal. Algunos de sus

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

argumentos parecen, también, estar referidos al artículo 12° del proyecto de ley. Como se verá, más adelante, respecto de estas reservas de constitucionalidad esta Magistratura no se pronuncia por no estar referidas a materias propias de leyes orgánicas constitucionales;

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, esta Magistratura no examinará el cuestionamiento planteado en estas reservas, no pudiendo derivarse de esta decisión argumento alguno que permita entenderlas como constitucionales o inconstitucionales, teniendo el mismo valor que poseen las normas legales no examinadas específicamente, esto es, gozan de presunción de constitucionalidad hasta que tal presunción pueda ser estimada o desestimada por las vías que el propio ordenamiento ha establecido al efecto, inclusive ante esta misma Magistratura.

VIII. NORMA DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDA A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD QUE SERÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que el artículo 84 de la Carta Fundamental, respecto del Ministerio Público, dispone que la ley orgánica constitucional de este organismo determinará, entre otras materias, “las causales de remoción de los fiscales adjuntos” (inciso primero). Agrega que esa misma ley “establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo” (inciso segundo).

Precisa, más adelante, en el artículo 89, que el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento de las autoridades que indica, “por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones” (inciso primero).

No pudiendo menos que destacarse la importancia que el constituyente asigna al establecimiento de la responsabilidad de los fiscales, atendida la trascendencia de sus delicadas funciones, lo cual fuerza al legislador a dejar manifiesto y claro en qué casos precisos puede ella declararse;

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, respecto de los fiscales adjuntos, la Constitución remitió la determinación de la responsabilidad y de las eventuales causales de remoción a una ley orgánica constitucional, sin modulaciones especiales, de modo que al regularlas el legislador sólo debe ceñirse a los principios generales de la razón y del derecho que rigen en esta clase de materias.

En cambio, tratándose del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales, es la propia Carta la que previene que la “remoción”, como medida disciplinaria, sólo puede proceder por tres causales taxativas: “por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, calificadas en definitiva por la Corte Suprema.

Correspondiendo anotar que el adjetivo “manifiestamente” -así como cuando el legislador emplea las expresiones “patente” o “notoriamente”- busca remarcar el extremo rigor que es exigible a la prueba, demostrativa del supuesto de hecho constitutivo de la respectiva infracción;

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, por contraste, el nuevo inciso segundo que el Proyecto agrega al artículo 3° de dicha ley orgánica, contempla que el fiscal que “realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias” será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de este mismo cuerpo legal.

Empero, lejos de brindar aquella certeza requerida por la Constitución, estableciendo con claridad y precisión las situaciones que comprometen la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, la nueva norma puede propiciar, y de hecho propicia, interpretaciones contradictorias;

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, de un lado, los términos indeterminados con que aparece redactada la nueva norma, permitiría entender que se ha querido consagrar un grado de imputación más restrictivo que el que impera en la responsabilidad disciplinaria en general, estatuyendo ahora -respecto de todos los fiscales- la necesidad de que concurra una especie de negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, para hacerse acreedores de una cualquiera sanción administrativa.

Lo cual no reconoce parangón en el derecho estatutario chileno, desde que tal especie de descuido grave equivaldría a asumir que a dichos servidores públicos puede exigírseles poco más que a las personas negligentes y

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

carentes de prudencia, lo cual, por cierto, no se condice con la realidad ni con el nivel de desempeño que les impone la legalidad vigente.

Sin perjuicio ello, como es obvio, de que al aplicárseles las medidas disciplinarias que correspondan, correctivas o expulsivas, se deba atender siempre a la gravedad concreta de la infracción producida, conforme al principio constitucional de proporcionalidad;

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que, de otro lado, la misma ambigüedad de la norma lleva a sostener que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales quedaría comprometida por cualquier irregularidad que pudieran cometer en el ejercicio de sus cargos, por nimia e intrascendente que ésta sea.

Puesto que la calificación de una conducta como “injustificadamente errónea o arbitraria”, queda librada a una mera apreciación de valor y subjetiva, por parte de los órganos de sanción, sin parámetros normativos de comprobación. Situación de incertidumbre que no se compadece con la necesidad de asegurar a los fiscales la estabilidad en sus cargos, mientras dure efectivamente su buen comportamiento;

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que este nuevo inciso segundo del artículo 3°, que el Proyecto revisado introduce en la Ley N° 19.640, amerita todavía más claridad y certeza, por ubicarse en su Título I, que versa precisamente sobre “El Ministerio Público, funciones y principios que orientan su actuación”.

Calidades que no satisface dicha norma, pues al prestarse para interpretaciones antagónicas, confunde respecto de un tema donde la Carta Fundamental exige un tratamiento con la máxima precisión y justeza.

En las condiciones anotadas, forzoso es concluir entonces que el contenido del referido inciso segundo no es conforme con los artículos 6°, 7°, 84 y 89 de la Constitución;

IX. CONCURRENCIA DE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, en el Oficio remitido de la Cámara de Diputados, individualizado en el considerado primero de esta sentencia, se especificó que se suscitaron cuestiones de constitucionalidad en la tramitación del proyecto de ley enviado a examen preventivo de constitucionalidad.

Al efecto, fueron remitidas copias de las actas correspondientes a la Sesión 67ª de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de septiembre de 2015, de la Legislatura 363ª; y, copias de las actas en que se consignan las Sesiones 5ª, de fecha 23 de marzo de 2016, y, 7ª, del día 5 de abril de 2016, ambas del Senado, y referidas a la Legislatura 364ª;

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, el inciso final del artículo 48 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional dispone que “si durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado cuestión de constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones, de sala o comisión, o el oficio del Presidente de la República, en su caso, donde conste la cuestión de constitucionalidad debatida o representada”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece que “si el Tribunal encontrar que el proyecto es constitucional y se hubiere producido la situación prevista en el inciso final del artículo anterior, el Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del proyecto fundándola respecto de los preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido cuestionados”;

SEXAGÉSIMO: Que, en las enunciadas actas, consta, en la primera, reserva de constitucionalidad formulada por la H. Diputada doña Karla Rubilar Barahona, en lo que concierne al control preventivo de identidad que el proyecto de ley introduce, argumentando, en la Sala de la Cámara de Diputados, bajo los siguientes términos, (Fojas 113 y 113 vuelta):

“Con esta iniciativa vamos a sacar a los carabineros de la calle hasta por cuatro horas cada vez que una persona no tenga su documento de identificación, pues deberán subirla a un furgón y conducirla a una unidad policial. Con ese procedimiento -reitero- los sacaremos de la calle hasta por cuatro horas. ¿Es eso lo que queremos que haga Carabineros cuando a alguien sometido a un control de identidad preventivo se le haya quedado el carné de identidad en la casa o haya perdido la mochila en la que lo guardaba?

Este tipo de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la delincuencia.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Con este proyecto estamos engañando a la ciudadanía. Esa es la verdad.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la medida que se propone es que hay muchas detenciones que son declaradas ilegales, en circunstancias de que las estadísticas señalan que son declaradas en esa condición poco más del 1 por ciento de estas. Por tanto, pido a mis colegas que no ocupen ese argumento, porque es completamente falso.

La Alianza por Chile -se lo señalo a los diputados de ese sector, por su intermedio, señora Presidenta- envió una nota de protesta por lo que le pasó al diputado Felipe Kast en Cuba. Imagino que el gobierno de ese país señalará que lo que se hizo fue un control de identidad preventivo al diputado Kast.

En esta materia hay que tener una sola línea. No estamos aquí para hacernos populares, por mucho que este tipo de medidas tenga un ochenta y tantos por ciento de adhesión ciudadana, sino para hacer buenas leyes y establecer requisitos que ayuden a combatir la delincuencia, lo cual no ha ocurrido en el caso de este proyecto.

La forma en que fue presentada esta iniciativa demuestra que el abogado penalista señor Miguel Soto Piñeiro tenía razón cuando planteó que la justicia está siendo una moledora de carne de gente pobre. Debido a ello, anuncio que haremos reserva de constitucionalidad respecto del control de identidad preventivo, y, si es aprobada esa disposición, recurriremos al Tribunal Constitucional.”;

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, en las actas en comento también consta, respecto del artículo 12 permanente del proyecto de ley, que introduce el control preventivo de identidad, reserva de constitucionalidad formulada por el H. Senador don Alejandro Guiller Álvarez, formulada en la Sesión 7ª de fecha 5 de abril de 2016, de la 364ª Legislatura, bajo los siguientes términos:

“Señor Presidente, según Carabineros de Chile, en el año 2014 se realizaron cerca de 2 millones de controles de identidad, lo cual significa que la institución tiene hoy esa facultad.

Por su parte, la Policía de Investigaciones señala que no es necesaria esta norma, pues ellos aplican el principio de “investigar para detener y no detener para investigar”.

Ese es incluso el lema del organismo.

Por lo tanto, estamos discutiendo algo que es absolutamente innecesario, según la PDI.

Además, no se ha demostrado la eficacia que esos 2 millones de controles de identidad han tenido. Habría que conocer las estadísticas de cuántos de aquellos casos redundaron en una acción positiva para identificar a alguien prófugo de la justicia o que estaba por cometer algún delito. Pero no está la evidencia, no se muestra.

Por otro lado -ya lo decíamos-, en el artículo 85 del Código Procesal Penal que se propone en el proyecto, en especial su inciso segundo, señala que “Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”. La verdad es que, salvo por telepatía, no veo cómo podría ocurrir aquello.

También se habla de “inferir” si una persona tiene una orden de detención o está por cometer un delito, o que se pudiera disponer a cometerlo.

Vale decir, se trata de una serie de artículos que se van sucediendo y que, en verdad, van generando más problemas que soluciones y complican lo anterior.

Una norma que esgrime su fundamento en la “deducción” que se hace respecto de una persona en base a antecedentes que se ignora cuáles son y que no están determinados por la ley se transforma, por lo tanto, en un riesgo de discriminación.

¿Dónde van a encontrar los indicios? Yo les puedo apostar que eso se va a asociar con ciertos barrios, con condiciones sociales, con edades, etcétera.

Además, la propia norma establece que sin un nuevo indicio se podría proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de una persona.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

¿Se dan cuenta de la humillación que puede ser eso en la vía pública, en una plaza o en otro lugar?

También se alude al aumento de las tasas de detenciones pendientes en Chile. ¿Nadie se ha hecho la pregunta de si ello no será más bien producto de una insuficiente técnica de la policía?

¿Se imaginan la cantidad de policías haciendo controles de identidad al azar para ver si pueden detener a alguien, ocupando mucho personal para esa labor? Y la comisaría deberá disponer de un verdadero ejército de funcionarios para buscar los antecedentes y poder conseguir la identidad de esas personas. En otras palabras, es un método poco eficaz.

¿Qué sentido tiene? ¿Por qué los funcionarios no se concentran en una acción policial más inteligente?

La iniciativa establece, además, que una detención podría llegar a cuatro horas. ¿Por qué una persona que sale a trotar por el sector o que va a otro barrio donde no lo conocen los vecinos y no funciona el plan cuadrante, porque viene desplazándose de larga distancia, tiene que arriesgarse a terminar cuatro horas en una comisaría? ¿O alguien que va al cine con su pareja o a otro lugar? ¿Qué sentido tiene?

¿O un menor de edad? ¿Alguien se ha preguntado el trauma que es para un niño de 14, 15 años que lo detengan en una comisaría durante una hora? (Yo he visto casos, entre paréntesis: ¡“cabros chicos” llorando!). Si a un hijo de ustedes le pasara eso no sé si lo mirarían con simpatía. Serían los primeros en ir a reclamar.

Ahora bien, hay reclamaciones de organismos internacionales.

La UNICEF ha hecho presente que esto podría vulnerar los derechos de los menores.

La Corte Suprema ha establecido que el allanamiento sin autorización y la mayor severidad para aplicar las penas distorsiona la gravedad de los delitos.

El Instituto de Derechos Humanos ha dicho que la fórmula elegida afecta el derecho a la libertad e integridad de las personas; que no respeta el principio de no discriminación; que se opone al criterio básico de que las afectaciones a derechos fundamentales que autorice el ordenamiento deben ser impuestas de forma progresiva y proporcional.

¡Nada de eso se garantiza!

¡Y todo ese riesgo es para hacer más controles, cuando ya se realizan casi 2 millones al año!

Entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Lo encuentro insensato y, además, ineficaz. Pero también puede terminar siendo otro problema que tendremos que corregir en un tiempo más.

Votaré absolutamente en contra, señor Presidente, y hago reserva de constitucionalidad.”;

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, este Tribunal Constitucional, conforme lo prescribe el artículo 93, N° 1 de la Constitución Política, y, en la forma en que ha sido asentado en su jurisprudencia reciente (STC Rol N° 3023, c. 31), sólo puede revisar la constitucionalidad de normas que revistan carácter de ley orgánica constitucional, circunstancia que no ocurre con el artículo 12 del proyecto de ley, al que hacen mención la aludida Diputada y el Senador ya referido, norma que, como fue señalado en los considerandos precedentes, no fue declarado como propio de ley orgánica constitucional, siendo materia de ley simple su preceptiva, por lo que omitirá pronunciarse respecto a las cuestiones de constitucionalidad formuladas a su respecto;

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, también consta, en el segundo grupo de actas remitidas, reserva de constitucionalidad formulada por el H. Senador don Francisco Chahuán Chahuán, en lo que concierne al artículo 6°, numeral 4° del proyecto de ley enviado con fecha 9 de septiembre de 2015, por la Cámara de Diputados al Senado, que agregaba nuevos incisos al artículo 33 de la Ley N° 18.216, que Establece Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, argumentando la referida reserva bajo los siguientes términos, (Fojas 526 vuelta):

“Señor Presidente, siguiendo la línea planteada por los Senadores señores Allamand y Espina, acá se establece una limitación a la facultad de otorgar beneficios por razones humanitarias a los condenados por determinados delitos.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Nosotros pedimos un comparado sobre la política de regímenes penitenciarios que existe en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

¡Curiosidad! Respecto de las naciones de la OCDE, hay normas claras para optar a beneficios por razones humanitarias y de edad.

Entonces, llamo a Sus Señorías a hacer un debate serio, de fondo.

Acá, incluso, hay tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.

Me gustaría que la Ministra de Justicia, primero, nos escuchara, y segundo, que nos explicara cómo esta norma entra a jugar finalmente con los tratados ratificados por nuestro país que están rigiendo en materia de cumplimiento de regímenes penitenciarios.

Porque claramente aquí hay una vulneración.

Además, yo diría que también podríamos hacer reserva de constitucionalidad con relación a esta norma, debido a que incorpora delitos adicionales.

Yo voy a votar en contra.

Me encantaría que hiciéramos el debate de fondo. Pero veo institucionalidades distintas respecto de la materia que se halla incorporada acá.”;

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, conforme consta en el Diario de Sesiones del Senado, correspondiente a la Sesión 6ª Especial, de 5 de abril de 2016, de la 364ª Legislatura, la norma respecto de la cual fue efectuada la reserva de constitucionalidad por el H. Senador Francisco Chahuán, fue votada negativamente en la Sala del Senado, por treinta y seis votos más un pareo, criterio mantenido, a su turno, por la Cámara de Diputados en Sesión 14ª, celebrada el día 19 de abril de 2016, de la 364ª Legislatura, en que fue aprobada la modificación -rechazo de la norma en comento- con el voto favorable de ciento cinco Diputados.

Por lo anterior, la norma materia de la reserva de constitucionalidad formulada, no es parte integrante del proyecto de ley remitido a esta Magistratura, por lo que no se formulará pronunciamiento a su respecto;

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, junto a lo anterior, en presentación de fecha 1 de junio de 2016, a fojas 334 de estos autos, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público A.G., a través de su Presidente, don Claudio Uribe Hernández, solicitó se tuviera presente la inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1º del proyecto de ley, en cuanto modifica el artículo 3º de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya que dicha norma infringiría los artículos 19, N° 3, inciso octavo; y, 69, inciso primero, ambos de la Constitución Política, en tanto la modificación configuraría una ley penal en blanco, dada su indeterminación, entregando a la autoridad administrativa el llenado de la conducta y sanción, cuestión que sería, aduce, materia de reserva legal, excediendo las ideas matrices del proyecto;

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que, finalmente, con fecha 5 de junio de 2016, a fojas 352, el H. Diputado don Osvaldo Andrade Lara, junto al abogado Enrique Aldunate Esquivel, a través de presentación al efecto, formularon diversas consideraciones a esta Magistratura respecto del proyecto de ley en examen preventivo de constitucionalidad de autos, referidas al artículo 1º, numeral 6º, que sustituye el artículo 496, numeral 3º del Código Penal; al artículo 2º, numerales 10, 18, 28 y 29, que introducen diversas modificaciones al Código Procesal Penal; y, al artículo 12 permanente, que establece un control preventivo de identidad;

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, respecto de la última de estas presentaciones y, siguiendo el criterio adoptado por esta Magistratura en la STC Rol N° 3023, no se emitirá pronunciamiento a dicho respecto, ya que no configuró para ello el requisito que ha establecido el artículo 93, N° 1 de la Constitución Política, que posibilita a este Tribunal Constitucional la revisión de constitucionalidad sólo de normas que revistan el carácter de ley orgánica constitucional, circunstancia que no ocurre respecto del grupo de normas a que alude la presentación del considerando precedente, las que fueron declaradas, todas, como propias de ley simple.

Así, respecto de normas de proyectos de ley que no deben someterse a control obligatorio de constitucionalidad, puede operar lo dispuesto en el artículo 93, N° 3 de la Constitución, en orden a someter una cuestión de

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

constitucionalidad de una disposición del proyecto a este Tribunal, siendo legitimados a dicho efecto sólo el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, situación que tampoco se ha configurado respecto de las normas aludidas en la presentación a que se ha hecho lata mención (STC Rol N° 3023, c. 31);

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, respecto de la presentación de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público A.G., también se omitirá pronunciamiento, no obstante lo resolutivo de esta sentencia, en tanto, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dicha persona jurídica no está legitimada a efectos de plantear reservas de constitucionalidad en la tramitación de un proyecto de ley, como el sometido a control preventivo en estos autos;

X. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, conforme consta en autos, en lo pertinente, se ha oído previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta en Oficio N° 23-2015, de 5 de marzo de 2015, dirigido al señor Presidente de la Cámara de Diputados; Oficio N° 102-2015, de 14 de septiembre de 2015, enviado al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de dicha Corporación; y, Oficio N° 31-2016, de 14 de marzo de 2016, remitido al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado;

XI. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN.

SEPTUAGÉSIMO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento, fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política;

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 66, inciso segundo; 84, 93, inciso primero, N° 1º, todos de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

1°. Que, el artículo 2°, numeral 15 del proyecto de ley, que intercala un nuevo inciso segundo al artículo 170 del Código Procesal Penal, es constitucional.

2°. Que, el artículo 11 permanente del proyecto de ley, es constitucional.

3°. Que, el artículo 14, numeral 2° del proyecto de ley, que modifica el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público, es constitucional.

4°. Que, el artículo 15 del proyecto de ley, que modifica el artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, en los nuevos incisos séptimo y noveno del referido artículo, es conforme con la Constitución Política.

5°. Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los artículos 1°; 2°, -con excepción de su N° 15, conforme el numeral 1° resolutivo-; 3°; 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10; 12; 13; 15, en lo que respecta a los nuevos incisos octavo, décimo y decimoprimer del artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales; 16, y, artículos primero y segundo transitorios, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

6°. Que, la disposición contenida en el artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo 3° de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, es inconstitucional, y, en consecuencia, debe eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad.

Acordada la calificación de ley simple de las siguientes normas con el voto dirimente del Ministro Presidente del Tribunal Constitucional:

1°. Artículo 1°, numeral 3° del proyecto de ley, que incorpora los artículos 449 y 449 bis, nuevos, al Código Penal.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

2°. Artículo 2°, numeral 30 del proyecto de ley, que modifica el artículo 407 del Código Procesal Penal.

3°. Artículo 12 permanente del proyecto de ley.

Prevenciones

I. Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Domingo Hernández Emparanza, respecto al artículo 84 de la Constitución Política.

Los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Domingo Hernández Emparanza, previenen en el sentido que la ley orgánica a que hace referencia el artículo 84 de la Constitución comprende únicamente a los fiscales adjuntos, no a otro personal del Ministerio Público.

II. Ministra señora Marisol Peña Torres, respecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley.

La Ministra señora Marisol Peña Torres concurre a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley, que introduce un nuevo inciso al artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público, pero, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1°. Que, como se ha expresado, la Cámara de Diputados ha sometido a control el artículo 14 del Proyecto de Ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín N° 9885-07).

El numeral 1) de la aludida norma agrega un inciso segundo al artículo 3° de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en los siguientes términos:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”;

2°. Que el examen de constitucionalidad que realice este Tribunal deberá situar la norma sometida a control en el contexto de la materia a la que se refiere.

En este sentido, debe tenerse presente que, en su redacción actual, el artículo 3° de la Ley N° 19.640 prescribe que:

“En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o atenúen.”

De esta forma, el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no hace más que reproducir parte del contenido preceptivo del artículo 83, inciso primero, de la Carta Fundamental, según el cual el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones que se le han encomendado, deberá investigar tanto los hechos que determinen la participación punible como los que acrediten la inocencia del imputado ejerciendo, en su caso, la acción penal pública en la forma prevista por la ley;

3°. Que, por su parte, el fundamento constitucional de la norma que el proyecto de ley examinado viene agregando, como inciso segundo, al artículo 3° de la Ley N° 19.640, se encuentra en el artículo 84, inciso final, de la Carta Fundamental que precisa: “La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.”

Como puede advertirse, la norma recordada confía a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público la regulación de aquellas materias que inciden en la responsabilidad en que puedan incurrir los fiscales con ocasión del desempeño de las funciones que la Constitución y la misma ley les confían. Estas responsabilidades pueden ser de orden civil, disciplinario o penal, según se desprende de lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley N° 19.640.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

A su vez, el artículo 84, inciso final, de la Constitución, da concreción, en el caso del Ministerio Público, al principio general de responsabilidad aplicable a los órganos del Estado conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la Constitución: “La infracción de esta norma (que consagra los principios de supremacía constitucional y de vinculación directa de los preceptos del mismo orden respecto de toda persona, institución o grupo) generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”;

4°. Que, en consecuencia, la norma que se introduce al artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público regula una materia confiada a ésta correspondiendo, ahora, analizar su conformidad con la Constitución Política;

5°. Que, para estos efectos, es necesario precisar que la norma que se examina alude a dos tipos de responsabilidades de aquéllas mencionadas en el artículo 45 de la Ley N° 19.640: a) Una penal, relacionada con la imputación de un hecho que revista caracteres de delito y que debe someterse a lo previsto en el artículo 46 de ese cuerpo legal; y b) Una disciplinaria, en caso de realizarse actuaciones o de incurrirse en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, la que se regirá por lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público;

6°. Que, en base a la regulación contenida en los artículos 48 y siguientes de la mencionada ley orgánica constitucional, puede afirmarse que:

a) Dicha responsabilidad disciplinaria se hace efectiva por la autoridad superior respectiva (artículo 48, inciso primero).

b) La aludida responsabilidad disciplinaria puede perseguirse tanto respecto de los fiscales como de los abogados asistentes de fiscal (artículo 48, inciso segundo).

c) Comprobada la responsabilidad disciplinaria, el responsable puede hacerse acreedor a medidas de amonestación privada, censura por escrito, multa equivalente hasta media remuneración mensual, suspensión de funciones hasta por dos meses, con goce de media remuneración y remoción en el cargo (artículo 49). En consecuencia, y a diferencia de lo que sugiere la sentencia, la remoción en el cargo es sólo una de las sanciones que puede acarrear la determinación de la responsabilidad disciplinaria;

d) El fiscal inculcado puede ser suspendido de sus funciones, como medida preventiva, si la gravedad de los hechos lo aconsejare (artículo 51, inciso primero);

7°. Que, en el caso de los fiscales adjuntos, una de las causales de remoción que pueden afectarlos puede originarse en el “incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones.” Esta norma debe relacionarse, obligadamente, con el artículo 44 de la misma Ley N° 19.640 que precisa cuáles son esas obligaciones y deberes mientras que las prohibiciones están señaladas en los artículos 63 y 64 de la misma ley;

8°. Que, a diferencia de lo que acaba de recordarse, en virtud de la norma que se agrega al inciso segundo del artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, los fiscales o los abogados asistentes de fiscal podrían ser sancionados por realizar actuaciones o incurrir en omisiones “injustificadamente erróneas o arbitrarias” sin que la ley especifique los criterios o parámetros conforme a los cuales la autoridad superior respectiva del Ministerio Público pueda efectuar tal apreciación que, incluso, podría llegar a la remoción del responsable. Tampoco la norma examinada remite a otra ley la determinación del contenido de estas causales ni menos se remite, para el mismo efecto, a una norma reglamentaria habiendo definido previamente el núcleo esencial de la conducta que se sanciona;

9°. Que las consideraciones que preceden resultan determinantes para afirmar la inconstitucionalidad de la norma que se viene analizando, pues la falta de determinación de las conductas a que ella alude –“realizar actuaciones o incurrir en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias”- viene a constituir una “ley penal en blanco” de aquéllas prohibidas por el artículo 19 N° 3°, inciso final, de la Carta Fundamental, según el cual “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”;

10°. Que, en este sentido, desde la sentencia recaída en el Rol N° 244, este Tribunal ha afirmado que la exigencia de tipicidad contenida en el precepto constitucional recién aludido se aplica tanto al derecho penal como al derecho administrativo sancionador, en la medida que ambos constituyen manifestaciones del ius puniendi del Estado.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Específicamente, sentenció que “los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado.” (Considerando 9°). (En el mismo sentido SSTC roles N°s 1203, 1205, 1221, 1223, 1229, 1233 y 1245).

Agregó que “entre ellos, es necesario destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta.” (Considerando 10°);

11°. Que, en el mismo orden de consideraciones, este sentenciador ha expresado que “El art. 19 N° 3 inc. 8° CPR consagra el principio de legalidad en su manifestación de tipicidad o taxatividad. Su aplicación requiere que el legislador formule las normas penales de manera precisa y determinada, excluyendo la analogía. Un hecho sólo puede ser castigado cuando reviste todas las características contenidas en la descripción del delito; el tipo es la descripción abstracta de una conducta humana punible. La descripción típica acabada y plena constituye un ideal, limitado en la práctica por la imprecisión del lenguaje y la generalidad de la norma. La función garantista de la ley cierta y expresa se entiende cumplida cuando la conducta que se sanciona esté claramente descrita en la ley, pero no es necesario que sea de un modo acabado, perfecto, de tal manera llena que se baste a sí misma, incluso en todos sus aspectos no esenciales. El carácter expreso –claro, patente, especificado– que, conforme a la CPR, debe contener la descripción de la conducta, no se identifica con totalidad o integridad, sino que está asociado a la comprensión y conocimiento por las personas de sus elementos esenciales.” (STC Rol N° 549, c. 4°);

12°. Que, en consecuencia, tal y como se recordó en sentencia Rol N° 468, la historia del establecimiento del precepto contenido en el artículo 19 N° 3°, inciso final, de la Carta Fundamental registra que se eliminó la expresión “completamente”, contenida en la redacción original de dicho precepto y como exigencia del principio de tipicidad, para dejar sólo la referencia a la determinación “expresa” de la conducta punible (considerando 3°), lo que explica la precisión efectuada por esta Magistratura;

13°. Que, por lo mismo, este Tribunal ha señalado, que las leyes penales en blanco no están afectas a una prohibición absoluta en la Constitución. Desde luego, se admiten aquellas denominadas “impropias” o de reenvío, esto es, las que contemplan una remisión a otra ley para la descripción completa de la conducta punible o sancionatoria y también aquellas que se remiten a una norma infralegal siempre que sea la ley la que describa el núcleo esencial de la conducta que se sanciona.

Por el contrario, resultan contrarias a lo preceptuado en el inciso final de la Carta Fundamental las leyes penales en blanco “propias”, es decir, aquellas que se remiten a una norma infralegal sin que la ley describa el núcleo esencial de la conducta punible y, también, las leyes penales en blanco “abiertas” que entregan la determinación de la conducta punible al juzgador;

14°. Que el artículo 14 del proyecto de ley examinado –que introduce un nuevo inciso segundo al artículo 3° de la Ley N° 19.640– constituye, precisamente, una ley penal en blanco “abierta” en los términos ya definidos. En efecto, se trata de una norma vaga, indeterminada, cuya precisión quedará entregada al órgano superior jerárquico del Ministerio Público. Es éste quien, en definitiva, determinará la responsabilidad administrativa de un fiscal o de un asistente de fiscal sin sujeción a parámetros claros que limiten posibles arbitrariedades.

Puede observarse, en este sentido, que las expresiones “realizarse actuaciones o incurrir en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias” ni siquiera aluden a los deberes y prohibiciones a que están afectos los fiscales y asistentes de fiscal en conformidad a los artículos 44, 63 y 64 de la Ley N° 19.640 abriendo paso a la primacía de criterios subjetivos de parte del juzgador. Por el contrario, la norma objetada sólo se remite al procedimiento establecido por la ley para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de dichas autoridades en conformidad a sus artículos 48 y siguientes;

15°. Que, por las razones consignadas precedentemente, esta Ministra previniente considera que el artículo 14 del proyecto de ley sometido a control –que introduce un inciso segundo al artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público– es inconstitucional por contravenir el artículo 19 N° 3°, inciso final, de la Constitución Política

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

III. Ministro señor Gonzalo García Pino, en relación con el artículo 2°, numeral 15° del proyecto de ley.

El Ministro señor Gonzalo García Pino previene que concurre a la declaración de norma orgánica constitucional del artículo 2°, numeral 15° del proyecto de ley, que intercala un nuevo inciso segundo al artículo 170 del Código Procesal Penal, atendidas las siguientes consideraciones:

1°. Que las instrucciones específicas que este proyecto de ley define para aplicar el principio de oportunidad, no innovan realmente en el poder normativo que ya tiene el Ministerio Público, de conformidad con los artículos 84 y 91 de la Constitución, discrepando del modo en que se ha definido tal naturaleza orgánica constitucional como una nueva atribución del Ministerio Público;

2°. Que, no obstante, concuro a la declaración orgánica y constitucional de tal norma porque incide en el inciso final del artículo 84 de la Constitución, esto es, que “la ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía (...) que tendrán los fiscales en la dirección de las investigación (...)”. Lo anterior, fundado en el hecho de que el propio precepto controlado busca definir estas instrucciones con el preciso “objetivo de establecer un uso racional de la misma” aplicación del principio de oportunidad, lo que deviene en una delimitación normativa de la autonomía fiscal.

IV. Ministro señor Nelson Pozo Silva, respecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley.

1°. El artículo 14 del proyecto, igualmente, es de carácter orgánico constitucional, conforme al artículo 84 de la Carta Fundamental, pues versa sobre la organización y atribuciones del Ministerio Público, y es inconstitucional respecto del contenido en el artículo 14 en examen N° 1 que reza: “... Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley...”.

2°. La norma del N° 1 del artículo en examen constituye una norma administrativa sancionadora y como ha dictaminado este Tribunal Constitucional, es expresión del ius puniendi estatal de lo que se sigue que le son aplicables los principios reguladores del Derecho Penal, hoy constitucionalizados.

3°. La disposición establece un estándar excesivamente amplio, quedando entregada a la valoración subjetiva del aplicador la determinación del núcleo de la conducta que se sanciona, configurándose una especie de ley penal en blanco que infringe los límites del art. 19, N° 3, inciso octavo, constitucional.

4°. Que resulta, además, una norma excesiva, al sancionar conductas indeterminadas al responsabilizar al fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias, puesto que, toda norma es mediadora de lo real, donde la semántica de las normas, por cuanto los enunciados normativos remiten a una realidad extramental constituida por las relaciones deónticas existentes, y en la aplicación de la norma al caso, en el que se produce la máxima concreción de aquella a la realidad. Lo anterior, resulta insuficiente para contar con un lenguaje jurídico especializado para reducir ambigüedades. Teniendo en consideración que la principal función del lenguaje jurídico se advierte en la fundamentación de las sentencias. Para lo cual debemos tener conciencia de qué es lenguaje jurídico y qué no.

5°. Que el entregar la “discrecionalidad” en la calificación de conductas y de sanciones a la autoridad administrativa, importa afectar el principio de igualdad, pues los fiscales y abogados asistentes de fiscal, pasarían a constituir los únicos funcionarios de la administración del Estado, susceptibles de ser sancionados por equívocos u omisiones, en el desempeño de su labor, entregados a la arbitrariedad de la autoridad jerárquica correspondiente.

6°. Que existiendo en el Código Penal una norma relativa al desempeño de los fiscales en el cumplimiento, resulta poco pertinente el legitimar la dictación de una norma como la analizada, teniendo en cuenta que el artículo 269 ter del Código punitivo cubre de forma plena cualquier conducta de obstrucción a la investigación realizada por un fiscal o abogado asistente.

Disidencias

I. Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Romero Guzmán, respecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley.

Acordada la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público, con el voto en contra de los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del precepto, atendidas las siguientes razones:

1°. Que para la mayoría, la norma que se agrega al artículo 3° de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, es inconstitucional por establecer conductas abiertas, sin tipificar la conducta infraccional ni establecer algún resultado para hacer efectiva la responsabilidad administrativa;

2°. Que la norma impugnada establece que para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del Fiscal o del abogado asistente del Fiscal, estos deben incurrir en actuaciones o en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias de aquellas a que se refiere el artículo 48 y siguientes de la Ley N° 19.640;

3°. Que para un adecuado razonamiento de estos disidentes, es necesario formular los criterios interpretativos que lo van a guiar.

En primer lugar, la norma que se analiza tiene que ver con la potestad disciplinaria, no con la responsabilidad penal o extracontractual del Estado. El artículo 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que los fiscales tienen responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Dicha responsabilidad se funda en el carácter jerarquizado del Ministerio Público (artículo 83, Constitución y 1° Ley N° 19.640); en que los fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben velar por el debido cumplimiento de sus funciones (artículo 6°, Ley N° 19.640) y en que tienen responsabilidad (artículo 45).

En segundo lugar, como toda responsabilidad disciplinaria, ésta tiene ciertos elementos que la configuran. Por de pronto, la ilicitud de una conducta que tenga que ver con los deberes, prohibiciones u obligaciones del servicio. Enseguida, es necesario que el infractor sea miembro de la organización pública correspondiente. Ese es el elemento subjetivo. El tercer elemento es el objetivo. Se traduce en la aplicación de una medida aflictiva (sanción disciplinaria). A continuación, se encuentra el elemento teleológico, pues la sanción disciplinaria busca salvaguardar el orden interno de cada organización. Finalmente, se encuentra el elemento formal, ya que cada potestad disciplinaria ha de ejercerse conforme a un procedimiento disciplinario.

La potestad disciplinaria se diferencia de la potestad sancionadora de la administración porque sólo se ejerce respecto de los funcionarios, no de cualquier particular. Además, se distinguen por la finalidad. La potestad disciplinaria busca, como ya se indicó, el resguardo del orden interno de la entidad. En cambio, la potestad sancionadora de los órganos de la administración, pretende el resguardo del orden social general.

En tercer lugar, la conducta infraccional, las sanciones administrativas, las circunstancias que debe ponderar el que aplica la sanción y el procedimiento disciplinario, se encuentran regulados en el artículo 48 y siguientes de la Ley N° 19.640.

La conducta infraccional se establece en el artículo 49 y en el artículo 50 N° 4. Para que surja la responsabilidad disciplinaria, los funcionarios tienen que infringir “los deberes y prohibiciones” (artículo 49) o incumplir “sus obligaciones deberes o prohibiciones” (artículo 50 N° 4).

De la misma forma, el Estatuto Administrativo regula la infracción que da lugar a la responsabilidad disciplinaria. El artículo 119 señala que para que esta surja, tiene que haber una infracción de las “obligaciones o deberes funcionarios” (Ley N° 18.834).

Lo mismo hacen los estatutos especiales. Por ejemplo, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (D.F.L. N° 1/1997, Defensa) señala que el personal que infrinja sus obligaciones y deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa (artículo 153).

En cuarto lugar, para que haya responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a los artículos 45 y siguientes, es necesario el cumplimiento de al menos tres requisitos. Por de pronto, que la infracción sea producto de actos realizados en el ejercicio de sus funciones por parte del funcionario. Enseguida, es necesario que haya una

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

infracción a los deberes, prohibiciones y obligaciones (artículo 48, 50). Finalmente, es necesario que la responsabilidad se haga efectiva por la autoridad superior respectiva (artículo 48) después de un procedimiento disciplinario (artículo 48 y 51);

4°. Que ahora estamos en condiciones de hacernos cargo del reproche que se formula a la norma.

Para tal efecto, es necesario formular, previamente un par de puntualizaciones.

En primer lugar, la norma no puede ser separada de los artículos 48 y siguientes, porque el propio precepto reprochado remite a esas disposiciones. Es en esas disposiciones donde se encuentra la conducta infraccional.

En segundo lugar, no es en la norma reprochada, entonces, la que establece la conducta infraccional. Esta se encuentra tipificada en el artículo 48 y siguientes. Infringir las obligaciones, deberes o prohibiciones está en una ley vigente, que no ha sido objeto de reproche y que no puede ser cuestionada por esta vía;

5°. Que la norma lo que hace es establecer un requisito adicional para que proceda la responsabilidad disciplinaria del fiscal y del abogado asistente del fiscal. Además de realizar una acción en el ejercicio de sus funciones e infringir sus obligaciones, deberes o prohibiciones la norma exige que la actuación u omisión sea “injustificadamente errónea o arbitraria”. No establece una conducta típica nueva, distinta a la infracción de los deberes, prohibiciones u obligaciones;

6°. Que la norma agrega un elemento objetivo para determinar si hay o no responsabilidad disciplinaria. Se deberá demostrar en el procedimiento disciplinario respectivo que el funcionario actuó sin fundamento, por capricho, sin antecedentes, con grave negligencia en el desempeño de sus funciones;

7°. Que, como se observa, más que perjudicar a los funcionarios, los favorece, pues establece un requisito adicional para que se les haga efectiva la responsabilidad disciplinaria.

Por lo demás, las expresiones no son para nada desconocidas en nuestro sistema, ya que las emplea el constituyente para la responsabilidad del Estado juez (19 N° 7, letra i), y para la responsabilidad extracontractual del propio Ministerio Público (artículo 5°, Ley N° 19.640);

8°. Que, por lo mismo, estos disidentes consideran que la norma es perfectamente constitucional.

II. Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, respecto de la declaración de ley orgánica constitucional del artículo 15 del proyecto de ley.

Los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, no concuerdan con la declaración orgánica constitucional del artículo 15 del proyecto de ley que introduce nuevos incisos al artículo 12 ter de la Ley N° 19.665, por las siguientes razones:

1°. Que no es orgánico porque ni el Congreso Nacional ni el Tribunal Constitucional así lo han estimado. Esta norma se inserta dentro de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal creada por la Ley N° 20.534 del año 2011, la que no fue objeto de control de constitucionalidad por parte de esta Magistratura. Asimismo, está referido a la colaboración con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado por la Ley N° 20.502 y regulado en su artículo 6°, el cual tampoco fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la Sentencia Rol 1901, excluyendo este asunto de su conocimiento;

2°. Que las nuevas disposiciones que incorpora este precepto vienen a profundizar el carácter permanente y consultivo de cooperación al interior de ambos organismos y entre las diversas instituciones integrantes del sistema de justicia penal. Se trata de compartir diagnósticos y estadísticas que perfeccionan la coordinación sin afectar ninguna de las competencias y atribuciones propias de cada uno de los organismos;

3°. Que no es materia orgánica constitucional pues no se refiere a ningún asunto que esta Constitución así lo exija. No constituye una nueva atribución propia de los tribunales de justicia ni del Ministerio Público. La cooperación o la coordinación misma no puede ser considerada una nueva atribución. La propia Constitución define que la coordinación al interior de un mismo órgano del Poder Ejecutivo y con otros órganos, es una decisión del Presidente de la República como de su representante inmediato y natural en el territorio (artículos 24, 33 y 112 de la Constitución). Asimismo, la coordinación de los órganos de la Administración del Estado es un principio de

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

organización básico reconocido como tal en el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, válido dentro de ese ámbito. Que la coordinación específica inter-órganos entre instituciones con autonomía constitucional y los servicios públicos es materia de ley (artículos 118 y 123 de la Constitución). Y, por tanto, la coordinación y cooperación inter-institucional entre organismos constitucionales autónomos debe partir por el respeto de la autonomía de cada órgano y no le es vedado al legislador propiciar en abstracto tal coordinación (artículo 63 numeral 2° de la Constitución) puesto que la autonomía no es sinónimo de autarquía. Esta coordinación en nada afecta ni puede afectar a las funciones institucionales del Ministerio Público ni menos a las atribuciones de los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública.

III. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, y José Ignacio Vásquez Márquez, por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 1°, numeral 3° del proyecto de ley.

Artículo 1°, N° 3), que agrega el artículo 449, del Código Penal, sobre sistema de determinación de penas.

2°. Es de naturaleza orgánica constitucional sólo en lo que respecta al artículo 449, del Código Penal, en cuanto modifica las atribuciones de los tribunales, al limitar la facultad de los jueces del orden penal, de aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 65 a 69 del citado código, que comprende el sistema de determinación de penas.

IV. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 2°, numeral 5°, letra a) del proyecto de ley.

Artículo 2°, N° 5), letra a) que introduce modificaciones al artículo 127 del Código Procesal Penal, sobre detención judicial.

1°. En consideración a que amplía las facultades de los jueces de la jurisdicción penal para ordenar la detención de una persona, en términos que sólo baste que al imputado se le atribuya un hecho que constituya un delito de crimen o, concurra ante el Fiscal o la Policía auto incriminándose, para que el juez tenga razón suficiente para decretar su detención, conforme a lo cual, y en mérito de lo dispuesto en el artículo 77° constitucional, modifica la atribución de los tribunales, entendida ésta como “sinónimo de ‘competencia’, esto es, como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones” (STC Rol N°273 c.10).

V. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 2°, numeral 8°, letra a) del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°8), letra a), que modifica el inciso primero del artículo 132 del Código Procesal Penal, referido a la comparecencia judicial del ente persecutor.

1°. Considerando lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución, modifica las atribuciones del juez garantía, respecto a la posibilidad de suspender la primera audiencia judicial del detenido, en caso de que no concurra el fiscal o su abogado asistente, por un plazo no superior a dos horas.

VI. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 2°, numeral 17, letras a) y b) del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°17, letras a) y b), que modifican el artículo 183 del Código Procesal Penal, de la proposición de las diligencias.

1°. Considerando el artículo 84 constitucional, dado que modifican la ley orgánica del Ministerio Público, a fin de imponer la obligación de los fiscales de pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por los intervinientes en un plazo determinado.

VII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

Letelier Aguilar, por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 2°, numeral 27 del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°27, que agrega un inciso segundo al artículo 395 del Código Procesal Penal, respecto de resolución inmediata en juicio simplificado.

1°. En consideración al artículo 84 constitucional, al incorporar una nueva atribución al Ministerio Público, de poder solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley penal, en juicio simplificado.

VIII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, por declarar propio de ley orgánica constitucional y conforme con la Constitución Política, el artículo 2°, numeral 30 del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°30, intercala un nuevo inciso cuarto al artículo 407 del Código Procesal Penal, respecto a la oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado.

1°. En virtud de lo dispuesto en el artículo 84 constitucional, pues incorpora una nueva atribución al Ministerio Público, por cuanto, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, en juicio abreviado.

IX. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar propias de ley orgánica constitucional e inconstitucionales por forma, las disposiciones que a continuación indican.

Las siguientes disposiciones, tienen el carácter de ley orgánica constitucional son inconstitucionales por forma:

1. Artículo 2°, N°9) que sustituye el artículo 132 bis del Código Procesal Penal, respecto de la apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención.

2. Artículo 2°, N°12) reemplaza el inciso segundo del artículo 149, del Código Procesal Penal, que amplía el catálogo de los delitos en los que no se hace efectiva la libertad, mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva.

3. Artículo 2° N°21, que incorpora el artículo 226 bis, del Código Procesal Penal, respecto de las técnicas especiales de investigación.

4. Artículo 2°, N°22, letras a) y b), que modifica el artículo 247, del Código Procesal Penal, respecto del plazo para declarar el cierre de la investigación.

5. Artículo 2°, N°24, letra a), que introduce modificaciones al artículo 308, del Código Procesal Penal, respecto a la protección a los testigos.

6. Artículo 2°, N°26, letra c), que modifica el artículo 331, incorporando una nueva letra e), respecto de la reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral.

7. Artículo 2°, N°28, que agrega al artículo 396, un inciso final, respecto a la realización del juicio simplificado

Estas disposiciones legales, contenidas en el proyecto de ley analizado, son del orden orgánico constitucional, por las razones que en cada caso se expresa:

1. Artículo 2°, N°9) que sustituye el artículo 132 bis del Código Procesal Penal, respecto de la apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención.

1°. La norma jurídica agrega que serán apelables también la resoluciones que declaren la ilegalidad de la detención, tratándose de los delitos contemplados en la Ley N°17.798, sobre control de armas, y aparte, de los crímenes ahora también podrá deducirse dicho recurso respecto de los simples delitos y, además, de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones;

2°. Que, conforme a lo anterior, la sustitución del artículo 132 bis del Código Procesal Penal, amplía la competencia

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

de las Cortes de Apelaciones para conocer de aquellas resoluciones que declara la ilegalidad de una detención;

3°. Que, considerando que esta Magistratura ha señalado que el concepto de atribuciones a que se refiere el artículo 77°, de la Constitución es sinónimo de competencia como lo señala la sentencia Rol N°273, es materia de ley orgánica constitucional.

2. Artículo 2°, N°12), reemplaza el inciso segundo del artículo 149 del Código Procesal Penal, que amplía el catálogo de los delitos en los que no se hace efectiva la libertad, mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva.

1°. La norma jurídica agrega que tampoco podrá ser puesto en libertad el imputado, tratándose de los delitos contemplados en la Ley N°17.798, sobre control de armas, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones;

2°. Que, la modificación del artículo 149, del Código Procesal Penal amplía la competencia de las Cortes de Apelaciones para conocer aquellas resoluciones en cuanto agrega el verbo sustituir que lo faculta para aplicar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva;

3°. Que, considerando que esta Magistratura ha señalado que el concepto de atribuciones a que se refiere el artículo 77°, de la Constitución Política de la República es sinónimo de competencia como lo señala la sentencia rol N°273.

3. Artículo 2° N°21, que incorpora el artículo 226 bis, del Código Procesal Penal, respecto de las técnicas especiales de investigación. A esta decisión concurre, también, el Ministro señor José Ignacio Vásquez Márquez.

1°. El artículo 226 bis, del Código Procesal Penal, al incorporar nuevas atribuciones al Ministerio Público, por cuanto podrá aplicar las técnicas previstas en los artículos 222 a 226 del citado código, en la investigación de los delitos mencionados en el inciso primero y bajo ciertas circunstancias, en virtud del artículo 84° constitucional, es materia de ley orgánica constitucional;

2°. Que, el artículo 226 bis, del Código Procesal Penal, agrega en su inciso final "Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía".;

3°. Que, se le confiere al juez de garantía la atribución de autorizar al Ministerio Público para que utilice las técnicas especiales de investigación, en los casos señalados, en virtud del artículo 77° constitucional.

4. Artículo 2°, N°22, letras a) y b), que modifica el artículo 247 del Código Procesal Penal, respecto del plazo para declarar el cierre de la investigación.

1°. En cuanto la letra a) incorpora nuevas atribuciones del juez de garantía, para el caso el imputado o el querellante soliciten al juez que aperciba al fiscal para el cierre de la investigación, en virtud del artículo 77 de la Carta Fundamental;

2°. En cuanto a su naturaleza de ley orgánica constitucional la letra a) en su parte final, agrega también, que será apelable la resolución que decreta el sobreseimiento definitivo, habiendo transcurrido el plazo de dos años del inciso primero, del artículo 247, sin que el fiscal se pronuncie o si se negare a decretar cerrada la investigación;

3°. Que, conforme a lo anterior, la sustitución del inciso tercero del artículo 247 del Código Procesal Penal, amplía la competencia de las Cortes de Apelaciones para conocer de aquellas resoluciones que decreta el sobreseimiento definitivo, en los casos señalados;

4°. La letra b) incorpora nuevas atribuciones del juez de garantía, que transcurrido el plazo del inciso cuarto, sin haberse deducido acusación y habiendo otorgado los plazos incorporados en esta letra, podrá decretar sobreseimiento definitivo;

5°. Que, considerando que esta Magistratura ha señalado que el concepto de atribuciones a que se refiere el artículo 77°, de la Constitución Política de la República es sinónimo de competencia como lo señala la sentencia Rol N°273;

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

6°. Además, incorpora nuevas atribuciones al Ministerio Público, por cuanto, el fiscal regional podrá aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, cuando sea informado por el juez, de haberse decretado sobreseimiento definitivo cuando el fiscal no se pronuncie del cierre de la investigación o si se niega a declararla cerrada.

5. Artículo 2°, N°24, letra a), que introduce modificaciones al artículo 308 del Código Procesal Penal, respecto a la protección a los testigos.

1°. En cuanto a la naturaleza de ley orgánica constitucional, la letra a) que reemplaza el inciso primero del artículo 308 del citado código, incorpora nuevas atribuciones al tribunal, respecto a la protección a los testigos, en cuanto, el tribunal podrá disponer en casos graves y calificados, medidas especiales para proteger la seguridad de éstos;

2°. La letra b) agrega un inciso final al artículo 308, del código referido, también incorpora nuevas atribuciones al tribunal, en cuanto para determinar la procedencia de la protección al testigo, el tribunal debe analizar si constituye un caso grave y calificado, para adoptar tal decisión podrá oír de manera reservada a un testigo.

6. Artículo 2°, N°26, letra c), que modifica el artículo 331, incorporando una nueva letra e), respecto de la reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral.

Respecto a su naturaleza de ley orgánica constitucional, la letra c) que incorpora al artículo 331, del Código Procesal Penal, de la reproducción de declaraciones anteriores a la audiencia de juicio oral, una nueva letra e), por cuanto, agrega nuevas atribuciones al tribunal, cuando éste considere esencial la declaración de testigos en las condiciones de la letra a) o de peritos privados, podrá incorporar la respectiva declaración o pericia, previa solicitud de alguno de los intervinientes.

7. Artículo 2°, N°28, que agrega al artículo 396, un inciso final, respecto a la realización del juicio simplificado.

Que, esta disposición legal amplía las atribuciones de los jueces de garantía, al facultarlos para recibir la prueba del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en calidad de prueba anticipada, sin la concurrencia del imputado, con lo cual, modifica la ley orgánica constitucional referida al Poder Judicial.

Estas normas legales, individualizadas en los literales precedentes, adolecen asimismo, de inconstitucionalidad por forma, atendido lo siguiente:

1°. Que, el artículo 77° de la Constitución Política de la República dispone que la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrán ser modificadas oyendo previamente a la Corte Suprema;

2°. Que, las disposiciones antedichas, las cuales modifican las atribuciones del Poder Judicial no fueron objeto de informe por parte de la Corte Suprema, lo que consta en autos, puesto que dicho informe se requirió en forma parcial, lo cual queda acreditado en el oficio N°31-2016, de fecha 14 de marzo de 2016, en que dicho tribunal, al informar la disposición consultada, en su considerando séptimo declara que “junto con lo expuesto precedentemente, esta Corte estima conveniente dejar expresado que no ha tenido la oportunidad de conocer, estudiar e informar, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, las demás modificaciones al proyecto de ley contenido en el Boletín en referencia -N°9.885-07- en aquellas materias que conciernen a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, razón por la que aguardará el requerimiento que se le dirija formalmente en tal sentido, en su oportunidad.”

De tal manera que, la inconstitucionalidad de forma queda establecida en forma irrefragable.

X. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez, por declarar inconstitucional el artículo 1°, N° 6 del proyecto de ley. Artículo 1°, N° 6), que incorpora un nuevo numeral 3° al artículo 496 del Código Penal.

1°. Que, esta disposición legal es de naturaleza orgánica constitucional, porque crea un nuevo ilícito penal como lo es este delito falta que castiga a quienes impidieren el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales. Sobre este respecto, esta Magistratura ha señalado reiteradamente que las normas creadoras de ilícitos penales o contravenciones tienen tal carácter (STC roles N°s 286, 1894, 2899);

2°. Que, además, al configurar la ley este delito falta, en que el sujeto pasivo del mismo es un inspector municipal,

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

de manera oblicua está modificando la Ley N°18.695, orgánica constitucional de municipalidades, al asegurar de manera compulsiva, por la vía criminal, el pleno respeto al desempeño de sus funciones por parte de los referidos funcionarios municipales;

3°. Que, siendo una disposición de naturaleza orgánica constitucional, resulta además inconstitucional, atendido lo dispuesto en el artículo 69° constitucional, dado que no tiene una relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, como bien lo señala y fundamenta el Honorable Diputado don Osvaldo Andrade Lara en su presentación que rola a fojas 352 de autos;

4°. Que, las ideas matrices expresadas en el Mensaje Presidencial N°1167-362 que contiene el proyecto de ley sujeto a este control de constitucionalidad se denomina “facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos”, establecen en lo sustancial un conjunto de modificaciones a los códigos penal y procesal penal en materia de determinación de penas referido a los delitos contra la propiedad, perfeccionando y robusteciendo la investigación y juzgamiento de ellos, otorgando mayores facultades a las policías, especialmente a Carabineros de Chile;

5°. Que, de lo anteriormente señalado, la disposición legal que crea un nuevo delito falta relacionado con las funciones de inspectores municipales, no se aviene ni dice relación con el propósito del proyecto de ley, por lo que resulta contrario a lo preceptuado en el precitado artículo 69° constitucional.

XI. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar inconstitucional el artículo 2°, N° 5, letra b) del proyecto de ley.

Artículo 2°, N° 5), letra b) que introduce modificaciones al artículo 127 del Código Procesal Penal, respecto de la detención judicial.

1°. Que, tal como lo ha manifestado esta Magistratura “la decisión de sustituir o modificar –en este caso- el sistema de acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales en materia de libertad personal constituye una problemática que –en principio- deberá decidir el legislador dentro del marco de sus competencias mediante una ley orgánica constitucional, como lo ordena claramente el artículo 77 de la Constitución Política.” (STC Rol N°1065 c.34) y, al contemplar este nuevo inciso final el recurso de apelación en favor del Ministerio Público, para el caso en que se denegare la orden de detención, por parte del juez de garantía, precisamente, esta norma jurídica sujeta a control se encuentra dentro de los márgenes establecidos en la disposición constitucional citada;

2°. Que, en los términos en que se establece el recurso de apelación, no se contempla la posibilidad de que otros intervinientes en el proceso penal puedan interponerlo, como lo sería la parte querellante de existir en el proceso de que se trate, de manera que ésta queda supeditada a la decisión privativa que la ley le otorga al órgano persecutor, lo que redundaría en una vulneración a los principios de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19°, N°2 constitucional y al debido proceso, establecido en el artículo 19°, N°3, de la Carta Fundamental;

3°). Que, respecto al artículo 19, N°2, constitucional, que establece el principio de igualdad ante la ley, esta Magistratura ha señalado que consiste en “que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias consecuentemente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición”. De acuerdo a lo anterior, ha concluido que “la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (STC roles Nos, 53, 219, 2935); así, en el proceso penal el Ministerio Público ejerce el ius puniendi del Estado, y el querellante que, por regla generalísima, será la víctima del delito, ejerciendo la acción penal respectiva persigue la concreción de la justicia distributiva. De manera que, aunque ambos intervinientes tengan propósitos distintos están en una misma situación y por lo tanto limitar el recurso de apelación autorizando sólo al ente persecutor para su interposición redundaría en una desigualdad ante la ley, y por ende, el legislador ha cometido una infracción al principio constitucional reseñado;

4°. Que, respecto del artículo 19°, N°3, constitucional, esta Magistratura ha manifestado que, si bien la Carta Fundamental no enumera los requisitos que integra el derecho a un procedimiento justo y racional, debe entenderse naturalmente que éste comprende la facultad de las partes o de los intervinientes en un proceso determinado, para interponer recursos que permitan, por parte del Tribunal Superior, revisar las sentencias que

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

dicten los tribunales inferiores. (STC roles N°s 478 c.14, 481 c.7, 986 c.27, 1432 c.12, 1443 c.11, 1448 c.40, 2658 c.9), asimismo, también ha señalado que "(...) para que exista debido proceso y se cumpla con el mandato constitucional de que toda persona tenga la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos, es menester que se posibiliten todas las vías de impugnación que permitan finalmente que se revisen por órganos judiciales superiores lo resuelto por un juez inferior..." (STC 2723 c. 11, voto disidente);

5°. Que, al impedirse a la parte querellante en el proceso penal, interponer el recurso de apelación contra la resolución que denegare la orden de detención del imputado, se vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, por lo que el legislador al dictar la norma en los términos que lo ha hecho, incurre en una infracción constitucional que afecta a un interviniente, como lo es el querellante, al derecho al debido proceso.

XII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, y José Ignacio Vásquez Márquez por declarar inconstitucional el artículo 2°, N° 6, letra c) del proyecto de ley.

Artículo 2°, N° 6), letra c), que reemplaza el inciso quinto del artículo 129 del Código Procesal Penal, referido a la detención en caso de flagrancia. Atendido lo dispuesto en los artículos 77 y 84 constitucionales, en el entendido siguiente:

1°. Que, el precepto modificado agrega al anterior artículo 129 del Código Procesal Penal la oración "en este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.";

2°. Que, la nueva facultad que se le concede a la policía de registrar el lugar e incautar los objetos y documentos en situaciones de persecución de un sujeto sorprendido en delito flagrante, debe ser ejercida previa autorización del juez de garantía competente, a fin de que se respeten las garantías constitucionales referidas al derecho a la intimidad y al respecto a la inviolabilidad del hogar y a toda forma de comunicación privada, que asegura a toda persona el artículo 19°, N°s 4 y 5 de la Constitución Política;

3°. Que, se comparte lo expuesto por el Diputado de la República don Osvaldo Andrade Lara, en su escrito de fojas 352 y siguientes de autos, en cuanto hace presente la atribución privativa de los tribunales de justicia, en orden a autorizar en forma muy excepcional allanamientos al hogar y acceso a las comunicaciones privadas.

XIII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar inconstitucional el artículo 2°, N° 10 del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°10), reemplaza el inciso cuarto del artículo 134 del Código Procesal Penal, que se refiere a citación, registro y detención en caso de flagrancia agregando el número 3°, relativo al delito falta que este proyecto de ley incorpora al artículo 496, en el artículo 1°, N°6.

Por las razones mencionadas ut supra respecto del artículo 1°, N°6), a que se refiere el literal a) precedente, es ley orgánica constitucional e inconstitucional.

XIV. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar inconstitucional el artículo 2°, N° 18 del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°18, referida a validez de audiencia de prueba anticipada en caso de inasistencia del imputado.

1°. Que, esta disposición legal amplía las atribuciones de los jueces integrantes de los tribunales orales en lo penal, al facultarlos para validar las audiencias en que se rinda prueba anticipada, sin la concurrencia del imputado, con lo cual, modifica la ley orgánica constitucional referida al Poder Judicial;

2°. Que, el principio de presunción de inocencia, tiene un reconocimiento implícito en la ley fundamental, al establecer en el artículo 19, N°3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, garantía constitucional que tiene una doble función: por una parte, proteger los derechos de la víctima para ejercer la acción penal correspondiente y obtener la reparación del daño que se le ha causado, en alguno de sus bienes jurídicos y, por la otra, asegurar a la persona que se le atribuye la comisión de un delito, las condiciones mínimas para ser investigada y juzgada con pleno respeto a los principios y normas que comprenden el debido proceso,

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

entre los cuales se encuentra, la inocencia de este imputado, mientras el ente persecutor no pueda acreditar lo contrario, lo que redundaría en lo que la doctrina procesal penal se denomina “la igualdad de armas”, en cuya virtud, el enjuiciamiento penal chileno establece la obligación de que en las audiencias judiciales siempre esté presente el imputado, y su defensor letrado, a objeto de concretar las condiciones de un procedimiento racional y justo, lo que en la disposición que se objeta no ocurre, posibilitando que ello ocasione la infracción a una debida defensa, pudiendo traer como consecuencia situaciones reñidas con la garantía constitucional mencionada;

3°. Que, el Diputado don Osvaldo Andrade Lara al impugnar esta disposición, funda su presentación en la vulneración al derecho a la defensa, citando la sentencia Rol N°2137 c.5 y 6, “Sustantivamente, debido proceso significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada en el derecho aplicable, que no en criterios arbitrarios”, además, “el derecho a defensa se afecta o disminuye cuando dichos elementos no son respetados, en términos tales que el proceso dejaría de ser debido (racional y justo) y conduciría por ello a una “decisión final inaceptable”.

XV. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar inconstitucional el artículo 2°, N° 28 del proyecto de ley.

Artículo 2°, N°28, que agrega al artículo 396, un inciso final, respecto a la realización del juicio simplificado, en ausencia del imputado.

1°. Uno de los pilares básicos para un procedimiento racional y justo, en el orden penal, es que los intervinientes tanto el imputado, como la víctima, comparezcan ante los tribunales de justicia, con el claro propósito de conocer, participar, y escuchar los antecedentes y resoluciones que los afecten. Así lo expresa el mensaje del Código Procesal Penal, en términos de fundamentar el nuevo sistema que sobre la materia rige en nuestro país desde el año 2000, señalándose que el sistema de lectura de expedientes reemplaza al debate de las partes, el cual se hará en forma pública y directa en el respectivo juicio, dándose así cumplimiento al imperativo constitucional manifestado como garantía de toda persona en el artículo 19, N°3 del texto fundamental;

2°. Que, atendido lo anterior, ningún procedimiento, sea juicio oral, abreviado o simplificado, puede llevarse a efecto sin la comparecencia, particularmente, de la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible; en tal virtud, es que el Código de Enjuiciamiento Penal preceptúa la cautela de garantías en favor del imputado, instruyendo al juez de garantía la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que dicho interviniente ejerza sus derechos de conformidad a la Constitución y a las leyes;

3°. Que, el inciso final, que el proyecto de ley agrega al artículo 396 del código citado, el que se refiere a la realización del juicio simplificado por ausencia injustificada a la audiencia respectiva, con el objeto de recibir prueba anticipada, cercena indudablemente el derecho a defensa que le garantiza a toda persona la Constitución Política, en este caso, al imputado en el proceso de que trate;

4°. Que, en este sentido, el legislador podrá tener fundamentos derivados de la observación de la realidad, para aprobar una disposición como la que se trata, pero al momento de regular la situación que pretende, debe hacerlo con respeto a las garantías constitucionales que asegura a toda persona la ley suprema, debiendo, en consecuencia, hacer el esfuerzo de conseguir el propósito que se tuvo en vista, pero adecuándolo a los requerimientos que en materia constitucional le está ordenado;

5°. Que, por otra parte, el Estado, en ejercicio del ius puniendi cuenta con los procedimientos y la infraestructura material y personal para obtener que el imputado rebelde comparezca ante los tribunales de justicia y, para ello, el Código Procesal Penal ha establecido en el artículo 33, facultades al juez para obtener la comparecencia de este interviniente;

6°. La prueba anticipada, por regla general, es de suma importancia en el proceso penal, sea para acreditar el hecho punible, sea para probar la participación de una determinada persona en el mismo y es por ello que, la concurrencia del afectado con dicha prueba y del letrado defensor, resulta esencial para una adecuada y justa causa, dado que el imputado y su defensor tienen la posibilidad de controvertir e impugnar la prueba que presente quienes sustentan la acción penal. En este caso hipotético legal no se da tal posibilidad, con lo cual se ve restringida la posición jurídica ante la eventual dictación de la sentencia, por parte del presunto sujeto activo del delito;

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

7°. Que, tal como lo expresa el Honorable Diputado Osvaldo Andrade Lara, en su presentación, de fecha 5 de junio de 2016, en la parte pertinente, esta norma afecta severamente el derecho a defensa que el Código Político asegura a toda persona en el artículo 19, N°3 constitucional y por ende, resulta inconstitucional.

XVI. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, por declarar inconstitucional el artículo 11 permanente del proyecto de ley, catalogado como propio de ley orgánica constitucional en la sentencia.

Artículo 11, del proyecto de ley, sobre la administración del Banco de Datos

1°. Que el inciso primero del artículo 11 del Proyecto, sobre la base del principio de coordinación entre los órganos del Estado, establece la obligación de intercambiar entre ellos los datos personales referentes a imputados y condenados, así como la existencia un banco de datos integrado, el que habrá de regirse por un decreto gubernamental.

El inciso segundo entrega al Ministerio Público la administración de este banco de datos unificado;

2°. Que esta última atribución es ajena a los cometidos que la Constitución confía al Ministerio Público, los cuales se circunscriben a dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prescrita por la ley.

El artículo 83, inciso primero, de la Carta cierra la enumeración taxativa de atribuciones que le competen, añadiendo que, además, le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

No se observa, pues, en esta enumeración, la existencia de una norma constitucional abierta que le permita, al legislador orgánico constitucional, agregar otras potestades al Ministerio Público, sin perjuicio de poder precisar las indispensables funciones complementarias o de apoyo y que digan relación directa con tales cometidos;

3°. Que el acopio y ordenación de información, con fines de intelección criminal, atañe a los organismos centrales que son dependientes del Jefe de Estado, en cumplimiento de aquella misión amplia que le asigna el artículo 24 de la Constitución, y que -sin mengua- “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior” de la República. Tales, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, referidos en el artículo 101, inciso primero, de la propia Constitución.

Por lo demás, resulta impropio que el Ministerio Público, en tanto reviste la calidad de interviniente y puede asumir la condición de parte en los procesos penales, pueda valerse de una fuente de información como la concebida en el Proyecto, en circunstancias que un criterio más acorde con el derecho a un procedimiento justo y racional -en todo caso- justificaría depositar esta función en el Poder Judicial.

Esto último, atendido su calidad de garante y último y definitivo decisor en materias penales, desde que, por mandato del artículo 76 de la Carta Fundamental, le “pertenece exclusivamente”, entre otras atribuciones, “resolver las causas criminales”.

XVII. Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, por declarar propio de ley orgánica constitucional el artículo 12 permanente del proyecto de ley, así como su carácter de inconstitucional, en forma total o parcial.

Los Ministros Srs. Iván Aróstica Maldonado, María Luisa Brahm Barril, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, estuvieron por declarar orgánico constitucional, e inconstitucional, el artículo 12 del Proyecto de Ley controlado, por las siguientes consideraciones:

1°. Que la citada norma confiere a los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones la facultad de “verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso público, por cualquier medio de identificación”, en las condiciones que señala.

Añade el inciso segundo que “El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora”;

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

2°. Que dicha norma reviste la naturaleza de ley orgánica constitucional, con arreglo al inciso segundo del artículo 101 de la Carta Fundamental, que establece la existencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con el propósito de darle eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

En efecto, la norma legal bajo examen alude precisamente al “cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública” que le incumbe a dichas instituciones policiales, repercutiendo directamente en la forma o procedimientos como ellas deben llevar a cabo sus cometidos constitucionales, razón por la cual resulta ineludible calificar a este artículo 12 como orgánico constitucional;

Inconstitucionalidad parcial, del Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y, Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, y José Ignacio Vásquez Márquez.

1°. Que, enseguida, procede justificar la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 12 del Proyecto, sólo respecto de la frase “en ningún caso podrá extenderse más allá de una hora”.

En efecto, el tiempo determinado de una hora, durante el cual se puede extender el procedimiento de verificación de identidad de una persona, resulta difuso y se presta para abusos, al punto que su aplicación puede dar como resultado -en la práctica- un evidente exceso, incluso gravemente lesivo para la libertad personal en los términos que asegura el artículo 19, N° 7, letra b), de la Carta Fundamental.

Como, asimismo, el lapso de una hora puede, en los hechos y según otros casos, resultar absolutamente insuficiente para el cumplimiento eficaz y efectivo de las labores policiales, lo que atentaría, esta vez, contra el deber del legislador de allanar el ejercicio legítimo de aquellos cometidos esenciales del Estado, aquí descritos en el artículo 101, inciso segundo, de la Constitución Política;

2°. Que, eliminando el tiempo máximo de una hora, referido en el texto legal, se reduce el control de identidad al tiempo “estrictamente necesario” para efectuarlo, expresión que responde a un concepto jurídico que, a pesar de su eventual imprecisión, responde a una esfera de la realidad, cuyos límites quedan entregados a la ponderación y posterior control de cada caso en particular.

De igual manera como esta concepción realista encuentra arraigo en el mismo artículo 44° constitucional, cuando expresa que la ley orgánica constitucional reguladora de los estados de excepción, contemplará “lo estrictamente necesario” para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional.

Lo que permite concebir dicho concepto como aquello ajustado enteramente a la necesidad o a la ley, y a lo que debe hacerse inevitablemente conforme al fin que se persigue;

3°. Que un procedimiento de identificación de esta índole, tiene entonces que durar “lo estrictamente necesario”, entendiéndose por ello que ha de llevarse a efecto con toda expedición y en un espacio de tiempo suficiente, conforme al principio de celeridad recogido en la Ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado (artículo 8°, inciso segundo) y en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos (artículo 7°). De modo que así se armonizan el pleno respeto de los derechos de las personas con la consecución del bien común general, según requiere el artículo 1° inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Conciliación, ésta, contra la que conspira la determinación de un período específico, como el que establece a priori el texto revisado, circunstancia que lo torna inconstitucional, según se ha explicado.

Inconstitucionalidad de la totalidad de la norma, del Ministro señor Nelson Pozo Silva.

1°. El Artículo 12 del proyecto contiene una norma de carácter orgánico constitucional, según el artículo 105 de la Constitución, al entregar a los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones la facultad de “verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación”.

El precepto es inconstitucional pues esta nueva facultad policial, lesiona el derecho a la libertad ambulatoria.

2°. Según el artículo 19, N° 7, letra b) de la Constitución, “[n]adie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”. De este modo, la

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

afectación de la libertad personal, sólo puede tener lugar en las hipótesis expresamente determinadas por el legislador, impidiendo que sea el aplicador de la misma quien configure los supuestos de procedencia y las modalidades de las privaciones o restricciones de tal derecho.

3°. Que el derecho a la presunción de inocencia significa la ruptura definitiva con el procedimiento inquisitorio y el abandono del sistema de prueba tasada, fenómenos estos que se iniciaron en virtud del proceso de reforma que culminó con el Código Procesal Penal vigente a contar del 12 de octubre de 2000 (Ley 19.696). El derecho a la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental y básico, que a la vez es una norma procesal de imperativa observancia en todo procedimiento del que puedan derivarse resultados sancionatorios o limitativos de derechos para los ciudadanos.

4°. La constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia ha hecho que este derecho haya trascendido al ámbito penal pues al ser un derecho constitucional, fundamental y básico, es indudable que incide en todo tipo de procedimiento.

5°. Desde la constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia, el acusado de un ilícito puede probar su inocencia pero en ningún caso tienen la obligación jurídica de demostrarla, por lo cual es obvio que nunca podrá sufrir las consecuencias de aquello que no sea probado por aquel que le acusó.

6°. El control que plantea la norma introduce un nuevo mecanismo, distinto del regulado en artículo 85 del Código Procesal Penal, que no requiere que la persona ponga o pueda potencialmente poner en peligro la seguridad ciudadana para poder ejercer la atribución, quedando entregado a la discrecionalidad de los agentes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, razón por lo cual excede los límites constitucionales y conceptos ampliamente protegidos por nuestro orden constitucional y tratados internacionales suscritos por Chile tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, entregando facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía.

7°. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado la finalidad humanista de la Constitución y el deber de todos los órganos del Estado, incluida esta Magistratura, de promover y respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que a su vez se imponen como límite de la soberanía, sosteniendo que “ [e]l contenido del artículo 19 de la Carta Fundamental, conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inciso segundo, configuran principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista que se irradia en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, su dignidad y libertad natural; y al respeto, promoción y protección de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se imponen como limitación del ejercicio de la soberanía y como deber de los órganos del Estado. (STC 2747 cc. 11 y 12) (En el mismo sentido, STC 2801 cc. 11 y 12).

8°. Que como ha dicho el Tribunal Supremo español, es: “presupuesto básico e indispensable para la prosperabilidad de la pretensión es la existencia de una detención (SSTC 26/1995, 62/1995 y 21/1996). Como tal debe considerarse cualquier forma de privación de la libertad deambulatoria del ciudadano, sea cual fuere la denominación que a estos efectos quiera utilizarse (“retención”, intervención personal, sanción disciplinaria, etc.). En esta línea, las SSTC 98/1986 y 61/1995 han declarado que “debe considerarse como detención cualquier situación en la que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad” (Hábeas corpus frente a detenciones ilegales, Introducción y selección de Luis Alfredo de Diego Díez, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, pp. 12 y 13).

9°. La soberanía es un principio ya antiguo que adquiere aquí un nuevo sentido: el origen de todo poder está en el pueblo, y nada es superior a la voluntad general. El segundo es el de la libertad del individuo respecto de todo poder estatal, legítimo o ilegítimo, en los límites de un ámbito que le es propio. Para garantizar esta libertad se vela por el pluralismo y por el equilibrio de los diferentes poderes.

10°. Que la norma en cuestión del proyecto adquiere una impronta de inconstitucionalidad, desde el momento mismo que priva la libertad deambulatoria del ciudadano, exigiendo un control de identidad y autorizando restringir o privar de libertad a cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, lo cual per se afecta la garantía del artículo 19, N°7, letra b de la Carta Fundamental.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

XVIII. Ministro señor Nelson Pozo Silva por declarar propias de ley orgánica constitucional y contrarias a la Carta Fundamental, las normas que a continuación enuncia.

I. Artículo 1° N° 3) del proyecto de ley.

1°. La norma bajo control contenida en el artículo 1° N° 3) del proyecto de ley, que agrega al Código Penal los nuevos artículos 449 y 449 bis, reviste caracteres de ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales a que se refiere el artículo 77 constitucional, en cuanto modifica las facultades judiciales de determinación de la pena de los delitos referidos, en tanto que los artículos 65 a 69 del mismo Código punitivo, respecto de los delitos de robo y hurto con las excepciones que indica.

2°. Que la doctrina reiterada de esta Magistratura, ha señalado que la expresión “atribuciones” del artículo 77, está referida a la “competencia”, esto es, la facultad de cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones, o en términos amplios, la “jurisdicción” (STC 271 c. 14; STC 273 c. 10).

En tal sentido, este disidente comparte el criterio de la Corte Suprema contenido en el informe remitido en cumplimiento del citado artículo 77, en la medida a “... que son los tribunales los encargados de aplicar las disposiciones sustantivas correspondientes, de acuerdo a las atribuciones que les entregan la Constitución Política y las leyes”.

3°. Si bien la determinación de las penas es competencia del legislador, y su aplicación al caso concreto corresponde al juez de mérito, el ejercicio de dicha facultad no podría quebrantar los límites de un Estado democrático de derecho y de los fines propios de la pena.

Este Tribunal Constitucional ha estimado que el derecho a un procedimiento justo y racional trasciende los aspectos adjetivos o formales, alcanzando, otros elementos sustantivos, la proporcionalidad de las medidas adoptadas, lo que, tratándose de procesos punitivos, se expresa en el equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada (STC 2137 c. 5, STC 2723 c. 5, STC 2798 c. 6).

4°. Las normas introducidas por los nuevos artículos 449 y 449 bis del Código Penal, infringen la “proporcionalidad” concebida como el adecuado balance entre la reacción penal, ya sea en la individualización legal de la pena (proporcionalidad abstracta), como en su aplicación judicial (proporcionalidad concreta), exigida por la Carta Fundamental.

5°. En el caso en examen se instauran nuevas reglas de determinación de las penas, de cuya aplicación resultarán castigos excesivamente gravosas en relación a otros delitos que protegen bienes de igual o mayor entidad jurídica, en términos que el castigo trasciende en mucho la gravedad del hecho cometido y la peligrosidad del hechor, resultando contrarias al principio establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

6°. Que se violenta el principio de humanidad, el que se opone a penas u otras intervenciones penales en sentido amplio qué, por su excesiva dureza o por la forma en que se producen, resulten incompatibles con el mínimo respeto que merece toda persona por el hecho de serlo. La prohibición que formula el artículo 1° de la Constitución en el sentido que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,... que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece”, en concordancia con el artículo 19 N°8 del mismo estatuto constitucional, establece en el principio de humanidad, cuyo fundamento ha de verse en el reconocimiento de la dignidad humana por parte de la Carta Fundamental. Dicha prohibición se formuló ya en el artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en convenios internacionales en que es parte Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Americana sobre Derechos Humanos, todas ellas normas aplicables en nuestro país en virtud del artículo 5° inciso segundo del estatuto constitucional.

II. Artículo 2° N° 5 del proyecto.(LOC letra a.-)

1°. Que el artículo 2° N° 5, introduce diversas modificaciones al artículo 127 del Código Procesal Penal relativas a la detención del imputado, por un hecho a que la ley asigne una pena privativa de libertad y a aquellos imputados, por hechos a los que la ley asigne penas de crimen o simple delito.

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

2°. La enmienda tiene carácter de ley orgánica constitucional, por aplicación del artículo 77 de la Constitución Política, puesto que su objeto es regular una atribución judicial.

3°. Consta del mérito de los antecedentes del proyecto de ley en análisis, que la norma referida, experimentó modificaciones con posterioridad a la emisión del segundo informe emitido por la Corte Suprema, en el mes de marzo de 2016, por tanto, no se cumplió con la obligación constitucional de oír al Máximo Tribunal respecto de esa modificación, lo cual constituye un vicio de inconstitucionalidad formal a la presente reforma en aquella parte por aplicación expresa del artículo art. 77 de la Constitución.

4°. Que en cuanto al fondo, la disposición bajo control infringe la garantía constitucional de la igual protección ante la ley, prevista en el artículo 19, N° 3, inciso séptimo, relativa un procedimiento racional y justo, proscribiendo cualquier castigo o sanción previo a la existencia de un procedimiento, en el cual se respeten las garantías establecidas por la ley penal.

5°. Que la regla es que tratándose de hechos, el propio sistema procesal penal prescribe la “no auto incriminación” y las circunstancias de facultar al juez a motivar la detención cuando el imputado concurriendo voluntariamente ante el fiscal o la policía y reconozca su participación en un ilícito, atenta contra la noción de un proceso penal contradictorio y adversarial, debido a que la garantía constitucional constituye una especie de derechos subjetivos y configuran límites que poseen los órganos públicos cuando deciden acerca de los derechos de los particulares, funcionando en este caso como normas de organización.

6°. El “debido proceso penal” visto como garantía constitucional, donde el gobernado tiene derecho a un proceso que “le debe” el gobernante; en segundo término, en cuanto el órgano público que realiza el proceso penal tiene, como límite de su actuación, el realizarlo “como es debido”.

7°. Que para que exista un Estado de derecho es preciso que los que gobiernan y los que están encargado de administrarlo y de juzgar conforme a la ley, observen las reglas que sean instituido. Si falta lo que los americanos llaman “due process of law”, el respeto de una honesta aplicación de la justicia y la idea misma del derecho pueden servir de cortina a los excesos de un poder arbitrario (Perelman, Chaim, La lógica jurídica y la nueva retórica, Civitas, Madrid, 1979, trad. Díez Picazo, p.192).

8°. En síntesis, la normativa procesal penal se convierte así, por vía del “debido proceso” en una instrumentalidad justa en tanto, a su vez, es un medio para la obtención de un fin preciso: la aplicación justa de una pena.

III. Artículo 2°, numeral 18) del proyecto de ley.

1°. El artículo 2°, numeral 18) tiene naturaleza de ley orgánica constitucional, en virtud del art. 77 de la Constitución Política y debe ser declarado inconstitucional pues atenta contra el debido proceso en sus vertientes de bilateralidad de la audiencia y derecho a defensa, y del derecho a la igualdad y proscripción de la arbitrariedad del artículo 19, N°2, de la Carta Fundamental.

2°. La enmienda al artículo 191 del Código Procesal Penal autoriza que, en ausencia del imputado, se rinda prueba anticipada, norma que vulnera claramente el debido proceso, principalmente, en lo concerniente al derecho a defensa e igualdad de armas.

3°. El artículo 14.3 letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de toda persona acusada de un delito a “...interrogar y hacer interrogar los testigos de cargo...”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 letra f) reconoce el derecho de las personas acusadas “... de interrogar a los testigos presentes en el tribunal...”. Las garantías de ambos pactos, constituyen parte fundamental del derecho a un juicio justo que nuestra Carta reconoce en su artículo 19, N° 3, inciso sexto y también, del derecho a la defensa jurídica del inciso segundo del mismo artículo 19 constitucional.

4°. Dichas garantías forman parte del derecho al debido proceso y al principio contradictorio del proceso penal, constituyendo un límite que el legislador no puede superar.

5°. Que se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que, franqueando el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. El TC lo define sosteniendo que “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar u proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso (STC R. 1878-10, c.10) (citado por García Pino y Contreras Vásquez, Cuadernos del Tribunal Constitucional N°55, año 2014, p.245).

6°. Que resulta atentatorio contra la garantía de la igualdad de armas y subsecuentemente, el principio adversarial, las circunstancias de permitir la recepción de prueba anticipada sin la comparecencia de la defensa del imputado.

IV. Artículo 6°, N°3) del proyecto de ley. (LOC sólo letra b)

1°. Que el Artículo 6°, 3; del proyecto contiene una norma que reviste el carácter de ley orgánica constitucional en virtud del art. 77 de la Constitución, pues la determinación de la pena para un caso concreto es atribución de los tribunales de mérito y, a juicio de este disidente, es inconstitucional", pues vulnera la garantía de "igualdad ante la ley, al introducir requisitos más gravosos a los condenados por los delitos de que trata el proyecto, respecto de otros que sí podrían hacer uso del beneficio, no divisándose una diferencia razonable, que haga necesaria la distinción.

2°. La Corte Suprema argumenta en su informe, que la obligación de suspender por un año la aplicación de pena sustitutiva, es decir, el cumplimiento de pena efectiva por ese período, para los condenados por los delitos de robo, hurto y receptación, resulta incompatible con la naturaleza y fines de las penas sustitutivas.

3°. Que las penas sustitutivas están orientadas a evitar consecuencias poco satisfactorias de las sanciones privativas de libertad, de corta duración, no aptas para obtener los fines de reinserción y rehabilitación de todo condenado.

4°. Que el aplicar el precepto en los términos modificados, implica desconocer cualquier política criminal destinada a la recuperación de todo ser humano condenado, lo que en sí configura una discriminación, que además en el plano constitucional, infringiría la garantía de igualdad ante la ley, por el sólo hecho de añadir una exigencia más rigurosa a las personas condenadas, produciéndose una inequidad con respecto a los condenados por delitos diversos.

5°. Que en el plano de la legitimidad de la pena estatal cabe considerar que la pena se puede entender como un justo merecimiento y como un castigo proporcional al hecho si lo decisivo son los efectos en la prevención de delitos y la disminución de las cifras de delincuencia. Pero en ningún caso la pena se puede transformar en un mero castigo, que desconozca que el fin buscado expresamente es la recuperación y reinserción del delincuente en la sociedad y que sus fines preventivos nunca podrán suplir estas últimas características.

Redactaron la sentencia los Ministros señores Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino, en cuanto a la calificación de normas como propias de materia orgánica, así como la denegación de dicha calidad, y el Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, el voto por declarar inconstitucional la norma contenida en el artículo 14, numeral 1° del proyecto de ley. Las prevenciones y disidencias, sus respectivos autores.

Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 3081-16-CPR.

SR. CARMONA

SRA. PEÑA

SR. ARÓSTICA

SR. GARCÍA

SR. HERNÁNDEZ

SR. ROMERO

SRA. BRAHM

SR. LETELIER

Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de Origen

SR. POZO

SR. VÁSQUEZ

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.

6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 20 de mayo, 2016. Oficio

VALPARAÍSO, 20 de mayo de 2016

Oficio N° 12.564

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N°9885-07.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el N° 1° de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2° del artículo 261, antes de la expresión “cuando aquella o éstos”, lo siguiente: “carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”, seguida de una coma.

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

“Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.

3°. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2° del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito.”.

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

4) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

“Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso.”.

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

“3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) En la letra c):

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

“c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.”.

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: “Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.”.

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87.”.

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “existen indicios” por la expresión “exista algún indicio”.

b) Elimínase la frase que sigue a la oración “disimular su identidad.”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.”.

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “sin necesidad de nuevos indicios” por “sin necesidad de nuevo indicio”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata.”.

3) Incorpórase como artículo 87 bis el siguiente:

“Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos.”.

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase “, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

“En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.”.

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.”.

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

“En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

establecido en el artículo 215.”.

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

“f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las “letras d) y e)”, por otra a las “letras d), e) y f)”.

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.”.

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”.

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión “Nos. 5 y 26” por “Nos. 3, 5 y 26”.

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “alguna medida cautelar personal”, lo siguiente: “como orden de detención judicial pendiente u otras”.

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

“Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.”.

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.”.

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i):

“i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.”.

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

“El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma.”.

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución “para la mantención del secreto”, el siguiente texto: “, el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa”.

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “El fiscal”, lo siguiente: “deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de cinco días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”.

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra “delito”, la siguiente frase: “, o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren”.

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: “podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”, por lo siguiente: “podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.”.

21) Incorpórase, en el Párrafo 3º del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

“Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N°17.798, en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N°17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.”.

22) Modifícase el artículo 247 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable.”.

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

“Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.”.

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase “que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil” por “de reclusión mayor en su grado mínimo”.

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.”.

b) Agrégase como inciso final el que sigue:

“Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio.”.

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283.”.

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final “, y” por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final por la expresión “, y”.

c) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes.”.

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

“En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal.”.

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

“En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.”.

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase “no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”, la expresión: “no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, antecedida de un punto y coma.

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

“Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción “grado medio”, la expresión “a máximo”.

b) Elimínase en el numeral 2° la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el numeral 4° la frase “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

“Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1 la frase “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado medio a máximo”.

b) Suprímese en el número 2 la frase “presidio menor en su grado máximo a”.

c) Elimínase en el número 4 la expresión “, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales”.

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

“Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.”.

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

“Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N°19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva.”.

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final “, y” por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: “Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438; 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y”.

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción “y”, después del número “367” por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo “quáter”, la expresión “436 y 440,”.

3) Intercálase, después de la expresión “Código Penal,”, la frase “homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”.

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión “440,”, lo siguiente: “443, 443 bis, 448 bis,”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

“En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”.

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión “y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero.” por un punto seguido, y añádese las siguientes oraciones: “En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un carabinero, en la forma señalada previamente.”.

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma.”.

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Modifícase la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, de la forma que sigue:

1) Agrégase, en el artículo 3°, el siguiente inciso segundo:

“Por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle, el fiscal o abogado asistente de fiscal que realizare actuaciones o incurriere en omisiones injustificadamente erróneas o arbitrarias será sancionado administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes de esta ley.”.

2) Sustitúyese el artículo 64 por el que sigue:

“Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional.”.

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

“Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos, condenas, archivos provisionales,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

decisiones de no perseverar, formalizaciones, detenciones efectuadas, órdenes de detención pendientes, suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados, sobreseimientos, resoluciones que decreten la prisión preventiva, imputados en prisión preventiva e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados.”.

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “artículos 250 y 251 bis”, por “artículos 250, 251 bis y 456 bis A”.

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

“Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N°206, de 1960.

4º Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y/o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

de la liberación.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irroque el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos.”.

Dios guarde a V. E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley N° 20.931

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 20.931

Tipo Norma	:	Ley 20931
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1092269&t=0
Fecha	:	24-06-2016
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/24gs1
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS
Fecha	:	05-07-2016
Publicación		

LEY NÚM. 20.931

FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórase, en el número 2° del artículo 261, antes de la expresión "cuando aquella o éstos", lo siguiente: "carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile", seguida de una coma.

2) Reemplázase el artículo 433 por el que sigue:

"Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

2°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.

3°. Con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieren lesiones de las que trata el número 2° del artículo 397 o cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito."

3) Agréganse los siguientes artículos 449 y 449 bis, nuevos:

"Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

Ley N° 20.931

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el minimum si consta de un solo grado.

Art. 449 bis. Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo."

4) Suprímese la circunstancia 3ª del artículo 456 bis.

5) Añádese, en el artículo 456 bis A, el siguiente inciso final:

"Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximo de la pena que corresponda en cada caso."

6) Incorpórase, en el artículo 496, un número 3º, nuevo, del siguiente tenor:

"3º. El que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales."

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 83:

a) En la letra c):

i) Reemplázase su párrafo primero por el siguiente:

"c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo."

ii) Agréganse, en su párrafo cuarto, las siguientes oraciones finales: "Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo."

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren

Ley N° 20.931

voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el artículo 87."

2) Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase "existen indicios" por la expresión "exista algún indicio".

b) Elimínase la frase que sigue a la oración "disimular su identidad."

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, y así sucesivamente:

"Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente.

La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos."

d) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase "sin necesidad de nuevos indicios" por "sin necesidad de nuevo indicio".

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Si no pudiere lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata."

3) Incorpórase como artículo 87 bis el siguiente:

"Artículo 87 bis.- Se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, conforme lo establecen los respectivos reglamentos."

4) Elimínase, en el inciso primero del artículo 89, la frase ", cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación".

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 127:

a) Intercálanse, como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

"Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen.

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la

Ley N° 20.931

circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.".

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.".

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente oración final:

"En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código.".

b) Intercálase como inciso quinto, nuevo, el que sigue, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado.".

c) Reemplázase el inciso quinto, que pasa a ser sexto, por el que sigue:

"En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215.".

7) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 130:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra f):

"f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.".

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la referencia a las "letras d) y e)", por otra a las "letras d), e) y f)".

8) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: "No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas, con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido.".

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

"En todo caso, el juez deberá comunicar la ausencia del fiscal o de su abogado asistente al fiscal regional respectivo a la mayor brevedad, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que correspondiere.".

9) Sustitúyese el artículo 132 bis por el siguiente:

Ley N° 20.931

"Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 que tengan penas de crimen o simple delito, y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.".

10) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 134, la expresión "Nos. 5 y 26" por "Nos. 3, 5 y 26".

11) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 140:

a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación de la expresión "alguna medida cautelar personal", lo siguiente: "como orden de detención judicial pendiente u otras".

b) Incorpórase, como inciso final, el que sigue:

"Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado.".

12) Reemplázase el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente:

"Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, en las leyes N°17.798 y N°20.000 y de los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.".

13) Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.".

b) Suprímese el inciso sexto.

14) Modifícase el inciso primero del artículo 155, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final ", y" por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra h), el punto aparte por la expresión ", y".

c) Agrégase la siguiente letra i):

"i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.".

Ley N° 20.931

15) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a séptimo a ser incisos tercero a octavo, respectivamente:

"El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer un uso racional de la misma."

16) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 182, a continuación de la locución "para la mantención del secreto", el siguiente texto: ", el cual podrá ser ampliado por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa".

17) Modifícase el artículo 183 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión "El fiscal", lo siguiente: "deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y".

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

"Si el fiscal rechazare la solicitud o no se pronunciare dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, dentro del plazo de cinco días contado desde el rechazo o desde el vencimiento del señalado plazo, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia."

18) Incorpórase, en el artículo 191, el siguiente inciso final:

"Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada."

19) Agrégase, en el inciso primero del artículo 206, a continuación de la palabra "delito", la siguiente frase: ", o que exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito, o aquellos que de éste provinieren".

20) Reemplázase, en el artículo 215, el texto que señala: "podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.", por lo siguiente: "podrán proceder a su incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará."

21) Incorpórase, en el Párrafo 3° del Título I del Libro Segundo, el siguiente artículo 226 bis:

"Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en la ley N°17.798, en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.

Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación

Ley N° 20.931

consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.

Asimismo, cumpliéndose las condiciones señaladas en los incisos anteriores y tratándose de los delitos contemplados en la ley N°17.798, podrán utilizarse, además, agentes reveladores.

Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía."

22) Modifícase el artículo 247 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Esta resolución será apelable."

b) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes."

23) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 307, la frase "que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil" por "de reclusión mayor en su grado mínimo".

24) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 308:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de video conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario."

b) Agrégase como inciso final el que sigue:

"Se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio."

Ley N° 20.931

25) Añádese, en el artículo 329, el siguiente inciso final:

"Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución del fallecido o incapacitado. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283."

26) Modifícase el artículo 331, del modo que sigue:

a) Reemplázase, en la letra c), la expresión final ", y" por un punto y coma.

b) Sustitúyese, en la letra d), el punto final por la expresión ", y".

c) Incorpórase la siguiente letra e):

"e) Cuando las hipótesis previstas en la letra a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes."

27) Agrégase en el artículo 395 el siguiente inciso segundo:

"En los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo cuerpo legal."

28) Agrégase, en el artículo 396, el siguiente inciso final:

"En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio."

29) Añádese, en el inciso primero del artículo 406, luego de la frase "no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo", la expresión: "no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal", antecedida de un punto y coma.

30) Intercálase en el artículo 407 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:

"Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, respecto de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo."

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Justicia Militar:

Ley N° 20.931

1) Modifícase el artículo 416 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el numeral 1° la frase "presidio mayor en su grado medio" por "presidio mayor en su grado medio a máximo".

b) Suprímese en el numeral 2° la frase "presidio menor en su grado máximo a".

c) Elimínase en el numeral 4° la expresión ", o multa de seis a once unidades tributarias mensuales".

2) Reemplázase el artículo 416 ter por el siguiente:

"Artículo 416 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un carabinero en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.".

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

1) Modifícase el artículo 17 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 1°, a continuación de la dicción "grado medio", la expresión "a máximo".

b) Elimínase en el numeral 2° la frase "presidio menor en su grado máximo a".

c) Elimínase en el numeral 4° la frase ", o multa de seis a once unidades tributarias mensuales".

2) Reemplázase el artículo 17 ter por el siguiente:

"Artículo 17 ter.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un funcionario de la Policía de Investigaciones en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito consignado en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396.".

3) Derógase el artículo 29.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1) Modifícase el artículo 15 B en el siguiente sentido:

Ley N° 20.931

a) Reemplázase en el número 1 la frase "presidio mayor en su grado medio" por "presidio mayor en su grado medio a máximo".

b) Suprímese en el número 2 la frase "presidio menor en su grado máximo a".

c) Elimínase en el número 4 la expresión ", o multa de seis a once unidades tributarias mensuales".

2) Reemplázase el artículo 15 C por el siguiente:

"Artículo 15 C.- Cuando la víctima de los delitos establecidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal sea un miembro de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las penas que siguen:

1° Con presidio mayor en su grado máximo, cuando fuere víctima del delito establecido en el artículo 395.

2° Con presidio mayor en su grado medio, cuando fuere víctima del delito establecido en el inciso primero del artículo 396.

3° Con presidio menor en su grado máximo, cuando lo fuere del delito establecido en el inciso segundo del artículo 396."

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

"Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33."

2) Intercálase el siguiente artículo 2° bis:

"Artículo 2° bis.- Las penas del artículo 1° y el régimen del artículo 33 sólo serán aplicables por los delitos previstos en los artículos 433, 436 inciso primero, 440, 443, 443 bis y 448 bis del Código Penal, a aquellos condenados respecto de quienes se tome la muestra biológica para la obtención de la huella genética, de acuerdo a las previsiones de la ley N°19.970, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, para cada una de las penas sustitutivas o para el régimen intensivo del artículo 33, establecen esta ley y su reglamento.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá ordenar la diligencia señalada en la respectiva sentencia. En aquellos casos en que el condenado, debidamente notificado, no compareciere para tales efectos, el tribunal podrá revocar la pena sustitutiva y ordenar que se cumpla la pena efectiva."

3) Modifícase la letra b) del artículo 8°, del modo que sigue:

a) Sustitúyese la expresión final ", y" por un punto seguido (.).

b) Agrégase la siguiente oración final: "Respecto de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo y en el artículo 456 bis A, todos del Código Penal, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 438; 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubiere sido impuesta al condenado una reclusión parcial, y".

Ley N° 20.931

Artículo 7°.- Modifícase el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, de la forma siguiente:

1) Reemplázase la conjunción "y", después del número "367" por una coma.

2) Intercálase, después de la coma que sigue al vocablo "quáter", la expresión "436 y 440,".

3) Intercálase, después de la expresión "Código Penal,", la frase "homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones".

Artículo 8°.- Incorpórase en la letra a) del artículo 17 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, a continuación de la expresión "440,", lo siguiente: "443, 443 bis, 448 bis,".

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso cuarto en el artículo 168 de la ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

"En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias."

Artículo 10.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N°18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la expresión "y, en casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, por un Carabinero." por un punto seguido, y añádese las siguientes oraciones: "En casos calificados, que el tribunal determinará por resolución fundada, y tratándose sólo de la primera notificación, podrá tal diligencia ser practicada por un carabinero. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos lugares en que no sea posible otra forma de notificación como consecuencia de la insuficiencia o inexistencia de medios, podrá el tribunal encargar que cualquier notificación sea efectuada por un carabinero, en la forma señalada previamente."

Artículo 11.- El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción. El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1° de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que gocen de autonomía constitucional, para que dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo.

Corresponderá al Ministerio Público la administración del banco de datos que se forme y que se configurará con los datos señalados en el inciso anterior, el que deberá mantener unificado y actualizado y podrá ser consultado o requerido por los organismos referidos en dicho inciso, dentro de la esfera de su competencia, garantizando la interoperatividad de los bancos antes referidos.

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán

Ley N° 20.931

verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.

El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.

Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal.

En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.

Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere.

Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo.

Las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma."

Artículo 13.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de comercio o reparación de objetos nuevos o usados deberán llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento.

Tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia en que se anotarán el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, su firma, número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con una declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe, sin perjuicio de las demás formalidades que determine el reglamento correspondiente.

La documentación y acta descritas en los incisos anteriores serán exhibidas a petición del funcionario policial que las solicite, quien además estará facultado para cotejar dichos registros con los objetos que se encuentren en el lugar destinado a su

Ley N° 20.931

comercio, reparación, bodegaje o almacenamiento.

Los funcionarios policiales podrán exigir los documentos señalados en los incisos precedentes, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales procederán a dar aviso inmediato al Ministerio Público. En este último caso, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía autorización para incautar dichas especies. Sin perjuicio de lo anterior, las especies deberán devolverse al comerciante cuando lo solicitare, sin perjuicio de tomarse registro fotográfico de las mismas. Las especies incautadas deberán permanecer en poder del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 188 del Código Procesal Penal.

Las policías deberán llevar un registro de todas las fiscalizaciones que realicen conforme a este artículo, individualizando a la persona natural o jurídica fiscalizada, la actividad que realiza, el lugar donde ejerce dicha actividad, los documentos que fueron solicitados, las especies en relación a las cuales se solicitaron esos documentos, la hora y día en que se efectuó la diligencia y si se acreditó o no el dominio o posesión de las especies y de qué manera.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 64 de la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el que sigue:

"Artículo 64.- Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional."

Artículo 15.- Agréganse, en el artículo 12 ter de la ley N°19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a continuación del inciso sexto, los siguientes incisos séptimo a undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo:

"Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir conjuntamente a la Comisión, en el mes de octubre de cada año, un diagnóstico de la gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes a partir de los cuales deberán realizar sus planes de trabajo, con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema.

La Comisión, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta a que se refiere el inciso anterior, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de Plan Anual de Capacitación Interinstitucional para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo cumplimiento será informado a la Comisión de manera semestral.

Con el fin de analizar la evolución del sistema procesal penal, efectuar las mejoras que corresponda y hacer más eficaz la persecución penal, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberán remitir a la Comisión y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con anterioridad a las reuniones periódicas que celebre la Comisión y el Consejo en los meses de mayo y octubre de cada año, un diagnóstico respecto del cumplimiento de sus fines institucionales en relación con la persecución penal.

De acuerdo a la información de que cada institución disponga, el diagnóstico

Ley N° 20.931

contendrá, a lo menos, estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por categorías de principales delitos, condenas, archivos provisionales, decisiones de no perseverar, formalizaciones, detenciones efectuadas, órdenes de detención pendientes, suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados, sobreseimientos, resoluciones que decreten la prisión preventiva, imputados en prisión preventiva e imputados con órdenes de detención pendiente por incumplimiento de medidas cautelares. Estas estadísticas contendrán la información adicional que permita una mejor comprensión de los datos proporcionados, indicando de qué forma éstos dan cuenta del cumplimiento de los fines institucionales de los organismos informantes.

En todo caso, la Comisión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrán requerir mayor información o antecedentes para una mejor comprensión de los datos proporcionados."

Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión "artículos 250 y 251 bis", por "artículos 250, 251 bis y 456 bis A".

2) Incorpórase, en el artículo 15, un inciso tercero del siguiente tenor:

"Tratándose del delito contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, le serán aplicables las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de reincidencia configurada en los términos del artículo 7º, se podrá imponer, además, la pena de disolución de la persona jurídica, regulada en el artículo 9º."

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Hasta el 31 de enero de 2020, los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y Metropolitana se llevarán a cabo por Gendarmería de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la letra i), del artículo 3º del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, o mediante contrato adjudicado por cotización privada, sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1º No les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Las obras deberán llevarse a cabo por personas incorporadas en el Registro General de Contratistas a que se refiere el Título II del precitado decreto. Con todo, si por las características de la obra no hubiere contratistas registrados disponibles, se podrá prescindir de dicha exigencia, aplicándose en este caso el procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Obras Públicas.

2º Tratándose de las exigencias asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, éstas deberán materializarse en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido este plazo, se prescindirá de dicho pronunciamiento, entendiéndose aprobado el proyecto de inversión en los términos propuestos por Gendarmería de Chile.

3º Respecto de los actos administrativos que aprueben los respectivos contratos, se aplicará el plazo contemplado en el inciso tercero del artículo 111 del decreto con fuerza de ley N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N°206, de 1960.

Ley N° 20.931

4° Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y, o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.

En todo lo no previsto en la presente disposición transitoria se aplicará la normativa general respectiva.

Con el objeto de dar cuenta del avance y estado de las obras que se realicen de conformidad al presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional y constituirá una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y los demás organismos involucrados.

Artículo segundo.- El mayor gasto que irroque el artículo 11 de esta ley, en su primer año presupuestario de aplicación, se financiará con los recursos consultados en la Partida del Ministerio Público y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en las respectivas leyes de presupuestos."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 24 de junio de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.- Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente Ignacio Suárez Eytel, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, correspondiente al boletín N° 9885-07

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo de constitucionalidad respecto de los artículos 11, 14 y 15 del proyecto de ley y, por sentencia de 14 de junio de 2016, en el proceso Rol N° 3.081-16-CPR,

Se declara:

1°. Que, el artículo 2°, numeral 15 del proyecto de ley, que intercala un nuevo

Ley N° 20.931

inciso segundo al artículo 170 del Código Procesal Penal, es constitucional.

2º. Que, el artículo 11 permanente del proyecto de ley, es constitucional.

3º. Que, el artículo 14, numeral 2º del proyecto de ley, que modifica el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, del Ministerio Público, es constitucional.

4º. Que, el artículo 15 del proyecto de ley, que modifica el artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales, en los nuevos incisos séptimo y noveno del referido artículo, es conforme con la Constitución Política.

5º. Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los artículos 1º; 2º, -con excepción de su N° 15, conforme el numeral 1º resolutivo-; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º; 10; 12; 13; 15, en lo que respecta a los nuevos incisos octavo, décimo y decimoprimer del artículo 12 ter de la ley N° 19.665, que reforma el Código Orgánico de Tribunales; 16, y, artículos primero y segundo transitorios, por no versar sobre materias propias de Ley Orgánica Constitucional.

6º. Que, la disposición contenida en el artículo 14, numeral 1º del proyecto de ley, que modifica el artículo 3º de la ley N° 16.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, es inconstitucional, y, en consecuencia, debe eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad.

Santiago, 14 de junio de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.